2023

RELATÓRIO SOBRE A MACROGESTÃO E CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo n° 1167016

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais - CFAMGE

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Sumário

1. Introdução 11
2. Análise da Conjuntura Econômica de Minas Gerais 14
3. Planejamento Governamental e Orçamento 24
3.1. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 24
3.2. Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 27
3.2.1. Alterações do PPAG na Revisão para 2023 27
3.2.2. Ações Regionalizadas no PPAG 30
3.2.3. Publicação de Informações do Monitoramento do PPAG 31
3.3. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 32
3.3.1. Atendimento ao art. 155, § 5º, da CE/89 32
3.3.2. Anexo de Riscos Fiscais - ARF 32
3.4. Lei Orçamentária Anual 34
3.4.1. Nova Estrutura Padronizada para a Classificação por Fonte 36
3.4.2. Emendas da Comissão de Participação Popular 37
3.5. Análise Consolidada da Execução Física e Financeira das Ações do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 39
3.6. Regionalização da Execução Orçamentária 44
3.7. Apropriação das Despesas de Pessoal (LRF, art. 50, § 3º) 45
4. Comportamento das Receitas e Despesas 47
4.1. Receita 49
4.1.1. Metas Bimestrais de Arrecadação de Receitas Estaduais 74

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

4.1.2. Renúncia de Receita ... 77
4.1.2.1. Renúncias Concedidas em 2023 ... 77
4.1.2.2. Evolução da Renúncia de Receita - 2019 a 2023 ... 81
4.2. Despesas ... 83
4.3. Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória ... 90
4.3.1. Execução das Emendas Parlamentares Individuais ... 90
4.3.2. Execução das Emendas de Blocos e Bancadas ... 102
4.4. Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado ... 110
4.4.1. Anexo III da LOA ... 110
4.4.2. Execução do Orçamento de Investimento ... 111
4.5. Créditos Adicionais ... 113
4.6. Execução Orçamentária da Despesa Global ... 122
4.6.1. Execução Orçamentária dos Programas e Ações, por Área Temática ... 123
4.6.2. Execução Orçamentária das Ações do PPAG, por Tipo ... 125
4.6.3. Execução Orçamentária de Projetos Estratégicos ... 127
5. Demonstrações Contábeis ... 131
5.1. Balanço Orçamentário ... 131
5.1.1. Resultado Orçamentário ... 136
5.2. Balanço Financeiro ... 138
5.3. Balanço Patrimonial ... 142
5.3.1. Ativo ... 145
5.3.1.1. Ativo Circulante ... 145

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

5.3.1.2. Ativo Não Circulante 150

5.3.2. Passivo 158

5.3.2.1. Passivo Circulante 158

5.3.2.2. Passivo Não Circulante 162

5.4. Demonstração das Variações Patrimoniais 167

5.4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas – VPAs 168

5.4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas 170

5.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC 172

5.6. Integridade das Demonstrações Contábeis 178

6. Gestão Fiscal 181

6.1. Receita Corrente Líquida – RCL 181

6.2. Despesa com Pessoal 187

6.2.1. Limite Consolidado do Estado 187

6.2.2. Limites por Poder e Órgão 189

6.2.2.1. Análise Histórica do Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais 196

6.2.3. Férias Prêmio 201

6.3. Previdência Social do Servidor Público 209

6.3.1. Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP–MG 209

6.3.2. Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS 211

6.3.3. Aportes de Recursos para o RPPS 214

6.3.4. Bens e Direitos do RPPS 215

6.3.5. Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais 215

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.3.5.1. Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis do Estado de Minas Gerais 216

6.3.5.2. Previdência Social dos Militares 228

6.3.5.3. Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG 243

6.3.5.4. PREVCOM-MG 247

6.3.5.5. Reconhecimento das Provisões Matemáticas e das Projeções Atuariais 247

6.4. Regra de Ouro – CR/88 251

6.5. Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 252

6.6. Mecanismo de Ajuste Fiscal 255

6.7. Demonstrativo das Operações de Crédito 256

6.8. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 257

6.9. Dívida Consolidada Líquida – DCL 258

6.9.1. Serviço da Dívida por Contratos 265

6.9.2. Dívida com a União 268

6.10. Resultados Primário e Nominal 277

6.11. Restos a Pagar 279

6.11.1. Estoque de Restos a Pagar 279

6.11.2. Análise dos Restos a Pagar Processados - RPP 287

6.11.3. Análise dos Restos a Pagar Não Processados- RPNP 291

6.12. Dívida Ativa 298

6.12.1. Saldo Patrimonial da Dívida Ativa 299

6.12.2. Receita da Dívida Ativa 301

6.12.3. Movimentação da Dívida Ativa Tributária 304

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.12.4. Créditos a Inscrever em Dívida Ativa 308

6.13. Precatórios 309

6.13.1. Situação Patrimonial e Financeira 309

6.13.2. Execução Orçamentária e Financeira 314

7. Índices Constitucionais e Legais 318

7.1. Educação – Limite Constitucional de Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 318

7.1.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb 318

7.1.1.1. Cálculo do Percentual dos Gastos com Profissionais da Educação Básica com Recursos do Fundeb 318

7.1.1.2. Superávit Financeiro do Fundeb referente ao Exercício de 2022 322

7.1.1.3. Resultado Líquido das Transferências do Fundeb – Perda com o Fundeb 325

7.1.2. Apuração do Índice de Aplicação em MDE 325

7.1.2.1. Receitas/Deduções - Base de Cálculo para Fins de Aplicação em MDE 325

7.1.2.2. Despesas com MDE 327

7.1.3. Outros Assuntos Atinentes à Educação 340

7.1.3.1. Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 340

7.1.3.2. Descumprimento, pelo Estado, das disposições contidas no art. 119 da Emenda Constitucional 119, de 27/4/22, publicada em 28/4/22 347

7.1.3.3. Repasses de recursos, pela SEE/MG, às Universidades Federais do Estado de Minas Gerais 349

7.1.3.4. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, registradas pela Fundação Helena Antipoff – FHA como de MDE 352

7.1.3.5. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais registradas pela Sejusp como de MDE 353

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

7.2. Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS 354

7.2.1. Aplicações de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no Estado – ASPS 354

7.2.2. Receita Sujeita à Vinculação de Recursos para Aplicação Exclusiva em ASPS 355

7.2.3. Despesas Consideradas como ASPS pelo Poder Executivo 356

7.2.3.1. Análise sobre as Despesas com ASPS.....357

7.2.4. Percentual Aplicado em ASPS Apurado pela Cfamge.....372

7.2.5. Aplicações em Programas de Saúde e Investimentos em Transporte e Sistema Viário para Fins do Disposto na Constituição Estadual 391

7.2.6. Dívida do Estado com os Municípios na Área da Saúde.....392

7.3. Amparo e Fomento à Pesquisa.....398

8. Educação.....410

8.1. Função Educação.....410

8.1.1. Plano Estadual de Educação – PEE – 2018-2027.....410

8.1.2. Outros Indicadores Educacionais 436

8.1.2.1. Número de Matrículas, Segundo a Modalidade Nível de Ensino 436

8.1.2.2. Taxas de Rendimento Escolar em Minas Gerais.....437

8.1.2.3. Taxas de Transição Escolar da Rede Pública do Estado de Minas Gerais 438

8.1.2.4. Taxa de Distorção Idade-Série da Rede Pública do Estado de Minas Gerais 439

8.1.2.5. Programa de Avaliação da Alfabetização – Proalfa e Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) 440

8.1.2.6. Percentual de Alunos no Nível Adequado de Proficiência – Pisa 443

8.2. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária da Função Educação 444

8.2.1. Despesas por Fontes de Recursos 444

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8.2.2. Despesas por Programas 446
8.2.3. Despesas por Ações 449
8.2.3.1. Índice de Avaliação do Planejamento - IAP 454
8.2.4. Despesas por Unidade Orçamentária 454
8.2.5. Despesas por Subfunção 455
8.2.6. Despesas por Categoria, Grupo e Modalidade de Aplicação 457
9. Saúde 461
9.1. Função Saúde 461
9.1.1. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária 461
9.1.2. Despesas por Fontes de Recursos 461
9.1.3. Despesas por Programas 463
9.1.4. Despesas por Ações 464
9.1.5. Despesas por Unidade Orçamentária 465
9.1.6. Despesas por Subfunção 466
9.1.7. Despesas por Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação 467
9.2. Piso Nacional da Enfermagem 469
9.3. Judicialização da Saúde 470
9.4. Área Temática Finalística Saúde 474
9.4.1. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária da Área Temática Finalística Saúde 475
9.4.2. Ações com Desequilíbrio de Execução 491
9.5. Índice de Avaliação do Planejamento – IAP 492
10. Assistência Social - Acordo do Piso Mineiro 493

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

10.1. Orçamento e Execução de Despesas com Assistência Social 493
10.2. Acordo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo 494
11. Publicidade 498
11.1. Despesas com Publicidade 498
12. Segurança Pública 507
12.1. Função Segurança Pública 507
12.1.1. Legislação 507
12.1.2. Indicadores de Resultados 507
12.1.3. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária– Função 6 – Segurança Pública 515
12.1.3.1. Gastos Segundo as Subfunções 516
12.1.3.2. Gastos Segundo Categorias e Grupos de Despesas 516
12.1.3.3. Gastos Segundo as Fontes de Recursos 521
12.1.3.4. Programas – Planejamento e Execução Orçamentária 522
12.1.3.5. Restos a Pagar da Função Segurança Pública 524
12.2. Área Temática Finalística Segurança Pública 525
12.2.1. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária da Área Temática Finalística Segurança Pública 525
12.3. Índice de Avaliação do Planejamento – IAP 530
13. Mineração 532
13.1. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – Cfem 533
13.1.1. Arrecadação da Cfem 533
13.1.2. Distribuição da Cfem 534

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

13.2. Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM 537

13.3. Royalties do Petróleo 539

13.4. Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais 540

13.4.1. Termo de Compromisso Celebrado em Razão do Transbordamento do Dique Lisa da Mina Pau Branco 541

13.4.2. Despesas com a Fonte 95 não contempladas pelo Acordo da Vale 546

13.4.3. Recursos Recebidos em Virtude do Acordo com a Vale 549

14. Avaliação do Cumprimento das Determinações e Recomendações de Exercícios Anteriores 575

15. Conclusão 619

16. Anexos de Metodologias 633

17. Anexos 660

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

1. Introdução

A Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais – Cfamge apresenta ao Relator, ao Revisor, aos demais Conselheiros e aos Procuradores do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, bem como à sociedade mineira, a análise técnica do Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Romeu Zema Neto, por ele encaminhado a este Tribunal de Contas, em 01 de abril de 2024, e autuado sob o número 1167016.

Conforme mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais[1], são prestadas contas das ações executadas pela Administração Pública, relativas ao exercício fiscal de 2023, em observância ao inciso XII do *caput* do art. 90 da Constituição do Estado.

A Mensagem foi acompanhada da seguinte documentação: Relatório de Controle Interno, Demonstrações Contábeis Consolidadas da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais e Empresas Estatais Dependentes, Notas Explicativas, Balanço Social, Relatório Contábil, Ata e Parecer do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Consfundeb, e Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao Orçamento Fiscal – janeiro a dezembro de 2019/ bimestre novembro-dezembro[2].

O exercício de 2023 marca o primeiro ano do segundo mandato do Excelentíssimo Governador, oportunidade em que pôde dar continuidade ao seu plano de governo e às ações iniciadas durante o seu primeiro mandato, sem quebra de continuidade. Ao final do exercício, a Receita Fiscal arrecadada, incluídas as intraorçamentárias, alcançou o valor bruto (antes das deduções da cota-parte da distribuição constitucional ou legal de receitas aos municípios; da parcela constitucional dos impostos destinada à formação do Fundeb e da receita de cessão de Direitos Creditórios) de R$ 148,381 bilhões e execução orçamentária perfez R$ 110,409 bilhões[3].

O Estado vinha apresentando, desde 2013, déficit orçamentário, atingindo, em 2018, seu valor mais baixo. Desde então, houve uma forte desaceleração do déficit e, em 2021, foi apurado superávit de R$ 103,693 milhões, o mesmo ocorrendo em 2022, quando alcançou R$ 2,226 bilhões. Já em 2023, mesmo com a redução de 7% na receita, atrelada à redução de 5% na despesa, foi apurado um superávit de R$ 299,359 milhões.

O PIB mineiro cresceu 3,1% em 2023, sendo esse resultado melhor do que o brasileiro (2,9%), porém, ligeiramente inferior ao de 2022 (3,5%). O crescimento do Produto estadual ficou mais concentrado no primeiro semestre do ano, devido, predominantemente, aos resultados positivos da agropecuária, que, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, cresceu 14,8% no 1º trimestre e 6,2% no 2º trimestre. No segundo semestre, o desempenho da economia mineira foi negativo – tendo sido registradas, em termos reais, pequenas retrações: 0,6% (3º trimestre) e 0,5% (4º trimestre) –, inferior, portanto, ao nacional, em que foi observado, nos últimos dois trimestres, um cenário de estagnação.

[1] Mensagem nº 122, de 27 de março de 2024.
[2] A documentação apresentada trouxe o RREO referente a 2019 e não o referente a 2023
[3] Há que se mencionar a alteração metodológica, implementada pelo Estado desde janeiro de 2023, referente ao estágio da receita utilizada pelo Estado para a preparação de seus demonstrativos, que passou a ser a "contabilizada", segundo nota publicada no Anexo 3 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO. Até 2022, era utilizada a receita "efetivada". Durante o exercício, a receita efetivada e a contabilizada diferem, uma vez que a efetivada identifica as receitas referentes ao mês, mas que, por temporalidade na sua arrecadação e classificação, são registradas até o quinto dia útil do mês subsequente. Não obstante, em dezembro, os valores coincidem, não havendo diferença entre a receita efetivada e a contabilizada.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Diante desse contexto, conforme o RREO publicado no Diário Eletrônico da SEF/MG[4], em 30/1/24, a RCL relativa ao exercício de 2023 perfez R$ 92,079 bilhões, demonstrando um crescimento de apenas 0,74% no comparativo com 2022, R$ 91,406 bilhões. De acordo com os dados apurados pela equipe técnica da Cfamge, a RCL para cálculo dos limites de endividamento, em 2023, foi de R$ 91,996 bilhões e a RCL para cálculo dos limites das despesas com pessoal, R$ 91,977 bilhões. Esses números, assim como nos exercícios anteriores, são divergentes daqueles apresentados pelo Estado, já que o Executivo deduziu R$ 82,167 milhões a título de emendas parlamentares individuais, valor menor do que o divulgado no sítio eletrônico da STN[5], R$ 83,583 milhões.

O Estado[6], ante os constantes questionamentos da Cfamge, informou que, para 2023, em atendimento a determinações do TCEMG e na busca por melhor estruturação das informações para a elaboração da Matriz de Saldos Contábeis, foram criadas fontes de recursos específicas para identificação das receitas de emendas impositivas. Essa informação já havia sido fornecida anteriormente e analisada nos Relatórios Temáticos 05/2023[7] e 32/2023[8]. Mesmo com a criação das fontes de recursos, as distorções persistiram durante o exercício, porém, foram reduzindo paulatinamente, deixando, inclusive, de existir em relação às emendas de bancada. Mas, embora o Estado tenha informado em sua Nota Técnica que a situação teria sido sanada a partir do exercício de 2023, esta Coordenadoria não corrobora a informação, uma vez que a diferença, embora menor, persistiu nas emendas individuais, passando de R$ 55,061 milhões em dezembro de 2022 para R$ 1,416 milhão em 2023.

O Termo de Acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios – AMM, por meio do qual o Estado, em 28/10/2021, reconheceu como devido aos municípios mineiros e prestadores de serviços, por repasses obrigatórios e voluntários para a Saúde, o montante de R$ 6,761 bilhões, foi aditivado em 2023. O Termo Aditivo foi assinado, principalmente, para modificar a Cláusula Oitava, que permite aos municípios que tenham saldo do Acordo no Fundo Municipal de Saúde realocarem os recursos em outras áreas da Saúde municipal, conforme interesse do próprio ente. Essa alteração deu-se, sobretudo, em razão da edição da LC Estadual 171/2023[9], regulamentada pelo Decreto 48.671/2023, que dispõe sobre a transposição e a transferência dos saldos constantes dos Fundos de Saúde dos municípios, provenientes de repasses da Secretaria de Estado de Saúde, e de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado. Até o encerramento do exercício de 2023, apurou-se que o Estado já pagou R$ 1,794 bilhão, superando em R$ 62,795 milhões aquele previsto no Termo de Acordo, para o período.

Em 14 de setembro de 2023, ainda que com atraso[10], foi promulgada a Lei Estadual 24.431, que adapta a legislação estadual à alteração realizada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020, no parágrafo primeiro do art. 158 da CR/88[11], tratando da distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS

[4] http://diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br/opendiariogeral/export/sites/diarioeletronico/Publicacoes/SCCG/demonstrativo_responsabilidade/2023/2024/RelatorioResumidodaExecucaoOrcamentaria-RREO6Bimestre2023.pdf.
[5] https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-individuais-para-df-estados-e-municipios/2022/114
[6] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 044/2023.
[7] Documento SGAP 528301/2023.
[8] Documento SGAP 660001/2023.
[9] Alterada pela LC 172, de 27/12/2023.
[10] Conforme o art. 3º da EC 108/20, os Estados dispunham de um prazo de 2 anos, contados da data da promulgação da emenda, para adequar a legislação estadual a fim de estabelecer a repartição do percentual mínimo de 10% (dez por cento) do ICMS Educacional. O prazo encerrou-se em 26/8/22.
[11] Art. 158. Pertencem aos Municípios:
[...]
§ 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

pertencente aos municípios. A Lei, cuja produção de efeitos, para fins de distribuição de recursos, teve início em 1º de janeiro de 2024, além de tratar da redistribuição dos recursos do ICMS aos municípios, é condição para que o Estado, com base nos dados referentes à evolução de indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades das escolas estaduais da educação básica, receba os recursos complementares da União[12], primordiais para o fortalecimento da Educação no Estado.

Neste relatório técnico, a Cfamge apresenta estudo quanto à Conjuntura Econômica do Estado; o Planejamento Governamental e o Orçamento; o Comportamento das Receitas e Despesas, e da Receita Corrente Líquida; as Demonstrações Contábeis; a Gestão Fiscal; os Índices Constitucionais e Legais; as Funções Educação, Saúde, Publicidade e Segurança; a Mineração e o Acordo da Vale. Buscou-se, com o aprimoramento do Anexo de Metodologias, realizar análises técnicas mais diretas e efetivas, com foco nas Contas de Governo e nos resultados da macrogestão do Estado.

Apresenta-se, também, síntese das providências adotadas pelo Governo para as recomendações e determinações exaradas em Decisão Plenária sobre as Contas referentes ao exercício de 2020.

Por fim, com o objetivo de alicerçar a missão constitucional deste Tribunal e de assegurar a observância aos princípios da legalidade, eficiência, legitimidade e economicidade na gestão pública, bem como o intuito de fomentar o aprimoramento da governança e da gestão no âmbito da administração pública estadual, são formuladas sugestões de recomendações e determinações aos dirigentes dos órgãos e entidades do Estado.

Feitas essas considerações e nos termos do art. 71, I, da CR/88, dando sequência ao rito constitucional democrático de apreciação das Contas de Governo anuais, o Tribunal de Contas realiza a análise técnica das informações e dos documentos que instruem o Balanço Geral do Estado, referente ao exercício de 2023.

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos.

[12] Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o **caput** do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

[...]

IV - a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo;

V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo, distribuída da seguinte forma:

[...]

c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

2. Análise da Conjuntura Econômica de Minas Gerais

Segundo dados disponibilizados pela Fundação João Pinheiro[13] – FJP, o Produto Interno Bruto – PIB de Minas Gerais totalizou, em valores correntes, R$ 1,027 trilhão no fim de 2023, correspondendo a 9,5% do PIB nacional (R$ 10,856 trilhões[14]). As taxas de variação do PIB estadual e do nacional, em diversas bases de comparação, são apresentadas a seguir.

Taxas de Crescimento Real do PIB

Exercícios de 2022 e 2023 %

Taxa de Crescimento	2022	2023			
	IV	I	II	III	IV
		Minas Gerais			
Trimestral (em relação ao trimestre anterior)	(0,4)	1,9	2,1	(0,6)	(0,5)
Trimestral (em relação ao trimestre do ano anterior)	0,8	3,7	3,3	2,8	2,6
Acumulada no Ano	3,1	3,7	3,5	3,3	3,1
Acumulada em Quatro Trimestres	3,1	3,5	2,8	2,7	3,1
		Brasil			
Trimestral (em relação ao trimestre anterior)	0,2	1,3	0,8	0,0	0,0
Trimestral (em relação ao trimestre do ano anterior)	2,7	4,2	3,5	2,0	2,1
Acumulada no Ano	3,0	4,2	3,8	3,2	2,9
Acumulada em Quatro Trimestres	3,0	3,7	3,7	3,1	2,9

Fonte: Fundação João Pinheiro e IBGE.

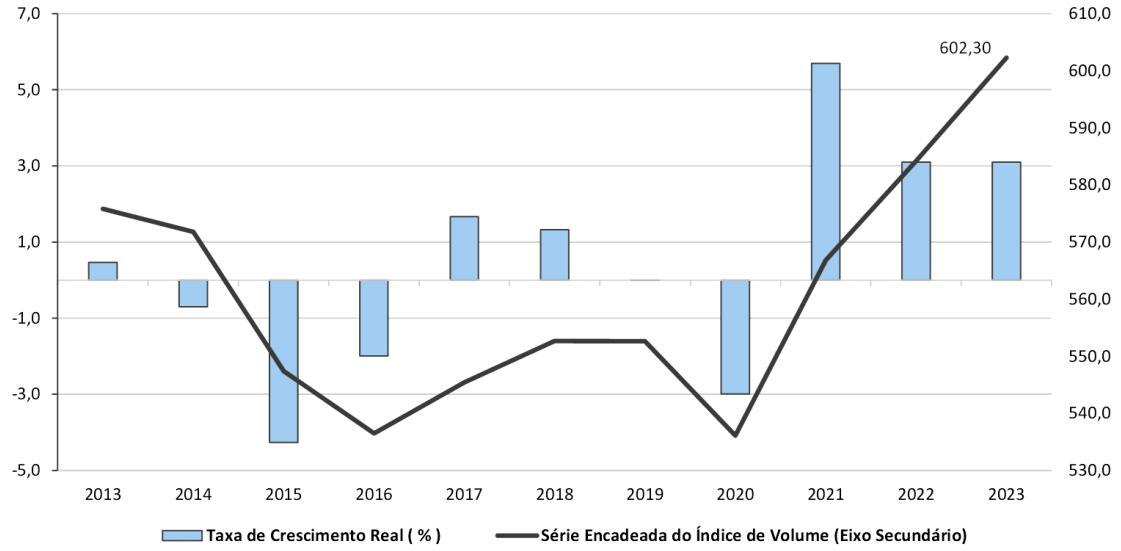
O PIB mineiro cresceu 3,1% em 2023, mesmo patamar do ano anterior, sendo esse resultado melhor do que o brasileiro (2,9%). Percebe-se que o crescimento do Produto estadual se concentrou no primeiro semestre do ano, devido, predominantemente, aos resultados positivos da agropecuária, atividade que cresceu, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, 14,8% no 1º trimestre e 6,2% no 2º trimestre. No segundo semestre, o desempenho da economia mineira foi negativo – tendo sido registradas, em termos reais, pequenas retrações: 0,6% (3º trimestre) e 0,5% (4º trimestre) –, inferior, portanto, ao nacional, em que se observa, nos últimos dois trimestres, um cenário de estagnação.

O gráfico a seguir traz o desempenho da economia mineira para o período 2013-2023, marcada, entre outros fatos relevantes, pela Copa do Mundo (2014) e pelos Jogos Olímpicos (2016) sediados no Brasil; pelo processo de impeachment de Dilma Rousseff (2016); pela queda das barragens de rejeitos em Mariana (2015) e Brumadinho (2019); pela greve de caminhoneiros (2018); pela pandemia de Covid-19 (2020 e 2021); e guerra da Ucrânia e Rússia (2022 e 2023). Os valores da série encadeada (linha) estão no eixo da direita e as taxas de crescimento (barras), no eixo da esquerda.

[13] Informativo FJP: Contas Regionais – PIB de Minas Gerais – V.6 – N°1, de 14 de março de 24. Disponível em: https://fjp.mg.gov.br/produto-interno-bruto-pib-de-minas-gerais/. Acesso em: 19 mar. 2024.
[14] Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2121/cnt_2023_4tri.pdf . Acesso em: 19 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Taxa de Crescimento Anual e Série Encadeada do Índice de Volume Anual, de 2013 a 2023



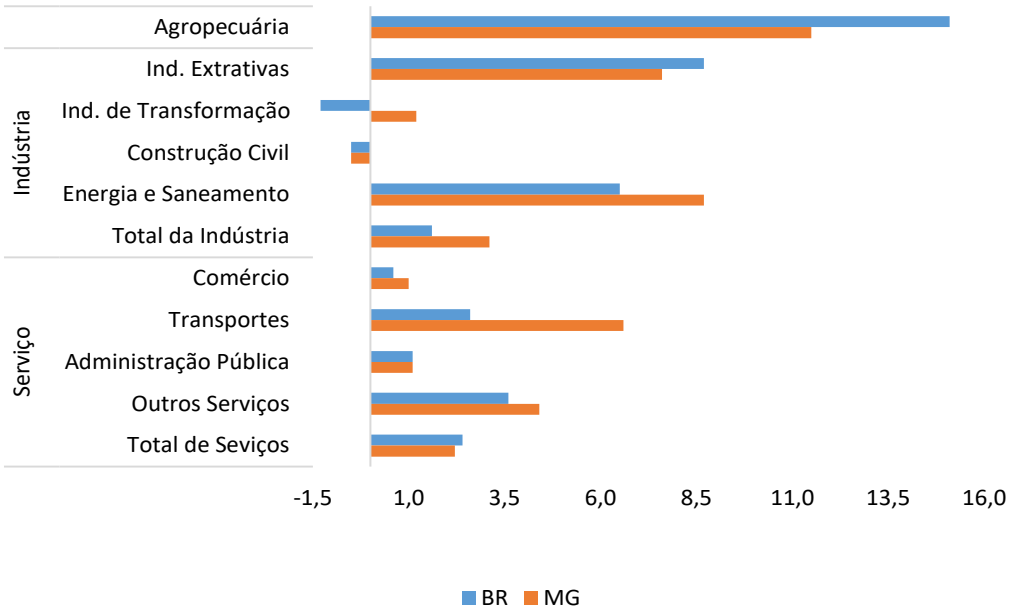
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponibilizados pela FJP.

No primeiro ano, o PIB mineiro apresentou uma pequena expansão de 0,5% em 2013, seguida das recessões de 2014 (-0,7%), 2015 (-4,3%) e 2016 (-2%). Uma recuperação iniciada em 2017 (1,7%) e 2018 (1,3%) foi interrompida pela estabilidade de 2019 (0%) e pelo baque de 2020 (-3%). Em 2021, o crescimento de 5,7% foi suficiente para recuperar o patamar pré-pandemia, mas não foi capaz de romper o máximo do início da série histórica apresentada, alcançado em 2013, o que veio a ocorrer primeiramente em 2022 e posteriormente em 2023, como pode ser visto na série encadeada no gráfico.

O gráfico a seguir apresenta o desempenho anual de 2023 do PIB mineiro e do nacional, por atividade econômica.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Taxa de Variação Real Anual (%), por Atividade Econômica



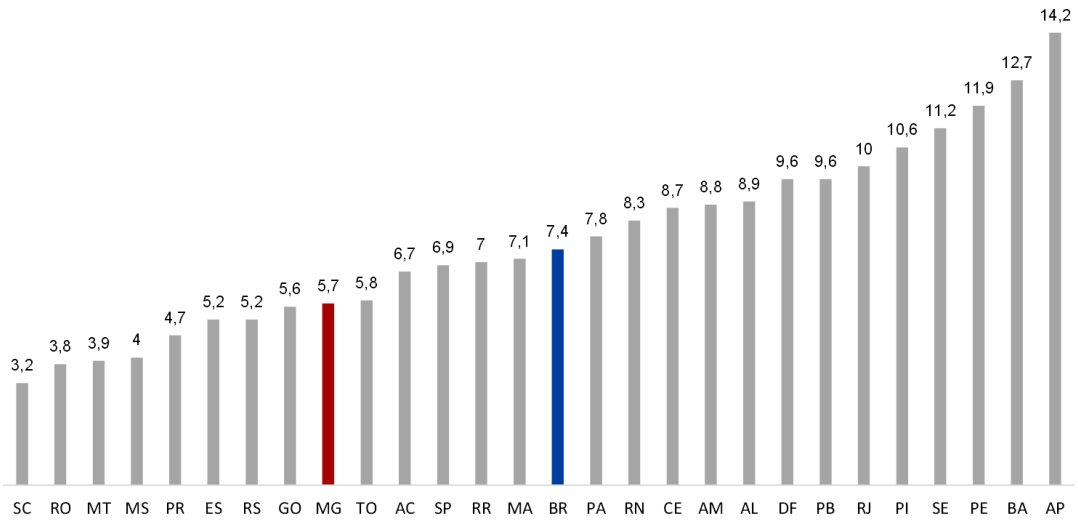
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados disponibilizados pela FJP

O setor de Serviços é o de maior peso no PIB. No conjunto de suas atividades, Minas Gerais apresentou taxas de crescimento positivas, e, em regra, maiores do que as do Brasil, entretanto, o desempenho regional (2,2%) foi um pouco abaixo do nacional (2,42%). Já na Indústria, a performance mineira (3,1%) foi superior à nacional (1,6%), com destaque para as atividades de Energia e Saneamento. Na Agropecuária, destacou-se aumento na colheita de cana-de-açúcar, café arábico e milho, de acordo com a FJP, com grande destaque na expansão do PIB em Minas Gerais (11,5%), superado, entretanto, pelo do Brasil (15,1%).

No que se refere ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego no Brasil foi estimada em 7,4% no 4º trimestre de 2023, recuo de 0,3 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,5 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2022. Entretanto, ainda são 8,082 milhões de pessoas em busca de trabalho. O gráfico a seguir apresenta a taxa de desemprego no fim de 2023, por Unidade da Federação e para o Brasil, cabendo destacar o bom desempenho do mercado de trabalho mineiro, cuja taxa é inferior à nacional e a segunda menor entre os Estados do Sudeste.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Taxa de Desemprego (%) por Unidade da Federação – 4º trimestre 2023



Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua – Pnad Contínua, IBGE

Em relação às pessoas ocupadas, eram 100,985 milhões no país ao final de 2023. Com esse resultado, o nível de ocupação ficou em 57,6%, avanço de 0,4 p.p. na comparação com o 4º trimestre de 2022 (mais 1,615 milhão de pessoas ocupadas). Entretanto, com uma taxa de informalidade de 39,1%, o número de trabalhadores informais[15], estimado em 39,553 milhões, continua significativo, um pouco acima do registrado no último trimestre de 2022 (38,544 milhões; taxa de 38,8%).

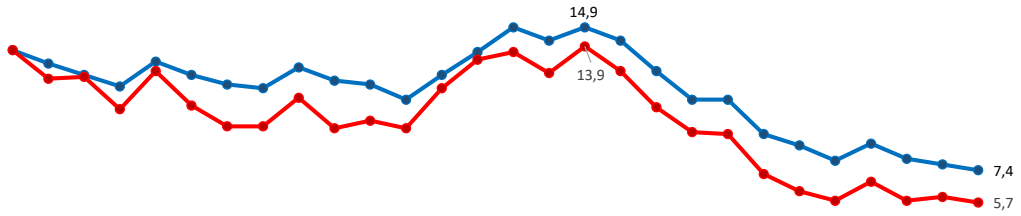
O rendimento médio habitual foi estimado em R$ 2.947,00, crescendo na comparação com o 4° trimestre de 2022 (R$ 2.854,00). O maior valor da série histórica, R$ 3.078,00, foi alcançado no trimestre móvel de julho de 2020 e a referência do período pré-pandemia é de R$ 2.880,00, no 1º trimestre de 2019.

Em Minas Gerais, como observado no gráfico anterior, a taxa de desocupação foi estimada em 5,7% no 4º trimestre de 2023, queda de 0,3 p.p. em relação ao trimestre anterior e 0,1 p.p. na comparação com o mesmo período do ano anterior. O pior resultado da série histórica para o Estado foi no 1º trimestre de 2021, quando atingiu 13,9%. No gráfico a seguir, são apresentadas as taxas de desocupação do Brasil e de Minas Gerais, podendo-se observar que, nos últimos anos, elas apresentaram trajetórias semelhantes, com a taxa mineira permanecendo abaixo da nacional. Vale ressaltar que elas apresentaram pequenas variações de 2017 ao início de 2020, voltando a se intensificar no decorrer de 2020 e 2021, devido ao avanço da Covid-19 e seus efeitos econômicos. Em 2021, iniciou-se uma trajetória de queda acentuada, seguindo a mesma direção em 2022 e 2023, fazendo com que a taxa de desemprego nacional e mineira chegasse ao menor patamar desde 2015.

[15] São os empregados domésticos e do setor privado sem carteira assinada, os empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ e os trabalhadores familiares auxiliares.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Taxa de Desocupação – Brasil e Minas Gerais



	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez	jan-fev-mar	abr-mai-jun	jul-ago-set	out-nov-dez
	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
BR	14	13	12	12	13	12	12	12	13	12	12	11	12	14	15	14	15	14	13	11	11	9,3	8,7	7,9	8,8	8,0	7,7	7,4
MG	14	12	12	11	13	11	9,7	9,7	11	9,6	10	9,6	12	13	14	13	14	13	11	9,4	9,3	7,2	6,3	5,8	6,8	5,8	6,0	5,7

Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio Contínua – Pnad Contínua, IBGE.

No 4º trimestre, a Força de Trabalho[16] em Minas Gerais era composta por, aproximadamente, 11,396 milhões de pessoas, dentre as quais 10,748 milhões estavam ocupadas, o que representa leve aumento dessa população, na comparação com o mesmo trimestre de 2022 (10,570 milhões). Desse modo, considerando também a população Fora da Força de Trabalho (6,338 milhões), o nível de ocupação estimado em dezembro foi de 60,6%, percentual superior ao do Brasil (57,6%). Além disso, a taxa de informalidade do mercado de trabalho mineiro (37,5%) é inferior à nacional (39,1%).

Assim como observado em âmbito nacional, o rendimento médio cresceu em Minas Gerais, na comparação com o 4° trimestre de 2022, passando de R$ 2.510,00 para R$ 2.667,00. Apesar de movimentos semelhantes, trabalhadores mineiros ainda receberam R$ 280,00 a menos, ou seja, apenas 90,49% da renda média do trabalhador brasileiro.

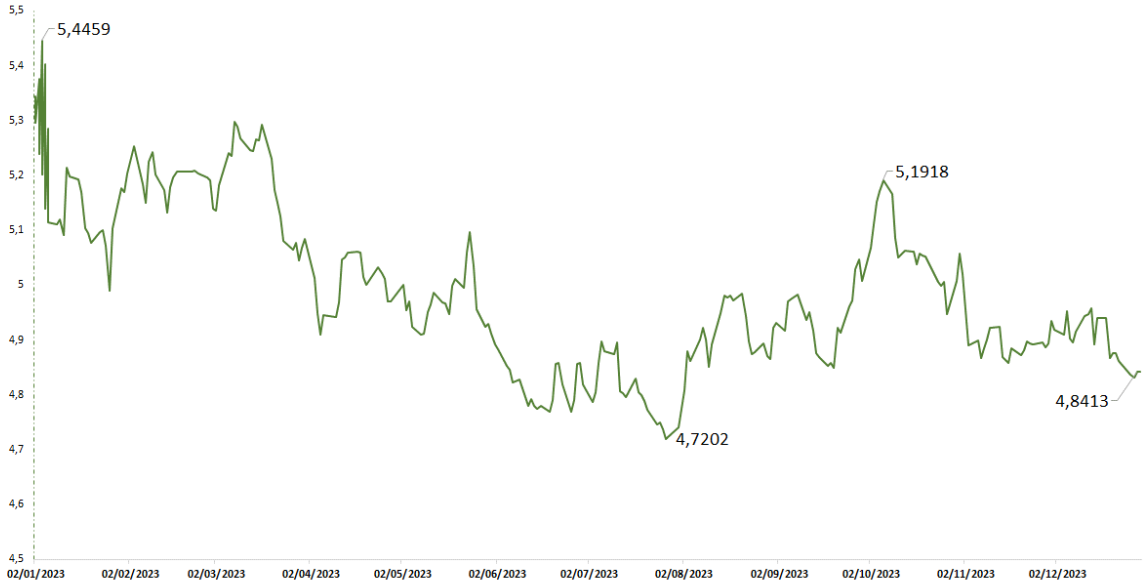
A respeito da política cambial, o país adota, desde 1999, o regime de câmbio flutuante administrado (ou "sujo"), em que o valor do real em relação à moeda internacional oscila livremente, conforme o mercado; porém, o Banco Central atua, quando julga necessário, vendendo ou comprando reservas, para evitar excessivas depreciação ou apreciação da moeda nacional, em certos períodos.

A taxa de câmbio do Real frente ao Dólar apresentou bastante volatilidade em 2023, conforme o gráfico a seguir, com um movimento pequeno de valorização, alcançando seu ápice de R$ 5,44/US$ em 4/1/23 e finalizando em R$ 4,84/US$ em 29/12/23. No primeiro semestre, observou-se uma tendência de queda da taxa, apesar de algumas oscilações, e, no segundo semestre, a dinâmica estabeleceu-se com uma pequena desvalorização, chegando a atingir R$ 5,19/US$, e com posterior valorização. Esta trajetória é explicada em grande parte pelo saldo comercial forte e a diminuição do risco doméstico, apesar dos riscos geopolíticos no cenário externo devido ao conflito Rússia versus Ucrânia e a guerra no Oriente Médio. Bem como a inflação ainda pressionada em algumas regiões do mundo, as políticas monetárias contracionistas e a incerteza sobre o início e a intensidade do ciclo de queda das taxas de juros, que persistem como fatores de preocupação.

[16] A Força de Trabalho é composta pelas pessoas ocupadas e desocupadas na semana de referência.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cotações de Venda (R$/US$)



Fonte: Bacen.

Quanto ao comércio exterior, a corrente de comércio brasileira (soma do valor exportado com o importado) foi de US$ 580,488 bilhões em 2023, encolhendo em 4,33% em relação a 2022 (US$ 606,747 bilhões). A corrente de comércio mineira também teve o mesmo movimento de queda em relação ao ano anterior, em um patamar menor, de 3,53%, US$ 55,717 bilhões. Os valores de exportação e importação são apresentados na tabela a seguir.

Exportação e Importação – BR e MG[17]

Exercícios de 2022 e 2023

Período	Brasil		Minas Gerais	
	Exportação (US$)	Importação (US$)	Exportação (US$)	Importação (US$)
2022	334.136.038.220	272.610.686.946	40.194.081.528	17.656.174.806
2023	339.695.766.008	240.792.839.224	40.233.198.454	15.484.424.999

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Depreende-se, a partir dos dados da tabela, que o comércio brasileiro com o resto do mundo regrediu em 2023 na comparação com 2022, devido à queda das importações. O pequeno crescimento das exportações, de 1,66%, foi puxado pelos setores da Agropecuária (8,96%) e Indústria Extrativa (3,64%); entretanto, as exportações da Indústria de Transformação apresentou queda (2,38%) em 2023. Quanto às importações, houve queda de 11,67%, influenciada, principalmente, pelo recuo dos setores da Indústria Extrativa (26,99%) e da Agropecuária (21%). Desse modo, a balança comercial de 2023, superavitária em US$ 98,902 bilhões, alcançou uma expressiva expansão (+60,75%) em relação à do ano anterior, quando atingiu o patamar de US$ 61,525 bilhões.

[17] Os valores referentes ao comércio exterior foram obtidos no sítio do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, em 04 de março de 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

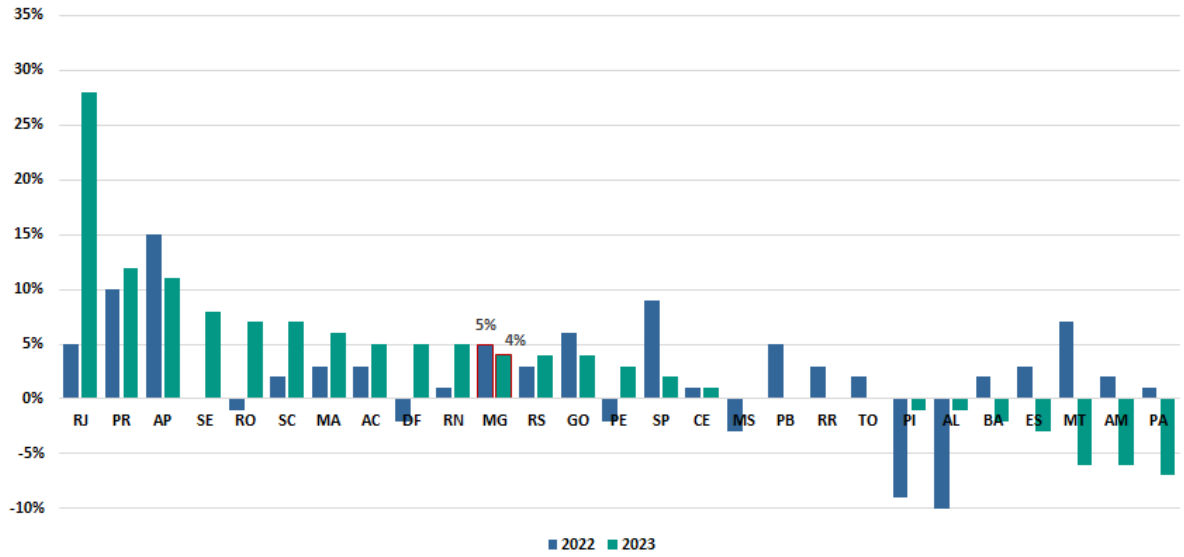
Relativamente ao Estado, as exportações cresceram apenas 0,10% e somaram US$ 40,233 bilhões, equivalendo a 11,84% do total vendido no país, cabendo-lhe o 3° lugar no ranking dos Estados, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. As importações, tendo somado US$ 15,484 bilhões, decresceram 11,85% e representaram 7,29% das compras nacionais, sendo Minas Gerais o 5° maior Estado importador (atrás de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná). Dessa forma, tendo em vista a maior variação da queda da importação em relação à pequena expansão da exportação, a corrente de comércio diminuiu 3,53% e alcançou US$ 55,717 bilhões; já o saldo da balança comercial foi superavitário em US$ 24,748 bilhões, consolidando uma expansão de 9,37% em comparação com o de 2022. Enquanto as vendas mineiras estão relativamente bem distribuídas entre os setores econômicos, as compras estão fortemente centralizadas em atividades da Indústria de Transformação (93,70% em 2023). Desse modo, a balança comercial do Estado ainda se sustenta em produtos de baixo valor agregado, que sofreram poucas transformações, sendo as atividades da Indústria Extrativa e da Agropecuária responsáveis por 89,71% do seu saldo. Assim como o Brasil, Minas Gerais tem a China como seu principal parceiro comercial, responsável por 40,12% das exportações mineiras e por 25,70% das importações, enquanto os Estados Unidos, segundo maior parceiro, respondem por 9,01% do montante exportado e 13,04% do importado.

Quanto à política fiscal, sua aferição, na esfera da União, era realizada por meio do teto de gastos, o que foi alterado pela Emenda Constitucional 126, de 21/12/22 e pela Lei Complementar 200, de 30/8/23, alterando significativamente o orçamento de 2023. Neste contexto de mudança com o chamado novo arcabouço fiscal, verifica-se que, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional[18], o Resultado Primário do Governo Central foi deficitário em R$ 230,535 bilhões (2,12% do PIB), indicando uma relevante piora frente ao superávit observado em 2022, de R$ 46,408 bilhões. Em Minas Gerais, o Resultado Primário foi de R$ 3,619 bilhões, de acordo com o RREO do 6º bimestre[19], bem acima da meta para o exercício (déficit de R$ 1,623 bilhão). Contudo, uma vez que a apuração do resultado considera as despesas pagas no exercício, cabe destacar que o estoque de Restos a Pagar de 2023 perfaz o montante de R$ 9,408 bilhões, que somadas às inscrições realizadas em 31/12/2023 de R$ 10,889 bilhões correspondem ao estoque global a ser gerido e executado no exercício de 2024 na quantia final de R$ 20,297 bilhões. O gráfico a seguir mostra o valor do Resultado Primário “acima da linha” das Unidades da Federação, em relação às respectivas Receitas Correntes Líquidas, referentes ao 6º bimestre de 2022 e 2023. As observações estão em ordem decrescente, relativamente aos valores de 2023.

[18] Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:48787 Acesso em: 05 mar. 2024.
[19] O valor considerado foi Resultado Primário (sem RPPS) – Acima da Linha (Metodologia MDF 13ª EDIÇÃO), disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lrf/2023/6-bimestre/anexo6.pdf . Acesso em: 06 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Resultado Primário em Relação à RCL por Estado



Fonte: STN – RREO em Foco: Estados + DF – 6º bimestre de 2023.

Inicialmente, é possível perceber que mais da metade dos Estados experimentaram, de um ano para o outro, aumento em seus percentuais. No caso de Minas Gerais, o Estado apresentou uma pequena queda, fruto da redução do superávit primário (de R$ 4,750 bilhões para R$ 3,619 bilhões), em conjunto com o aumento da RCL (de R$ 91,403 bilhões para R$ 91,978 bilhões), estando o seu percentual em 2023, comparativamente aos outros, acima da média (3,19%).

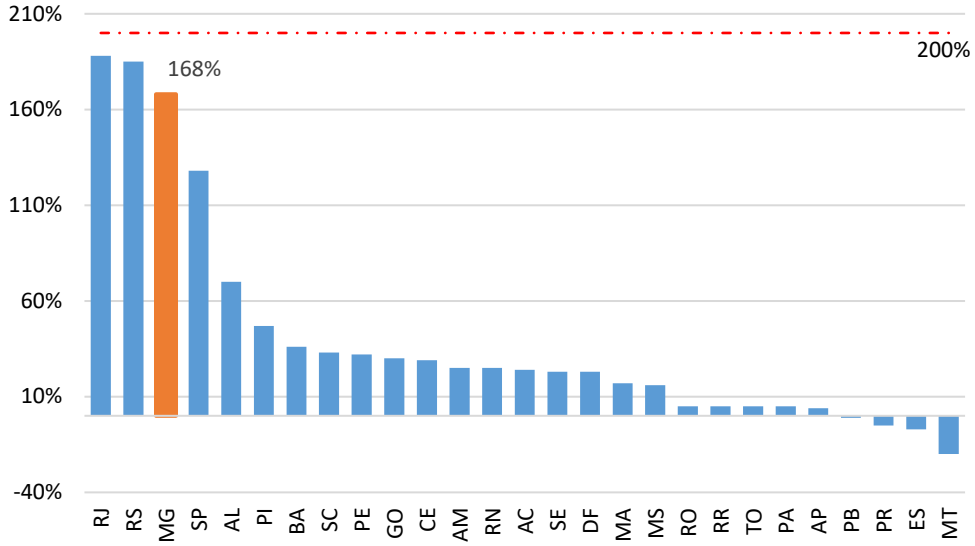
Em outubro de 2020, a Dívida Bruta do Governo Geral – DBGG chegou ao patamar de 90,7% e, posteriormente a essa marca, o endividamento brasileiro começou a desacelerar, culminando, em dezembro de 2022, em 73,5% do PIB. Entretanto, segundo o Bacen[20], a DBGG, que compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais, alcançou R$ 8,100 trilhões em dezembro de 2023, equivalentes a 74,3% do Produto, voltando a aumentar, com variação de 0,8 p.p. em relação ao encerramento do ano anterior.

Quanto ao nível de endividamento do Estado de Minas Gerais, o gráfico a seguir demonstra que ele é um dos maiores entre os Estados brasileiros, atrás apenas do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Destaca-se o percentual de 168% da Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente Líquida, o qual teve um acréscimo significativo de 11 p.p. em relação ao ano anterior (157%).

[20] Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202401_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf. Acesso em: 07 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

DCL/RCL até o 3º quadrimestre de 2023, por Estado



Fonte: STN – RGF em Foco: Estados + DF – 3º quadrimestre de 2023.

Com relação ao controle da inflação, o Brasil adota, desde 1999, o regime de metas. A Resolução 4.831/20, do Banco Central, tornou pública a meta de 3,25% para o ano de 2023, com intervalo de tolerância de 1,5% para mais ou para menos (entre 1,75% e 4,75%), sendo a inflação aferida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

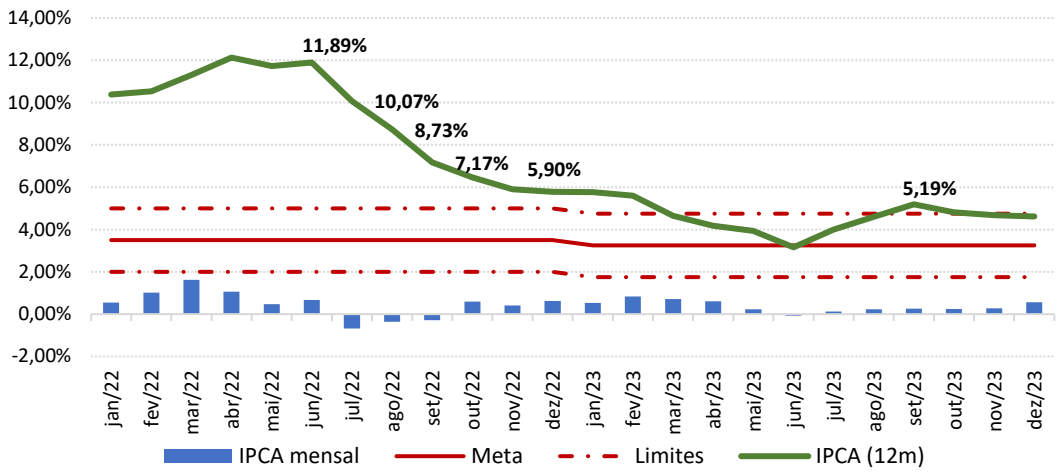
A divulgação do PIB do terceiro trimestre indicou uma moderação no crescimento econômico, o que favorece a dinâmica para maior queda da inflação, apesar da resiliência do consumo das famílias, com maior aquecimento do mercado de trabalho, culminando com o índice anualizado (acumulado de 12 meses até dezembro), 4,62%, próximo do limite superior do intervalo de confiança estabelecido, bem como inferior ao patamar de 2022, de 5,79%.

Na análise mensal, verifica-se que, no intervalo de 2023, fevereiro alcançou o ápice da taxa de inflação, 0,84%, apresentando queda do índice entre março e junho, com ênfase neste último mês, que registrou deflação de 0,08%. Posteriormente, no segundo semestre, houve relativa aceleração, chegando a 0,56% em dezembro.

O gráfico a seguir apresenta o índice anualizado, bem como a meta e seus limites, estabelecidos pelo Banco Central. Como pode ser observado, em 2023, o IPCA acumulado em 12 meses apresentou trajetória decrescente até junho, quando atingiu o mínimo de 3,16%, vindo a apresentar um acréscimo inflacionário de 5,19% em setembro, ao passo que, de outubro a dezembro, houve uma suavização desta taxa.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Taxa de Inflação – IPCA Acumulado em 12 Meses e Mensal de Jan/22 a dez/23



Fonte: IBGE e Bacen.

Além dessa análise global, com a verificação por setores, o grande impacto nos resultados demonstrados, veio do grupo Transportes (7,14%), com a alta acumulada da gasolina (12,09%), bem como do emplacamento e licença (21,22%), e das passagens aéreas (47,24%).

Diante desse cenário inflacionário, o Bacen, por meio do Comitê de Política Monetária – Copom, optou pelo aumento no grau de estímulo da política monetária, com baixas sucessivas na taxa básica de juros, a partir de agosto de 2023. Conforme ata da reunião de agosto, o Copom[21] destacou que houve um processo de desinflação relevante, todavia, sinalizando a necessidade de manter uma política ainda contracionista, ressaltando que:

> O Comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se (i) uma maior persistência das pressões inflacionárias globais; e (ii) uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se (i) uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada; e (ii) os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado. O Comitê avalia que a conjuntura, em particular devido ao cenário internacional, segue incerta e exige cautela na condução da política monetária.

Assim, decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, 11,75% a.a., no final de 2023. Cabe ressaltar, por fim, que a taxa foi mantida, na maior parte do ano, no patamar de 13,75% a.a.

21 Ata de Copom nº 259ª, disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom. Acesso em: fev. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

3. Planejamento Governamental e Orçamento

3.1. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI[22] 2019-2030 estabelece, para a Visão de Futuro 2030, dez princípios norteadores e quatro bandeiras, as quais representam a nova identidade do Plano, correlacionadas com dez Objetivos Estratégicos que se deseja alcançar até 2030. Embora seja possível acessar o conteúdo do PMDI no portal da Seplag[23], nele não consta a situação das metas previstas para cada um dos indicadores dos objetivos estratégicos. Tal fato foi apontado no Relatório Temático 9 - Planejamento, relativo ao primeiro quadrimestre de 2023, e, em resposta, o Estado salientou, no Ofício SEF/STE-SCCG 1/24, de 3/1/24:

> Registramos as análises a respeito dos resultados e indicadores e informamos que estamos avaliando a viabilidade de disponibilização dos dados solicitados no site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Informamos também que o PMDI, tal qual as metas pactuadas visando os objetivos definidos no instrumento já se encontram disponibilizados neste mesmo sítio eletrônico.

Em consulta ao portal eletrônico da Seplag, em 15/3/24, não se identificou a divulgação dessas informações. **Como medida de transparência, é relevante que haja a divulgação dos dados, a fim de enaltecer a transparência na atuação da Administração Pública, além de permitir o exercício do controle, inclusive o social**. Em face dessa circunstância, foram solicitadas[24] ao Estado informações acerca do atingimento das metas previstas para cada um dos 31 indicadores dos objetivos estratégicos até o fim de 2023, tendo sido encaminhada, em resposta[25], uma planilha de sua apuração, a partir da qual foi elaborada a tabela a seguir, demonstrando as metas e os resultados apurados de cada um dos indicadores, de acordo com as polaridades "maior melhor" ou "menor melhor":

[22] O art. 231 da Constituição Estadual, estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, que contempla as diretrizes de atuação governamental de longo prazo, com vistas à promoção do desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado, devendo balizar os demais instrumentos de planejamento.
[23] https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-mineiro-de-desenvolvimento-integrado-pmdi/plano-mineiro-de
[24] Ofício 9518/2023 – GCMT/Cfamge, de 1/6/23.
[25] Ofício SEF/STE nº. 52/2024, de 28/2/24 e Memorando.SEPLAG/SCGAE.nº 8/2024, de 28/2/24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Indicadores Finalísticos do PMDI 2019-2030

Exercícios de 2019- 2030

	Indicador	Polaridade	Metas			Apurado			Situação
			2022	2026	2030	2021	2022	2023	
	Objetivo Estratégico: 1 - Ser um Estado simples, eficiente, transparente e inovador								
1	Índice de transformação digital do serviço púbico	maior melhor	60%	70%	80%	74,44	78,94	81,07%	Meta Alcançada
2	Razão das despesas de custeio e investimento com recursos ordinários, das áreas finalísticas não obrigatórios em relação às mesmas despesas das áreas-meio	maior melhor	2,6	2,9	3,2	1,85	1,35	1,7	Meta Não Alcançada
3	Prazos de licenciamento	menor melhor	180	150	120	147	231	269	Meta Não Alcançada
	Objetivo Estratégico: 2 - Aumentar a segurança e a sensação de segurança								
4	Taxa de crimes violentos (ICV 11)	menor melhor	440,5	420,2	380	172,14	165,74	153,75	Meta Alcançada
5	Taxa de homicídios	menor melhor	14,5	14	13,5	10,88	11,65	12,56	Meta Alcançada
	Objetivo Estratégico: 3 - Proporcionar acesso a serviços de saúde de qualidade								
6	Percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária	menor melhor	27,40%	25,30%	20%	28,37%	36,77	37%	Meta Não Alcançada
7	Taxa de resolubilidade macrorregional	maior melhor	91,5	91,86	92,05	-	88,07	92,5	Meta Alcançada
8	Taxa de mortalidade infantil	menor melhor	11	10,5	9,7	-	12,14	11,4	Meta Não Alcançada
9	Taxa de mortalidade prematura (30 a 59 anos) pelo conjunto das quatro principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) - doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e neoplasias	menor melhor	278,2	261,89	241,56	-	267,8	263,27	Meta Alcançada
	Objetivo Estratégico: 4 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas								
10	Razão entre áreas restauradas/conservadas em relação às áreas suprimidas	maior melhor	1,03	1,09	1,15	0,3569	0,95	0,87	Meta Não Alcançada
11	Índice de Qualidade da Água nas bacias do Estado de Minas Gerais	maior melhor	28%	32%	36%	35%	35%	-	Meta Alcançada
	Objetivo Estratégico: 5 - Ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade ensino								
12	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb do 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual	maior melhor	6,8	7,1	7,4	6	-	-	-
13	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb do 9º ano dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual	maior melhor	4,8	5,2	5,6	5	-	-	-
14	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual	maior melhor	4,2	4,7	5,3	4	-	-	-
15	Proeb do 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual	maior melhor	LP: 227; Mat: 241,5	LP: 234,5 Mat: 252,7	LP: 241 Mat: 261,3	LP: 215 Mat: 220	LP: 218; Mat: 220	-	-
16	Proeb do 9º ano dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual	maior melhor	LP: 260,6 Mat: 264	LP: 267,3 Mat: 270	LP: 274,2 Mat: 276,2	LP: 248 Mat: 250	LP: 241 Mat: 244	-	-
17	Proeb do 3º ano do Ensino Médio da Rede Pública Estadual	maior melhor	LP: 280,8; Mat: 278,3	LP: 291,2; Mat: 288,1	LP: 302,1 Mat: 301,6	LP: 261 Mat: 259	LP: 255; Mat: 258	-	-
	Objetivo Estratégico: 6 - Reduzir a vulnerabilidade social promovendo o acesso a direitos e a trajetória para autonomia								
18	Percentual de pessoas abaixo da linha da extrema pobreza inscritas no CadÚnico em relação à população de MG	menor melhor	12,27%	10,57%	8,47%	15,72%	21,69%	13,11%	Meta Não Alcançada
19	Percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza inscritas no CadÚnico em relação à população de MG	menor melhor	16,65%	14,53%	12,41%	19,80%	16,90%	17,79%	Meta Não Alcançada
	Objetivo Estratégico: 7 - Estabelecer parcerias com o setor privado								
20	Estado de conservação das estradas mineiras	maior melhor	70%	72,50%	75%	79,9	72	74,50%	Meta Alcançada
	Objetivo Estratégico: 8 - Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado								
21	Receita Tributária (R$)	maior melhor	67 B	80,2 B	96,4 B	75,76B	80,01B	86,17B	Meta Alcançada
22	Índice de comprometimento com despesa de pessoal	menor melhor	57%	49%	46,50%	48,68%	48,44%	51,37%	Meta Não Alcançada
	Objetivo Estratégico: 9 - Ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil								
23	Fluxo de turistas em MG	maior melhor	32,8 M	39,3 M	47,2 M	23,26M	30,88M	30,68M	Meta Não Alcançada
	Objetivo Estratégico: 10 - Ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil, em agronegócio, indústria e serviços, propiciando ambiente para maior geração de emprego e renda e promovendo o desenvolvimento regional com vistas à redução das desigualdades.								
24	Taxa de crescimento do PIB de MG	maior melhor	2,10%	2,30%	2,60%	5,10%	3,50%	2,60%	Meta Alcançada
25	Participação de MG no PIB brasileiro	maior melhor	8,81%	8,91%	9,12%	9,30%	9,30%	9,40%	Meta Alcançada
26	Saldo de empregos formais criados	maior melhor	600000 (2019-2022)	910.000 (2019-2026)	1260000 (2019-2030)	401901	597060	737896	Meta Alcançada
27	Taxa de ocupação	maior melhor	0,9024	0,927	0,9515	0,906	0,942	0,943	Meta Alcançada
28	Investimentos atraídos (R$)	maior melhor	150 B (2019-2022)	190 B (2023-2026)	210 B (2027-2030)	193,244B	274,777B	144,37B	Meta Não Alcançada
29	Participação mineira no valor bruto da produção nacional - Lavouras e Pecuária	maior melhor	0,103	0,109	0,115	0,102	0,112	0,107	Meta Alcançada
30	Crescimento das exportações mineiras em produtos do agronegócio	maior melhor	6%	15%	20%	20%	49%	-7%	Meta Não Alcançada
31	Índice de Cobertura do Transporte Metropolitano	maior melhor	93%	95%	97%	96,97%	98,93%	-	Meta Alcançada

Fonte: PMDI 2019-2030

Observa-se que as metas têm diferentes periodicidades de apuração (mensal, trimestral, semestral, anual e bienal) e os resultados apurados não são cumulativos e, com isso, ainda que até o fim de 2023 determinados indicadores possam ter alcançado a meta estabelecida, é prudente que haja, até 2030, contínua melhoria dos resultados, a fim de evitar piora nos indicadores, o que ocorreu em alguns casos.

De acordo com os dados informados, a meta referente a 2030 do Indicador 1 do Objetivo Estratégico "**Ser um Estado simples, eficiente, transparente e inovador**" foi alcançada. O resultado do Indicador 2 aponta que a meta não foi alcançada, embora, nesse caso, tenha ocorrido melhoria quanto à situação apurada em 2022. Houve piora no resultado do Indicador 3[26], já que os prazos de licenciamento aumentaram de 2022 para 2023. Em relação ao Objetivo Estratégico "**Aumentar a segurança e a sensação de segurança**", as informações prestadas indicam que as metas dos Indicadores 4 e 5 foram alcançadas, embora tenha ocorrido uma ligeira piora na taxa de homicídios. Não houve alcance da meta prevista nos Indicadores 6 e 8 do Objetivo Estratégico "**Proporcionar acesso a serviços de saúde de qualidade**", mas, em contrapartida, o resultado do Indicador 7 mostra que a meta estabelecida para 2030 já foi alcançada. Além disso, a meta prevista para o Indicador 9 foi alcançada e o resultado de 2023 não é distante daquele previsto para 2026.

[26] Indicador obtido pela modalidade de licenciamento convencional, pela seguinte fórmula de cálculo: Σ (data da finalização do processo no ano de referência - data de formalização) / total de processos finalizados no ano de referência.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Não há dados de 2023 sobre o Indicador 11 do Objetivo Estratégico **"Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas"**, cuja apuração, segundo o Estado, está prevista para ser finalizada em março de 2024. Apesar disso, o resultado de 2022 mostra que a meta prevista para 2026 foi superada. O Indicador 10 não conseguiu alcançar a meta prevista, havendo piora no resultado de 2022 para 2023. Não constam dados apurados em 2023 quanto aos 6 Indicadores Educacionais (12 a 17) do Objetivo Estratégico **"Ser referência em qualidade, eficiência e oportunidade de ensino"**. Em consulta ao portal do Inep, verificou-se que o último resultado do Ideb, referente ao exercício de 2021, foi divulgado em setembro de 2022[27] e, segundo o Estado, o próximo será divulgado no segundo semestre de 2024. Em relação ao Proeb, o Estado esclareceu que os dados estarão disponíveis a partir de março de 2024, mas, em consulta ao portal do Simave, não se verificou a publicação das informações até a data de finalização deste relatório[28]. Verifica-se que a meta dos Indicadores 15, 16 e 17, estabelecida para 2022, não foi alcançada. Os dados relativos a Indicadores Educacionais são apresentados no tópico Função Educação.

Não houve alcance da meta dos Indicadores 18 e 19 do Objetivo Estratégico **"Reduzir a vulnerabilidade social promovendo o acesso a direitos e a trajetória para autonomia"**. Em relação ao Indicador 18, houve melhoria do resultado, na comparação com 2022. Porém, quanto ao Indicador 19, o resultado de 2023 é ligeiramente pior que o de 2022. O resultado referente ao Indicador 20 do Objetivo Estratégico **"Estabelecer parcerias com o setor privado"** mostra que a meta de 2026 já foi alcançada. Apesar disso, o resultado de 2021 indicava o atingimento da meta de 2030.

Já o Indicador 21 do Objetivo Estratégico **"Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado"** teve sua meta de 2026 alcançada. Porém, apesar do crescimento da arrecadação tributária, a recuperação do equilíbrio deve também levar em conta a despesa, o que evidencia, por exemplo, a potencial necessidade de revisão do PMDI. Ressalta-se que o Estado convivia com constantes déficits orçamentários, tendo ocorrido, em 2021 e 2022, pequenos superávits, o que, embora seja um avanço, ainda exige aprimoramento para que a relação entre receita e despesa se mostre mais sustentável. Registra-se que o Estado, desde 2019, tenta ingressar no Regime de Recuperação Fiscal e, apesar de atualmente estar na fase de adesão, o efetivo ingresso ainda não se concretizou.

Em relação ao Indicador 22 do Objetivo Estratégico "Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado", o índice de comprometimento com despesa de pessoal apontado pelo Estado foi de 51,37%, o que poderia indicar que houve o alcance da meta prevista para 2022 (inferior a 57%). Contudo, este percentual corresponde, apenas, ao do Poder Executivo, conforme consta no RREO. **Caso ela seja exclusiva para o Poder Executivo, há possível inadequação da meta para 2022 (inferior a 57%) do Indicador 22 (índice de comprometimento com despesa de pessoal) do Objetivo Estratégico "Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado" do PMDI, tendo em vista que ela é superior ao limite máximo definido na LRF para o Poder Executivo (49%), motivo pelo qual propõe-se a abertura de vista para esclarecimentos.** Por outro lado, se for considerado que a meta prevista no PMDI se refere ao índice de comprometimento com despesa de pessoal consolidada do Estado, o percentual alcançado no período foi de 60,88%, superior ao que foi previsto no plano e ao limite legal. A circunstância apresentada evidencia a necessidade de aprimorar as metas fixadas no plano, o que foi objeto de recomendação[29] na apreciação das Contas de 2020 (1101512), a qual ainda não foi cumprida.

De acordo com os dados apresentados, não houve o alcance da meta prevista para o Indicador 23 do Objetivo Estratégico **"Ser o melhor destino turístico e cultural do Brasil".** Por fim, os Indicadores 24, 25, 26, 27 e 29

[27] https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados
[28] https://simave.educacao.mg.gov.br/#!/resultados
[29] Recomendar o aprimoramento dos Indicadores do PMDI, para que permitam mensurar a evolução das políticas públicas de forma mais abrangente.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

do Objetivo Estratégico **"Ser o Estado mais competitivo e mais fácil de se empreender no Brasil, em agronegócio, indústria e serviços, propiciando ambiente para maior geração de emprego e renda e promovendo o desenvolvimento regional com vistas à redução das desigualdades"** tiveram suas metas alcançadas. O Indicador 28 não alcançou a meta definida e, segundo os dados, houve queda no resultado ao comparar 2022 e 2023.

Quanto ao Indicador 30, o Estado informou o percentual de -6,7%, o que indica que a meta relativa ao crescimento das exportações mineiras em produtos do agronegócio não foi alcançada. Porém, chama atenção o fato de que, em 2021 e em 2022, os percentuais informados eram significativamente superiores e que, segundo notícia divulgada[30], as exportações do agronegócio, no período de janeiro a dezembro de 2023, atingiram 15,6 milhões de toneladas embarcadas, aumento de 13,3% em comparação com 2022. Em relação ao Indicador 31, não foi apresentado nenhum dado relativo a 2023, pois, segundo o Estado, ele estaria em processo de revisão metodológica.

3.2. Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

Ao PPAG cabe estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada, na condição de instrumento normatizador do planejamento estadual de médio prazo, estruturando-se em programas e ações[31] de Governo. O PPAG referente ao quadriênio 2020-2023 foi inicialmente instituído pela Lei 23.578/20, que, em seu art. 3°, dispõe que ele organiza a ação governamental e suas políticas públicas em programas e ações classificados como projetos estratégicos e demais projetos e atividades, de acordo com as áreas temáticas, com os objetivos estratégicos e com as diretrizes estratégicas oriundas do processo de elaboração do PMDI. Sua revisão deve ser anual, efetuada em parceria entre o Poder Executivo e a ALMG, observada a realização de audiências públicas, visando assegurar a participação popular, conforme prevê o art. 157, § 5º, da CE/89. Para o exercício de 2023, último ano do Plano, a Lei 24.271/23[32] dispõe sobre sua revisão, conforme determina o art. 8º da Lei 23.578/20.

3.2.1. Alterações do PPAG na Revisão para 2023

Verificou-se, a partir da base de dados do PPAG[33], que foram incluídos, na revisão para 2023, cinco programas: 52 – Ampliação e Modernização da Fundação Helena Antipoff [34], 85 – Ensino Superior[35] , 90 – Promoção do

[30] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/exportacoes-do-agro-mineiro-batem-recorde-de-volume-em-2023
[31] Os programas são instrumentos de organização da ação governamental e visam à consecução de determinadas políticas públicas ou propósitos gerais do Governo, devendo o seu desempenho ser passível de aferição por indicadores, enquanto as ações são instrumentos de programação da atuação governamental, compostas por metas físicas e orçamentárias que contribuem para atender o objetivo de um programa.
[32] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24271/2023/
[33] https://drive.google.com/drive/folders/1Wymwxghju1j0eeVEvEyyG_RDu3vEnVpm
[34] A finalidade é potencializar em quantidade e qualidade a disseminação dos conhecimentos gerados na Fundação Helena Antipoff, nas áreas de conhecimento em linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, aos educandos, acadêmicos, pesquisadores e à sociedade, objetivando a formação de cidadãos conscientes de sua responsabilidade ética e social, além de propiciar a articulação entre diferentes agentes empresariais e governamentais.
[35] A finalidade é promover a melhoria de ensino de qualidade no Estado de Minas Gerais, por meio de investimento e repasse de recursos para instituições de ensino superior, para o desenvolvimento de projetos e ações.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Desenvolvimento Socioeconômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais[36], 97 – Funderur – Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural[37] e 100 – Suporte às Ações de Combate e Resposta aos Danos Causados pelas Chuvas[38]

Despesas por Programas Incluídos no PPAG

Exercício de 2023 R$

Programa	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
100 Suporte as Ações de Combate e Resposta aos Danos Causados pelas Chuvas	77.722.699	178.904.379	172.611.074	130,18	96,48	55,21
85 Ensino Superior	295.500.000	113.325.909	113.139.055	(61,65)	99,84	36,19
90 Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais	10.000.648	34.362.618	26.770.895	243,60	77,91	8,56
52 Ampliação e Modernização da Fundação Helena Antipoff	310.100	310.100	100.000	-	32,25	0,03
97 Funderur - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	2.000	2.000	-	-	-	-
Total	**383.535.447**	**326.905.006**	**312.621.023**	**(14,77)**	**95,63**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Até o final do exercício, não houve execução de despesas com o Programa 97 e apenas 32,25% do crédito autorizado do Programa 52 foi empenhado. Em relação ao Programa 97[39], no Sigplan consta indicativo de que o recurso do Fundeur seria utilizado em 2024 e que ainda não havia sido aprovado o Projeto de Lei 3456/22[40], que trata da criação do Programa Estadual de Incentivo aos Produtores Rurais atingidos pelas chuvas:

> O Grupo Coordenador do Funderur reuniu-se em 06/11/23 para nivelar informações sobre o "status" do trabalho. Deliberou-se encaminhamento de Ofício do Gabinete da SEAPA para a SEF para obter aprovação para utilizar o recurso disponível na conta do Fundo em 2024. A SEF recomendou encaminhando ao COFIN.
>
> O PL 3.456/22 tramitou nas 3 Comissões da ALMG, em 1º turno foi apresentado Substitutivo 3 pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. No dia 13/12 o PL tramitou em 2º turno na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O PL será retomado após o retorno das atividades parlamentares.

O Programa 52 possui duas Ações: 1088 - Revitalização do Complexo Esportivo Helena Antipoff e a 1003 - Centro de Referência em Educação Ambiental Professora Helena Antipoff. Somente houve execução de despesa na Ação 1088, com R$ 100 mil empenhados, dos R$ 109 mil autorizados. A seu turno, não houve execução de despesa na Ação 1003 tendo em vista que, segundo o Sigplan: "os recursos destinados a esta ação foram contingenciados, o que exigiu o adiamento da tramitação para o próximo ano".

O Programa 100 teve seu crédito expandido em 130,18%, dos quais foram empenhados R$ 172,611 milhões. Já o Programa 85, embora seu crédito tenha sido reduzido em 61,65% na comparação com o inicialmente estabelecido, teve o segundo maior volume de despesas empenhadas (R$ 113,139 milhões). Esses dois programas concorreram com 91,4% das despesas em relação ao total empenhado. Ainda houve relevante variação positiva no crédito (243,60%) do Programa 90, o qual empenhou R$ 26,770 milhões.

[36] A finalidade é promover o desenvolvimento socioeconômico da região, por meio da implantação de ações que visem sanar vulnerabilidades sociais, promover a geração de renda, incrementar a produtividade agrícola e o desenvolvimento da agricultura familiar e estabelecer parcerias para fortalecer as vocações regionais.
[37] A finalidade é promover a diversificação da produção agropecuária, reduzindo o risco de exposição às oscilações de mercado, mitigar a pobreza no campo, enfrentando-a com ações e educação, geração e difusão de tecnologia e assistência técnica qualificada, e estimulando o cooperativismo.
[38] A finalidade é realizar ações de preparação, resposta e recuperação destinadas a mitigar os efeitos causados pelos desastres decorrentes das chuvas, com a finalidade de restabelecer a normalidade social e econômica da população atingida.
[39] A Justificativa para sua criação é que "os resultados negativos das mudanças climáticas afetam a todos e ainda mais aqueles que possuem menor renda e independente disso, cai sobre os órgãos públicos a necessidade de remediação de tais efeitos. Com isso o programa foi criado com duas vertentes. Uma delas seria de desenvolvimento rural sustentável por meio de ações que fortaleçam atividades agropecuárias, já a outra com um caráter emergencial voltado para diminuir os efeitos das mudanças climáticas na agricultura. Ambos poderiam diminuir os riscos de extrema pobreza no meio rural, garantia de mínimas condições de seguir com suas rendas, segurança alimentar, garantia de empregos e renda, bem como o desenvolvimento do agronegócio mineiro".
[40] https://www.almg.gov.br/projetos-de-lei/PL/3456/2022

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Além dos programas, na revisão para 2023 foram incluídas 49 Ações (Anexo III do Volume II do PPAG), nas quais foi empenhado R$ 1,368 bilhão até o fim do exercício, especialmente na Ação 4249 – Transporte Escolar[41], R$ 841,024 milhões. Registra-se que, das novas ações, 14 não tiveram despesa empenhada, tendo as seguintes justificativas no Sigplan:

- 4513 - Construir, Reformar e Ampliar os Campi da Uemg: "Não foram apresentadas demandas para a execução da ação e o valor do crédito orçamentário é insuficiente para qualquer ação relacionada a construção, reforma e/ou ampliação de infraestrutura física".
- 4018 - Metro da Região Metropolitana de Belo Horizonte: "Os desempenhos físico e orçamentário ficaram críticos pois o orçamento para o pagamento da concessão do Metrô da RMBH estava previsto na UO 4631 nesta ação, e em abril/23 foi remanejado para a UO 1301 na ação 4161".
- 1003 - Centro de Referência em Educação Ambiental Professora Helena Antipoff: "Os recursos destinados a esta ação foram contingenciados, o que exigiu o adiamento da tramitação para o próximo ano".
- 7005 - Transferência de Renda para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social: "A ação foi mantida no PPAG/LOA 2023 como janela orçamentária, todavia não houve aporte de recursos nem regulamentação específica quanto a este objeto".
- 4319 - Recuperação e Manutenção da Malha - Rio Doce: "Havia a expectativa de suplementação de crédito orçamentário para consecução de obras de recuperação da malha rodoviária na bacia do Rio Doce. No entanto, tal previsão não se confirmou".
- 4311 - Transforma Minas: "O desempenho orçamentário e o índice de eficiência apresentaram status crítico tendo em vista que a execução da ação 4311 - Transforma Minas ocorre através da anulação do crédito inicial, autorizado na LOA vigente para ação, em favor da Fundação João Pinheiro (FJP), que é responsável pela execução orçamentária e financeira do projeto. Neste sentido, em 2023 foi processada a anulação em favor da FJP e a execução total do recurso de R$ 190.000,00 previsto, que possibilitou o aumento de 136 para 319 lideranças desenvolvidas, aumentando assim a meta física inicialmente prevista".
- 4372 - Diversifica - Desenvolvimento Rural Sustentável para Diversificação da Renda de Agricultores Família e 4380 - Apoio Emergencial as Atividades Agropecuárias: "O Grupo Coordenador do Funderur reuniu-se em 06/11/23 para nivelar informações sobre o "status" do trabalho. Deliberou-se encaminhamento de Ofício do Gabinete da SEAPA para a SEF para obter aprovação para utilizar o recurso disponível na conta do Fundo em 2024. A SEF recomendou encaminhando ao COFIN. O PL 3.456/22 tramitou nas 3 Comissões da ALMG, em 1º turno foi apresentado Substitutivo 3 pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. No dia 13/12 o PL tramitou em 2º turno na Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O PL será retomado após o retorno das atividades parlamentares".
- 4402 - Assistência Emergencial a Municípios Atingidos pelas Chuvas: "Os atendimentos realizados pela SEINFRA aos municípios em situação de emergência consistiram na doação de vigas, bueiros e mata-burros para restabelecimento de infraestruturas públicas municipais danificadas pelas chuvas. Os materiais doados fazem parte do estoque da Secretaria e são adquiridos no escopo da ação 4154, não havendo execução na presente ação".

[41] A finalidade é oferecer transporte escolar aos estudantes do ensino fundamental, ensino médio (Emti e novo ensino médio) da rede estadual de ensino, residentes em zona rural, visando à promoção de acesso e permanência na escola.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- 4439 - Prevenção de Eventos Hidrometeorológicos Críticos: "A despesa prevista para a ação, trata-se de contratação de empresa para a manutenção de PCD (Plataforma de Coleta de Dados). O contrato foi assinado em março e a execução iniciou em junho, não tendo sido emitida nenhuma nota fiscal até o período".
- 4159 - Formação Profissional: "Não houve execução de meta física, tampouco orçamentária na ação 4159".
- 2037 - Ações de Saúde na Escola: "Houve contingenciamento do recurso impossibilitando a execução do mesmo".
- 4401 - Apoio a Implementação de Infraestruturas e/ou Projetos para os Serviços de Saneamento Básico: "Em relação às metas físicas e financeiras estabelecidas no início de 2023, a sua não concretização decorreu da enfrentada restrição orçamentária durante o ano e da necessidade premente de reavaliar e priorizar os gastos. Além disso, tornou-se indispensável realizar um processo de revisão legal e operacional na legislação do Fundo, visto que as normativas em vigor não esclareciam se os recursos poderiam ser direcionados para sistemas de esgotamento e tratamento de esgotos sanitários, bem como para sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos e rurais. A alteração legislativa foi efetivada somente em 13/01/2024, através da Lei n° 24.673 de 12 de janeiro de 2024. Tais circunstâncias tiveram impacto direto na não realização da meta estipulada".
- 4050 - Assistência Estudantil no Ensino Técnico Profissionalizante: "A Assistência Estudantil no Ensino Técnico Profissionalizante visa criar um projeto assistencial para alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Durante o ano, focamos na elaboração e regulamentação da distribuição de recursos. No entanto, devido ao contingenciamento orçamentário enfrentado pela FHA, não foi possível realizar suplementações para viabilizar a execução orçamentária. Esta ação foi incluída na proposta para o próximo ano".

Duas ações incluídas decorrem de emendas parlamentares aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado (Volume III do PPAG): a 4513 – Construir, Reformar e Ampliar os Campi da Uemg[42] e a 4450 – Gestão dos Recursos da Bacia dos Rios Piracicaba e Jaguari[43]. Até o fim de 2023, houve o empenho de R$ 5,969 mil na Ação 4450[44], de R$ 192,773 mil autorizados e, segundo o Sigplan "devido às decisões do Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba e Jaguari, não houveram aprovações para execuções de demais despesas no exercício". Nenhum valor foi gasto na 4513[45], pois, de acordo com o Sigplan "não foram apresentadas demandas para a execução da ação e o valor do crédito orçamentário é insuficiente para qualquer ação relacionada a construção, reforma e/ou ampliação de infraestrutura física".

3.2.2. Ações Regionalizadas no PPAG

Alguns programas governamentais geram, simultaneamente, benefícios indivisíveis para diversas regiões ou até mesmo para todo o Estado, casos em que se utiliza a Região Intermediária Estadual como localizador dos valores programados e executados.

[42] A finalidade é construir, reformar e ampliar os campi da Uemg, com vistas à implantação de campus no Município de Araguari, de forma a atender as demandas da capital e do interior do Estado.
[43] A finalidade é a execução dos valores resultantes da cobrança pelo uso de recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba e Jaguari.
[44] Crédito autorizado de R$ 192,773 mil.
[45] Crédito autorizado de R$ 10 mil.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Para o exercício de 2023, há duas ações com finalidades equivalentes, embora executadas por Unidades Orçamentárias distintas: a 7862 – Transferências ao Funset e a 7013 – Transferências ao Funset. A Ação 7862 foi considerada não regionalizada[46] na base de dados do PPAG. Por se tratar de transferência de valores, sua execução física não é delimitável geograficamente e abrange de forma difusa o Estado como um todo, o conjunto da sua população ou o próprio aparelho estatal. Entretanto, a Ação 7013 foi considerada regionalizada[47].

Ressalta-se que as ações têm como base o § 1º do art. 320 do Código de Trânsito, o qual determina que 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas devem ser depositados, mensalmente, na conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – Funset. Tem-se, ainda, no Manual de Elaboração e Revisão do PPAG[48], a informação de que a utilização do localizador "Estadual" deve ser evitada, podendo ser usada para "ações voltadas para o pagamento de obrigações do Estado perante o Pasep, o Funset e os Institutos de Previdência[49]". Essa situação foi apontada no Relatório Temático 9 – Planejamento, relativo ao primeiro quadrimestre de 2023, e, em resposta, o Estado assentiu que a ação foi classificada erroneamente, salientando, no Ofício SEF/STE-SCCG 1/24, de 3/1/24:

> Acerca do enquadramento da Ação 7013 – Transferência ao Funset como regionalizada esclareço que houve uma interpretação equivocada do manual do PPAG quanto à forma de classificação das ações regionalizadas em relação ao ciclo orçamentário 2020-2023, sendo que a Ação 7013 – Transferência ao Funset deveria ter sido identificada como "Estadual". No entanto, ressalta-se que tal fato não representou um impedimento para o monitoramento adequado desta ação no âmbito do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan. Além disso, informo que a partir do atual exercício, segundo orientações da Seplag – MG, a Ação 7013 – Transferência ao Funset não integra o ciclo vigente do PPAG (2024-2027). A operacionalização das transferências ocorrerá por meio de fundo próprio destinado a este fim, dispensando assim a necessidade de previsão orçamentária.

3.2.3. Publicação de Informações do Monitoramento do PPAG

O art. 3º da Lei 24.271/23 prevê que a Seplag publicará, bimestralmente, informações sobre a programação e execução regionalizada das metas físicas e orçamentárias e sobre o desempenho das ações e dos programas, inclusive os sociais, contidas no PPAG. Durante a elaboração do Relatório Temático 9 – Planejamento, referente ao primeiro quadrimestre de 2023, foram solicitados esclarecimentos ao Estado sobre a ausência de tempestividade na divulgação bimestral das referidas informações quanto ao exercício de 2023. Em resposta, foi encaminhado o Ofício SEF/STE-SCCG 124/2023, que menciona, no seu anexo, o Ofício SEPLAG/SPLOR 34/2023[50], da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento:

> O monitoramento bimestral do PPAG é um processo robusto que envolve todo o Estado e diversos atores, sendo que todos os órgãos e entidades do estado participam e alimentam o Sigplan-monitoramento. São vários momentos e processos existentes para chegar-se a uma base fidedigna de dados e cada etapa é essencial para que a próxima seja concluída, sendo assim, quando uma das partes atrasa, todo o fluxo é prejudicado. Quanto ao 1º bimestre, as bases já foram publicadas no site da SEPLAG e o RIM está em processo de elaboração para ser publicado posteriormente no mesmo sitio eletrônico. O monitoramento bimestral do 2º bimestre do PPAG está em andamento, pois alguns órgãos e entidades ainda estão fazendo ajustes no Sigplan, dessa forma, ainda não conseguimos concluí-lo e, portanto, ainda não temos a base de dados final nem os relatórios bimestrais de monitoramento publicados.

No Relatório Temático 41/2023 - Planejamento, referente ao 2º quadrimestre de 2023, apontou-se, novamente, potencial ausência de tempestividade na divulgação das informações, tendo em vista que já havia ocorrido o encerramento do 4º bimestre, mas somente teriam sido divulgados os relatórios do 1º bimestre.

[46] Código 99 – Estadual.
[47] Código 1 – Região Intermediária de Belo Horizonte.
[48] https://drive.google.com/drive/folders/1f81_cGxX5IxYImXPAlMVx9SXITTru4JM?usp=sharing
[49] Pág. 43.
[50] O documento não foi anexado à resposta.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em consulta ao portal eletrônico da Seplag, em 22/3/24,[51], verifica-se que, embora tenha sido publicada a base de monitoramento do 6º bimestre de 2023, ainda não houve a divulgação do Relatório Institucional de Monitoramento – Social, do Relatório Institucional de Monitoramento – Geral e do Demonstrativo da Execução dos Programas e Ações Vinculados ao Fundo de Erradicação da Miséria – FEM, referentes ao último bimestre do exercício. Há, portanto, espaço para aprimoramento, para que os dados sejam publicados de maneira mais célere, em atendimento ao disposto no art. 3º da Lei 24.271/23.

3.3. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

A partir do planejamento de médio prazo, estabelecido pelo PPAG, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO a definição das metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício ao qual se refere, conforme disposto na Constituição Estadual, em seu art. 155. Registra-se que a Lei 24.218/22[52] trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023.

3.3.1. Atendimento ao art. 155, § 5º, da CE/89

O art. 155, § 5º, da CE/89 estabelecia a obrigatoriedade da fixação, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de percentual não inferior a um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na Lei Orçamentária Anual e executado, com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro. Ocorre que foi promulgada a EC 113, em 24/4/23, revogando, no seu art. 9º, o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da CE/89. Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e nem de que a lei orçamentária deva assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas ali favorecidas.

Considerando que a LDO para o exercício de 2023 foi elaborada antes da referida emenda constitucional, ainda seria necessário que a norma atendesse ao comando da Constituição Estadual. Contudo, o valor fixado na LOA é inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, o que não atende ao comando constitucional vigente à época da elaboração da LDO (não houve previsão específica sobre isso no instrumento). Importante registrar que a matéria foi objeto de determinação constante no Balanço Geral do Estado 1088786, exercício de 2019[53], publicado em 16/7/21. A esse respeito, o Relatório de Controle Interno do exercício de 2023, faz menção ao Memorando.SEPLAG/SPLOR.nº 128/2023, de 25/10/23, que assevera que houve perda de objeto em relação mencionada determinação em razão da revogação dos dispositivos. Embora não haja mais a referida exigência normativa, merece ser registrado que o comando constitucional não era adequadamente cumprido, já que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais.

3.3.2. Anexo de Riscos Fiscais - ARF

Compõem a LDO de 2023 os seguintes documentos: Anexo I - Metas Fiscais[54], Anexo II - Riscos Fiscais[55] e Anexo III - Metodologia de Cálculo e Premissas[56]. A LRF determina, em seu artigo 4º, § 3º, que a LDO conterá o Anexo

[51] https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/plano-plurianual-de-acao
[52] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/orcamento-do-estado/ldo/leis/LDO-2023
[53] Determinação nº 1 - Fixar percentual mínimo de recursos a serem destinados às propostas apresentadas nas audiências públicas regionais, consoante determina o art. 155, § 5º, da Constituição Mineira.
[54] https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/653/85/1653085.pdf
[55] https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/653/86/1653086.pdf
[56] https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/653/87/1653087.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

de Riscos Fiscais – ARF, no qual serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Um dos principais riscos apontados nesse anexo recai sobre a receita do ICMS. Vale destacar que em 2022 ocorreram alterações legislativas que geraram impacto na arrecadação em 2023, especialmente as Leis Complementares 192 e 194 e a Emenda Constitucional 123, impacto esse analisado com maior detalhamento no tópico Receitas e Despesas. Além disso, desde 1/1/23, deixou de ser exigido o adicional de alíquota de ICMS que se destinava ao Fundo Estadual da Miséria - FEM, conforme Comunicado Sutri 001, de 2/1/23, da SEF/MG, o que impactou a receita.

No campo das despesas, o Estado relata que o principal risco para o alcance dos resultados fiscais decorre das incertezas que podem ser causadas por um possível retorno da pandemia, a qual exigiu significativo emprego de recursos para minimização de seus efeitos, e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tanto em 2022 como em 2023 houve melhoria no cenário de crise sanitária, especialmente pelo avanço do processo de vacinação, que permitiu, por exemplo, a retomada da atividade econômica. Os Programas Bolsa Merenda[57] e Renda Minas[58], ambos de 2020, e o Auxílio Emergencial Mineiro – Força Família[59], de 2021, contribuíram para a diminuição dos impactos então causados na população mais vulnerável. Em 2023, não se identificou a presença desses programas assistenciais ou outro de natureza semelhante que fosse fundamentado na pandemia de Covid-19. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia gerou reflexos na economia mundial, inclusive no Brasil[60], especialmente no agronegócio, em virtude do aumento dos preços dos fertilizantes. Apesar disso, como apontado anteriormente, foi registrado[61] crescimento nas exportações do setor, no Estado.

A respeito dos aumentos não previstos de despesas com pessoal, foi editada a Lei 24.314[62], de 2/5/23, que revê os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Secretários Adjuntos de Estado, e a Lei 24.383, de 6/7/23[63], que dispõe sobre o reajuste de vencimentos das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo.

Ademais, o anexo destaca a eventual não adesão do Estado de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal. Em 2022, o Estado formalizou, perante a STN, pedido de adesão ao Regime, tendo a Secretaria, nos termos do Parecer SEI 10411/2022/ME[64], de 6/7/22, concluído pela habilitação, conforme Despacho do Secretário do Tesouro Nacional, publicado no Diário Oficial da União em 7/7/22[65]. O início do processo deu-se após autorização do STF (ACO 3244), tendo em vista a ausência da apreciação do PL 1.202/19 pela ALMG. Ato contínuo, Estado e União, conforme informado pela SEF, iniciaram os procedimentos para a elaboração do Plano de Recuperação Fiscal do Estado. Contudo, frisa-se, o Estado não efetivou sua adesão ao RRF em 2023, quando o pagamento da dívida foi suspenso pelo fato de o Estado e a União terem assinado, em 20/12/22, o Contrato de Refinanciamento nº 336/2022/CAFIN (nº do Siafi:9371877), nos termos do art. 9º-A da LC 159/17. Conforme previsão constante no art. 4º- A, inciso II, alínea a, dessa LC, os pagamentos dos contratos da dívida administrados pela STN – excetuado o Contrato nº 283/2022/CAF – e dos garantidos pela União foram integralmente suspensos por até 12 meses.

[57] https://blog.social.mg.gov.br/programa-bolsa-merenda/auxilio emergenc
[58] https://blog.social.mg.gov.br/programa-renda-minas/
[59] https://blog.social.mg.gov.br/category/auxilio-emergencial-mineiro/
[60] https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2023/02/24/as-consequencias-da-guerra-na-ucrania-para-o-brasil.ghtml
[61] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/exportacoes-do-agro-mineiro-batem-recorde-de-volume-em-2023
[62] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/leis/legislacao-mineira/lei/?tipo=LEI&num=24314&ano=2023&comp=&cons=
[63] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/24383/2023/
[64] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16749
[65] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16750

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

3.4. Lei Orçamentária Anual

O Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2023 foi encaminhado pelo Governador à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG, em 4/10/22, conforme Mensagem 224, de 30 de setembro de 2022, dando origem ao PL 4.009/22. Durante a sua tramitação, este Tribunal, em uma ação de controle prévio, elaborou relatório sinalizando para o Poder Executivo e para a ALMG possíveis oportunidades de aprimoramento do projeto, bem como situações que, ao longo da execução orçamentária, poderiam comprometer as finanças públicas estaduais ou gerar eventuais descumprimentos de normas de Direito Financeiro. Essa ação, tempestiva e efetiva, identificou os seguintes pontos de atenção:

1) a alteração na metodologia de reconhecimento das receitas e despesas, feita com base no Mcasp 9ª edição (págs. 64/65), deve constar em nota explicativa, em respeito ao princípio da transparência;

2) consideram-se passíveis de reestruturação e melhoria as previsões contidas nos artigos 10 e 11, os quais fixaram base de cálculo e percentuais de suplementação distintos do previsto no artigo 9º do PLOA. A adoção da metodologia presente no PLOA 2023 permite que o Estado, em sentido amplo, abra crédito suplementar de cerca de 32% de sua despesa total fixada.;

3) considerando o princípio da exclusividade, bem como as determinações dispostas nas Consultas 958037 e 862749 deste Tribunal de Contas, o PLOA não deve conter dispositivos:

   a) que tratem de remanejamento, transposição ou transferência de recursos orçamentários; e

   b) que estabeleçam que as modificações da modalidade de aplicação e do identificador de procedência e uso poderão ser realizadas nos termos de regulamento próprio editados por órgãos estaduais;

4) considera-se o PLOA passível de reestruturação, em face da inobservância do disposto na Portaria Conjunta STN/SOF 20, de 23/2/21, e na Portaria STN 710, de 25/2/21, que estabeleceram estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos e regras para sua utilização, a serem obrigatoriamente observadas pelo Estado a partir do exercício de 2023, inclusive durante a elaboração, em 2022, do PLOA que vigorará no ano seguinte;

5) há necessidade de adequação do registro do valor previsto para pagamento dos precatórios e sentenças judiciais do Iplemg, já que o montante de R$ 319,336 mil foi consignado no IPU 1 – Recursos Recebidos para Livre Utilização e não no 9 – Recursos para Pagamento de Precatórios;

6) atentar na inclusão de despesas para o cômputo do índice constitucional de ASPS em possível contrariedade à LC 141 e à 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF[66], válido a partir de 2023, visto que, quando decotadas por esta unidade técnica no presente estudo resultaram em um índice inferior a 12%;

7) atentar na inclusão de despesas para o cômputo do índice constitucional de MDE em possível contrariedade à LDB e à IN TCEMG 2/2021, visto que, quando decotadas por esta unidade técnica no presente estudo resultaram em um índice inferior a 25%;

8) consta, no Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do Fundeb, que 97,69% da Receita do Fundeb será aplicada na renumeração dos profissionais do magistério da Educação Básica (hoje, remuneração

[66] https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf-1

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, de acordo com o inciso XI do art. 212 A da CR/88 e o art. 26 da Lei Federal 14.113/20, nomenclatura que deverá ser observada pelo Estado);

9) equívoco na metodologia de apuração do índice de MDE, em contrariedade ao previsto na 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF[67], válido a partir de 2023;

10) levando-se em conta que a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais foi fixada no PLOA 2023 em R$ 68,212 bilhões, apurar-se-ia uma despesa líquida com pessoal de, aproximadamente, R$ 52,812 bilhões, que comparada à RCL estimada, de R$ 87,261 bilhões, resultaria no percentual de 60,52%, acima do limite legal estabelecido;

11) constata-se que, de forma recorrente, os "projetos" constantes no Acordo da Vale não possuem uma correspondência direta e clara com os previstos tanto no PPAG, como nas LOAs de 2021 e 2022, o que tem dificultado o acompanhamento e controle externo da execução orçamentária. Analisando o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, anexo ao PLOA 2023, confirmou-se, mais uma vez, essa impossibilidade, o que demonstra que a mesma dificuldade encontrada em 2022 para o exercício do controle externo poderá permanecer para o ano em questão;

12) o valor apresentado no PLOA 2023 para as despesas com o serviço da dívida é condizente, apenas, se o benefício da suspensão do pagamento da dívida for concedido nos meses iniciais de 2023, caso contrário, é possível que se faça necessária a abertura de créditos adicionais; e

13) o PLOA 2023, em seu Anexo I, apresenta o "Demonstrativo do Serviço da Dívida Pública" e a "Memória de Cálculo e Quadro Detalhado do Serviço da Dívida", nos quais se verificam as despesas com juros, encargos e amortização da dívida pública, fixadas em R$ 4,216 bilhões. Comparando tais relatórios com o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), verifica-se incongruência em ambos. Na Memória de Cálculo e Quadro Detalhado do Serviço da Dívida, o valor total é ligeiramente menor, pois nela não consta o serviço da dívida contratual externa (R$ 2 mil).

Quanto ao Apontamento 1, a adequação foi feita mediante o encaminhamento de emenda ao PL (Mensagem 228/22[68]), que substituiu o Anexo I (Volume I – Orçamento Fiscal e Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado).

Sobre o Apontamento 2, foi mantido o art. 10 na LOA, o qual fixa percentual de suplementação específico para a Assembleia Legislativa e seu Fundo de Apoio Habitacional. Já o art. 11 do PLOA, que permitia que o Poder Executivo abrisse créditos suplementares ao orçamento do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública até o limite de 10% do valor total fixado para cada unidade orçamentária de cada órgão, foi suprimido pela Emenda 624, conforme consta no parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária [69] , de modo que na LOA não consta a referida autorização.

Em relação ao Apontamento 3, foram mantidos na norma sancionada o § 3o do art. 10 e o art.15, indicados na análise do PLOA como potenciais matérias não atinentes à previsão de receitas e à fixação de despesas, em contrariedade ao princípio da exclusividade, ao art. 165, § 8º, da CR/88 e aos pareceres exarados nas Consultas 958037 e 862749 deste Tribunal. Já o § 2º do art. 11 do PLOA não consta na LOA.

[67] https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf-1
[68] https://diariolegislativo.almg.gov.br/2022/L20221022.pdf#page=6
[69] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/documento/?tipo=PL&num=4009&ano=2022&expr=(PL.2022040090310[codi])[txmt]

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ainda não foi atendido o Apontamento 4, já que não foi implementada a estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos, conforme disposto na Portaria Conjunta STN/SOF 20, de 23/2/21 e na Portaria STN 710, de 25/2/21.

Sobre o Apontamento 5, apesar de a previsão para pagamento dos precatórios e sentenças judiciais do Iplemg ter sido consignada no IPU 1 - Recursos Recebidos para Livre Utilização, não houve execução de despesa até o fim do exercício.

No que diz respeito aos Apontamentos 6 e 7, a análise das despesas e eventual glosa no índice constitucional de ASPS e MDE encontra-se no tópico Índices Constitucionais e Legais deste relatório.

Quanto aos restantes, tem-se: (i) relativamente aos Apontamentos 8 e 9, o Estado passou a utilizar a nomenclatura correta e adotou a metodologia prevista no MDF para apuração do índice de MDE; ao Apontamento 10, a análise consta no tópico Despesa com Pessoal deste relatório; ao Apontamento 11, os projetos constantes no Acordo da Vale ainda não possuem correspondência na revisão do PPAG para 2023, assim como na LOA vigente; ao Apontamento 12, durante o exercício de 2023 o pagamento da dívida contratual esteve suspenso; e ao Apontamento 13, não houve empenho com o serviço da dívida externa.

3.4.1. Nova Estrutura Padronizada para a Classificação por Fonte

A elaboração e a execução do orçamento devem levar em consideração as informações contidas no Classificador Econômico da Despesa e no Ementário da Receita. De acordo com a atualização de 14/2/23 do Classificador Econômico da Despesa[70] e de 8/2/23 do Ementário da Receita[71], foram criadas novas fontes[72], além de implementadas alterações na descrição[73] de outras já existentes. Entretanto, ainda não foram estabelecidas a nova estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos e as regras para a sua utilização, a serem observadas pelos entes da federação na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária, nos termos da Portaria Conjunta STN/SOF 20/21[74], da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e da Secretaria de Orçamento Federal – SOF.

Nos termos dessa Portaria, art. 3º[75], inciso I, o Estado deveria seguir suas disposições a partir do exercício de 2023. Seus preceitos deveriam ter sido observados, inclusive, durante a elaboração, em 2022, da LOA a vigorar no ano seguinte, o que, contudo, não foi feito, embora esta Coordenadoria tenha apresentado alerta quanto ao tema, na análise do PLOA de 2023.

Destaca-se que as fontes ou destinações de recursos a serem utilizadas foram definidas pela Portaria 710/21[76], também da lavra da STN, a qual estabelece, no § 1º do art. 1º, que a observância da classificação é obrigatória[77]. Recentemente, o seu Anexo I foi atualizado pela Portaria STN/MF 688, de 6 de julho de 2023[78]. As fontes a serem

[70] https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/lei-orcamentaria-anual-loa/lei-orcamentaria-anual-loa
[71] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kg3DfMA-VWCW0gHTRjpExI8ivfU_qLQi/edit#gid=1131875203
[72] 1 a 9, 14, 15, 19, 62 a 69.
[73] 10, 22, 24, 36 a 38, 45, 46, 55 a 57, 70, 74, 84 a 88,; 92 e 93.
[74] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-stn/sof-n-20-de-23-de-fevereiro-de-2021-304861747
[75] Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios observarão os prazos a seguir, para atendimento ao disposto nesta Portaria:
I- de forma obrigatória a partir do exercício de 2023, incluindo a elaboração, em 2022, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA, referentes ao exercício de 2023; e
II- de forma facultativa na execução orçamentária referente ao exercício de 2022, sendo permitida a utilização do mecanismo "de-para" para o envio das informações à Secretaria do Tesouro Nacional, observando o formato definido nesta Portaria.
[76] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-710-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389863
[77] Art. 1º Definir a classificação por fonte ou destinação de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com o § 4º do art. 1º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021.
§ 1º A classificação a que se refere o caput consta do Anexo I desta Portaria e é de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, considerando o disposto no art. 3º da Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 2021.
[78] https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/07/2023&jornal=515&pagina=41&totalArquivos=180

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

utilizadas pelo Estado seriam classificadas no intervalo de 500 a 999 (art. 1º, § 4º[79], da Portaria Conjunta STN/SOF 20/21).

Para subsidiar a elaboração do Relatório Temático 9 - Planejamento, relativo ao primeiro quadrimestre de 2023, foram solicitadas[80] informações acerca da implantação da nova estrutura padronizada para a classificação por fonte. Em resposta, foi encaminhado o Ofício SEF/STE-SCCG 124/2023, que menciona, no anexo, o Ofício SEPLAG/SPLOR 34/2023[81], da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, o qual relata, em síntese, a presença de obstáculos para a implementação da nova estrutura padronizada por fontes[82] e a criação de uma matriz de correspondências entre as informações orçamentárias do Estado e as fontes do ementário padronizado da União. Entretanto, a matriz de correspondência não se confunde com a efetiva implementação da nova estrutura de fontes estabelecida pela STN.

Em 3/10/23, o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2024 – PL 1.497/23 – foi encaminhado, conforme Mensagem nº 80, de 29 de setembro de 2023[83], pelo Governador do Estado, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG[84]. Na página referente ao PLOA de 2024, presente no endereço eletrônico da Seplag, consta um arquivo[85] que codifica a receita e a despesa de acordo com a Portaria STN 710/21; no entanto, os volumes e a base de dados do PLOA de 2024 não foram elaborados em consonância com o disposto nessa e na Portaria Conjunta STN/SOF 20, de 23/2/21.

Importante mencionar, por fim, que no Ofício SEF/STE 68/2023, de 6/12/23, a Subsecretaria do Tesouro Estadual informou a este Tribunal que o sistema GRP-Minas entrará em operação assistida em 2024 e que as alterações contidas na Portaria STN 710, de 26/2/21, serão incorporadas a ele, de modo que todos os sistemas utilizados no Estado que tiverem integração com esse sistema deverão se adequar à nova estrutura das fontes de recursos.

3.4.2. Emendas da Comissão de Participação Popular

O art. 155, § 5º, da CE/89 estabelecia a obrigatoriedade da fixação, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de percentual não inferior a um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na Lei Orçamentária Anual e executado, com o respectivo pagamento, até o final do exercício financeiro. Ocorre que foi promulgada a EC 113, em 24/4/23, revogando, no seu art. 9º, o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da CE/89. Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e nem de que a lei orçamentária deva assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas ali favorecidas.

[79] [...]
§ 4º As fontes ou destinações de recursos a serem utilizadas por Estados, Distrito Federal e Municípios serão definidas por meio de Portaria específica publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no intervalo de 500 a 999.
[80] Ofício 9518/2023 – GCMT/Cfamge, de 1/6/23.
[81] O documento não foi anexado à resposta.
[82] Segundo o Estado, "o ementário de fontes de recurso atualmente utilizado no Estado consiste em um campo orçamentário de dois dígitos, sendo incompatível com a padronização promovida pela União tanto no número de dígitos destinados às fontes, quanto na própria lógica de estruturação dos campos complementares que compõem a informação relativa às fontes. Adicionalmente, o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi-MG), utilizado para a execução orçamentária e financeira do Estado, encontra-se defasado e apresenta obstáculos quanto à implementação de melhorias e a realização de integrações junto a novos sistemas. Tais adaptações, além de onerosas, poderiam colocar em risco a estabilidade do sistema e comprometer a execução orçamentária do exercício corrente, sendo, portanto, inviáveis".
[83] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/texto/?tipo=MSG&num=80&ano=2023>
[84] <https://www.almg.gov.br/comunicacao/noticias/arquivos/Orcamento-do-Estado-para-2024-e-recebido-na-Assembleia/> [
[85] https://drive.google.com/drive/folders/1wVtJtET253sq5wl7eh-YZsOzJYtCPSmi

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Considerando que os instrumentos de planejamento orçamentário que vigoram em 2023 foram elaborados antes da referida emenda constitucional, verificou-se, para o exercício atual, a aprovação de 49 Propostas de Ação Legislativa[86], pela Comissão de Participação Popular, ao PPAG e à LOA, com a alocação de R$ 25 milhões na Ação 2044 – Atendimento às Demandas da Participação Cidadã. Vale ressaltar que o valor fixado é inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, o que não atende ao comando constitucional vigente à época da elaboração da LDO (não houve previsão específica sobre isso no instrumento) e da LOA. **Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, propõe-se determinação para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.**

O crédito da Ação 2044 foi quase integralmente anulado no mês de abril (R$ 24,999 milhões), restando R$ 1 mil autorizados. Apesar disso, por meio do Identificador de Procedência e Uso 4 – Recursos Recebidos para Atendimento de Demandas de Participação Cidadã, verifica-se que o crédito anteriormente nela alocado suplementou outras 33 ações. Importante registrar que essa situação também ocorreu em 2022, quando 39 ações foram suplementadas em virtude da anulação do crédito dessa Ação. Vê-se que houve aumento no volume de despesas empenhadas frente ao crédito autorizado, o qual chegou a 93,80% em 2023. O percentual de liquidação frente às despesas empenhadas também cresceu em 2023, o que se mostra positivo.

Planejamento e Execução de Despesas no IPU 4

Exercícios de 2021 a 2023 — R$

Ano	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AH% (D/C)	AH% (E/D)
2023	24.999.000	28.484.085	26.719.378	23.027.675	19.059.645	13,94	93,80	86,18	82,77
2022	25.000.000	25.000.000	20.343.111	13.411.929	11.822.970	-	81,37	65,93	88,15
2021	20.000.000	20.000.000	11.168.021	7.060.490	4.989.877	-	55,84	63,22	70,67

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em relação ao total empenhado (R$ 26,719 milhões), verificou-se que 56% dos gastos foram destinados para as Ações 4322 - Apoio a Projetos Culturais e Turísticos Executados por Meio de Parcerias (R$ 7,165 milhões), 1011 – Fomento para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário (R$ 3,958 milhões) e 4426 - Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar – Cooperaf (R$ 3,799 milhões). A tabela a seguir destaca as ações com despesas empenhadas acima de R$ 500 mil, no IPU 4.

[86] https://www2.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ppag/2020-2023/2023/emendas/documentos/resultados-das-ples-2022-para-exercicio-2023.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ações com Despesas Empenhadas no IPU 4

Exercício de 2023 R$

Ação	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Empenhado	AV%
4322 Apoio a Projetos Culturais e Turísticos Executados por meio de Parcerias	-	7.617.400	7.165.491	26,82
1011 Fomento para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário	-	3.985.085	3.958.485	14,82
4426 Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria Familiar - Cooperaf	-	3.800.000	3.800.000	14,22
4086 Apoio a Realização de Ações Esportivas	-	1.420.000	1.258.212	4,71
1039 Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.	-	1.000.000	970.719	3,63
4424 Apoio as Feiras Livres e Congêneres	-	830.000	829.975	3,11
4516 Fortalecimento e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária	-	670.000	657.813	2,46
4088 Fomento aos Empreendimentos da Economia Popular Solidária	-	600.000	600.000	2,25
4371 Promoção das Políticas Públicas de Proteção a Fauna Doméstica	-	600.000	600.000	2,25
4151 Descentralização da Política Sobre Drogas	-	570.000	568.490	2,13
Demais Ações	-	7.391.600	6.310.193	23,62
Total	-	**28.484.085**	**26.719.378**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em 2022, apurou-se que 15 ações não tiveram despesa empenhada; já em 2023, apenas 2 não tiveram gasto registrado no IPU 4: a 4279 - Artesanato Mineiro para o Desenvolvimento Regional e a 4316 - Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade de Gênero.

3.5. Análise Consolidada da Execução Física e Financeira das Ações do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

Com o propósito de captar em que medida o Governo tem obtido êxito no planejamento orçamentário de ações e programas do PPAG, criou-se o Índice de Avaliação do Planejamento – IAP[87], o qual é segmentado em três componentes:

a) frequência por total de ações com taxa de execução financeira entre 70% e 130% do planejado (EFIN);

b) frequência por total de ações com taxa de execução física entre 70% e 130% do planejado (EFIS); e

c) frequência por total de ações com Índice de Equilíbrio da Execução Orçamentária (IEEO) entre 0,7 e 1,3.

Considerando que os componentes do IAP envolvem cálculos de frequência de eventos, o índice é apurado a partir de três etapas, as quais são detalhadas no Anexo de Metodologia deste relatório, bem como a interpretação do resultado.

Para o cálculo do EFIS foram analisadas 908 ações, enquanto que nos cálculos do EFIN e do IEEO foram analisadas 903 ações, pois desconsiderou-se as Não Orçamentárias (5).

[87] O IAP foi inspirado no indicador do Programa 171 – Planejamento, Orçamento e Articulação das Ações Governamentais do PPAG/2013, em que se considerou satisfatória a execução orçamentária situada entre 70% e 130% do planejado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Frequência de Ações com EFIN Satisfatório

Exercício de 2023

Área Temática	Número de ações com EFIN entre 0,7 e 1,3 (A)	Número total de ações da área (B)	Frequência A / B
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	14	47	29,79%
Cultura e Turismo	26	39	66,67%
Desenvolvimento Econômico	24	66	36,36%
Desenvolvimento Social	23	58	39,66%
Educação	35	73	47,95%
Infraestrutura e Mobilidade	11	56	19,64%
Meio Ambiente	17	42	40,48%
Saúde	44	74	59,46%
Segurança Pública	36	71	50,70%
Consolidado das Áreas Finalísticas (I)	**230**	**526**	**43,73%**
Advocacia-Geral	2	7	28,57%
Fazenda	14	30	46,67%
Governo e Gabinete Militar	17	36	47,22%
Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria	16	19	84,21%
Planejamento e Gestão	141	253	55,73%
Consolidado das Áreas de Apoio e Suporte (II)	**190**	**345**	**55,07%**
Outros Poderes **(III)**	23	32	71,88%
Consolidado Geral (IV) = (I) + (II) + (III)	**443**	**903**	**49,06%**

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Nota: Para o cálculo das frequências foram desconsideradas as ações não orçamentárias.

Sob a ótica financeira, conforme a tabela anterior, as áreas temáticas que se destacam por terem, proporcionalmente, mais ações com execução satisfatória foram Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria (84%), Outros Poderes (72%), Cultura e Turismo (67%), Saúde (59%), Planejamento e Gestão (56%) e Segurança Pública (50%), cujas frequências são superiores a 50%. Nas demais, a proporção é inferior a essa referência, salientando-se aquelas que apresentam baixa aderência com o planejamento: Infraestrutura e Mobilidade (20%), Advocacia-Geral (29%), Agricultura, Pecuária e Abastecimento (30%), Desenvolvimento Econômico (36%) e Desenvolvimento Social (40%).

Frequência de Ações com EFIS Satisfatório

Exercício de 2023

Área Temática	Número de ações com EFIS entre 0,7 e 1,3 (A)	Número total de ações da área (B)	Frequência A / B
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	24	47	51,06%
Cultura e Turismo	15	40	37,50%
Desenvolvimento Econômico	25	66	37,88%
Desenvolvimento Social	28	58	48,28%
Educação	54	73	73,97%
Infraestrutura e Mobilidade	32	56	57,14%
Meio Ambiente	20	42	47,62%
Saúde	57	74	77,03%
Segurança Pública	40	71	56,34%
Consolidado das Áreas Finalísticas (I)	**295**	**527**	**55,98%**
Advocacia-Geral	3	7	42,86%
Fazenda	18	30	60,00%
Governo e Gabinete Militar	23	37	62,16%
Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria	15	19	78,95%
Planejamento e Gestão	168	256	65,63%
Consolidado das Áreas de Apoio e Suporte (II)	**227**	**349**	**65,04%**
Outros Poderes **(III)**	22	32	68,75%
Consolidado Geral (IV) = (I) + (II) + (III)	**544**	**908**	**59,91%**

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Sobre a execução das metas físicas das ações, quando comparada com o aspecto financeiro, houve melhor comprometimento com o planejado. Conforme demonstrado na tabela anterior, 10 de 15 áreas temáticas tiveram execução satisfatória acima de 50% de suas ações, com destaque para Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria (79%), Saúde (77%) e Educação (74%). Por outro lado, as com o menor número de ações com execução satisfatória foram Cultura e Turismo (37%), Desenvolvimento Econômico (38%) e Advocacia-Geral (43%). Meio Ambiente (48%) e Desenvolvimento Social (48%) completam as áreas temáticas com execução satisfatória abaixo de 50% de suas ações.

Frequência de Ações com IEEO Satisfatório

Exercício de 2023

Área Temática	Número de ações com IEEO entre 0,7 e 1,3 (A)	Número total de ações da área (B)	Frequência A / B
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	13	47	27,66%
Cultura e Turismo	10	39	25,64%
Desenvolvimento Econômico	15	66	22,73%
Desenvolvimento Social	19	58	32,76%
Educação	30	73	41,10%
Infraestrutura e Mobilidade	11	56	19,64%
Meio Ambiente	12	42	28,57%
Saúde	41	74	55,41%
Segurança Pública	33	71	46,48%
Consolidado das Áreas Finalísticas (I)	**184**	**526**	**34,98%**
Advocacia-Geral	2	7	28,57%
Fazenda	11	30	36,67%
Governo e Gabinete Militar	13	36	36,11%
Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria	13	19	68,42%
Planejamento e Gestão	136	253	53,75%
Consolidado das Áreas de Apoio e Suporte (II)	**175**	**345**	**50,72%**
Outros Poderes (III)	17	32	53,13%
Consolidado Geral (IV) = (I) + (II) + (III)	**376**	**903**	**41,64%**

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Nota: Para o cálculo das frequências foram desconsideradas as ações não orçamentárias.

Ao avaliar o equilíbrio entre as execuções física e financeira, a partir da tabela anterior, pode-se inferir um baixo número de ações com IEEO entre 0,7 e 1,3 na maioria das áreas temáticas. No consolidado das Finalísticas, apenas 184 de 526 ações obtiveram IEEO satisfatório e somente em Saúde a frequência foi superior a 50%. Entre as de Apoio e Suporte, as áreas Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria (68%) e Planejamento e Gestão (54%) foram as únicas em que mais da metade das ações alcançaram resultado satisfatório.

O IAP é a média simples das frequências encontradas multiplicada por 100 (cem), conforme demonstra a tabela a seguir, para cada Área Temática.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

IAP Apurado por Área Temática

Exercício de 2023

Área Temática	Frequência por Total - EFIN	Frequência por Total - EFIS	Frequência por Total - IEEO	IAP	Grau de Eficácia
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	29,79%	51,06%	27,66%	36,17	Baixo
Cultura e Turismo	66,67%	37,50%	25,64%	43,27	Razoável
Desenvolvimento Econômico	36,36%	37,88%	22,73%	32,32	Baixo
Desenvolvimento Social	39,66%	48,28%	32,76%	40,23	Razoável
Educação	47,95%	73,97%	41,10%	54,34	Razoável
Infraestrutura e Mobilidade	19,64%	57,14%	19,64%	32,14	Baixo
Meio Ambiente	40,48%	47,62%	28,57%	38,89	Baixo
Saúde	59,46%	77,03%	55,41%	63,96	Bom
Segurança Pública	50,70%	56,34%	46,48%	51,17	Razoável
Consolidado das Áreas Finalísticas	**43,73%**	**55,98%**	**34,98%**	**44,89**	**Razoável**
Advocacia-Geral	28,57%	42,86%	28,57%	33,33	Baixo
Fazenda	46,67%	60,00%	36,67%	47,78	Razoável
Governo e Gabinete Militar	47,22%	62,16%	36,11%	48,50	Razoável
Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria	84,21%	78,95%	68,42%	77,19	Bom
Planejamento e Gestão	55,73%	65,63%	53,75%	58,37	Razoável
Consolidado das Áreas de Apoio e Suporte	**55,07%**	**65,04%**	**50,72%**	**56,95**	**Razoável**
Outros Poderes	71,88%	68,75%	53,13%	64,58	Bom
Consolidado Geral	**49,06%**	**59,91%**	**41,64%**	**50,20**	**Razoável**

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Nota: Apenas para o cálculo das frequências do EFIS foram consideradas as ações não orçamentárias.

No exercício de 2023, o IAP consolidado para todo o orçamento obteve grau de eficácia Razoável (>40 e ≤60), tendo o índice apresentado o valor de 50,20, permanecendo na mesma faixa de eficácia do ano anterior, ainda que tenha apresentado pequena melhoria em comparação ao índice de 2022 (49,78).

Os resultados do IAP por área temática apontam que 5 obtiveram grau de eficácia Baixo (>20 e ≤40) e 7, Razoável. Infraestrutura e Mobilidade (32), Desenvolvimento Econômico (32) e Advocacia-Geral (33) apresentaram os piores desempenhos. Já os melhores desempenhos ficaram por conta das áreas Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria (77), Outros Poderes (65) e Saúde (64), que se enquadraram na faixa de eficácia Bom (>60 e ≤80).

Na consolidação das áreas, as de Apoio e Suporte, comparativamente às Finalísticas, obtiveram desempenho melhor. Em ambas, o grau de eficácia é Razoável, mas o índice do grupo de Apoio e Suporte está próximo do limite máximo do intervalo, enquanto o do grupo Finalístico está próximo do inferior.

Na sequência, foram identificadas 19 ações com desequilíbrio crítico de execução, tendo em vista que tiveram EFIN acima de 130% e EFIS abaixo de 70%, como demonstra a tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ações com Desequilíbrio Crítico de Execução

Exercício de 2023

Área Temática	Ação (UO responsável)	Financeiro (R$)		Físico		EFIN	EFIS
		Previsão Financeira (LOA)	Realização Financeira	Previsão Física	Realização Física		
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	4448 - Mecanização no Campo (Seapa)	56.820.000,00	83.730.893,02	100	16	1,47	0,16
	4512 - Recuperação Integrada da Capacidade Produtiva das Bacias (Seapa)	10.000,00	7.754.680,99	16	11	775,47	0,69
	4516 - Fortalecimento e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária (Seapa)	1.189.273,00	2.058.976,15	2	1	1,73	0,50
Desenvolvimento Econômico	1020 - Programa Mineiro de Regularização Territorial - Minas Reurb (Sede)	20.790.169,00	35.478.693,46	8.398	1.298	1,71	0,15
	1037 - Integração das Cadeias Produtivas Mineiras (Sede)	57.386,00	332.730,08	2	1	5,80	0,50
Desenvolvimento Social	1012 - Qualificação Profissional (Sedese)	1.851.243,00	19.599.743,18	200	89	10,59	0,45
	4151 - Descentralização da Política sobre Drogas (Sedese)	4.907.547,00	7.614.509,01	853	244	1,55	0,29
	4499 - Promoção dos Jogos do Interior de Minas (Sedese)	646.473,00	1.944.163,35	5.590	403	3,01	0,07
	4531 - Promoção dos Jogos Indígenas (Sedese)	1.000,00	248.000,00	1	0	248,00	-
Infraestrutura e Mobilidade	1075 - Promoção do Saneamento Básico por Meio da Instalação de Módulos Sanitários (Idene)	1.000,00	13.500,00	1	0	13,50	-
	4146 - Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Riacho das Pedras (Seinfra)	10.270.000,00	18.259.720,35	40	21	1,78	0,53
Meio Ambiente	4321 - Promoção das Políticas Públicas de Saneamento (Semad)	9.071.215,00	28.208.257,04	100.000	0	3,11	-
Planejamento e Gestão	1054 - Abrigos e Caminhos na CA (Seplag)	4.102.131,00	8.560.206,08	100	0	2,09	-
	2500 - Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas (IMA-MG)	65.770.839,00	143.939.186,97	1	0	2,19	-
	7010 - Benefícios Assistenciais (PMMG)	15.000.000,00	20.066.193,86	739	239	1,34	0,32
Saúde	1007 - Combate Epidemiológico ao Coronavírus (Fhemig)	592.799,00	1.130.020,03	1	0	1,91	-
Segurança Pública	1046 - Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico - PPJ-E. (PCMG)	1.000,00	351.963,09	1	0	351,96	-
	4337 - Potencialização da Prevenção e Resposta a Desastres e Emergências Ambientais (CBMMG)	1.000,00	59.988,21	6	1	59,99	0,17
	4479 - Expansão do CBMMG Através da Criação e Ampliação de Unidades Prediais (CBMMG)	876.000,00	4.577.846,11	1	0	5,23	-

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Inicialmente, cabe observar que as Ações 4512, 4531, 1075, 1046 e 4337 são janelas orçamentárias iguais ou inferiores a R$ 10 mil, o que acaba por contribuir para que elas tenham, no rol apresentado na tabela, os maiores EFINs. A área temática Desenvolvimento Social foi a que teve o maior número de ações críticas, 4 ao todo, seguida de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Planejamento e Gestão e Segurança Pública, todas com 3 ações críticas. Por outro lado, as áreas Educação, Cultura e Turismo, Advocacia-Geral, Fazenda, Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria, Outros Poderes, e Governo e Gabinete Militar não apresentaram ações de desempenho crítico.

A tabela seguinte demonstra o resultado consolidado do IAP quanto ao tipo de acompanhamento da ação governamental.

IAP por Tipo de Acompanhamento da Ação Governamental

Exercício de 2023

Tipo de Acompanhamento	Frequência por Total - EFIN	Frequência por Total -	Frequência por Total - IEEO	IAP	Grau
Demais Projetos e Atividades	50,30%	61,14%	42,53%	51,33	Razoável
Projetos Estratégicos	31,88%	44,93%	30,30%	35,70	Baixo
Consolidado	**49,06%**	**59,91%**	**41,64%**	**50,20**	**Razoável**

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Nota: Apenas para o cálculo das frequências do EFIS foram consideradas as ações não

Observa-se que o IAP das ações consideradas Projetos Estratégicos[88] apresentou grau de eficácia Baixo, aquém, portanto, do IAP das ações ordinárias, enquadrado no intervalo Razoável. Apesar disso, o seu resultado mostrou ligeira melhoria em relação ao de 2022, quando o IAP apurado foi de 34,54 (Baixo).

Ressalta-se que a fixação, de forma recorrente ao longo dos anos, de valores destoantes da efetiva execução – nos números apontados – desvirtua o orçamento como instrumento de programação impositiva das ações públicas a serem desenvolvidas e atribui à peça orçamentária o caráter de mero protocolo de intenções.

[88] De acordo com o Manual de Monitoramento do PPAG 2020-2023, os Projetos Estratégicos são ações prioritárias de cada área temática e das quais se esperam os maiores impactos, visto que integram a linha fundamental de atuação do Governo, possuindo, portanto, um acompanhamento diferenciado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

3.6. Regionalização da Execução Orçamentária

A regionalização das políticas públicas é exigência constitucional (CR/88, art. 165, § 1º e CE/89, art. 154), visando à redução das desigualdades inter-regionais, constituindo, também, um dos principais objetivos do PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado[89].

A partir do PPAG 2020-2023, o Governo adotou a metodologia do IBGE como critério de regionalização, pelo qual se dividiu o Estado em 13 Regiões Geográficas Intermediárias, acrescidas da Estadual. Alguns programas governamentais geram, simultaneamente, benefícios indivisíveis para diversas regiões ou até mesmo para todo o Estado, casos em que se utiliza o localizador estadual para os valores programados e executados.

A tabela a seguir demonstra a execução orçamentária por Regiões Geográficas Intermediárias, em 2022 e 2023.

Execução Orçamentária da Despesa, por Região Geográfica Intermediária

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Região Intermediária	2022			2023				
	Crédito Inicial	Despesa Empenhada	AV %	Crédito Inicial (A)	Despesa Empenhada (B)	AV %	(B / A) %	Despesa Empenhada Per Capita[1]
Belo Horizonte	39.093.741.579	43.483.125.190	35,90	43.496.043.448	43.414.460.685	37,21	99,81	7.193
Juiz de Fora	6.720.741.275	8.593.842.678	7,09	7.798.771.363	9.267.694.548	7,94	118,84	4.101
Montes Claros	5.186.473.154	6.546.778.399	5,40	6.001.119.440	7.389.054.613	6,33	123,13	4.596
Varginha	4.540.957.739	5.313.382.163	4,39	5.003.351.942	5.743.159.234	4,92	114,79	3.578
Divinópolis	3.669.612.116	4.256.619.850	3,51	4.359.596.949	4.922.704.864	4,22	112,92	3.758
Pouso Alegre	3.096.492.015	4.107.719.655	3,39	3.495.082.700	4.040.515.490	3,46	115,61	3.089
Uberlândia	3.026.225.720	3.536.075.126	2,92	3.379.500.564	3.741.129.603	3,21	110,70	3.157
Teófilo Otoni	3.803.357.775	4.622.875.112	3,82	3.975.781.922	4.864.304.984	4,17	122,35	4.279
Ipatinga	2.474.017.383	3.099.834.133	2,56	2.807.988.084	3.193.408.187	2,74	113,73	3.274
Uberaba	2.190.215.558	2.631.925.169	2,17	2.445.724.518	2.780.663.949	2,38	113,69	3.454
Patos de Minas	2.526.862.089	3.090.317.178	2,55	2.927.151.671	3.832.105.409	3,28	130,92	4.598
Barbacena	2.335.341.223	2.899.378.621	2,39	2.732.936.693	3.098.642.899	2,66	113,38	4.091
Governador Valadares	2.481.949.284	3.026.265.097	2,50	2.784.668.090	3.313.406.089	2,84	118,99	4.595
Estadual	62.488.684.894	25.920.957.092	21,40	26.361.476.833	17.061.946.970	14,62	64,72	-
Total	**143.634.671.804**	**121.129.095.463**	**100,00**	**117.569.194.217**	**116.663.197.525**	**100,00**	**99,23**	**5.680**

Fonte: Banco de Dados da Seplag: Localizadores Monitoramento e Localizadores Planejamento, referentes ao 6º bimestre de 2022 e 2023.

Nota 1: Despesa Empenhada dividida pela população contabilizada no censo de 2022.

A distribuição do orçamento entre as Regiões mineiras pouco mudou no último ano, com destaque para a região de Belo Horizonte, em que se observa, de forma reiterada, a concentração dos gastos públicos, em um percentual até maior que o do ano anterior, de 35,9% para 37,21%. Em seguida, tem-se o localizador Estadual, em que a participação foi reduzida 6,77 p.p. em 2023. As demais regiões tiveram sua participação no Orçamento aumentada modicamente (inferior a 1 p.p.).

Quanto ao montante da despesa empenhada, constata-se a expressiva redução no localizador Estadual, de R$ 8,859 bilhões, em razão, sobretudo, da alteração metodológica na execução dos recursos de aporte para a cobertura de insuficiência financeira do RPPS, detalhada no tópico Previdência Social do Servidor Público deste

[89] A matéria é regulamentada, no âmbito infraconstitucional mineiro, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, relativamente a 2023, a 24.218/22 – que determinou, no art. 63, a execução dos investimentos do Orçamento Fiscal de forma regionalizada; e pelos decretos sobre a programação orçamentária e financeira do Estado, no caso de 2023, o de número 48.574/23 – que prescreveu o registro mensal e de forma regionalizada, no Sigplan, das informações sobre a previsão e a execução física e orçamentária das ações de acompanhamento intensivo vinculadas aos Projetos Estratégicos (art. 5º, III), e bimestral, das ações de Acompanhamento Geral (art. 6º, IV).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

relatório. Por esse motivo, a Ação 7009 – Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social– RPPS, em que foram empenhadas despesas no montante de R$ 9,326 bilhões em 2022, não foi contemplada no orçamento de 2023.

Nas Regiões Geográficas, as de Belo Horizonte e de Pouso Alegre foram as únicas que apresentaram cifras menores do que as do ano anterior, em R$ 68,664 milhões e R$ 67,204 milhões, respectivamente. Nas demais, houve aumento. Os maiores foram em Montes Claros (R$ 842,276 milhões), Patos de Minas (R$ 741,788 milhões), Juiz de Fora (R$ 673,851 milhões) e Divinópolis (R$ 666,085 milhões) e os menores, em Ipatinga (R$ 93,574 milhões), Uberaba (R$ 148,739 milhões) e Barbacena (R$ 199,264 milhões).

Em Relatórios Técnicos de anos anteriores, a Cfamge vinha apontando a necessidade de aprimorar a gestão da distribuição dos recursos, com foco na dinamização das regiões, visando reduzir as desigualdades inter-regionais históricas do Estado. A partir do exercício de 2021, tem-se observado esforços nesse sentido, uma vez que a representatividade orçamentária de polos economicamente menos dinâmicos do Estado, ainda que baixa, vem aumentando paulatinamente. Teófilo Otoni, Montes Claros e Governador Valadares alcançaram, juntos, 13,34% do orçamento de 2023, apresentando elevação de 1,62 p.p. frente a 2022, que já havia apresentado crescimento de 1,01 p.p. frente a 2021.

A partir de dados populacionais do IBGE[90], chega-se ao gasto per capita em cada Região e, novamente, é possível observar a centralização das despesas, sendo a Região da capital mineira a única a despender valor acima da média (R$ 5.680,00 por pessoa). Nas restantes, em 6 regiões a despesa empenhada por habitante ficou entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00; e em 6, ficou acima desse intervalo, mas sem romper R$ 4.600,00. A Região Intermediária de Pouso Alegre foi a que apresentou a menor despesa por habitante, situando-se R$ 2.590,00 abaixo da média.

Quanto ao planejamento orçamentário, verifica-se que sua execução se mostrou, no conjunto dos programas, aderente ao crédito fixado na LOA 2023, tendo a programação sido subestimada apenas na Região de Patos de Minas, que rompeu ligeiramente o intervalo satisfatório[91] em 0,92 p.p., e superestimada na Estadual, com a execução orçamentária atingindo 64,72% do crédito inicial.

No localizador estadual, observa-se uma queda no montante do crédito inicial entre os exercícios de 2022 e 2023, decorrente da alteração metodológica quanto ao registro dos repasses aos municípios. À época da elaboração do orçamento de 2022, as transferências a Municípios eram contabilizadas como despesa[92] pelo Estado, de modo que para elas foi fixada uma dotação inicial de R$ 20,748 bilhões. Durante a elaboração do orçamento de 2023, o registro de tais transferências já se fez por meio de dedução de receita, não havendo, portanto, fixação de despesa.

3.7. Apropriação das Despesas de Pessoal (LRF, art. 50, § 3º)

A partir do exercício de 2020, em atenção à exigência da LRF, art. 50, § 3º, de que "a Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial", a proposta orçamentária passou a ser elaborada apropriando os gastos com pessoal dentro dos programas e das ações em que os servidores mais colaboraram para o alcance da respectiva política pública[93].

[90] Dados populacionais do Censo 2022, em que foram contabilizados 20.539.989 de habitantes em Minas Gerais.
[91] Despesa empenhada entre 70% e 130% do crédito inicial.
[92] Despesas com a Fonte 20 – Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios.
[93] O fracionamento desses gastos pelos diversos programas do PPAG contribui para a transparência da gestão e orienta o planejamento das ações, a aferição de desempenho e a tomada de decisões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em consulta ao Siafi, constatou-se que, dos 155 programas definidos para o OF de 2023, 125 (80,65%) empenharam despesas para gastos com Pessoal e Encargos Sociais (Grupo 1 de Despesa). O Programa 705 – Apoio à Administração Pública concentrou 46,81% do total empenhado com o referido grupo, no entanto, a grande maioria (91,9%) tem relação com o pagamento de aposentadorias e pensões, cujo rateio fica comprometido por não se tratar de pagamento a servidores em atividade.

Com relação aos programas em que não houve empenho com Pessoal e Encargos Sociais, tampouco houve, na LOA 2023, fixação de despesa para esse fim. Os gastos executados nesses programas referem-se aos grupos Outras Despesas Correntes (R$ 4,290 bilhões), Investimentos (R$ 957,284 milhões) e Inversões Financeiras (R$ 501,154 milhões), que somam R$ 5,749 bilhões e equivalem a 5,21% do total das despesas empenhadas no Orçamento Fiscal.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

4. Comportamento das Receitas e Despesas

Inicialmente, há que mencionar alterações na metodologia de reconhecimento das receitas, promovidas pelo Estado em 2022 e 2023. A primeira diz respeito à parte dos impostos por ele arrecadados, que compete aos municípios, e que, até 2021, era lançada integralmente na receita estadual. A sua segregação das demais receitas, para fins de controle, era efetuada por meio do mecanismo Fonte de Recursos, no caso a Fonte 20 – Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios, havendo, assim, execução de despesa quando da transferência aos municípios, sendo que, a partir de 2022, tal receita passou a ser registrada como dedução, diminuindo aquela relativa ao Estado. Em vista disso, para possibilitar a comparação da receita e da despesa de 2022 com os valores de 2023, há que se fazer um ajuste nos valores apresentados na LOA 2022. Sendo assim, a receita de R$ 125,710 bilhões, estimada em 2022, cai para R$ 104,953 bilhões após ajuste de R$ 20,757 bilhões relativo às transferências aos municípios e a despesa de R$ 137,441 bilhões, para R$ 116,684 bilhões.

A segunda alteração diz respeito ao estágio da receita utilizada pelo Estado para a preparação de seus demonstrativos, que, até 2022, era a "efetivada", porém, segundo nota publicada no Anexo 3 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, a partir de janeiro de 2023, passou a ser utilizada a "contabilizada". Os esclarecimentos prestados pela SEF acerca dessa alteração encontram-se no tópico Receita Corrente Líquida, contudo, resumidamente, o que se verifica é que, durante o ano, a receita efetivada e a contabilizada diferem, uma vez que a efetivada identifica as receitas referentes ao mês, mas que, por temporalidade na sua arrecadação e classificação, são registradas até o quinto dia útil do mês subsequente. Em relação a dezembro, os valores coincidem, não havendo diferença entre a receita efetivada e a contabilizada.

Diante disso, o Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2023 foi aprovado pela Lei 24.272 – LOA, de 20/1/23, com uma receita estimada em R$ 106,104 bilhões – 1% maior que a estimada para 2022 após ajuste relativo às transferências aos municípios – e a despesa fixada em R$ 109,659 bilhões – 6% menor que a fixada para 2022, também após o ajuste. Assim, a LOA prevê déficit de R$ 3,555 bilhões para 2023.

Durante o exercício de 2023, a estimativa da Receita Fiscal foi atualizada para R$ 107,574 bilhões, demonstrando um reajuste de 1% (R$ 1,470 bilhão). A Receita Fiscal líquida arrecadada foi de R$ 110,708 bilhões, correspondente, portanto, a 103% da previsão atualizada, uma queda de 7%, se comparada a 2022. O Poder Executivo concentrou, como esperado, o maior volume de arrecadação (97%), seguido do Judiciário (3%).

A Despesa Fiscal foi fixada na LOA em R$ 109,659 bilhões e atualizada para R$ 120,097 bilhões (crédito autorizado). Em 2023, a despesa realizada perfez R$ 110,409 bilhões, sendo o total empenhado 99,73% da receita arrecadada. O maior volume de despesas realizadas está concentrado no Executivo (84%), seguido do Judiciário (10%) e do Ministério Público (3%).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receita e Despesa Fiscal por Poder – Previsão e Execução

Exercício de 2023 R$ mil

Poder	Receita Contabilizada (A)	AV % (A)	Despesa Empenhada (B)	AV % (B)	Superávit / (Déficit) (A - B)
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais	**14.800**	**0,01**	**853.903**	**0,77**	**(839.103)**
Executivo	**106.980.780**	**96,63**	**92.297.018**	**83,60**	**14.683.761**
Administração Direta	89.301.565	80,66	50.798.186	46,01	38.503.379
Autarquias	2.791.384	2,52	8.061.533	7,30	(5.270.149)
Empresas Estatais Dependentes	143.394	0,13	511.377	0,46	(367.983)
Fundações	3.305.157	2,99	3.645.702	3,30	(340.545)
Fundos	11.439.280	10,33	29.280.221	26,52	(17.840.941)
Judiciário	**3.328.562**	**3,01**	**10.678.624**	**9,67**	**(7.350.062)**
Administração Direta	137.071	0,12	8.657.330	7,84	(8.520.259)
Fundo Especial do Poder Judiciário dos Estado de Minas Gerais	3.191.491	2,88	2.021.294	1,83	1.170.197
Legislativo	**183.550**	**0,17**	**1.973.454**	**1,79**	**(1.789.904)**
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais	47.419	0,04	1.903.298	1,72	(1.855.878)
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	110.497	0,10	60.477	0,05	50.020
Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais	25.634	0,02	9.679	0,01	15.954
Ministério Público	**164.819**	**0,15**	**3.574.437**	**3,24**	**(3.409.618)**
Procuradoria Geral de Justiça	32.303	0,03	3.497.134	3,17	(3.464.831)
Fundos	132.516	0,12	77.303	0,07	55.213
Tribunal de Contas	**35.839**	**0,03**	**1.031.555**	**0,93**	**(995.716)**
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	30.887	0,03	1.031.555	0,93	(1.000.668)
Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	4.953	0,00	-	-	4.953
Total	**110.708.350**	**100,00**	**110.408.992**	**100,00**	**299.359**

Fontes: Armazém de Informações - Siafi.

Cumpre ressaltar que grande parte da receita se concentra no Poder Executivo, o que se explica pela dinâmica arrecadatória estabelecida no Poder Público, em que a maior parte das receitas, como impostos e taxas, é arrecadada pela Administração Direta do Poder Executivo, mais especificamente na Unidade Orçamentária EMG – Administração Direta. Os demais poderes, que não possuem arrecadação própria tão expressiva e por isso parecem deficitários, na tabela, custeiam a maior parte de suas despesas com os duodécimos recebidos, na forma do art. 168[94] da Constituição Federal.

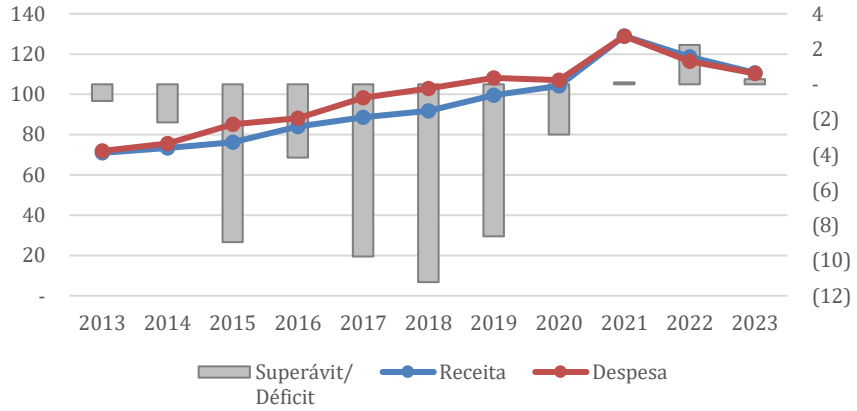
Resultado Orçamentário

O Estado, conforme evidenciado no gráfico a seguir, vinha apresentando, desde 2013, déficit orçamentário, atingindo, em 2018, seu valor mais baixo. A partir daí, houve uma forte desaceleração do déficit, culminando, em 2021, na apuração de superávit de R$ 103,693 milhões, que, em 2022, alcançou R$ 2,226 bilhões. Em 2023, houve redução de 7% na receita e 5% na despesa, sendo apurado superávit de R$ 299,359 milhões, menor do que em 2022. Percebe-se que a queda na receita ocorre pelo segundo ano consecutivo e é acompanhada de queda também na despesa, porém, em 2022, a despesa caiu mais do que a receita, razão para o superávit maior.

[94] Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

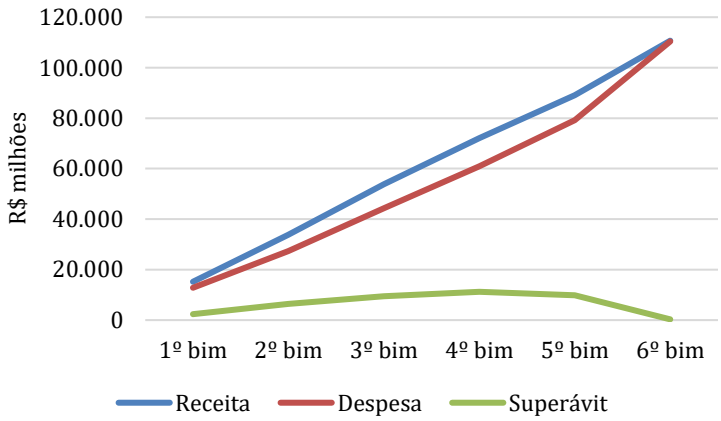
Evolução do Resultado Fiscal – 2013 a 2023



Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Analisando a evolução das receitas e despesas durante o exercício, demonstrada no gráfico a seguir, o que se verifica é um crescimento discretamente maior da despesa em relação à receita no 3º e 4º bimestres, que se intensifica no 5º e 6º bimestres, fazendo com que o superávit, que atingiu R$ 11,209 bilhões no 4º bimestre, caia para R$ 299,359 milhões ao final de 2023.

Variação Receita, Despesa e Superávit 2023



Fonte: Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado dos RREOs de 2023.

4.1. Receita

A Receita Fiscal arrecadada, incluídas as intraorçamentárias, alcançou o valor bruto de R$ 148,381 bilhões, do qual foram deduzidos R$ 37,673 bilhões, assim especificados:

- R$ 23,760 bilhões, referentes à apropriação da cota-parte da distribuição constitucional ou legal de receitas para os municípios;
- R$ 13,902 bilhões, referentes à parcela constitucional dos impostos, destinada à formação do Fundeb; e
- R$ 11,146 milhões, referentes à receita de cessão de Direitos Creditórios.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Assim, a receita totalizou R$ 110,708 bilhões para aplicação em ações públicas do Estado.

Receita por Fontes de Recursos

A Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23/2/21, válida para União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelece a padronização das fontes ou destinações de recursos a ser observada na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária dos entes. Essa nova estrutura de codificação é composta de 3 dígitos, sendo que a União utiliza as fontes do intervalo de 000 a 499 e os demais entes utilizam o intervalo de 500 a 999. Adicionalmente, informações complementares devem identificar se os recursos foram arrecadados no exercício corrente ou em exercícios anteriores, além de outras informações adicionais referentes à execução da receita e/ou despesa orçamentária, nos casos estabelecidos pela STN. Salienta-se que atualizações na estrutura padronizada são feitas, conforme a necessidade dos entes, por meio de portarias da STN e publicadas em seu sítio eletrônico[95].

A implementação da estrutura padronizada de fontes de recursos deve ser observada, de forma obrigatória, a partir do exercício de 2023, aí incluídos o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto de Lei Orçamentária Anual, elaborados em 2022, referentes ao exercício de 2023. Registra-se que o Estado de Minas Gerais não implementou, até o momento, a nova estrutura, dispondo ainda de sua antiga tabela, porém com algumas modificações, e utilizando uma matriz de associações entre a estrutura de fontes atualmente atualizada e a estrutura padronizada (mecanismo de "de-para") para envio de informações à STN, necessárias para a elaboração da Matriz de Saldos Contábeis.

Questionado sobre a implementação da nova estrutura, o Estado respondeu[96] que, objetivando avaliar os impactos trazidos pelas alterações, foi criado o Grupo de Trabalho das Fontes de Recurso – GTFR, com membros da SEF e da Seplag, que concluiu que as adequações necessárias para atender a padronização de fontes de recurso ocorreriam com a implementação do GRP Minas, novo sistema orçamentário e financeiro que substituirá o Siafi. O sistema está em fase de testes e estima-se que entrará em operação em 2025. Portanto, hoje, o Estado de Minas Gerais está descumprindo as normas mencionadas, o que é objeto de abertura de vista no tópico Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em ASPS.

A LOA estimou que, para 2023, as despesas do Estado seriam financiadas por recursos provenientes de 65 fontes, totalizando R$ 106,104 bilhões. Além delas, 5 outras fontes passaram a figurar no orçamento após a atualização do valor previsto: 17 – Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC 195/2022 – Art 5º – Audiovisual; 19 – Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos; 20 – Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios; 53 – Taxa de Incêndio; e 71 – Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria. Dessas, apenas as duas primeiras foram criadas em 2023. O Anexo I (Capítulo 17 deste Relatório) apresenta o detalhamento da arrecadação por fontes. De forma resumida, a tabela a seguir apresenta as fontes que, juntas, compõem 95% da arrecadação do Estado, bem como aquelas que, por algum motivo, são mencionadas no texto após a tabela.

[95] https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/federacao/fonte-ou-destinacao-de-recursos
[96] Ofício SPLAG/SPLOR nº. 3/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receita Fiscal por Fontes

Exercício de 2023 — R$ mil

Fonte	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Arrecadação (C)	AV % (C)	AH % (C/B)
4 Transferências do FNDE Vinculadas à Educação - Emendas de Bancada	26.100	26.100	-	-	-
5 Transferências da União Vinculadas à Assistência Social - Emendas Individuais	300	300	-	-	-
6 Transferências da União Vinculadas à Assistência Social - Emendas de Bancada	100	100	-	-	-
9 Termos de Ajustamento, Doações Controladas por Instrumento Jurídico e Congêneres	450	10.034	11.877	0,01	118,36
10 Recursos Ordinários - Recursos não Vinculados de Impostos	63.922.028	63.927.033	65.659.435	59,31	102,71
11 Recursos de Desvinculação de Receitas	1.151.980	1.152.105	1.245.780	1,13	108,13
12 Operações de Crédito Contratuais - Swap	3	3	-	-	-
13 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - Regularização de Exercícios Anteriores	150	200	15.106	0,01	7.553,07
15 Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados	3.291.896	3.450.512	4.173.279	3,77	120,95
17 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art 5º - Audiovisual	-	140.704	140.030	0,13	99,52
19 Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	-	106.498	106.498	0,10	100,00
20 Recursos Constituc. Vinculados aos Municípios	-	44.374	-	-	-
23 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb	11.061.528	11.103.312	11.607.605	10,48	104,54
24 Convênios com a União e suas Entidades - exceto Emendas Individuais e de Bancada	753.944	780.407	128.164	0,12	16,42
27 Taxa de Segurança Pública	1.068.766	1.068.766	1.380.665	1,25	129,18
36 Transferências do FNDE Vinculadas à Educação - exceto Emendas Individuais e de Bancada	918.737	923.661	264.001	0,24	28,58
40 Recursos Fundos Extintos - Lei nº 13.848/2001	3	3	-	-	-
42 Contribuição Patronal para o RPPS	5.887.784	5.887.784	6.166.834	5,57	104,74
43 Contribuição do Servidor para o RPPS	3.305.149	3.305.149	3.357.358	3,03	101,58
50 Contribuição do Servidor do Estado aos Institutos de Previdência	762.099	762.102	810.035	0,73	106,29
53 Taxa de Incêndio	-	403	1.154	-	286,17
57 Transferências da União por meio de Portaria - exceto Emendas Individuais e de Bancada	65.250	159.678	231.755	0,21	145,14
60 Recursos Diretamente Arrecadados	3.666.982	3.707.689	3.939.275	3,56	106,25
71 Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria	-	66.181	88.816	0,08	134,20
77 Taxa de Fiscalização Judiciária e Taxas e Multas Judiciais	1.455.515	1.455.521	1.798.304	1,62	123,55
78 Contribuição Militar para Custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares	1.761.536	1.761.536	1.532.354	1,38	86,99
95 Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais	2.151.945	2.752.716	3.477.781	3,14	126,34
97 Transferências Especiais de Recursos da União	100.000	140.000	45.083	0,04	32,20
Demais Fontes	4.751.711	4.841.384	4.527.161	4,09	93,51
Total	**106.103.956**	**107.574.255**	**110.708.350**	**100,00**	**102,91**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Verifica-se, pela análise do valor previsto atualizado de todas as fontes de recursos em relação ao valor previsto inicial, que, da variação de R$ 1,470 bilhão, a Fonte 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais responde por 41%; a Fonte 15 – Recursos Ordinários – Outros Recursos não Vinculados, por 11%; e a Fonte 17 – Transferências destinadas ao Setor Cultural – LC 195/2022 – Art. 5º – Audiovisual, por 10%. O restante, 39%, foi distribuído entre 39 fontes. Sobre a Fonte 95, a atualização é basicamente referente à remuneração de depósitos bancários dos recursos recebidos, com previsão inicial nula.

Já a Fonte 17 diz respeito à Lei Complementar – LC 195, de 8/7/22, conhecida como Lei Paulo Gustavo, que dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios para garantir ações emergenciais destinadas ao setor cultural, com a finalidade de minimizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19. Os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos advindos dessa lei deverão ser voltados à consecução do mesmo objeto do recurso principal. Os entes estariam autorizados a executar os recursos até 31/12/22, devendo devolver ao Tesouro o saldo remanescente, incluídos os ganhos obtidos com aplicações financeiras, até 10/1/23. Entretanto, apesar de sancionada em 2022, a lei foi regulamentada apenas em maio de 2023, pelo Decreto 11.525, o que atrasou a transferência dos recursos, realizada a partir de junho, conforme cronograma divulgado pelo Ministério da Cultura. Assim, em 15/12/23, foi promulgada a LC 202, prorrogando o prazo de execução dos recursos da LC 195 até dezembro de 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Verificou-se que, referentes à Lei Paulo Gustavo, foram recebidos da União R$ 134,190 milhões na Fonte 17, além de R$ 48,208 milhões na Fonte 57 – Transferências da União por meio de Portaria – exceto Emendas Individuais e de Bancada, totalizando R$ 182,398 milhões, que coincide com o valor divulgado pelo Ministério da Cultura, em seu sítio eletrônico[97]. Em relação aos recursos alocados na Fonte 17, foram auferidos R$ 5,840 milhões a título de rendimentos de aplicação financeira e, em relação ao registrado na Fonte 57, não foi possível identificar os rendimentos financeiros associados aos recursos da LC 195, já que ela recebe outros recursos advindos da União. **Tendo em vista a determinação legal para que os rendimentos sejam voltados à consecução do mesmo objeto do valor principal, abre-se vista para que o Estado informe a receita financeira auferida sobre o recurso da LC 195 alocado na Fonte 57.**

Chama atenção a existência de valor previsto atualizado para a Fonte 20, utilizada para segregar a cota-parte dos municípios das demais receitas. O usual para essa fonte é apresentar valor nulo, uma vez que se registra a receita dos municípios e, posteriormente, quando do repasse, sua dedução. Assim, embora existam registros na fonte durante o exercício, seu valor final deve ser zero. Não havia previsão inicial de receita para 2023, atualizada para R$ 44,374 milhões em fevereiro, valor referente à cota-parte dos municípios da parcela da compensação financeira das perdas de arrecadação de ICMS, em virtude da LC 194, recebida em janeiro pelo Estado, detalhada adiante. Não foi prevista a dedução desse valor.

No momento da efetivação da receita e do repasse aos municípios, em fevereiro, foram registradas, na Fonte 20, tanto a receita quanto sua dedução, de modo que a arrecadação aparece zerada na tabela anterior. Esse registro quando da execução do repasse está adequado, conforme trecho abaixo, extraído da Nota Técnica SEI nº 1740/2023/ME, emitida pelo Ministério da Economia:

> 24. Os valores devidos aos municípios deverão ser transferidos como repartição dessa receita, portanto, deverão ser registrados como dedução da receita indicada, tendo em vista a orientação apresentada no MCASP para o registro das transferências constitucionais ou legais, quando o ente arrecada, mas possui obrigação de transferir a outros entes por disposição constitucional ou legal. [1]
>
> [...]
>
> [1] Nas situações em que o estado não realize a repartição das receitas por meio de dedução de receitas, essa transação poderá ser registrada por meio de execução de despesa, utilizando-se o elemento de despesa 81 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receita, e subelemento específico que identifique a repartição de receitas de transferências para compensação de ICMS.

Essa nota revogou a Nota Técnica SEI nº 50857/2022/ME, que havia estabelecido que a transferência da cota-parte dos municípios deveria ocorrer por meio de execução da despesa orçamentária de Outras Despesas Correntes – Contribuições, forma essa usada em 2022, quando ela ainda estava vigente.

Ainda sobre a compensação financeira das perdas de arrecadação de ICMS, verifica-se que a cota-parte do Estado, R$ 106,498 milhões, foi registrada também em conformidade com o item 23 da Nota Técnica SEI nº 1740, na Fonte 19 – Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos e na classificação 1.7.1.9.62.01.01.000 – Transf. Compens. Financ. Perdas Arrecad. ICMS – LC n 194/2022 – Princ. – Cota-Parte do Estado. Já a cota-parte do Fundeb, R$ 26,624 milhões, foi registrada na Fonte 23 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb e na classificação 1.7.1.9.62.01.03.000 – Transf. Compens. Financ. Perdas Arrecad. ICMS – LC n 194/2022 – Princ. – Cota Parte do Fundeb. Assim, a receita total auferida relativa à compensação financeira da LC 194, em 2023, totalizou R$ 177,496 milhões.

Registra-se que 7 fontes tiveram arrecadação igual ou acima de 150% da previsão atualizada. Destaque para a Fonte 13 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb – Regularização de

[97] https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/cultura/minas-gerais-tem-r-378-milhoes-da-lei-paulo-gustavo-para-projetos-culturais#:~:text=Os%20cinco%20munic%C3%ADpios%20com%20maior,%24%203%2C4%20milh%C3%B5es).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Exercícios Anteriores, com efetivação de 7.553% da previsão atualizada, criada a fim de que o Estado pudesse registrar as entradas de recursos advindos dos repasses do fundo ao ente, em virtude do Termo de Acordo celebrado em 2019 entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios – AMM. Esse Acordo objetivou a regularização dos repasses de 2018 e 2019 que deixaram de ser efetuados pelo Estado ao Fundeb e foi completamente liquidado em 2022.

Da receita arrecadada em 2023, R$ 12,846 milhões são referentes ao retorno para o Estado de parte do adicional de alíquota do ICMS para o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM. Desde 2018, esta Coordenadoria vem apontando em seus relatórios técnicos que o Estado não efetuou a retenção da cota-parte do Fundeb (20%) sobre a receita do adicional de ICMS, entre 2012 e 2020, no total de R$ 774,703 milhões. Assim, está em curso neste Tribunal a Inspeção Ordinária 1104880 para fiscalizar tal situação e, no âmbito desse processo, o Estado reconheceu a dívida, por meio do Despacho nº 94/2023/SEF/STE-SCAF[98], em maio de 2023, porém, em montante divergente do apurado pela Cfamge, R$ 770,517 milhões, apresentando cronograma de pagamento em 9 parcelas, sendo que a primeira, R$ 23,095 milhões, foi paga em dezembro de 2023.

Informa-se que, dos valores transferidos para o Fundeb, uma parte retorna para o Estado, conforme percentual estipulado anualmente nas Portarias Interministeriais publicadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, sendo que, para 2023, esse percentual ficou em torno de 50%. Assim, da parcela da dívida paga, R$ 12,846 milhões retornaram para o Estado e foram classificados na Fonte 13, tendo em vista sua criação para registrar a regularização de valores de exercícios anteriores. Porém, como a dívida foi reconhecida em 2023, seu pagamento e, por consequência o auferimento da receita dele advinda, não haviam sido previstos na LOA 2023 e por isso a efetivação da receita na Fonte 13 destoou tanto de sua previsão. Sobre o restante da receita nessa fonte, a Superintendência Central de Contadoria Geral informou[99] que se trata, em sua maior parte, da devolução de saldos remanescentes devido à municipalização de unidades escolares em função do projeto Mãos Dadas.

Nota-se que 3 fontes, cuja previsão inicial estava zerada, tiveram arrecadação relativamente alta durante o exercício: 17, 19 e 71. A arrecadação nas duas primeiras já foi comentada anteriormente e, sobre a Fonte 71, o Comunicado Sutri nº 001, de 2/1/23, dispõe que, a partir de 1/1/23, não mais será devido o adicional de alíquota para o FEM, conforme disposto no art. 2º do Decreto 46.927, de 29/12/15, tendo sido questionada, no Relatório Temático 21 – Receita e Despesa Fiscal[100], referente a abril, a arrecadação auferida em 2023. Foi informado que ela se concentrou nos meses de janeiro e fevereiro, em decorrência do processamento dos recursos arrecadados cujo fato gerador ocorreu no final do exercício de 2022, anterior, portanto, à extinção do adicional de alíquota do ICMS. Assim, foi necessária a atualização da previsão orçamentária, o que ocorreu também em janeiro e fevereiro. De fato, verificou-se que 97% da arrecadação ficou concentrada nos dois primeiros meses do ano, reduzindo ao longo do período e com um estorno de R$ 15,470 milhões efetuado em dezembro[101].

Por outro lado, 10 fontes se destacam por terem valor efetivado muito baixo no período sob análise, menos de 25% da previsão atualizada. Dessas, 6 não tiveram nenhuma realização: 4 – Transferências do FNDE Vinculadas à Educação – Emendas de Bancada; 5 – Transferências da União Vinculadas à Assistência Social – Emendas Individuais; 6 – Transferências da União Vinculadas à Assistência Social – Emendas de Bancada; 12 – Operações

[98] Peça 48 do Processo SGAP 1104880.
[99] Nota Técnica nº 21/SEF/STE-SCCG/2023.
[100] Documento SGAP 558702/2023.
[101] Cabe ressaltar que, em 29/9/23, foi promulgada a Lei 24.471, que determina o retorno da cobrança do adicional de dois pontos percentuais da alíquota do ICMS sobre produtos supérfluos, destinado ao FEM e ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas. Conforme o seu art. 4º, a lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício de 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

de Crédito Contratuais – Swap; 20 – Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios; e 40 – Recursos Fundos Extintos – Lei nº 13.848/2001. Sobre a Fonte 20, o motivo da realização nula foi explicitado acima.

Ressalta-se, ainda, que, juntas, as Fontes 24 – Convênios com a União e suas Entidades – exceto Emendas Individuais e de Bancada e 36 – Transferências do FNDE Vinculadas à Educação – exceto Emendas Individuais e de Bancada representaram importante frustração de receita, R$ 1,312 bilhão. Por outro lado, as Fontes 10 – Recursos Ordinários – Recursos não Vinculados de Impostos, 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais e 15 – Recursos Ordinários – Outros Recursos não Vinculados tiveram arrecadação bem acima do valor previsto atualizado, R$ 3,180 bilhões no total.

Merece destaque a Fonte 97 – Transferências Especiais de Recursos da União, criada em 2020, para registrar recursos transferidos pela União na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art.166-A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dos R$ 45,083 milhões recebidos, R$ 5,818 milhões foram registrados como Transferências Correntes; R$ 34,278 milhões, como Transferências de Capital; e R$ 4,987 milhões são receitas de remuneração de depósitos bancários. Assim, o valor de Transferências Especiais efetivamente recebido da União é R$ 40,096 milhões, que corresponde ao valor informado no Painel das Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada do sítio eletrônico Tesouro Nacional Transparente[102].

A Transferência Especial é uma das formas que a União tem de operacionalizar a alocação dos recursos de Emendas Parlamentares Impositivas aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ela foi criada pela Emenda Constitucional 105, de 12/12/19, que incluiu o art. 166-A na Constituição Federal[103]. No tópico Despesas, faz-se a análise do cumprimento das regras constitucionais de aplicação dos recursos recebidos em transferência.

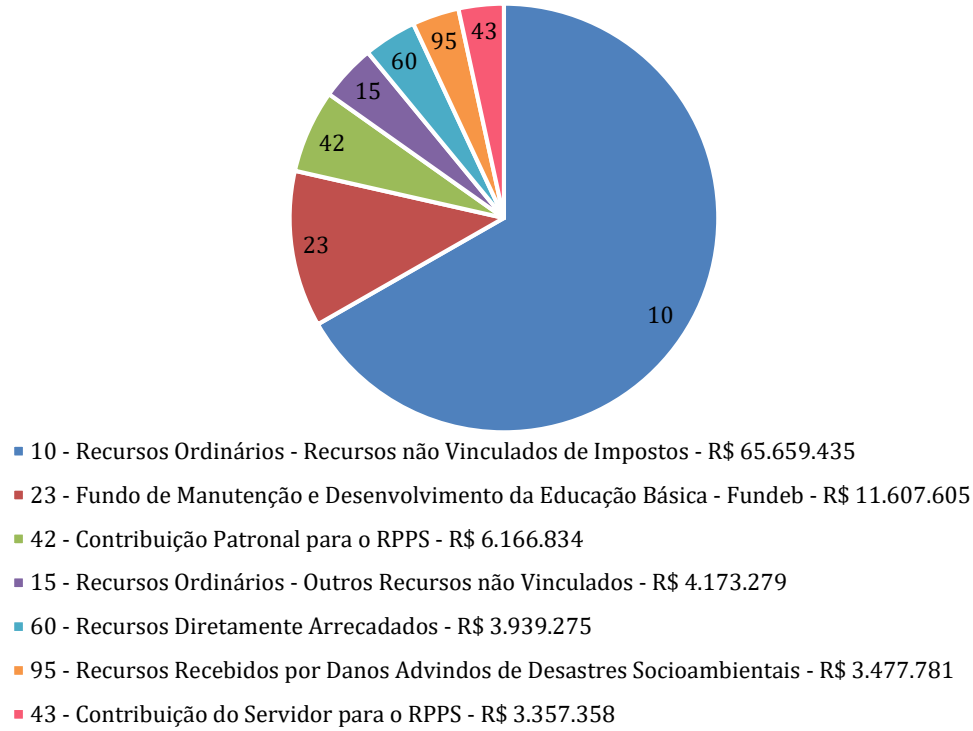
Posto isto, as 7 principais fontes de receita do Estado, em termos de arrecadação, estão detalhadas no gráfico a seguir e representam 89% dos recursos arrecadados pelo Estado.

[102] https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios

[103] Art. 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de:
I - transferência especial; ou
II - transferência com finalidade definida.
§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de:
I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e
II - encargos referentes ao serviço da dívida.
§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos:
I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere;
II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e
III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo.
§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos.
[...]
§ 5º Pelo menos 70% (setenta por cento) das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receita Fiscal – Principais Fontes



Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Destaca-se que, com exceção da Fonte 15 – Recursos Ordinários – Outros Recursos Não Vinculados, que foi criada em 2023, as demais constaram como as mais expressivas também em 2022. Vale mencionar que, para a Fonte 58 – Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, que estava entre as mais significativas em 2022, não houve sequer previsão. As duas principais fontes representaram 70% do total arrecadado.

A principal fonte de receita do Estado continua sendo a 10, que em 2023 passou a se chamar Recursos Ordinários – Recursos não Vinculados de Impostos e, em fevereiro de 2023, foi desmembrada nas Fontes 14 – Recursos Ordinários – Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz Parte[104] e 15 – Recursos Ordinários – Outros Recursos Não Vinculados[105]. A partir de então, a Fonte 10 registrará apenas a parcela de recursos ordinários cuja arrecadação seja decorrente de impostos e transferências de impostos, o que é explanado no tópico Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em ASPS. Quanto à realização, tem-se que 103% e 121% das projeções atualizadas nas Fontes 10 e 15, respectivamente, foram efetivadas. A Fonte 14 não apresenta previsão inicial, atualizada e nem arrecadação. Tendo em vista a relevância das Fontes 10 e 15, a tabela a seguir traz o seu detalhamento.

[104] Fonte criada para registrar, exclusivamente, os recursos de depósitos judiciais nas lides em que o Estado de Minas Gerais faz parte. Esses recursos eram registrados na Fonte 10 e passarão a ser registrados na Fonte 14.
[105] Registrará os recursos ordinários cuja arrecadação não decorra de impostos e/ou transferências de impostos. Anteriormente, tais recursos eram registrados na Fonte 10, mas passarão a ser registrados na Fonte 15.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Recursos Ordinários – Detalhamento

Exercício de 2023 — R$ mil

Fonte / Desdobramento	Inicial	Atualizado (A)	Contabilizado (B)	AH (%) (B / A)
Fonte 10 - Recursos Ordinários – Recursos Não Vinculados de Impostos	**63.922.028**	**63.927.033**	**65.659.435**	**103%**
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	42.912.900	42.916.393	43.142.223	101%
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.491.611	6.491.611	7.059.462	109%
Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.873.118	5.873.118	5.912.939	101%
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.411.093	3.411.093	4.448.387	130%
Rec. Intra. - Outras Transferências dos Estados e DF	3.372.017	3.372.017	2.945.253	87%
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	1.183.062	1.183.062	1.488.610	126%
Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados	554.730	554.730	420.326	76%
Outras Restituições	114.868	114.877	232.119	202%
Restituição de Convênios	5.390	5.390	12.955	240%
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	3.062	3.062	2.149	70%
Cota-parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	150	150	98	65%
Rec. Intra. - Outras Restituições	27	27	51	187%
Dedução Rec. - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-	-	(10.909)	0%
Multas e Juros Previstos em Contratos	-	1	1.353	135316%
Outras Receitas	-	1	70	6992%
Remuneração de Depósitos Bancários	-	1.501	4.350	290%
Fonte 15 – Recursos Ordinários - Outros Recursos Não Vinculados	**3.291.896**	**3.450.512**	**4.173.516**	**121%**
Dividendos	1.262.581	1.262.581	1.366.164	108%
Remuneração de Depósitos Bancários	962.439	962.439	1.112.767	116%
Juros sobre o Capital Próprio	439.907	439.911	748.700	170%
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/20	438.807	438.807	439.358	100%
Multas Previstas em Legislação Específica	55.379	55.617	53.904	97%
Outras Receitas	52.583	52.634	93.895	178%
Receita Industrial	30.399	30.399	25.591	84%
Multas por Danos Ambientais	27.150	27.150	79.407	292%
Outros Serviços	13.825	13.825	30.586	221%
Outras Receitas Patrimoniais	2.984	2.984	296	10%
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.666	1.667	1.465	88%
Multas e Juros Previstos em Contratos	1.174	1.174	162	14%
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	752	752	128	17%
Amortização de Empréstimos Contratuais	743	743	9.565	1288%
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	696	696	444	64%
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	412	415	56.693	13651%
Outras Indenizações	272	272	4.933	1815%
Serviços de Informação e Tecnologia	88	17.088	7.950	47%
Juros de Títulos de Renda	28	28	-	0%
Outras Receitas Imobiliárias	7	7	-	0%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1	1	122	12215%
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1	1	14.889	1488910%
Rec. Intra. - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1	1	-	0%
Reversão de Garantias	1	1	153	15250%
Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1	1	2	235%
Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal	-	50	78	
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	-	17.000	-	0%
Multas Previstas na Legislação Anticorrupção	-	8.268	10.298	125%
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-	116.000	115.967	
Outros Ressarcimentos	-	1	-	0%
Total	**67.213.924**	**67.377.545**	**69.832.951**	**104%**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Do total dos Recursos Ordinários, verifica-se que a maior parte, 94%, concentra-se na Fonte 10, sendo que o ICMS, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, a cota-parte do Fundo de Participação dos Estados e do

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Distrito Federal – FPE e o IPVA, juntos, respondem por 87% desses recursos. Chamam atenção as receitas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos, R$ 14,889 milhões, bem como Serviços Administrativos e Comerciais Gerais, R$ 56,693 milhões, com arrecadações relevantes e muito acima da previsão. Neste último, a arrecadação é referente à gestão de veículos apreendidos e removidos.

De acordo com os dados divulgados pelo Banco do Brasil[106] e registrados na tabela anterior, no desdobramento Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar 176/20, Minas Gerais recebeu R$ 439,358 milhões, correspondentes a 12 parcelas de R$ 36,613 milhões, que se referem à LC 176/20, a qual resultou do acordo homologado entre a União, Estados e Distrito Federal para regulamentar a compensação de perdas de arrecadação em decorrência da desoneração das exportações do ICMS (Lei Kandir).

Receita Fiscal por Categoria Econômica

Analisando a Receita Fiscal sob o enfoque da Categoria Econômica, pode-se notar que as Receitas Correntes correspondem a 91% da arrecadação bruta.

Receitas por Categoria Econômica

Exercícios de 2022 e 2023 — R$ mil

Categoria / Origem	2022	2023					Variação	
	Contabilizado	Inicial	Atualizado	Contabilizado	AV %	AH %	(R$)	(%)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D)	(D / C)	(D - A)	(D / A)
Receitas Correntes	**132.003.488**	**128.444.357**	**129.794.944**	**134.814.869**	**121,77**	**103,87**	**2.811.381**	**2,13**
Impostos e Taxas	91.709.126	91.839.384	91.926.234	96.831.583	87,47	105,34	5.122.457	5,59
Contribuições	5.347.497	5.978.060	5.978.063	5.864.794	5,30	98,11	517.297	9,67
Patrimonial	5.372.766	4.065.995	4.757.861	6.144.522	5,55	129,14	771.756	14,36
Agropecuária	8.045	11.203	11.203	10.564	0,01	94,30	2.519	31,31
Industrial	286.002	650.531	650.531	216.578	0,20	33,29	(69.424)	(24,27)
Serviços	1.247.119	1.021.259	1.038.922	1.190.553	1,08	114,59	(56.566)	(4,54)
Transferências Correntes	26.470.958	23.650.483	24.193.133	22.925.807	20,71	94,76	(3.545.152)	(13,39)
Outras Receitas Correntes	1.561.976	1.227.441	1.238.997	1.630.469	1,47	131,60	68.493	4,39
Receitas Intraorçamentárias	**18.840.462**	**10.203.017**	**10.203.023**	**10.212.514**	**9,22**	**100,09**	**(8.627.948)**	**(45,79)**
Contribuições	6.022.633	6.364.285	6.364.288	7.105.600	6,42	111,65	1.082.968	17,98
Patrimonial	109.633	308.047	308.048	6.515	0,01	2,12	(103.118)	(94,06)
Agropecuária	-	80	80	-	-	-	-	-
Serviços	299.815	141.349	141.351	143.142	0,13	101,27	(156.674)	(52,26)
Transferências Correntes	2.766.115	3.377.267	3.377.267	2.945.253	2,66	87,21	179.138	6,48
Outras Receitas Correntes	9.642.266	11.989	11.989	12.004	0,01	100,13	(9.630.262)	(99,88)
Receitas de Capital	**3.334.369**	**3.328.231**	**3.447.937**	**3.353.553**	**3,03**	**97,26**	**19.184**	**0,58**
Alienação de Bens	36.474	36.074	44.637	53.603	0,05	120,09	17.129	46,96
Amortização de Empréstimos	260.523	58.682	58.701	88.080	0,08	150,05	(172.443)	(66,19)
Operações de Crédito	9.296	25.654	25.863	10.743	0,01	41,54	1.447	15,56
Outras Receitas de Capital	2.615.424	2.188.945	2.188.945	2.818.645	2,55	128,77	203.221	7,77
Transferências de Capital	412.651	1.018.876	1.129.791	382.483	0,35	33,85	(30.168)	(7,31)
Deduções	**(35.462.487)**	**(35.871.649)**	**(35.871.649)**	**(37.672.587)**	**(34,03)**	**105,02**	**(2.210.099)**	**6,23**
Total	**118.715.832**	**106.103.956**	**107.574.255**	**110.708.350**	**100,00**	**102,91**	**(8.007.482)**	**(6,75)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

A tabela evidencia que a expectativa atualizada de arrecadação foi superada em 3%. A arrecadação das Receitas Correntes alcançou 104% do previsto atualizado, porém, as receitas de Contribuições, Agropecuária, Industrial e Transferências Correntes não atingiram nem a previsão inicial. Em Impostos e Taxas, a principal receita do

[106] Transferências Constitucionais – Sistema de Informações do Banco do Brasil https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/repasse-de-recursos/transferencias-constitucionais#/.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estado, tem-se que 95% referem-se a Impostos, sendo 74% relativos ao ICMS, 11% ao IPVA, 7% ao IRRF e 2% ao ITCD. O ICMS é a receita mais relevante, representando 53% das Receitas Correntes e 49% da Receita Total (sem considerar as Deduções).

Já em Transferências Correntes, a segunda maior origem de receitas, dos R$ 22,926 bilhões arrecadados, 49% são referentes às Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb e 32%, à cota-parte do FPE. Esses dois representam 8% e 5%, respectivamente, da Receita Total do Estado. Fica evidente, nessa origem, a queda de R$ 3,545 bilhões na arrecadação, em relação ao exercício anterior. Isso ocorreu pois, em 2023, não foram arrecadados o auxílio financeiro pela outorga de crédito tributário – ICMS etanol (que representou receita de R$ 530,417 milhões em 2022) e o bônus de assinatura do excedente da cessão onerosa pela exploração do Pré-Sal (R$ 568,393 milhões em 2022), bem como houve redução de R$ 2,188 bilhões no valor auferido como compensação financeira pela perda de ICMS da LC 194 e R$ 334,181 milhões na transferência do Fundeb. Essas variações totalizam queda de R$ 3,621 bilhões.

Da Receita Patrimonial, terceira maior fonte de receitas do Estado, 90% referem-se à remuneração de depósitos bancários (R$ 3,426 bilhões), em que as Fontes 15 – Recursos Ordinários – Outros Recursos não Vinculados, 60 – Recursos Diretamente Arrecadados e 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais são as mais representativas, bem como dividendos e juros sobre capital próprio (R$ 2,115 bilhões). Em relação às Receitas de Capital, sua arrecadação alcançou 97% da previsão atualizada, sendo que apenas Operações de Crédito e Transferências de Capital não superaram a expectativa, ficando, inclusive, bem abaixo da previsão atualizada. Das receitas dessa categoria, 84% se concentram em Outras Receitas de Capital, origem em que foram registrados unicamente os recursos destinados à reparação dos danos causados pelo rompimento das barragens em Brumadinho (R$ 2,504 bilhões) e Mariana (R$ 314,667 milhões).

Comparando a Receita Total de 2023 com a de 2022, observa-se queda de 7%, explicada, principalmente, pelas variações em Transferências Correntes (decréscimo de R$ 3,545 bilhões), que já foi mencionada anteriormente, e Outras Receitas Correntes – Receitas Intraorçamentárias (decréscimo de R$ 9,630 bilhões). Esta última deu-se em função da ausência do Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS, que, em 2022, representou R$ 9,601 bilhões. Até abril de 2022, esses aportes eram registrados como Aportes Periódicos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, e, a partir de maio de 2022, passaram a ser registrados com nova nomenclatura – Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS –, o que retratava a sua real situação financeira. Já a partir de 2023, as despesas previdenciárias do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP-MG, até então custeadas com esses aportes, passaram a ser executadas no Caixa Único do Tesouro, conforme detalhado no tópico Despesa com Pessoal.

Ressalta-se que a ausência desse aporte, apesar de reduzir a receita, não tem impacto no resultado orçamentário, já que se trata de Receita Intraorçamentária, que figura também como Despesa Intraorçamentária, em valor similar, R$ 9,665 bilhões. O aumento de R$ 5,122 bilhões em Impostos e Taxas, ocasionado principalmente pelo IPVA, detalhado adiante, contrabalanceou as reduções, amenizando a queda na receita.

Observa-se que, apesar da queda na Receita Total, quando analisada apenas a Receita Orçamentária, excluindo-se, assim, a Receita Intraorçamentária, o que se verifica é um crescimento, quase nulo, de 0,62%, o que pode ser visualizado na tabela a seguir, que apresenta a evolução da Receita Fiscal arrecadada no período de 2021 a 2023, por categoria econômica e origem.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Evolução da Receita Fiscal

Exercícios de 2021 a 2023 — R$ mil

Receita Orçamentária	2021 (A)	AV % (A)	2022 (B)	AV % (B)	AH % (B / A)	2023 (C)	AV % (C)	AH % (C / B)
Receita Orçamentária	**90.427.174**	**83,19**	**99.875.370**	**84,13**	**10,45**	**100.495.836**	**90,78**	**0,62**
Receitas Correntes	**119.260.344**	**109,71**	**132.003.488**	**111,19**	**10,69**	**134.814.869**	**121,77**	**2,13**
Impostos e Taxas	85.703.056	78,84	91.709.126	77,25	7,01	96.831.583	87,47	5,59
Contribuições	4.716.269	4,34	5.347.497	4,50	13,38	5.864.794	5,30	9,67
Patrimonial	4.928.047	4,53	5.372.766	4,53	9,02	6.144.522	5,55	14,36
Agropecuária	8.937	0,01	8.045	0,01	(9,98)	10.564	0,01	31,31
Industrial	581.281	0,53	286.002	0,24	(50,80)	216.578	0,20	(24,27)
Serviços	1.123.763	1,03	1.247.119	1,05	10,98	1.190.553	1,08	(4,54)
Transferências Correntes	20.850.047	19,18	26.470.958	22,30	26,96	22.925.807	20,71	(13,39)
Outras Receitas Correntes	1.348.944	1,24	1.561.976	1,32	15,79	1.630.469	1,47	4,39
Receitas de Capital	**3.991.596**	**3,67**	**3.334.369**	**2,81**	**(16,47)**	**3.353.553**	**3,03**	**0,58**
Operações de Crédito	915	0,00	9.296	0,01	916,24	10.743	0,01	15,56
Alienação de Bens	114.075	0,10	36.474	0,03	(68,03)	53.603	0,05	46,96
Amortização de Empréstimos	146.452	0,13	260.523	0,22	77,89	88.080	0,08	(66,19)
Transferências de Capital	325.104	0,30	412.651	0,35	26,93	382.483	0,35	(7,31)
Outras Receitas de Capital	3.405.051	3,13	2.615.424	2,20	(23,19)	2.818.645	2,55	7,77
Deduções - ajustado	**(32.824.766)**	**(30,20)**	**(35.462.487)**	**(29,87)**	**8,04**	**(37.672.587)**	**(34,03)**	**6,23**
Deduções	(12.533.206)	(11,53)	(35.462.487)	(29,87)	182,95	(37.672.587)	(34,03)	6,23
Ajuste Transf. Municípios[1]	(20.291.560)	(18,67)	-	-	(100,00)	-	-	-
Receita Intraorçamentária	**18.276.764**	**16,81**	**18.840.462**	**15,87**	**3,08**	**10.212.514**	**9,22**	**(45,79)**
Contribuições	5.552.275	5,11	6.022.633	5,07	8,47	7.105.600	6,42	17,98
Receita Patrimonial	65.126	0,06	109.633	0,09	68,34	6.515	0,01	(94,06)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	83.839	0,08	299.815	0,25	257,61	143.142	0,13	(52,26)
Transferências Correntes	2.666.519	2,45	2.766.115	2,33	3,74	2.945.253	2,66	6,48
Outras Receitas Correntes	9.909.005	9,12	9.642.266	8,12	(2,69)	12.004	0,01	(99,88)
Total	**108.703.938**	**100,00**	**118.715.832**	**100,00**	**9,21**	**110.708.350**	**100,00**	**(6,75)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Notas:

(1) Para possibilitar a comparação com 2022 e 2023, foi realizado ajuste nas deduções da receita em 2021, a fim de demonstrar qual teria sido o seu montante caso o Estado já adotasse, naquele ano, a prática de deduzir da receita as transferências aos municípios, ao invés de registrá-las como despesa orçamentária. Dessa forma, às deduções de R$ 12,533 bilhões, foram acrescentados R$ 20,292 bilhões, que foi o valor consignado à Fonte 20 naquele exercício.

Constata-se que a categoria mais representativa ao longo dos anos, em relação à Receita Total, é Receitas Correntes, com participação sempre acima de 80%, se desconsideradas as deduções. A receita de Impostos e Taxas, destaque em todos os exercícios, representando pelo menos 75% em cada um deles, é seguida pelas Transferências Correntes, categoria que atingiu 22% em 2022. Nota-se desaceleração no crescimento da Receita Corrente, tendo sido de 20% em 2021, 11% em 2022 e 2% em 2023, impactado justamente pela desaceleração nas receitas de Impostos e Taxas e Transferências Correntes, adiante detalhadas.

Por outro lado, as Receitas de Capital, que representavam menos de 1% entre 2017 e 2019, tiveram sua representatividade aumentada para cerca de 3% a partir de 2021, em virtude do Acordo celebrado entre o Estado e a Vale, registrado em Outras Receitas de Capital, que resultou na entrada de R$ 3,405 bilhões em 2021, R$ 2,561 bilhões em 2022 e R$ 2,504 bilhões em 2023. A Receita Intraorçamentária, que girou em torno de R$ 18 bilhões nos dois exercícios anteriores, caiu para R$ 10,213 bilhões, em 2023, em razão da ausência do aporte para o RPPS.

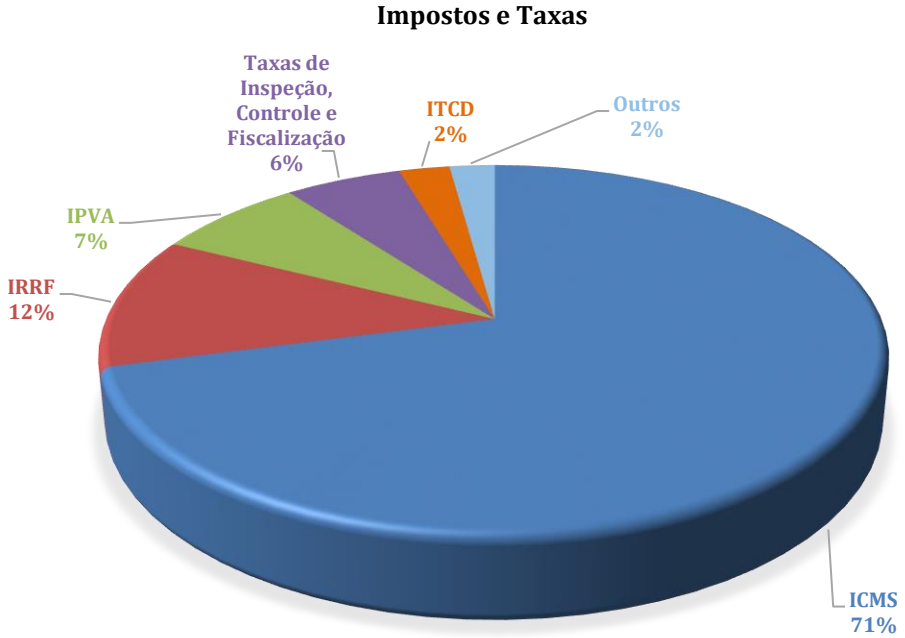
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cabe destacar o ingresso de receitas extraordinárias relevantes ao longo dos exercícios em análise. Em 2021, foram arrecadados R$ 3,405 bilhões relativos ao Acordo celebrado entre o Estado e a Vale, conforme mencionado, e R$ 2,394 bilhões referentes à Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento dos Servidores, originária do contrato celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Itaú. Em 2022, além dos R$ 2,561 bilhões relativos ao Acordo da Vale, houve R$ 2,365 bilhões referentes à Compensação Financeira pela Perda do ICMS – LC 194/22, R$ 568,393 milhões provenientes da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios e Estados e R$ 318,250 milhões do Auxílio Financeiro pela Outorga de Crédito Tributário – ICMS Etanol. Por fim, em 2023, o Estado continuou recebendo valor referente ao Acordo da Vale, R$ 2,504 bilhões, além de R$ 314,667 milhões referentes à reparação do desastre de rompimento da Barragem de Fundão em Mariana.

Na composição das Receitas Correntes[107], sobressaem as origens que detêm as maiores arrecadações do Estado de Minas Gerais, analisadas a seguir.

1 - Receita de Impostos e Taxas

Em 2023, a receita de Impostos e Taxas (R$ 96,832 bilhões) superou em 6% o valor arrecadado em 2022. Em razão da clara importância dessa origem para a arrecadação do Estado, o gráfico a seguir detalha a composição do que foi arrecadado em 2023, sendo o ICMS e o IRRF os tributos de maior relevância. A receita líquida de ICMS, R$ 43,219 bilhões, representou 71% da arrecadação de Impostos e Taxas e 39% da Receita Fiscal líquida, tendo sido, portanto, o principal ingresso orçamentário. O IRRF, segundo em relevância, teve arrecadação líquida bem inferior ao ICMS, R$ 7,059 bilhões, o que representa 12% de Impostos e Taxas e 6% da Receita Fiscal líquida. Quanto ao IPVA, que normalmente ocupava a segunda posição, passou para o terceiro lugar, desde 2022, atingindo R$ 4,448 bilhões, representando 7% de Impostos e Taxas e 4% da Receita Fiscal Líquida.



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

[107] Sem considerar as Receitas Correntes Intraorçamentárias.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

No gráfico, foram agrupadas como "Outros" as receitas que representaram menos de 1,5% do total de Impostos e Taxas: Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental; Emolumentos e Custas Judiciais; e Taxas pela Prestação de Serviços.

1.1 - Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS

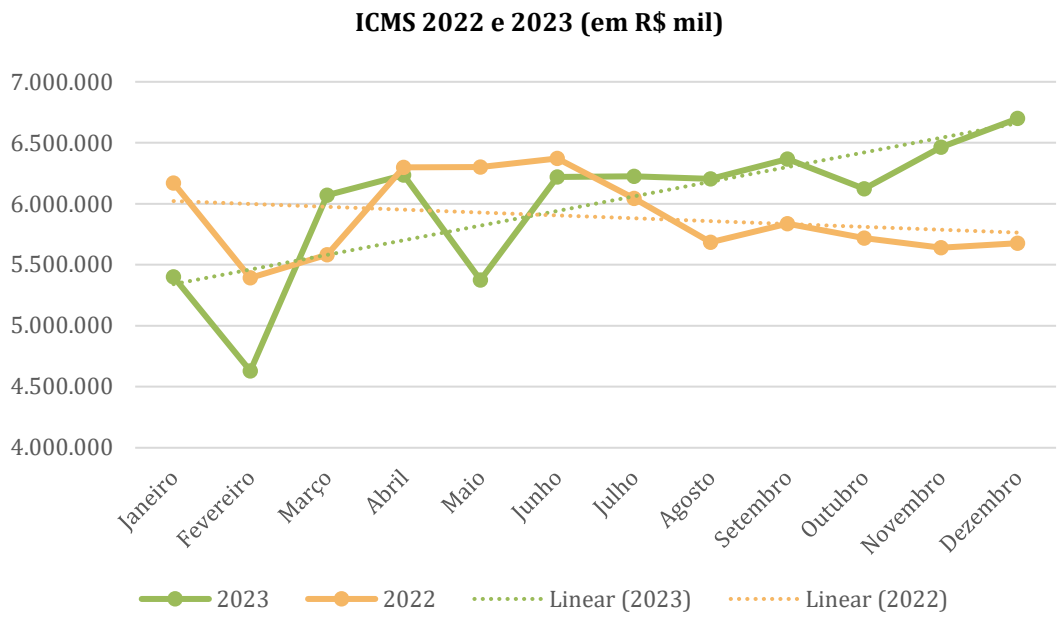
O ICMS é um imposto não cumulativo, de competência dos Estados e do Distrito Federal[108], incidente sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. As normas gerais do ICMS estão contidas na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir). Em Minas Gerais, vigoram a Lei 6.763/75 e o Novo Regulamento do ICMS – RICMS. Em 22/3/23 foi aprovado o Decreto 48.589, que reorganizou os parâmetros legais do imposto, contidos anteriormente no Decreto 43.080/02[109].

Uma vez arrecadado o imposto, 25% são direcionados para os Municípios[110] e, dos 75% restantes, 20% vão para o Fundeb, retornando ao Estado uma parcela, em torno de 50%, segundo percentual divulgado em Portaria Interministerial publicada pelo FNDE, para ser aplicada na manutenção e no desenvolvimento da educação básica. Sendo o imposto de maior relevância na arrecadação estadual, o ICMS (valor bruto) participou com 65% na Receita Total e 74% na Receita de Impostos e Taxas, tendo sido estimado, inicialmente, em R$ 71,521 bilhões. No encerramento, atingiu R$ 72,014 bilhões, superando as expectativas. Em comparação com o exercício anterior, apresentou crescimento de 2% (R$ 1,296 bilhão).

Como é possível observar no gráfico a seguir, assim como em 2022, a arrecadação do imposto em 2023 não seguiu uma linha crescente durante o exercício, decrescendo nos meses de fevereiro, maio, agosto e outubro, demonstrando, porém, tendência de crescimento, diferentemente do ano anterior, em que a tendência foi de queda. O menor valor mensal deu-se em fevereiro, quando foram arrecadados R$ 4,630 bilhões, e o maior, em dezembro, R$ 6,699 bilhões. A média de arrecadação no ano foi de R$ 6,001 bilhões, maior do que a de 2022, R$ 5,893 bilhões.

[108] Art. 155, II, da CR/88.
[109] O antigo regulamento passou por um processo de revisão, modernização e simplificação, trazendo mais transparência e segurança jurídica para o mercado e o setor produtivo. A eliminação de algumas obrigações acessórias desnecessárias como a escrituração dos livros impressos Registro de Entradas, Registro de Apuração do ICMS e a consolidação das normas relativas às alíquotas do ICMS, que se encontravam dispersas em 15 alíneas, são exemplos de alterações realizadas nessa nova versão (https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-lanca-novo-regulamento-do-icms-mais-simples-e-reorganizado.)
[110] Art. 158, III, da CR/88.

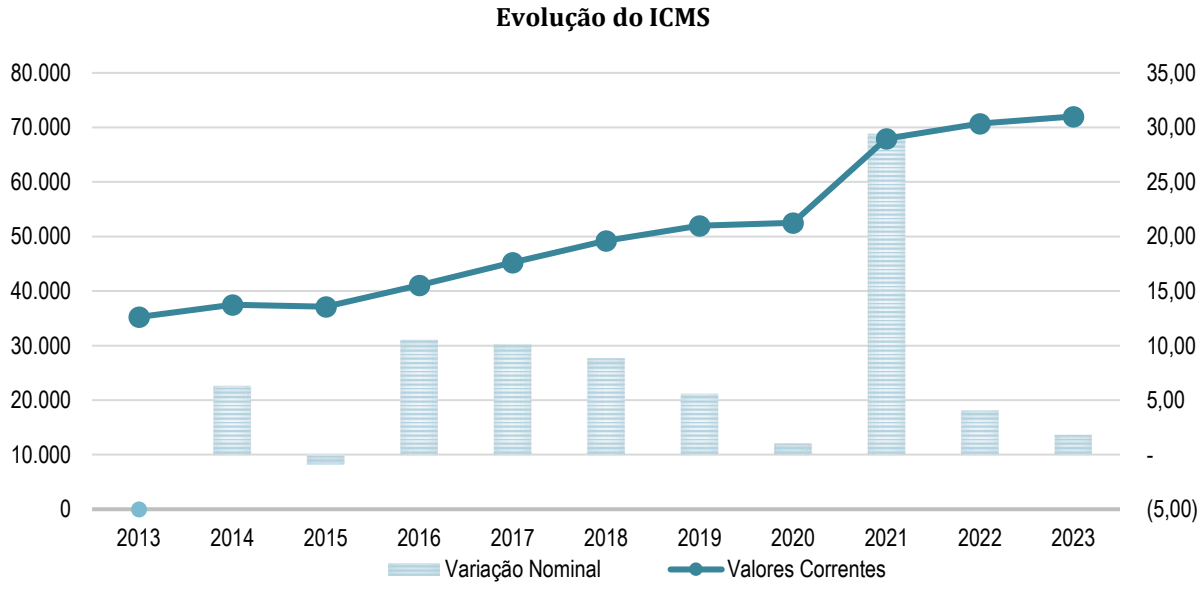
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Detalhando a receita anual de ICMS por atividade econômica, é possível notar maior representatividade da Indústria (53%), seguida do Comércio (32%), Serviços (15%) e Agropecuária (1%). A representatividade dos setores da atividade econômica tem se mantido bem similar ao longo dos últimos anos. Em 2023, o setor de Comércio cresceu em detrimento do setor de Serviços.

O gráfico a seguir evidencia a evolução da receita arrecadada com o ICMS, em valores correntes, no período de 2013 a 2023.



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Sobre a desaceleração no crescimento da arrecadação, destaca-se que, em 2022, foram realizadas alterações na legislação do ICMS, as quais impactaram e continuam a impactar a arrecadação e a programação de investimentos do Estado e, por consequência, as de todos os municípios, haja vista a determinação constitucional de repartição tributária no que tange a esse imposto.

A LC 192, promulgada em março de 2022, define os combustíveis sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, dentre eles a gasolina, o etanol anidro e o diesel. Tal lei determina que as alíquotas do ICMS serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. Já a LC 194, editada em junho, inclui na lista de bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Para as operações que envolvem esses bens e serviços, fica vedada a fixação de alíquotas em patamar superior ao das operações em geral, qual seja, 18%.

A fim de observar as alterações ocorridas na legislação que rege a matéria, o Estado de Minas Gerais editou o Decreto Estadual 48.456, de 1/7/22, que fixa em 18% a alíquota do ICMS nas operações internas com combustíveis, energia elétrica e nas prestações internas de serviço de comunicação, bem como ajusta percentuais de redução da base de cálculo. Considerando, de forma exemplificativa, que anteriormente a essas leis a alíquota aplicada sobre operações com gasolina era de 31% e sobre energia elétrica, de 25% ou 30%, a depender do tipo de consumidor, a perda de arrecadação foi substancial. Ressalte-se a importância, para o Estado, da arrecadação de ICMS sobre combustíveis, a segunda mais expressiva dentre os demais produtos (a primeira foi a receita obtida no setor de comércio), e sobre energia elétrica, a quarta maior, conforme informações extraídas da Evolução Anual da Arrecadação do ICMS por Produto, disponibilizada no portal da SEF[111].

Assim, o art. 3º da LC 194 estabeleceu, em 2022, mecanismo de compensação dos prejuízos dos Estados, com a redução do valor das parcelas dos contratos de dívida administrados pela STN, quando as perdas excedessem 5% em relação à arrecadação do tributo em 2021. O seu § 7º dispõe que a regulamentação deve ser feita por ato do Ministro de Estado da Economia, contudo, devido à demora nessa regulamentação e o surgimento de controvérsias interpretativas acerca da metodologia a ser adotada para a compensação, alguns Estados ajuizaram ações perante o STF. Assim, em agosto de 2022, o Estado de Minas Gerais ajuizou a Ação Cível Originária – ACO 3.594 e obteve êxito no pedido de medida cautelar, para permitir, a partir de então, a compensação imediata, ainda em 2022, das parcelas vincendas dos contratos de dívida administrados pela STN.

Posteriormente, o Ministério da Economia, por meio da Portaria ME 7.889/22, regulamentou a dedução do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado de que trata o art. 3º da LC 194, utilizando os dados da arrecadação nominal bruta de ICMS. De acordo com a Portaria, o valor a ser deduzido deve corresponder ao somatório das diferenças negativas entre a arrecadação observada a cada mês do segundo semestre de 2022 e a observada no mesmo período de 2021. A tabela a seguir traz as perdas arrecadatórias do ICMS, bem como o valor compensado e o saldo a compensar.

[111] https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucao_anos_anterioresef.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Perdas de Arrecadação e Compensação do ICMS

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Mês	Perda de Arrecadação [1]	Parcelas da Dívida [2]	Valor Não Compensado
Julho	716.329.212	450.104.298	266.224.914
Agosto	777.473.735	453.478.227	323.995.508
Setembro	921.615.263	649.418.576	272.196.687
Outubro	948.374.550	635.875.191	312.499.359
Novembro	864.174.624	176.288.474	687.886.150
Total 2022	**4.227.967.384**	**2.365.164.766**	**1.862.802.618**
Janeiro [3]		177.496.050	(177.496.050)
Total 2023	**-**	**177.496.050**	**(177.496.050)**
Saldo final de Crédito após Compensação			**1.685.306.567**

Fonte: Elaboração própria a partir da Nota Técnica nº 32/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2022.
Notas: 1 - Perdas, em 2022, que excederam 5% em relação a 2021, calculadas pelo Estado.
2 - Contratos 004/98/STN/COAFI; 283/2022/CAF; BB/DMLP.
3 - A perda de janeiro de 2023 não foi informada, uma vez que não é passível de compensação.

A perda de arrecadação em 2022, que atingiu R$ 4,228 bilhões, foi compensada no montante de R$ 2,365 bilhões em 2022 e R$ 177,496 milhões em janeiro de 2023, resultando num total de R$ 2,543 bilhões compensados e restando um saldo final de R$ 1,685 bilhão a compensar.

Em 31/3/23, foi celebrado Acordo entre a União e Estados acerca da compensação das perdas de arrecadação de ICMS em virtude da LC 194[112], o qual prevê que a União pagará R$ 27,015 bilhões de forma proporcional à perda de cada ente e que os repasses serão mensais, no período de 2023 a 2025. Além disso, valores recebidos em decorrência de liminar deferida pelo STF em ações cíveis originárias serão descontados do total, sendo que, se a compensação tiver sido efetivada em valor superior ao definido no Acordo, o excedente será incorporado ao saldo devedor de contratos de refinanciamento de dívida e, não havendo tais contratos, serão firmados contratos específicos ou convênios para custeio de obras de interesse federal. O Acordo deu origem à LC 201, de 24/10/23, que o regulamentou.

Já os Estados que compensaram valores inferiores àqueles definidos no Acordo, ou que não tiveram valores compensados por força de decisão liminar, receberão a diferença positiva por meio de dedução do valor das parcelas vincendas de contratos de dívida administrados pela STN cujo crédito pertença à União, sendo que os Estados que não possuírem esse tipo de contrato receberão a diferença positiva por meio de transferência direta da União. Segundo anexo constante do Acordo e da LC 201, Minas Gerais tem previstos para receber R$ 3,383 bilhões (diferentemente dos R$ 4,228 bilhões calculados pelo Estado e demonstrados na tabela anterior), sendo R$ 845,78 milhões em 2023, R$ 1,692 bilhão em 2024 e R$ 845,78 milhões em 2025, sendo esses valores brutos, a serem deduzidos dos montantes já compensados pelo Estado. Uma vez que já foram compensados R$ 2,543 bilhões entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, o Estado possui ainda saldo a compensar de R$ 840,439 milhões, compensação essa prevista, então, para o exercício de 2025, de acordo com a SEF. Assim, não há mais valores a receber pelo Estado em 2023 e 2024. Adicionalmente, o Acordo e a LC 201 (art. 6º, §1º) preveem que os Estados[113] transfiram aos Municípios 25% exclusivamente do valor reconhecido, em

[112] Supremo Tribunal Federal (stf.jus.br)
[113] Na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

cumprimento ao art. 4º da LC 194. O Estado publicou dados sobre tais repasses[114], conforme determinado no § 3º desse dispositivo.

O art. 5º da LC 194, que determina que as vinculações relativas ao Fundeb, bem como as receitas vinculadas às ações e aos serviços de saúde, serão mantidas pelos Estados e Municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida, havia sido vetado pelo Presidente da República. Em 22/12/22, houve a promulgação da derrubada do veto, tornando válido tal dispositivo, o que significa que os Estados devem reter 20% da sua receita para a formação do Fundeb, além de 20% do valor repassado para os municípios, para a formação do Fundeb desses entes. Tal regra foi reforçada também pelo art. 6º, § 2º, da LC 201. A tabela a seguir auxilia no entendimento dessa questão.

Retenção do Fundeb do Estado e dos Municípios sobre a Compensação da LC 194

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Mês	Compensação do ICMS (A)	Cota-parte dos municípios (B) = (A) x 25%	Fundeb Estado (C) = (A - B) x 20%	Fundeb Municípios (D) = (B) x 20%	Repasse líquido para municípios (E) = (B - D)
Julho	450.104.298	112.526.075	67.515.645	22.505.215	90.020.860
Agosto	453.478.227	113.369.557	68.021.734	22.673.911	90.695.645
Setembro	649.418.576	162.354.644	97.412.786	32.470.929	129.883.715
Outubro	635.875.191	158.968.798	95.381.279	31.793.760	127.175.038
Novembro	176.288.474	44.072.118	26.443.271	8.814.424	35.257.695
Total 2022	**2.365.164.766**	**591.291.192**	**354.774.715**	**118.258.238**	**473.032.953**
Janeiro	177.496.050	44.374.013	26.624.408	8.874.803	35.499.210
Total 2023	**177.496.050**	**44.374.013**	**26.624.408**	**8.874.803**	**35.499.210**

Fonte: Elaboração própria a partir da Nota Técnica nº 32/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2022.

A cota-parte dos municípios era de R$ 591,291 milhões em 2022 e de R$ 44,374 milhões em 2023. Porém, de todas as receitas que devem ser repartidas constitucionalmente entre Estados e Municípios, o Estado retém 20% para a formação do Fundeb dos municípios, transferindo efetivamente os 80% restantes. Assim, o valor a ser repassado somou R$ 473,033 milhões e R$ 35,499 milhões, em 2022 e 2023, respectivamente. Como o veto foi derrubado apenas em dezembro, o Estado já tinha repassado, em 2022, o valor cheio, ficando R$ 118,258 milhões, relativos ao Fundeb, a reter futuramente.

Em 2023, o Estado reteve R$ 8,875 milhões e, além disso, não repassou o valor líquido, R$ 35,499 milhões, utilizando tal valor para abater no que deixou de ser retido em 2022. Com isso, falta ainda reter R$ 82,759 milhões para a formação do Fundeb dos Municípios, o que, segundo informado pela Scaf[115], ocorrerá quando da compensação da parcela a ser realizada em 2025. Assim, dos R$ 840,439 milhões a serem compensados pelo Estado, R$ 210,100 milhões representam a cota-parte devida aos municípios e, desse valor, deverá ser abatido o Fundeb correspondente a essa parcela, R$ 42,022 milhões, bem como o valor de R$ 82,759 milhões que ainda falta reter, referente às parcelas anteriores, restando R$ 85,329 milhões a serem transferidos efetivamente para os entes.

Há que se mencionar a regra contida no art. 6º, § 4º, da LC 201, segundo a qual os Estados que compensaram valores com fundamento em decisões judiciais de caráter liminar deverão cumprir as obrigações previstas nos §§ 1º (cota-parte dos municípios) e 2º (cota-parte do Fundeb) do artigo, proporcionalmente ao valor já compensado, no prazo de 30 dias, contado da data de entrada em vigor da lei. Ocorre que o Estado repassou

[114] http://www.fazenda.mg.gov.br/tesouro-estadual/administracao-financeira/repasses-aco-3.594/
[115] Despacho nº 11/2024/SEF/STE-SCAF.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

valor maior aos municípios, deixando de reter a parcela do Fundeb desses entes, já que essa era a regra válida à época do repasse, visto que o veto ainda não havia sido derrubado. Assim, como a parcela do Fundeb está em posse dos municípios, não foi possível fazer tal repasse em até 30 dias após a entrada em vigor da lei, o que será feito assim que o Estado realizar a próxima compensação de parcela da dívida, em 2025, conforme mencionado. A ação do Estado está respaldada pela lei vigente ao tempo do repasse.

Sobre o Fundeb do próprio Estado, R$ 354,775 milhões foram repassados em 31/12/22 e deduzidos da receita na classificação 9718.99.1.1.32.003 – Dedução das Receitas – Compensação Financeira Perda ICMS – LC Fed. 194/22 – Cota Parte do Estado para Fundeb. Em 2023, foram repassados R$ 26,624 milhões e deduzidos na classificação 9719.62.0.1.03.000 – Dedução Rec. – Transf. Compens. Financ. Perdas Arrecad. ICMS – LC N° 194/2022 - Princ. - Cota Parte do Fundeb.

A LC 201 determinou, ainda, em seu art. 14, que a União transferirá aos beneficiários do FPE, em 2023, o valor correspondente à variação negativa entre os valores creditados a título do referido fundo nos meses de julho e agosto de 2023 e os valores creditados nos mesmos meses de 2022 e a Portaria Normativa MF nº 1.357, de 1/11/23, regulamentou a transferência desses recursos. Foi apurada, em julho, a variação negativa de R$ 56,342 milhões e, em agosto, de R$ 59,625 milhões, totalizando R$ 115,967 milhões. Segundo a Nota Técnica SEI nº3241/2023/MF, divulgada pelo Ministério da Fazenda a fim de fornecer orientações para o registro dessa receita, o valor foi creditado pelo Banco do Brasil, em 30/11/23. O registro ocorreu em dezembro, na classificação 1719.99.0.1.29.000 – Outras Transf. União Entidades – Auxílio de Complementação do FPE – LC n 201/2023, o que está de acordo com as orientações da nota técnica, que informa, ainda, que, embora os recursos tenham sido creditados na conta que recebe os recursos do FPE, não se trata de recurso de cota-parte do FPE, representando transferência direta e esporádica da União para atender demandas de entes subnacionais em momentos de dificuldade financeira, conhecida como Apoio Financeiro aos Estados – AFE.

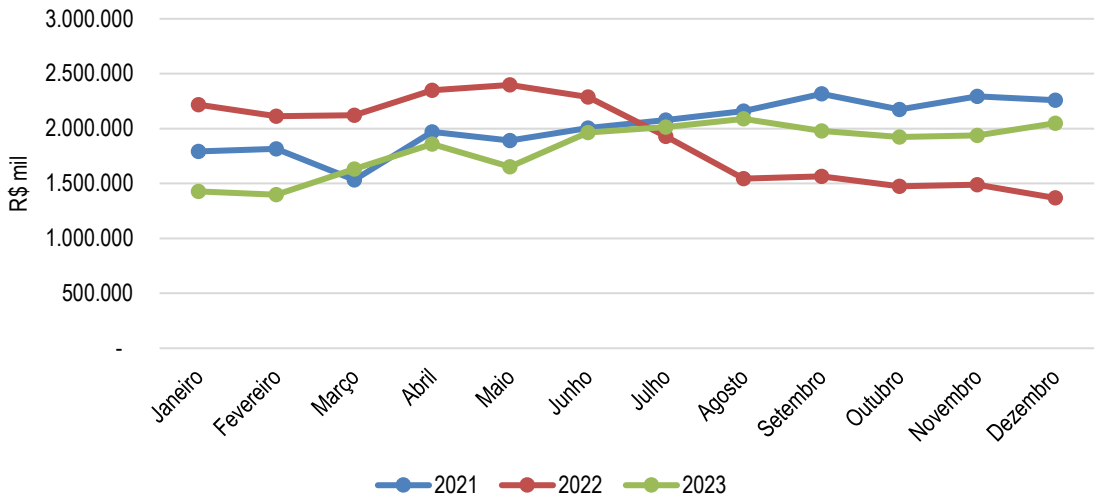
Outra alteração legislativa que impactou negativamente a arrecadação do ICMS foi a edição, em julho de 2022, da Emenda Constitucional – EC 123 estabelecendo redução da carga tributária sobre o etanol hidratado, com o objetivo de aumentar sua competitividade em relação à gasolina. Em razão dessa emenda, foram recebidas pelo Estado, em 2022, cinco parcelas de R$ 63,650 milhões, a título de auxílio financeiro pela outorga de crédito tributário, totalizando R$ 318,250 milhões.

Todas essas alterações, que promoverão impactos na arrecadação do Estado e, por consequência, na de todos os municípios, ao longo dos próximos anos, e que ensejaram compensações e auxílios financeiros relevantes aos entes subnacionais em 2022, e em menor grandeza, em 2023, explicam a desaceleração no crescimento da arrecadação do imposto, conforme demonstrado anteriormente no gráfico Evolução do ICMS. Assim, tomando como base o relatório por produto divulgado pela SEF[116], o gráfico a seguir demonstra a variação da arrecadação mensal, de 2021 a 2023, dos quatro setores impactados, assim denominados no relatório: combustíveis/lubrificantes, energia elétrica, transportes e comunicações.

[116] https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucao_anos_anterioresef.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receita de ICMS dos Setores Impactados pelas Alterações Legislativas



Fonte: Elaboração própria a partir do relatório Evolução Anual da Arrecadação do ICMS por Produto – SEF.

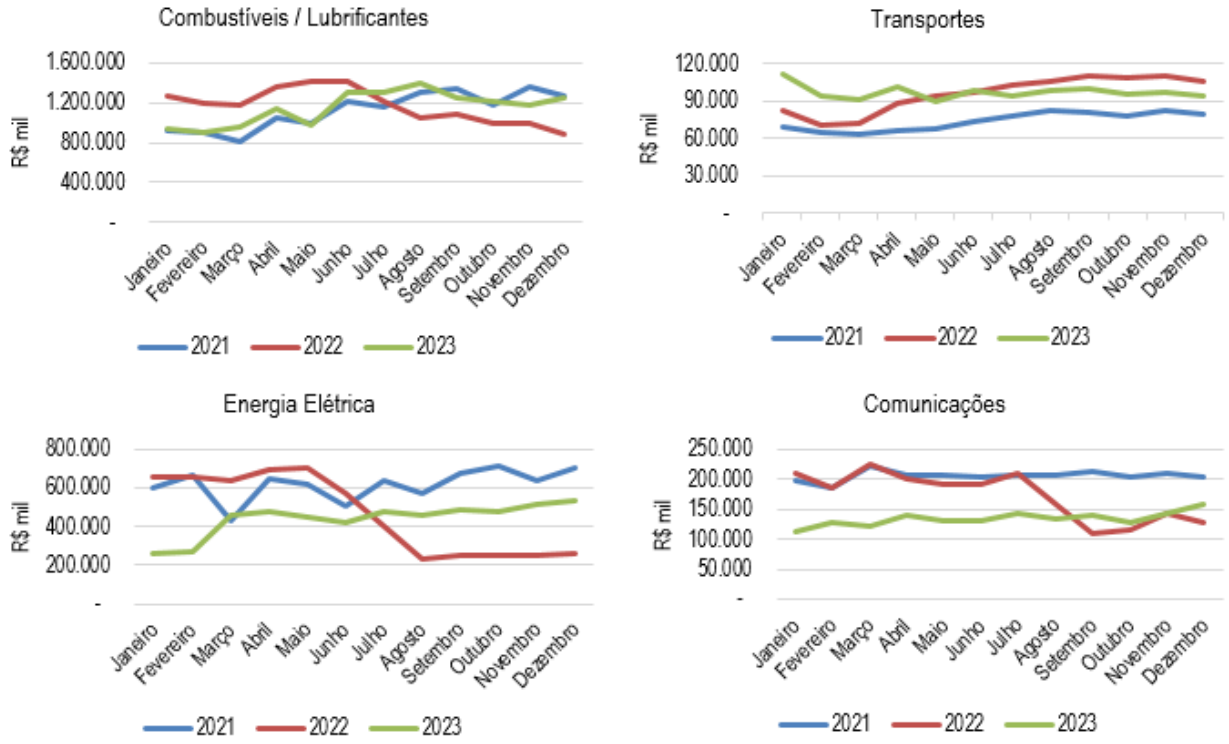
Inicialmente, comparando os anos de 2021 e 2022, verifica-se queda. A LC 194 surtiu efeito a partir de julho de 2022, quando foram notados os seus impactos na arrecadação, que iniciou um forte declínio, revertendo o resultado de alta de 22% verificado até então, para uma queda de 6%. Isoladamente, os meses de julho a dezembro, somados, resultaram em uma queda de 29%.

Já na comparação entre os exercícios de 2022 e 2023, o que se verifica é uma queda de 26% de janeiro a junho, uma vez que, nesse período, em 2022, ainda não existiam os reflexos da LC 194. Já de julho em diante, houve crescimento de 28% nos setores observados, demonstrando uma tendência de recuperação, porém não suficiente para que a arrecadação de 2023 superasse a de 2022, ficando ainda 4% abaixo. Por fim, ao se comparar 2021 com 2023, o resultado é de decréscimo de 10%, sendo que só não houve queda em março. De abril em diante, as curvas do gráfico apresentam praticamente a mesma movimentação, porém, com valores menores em 2023.

Ressalta-se que esses movimentos ocorreram nos setores analisados e que o ICMS total cresceu 2% em relação a 2022, conforme já mencionado, e 6% em relação a 2021. A fim de demonstrar qual deles exerceu maior impacto nas variações encontradas, os gráficos a seguir evidenciam a evolução da arrecadação em cada um dos setores, separadamente.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receita de ICMS por Setor



Fonte: Elaboração própria a partir do relatório Evolução Anual da Arrecadação do ICMS por Produto – SEF.

Verifica-se que o setor de transportes destoa dos demais, apresentando movimentação estável em sua arrecadação tanto em 2023 quanto nos outros exercícios, sendo o único a apresentar crescimento (1%) em relação a 2022. O que chama atenção nesse setor é que, a partir de julho de 2023, todos os meses apresentaram queda em relação ao mesmo mês do exercício anterior, porém, na comparação com 2021, o crescimento é de 31% e a arrecadação mensal, superior durante todo o período. Aparentemente, essa boa performance deu-se pelo fato de que a alteração legislativa que reduziu a tributação do ICMS destinou-se ao "transporte coletivo", e não ao setor de transportes como um todo. Assim, a redução da alíquota teria atingido apenas uma parte do setor, sem gerar grandes reflexos em sua arrecadação global. Nos relatórios da SEF utilizados na elaboração desta análise, não é possível destacar a receita relativa ao transporte coletivo. Combustíveis também já retornou ao patamar em que se encontrava em 2021, com crescimento de 2% no período analisado. Apesar de demonstrar boa recuperação gradual, a arrecadação do setor, em 2022, ainda não foi ultrapassada, registrando queda de 2%.

Os setores de comunicações e energia elétrica, em lento crescimento, ainda se encontram em patamares bem inferiores aos de 2021, queda de 35% e 29%, respectivamente. Em relação a 2022, ressalta-se que as bases de comparação do período de janeiro a junho são diferentes, uma vez que as regras da LC 194 ainda não estavam vigentes. Por isso, energia iniciou o ano com forte queda de 60% em relação a 2022, o que foi sendo amenizado até reverter para um crescimento de 19% em julho, atingindo 109% em dezembro. Em relação ao acumulado do ano, observa-se queda de 5%. O mesmo ocorreu em comunicações, porém a queda só foi revertida em setembro, culminando, no acumulado, em decréscimo de 22%. Pode-se dizer, então, que energia elétrica é o setor que mais foi impactado pelas alterações legislativas, principalmente levando-se em conta a ordem de grandeza de sua arrecadação, já que é o quarto que mais arrecada, R$ 5,310 bilhões em 2023. O setor de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

comunicações, embora também tenha sido bastante atingido, tem arrecadação menos expressiva, figurando como 12º em arrecadação, R$ 1,615 bilhão em 2023.

Ainda sobre energia elétrica, a alta queda em 2023 em relação a 2021, 29%, e sua redução para 5% em relação a 2022 podem ser explicadas também pelas bandeiras tarifárias aplicadas nos períodos em análise. De junho a agosto de 2021, foi aplicada a Bandeira Vermelha Patamar 2[117], que estabelecia, à época, cobrança adicional de R$ 9,492[118] para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, e de setembro a dezembro, a Bandeira Escassez Hídrica, com acréscimo de R$ 14,20 para cada 100 quilowatts-hora (kWh). Essa cobrança adicional aumenta o valor da energia elétrica pago pelos consumidores e, consequentemente, da respectiva arrecadação. Em 2022, de janeiro a abril, prevaleceu a Bandeira Escassez Hídrica e, a partir de maio, a Bandeira Verde, que não possui cobrança adicional. Por fim, em 2023, prevaleceu a Bandeira Verde durante todo o exercício[119]. Isso explica porque a arrecadação caiu muito em relação a 2021 e caiu também em relação a 2022, embora um pouco menos do que no ano anterior.

Importante destacar que outros setores também apresentaram queda no período (siderurgia, veículos/ automotores, dentre outros), porém, são menos representativos, de forma que, juntos, correspondem a 11% do total de ICMS arrecadado, ao passo que os quatro setores aqui analisados representam 31%. Em siderurgia, um dos setores com maior queda, verifica-se que houve declínio na produção de aço em Minas Gerais, o que impactou diretamente a arrecadação do imposto.

Em suma, o crescimento baixo do ICMS em 2023 parece ter sido ocasionado pelos efeitos das alterações legislativas mencionadas nos setores de comunicações, energia elétrica e combustíveis, alguns dos principais setores da economia do Estado, bem como pela ausência do recolhimento da alíquota adicional destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria para fatos geradores ocorridos em 2023. Por outro lado, o setor de comércio apresentou crescimento de 10%, ajudando a contrabalancear os citados efeitos negativos.

1.2 - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

O IPVA, tributo devido anualmente pelos proprietários de automóveis de passeio ou utilitários, caminhonetes, motocicletas, ônibus, caminhões, aeronaves e embarcações, salvo em situações de isenção ou imunidade, é calculado aplicando-se a alíquota de 4%, vigente em Minas Gerais, sobre o valor venal do veículo. A sua distribuição, legalmente constituída, origina-se da arrecadação, sendo 50% para o Estado e 50% para o Município[120] onde o veículo foi emplacado. Da parcela que cabe ao Estado, 20% devem ser destinados ao Fundeb[121], retornando parte ao Estado e aos municípios para serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação básica.

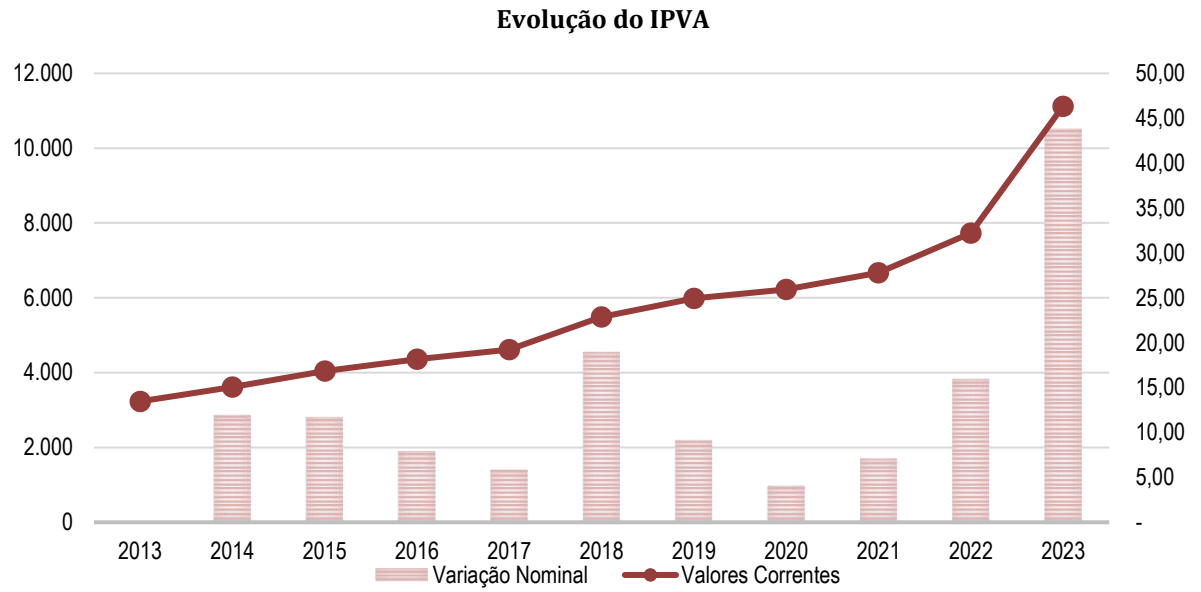
O IPVA alcançou, em 2023, R$ 11,121 bilhões (valor bruto), com participação de 10% na Receita Total e 11% na Receita de Impostos e Taxas. Apresentou, em relação ao exercício anterior, uma elevação da ordem de 44% (R$ 3,387 bilhões), fruto do retorno da cobrança do imposto atrelada ao preço médio dos veículos, praticado no mercado ao final do exercício anterior ao da cobrança e divulgado pela SEF[122]. Para tal divulgação, a Secretaria utiliza, desde 2008, a cotação do preço médio dos veículos realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe. Para 2022, quando o usual seria a utilização da tabela com os valores dos veículos em 2021,

[117] https://www.solsticioenergia.com/saiba-mais/bandeiras-tarifarias/
[118] https://www.cemig.com.br/atendimento/bandeira-tarifaria/
[119] https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/aneel-aciona-bandeira-verde-para-o-mes-de-dezembro#:~:text=Com%20o%20acionamento%20do%20pr%C3%B3ximo,em%20todo%20ano%20de%202023.
[120] Art. 158, inciso III, da CR/88.
[121] Art. 60, incisos I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
[122] https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva/calculo.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

a Lei Estadual 24.029, de 29/12/21, congelou a base de cálculo do imposto, mantendo os mesmos valores da tabela prevista para o exercício de 2021, qual seja, os valores dos veículos em 2020, como forma de não sobrecarregar os contribuintes no período pós-pandemia, quando os valores dos veículos usados sofreram forte aumento. Em 2023, conforme a Resolução SEF 5.643, de 27/12/22, o imposto voltou a ser calculado com base nos valores de veículos usados do ano anterior, conforme já mencionado.

O gráfico a seguir evidencia a evolução da receita arrecadada com o IPVA, em valores correntes, no período de 2013 a 2023.



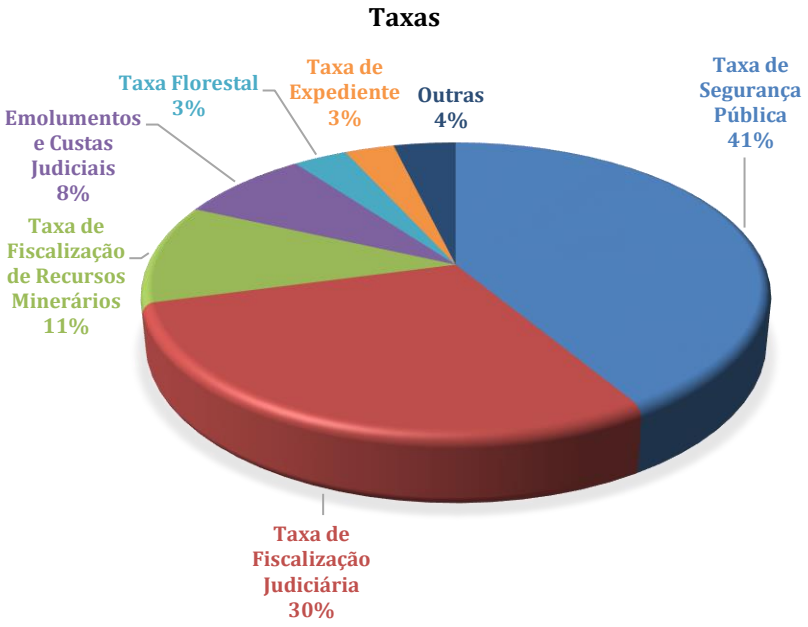
Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

1.5 Taxas

As taxas de competência do Estado incidem em razão do regular exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Somadas todas as taxas cobradas pelo Estado, em 2023, a arrecadação foi de R$ 4,777 bilhões, o que representa 4% da Receita Total e 5% da Receita de Impostos e Taxas. Em relação a 2022, houve um decréscimo de 7% no valor arrecadado.

Como ocorre historicamente, mais de 96% do valor arrecadado está concentrado nas taxas de segurança pública, fiscalização judiciária, fiscalização de recursos minerários, emolumentos e custas judiciais, florestal, e de expediente, conforme demonstrado no gráfico a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

2 – Transferências Correntes

As Transferências Correntes[123], segundo maior volume de arrecadação do Estado, frustraram a previsão inicial e atualizada, conforme evidenciado na tabela a seguir, representando, ao final do exercício, 21% da Receita Total. Ficaram abaixo, também, em 13% (R$ 3,545 bilhões), das transferências que ocorreram em 2022.

[123]Não foram consideradas as receitas de Transferências Intraorçamentárias.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Transferências Correntes

Exercício de 2023 — R$ mil

Espécie / Tipo	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Valor Contabilizado (C)	AV % (C)	AH % (C / B)
Transferências da União e de suas Entidades	**12.522.060**	**13.048.657**	**11.440.542**	**49,90**	**87,68**
Cota-Parte Cfem	743.748	743.748	469.456	2,05	63,12
Cota-Parte Cide	50.180	50.180	15.006	0,07	29,91
Cota-Parte Compensação Financeira Produção Petróleo - Lei Federal n° 7.990/89	45.543	45.543	44.324	0,19	97,32
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	93.369	93.369	100.004	0,44	107,11
Cota-Parte FPE	7.341.398	7.341.398	7.391.174	32,24	100,68
Cota-Parte IOF-Ouro	150	150	98	-	65,14
Cota-Parte IPI - Estados Export. Prod. Indust. - Princ.	924.550	924.550	700.543	3,06	75,77
Outras Transf. Convênios União Entidades	122.622	123.456	86.005	0,38	69,66
Outras Transf. Diretas FNDE	139.185	142.429	3.504	0,02	2,46
Outras Transf. Segurança Pública	6.470	6.470	3.227	0,01	49,88
Outras Transf. União Entidades	29.140	326.605	323.080	1,41	98,92
Transf. Bloco Manut. ASPS - Assistência Farmacêutica	60.589	60.589	37.416	0,16	61,75
Transf. Bloco Manut. ASPS - Atenção Especializada	-	3	512.809	2,24	17.093.637,38
Transf. Bloco Manut. ASPS - Atenção Primária	-	1	173	-	17.250,00
Transf. Bloco Manut. ASPS - Gestão SUS	150	47.566	109.033	0,48	229,23
Transf. Bloco Manut. ASPS - Outros Prog.	766.419	766.419	28.211	0,12	3,68
Transf. Bloco Manut. ASPS - Vigilância Saúde	54.952	54.952	57.235	0,25	104,16
Transf. Compens. Financ. Perdas Arrecad. ICMS - LC n° 194/2022	-	177.496	177.496	0,77	100,00
Transf. Convênios União Educação	6.042	6.181	1.075	-	17,40
Transf. Convênios União Saneamento Básico	1.193	1.193	-	-	-
Transf. Convênios União SUS-Saúde	5.428	5.428	-	-	-
Transf. Diretas FNDE Ref. PDDE	100	100	-	-	-
Transf. Especial União	99.881	99.881	5.818	0,03	5,82
Transf. Obrigatória decorrente LC Federal n° 176/20	438.807	438.807	439.358	1,92	100,13
Transf. Recursos FNAS	1.557	1.557	3.123	0,01	200,57
Transf. Recursos Fupen	14.886	14.886	15.369	0,07	103,24
Transf. ref. Pnae	775.600	775.600	204.750	0,89	26,40
Transf. ref. Pnate	100	100	-	-	-
Transf. Salário-Educação	800.000	800.000	712.254	3,11	89,03
Transferências de Instituições Privadas	**25.551**	**41.417**	**16.193**	**0,07**	**39,10**
Outras Transf. Instit. Privadas	15.498	31.364	16.193	0,07	51,63
Transf. Convênios Instit. Privadas - SUS-Saúde	10.052	10.052	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	**10.930.515**	**10.930.665**	**11.296.618**	**49,27**	**103,35**
Transf. Recursos Fundeb	10.930.515	10.930.665	11.296.618	49,27	103,35
Transferências de Pessoas Físicas	**674**	**674**	**6**	**-**	**0,87**
Outras Transferências de Pessoas Físicas	674	674	6	-	0,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**3.902**	**3.902**	**2.251**	**0,01**	**57,70**
Outras Transf. Convênios Estados DF Entidades	3.902	3.902	2.251	0,01	57,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	**167.782**	**167.782**	**170.188**	**0,74**	**101,43**
Outras Transf. Convênios Municípios Entidades	98.593	98.593	107.330	0,47	108,86
Outras Transf. Municípios	3.776	3.776	-	-	-
Transf. Convênios Municípios - SUS-Saúde	65.413	65.413	62.858	0,27	96,09
Demais Transferências Correntes	**-**	**36**	**8**	**-**	**23,25**
Transf. Depósitos não Identificados	-	36	8	-	23,25
Total	**23.650.483**	**24.193.133**	**22.925.807**	**100,00**	**94,76**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

É possível observar, na tabela, que as transferências de recursos do Fundeb e da cota-parte do FPE, juntas, representam 82% do total das Transferências Correntes, estando os 18% restantes bastante pulverizados entre as demais, sendo que a terceira maior é o Salário-Educação e a quarta, a cota-parte do IPI – Estados Exportadores de Produtos Industrializados, cada uma com 3%. Ressalta-se que, apesar da baixa

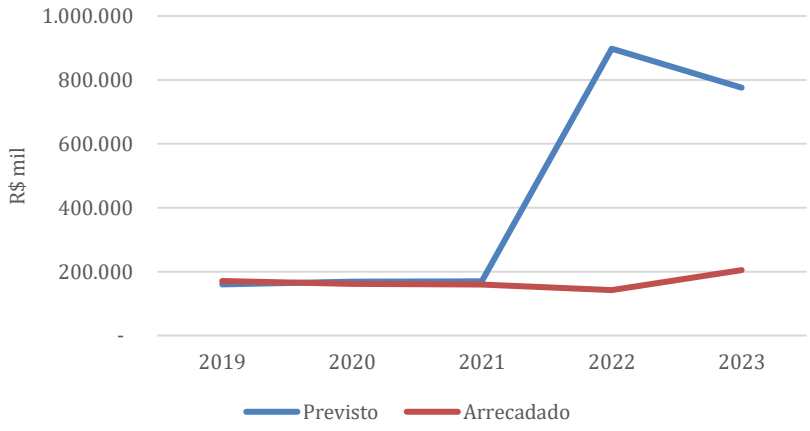
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

representatividade, duas transferências apresentaram variação acima de 1.000% em relação à previsão atualizada: Transf. Bloco Manut. ASPS – Atenção Especializada e Transf. Bloco Manut. ASPS – Atenção Primária.

Sobre a frustração de receitas, ela ocorreu em quase todas as espécies de Transferências Correntes, com exceção apenas de Transferências de Outras Instituições Públicas e Transferências dos Municípios e de suas Entidades. Chama atenção a baixa arrecadação nas linhas de Transf. Bloco Manut. ASPS – Outros Prog. (R$ 738,208 milhões a menor do que o previsto), Transf. ref. Pnae (R$ 570,850 milhões a menor do que o previsto) e Cota-Parte Cfem (R$ 274,292 milhões a menor do que o previsto) em relação ao valor previsto atualizado. Sobre a primeira, percebe-se que, somando todas as linhas referentes a Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, a receita prevista é R$ 929,530 milhões, tendo sido arrecadados R$ 744,878 milhões, frustração de R$ 184,652 milhões, bem menor do que aquela verificada de forma isolada na linha de Outros Programas. Em relação à Cfem, a expectativa do Estado não refletiu os resultados alcançados pelo setor de mineração em 2023, que foram muito satisfatórios em 2021 e 2022, o que não se repetiu. Sobre esse assunto, o tópico Mineração traz mais detalhes.

Acerca do Pnae – Programa Nacional de Alimentação Escolar, trata-se de repasse de recursos financeiros da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinado ao atendimento da alimentação escolar de estudantes da educação básica[124]. Entre 2019 e 2022, conforme gráfico a seguir, verifica-se que o valor recebido pelo Estado girou em torno de R$ 160 milhões, sem grandes variações. A receita prevista também não destoou dessa média, entre 2019 e 2021, porém, em 2022 e 2023, houve um salto na previsão, R$ 897,800 milhões e R$ 775,600 milhões, respectivamente, ao passo que a arrecadação se manteve estável em 2022, R$ 142,181 milhões, e cresceu 44% em 2023, resultando em R$ 204,750 milhões. Esse aumento da arrecadação, em 2023, está em linha com o reajuste de 39% concedido, no programa, para o Estado de Minas Gerais, conforme dados do Ministério da Educação[125].

Pnae – Receita Prevista x Arrecadada



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

A tabela a seguir demonstra, de forma sintética, as transferências referentes aos exercícios de 2021 a 2023.

[124] https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20de%20Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Escolar%20(PNAE)%20%C3%A9%20um%20eixo,e%20os%20h%C3%A1bitos%20alimentares%20saud%C3%A1veis%3B

[125] https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/reajuste-no-pnae-supera-40-em-alguns-estados

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Composição das Transferências Correntes

Exercícios de 2021 a 2023 — R$ mil

Espécie	2021 (A)	2022 (B)	2023 (C)	AH % (C / A)	AH % (C / B)
Transferências da União e suas Entidades	9.551.395	14.673.435	11.440.542	119,78	77,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.145.330	11.630.799	11.296.618	101,36	97,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	131.978	148.880	170.188	128,95	114,31
Transferências de Instituições Privadas	18.643	15.185	16.193	86,86	106,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.783	1.989	2.251	126,25	113,19
Transferências de Pessoas Físicas	617	640	6	0,95	0,91
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	82	30	8	10,16	28,01
Transferências do Exterior	218	-	-	-	-
Total	**20.850.047**	**26.470.958**	**22.925.807**	**109,96**	**86,61**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

De 2021 para 2023, houve crescimento de 10% nas Transferências, embora essas receitas tenham diminuído 13% em relação a 2022, impactadas, principalmente, pelas Transferências da União e suas Entidades.

4.1.1. Metas Bimestrais de Arrecadação de Receitas Estaduais

O controle bimestral das receitas prevista e arrecadada está contemplado na LRF (arts. 9º e 13) e a sua remessa, determinada na IN 13/11 desta Casa, foi atendida, **fora do prazo**, em 5 de maio de 2023, com o encaminhamento, via eletrônica, do Demonstrativo das Metas Bimestrais para Arrecadação da Receita de Tributos.

No que tange às metas quadrimestrais, cabe informar que, conforme determina o § 4º do art. 9º da LRF[126], foi realizada audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG, em 25/10/23, quando foi debatido o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado, relativas ao 1° e 2º quadrimestres de 2023.

A tabela abaixo consolida os valores[127] previstos e arrecadados dos tributos estaduais, demonstrando que em todos a projeção inicial foi ultrapassada. Na totalidade, **a receita de impostos superou em R$ 4,035 bilhões a estimativa para o período**. A maior diferença refere-se ao IPVA, que excedeu a meta em 30% (R$ 2,593 bilhões). **A arrecadação por meio de taxas também rompeu a previsão**; no entanto, diferentemente dos impostos, que financiam o Estado e suas atividades gerais, as taxas custeiam serviços públicos específicos, para os quais são recolhidas.

[126] Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
[...]
§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

[127] Neste tópico, os valores apresentados referem-se à arrecadação bruta, sem deduções.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Tributos Estaduais[128] – Valores Previsto e Arrecadado

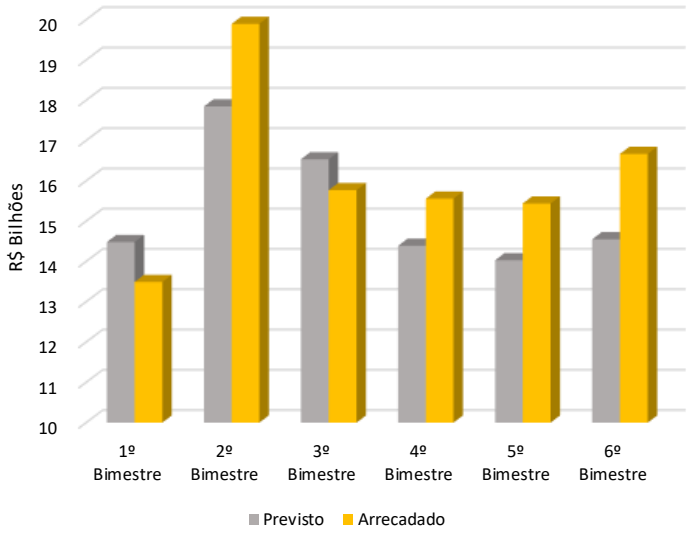
Exercício de 2023 — R$ mil

Receita	Previsto (A)	AV %	Arrecadado (B)	AV %	AH % (B / A)	AH (R$) (B - A)
Impostos (I)	**88.019.670**	**95,84**	**92.055.015**	**95,07**	**104,58**	**4.035.345**
ICMS	71.521.500	77,88	72.013.824	74,37	100,69	492.324
IPVA	8.527.731	9,29	11.120.966	11,48	130,41	2.593.235
IRRF	6.491.611	7,07	7.059.462	7,29	108,75	567.851
ITCD	1.478.828	1,61	1.860.763	1,92	125,83	381.935
Taxas (II)	**3.819.714**	**4,16**	**4.776.568**	**4,93**	**125,05**	**956.854**
Total (I + II)	**91.839.384**	**100**	**96.831.583**	**100**	**105,44**	**4.992.199**

Fonte: Tabela de Metas Bimestrais enviada pelo Estado à Cfamge e Armazém de Informações - Siafi.

Demonstram-se, no gráfico a seguir, o valor previsto e o arrecadado por bimestre. No 1º e 3º, o valor recolhido ficou aquém da meta bimestral, correspondendo, respectivamente, a 93% e 95%. Nos demais, a previsão foi superada, levando a uma arrecadação 5% superior à meta de 2023.

Metas Bimestrais e Arrecadação de Tributos em Minas Gerais em 2023, por bimestre



Fonte: Elaboração Própria - Dados da Tabela de Metas Bimestrais e do Armazém de Informações – Siafi.

A tabela a seguir detalha a arrecadação, evidenciando o comportamento, bimestre a bimestre, de taxas e impostos. Conforme refletem as respectivas metas, é habitual que o recolhimento de IPVA se concentre nos bimestres iniciais do ano, devido ao incentivo para pagamento à vista. As arrecadações com esse imposto excederam, à exceção do 6º bimestre, as metas estipuladas, tendo, já no 3º, atingido a previsão anual. No ano, o valor a maior é de R$ 2,593 bilhões.

No que tange ao ICMS, diante de normativos (EC 123/22, LC 192/22 e LC 194/22) que passaram a viger no 2º semestre de 2022, a arrecadação ficou abaixo das metas no 1º e 3º bimestres de 2023. Os resultados positivos

[128] Não se tem meta, tampouco recolhimento, para contribuições de melhorias ou especiais, outra espécie de tributo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

do 2º, 4º e 5º bimestres não foram suficientes para compensar os desfavoráveis, tendo a arrecadação acumulada até o 5º bimestre (R$ 58,849 bilhões) sido inferior à meta acumulada (R$ 60,102 bilhões). A referida compensação só veio a ocorrer com a arrecadação do 6º bimestre, que excedeu 15% da sua meta, contribuindo, assim, para que a previsão anual fosse atingida.

Metas Bimestrais e Valor Arrecadado

Exercício de 2023 — R$ mil

Tributo	Bimestre	Previsto (A)	AV %	Arrecadado (B)	AV %	AH (B / A) %
ICMS		**71.521.500**	**77,88**	**72.013.824**	**74,37**	**100,69**
	1	11.703.950	12,74	10.030.432	10,36	85,70
	2	12.022.517	13,09	12.306.240	12,71	102,36
	3	12.824.107	13,96	11.593.846	11,97	90,41
	4	11.867.324	12,92	12.429.219	12,84	104,73
	5	11.683.893	12,72	12.489.563	12,90	106,90
	6	11.419.708	12,43	13.164.525	13,60	115,28
IPVA		**8.527.731**	**9,29**	**11.120.966**	**11,48**	**130,41**
	1	1.226.594	1,34	1.683.587	1,74	137,26
	2	4.048.813	4,41	5.393.978	5,57	133,22
	3	1.646.563	1,79	2.049.470	2,12	124,47
	4	629.730	0,69	868.313	0,90	137,89
	5	429.806	0,47	653.917	0,68	152,14
	6	546.225	0,59	471.702	0,49	86,36
IRRF		**6.491.611**	**7,07**	**7.059.462**	**7,29**	**108,75**
	1	828.099	0,90	897.186	0,93	108,34
	2	904.456	0,98	1.017.891	1,05	112,54
	3	1.155.892	1,26	1.044.491	1,08	90,36
	4	976.973	1,06	1.144.517	1,18	117,15
	5	997.837	1,09	1.190.734	1,23	119,33
	6	1.628.353	1,77	1.764.643	1,82	108,37
ITCD		**1.478.828**	**1,61**	**1.860.763**	**1,92**	**125,83**
	1	173.422	0,19	183.046	0,19	105,55
	2	238.901	0,26	339.191	0,35	141,98
	3	265.795	0,29	281.734	0,29	106,00
	4	252.638	0,28	317.455	0,33	125,66
	5	243.078	0,26	314.446	0,32	129,36
	6	304.994	0,33	424.890	0,44	139,31
Taxas		**3.819.714**	**4,16**	**4.776.568**	**4,93**	**125,05**
	1	550.232	0,60	697.317	0,72	126,73
	2	632.772	0,69	842.622	0,87	133,16
	3	644.834	0,70	800.527	0,83	124,14
	4	663.670	0,72	800.420	0,83	120,61
	5	675.888	0,74	792.014	0,82	117,18
	6	652.317	0,71	843.668	0,87	129,33
Total		**91.839.384**	**100,00**	**96.831.583**	**100,00**	**105,44**

Fonte: Tabela de Metas Bimestrais enviada pelo Estado à Cfamge e Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto ao IRRF, o 3º bimestre foi o único período em que a arrecadação foi inferior à planejada. No ano, o recolhimento foi superior em 9% à previsão. Em relação ao ITCD e às Taxas, os valores arrecadados foram superiores à previsão, em todos os períodos.

4.1.2. Renúncia de Receita

A renúncia de receita, conforme define o artigo 14, § 1º, da LRF, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenções em caráter não geral, alteração de alíquota ou mudança da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

4.1.2.1. Renúncias Concedidas em 2023

Os dados da renúncia efetivada são encaminhados pela SEF, após o fechamento anual do exercício, em atenção à solicitação do Relator das Contas Governamentais, uma vez que tais gastos ainda não são evidenciados contabilmente, pois, tanto a previsão quanto a arrecadação da receita tributária são registradas pelo valor líquido, ou seja, já descontadas as perdas decorrentes de benefícios fiscais. Segundo a SEF, os valores utilizados para o detalhamento das renúncias fiscais são extraídos da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – Dapi e Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NFe, além daquelas constantes da Matriz do Crédito Tributário e do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – Siare, atinentes às Remissões e Anistias. A seguir, apresentam-se as renúncias efetivadas em 2023, conforme demonstrativo encaminhado pela SEF, por meio do Ofício SEF/STE 54/24, e as previstas na LOA.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Renúncia Prevista X Renúncia Efetivada 2023

Exercício de 2023 R$

Especificação	LOA 2023		Prestação de Contas 2023		AH
	Valor	Part. (%)	Valor	Part. (%)	(%)
Novas Renúncias	**8.822.354**	**0,06**	**78.691.280**	**0,47**	**891,95**
ICMS	**6.565.345**	**0,04**	**78.691.280**	**0,47**	**1.198,59**
- Crédito Presumido (Lei 6.763/75, art. 225).	6.565.345	0,04	25.337.060	0,15	**385,92**
- Isenção (Decretos 48.566/23 e 48.738/23).	-	-	37.623.944	0,22	-
- Remissão (Decreto 48.735/23).	-	-	15.730.276	0,09	-
IPVA	**2.257.009**	**0,01**	**-**	**-**	-
- Isenção (Dec. 48.386/22).	2.257.009	0,01	-	-	-
Renúncias Consolidadas	**15.466.907.777**	**99,94**	**16.715.371.456**	**99,53**	**108,07**
ICMS	**13.943.614.993**	**90,10**	**13.802.608.743**	**82,19**	**98,99**
- Redução de Base de Cálculo (Lei 6.763/75).	490.428.344	3,17	639.321.050	3,81	130,36
- Isenção (Lei 6.763/75 e Decreto 48.532/22).	50.285.868	0,32	274.600.805	1,64	546,08
- Novo Regularize (Lei 22.549/17).	47.118.725	0,30	42.964.961	0,26	91,18
- Regularize (Decreto 46.817/2015).	19.351.844	0,13	109.220.317	0,65	564,39
- Parcelamento Anistia (Lei 17.247/07).	810	0,00	810	0,00	100,00
- Refis 2021 (Lei 23.801/01).	273.262.471	1,77	212.245.343	1,26	77,67
- Crédito Presumido (Lei 6.763/75, art. 225).	12.948.350.293	83,67	12.338.212.128	73,47	95,29
- Redução de Alíquota (Lei 6.763/75, art. 225).	2.304.833	0,01	1.772.913	0,01	76,92
- Suframa - Manutenção de Crédito (Lei 6.763/75, art. 225).	19.591.861	0,13	6.753.851	0,04	34,47
- Lei de Incentivo à Cultura/Esporte (Lei22.944/18).	92.919.944	0,60	177.516.565	1,06	191,04
IPVA	**1.518.224.098**	**9,81**	**2.902.143.231**	**17,28**	**191,15**
- Redução de Alíquota (Lei 14.937/03).	1.466.515.773	9,48	2.735.548.422	16,29	186,53
- Isenção (Lei 14.937/03).	51.708.325	0,33	166.594.809	0,99	322,18
ITCD	**2.931.764**	**0,02**	**8.368.466**	**0,05**	**285,44**
- Regularize (Dec. 46.817/15).	2.281.884	0,01	533.715	0,00	23,39
- Refis 2021 (Lei 23.801/01).	649.880	0,00	7.834.751	0,05	1.205,57
TAXAS	**2.136.922**	**0,01**	**2.251.016**	**0,01**	**105,34**
- Regularize (Decreto 46.817/15).	2.136.922	0,01	2.251.016	0,01	105,34
Total	**15.475.730.131**	**100,00**	**16.794.062.736**	**100,00**	**108,52**

Fonte: Ofício SEF/STE - 54/24 - Memo SEF/Saif. 9/24 e Demonstrativos Fiscais - Dez/2023.

- **Previsão LOA:** Receita Corrente, R$ 128.444.356.599; Receita Tributária, R$ 91.839.383.883; Receita de ICMS, R$ 70.660.527.660;

- **Receita Efetivada, conforme Demonstrativo da Receita Orçamentária - Fiscal:** Receita Corrente, R$ 134.814.869.169,72; Receita Tributária, R$ 96.831.583.001,42; Receita de ICMS, R$ 72.013.823.909,68.

- Despesas Realizada com ASPS: R$ 9.391.404.871,39, conforme cálculo da Cfamge.

- Despesas Realizada com MDE: R$ 18.803.442.090,19, conforme cálculo da Cfamge.

Inicialmente, importa enfatizar que a análise não considerou os Benefícios Heterônomos previstos na LDO e LOA, tendo em vista que a Prestação de Contas de 2023 não fez constar as informações dessa modalidade, assim como ocorreu em 2022, ensejando à época, pedido de esclarecimentos à SEF, que justificasse tal omissão, não obstante ser do conhecimento desta Coordenadoria a decisão do Congresso Nacional, de 20/12/21, de excluir o Simples Nacional do cômputo dos benefícios considerados como Renúncia de Receita, conforme § 2° do art. 136 do PLDO da União 2022, que originou a LDO da União 2022 (Lei Federal 14.194, de 20/8/21). Em resposta à abertura de vista, a AGE, em referência aos Memorandos SEF/SER 57/23 e SEF/SAIF 24/23 (não juntados aos Autos), assim se manifestou:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> o Poder Executivo agiu conforme orientado por lei federal, tendo em vista decisão da União de excluir o Simples Nacional do conceito de renúncia fiscal, conforme consta no §2° do art. 136 do PLDO de 2022 da União, que originou a LDO – Lei Federal 14.194, de 20/8/21. Nesse sentido, não caberia ao Estado, mero executor das disposições legais, atuar em contrário. Por isso, não informou o montante do benefício heterônomo do Simples Nacional na prestação de contas de 2022, em cumprimento ao dever legal.
>
> Acrescentou que a repercussão na arrecadação tributária do regime diferenciado de que trata a alínea 'd' do inciso III do art. 146 da Constituição não afeta a previsão de receita, tendo em vista que seus efeitos, agora legalmente descaracterizados como renúncia fiscal heterônoma, sempre compuseram as séries históricas das estimativas das receitas tributárias orçamentárias.

Conforme analisou esta Coordenadoria, apesar de ser conhecida a decisão da União de excluir o Simples Nacional do rol das renúncias de receitas definidas pela LRF, tal providência não alcançaria os mesmos instrumentos no âmbito estadual, por não se tratar de norma de reprodução obrigatória, ou seja, a LDO da União não interfere na do Estado. Sendo assim, a decisão de exclusão do Simples Nacional deveria ser, primeiramente, evidenciada nos instrumentos de Planejamento do Estado de Minas Gerais, LDO e LOA, para que, posteriormente, não precisasse constar da Prestação de Contas, assim como fez a União, em observância à legalidade e à transparência com a coisa pública, o que não foi feito nem em 2022, nem em 2023, já que, novamente, ficou constatada a previsão de renúncias derivadas do Simples Nacional, na LDO e na LOA 2023 do Estado de Minas Gerais.

A Cfamge observou, ainda, que o § 2° do art. 136 da LDO da União 2022 foi inserido por emenda parlamentar durante a tramitação do PLDO no Congresso. Por ocasião da sanção da LDO pela Presidência da República, o § 2° do mencionado dispositivo foi vetado, tendo como razão do veto, a proposição legislativa determinando que não seriam considerados benefícios tributários os regimes diferenciados de que trata a alínea 'd' do inciso III do art. 146 da Constituição, o qual dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tratamento diferenciado e favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte. O veto, porém, foi derrubado pelo Congresso Nacional, de modo que o referido dispositivo legal permaneceu na redação final da LDO da União.

Portanto, os esclarecimentos não foram considerados suficientes para sanar o apontamento feito em 2022, tendo em vista a importância da apresentação dos Benefício Heterônomo concedidos, nos demonstrativos da Prestação de Contas, a fim de possibilitar a análise das previsões contidas nas leis orçamentárias em paralelo às realizações.

No entanto, diante da ausência de emissão do Parecer Prévio de 2022 por esta Corte e considerando que a LDO de 2024 já não apresenta a previsão dos Benefícios Heterônomos, aplicando a mesma sistemática da União, esta Coordenadoria entende não ser mais necessária a apresentação de justificativas para a manutenção de previsão na LDO e LOA 2023 dos Benefícios Heterônomos, tendo em vista a perda de objeto.

Dito isso e analisando os dados da Prestação de Contas 2023, observa-se que, apesar da variação de quase 800% apurada para o grupo de Novas Renúncias, o total renunciado, R$ 16,794 bilhões, supera o previsto na LOA em 8,52%, e, em comparação a 2022, é superior em 9%, quando apurou-se o total de R$ 15,384 bilhões, demonstrando não ter ocorrido variação discrepante nem em relação à previsão total de 2023, nem à renúncia efetivada do exercício anterior, indicando, em termos gerais, que os totais estimados traduzem a realidade do cenário fiscal, no que tange ao gasto derivado das desonerações tributárias de competência estadual.

Por outro lado, destacando o grupo das **Novas Renúncias**, que representa menos de 0,5% do total renunciado, afere-se que o efetivado superou em quase 800% o previsto na LOA 2023, devido, principalmente, às Isenções de ICMS, no montante de R$ 37,624 milhões, e às Remissões de ICMS, R$ 15,730 milhões, não previstas no referido instrumento de planejamento; além do Crédito Presumido, cujo montante de R$ 25,337 milhões superou o previsto, R$ 6,565 milhões, em 285%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Destaca-se, quanto à ausência de previsão das novas renúncias de receitas nas modalidades de Isenção e de Remissão, que as publicações dos Decretos 48.566 (de 26/1/23), 48.735 (de 26/12/23) e 48.738 (de 26/12/23), a seguir discriminados, deram-se após a publicação da LOA, Lei 24.272 de 20/1/23:

O Decreto 48.566/23 concede isenção ou redução da base de cálculo do ICMS na saída em operação interna de querosene de aviação com destino a empresa de transporte aéreo regular de passageiros; o Decreto 48.735/23 dispõe sobre a remissão de créditos tributários relativos ao ICMS, inclusive suas multas e juros, decorrentes do encerramento do diferimento do ICMS nas operações com sucata, apara, resíduo ou fragmento, promovidas por cooperativas e associações de catadores; e o Decreto 48.738/23 concede isenção do ICMS incidente na operação interna de bens destinados à implantação de uma unidade de pesquisa e produção de Hidrogênio na Universidade Federal de Itajubá – Unifei, nos termos autorizados pelo Convênio ICMS 152/23, de 29/9/23.

Importa registrar o informado na coluna Compensação, da Tabela 1– Estimativa dos Efeitos sobre Receitas do Estado Decorrentes de Novas Renúncias – Ano 2023, que as novas renúncias efetivadas em 2023 estão suportadas pela compensação de R$ 150,012 milhões de receitas, segundo Notas 1 a 3 da referida tabela:

> 1- Para a quantificação das renúncias fiscais do ICMS formalizadas em regimes especiais, a SEF/MG agrega e consolida por núcleo de CNPJ, os dados informados pelos contribuintes na DAPI – Declaração do ICMS, Portaria SER 177/13, modalidade de autolançamento do imposto, e complementa eventualmente com os dados dos demais documentos eletrônicos emitidos pelos mesmos. Essas informações estão sujeitas à revisão no prazo decadencial de 5 anos;
>
> 2 – A SEF/MG, na eventual concessão de regime especial de tratamento tributário setorial que possa ser caracterizado como uma nova renúncia de receita de ICMS, irá adotar o dispositivo de salva guarda da arrecadação tributária, como medida de compensação de renúncia fiscal, consistente na aceitação pelo contribuinte de uma receita mínima nos exercícios seguintes, correspondentes ao valor do ICMS devido a título de operação própria e substituição tributária, corretamente declarado no exercício fiscal anterior, corrigido pela variação acumulada do IPCA, divulgado pelo IBGE;
>
> 3 – Incremento de receita no exercício de 2023, decorrente da incidência de tributação nas operações de importação de fertilizantes e seus insumos, anteriormente isentas, cuja carga tributária foi definida de acordo com os percentuais estabelecidos pelo Convênio ICMS 26/21, de forma gradual, a partir de 2022 até 2025, tendo ainda como fundamentação legal a não afetação das metas de resultados fiscais do setor, nos termos do inciso 1, art. 14 da LRF.

Ainda no tocante às **Novas Renúncias**, conforme Demonstrativo do Impacto Sobre a Execução Orçamentária do Exercício, decorrente dos Benefícios Tributários Concedidos, Especificado por Modalidade e Região, do total de R$ 78,691 milhões renunciados de ICMS, em 2023, a Regional de Belo Horizonte foi a que apresentou o maior valor efetivado, R$ 46,977 milhões, correspondente a 60%, derivado, em sua maioria, da concessão de Isenção direcionada ao setor de Transporte – armazenagem e correio. Em segundo lugar, tem-se a Regional de Pouso Alegre, com R$ 17,248 milhões, ou 22% das Novas Renúncias de ICMS, relativas ao Crédito Presumido, cujo setor mais beneficiado foi o do Comércio.

No que se refere às **Renúncias Consolidadas ou Preexistentes**, destaca-se o Crédito Presumido, no valor de R$ 12,338 bilhões, equivalente a 73% do total concedido, sendo inferior em 5% ao previsto na LOA. A título de informação, a SEF apresenta, junto à Tabela 4 – Estimativa dos Efeitos sobre Receitas do Estado Decorrentes das Renúncias Tributárias Preexistentes Ano 2023, texto complementar à mesma Nota 1 da Tabela 1, esclarecendo o seguinte:

> A renúncia de receita do crédito presumido é basicamente a diferença entre esse montante e os créditos por aquisições informados nas declarações. Para suprir a omissão destes créditos em algumas escriturações fiscais a SEF/MG fez ajustes desses valores, utilizando nessa proxy os valores de ICMS destacados em NFe – Notas Fiscais Eletrônicas.

Quanto aos impactos do total renunciado sobre a execução orçamentária no exercício de 2023, observa-se, em relação às receitas efetivadas, que o montante de R$ 16,794 bilhões representou, aproximadamente, 12% da Receita Corrente, 17% da Tributária e 23% da de ICMS, percentuais discretamente superiores aos previstos na

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

LOA, 11%, 16% e 21%, revelando que o crescimento da renúncia foi relativamente compensado pelo crescimento da arrecadação no período em tela. Por outro lado, comparando essas perdas com algumas despesas essenciais, elas representam 89% dos gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e ultrapassam em 78% o aplicado em Ações e Serviços Públicos em Saúde – ASPS.

4.1.2.2. Evolução da Renúncia de Receita - 2019 a 2023

Tendo em vista o incremento das ações de política fiscal implementadas no Estado, principalmente no que afeta à desoneração do contribuinte por meio da concessão de renúncias e benefícios fiscais, foi elaborada, a título de ilustração, a tabela a seguir, sem considerar os benefícios heterônomos, visando demonstrar, em valores nominais, a renúncia efetivada, discriminada por modalidade e tributo, no período de 2019 a 2023, paralelamente às principais receitas efetivadas.

Evolução da Renúncia de Receita Efetivada – 2019 a 2023

Exercícios 2019 a 2023 — R$ mil

Modalidade/Tributo	2019 (A)	AV %	2020	AV %	2021	AV %	2022	AV %	2023 (B)	AV %	AH % (B/A)
Renúncias Consolidadas	**7.846.410**	**99,74**	**8.889.718**	**99,81**	**13.004.256**	**86,23**	**15.339.224**	**99,71**	**16.715.371**	**99,53**	**213,03**
ICMS	**7.039.780**	**89,49**	**7.760.982**	**87,14**	**12.063.906**	**79,99**	**13.925.873**	**90,52**	**13.802.609**	**82,19**	**196,07**
- Redução Base de Cálculo	469.578	5,97	274.206	3,08	404.755	2,68	580.783	3,78	639.321	3,81	**136,15**
- Isenção/Suframa	124.728	1,59	78.823	0,89	80.645	0,53	238.616	1,55	281.355	1,68	**225,57**
- Lei de Incentivo à Cultura e Esporte	81.357	1,03	69.569	0,78	93.427	0,62	117.032	0,76	177.517	1,06	**218,19**
- Crédito Presumido e Regime Especial	5.652.114	71,85	6.808.773	76,45	10.863.316	72,03	12.008.979	78,06	12.338.212	73,47	**218,29**
- Minas em Dia/Regularize/Novo Regularize/Refis 2021	707.029	8,99	527.769	5,93	619.123	4,11	978.144	6,36	364.430	2,17	**51,54**
- Anistia- Parcelamento Lei 17.247/07	3.795	0,05	5	0,00	282	0,00	282	0,00	1	0,00	**0,03**
- Redução de Alíquota	1.178	0,01	1.837	0,02	2.358	0,02	2.037	0,01	1.773	0,01	**150,51**
IPVA	**797.421**	**10,14**	**1.124.262**	**12,62**	**934.752**	**6,20**	**1.404.892**	**9,13**	**2.902.143**	**17,28**	**363,94**
ITCD	**5.247**	**0,07**	**3.839**	**0,04**	**3.966**	**0,03**	**6.257**	**0,04**	**8.368**	**0,05**	**159,49**
TAXAS	**3.962**	**0,05**	**635**	**0,01**	**1.632**	**0,01**	**2.202**	**0,01**	**2.251**	**0,01**	**56,82**
Novas Renúncias	**20.332**	**0,26**	**16.642**	**0,19**	**2.077.425**	**13,77**	**44.384**	**0,29**	**78.691**	**0,47**	**387,03**
ICMS	**20.332**	**0,26**	**16.642**	**0,19**	**2.040.250**	13,53	**39.602**	**0,26**	**78.691**	**0,47**	**387,03**
- Anistia/Remissão/ Regularize/Refis	-	-	-	-	2.009.048	13,32	14.625	0,10	15.730	0,09	**-**
- Redução Base de Cálculo	-	-	2.247	0,03	5	0,00	-	**-**	-	-	**-**
- Isenção	-	-	-	-	-	-	-	**-**	37.624	0,22	**-**
- Crédito Presumido e Regime Especial	20.332	0,26	14.395	0,16	31.197	0,21	24.977	0,16	25.337	0,15	**124,62**
- Lei de Incentivo à Cultura e Esporte	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	**-**
IPVA	-	-	-	-	**7.892**	**0,05**	**4.782**	**0,03**	**-**	**-**	**-**
ITCD	-	-	-	-	**28.372**	**0,19**	-	-	**-**	**-**	**-**
Taxas	-	-	-	-	**911**	**0,01**	-	-	**-**	**-**	**-**
Total das Renúncias	**7.866.742**	**100,00**	**8.906.360**	**100,00**	**15.081.681**	**100,00**	**15.383.608**	**100,00**	**16.794.062**		**213,48**
Receita Corrente	91.938.814		99.356.123		119.260.344		132.003.488		134.814.869		**146,64**
Receita Tributária	67.292.176		68.635.102		85.703.056		91.709.125		96.831.583		**143,90**
Receita de ICMS	51.981.254		51.780.328		67.163.094		70.717.964		72.013.824		**138,54**
Impacto das Renúncias nas Receitas	**Part. %**		**Part. %**		**Part. %**		**Part. %**		**Part. %**		
Total das Renúncias x Receita Corrente	8,56		8,96		12,65		11,65		12,46		
Total das Renúncias x Receita Tributária	11,69		12,98		17,60		16,77		17,34		
Total das Renúncias x Receita de ICMS	15,13		17,20		22,46		21,75		23,32		

Fonte: Relatório Técnico Cfamge - 2022 e Prestação de Contas de 2023.

Inicialmente, o que se observa é o crescimento do total das renúncias, superior a 100%, se comparado o último exercício da série, 2023, com o primeiro, 2019, contra um aumento bem mais modesto das receitas, em torno de 40%. Essa relação traduz o impacto no Orçamento Fiscal, demonstrando o comportamento das renúncias efetivadas, que, no caso em tela, evidencia o antes e o depois da pandemia de Covid-19 frente à arrecadação das principais receitas, no mesmo cenário, cujos percentuais de participação sofreram acréscimos de 4 pontos percentuais, conforme se verifica, por exemplo, no Total das Renúncias X Receita Corrente, que se manteve próximo a 9%, em 2019 e 2020, passando para aproximadamente 12% nos exercícios seguintes, 2021 a 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Oportuno citar a auditoria operacional deflagrada em 11/7/17, por ocasião da emissão do parecer prévio das Contas Governamentais de 2016, que gerou o Processo n. 1088963 (arquivado), tendo por objetivo a avaliação dos resultados das Renúncias de Receita efetivadas pelo Governo Estadual, dando cumprimento ao disposto na Diretriz 15, letra "q", da Resolução n. 06/16, da Atricon. Em dezembro de 2021, foi aprovado, por esta Corte de Contas, o Plano de Ação encaminhado pela SEF no Processo de Monitoramento nº 1107665 (arquivado), considerando que as medidas propostas atenderam às recomendações e determinações do Tribunal, deliberadas ao final da auditoria operacional. Em 30/6/23, conforme acórdão publicado, foi encerrado o ciclo de monitoramento, ao ser identificado que, das quatro recomendações propostas, três já haviam sido implementadas e uma se encontrava em fase de implementação, com o encaminhamento das cópias da decisão e do relatório final de monitoramento ao Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais e ao Controlador-Geral do Estado, para ciência e adoção das medidas cabíveis, devendo-se destacar o item 2 – Análise da Implementação das Recomendações do Relatório de Impacto, no qual foram abordadas as seguintes recomendações, providências adotadas pela SEF e conclusões proferidas pela equipe de auditoria:

> – Recomendação A: Que a SEF divulgue em seu site na internet a metodologia de cálculo utilizada para a obtenção dos montantes relativos às renúncias de receitas apresentados na LDO, LOA e prestação de contas referente ao Balanço Geral do Estado, com a observância estrita da proteção ao sigilo fiscal das informações individualizadas dos contribuintes, garantida pelo art. 198 do CTN. Esta recomendação foi considerada atendida, tendo em vista a divulgação da metodologia de cálculo das renúncias de receita no endereço eletrônico http://www.fazenda.mg.gov.br/transparencia/renuncias/;
>
> – Recomendação B: Que definam indicadores de desempenho e implantem sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais, tendo sido verificado pela equipe de auditoria que as ações propostas estão sendo implementadas pelo gestor dentro do prazo previsto, 31/12/23, **sendo necessário, no entanto, o acompanhamento das ações relativas à instituição dos indicadores de desempenho e a sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais;**
>
> – Recomendação C: Que promova a padronização dos regimes especiais por meio dos TTS (Tratamentos Tributários Setoriais), o que foi implementado pelo jurisdicionado dentro do prazo previsto; e
>
> – Recomendação D: Que a SEF divulgue em seu site na internet os dados relativos ao impacto estimado e aos resultados dos programas de recuperação de crédito tributário, com a observância estrita da proteção ao sigilo fiscal das informações individualizadas dos contribuintes, garantida pelo art. 198 do Código Tributário Nacional. Em consulta ao endereço http://www.fazenda.mg.gov.br/transparencia/renuncias/, verifica-se que está disponível o documento "Estimativa de impacto do programa de recuperação do crédito tributário previsto no Convênio ICMS 17/2021 – artigos 1º a 3º da Lei Estadual nº 23.801/21, na receita tributária – artigo 14 da LRF", em conformidade com a recomendação em análise.

Observa-se, em relação às recomendações citadas, a pendência atinente à instituição dos indicadores de desempenho e a sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais, tendo em vista a ausência de encaminhamento de informações a esta Coordenadoria sobre a conclusão do trabalho esperado, ensejando sugestão para que sejam solicitados à SEF esclarecimentos a esse respeito.

Além disso, importa abordar sobre os registros contábeis das renúncias de receitas previstas e efetivadas, tendo em vista que permanece a ausência dos devidos lançamentos, não obstante a normatização conferida pela IPC 16 – Benefícios Fiscais, publicada em novembro de 2020, orientando os Estados, Distrito Federal e Municípios a procederem à adequação do Pcasp, a fim de evidenciar tais fatos. Além da IPC - 16, tais orientações vêm sendo detalhadas pelo Mcasp, conforme encontradas no item 3.6.1.3, da 9ª edição, tratando didaticamente das possibilidades de reconhecimento da receita renunciada, desde o momento do fato gerador até o seu recebimento, contemplando as informações patrimoniais, orçamentárias e de controle. Portanto, esta Coordenadoria sugere seja determinada à SEF a adequação à evidenciação contábil da renúncia de receita do Estado de Minas Gerais, nos moldes definidos na norma de regência.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

4.2. Despesas

A LOA fixou, para 2023, gastos de R$ 109,659 bilhões no Orçamento Fiscal, incluídas as operações intraorçamentárias. A execução orçamentária perfez R$ 110,409 bilhões, alcançando 92% do total autorizado (R$ 120,097 milhões). A tabela a seguir destaca a execução da Despesa Fiscal em 2023. De acordo com os dados, desde o planejamento, as Despesas Correntes são predominantes nos gastos do Estado, em torno de 80%.

Despesa Fiscal por Grupo

Exercício de 2023 — R$ mil

Categoria / Grupo	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	AV % (C)	AH % (C / B)
Despesas (Exceto Intraorçamentárias)	**99.455.736**	**109.880.659**	**100.585.432**	**91,10**	**91,54**
Despesas Correntes	**87.707.567**	**95.361.544**	**89.236.569**	**80,82**	**93,58**
Pessoal e Encargos Sociais	61.948.072	67.163.161	64.230.220	58,17	95,63
Outras Despesas Correntes	23.967.852	26.363.572	23.340.313	21,14	88,53
Juros e Encargos da Dívida	1.791.643	1.834.810	1.666.036	1,51	90,80
Despesas de Capital	**10.747.934**	**14.519.116**	**11.348.864**	**10,28**	**78,16**
Amortização da Dívida	2.277.214	2.423.139	2.338.414	2,12	96,50
Investimentos	7.247.831	10.147.022	7.220.163	6,54	71,16
Inversões Financeiras	1.222.889	1.948.955	1.790.286	1,62	91,86
Reserva de Contigência	**1.000.235**	**(0)**	**-**	**-**	**-**
Despesas Intraorçamentárias	**10.203.017**	**10.216.364**	**9.823.559**	**8,90**	**96,16**
Total	**109.658.753**	**120.097.024**	**110.408.992**	**100,00**	**91,93**

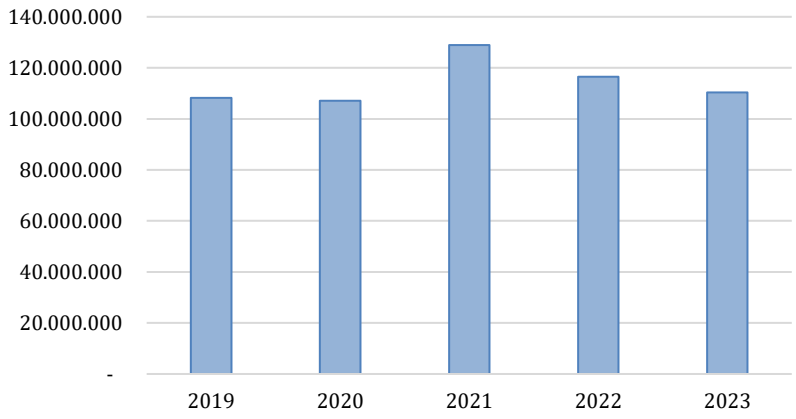
Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Dentre as Despesas Correntes, o destaque fica, historicamente, por conta das despesas com Pessoal e Encargos Sociais, 58% do total, seguido de Outras Despesas Correntes, 21%, grupos esses que, juntos, respondem por 79% do total. Das Despesas de Capital, a mais expressiva é Investimentos, 7%, seguida de Amortização da Dívida, 2%. Observa-se que, em todos os grupos de despesas, embora o crédito autorizado tenha sido majorado em relação ao crédito inicial, a realização não foi completa, atingindo 92% na despesa total, especialmente baixa em Investimentos, 71%. Os grupos com melhor realização em face do autorizado foram Pessoal e Encargos Sociais, 96%, e Amortização da Dívida, 97%.

O gráfico a seguir demonstra a evolução da Despesa Fiscal, de 2019 a 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Evolução da Despesa Fiscal

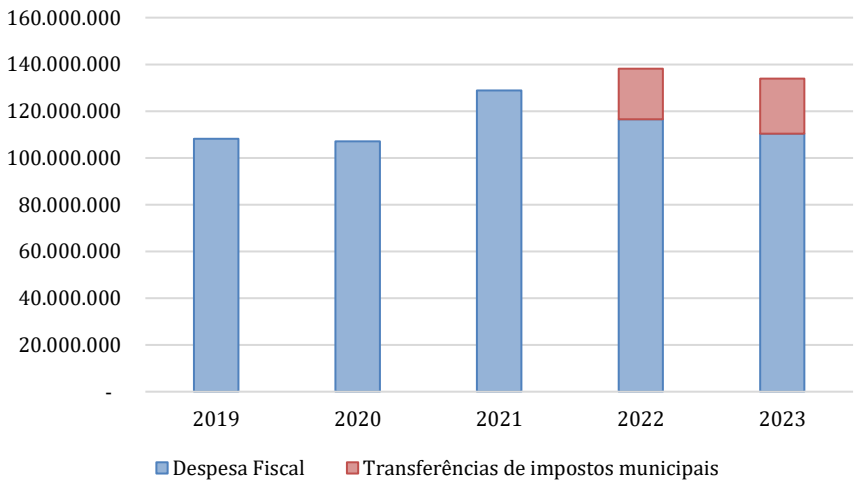


Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Em 2020, a despesa apresentou queda de 1% em relação a 2019, revertendo, em 2021, para um aumento de 20% em relação a 2020, seguido de queda de quase 10% em 2022 e de 5% em 2023, em relação ao ano anterior. Apesar das quedas em 2022 e 2023, demonstradas no gráfico, tal variação guarda relação com a alteração na metodologia de reconhecimento das transferências aos municípios, uma vez que elas deixaram de ser tratadas como despesa no momento de sua efetivação, passando a ser contabilizadas como dedução de receitas, conforme explicitado no início do tópico Comportamento das Receitas e Despesas – Previsão e Execução da Receita e Despesa. Assim, para efeito de comparação com os exercícios em que tais transferências eram reconhecidas como despesas e para verificação da sua real movimentação, há que se realizar ajuste, em 2022 e 2023, adicionando à Despesa Fiscal os valores transferidos aos municípios.

No gráfico a seguir, que demonstra esse ajuste, o que se observa é que, em 2022, houve aumento de 6% da despesa e, em 2023, houve, de fato, queda de 2%, porém, um pouco menor do que a demonstrada no gráfico anterior.

Evolução da Despesa Fiscal – Ajustada

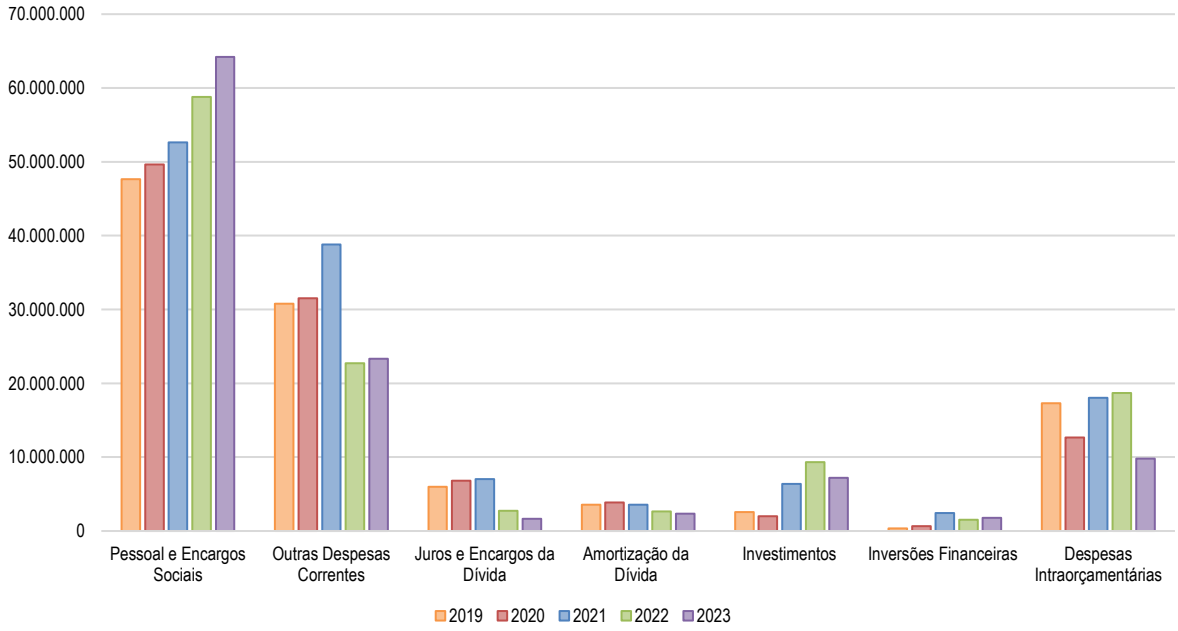


Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já o gráfico a seguir evidencia a evolução da despesa pelo enfoque dos grupos de despesa, destacando as intraorçamentárias. Partindo de 2019, observa-se que houve crescimento quase linear em Pessoal e Encargos Sociais, com um aumento maior em 2022 em relação a 2021, 12%. Em 2023, ocorreu aumento de 9%, que, segundo informações do BGE 2023, foi ocasionado pela "concessão de reajustes aos profissionais da educação básica e, também, a outras classes como deputados e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público. Esta expansão, em termos absolutos, representou um aumento de cerca de R$ 6,2 bilhões".

Evolução da Despesa Fiscal por Grupos – 2019 a 2023



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Em relação às Outras Despesas Correntes, a queda de 41% em 2022 foi motivada pela alteração na metodologia de reconhecimento das receitas, explicitada anteriormente, visto que, até 2021, as transferências das cotas-partes de impostos aos municípios impactavam a Despesa Fiscal, sendo registradas no elemento Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas e, após a mudança, tal despesa deixou de ser contabilizada, passando a ser tratada como dedução da receita. Dessa forma, adicionando às Outras Despesas Correntes as deduções referentes às transferências municipais de 2022 (R$ 21,693 bilhões), chega-se na despesa de R$ 44,401 bilhões, que é, na verdade, 14% maior do que a de 2021. Realizando o mesmo ajuste para 2023, com R$ 23,536 bilhões de transferências municipais, as Outras Despesas Correntes ficam em R$ 46,877 bilhões, 6% maior do que em 2022.

Juros e Encargos da Dívida, assim como Amortização da Dívida, apresentaram queda em 2022 e 2023. Essa diminuição deveu-se, em 2022, ao cancelamento de empenhos feitos, em função do contrato de refinanciamento de dívida, que abrangeu as parcelas dos contratos administrados pela STN e daqueles garantidos pela União, não pagos até 30/6/22. Em 2023, também em relação à dívida contratual do Estado, os pagamentos dos contratos administrados pela STN e dos garantidos pela União foram integralmente suspensos em razão da celebração do Contrato de Refinanciamento nº 336/2022/CAFIN. Assim, a despesa empenhada com o serviço da dívida contratual foi ainda menor do que a de 2022, ano em que a redução já havia sido expressiva. Os valores não pagos pelo Estado estão sendo honrados pela União, cuja importância é reclassificada do contrato original para o contrato de refinanciamento, passando a incorporar seu saldo devedor. O tópico Serviço da Dívida por Contratos, deste relatório, fornece maiores detalhes acerca do tema.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já as despesas no grupo de Investimentos caíram 23% em relação a 2022, R$ 2,125 bilhões, o que ocorreu principalmente pela redução de R$ 2,374 bilhões das despesas nas Ações Atendimento aos Municípios Mineiros e Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem. Essa última, que totalizou R$ 987,196 milhões em 2022 e foi integralmente executada com recursos do Acordo da Vale, apresentou valor nulo em 2023.

Nas Inversões Financeiras, destoa a despesa de 2021, referente ao aporte de recursos na Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa. Em 2023, as principais despesas referem-se aos itens Constituição ou Aumento de Capital de Empresas, R$ 509,396 milhões, sendo na Minas Gerais Participações S/A – MGI o maior valor aportado, R$ 450,000 milhões; Execução de Obras – Metrô RMBH, R$ 470,156 milhões; e Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em favor do Parceiro Privado decorrente de PPP, R$ 470,040 milhões, relacionados aos lotes rodoviários concedidos para a iniciativa privada (R$ 285,934 milhões), conforme mencionado no tópico Receita Corrente Líquida, e ao Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte (R$ 184,105 milhões). A respeito das Despesas Intraorçamentárias destaca-se que a forte queda ocorreu em função da ausência do Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, que, em 2022, totalizou R$ 9,665 bilhões.

Faz-se necessário proceder à análise das despesas executadas com recursos de Transferências Especiais da União, a fim de verificar o cumprimento das regras constitucionais estabelecidas para tais recursos, mencionadas anteriormente, que vedam sua aplicação no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, relativas a ativos, inativos e pensionistas, além de encargos referentes ao serviço da dívida. Adicionalmente, determinam que pelo menos 70% das transferências devem ser aplicadas em Despesas de Capital, observada a restrição de aplicação no serviço da dívida, de forma que, dentro do Grupo Despesas de Capital, não pode haver gastos com Amortização da Dívida, apenas com Investimentos e Inversões Financeiras. Nesse sentido, a tabela a seguir detalha a despesa da Fonte 97 por Grupo de Despesa.

Despesas Executadas na Fonte 97 por Grupo de Despesa

Exercício de 2023 — R$ mil

Categoria / Grupo / Elemento	Despesa Empenhada	AV %
Despesas Correntes	**4.341**	**13,47**
Outras Despesas Correntes	**4.341**	13,47
Material de Consumo	2.060	6,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.314	4,08
Contribuições	395	1,23
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300	0,93
Diárias - Militar	144	0,45
Passagens e Despesas com Locomoção	78	0,24
Subvenções Sociais	50	0,16
Despesas de Capital	**27.887**	**86,53**
Investimentos	**27.887**	**86,53**
Equipamentos e Material Permanente	19.896	61,73
Contribuições	6.047	18,76
Obras e Instalações	1.237	3,84
Auxílios	700	2,17
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7	0,02
Total	**32.228**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Verifica-se que 87% dos gastos realizados ocorreram em Despesas de Capital e 13%, em Despesas Correntes. E, ainda, que não foi despendida a totalidade dos valores recebidos em 2023, restando R$ 12,855 milhões a serem

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

gastos, de forma que se deve atentar para que, mesmo que os valores sejam empenhados em exercícios futuros, seja respeitada a regra de aplicação constitucionalmente definida.

Detalhando as despesas por Função, nota-se que a maior parte dos recursos foi empregada em Segurança Pública, 63%, seguida de Agricultura, 28%, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Despesas Executadas na Fonte 97 por Função

Exercício de 2023		R$ mil
Função	**Despesa Empenhada**	**AV %**
Segurança Pública	20.334	63,09
Agricultura	9.073	28,15
Gestão Ambiental	1.672	5,19
Educação	819	2,54
Ciência e Tecnologia	166	0,52
Cultura	163	0,51
Total	**32.228**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Despesa por Programas

O planejamento do Estado para 2023 conta com a previsão de execução de 155 programas. Sob o enfoque do maior volume de recursos neles empenhados, a tabela a seguir traz os 10 principais, em 2023, que, somados, representam 72% do crédito autorizado total e 73% das despesas totais empenhadas. Nota-se que os principais programas são os mesmos constantes no exercício de 2022. Além disso, verifica-se que, no geral, eles têm bom índice de realização em relação ao crédito autorizado, 94% em média, sendo que os que apresentam pior realização são Investigação, 79%, e Política Estadual de Atenção Hospitalar, 86%.

Principais Programas

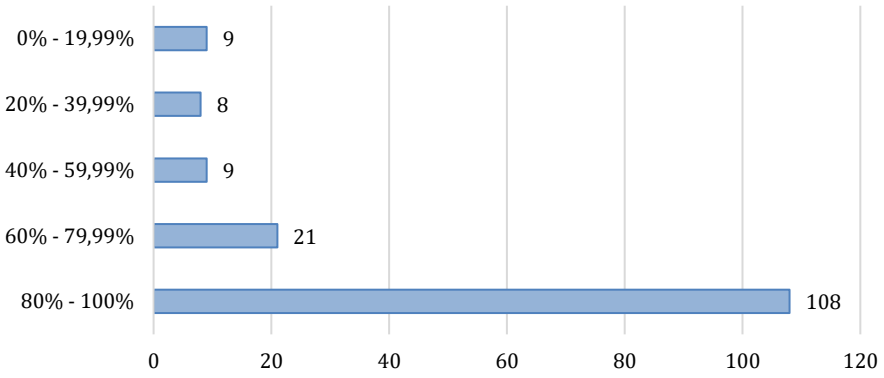
Exercício de 2023						R$ mil
	Programa	**Crédito Inicial (A)**	**Crédito Autorizado (B)**	**Despesa Empenhada (C)**	**AV % (C)**	**AH % (C / B)**
705	Apoio às Políticas Públicas	39.402.053	42.658.109	40.120.295	36,34	94,05
106	Ensino Fundamental	8.228.835	9.099.072	8.885.747	8,05	97,66
706	Prestação Jurisdicional	8.275.551	8.775.512	8.363.375	7,57	95,30
107	Ensino Médio	3.654.394	4.824.515	4.705.460	4,26	97,53
34	Polícia Ostensiva	4.783.064	4.946.878	4.599.458	4,17	92,98
145	Infraestrutura do Sistema Prisional	2.879.680	3.212.888	3.111.404	2,82	96,84
157	Política Estadual de Atenção Hospitalar	3.071.875	3.593.251	3.094.634	2,80	86,12
99	Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	3.372.017	2.983.678	2.945.253	2,67	98,71
703	Processo Judiciário	2.406.399	2.813.189	2.765.583	2,50	98,31
5	Investigação	2.668.472	3.050.534	2.415.341	2,19	79,18
	Total dos principais programas	**78.742.340**	**85.957.627**	**81.006.550**	**73,37**	**94,24**
	Total geral	**109.658.753**	**120.097.024**	**110.408.992**	**100,00**	**91,93**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O gráfico a seguir evidencia a faixa de execução dos programas em face do crédito autorizado e a quantidade de programas, totalizando os 155 previstos. Ressalta-se que um dos que está na faixa de 0% a 19,99% é Reserva de Contingência.

Execução dos Programas por Faixa



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

De todos os programas, 9 tiveram realização de 100%, o que representa melhoria em relação ao exercício de 2022, quando apenas 2 tiveram o mesmo resultado. Além disso, destaca-se o fato de que 108 programas, 70% do total, tiveram boa realização, acima de 80%. Por fim, verifica-se que 20 programas, ou 13%, tiveram execução inferior a 50%.

Despesa por Função de Governo

A tabela a seguir traz a execução da despesa por Função de Governo, da maior para a menor, em termos de despesas empenhadas em 2023. As cinco principais funções são Previdência Social, Segurança Pública, Educação, Saúde e Judiciária, que, juntas, concentram R$ 87,936 bilhões, ou seja, 80% das despesas totais empenhadas no período. Essas funções apresentaram crescimento em todos os exercícios constantes na tabela.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Função de Governo

Exercícios de 2020 a 2023 — R$ mil

Função	2020	2021	2022	2023				
	Despesa Empenhada			Crédito Inicial	Crédito Autorizado (A)	Despesa Empenhada (B)	AV % (B)	AH % (B / A)
Previdência Social	18.667.529	19.322.719	20.901.528	21.913.885	23.966.434	22.769.941	20,623	95,01
Segurança Pública	16.211.575	17.594.595	20.466.495	21.228.825	22.572.822	20.885.598	18,917	92,53
Educação	9.656.861	15.234.748	17.922.787	17.990.667	20.294.178	18.742.440	16,975	92,35
Saúde	12.844.299	14.955.228	15.536.937	16.973.794	18.331.869	17.099.849	15,488	93,28
Judiciária	5.461.707	5.739.611	6.511.111	8.348.091	8.850.852	8.438.419	7,643	95,34
Encargos Especiais	34.073.507	41.412.159	18.594.191	6.077.087	6.483.789	6.046.340	5,476	93,25
Administração	3.527.489	4.606.921	6.132.748	5.925.986	6.394.964	5.183.012	4,694	81,05
Essencial à Justiça	2.512.538	2.778.473	3.095.150	3.530.438	4.153.518	3.924.659	3,555	94,49
Transporte	537.178	1.244.858	2.051.087	1.182.412	2.707.722	2.455.212	2,224	90,67
Legislativa	1.617.327	1.708.801	1.858.263	2.083.917	2.083.793	2.034.970	1,843	97,66
Agricultura	398.567	416.346	672.252	719.752	799.081	663.850	0,601	83,08
Urbanismo	113.043	187.015	442.542	856.166	1.105.036	567.682	0,514	51,37
Ciência e Tecnologia	132.281	200.158	515.088	528.919	576.451	541.185	0,490	93,88
Gestão Ambiental	304.127	235.146	250.579	532.094	564.069	324.130	0,294	57,46
Assistência Social	526.164	847.596	221.458	177.805	182.752	173.972	0,158	95,20
Cultura	243.177	128.721	129.753	164.643	359.209	137.213	0,124	38,20
Habitação	38.444	27.948	23.054	66.701	137.927	98.539	0,089	71,44
Desporto e Lazer	21.601	38.580	35.857	43.594	97.079	80.699	0,073	83,13
Saneamento	31.729	2.086.022	445.398	144.270	190.253	66.803	0,061	35,11
Comércio e Serviços	144.068	59.104	165.993	71.027	77.496	63.079	0,057	81,40
Direitos da Cidadania	28.906	36.777	42.327	53.175	85.973	51.292	0,046	59,66
Trabalho	9.986	15.325	19.959	18.905	52.785	39.370	0,036	74,59
Organização Agrária	3.182	5.954	5.577	7.265	9.830	9.399	0,009	95,62
Energia	525	6.343	36.003	6.148	5.305	5.241	0,005	98,78
Indústria	1.310	2.089	413.467	5.719	5.711	5.123	0,005	89,70
Relações Exteriores	438	568	175	1.559	2.449	976	0,001	39,85
Reserva de Contingência	-	-	-	1.005.910	5.675	-	-	-
Total	**107.107.557**	**128.891.805**	**116.489.779**	**109.658.753**	**120.097.024**	**110.408.992**	**100,00**	**91,93**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Historicamente, a quinta maior função é Encargos Especiais, porém com a queda, em 2023, de 67% em relação a 2022, ficou em sexto lugar, após a Função Judiciária. Isso se deu em razão da ausência do Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, que era registrado na Função Encargos Especiais e, em 2022, representou R$ 9,665 bilhões. É interessante notar que, sob o enfoque da execução do planejamento, as maiores funções são Energia (99%), Legislativa (98%) e Organização Agrária (96%), e as menores, Saneamento (35%), Cultura (38%) e Relações Exteriores (40%).

Sobre a Função Cultura, destacam-se, na tabela a seguir, as despesas empenhadas na Ação Gestão do Fomento à Cultura e Economia Criativa, nas Fontes 17 e 57, que receberam os recursos da Lei Paulo Gustavo. As despesas totalizaram apenas R$ 1,577 milhão, em face dos R$ 182,398 milhões recebidos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas Empenhadas nas Fontes 17 e 57 – LC 195

Exercício de 2023 R$

Item	Despesa Empenhada	AV %
Serviço de Tecnologia da Informação	240.500,00	15,25
Locação de serviços de apoio administrativo realizados pela MGS	234.627,12	14,88
Outras despesas pagas a pessoas físicas	970.000,00	61,50
Contratação de estagiários	112.000,00	7,10
Despesas com o pagamento de encargos trabalhistas à MGS	20.195,28	1,28
Premiações	1,00	-
Total	**1.577.323,40**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Apesar do baixo gasto, que começou a ser realizado em novembro de 2023, ressalta-se que os recursos deverão ser executados até 31/12/24, devendo o saldo remanescente, inclusive os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, ser restituído ao Tesouro Nacional em até 10 dias úteis após o encerramento do prazo para execução, caso não utilizado. Esta Coordenadoria irá monitorar a execução dos recursos advindos da LC 195 durante o exercício de 2024.

Analisando o comportamento das despesas empenhadas por Função de Governo, desde 2020, cabem considerações sobre algumas variações. As funções que tiveram crescimento acima de 100% em 2023, comparado a 2022, foram Desporto e Lazer (125%), Habitação (327%) e Relações Exteriores (459%). Dessas, destaca-se Habitação, que sofreu quedas de 27% e 18%, em 2021 e 2022, respectivamente, para crescer fortemente em 2023, ficando ainda 156% acima da despesa em 2020.

De forma contrária, observou-se queda relevante, acima de 80%, em Saneamento (85%), Energia (85%) e Indústria (99%). As duas últimas, que partiram de R$ 525 mil e R$ 1,310 milhão, respectivamente, em 2020, tiveram crescimentos substanciais nos anos seguintes, atingindo R$ 36,003 milhões e R$ 413,467 milhões em 2022, para, posteriormente, apresentarem forte queda, chegando a R$ 5,241 milhões e R$ 5,123 milhões, respectivamente. Essas funções não são relevantes perante o total, representando apenas 0,005% da despesa, cada uma.

4.3. Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória

4.3.1. Execução das Emendas Parlamentares Individuais

A Receita Corrente Líquida – RCL prevista no Projeto de Lei Orçamentária para 2023 foi de R$ 87,402 bilhões. Desse modo, o limite para aprovação das emendas parlamentares individuais, calculado com base no regime progressivo estabelecido – 1% para 2023[129] –, é de R$ 874,016 milhões, valor esse que atende ao mandamento constitucional, cabendo a cada deputado estadual o valor de R$ 11,351 milhões. O montante previsto para a Saúde corresponde a R$ 439,234 milhões, que representa 50,25% do valor total das emendas individuais

[129] CE/89:
Art. 160 – (...)
§ 4º – As emendas individuais apresentadas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual serão aprovadas no limite de 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 50% (cinquenta por cento) desse percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde, ressalvado o disposto no art. 139 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (texto anterior à mudança realizada pela EC. 112/23).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

previstas, superando, assim, o mínimo de 50% exigido pela CE/89. Analisando tal percentual de forma individual, a previsão por deputado estadual também alcançou o mínimo definido no texto constitucional.

Contudo, considerando que a RCL realizada em 2022 foi de R$ 91,406 bilhões, conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO[130], o valor de execução obrigatória dessas emendas, observado o regime progressivo previsto no ADCT, será de R$ 914,060 milhões, cabendo a cada parlamentar o montante de R$ 11,871 milhões. A tabela a seguir demonstra os marcos orçamentários realizados em 2023.

Limites para Previsão e Execução das Emendas Parlamentares Individuais

Exercício de 2023	R$
Marcos Orçamentários	**Valor**
RCL PLOA 2023	87.401.642.294
Limite de Aprovação (1% da RCL - PLOA 2023)	874.016.423
Dotação Inicial	874.016.374
Dotação Inicial por Parlamentar	11.350.862
Dotação Inicial para ASPS	437.008.187
RCL Efetivada 2022	91.405.979.913
Montante Total de Execução Obrigatória (1% da RCL 202	914.059.799
Valor de Execução Obrigatória por Parlamentar	11.870.906
Montante de Execução Obrigatória para ASPS	457.029.900

Fonte: PLOA e RREO.

Tanto a Constituição Mineira quanto a LDO vigente apontam a RCL como base de cálculo para a execução das emendas obrigatórias. Tal disposição foi observada pelo Estado, que considerou como receita corrente líquida realizada em 2022 o valor de R$ 91.405.979.912,77[131]. De igual maneira, o valor das emendas parlamentares individuais impositivas por autor foi definido em R$ 11.870.906,00, consoante o disposto no § 1º do art. 3º da Resolução SEGOV n. 03, de 01 de fevereiro de 2023.

Ainda com relação à RCL realizada em 2022, que foi superior em R$ 4,004 bilhões àquela trazida pelo PLOA, observa-se que o montante de execução obrigatória excedeu a dotação inicial autorizada para as emendas. Em virtude disso, o § 2º do art. 9º da LOA de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares, a fim de cumprir o art. 160 da CE/89, o que ocorreu[132], viabilizando, assim, o cumprimento do limite constitucional de execução obrigatória.

Assim como realizado no exercício anterior, para o ano de 2023, a Segov solicitou, junto à Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a antecipação da disponibilização do valor realizado da RCL de 2022, sendo de R$ 91,406 milhões o valor preliminar informado em 19/1/23[133]. Foi, então, dada ciência à Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG[134] dos valores para execução de emendas impositivas, tendo a Segov recebido[135] aquelas a serem suplementadas, conforme determinado na LDO.

[130] https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lrf/2022/6-bimestre/anexo3.pdf
[131] Resolução SEGOV n.º 03, de 01 de fevereiro de 2023.
[132] Decreto com a numeração especial 66, de 02 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 52.425.072,00.
[133] Processo SEI nº 1490.01.0000145/2023-67.
[134] Processo SEI nº 1490.01.0000145/2023-67.
[135] Ticket/email 3714 e Of. 9/2023/SGM.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Destaca-se que, como informado pela Assembleia[136], a Deputada Laura Serrano optou por não apresentar os valores suplementares. Ainda, conforme esclarecido pela Segov[137], a parlamentar, durante a tramitação da LOA, ficou com os recursos de livre utilização fixados em "Reserva de Contingência", fato este que impossibilitou a correta suplementação dos recursos, como explicado a seguir:

> Diante disso, conforme estabelecido na LDO 2023, em caso de não apresentação pelo autor das emendas, os recursos devem ser suplementados em montantes iguais, as duas programações orçamentárias de maior valor aprovadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, das quais uma será voltada para ações e serviços públicos de saúde e a outra para qualquer outra finalidade. Todavia, a parlamentar, durante a tramitação da LOA, ficou com os recursos de livre utilização reservados em "Reserva de Contingência", fato este que impossibilitou a correta suplementação dos recursos. Ademais, registra-se, também, que a referida parlamentar não realizou indicações no Sigcon-Saída.

Não obstante a manifestação do Estado, observou-se que, por ausência de apresentação pela autora da emenda, o referido recurso ficou sem aplicação. Assim, abre-se vista ao Estado a fim de se manifestar a respeito, sobretudo, acerca da existência de eventual medida que mitigue a ausência de indicação pelo parlamentar e garanta a utilização na integralidade dos valores destinados às emendas impositivas.

Considerando, então, a RCL informada pela SEF e a prevista no PLOA para 2023, o Poder Executivo deveria suplementar a quantia de R$ 52.685.094,00. Contudo, como descrito acima, não houve a publicação da suplementação da emenda destinada à parlamentar Laura Serrano, no valor de R$ 260.022,00. Dessa forma, após dedução desse valor, o Decreto de Abertura de Crédito Suplementar n. 66 foi publicado autorizando R$ 52.425.072,00 para as emendas impositivas.

Importante frisar que, para o exercício de 2023, as suplementações e os remanejamentos das programações incluídas na LOA pelas emendas parlamentares a que se refere o § 6º do art. 160 da Constituição do Estado oneram o limite legal. A mudança decorre do veto governamental ao § 4º do art. 9º da Lei 24.272/23 (LOA), cuja redação original previa a desoneração do limite de suplementação. Desse modo, as suplementações e remanejamentos, ainda que oriundos de emendas parlamentares, passam a onerar o limite legal de suplementação constante da LOA.

Transparência na disponibilização dos dados referentes às Emendas Parlamentares Impositivas.

Cabe destacar que esta equipe técnica, para análise da execução orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais, de forma geral, utiliza, dentre outros sistemas, o Armazém de Informações – Siafi. Como já mencionado nos Relatórios sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais, exercícios de 2019 a 2021, as emendas parlamentares são classificadas com o Índice de Procedência e Uso 8 – Recursos Recebidos para Emendas Parlamentares, que identifica a origem e a utilização dos recursos. No entanto, com a codificação utilizada atualmente pelo Estado, não é possível destacar as emendas por tipo, isto é, separar as de execução obrigatória das demais.

Tal apontamento foi objeto de recomendação pelo Tribunal Pleno, por ocasião dos Balanços Gerais do Estado, 2019 e 2020[138] e, até o momento, não foi atendida. Como observado no Armazém de Informações – Siafi, não houve criação de IPUs exclusivos para emendas impositivas, tampouco a segregação em emendas individuais, de blocos e de bancadas. Dessa forma, não é possível acompanhar, por esse sistema, a execução das emendas de execução obrigatória.

[136] Ticket/email 3714 e Of. 9/2023/SGM.
[137] Ofício SEF/STE n. 37/2024 - Anexo Relatório de Execução de Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas 2023.
[138] 13. Recomendar a criação de Indicadores de Procedência e Uso – IPUs exclusivos para emendas impositivas, segregando-os em emendas individuais, de blocos e de bancada.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Nas Leis Orçamentárias de 2022 e 2023, foi incluída a Ação 2087 – Reserva para Atendimento das Emendas Parlamentares Individuais Vinculadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde, com crédito inicial de R$ 576.195,00 e R$ 3,450 milhões, respectivamente.

Como informado pela Segov[139], o Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon, possui módulo específico desenvolvido para o acompanhamento do processo das emendas parlamentares impositivas, desde a indicação dos recursos até a inclusão de dados sobre a execução das programações. Porém, conforme destacou, "nem todas as formas de execução e instrumentos jurídicos necessários à execução das emendas parlamentares são geridos por meio do sistema", que possui integração com outros sistemas corporativos do Governo de Minas, como o Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi-MG e o Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais – Cagec, para execução de convênios.

A Secretaria acrescentou que "as demais formas de execução são realizadas parcialmente ou integralmente 'fora' do Sigcon-MG – Módulo Saída", e detalhou que "o processo de formalização dos instrumentos é realizado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e a tramitação no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais da Secretaria de Estado de Saúde (SIG-RES)", assim como "os termos de compromisso com as caixas escolares, por sua vez, são geridos no Sistema de Transferências de Recursos Financeiros para as Escolas da Secretaria de Estado de Educação (SEE)". Com relação à execução direta, há "tramitação de processos de compras no SEI, no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – Siad-MG".

Por fim, quanto aos sistemas utilizados, a Segov informou que foi disponibilizada, no Módulo de Emendas do Sigcon-MG – Módulo Saída, a funcionalidade Controle de Execução, "de forma a contribuir para a transparência da gestão e controle acerca da operacionalização das emendas impositivas estaduais, ao centralizar as informações em um único sistema". Além disso, em reunião presencial realizada na sede deste Tribunal, em 4/10/22, foi mencionada a criação de um painel no Portal da Transparência para as emendas impositivas, tendo a Segov[140] esclarecido que:

> a equipe de controle de execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares dedicou-se no ano de 2022 à melhoria do fluxo e gestão das informações, tendo em vista o Estado possuir a execução em diferentes sistemas, sobretudo o SIGCON-Saída e o SIAFI-MG e não ter correlação exata entre as execuções no sistema financeiro e qual a indicação ela pertence, dependendo em muitos os casos, de validações de informações inseridas manualmente pelos servidores para geração de relatórios e controles.
>
> [...]
>
> as equipes da SEGOV – SCGI e PRODEMGE aprimoraram, durante o ano de 2022, o controle de execução, ferramenta já existente dentro do SIGCON-Saída, mas a qual não oferecia funcionalidades suficientes para a transparência e gestão dos dados. O intuito da melhoria da ferramenta é facilitar a disponibilização de dados sobre a execução das emendas ao longo de todo o exercício, de maneira que estes sejam validados e auditáveis em tempo real.
>
> [...]
>
> Destaca-se que essas entregas não foram disponibilizadas para utilização dos órgãos executores no SIGCON-Saída durante o exercício de 2022, tendo em vista serem complementares e a necessidade de lançamento de todas as funcionalidades em conjunto, a fim de se ter um banco de dados único e funcional. Destaca-se, também, que a finalização completa do Controle de Execução, que permitirá a criação do Portal de Transparência, depende das entregas da automatização do controle de execução para Transferências Especiais e Outros instrumentos, que está em fase de desenvolvimento.
>
> Por fim, informa-se que a Secretaria de Estado de Governo já realizou agendas e alinhamentos com a Controladoria Geral do Estado (CGE), a fim de levantar os dados e o fluxo de informações necessárias para disponibilização de painel do Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.

[139] Ofício SEF/STE n. 37/2024 - Anexo Relatório de Execução de Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas 2023
[140] Relatório de Execução de Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas 2022 do Memorando SEGOV-SCGI nº 12-2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Diante disso, observa-se que o Poder Executivo está promovendo medidas que ampliem a transparência e o controle dos processos inerentes às emendas impositivas, de modo a resguardar a consolidação dos dados e evitar possíveis perdas de informação, como recomendado no Balanço Geral do Estado de 2019. Nesse sentido, destaca-se a criação de Portal específico para as Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas, que demonstra as indicações aptas a serem executadas, impedimentos de ordem técnica e relatórios de execuções parciais.

Não obstante o avanço na disponibilização das informações e processos que envolvem as emendas, verifica-se que, atualmente, o acesso aos dados de execução dos recursos provenientes de emendas parlamentares dependem da disponibilização das informações pelo Estado. Assim, medidas como a criação de codificação própria (criação de IPU exclusivo) e disponibilização de acesso aos sistemas utilizados pelo Estado, facilitariam o processo de fiscalização a cargo do TCEMG.

Em relação aos sistemas utilizados, tramita nesta casa processo[141] relacionado à utilização do sistema Sigcon-MG. Em suma, por meio do expediente, o Estado foi oficiado[142] a fim de que disponibilizasse o acesso ao sistema, contudo, não houve resposta expressa quanto ao requerimento. Dessa forma, foi reiterado o pedido em questão, mediante envio de novo ofício[143], até então, sem resposta.

Desse modo, em razão da ausência de manifestação quanto à utilização do sistema Sigcon-MG pelo TCEMG, abre-se vista ao Estado a fim de se manifestar.

Assim, tem-se que as análises a seguir são fruto das informações encaminhadas pela Segov a esta equipe técnica e disponibilizadas no Portal de Emendas[144]. Como informado pela Secretaria, cada parlamentar é responsável por realizar as suas indicações, providenciar a documentação exigida pela legislação e regulamentos, bem como superar eventuais impedimentos de ordem técnica, cabendo ao Poder Executivo envidar esforços para o cumprimento do disposto na CE/89 e proporcionar a execução orçamentária e financeira de todas as emendas impositivas aptas a serem realizadas.

Posto isto, a tabela a seguir evidencia a execução orçamentária e financeira das emendas individuais por autor e partido político.

[141] Processo SEI n. 22.0.000001959-7
[142] Ofício 17898/2022 – Processo SEI 22.0.000001959-7
[143] Ofício 2276/2023 - Processo SEI 22.0.000001959-7
[144] https://www.emendas.mg.gov.br/dados-de-emendas-2023/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução Financeira das Emendas Individuais – Por Autor e Partido Político

Exercício de 2023 R$

Partido Político	Autor	LOA	Utilizado	Empenhado	Liquidado	Pago
Avante	Arlen Santiago	11.870.906	11.763.920	11.763.920	11.657.884	11.624.689
	Fábio Avelar de Oliveira	11.870.906	11.780.989	11.780.989	11.780.989	11.780.989
	Roberto Andrade	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.868.519
Subtotal Avante		**35.612.719**	**35.415.815**	**35.415.815**	**35.309.779**	**35.274.197**
Cidadania	Bosco	11.870.906	11.840.906	11.840.906	11.840.906	11.840.906
	Celise Laviola	11.870.906	10.989.794	10.989.794	10.989.794	10.872.302
	João Vitor Xavier	11.870.906	11.870.647	11.870.647	11.439.650	10.699.491
	Raul Belém	11.870.906	11.752.282	11.752.282	11.752.282	11.752.282
Subtotal Cidadania		**47.483.626**	**46.453.629**	**46.453.629**	**46.022.632**	**45.164.981**
MDB	João Magalhaes	11.870.906	11.670.905	11.670.905	11.670.905	11.670.905
	Sávio de Souza Cruz	11.870.906	11.870.146	11.870.146	11.858.381	11.853.421
	Tadeu Martins Leite	11.870.906	11.870.896	11.870.896	11.786.482	11.770.906
Subtotal MDB		**35.612.719**	**35.411.947**	**35.411.947**	**35.315.768**	**35.295.232**
Novo	Guilherme da Cunha	11.870.906	11.765.546	11.765.546	11.525.506	11.424.643
	Laura Serrano	11.870.906	-	-	-	-
Subtotal Novo		**23.741.813**	**11.765.546**	**11.765.546**	**11.525.506**	**11.424.643**
Patri	Doorgal Andrada	11.870.906	11.855.022	11.855.022	11.650.632	11.433.197
	Doutor Paulo	11.870.906	11.826.692	11.826.692	11.302.706	10.747.107
	Professor Irineu	11.870.906	11.858.771	11.858.771	11.858.771	11.858.771
Subtotal Patri		**35.612.719**	**35.540.485**	**35.540.485**	**34.812.109**	**34.039.076**
PCdoB	Celinho do Sinttrocel	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
Subtotal PCdoB		**11.870.906**	**11.870.906**	**11.870.906**	**11.870.906**	**11.870.906**
PDT	Alencar da Silveira Jr.	11.870.906	11.838.995	11.838.995	11.555.929	11.392.420
	Carlos Pimenta	11.870.906	11.857.179	11.857.179	11.762.179	11.725.008
	Thiago Costa	11.870.906	11.870.513	11.870.513	11.870.513	11.770.518
Subtotal PDT		**35.612.719**	**35.566.687**	**35.566.687**	**35.188.621**	**34.887.946**
PL	Antonio Carlos Arantes	11.870.906	11.469.655	11.469.655	11.427.236	10.767.441
	Barto	11.870.906	11.696.460	11.696.460	7.129.213	6.409.789
	Bruno Engler	11.870.906	11.374.753	11.374.753	9.245.030	8.900.755
	Coronel Henrique	11.870.906	11.241.819	11.241.819	11.079.905	9.663.327
	Coronel Sandro	11.870.906	11.759.832	11.759.832	11.223.185	10.938.407
	Delegada Sheila	11.870.906	11.752.468	11.752.468	10.545.416	9.970.438
	Gustavo Santana	11.870.906	11.710.906	11.710.906	11.710.906	11.510.906
	Léo Portela	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
	Rosângela Reis	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
	Sargento Rodrigues	11.870.906	11.827.698	11.827.698	7.892.084	7.817.975
Subtotal PL		**118.709.065**	**116.575.403**	**116.575.403**	**103.994.788**	**99.720.850**
PMB	Gustavo Valadares	11.870.906	11.584.315	11.584.315	11.584.315	11.471.600
Subtotal PMB		**11.870.906**	**11.584.315**	**11.584.315**	**11.584.315**	**11.471.600**
Pode	Zé Reis	11.870.906	9.930.997	9.930.997	9.930.997	9.930.997
Subtotal Pode		**11.870.906**	**9.930.997**	**9.930.997**	**9.930.997**	**9.930.997**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Exercício de 2023 R$

Partido Político	Autor	LOA	Utilizado	Empenhado	Liquidado	Pago
PP	Zé Guilherme	11.870.906	11.751.049	11.751.049	11.751.049	11.662.425
Subtotal PP		**11.870.906**	**11.751.049**	**11.751.049**	**11.751.049**	**11.662.425**
PROS	Elismar Prado	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
Subtotal PROS		**11.870.906**	**11.870.906**	**11.870.906**	**11.870.906**	**11.870.906**
PSB	Bernardo Mucida	11.870.906	11.668.411	11.668.411	10.827.632	10.820.906
	Gustavo Mitre	11.870.906	11.746.545	11.746.545	11.746.545	11.746.545
	Neilando Pimenta	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
Subtotal PSB		**35.612.718**	**35.285.862**	**35.285.862**	**34.445.083**	**34.438.357**
PSC	Cleitinho Azevedo	11.870.906	11.870.561	11.870.561	11.720.906	11.720.906
	Noraldino Júnior	11.870.906	11.870.787	11.870.787	11.870.787	11.870.698
Subtotal PSC		**23.741.813**	**23.741.348**	**23.741.348**	**23.591.693**	**23.591.604**
PSD	Agostinho Patrus Filho	11.870.906	11.688.395	11.688.395	10.952.601	10.660.725
	Cássio Soares	11.870.906	11.361.632	11.361.632	11.361.632	11.324.460
	Douglas Melo	11.870.906	11.859.553	11.859.553	11.859.553	11.859.553
	Doutor Wilson Batista	11.870.906	11.852.126	11.852.126	11.852.126	11.852.126
	Duarte Bechir	11.870.906	11.870.862	11.870.862	11.870.862	11.780.906
	Gil Pereira	11.870.906	11.500.182	11.500.182	11.490.730	11.159.636
	Leandro Genaro	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
	Osvaldo Lopes	11.870.906	11.870.626	11.870.626	11.870.626	10.670.626
	Repórter Rafael Martins	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906
	Tito Torres	11.870.906	11.863.221	11.863.221	11.704.106	11.555.420
Subtotal PSD		**118.709.065**	**117.608.409**	**117.608.409**	**116.704.048**	**114.605.265**
PSDB	Dalmo Ribeiro Silva	11.870.906	11.679.497	11.679.497	11.679.497	11.530.812
	João Leite	11.870.906	11.040.116	11.040.116	10.369.720	9.830.947
	Leonidio Bouças	11.870.906	10.338.440	10.338.440	10.338.440	10.338.440
Subtotal PSDB		**35.612.719**	**33.058.053**	**33.058.053**	**32.387.657**	**31.700.199**
PT	André Quintão	11.870.906	11.850.946	11.850.946	11.450.072	11.165.680
	Andreia de Jesus	11.870.906	10.340.982	10.340.982	10.222.263	9.545.515
	Beatriz Cerqueira	11.870.906	11.758.237	11.758.237	11.482.758	10.897.110
	Betão	11.870.906	11.548.412	11.548.412	11.447.782	11.397.157
	Cristiano Silveira	11.870.906	11.760.429	11.760.429	11.760.429	11.550.906
	Doutor Jean Freire	11.870.906	11.529.543	11.529.543	11.429.543	11.429.543
	Leninha	11.870.906	11.053.611	11.053.611	10.908.790	9.348.025
	Marquinho Lemos	11.870.906	11.867.776	11.867.776	11.867.776	11.468.924
	Ulysses Gomes	11.870.906	11.363.604	11.363.604	11.363.604	10.974.980
	Virgílio Guimaraes	11.870.906	11.692.231	11.692.231	11.692.231	11.514.983
Subtotal PT		**118.709.065**	**114.765.769**	**114.765.769**	**113.625.247**	**109.292.823**
PTB	Braulio Braz	11.870.906	11.869.385	11.869.385	11.840.426	11.840.426
Subtotal PTB		**11.870.906**	**11.869.385**	**11.869.385**	**11.840.426**	**11.840.426**
PV	Betinho Pinto Coelho	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.870.906	11.745.111
	Fernando Pacheco	11.870.906	11.851.486	11.851.486	9.691.619	9.531.734
	Glaycon Franco	11.870.906	11.623.963	11.623.963	11.623.963	10.853.963
	Hely Tarquinio	11.870.906	11.870.795	11.870.795	11.827.405	11.423.345
	Inácio Franco	11.870.906	11.681.312	11.681.312	11.681.134	11.057.764
	Mário Henrique Caixa	11.870.906	11.545.406	11.545.406	11.188.406	11.098.406
	Professor Cleiton	11.870.906	11.766.101	11.766.101	11.714.137	11.215.757
Subtotal PV		**83.096.345**	**82.209.969**	**82.209.969**	**79.597.570**	**76.926.079**
REDE	Ana Paula Siqueira	11.870.906	10.809.059	10.809.059	9.986.069	8.174.887
Subtotal REDE		**11.870.906**	**10.809.059**	**10.809.059**	**9.986.069**	**8.174.887**
Republicanos	Carlos Henrique	11.870.906	11.752.097	11.752.097	11.133.371	10.364.384
	Charles Santos	11.870.906	11.524.770	11.524.770	11.524.770	11.225.258
	Mauro Tramonte	11.870.906	11.769.540	11.769.540	10.403.498	9.569.570
Subtotal Republicanos		**35.612.719**	**35.046.406**	**35.046.406**	**33.061.639**	**31.159.212**
Solidariedade	Professor Wendel Mesquita	11.870.906	11.858.395	11.858.395	11.055.224	10.499.872
Subtotal Solidariedade		**11.870.906**	**11.858.395**	**11.858.395**	**11.055.224**	**10.499.872**
União	Arnaldo Silva	11.870.906	11.868.679	11.868.679	11.868.679	11.868.679
	Delegado Heli Grilo	11.870.906	11.869.068	11.869.068	11.495.481	11.495.481
	Ione Pinheiro	11.870.906	11.766.433	11.766.433	11.470.388	11.470.388
Subtotal União		**35.612.719**	**35.504.180**	**35.504.180**	**34.834.549**	**34.834.549**
	Total	**914.059.796**	**885.494.519**	**885.494.519**	**860.306.581**	**839.677.030**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório TCE 2023 anexo ao Ofício SEGOV/GAB nº. 42/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Verificou-se, de acordo com os parâmetros apresentados pelo Poder Executivo, que 100% do valor utilizado, R$ 885,495 milhões, em indicações aptas para serem realizadas, foi empenhado. Além disso, com exceção de 4 deputados, 73 fizeram uso, por meio de indicações, de mais de 90% do valor previsto (R$ 11,871 milhões), sendo que o total atingiu 96,87%.

Com referência à execução financeira, 94,83% do total empenhado foi pago, alcançando o montante de R$ 839,677 milhões. Na análise da execução financeira equitativa, 100% das indicações de 19 parlamentares, empenhadas, foram pagas. Já em indicações de 44 deputados, tal relação ficou entre 90% e 99,99%; e, em indicações de outros 13, a seguir nomeados, ficou entre 54,80% e 89,89%: Bartô, Bruno Engler, Coronel Henrique, Delegada Sheila e Sargento Rodrigues (PL); Osvaldo Lopes (PSD), João Leite (PSDB), Leninha (PT); Fernando Pacheco (PV); Ana Paula Siqueira (Rede); Carlos Henrique e Mauro Tramonte (Republicanos) e Professor Wendel Mesquita (Solidariedade).

Já no que diz respeito à execução da despesa por partido político, proporcionalmente, o PCdoB e o PROS, com um parlamentar cada, foram os partidos com maior realização de despesa, R$ 11,871 milhões empenhados e R$ 11,871 milhões pagos. Em contrapartida, o Novo, com dois parlamentares, teve empenhados R$ 5,883 milhões e pagos R$ 5,712 milhões. A baixa execução pelo partido é explicada pela não utilização do valor destinado à Deputada Laura Serrano.

Quanto às indicações por Região Geográfica Intermediária, conforme publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE[145], observa-se, na tabela a seguir, que, dos 853 municípios mineiros, 813 foram contemplados com indicações de parlamentares. Ressalta-se a ocorrência de gastos nas cidades de Brasília, Erechim e São Paulo, sendo os beneficiários, respectivamente, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH; a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese.

[145] https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/2231-np-divisoes-regionais-do-brasil/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Valores Executados por Região Geográfica Intermediária – Emendas Individuais

Exercício de 2023 R$

Região Geográfica Intermediária	Nº de Municípios	População	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Pago Per Capita
Belo Horizonte	69	6.346.453	165.461.418	137.941.878	21,74
Juiz de Fora	136	2.291.390	120.557.573	117.076.423	51,09
Montes Claros	85	1.688.719	91.468.635	89.248.788	52,85
Teófilo Otoni	85	1.222.117	87.967.500	86.277.197	70,60
Governador Valadares	54	761.520	70.456.900	70.101.006	92,05
Varginha	77	1.605.766	64.831.162	61.809.120	38,49
Divinópolis	58	1.313.986	61.185.105	60.416.732	45,98
Pouso Alegre	75	1.294.737	49.529.308	47.322.035	36,55
Ipatinga	43	1.026.367	43.184.669	42.512.143	41,42
Patos de Minas	32	823.470	37.998.769	37.124.603	45,08
Barbacena	46	769.081	36.236.905	34.512.008	44,87
Uberaba	26	813.923	28.315.443	27.567.327	33,87
Uberlândia	24	1.190.985	27.717.226	27.183.864	22,82
Brasília	1	-	250.000	250.000	-
Erechim	1	-	183.906	183.906	-
São Paulo	1	-	150.000	150.000	-
Total Geral	**813**	**21.148.514**	**885.494.519**	**839.677.030**	**-**

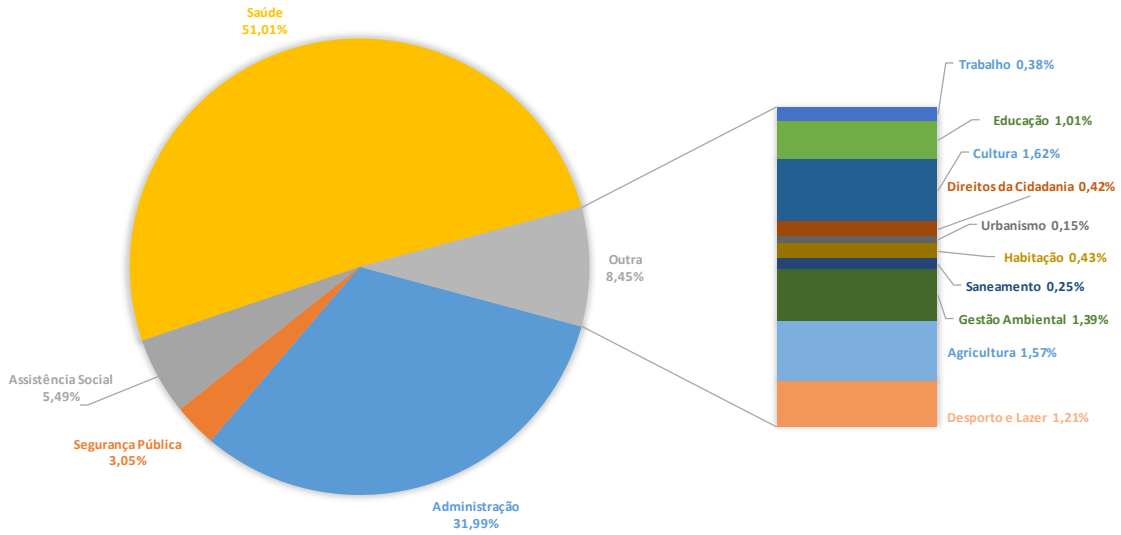
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório TCE 2023 anexo ao Ofício SEF/STE nº

A Região de Belo Horizonte, com 69 municípios contemplados, teve o maior valor empenhado, R$ 165,461 milhões, tendo sido pagas despesas no montante de R$ 137,942 milhões, 16% do total. Apesar disso, obteve o menor valor pago per capita dentre as regiões. Por outro lado, a região de Governador Valadares, com a menor população, obteve a maior relação de valor pago per capita, R$ 92,05.

O gráfico a seguir evidencia a aplicação dos recursos de emendas, por função. A Função 10 – Saúde foi a que mais recebeu recursos, tendo sido empenhados R$ 451,716 milhões (51,01%) e pagos R$ 448,402 milhões. A segunda mais beneficiada foi a Função 4 – Administração, em que foram empenhados R$ 283,291 milhões (31,99%) e pagos R$ 283,174 milhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução das Emendas Individuais por Função



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório TCE 2023 anexo ao Of. SEGOV/GAB n. 42/2024.

Com relação à destinação dos recursos de emendas, a Constituição Mineira dispõe que a sua aplicação deverá ser em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

> § 4º – As emendas individuais apresentadas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual serão aprovadas no limite de 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 50% (cinquenta por cento) desse percentual será destinado a **ações e serviços públicos de saúde**, ressalvado o disposto no art. 139 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
>
> § 5º – A execução do montante destinado a **ações e serviços públicos de saúde** previsto no § 4º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do disposto no inciso II do § 2º do art. 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (**grifo nosso).**

Como apontado, a Constituição faz menção a ASPS (e não a Saúde), razão por que **se faz necessária a implementação de mecanismos capazes de filtrar, dentro de cada função, as classificações que tipifiquem as despesas como sendo de ASPS (exemplo: fonte, função, elemento)**.

O apontamento acima já havia sido realizado no relatório referente ao BGE de 2022, oportunidade em que o Estado se manifestou. Abaixo, os esclarecimentos constantes do Relatório da Análise da Defesa do Estado na Abertura de Vista[146]:

> A Seplag esclareceu que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, por meio da Portaria 710/2021, criou o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária – CO, de implementação obrigatória pelos Estados e Municípios a partir de 2023. Esse código corresponde a "um marcador orçamentário de quatro dígitos cujo objetivo é identificar informações complementares relativas a determinadas receitas e despesas, dentre elas, a aplicação dos mínimos constitucionais em ASPS e MDE". Contudo, devido às limitações dos atuais sistemas financeiros e orçamentários utilizados pelo Estado, o CO ainda não foi implementado.

Como constou da Análise Técnica realizada à época, não foi possível identificar as emendas impositivas relacionadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, apesar da disponibilização pela Seplag de filtros a serem utilizados, até a implementação do GRP. Dessa forma, mantém-se a solicitação de envio de planilha eletrônica com a execução mensal de 2023 e de exercícios seguintes no tocante às Emendas Parlamentares de

[146] Processo SGAP nº. 1.144.601.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução Obrigatória, evidenciando aquelas com execução em ASPS, conforme filtros enviados. **Portanto, faz-se necessária abertura de vista ao Estado, para que apresente as justificativas cabíveis.**

Quanto ao grupo de despesa, a tabela a seguir traz os tipos de execução realizados em 2023. No Anexo de Metodologia, é possível encontrar o conceito de cada tipo de indicação, segundo o Relatório Técnico Execução das Emendas Individuais e de Bloco/Bancada no Exercício de 2021, enviado, à época, pela Segov.

Execução das Emendas Individuais por Tipo de Indicação e Grupo de Despesa

Exercício de 2023 R$

Tipo de Indicação	Investimentos			Outras Despesas Correntes			Total	Total	Total
	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago
Aplicação Direta - Doação de Bens	2.122.302	1.746.212	1.746.212	3.468.805	3.192.890	1.954.584	5.591.107	4.939.102	3.700.796
Celebração de Convênio	75.229.616	75.229.616	69.239.494	49.008.833	48.452.458	39.337.401	124.238.449	123.682.075	108.576.895
Execução Direta	27.399.285	7.298.856	3.938.672	7.634.042	4.824.848	4.648.967	35.033.326	12.123.703	8.587.638
Execução Direta - Caixa Escolar	4.637.867	3.727.931	3.427.931	3.800.000	3.800.000	3.800.000	8.437.867	7.527.931	7.227.931
Resolução SES	91.159.036	91.159.036	91.159.036	354.289.145	354.129.145	353.679.145	445.448.181	445.288.181	444.838.181
Transferência Especial	260.393.947	260.393.947	260.393.947	6.351.642	6.351.642	6.351.642	266.745.589	266.745.589	266.745.589
Total	**460.942.053**	**439.555.598**	**429.905.291**	**424.552.467**	**420.750.983**	**409.771.739**	**885.494.519**	**860.306.581**	**839.677.030**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório TCE 2023 anexo ao Ofício SEF/STE nº 37/2024

Em 2023, 167 indicações de emendas individuais para a modalidade Aplicação Direta – Doação de Bens foram aprovadas, totalizando R$ 5,591 milhões empenhados. Dentre os itens doados, tem-se kits feira livre, apicultura, inseminação artificial em bovinos e insumos, além de patrulha mecanizada agrícola e veículo utilitário, dentre outros.

Já em celebração de Convênio, foram contabilizadas 943 indicações aprovadas, com um valor empenhado de R$ 124,238 milhões, tendo sido observado aumento substancial no uso dessa forma de execução em comparação com o exercício de 2022, quando foram realizadas somente 73 indicações e valor empenhado de R$ 16,123 milhões. No presente exercício, 60,55% dos empenhos foram realizados em Investimentos, sendo grande parte em aquisição de bens, como maquinário e/ou implemento agropecuário e veículos diversos. O restante, 39,45%, foi gasto em outras despesas correntes, sendo a maioria em serviços destinados a entidades de caráter social e cultural e atendimento médico veterinário a animais de rua.

Em relação às indicações na modalidade Execução Direta, 192 foram aprovadas, totalizando R$ 35,033 milhões empenhados. Desse montante, 35% foram liquidados e 25%, pagos. Na modalidade Execução Direta – Caixa Escolar, 82 indicações foram aprovadas, tendo sido executados 55% em Investimentos, como obras e mobiliário e equipamento; e 45% em outras Despesas Correntes, tais como serviços de Manutenção e Conservação.

Quanto à modalidade Resolução SES, dentre todas a mais expressiva, com 50% do total empenhado, registra-se o recebimento de 1.758 indicações aprovadas, com 80% aplicados em Outras Despesas Correntes e o restante, 20%, em Investimentos destinados à aquisição de veículos e equipamentos e materiais permanentes, integralmente pagos em 2023.

Por fim, as indicações de emendas parlamentares para transferências especiais totalizaram um quantitativo de 1.578 indicações aprovadas e um montante empenhado e totalmente pago de R$ 266,745 milhões. Conforme disposto na Constituição Estadual, pelo menos 70% das transferências deverão ser aplicadas em Despesas de Capital, sendo vedada a sua aplicação em despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas, assim como em encargos referentes ao serviço da dívida. Em 2022, 98% das despesas com transferências especiais foram realizados em Investimentos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O repasse de recursos pode ocorrer mediante emendas parlamentares impositivas estaduais, conforme acima detalhado, e por meio de emendas parlamentares impositivas da União. Quanto a estas últimas, foi solicitado ao Estado[147] o envio de informações referentes aos recursos recebidos por Minas Gerais, bem como detalhamento da sua classificação orçamentária, modalidade de transferência e instrumento de pactuação, dentre outras informações. No entanto, as informações prestadas[148] limitaram-se a abordar as emendas parlamentares impositivas estaduais.

Nesse sentido, face à ausência do envio das informações requeridas, faz-se necessária abertura de vista ao Estado, para esclarecimentos e justificativas.

Detalhamento do Crédito Orçamentário

Apesar dos avanços do Poder Executivo em matéria de emendas parlamentares, claramente observado, um ponto chama atenção: o detalhamento do crédito orçamentário. Como observado no tópico Despesa Fiscal deste relatório, a LOA foi aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Chefe do Executivo, contendo créditos em descompasso com o princípio orçamentário da discriminação, segundo o qual "as receitas e despesas devem aparecer no orçamento de maneira discriminada, de tal forma que se possa saber, pormenorizadamente, a origem dos recursos e sua aplicação"[149].

Analisando o Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD, anexo à LOA/2023, foram identificados créditos referentes às emendas parlamentares, no montante de R$ 3.449.904,00, cuja modalidade de aplicação e respectivo elemento foram classificados como "99":

> Elemento 99 – "A classificar" – Elemento transitório que deverá ser utilizado enquanto se aguarda a classificação em elemento específico, vedada a sua utilização na execução orçamentária.
>
> Modalidade 99 – "A definir" - Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição.

Ou seja, as despesas decorrentes de emendas parlamentares incluídas na LOA definiram, em seu menor nível, o grupo de despesas, mas não a modalidade e nem o elemento. Cumpre destacar que a Lei 4.320/64 é categórica ao estabelecer, em seu art. 15, que "na Lei de Orçamento a discriminação da despesa far-se-á no mínimo por elementos". Segundo Heraldo da Costa Reis e José Teixeira Machado Jr., "o artigo dá o grau em que se deve fazer o desdobramento da despesa no orçamento, determinando que o limite inferior seja o elemento"[150].

Sabe-se que existem críticas a esse dispositivo legal, baseadas, em suma, no elevado nível de detalhes que seriam exigidos do gestor por ocasião da elaboração do orçamento. Com base nesses questionamentos, foi publicada a Portaria Interministerial 163/01, sobre consolidação de contas, a qual, em seu artigo 6º, fixou que "na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação". Veja-se que, de forma contrária à Lei 4.320, essa Portaria orienta a elaboração da LOA até o nível "modalidade de aplicação", ao passo que a lei determina que o detalhamento se dê até "elemento".

[147] Ofício 22247/2023 – GCMT/CFAMGE.
[148] Ofício SEF/STE n. 37/2024.
[149] GIACOMONI, 2017.
[150] REIS; MACHADO JR., 2001, p. 69.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Independentemente da linha que se adote – Lei 4.320/64 ou Portaria Interministerial 163/01 –, o fato é que, ao fixar despesas com modalidades genéricas, o detalhamento do crédito acaba se restringindo ao nível de grupo de natureza de despesas, o que não condiz com nenhuma das normas citadas.

Destaca-se, ainda, que, no Balanço Geral do Estado, exercício de 2020[151], esta Corte de Contas recomendou ao Poder Executivo e à ALMG que, "quando da elaboração e da aprovação do PLOA, atente-se ao nível de discriminação do crédito, fazendo dele constar a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, sem prejuízo de eventuais alterações, ao longo do exercício, por meio de créditos adicionais ou realocações orçamentárias". No entanto, verifica-se que a recomendação ainda não fora atendida pelo Estado, haja vista que no QDD anexo à LOA/2024 há créditos referentes às emendas parlamentares com elemento classificado como "99", no total de R$ 988,825 milhões.

4.3.2. Execução das Emendas de Blocos e Bancadas

Com base na RCL prevista no Projeto de Lei Orçamentária para 2023, de R$ 87,402 bilhões, o limite para aprovação das emendas parlamentares de bloco e bancada foi de R$ 3,583 milhões por deputado integrante de bloco ou bancada, valor que atende ao definido na LDO, totalizando R$ 275,927 milhões. O montante previsto para Saúde e/ou Educação, R$ 143,459 milhões, corresponde a 51,99%, demonstrando cumprimento da Constituição.

Em vista da RCL realizada em 2022, R$ 91,406 bilhões, segundo o RREO, o montante da execução das emendas de blocos e bancadas, calculado com base no regime progressivo estabelecido – 0,0041% para 2023 –, é de R$ 3,748 milhões por deputado integrante de bloco ou bancada, totalizando R$ 288,569 milhões. Mesmo que não esteja explícito que o limite definido na CE/89 seja um limite mínimo, a lógica por trás da impositividade da execução das emendas parlamentares leva à conclusão de que se trata de piso, e não de teto. Isso, porque, caso tal percentual fosse encarado como limite máximo, o Poder Executivo poderia, simplesmente, deixar de executar a integralidade das despesas alocadas por meio de emendas e, mesmo assim, cumprir a Constituição. Não nos parece um raciocínio adequado. A impositividade das emendas revela, ao menos em tese, o poder do parlamento – enquanto órgão de representação popular – de adequar a proposta orçamentária às demandas dos cidadãos/representados. Sendo assim, o entendimento desta equipe técnica é de que o limite de execução das emendas parlamentares deve ser visto como limite mínimo; já o limite de previsão, como limite máximo.

A tabela a seguir demonstra os limites para previsão e execução das emendas de blocos parlamentares.

[151] Transitado em julgado na data de 16/05/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Limites para Previsão e Execução das Emendas de Blocos e Bancadas

Exercício de 2023	R$
Marcos Orçamentários	**Valor**
RCL PLOA 2023	87.401.642.294
Limite de Aprovação (0,0041% da RCL - PLOA 2023)	275.926.985
Dotação Inicial	275.926.959
Dotação Inicial por Parlamentar	3.583.467
Dotação inicial para ASPS	137.963.480
RCL Efetivada 2022	91.405.979.913
Montante Total de Execução Obrigatória (0,0041% da RCL 2022)	288.568.679
Montante de Execução Obrigatória para ASPS e/ou MDE	144.284.339
Montante de Execução Obrigatória para ASPS e/ou MDE por Parlamentar	3.747.645

Fonte: PLOA e RREO.

Como já salientado na análise das Emendas Parlamentares Individuais, a Receita Corrente Líquida verificada no PLOA 2023 foi menor que a efetivada em 2022, o que gerou a necessidade de suplementação por parte do Poder Executivo. Para tanto, foi editado o Decreto de abertura de crédito suplementar n. 66 com o valor de R$ 52.425.072,00, em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2023[152].

Antes de dar início à análise da execução, importa mencionar a constituição dos blocos e bancadas aptos a apresentar emendas à LOA 2023, quais sejam: Bloco Democracia e Luta; Bloco Minas São Muitas; Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro; e Bancada do Partido Liberal, conforme informado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais[153].

A tabela a seguir evidencia o montante previsto na LOA por Bloco e Bancada Parlamentar, bem como o informado pelo Poder Executivo, como o valor utilizado e as execuções orçamentária e financeira.

Execução Orçamentária e Financeira das Emendas de Blocos e Bancadas

Exercício de 2023							R$
Bloco/Bancada Parlamentar	**Valor LOA**	**Valor Utilizado**	**Valor Empenhado**	**Valor Liquidado**	**Valor Pago**	**RPP**	**RPNP**
Democracia e Luta	57.335.472	59.962.320	59.962.320	57.562.320	57.562.320	-	2.400.000
Deputado Luiz Humberto Carneiro	60.918.939	63.681.068	63.681.068	60.446.287	60.385.425	60.862	3.234.781
Minas São Muitas	121.837.878	127.316.240	127.316.240	123.590.997	122.967.660	623.337	3.725.243
Partido Liberal	35.834.670	37.476.450	37.476.450	37.476.450	37.476.450	-	-
Total	**275.926.959**	**288.436.078**	**288.436.078**	**279.076.053**	**278.391.855**	**684.199**	**9.360.024**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório TCE 2023 anexo ao Ofício SEF/STE nº 37/2024.

Nota-se que, assim como nas emendas individuais, 100% das emendas de Blocos e Bancadas aptas a serem executadas – valor utilizado – foram empenhadas. Já quanto à execução financeira, 96,52% do que foi

[152] Art.39
[...]
§ 7º – Caso a receita corrente líquida realizada no exercício financeiro de 2022 seja superior à prevista no projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as programações incluídas na Lei Orçamentária Anual por emendas, nos termos do art. 38, por meio de decreto, observado o prazo previsto no inciso II do *caput* art. 41.
[153] Of. 9/2023/SGM.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

empenhado foi pago, restando, assim, um saldo de Restos a Pagar inscritos de R$ 10,044 milhões, sendo R$ 684,199 mil processados e R$ 9,360 milhões não processados.

A Constituição Mineira prevê que, no caso das emendas de blocos e bancadas, poderão ser consideradas, para o cômputo da execução orçamentária, as despesas inscritas em Restos a Pagar no exercício da respectiva LOA, relativas exclusivamente às emendas executadas na modalidade de aplicação direta, até o limite de 50% do seu valor. Do total de Restos a Pagar inscritos em 2023, somente R$ 182 mil não ocorreram na forma de execução direta, elevando, dessa forma, o percentual de execução financeira para 98,23%.

Ainda segundo o texto constitucional, na hipótese de não pagamento ou de cancelamento dos restos a pagar no exercício seguinte ao da inscrição, montante equivalente deverá ter sua execução orçamentária e financeira realizada até o término do exercício subsequente, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual a ser executado no exercício.

Em 2022, foram inscritos R$ 16,524 milhões em restos a pagar, sendo R$ 5,107 milhões em processados e R$ 11,417 milhões em não processados. Segundo informado pela Segov[154], durante 2023, do valor total inscrito em 2022, R$ 15,481 milhões foram pagos, ficando, dessa forma, um saldo em aberto de R$ 1,043 milhão, que diz respeito a 6 indicações, detalhadas na tabela a seguir e cujo pagamento deverá ser realizado até o final de 2024, o que será acompanhado por esta equipe técnica.

Detalhamento do Saldo em Aberto de Restos a Pagar – 2022

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Bloco	UO[1]	Número Indicação	Tipo de Indicação	Valor Utilizado	Valor Empenhado 2022	Valor Liquidado 2022	Valor Pago 2022	Valor Pago 2023	Saldo a Pagar
Democracia e Luta	SEE	92457	Execução Direta - Caixa Escolar	200.000	200.000	-	-	-	200.000
Democracia e Luta	SEE	93361	Execução Direta - Caixa Escolar	581.087	581.087	-	-	572.725	8.362
Democracia e Luta	SEE	93363	Execução Direta - Caixa Escolar	235.000	235.000	-	-	-	235.000
Democracia e Luta	SEE	96137	Execução Direta - Caixa Escolar	200.000	200.000	200.000	-	-	200.000
Democracia e Luta	SEE	97896	Execução Direta - Caixa Escolar	200.000	200.000	-	-	-	200.000
Democracia e Luta	SEE	108932	Execução Direta - Caixa Escolar	200.000	200.000	200.000	-	-	200.000
		Total		**1.616.087**	**1.616.087**	**400.000**	**-**	**572.725**	**1.043.362**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Anexo - Relatório emendas anos anteriores - Valores atualizados 2023 do Ofício SEF/STE nº 37/2024.
Nota 1: SEE - Secretaria de Estado de Educação.

[154] Relatório Emendas Anos Anteriores - Valores Atualizados 2023 anexo ao Ofício SEF/STE nº 37/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Detalhamento do Saldo em Aberto de Restos a Pagar – 2021

Exercícios de 2021,2022 e 2023 R$

Bloco	UO[1]	Número Indicação	Tipo de Indicação	Valor Utilizado	Valor Empenhado 2021	Valor Liquidado 2021	Valor Pago 2021	Valor Pago 2022	Valor Pago 2023	Saldo a Pagar
Democracia e Luta	SEE	62507	Execução Direta - Caixa Escolar	130.000	130.000	130.000	121.603	-	-	8.397
Liberdade e Progresso	SEE	65249	Execução Direta - Caixa Escolar	130.000	130.000	130.000	129.990	-	-	10
Liberdade e Progresso	SEE	62623	Execução Direta - Caixa Escolar	137.571	137.571	137.571	137.500	-	-	71
Liberdade e Progresso	PMMG	62540	Execução Direta	1.052.122	1.052.122	150.689	150.689	-	806.023	95.410
Liberdade e Progresso	PMMG	65084	Execução Direta	28.468	28.468	28.468	27.069	-	-	1.399
Liberdade e Progresso	PMMG	65085	Execução Direta	9.554	9.554	5.307	-		4.247	5.307
Minas tem História	SEE	67550	Execução Direta - Caixa Escolar	54.357	54.357	54.357	54.000	-	-	357
Minas tem História	SEE	63957	Execução Direta - Caixa Escolar	150.000	150.000	150.000	145.000	-	-	5.000
Minas tem História	SEE	67553	Execução Direta - Caixa Escolar	95.643	95.643	95.643	95.000	-	-	643
Minas tem História	SEE	64674	Execução Direta - Caixa Escolar	130.000	130.000	130.000	-	-	39.281	90.719
Minas tem História	PMMG	64805	Execução Direta	64.208	64.208	64.208	25.408	-	-	38.800
Sou Minas Gerais	SEE	62157	Execução Direta - Caixa Escolar	150.000	150.000	146.405	146.405	-	-	3.595
Sou Minas Gerais	SEE	62448	Execução Direta - Caixa Escolar	130.142	130.142	130.142	123.000	-	-	7.142
Sou Minas Gerais	SEE	61174	Execução Direta - Caixa Escolar	2.175.142	2.175.142	2.175.142	-	-	-	2.175.142
Sou Minas Gerais	SEE	65183	Execução Direta - Caixa Escolar	130.000	130.000	130.000	-	-	-	130.000
		Total		**4.567.207**	**4.567.207**	**3.657.932**	**1.155.663**	**-**	**849.551**	**2.561.992**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório Impositivo 2021 Valores atualizados 2022 anexo ao Memorando SEGOV/SCGI nº 12/2023 e Relatório emendas anos anteriores valores atualizados 2023 anexo ao Ofício SEF/STE nº 37/2024.
Nota 1: SEE - Secretaria de Estado de Educação e PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais.

Os Restos a Pagar inscritos em 2021 foram objeto de análise no Balanço Geral do Estado – Exercício de 2022 (Processo nº 1144601 - pendente de julgamento), oportunidade em que foi apurado saldo a pagar de R$ 3,274 milhões. Tal quantia, conforme disposto no art. 160, § 12, inc. III da Constituição Estadual, deveria ter sido executada integralmente até o final do exercício de 2023, no entanto, como demonstrado na tabela anterior, há em aberto um saldo a pagar de R$ 2,562 milhões.[155]

Somada a ausência de pagamento integral, após análise dos valores em aberto, foi verificada a presença de 4 indicações, destacadas acima, que não fizeram parte dos Restos a Pagar informados no exercício de 2022, pois, na ocasião, possuíam o status de "execução orçamentária-financeira completa". Tal inconsistência motivou o envio de ofício[156] ao Estado, no intuito de esclarecer o fato de que algumas indicações, no exercício de 2022, apresentarem execução orçamentária e financeira completa e, no exercício seguinte, fazerem parte do estoque de Restos a Pagar.

A resposta encaminhada pelo Estado[157] abordou a inconsistência acima informada bem como o atual status das demais indicações. A seguir, transcreve-se manifestação da PMMG, responsável por 4 indicações presentes na tabela anterior:

> Conforme informação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o orçamento destinado às indicações parlamentares apresentadas foi executado na integralidade (execução orçamentária e financeira completa). Destaca-se que após apontamento, as inconsistências nos relatórios e no sistema foram sanadas e estamos revisando os fluxos de atualização para mitigar possíveis divergências. Destaca-se que a referida divergência na apresentação das informações não acarretou prejuízos na execução das emendas parlamentares.

Como informado pela PMMG, as indicações 62540, 65084, 65085 e 64805[158] constaram erroneamente do estoque de Restos a Pagar, não possuindo assim saldo a pagar no exercício de 2023. Quanto às demais, todas pertencentes à Secretaria de Estado de Educação – SEE, transcreve-se a manifestação encaminhada a esta Casa:

[155] Ofício SEF/STE nº 37/2024 encaminhou à Cfamge planilha eletrônica contendo o "Relatório Emendas Anos Anteriores – Valores Atualizados 2023".
[156] Of. 4416/2024 – GCMT/CFAMGE.
[157] Ofício SEF/STE nº. 71/2024 e documentos anexos.
[158] Planilha PMMG (84431824) constante do Ofício SEF/STE nº. 71/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Em relação à Secretaria de Estado de Educação (SEE), as indicações 62507, 65249, 62623, 67550, 63957, 67553, 62157 e 62448 tiveram os saldos oriundos de economia na realização do processo licitatório, inscritos em restos a pagar cancelados em 2022. Ressalta-se que ocorreu a execução integral dos objetos indicados pelos parlamentares, sem prejuízos às indicações e aos beneficiários. No caso da indicação 64674, a Secretaria de Estado de Educação apresentou que houve equivoco da Unidade Executora (1260042) no cancelamento do empenho da indicação. Dessa forma, na inviabilidade de reestabelecimento do saldo orçamentário e visando não prejudicar o autor da emenda e o beneficiário, a SEE optou pelo pagamento em novo empenho no exercício de 2023, de maneira que a indicação encontra-se efetivamente paga. Por fim, as indicações 61174 e 65183 encontram-se registradas em restos a pagar aguardando a conclusão do procedimento licitatório.

Em relação às indicações pertencentes à SEE, tem-se que as indicações 62507, 65249, 62623, 67550, 63957, 67553, 62157 e 62448 tiveram os saldos oriundos de economia na realização do processo licitatório, inscritos em Restos a Pagar cancelados em 2022. Nesse sentido, ao tratar das hipóteses de impedimento de ordem técnica, ou seja, de situações que afastariam a obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares, a alínea *s* do inciso III do art. 2 da Resolução Segov n. 3/23 aborda a ocorrência de saldo de recurso decorrente de economia verificada em processo licitatório[159] como uma das possibilidades de perda da impositividade.

Quanto à indicação 64674, a SEE informou a ocorrência de cancelamento do empenho, contudo, de forma equivocada. Desse modo, na impossibilidade de restabelecimento do saldo orçamentário, a opção foi pelo pagamento no exercício de 2023 pela Fonte 10.1 e mediante novo empenho.

Por fim, no que se refere às indicações 61174 e 65183, também pertencentes à SEE, restou informado que elas se encontram registradas em Restos a Pagar, no aguardo da conclusão do processo licitatório. Por oportuno, registra-se que o prazo constitucional de execução dessas emendas seria o final do exercício de 2023. Também convém apontar aparente incongruência nas informações prestadas, na medida em que as referidas indicações se apresentam, na planilha enviada[160], como liquidadas não obstante a ausência de conclusão do respectivo processo licitatório. **Assim, faz-se necessária abertura de vista ao Estado, a fim de esclarecer a referida situação bem como a ausência de preenchimento do campo destinado às "justificativas" na hipótese de não execução integral das emendas[161].**

Posto isso, das 15 indicações informadas como sendo Restos a Pagar de 2021, apenas as de números 61174 e 65183 ainda subsistem, totalizando um saldo a pagar de R$ 2,305 milhões. As demais, por razões já identificadas acima, não deveriam compor o estoque de Restos a Pagar de 2021, inicialmente informado, como detalhado a seguir, após atualização pelo Estado.

[159] Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
[...]
III – impedimento de ordem técnica: objeção à execução orçamentária ou financeira da emenda parlamentar individual, de bloco ou de bancada, tais como:
[...]
s) ocorrência de saldo residual de recurso, decorrente de economia gerada no processo de contratação do objeto ou na orçamentação para celebração de instrumento jurídico

[160] Planilha SEE (84431762).

[161] No exercício de 2022, em planilha enviada pela Segov para acompanhamento dos Restos a Pagar, foi destacada coluna própria com as justificativas pela não execução integral das emendas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Detalhamento do Saldo em Aberto de Restos a Pagar – 2021

Exercícios de 2021,2022 e 2023 R$

Bloco	UO[1]	Número Indicação	Tipo de Indicação	Valor Utilizado	Valor Empenhado 2021	Valor Liquidado 2021	Valor Pago 2021	Valor Pago Atualizado	Valor Pago 2022	Valor Pago 2023	Saldo a Pagar
Sou Minas Gerais	SEE	61174	Execução Direta - Caixa Escolar	2.175.142	2.175.142	2.175.142	-	-	-	-	2.175.142
Sou Minas Gerais	SEE	65183	Execução Direta - Caixa Escolar	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	130.000
Total				**2.305.142**	**2.305.142**	**2.305.142**	**-**		**-**	**-**	**2.305.142**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Relatório Impositivo 2021 - Valores atualizados 2022 anexo ao Memorando SEGOV/SCGI nº 12/2023, Relatório emendas anos anteriores - valores atualizados 2023 anexo ao Ofício SEF/STE nº 37/2024 e dados do Ofício SEF/STE n. 71/2024.
Nota 1: SEE - Secretaria de Estado de Educação.

O saldo em questão será novamente analisado por esta unidade técnica por ocasião do acompanhamento da execução das emendas impositivas referentes ao exercício de 2024. **Quanto às indicações 61174 e 65183, abre-se vista ao Estado, a fim de prestar informações a respeito da previsão de conclusão do processo licitatório.**

Analisando os valores executados por Região Geográfica Intermediária conforme publicado pelo IBGE[162], observa-se, na tabela a seguir, que, dos 853 municípios mineiros, 584 foram contemplados com indicações de blocos parlamentares.

Valores Executados por Região Geográfica Intermediária – Emendas de Blocos e Bancadas

Exercício de 2023 R$

Região Geográfica Intermediária	Nº de Municípios	População	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor Pago Per Capita
Juiz de Fora	101	2.005.245	44.597.180	43.357.180	21,62
Belo Horizonte	45	6.035.879	36.838.284	33.361.801	5,53
Governador Valadares	33	569.100	32.520.533	32.520.533	57,14
Teófilo Otoni	64	1.057.441	31.850.514	31.550.514	29,84
Montes Claros	65	1.491.155	30.117.118	29.173.814	19,56
Varginha	59	1.396.385	19.487.737	18.995.430	13,60
Pouso Alegre	59	1.157.749	18.756.082	18.156.082	15,68
Divinópolis	34	1.036.695	16.506.612	15.360.708	14,82
Ipatinga	32	911.302	14.816.531	14.332.586	15,73
Barbacena	36	696.613	13.153.360	13.153.360	18,88
Patos de Minas	21	710.048	12.056.616	11.740.668	16,54
Uberlândia	15	1.024.656	9.539.288	9.055.293	8,84
Uberaba	20	759.140	8.196.224	7.633.887	10,06
Total	**584**	**-**	**288.436.078**	**278.391.855**	**-**

Fonte: Elaboração própria a partir de dados anexo ao Relatório TCE 2023 do Ofício SEF/STE 37/2024; IBGE.

A Região de Juiz de Fora, com 101 municípios contemplados, teve aplicados em seus municípios 16% do total pago às indicações de Blocos Parlamentares, ocupando a terceira posição no valor per capita, enquanto a Região de Belo Horizonte, apesar de ocupar a última posição e ter a maior população, foi a segunda a receber mais recursos de emendas, R$ 33,362 milhões. Por outro lado, a Região de Governador Valadares, com a menor

[162] https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/2231-np-divisoes-regionais-do-brasil/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

população dentre os municípios contemplados, participou com 12% do montante pago, R$ 32,521 milhões, e obteve a maior relação valor pago por população, R$ 57,14.

Utilização do termo "remanejamento"

Ao longo da análise dos procedimentos de indicação e acompanhamento da execução, que vem sendo realizada desde 2019, algo que chama atenção nas emendas impositivas é a utilização do termo "remanejamento", o que vem sendo apontado de forma reiterada por esta equipe. A Resolução Segov 10/22 a utilizou, por exemplo, nas definições trazidas pelo art. 2º, incisos X e XII, descritos a seguir.

> X – remanejamento LDO: **procedimento** solicitado pelos autores de emendas individuais, de bloco ou de bancada até 18 de março de 2022**, por meio do qual se permite a alteração da dotação orçamentária**, observados as regras dos arts. 42, inciso III, e 43 da LDO 2022 e o art. 12, inciso I, desta Resolução e, se for o caso, preservada a coerência com o beneficiário, a finalidade ou o objeto indicado expressamente na LOA 2022;
>
> XII – remanejamento constitucional: **procedimento** solicitado pelos autores de emendas individuais, de bloco ou de bancada até 10 de agosto de 2022, para superação dos impedimentos de ordem técnica e não incorrer na hipótese do art. 160, § 9º, da Constituição do Estado, **por meio do qual se permite a alteração da dotação orçamentária** se o autor da emenda assim o desejar, incluindo o grupo de despesas, ação e unidade orçamentária, bem como a realização de nova indicação, observados o art. 42, inciso XVI e XVII, da LDO 2022 e os arts. 20, 22 e 23 desta Resolução e desde que preservados os percentuais mínimos destinados a ações e serviços públicos de saúde ou à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e o restante de emendas de bloco ou de bancada destinados a projetos e atividades identificados no PPAG como de atuação estratégica**.** (grifo nosso)

Vale destacar que o termo utilizado parece não ser o mais adequado. Segundo José de Ribamar Caldas Furtado, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,

> a Constituição associa os termos remanejamento, transposição e transferência a duas situações: a) realocação de recursos de uma categoria de programação para outra, ou seja, deslocamento de fundos em nível de função, subfunção, programa, projeto/atividade/ operação especial e das categorias econômicas de despesas; b) destinação de recursos de um órgão para outro.

Complementando o raciocínio, o próprio Conselheiro destaca que devem ser observadas as diferenças entre cada um dos termos:

> a) remanejamentos são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro. [...]
>
> b) transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão. [...]
>
> c) transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Ou seja, repriorizações dos gastos a serem efetuados[163].

Do mesmo modo, esta Corte de Contas já emitiu parecer em consulta[164] referente ao assunto, esclarecendo que

> remanejamentos são realocações na organização de um ente público com destinação de recursos de um órgão para outro. Podem ocorrer, por exemplo, numa reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar a Administração a decidir pelas realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos, sejam da administração direta, sejam da administração indireta. Nesse caso, não cabe a abertura de crédito adicional especial para cobertura de novas despesas, uma vez que as atividades já existem, inclusive os respectivos recursos não financeiros. Entretanto, se, por exemplo, houver a necessidade da criação de um cargo novo, a ser custeado com recursos ainda não contemplados no orçamento, a Administração deverá providenciar a abertura de um crédito adicional para atender a essa despesa, mediante a indicação dos recursos disponíveis.[165]

[163] https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/578.
[164] Consulta 862749, TCEMG Sessão Plenária de 25/6/14.
[165] FURTADO, 2010, pp. 156-157.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ressalta-se que esta Corte de Contas, no Balanço Geral do Estado de 2020, recomendou, "quanto às emendas impositivas, que, ao tratar de realocações, o termo 'remanejamento' não seja utilizado, uma vez que traz um sentido mais restrito do que uma modificação ou alteração ao orçamento, que é algo mais amplo e abrangente".

Destaca-se também o teor da Decisão Normativa n. 02/2023, que dentre outros conceitos, estabelece o significado do termo "remanejamento", abaixo transcrito:

> (...)
>
> III – Remanejamento: espécie de realocação orçamentária decorrente de reforma administrativa legalmente autorizada, tal como criação, fusão, transformação e extinção de órgão da administração direta e de entidade da administração indireta, e que resulte na modificação exclusiva de atributo da classificação institucional da despesa.

A sua utilização foi objeto de resposta pelo Estado na Abertura de Vista relativa ao BGE 2022. A Secretaria de Estado de Governo – Segov esclareceu que ele havia sido substituído por "realocação orçamentária", contudo, na análise da resposta, a Cfamge constatou a permanência do termo "remanejamento" na Resolução Segov 3/23 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Para o exercício de 2023, a Segov encaminhou, por meio do Ofício SEF/STE 37/2024, o Relatório de Execução de Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas de 2023, que, em tópico destinado à legislação aplicável às emendas, mencionou a edição da Resolução Segov n. 26, de 15 de setembro de 2023, que teve a finalidade de substituir, na Resolução Segov n. 3/23, em alguns dispositivos, o termo "remanejamento" por "realocação orçamentária".

Assim, de fato, foi possível verificar que a referida Resolução acabou por substituir todas as menções ao termo "remanejamento", de modo a adotar termo mais amplo, qual seja, "realocação orçamentária". No entanto, a mudança não foi estendida à LDO de 2024, que ainda fez menção à nomenclatura antiga, como abaixo demonstrado:

> Art. 41 – Em atendimento ao disposto no § 10 do art. 160 da Constituição do Estado, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas parlamentares individuais, de blocos e de bancadas de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos:
>
> [...]
>
> § 1º – O autor da emenda poderá:
>
> [...]
>
> III – até 10 de junho de 2024, promover o ajuste da sua indicação, desde que não implique **remanejamento** ou alteração de elemento previsto no inciso IV do *caput*, conforme orientação do Poder Executivo (grifo nosso).

Questionado a respeito, o Estado informou tratar-se de mero erro material durante a tramitação legislativa e que, diante dos custos processuais de uma eventual alteração, seria razoável a manutenção do termo para 2024, afirmando, no entanto, que ela será implementada quando da tramitação da LDO de 2025, o que será acompanhado por esta unidade técnica.

Processos envolvendo o tema Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória

Por fim, cabe trazer que tramitam nesta Corte de Contas um processo e um documento referentes a Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória. O primeiro, a Representação 1114808 autuada em 6/4/2022 e formulada pela Deputada Estadual Andréia de Jesus acerca de supostas ilegalidades relacionadas às emendas parlamentares. De acordo com a representante, no início de 2022, veículos jornalísticos teriam publicado notícias a respeito de um suposto "orçamento secreto" no âmbito do Estado de Minas Gerais. Ela relata, com

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

base nessas notícias, que a suposta irregularidade consiste na destinação de verbas "ocultas" a deputados que aceitarem integrar a base de apoio do Governo.

Quanto ao documento que tramita nesta Casa, trata-se do Ofício 04/23, da Deputada Estadual Andreia de Jesus, na condição de Presidente da Comissão de Direitos Humanos, por meio do qual menciona denúncia publicada na imprensa, afirmando que o Senhor Governador Romeu Zema, mesmo antes da posse dos novos deputados eleitos em outubro de 2022, estaria viabilizando emendas e destinação de recursos para que eles atendessem demandas específicas de suas bases eleitorais, recursos esses superiores a R$ 16 milhões.

De acordo com a referida notícia, antes da posse dos parlamentares, após articulação junto ao Governo do Senhor Romeu Zema, foram direcionados recursos para a compra de equipamentos de saúde em suas bases eleitorais, como ambulâncias e aparelhos de raio-x e endoscopia, a título de emendas impositivas. Seis dos sete parlamentares citados pertenceriam a partidos que fizeram parte da coligação do atual Governador à reeleição. Supostamente, o repasse teria sido feito em troca de votos para eleger um aliado para a presidência da ALMG.

Diante da similaridade da matéria tratada, foi proposto que o ofício encaminhado e todas as suas análises fossem juntados ao Processo 1114808, já mencionado, com posterior chamamento do Estado de Minas Gerais para se manifestar.

Esta equipe técnica continuará acompanhando o andamento do processo e respectivos documentos.

4.4. Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

Inicialmente, importa anotar que, em consonância com o novo regime jurídico das estatais, instituído pela Lei Nacional 13.303, de 30/6/16, o Estado de Minas Gerais editou dois regulamentos aplicáveis às suas empresas controladas, que tratam especificamente de diretrizes e procedimentos de governança, quais sejam, o Decreto Estadual 47.105, de 16/12/16, e o Decreto Estadual 47.154, de 20/2/17, que dispõem sobre os estatutos jurídicos e as regras de governança da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias[166].

No que tange ao Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais, a Lei Orçamentária Anual 24.272/23 estimou as fontes e fixou os investimentos em R$ 7,910 bilhões, além de autorizar a abertura de créditos suplementares até o limite de 10% do fixado.

4.4.1. Anexo III da LOA

Do total estimado de R$ 7,910 bilhões a serem aplicados pelas Empresas Controladas pelo Estado, foram destinados R$ 907,068 milhões para Aumento de Capital e R$ 7,003 bilhões para Outros Investimentos.

Para Aumento de Capital, foi consignado, na Fonte Tesouro Ordinário, o total de R$ 3 mil e, na Fonte Outras Entidades, R$ 907,065 milhões. Para Outros Investimentos, foram utilizadas as Fontes Operação de Crédito e Recursos Próprios, totalizando R$ 1,206 bilhão e R$ 5,797 bilhões, respectivamente, distribuídos por empresas, conforme demonstra a tabela a seguir.

[166] De acordo com o Portal da Governança das Empresas Estatais de Minas Gerais [166], essa legislação inova em vários aspectos, incluindo a obrigatoriedade de órgãos de controle, o estabelecimento de regras de elegibilidade de administradores e conselheiros fiscais, além da institucionalização de duas instâncias colegiadas com competência decisória sobre empresas estatais, conforme disposições da Lei Estadual 23.304, de 30/5/19: o Comitê de Orçamento e Finanças – Cofin, com a competência de manifestar sobre rol de matérias inerentes às empresas dependentes e o Comitê de Coordenação e Governança de Estatais – CCGE, responsável por emitir opiniões sobre matérias relacionadas às empresas não dependentes, após análises técnicas da SEF.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Investimentos por Empresas segundo as Fontes de Recursos – LOA 2023

Exercício de 2023 R$

Investimentos / Recursos	Aumento de Capital		Outros Investimentos		Total
	Tesouro Ordinário	Outras Entidades	Operação de Crédito	Recursos Próprios	
BDMG	-	21.267.000	-	-	21.267.000
Cemig Distrtibuição	-	-	-	3.063.888.993	3.063.888.993
Cemig Geração	-	12.241.405	-	2.346.908.776	2.359.150.181
Cemig Holdig	-	629.198.369	-	30.608	629.228.977
Codemg		-	-	14.119.841	14.119.841
Codemig	-	-	-	1.000	1.000
Cohab	-	-	-	120.000	120.000
Copasa	-	-	1.206.250.000	254.665.500	1.460.915.500
Copasa Norte	-	-	-	47.000.000	47.000.000
Gasmig	-	244.358.023	-	-	244.358.023
INDI	-	-	-	500.000	500.000
MGI	1.000	-	-	15.973.556	15.974.556
MGS	1.000	-	-	8.000.000	8.001.000
Prodemge	-	-	-	45.914.908	45.914.908
Trem Metropolitano	1.000	-	-	-	1.000
Total	**3.000**	**907.064.797**	**1.206.250.000**	**5.797.123.182**	**7.910.440.979**

Fonte: Anexo III da LOA/2023

4.4.2. Execução do Orçamento de Investimento

Registra-se que os dados a seguir foram extraídos dos Demonstrativos da Execução do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, enviados mediante Ofício SEF/STE – SCCG 12/2024, em atenção à solicitação do Relator, Ofício 17917/2033 – GCMT/Cfamge.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesa Realizada por Empresas Controladas

Exercício de 2023 R$

UO Ação	Previsto	Autorizado	Realizado	AV%
BDMG	21.267.000	21.267.000	19.839.159	0,32
Cemig Distribuição	3.063.888.993	3.567.092.993	3.338.282.594	53,38
Cemig Geração e Transmissão S.A.	2.359.150.181	2.460.150.181	949.234.670	15,18
Cemig Holding	629.228.977	629.239.977	211.867.918	3,39
Codemg	14.119.841	14.119.841	5.819.610	0,09
Codemig	1.000	1.000	-	-
Cohab Minas	120.000	120.000	-	-
Copanor	47.000.000	47.000.000	27.462.392	0,44
Copasa	1.460.915.500	1.460.915.500	1.456.047.379	23,28
Gasmig	244.358.023	244.358.023	237.104.864	3,79
Indi	500.000	500.000	94.896	-
MGI	15.974.556	15.974.556	1.198.218	0,02
MGS Administração E Serviços	8.001.000	8.001.000	2.735.480	0,04
Prodemge	45.914.908	45.914.908	4.336.699	0,07
Trem Metropolitano	1.000	1.000	-	-
Total	**7.910.440.979**	**8.514.655.979**	**6.254.023.879**	**100,00**

Fonte: Ofício SEF/STE-SCCG nº. 12/2024 e anexos.

Quanto ao total autorizado, observa-se um aumento de quase 8% frente ao orçamento inicial, encontrando-se dentro do limite de 10% fixado na LOA 2023, concentrados na Cemig Distribuição e Cemig Geração e Transmissão S.A. Apesar da suplementação nessas empresas, somente a Cemig Distribuição utilizou recursos acima do previsto inicialmente, mesmo que não integralmente.

Em termos de representatividade, também sobressai a despesa da Cemig Distribuição, R$ 3,338 bilhões, equivalente a 53% do total realizado, acompanhada da Copasa, com 23%.

Segundo as Funções de Governo, as despesas foram alocadas conforme demonstra a tabela a seguir.

Aplicações de Recursos por Funções de Governo

Exercício de 2023 R$

Função	Previsto	Autorizado	Realizado
Administração	69.891.464	69.890.464	8.270.397
Ciência e Tecnologia	14.119.841	14.119.841	5.819.610
Comércio E Serviços	21.267.000	21.267.000	19.839.159
Energia	6.296.626.174	6.900.841.174	4.736.490.047
Habitação	120.000	120.000	-
Indústria	500.000	500.000	94.896
Saneamento	1.507.915.500	1.507.915.500	1.483.509.771
Transporte	1.000	1.000	-
Total	**7.910.440.979**	**8.514.653.979**	**6.254.023.879**

Fonte: Ofício SEF/STE-SCCG nº. 12/2024 e anexos.

Observa-se que a Função Energia, que responde por R$ 6,901 bilhões, 80% do total de investimento autorizado, executou R$ 4,736 bilhões, correspondentes a 70% do seu crédito, destacando-se, também, como a função que mais recebeu aplicação de recursos, 76% de toda a execução, R$ 6,254 bilhões. Já a segunda maior função,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Saneamento, cuja autorização se manteve igual à previsão inicial, alcançou quase 98% do orçado, com realizações no montante de R$ 1,484 bilhão. O gráfico a seguir, ilustra a realização das despesas dentre as funções de governo.

Oportuno registrar que o Estado de Minas Gerais realizou Inversões Financeiras, no exercício de 2023, as quais não se confundem com o Orçamento de investimento, por serem despesas orçamentárias que compreendem gastos relacionados à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização ou à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades já constituídas.

Tais Inversões Financeiras totalizaram R$ 508,647 milhões, inferiores à autorização de R$ 609,699 milhões, e foram realizadas por meio da Unidade Orçamentária 1915 – Participação no Aumento do Capital Social de Empresas, na Natureza de Despesa 459065 – Constituição ou Aumento de Capital, transferências para as empresas controladas, contemplando o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG, com o valor de R$ 33,503 mil, na Fonte 61 (Recursos diretamente Arrecadados com Vinculação Específica); a Cohab, com R$ 58,614 milhões, e a MGI – Minas Gerais Participações, com R$ 450 milhões, ambas na Fonte 10 (Recursos Ordinários não Vinculados de Impostos).

Quanto às empresas **dependentes**, verificam-se transferências diretas de recursos orçamentários, registradas na conta contábil 3.9.9.9.1.12 – Cota Financeira Concedida para Empresas Estatais Dependentes, no total de R$ 342,788 milhões, direcionados à Emater, à Epamig e à Empresa Mineira de Comunicação (Rádio Inconfidência), conforme discriminado a seguir.

Transferências a Empresas Dependentes

Exercício de 2023 R$

Grupo de Despesa	Emater	Epamig	Empresa Mineira de Comunicação	Total
1 - Pessoal e Encargos Sociais	201.168.095,40	87.943.785,89	12.419.939,00	301.531.820,29
3 - Outras Despesas Correntes	2.401.701,59	10.526.534,79	6.149.226,39	19.077.462,77
4 - Investimentos	9.511.212,00	12.667.554,62	-	22.178.766,62
Total	**213.081.008,99**	**111.137.875,30**	**18.569.165,39**	**342.788.049,68**

Fonte: Armazém de informações - Siafi.

A grande maioria dessas despesas corresponde ao Grupo de Despesa Pessoal e Encargos Sociais, que somou R$ 301,532 milhões, equivalendo a 88% do total transferido.

4.5. Créditos Adicionais

A execução do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, ao longo do exercício de 2023, foi bem diferente do planejado e aprovado na LOA, tendo sido incrementado mediante a abertura de créditos adicionais no valor total de R$ 28,619 bilhões, equivalente a 26% da despesa fixada para o exercício. Comparativamente, os créditos adicionais de 2023 foram superiores aos verificados no exercício de 2022, quando totalizaram R$ 26,334 bilhões, porém, à época, corresponderam a 19% da despesa fixada para aquele exercício.

É importante destacar que a Cfamge, analisando os Decretos e Deliberações de créditos adicionais disponíveis no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, constatou que, quando somados, descreveram créditos adicionais no montante de R$ 28,619 bilhões. Todavia, ao estudar detalhadamente seu conteúdo, apurou-se que em alguns desses instrumentos havia excesso ou ausência de fontes de recursos. A esse respeito, confiram-se as seguintes situações:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- No Decreto 683, de 26/12/23, foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 17.326.008,00 e indicados R$ 17.206.008,00 em recursos disponíveis. Assim, verifica-se diferença de R$ 120.000,00; e

- No Decreto 690, de 28/12/23, foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 187.966.733,99 e indicados R$ 187.966.743,99 em recursos disponíveis. Assim, verifica-se diferença de R$ 10,00.

Também foram constatadas algumas inconsistências na apuração dos créditos adicionais:

- Nos Decretos 87 e 95, de 09/02/23 e 10/02/23 respectivamente, a Lei 24.013/2021 (LOA/22) foi usada como fundamento legal para abertura de crédito adicional no exercício de 2023;

- No Decreto 126, de 24/02/23, o valor do Saldo Financeiro (fonte) a ser utilizado não foi expresso no decreto; e

- No Decreto 385, de 08/08/23, a fonte a ser utilizada para abertura de crédito adicional não foi informada no decreto.

Em resposta, por meio do Ofício SEF/STE-SCCG n. 4/2024, quanto aos Decretos 87 (nº 7 no Siafi) e 95 (nº 8 no Siafi), o Estado assim se manifestou: "O Executivo acata as considerações da equipe técnica, e informa que os documentos já foram corrigidos e que os decretos posteriores a estes já se encontram com a menção do normativo correto".

Quanto ao Decreto 126 (nº 14 no Siafi), o Estado informou possuir entendimento diverso, nos seguintes termos: "A abertura de crédito no Decreto 126 refere-se à suplementação de valor com apenas uma origem de crédito e nestes casos, temos o art. 1° fazendo a menção expressa do valor que será suplementado e no art. 2, disposta qual será a origem de crédito 'para atender o disposto no art. 1'.

Assim, após análise da justificativa apresentada pelo Estado, conclui-se pela pertinência dos argumentos, pois, apesar da ausência expressa do valor da fonte a ser utilizada na abertura do crédito, trata-se de fonte única e, como afirmado, houve menção ao valor a ser suplementado, de modo a não prejudicar a transparência e clareza quanto aos termos do decreto.

Quanto ao Decreto 385 (nº 76 no Siafi), como consta de seu art. 2º, inc. II, não foi informada a fonte utilizada para abertura de crédito adicional. Apenas houve menção ao "acordo nº 006419998.2016.8.13.0271, firmado em 6 de março de 2023 entre a Advocacia-Geral do Estado e a Biotecnologia Vegetal Ltda., no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)". Desse modo, restou ausente a informação a respeito da espécie de fonte de abertura utilizada (ex: superávit financeiro, excesso de arrecadação).

Desse modo, sugere-se abertura de vista ao Estado, para que preste os devidos esclarecimentos quanto aos Decretos nºs 683, 690 e 385, em atenção aos princípios da publicidade, transparência e efetividade, indicando as medidas adotadas para sanar os apontamentos, bem como o prazo de sua efetiva implementação e, por fim, a previsibilidade de publicação dos instrumentos jurídicos necessários.

Transposições, Transferências e Remanejamentos de Dotações Orçamentárias

A Constituição Federal, em seu art. 167, inciso VI, estabelece que são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

No Governo mineiro, para o exercício de 2023, houve autorização expressa nesse sentido, na Lei 24.218/22 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO):

> Art. 68 – O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária para o exercício de 2023 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, conforme definida no art. 14, assim como as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos no PPAG 2020-2023 e nesta lei.
>
> Parágrafo único – A transposição, o remanejamento e a transferência a que se refere o caput não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária para o exercício de 2023 ou em créditos adicionais, podendo haver adequação da classificação institucional e funcional ao novo órgão.
>
> Art. 69 – Fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados, não vinculados, entre os fundos instituídos pelo Ministério Público que exerçam função programática, nos termos da Lei Complementar nº 91, de 2006.

A partir do segundo quadrimestre de 2023, em razão da reforma administrativa implementada pela Lei 24.313/23, foram editados diversos decretos de transposição: Decreto de Transposição 312, de 15/6/23 – Secretaria de Estado de Comunicação Social; Decreto de Transposição 313, de 15/6/23 – Secretaria de Estado da Casa Civil; Decreto de Transposição 317, de 20/6/23 – Secretaria de Estado da Casa Civil; Decreto de Transposição 324, de 28/6/23 – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; Decreto de Transposição 348, de 13/7/23 – Secretaria de Estado de Governo; Decreto de Transposição 497, de 17/10/23 – Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias; Decreto de Transposição 510, de 26/10/23 – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública; Decreto de Transposição 538, de 10/11/23 – Encargos Gerais do Estado – Instrumentos de Entrada de Recursos; e Decreto de Transposição 559, de 16/11/23 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Ainda sobre o tema, foi editada pelo TCEMG a Decisão Normativa 02/23, que estabelece orientações a respeito de realocações orçamentárias previstas no inciso VI do art. 167 da CR/88. Assim, de acordo com a diferença ali estabelecida entre créditos adicionais e realocações orçamentárias, os decretos de transposição editados não foram considerados como crédito adicional. Contudo, considerando o conceito de transposição constante da Decisão, verifica-se que a espécie de realocação denominada "remanejamento" amoldar-se-ia melhor ao caso, considerando que a alteração decorreu de reforma administrativa e somente a unidade responsável pela execução da despesa foi alterada, mantidas as demais classificações.

Convém registrar que a Decisão Normativa do TCEMG é posterior[167] à maioria dos Decretos de Transposição editados. Contudo, os conceitos ali tratados já podiam ser observados na doutrina especializada, citando como exemplo J.R. Caldas Furtado, que aborda a diferença entre remanejamento, transposição e transferência[168].

Tal diferença foi reproduzida pelo TCEMG na Consulta n. 862.749, nos termos abaixo:

> Remanejamentos são realocações na organização de um ente público com destinação de recursos de um órgão para outro. Podem ocorrer, por exemplo, numa reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar a Administração a decidir pelas realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos, sejam da administração direta, sejam da administração indireta.
>
> Transposições são realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. Pode acontecer que a administração da entidade governamental resolva não construir a estrada vicinal, já programada e incluída no orçamento, deslocando esses recursos para a construção de um edifício, para nele instalar a sede da secretaria de obras, também já programada e incluída no orçamento, cujo projeto original se pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autorize a realocação dos recursos orçamentários do primeiro para o segundo projeto.

[167] A Decisão Normativa n. 02/2023 foi publicada no DOC em 03/10/23.
[168] FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro, 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Transferências são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, ou seja, repriorizações dos gastos a serem efetuados.

Portanto, sugere-se abertura de vista ao Estado, para que apresente manifestação acerca da utilização do instituto da "transposição", em substituição ao "remanejamento".

A seguir, evidenciam-se as alterações implementadas nos créditos iniciais por todos os Poderes. Ao final do 6º bimestre de 2023, a dotação autorizada levantada pela Cfamge foi de R$ 119,986 bilhões, após dedução dos créditos suplementares sem indicação de fonte de recurso e dos créditos oriundos de transposição. O valor divulgado pelo Estado no Anexo 2 do RREO do 6º bimestre de 2023 foi de R$ 120,097 bilhões.

Alterações no Orçamento – Todos os Poderes

Exercício de 2023 — R$ mil

Poder	Crédito Inicial (A)	Crédito Adicional Suplementar (B)	Anulação (C)	Crédito Autorizado (A + B - C)
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais	**902.329**	**256**	**6**	**902.579**
Executivo	**91.818.079**	**27.250.294**	**17.953.835**	**101.114.538**
Administração Direta	51.267.597	15.072.166	10.340.799	55.998.963
Autarquias	7.140.249	4.501.533	2.491.940	9.149.842
Empresas Estatais Dependentes	535.772	67.540	21.992	581.320
Fundações	4.047.823	603.322	803.004	3.848.141
Fundo Estadual de Assistência Social	99.388	112.675	100.012	112.051
Fundo Estadual de Saúde	11.036.723	3.334.879	1.977.633	12.393.969
Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais	15.737.078	3.340.379	1.690.057	17.387.400
Demais Fundos	1.953.449	217.799	528.397	1.642.851
Judiciário	**10.717.246**	**632.068**	**175.806**	**11.173.507**
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	8.179.078	605.000	150.000	8.634.078
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	104.842	2.800	1.500	106.142
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais	2.433.326	24.268	24.306	2.433.288
Legislativo	**1.991.491**	**78.900**	**41.600**	**2.028.791**
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais	1.869.980	78.900	41.600	1.907.280
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	109.511	-	-	109.511
Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais	12.000	-	-	12.000
Ministério Público	**3.133.384**	**655.882**	**7.882**	**3.781.384**
Procuradoria-Geral de Justiça	3.038.884	530.882	7.882	3.561.884
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	63.000	55.000	-	118.000
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	31.500	70.000	-	101.500
Tribunal de Contas	**1.096.224**	**1.320**	**1.320**	**1.096.224**
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	1.093.871	1.320	1.320	1.093.871
Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	2.353	-	-	2.353
TOTAL (I)	**109.658.753**	**28.618.719**	**18.180.449**	**120.097.024**
Créditos Adicionais a deduzir (II)	**-**	**111.154**	**-**	**-**
Valores Ajustados (I - II)	**109.658.753**	**28.507.565**	**18.180.449**	**119.985.870**

Fontes: Decretos 385, 683, de 2023 (www.almg.gov.br); Decretos de Transposição 312, 313, 317, 324, 348, 497, 510, 538 e 559, de 2023 (www.almg.gov.br); Armazém de Informações - Siafi.
Notas: Créditos Adicionais a deduzir: Decretos sem fonte de recursos e Decretos de Transposição.

Em 2023, de acordo com os instrumentos oficiais publicados, foram abertos créditos suplementares em todos os meses do ano (R$ 28,619 bilhões). Não houve abertura de créditos especiais e extraordinários.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Créditos Suplementares

Os créditos suplementares e especiais, de acordo com o que especifica o art. 42 da Lei 4.320/64, devem ser autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Analisando a legislação mineira que amparou a abertura dos créditos suplementares de 2023, identificou-se que:

- A Lei 24.272/22 (Lei Orçamentária Anual – LOA), na linha do que permitem o § 8º do art. 165 da CR/88 e o inciso I do art. 7º da Lei 4.320/64, autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até o limite de 30% da despesa fixada. Autorizou, ainda, que a Assembleia Legislativa abrisse créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% da despesa nele fixada, e, ao orçamento do Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Fundhab, até o limite correspondente ao valor do seu superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022;

- A Lei 24.354/23 autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no valor total de R$ 256.000,00;

- A Lei 24.355/23 autorizou o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em favor da unidade orçamentária Procuradoria-Geral de Justiça, até o valor de R$ 98.100.000,00; em favor da unidade orçamentária Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 55.000.000,00; e em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, até o limite de R$ 70.000.000,00;

- A Lei 24.397/23 autorizou o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado de Educação, no valor total de R$ 2.326.250.529,77;

- A Lei 24.428/23 autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares em favor da Procuradoria-Geral de Justiça, no valor total de R$ 441.000.000,00;

- A Lei 24.429/23 autorizou o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em favor da unidade orçamentária Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o valor de R$ 605.000.000,00; em favor da unidade orçamentária Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 24.267.545,00; e em favor da unidade orçamentária Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 2.800.000,00; e

- A Lei 24.430/23 autorizou o Poder Executivo a abrir créditos suplementares em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, até o limite de R$ 1.320.000,00;

Apontadas as leis autorizativas dos créditos suplementares, é preciso observar que as determinações contidas no § 2º do artigo 10 da LOA[169], no inciso V do art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais – CE/89[170] e na alínea j do inciso VII do art. 79 do Regimento Interno da ALMG[171] não foram, novamente, observadas, visto que

[169] Art. 10 – Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa nele fixada, e ao orçamento do Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Fundhab, até o limite correspondente ao valor do superávit financeiro desse fundo apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado. [...] § 2º – Os créditos suplementares de que trata este artigo serão abertos nos termos de regulamento próprio da Assembleia Legislativa, que poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do art. 14 da Lei nº 24.218, de 2022, e incluir fonte de recurso proveniente de convênios, acordos e ajustes.

[170] Art. 62 – Compete privativamente à Assembleia Legislativa: [...] V – aprovar crédito suplementar ao orçamento de sua Secretaria, nos termos desta Constituição;

[171] Art. 79 – À Mesa da Assembleia compete, privativamente, entre outras atribuições: [...] VII – apresentar **projeto de resolução** que vise a: [...] j) abrir crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição do Estado, e propor a abertura de outros créditos adicionais. (grifo nosso)

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

os créditos suplementares da Assembleia Legislativa foram abertos por meio de Deliberação (2824 e 2827) da Casa.

De acordo com a norma, os créditos suplementares da ALMG devem ser abertos por meio de Resolução e não de Deliberação, como ocorreu. Esse descumprimento vem sendo apontado pela Cfamge em seus relatórios técnicos, nos últimos anos. **No BGE de 2020, foi feita Recomendação**[172] **à ALMG para observar a legislação de regência; contudo, como demonstrado acima, a abertura de créditos suplementares ocorreu em contrariedade ao disposto na legislação, motivo pelo qual mantém-se o apontamento em questão.**

Ainda sobre a suplementação realizada pela ALMG, tem-se que, na Deliberação 2824, parte das dotações foram suplementadas por meio de remanejamento. A utilização do instituto[173] é prevista no parágrafo 2º do art. 10º da LOA de 2023. Contudo, analisando a dotação anulada e a suplementada, verificou-se que a mudança residiu na alteração do grupo de despesa e do IPU. Assim, tendo em vista que no remanejamento admite-se exclusivamente mudança na classificação institucional, sua utilização mostra-se indevida. Acrescente-se ainda que, como ocorre com os créditos suplementares, as alterações orçamentárias aqui tratadas não deveriam ter ocorrido por meio de deliberação.

Na Deliberação 2827, as alterações do objeto do gasto foram mais profundas, alterando, inclusive, a função, a subfunção e o programa disposto na dotação inicial. O instituto utilizado foi "realocação de créditos do orçamento da ALMG". No entanto, como já mencionado na Decisão Normativa 02/23 do TCEMG, o termo em questão abrange o remanejamento, a transposição e a transferência, não se constituindo em uma espécie própria de alteração do orçamento, haja vista que cada uma delas abarca diferentes situações.

Desse modo, entende-se como indevida a utilização do termo "realocação" com o fim de implementar alteração significativa na programação orçamentária. Portanto, **sugere-se determinação à ALMG, para que observe as previsões legais para alterações nos créditos iniciais da LOA, evitando a utilização de termos genéricos**.

A seguir, estão demonstrados os limites legais de abertura de crédito suplementar, por Poder e Órgão, confrontados com os créditos que foram efetivamente utilizados.

[172] Recomendação constante do BGE 2020, transitado em julgado em 16/05/2023: [...] recomendar que observe as normas de regência quanto à abertura de créditos suplementares, notadamente o § 2º do art. 10 da LOA, o art. 62, V, da CE/89 e o art. 79, VII, j, do Regimento Interno da ALMG, que exigem que a abertura ocorra por meio de resolução;

[173] Na análise realizada pela Cfamge quanto ao PLOA de 2024, registrou-se a inadequação da previsão de institutos como o remanejamento, transposição e transferência na lei orçamentária. Conforme o princípio da exclusividade, a lei orçamentária deve se ater a previsão de receitas e fixação da despesa, excetuando-se a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita (ARO).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Limites Legais de Créditos Suplementares

Exercício de 2023 — R$ mil

Poder/ Órgão		Limites Autorizados de Suplementação	Crédito Suplementar Aberto
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais		**256**	**256**
Executivo	Administração Direta e Indireta	**35.223.877**	**27.250.294**
Judiciário		**632.068**	**632.068**
	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	605.000	605.000
	Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	2.800	2.800
	Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais	24.268	24.268
Legislativo		**354.726**	**78.900**
	Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais	199.149	78.900
	Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	-	-
	Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais	155.577	-
Ministério Público		**664.100**	**655.882**
	Procuradoria-Geral de Justiça	539.100	530.882
	Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	55.000	55.000
	Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	70.000	70.000
Tribunal de Contas		**1.320**	**1.320**
	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	1.320	1.320
	Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	-	-
Total		**36.876.346**	**28.618.719**

Fontes: Leis Estaduais 24.272/2023 (LOA), 24.354/2023, 24.355/2023, 24.397/2023, 24.428/2023, 24.429/2023, 24.430/2023, Demonstrações Contábeis de 2022; Armazém de Informações - Siafi.

Verifica-se que não houve extrapolação dos limites permitidos.

Créditos Suplementares e Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória

Dentre os créditos suplementares já mencionados, aqueles abertos por meio dos Decretos 66 (R$ 52,425 milhões), 223 (R$ 226,515 milhões), 299 (R$ 4,589 milhões), 403 (R$ 36,392 milhões) e 455 (R$ 150 mil), de 2023, têm como embasamento a prerrogativa trazida no parágrafo 2º do art. 9º da LOA[174].

Diversamente do que ocorreu nos exercícios passados, no exercício de 2023, as suplementações e os remanejamentos das programações incluídas na LOA pelas emendas parlamentares de execução obrigatória passaram a onerar o limite legal de suplementação.

A recomendação para que tais alterações no orçamento também onerassem o limite nem sempre foi acatada, haja vista que, nos exercícios de 2016 a 2018, a recomendação foi atendida, porém, de 2019 a 2022, a LOA voltou a prever a desoneração do limite de suplementação quanto às emendas parlamentares – Orçamento Impositivo.

[174] Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 2º.
[...]
§ 2º - Caso a Receita Corrente Líquida realizada no exercício financeiro de 2022 seja superior à prevista nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as programações a que se refere o § 6º do art. 160 da Constituição do Estado, com vistas ao cumprimento do que estabelece o referido dispositivo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Diante da situação, sugeriu-se, no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais de 2021, que essa questão fosse objeto de abertura de vista para que fossem prestados os devidos esclarecimentos.

Na defesa, o Estado alegou que o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2023 seria enviado ao Poder Legislativo sem as desonerações, o que, de fato, ocorreu. Contudo, após apreciação do Poder Legislativo, ele foi modificado para inclusão da desoneração. No entanto, por ocasião da sanção ao referido PL, o Governador optou por vetar o § 4º do art. 9º.

Portanto, no exercício de 2023, as suplementações e os remanejamentos das programações incluídas na LOA pelas emendas parlamentares a que se refere o § 6º do art. 160 da Constituição do Estado voltaram a onerar o limite estabelecido no art. 9º da Lei 24.272/23. Desse modo, a previsão de oneração constou de todos os decretos citados acima, à exceção do Decreto 455[175] (R$ 150 mil), de 21/09/23.

À vista disso, sugere-se abertura de vista ao Estado, para que se manifeste acerca da ausência de previsão de oneração do limite legal de suplementação no Decreto 455 (registrado sob o n. 96 no Siafi).

Emenda Constitucional 107, de 4/12/20

A Emenda Constitucional 107, de 4/12/20, que acrescentou o § 5º ao inciso XIV do art. 161 da Constituição Mineira, define que toda suplementação de crédito adicional, cuja fonte de recurso de receita proveniente de excesso de arrecadação, no exercício financeiro, que supere 1% da receita orçamentária total, deve ser realizada por meio de lei de abertura de crédito adicional.

Dessa forma, tem-se que a LOA concede autorização para que os Poderes Executivo e Legislativo abram créditos suplementares aos seus orçamentos, desde que respeitados os limites constantes dos arts. 9º e 10. No entanto, em razão da alteração promovida pela EC 107/20, a suplementação realizada mediante autorização da LOA e que tenha como fonte o excesso de arrecadação também deve observar o limite de 1% da receita orçamentária total.

Assim, ultrapassado o limite de 1%, apurado em R$ 1,061 bilhão, a abertura de créditos suplementares que tenham como fonte o excesso de arrecadação só poderia ocorrer mediante a edição de nova lei autorizativa.

O total de créditos suplementares abertos com a utilização do excesso de arrecadação alcançou a quantia de R$ 4,499 bilhões, sendo R$ 1,079 bilhão mediante autorização da LOA/23, ou seja, R$ 17,938 milhões acima do limite, que era de R$ 1,061 bilhão. Ultrapassado o limite, foram editadas diversas leis específicas tendo como fonte o excesso de arrecadação, como demonstrado a seguir.

[175] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/455/2023/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Limite (EC 107/20) – Fonte Excesso de Arrecadação

Exercício de 2023		R$ mil
Leis	**Fonte - Excesso de Arrecadação**	**Limite EC 107/20 (1% da Receita total)**
Lei 24.272/2023 (LOA 23)	1.078.978	1.061.040
Leis Específicas	-	-
Lei 24.355/2023	2.000	-
Lei 24.397/2023	2.326.251	-
Lei 24.428/2023	441.000	-
Lei 24.429/2023	456.333	
Lei 24.602/2023	194.280	
Total	**4.498.841**	**-**

Fontes: Leis Estaduais 24.272/2023 (LOA), 24.355/2023, 24.397/2023, 24.428/2023, 24.429/2023 e 24.602/2023 e Decretos de abertura de crédito suplementar.

Como demonstrado na tabela anterior, não obstante a edição de leis específicas, a abertura de crédito adicional tendo como fonte o excesso de arrecadação ultrapassou o limite imposto pela EC 107/20. Por meio da edição de variados decretos[176], o Poder Executivo abriu créditos suplementares autorizados pela Lei 24.272/2023 (LOA 23) e com recursos provenientes de excesso de arrecadação, no montante de R$ 1,079 bilhão. **Assim, sugere-se abertura de vista ao Estado, para que apresente justificativas quanto ao descumprimento do limite imposto no § 5º, inc. XIV, do art. 161 da Constituição Estadual.**

Limite Percentual de Suplementação – Poder Executivo

Na LOA de 2023, foi autorizada ao Poder Executivo a abertura de créditos suplementares até o limite de 30% da despesa fixada em seu orçamento[177].

O percentual, que já foi de 40%, no período de 2016 a 2018, acabou sendo reduzido para 30%, nos últimos exercícios. Contudo, ainda era considerado elevado por esta equipe técnica, o que motivou o Pleno do TCEMG, no Balanço Geral do Estado de 2020 - Processo nº 110151, a realizar recomendação[178] à ALMG a respeito dos índices de abertura de créditos adicionais.

Contudo, consoante entendimento exposto na Consulta 1.110.006[179], admitiu-se que a adoção de uma baliza, como a de 30%, poderia ser útil como referência para avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de a análise do caso concreto indicar eventual irregularidade da suplementação, na forma a seguir:

> 1. O ordenamento jurídico atual não estabelece expressamente limitação percentual à suplementação de créditos orçamentários durante o exercício financeiro, embora o princípio do planejamento imponha ao gestor e ao legislador que as alterações do orçamento sejam feitas sob a égide da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de descaracterização das leis orçamentárias.
>
> 2. A adoção de uma baliza, como a de 30% (trinta por cento) sobre o total do orçamento, pode ser útil como referência para avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de as circunstâncias do caso concreto conduzirem a conclusões quanto à eventual irregularidade da

[176] Decretos constantes do sítio da ALMG: 57, 104, 192, 210, 229, 238, 242, 247, 287, 335, 337, 430, 438, 440, 449, 458, 469, 473, 496, 506, 523, 534, 578, 579, 623, 634, 635, 644, 645, 653, 663, 670, 676, 679, 680, 685, 691 e 692; Deliberação 2.824.
[177] Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento fiscal até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 2º.
[178] [...] recomendar que, ao apreciar e votar o projeto de lei orçamentária, bem como durante toda execução orçamentária, observe com cautela os índices de autorização para abertura de créditos adicionais, de forma a evitar a descaracterização do planejamento orçamentário.
[179] https://tcjuris.tce.mg.gov.br/#!

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> suplementação, seja com percentuais superiores ou inferiores a essa baliza. (Tribunal Pleno, 9/10/22, Relator Conselheiro Wanderley Ávila).

Portanto, diante desse entendimento, revela-se prudente que a suplementação seja realizada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a inexistência de expressa previsão, no ordenamento jurídico, de um limite percentual. Nesse sentido, verifica-se que, no exercício de 2023, a abertura de créditos adicionais alcançou R$ 28,619 bilhões, equivalentes a 26% da despesa fixada.

No entanto, ressalta-se que o limite de 30% previsto na LOA é destinado somente ao Poder Executivo, podendo ocorrer suplementação também por meio de leis específicas, como as editadas em favor do Poder Judiciário, do próprio Poder Executivo e demais órgãos autônomos. Nesse cenário, não obstante a existência de limites percentuais destinados a determinados poderes, deve-se ter em conta o orçamento como um todo, de modo que as necessárias alterações no decorrer do exercício não impliquem a descaracterização das programações aprovadas inicialmente na LOA.

Questionado a respeito, o Estado informou[180] a necessidade de se manter o atual percentual de 30% do limite previsto no art. 9º da LOA:

> A despeito do percentual onerado ficar abaixo de 20% em 2019, 2020, e 2022, o exercício de 2021 demandou volume maior de alterações orçamentárias: foram abertos R$ 36,6 bilhões em créditos adicionais (39% da despesa fixada para o Orçamento Fiscal), sendo R$ 18,9 bilhões autorizados por Lei Específica, e R$ 28,2 bilhões (23% da despesa fixada para o Orçamento Fiscal) autorizados pela própria LOA, ou seja, onerando o limite previsto no art. 9°. Entende-se, portanto, que, dada a impossibilidade de se prever todos os eventos que ocasionem créditos adicionais em um exercício financeiro, o atual limite de 30% se mostra viável nesse contexto.

Portanto, a despeito da dificuldade de se estabelecer um percentual ideal de suplementação, o limite de 30% autorizado na própria LOA tem sido respeitado pelo Estado. Em acréscimo, ressalta-se que as alterações ao orçamento por meio de Emendas Parlamentares voltaram a onerar o limite em questão. Tal medida evita a ampliação da margem para alteração enquanto reforça o orçamento como instrumento de planejamento.

4.6. Execução Orçamentária da Despesa Global

Seguindo a programação do PPAG, a LOA fixou para 2023 (Lei 24.272/23) gastos de R$ 117,569 bilhões nos programas governamentais do Estado, sendo R$ 109,659 bilhões por meio do Orçamento Fiscal – OF, incluídas as operações intraorçamentárias, e R$ 7,910 bilhões por meio do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado – OI. A previsão global é inferior em 18,15% à do exercício anterior, sendo a do OF menor em 20,21% e a do OI maior em 27,73%.

A execução orçamentária perfez R$ 116,663 bilhões em 2023, 99,23% do montante fixado para o exercício, tendo o OF executado 100,68% e o OI, 79,06% de suas respectivas dotações. Em comparação com 2022, o montante gasto foi 3,69% menor, sendo que a quantia despendida pelo OF foi inferior em 5,22% e a do OI, superior em 34,81%. A tabela a seguir apresenta os valores de 2022 e 2023.

[180] Ofício SEPLAG/SPLOR n° 36/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Programação e Execução Orçamentária da Despesa Global – OF e OI

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Orçamento	2022				2023						AH		
	Crédito Inicial (A)	AV %	Despesa Empenhada (B)	AV %	Crédito Inicial (C)	AV %	Crédito Autorizado	AV %	Despesa Empenhada (D)	AV %	C / A %	D / B %	D / C %
Fiscal	137.441.445.413	95,69	116.489.779.177	96,17	109.658.753.238	93,27	120.097.023.768	93,38	110.408.991.646	94,64	79,79	94,78	100,68
Investimento	6.193.226.391	4,31	4.639.316.286	3,83	7.910.440.979	6,73	8.514.655.979	6,62	6.254.205.879	5,36	127,73	134,81	79,06
Total	**143.634.671.804**	**100**	**121.129.095.463**	**100**	**117.569.194.217**	**100**	**128.611.679.747**	**100**	**116.663.197.525**	**100**	**81,85**	**96,31**	**99,23**

Fonte: Banco de dados Sigplan e Armazém de Informações - Siafi.

A aparente queda nos montantes do OF – de R$ 27,783 bilhões na dotação inicial e de R$ 6,081 bilhões nas despesas empenhadas – decorre da alteração metodológica do registro dos repasses aos municípios e da suspensão do pagamento da dívida.

À época da elaboração do orçamento de 2022, as transferências a Municípios eram contabilizadas como despesa[181], pelo Estado, de modo que para elas foi fixada uma dotação inicial de R$ 20,748 bilhões, dos quais R$ 598,901 milhões foram liquidados até abril de 2022[182]. Durante a elaboração do orçamento de 2023, o registro de tais transferências já se fazia por meio de dedução de receita, não havendo, portanto, fixação de despesa, conforme melhor detalhado neste relatório no capítulo da Receita e Despesa.

Quanto ao Serviço da Dívida, considerando o cenário de potencial adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, em que o pagamento das parcelas da dívida contratual estaria suspenso, o crédito fixado na LOA 2023 foi de R$ 4,216 bilhões, inferior em R$ 8,973 bilhões ao fixado para 2022 (R$ 13,189 bilhões). Os pagamentos dos contratos de empréstimos administrados pela STN – excetuado o Contrato nº 283/2022/CAF – e dos garantidos pela União estiveram integralmente suspensos em 2023, em razão de o Estado de Minas Gerais e a União terem assinado o Contrato de Refinanciamento nº 336/2022/CAFIN (nº do Siafi: 9371877), nos termos do art. 9º-A da LC 159/17, e de o Estado encontrar-se em processo de Elaboração do Plano de Recuperação Fiscal. Desse modo, a despesa empenhada com todo o serviço da dívida (juros, encargos e amortização) em 2023 é de R$ 4,151 bilhões.

4.6.1. Execução Orçamentária dos Programas e Ações, por Área Temática

De acordo com a configuração do PMDI, a matriz de planejamento básica do Governo organiza-se em áreas temáticas, nas quais se aglutinam os programas e ações concebidos para a materialização da estratégia estabelecida. Logo, em harmonia com o plano de longo prazo, o PPAG definiu 164 programas para o Orçamento de 2023, distribuindo-os em 14 Áreas Temáticas, 9 delas classificadas como Finalísticas, pois produzem resultados diretos para os cidadãos; e 5, como Apoio e Suporte, pois fornecem a sustentação necessária às finalísticas. Além dessas, há uma área definida como Outros Poderes. Na tabela seguinte, observa-se a previsão e a execução de cada uma delas nos exercícios de 2022 e 2023.

[181] Despesas com a Fonte 20 – Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios.
[182] No exercício de 2022, as Transferências aos Municípios já eram registradas por meio de dedução de Receita. O valor de R$ 598,901 refere-se a Despesas de Exercício Anterior.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução Orçamentária dos Programas por Área Temática

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Áreas Temáticas	2022				2023						AH		
	Crédito Inicial (A)	AV %	Despesa Empenhada (B)	AV %	Crédito Inicial (C)	AV %	Crédito Autorizado	AV %	Despesa Empenhada (D)	AV %	C / A %	D / B %	D / C %
Finalística (I)	**51.821.148.387**	**36,08**	**54.327.179.243**	**44,85**	**59.817.237.878**	**50,88**	**67.249.898.627**	**52,29**	**59.324.429.914**	**50,85**	**115,43**	**109,20**	**99,18**
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	647.916.581	0,45	720.757.614	0,60	762.271.146	0,65	811.531.738	0,63	698.669.916	0,60	117,65	96,94	91,66
Cultura e Turismo	149.581.644	0,10	138.463.205	0,11	175.286.304	0,15	379.685.396	0,30	149.822.150	0,13	117,18	108,20	85,47
Desenvolvimento Econômico	5.221.603.961	3,64	4.021.333.036	3,32	6.885.055.199	5,86	7.601.298.882	5,91	5.346.822.756	4,58	131,86	132,96	77,66
Desenvolvimento Social	256.073.687	0,18	361.248.469	0,30	354.741.703	0,30	495.417.797	0,39	398.424.938	0,34	138,53	110,29	112,31
Educação	15.199.953.561	10,58	17.698.064.070	14,61	17.704.000.562	15,06	20.021.267.090	15,57	18.530.583.188	15,88	116,47	104,70	104,67
Infraestrutura e Mobilidade	2.410.113.254	1,68	2.879.709.412	2,38	3.297.564.038	2,80	4.603.994.557	3,58	3.732.784.632	3,20	136,82	129,62	113,20
Meio Ambiente	1.924.454.961	1,34	1.476.625.683	1,22	2.057.711.514	1,75	2.127.872.719	1,65	1.844.275.460	1,58	106,92	124,90	89,63
Saúde	14.570.708.834	10,14	14.860.514.847	12,27	16.143.959.877	13,73	17.507.247.605	13,61	16.301.022.481	13,97	110,80	109,69	100,97
Segurança Pública	11.440.741.904	7,97	12.170.462.909	10,05	12.436.647.535	10,58	13.701.582.843	10,65	12.322.024.393	10,56	108,70	101,25	99,08
Apoio e Suporte (II)	**80.228.375.982**	**55,86**	**55.766.180.685**	**46,04**	**44.160.960.625**	**37,56**	**46.734.108.057**	**36,34**	**43.414.829.570**	**37,21**	**55,04**	**77,85**	**98,31**
Advocacia-Geral	269.332.018	0,19	333.487.879	0,28	263.612.607	0,22	352.653.342	0,27	344.533.117	0,30	97,88	103,31	130,70
Fazenda	1.601.241.983	1,11	1.530.331.756	1,26	1.988.287.861	1,69	2.004.685.785	1,56	1.439.905.618	1,23	124,17	94,09	72,42
Governo e Gabinete Militar	1.635.553.078	1,14	1.906.024.925	1,57	924.389.127	0,79	1.109.501.292	0,86	1.047.036.773	0,90	56,52	54,93	113,27
Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria	48.684.676	0,03	56.139.004	0,05	59.739.387	0,05	66.342.037	0,05	62.050.333	0,05	122,71	110,53	103,87
Planejamento e Gestão	76.673.564.227	53,38	51.940.197.121	42,88	40.924.931.643	34,81	43.200.925.602	33,59	40.521.303.730	34,73	53,38	78,02	99,01
Outros Poderes (III)	**11.585.147.435**	**8,07**	**11.035.735.535**	**9,11**	**13.590.995.714**	**11,56**	**14.627.673.063**	**11,37**	**13.923.938.040**	**11,94**	**117,31**	**126,17**	**102,45**
Total Geral (IV = I + II + III)	**143.634.671.804**	**100**	**121.129.095.463**	**100**	**117.569.194.217**	**100**	**128.611.679.747**	**100**	**116.663.197.525**	**100**	**81,85**	**96,31**	**99,23**

Fonte: Banco de dados Sigplan e Armazém de Informações Siafi.
Nota: Os dados referem-se ao OF e ao OI e incluem as operações intraorçamentárias.

Os programas ligados às áreas finalísticas são responsáveis por consolidar as transformações necessárias e desejadas para o alcance da visão de futuro e dos objetivos relacionados à implementação da estratégia governamental. No conjunto, respondem por 50,88% das despesas fixadas na LOA e por 50,85% das empenhadas em 2023, percentuais muito superiores aos observados para 2022. De outra parte, os programas que compõem as áreas de apoio e suporte não representam uma entrega direta à sociedade e, no conjunto, tiveram sua participação orçamentária reduzida em comparação ao ano anterior, concentrando 37,56% das dotações fixadas na LOA 2023 e 37,21% da quantia empenhada. As expressivas variações observadas devem-se, sobretudo, à já mencionada alteração metodológica do registro das transferências aos municípios e à suspensão do pagamento da dívida, despesas que eram contabilizadas na área temática Planejamento e Gestão.

Quanto à área finalística, em todos os temas, o crédito inicial na LOA 2023 é maior do que o fixado na LOA 2022. Em termos percentuais, destacam-se as variações percebidas em Desenvolvimento Econômico (31,86%), Infraestrutura e Mobilidade (36,82%) e Desenvolvimento Social (38,53%). Já em termos nominais, Saúde (R$ 1,573 bilhão), Desenvolvimento Econômico (R$ 1,663 bilhão) e Educação (R$ 2,504 bilhões) apresentaram as maiores altas. Em relação à despesa empenhada, apenas o tema Agricultura, Pecuária e Abastecimento não correspondeu ao aumento pretendido na LOA 2023, tendo o valor despendido sido 3,06% inferior ao de 2022. Entre os demais, destaca-se o crescimento do montante empenhado em Desenvolvimento Econômico (32,96%; R$ 1,325 bilhão). Observa-se, ainda, que a execução orçamentária, em todos os temas da área finalística, situou-se entre 70% e 130% do crédito inicial, demonstrando, ao menos no aglomerado de seus programas e ações, aderência com o planejamento proposto na LOA 2023.

De forma recorrente, as temáticas da Educação, Saúde e Segurança Pública possuem as maiores parcelas da fixação e da execução orçamentárias, enquanto Cultura e Turismo, Desenvolvimento Social, e Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as menores.

Quanto à área de Apoio e Suporte, Fazenda (24,17%) e Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria (22,71%) foram os únicos temas em que o crédito fixado na LOA de 2023 foi superior ao fixado em 2022, sendo que apenas nesse último a execução da despesa acompanhou tal movimento, maior em 10,53%. No tema Fazenda, a despesa empenhada em 2023 foi 5,91% inferior à de 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A redução em Planejamento e Gestão é significativa em termos percentuais e nominais, tanto no crédito inicial (46,62%; R$ 35,749 bilhões) quanto na despesa empenhada (21,98%; R$ 11,419 bilhões). Entretanto, a sua participação orçamentária continua vultosa: próxima de 35% do crédito inicial e das despesas empenhadas de 2023. Dentre os programas dessa área temática, destaca-se o 705 – Apoio às Políticas Públicas, que busca "desenvolver atividades de suporte à consecução das políticas públicas dos órgãos e entidades governamentais, em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser disponibilizado diretamente à sociedade". Ele contempla os recursos não rateáveis e as despesas obrigatórias decorrentes de comandos constitucionais ou legais, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações, transferências constitucionais a municípios, pagamentos de proventos de inativos e gastos com as áreas de assessoramento e apoio à direção superior dos órgãos e entidades. É por meio desse programa que se faz o empenho das despesas com o serviço da dívida e que se fazia, antes da alteração metodológica, o empenho das despesas de transferências constitucionais a municípios. Portanto, foi por meio dele que ocorreu a mencionada redução da área Planejamento e Gestão, embora seu montante na LOA/2023 (R$ 39,402 bilhões) e na execução orçamentária do exercício (R$ 40,120 bilhões) mantenha-se relevante.

Os programas que não se inserem nas Áreas Finalísticas ou nas de Apoio e Suporte foram alocados em Outros Poderes, por meio do qual foram destinados 11,94% dos recursos empenhados, direcionados, em sua maior parte, ao Tribunal de Justiça (60,06%), seguido do Ministério Público (20,54%), da Assembleia Legislativa (9,87%), da Defensoria Pública (5,17%), do Tribunal de Contas (3,82%) e do Tribunal de Justiça Militar (0,54%).

4.6.2. Execução Orçamentária das Ações do PPAG, por Tipo

Os programas do PPAG são executados por meio de ações, as quais, de acordo com o tipo, classificam-se em projetos, atividades-fim, atividades-meio, operações especiais e ações não orçamentárias (aquelas que apresentam a dimensão física, mas não executam recursos financeiros), divididas entre OF e OI.

Execução Orçamentária do OF, por Tipo de Ação

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Tipo de Ação	2022				2023						AH		
	Crédito Inicial (A)	AV %	Despesa Empenhada (B)	AV %	Crédito Inicial (C)	AV %	Crédito Autorizado	AV %	Despesa Empenhada (D)	AV %	C / A %	D / B %	D / C %
Projeto do OF	954.545.097	0,66	562.183.084	0,46	1.548.386.075	1,32	1.707.844.833	1,33	801.444.292	0,69	162,21	142,56	51,76
Projeto do OI	4.536.818.110	3,16	3.385.608.242	2,80	6.066.388.992	5,16	6.670.603.992	5,19	4.505.386.793	3,86	133,71	133,07	74,27
Total Projeto	**5.491.363.207**	**3,82**	**3.947.791.325**	**3,26**	**7.614.775.067**	**6,48**	**8.378.448.825**	**6,51**	**5.306.831.085**	**4,55**	**138,67**	**134,43**	**69,69**
Atividade-Fim do OF	43.725.255.903	30,44	47.102.275.310	38,89	49.580.087.813	42,17	55.480.178.682	43,14	49.704.891.279	42,61	113,39	105,53	100,25
Atividade-Fim do OI	1.618.914.193	1,13	1.242.785.528	1,03	1.806.190.431	1,54	1.806.190.431	1,40	1.727.686.814	1,48	111,57	139,02	95,65
Total Atividade-Fim	**45.344.170.096**	**31,57**	**48.345.060.839**	**39,91**	**51.386.278.244**	**43,71**	**57.286.369.113**	**44,54**	**51.432.578.092**	**44,09**	**113,32**	**106,39**	**100,09**
Atividade-Meio do OF	18.905.783.982	13,16	20.248.525.054	16,72	20.816.624.918	17,71	23.182.520.001	18,03	22.272.569.212	19,09	110,11	110,00	106,99
Atividade-Meio do OI	37.494.088	0,03	10.922.516	0,01	37.861.556	0,03	37.861.556	0,03	21.132.273	0,02	100,98	193,47	55,81
Total Atividade-Meio	**18.943.278.070**	**13,19**	**20.259.447.569**	**16,73**	**20.854.486.474**	**17,74**	**23.220.381.557**	**18,05**	**22.293.701.485**	**19,11**	**110,09**	**110,04**	**106,90**
Operação Especial OF	72.972.389.342	50,80	48.576.795.729	40,10	36.707.743.943	31,22	39.720.804.821	30,88	37.630.086.863	32,26	50,30	77,47	102,51
Operação Especial OI	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Operação Especial	**72.972.389.342**	**50,80**	**48.576.795.729**	**40,10**	**36.707.743.943**	**31,22**	**39.720.804.821**	**30,88**	**37.630.086.863**	**32,26**	**50,30**	**77,47**	**102,51**
Reserva de Contingência	883.471.089	0,62	-	-	1.005.910.489	0,86	5.675.431	-	-	-	113,86	-	-
Total	**143.634.671.804**	**100**	**121.129.095.463**	**100**	**117.569.194.217**	**100**	**128.611.679.747**	**100**	**116.663.197.525**	**100**	**81,85**	**96,31**	**99,23**

Fonte: Banco de dados Sigplan.

Nota: OF - Orçamento Fiscal; OI - Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

No Orçamento Fiscal de 2023, o montante fixado e o valor empenhado para Projetos apresentaram acréscimos em relação a 2022, de 62,21% e 42,56%, respectivamente. Apesar de significativas em termos percentuais, essas expansões mostram-se, quando comparadas ao crescimento das Atividades do OF, menos relevantes em termos monetários, sendo de R$ 593,841 milhões e de R$ 239,261 milhões, respectivamente.

Vale observar que apenas 51,76% da previsão da LOA 2023 para Projetos do OF foi empenhado. Nesse sentido, destacam-se as Ações 1057 - Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico e Acesso à Infraestrutura do Norte

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

e Nordeste de Minas Gerais[183], 1063 - Intervenções na Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional[184] e 1085 - Implantação dos Hospitais Regionais - Reparação[185], cuja soma das despesas empenhadas monta a R$ 323,277 milhões frente a um crédito inicial de R$ 1,058 bilhão.

De acordo com o Manual Técnico do Orçamento – MTO[186] 2023, as ações classificadas como projetos devem, **cumulativamente**, apresentar operações delimitadas no tempo e resultar em incorporação ao patrimônio público ou aperfeiçoar ou expandir ação de Governo, características essas que não se observam, a princípio, na Ação 1014 – Cumprimento Administrativo de Determinações Judiciais Decorrentes do Acesso Gratuito à Justiça[187], cuja despesa empenhada corresponde a R$ 24,276 milhões (3,03% do total de projetos). O entendimento apresentado baseia-se na finalidade e no produto da ação, e, nesse caso, não se vislumbra delimitação temporal e, tampouco, incorporação ao patrimônio público ou aperfeiçoamento ou expansão dessa ação. O produto é mensurado por "determinação judicial atendida" e a finalidade é

> Realizar o pagamento administrativo de valores relativos aos honorários advocatícios, periciais e custas processuais, quando devido nos termos legais. Nesta ação se inclui o pagamento dos advogados dativos e dos honorários decorrentes do acordo firmado pela AMM pela quitação dos repasses constitucionais.

Diante do exposto, solicitaram-se, no relatório temático do 1º quadrimestre de 2023 (R13 - Execução da LOA - SGAP 542801-2023), esclarecimentos quanto à classificação da Ação 1014 em Projetos, realizada por meio da Nota Técnica nº1/AGE/DG/2024, de 5/1/24. A AGE apresentou entendimento compatível com o da Cfamge, indicando alterar, de Projeto para Atividade, a classificação orçamentária da Ação 1014 – Cumprimento Administrativo de Determinações Judiciais Decorrentes do Acesso Gratuito à Justiça.

A Cfamge reforça a importância da correta classificação programática das despesas orçamentárias, uma vez que ela permite identificar adequadamente a finalidade do gasto público e os bens e serviços dele resultantes. Esta Coordenadoria acompanhará a próxima revisão do PPAG 2024-2027, a fim de ratificar a mencionada reclassificação.

No Orçamento de Investimento, a programação orçamentária e a despesa realizada com Projetos expandiram em comparação ao exercício de 2022, respectivamente, 33,71% e 33,07%. Dessa forma, no conjunto dos orçamentos, os aportes em Projetos, em 2023, representaram 4,55% da execução do Orçamento Geral, ante 3,26% em 2022.

As Atividades constituem ações desenvolvidas de forma contínua e permanente, que resultam em produtos necessários à manutenção das ações de Governo. **No Orçamento Fiscal**, as Atividades-Fim foram incumbidas de um crédito inicial 13,39% superior ao de 2022, sendo as despesas empenhadas superiores em 5,53%. Nas Atividades-Meio, também houve expansão do crédito inicial (10,11%) e do gasto anual (10%). Há de se observar que as despesas empenhadas na Atividade-Fim e na Atividade-Meio se mostraram, no conjunto de suas ações, aderentes ao planejamento, tendo sido utilizados, respectivamente, 100,25% e 106,99% do crédito inicial.

No Orçamento de Investimento, a dotação inicial para as atividades de cunho finalístico expandiu frente à do ano anterior em 11,57%, sendo que a comparação entre os gastos revela uma despesa empenhada maior em 39,02%. Já as verbas endereçadas às Atividades-Meio mantiveram-se estáveis nas LOAs de 2022 e 2023,

[183] Programa 49 – Desenvolvimento da Infraestrutura do Norte e Nordeste de Minas Gerais, UO responsável 1221 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Crédito Inicial: R$ 96.678.014,00. Despesa Empenhada R$ 0,00.
[184] Programa 71 – Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, UO responsável 1301 – Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Crédito Inicial: R$ 246.468.550,00. Despesa Empenhada: R$ 48.656.594,81.
[185] Programa 157 – Política Estadual de Atenção Hospitalar, UO responsável 4291 – Fundo Estadual de Saúde. Crédito Inicial: R$ 715.457.714,00. Despesa Empenhada: R$ 274.620.345,08.
[186] Disponível em: https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/doku.php/mto2023:cap4. Acesso em: 03 jul. 2023.
[187] Programa 96 – Desjudicializa Minas, UO responsável 1081 – Advocacia-Geral do Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

havendo um pequeno acréscimo (0,98%) na dotação inicial. Com relação ao valor empenhado, porém, houve aumento de 93,47%, o qual, apesar de significativo em termos percentuais, não se mostra relevante em termos nominais (R$ 10,210 milhões), uma vez que as Atividades-Meio do OI têm pouca representatividade no Orçamento Geral.

As ações classificadas como Operações Especiais não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental, pois têm como resultado apenas uma transferência financeira, e não a contraprestação de bens e serviços. Por meio do Orçamento Fiscal de 2023, fixou-se gasto com essas ações no montante de R$ 36,708 bilhões, tendo sido executados 102,51%. Em comparação com 2022, a LOA fixou um gasto 49,7% menor, enquanto a realização da despesa foi inferior em 22,53%. Tais reduções resultam da alteração metodológica do registro das transferências aos municípios, já mencionada anteriormente. Ainda assim, as Operações Especiais foram responsáveis por 32,26% de toda a execução orçamentária, ante os 40,10% observados em 2022. No Orçamento de Investimento, não houve sequer fixação de despesas para essa tipologia.

4.6.3. Execução Orçamentária de Projetos Estratégicos

A execução orçamentária da despesa global também pode ser analisada conforme o tipo de acompanhamento, dividindo-se as ações entre Projetos Estratégicos[188] e Demais Projetos e Atividades. As do primeiro caso compõem a linha fundamental de atuação do Governo e das quais se esperam os melhores resultados, razão por que são elaboradas e monitoradas de forma diferenciada pela Subsecretaria de Gestão Estratégica da Seplag – MG. De forma recorrente e conforme demonstrado na tabela seguinte, destaca-se a preponderância orçamentária dos projetos ordinários em relação aos estratégicos, o que permite inferir que a alocação de recursos não guarda relação direta com o tipo de acompanhamento, ou seja, a predileção das ações consideradas projetos estratégicos resulta de um monitoramento distinto das demais, e não necessariamente de destinação preferencial de recursos.

Programação e Execução Orçamentária da Despesa Global – Por Tipo de Acompanhamento

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Acompanhamento	2022				2023						AH		
	Crédito Inicial (A)	AV %	Despesa Empenhada (B)	AV %	Crédito Inicial (C)	AV %	Crédito Autorizado	AV %	Despesa Empenhada (D)	AV %	C / A %	D / B %	D / C %
Demais Projetos e Atividades	139.320.955.590	97,00	117.475.481.826	96,98	112.661.701.173	95,83	123.279.087.862	95,85	112.079.915.336	96,07	80,86	95,41	99,48
Projetos Estratégicos	4.313.716.214	3,00	3.653.613.636	3,02	4.907.493.044	4,17	5.332.591.885	4,15	4.583.282.189	3,93	113,76	125,45	93,39
Total	**143.634.671.804**	**100**	**121.129.095.463**	**100**	**117.569.194.217**	**100**	**128.611.679.747**	**100**	**116.663.197.525**	**100**	**81,85**	**96,31**	**99,23**

Fonte: Banco de dados Sigplan e Armazém de Informações - Siafi.

No conjunto, o planejamento das Ações Estratégicas revela-se satisfatório[189], tendo sido empenhados 93,39% do crédito inicial. Embora a execução orçamentária tenha, no agregado, apresentado certa aderência com a programação, analiticamente verificou-se grande heterogeneidade, corroborada pelo Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, que afere as dimensões financeira e física, bem como o equilíbrio entre elas. Como melhor detalhado em tópico específico deste relatório, o **IAP encontrado foi de 35,70, grau considerado baixo e inferior ao das Ações de Acompanhamento Geral (51,33, grau razoável)**, resultados esses que, reitera-se, mostram-se incompatíveis com a relevância de um extrato considerado estratégico e fundamental no quadro das ações governamentais.

[188] A classificação Projetos Estratégicos diz respeito ao acompanhamento, e a classificação Projetos, tratada no tópico anterior, diz respeito ao tipo de ação. Essas duas classificações não guardam relação, de modo que dentro de Projetos Estratégicos há ações classificadas como Atividades, Projetos e Não Orçamentárias.
[189] No cálculo do Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, considera-se satisfatória a execução orçamentária situada entre 70% e 130% do planejado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A execução orçamentária dos Projetos Estratégicos está distribuída em 69 ações governamentais, dentre as quais 3 são não orçamentárias. Das 66 orçamentárias, apenas em 22 a execução encontra-se dentro do intervalo satisfatório; em 26, encontra-se abaixo; e, em 18, acima.

Nas 26 ações em que a despesa empenhada ficou abaixo de 70% do fixado na LOA, a anulação de parte do crédito inicial, apesar de não ser uma obrigatoriedade, poderia fazer com que o gasto realizado chegasse a 70% do crédito autorizado, de modo que a execução orçamentária encontrar-se-ia no intervalo satisfatório, ao menos em relação ao crédito autorizado. No entanto, dentre essas ações, em 12 (5 delas janelas orçamentárias de R$ 1.000,00) não houve alteração no crédito inicial e, naquelas em que houve, **somente em 4 as alterações foram suficientes para fazer com que a despesa empenhada ficasse acima de 70% do crédito autorizado. Houve, ainda, 7 ações que tiveram seu crédito inicial, ao invés de anulado, suplementado, o que distanciou ainda mais dotação e execução orçamentárias.**

Como exemplo dessa suplementação desnecessária, cita-se a Ação 4054 – Elaboração e Implementação do Programa Estratégico de Segurança Hídrica e Revitalização das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais (Somos Todos Água)[190], em que o Crédito Inicial (R$ 2,497 milhões) foi suplementado ainda que nenhum empenho tenha ocorrido, chegando a um crédito autorizado de R$ 4,189 milhões.

A princípio, deduz-se que a suplementação nessa ação não se justifica, sobretudo levando-se em consideração o monitoramento diferenciado a ela conferido, motivo pelo qual, no relatório temático do 2º quadrimestre de 2023 (R46 - Execução da LOA - SGAP 704001-2023), foram solicitados esclarecimentos. Em resposta, a Seplag[191] não justificou a suplementação orçamentária realizada na ação, apenas explicou a ausência da execução orçamentária.

> A execução orçamentária zerada da ação no ano de 2023, se deve a necessidade de ajustes no edital de contratação do projeto piloto, no qual serão prestados serviço especializado de cercamento de área de preservação permanente, recuperação de pastagens degradadas e construção de barraginhas. O planejamento inicial contemplava a publicação do edital e contratação de empresa até o final de 2023, o que acabou não ocorrendo.

Além da suplementação ocorrida na Ação 4054, que se destaca por sequer ter havido execução orçamentária, outras 6 tiveram seu crédito inicial suplementado mesmo diante de uma despesa empenhada inferior a 70% da dotação fixada. Nelas, a anulação de parte do crédito inicial aproximaria a execução orçamentária de seu respectivo planejamento, podendo, inclusive, enquadrá-las no intervalo satisfatório[192]. Contudo, as suplementações realizadas ao longo do exercício as distanciaram, o que causa estranheza, dado o monitoramento distinto conferido aos projetos estratégicos.

Já nas 18 ações em que a despesa empenhada foi superior a 130% do crédito inicial, o crédito adicional fez-se necessário. Ocorre que em 4 delas a despesa empenhada é inferior a 70% do crédito autorizado, indicando que a suplementação, considerando o intervalo satisfatório, foi excessiva.

No relatório temático do 1º quadrimestre de 2023 (R13 – Execução da LOA (SGAP 542801-2023), observou-se que a Ação 4510 – O Estado Sabe Ouvir[193], cuja execução de R$ 71,555 mil corresponde a 102,29% do crédito inicial (R$ 69,952 mil) e a 100% do crédito autorizado, valores esses que se mantiveram até o final do exercício, tem como meta física programada para o ano de 2023 a realização de 3 premiações. No entanto, apesar de ter liquidado a totalidade de sua dotação inicial, não consta informação sobre a realização da meta física na base

[190] Programa 91 – Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, UO responsável 2241 – Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
[191] Ofício SEPLAG/SCGAE nº. 1/2024, de 25/1/24.
[192] Intervalo em que a despesa empenhada com as ações encontra-se entre 70% a 130% do seu crédito inicial.
[193] Programa 41 – Minas Atende, UO responsável 1101 – Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

de monitoramento, o que suscitou pedido de esclarecimentos. A resposta foi dada por meio da Nota Técnica n°1/OGE/DPO/2024, encaminhada pelo Ofício SEF/STE nº 28/2024, de 24/1/24.

A Ouvidoria-Geral do Estado, informou que, "para o exercício de 2023, a programação orçamentária da Ação 4510 contemplou, exclusivamente, despesas relativas a remuneração e encargos de folha de pessoal", mas "previu-se nas peças orçamentárias a alteração, em relação a 2022, do servidor remunerado através desta ação". Ocorre que a revisão 2023 do PPAG e a LOA 2023 foram publicadas somente no dia 21/1/23, sendo que apenas após o dia 27/1/23 "é que foi possível iniciar no Sisap (Sistema de Administração de Pessoal) os registros para alteração das dotações que remunerariam cada servidor". Com isso, "as alterações promovidas na alocação da remuneração de pessoal não puderam ser inteiramente refletidas ainda no primeiro bimestre, por conta da necessidade de aguardar a mencionada carga das dotações no Siafi e liberação das mesmas no Sisap".

Tendo explicado a execução financeira da ação em comento, a Ouvidoria-Geral do Estado informou, conforme trecho reproduzido a seguir, que a edição 2023 do Prêmio Inova foi cancelada pela Seplag:

> Por sua vez, a programação da execução física, conforme registrado no SigPlan, previa a entrega dos selos no mês de dezembro, quando comumente se realiza a cerimônia de encerramento do Prêmio Inova. Entretanto cumpre registrar que, conforme Ofício SEPLAG/DCGDD - DESENVOLVIMENTO nº. 77/2023 (73232099) e Nota Técnica nº 4/SEPLAG/DCGDD - DESENVOLVIMENTO/2023 (73232250), a SEPLAG decidiu unilateralmente que no ano de 2023 não haveria edição do Prêmio Inova, o que, por consequência, impossibilitou a entrega dos selos "O Estado Sabe Ouvir", restando prejudicado cumprimento da meta física da ação.

Por fim, cabe citar a Ação 1020 – Programa Mineiro de Regularização Territorial - Minas Reurb[194], identificada com desequilíbrio crítico de execução, tendo em vista que nela foram realizadas despesas acima de 130% do crédito inicial (170,65%) e execução física abaixo de 70% da meta (45,46%). Sobre a execução financeira, A SEF[195] informou:

> A execução orçamentária ficou acima de 130%, porque a equipe da Superintendência de Regularização Fundiária Urbana – SPFU se esforçou para realizar tratativas e firmar convênios com diversos municípios, visando a transferência de recursos para a execução da política de regularização fundiária urbana nos mesmos.
>
> Foram assinados 13 novos convênios, assim como a renovação de 7 Termos Aditivos, totalizando um montante de R$ 31,5 milhões. Ressalta-se, entretanto, que o montante orçamentário disponível para a ação em 2023 não era suficiente para viabilizar a assinatura de todos os convênios. Para garantir a continuidade da política e atender os convênios celebrados, a Secretaria realizou remanejamentos orçamentários, o que elevou o percentual de execução orçamentária da ação, conforme verificado.

Extrai-se do Sigplan que a Ação 1020 tem a finalidade de "promover o desenvolvimento econômico local por meio da realização da regularização fundiária urbana, inclusive com apoio aos municípios, visando efetivar a entrega de títulos de propriedade urbana aos cidadãos". De acordo com a descrição do projeto, ela visa "a realização da regularização fundiária urbana, com a entrega efetiva de títulos de propriedade aos cidadãos", com vistas a "legalizar a permanência legítima de populações moradoras, uma vez que, na prática, são as reais proprietárias dessas áreas urbanas consideradas ocupadas irregularmente pelo poder público". A previsão era de que fossem emitidos 8.398 (oito mil trezentos e noventa e oito) títulos de propriedade urbana em 2023, contudo, ainda que 13 novos convênios tenham sido assinados e 7 Termos Aditivos renovados, foram emitidos 1.298 (um mil duzentos e noventa e oito).

A Cfamge entende que os Projetos Estratégicos têm particular relevância no contexto da gestão governamental e, tendo em vista o monitoramento conferido a eles, considera que deveriam ser empreendidos esforços para

[194] Programa 64 – Caminhos para o Desenvolvimento - Desenvolvimento e Integração Regional, UO responsável 1221 – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
[195] Ofício SEF/STE nº. 57/2024, de 11/3/24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

aprimorar os instrumentos de controle do planejamento orçamentário, de modo que as alterações no crédito inicial, realizadas ao longo do exercício, aproximem os valores planejados da respectiva execução.

Diante do exposto neste tópico e considerando a importância do planejamento (e de seu controle) para a implementação das políticas públicas, sugere-se abertura de vista para que o Estado apresente as medidas adotadas para aprimorar a aderência da execução orçamentária às leis planejadoras, discriminando o que espera dessas medidas e em qual prazo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

5. Demonstrações Contábeis

5.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário Fiscal, cujos valores abrangem a execução efetuada pelos órgãos da administração direta, autarquias, fundações, fundos estaduais e empresas estatais dependentes, tem por objetivo confrontar as receitas e despesas previstas com as realizadas (art. 102 da Lei 4.320/64).

A LOA 2023 projetou um déficit orçamentário da ordem de R$ 3,555 bilhões. Estimou, para os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal do Estado, as receitas em R$ 106,104 bilhões, sendo R$ 92,573 bilhões, 87,25%, referentes a Receitas Correntes; R$ 3,328 bilhões, 3,14%, relativos a Receitas de Capital; e R$ 10,203 bilhões, 9,62%, em Receitas Intraorçamentárias.

Fixou também as despesas no montante de R$ 109,659 bilhões. Ao longo do exercício, por meio da abertura de créditos adicionais, a autorização para a realização de despesas atingiu R$ 120,097 bilhões, representando acréscimo de 9,52%, R$ 10,438 bilhões em relação ao inicialmente fixado na lei orçamentária.

Cabe registrar a alteração na metodologia de reconhecimento das receitas, promovida pelo Estado durante o exercício de 2022, referente à cota-parte dos impostos arrecadados pelo Estado, destinados aos municípios, a qual, até 2021, era computada integralmente na receita do Estado e, quando da transferência aos munícipios, reconhecia-se uma despesa, conforme melhor detalhado no tópico Receita e Despesa deste relatório. A partir daí, a SCCG/SEF passou a adotar o reconhecimento das receitas deduzindo do total da Previsão Inicial o montante referente às transferências constitucionais devidas aos munícipios, relativas à sua cota-parte nos impostos estaduais e federais arrecadados pelo Estado, o que afeta, portanto, as análises comparativas, sendo necessário, assim, alterar os valores apresentados na LOA 2022, ou seja, a receita de R$ 125,710 bilhões prevista para 2022 reduz para R$ 104,953 bilhões após deduzidas as transferências aos Municípios, no valor de R$ 20,757 bilhões, e o respectivo ajuste na despesa, que passa de R$ 137,441 bilhões para R$ 116,684 bilhões.

Considerando os ajustes decorrentes das transferências aos Municípios, a receita ficou 1% acima da prevista em 2022; e a despesa, 6% menor que a fixada para o mesmo exercício.

Os valores apresentados no Balanço Orçamentário, constantes do RREO do 6º quadrimestre, já se encontram líquidos das deduções relativas às transferências aos Municípios, Formação do Fundeb e Cessão de Direitos Creditórios – Lei 19.266/10.

No exercício de 2023, as deduções da receita totalizaram R$ 37,673 bilhões, representando 27,94% do total da Receita Arrecadada Bruta, R$ 134,815 bilhões.

Registra-se que foram apresentados, anexos ao Balanço Orçamentário, os Quadros Demonstrativos da Execução dos Restos a Pagar Processados e dos Restos a Pagar Não Processados, exigidos pelo Mcasp, 9ª edição. A análise da execução de Restos a Pagar está detalhada em tópico específico deste relatório.

A tabela a seguir apresenta o Balanço Orçamentário Fiscal Resumido.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Balanço Orçamentário Fiscal Resumido

Exercício de 2023 R$

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receita Realizada (B)	A H % (B / A)	Saldo (A - B)
Receita Corrente (Exceto Intra)	92.572.707.856	93.923.295.629	97.142.282.463	103,43	(3.218.986.834)
Receita de Capital	3.328.231.307	3.447.936.631	3.353.553.332	97,26	94.383.299
Subtotal (Exceto Intra)	**95.900.939.163**	**97.371.232.260**	**100.495.835.795**	**103,21**	**(3.124.603.535)**
Receitas Intraorçamentárias	10.203.017.026	10.203.023.026	10.212.514.397	100,09	(9.491.371)
Total da Receita	**106.103.956.189**	**107.574.255.286**	**110.708.350.192**	**102,91**	**(3.134.094.906)**
Déficit					
Saldos de Exercícios Anteriores Superávit Financeiro			**5.902.199.782**		

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Despesa Realizada (B)	A H % (B / A)	Saldo (A - B)
Despesa Corrente (Exceto Intra)	87.707.567.449	95.361.543.654	89.236.568.896	93,58	6.124.974.758
Despesa de Capital	10.747.933.705	14.519.115.702	11.348.863.568	78,16	3.170.252.134
Subtotal (Exceto Intra)	**98.455.501.154**	**109.880.659.356**	**100.585.432.464**	**91,54**	**9.295.226.892**
Reserva de Contingência	1.000.235.058	-	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-
Subtotal (Exceto Intra)	**99.455.736.212**	**109.880.659.356**	**100.585.432.464**	**91,54**	**9.295.226.892**
Despesa Intraorçamentária	10.203.017.026	10.216.364.410	9.823.559.181	96,16	392.805.229
Total da Despesa	**109.658.753.238**	**120.097.023.766**	**110.408.991.645**	**91,93**	**9.688.032.121**
Superávit			**299.358.547**		
Total com Superávit			**110.708.350.192**		

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 6º bimestre 2023.

O Balanço Orçamentário evidencia o saldo de exercícios anteriores, no montante de R$ 5,902 bilhões, proveniente do respectivo superávit financeiro, utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no exercício de 2023.

No decorrer do exercício, a Receita Fiscal foi atualizada para R$ 107,574 bilhões e foram efetivamente arrecadados, como Receita Fiscal Líquida, R$ 110,708 bilhões, dos quais R$ 97,142 bilhões em Receitas Correntes e R$ 3,353 bilhões em Receitas de Capital. Se comparada ao exercício de 2022, a receita líquida arrecadada apresentou uma redução de 7%, influenciada pela perda de receita na arrecadação do ICMS decorrente da redução das alíquotas tributárias impostas pela Lei Complementar 194/2022. Importante destacar que o Estado recebeu apenas R$ 177 milhões de transferências extraordinárias da União, para recomposição das referidas perdas tributárias. A queda da arrecadação está mais detalhada no tópico de Receita e Despesa deste relatório.

Entretanto, mesmo com a frustação de receita, a arrecadação foi 4,79%, ou seja, R$ 4,595 bilhões, acima do previsto na LOA.

A análise das receitas por categoria econômica, exceto, as intraorçamentárias, revela que a Receita Corrente Arrecadada (excluídas as deduções) superou a previsão atualizada para o exercício em R$ 3,219 bilhões, 3,43%,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

e a Receita de Capital Líquida Arrecadada ficou aquém da previsão atualizada em 2,74%, o que corresponde a R$ 94,383 milhões.

A Despesa fiscal foi fixada na LOA, no montante de R$ 109,659 bilhões. A dotação atualizada da Despesa foi de R$ 120,097 bilhões e a despesa empenhada alcançou R$ 110,409 bilhões, resultando em uma economia orçamentária de R$ 9,295 bilhões na despesa pública do Estado.

Quanto às receitas efetivamente arrecadadas, incluídas as intraorçamentárias, somaram R$ 110,708 bilhões, enquanto as despesas empenhadas perfizeram R$ 110,409 bilhões, ocasionando um resultado orçamentário superavitário de R$ 299,358 milhões, no período, o que evidencia um cenário positivo em relação à projeção deficitária do orçamento inicial, no montante de R$ 3,555 bilhões.

Execução Orçamentária da Receita

As Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas no exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumento de financiamento dos programas e ações orçamentárias, a fim de se atingirem as finalidades públicas. A arrecadação bruta perfez o montante de R$ 134,815 bilhões, do qual foram deduzidos R$ 37,673 bilhões, resultando no total de R$ 110,708 bilhões.

Essas deduções referem-se a apropriação da cota-parte da distribuição constitucional ou legal de receitas para os municípios, no total de R$ 23,760 bilhões; Contribuições para formação do Fundeb, no valor de R$ 13,902 bilhões; e Cessão de Direitos Creditórios, no montante de R$ 11,146 milhões.

As receitas tributárias representam a principal fonte de arrecadação do Estado, com destaque para o grupo Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, cuja arrecadação bruta totalizou R$ 96,832 bilhões, tendo o ICMS registrado a maior participação percentual, 74,37%, ou seja, R$ 72,014 bilhões.

As Receitas Correntes Arrecadadas, líquidas, ou seja, após as deduções, registraram a maior participação na arrecadação, R$ 97,142 bilhões, 87,75% do total das receitas orçamentárias.

Relativamente a Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, com valores líquidos da ordem de R$ 60,992 bilhões, o ICMS é o principal componente, tendo alcançado o montante líquido de R$ 43,219 bilhões, equivalente a 71% do arrecadado da Receita de Impostos e Taxas e 39% da Receita Fiscal Líquida.

A arrecadação do ICMS sofreu impacto das alterações legislativas já mencionadas. Entretanto, se comparado com o exercício anterior, R$ 42,565 bilhões, apresentou crescimento de 1,54%, ou seja, R$ 654 milhões.

O IPVA atingiu R$ 11,121 bilhões, dos quais R$ 4,448 bilhões foram destinados aos cofres estaduais; R$ 5,560 bilhões, aos municípios; e R$ 1,112 milhão, à formação do Fundeb – Cota-Parte do Estado. Já o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IRRF, registrou arrecadação no total de R$ 7,059 bilhões, superior em 7,13% à do exercício de 2022.

As Transferências Correntes apresentaram o segundo maior valor líquido arrecadado pelo Estado, totalizando R$ 22,926 bilhões, 13% abaixo do arrecadado no exercício de 2022, R$ 24,112 bilhões.

As Receitas Patrimoniais alcançaram o montante líquido de R$ 6,145 bilhões, 12,09% superior ao arrecadado no exercício de 2022, R$ 5,347 bilhões. Sua arrecadação foi influenciada, principalmente, pelas receitas advindas dos Valores Mobiliários, no total de R$ 5,541 bilhões, com relevância para Remuneração de Depósitos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Bancários, R$ 3,276 bilhões; Dividendos das Empresas Estatais, R$ 1,366 bilhão; e Juros sobre o Capital Próprio, R$ 748,702 milhões.

As Receitas de Capital perfizeram R$ 3,354 bilhões, 97,26 % da previsão atualizada, tendo registrado crescimento de 0,60% em relação ao arrecadado no mesmo período de 2022, R$ 3,334 bilhões, representando 3,03% da Receita Total arrecadada.

Há que considerar que, em 2023, as Receitas de Capital tiveram a arrecadação impactada em 84% pela movimentação das Outras Receitas de Capital, no montante de R$ 2,819 bilhões advindos dos recursos destinados à reparação integral dos danos ocasionados pelo rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no montante de R$ 2,504 bilhões, e Mariana, R$ 314,667 milhões.

Essa categoria econômica constitui-se, ainda, de Transferências de Capital, R$ 382 milhões; Alienação de Bens, R$ 54 milhões; Amortizações de Empréstimos, R$ 88 milhões; e Operações de Crédito relacionadas ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – Contagem, R$ 11 milhões.

Receitas Intraorçamentárias

As Receitas Intraorçamentárias constituem contrapartida das despesas realizadas na Modalidade de Aplicação 91 – Aplicação Direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social[196].

Em 2023, tais receitas alcançaram R$ 10,213 bilhões, redução significativa de 45,79% em relação a 2022, R$ 18,840 bilhões, e representaram 9,23% do total das receitas arrecadadas. Essa redução foi influenciada pela alteração da metodologia da execução dos recursos de aporte para cobertura de insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social, em que foi suprimida a etapa de transferência intraorçamentária da Fonte 58, passando a execução da despesa do RPPS a ser custeada pela Fonte 10 – Recursos Ordinários.

Assim, para o exercício de 2023, não foram computados como receitas intraorçamentárias os valores de aportes para insuficiência financeira do RPP, passando as despesas previdenciárias a ser executadas no Caixa Único do Tesouro, o que implica uma redução de R$ 9,665 bilhões, valor correspondente ao aporte realizado para o RPPS no exercício de 2022.

Nas Receitas Intraorçamentárias, destacam-se os montantes de R$ 7,106 bilhões, relativos a Contribuições Sociais e a Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social; e de R$ 2,945 bilhões, relativos a Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades.

Execução Orçamentária da Despesa

As despesas serão evidenciadas por categoria econômica e grupo de natureza, conforme o orçamento aprovado na LOA, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

[196] Criada pela Portaria STN 688/05, que alterou o Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF 163/01 - São consideradas Intraorçamentárias as operações que resultem de despesas de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal, decorrentes da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, quando o recebedor dos recursos também for da mesma esfera de Governo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em 2023, a Despesa Orçamentária realizada pelo Estado totalizou R$ 110,409 bilhões, correspondentes a 91,93% do crédito autorizado e 5,22% inferior ao registrado no ano anterior, R$ 116,490 bilhões. A redução da despesa decorre, principalmente, da alteração da metodologia dos aportes para cobertura de déficits previdenciários, que foram computados na despesa do exercício de 2022, no montante de R$ 9,665 bilhões.

As Despesas Correntes empenhadas no exercício de 2023, excluídas as intraorçamentárias, importam em R$ 89,237 bilhões, representando 80,82% do total da despesa realizada.

As despesas de Pessoal e Encargos Sociais, no montante de R$ 64,230 bilhões, apresentaram uma variação de 9,23% em relação a 2022, R$ 58,803 bilhões, decorrente de reajuste de salários e respectivos pagamentos retroativos concedidos aos profissionais da educação básica, servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Os Juros e Encargos da Dívida totalizaram despesas realizadas no montante de R$ 1,666 bilhão, redução de 39,64% em comparação com o ano anterior, R$ 2,760 bilhões. Esse decréscimo é decorrente dos cancelamentos de empenhos feitos em virtude do contrato de refinanciamento de dívida, que abrangeu as parcelas dos contratos administrados pela STN e daqueles garantidos pela União, não pagos até 30/6/22. Maiores detalhes dessa operação estão evidenciados no tópico Serviço da Dívida por Contratos, deste relatório.

As Outras Despesas Correntes, que concentram as despesas de custeio, somaram R$ 23,340 bilhões. Para efeito de comparação em relação ao mesmo período de 2022, há que se considerar a sistemática anteriormente adotada, computando as deduções referentes às Transferências aos Municípios, R$ 23,536 bilhões, o que totalizou R$ 46,877 bilhões. Sob essa lógica, verifica-se um acréscimo de 6%, comparativamente ao exercício de 2022, que registrou R$ 44,401 bilhões.

As Despesas de Capital, empenhadas no exercício de 2023, importam em R$ 11,349 bilhões, representando 10,27% do total da despesa realizada, um decréscimo de 16,07% em relação ao mesmo período de 2022, R$ 13,522 bilhões.

Essa variação foi influenciada pela redução de 23% das despesas em Investimentos, se comparadas a 2022, reflexo da redução das despesas nas Ações de Atendimento aos Municípios Mineiros, no montante de R$ 2,374 bilhões, e da execução nula do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem, que, em 2022, apresentou execução no valor de R$ 987,196 milhões, com recursos provenientes do Acordo da Vale.

Em Inversões Financeiras, houve aumento de 16,32% em relação ao exercício de 2022, principalmente pelas novas despesas com obras e instalações, transporte ferroviário e, ainda, pelo aporte de recursos nas ações orçamentárias referentes ao Rodoanel.

Despesas Intraorçamentárias

As Despesas Intraorçamentárias alcançaram o saldo de R$ 9,824 bilhões e apresentaram uma redução de 47,46%, relativamente ao exercício de 2022, R$ 18,697 bilhões. Releva mencionar que a significativa redução em 2023 foi ocasionada pela ausência do Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, que alcançou R$ 9,665 bilhões em 2022. As despesas mais relevantes foram evidenciadas na conta Pessoal e Encargos Sociais, no montante de R$ 6,599 bilhões, e Outras Despesas Correntes, no total de R$ 3,065 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

5.1.1. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário é originado do confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas, tendo em vista critério estabelecido no art. 35 da Lei 4.320/64.

As receitas efetivamente arrecadadas somaram R$ 110,708 bilhões, enquanto as despesas empenhadas perfizeram o montante de R$ 110,409 bilhões, ocasionando um resultado orçamentário superavitário de R$ 299,358 milhões. Esse desempenho foi influenciado pela queda na arrecadação do ICMS, em face da Lei Complementar 194/22, a despeito da política de redução de alíquotas desse imposto nos setores de comunicações, energia elétrica e combustíveis, bem como pela ausência do recolhimento da alíquota adicional destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria.

Confrontando os montantes das Receitas e Despesas Correntes realizadas, excetuadas as Intraorçamentárias, observa-se um Superávit Corrente de R$ 7,906 bilhões. Quanto às Receitas e Despesas de Capital, apura-se um Déficit de Capital de R$ 7,995 bilhões. Considerando, ainda, o confronto das receitas e despesas intraorçamentárias, apura-se um superávit de R$ 388,955 milhões. Ao final, apura-se um superávit orçamentário, em 2023, de R$ 299,358 milhões, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Resultado Orçamentário

Exercício de 2023 — R$

Descrição	Receita	Despesa	Déficit / Superávit
Correntes	97.142.282.463	89.236.568.896	7.905.713.567
Capital	3.353.553.332	11.348.863.568	(7.995.310.236)
Intraorçamentária	10.212.514.397	9.823.559.181	388.955.216
Total	**110.708.350.192**	**110.408.991.645**	**299.358.547**

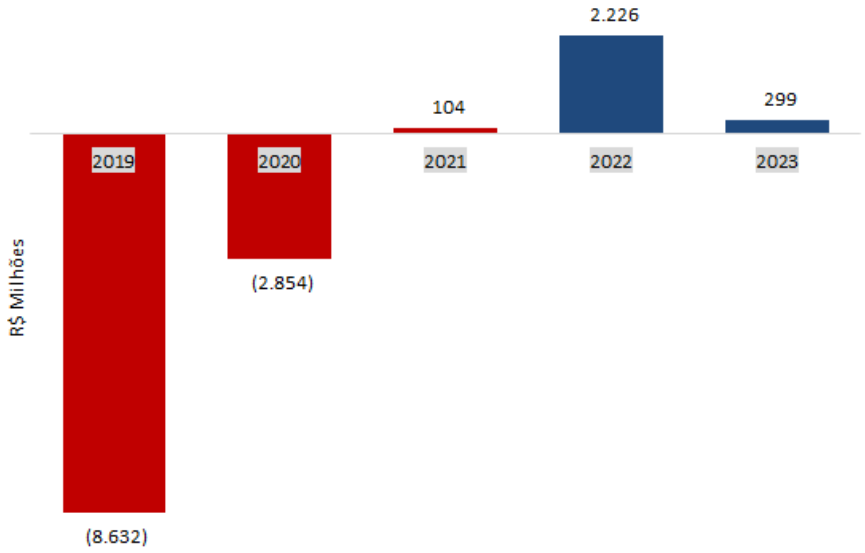
Fonte: Balanço Geral do Estado - 2023.

As transferências financeiras entre Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos, para atender às despesas da execução orçamentária, foram efetuadas por meio das contas de natureza extraorçamentária, denominadas Cotas Financeiras Recebidas e Concedidas, atendendo às Portarias STN/SOF 163/01 e STN 339/01.

O gráfico a seguir ilustra os Resultados da Execução Orçamentária, demostrando que, nos exercícios de 2019 e 2020, prevaleceu uma tendência de queda no déficit e, no exercício de 2021, um superávit de R$ 103,693 milhões. Já em 2022, destaca-se, positivamente, o cenário superavitário, em relação aos anos anteriores, da ordem de R$ 2,226 bilhões. Em 2023, embora tenha havido redução de 6,62% receita e realizado 10 bilhões a menos da despesa autorizada, foi apurado um superávit de R$ 299,359 milhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Resultados Orçamentários Fiscais - 2019 a 2023



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

A tabela a seguir demonstra o Balanço Orçamentário Resumido, por Administração, no qual estão evidenciadas, além das Receitas e Despesas, as Cotas Financeiras Recebidas e as Concedidas.

Balanço Orçamentário Resumido por Administração

Exercício de 2023 R$

Descrição	Administração Direta	Autarquias e Fundações	Fundos Estaduais	Empresas Estatais Dependentes
Receitas				
Receita Prevista Atualizada	86.824.254.830	6.777.563.066	13.805.745.537	166.691.853
Receita Realizada	89.564.044.657	6.207.038.149	14.793.873.410	143.393.977
Diferença	**(2.739.789.827)**	**570.524.917**	**(988.127.873)**	**23.297.876**
Despesas				
Dotação Autorizada	72.204.797.523	13.107.493.572	34.203.412.396	581.320.276
Despesa Empenhada	66.741.405.085	11.767.711.971	31.388.497.734	511.376.855
Diferença	**5.463.392.438**	**1.339.781.601**	**2.814.914.662**	**69.943.421**
Apuração Resultado Orçamentário				
Receita Realizada	89.564.044.657	6.207.038.149	14.793.873.410	143.393.977
Despesa Empenhada	66.741.405.085	11.767.711.971	31.388.497.734	511.376.855
Déficit / Superávit	**22.822.639.572**	**(5.560.673.822)**	**(16.594.624.324)**	**(367.982.878)**
(+) Cota Finan. Recebida	2.842.141.179	5.868.503.702	20.491.268.053	374.698.239
(-) Cota Financ. Concedida	26.025.950.416	444.571.281	3.106.089.477	-
Déficit / Superávit	**(23.183.809.237)**	**5.423.932.421**	**17.385.178.576**	**374.698.239**
Total Déficit/Superávit	**(361.169.665)**	**(136.741.401)**	**790.554.252**	**6.715.361**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A Administração Direta, em 2023, apurou um superávit, na execução orçamentária, de R$ 22,823 bilhões, que, após movimentação das Cotas Financeiras Concedidas, reverteu em um déficit de R$ 361,170 milhões. A movimentação orçamentária realizada pelas Autarquias e Fundações, pelos Fundos e pelas Empresas Estatais Dependentes demonstrou déficits que reverteram, após aporte das Cotas, em déficit para as Autarquias e Fundações; e, para as demais, superávits na execução. Ao final, apurou-se o resultado orçamentário superavitário apresentado pelo Estado, de R$ 299,359 milhões.

5.2. Balanço Financeiro

Segundo a Lei 4320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie, tanto os provenientes do exercício anterior quanto os que se transferem para o exercício seguinte[197].

O Balanço Financeiro foi apresentado nos moldes da Receita Orçamentária, por Categoria Econômica, e a Despesa, por Função, divergente do modelo proposto pelo Mcasp – 9ª Edição, que dispõe a discriminação da Receita e Despesa orçamentárias pelo mecanismo de Fonte/Destinação de recursos discriminando os ordinários e vinculados.

O mecanismo instituído pelo Governo Federal, denominado fonte/destinação de recursos serve para indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. A fonte de recursos é a origem ou procedência dos recursos que vão ser gastos com uma determinada finalidade. É necessário, individualizar os recursos de modo a evidenciar sua aplicação. Quando da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade específica para a futura aplicação dos recursos financeiros. Por sua vez, na execução da despesa orçamentária, indica a finalidade específica da efetiva aplicação desses recursos.

A composição do Balanço Financeiro está demonstrada na tabela a seguir.

Balanço Financeiro

Exercício de 2023 — R$ mil

Receita			Despesa		
Descrição	**2023**	**2022**	**Descrição**	**2023**	**2022**
Receita Orçamentária	110.564.956	118.542.801	Despesa Orçamentária	109.897.615	115.985.653
Receitas Correntes	134.671.890	131.830.457	Despesa Corrente	88.773.276	83.804.119
Receitas de Capital	3.353.138	3.334.369	Despesa de Capital	11.300.800	13.484.366
Deduções da Receita	(37.672.587)	(35.462.487)	Despesa Intraorçamentária	9.823.538	18.697.168
Receitas Intraorçamentárias	10.212.353	18.840.462			
Recebimentos Extraorçamentários	53.127.353	52.894.660	Pagamentos Extraorçamentários	51.599.087	52.862.607
Antecipação de Pagamentos Contratu	6.122	-	Outras Movimentações	201	-
Outras Movimentações	28.525	209.056	Cotas Financeiras Concedidas das Empresas Estatais Dependentes	374.698	349.717
			Ajuste do Ativo Disponível	201	603
			Antecipação de Pagamentos Contratuais	374.698	227.520
Saldo do Exercício Anterior	26.630.481	24.410.064	**Saldo em espécie p/ Exercício Seguinte**	28.472.947	26.630.481
Total	**190.357.438**	**196.056.581**	**otal**	**190.357.438**	**196.056.581**

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2023.

Nota: Não contempla os dados das Empresas Estatais Dependentes.

[197] Não estão incluídos os valores relativos às Empresas Estatais Dependentes, quais sejam, Emater, Epamig e Empresa Mineira de Comunicação – EMC. As Empresas Estatais dependentes registraram receitas e despesas orçamentárias, no exercício de 2023, da ordem de R$ 143,300 milhões e R$ 511,300 milhões, respectivamente.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ingressos

A Receita Orçamentária total, incluindo a Intraorçamentária, R$ 110,565 bilhões continua representando o maior volume de recurso, com participação de 58,08% no total da receita, porém, inferior em 6,73%, R$ 7,978 bilhões, na comparação com o exercício de 2022, R$ 118,543 bilhões. Tal diminuição é justificada pela redução das Receitas Intraorçamentárias, em 45,79%, R$ 8,628 bilhões, devido à mudança de metodologia de registro de aporte para cobertura do déficit financeiro do RPPS e pelo aumento das deduções da Receita Corrente em R$ 2,210 bilhões, 6,23%, tendo em vista o aumento da arrecadação do IPVA, em 44%, e consequente, aumento das deduções a serem transferidas tanto para os municípios quanto para a formação do Fundeb.

As Receitas Correntes tiveram um acréscimo de 2,16%, ou seja, R$ 2,841 bilhões, resultante da arrecadação de impostos e taxas, principalmente IPVA e ICMS, e contribuições de melhoria. As Receitas de Contribuições e Patrimonial aumentaram em R$ 517 milhões, 9,6%, e R$ 771 milhões, 14,36%, respectivamente. As Receitas de Capital tiveram variação positiva de 0,56%, ou seja, R$ 18,769 milhões.

Observa-se, também, ampliação do saldo de exercícios anteriores em 9,10% e crescimento dos recebimentos extraorçamentários, com variação de 0,44%, ou seja, R$ 232 milhões, em consequência do aumento das inscrições de Restos a Pagar Processados (R$ 453,700 milhões) e Restos a Pagar Não Processados (R$ 147,800 milhões), e, ainda, da redução dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no montante de R$ 368,746 milhões em 2023 e ainda redução de R$ 144.489,93 em Descontos Financeiro Obtidos.

Desembolsos

A **Despesa Orçamentária** total, incluindo a Intraorçamentária, R$ 109,897 bilhões, mantém sua participação em destaque sobre o total das despesas, ou seja, 57,73% em 2023. Apresentou variação negativa de 5,25%, R$ 6,088 bilhões, na comparação com 2022, R$ 115,986 bilhões, tendo em vista redução nas Despesas de Capital, de 16,19%, R$ 2,184 bilhões, e queda expressiva nas Despesas Intraorçamentárias, 47,46%, R$ 8,874 bilhões.

A redução em Despesa de Capital deve-se principalmente ao grupo de despesa Investimentos, pela diminuição de despesas destinadas à Função Educação, por meio do elemento item Auxílios, e na ação de execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem.

Quanto à **Despesa Intraorçamentária**, a redução ocorrida, de 47,46%, R$ 8,874 bilhões, justifica-se pela alteração na metodologia de aporte para cobertura do déficit financeiro do RPPS.

Os pagamentos extraorçamentários ficaram em 27,11% do total dos dispêndios, e reduziu R$ 1,264 bilhão devido a queda dos pagamentos de Restos a Pagar Processados e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados em R$ 767 milhões e R$ 800 milhões respectivamente; e ainda, o aumento dos pagamentos de Restos Pagar Não Processados em R$ 304 milhões comparativamente a 2022.

O saldo em espécie do exercício anterior, R$ 26,630 bilhões, confere com o saldo, para o exercício seguinte, do Balanço Financeiro do exercício de 2022. Após todos os Recebimentos e Pagamentos, ao final de 2023, foi apresentado saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2024, no montante de R$ 28,472 bilhões, demonstrando um acréscimo de 6,92% em relação às disponibilidades iniciais. O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte guarda paridade com o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial consolidado. A tabela a seguir evidencia o Efeito Financeiro sobre as Disponibilidades.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Efeito Financeiro

Exercício de 2023 — R$ mil

Descrição	Receita	Despesa	Efeito Financeiro
Orçamentária	100.352.442	100.074.076	278.366
Intraorçamentária	10.212.514	9.823.538	388.976
Extraorçamentária	53.127.353	51.599.087	1.528.266
Antecipação de Pagamentos Contratuais	6.122	12.890	(6.768)
Ajuste do Ativo Disponível	-	201	(201)
Cotas Financ. Concedidas - Emp.Est. Depend.	-	374.698	(374.698)
Outras Movimentações	28.525	-	28.525
Total	**163.726.956**	**161.884.490**	**1.842.466**
Disponibilidades			
Saldo do Exercício Anterior			26.630.481
Efeito Financeiro			1.842.466
Saldo para o Exercício Seguinte			28.472.947

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2023.

O resultado financeiro do exercício, de R$ 1,842 bilhão, provocou aumento nas Disponibilidades Financeiras, influenciado pela movimentação extraorçamentária, que evidencia recebimentos e pagamentos ocorridos independentemente da execução orçamentária.

As Receitas e Despesas Orçamentárias, somadas às intraorçamentárias, alcançaram R$ 110,565 bilhões e R$ 109,898 bilhões, respectivamente, gerando um superávit orçamentário da ordem de R$ 667 milhões, que, somado ao déficit das Empresas Estatais Dependentes, de R$ 367,983 milhões, resulta em um superávit orçamentário fiscal do Estado de R$ 299,359 milhões.

Os Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R$ 53,127 bilhões e R$ 51,599 bilhões, respectivamente, gerando um superávit extraorçamentário de R$ 1,528 bilhão. Se comparados ao exercício anterior, observa-se um superávit extraorçamentário de R$ 32,053 milhões.

Quanto aos Recebimentos Extraorçamentários, R$ 53,127 bilhões, tiveram uma variação positiva de 0,44%, se comparados ao saldo do exercício anterior, R$ 52,895 bilhões, acréscimo de R$ 232,693 milhões, tendo em vista o acréscimo nas inscrições de Restos a Pagar Processados, R$ 453,707 milhões, e Não Processados, R$ 147,878 milhões, e redução dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, de R$ 368,747 milhões, e redução de R$ 144.489,93 em Descontos Financeiros obtidos.

Os Pagamentos Extraorçamentários, no total de R$ 51,599 bilhões, ficaram R$ 1,264 bilhão abaixo dos pagamentos extraorçamentários de 2022, R$ 52,862 bilhões, redução de 2,39%. Observa-se redução dos pagamentos de Restos a Pagar Processados, R$ 767,826 milhões, e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, R$ 800,636 milhões. O pagamento dos Restos a Pagar Não Processados teve aumento de R$ 304,943 milhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Movimentação Extraorçamentária

Exercício de 2023 — R$ mil

Descrição	Receita	AV %	Despesa	AV %
Inscrição/Pagamento de RP Processados	5.290.936.650	9,96	5.523.876.181	10,71
Inscrição/Pagamento de RP não Processados	5.597.900.301	10,54	3.583.215.278	6,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.236.445.197	79,50	42.491.995.705	82,35
Descontos Financeiros Obtidos	2.071.020	-	-	-
Total	**53.127.353.167**	**100,00**	**51.599.087.164**	**100,00**

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2023.

Nota: Não constam os dados das Empresas Estatais Dependentes.

Observa-se que os Restos a Pagar registrados, na Receita, em Recebimentos Extraorçamentários, não representam ingresso de recursos financeiros, e, sim, um mecanismo de compensação, tendo em vista sua inclusão na despesa orçamentária, conforme estabelecido na Lei 4.320/64, art. 103, parágrafo único e Mcasp.

Dentre os valores contabilizados na movimentação extraorçamentária, destacam-se os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que registraram inscrições da ordem de R$ 42,236 bilhões, ou seja, 79,50% das Receitas Extraorçamentárias, e pagamentos de R$ 42,492 bilhões, 82,90% do total da Despesa Extraorçamentária. Comparando a posição final de 2023 com a de 2022, tais depósitos reduziram 0,87% na Receita e 0,98% na Despesa.

Quociente do Resultado da Execução Financeira

A tabela a seguir representa a soma dos recebimentos e dos pagamentos ocorridos no exercício.

Apuração do Quociente do Resultado da Execução Financeira

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Comparativo	2023	(A / B)	2022	(A / B)
Receita (Orçamentária + Extraorçamentária) (A)	163.692.309	1,01	171.437.461	1,02
Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária) (B)	161.496.702		168.848.260	

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Esse resultado indica que as receitas superaram as despesas. Ainda assim, não é recomendável a leitura isolada desse indicador e nem a sua utilização como fonte exclusiva para a certificação da situação fiscal do Estado, pois os ingressos e os desembolsos extraorçamentários, que compõem tanto a receita como a despesa, influenciam positiva ou negativamente o quociente.

Quociente do Resultado da Execução Extraorçamentária

A tabela a seguir demonstra a arrecadação da Receita Extraorçamentária, em comparação com a Despesa Extraorçamentária.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Apuração do Quociente do Resultado da Execução Extraorçamentária

Exercícios de 2023 e 2022					R$ mil
Comparativo	**2023**	**(A / B)**	**2022**	**(A / B)**	
Receita (Extraorçamentária) (A)	53.127.353	1,03	52.894.660	1,00	
Despesa (Extraorçamentária) (B)	51.599.087		52.862.607		

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

O acréscimo observado no quociente pode ser explicado pelo aumento de R$ 232,693 milhões da receita extraorçamentária.

Quociente do Resultado do Saldo Financeiro

O saldo transferido para o exercício seguinte foi maior que o respectivo saldo no exercício de 2022. Na comparação entre os dois exercícios, observa-se que, em ambos, houve aumento das disponibilidades.

Apuração do Quociente do Saldo Financeiro

Exercícios de 2023 e 2022					R$ mil
Comparativo	**2023**	**(A / B)**	**2022**	**(A / B)**	
Saldo p/Exercício Seguinte (A)	28.472.947	1,07	26.630	1,09	
Saldo do Exercício Anterior (B)	26.630.481		24.410		

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

5.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que reflete o resultado dos registros e a situação patrimonial estática da entidade em dado momento, relativa ao seu conjunto de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido[198].

Na elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado Ajustado, foi promovida a eliminação de duplicidades de valores referentes às contribuições previdenciárias entre órgãos e entidades do próprio Estado de Minas Gerais.

O Balanço Patrimonial Consolidado Ajustado, apresentado na Prestação de Contas de 2023, está demonstrado a seguir.

198 Conforme a NBCT 16.6, tem como função evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade do setor público, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Integra o elenco das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – Dcasp, tratadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Mcasp (9ª Edição), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, e é produzido a partir do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – Pcasp.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Balanço Patrimonial Consolidado

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Ativo Circulante	**36.023.228**	**33.272.860**	**Passivo Circulante**	**14.195.423**	**15.036.017**
Caixa ou Equivalente de Caixa	28.472.947	26.630.481	Obrigações Trab., Previd. e Assit. a Pagar de Curto Prazo	5.020.973	4.920.692
Créditos a Curto Prazo	515.121	375.275	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	158.436	316.225
Demais Créditos e Val. a Curto Prazo	5.022.268	4.335.499	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.474.259	5.019.773
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	402.474	356.500	Transferências Fiscais a Curto Prazo	180.186	219.018
Estoques	1.610.419	1.575.105	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.361.568	4.560.310
Ativo Não Circulante	**57.867.803**	**54.767.049**	**Passivo não Circulante**	**473.954.092**	**159.865.855**
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.812.667	19.884.241	Obrigações Trab., Previd. e Assit. a Pagar Longo Prazo	3.185.733	1.047.996
Investimentos	11.902.295	11.634.176	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	161.779.686	148.163.113
Imobilizado	25.637.507	22.914.323	Provisões a Longo Prazo	300.411.753	619.657
Intangível	515.335	334.309	Demais Obrigações a Longo Prazo	8.576.919	10.035.089
			Patrimônio Líquido	**(394.256.483)**	**(86.861.963)**
			Demais Reservas	**562.444**	**518.554**
			Resultados Acumulados	(394.820.972)	(87.380.517)
Total	**93.891.031**	**88.039.909**	**Total**	**93.891.032**	**88.039.909**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Obs: O saldo do exercício anterior não contempla o ajuste contábil de R$ 130,673 milhões considerado no B.P. Ajustado em 2022.

Foi apurado, no Balanço Patrimonial de 2023, um Patrimônio Líquido negativo, representado pelo Passivo a Descoberto de R$ 394,256 bilhões, podendo-se observar aumento do déficit patrimonial em 353,89%, se comparado ao Resultado Patrimonial também deficitário do exercício anterior, cujo Passivo a Descoberto resultou em R$ 86,861 bilhões. O crescimento do Passivo a Descoberto foi primordialmente impactado pelas Provisões de Longo Prazo[199], especificamente pelas Provisões Matemáticas Previdenciárias referentes ao Regime Próprio de Previdência Social de Minas Gerais, no valor de R$ 299,694 bilhões .

A seguir o comparativo da composição do Ativo e do Passivo nos últimos cinco anos:

Comparativo do Ativo Consolidado 2019 a 2023

Exercícios de 2019 a 2023 — R$ mil

Especificação	2023	AV(%)	2022	AV(%)	2021	AV(%)	2020	AV(%)	2019	AV(%)
Ativo Circulante	36.023.228	38,37	33.272.860	37,79	32.598.539	38,70	19.755.007	28,95	14.938.834	23,33
Ativo Não Circulante	57.867.804	61,63	54.767.049	62,21	51.625.874	61,30	48.477.139	71,05	49.100.290	76,67
Total do Ativo	**93.891.032**	**100,00**	**88.039.909**	**100,00**	**84.224.413**	**100,00**	**68.232.146**	**100,00**	**64.039.124**	**100,00**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2019 a 2023.

O Ativo Circulante, que compreende os créditos e valores para realização imediata, bem como os que têm expectativa de realização em até doze meses após a data das demonstrações contábeis, apresentou aumento de 2022 para 2023, acréscimo de 8,27%, tendo em vista a conta Bancos Conta Movimento.

Já o Ativo Não Circulante, que compreende os créditos e valores que não estão disponíveis para realização imediata, bem como os que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis, apresentou crescimento, de 2020 para 2021, de 6,5% e de 2022 para 2023, de 5,66%. O ativo não circulante, ao longo dos últimos exercícios, vem crescendo de maneira constante e similar, a exceção de 2019 para 2020.

[199] Segundo o Pcasp (pág. 521), as provisões de longo prazo compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto à análise vertical, observa-se que o Ativo Não Circulante apresentou redução ao longo do período, enquanto o Ativo Circulante registrou crescimento.

Comparativo do Passivo Consolidado
2019 a 2023

Exercícios de 2019 a 2023 — R$ mil

Especificação	2023	AV(%)	2022	AV(%)	2021	AV (%)	2020	AV (%)	2019	AV (%)
Passivo Circulante	14.195.423	15,12	15.036.017	17,08	52.257.010	62,04	42.968.446	62,97	35.896.078	56,05
Passivo Não Circulante	473.954.092	504,79	159.865.855	181,58	121.391.959	144,13	118.835.809	174,16	118.962.634	185,77
Patrimônio Líquido	(394.258.483)	(419,91)	(86.861.963)	(98,66)	(89.424.556)	(106,17)	(93.572.108)	(137,14)	(90.819.589)	(141,82)
Total - Passivo e PL	**93.891.032**	100,00	**88.039.909**	**100,00**	**84.224.413**	**100,00**	**68.232.147**	**100,00**	**64.039.123**	**100,00**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2019 a 2023.

O Passivo Circulante, que compreende os valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, apresentou redução de 71,23%, de 2021 para 2022, e de 5,59 %, de 2022 para 2023

Já o Passivo Não Circulante, se comparado com o exercício de 2022, apresentou o relevante acréscimo de 196,47%. Segundo as notas explicativas constantes do BGE 2023, o Estado, acatando recomendação do TCEMG para que fosse feita Provisão Matemática Previdenciária – PMP, recomendações de número 41 e 42 constantes do Relatório Anual das Contas do Governador relativo ao exercício de 2020, visando o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários do setor público, editou a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 002/2023, para regularização contábil. Assim, promoveu o reconhecimento e registro das Provisões Matemáticas Atuariais do RPPS, no valor de R$ 299,693 bilhões, o que afetou de forma expressiva o Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido, contribuindo para a elevação do Resultado Patrimonial para R$ 394 bilhões negativos. A necessidade desse reconhecimento e registro já vinha sendo apontado pela unidade técnica desta Corte, no capítulo da Análise Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais, desde o BGE do exercício de 2020 (Processo 1101512) e do BGE 2021 (Processo 2224783), este último pendente de julgamento, conforme se extrai abaixo:

> Verifica-se, no Balanço Patrimonial de 2021, desse Fundo, que as provisões matemáticas foram contabilizadas em conformidade com as contas contábeis indicadas pelo Mcasp, contudo, com os mesmos valores que vêm sendo registrados nos últimos anos: R$ 133.296.531.92,65, relativos aos benefícios concedidos, e R$ 248.578.177.535,85, aos benefícios a conceder. Portanto, as demonstrações contábeis do FFP-MG ignoram os valores das provisões matemáticas apuradas em 31/12/2021 e expressas no Anexo 3 – Provisões Matemáticas a Contabilizar, do relatório de avaliação atuarial, nos totais de R$ 160.340.218.509,88 e R$ 41.401.158.027,86, relativos aos benefícios concedidos e a conceder, respectivamente. A falta de registro do passivo atuarial, conforme determinam os regulamentos da previdência no serviço público, foi objeto de apontamento na análise técnica do exercício de 2020, pendente de apreciação. Por ocasião da abertura de vista daquele processo, a defesa se manifestou no sentido de que iria passar a registrar, a partir de junho de 2021, essas provisões, embora discordasse desse procedimento. Como se vê, o registro contábil do passivo atuarial não foi regularizado, mantendo-se uma distorção da informação para quem buscar conhecer o grau de endividamento do Estado com esses compromissos. **Assim, sugere-se que este Tribunal adote medidas coercitivas para que o FFP-MG reconheça as provisões matemáticas previdenciárias apuradas com data-base no encerramento dos exercícios nos balanços patrimoniais respectivos e, consequentemente, nos balanços consolidados do Estado.**

Não obstante, somente após a autuação, em 2022, da Prestação de Contas do Exercício – PCE do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais (Processo 1120095), e da análise técnica inicial (peça 44) é que as medidas necessárias à adequação dos registros contábeis foram adotadas, conforme melhor detalhado no capítulo da Análise Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais deste relatório.

Foi elaborado, anexo ao Balanço Patrimonial, o Quadro Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, exigido pela Lei 4.320/64 e pela Portaria STN 438, de 12/7/12, Anexo 01, fl. 18. Da sua análise,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

depreende-se que o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro apresentaram saldos de R$ 32,096 bilhões e R$ 23,324 bilhões, respectivamente, e, de acordo com a diferença positiva apurada, conclui-se que o Estado de Minas Gerais apresentou superávit financeiro de R$ 8,771 bilhões.

Cabe acrescentar que foi detectado o não lançamento contábil até 31/12/23 da Contribuição do Estado para o Fundo de Repartição do RPPS, no montante de R$ 65,696 bilhões, na Unidade Orçamentária 4711 – Fundo Financeiro de Previdência do Estado de MG – FFP. Assim, a DCCG/SCCG promoveu a correção do saldo das Provisões Matemáticas Previdenciárias em janeiro de 2024, por meio de Notas de Ajustes Contábeis complementares. Após a complementação dos registros contábeis de ajustes efetuadas em janeiro de 2024, a Obrigação Atuarial de Cobertura de Insuficiência Financeira – Fundo em Repartição – Benefícios Concedidos e a Conceder do Ente instituidor do RPPS passou a apresentar o valor de R$ 233,998 bilhões.

5.3.1. Ativo

O Ativo Total apresentou um acréscimo de 6,65%, passando de R$ 88,040 bilhões em 2022 para R$ 93,891 bilhões em 2023. O Ativo Total é constituído por R$ 36,023 bilhões, 38,37% de Ativo Circulante e R$ 57,868 bilhões, 61,63%, de Ativo Não Circulante.

5.3.1.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante apresentou um acréscimo de 8,27%, sendo o subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa o de maior representatividade. A tabela a seguir evidencia a sua composição nos exercícios de 2023 e 2022.

Ativo Circulante

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Ativo Circulante	2023 (A)	AV %	2022 (A)	AV %	Variação (A / B) %
Caixa e Equivalente de Caixa	28.472.947	79,04	26.630.481	80,04	6,92
Créditos a Curto Prazo	515.121	1,43	375.275	1,13	37,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.022.268	13,94	4.335.499	13,03	15,84
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo	402.474	1,12	356.500	1,07	12,90
Estoques	1.610.419	4,47	1.575.105	4,73	2,24
Total	**36.023.229**	**100,00**	**33.272.860**	**100,00**	**8,27**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa, bancos e aplicações financeiras, bem como equivalentes[200], que representam recursos com livre movimentação e para os quais não haja restrição de uso imediato. No exercício em análise, representou 79,04% do Ativo Circulante, com saldo de R$ 28,473 bilhões.

[200] Compreende, principalmente, os saldos de Caixa, numerário e outros valores em Tesouraria, Conta Única do Tesouro Estadual, Bancos Conta Movimento, Aplicações Financeiras e Aplicações dos RPPS, e investimentos no segmento de Renda Fixa e Renda Variável, demonstrados na tabela.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Caixa e Equivalente de Caixa

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (A)	AV %	Variação % (A / B)
Caixa	814	-	828	-	(1,69)
Conta Única	4.381.183	15,39	5.407.572	20,31	(18,98)
Bancos Conta Movimento	19.592.442	68,81	17.806.023	66,86	10,03
Recursos Bloqueados/Indisponíveis- Inst. Financeira	1.242.828	4,36	1.030.967	3,87	20,55
Aplicações Financeiras	2.666.052	9,36	1.843.059	6,92	44,65
Aplicações do RPPS	589.627	2,07	542.031	2,04	8,78
Total	**28.472.946**	**100,00**	**26.630.480**	**100,00**	**6,92**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

A conta Bancos Conta Movimento, já excluída a Conta Única, registrou saldo de R$ 19,592 bilhões, sendo a de maior representatividade, 68,81%, na formação do grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, tendo apresentado um aumento de 10,03% em relação ao saldo do exercício de 2022, R$ 17,806 bilhões. Está subdividida em: Recursos Diretamente Arrecadados, R$ 8,532 bilhões; Recursos de Transferências Vinculadas, R$ 2,296 bilhões; Transferências de Convênios, R$ 394,459 milhões; Recursos de Operações de Crédito, R$ 207 milhões; Conta Movimento do Tesouro, R$ 7,238 bilhões; Conta Movimento Unidade Doações, R$ 73 mil; e Conta Movimentação Unidade Tesouraria – Sem transmissão Bancária, R$ 924,363 milhões.

A Conta Única do Tesouro Estadual[201] apresentou, em 2023, saldo de R$ 4,381 bilhões, correspondendo a 15,39% do total do grupo Caixa e Equivalentes de Caixa e a uma redução de 18,98%, se comparado ao saldo de 2022, R$ 5,408 bilhões. Está contabilizada na Unidade Orçamentária 9999 EMG-Administração Direta, Unidade Executora 1910026 – EGE-SEF e teve o saldo assim registrado em 31/12/23: Banco do Brasil, Agência 1615-2, c/c 8888886, R$ 3,636 bilhões; Banco Itaú, Agência 03380 c/c 600001, R$ 744,438 milhões; e Banco Bradesco, Agência 034215, c/c 288004, R$ 338 mil.

As Aplicações Financeiras tiveram um acréscimo de 44,65%, passando de R$ 1,843 bilhão em 2022 para R$ 2,666 bilhões em 2023, devido à remuneração dos depósitos e novos aportes, e corresponderam a 9,36% na composição do Caixa e Equivalentes de Caixa. As unidades orçamentárias que apresentaram os saldos mais expressivos foram, dentre outras: UO 1261 – SEE, R$ 508,284 milhões, 19,07%; UO 1011 – ALEMG, R$ 430,456 milhões; 16,15%; UO 4631 – Fundo de Pagamento de Parcerias Público-–Privadas de Minas Gerais, R$ 275,236 milhões, 10,32%; UO 1091 – Procuradoria Geral de Justiça, R$ 204,827 milhões; 7,68%; UO 1301 - Sec. De Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, R$ 181,594 milhões, 6,81%; e UO 4121- Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, R$ 173,123 milhões, 6,49%.

As Aplicações de RPPS apresentaram acréscimo de 8,78%, passando de R$ 542,031 milhões em 2022 para R$ 589,627 milhões ao final de 2023, integralmente registrados no segmento de Renda Fixa e pelo Iplemg.

Observa-se que o valor registrado na Unidade Orçamentária 4631 Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas de Minas Gerais, destina-se a Concessionária Rodovias do Sul de Minas conforme concorrência internacional nº 3/2021 – Seinfra (lote 2 Sul de Minas).

[201] A gestão financeira do Caixa Único obedece ao disposto na Lei Estadual 6.194, de 26/11/73, a qual dispõe sobre a Unidade de Tesouraria e a execução financeira do Estado, regulamentada pelo Decreto 39.874, de 3/9/98.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Créditos a Curto Prazo

Compreendem valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa tributária, transferências e empréstimos, e por financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício subsequente. A tabela a seguir detalha os Créditos a Curto Prazo.

Créditos a Curto Prazo

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (A)	AV %	Variação % (A / B)
Clientes	287.527	55,82	208.510	55,56	37,90
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.874	1,92	7.487	2,00	31,88
Dívida Ativa Tributária	853.744	165,74	548.887	146,26	55,54
Dívida Ativa Não Tributária	29.707	5,77	29.114	7,76	2,04
(-) Ajuste p/ perdas de Crédito a Curto Prazo	(665.731)	(129,24)	(418.723)	(111,58)	58,99
Total	**515.121**	**100,00**	**375.275**	**100,00**	**37,26**

Fonte: Armazém de Informações Siafi.

Os Créditos a Curto Prazo respondem por 1,43% do Ativo Circulante, embora tenham apresentado acréscimo de 37,26% em seu saldo, em relação ao saldo do exercício anterior, R$ 375,275 milhões, constituindo-se, em sua maior parte, de direitos a receber da Dívida Ativa Tributária e Clientes.

A conta Clientes está relacionada, principalmente, a registros de créditos a receber da área da Saúde, pelo fornecimento de vacinas e prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares. Com saldo de R$ 287,527 milhões, teve um aumento de 37,90%, se comparado ao saldo do exercício de 2022, decorrente de fornecimentos ao Ministério da Saúde, R$ 190 milhões, e ao Fundo Municipal de Saúde e, ainda, de novas inscrições de crédito, no valor de R$ 315 milhões, originárias do Ministério da Saúde. Seu saldo está distribuído entre as seguintes Unidades Orçamentárias: Fhemig, R$ 208,404 milhões; Funed, R$ 76,158 milhões; Hemominas, R$ 1,870 milhão; Secretaria de Estado de Governo, R$ 485 mil; Fundação João Pinheiro, R$ 454 mil; e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, R$ 157 mil.

Os maiores devedores são: Fundo Municipal de Saúde de Belo Horizonte, R$ 139,639 milhões; Ministério da Saúde, R$ 76,158 milhões; Fundo Municipal de Saúde de Juiz de Fora, R$ 28,456 milhões; Prefeitura Municipal de Patos de Minas, R$ 9,981 milhões; Fundo Municipal de Saúde de Três Corações, R$ 9,407 milhões; Prefeitura Municipal de Barbacena, R$ 7,050 milhões; Fundo Estadual de Saúde de Minas Gerais, R$ 6,879 milhões; e Prefeitura Municipal de Betim, R$ 3,976 milhões; dentre outros.

A Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, diante de sua especificidade, é objeto de tópico específico deste relatório.

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

Este subgrupo é o segundo mais expressivo do Ativo Circulante, com saldo de R$ 5,022 bilhões, correspondente a 13,94% do Ativo Circulante. Representa valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo, além daquelas constantes nos Créditos a Curto Prazo. Em relação ao exercício anterior, apresentou um acréscimo de 15,84%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (A)	AV %	Variação % (A / B)
Adiantamentos Concedidos	293.437	5,84	281.956	6,50	4,07
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.361.743	27,11	900.248	20,76	51,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.787.687	55,51	2.616.839	60,36	6,53
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	581.140	11,57	537.295	12,39	8,16
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Val.a C.Prazo	1.739	0,03	839	0,02	-
Total	**5.022.268**	**100,00**	**4.335.499**	**100,00**	**15,84**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Os Adiantamentos Concedidos, com saldo de R$ 293,437 milhões, apresentaram crescimento de 4,07% e subdividem-se em: Adiantamentos Concedidos a Pessoal-Diárias Antecipadas e a Conceder, R$ 13,602 milhões; Adiantamentos Concedidos a Terceiros-Material de Consumo e Permanente, R$ 279,763 milhões; e Valores Pendentes de Regularização, R$ 71 mil. Quanto aos Adiantamentos Concedidos a Terceiros, permanecem registrados R$ 222,909 milhões, referentes à compra de helicóptero pelo FES – UO 4291, no exercício anterior, com pagamento antecipado, e realizado conforme documentos do Siafi – Ordens de Pagamento números 129, 130, 225 e 226, emitidas pela Unidade Executora 1320139 – FES/CBMMG. Observa-se que em 2023, foi registrado o valor de R$ 11,287 milhões em nome de FBR Aviation Inc.

Os Créditos por Danos ao Patrimônio, com saldo de R$ 1,361 bilhão, registram o montante das inconformidades dos agentes ou de terceiros, inconformidades essas verificadas pelas Comissões de Tomadas de Contas, devido a omissão no dever de prestar contas, o que resulta em prejuízo ao erário público. Subdivide-se nas seguintes subcontas: Saldos não recolhidos, R$ 3,134 milhões; Pagamento sem crédito orçamentário, R$ 119 mil; Prestação de contas de convênios impugnadas, R$ 218,084 milhões; e Outras Responsabilidades, R$ 1,140 bilhão.

Esta última, Outras Responsabilidades, tem os maiores saldos registrados pelo Fundo Estadual de Saúde, R$ 733,501 milhões; DER, R$ 149,877 milhões, relativos a repasses não recebidos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conforme Convênio 30.038/2008, (documento do Siafi: Nota de Lançamento Contábil nº 116/2020 do mês 09/2020, UO 2301, UE 2300901); e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, R$ 87,709 milhões, dentre outros.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, conforme tabela anterior, têm saldo de R$ 2,788 bilhões, acréscimo de 6,53% em relação ao saldo do exercício de 2022, e subdividem-se em Depósitos Especiais – Sentença Judicial – Precatório RPV, R$ 2,682 bilhões, 96,20%, registrados na UO 9999, UE 1135103 – SEF – EGE Tesouro Estadual, e Transferência de Crédito para Quitação de Precatório RPV, R$ 106,105 milhões, 3,80%, contabilizados nas UOs AGE, R$ 105,766 milhões, e IPSM, R$ 339 mil.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, com saldo de R$ 581,140 milhões, tiveram um aumento de 8,16%, na comparação com o saldo do exercício anterior, ocasionado pelo acréscimo da conta Recursos para Execução de Convênios e outros Instrumentos Congêneres, R$ 473,981 milhões, 81,56%, que se refere a recursos liberados para convênios de saída, firmados pelo Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo

Representam 1,12% do Ativo Circulante e referem-se a aplicações em títulos e valores mobiliários, as quais não são destinadas a negociação e não fazem parte das atividades operacionais, podendo ser resgatáveis a curto prazo, sendo acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Esse Ativo é composto por Títulos e Direitos de Crédito junto à Caixa Econômica Federal, registrados desde o exercício de 2013. O saldo atual, de R$ 402,474 milhões, evidencia um acréscimo de 12,90% no exercício, relativo à valorização dos títulos.

Estoques

Ao final do exercício de 2023, registrou saldo de R$ 1,610 bilhão, representando 4,47% do Ativo Circulante, e compreende Material de Consumo, R$ 643,473 milhões, 39,96%; Medicamentos e Produtos Laboratoriais, R$ 951,343 milhões, 59,07%; Produtos Pendentes de Incorporação, R$ 11,627 milhões, 0,07%; e Produtos para Revenda e Premiação, R$ 3,976 milhões, 0,25%.

Importante destacar que, conforme consulta ao Siafi MG, verifica-se que os registros de entrada e saída dos Estoques são efetuados automaticamente pela incorporação e baixa dos materiais, de forma integrada no Siad – Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços e no Siaf MG.

Quanto ao Material de Consumo, com saldo de R$ 643,473 milhões, redução de 3,07%, teve os valores mais relevantes registrados nas UOs PMMG, R$ 175,321 milhões, 27,24%; Secretaria de Justiça e Segurança Pública, R$ 142,422 milhões, 22,13%; Fundo Estadual de Saúde, R$ 101,986 milhões, 15,84%; Fhemig, R$ 47,195 milhões, 7,34%; Hemominas, R$ 32,751 milhões, 5,09%; e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, R$ 25,009 milhões, 3,89%, que, somados, representam 81,53% de seu total.

Os Medicamentos e Produtos Laboratoriais tiveram um acréscimo de 4,98%, passando de R$ 906,213 milhões, em 2022, para R$ 951,343 milhões, em 2023. Os maiores saldos estão registrados nas Unidades Orçamentárias Fundo Estadual de Saúde, R$ 627,921 milhões, 66%; Fundação Ezequiel Dias, R$ 264,394 milhões, 27,79%; Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, R$ 21,241 milhões, 2,23%; Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, R$ 11,302 milhões, 1,19%; e Fapemig, R$ 15,456 milhões, 1,62%, dentre outras.

Tem-se, ainda, Produtos e Bens para Revenda e Premiação, com saldo de R$ 3,976 milhões, conta registrada na Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado, Unidade Executora 1910023 – Ativos – SEF.

A tabela a seguir evidencia a composição do grupo Estoques, comparativamente aos exercícios de 2023 e 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estoques

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (A)	AV %	Variação % (A / B)
Almoxarifado	1.606.442	99,75	1.571.120	99,75	2,25
Material de Consumo	643.473	39,96	663.862	42,15	(3,07)
Medicamentos e Produtos Laboratoriais	951.343	59,07	906.213	57,53	4,98
Med. e Prod. Laboratoriais Pendentes de Incorporação	11.627	0,72	1.045	0,07	1.012,63
Outros Estoques	3.976	0,25	3.985	0,25	(0,23)
Produtos e Bens para Revenda e Premiação	3.976	0,25	3.985	0,25	(0,23)
Total	**1.610.418**	**100,00**	**1.575.105**	**100,00**	**2,24**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

5.3.1.2. Ativo Não Circulante

Este grupo representa 61,63% do Ativo Total e tem como maiores participações o Imobilizado, Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Intangível, com um aumento de 15,28%.

Os bens e direitos que compõem o Ativo Não Circulante, referentes ao exercício de 2023, apresentaram a seguinte composição:

Ativo Não Circulante

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Ativo não Circulante	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.812.667	34,24	19.884.241	36,31	(0,36)
Investimentos	11.902.295	20,57	11.634.176	21,24	2,30
Imobilizado	25.637.507	44,30	22.914.323	41,84	11,88
Intangível	515.335	0,89	334.309	0,61	54,15
Total	**57.867.804**	**100,00**	**54.767.049**	**100,00**	**5,66**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Ativo Realizável a Longo Prazo

Compreende os subgrupos Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores de Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo. O Ativo Realizável a Longo Prazo apresentou redução de 0,36%, conforme evidenciado na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ativo Realizável a Longo Prazo

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Créditos a Longo Prazo	18.545.575	92,83	18.458.144	93,60	0,47
Clientes	17.396	0,09	17.425	0,09	(0,17)
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1.108.886	5,76	1.145.816	5,60	(3,22)
Dívida Ativa Tributária	70.511.275	321,74	63.975.742	355,89	10,22
Principal	17.154.473	83,12	16.527.340	86,58	3,79
Multas e Encargos	53.356.802	238,62	47.448.402	269,31	12,45
Dívida Ativa Não Tributária	1.714.257	7,62	1.515.560	8,65	13,11
Principal	1.052.147	5,42	1.076.840	5,31	(2,29)
Multas e Encargos	662.109	2,21	438.720	3,34	50,92
Créditos a Receber - Alienação de Bens Imóveis	5.894	0,03	5.908	0,03	(0,24)
Créditos a Inscrever em Div. Ativa Tributária	15.204.882	68,02	13.524.267	76,74	12,43
Créditos a Inscrever em Div. Ativa Não Tributária	347.288	1,95	388.250	1,75	(10,55)
(-) Cessão de Direitos Creditórios	(386.588)	(1,63)	(323.286)	(1,95)	19,58
(-) Cessão Direitos Creditórios - Dívida Ativa	(325.905)	(1,34)	(267.267)	(1,64)	21,94
(-) Cessão Direitos Creditórios - Crédito Tributário Parcelado	(60.683)	(0,28)	(56.019)	(0,31)	8,33
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(69.977.715)	(310,76)	(61.791.538)	(353,20)	13,25
(-) Ajuste p/perda da Dívida Ativa Tributária	(69.658.326)	(310,20)	(61.681.530)	(351,58)	12,93
(-) Ajuste p/perda da Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	(319.388)	(0,55)	(110.007)	(1,61)	190,33
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	963.110	5,66	1.124.792	4,86	(14,37)
Investimentos e Aplicações Temp. a Longo Prazo	303.981	1,52	301.305	1,53	0,89
Total	**19.812.666**	**100,00**	**19.884.241**	**100,00**	**(0,36)**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Os Empréstimos e Financiamentos Concedidos, saldo de R$ 1,109 bilhão, apresentaram redução de 3,22% comparativamente ao saldo do ano anterior. Do total concedido, os valores mais expressivos estão registrados em: UO 4621, Fundo de Investimentos do Estado de MG, R$ 363,520 milhões; UO 4541, Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de MG, R$ 310,141 milhões, destinados a financiamento e assistência habitacional aos militares; UO 4101 – Fundo Estadual de Habitação, R$ 177,145 milhões, em empréstimos habitacionais para atender ao combate do déficit habitacional e à urbanização de vilas e favelas; UO 1911 – EGE SEF – Encargos Diversos, R$ 223,409 milhões, sendo que R$ 86,237 milhões referem-se aos Fundos Extintos Estaduais e R$ 137,172 milhões, aos empréstimos Agrícolas/Bancários/Minascaixa.

Os Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Tributária, com saldo de R$ 15,205 bilhões, 68,02% do Ativo Realizável a Longo Prazo, estão subdivididos em Fase Administrativa, R$ 11,027 bilhões, e Fase de Controle da Legalidade, R$ 4,178 bilhões.

Quanto aos Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, R$ 963,111 milhões, redução de 14,37%, é composto, pelas contas: Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomadas de Contas Especiais, R$ 29,251 milhões; Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, R$ 717,834 milhões; Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo, R$ 288,584 milhões; e provisão de Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, (-) R$ 72,559 milhões.

Ainda em relação ao Ativo Realizável a Longo Prazo, os Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo apresentaram saldo de R$ 303,981 milhões, acréscimo de 0,89%, sendo compostos por Títulos e Direitos de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Crédito, R$ 299,431 milhões; Ações em Carteira, R$ 877 mil; Fundos Avaliados a Valor de Mercado, R$ 4,647 milhões; e Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo, (-) R$ 974 mil.

Investimentos

O grupo Investimentos totalizou R$ 11,902 bilhões, representados por ativos decorrentes de participações em sociedades e outros investimentos. Representou 20,57% do Ativo Não Circulante.

A tabela a seguir demonstra a composição do grupo Investimentos:

Investimentos

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação (A/B) %
Participações Permanentes	10.740.219	90,24	10.660.926	91,63	10,14
Integralizadas	9.907.331	83,24	9.759.688	83,89	7,28
A Integralizar	832.888	7,00	901.238	7,75	54,90
Demais Investimentos Permanentes	1.162.077	9,76	973.249	8,37	18,10
Outros Investimentos	1.162.077	9,76	973.249	8,37	18,10
Total	**11.902.296**	**100,00**	**11.634.175**	**100,00**	**10,76**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Observa-se um incremento nos investimentos realizados pelo Governo Estadual em relação ao exercício anterior decorrente, principalmente, do aumento de capital social, com a emissão de novas ações da MGI – Minas Gerais Participações S.A., R$ 75 milhões, e da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Coab – R$ 3,600 milhões, além da incorporação de investimentos de obras e instalações do complexo de PPP, no valor de R$ 189 milhões.

A CE/89 atribuiu, conforme disposto no inciso X do art. 76, competência ao controle externo para fiscalizar as contas das empresas, incluídas as supranacionais, de cujo capital social o Estado participe de forma direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo.

Quanto ao capital integralizado, com saldo de R$ 9,907 bilhões, verifica-se que 99,86%, ou seja, R$ 9,892 bilhões, estão registrados na UO 1915 – Participação no Aumento do Capital Social de Empresas; R$ 59 mil, na UO 1911 – EGE/SEF, UE 1910023 – Ativos / SEF; e R$ 6,93 reais na UO 1221 -– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. O restante, R$ 14,314 milhões, está contabilizado nas Autarquias e Fundações, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Capital Integralizado das Autarquias e Fundações

Exercícios de 2023 e 2022 R$

Unidade Orçamentária	2023	2022
2011 - Ipsemg	46.553,99	46.553,99
2041 - Lemg	2.844,00	2.844,00
2061 - FJP	7.005,27	7.005,27
2071 - Fapemig	14.240.970,07	13.799.302,07
2251 - Jucemg	16.351,00	16.351,00
Total	**14.313.724,33**	**13.872.056,33**

Fonte: Armazém de Informações- Siafi.

A tabela a seguir apresenta as empresas nas quais o Estado possui participação acionária, comparativamente aos exercícios de 2023 e 2022.

Capital Integralizado do Estado

Exercício de 2023 R$

Empresas	2023	2022
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG	2.190.471.293,98	2.190.471.293,98
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge	698.662.403,46	698.662.403,46
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig	3.076.298,90	3.076.298,90
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas	77.985.889,35	65.985.889,35
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa Mg	1.457.498.411,38	1.457.498.411,38
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais-Prodem	96.547.137,82	96.547.137,82
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig	1.928.874.533,25	1.928.874.533,25
Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá - Comipa	12,20	12,20
Criatec 3 Fundo de Investimento em Participações	5.467.976,46	5.165.808,46
Eminas-Empresa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais	49.950,00	49.950,00
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais	17.944.680,37	17.944.680,37
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	31.596.840,00	31.596.840,00
Fundep Participações S.A.	5.699.504,61	5.699.504,61
Gerdau Açominas S.A.	17.389,68	17.389,68
Gerdau Aços Longos	27.692,31	27.692,31
Gerdau S.A	7.508,80	7.508,80
MGI Minas Gerais Participações S.A	3.288.500.971,39	3.213.300.392,92
MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A	91.374.340,82	31.374.340,82
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	6.700,31	6.700,31
Primatec-Fundo de Investimento em Participações Inova Empresa Mpe Capi	3.073.489,00	2.933.989,00
Radio Inconfidência Ltda.	9.124.916,25	9.124.916,25
Tele Norte Celular Participações	0,08	0,08
Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.	1.322.692,00	1.322.692,00
Total	**9.907.330.632,42**	**9.759.688.385,95**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

As maiores participações concentram-se nas empresas Minas Gerais Participações - MGI, R$ 3,289 bilhões, 27,62%; Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, R$ 2,190 bilhões, 18,83%; Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, R$ 1,929 bilhão, 16,58%; Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Copasa, R$ 1,457 bilhão, 12,53%; e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge, R$ 698,662 milhões, 11%.

A tabela a seguir, aponta em quais empresas as Autarquias e Fundações possuem participação acionária, comparando os exercícios de 2023 e 2022.

Capital Integralizado - Administração Indireta

Exercício de 2023 e 2022 R$

Discriminação	2023	2022
Empresas Controladas	**65.748,99**	**65.748,99**
Cia. de Processamento de Dados do Estado de MG - Prodemge	65.748,99	65.748,99
Empresas Controladas Dependentes	**7.005,27**	**7.005,27**
Cia Mineradora do Pirocloro de Araxá - Comipa	5,27	5,27
Rádio Inconfidência	7.000,00	7.000,00
Outras Empresas	**14.240.970,07**	**13.799.302,07**
Criatec 3 Fundo de Investimento em Participações	5.467.976,46	5.165.808,46
Fundep Participações S.A.	5.699.504,61	5.699.504,61
Primatec - Fundo de Investimentos em Participações Inova Empresa MPE Capi	3.073.489,00	2.933.989,00
Total	**14.313.724,33**	**13.872.056,33**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Quanto à participação acionária a integralizar, está demonstrada na tabela a seguir.

Participação Societária a Integralizar

Exercícios de 2023 e 2022 R$

Discriminação	2023	2022
Rádio Inconfidência	0,70	0,70
Copasa	39,22	39,22
BDMG	259.163,20	223.393,72
Codemge	247.003.659,59	580.968.407,04
Codemig	580.968.407,04	247.003.659,59
MGS	-	60.000.000,00
Cohab	3.614.000,00	12.000.000,00
Trem Metropolitano	1.042.618,00	1.042.618,00
Total	**832.887.887,75**	**901.238.118,27**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Quanto à conta contábil A Integralizar, alcançou o montante de R$ 832,888 milhões, redução de 7,58% em relação ao saldo do exercício de 2022, R$ 901 milhões, proveniente de integralização conforme reforma do Capital Social no Estatuto da Codemge, Cohab e MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S/A.

Imobilizado

O grupo Imobilizado representa os bens necessários à manutenção das atividades do Estado. Compõe-se, basicamente, de Bens Móveis Consolidação, R$ 6,934 bilhões; Imóveis Consolidação, R$ 20,388 bilhões; e Depreciação Acumulada de R$ 1,685 bilhão. Teve um acréscimo de 11,88%, se comparado ao exercício anterior,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

passando de R$ 22,914 bilhões em 2022 para R$ 25,638 bilhões em 2023, representando 27,31% do Ativo Não Circulante.

A tabela a seguir evidencia a composição do grupo Imobilizado.

Imobilizado

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Bens Móveis Consolidação	**6.934.059**	**27,05**	**6.236.417**	**27,22**	**11,19**
Bens Móveis	6.814.966	**26,58**	6.174.560	**26,95**	**10,37**
Material Permanente Pendente de Incorporação	1.729	**0,01**	6.579	**0,03**	**(73,72)**
Bens Móveis a Transferir	127.276	**0,50**	65.274	**0,28**	**94,99**
Bens Móveis a Incorporar	122.944	**0,48**	65.944	**0,29**	**86,44**
Bens Móveis a Desincorporar	(132.856)	**(0,52)**	(75.940)	**(0,33)**	**74,95**
Bens Imóveis Consolidação	**20.388.445**	**79,53**	**17.887.836**	**78,06**	**13,98**
Bens Imóveis	14.241.410	**55,55**	13.336.191	**58,20**	**6,79**
Obras e Instalações em Andamento	5.517.077	**21,52**	4.443.038	**19,39**	**24,17**
Bens Imóveis a Incorporar e /ou em Obras para Adequações Funcionais	51.547	**0,20**	18.863	**0,08**	**173,27**
Imóveis necessários à Realização de Obras de Bens de Infraestrutura	112.687	**0,44**	86.516	**0,38**	**30,25**
Instalações pendentes de Incorporação Patrimonial - Imóveis	31.376	**0,12**	24.081	**0,11**	**30,29**
Inversão Financeira-Infraestrutura Metroferroviária MetroBH	466.195	**1,82**	-	**-**	**-**
Bens Imóveis a Desincorporar/Alienados a Prazo	(31.847)	**(0,12)**	(20.853)	**(0,09)**	**52,72**
(R) Depreciação, Exaustão e Amortiz. Acumulada	**(1.684.997)**	**(6,57)**	**(1.209.931)**	**(5,28)**	**39,26**
Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(1.680.664)	**(6,56)**	(1.205.598)	**(5,26)**	**39,41**
Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(4.333)	**(0,02)**	(4.333)	**(0,02)**	**-**
Total	**25.637.507**	**100,00**	**22.914.322**	**100,00**	**11,88**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Bens Móveis

O grupo Bens Móveis Consolidação apresentou saldo de R$ 6,934 bilhões e crescimento de 11,19%. Considerando a Depreciação Acumulada do período, de R$ 1,681 bilhão, apura-se um total de Bens Móveis de R$ 5,253 bilhões. O maior responsável por esse valor é o Poder Executivo, que possui um total de R$ 5,936 bilhões para esse ativo, o que se justifica, principalmente, por ser o ente responsável pela execução das políticas públicas.

A composição do saldo da conta contábil Bens Móveis, por item de despesa, em 31 de dezembro de 2023, comparativamente a 2022, está evidenciada na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Bens Móveis

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	2022 (B)	Variação % (A / B)
Aeronaves e Componentes Estruturais	174.403	179.339	(2,75)
Animais	4.649	4.610	0,85
Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.330	238.710	(93,58)
Armamento e Equipamento de Uso Policial	253.400	214.557	18,10
Bens Móveis -Iplemg	-	5.561	(100,00)
Coleção e Materiais Bibliográficos	13.133	367.449	(96,43)
Combustíveis e Lubrificantes p/ Equip. e outros Materiais Permanentes	185	1.530.310	(99,99)
Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	5.615	133.666	(95,80)
Equipamentos de Comunicação e Telefonia	440.320	632.084	(30,34)
Equipamentos de Informática	1.771.810	24.994	6.988,94
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	15.944	21.479	(25,77)
Equipamentos de Segurança Eletrônica	52.986	161.029	(67,10)
Equipamentos de Som, Vídeo, Fotografia e Cinema	152.374	7.653	1.891,04
Equipamentos Hospitalares, Odontológicos e de Laboratório	666.153	1.232.235	(45,94)
Estruturas ou Componentes	3.976	5.803	(31,48)
Ferramentas, Equipamentos, Instrumento p/Oficina, Medição e Inspeção	28.677	32.081	(10,61)
Instrumentos Laboratoriais Médicos e Odontológicos	23.295	1.236.926	(98,12)
Instrumentos Musicais e Artísticos	22.842	12.966	76,17
Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	222.602	22.599	885,01
Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos p/Uso Administrativo	166.560	47.089	253,71
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8	7.814	(99,90)
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	12.391	4.362	184,07
Material Didático	15.047	8	187.987,50
Material Esportivo e Recreativo	9.969	9.567	4,20
Mobiliário	1.265.375	8.139	15.447,06
Objetos de Arte e Antiguidades	5.882	35	-
Outros Materiais Permanentes	22.373	9.717	-
Tratores, Similares e Implementos	33.949	23.048	47,30
Veículos	1.414.986	730	193.733,70
Total	**6.814.234**	**6.174.560**	**10,36**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Considerando o montante total dos Bens Móveis, R$ 6,814 bilhões, destacam-se os principais itens: Equipamentos de Informática, R$ 1,772 bilhão, 26,38%; Mobiliário, R$ 1,265 bilhão, 18,57%; Veículos, R$ 1,415 bilhão, 20,77%; Equipamentos Hospitalares, Odontológicos e de Laboratório, R$ 666 milhões, 9,77%; Equipamentos de Comunicação e Telefonia, R$ 440,320 milhões, 6,46%; e Armamento e Equipamento de Uso Policial, R$ 253,400 milhões, 3,72%, que, juntos, representaram 85,67% do total.

A Secretaria de Estado de Educação registrou o valor mais expressivo para os Bens Móveis, R$ 1,472 bilhão, principalmente em Equipamentos de Informática, R$ 753,415 milhões, 51,18%, e Mobiliário, R$ 474,918 milhões, 32,27%. A PMMG tem registrados Bens Móveis no montante de R$ 1,266 bilhão, sendo os seguintes os itens mais expressivos: R$ 604,603 milhões, 47,76%, Veículos; R$ 226,390 milhões, 17,88%, Equipamentos de Comunicação e Telefonia; R$ 118,715 milhões, 9,37%, Armamento e Equipamentos de Uso Policial; e R$ 60,244 milhões, 4,75%, Aeronaves e Componentes Estruturais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Por sua vez, o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de MG registrou R$ 489,476 milhões, sendo quase a metade desse valor, R$ 227,363 milhões, 46,45%, relativa a Equipamentos de Informática, e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais registrou R$ 439,493 milhões, sendo os mais relevantes: R$ 199,200 milhões, 45,32%, em Veículos; R$ 90,520 milhões, 20,59%, em Mobiliário; e R$ 64,406 milhões, em Equipamentos de Informática.

A conta Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas sofreu um incremento da ordem de 39,26%, passando de R$ 1,210 bilhão em 2022 para R$ 1,685 bilhão em 2023. A depreciação acumulada de Bens Móveis deve-se, em grande parte, a Equipamentos de Informática, Veículos e Mobiliário. Quanto à depreciação acumulada, R$ 4,333 milhões, está registrada no IPSM e refere-se a Animais de trabalho, produção e reprodução e máquinas, aparelhos e utensílios de uso industrial.

Bens Imóveis

Ao final do exercício de 2023, Bens Imóveis-Consolidação totalizou R$ 20,388 bilhões, um aumento de 13,98% em relação a 2022, R$ 17,887 bilhões. Considerando a Depreciação Acumulada do período, apura-se o montante de R$ 20,384 bilhões.

A composição do saldo dos Bens Imóveis, comparando-se os exercícios de 2023 e 2022, está demonstrada na tabela a seguir:

Bens Imóveis

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	2022 (B)	Variação % (A / B)
Bens Imóveis	14.241.410	13.336.191	6,79
Obras e Instalações em Andamento	5.517.077	4.443.038	24,17
Bens Imóveis a Incorporar e/ou em Obras para Adequações Funcionais	51.547	18.864	173,26
Imóveis Necessários à Realização de Obras de Bens de Infraestrutura	112.687	86.516	30,25
Instalações Pendentes de Incorporação Patrimonial - Imóveis	31.376	24.081	30,29
Inversão Financeira - Infraestrutura Metroferroviária - Concessão MetroBH	466.195	-	-
(-) Bens Móveis Alienados a Prazo	(11.548)	(11.472)	0,66
(-) Bens Imóveis a Desincorporar	(20.299)	(9.381)	116,38
Subtotal	**20.388.445**	**17.887.837**	**13,98**
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	(4.333)	(4.333)	-
Total	**20.384.112**	**17.883.504**	**13,98**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

As Unidades Orçamentárias que registraram os valores mais expressivos foram: 1941 – EGE-Seplag-Gestão Imobiliária, R$ 8,980 bilhões; 4661– Fundo de Ativos Imobiliários do Estado de Minas Gerais, R$ 3,201 bilhões; 2011– Ipsemg, R$ 457,983 milhões; e 2301 – DER, R$ 398,812 milhões, perfazendo 91,55% dos Bens Imóveis, R$ 14,241 bilhões. Quanto a Obras e Instalações em Andamento, que representa os bens imóveis ainda não concluídos, registrou saldo de R$ 5,517 bilhões, sendo o DER a unidade com valor mais expressivo, R$ 2,746 bilhões, 49,77%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Intangível

O Intangível é um ativo não monetário, sem substância física, identificável, controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Apresentou saldo de R$ 515,335 milhões, já descontada a depreciação acumulada de R$ 15,205 milhões. Se comparado ao saldo líquido de 2022, R$ 334,309 milhões, teve acréscimo de 54,15%, devido a aquisições de softwares pelos órgãos e entidades da Administração Pública, com destaque para a Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Educação, Seplag, Polícia Civil e Fundo Especial do Poder Judiciário.

5.3.2. Passivo

O Passivo Exigível do Estado, em 2023, está representado pelo Passivo Circulante, R$ 14,194 bilhões, 2,91%, e pelo Passivo Não Circulante, R$ 473,954 bilhões, 97,09%, e alcançou R$ 488,150 bilhões, que correspondem a um aumento de 179,10%, na comparação com o do exercício anterior, R$ 174,902 bilhões, principalmente em decorrência do crescimento do Passivo Não Circulante, pelos registros das Provisões a Longo Prazo.

5.3.2.1. Passivo Circulante

Ao final do exercício de 2023, o Passivo Circulante totalizou R$ 14,195 bilhões, indicando uma redução de 5,59% e contribuindo com 8,53% para a formação do Passivo Total. A tabela a seguir demonstra a composição do Passivo Circulante.

Passivo Circulante

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Passivo Circulante	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.020.973	35,37	4.920.692	32,73	2,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	158.436	1,12	316.225	2,10	(49,90)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.474.259	31,52	5.019.773	33,38	(10,87)
Transferências Fiscais a Curto Prazo	180.186	1,27	219.018	1,46	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.361.568	30,73	4.560.310	30,33	(4,36)
Total	**14.195.422**	**100,00**	**15.036.018**	**100,00**	**(5,59)**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remuneração, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões, encargos a pagar e benefícios assistenciais nele incluídos, bem como os precatórios originados dessas obrigações. Sua composição está evidenciada na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Pessoal a Pagar	2.384.302	49,78	2.328.098	39,98	2,41
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.170.993	45,32	2.113.410	36,29	2,72
Encargos Sociais a Pagar	465.678	9,72	479.183	8,23	(2,82)
Total	**5.020.973**	**104,82**	**4.920.691**	**84,49**	**2,04**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

O Grupo Pessoal a Pagar, no total de R$ 2,384 bilhões, apresentou variação positiva de 2,41% e subdivide-se em Pessoal Ativo, Pessoal Terceirizado, Férias-Prêmio a Pagar e Auxílios/Abonos Diversos a Pagar. São despesas apropriadas no mês de dezembro de 2023 e quitadas, na sua quase totalidade, no mês de janeiro de 2024.

O Pessoal Ativo totalizou R$ 2,276 bilhões, destacando-se as Unidades Orçamentárias TJMG, R$ 621,650 milhões, 27,28%; SEE, R$ 504,525 milhões, 22,18%; Folha de Pessoal Centralizada – Seplag, R$ 254,811 milhões, 11,20%; AGE, R$ 266,694 milhões, 11,73%; PMMG, R$ 130,778 milhões, 5,76%; e ALMG, R$ 174,370 milhões, 7,64%, dentre outras.

O Pessoal Terceirizado/Substituição de mão de obra/Estagiário apresentou saldo de R$ 107,672 milhões e uma variação positiva de 14,89% em relação ao saldo do ano anterior, R$ 93,717 milhões. Os valores mais expressivos estão na SEE, R$ 67,138 milhões, 65,53%; Fhemig, R$ 18,597 milhões, 17,76%; e Sejusp, R$ 13,727 milhões, 7,82%, dentre outras unidades.

Férias-Prêmio/Abonos a Pagar que representam direitos dos servidores pelo recebimento, em pecúnia, no momento de sua aposentadoria, do benefício não usufruído, após a publicação do ato de aposentadoria, também é publicado o ato de conversão de férias-prêmio não usufruídas em espécie, criando uma obrigação para o Estado. O saldo de R$ 36,740 milhões, do exercício de 2022, foi integralmente baixado devido ao pagamento, em conformidade com as Notas de Lançamento Contábil de números 45, 04, 01 e 02, na UO 9801 – Folha de Pessoal Centralizada EGE-Seplag, Unidade Executora 1930001.

Os Auxílios/Abonos Diversos a Pagar, contabilizados no TCEMG, apresentaram saldo de R$ 746.742,76.

O Grupo Benefícios Previdenciários a Pagar, com saldo de R$ 2,171 bilhões, subdivide-se em Benefícios – Inativo, R$ 1,832 bilhão, e Benefícios – Pensionistas, R$ 338,798 milhões.

Quanto aos Benefícios – Inativo, R$ 1,832 bilhão, estão contabilizados no FFPMG R$ 859,426 milhões, 46,89%; na PMMG, R$ 449,580 milhões, 24,56%; no TJMG, R$ 395,003 milhões, 21,56%; no CBMMG, R$ 48,613 milhões, 2,67%; na PGJ, R$ 46,426 milhões, 2,51%; na ALMG, R$ 30,043 milhões, 1,64%; e no TJMMG, R$ 3,105 milhões, 0,16%.

Benefícios – Pensionista, R$ 338,798 milhões, tem registrados os maiores saldos nas UOs: FFPMG, R$ 145,424 milhões, 59,45%; IPSM, R$ 102,305 milhões, 32,61%; TJMG, R$ 58,944 milhões, 19%; e Folha de Pessoal Centralizada – Seplag, R$ 15,577 milhões, 17,39%, dentre outras unidades. Observa-se que 82,63% dos registros de Benefícios Previdenciários têm como ano-origem 2023 e boa parte foi quitada em 2024.

Por fim, os Encargos Sociais a Pagar apresentaram saldo de R$ 465,678 milhões, valor inferior em 2,82% ao obtido em 2022, R$ 479,183 milhões. Está assim distribuído: Pessoal Ativo, R$ 262,519 milhões; Pessoal

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Terceirizado, R$ 58,321 milhões; Pessoal Inativo, R$ 14,960 milhões; Pensionistas, R$ 1,875 milhão; e FGTS – Débito Parcelado, R$ 128,002 milhões.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Ao final de 2023, a Dívida Pública de Curto Prazo do Estado atingiu o montante de R$ 158 milhões, uma redução de 49,90% em relação ao exercício anterior, o que se deu em decorrência do pagamento ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, de precatório então regularizado, no valor de R$ 290 milhões; e, ainda, da liquidação de empenhos relativos ao contrato de refinanciamento da dívida do Estado, nos termos do art. 23 da LC 178, de 13/1/21, no valor de R$ 132 milhões, quitados em janeiro de 2024.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Ao final de 2023, apresentou saldo de R$ 4,474 bilhões, 31,52% do Passivo Circulante, uma redução de 10,87% em relação ao saldo de 2022, R$ 5,020 bilhões. As unidades com saldos mais expressivos são: FES, R$ 3,365 bilhões; SEE, R$ 359,624 milhões; e EGE/SEF, R$ 360,634 milhões, que, juntas, perfazem uma participação de 90,75% do total do grupo Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo. Tal redução decorre de baixas no Passivo Circulante, por pagamento.

Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo apresentado no Balanço Patrimonial, representativo das Demais Obrigações de Curto Prazo, contribuiu com 30,73% para a formação do Passivo Circulante e uma redução de 4,36% se comparado ao saldo do exercício de 2022, R$ 4,560 milhões. Está composta pelos subgrupos Valores Restituíveis e Outras Obrigações de Curto Prazo, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demais Obrigações a Curto Prazo

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Valores Restituíveis	**2.380.546**	**54,58**	**2.409.218**	**52,83**	**(1,19)**
Imposto de Renda Retido na Fonte	24.585	0,56	5.272	0,12	366,33
Pensões Alimentícias	33.846	0,78	33.351	0,73	1,48
Contribuições/Retenções/Descontos para Inst. de Previdência	152.524	3,50	135.349	2,97	12,69
Cauções e Garantias Diversas	7.159	0,16	9.067	0,20	(21,04)
Depósitos Administrativos/ Judiciais	21.956	0,50	1.001	0,02	2.093,41
Fiança Crime	230.469	5,28	217.982	4,78	5,73
Depósitos de Terceiros	1.272.850	29,18	1.008.458	22,11	26,22
Pagamentos não Procurados	83	-	80	-	3,75
Multas de Trânsito	84.799	1,94	51.006	1,12	66,25
Pagamentos de Pessoal não Procurados/Abono/Pasep	5.354	0,12	2.770	0,06	93,29
Recursos de Convênios a Restituir	280	0,01	1.698	0,04	(83,51)
Devolução de Pagamento pelo Banco - Folha de Pessoal	11.699	0,27	12.647	0,28	(7,50)
Custo de Processamento de Consignatários a Recolher	20	-	865	0,02	(97,69)
Contribuições ao RPPS/FFP-MG/ FUNFIP	466	0,01	26.065	0,57	(98,21)
Repasses de Recursos Constitucionais/ Legais - Fundeb	119.873	2,75	502.751	11,02	(76,16)
Outros Valores Restituíveis	414.582	9,51	400.856	8,79	3,42
Outras Obrigações de Curto Prazo	**1.981.022**	45,42	**2.151.090**	47,17	(7,91)
Investimentos	1.723.564	39,52	1.917.075	42,04	(10,09)
Inversões Financeiras	193.869	4,44	189.352	4,15	2,39
Receita a Realizar Agentes Lotéricos	1.341	0,03	2.273	0,05	(41,00)
Imóveis Pendentes de Liquidação	1.343	0,03	12.375	0,27	(89,15)
Recursos Financeiros Centralizados Conta Única - DAE	143	-	172	-	(16,86)
Créditos Financeiros, Repassar Emp. Estatais Dependentes	60.690	1,39	29.771	0,65	103,86
Outras Obrigações de Curto Prazo	72	-	72	-	-
Total	**4.361.568**	**100,00**	**4.560.308**	**100,00**	**(4,36)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O subgrupo Valores Restituíveis, R$ 2,381 bilhões, compreende os valores de terceiros ou retenções/consignações. Representou 52,20% das Demais Obrigações de Curto Prazo, uma redução de 1,19% em relação ao exercício anterior.

Destaque para os Depósitos de Terceiros, que registram os depósitos a quem de direito, para posterior devolução ou conversão em receita orçamentária. Do saldo apresentado, R$ 1,273 bilhão, 96,92% estão contabilizados nas Unidades Orçamentárias Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, R$ 566,029 milhões; Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, R$ 422,122 milhões; e EGE-SEF Encargos Gerais, R$ 245,605 milhões, decorrentes de depósitos judiciais, credores de multas e depositantes diversos.

As Contribuições/Retenções/Descontos para com os Institutos de Previdência apresentaram saldo de R$ 152,524 milhões, sendo os maiores credores: Ipsemg R$ 79 milhões, 51,97%; INSS, R$ 72 milhões, 47,36%; e IPSM, R$ 1,064, milhão, 0,69%, que, juntos, representam 99,53% do total devido. As Unidades Orçamentárias que apresentaram saldos mais expressivos foram: Secretaria de Educação, R$ 55,414 milhões, 36,33%; Fundo Financeiro de Previdência, R$ 41,0791 milhões, 26,93%; e Folha de Pessoal Centralizada – EGE Seplag, R$ 15,953 milhões, 10,46%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A conta relativa a Fiança-crime apresentou saldo de R$ 230 milhões, 9,68% dos Valores Restituíveis, e está registrada, na sua quase totalidade, no Fundo Estadual do Tribunal de Justiça, destinado a custear multas e despesas processuais e indenizações.

Os Repasses de Recursos Constitucionais/Legais - Fundeb, com saldo de R$ 119,873 milhões, representaram 5,04% do título Valores Restituíveis e tiveram uma redução de 76,16% em relação ao exercício anterior. Registram repasses, ainda não efetuados aos municípios, destinados ao Fundeb. No exercício em análise, foram transferidos ao Fundeb R$ 502,752 milhões relativos aos créditos ano origem 2022.

O subgrupo Outras Obrigações de Curto Prazo totalizou R$ 1,981 bilhão, redução de 7,91% se comparado ao exercício anterior. O item mais representativo foi Investimentos, com saldo de R$ 1,724 bilhão, variação negativa de 10,09%, cujos valores mais expressivos foram contabilizados pelo Fundo Estadual de Saúde, R$ 852,144 milhões, e pela Secretaria de Educação, R$ 596,154 milhões – ambos decorrentes de ações nas áreas da Saúde, destinados a atender projetos como: Fortalecimento da Assistência Farmacêutica, Urgência e Emergência, Gestão de Infraestrutura e Desenvolvimento - Ensino Fundamental Médio.

5.3.2.2. Passivo Não Circulante

O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendem a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante. Em 2023, totalizou R$ 475,954 bilhões, evidenciando um aumento de 196,47% se comparado ao exercício de 2022, crescimento esse decorrente do registro do passivo atuarial em provisões de longo prazo (já detalhado neste capítulo), conforme demonstrado na tabela a seguir.

Passivo Não Circulante

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Passivo não Circulante	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Obrig. Trabalh. Previd. a Pagar a Longo Prazo	**3.185.733**	0,67	**1.047.996**	0,66	203,98
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	161.779.686	34,13	148.163.113	92,68	9,19
Provisões a Longo Prazo	300.411.753	63,38	619.657	0,39	48.380,33
Demais Obrigações a Longo Prazo	8.576.919	1,81	10.035.089	6,28	(14,53)
Total	**473.954.091**	**100,00**	**159.865.855**	**100,00**	**196,47**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Obrigações Trabalhistas Previdenciárias a Pagar a Longo Prazo

Este grupo compreende valores a serem indenizados aos servidores estaduais do Poder Executivo. Apresentou aumento de 203,98%, passando de R$ 1,047 bilhão em 2022 para R$ 3,186 bilhões em 2023, influenciado pelos registros em Pessoal a Pagar, mais especificamente na conta contábil 2.2.1.1.1.0.1.89 – Férias Prêmio/Abonos a Pagar – saldo de R$ 987,752 milhões, sendo que apenas R$ 96,631 milhões, referentes a férias prêmio e o restante, R$ 891,121 milhões, relativos a incorporação de abono – Lei 21.710/15 – e reajuste atrasado de 11,36% – para a Sec. da Educação e atualizações; e ainda pelos valores contabilizados em Encargos Sociais a Pagar, no total de R$ 2,198 bilhões, relativos a apropriação de débitos a serem parcelados, assim distribuídos: FGTS, R$ 384,007 milhões; INSS, R$ 1,411 bilhão; e Pasep, R$ 402,810 milhões, que até 2022, eram contabilizadas em outro grupo de contas, os Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Importante destacar que a SCCG/SEF, para melhor evidenciação dos valores devidos referentes a indenização de férias–prêmio e abonos/reajustes, realizou em 2024 a separação, em contas específicas, dos valores devidos relativos às férias-prêmio e os relativos a abonos e reajustes. Após adequação no PCASP, tais contas passaram a ter a seguinte denominação: 2.1.1.1.1.01.03 – Férias Prêmio Convertidas Aposentadoria- Pessoal Civil-Executivo e 2.2.1.1.1.01.89 – Férias Prêmio Convertidas Aposentadoria – Pessoal Civil – Executivo, conforme seja do curto ou do Longo Prazo. E ainda foram incluídas as contas 2.1.1.1.1.01.05 – Abonos/Reajuste Salarial-Magistério e 2.2.1.1.1.01.88-Abono/Reajuste Salarial-Magistério, conforme nota Técnica SCCG/STE/SEF nº004/24. Maiores informações relativas às Férias Prêmio, encontram-se detalhadas em tópico específico deste relatório.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, com saldo de R$ 161,780 milhões, representaram 34,13% do Passivo Não Circulante e evidenciaram um aumento de 9,19% no exercício de 2023. Tal acréscimo refere-se à valorização cambial/correção monetária conforme contrato de confissão e refinanciamento da dívida entre o Estado de Minas Gerais e a União.

Constitui-se dos Empréstimos a Longo Prazo Internos, com a União, R$ 143,353 bilhões, referentes ao Contrato do Programa de Apoio a Reestruturação e Ajuste Fiscal, que representaram 88,61%; Contratos de Longo Prazo Internos, R$ 7,773 bilhões, 4,80%, e Externos, R$ 10,654 bilhões, 6,59% dos Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, perfazendo o total de R$ 161,780 bilhões.

A tabela a seguir permite visualizar sua composição.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Descrição	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação % (A / B)
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	151.125.538	93,41	135.398.117	91,38	11,62
Em Contratos	7.772.575	4,80	9.128.968	6,16	(14,86)
Empréstimos a Longo Prazo - União	143.352.964	88,61	126.269.149	85,22	13,53
Cont. Prog. Apoio Reestruturação e Ajuste Fiscal	143.352.964	88,61	125.247.235	84,53	14,46
Dívidas Previdenciárias - INSS	-	-	674.959	0,46	(100,00)
Dívidas - Pasep	-	-	339.724	0,23	(100,00)
Outra Exigibilidades - INSS	-	-	7.231	0,00	(100,00)
Empréstimos a Longo Prazo - Externo	10.654.148	6,59	12.764.996	8,62	(16,54)
Em Contratos	10.654.148	6,59	12.764.996	8,62	(16,54)
Total	**161.779.686**	**100,00**	**148.163.113**	**100,00**	**9,19**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

A conta Contrato Programa de Apoio a Reestruturação e Ajuste Fiscal apresentou saldo de R$ 143,353 bilhões, decorrente de transferências efetuadas a partir de agosto de 2021, devido à reclassificação contábil de valores refinanciados pela União, relativos à dívida contratual interna, Lei 9.496, e conforme orientações da STN. Maiores detalhes do refinanciamento da Dívida encontram-se no tópico referente à Dívida Pública do Estado, deste relatório.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Considerando o total da Dívida Pública apurada até dezembro de 2023, R$ 161,780 bilhões, a União Federal é a maior credora e detém 88,61%, correspondentes a R$ 143,353 bilhões, conforme demonstrado na tabela seguinte.

Dívida Pública por Credor

Exercício de 2023	R$ mil
Credor	
União Federal	143.352.963
Banco do Brasil S/A	6.455.323
Bird	5.959.983
Credit Suisse	3.074.226
BNDES	1.141.096
AFD-Agência Francesa de Desenvolvimento	968.076
BID	651.863
Caixa Econômica Federal	146.992
Banco Nordeste do Brasil S/A.	29.164
Total	**161.779.686**

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2023.

Quanto à dívida externa, com saldo de R$ 10,654 bilhões e 6,58% do endividamento total do Estado, tem como maior credor o Bird, R$ 5,960 bilhões, seguido pelo *Credit Suisse*, R$ 3,074 bilhões, pela Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, R$ 968,076 milhões, e pelo BID, R$ 651,863 milhões.

Demais Obrigações a Longo Prazo

A conta Demais Obrigações a Longo Prazo compõe o Passivo Não Circulante e compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos grupos anteriores, com vencimento após o término do exercício seguinte. Ao final de 2023, apresentou saldo de R$ 8,587 bilhões, representando 1,81% do Passivo Não Circulante, e redução de 14,53%, na comparação com o saldo do exercício anterior, R$ 10,035 bilhões. A tabela a seguir evidencia sua composição.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Exercícios de 2023 e 2022					R$ mil
Descrição	**2023 (A)**	**AV % (A)**	**2022 (B)**	**AV % (B)**	**Variação (A / B)**
Sentença Judicial - Precatórios	2.709.808	31,59	3.324.525	33,13	(18,49)
Passivos de Entidade Fundacional absorvida pelo Estado	67.876	0,79	70.330	0,70	(3,49)
Restituições de Depósitos Judiciais	5.797.967	67,60	6.639.003	66,16	(12,67)
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.268	0,01	1.231	0,01	3,01
Total	**8.576.919**	**100,00**	**10.035.089**	**100,00**	**(14,53)**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Destaque para o grupo Restituições de Depósitos Judiciais, no valor de R$ 5,798 bilhões, 67,60%, e redução de 12,67% decorrentes da liquidação e pagamento de processo judicial, conforme termo de acordo assinado entre o Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Estado, Lei 21.720/15 ADI 5353, para a realização de repasses mensais da contraprestação então prevista, no valor de R$ 1,297 bilhão.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A dívida com Sentenças Judiciais – Precatórios no Longo Prazo, que registraram saldo de R$ 2,710 bilhões, ou seja, 31,59%, refere-se aos Precatórios Posteriores à LRF, cujos maiores saldos estão contabilizados na AGE, R$ 1,630 bilhão, 60,15%; no Ipsemg, R$ 490,025 milhões, 18,08%; no DER, R$ 349,150 milhões, 12,88%; e no IPSM, R$ 75,343 milhões, 2,78%, dentre outros.

A conta Outras Obrigações a Longo Prazo apresentou saldo de R$ 1,268 milhão, ligeiro acréscimo de 3,01%, se comparado ao saldo de 2022, R$ 1,231 bilhão, contabilizado na UO EGE /SEF – Encargos Diversos, R$ 783 mil, e TCEMG, R$ 485 mil.

Provisões a Longo Prazo

As Provisões registradas no Balanço de 2023 totalizaram R$ 300,380 bilhões, decorrentes principalmente do registro do valor de natureza atuarial destinado à cobertura da insuficiência do Fundo de Repartição de R$ 299,693 bilhões, sendo R$ 207,791 bilhões no Fundo de Repartição – Provisão de Benefícios Concedidos e R$ 91,903 bilhões no Fundo de Repartição – Provisões de Benefícios a Conceder.

Observa-se que, quanto aos lançamentos contábeis relativos ao RPPS, a Provisão Matemática Previdenciária de Longo Prazo representa os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a futuros benefícios previdenciários a serem pagos aos segurados, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Esses registros impactaram as contas do Passivo e do Patrimônio Líquido, refletindo no resultado negativo patrimonial em 31/12/23 R$ 394 bilhões.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido compreende o valor residual dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do passivo é maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. A tabela a seguir apresenta, de forma resumida, a sua composição no período.

Composição do Patrimônio Líquido

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Patrimônio Líquido	2023 (A)	2022 (B)	AV % (B)	Variação % A / B
Resultados Exercícios Anteriores	(87.380.517)	(94.610.571)	105,80	(7,64)
Déficit/Superávit do Exercício (DVP)	(307.440.383)	4.882.404	(5,46)	(6.396,91)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(27)	2.347.651	(2,63)	(100,00)
Demais Reservas	562.444	518.554	(0,58)	8,46
Total	**(394.258.483)**	**(86.861.962)**	**97,13**	**353,89**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

O Estado de Minas Gerais apresentou um Passivo a Descoberto que, relativamente ao saldo deficitário de 2022, equivale a um acréscimo do déficit patrimonial de 353,89%, originário do reconhecimento do passivo das provisões matemáticas registradas em 2023 para fazer face aos benefícios futuros dos segurados previdenciários. Ocorreram também Ajustes de Exercícios Anteriores, com redução de 99,99% em relação a 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Contas de Compensação

Conforme o § 5º, art. 105 da Lei 4.320/64, nas contas de compensação serão registrados os bens, valores e obrigações que possam vir a afetar o patrimônio, positiva ou negativamente, compreendendo as compensações do Ativo e do Passivo, exclusivamente as que dizem respeito a atos e fatos ligados à execução orçamentária e financeira; e as contas com função precípua de controle, como, por exemplo, direitos e obrigações conveniados ou contratados, responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros, garantias e contragarantias de valores recebidos e outros atos potenciais do Ativo e do Passivo.

Resumo das Contas de Compensação

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Compensações	2023 (A)	2022 (A)	Variação % (A / B)
Atos Potenciais Ativos	**13.102.649**	**8.855.542**	**47,96**
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.828.555	1.999.016	**191,57**
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	7.195.070	6.771.940	**6,25**
Direitos Contratuais	76.993	82.555	**(6,74)**
Outros Atos Potenciais Ativos	2.031	2.031	**-**
Atos Potenciais Passivos	**62.585.344**	**64.726.044**	**(3,31)**
Garantias e Contragarantias Concedidas	813.539	801.426	**1,51**
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	24.818.312	27.739.969	**(10,53)**
Obrigações Contratuais	36.863.037	36.091.509	**2,14**
Outros Atos Potenciais Passivos	90.456	93.140	**(2,88)**

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Os atos potenciais ativos compreendem os atos a executar que possam vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente, e apresentaram um aumento de 47,96% em relação ao exercício anterior. Por sua vez, os atos potenciais passivos compreendem os atos a executar que possam vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente, e registraram uma redução de 3,31%, comparativamente ao exercício anterior.

Quociente da Liquidez Imediata

Este indicador demonstra a capacidade financeira do Estado de honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas com suas disponibilidades.

Quociente da Situação Financeira

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Grupo de Contas	2023	(A / B)	2022	(A / B)
(+) Ativo Circulante (A)	36.023.228		33.272.860	
(-) Passivo Circulante (B)	57.867.803	0,62	14.905.344	2,23
(=) Situação Financeira	(21.844.575)		18.367.516	

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Conforme a tabela, em 2023, para cada R$ 1,00 de obrigações assumidas no curto prazo, a Administração Pública dispunha apenas de R$ 0,62 em bens, direitos e créditos a receber para saldar as referidas dívidas,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

evidenciando uma retração, se comparado com o resultado apurado em 2022, em que a capacidade financeira do Estado era de R$ 2,23 para cada R$ 1,00 de Obrigações.

5.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica, conforme determina o art. 104 da Lei Federal 4.320/64, o resultado patrimonial do exercício, o qual irá compor o saldo do Balanço Patrimonial. A tabela a seguir apresenta a sua composição, de forma sintética, conforme os procedimentos disciplinados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Mcasp – 9ª Edição.

Comparativo das Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Variações Patrimoniais Quantitativas	2023	AV %	2022	AV %
Variações Patrimoniais Aumentativas	**168.268.053**	**100,00**	**203.061.108**	**100,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.580.937	56,80	92.884.116	45,74
Contribuições	5.830.501	3,47	5.332.300	2,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.736.274	1,03	1.484.481	0,73
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.656.264	2,77	4.377.436	2,16
Transferências e Delegações Recebidas	26.029.960	15,47	27.044.611	13,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivo	4.619.499	2,75	5.384.069	2,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	29.814.618	17,72	66.554.095	32,78
Variações Patrimoniais Diminutivas	**475.708.437**	**100,00**	**198.178.703**	**100,00**
Pessoal e Encargos	32.802.905	6,90	29.126.423	14,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.123.596	6,33	28.298.275	14,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.177.478	3,40	14.445.572	7,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.837.883	0,39	2.691.737	4,84
Transferências e Delegações Concedidas	48.095.125	10,11	48.806.170	24,63
Desvalorização, Perda e Incorporação de Ativos	9.482.166	1,99	8.061.169	4,07
Tributárias	909.221	0,19	859.109	0,43
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	336.280.063	70,69	65.890.248	33,25
Resultado Patrimonial Superavitário/Deficitário	**(307.440.384)**		**4.882.405**	

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Nota: Não estão incluídos os dados das Empresas Estatais Dependentes.

Nesses valores, não se encontram às Intraorçamentárias.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as diminutivas, sendo um medidor de quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

Os Resultados Patrimoniais apurados em 2021 e 2022 foram superavitários, R$ 4,148 bilhões e R$ 4,882 bilhões, respectivamente. Já o Resultado Patrimonial do exercício de 2023 apresentou um expressivo déficit, R$ 307,440 bilhões, influenciado pelo registro de R$ 299,694 bilhões pelo reconhecimento das Provisões Matemáticas Previdenciárias referentes ao Regime Próprio da Previdência Social de Minas Gerais, em atendimento às normas contábeis, como vem evidenciando a unidade técnica desde 2020 e, em que pese, ainda

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

não haver decisão definitiva do TCEMG, o que representou uma variação negativa de R$ 302,558 bilhões, na comparação com o resultado positivo apurado em 2022, R$ 4,882 bilhões.

5.4.1. Variações Patrimoniais Aumentativas – VPAs

As VPAs compreendem as alterações que aumentam a situação patrimonial pela incorporação de elementos do ativo ou diminuição do passivo, ou ainda, pelos fatos permutativos.

Houve decréscimo de 17,13% das VPAs em relação ao exercício de 2022, reflexo das variações em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, com redução de R$ 36,739 bilhões, decorrente de fatos geradores diversos, com destaque para a significativa redução das Obrigações Liquidadas a Pagar de Exercícios Anteriores–RPP, no valor de R$ 615,503 milhões, contra R$ 34,529 bilhões em 2022.

Em 2023, o grupo Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria totalizou R$ 95,581 bilhões, representando 56,80% das VPAs e uma variação positiva de 2,90% em relação ao exercício anterior. Desse total, 95,09%, R$ 90,888 bilhões, foram relativos a impostos, com destaque para o ICMS, no montante de R$ 71,349 bilhões, 78,50%.

Quanto às Contribuições, R$ 5,830 bilhões, representaram 3,47% do total de VPA, do qual 84,03%, R$ 4,899 bilhões, referentes a Contribuições Previdenciárias ao RPPS, advindas dos servidores estaduais e militares, seguida de Outras Contribuições Sociais, R$ 931,046 milhões, dos quais 91,99%, R$ 856 milhões, contribuições para a Saúde.

O grupo Exploração e Venda de Bens, Direitos e Prestação de Serviços apresentou um saldo de R$ 1,736 bilhão, tendo como componente mais relevante as receitas com prestação de serviços, no montante de R$ 1,089 bilhão, com participação de 63,72% do total.

As Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras totalizaram R$ 4,656 bilhões, compreendidas, principalmente, pela Remuneração de Depósitos Bancários, R$ 3,347 bilhões, pela Remuneração de Aplicações Financeiras, R$ 79,219 milhões, e pelos Juros e Encargos de Mora sobre Crédito Tributário, decorrentes de atrasos no cumprimento de obrigações tributárias, relativas ao ICMS, IPVA, ITCD e Taxas, no montante de R$ 1,226 bilhão.

As Transferências e Delegações Recebidas[202] somaram R$ 26,030 bilhões, representando um decréscimo de 9,92% em relação ao exercício de 2022, R$ 27,045 bilhões. Destacam-se, além de outros recebimentos, R$ 12,880 bilhões relativos a Transferências Recebidas do Fundeb e R$ 9,746 bilhões oriundos de Transferências da União.

Em 2023, foram registrados R$ 4,619 bilhões em Valorizações e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos, com destaque para os Ganhos com Incorporação de Ativos, da ordem de R$ 3,862 bilhões. Destes, destaca-se a Incorporação de Estoques, no montante de R$ 3,377 bilhões, 87,44%, sendo os principais registros provenientes das áreas da Saúde. Registram-se, também, que as Incorporações de Outros Ativos apresentaram redução de 100% do valor registrado em 2022, no valor de R$ 576 milhões, decorrente da transferência para fundo do Tribunal de Justiça, relativa à gestão de depósitos judiciais.

[202] As Transferências e Delegações Recebidas compreendem o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intragovernamentais (cota e repasse), transferências intergovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de pessoas físicas e transferências do exterior. Esse grupo representa, praticamente, os valores de Cota Recebida, decorrentes da execução do orçamento.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Observa-se, ainda, que a Reavaliação de Ativos registrou R$ 650,245 milhões, referentes às Reavaliações de Bens Imóveis, registrados pela EGE/SEPLAG, relativos à avaliação de Terrenos, Edifícios e Fazendas.

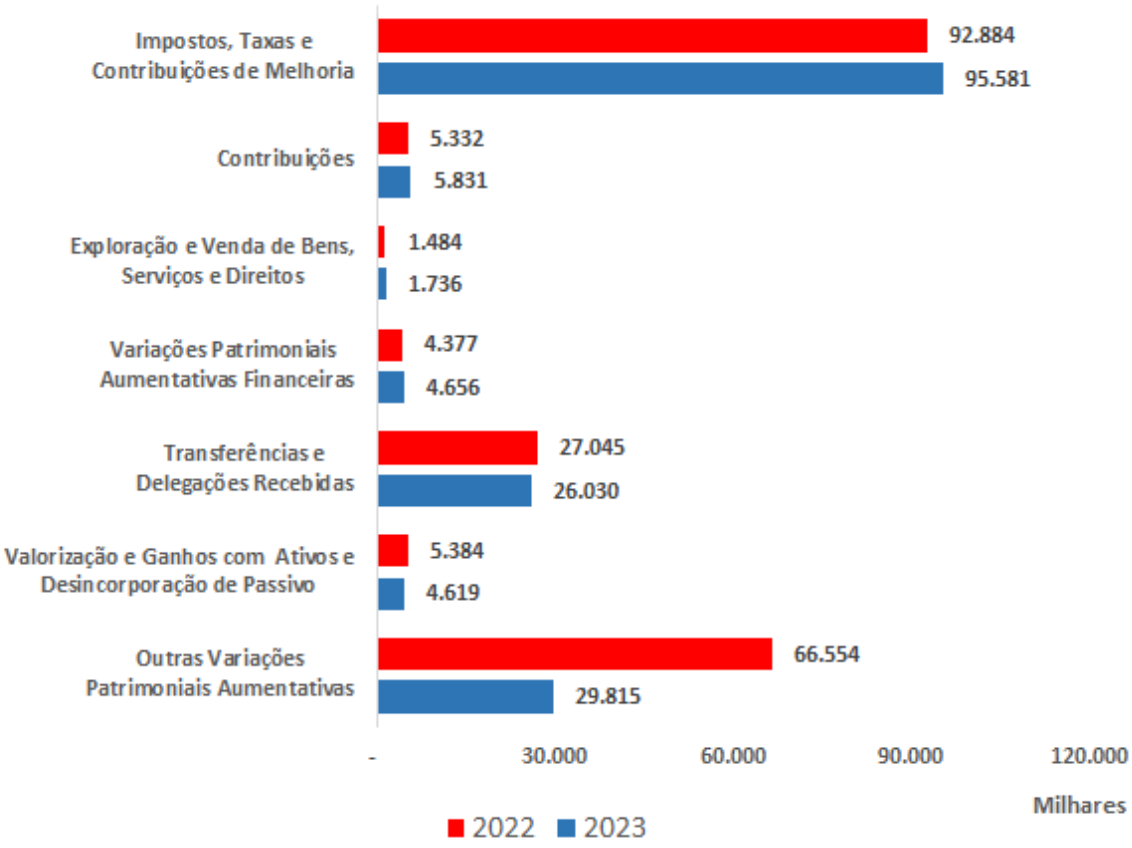
Quanto aos Ganhos na Desincorporação de Passivos, no total de R$ 103 milhões, referem-se, principalmente, ao pagamento de férias-prêmio, no total de R$ 97 milhões, e à baixa de auxílios diversos, R$ 4,535 milhões.

As Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, no total de R$ 29,815 bilhões, apresentaram redução de 55,20% em 2023 contra R$ 66,554 bilhões em 2022, tendo em vista diversas variações. Destaque para a Inscrição/ Atualização de Bens e Direitos, R$ 17,722 bilhões, que se refere, principalmente, à Dívida Ativa e aos Créditos Tributários a Inscrever em Dívida Ativa e, ainda, à reclassificação da Dívida Ativa do longo para o curto prazo, no valor de R$ 1,149 bilhão.

Merecem destaque a significativa redução das Obrigações Liquidadas a Pagar de Exercícios Anteriores – RPP, no valor de R$ 615,503 milhões contra R$ 34,529 bilhões em 2022, decorrente, principalmente, do acordo de refinanciamento da dívida do Estado, e os Cancelamentos de Dívidas Passivas, no total de R$ 5,434 bilhões, que se referem, principalmente, a baixas nas Operações de Crédito, Interna e Externa, no valor de R$ 3,013 bilhões, e às movimentações em sentenças judiciais, no montante de R$ 1,627 bilhão.

No gráfico a seguir, apresenta-se a evolução ocorrida nas Variações Aumentativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas



Fonte: Balanço Geral do Estado.
Nota: Não estão incluídos os dados das Empresas Estatais Dependentes.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

5.4.2. Variações Patrimoniais Diminutivas

O resultado diminutivo do exercício de 2023 apresentou crescimento de 140% em relação a 2022, influenciado pelas Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, no total de R$ 336,280 bilhões, dos quais 89,12%, R$ 299,706 bilhões, relativos ao reconhecimento das Provisões Matemáticas Previdenciárias e às Transferências e Delegações Concedidas, no valor de R$ 48,095 bilhões conforme já mencionado anteriormente.

Os recursos despendidos com Pessoal e Encargos perfizeram R$ 32,803 bilhões, representando uma elevação de 12,62% em relação ao exercício anterior, dos quais destacam-se: R$ 22,682 bilhões, Pessoal Civil; R$ 4,992 bilhões, Pessoal Militar; R$ 4,859 milhões, Auxílios/Abonos diversos; R$ 1,718 bilhão, Encargos Patronais; e R$ 591,280 milhões, Benefícios a Pessoal.

Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais somaram R$ 30,124 bilhões, apresentando um crescimento de 6,45% em comparação com o exercício de 2022, constituídos, principalmente, por Aposentadorias e Reformas– R$ 24,953 bilhões, Pensões – R$ 4,988 bilhões e Outros Benefícios – R$ 182 milhões.

O grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo compreende as demais despesas necessárias à manutenção e operação da Administração Pública Estadual, totalizando R$ 16,177 bilhões, registrando um acréscimo de 11,99% em relação ao exercício anterior. As despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica totalizaram R$ 8,889 bilhões e Uso de Material de Consumo, R$ 4,600 bilhões.

As movimentações relativas às Transferências e Delegações Concedidas somaram R$ 48,095 bilhões, sendo que a maior participação, nesse grupo, coube às Transferências Intergovernamentais, R$ 45,129 bilhões, 95,07%, tendo os valores mais expressivos decorrido de distribuição constitucional/legal de receitas aos municípios, em especial as relativas ao ICMS, no valor de R$ 23,760 bilhões; Transferências ao Fundeb, R$ 13,898 bilhões; e Concessões de Auxílios/Contribuições, R$ 6,887 bilhões, dos quais 70,76% na área da Saúde e 19,16% na Educação.

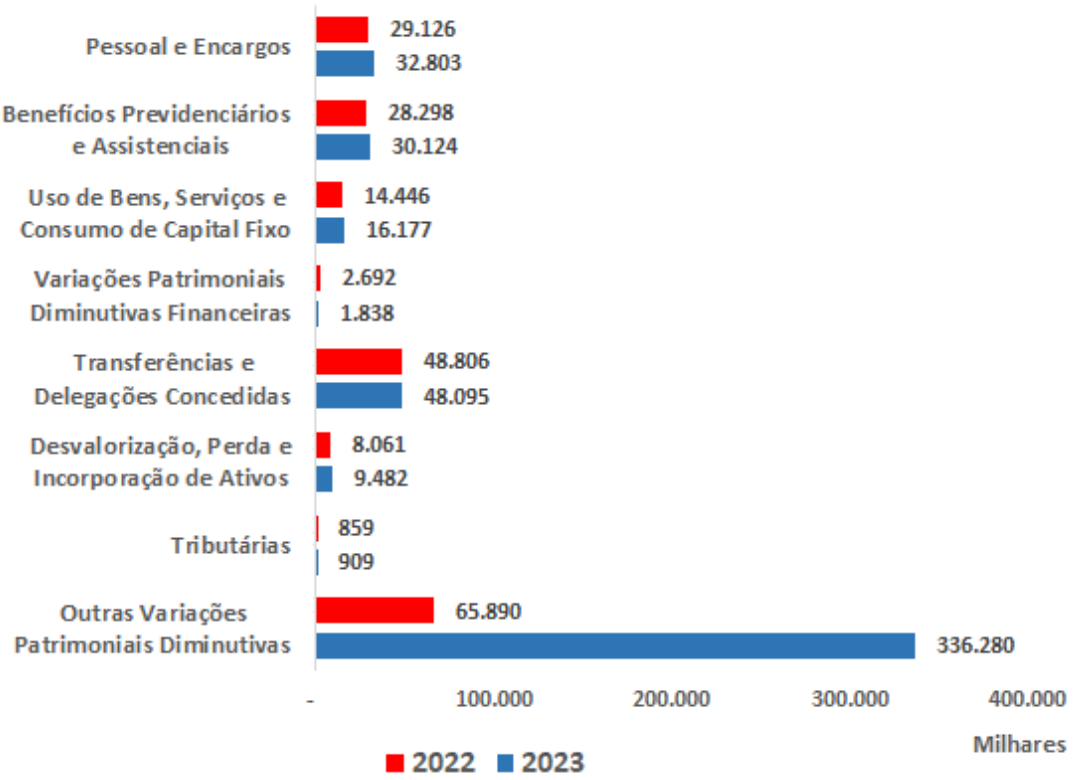
As Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras, decorrentes de Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos, R$ 1,789 bilhão, e Juros e Encargos de Mora, totalizaram R$ 48,815 milhões. A Desvalorização e Perda de Ativos e a Incorporação de Passivos somaram R$ 9,482 bilhões, dos quais R$ 661,388 milhões referem-se a Incorporação de Passivos; e R$ 8,398 bilhões, a Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas, dos quais R$ 8,222 bilhões relativos à constituição de Ajustes para Perda de Dívida Ativa Tributária.

As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas, R$ 360,280 bilhões, evidenciaram uma elevação expressiva, de 546,79%, na comparação com 2022, R$ 65,890 bilhões, influenciada pelo registro de R$ 299,694 bilhões pelo reconhecimento das Provisões Matemáticas Previdenciárias, conforme já descrito.

Apuraram-se ainda, variações decorrentes de fatos diversos, tais como Incorporações Passivas, no valor de R$ 21,051 bilhões, e Baixas de Bens e Direitos, no total de R$ 8,667 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Variações Patrimoniais Diminutivas



Fonte: Balanço Geral do Estado.
Nota: Não estão incluídos os dados das Empresas Estatais Dependentes.

Quociente dos Resultados das Variações Patrimoniais

Obtido da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o Total das Variações Patrimoniais Diminutivas, indica se o Patrimônio sofreu acréscimo ou decréscimo no exercício financeiro, o que, em síntese, é outra forma de se evidenciar a ocorrência de superávit ou déficit no resultado patrimonial.

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Comparativo	2023	(A / B) %	2022	(A / B) %
Variações Patrimoniais Aumentativas (A)	168.268.053	0,35	203.061.108	1,02
Variações Patrimoniais Diminutivas (B)	475.708.437		198.178.703	

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022 .

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, referente ao exercício de 2023, revela a existência de R$ 0,35 de Variações Patrimoniais Aumentativas para cada R$ 1,00 de Variações Diminutivas, resultando em um Déficit no Resultado Patrimonial do Período de R$ 307,440 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quociente da Participação do Grupo Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria nas VPAs

Indica o quanto o grupo influenciou as variações aumentativas, no exercício.

Quociente da Participação do Grupo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria nas VPAs

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Comparativo	2023	(A / B) %	2022	(A / B) %
Total de Impostos, Taxas e Contribuições (A)	95.580.937	0,57	92.884.116	0,46
Variações Patrimoniais Aumentativas (B)	168.268.053		203.061.108	

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

O quociente indica que, em 2023, as VPAs de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria representaram 57% do total e, em 2022, 46%, ou seja, a receita tributária teve melhor performance no total das VPAs em 2022 do que em 2023.

Quociente da Participação do Grupo Pessoal e Encargos nas VPDs

Indica o quanto o grupo influenciou o total das variações diminutivas, no exercício.

Quociente da Participação do Grupo -Pessoal e Encargos nas VPDs

Exercícios de 2023 e 2022 — R$ mil

Comparativo	2023	(A / B) %	2022	(A / B) %
Pessoal e Encargos (A)	32.802.905	0,07	29.126.423	0,15
Variações Patrimoniais Diminutivas (B)	475.708.437		198.178.704	

Fonte: Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022 .

O quociente indica que, em 2023, apesar do crescimento total das VPDs e das despesas com Pessoal e Encargos, houve diminuição na participação desse grupo, 0,07%, em comparação com o exercício anterior, que registrou 15%.

5.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão, evidenciando as movimentações de ingresso e desembolsos ocorridos no período e classificando-as em Fluxos Operacional, de Investimento e de Financiamento.

[203]Verifica-se que a geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa foi positiva, no exercício de 2023, em R$ 1,842 bilhão, representando uma redução de 17,02% do superávit apurado no exercício anterior, R$ 2,220 bilhões, conforme tabela a seguir.

[203] Ressalta-se que constam na DFC apenas as informações da Administração Direta, das Autarquias e Fundações e dos Fundos Estaduais, excluídas as Empresas Estatais Dependentes, assim como o Balanço Financeiro Consolidado. A análise dos ingressos e desembolsos que a constituem leva em consideração as informações relativas às atividades operacionais, de investimento e de financiamento constantes do Balanço Geral do Estado de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa

Exercícios de 2023 e 2022		R$ mil
Demonstração de Fluxos de Caixa	**2023**	**2022**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**5.733.980**	**8.112.876**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**(3.242.833)**	**(4.167.522)**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**(648.682)**	**(1.724.937)**
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (IV= I + I I + III)	**1.842.465**	**2.220.417**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (V)	**26.630.481**	**24.410.064**
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (VI)	**28.472.946**	**26.630.481**
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (VI - V)	**1.842.465**	**2.220.417**

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa - Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

O Caixa e os Equivalentes de Caixa gerados, no ano de 2023, da ordem de R$ 1,842 bilhão, são advindos da atividade operacional, no montante de R$ 5,734 bilhões, compensados pelos valores negativos obtidos das atividades de Investimento (R$ 3,243 bilhões) e de Financiamento (R$ 648,682 milhões), conforme apresentado no gráfico a seguir.

A tabela a seguir apresenta a Demonstração dos Fluxos de Caixa do Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios de 2023 e 2022		R$ mil
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**2023**	**2022**
Ingressos	**107.895.776**	**117.823.856**
Receitas Derivadas e Originárias	75.779.442	72.180.701
Transferências Correntes Recebidas	24.641.415	45.643.155
Outros Ingressos Operacionais	7.474.919	-
Desembolsos	**102.161.796**	**109.710.979**
Pessoal e Demais Despesas	78.917.745	72.581.838
Juros e Encargos da Dívida	1.657.097	2.650.552
Transferências Concedidas	21.586.954	32.774.406
Outros Desembolsos Operacionais	-	1.704.183
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**5.733.980**	**8.112.877**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento		
Ingressos	**141.280**	**296.997**
Alienação de Bens	53.200	36.474
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	88.080	260.523
Desembolsos	**3.384.113**	**4.464.519**
Aquisição de Ativo não Circulante	2.887.340	4.082.326
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	9.313	3.723
Outros Desembolsos de Investimentos	487.460	378.470
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**(3.242.833)**	**(4.167.522)**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		
Ingressos	**393.213**	**421.947**
Operações de Crédito	10.743	9.296
Transferências de Capital Recebidas	382.470	412.651
Desembolsos	**1.041.895**	**2.146.885**
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.041.895	2.146.885
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**(648.682)**	**(1.724.938)**
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (IV = I + II + III)	**1.842.465**	**2.220.417**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (1)	**26.630.481**	**24.410.064**
Caixa e Equivalentes de Caixa Final (2)	**28.472.946**	**26.630.481**

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa - Balanços Gerais do Estado - 2023 e 2022.

Verifica-se que, comparativamente ao exercício de 2022, houve uma redução nos ingressos, no montante de R$ 10,112 bilhões, e nos Desembolsos, de R$ 9,734 bilhões.

Atividades Operacionais

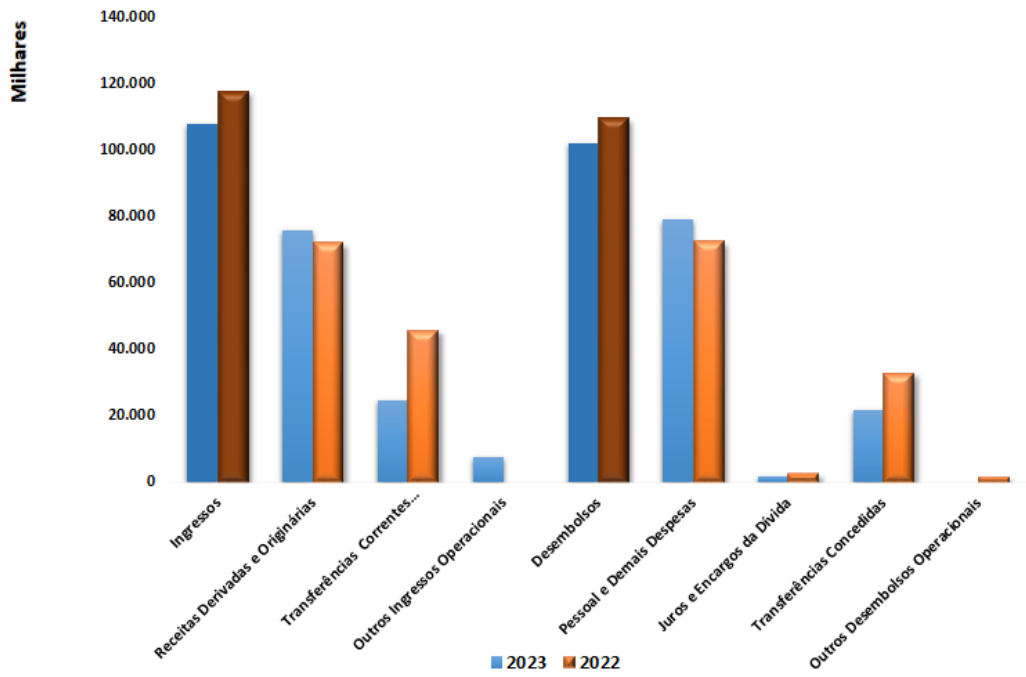
O Fluxo de Caixa Operacional compreende os ingressos decorrentes das receitas originárias, derivadas ou de transferências, e os desembolsos das despesas liquidadas e efetivamente pagas, e seu montante indica em que proporção o Governo vem financiando suas atividades correntes por meio da tributação e de outras cobranças.

O Fluxo Líquido das Atividades Operacionais evidencia quanto o Governo gerou de caixa, se suficiente para amortizar dívidas, manter a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios gerados pelas operações e fazer novos investimentos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O gráfico a seguir demonstra o fluxo de caixa operacional relativo aos exercícios de 2023 e 2022.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais



Fonte: Balanços Gerais do Estado 2023 e 2022.

Em 2023, nas atividades operacionais, principais geradoras de receita do Estado, o Fluxo de Caixa Líquido foi de R$ 5,734 bilhões. Observa-se que tanto os ingressos operacionais quanto os desembolsos foram menores em relação ao ano anterior, com redução de 8,43% nos ingressos, R$ 9,928 bilhões, e de 6,88% nos desembolsos, R$ 7,549 bilhões.

Conforme já demonstrado quando da análise de outros demonstrativos contábeis, neste relatório, verifica-se que o fluxo de ingressos das Receitas Derivadas e Originárias, se comparado com o exercício de 2022, apresentou variações quanto à Receita Tributária, R$ 60,992 bilhões, aumento de R$ 2,386 bilhões; Receita Patrimonial, acréscimo de R$ 278 milhões; e variações negativas, redução de R$ 69 milhões em Receita Industrial, registrando o saldo de R$ 215 milhões e pequeno decréscimo de 1,38% na Receita de Serviços, R$ 16 milhões.

Houve ainda variações positivas em diversas receitas, se comparadas com o exercício de 2022, com acréscimo de 12,36%, R$ 433 milhões, em Remuneração das Disponibilidades, e de 9,67%, R$ 517 milhões, em Receita de Contribuições, perfazendo um total de R$ 5,864 bilhões. As Outras Receitas Derivadas e Originárias cresceram 4,41%, R$ 68 milhões.

As Transferências Correntes Recebidas somaram R$ 24,641 bilhões, 22,84% do total de ingressos, com variação negativa de 46%, R$ 21 bilhões, em relação ao exercício anterior. Os ingressos mais relevantes foram os provenientes das Transferências Intragovernamentais, R$ 10,213 bilhões, redução de R$ 8,628 bilhões, 45,79%, em relação a 2022. Já as Outras Transferências Correntes Recebidas aumentaram R$ 2,420 milhões, 0,02%, em relação a 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Importante ressaltar que não houve recebimento, da União, das Transferências Intergovernamentais, o que representou uma redução de R$ 12,376 bilhões, 100% no comparativo com o exercício anterior.

Os desembolsos somaram R$ 102,162 bilhões, representando uma redução de 6,88%, R$ 7,549 bilhões, se comparados aos desembolsos operacionais do exercício anterior, R$ 109,711 bilhões.

Houve aumento dos desembolsos de Pessoal e Demais Despesas, no montante de R$ 6,336 bilhões, 12,39%, influenciado pelos acréscimos nas funções Segurança Pública, R$ 379 ,552 milhões, Educação, R$ 1,750 bilhão, Previdência Social, R$ 1,984 bilhão, Judiciária, R$ 1,533 bilhão, e demais despesas, no total de R$ 1,016 bilhão.

No que se refere às Transferências Concedidas, no total de R$ 21,587 bilhões, em comparação com o exercício anterior, com saldo de R$ 32,774 bilhões, houve redução de R$ 11,187 bilhões (34,13%), sendo 30,01% nas Transferências Concedidas Intergovernamentais.

Os desembolsos relacionados a Juros e Encargos da Dívida somaram R$ 2,651 bilhões e apresentaram alterações significativas em comparação com o exercício de 2021, R$ 56,717 milhões, registrando um crescimento de R$ 2,593 bilhões, decorrente da retomada dos pagamentos das parcelas dos contratos da Dívida, a partir de julho de 2022. Houve, ainda, redução de Outros Desembolsos Operacionais, de R$ 1,908 bilhão, (52,83%).

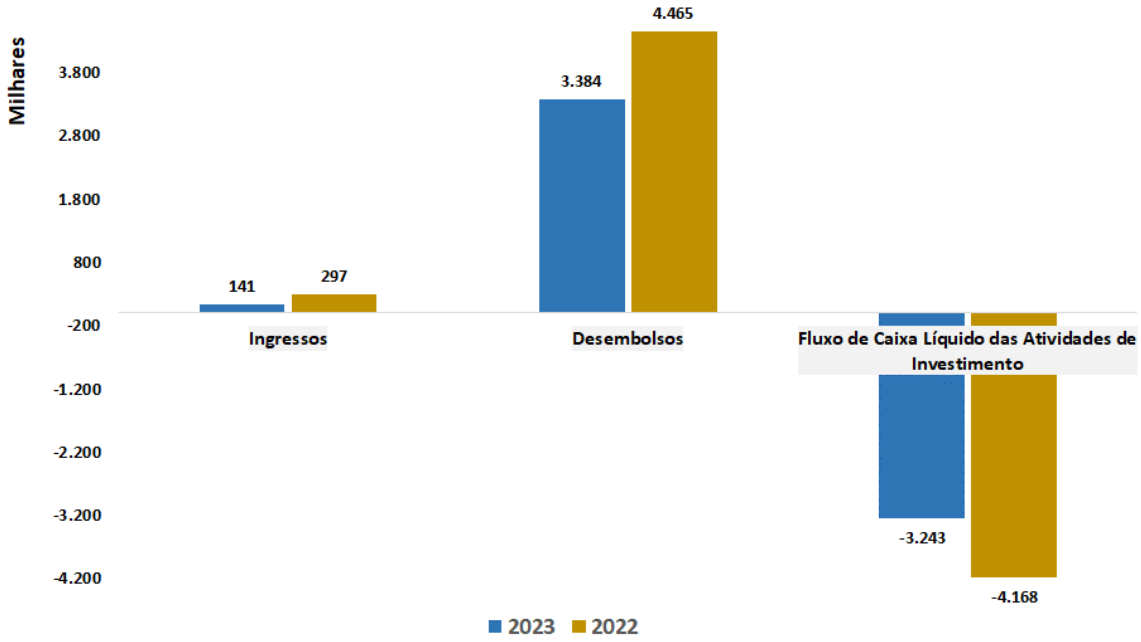
O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais, se comparado ao exercício anterior, apresentou uma variação negativa de R$ 2,379 bilhões.

Atividades de Investimentos

O Fluxo de Caixa decorrente das atividades de Investimento representa a extensão em que as saídas de caixa são realizadas, com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade. O gráfico a seguir demonstra a sua composição, relativamente aos exercícios de 2023 e 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos



Fonte: Balanços Gerais do Estado 2023 e 2022.

Em relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos, no exercício de 2023, a Geração Líquida de Caixa foi negativa em R$ 3,243 bilhões, indicando que houve mais desembolsos de caixa do que ingressos decorrentes de investimentos.

Os ingressos em 2023 foram 52,43% inferiores aos do ano anterior, impactados exclusivamente pela redução de R$ 172 milhões na Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos.

No que se refere aos desembolsos, houve redução de 24,20%, em relação ao exercício anterior, devido a redução nos valores de Aquisição de Ativo não Circulante, no total de R$ 1,195 bilhão.

Esse resultado negativo indica que os investimentos foram custeados, em sua maioria, por recursos advindos das atividades operacionais do Estado, o que é comum no âmbito da Administração Pública.

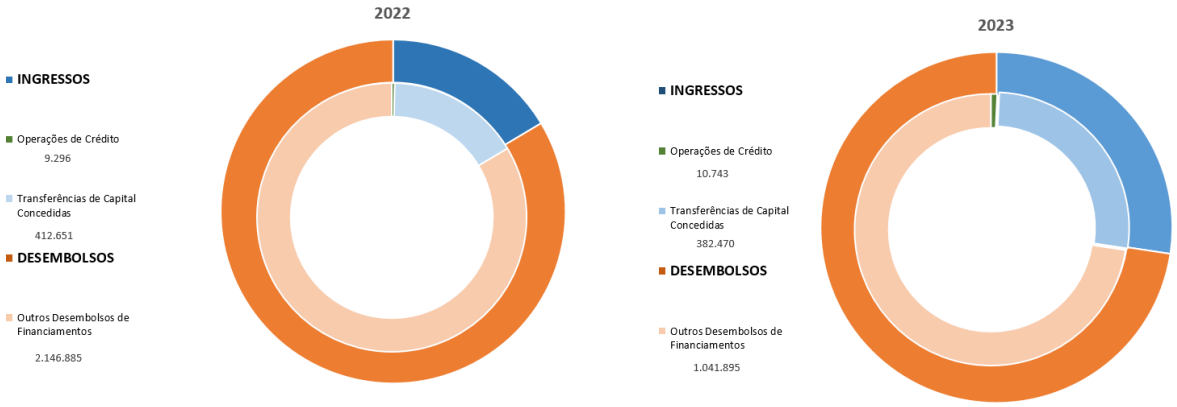
Atividades de Financiamentos

O Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos inclui os recursos relacionados a captação e amortização de empréstimos e financiamentos contraídos ou recebimentos de caixa provenientes de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O gráfico a seguir demostra a composição do Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos, nos exercícios de 2023 e 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos



Fonte: Balanços Gerais do Estado 2023 e 2022

No tocante ao Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, a Geração Líquida de Caixa foi negativa em R$ 648,682 milhões, em decorrência do aumento dos desembolsos com Operações de Crédito de R$ 1,921 bilhão, em relação ao ano anterior.

Quanto aos ingressos, houve acréscimo nas Operações de Crédito, de 15,57%, R$ 1,447 milhão, e redução de 7,31%, R$ 30,181 milhões, nas Transferências de Capital Recebidas, em relação a 2022.

Em 2023, o valor do fluxo de caixa líquido do Estado de Minas Gerais correspondeu à soma dos Fluxos Operacional, de Investimento e Financiamento, totalizando R$ 1,842 bilhão. Esse resultado, somado à rubrica "Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial do Exercício Anterior", no valor de R$ 26,630 bilhões, revelou um montante de R$ 28,473 bilhões, o qual se encontra conciliado com o montante registrado nas rubricas "Caixa e Equivalentes de Caixa", no Balanço Patrimonial (BP), e "Resultado Financeiro do Exercício", no Balanço Financeiro (BF).

5.6. Integridade das Demonstrações Contábeis

O Balanço Geral do Estado – BGE demonstra os resultados da gestão governamental do Estado de Minas Gerais no exercício de 2023 e é parte integrante da Prestação de Contas do Governador, conforme determina o inciso XII do art. 90 da CE/89, sendo constituído pelas Demonstrações Contábeis consolidadas, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos Estaduais; pela execução orçamentária das Empresas Estatais Dependentes; pelo Relatório Contábil; pelas Notas Explicativas; e, ainda, pelas demonstrações contábeis individualizadas das Autarquias, Fundações e Fundos Estaduais. Cabe ressaltar, contudo, que as Contas do Governador representam a consolidação das contas individuais, que posteriormente são certificadas e julgadas. Sendo assim, pode haver erros e irregularidades não detectados no nível consolidado, que venham a ser constatados e julgados no futuro, nas prestações de contas de exercício – PCE de cada responsável.

As Demonstrações Contábeis Consolidadas foram elaboradas segundo as exigências dispostas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orçamentária Anual/2023 e na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado 13/11, bem como no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Mcasp, 9ª edição, e no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF (13ª Edição), ambos editados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto à Integridade das Demonstrações Contábeis, os resultados estão a seguir apresentados:

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário Fiscal, em cumprimento à LRF, art. 53, compõe o conjunto de demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, com periodicidade de publicação bimestral.

O resultado orçamentário é originado do confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas, tendo em vista critério estabelecido no art. 35 da Lei 4.320/64.

As receitas efetivamente arrecadadas somaram R$ 110,708 bilhões, enquanto as despesas empenhadas perfizeram o montante de R$ 110,409 bilhões, ocasionando um resultado orçamentário superavitário de R$ 299,358 milhões.

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro foi apresentado nos moldes da Receita Orçamentária, por Categoria Econômica, e a Despesa, por Função, **divergente do modelo proposto pelo Mcasp – 9ª Edição**, que dispõe a discriminação da Receita e Despesa orçamentárias pelo mecanismo de Fonte/Destinação de recursos discriminando os ordinários e vinculados.

O saldo em espécie do exercício anterior, R$ 26,630 bilhões, confere com o saldo para o exercício seguinte do Balanço Financeiro, constante das Contas de 2022. Após todos os Recebimentos e Pagamentos, ao final de 2023, foi apresentado saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2024, no montante de R$ 28,473 bilhões, demonstrando um acréscimo de 6,92% em relação às disponibilidades iniciais. O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte guarda paridade com o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial consolidado.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa deve ser igual ao resultado financeiro apurado no Balanço Financeiro. Corresponde ao fluxo líquido (entradas menos saídas) de recursos, durante o período, tendo sido positiva, no Estado, no exercício de 2023, em R$ 1,842 bilhão, representando uma expressiva redução de 17,02% do superávit apurado no exercício anterior, R$ 2,220 bilhões.

Em 2023, o valor do fluxo de caixa líquido do Estado de Minas Gerais correspondeu à soma dos Fluxos Operacional, de Investimento e Financiamento, totalizando R$ 1,842 bilhão. Esse resultado, somado à rubrica "Caixa e Equivalente de Caixa Inicial do exercício anterior", no valor de R$ 26,630 bilhões, revelou um montante de R$ 28,473bilhões. Tal valor encontra-se conciliado com o montante registrado na rubrica "Caixa e Equivalente de Caixa", do Balanço Patrimonial (BP), e no "Resultado Financeiro do Exercício", apurado no Balanço Financeiro (BF).

Balanço Patrimonial

Na elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado Ajustado foi promovida a eliminação de duplicidades de valores referentes às contribuições previdenciárias entre órgãos e entidades do próprio Estado de Minas Gerais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Foi apurado, no Balanço Patrimonial de 2023, um Patrimônio Líquido negativo, representado pelo Passivo a Descoberto de R$ 394,256 bilhões, podendo-se observar aumento do déficit patrimonial em 353,89%, se comparado ao Resultado Patrimonial também deficitário do exercício anterior, cujo Passivo a Descoberto resultou em R$ 86,861 bilhões. O crescimento do Passivo a Descoberto foi primordialmente impactado pelas Provisões de Longo Prazo[204], especificamente pela Provisões Matemáticas Previdenciárias referentes ao Regime Próprio da Previdência Social de Minas Gerais, no valor de R$ 299,694 bilhões.

Demonstração das Variações Patrimoniais

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as diminutivas, sendo um medidor de quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

Os Resultados Patrimoniais apurados em 2021 e 2022 foram superavitários, R$ 4,148 bilhões e R$ 4,882 bilhões, respectivamente. Já o Resultado Patrimonial do exercício de 2023 apresentou um expressivo déficit, R$ 307,440 bilhões, influenciado pelo registro de R$ 299,694 bilhões pelo reconhecimento das Provisões Matemáticas Previdenciárias referentes ao Regime Próprio da Previdência Social de Minas Gerais, em atendimento às normas contábeis, como vem evidenciando a unidade técnica desde 2020 e, em que pese, ainda não haver decisão definitiva do TCEMG, o que representou uma variação negativa de R$ 302,558 bilhões, na comparação com o resultado positivo apurado em 2022, R$ 4,882 bilhões.

Do Parecer Conclusivo da Controladoria-Geral do Estado

A Controladoria-Geral do Estado apresentou o Relatório de Controle Interno, manifestando, às fls.429 e 430, seu parecer conclusivo sobre as contas governamentais – que representaram a posição orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de dezembro de 2023 –, quanto aos instrumentos de planejamento da ação governamental, à execução física e orçamentária de Programas Governamentais, à gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, bem como ao cumprimento das exigências estabelecidas pela LRF, aos limites de aplicação de recursos orçamentários definidos nas Constituições Federal e Estadual e às normas regulamentares, em especial, de gastos com pessoal, da Dívida Consolidada Líquida e da aplicação em Ações e Serviços de Saúde – ASPS e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

[204] Segundo o Pcasp (pág. 521), as provisões de longo prazo compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6. Gestão Fiscal

6.1. Receita Corrente Líquida – RCL

O total da Receita Corrente Líquida – RCL relativa ao exercício de 2023, conforme RREO publicado no Diário Eletrônico da SEF/MG[205], em 30/1/24, perfez R$ 92,079 bilhões, o que demonstra um crescimento de apenas 0,74% no comparativo com 2022, R$ 91,406 bilhões.

Cabe destacar que, como divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEF por meio de nota, a partir de janeiro de 2023, o Estado de Minas Gerais passou a utilizar a receita contabilizada, e não mais a receita efetivada, na elaboração dos demonstrativos fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00, em face das exigências da Secretaria do Tesouro Nacional – STN para a construção da Matriz de Saldos Contábeis – MSC. No Relatório Temático 05/2023[206], a Cfamge solicitou esclarecimentos acerca da alteração, ao que a SEF respondeu[207]:

> No caso da apuração da Receita Corrente Líquida até 31/12/2022, os valores registrados no SIAFI denominados como Receita Efetivada Ajustada identificam as receitas referentes ao mês, mas que, por temporalidade na sua arrecadação e classificação, foram registrados até o quinto dia útil do mês subsequente, sendo diferente dos valores registrados na conta contábil 62121 – Receita Realizada.
>
> Posto que a STN, através da Matriz de Saldos Contábeis - MSC, somente reconhece os valores devidamente registrados na contabilidade, foi necessária a alteração de metodologia, na qual passou-se a utilizar o saldo da conta contábil, nos termos do "Anexo II – Leiaute da Matriz de Saldos Contábeis", para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Esta Coordenadoria, assim como ocorreu nas Prestações de Contas do Governador relativas a 2020-2022[208], identificou impropriedade no cálculo da RCL promovido pelo Poder Executivo. Tomando como base o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, faz-se necessário realizar ajustes relativos às deduções das emendas parlamentares individuais e de bancada federais, com o objetivo de evidenciá-las, para fins de cálculo dos limites da despesa com pessoal (art. 166-A, § 1º, da CR/88) e de endividamento (art. 166-A, § 16, da CR/88).

De acordo com os dados apurados, a RCL para cálculo dos limites de endividamento, em 2023, foi de R$ 91,996 bilhões e a RCL para cálculo dos limites das despesas com pessoal, R$ 91,977 bilhões. Esses números são divergentes daqueles apresentados pelo Estado, já que o Executivo deduziu R$ 82,167 milhões a título de emendas parlamentares individuais, valor menor do que o divulgado no sítio eletrônico da STN[209], R$ 83,583 milhões.

Esse ponto tem sido questionado de forma sistemática por esta Coordenadoria e, no seu último retorno[210], o Estado informou que, para 2023, em atendimento a determinações do TCEMG e na busca por melhor estruturação das informações para a elaboração da Matriz de Saldos Contábeis, foram criadas fontes de recursos específicas para identificação das receitas de emendas impositivas. Essa informação já havia sido fornecida anteriormente e analisada nos Relatórios Temáticos 05/2023[211] e 32/2023[212]. Mesmo com a criação das fontes

[205] http://diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br/opendiariogeral/export/sites/diarioeletronico/Publicacoes/SCCG/demonstrativo_responsabilidade/2023/2024/RelatorioResumidodaExecucaoOrcamentaria-RREO6Bimestre2023.pdf.
[206] Documento SGAP 528301/2023.
[207] Nota Técnica nº 14/SEF/STE-SCCG/2023.
[208] Processos SGAP 1101512 (2020), 1114783 (2021) e 1144601 (2022).
[209] https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-individuais-para-df-estados-e-municipios/2022/114
[210] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 044/2023.
[211] Documento SGAP 528301/2023.
[212] Documento SGAP 660001/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

de recursos, as distorções persistiram durante o exercício, porém, foram reduzindo paulatinamente, deixando, inclusive, de existir em relação às emendas de bancada. Mas, embora o Estado tenha informado em sua Nota Técnica que a situação teria sido sanada a partir do exercício de 2023, esta Coordenadoria não corrobora a informação, uma vez que a diferença, embora menor, persistiu nas emendas individuais, passando de R$ 55,061 milhões em dezembro de 2022 para R$ 1,416 milhão em 2023, o que continuará sendo monitorado pela Cfamge.

Receita Corrente Líquida – 2023

Exercício de 2023	R$
Especificação	
Receita Corrente (I)	**134.759.348.706**
Receita Tributária	96.820.673.523
Principal (Impostos e Taxas)	94.740.408.415
ICMS	70.810.218.869
IPVA	10.512.749.422
ITCD	1.682.596.813
IRRF	7.059.462.147
Taxas	4.675.381.165
Acessórias (Dívida Ativa, Multa e Juros)	2.080.265.107
ICMS	1.192.695.562
IPVA	608.216.948
ITCD	178.165.840
Taxas	101.186.757
Receita de Contribuições	5.864.793.960
Receita Patrimonial	6.144.521.935
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.425.759.361
Outras Receitas Patrimoniais	2.718.762.575
Receita Agropecuária	10.564.197
Receita Industrial	216.577.797
Receitas de Serviços	1.190.552.533
Transferências Correntes	22.881.432.520
Cota-Parte do FPE	7.391.174.221
Transferências da LC 61/1989	700.543.177
Transferências do Fundeb	11.296.617.759
Outras Transferências Correntes	3.493.097.363
Outras Receitas Correntes	1.630.232.241
(-) Deduções (II)	**42.679.909.354**
Transferências Constitucionais e Legais	23.715.296.743
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	3.357.358.367
Contribuições para Custeio das Pensões Militares	1.532.354.109
Compensação Previdenciária com o Regime de Previdência dos Servidores dos Estados	42.046.002
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	131.084.633
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	13.901.769.500
RCL (III) = (I - II)	**92.079.439.352**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	83.582.825
RCL ajustada para cálculo dos limites de endividamento (V) = (III - IV)	**91.995.856.528**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	18.522.957
RCL ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal (VII) = (V - VI)	**91.977.333.571**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi; Secretaria do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios/transferencias-constitucionais-e-legais#emendas-parlamentares).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O valor da RCL cheio, assim como aquele referente ao limite de endividamento e de gastos com pessoal, apurado em 31/12/23, foi 3% superior à previsão atualizada (R$ 88,715 bilhões para RCL cheia). Analisando a RCL de 2023 em comparação com a de 2022, verifica-se aumento de quase todas as receitas correntes, havendo queda nas Taxas, nas Receitas Industrial e de Serviços, nas Transferências da LC 61/89 do Fundeb, e em Outras Transferências Correntes.

Receita Corrente Líquida – 2022 x 2023

Exercícios de 2022 e 2023 — R$ mil

Especificação	2022	2023	AH	AH (%)
Receita Corrente (I)	**132.003.488**	**134.759.349**	**2.755.860**	**2,09**
Receita Tributária	91.709.126	96.820.674	5.111.548	5,57
Principal e Acessórios (Impostos e Taxas)	91.709.126	96.820.674	5.111.548	5,57
ICMS	70.717.964	72.002.914	1.284.950	1,82
IPVA	7.733.793	11.120.966	3.387.173	43,80
ITCD	1.548.395	1.860.763	312.368	20,17
IRRF	6.589.412	7.059.462	470.050	7,13
Taxas	5.119.561	4.776.568	(342.993)	(6,70)
Receita de Contribuições	5.347.497	5.864.794	517.297	9,67
Receita Patrimonial	5.372.766	6.144.522	771.756	14,36
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.234.378	3.425.759	191.381	5,92
Outras Receitas Patrimoniais	2.138.388	2.718.763	580.375	27,14
Receita Agropecuária	8.045	10.564	2.519	31,31
Receita Industrial	286.002	216.578	(69.424)	(24,27)
Receitas de Serviços	1.247.119	1.190.553	(56.566)	(4,54)
Transferências Correntes	26.470.958	22.881.433	(3.589.526)	(13,56)
Cota-Parte do FPE	7.255.576	7.391.174	135.598	1,87
Transferências da LC 61/1989	805.419	700.543	(104.876)	(13,02)
Transferências do Fundeb	11.630.799	11.296.618	(334.181)	(2,87)
Outras Transferências Correntes	6.779.164	3.493.097	(3.286.067)	(48,47)
Outras Receitas Correntes	1.561.976	1.630.232	68.256	4,37
(-) Deduções (II)	**40.597.508**	**42.679.909**	**2.082.401**	**5,13**
Transferências Constitucionais e Legais	22.284.042	23.715.297	1.431.254	6,42
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	4.272.842	3.357.358	(915.484)	(21,43)
Contribuições para Custeio das Pensões Militares	197.049	1.532.354	1.335.305	677,65
Compensação Previdenciária com o Regime de Previdência dos Servidores do Estado	28.068	42.046	13.978	49,80
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	45.771	131.085	85.314	186,39
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	13.769.736	13.901.769	132.033	0,96
RCL (III) = (I - II)	**91.406**	**92.079**	**673**	**0,74**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O crescimento da RCL, em 2023, foi muito baixo, R$ 673,459 milhões. Isso se justifica pelo fato de que o aumento mais expressivo dentre as receitas, R$ 5,112 bilhões na linha Receita Tributária, impactado principalmente pelo crescimento na arrecadação de ICMS e IPVA, não foi muito maior do que as variações negativas no cálculo da RCL – redução de R$ 3,286 bilhões nas Outras Transferências Correntes e aumento de R$ 1,431 bilhão na dedução de Transferências Constitucionais e Legais, que decorre do aumento de arrecadação do ICMS e IPVA – , totalizando efeito negativo de R$ 4,717 bilhões. O efeito líquido das variações relatadas, que resulta em aumento de R$ 394,227 milhões, explica boa parte do crescimento na RCL do exercício. Todas essas variações são melhor detalhadas a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em relação ao ICMS, principal tributo cobrado pelo Estado, que teve crescimento de 2%, seu valor é o mais representativo de todas as receitas correntes, 53% do total auferido no período. Na análise do relatório Evolução Anual da Arrecadação do ICMS por Produto, extraído do sítio eletrônico da SEF-MG[213], foram observados 4 produtos com peso expressivo, que, somados, impactaram essa receita em 66%: Comércio (24%), Combustíveis/ Lubrificantes (20%), Indústria (15%) e Energia Elétrica (8%). Desses, Comércio e Indústria tiveram crescimento de 10% e 4%, respectivamente, em 2023, enquanto Combustíveis/ Lubrificantes e Energia Elétrica, queda de 2% e 5%, o que é analisado no tópico Receitas.

A receita que mais cresceu, tanto em valor absoluto, R$ 3,387 bilhões, quanto em percentual, 44%, foi o IPVA, fruto do retorno da cobrança do imposto atrelada ao preço médio dos veículos, praticado no mercado ao final do exercício anterior ao da cobrança e divulgado pela SEF[214]. Para tal divulgação, a Secretaria utiliza, desde 2008, a cotação do preço médio dos veículos realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe. Para 2022, quando o usual seria a utilização da tabela com os valores dos veículos em 2021, a Lei Estadual 24.029, de 29/12/21, congelou a base de cálculo do imposto, mantendo os mesmos valores da tabela prevista para o exercício de 2021, qual seja, os valores dos veículos em 2020, como forma de não sobrecarregar os contribuintes no período pós-pandemia, quando os valores dos veículos usados sofreram forte aumento. Em 2023, conforme a Resolução SEF 5.643, de 27/12/22, o imposto voltou a ser calculado com base nos valores dos veículos usados, do ano anterior, conforme já mencionado. Comparações realizadas pelo Jornal O Tempo[215] entre os valores da Tabela Fipe de 2020 e de 2022 revelam que a diferença no IPVA chega a ser de até 52%, o que está em linha com o crescimento da arrecadação desse imposto demonstrada na tabela anterior.

Outras linhas da RCL com alto crescimento foram Receita Agropecuária e Outras Receitas Patrimoniais, esta última impactada, principalmente, pela delegação para exploração da infraestrutura de transporte rodoviário para o setor privado e receitas advindas das empresas estatais, como dividendos e juros sobre capital próprio. Em novembro de 2022, foi realizada a concessão dos lotes rodoviários do Triângulo Mineiro e Sul de Minas, e, em 2023, de Varginha-Furnas. Atualmente, está em estudo a concessão de mais três lotes: Noroeste de Minas, Zona da Mata e Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Isso é reflexo do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de Minas Gerais, que objetiva fomentar novos investimentos em projetos e setores distintos, por meio de parcerias com a iniciativa privada.[216]

Analisando as linhas que tiveram redução, a maior delas, tanto nominal quanto percentual, verifica-se em Outras Transferências Correntes, uma vez que, em 2023, não foram arrecadados o auxílio financeiro pela outorga de crédito tributário – ICMS etanol (que representou receita de R$ 530,417 milhões em 2022) e o bônus de assinatura do excedente da cessão onerosa pela exploração do Pré-Sal (R$ 568,393 milhões em 2022), bem como houve redução no valor auferido como compensação financeira pela perda de ICMS da Lei Complementar – LC 194/22. Em 2022, o Estado recebeu R$ 2,365 bilhões a esse título, frente a R$ 177,496 milhões em 2023, o que está melhor detalhado no tópico Receitas, deste relatório. A segunda maior queda nominal foi nas Taxas e justifica-se pela redução na arrecadação da Taxa de Segurança Pública, R$ 647,591 milhões a menos do que em 2022.

Sobre a compensação da LC 194, salienta-se que, embora tenham sido recebidos R$ 177,496 milhões pelo Estado em 2023, apenas R$ 133,122 milhões foram computados no cálculo da RCL, uma vez que a cota-parte dos municípios, R$ 44,374 milhões, foi excluída do cálculo, em consonância com o que orienta a Nota Técnica SEI nº1740/2023/MF, divulgada em 17/1/23:

[213] https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucao_anos_anterioresef.html
[214] https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva/calculo.html
[215] https://www.otempo.com.br/economia/ipva-em-minas-veja-o-quanto-o-imposto-pode-aumentar-em-2023-1.2763694
[216] http://www.ppp.mg.gov.br/o-programa/ppag-2024-2027

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Em relação aos impactos fiscais das transações apresentadas nesta nota, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, os registros referentes às receitas orçamentárias derivadas da compensação das perdas do ICMS com o pagamento das dívidas administradas pela STN causarão os impactos decorrentes da classificação por natureza da receita utilizada, ou seja, serão consideradas no cálculo da receita corrente líquida e no cálculo do resultado primário, por exemplo. Ressalta-se que nos estados e no Distrito Federal, os indicadores devem considerar os valores das receitas orçamentárias de compensação do ICMS deduzidas dos valores repartidos com os municípios, de forma similar à repartição das receitas de ICMS.

Em 2022, tal exclusão também foi realizada, porém, na linha de Transferências Constitucionais e Legais, nas Deduções, de forma que a parte da compensação da LC 194 cabível aos municípios também não impactou a RCL do Estado.

Importa mencionar que, assim como na RCL de 2022, 83% dos Rendimentos de Aplicações Financeiras concentram-se nas Fontes 15 – Recursos Ordinários – Outros Recursos Não Vinculados (32%), 60 – Recursos Diretamente Arrecadados (31%) e 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais (19%). O restante está pulverizado em 37 fontes.

Questionado, no Relatório Temático 32/2023, sobre o aumento expressivo, em 2023, da dedução das Contribuições para Custeio das Pensões Militares, o Estado respondeu[217] que, em 2022, nessa linha era deduzido apenas o valor da classificação Contribuição dos Pensionistas Militares. A Contribuição do Militar Ativo, que antes era deduzida na linha Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor, passou a integrar a linha de Contribuições para Custeio das Pensões Militares, o que ocasionou, em 2023, o aumento desta linha em detrimento da outra. De fato, observa-se que a variação em ambas apresenta valores próximos, mas com sinais contrários. Além disso, observa-se que a classificação Contribuição do Militar Inativo não era deduzida, passando a ser em 2023. Segundo o MDF 13ª Edição, a linha Contribuição dos Militares para Custeio das Pensões Militares "registra a contribuição dos militares para o custeio das pensões militares, em atendimento à alínea c do inciso IV do art. 2º da LRF, pois esses valores são vinculados ao custeio do RPPS".

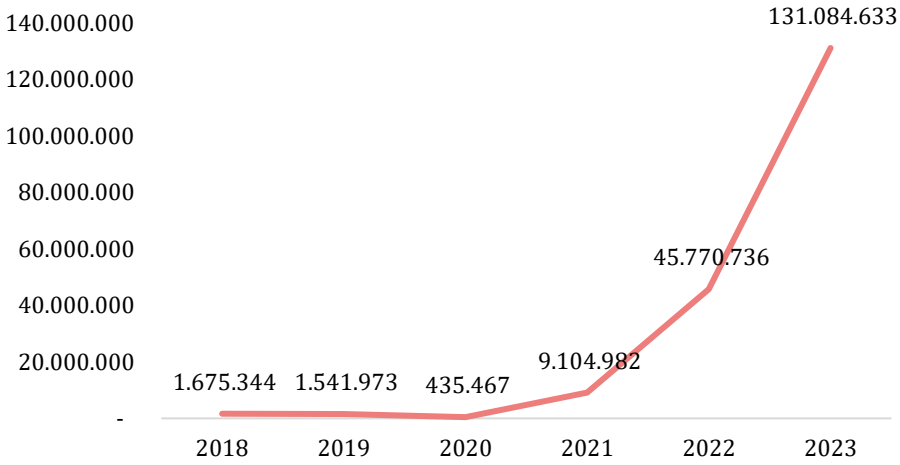
No Relatório Temático 32/2023 também foi apontado que, nos RREOs do 3º e 4º bimestres, os valores de deduções consignados na linha Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência, nos meses de fevereiro a abril de 2023, diferem daqueles divulgados para esses mesmos meses nos RREOs do 1º e 2º bimestres. Tal alteração ocorreu sem a inclusão de qualquer nota explicativa no demonstrativo. O Estado afirmou que isso se justifica pela exclusão das Demais Contribuições Sociais, visto não se tratar de Contribuições Previdenciárias, e que seria inserida nota explicativa no RREO do 6º bimestre, o que não ocorreu, prejudicando, assim, a transparência das informações prestadas.

Sobre os Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, que desde 2022 passaram a figurar nas Deduções, estão atrelados às receitas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, que não são incluídas no cômputo da RCL e, por consequência, não devem também integrar sua base de cálculo. Tais rendimentos aumentaram 186% e, segundo o Estado[218], são resultado de uma boa escolha de carteiras de investimentos mais atraentes e seguras para aplicação dos recursos disponíveis aliado ao expressivo aumento da taxa Selic[219], que partiu de 1,90% ao ano em 2021, chegando a 13,65% em agosto de 2022 e se mantendo nesse patamar até agosto de 2023, quando iniciou uma queda gradual, porém se mantendo alta e fechando o ano em 11,65%. Analisando a evolução de tais rendimentos, verifica-se o crescimento surpreendente de 7.724%, de 2018 a 2023, conforme gráfico a seguir.

[217] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 044/2023.
[218] Nota Técnica nº 14/SEF/STE-SCCG/2023.
[219] https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários – 2018 a 2023



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

O RREO trouxe nota afirmando que, para o atendimento às exigências da STN na construção da Matriz de Saldos Contábeis, a partir de janeiro de 2023, o valor referente a Cessão de Direitos Creditórios passou a ser deduzido na linha ICMS, totalizando R$ 7,418 milhões. Anteriormente, a dedução era realizada na linha Dedução de Receita para Formação do Fundeb. Assim, para fins de comparação com o exercício de 2023, ao expurgar a Cessão de Direitos Creditórios dessa linha, em 2022, a dedução totaliza R$ 13,726 bilhões, representando crescimento de 1%.

A 13ª Edição do MDF trouxe, dentre outras alterações, a inclusão dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias na linha de deduções (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada. Essa alteração deu-se tendo em vista o disposto na EC 120/22, que estabelece a exclusão dos recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, do percentual das despesas com pessoal em relação à RCL ajustada dos entes da Federação. Observou-se que não foi excluído qualquer valor a esse título em 2023, tendo esta Coordenadoria solicitado confirmação[220], ao Estado, de que não foram recebidos repasses para pagamento dos vencimentos dos referidos agentes. Em resposta[221], a Superintendência Central de Contadoria Geral – SCCG afirmou estar ciente da necessidade de exclusão de tais repasses federais, quando recebidos, do cálculo da RCL para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal, destacando que o Estado não os recebeu no exercício de 2023.

Cumpre salientar que, no mesmo sentido dos repasses para pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, foi instituída, em dezembro de 2022, por meio da EC 127, assistência financeira complementar prestada pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira – piso da enfermagem. Porém, apesar de ter caráter similar aos repasses instituídos pela EC 120, essa assistência financeira não deve ser excluída no cálculo da RCL, conforme orientação contida na Nota Técnica SEI nº 3481/2023/MF:

> 2. Os recursos transferidos pela União a estados, DF e municípios para custeio do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão deduzidos da RCL ajustada utilizada como parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (CF, art. 198, §11).

[220] Of. 4263/2024-GCMT/CFAMGE.
[221] Nota Técnica nº 5/SEF/STE-SCCG-DCICF/2024.

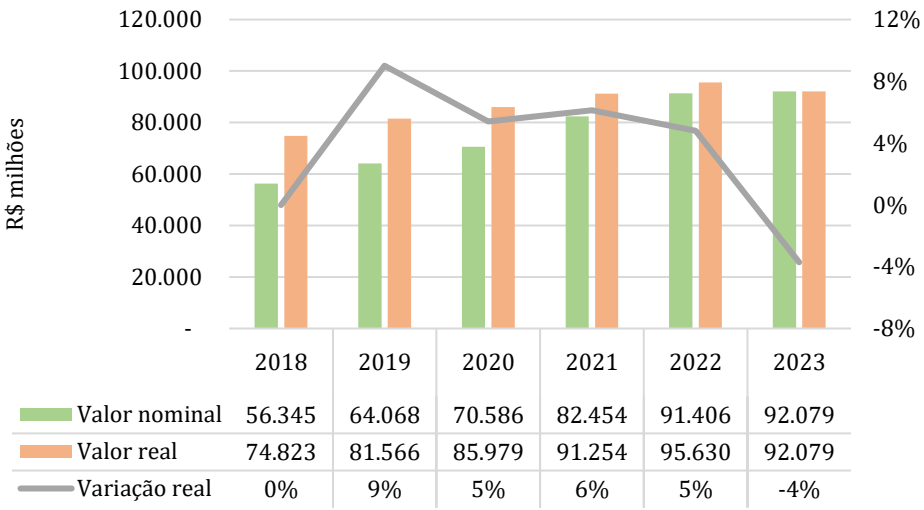
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

3. Já os recursos destinados ao cumprimento dos pisos salariais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira (CF, art. 198, §14), não serão deduzidos do total da receita corrente para cálculo da Receita Corrente Líquida (Anexo 03 do RREO), por ausência de previsão legal que autorize a dedução.

Verificou-se que o Estado recebeu da União, em 2023, assistência financeira de R$ 109,033 milhões para pagamento do piso da enfermagem, registrados na classificação 1713.50.5.1.04.000 – Transf. Bloco Manut. ASPS – Gestão Sus – Princ. – Piso da Enfermagem, na Fonte 57 – Transferências da União por meio de Portaria – exceto Emendas Individuais e de Bancada. Esse valor não foi deduzido no cálculo da RCL, estando, assim, em conformidade com a Nota Técnica.

No gráfico a seguir, que demonstra a evolução da RCL, em valores nominais e reais – trazidos a valor presente pelo IPCA – ao longo dos últimos 6 anos, nota-se que, em termos nominais, o indicador partiu de R$ 56,345 bilhões no 6º bimestre de 2018, atingindo R$ 92,079 bilhões em 2023, elevação de 63%. Já em termos reais, o crescimento foi de 23%, partindo de R$ 74,823 bilhões.

Evolução da RCL



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Valor nominal	56.345	64.068	70.586	82.454	91.406	92.079
Valor real	74.823	81.566	85.979	91.254	95.630	92.079
Variação real	0%	9%	5%	6%	5%	-4%

Fonte: RREO 6º bimestre 2018 a 2023 e sítio eletrônico IBGE (https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7236).

Em 2023, houve o maior registro da série histórica em valor nominal, porém com crescimento quase nulo em relação ao exercício anterior, apenas 0,74%. Analisando o valor real, o que se verifica é uma queda de 4%, quebrando um ciclo de crescimento médio em torno de 13% desde 2019, em valores nominais, e de 6%, em valores reais.

6.2. Despesa com Pessoal

6.2.1. Limite Consolidado do Estado

Em 28/2/24, o órgão central de contabilidade do Poder Executivo do Estado – SCCG/SEF publicou no Diário Oficial do Estado – DOE o Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal (Portaria SCCG/STE/SEF N.1077, de 27/2/24), em cumprimento às disposições contidas na Portaria 1447/22 da STN, que aprovou a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais para o exercício de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Administração Pública Estadual

Exercício de 2023 R$

Despesa com Pessoal	Despesa Realizada
	Consolidado
Despesa Bruta com Pessoal (I)	**70.562.090.055**
Pessoal Ativo	39.793.487.439
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.768.601.537
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.080
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-
Despesas não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**14.564.580.136**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	117.153.589
Férias-prêmio e Regulamentares Indenizadas	1.914.193
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	889.593.670
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.436.171.643
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.013.373.720
Despesas de Caráter Indenizatório	106.373.322
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II)	**55.997.509.919**
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	**91.977.333.571**
Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (V) = (III)	**55.997.509.919**
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (VI) = (V/IV) * 100	**60,88**
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – Valor	55.186.400.143
%	60,00
Limite Prudencial (VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) – Valor	52.427.080.135
%	57,00
Limite de Alerta (IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - Valor	49.667.760.128
%	54,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal de 2023, Armazém de Informações - Siafi/MG, Portaria STN 1.477/22, IN 1/18 do TCEMG.
Nota: RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

A despesa consolidada da Administração Pública Estadual totalizou R$ 55,997 bilhões, 60,88% da RCL, excedendo, portanto, aos limites máximo (60%), prudencial (57%) e de alerta (54%) em, respectivamente, 0,88 e 3,88 e 6,88 pontos percentuais. Comparativamente ao exercício anterior, em que a DTP perfez 57,12% da RCL, observa-se um incremento de 3,76 p.p., haja vista o excesso verificado no Poder Executivo. Em termos nominais, ocorreu um aumento de 7,41% já que a DTP, em 2023, atingiu R$ 55,997 bilhões perante R$ 52,132 bilhões em 2022.

Importante ressaltar que a RCL ajustada para cálculo da Despesa Total com Pessoal – DTP, informada no RGF, foi de R$ 91,979 bilhões. Contudo, a apurada por esta equipe técnica, conforme detalhado em tópico específico deste relatório, foi de R$ 91,977 bilhões, sendo ela a utilizada nas tabelas deste relatório. Em virtude da utilização da RCL ajustada, para cálculo da despesa com pessoal, os percentuais apurados por esta unidade técnica podem divergir dos apresentados nos Relatórios de Gestão Fiscal pelo Poderes e Órgãos, assim como no Relatório Contábil do Estado e no Relatório de Controle Interno da Controladoria-Geral do Estado.

Cabe informar que, no tocante ao 1° quadrimestre, cuja Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo perfez R$ 45,177 bilhões (49,34% da RCL), foi enviado ao Exmo. Sr. Conselheiro Mauri Torres, relator das contas do Governador do exercício de 2023, o Mem.10/CFAMGE/2023, comunicando o excesso aos limites máximo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

(49%), prudencial (46,55%) e de alerta (44,10%), o qual foi autuado como Assunto Administrativo-Pleno nº 1148669. Na Sessão Plenária do dia 30/8/23, este Tribunal de Contas decidiu por determinar o encaminhamento do acórdão da referida sessão plenária ao Poder Executivo, cientificando-o de que a sua DTP excedeu os limites legais.

Relativamente ao 2º quadrimestre, foi encaminhado, por esta Coordenadoria, ao Conselheiro Relator o Mem.21/CFAMGE/2023, informando que a DTP atingiu o montante de R$ 45,152 bilhões, 49,63% da RCL, verificando-se excesso aos limites máximo, prudencial e de alerta, o qual foi autuado como Assunto Administrativo-Pleno nº 1156824, tendo o mesmo sido retirado de pauta na Sessão Plenária do dia 6/12/23.

Da mesma forma, com relação ao 3º quadrimestre, foi enviado ao Conselheiro Relator o Mem.03/CFAMGE/2024, comunicando que a DTP do Poder Executivo perfez R$ 47,245 bilhões (51,37% da RCL), tendo sido apurada a extrapolação aos limites máximo, prudencial e de alerta. Na oportunidade foi informado, também, que ocorreram excessos ao limite de alerta, tanto na DTP do Tribunal de Justiça quanto na do Ministério Público Estadual

É importante destacar que, em razão dessa apuração, são aplicáveis as restrições estabelecidas no art. 22[222] da LRF. Dessa forma, o Poder ou Órgão que exceder o limite prudencial – como é o caso do Poder Executivo – deve observar as vedações previstas nesse dispositivo legal, até o retorno ao referido limite.

6.2.2. Limites por Poder e Órgão

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo foi publicado, tempestivamente, em 30/1/24, no DOE/MG, estando seus valores demonstrados na tabela a seguir, com os devidos ajustes na RCL efetuados por esta Coordenadoria.

[222] LRF. Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Poder Executivo

Exercício de 2023 — R$

Despesa com Pessoal	Despesa Realizada
	Executivo
Despesa Bruta com Pessoal (I)	**56.838.485.803**
Pessoal Ativo	29.963.048.263
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.875.436.460
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.080
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-
Despesas não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**9.593.169.346**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	102.775.526
Férias-prêmio e Regulamentares Indenizadas	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	889.593.670
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	197.012.065
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.403.788.085
Despesas de Caráter Indenizatório	-
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II)	**47.245.316.457**
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	**91.977.333.571**
Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (V) = (III)	**47.245.316.457**
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (VI) = (V/IV) * 100	**51,37**
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – Valor	45.068.893.450
%	49,00
Limite Prudencial (VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) – Valor	42.815.448.777
%	46,55
Limite de Alerta (IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - Valor	40.562.004.105
%	44,10

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal de 2023, Armazém de Informações - Siafi/MG, Portaria STN 1.447/22, IN 1/18 do TCEMG.
Nota: RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

A tabela demonstra que a Despesa Total com Pessoal do Executivo, apurada conforme os normativos da Portaria STN c/c a INTCEMG 01/2018, totalizou R$ 47,245 bilhões, equivalentes ao percentual de 51,37% da RCL, excesso de 2,37 p.p. em relação ao limite máximo, o que é corroborado nas págs.108/109 do relatório de controle interno da Controladoria-Geral do Estado, reconhecendo a extrapolação do limite estabelecido pela LRF.

Comparativamente ao exercício anterior, cuja despesa totalizou R$ 44,272 bilhões, observa-se um aumento 6,71%, considerado o crescimento vegetativo da folha de pagamento salarial e, ainda, o impacto decorrente dos reajustes concedidos por lei, dentre elas, a de nº 24.383, de 6/7/2023, que reajustou, em 12,84%, os valores de vencimentos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo a partir de 1º/1/2023. Assim, também, a Lei n° 24.314, de 2/5/2023, que fixou os novos subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Secretários Adjuntos. Ademais, foram incluídos no Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre, R$ 128,002 milhões, a título de Obrigações Patronais, objetivando o equacionamento de débitos para com o FGTS, conforme corroborado nas págs.109/110 do relatório de controle interno, anexo ao Balanço Geral do Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ressalta-se, que quando da análise do PLOA/2023, observou-se que os valores ali consignados para a despesa com pessoal já indicavam um possível excesso aos limites fixados pela LRF, o que de fato se confirmou, sendo objeto de acompanhamento por esta coordenadoria, bem como, de sugestões de alertas encaminhadas ao Conselheiro Relator.

De acordo com o art. 23 da LRF, se a Despesa Total com Pessoal do Poder ou Órgão ultrapassar os limites definidos no art. 20 ao final de um quadrimestre, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

No entanto, o Estado de Minas Gerais está em processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal - RRF, encontrando-se na fase de elaboração do Plano de Recuperação Fiscal. Apesar de o RRF ainda não estar vigente, determinadas prerrogativas e limitações já podem ser aplicadas na fase atual.[223] **De acordo com o art. 7º, V, do Decreto 10.681/21 (que regulamenta a LC 159/17), é possível que se faça jus às prerrogativas previstas nos arts. 10 e 10-A da LC 159/17**[224]**, dentre as quais a suspensão da aplicabilidade do art. 23 da LRF durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal ou durante prazo pactuado no Plano de Recuperação. Em contrapartida, em observância ao art. 7º, II, do Decreto 10.681/21, o Estado já deve observar o disposto nos arts. 7º-D e 8º da LC 159/17**[225]**, que trazem determinações e vedações estabelecidas no RRF.**

[223] Art. 7º Durante o período de elaboração do Plano de Recuperação Fiscal, o Estado deverá:
II - cumprir o disposto nos art. 7º-D e art. 8º da Lei Complementar nº 159, de 2017;
[...]
V - fazer jus às prerrogativas previstas nos art. 10 e art. 10-A da Lei Complementar nº 159, de 2017. (grifo nosso)

[224] Art. 10. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, fica suspensa a aplicação dos seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
I - art. 23; (grifo nosso)
II - alíneas "a" e "c" do inciso IV do § 1º do art. 25, ressalvada a observância ao disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal;
III - art. 31.
Parágrafo único. Para os Estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal, o prazo previsto no caput do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será o mesmo pactuado para o Plano de Recuperação.
Art. 10-A. Nos 3 (três) primeiros exercícios de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, ficam dispensados todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União e a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para a realização de operações de crédito e equiparadas e para a assinatura de termos aditivos aos contratos de refinanciamento.

[225] Art. 7º-D. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, os titulares de Poderes e órgãos autônomos, das Secretarias de Estado e das entidades da administração indireta deverão encaminhar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal relatórios mensais contendo, no mínimo, informações sobre:
I - as vantagens, aumentos, reajustes ou adequações remuneratórias concedidas;
II - os cargos, empregos ou funções criados;
III - os concursos públicos realizados;
IV - os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo e vitalícios;
V - as revisões contratuais realizadas;
VI - as despesas obrigatórias e as despesas de caráter continuado criadas;
VII - os auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza criados ou majorados;
VIII - os incentivos de natureza tributária concedidos, renovados ou ampliados;
IX - as alterações de alíquotas ou bases de cálculo de tributos;
X - os convênios, acordos, ajustes ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil; e
XI - as operações de crédito contratadas.
Parágrafo único. O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal disciplinará o disposto neste artigo, podendo exigir informações periódicas adicionais e dispensar o envio de parte ou da totalidade das informações previstas no caput.
Art. 8º-São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal:
I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal;
II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de:
a) cargos de chefia e de direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa;
b) contratação temporária;
V - a realização de concurso público, ressalvada a hipótese de reposição prevista na alínea 'c' do inciso IV;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto ao Poder Legislativo, o limite de gastos com pessoal é de 3% da RCL, sendo repartidos entre a Assembleia Legislativa (1,90%) e o Tribunal de Contas (1,10%). As publicações dos Demonstrativos da Despesa com Pessoal ocorreram tempestivamente, tanto pela Assembleia Legislativa, em 26/1/24, no Diário do Legislativo, quanto pelo Tribunal de Contas, em 30/1/24, no Diário Oficial de Contas – DOC, estando os dados consolidados na tabela a seguir.

VI - a criação, majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive indenizatória, em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares;
VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;
VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória;
IX - a concessão, a prorrogação, a renovação ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, ressalvados os concedidos nos termos da alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;
X - o empenho ou a contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação e outras de demonstrada utilidade pública;
XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil, ressalvados:
a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal;
b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal;
c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o art. 6o;
d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens em situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites constitucionais;
XII - a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a concessão de garantia, ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal, na forma estabelecida pelo art. 11;
XIII - a alteração de alíquotas ou bases de cálculo de tributos que implique redução da arrecadação;
XIV - a criação ou majoração de vinculação de receitas públicas de qualquer natureza;
XV - a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato citados nos incisos I e II do art. 9º;
XVI - a vinculação de receitas de impostos em áreas diversas das previstas na Constituição Federal.
§1º O Regime de Recuperação Fiscal impõe as restrições de que trata o caput deste artigo a todos os Poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado.
§ 2º As vedações previstas neste artigo poderão ser:
I - objeto de compensação; ou
II – afastadas, desde que previsto expressamente no Plano de Recuperação Fiscal em vigor.
§ 3º A compensação prevista no inciso I do § 2º deste artigo, previamente aprovada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, se dará por ações:
I - com impactos financeiros iguais ou superiores ao da vedação descumprida;
II - adotadas no mesmo Poder ou no Tribunal de Contas, no Ministério Público e na Defensoria Pública.
§ 4º É vedada a compensação de aumento de despesa primária obrigatória de caráter continuado com receitas não recorrentes ou extraordinárias.
§ 5º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
§ 6º Ressalva-se do disposto neste artigo a violação com impacto financeiro considerado irrelevante, nos termos em que dispuser o Plano de Recuperação Fiscal.
§ 7º Ato do Ministro de Estado da Economia disciplinará a aplicação do disposto nos §§ 2º e 3º.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Poder Legislativo

Exercício de 2023 R$

Despesa com Pessoal	Despesa Realizada		
	ALMG	TCEMG	Total
Despesa Bruta com Pessoal (I)	**1.685.272.001**	**926.798.765**	**2.612.070.766**
Pessoal Ativo	1.079.272.491	527.966.668	1.607.239.159
Pessoal Inativo e Pensionistas	605.999.510	398.832.097	1.004.831.607
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-		-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-
Despesas não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**443.473.404**	**231.486.892**	**674.960.295**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.182.818	4.195.245	14.378.063
Férias-prêmio e Regulamentares Indenizadas	-	1.914.193	1.914.193
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	184.826.166	38.107.366	222.933.531
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	248.289.392	187.270.088	435.559.479
Despesas de Caráter Indenizatório	175.028	-	175.028
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II)	**1.241.798.597**	**695.311.874**	**1.937.110.471**
Apuração do Cumprimento do Limite Legal			
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	**91.977.333.571**	**91.977.333.571**	**91.977.333.571**
Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (V) = (III)	**1.241.798.597**	**695.311.874**	**1.937.110.471**
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (VI) = (V/IV) * 100	**1,35**	**0,76**	**2,11**
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – Valor	1.747.569.338	1.012.670.443	2.759.320.007
%	1,90	1,10	3,00
Limite Prudencial (VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) – Valor	1.655.592.004	965.762.002	2.621.354.007
%	1,80	1,05	2,85
Limite de Alerta (IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - Valor	1.572.812.404	910.575.602	2.483.388.006
%	1,71	0,99	2,70

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal de 2023, Armazém de Informações - Siafi/MG, Portaria STN 1.477/22, IN 1/18 do TCEMG.

Nota: RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

A DTP do Poder Legislativo obedeceu aos limites legais, assim como a da ALMG e a do TCEMG quando analisadas separadamente. **Observou-se que nos RGFs da ALMG e do TCEMG os valores a título de Pessoal Inativo e Pensionistas divergem daqueles obtidos em consulta ao Armazém de Informações Siafi, razão pela qual foram solicitados esclarecimentos a ambas as Casas. Em resposta ao Of.2729/2023-GCWA/CFAMGE, a Assembleia informou tratar-se de despesas com pensionistas, custeadas pelo Ipsemg em cumprimento ao § 7º do art. 20 da LRF, acrescido pela LC 178/2021, encaminhando, ainda, a memória de cálculo, tanto dos valores pagos pelo Ipsemg como daqueles pagos por ela mesma. O TCEMG também encaminhou a memória de cálculo relativamente ao pagamento de pensionistas, ou seja, das despesas realizadas por ele e da parte custeada pelo Ipsemg.**

O parágrafo 7º do art. 20 da LRF dispõe que os Poderes e Órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. Dessa forma sugere-se tanto à ALMG quanto ao TCEMG, seja determinada a inclusão das referidas despesas em sua execução orçamentária, possibilitando, assim, a sua apuração quando em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, e ainda, em atenção aos princípios da transparência e publicidade.

No tocante ao Poder Judiciário, o limite para comprometimento da RCL com despesas de pessoal foi fixado pela LRF em 6%, divididos em 5,91% para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG e 0,09% para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG, tendo os demonstrativos sido publicados, respectivamente,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

no Diário do Judiciário Eletrônico – DJE, em 30/1/24, e no Diário da Justiça Militar Eletrônico – DJME, em 29/1/24.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Poder Judiciário

Exercício de 2023 R$

Despesa com Pessoal	Despesa Realizada		
	TJMG	TJMMG	Total
Despesa Bruta com Pessoal (I)	**8.064.826.448**	**86.013.041**	**8.150.839.489**
Pessoal Ativo	5.904.673.107	55.748.296	5.960.421.403
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.160.153.341	30.264.745	2.190.418.087
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-
Despesas não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**2.987.411.773**	**20.124.490**	**3.007.536.263**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-
Férias-prêmio e Regulamentares Indenizadas	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.276.507.289	7.450.167	1.283.957.456
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.606.145.773	12.674.323	1.618.820.096
Despesas de Caráter Indenizatório	104.758.710	-	104.758.710
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II)	**5.077.414.675**	**65.888.551**	**5.143.303.226**
Apuração do Cumprimento do Limite Legal			
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	**91.977.333.571**	**91.977.333.571**	**91.977.333.571**
Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (V) = (III)	**5.077.414.675**	**65.888.551**	**5.143.303.226**
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (VI) = (V/IV) * 100	**5,52**	**0,07**	**5,59**
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – Valor	5.435.860.414	82.779.600	5.518.640.014
%	5,91	0,09	6,00
Limite Prudencial (VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) – Valor	5.159.928.413	82.779.600	5.242.708.014
%	5,61	0,09	5,70
Limite de Alerta (IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - Valor	4.893.194.146	73.581.867	4.966.776.013
%	5,32	0,08	5,40

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal e de 2023, Armazém de Informações - Siafi/MG, Portaria STN 1.477/22, IN 1/18 do TCEMG.
Nota: RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

O Poder Judiciário comprometeu R$ 5,143 bilhões com sua Despesa Total com Pessoal, 5,59% da RCL, ultrapassando o limite de alerta (5,40%) em 0,19 p.p. Quando analisadas as despesas separadamente, por órgão, observa-se que a DTP do TJMG perfez R$ 5,077 bilhões, 5,52% da RCL, excedendo o limite de alerta (5,32%), em 0,20 p.p. A despesa do TJMMG manteve-se nos limites fixados pela LRF.

Já o Ministério Público Estadual – MPE publicou, tempestivamente, seu Demonstrativo da Despesa com Pessoal em 30/1/24, no Diário Oficial Eletrônico do MP, sendo que a sua DTP totalizou R$ 1,672 bilhão, 1,82% da RCL, excedendo o limite de alerta (1,80%) em 0,02 p.p., conforme demonstrado na tabela seguinte.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Ministério Público

Exercício de 2023 — R$

Despesa com Pessoal	Despesa Realizada Ministério Público
Despesa Bruta com Pessoal (I)	**2.960.693.997**
Pessoal Ativo	2.262.778.614
Pessoal Inativo e Pensionistas	697.915.383
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-
Despesas não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**1.288.914.232**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
Férias-prêmio e Regulamentares Indenizadas	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	732.268.590
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	555.206.060
Despesas de Caráter Indenizatório	1.439.583
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I – II)	**1.671.779.764**
Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	**91.977.333.571**
Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (V) = (III)	**1.671.779.764**
% da Despesa Total com Pessoal – DTP sobre a RCL (VI) = (V/IV) * 100	**1,82**
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – Valor	1.839.546.671
%	2,00
Limite Prudencial (VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) – Valor	1.747.569.338
%	1,90
Limite de Alerta (IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - Valor	1.655.592.004
%	1,80

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal/2023, Armazém de Informações - Siafi/MG, Portaria STN 1.477/22,IN 1/18 do TCEMG.

Nota: RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

A tabela a seguir demonstra, resumidamente, os valores da Despesa Total com Pessoal e os percentuais apurados por Poder e Órgão, bem como o valor consolidado do Estado em relação à RCL, o qual, em virtude do excesso de gastos do Poder Executivo, permanece acima do limite máximo em 0,88 p.p.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal em Relação à RCL

Exercício de 2023 — R$

Poder/Órgão	Despesa Realizada/ RCL (*)				
	Limite Máximo (%)	Limite Prudencial (%)	Limite de Alerta (%)	PORT. STN 1.477/22 c/c IN TCEMG 01/18	
				Valor	(%)
Executivo	49,0000	46,5500	44,1000	47.245.316.457	51,37
Legislativo	3,0000	2,8500	2,7000	1.937.110.471	2,11
Assembleia Legislativa	1,9000	1,8000	1,7100	1.241.798.597	1,35
Tribunal de Contas	1,1000	1,0500	0,9900	695.311.874	0,76
Judiciário	6,0000	5,7000	5,4000	5.143.303.226	5,59
Tribunal de Justiça	5,9100	5,6145	5,3190	5.077.414.675	5,52
Tribunal de Justiça Militar	0,0900	0,0855	0,0810	65.888.551	0,07
Ministério Público	2,0000	1,9000	1,8000	1.671.779.764	1,82
Consolidado	**60,0000**	**57,0000**	**54,0000**	**55.997.509.918**	**60,88**

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal dos Poderes e Órgão Independentes (3º quadrimestre de 2023).

(*) R$ 91.977.333.571

Nota: RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

Na tabela seguinte, são apresentados os valores da Despesa Total com Pessoal, por Poder e Órgão, para fins de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF e dos percentuais em relação à RCL, publicados nos Relatórios de Gestão Fiscal, no período de 2019 a 2023 (com os ajustes feitos pela Cfamge).

Despesa Total com Pessoal (Portarias da STN)

Exercícios de 2019 a 2023 — R$

Exercício	Poder e Órgão									
	Executivo		Legislativo		Judiciário		Ministério Público		Consolidado	
	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)
2019	37.427.634.896	58,42	1.563.826.441	2,44	3.564.610.257	5,56	1.145.766.751	1,79	43.701.838.345	68,21
2020	38.063.087.518	53,96	1.665.762.691	2,36	3.947.618.441	5,60	1.220.433.072	1,73	44.896.901.721	63,65
2021	40.125.369.668	48,69	1.674.077.775	2,03	3.897.016.747	4,73	1.324.387.873	1,61	47.020.852.063	57,06
2022	44.272.473.952	48,51	1.830.135.533	2,01	4.594.406.375	5,03	1.434.598.547	1,57	52.131.614.407	57,12
2023	47.245.316.457	51,37	1.937.110.471	2,11	5.143.303.226	5,59	1.671.779.764	1,82	55.997.509.918	60,89

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/MG e Relatórios de Gestão Fiscal.

Nota: 1 - Os valores relativos à RCL/SCCG/SEF são: 2019 = R$ 64.068.169.194; 2020 = R$ 70.533.490.942; 2021 = R$ 82.406.410.356; 2022 = R$ 91.263.719.038; 2023 = R$ 91.977.333.571.

2 - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal.

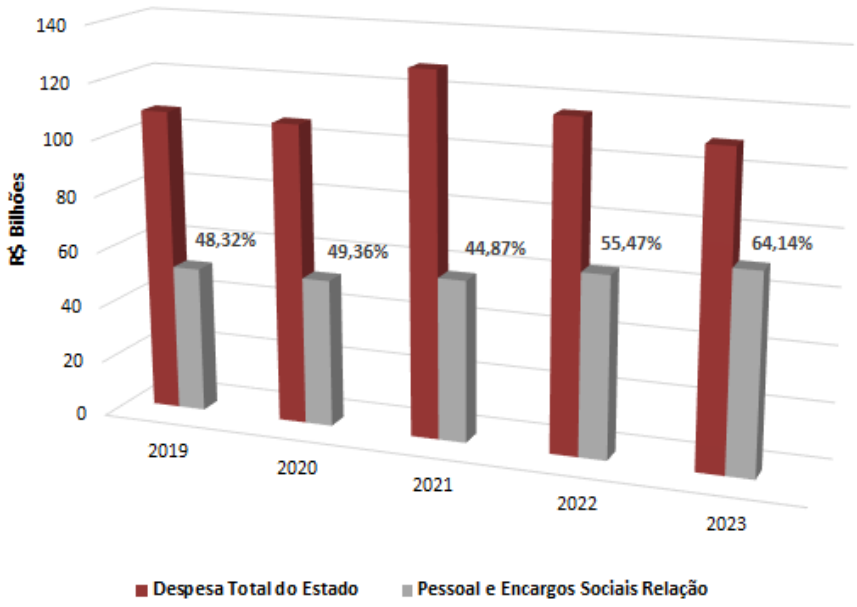
6.2.2.1. Análise Histórica do Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais

O objetivo desta análise é proporcionar maior transparência e compreensão da evolução da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, sem as exclusões determinadas pela LRF, que se constituem nas Despesas não Computadas, na forma do § 1º do seu art. 19. O total da Despesa com Pessoal inclui o Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$ 64,230 bilhões, abrangendo as obrigações patronais (despesa intraorçamentária), R$ 6,599 bilhões, totalizando R$ 70,829 bilhões. Buscando evidenciar o montante

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

despendido com Pessoal e Encargos Sociais em relação à Despesa Total do Estado, são demonstradas, no gráfico a seguir, as respectivas variações ao longo dos últimos 5 exercícios.

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais x Despesa Total do Estado

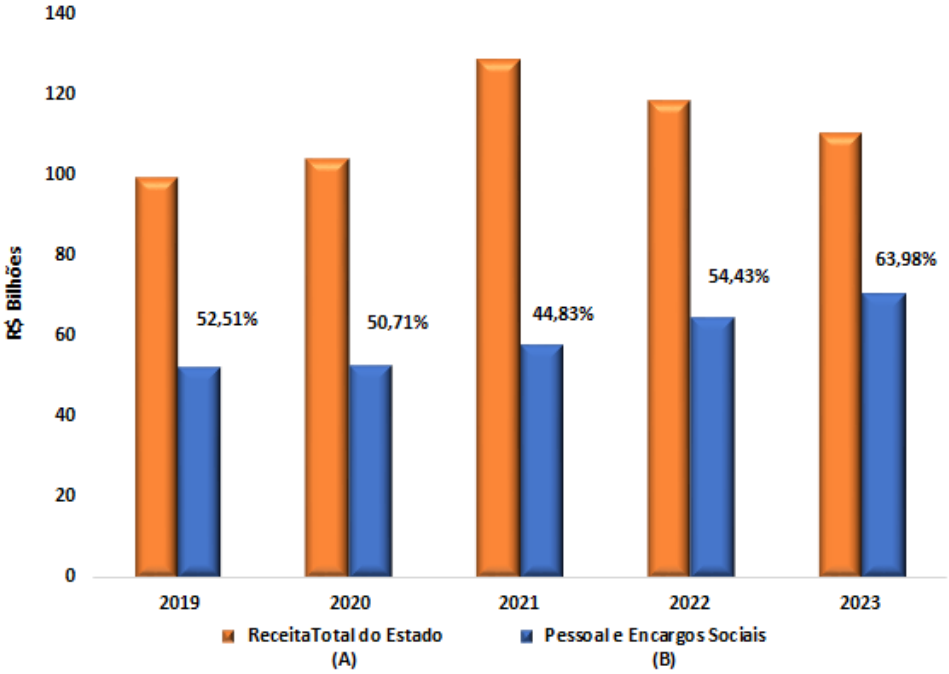


Fonte: Armazém de Informações – Siafi/MG.

No exercício de 2023, a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais representou 64,14% da Despesa Total do Estado. No período de 2019 a 2023, a Despesa com Pessoal cresceu 35,48%, superior, em termos percentuais, ao crescimento da Despesa Total do Estado, que foi de 4,09%. Observa-se que, no mesmo período, a despesa com pessoal apresentou crescimento anual, impactando a Despesa Total do Estado, à exceção de 2021, que foi um ano atípico, com forte crescimento da despesa total, decorrente da realização de gastos voltados ao combate da Covid.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais x Receita Total do Estado



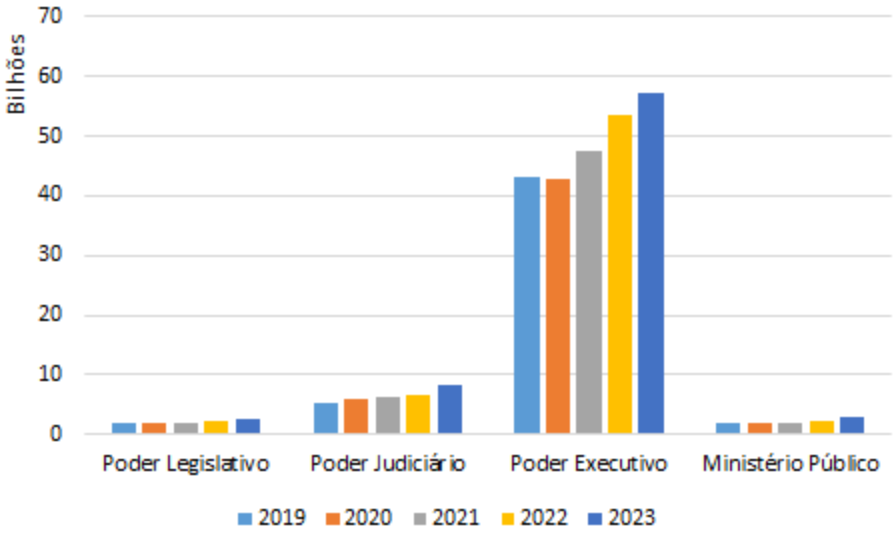
Fonte: Armazém de Informações – Siafi/MG.

No período de 2019 a 2023, enquanto a despesa com Pessoal e Encargos Sociais teve um crescimento de 35,48%, a receita total do Estado cresceu apenas 2,35%. Em relação ao exercício anterior, a despesa com pessoal cresceu 9,61%, sendo que a receita apresentou queda de arrecadação, no percentual de 6,74%. Observa-se que, ressalvadas as seguidas quedas de arrecadação, houve, nos dois últimos exercícios, um maior comprometimento da receita com gastos de pessoal sendo que, em 2023, esse comprometimento foi de 63,98%.

No gráfico a seguir, demonstra-se a evolução da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais dos Poderes Legislativo, Judiciário, Executivo e Ministério Público do Estado, no período de 2019 a 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Evolução da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais por Poder e Órgão (R$ bilhões)



Fonte: Armazém de Informações – Siafi/MG.

Em 2023, do montante realizado com Pessoal e Encargos Sociais, R$ 70,829 bilhões, o Poder Legislativo participou com R$ 2,510 bilhões (3,54%); o Judiciário, com R$ 8,151 bilhões (11,51%); o Executivo, com R$ 57,208 bilhões (80,77%); e o Ministério Público, com R$ 2,961 bilhões (4,18%).

Na tabela a seguir, evidencia-se a evolução, por Elemento de Despesas, do Grupo 1– Pessoal e Encargos Sociais, segundo a sua classificação econômica.

Evolução da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais – Ativos, Inativos e Pensionistas

Exercícios de 2019 a 2023 — R$

Elementos de Despesa	2019 (A)	2020	2021	2022 (B)	2023 (C)	AV %	Variação (C/B)	Variação (C/A)
Pessoal Inativo e Pensionistas	**22.631.265.726**	**23.958.592.402**	**24.873.490.378**	**27.995.052.639**	**29.858.351.475**	**42,16**	**6,66**	**31,93**
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.859.673.804	19.957.603.368	20.604.730.585	23.227.246.288	24.918.385.218	35,18	7,28	32,13
Pensões	3.537.639.727	3.768.348.806	4.037.788.211	4.534.627.546	4.712.699.964	6,65	3,93	33,22
Pensões Especiais	233.952.195	232.640.228	230.971.582	233.178.805	227.266.293	0,32	(2,54)	(2,86)
Pessoal Ativo	**29.645.058.820**	**28.908.771.663**	**32.955.018.407**	**36.622.707.338**	**40.971.132.171**	**57,84**	**11,87**	**38,21**
Contratação por Tempo Determinado	17.929.995	53.820.574	988.438.285	1.513.186.595	1.763.511.798	2,49	16,54	9.735,54
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.223.462	1.345.740	5.844	-	-	-	-	(100,00)
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.170.147	5.771.744	8.645.693	20.565.010	24.670.396	0,03	19,96	678,21
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.368.938.759	17.861.574.105	18.457.610.499	20.225.092.626	22.441.044.040	31,68	10,96	29,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	4.463.927.947	4.662.538.208	4.795.454.746	5.095.546.080	4.992.289.726	7,05	(2,03)	11,84
Obrigações Patronais	5.498.249.592	4.038.964.593	5.921.361.620	6.580.884.550	7.604.763.595	10,74	15,56	38,31
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	256.208.441	214.217.226	667.472.560	742.987.759	457.573.336	0,65	(38,41)	78,59
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	6.026.876	7.011.012	13.608.997	14.373.892	16.063.372	0,02	11,75	166,53
Outras Desp. de Pessoal Decor.de Contratos de Terceirização	349.554.896	22.291	32.481	-	-	-	-	(100,00)
Sentenças Judiciais	231.816.548	346.247.181	403.038.640	961.556.797	866.609.807	1,22	(9,87)	273,83
Despesas de Exercícios Anteriores	1.413.197.844	1.684.290.685	1.670.122.142	1.387.934.975	2.675.186.582	3,78	92,75	89,30
Indenizações e Restituições	1.054.159	915.856	1.215.899	894.444	844.925	-	(5,54)	(19,85)
Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.746.137	24.916.942	20.705.599	73.846.742	120.975.757	0,17	63,82	369,88
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.014.016	7.135.508	7.305.402	5.837.868	7.598.837	0,01	30,16	26,35
Total	**52.276.324.545**	**52.867.364.065**	**57.828.508.785**	**64.617.759.977**	**70.829.483.646**	**100,00**	**9,61**	**35,49**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/MG.

As despesas com Aposentadorias e Reformas (35,18%), Vencimentos e Vantagens Fixas relativas a Pessoal Civil (31,68%), Obrigações Patronais (10,73%), Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Militar (7,05%) e Pensões

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

(6,05%) são as de maior relevância, perfazendo 91,29% do montante total. Comparando as despesas totais realizadas no período de 2019 (R$ 52,276 bilhões) a 2023 (R$ 70,829 bilhões), observa-se um crescimento de 35,49%.

As despesas com inativos e pensionistas totalizaram R$ 29,858 bilhões (42,16%) e com servidores ativos, R$ 40,971 bilhões (57,84%). Na comparação entre os exercícios de 2019 e 2023, tem-se que as despesas com inativos e pensionistas cresceram 31,93% e as com servidores ativos, 38,20%.

Considerando que a despesa com o pagamento de aposentadorias é o item de maior representatividade dentre as despesas com pessoal, e, ainda, a situação financeira do RPPS, de há muito deficitária, observa-se que o ritmo de crescimento da folha salarial de inativos tende a aprofundar ainda mais o déficit, haja vista o aumento dessa despesa, sem a contrapartida de um crescimento das receitas previdenciárias, o que implica a necessidade, cada vez maior, de aporte de recursos do Tesouro Estadual.

A tabela a seguir demonstra a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, por Funções de Governo. Os maiores gastos, no exercício, encontram-se na Previdência Social (31,74%), Segurança Pública (25,34%), Educação (18,93%) e Função Judiciária (8,42%), perfazendo R$ 59,793 bilhões, 84,43% do total, apresentando pequenas variações percentuais em relação ao exercício anterior.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais por Funções de Governo

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Função	2022 (A)	AV %	2023 (B)	AV %	AH% (B / A)
Legislativa	1.487.358.862	2,30	1.607.024.534	2,27	8,05
Judiciária	4.693.147.511	7,26	5.960.448.668	8,42	27,00
Essencial à Justiça	2.476.318.234	3,83	3.107.143.813	4,39	25,47
Administração	2.202.098.150	3,41	2.186.473.041	3,09	(0,71)
Segurança Pública	17.652.294.689	27,32	17.946.126.056	25,34	1,66
Relações Exteriores	121.014	-	591.514	-	388,80
Assistência Social	8.590.616	0,01	7.825.170	0,01	(8,91)
Previdência Social	20.579.383.828	31,85	22.481.725.882	31,74	9,24
Saúde	2.432.945.014	3,77	2.490.745.847	3,52	2,38
Trabalho	6.353.126	0,01	6.512.918	0,01	2,52
Educação	11.379.965.224	17,61	13.406.833.994	18,93	17,81
Cultura	47.427.867	0,07	48.044.258	0,07	1,30
Direitos da Cidadania	17.794.125	0,03	18.000.720	0,03	1,16
Urbanismo	9.708.541	0,02	12.608.002	0,02	29,87
Habitação	183.815	-	189.950	-	3,34
Saneamento	8.710.433	0,01	9.652.295	0,01	10,81
Gestão Ambiental	116.154.515	0,18	121.946.905	0,17	4,99
Ciência e Tecnologia	60.195.096	0,09	59.472.527	0,08	(1,20)
Agricultura	338.673.857	0,52	350.775.328	0,50	3,57
Organização Agrária	1.529.664	-	1.513.814	-	(1,04)
Indústria	1.674.422	-	1.595.827	-	(4,69)
Comércio e Serviços	30.424.812	0,05	29.364.953	0,04	(3,48)
Energia	82.168	-	46.614	-	(43,27)
Transporte	79.860.655	0,12	80.237.738	0,11	0,47
Desporto e Lazer	4.532.488	0,01	4.854.844	0,01	7,11
Encargos Especiais	982.231.251	1,52	889.728.435	1,26	(9,42)
Total	**64.617.759.977**	**100,00**	**70.829.483.646**	**100,00**	**9,61**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/MG.

O Anexo II (Capitulo 17 deste relatório) evidencia a despesa realizada com Pessoal e Encargos Sociais, por Poder e respectivas unidades orçamentárias, nos exercícios de 2022 e 2023, a qual apresentou crescimento de 9,61%. Do total, em 2023, destacam-se as seguintes unidades orçamentárias: FFP–MG, PMMG, SEE e TJMG, representando 70% da despesa total com Pessoal e Encargos Sociais.

6.2.3. Férias Prêmio

Regime jurídico das Férias-Prêmio

O art. 31, § 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais assegura a concessão de três meses de férias-prêmio, a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público estadual, ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública. Nos termos do art. 117, incisos I e II, do ADCT da Constituição Mineira, a conversão de férias-prêmio em pecúnia somente é possível, para aqueles servidores que tenham adquirido o direito até

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

29/2/2004, em duas situações: a) quando da aposentadoria; ou b) para quitar débitos com sistemas de financiamento habitacional público.

Reconhecimento do direito a Férias-Prêmio

Nascendo o direito, surge, também, a obrigação do Estado de arcar com o pagamento, devendo a Administração registrar o passivo no balanço patrimonial, conforme os critérios definidos pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Mcasp. Para aqueles servidores que cumpriram os requisitos até 29 de fevereiro de 2004, há o direito de receber as férias-prêmio em pecúnia, sendo esta uma obrigação de pagar do Estado gerada a cada mês. Conforme ensina Paulo Henrique Feijó[226]: "uma obrigação a pagar para a contabilidade, de acordo com o princípio da competência, nasce independentemente da execução orçamentária. Logo, se há uma conta a pagar, exigível, esta deverá ser apropriada como um passivo, mesmo se não tiver sido previamente empenhada"[227].

Com base nisso, o registro no passivo (Variação Patrimonial Diminutiva – VPD) deve ser feito antes mesmo do pedido de conversão das férias-prêmio em pecúnia. Isso porque, se existe o direito, há expectativa de que, no futuro, ele seja exigido pelo servidor, o que gera o dever de pagar por parte do Estado. Em virtude do Ofício GAB/CRS 0830/2021, protocolizado sob o nº 6860810/2021, oriundo de parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, o qual solicitou a atuação deste Tribunal na apuração de possível atraso no pagamento do benefício, foi autuada a Representação 1104899 (ainda pendente de julgamento). Nesse processo, foi relatado pelo Estado que, com o início do cronograma de pagamentos do passivo de férias-prêmio, teria siso verificado que o montante devido era muito maior do que o que foi reconhecido em 31/12/19, uma vez que ainda existiam direitos não registrados pelas unidades de controle de pagamento de pessoal do Poder Executivo. Informação semelhante consta no Anexo de Riscos Fiscais da Lei 24.404, de 2/8/23[228] (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024), no qual foi apontado que, além dos valores já contabilizados de férias-prêmio, ainda existiam quantias pendentes de serem identificadas:

> **[...] é possível que haja a existência de valores passivos históricos ainda não identificados por falta de seu lançamento em sistema**. Os valores historicamente retidos são de difícil acompanhamento, pois é necessário que haja lançamento desses para sua identificação. Os órgãos e entidades já foram orientados a registrar tais valores, mas é sabido que existe ainda uma quantidade significativa na secretaria de educação que ainda não foi lançada. (grifo nosso)

Na Representação 1104899, foi proposta recomendação para que o Estado observe os princípios da tempestividade, da representação fidedigna e da verificabilidade, a fim de permitir que a informação contábil espelhe, de maneira adequada e célere, os fatos ocorridos, notadamente, com a evidenciação, no Armazém de

[226] FEIJÓ, 2015, pp. 70 e 73.
[227] O autor, explica, ainda, que:
Na contabilidade patrimonial, na qual a despesa (Variação Patrimonial Diminutiva – VPD) é regida estritamente pelo regime de competência, as entidades devem, em cumprimento aos princípios contábeis, reconhecer, ao longo do ano, passivos correspondentes ao adicional de férias, licenças especiais e demais fatos que afetem o seu patrimônio, reconhecendo nesse momento a VPD.
No setor público, as VPDs relativas a direitos legais dos servidores públicos, como o pagamento do décimo terceiro salário, que, no caso da União, ocorria usualmente nos meses de junho e dezembro, somente eram reconhecidas quando da liquidação das despesas referentes à folha de pagamento do mês em que o servidor receberia efetivamente o benefício. Esse procedimento contrariava, na essência, o princípio da competência das despesas, pois, de acordo com a legislação vigente, o servidor público tem o direito de receber o décimo terceiro salário e o adicional de férias proporcionais aos meses trabalhados, sendo essa uma obrigação a pagar gerada a cada mês. Observa-se que, caso o servidor quebrasse o vínculo empregatício com o empregador, a qualquer tempo o ente teria uma obrigação a pagar ou um passivo que, via de regra, não era registrado na contabilidade da entidade do setor público.
Com as alterações nos procedimentos contábeis, as VPDs devem ser reconhecidas no momento do fato gerador, que, no caso de pessoal, caracteriza-se pelos dias trabalhados, enquanto a despesa orçamentária será reconhecida no momento do empenho e poderá, inclusive, ocorrer por estimativa.
[228] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/orcamento-do-estado/ldo/leis/LDO-2024

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Informações – Siafi, do real montante já pago a título de férias-prêmio, assim como dos valores a pagar, tanto para os servidores integrantes da Secretaria de Estado de Educação quanto para as demais Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, com o devido registro contábil.

Registro contábil das Férias-Prêmio

Relativamente ao reconhecimento e contabilização das férias-prêmio do período de outubro/2013 a dezembro/2019, a Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 012/2022, de 14/6/22, relata que, de acordo com os Memorandos SEPLAG/SCAP. nº 1 e nº 2/2020 e o Ofício SEF/STE/SCCG nº 6/20, em 31/12/19, o Governo do Estado de Minas Gerais reconheceu obrigações referentes a verbas remuneratórias acumuladas até 2019, devidas aos servidores públicos estaduais, as quais não transitaram pela execução orçamentária e alcançaram o montante de R$ 1.029.231.402,54, tendo sido inicialmente registradas no Passivo Não Circulante – Conta Contábil 22891018801 – Outras Obrigações a Longo Prazo, em que se destaca o valor de R$ 344.708.291,10, que representa as verbas de indenização das férias-prêmio referentes ao período de outubro de 2013 a dezembro de 2019, exceto Secretaria de Educação (R$ 204.386.121,17), bem como as Demais Obrigações, no montante de R$ 684.523.111, referente às verbas "Reajuste atrasado de 11,36% – Secretaria de Educação" e "Incorporação 3º Abono – Lei nº 21.710/15 – Secretaria de Educação". A tabela a seguir detalha essa situação.

Conta Contábil 22891018801 – Outras Obrigações a Longo Prazo

R$

Parcela	Período	Valor
Férias-prêmio convertida em espécie	Out/2013 até dez/2019	549.094.412
Férias-prêmio convertida em espécie registrada em 2019 - SEE	2019	(204.386.121)
Subtotal (1)		**344.708.291**
Reajuste atrasado de 11,36% - Sec. Educação	Jan/2016 até Mar/2016	280.669.580
Incorporação 3º Abono - Lei nº 21.710/15 - Sec. Educação	Jul/2018 até dez/2019	403.853.531
Subtotal (2)		**684.523.111**
Total		**1.029.231.403**

Fonte: Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 012/2022

Do montante de R$ 344.708.291,10 devido aos servidores do Poder Executivo, exceto SEE, foram baixados, por pagamentos ocorridos em 2021, R$ 60.390.572,31, restando um saldo de R$ 284.317.718,79, o qual foi transferido para o Passivo Circulante, na Conta Contábil 211110103 – Férias-Prêmio/Abonos a Pagar. Consoante análise desenvolvida pela Cfamge nos autos da Representação 1104899 (Peças 44 e 53), não foi possível identificar, no Armazém de Informações – Siafi, a baixa pelos pagamentos ocorridos no período, na Conta Contábil 22891018801 – Outras Obrigações a Longo Prazo (R$ 60.390.572,31), já que esse sistema apenas mostra o saldo original da conta, assim como a baixa de seu valor integral (R$ 1.029.231.402,54).

Quanto ao montante de R$ 684.523.111, referente à SEE, ocorreu a sua reclassificação para a Conta Contábil 221110189 – Férias-Prêmio/Abonos a pagar, com atualizações que elevaram o saldo, em 31/12/23, para R$ 987.752.363,43. Na Representação 1104899, o Estado esclareceu que o saldo é composto pelo reajuste de 11,36%, que diz respeito ao piso salarial profissional nacional das carreiras do magistério público da educação básica (art. 2º, § 1º, da Lei 11.738/08), e ao terceiro abono incorporável aos servidores ocupantes das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, estabelecido no inciso III do art. 8º da Lei 21.710/2015.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em resumo, em dezembro de 2021, o saldo da Conta Contábil 22891018801 (R$ 1.029.231.402,54) foi desmembrado em outras duas contas: Conta Contábil 211110103 – Férias-prêmio/Abonos a Pagar (R$ 284.583.685,44) e Conta Contábil 21110189 – Férias-prêmio/Abonos a Pagar, referente à Educação (R$ 684.523.11,44[229]).

Em relação às férias-prêmio devidas aos servidores da Secretaria de Estado de Educação, no montante de R$ 204.386.121,17 (tabela acima), elas não integraram o montante contabilizado no Passivo Não Circulante, uma vez que foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados, pela SEE, nos exercícios de 2017 e 2018, conforme mencionado na Nota Técnica nº 12/2022. **Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, constatou-se que foram cancelados os seguintes Restos a Pagar**: RPNP 2018/879 – R$ 20,288 milhões; 2018/877 – R$ 96,911 milhões; 2017/651 – R$ 61,048 milhões; e 2017/650 – R$ 26,139 milhões.

Por meio do Of.5428/2024/GCMT/CFAMGE, de 21 de março de 2024, foram solicitadas informações sobre os pagamentos das férias-prêmio, os valores ainda pendentes de pagamento e o respectivo reconhecimento do passivo por meio do registro contábil em contrapartida à Variação Patrimonial Diminutiva. Em resposta, o Estado encaminhou a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, de 15/4/24[230], com informações sobre o reconhecimento do passivo e o registro contábil referente ao estoque da verba de indenização de férias-prêmio convertidas em espécie, cuja análise consta nos tópicos seguintes.

Pagamentos efetuados com indenização de Férias-Prêmio convertidas em espécie de setembro de 2021 a dezembro de 2023.

Segundo consta na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, o total pago com indenização de férias-prêmio alcançou o montante de R$ 1.070.411.724,23, dentre os quais, R$ 1,063 bilhão, pago entre setembro de 2021 a novembro de 2023, e o restante, R$ 7,675 milhões, pagos em janeiro de 2024, conforme informado pela Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da Seplag e refere-se aos registros lançados no Sisap – Sistema Integrado de Administração de Pessoal dos Servidores Civis do Poder Executivo Estadual, não abrangendo os servidores militares e de outros Poderes.

Como exposto anteriormente, o montante de R$ 204.386.121,17 inscrito em RPNP pela SEE foi cancelado no exercício de 2022, pois, segundo a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, a partir de 27/9/21, quando iniciaram as quitações das obrigações devidas aos servidores aposentados, a SEE optou por não liquidar e pagar os RPNP, mas efetuar os pagamentos na execução orçamentária do exercício corrente. Do valor inscrito em RPNP cancelado, foi relatado pelo Estado o pagamento de R$ 196.357.162,48, sendo R$ 111.772.246,36 referentes a 2017 e R$ 84.584.916,12, a 2018, restando R$ 8.028.958,69 a serem quitados. A tabela a seguir, extraída da Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, evidencia o total pago com indenizações de férias-prêmio convertidas em espécie, de setembro de 2021 a janeiro de 2024, por ano da aposentadoria, referente à SEE e demais órgãos do Poder Executivo. **Registra-se que não foi possível validar o montante pago através do Armazém de Informações – Siafi, o que prejudica a análise técnica.**

[229] Esse saldo, posteriormente, foi atualizado para R$ 987.752.363,43,
[230] Ofício SEF/STE nº. 83/2024, de 15/4/24,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Pagamentos efetuados referentes a indenização de Férias-Prêmio convertidas em espécie por ano da aposentadoria – Poder Executivo Estadual (SISAP)

R$

Ano da Publicação	SEE	Demais Órgãos	Total
Antes de 2013	959.796	359.207	1.234.285
2013	1.312.471	15.790	1.278.031
2014	30.281.432	14.464.728	40.619.644
2015	87.291.062	32.241.066	111.390.446
2016	92.677.236	71.466.415	150.497.942
2017	111.772.246	91.760.869	192.454.511
2018	84.584.916	66.790.978	143.610.682
2019	47.479.515	70.767.620	112.470.068
2020	21.830	55.573.024	49.184.554
2021	8.004.920	48.199.967	39.884.293
2022	86.263.901	29.427.769	102.779.603
2023	16.422.220	22.272.746	38.694.965
Total	**567.071.545**	**503.340.179**	**1.070.411.724**

Fonte: Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

Propõe-se abertura de vista para esclarecimentos, acompanhados dos registros contábeis acerca da informação prestada pela Assessoria Estratégica da SEE (Ofício SEF/STE 53/2024, de 28/2/24) de que até o fim de 2023 haviam sido pagos R$ 602,386 milhões, a título de férias-prêmio para os servidores da educação, o que diverge do valor indicado na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, de R$ 567,071 milhões.

Baixa integral do saldo da Conta Contábil 211110103 – Ferias-Prêmio/Abonos a Pagar

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, pôde-se verificar que a Conta Contábil 211110103 – Férias-prêmio/Abonos a Pagar, que representa as verbas de indenização das férias-prêmio referentes ao período de outubro de 2013 a dezembro de 2019 (R$ 284.317.718,79),[231] teve seu saldo zerado em 2023, conforme tabela a seguir.

[231] Unidade Orçamentária 9801 – Folha de Pessoal Centralizada e Unidade Executora 1930001 – Folha de Pessoal Centralizada.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conta Contábil 211110103 – Férias-Prêmio/Abonos a Pagar

Exercícios de 2021 a 2023 R$

Exercício	Mês	Valorc Crédito	Valor Débito	Valor Saldo
2021	Dezembro	284.317.719	-	284.317.719
Subtotal		**284.317.719**	**-**	**284.317.719**
2022	Inicial	284.317.719	-	284.317.719
	Fevereiro	-	25.301.690	25.301.690
	Abril	-	45.077.000	45.077.000
	Maio	-	16.001.396	16.001.396
	Setembro	197.937.633	327.803.133	129.865.500
	Novembro	-	34.194.131	34.194.131
	Dezembro	36.167.793	33.305.840	2.861.953
Subtotal		**518.423.145**	**481.683.190**	**36.739.955**
2023	Inicial	36.739.955	-	36.739.955
	Maio	-	11.407.370	11.407.370
	Dezembro	-	25.332.585	25.332.585
Subtotal		**36.739.955**	**36.739.955**	**-**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Até o fim de 2022, a soma dos créditos realizados nessa conta era de R$ 518.423.144,74 e os débitos, de R$ 481.683.189,93, o que resultou no saldo de R$ 36.739.954,81, integramente quitado em 2023. **Observa-se que a soma dos débitos realizados na Conta Contábil 211110103 – Férias-Prêmio/Abonos a Pagar (R$ 518.423.144,74) não correspondem ao montante pago informado pelo Estado, seja para a SEE (R$ 567.071.545,38) ou para os demais órgãos do Poder Executivo (R$ 503.340.178,85), conforme a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, motivo pelo qual propõe-se abertura de vista, para esclarecimentos.**

Adequação do saldo da Conta Contábil 221110189 - Férias-Prêmio/Abonos a Pagar e o estoque de Férias-Prêmio

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, observou-se que a Conta Contábil 221110189[232] - Férias-Prêmio/Abonos a Pagar, registrou o saldo de R$ 987.752.363,43 em dezembro de 2023, como demonstrado na tabela a seguir.

[232] Unidade Orçamentária 9801 – Folha de Pessoal Centralizada e Unidade Executora 1930001 – Folha de Pessoal Centralizada.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conta Contábil 221110189

Exercícios de 2021 a 2023 R$

Exercício	Mês	Valor Crédito	Valor Débito	Valor Saldo
2021	Dezembro	684.523.111	-	684.523.111
Subtotal		**684.523.111**	-	**684.523.111**
2022	Inicial	684.523.111	-	684.523.111
	Abril	206.598.046	-	206.598.046
	Dezembro	156.874.752	-	156.874.752
Subtotal		**1.047.995.909**	-	**1.047.995.909**
2023	Inicial	1.047.995.909	-	1.047.995.909
	Maio	16.075.169	32.150.337	16.075.169
	Dezembro	-	44.168.377	44.168.377
Subtotal		**1.064.071.077**	**76.318.714**	**987.752.363**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Ocorre que, de acordo com a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, apenas uma pequena parcela do saldo da Conta Contábil 221110189 refere-se a férias-prêmio (R$ 96.631.206,17), sendo a maior parte relativa a abonos (R$ 602.101.908,68); e outra, relevante, a reajustes do piso nacional do magistério (R$ 289.019.248,58) da SEE:

Saldo da Conta Contábil 221110189

R$

Descrição	Saldo em 31/12/2023
Reajuste atrasado de 11,36% - Sec. Educação	289.019.249
Incorporação 3º Abono - Lei nº 21.710/15 - Sec. Educação	602.101.909
Ferias-prêmio a pagar	96.631.206
Saldo Conta 2.2.1.1.1.01.89 em 31/12/2023	**987.752.363**

Fonte: Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

Em razão disso, o Estado informou que promoveu, em 2024, a alteração do descritivo das **Contas Contábeis 211110103 e 221110189** – **Férias-Prêmio/Abonos a pagar** para **Férias-Prêmio Convertidas Aposentadoria – Pessoal Civil – Executivo** e criou duas novas contas: **211110105 – Abonos/Reajuste Salarial – Magistério** e **221110188 – Abonos/Reajuste Salarial – Magistério**. Posteriormente, o Estado ajustou o saldo da Conta Contábil 221110189 - Férias-Prêmio Convertidas Aposentadoria – Pessoal Civil – Executivo, mantendo nela apenas o valor relativo a Férias-Prêmio (R$ 96.631.206,17) e transferindo o restante (R$ 891.121.157,26) para a Conta Contábil 221110188 – Abonos/Reajuste Salarial – Magistério. O Estado esclareceu, ainda, que, do montante registrado na Conta Contábil 221110189 – Férias-Prêmio Convertidas Aposentadoria – Pessoal Civil – Executivo, R$ 59.140.747,5 referem-se a férias-prêmio da SEE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estoque de Férias-Prêmio SEE

R$

Ano de Publicação	Estoque em fevereiro de 2024
Antes de 2013	599.617
2013	79.336
2014	3.607.900
2015	9.971.379
2016	13.007.556
2017	10.522.108
2018	5.884.700
2019	3.127.086
2020	43.486
2021	508.489
2022	5.890.197
2023	4.505.247
Total	**59.140.748**

Fonte: Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, observou-se, de fato, que, em abril de 2024, o saldo da Conta Contábil 221110189 – Férias-Prêmio Convertidas Aposentadoria – Pessoal Civil – Executivo era de R$ 96.631.206,17 e que o montante de R$ 891.121.157,26 foi transferido para a Conta Contábil 221110188 – Abonos/Reajuste Salarial – Magistério.

Dessa maneira, infere-se, a partir de informação prestada na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, que o atual estoque de férias-prêmio, aparentemente, seria de R$ 96.631.206,17, sendo R$ 59.140.747,5 referentes a férias-prêmio da SEE e R$ 37.490.458,67, aos demais órgãos do Poder Executivo. Importante mencionar que foi divulgada notícia sobre pagamentos feitos em janeiro[233], fevereiro[234] e março[235] de 2024, mas não houve nenhuma baixa no saldo da Conta Contábil 221110189 – Férias – Prêmio Convertidas Aposentadoria – Pessoal Civil – Executivo.

Como exposto pelo próprio Estado, **o valor do estoque de férias-prêmio pode aumentar, em razão do eventual reconhecimento de direitos ainda não registrados e contabilizados pelas unidades de controle de pagamento de pessoal do Poder Executivo, o que reforça a necessidade de atenção à proposta de recomendação feita na Representação 1104899, de que o Estado observe os princípios da tempestividade, da representação fidedigna e da verificabilidade, para permitir que a informação contábil espelhe, de maneira adequada e célere, os fatos ocorridos, notadamente com a evidenciação, no Armazém de Informações – Siafi, do real montante já pago a título de férias-prêmio, assim como dos valores a pagar, tanto para os servidores integrantes da Secretaria de Estado de Educação quanto para as demais Unidades Orçamentárias do Poder Executivo, com o devido registro contábil.**

Por oportuno, cabe salientar que, em consulta ao Armazém de Informações-Siafi, constatou-se a realização de despesa orçamentária, no valor de R$ 341,626 milhões, no Elemento/Item de Despesa 16-05 - Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil - Férias-Prêmio, conforme consta do Manual de Classificação Econômica da Despesa da

[233] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/seplag-paga-nova-remessa-do-passivo-de-ferias-premio-nesta-quarta-feira-31-1.
[234] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/estado-paga-nova-remessa-do-passivo-de-ferias-premio-nesta-quinta-feira.
[235] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-paga-mais-uma-remessa-do-passivo-de-ferias-premio.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Seplag-MG. Informa-se que deste montante, R$ 234,779 milhões foram realizados pelo Poder Executivo e R$ 106,626 milhões pelos demais Poderes e Órgãos.

Contudo, extrai-se da memória de cálculo do Anexo 1 do RGF, encaminhada por e-mail institucional da Cfamge, pela Sef-MG, na qual consta o Elemento de Despesa 16, na linha 2 do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, bem como, a informação: "Dedução/baixa passivo férias-prêmio", sem especificar o valor realizado a esse título, nem tampouco, evidenciar a sua possível dedução no campo das despesas não computadas.

Consoante decisão exarada nos autos da Consulta n. 1.015.780, respondida por este Tribunal de Contas, concluiu-se que os gastos decorrentes de pagamento de abono pecuniário de férias, terço constitucional de férias e de férias - regulamentares e prêmio – indenizadas ou convertidas em pecúnia, por ostentarem natureza indenizatória, não devem ser computados na despesa total com pessoal para efeito de apuração dos limites previstos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a respectiva despesa deverá ser contabilizada como despesa bruta com pessoal, para depois ser registrada nas linhas de despesas não computadas, a fim de ser deduzida do cálculo da despesa total com pessoal.

Considerando que o valor apurado no Elemento/Item 16-05 (R$ 234,779 milhões), relativamente ao Poder Executivo, diverge daqueles levados a débito nas contas contábeis 211110103 e 221110189 – Férias - Prêmio/Abonos a Pagar, respectivamente, R$ 36,739 milhões e R$ 76,318 milhões, totalizando R$ 113,058 milhões.

Considerando, ainda, a necessidade de dar transparência aos valores lançados no Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF, e que esses valores influenciam na apuração da Despesa Líquida com Pessoal e consequentemente dos limites estabelecidos pela LRF, solicita-se que o Estado elucide:

> **a - Qual o valor efetivamente computado como despesa bruta com pessoal a título de pagamento de Férias-Prêmio, evidenciando elementos e itens de despesa nos quais ocorreram sua execução orçamentária;**
>
> **b - Se este pagamento foi considerado como verba indenizatória, e se foi incluído no campo das despesas não computadas para possível dedução da despesa bruta, informando o valor, elementos e itens nos quais tenham ocorrido.**

6.3. Previdência Social do Servidor Público

6.3.1. Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP–MG

A tabela a seguir demonstra as receitas e despesas previdenciárias, no período de 2019 a 2023, sendo aquelas realizadas até 31/12/20 de responsabilidade do Funfip e, a partir de 2021, do FFP–MG.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receitas e Despesas Realizadas pelo Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais

Exercícios de 2019 a 2023 R$

Descrição	2019	2020	2021	2022	2023
Receita (I)	**13.767.960.175**	**10.657.290.356**	**17.359.312.269**	**18.088.635.637**	**9.643.338.147**
Receitas Correntes	**4.016.431.615**	**4.515.091.058**	**7.470.038.907**	**8.487.341.933**	**9.643.338.147**
Receita de Contribuições	**3.972.162.385**	**4.459.868.299**	**7.404.366.137**	**8.375.036.060**	**9.524.192.504**
Receita de Contribuições de Segurados	1.653.169.752	1.858.562.677	2.613.480.168	2.983.889.036	3.357.358.367
Receita de Contribuições Patronais (Intraorçamentária)	2.318.992.633	2.601.305.622	4.790.885.969	5.391.147.024	6.166.834.137
Receita Patrimonial	**1.541.973**	**435.467**	**9.104.982**	**45.770.736**	**60.368.206**
Remuneração dos Recursos dos RPPS Renda Fixa	1.541.973	435.467	8.653.533	45.364.236	59.961.706
Remuneração dos Recursos dos RPPS Renda Variável	-	-	451.449	406.500	406.500
Receitas de Serviços	**6.062.746**	**9.628.772**	**12.249.015**	**15.089.052**	**14.857.908**
Demais Contribuições Sociais - Dívida Ativa - Demais	2.894.790	4.750.043	6.330.807	9.608.066	9.450.668
Outros Serviços de Dívida Ativa - Multas e Juros	3.167.956	4.878.729	5.918.208	5.480.986	5.407.240
Outras Receitas Correntes	**36.664.511**	**46.946.145**	**44.318.773**	**51.446.085**	**43.919.529**
Outras Restituições - Principal - Demais	1.356.928	372.550	1.201.654	23.377.935	1.873.527
Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	35.307.583	46.573.595	43.117.119	28.068.150	42.046.002
(-) Dedução das Receitas - Remuneração dos Investimentos do RPPS	**-**	**(1.787.625)**	**-**	**-**	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (intraorçamentária)	**9.751.528.560**	**6.142.199.298**	**9.889.273.362**	**-**	-
Aportes Periódicos para Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS (intraorçamentária)	**-**	**-**	**-**	**9.601.293.704**	-
Despesa (II)	**13.358.865.167**	**13.695.989.973**	**13.815.244.529**	**15.325.406.752**	**16.707.308.684**
Despesas Correntes	**13.358.865.167**	**13.695.989.973**	**13.815.244.529**	**15.323.029.008**	**16.704.645.657**
Pessoal e Encargos Sociais	**13.358.365.167**	**13.686.214.735**	**13.814.813.282**	**15.318.295.777**	**16.659.740.506**
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.250.833.603	11.507.285.404	11.542.656.001	12.752.560.324	13.956.218.840
Pensões	1.922.923.002	1.993.606.847	2.087.300.547	2.365.125.343	2.489.722.440
Pensões Especiais	2.857.267	2.327.262	2.376.698	1.341.831	-
Sentenças Judiciais	-	-	-	1.414.969	1.283.017
Obrigações Patronais (intraorçamentária)	181.751.295	182.995.222	182.480.036	197.853.310	212.516.209
Outras Despesas Correntes	**500.000**	**9.775.238**	**431.247**	**4.733.231**	**44.905.150**
Compensação a Regimes de Previdência	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.550.369**
Demais Despesas Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.354.782**
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**2.377.744**	**2.663.027**
Investimentos	-	-	-	2.377.744	2.663.027
(=) Resultado Orçamentário (III) = (I - II)	**409.095.008**	**(3.038.699.617)**	**3.544.067.740**	**2.763.228.885**	**(7.063.970.536)**
(+) Cota Financeira Recebida - Unidade Financeira Central	1.173.749.078	5.903.712.594	-	419.955.426	9.064.977.083
(+) Cota Financeira a Receber RP - Unidade Financeira Central	1.035.657.466	492.798.198	-	1.828.164	325.892.391
(+) Cota Financeira Recebida - Unidade Financeira do Gasto	-	-	-	-	354.532.597
(-) Cota Financeira Concedida - Unidade Financiadora do Gasto	(2.761.299.355)	(2.799.729.257)	(2.952.257.166)	(2.877.480.502)	(2.665.045.470)
(-) Cota Financeira a Repassar - Unidade Financiadora do Gasto	(78.110.353)	(306.411.104)	(476.447.256)	(429.801.940)	(75.218.774)
(=) Resultado Orçamentário após Inclusão/Exclusão	**(220.908.156)**	**251.670.814**	**115.363.318**	**(122.269.967)**	**(58.832.709)**

Fonte: Demonstrativos da Execução Orçamentária 2019 a 2023 e Balanços Orçamentários/2019 a 2023 .

No exercício de 2023, a receita previdenciária corrente arrecadada pelo FFP – MG perfez R$ 9,643 bilhões, mostrando-se, novamente, insuficiente para fazer face ao pagamento dos benefícios, que totalizaram R$ 16,707 bilhões, gerando um déficit de R$ 7,064 bilhões. Levando-se em consideração as Cotas Financeiras Recebidas e a Receber, no valor de R$ 9,745 bilhões, e as Cotas Financeiras Concedidas e a Repassar, no valor de R$ 2,740 bilhões, apura-se um déficit de R$ 58,832 milhões.

Cabe salientar que, até abril de 2022, os aportes de recursos destinados à cobertura da insuficiência financeira eram registrados como Aportes Periódicos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, instituído pela Portaria Conjunta STN/SOF 02, de 19/8/10, e, a partir de maio de 2022, passaram a ser registrados com nova nomenclatura – Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS –, o que retratava a sua real situação financeira, recorrentemente deficitária. Já a partir do exercício financeiro de 2023, não mais foram realizados quaisquer aportes ao FFP-MG, sendo que as despesas previdenciárias, até então custeadas com esses aportes passaram a ser executadas no Caixa Único do Tesouro, apropriadas com recursos das Fontes 10, 15, e 96, conforme informado no Memorando.IPSEMG/GEFUNP.nº 38/2023.

Ressalta-se que, nas notas explicativas ao Balanço Geral do Estado consta a informação relativamente a esses aportes, de que a nova metodologia de execução em 2023, suprimiu a etapa de transferência intraorçamentária via Fonte 58. A execução da despesa do RPPS que não é coberta pelas fontes de recursos próprias do RPPS passou a ser feita diretamente pela Fonte 10 – Recursos Ordinários, ocorrendo apenas o repasse financeiro dos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

recursos para o Fundo Financeiro de Previdência – FFP – MG Contudo, conforme já mencionado, a execução desta despesa foi custeada pelas Fontes de Recursos 10,15, e 96.

6.3.2. Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Observa-se que, a partir de 2021, o MDF, 11ª edição, introduziu alterações no Anexo 4 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias, segregando as contribuições do pessoal civil e militar, as receitas e despesas da administração do RPPS, os benefícios previdenciários mantidos pelo Tesouro, bem como as receitas e despesas com inativos e pensionistas militares. A tabela a seguir demonstra as receitas e despesas previdenciárias do RPPS, no período de 2019 a 2023, de acordo com as publicações do Anexo 4 do RREO do 6° bimestre de cada exercício.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Detalhamento das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Exercícios de 2019 a 2023 — R$

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Receitas Previdenciárias - RPPS	2019	2020	2021	2022	2023
Receitas Correntes (I)	**6.078.458.386**	**7.031.232.841**	**7.481.298.103**	**8.517.979.238**	**9.643.096.393**
Receitas de Contribuições dos Segurados	**2.282.486.454**	**2.967.588.037**	**2.612.915.246**	**2.983.349.552**	**3.357.358.367**
Civil	1.654.154.140	1.859.453.232	2.612.915.246	2.983.349.552	3.357.358.367
Ativo	1.106.784.294	1.103.871.186	1.506.215.357	1.733.437.149	1.931.736.497
Inativo	451.507.543	657.015.718	900.502.210	1.008.179.084	1.178.803.622
Pensionista	95.862.303	98.566.328	206.197.679	241.733.319	246.818.248
Militar	628.332.314	1.108.134.805	-	-	-
Ativo	143.273.741	809.546.449		-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	485.058.573	298.588.356		-	-
Receitas de Contribuições Patronais	**3.742.694.787**	**4.007.282.108**	**4.796.639.547**	**5.414.115.206**	**6.166.834.137**
Civil	2.321.634.190	2.607.983.854	4.796.639.547	5.398.835.440	6.166.834.137
Ativo	2.318.992.633	2.601.305.622	4.796.639.547	5.398.835.440	6.166.834.137
Inativo	2.641.557	6.678.232	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Militar	1.421.060.597	1.399.298.254	-	-	-
Ativo	171.620.848	35.161.853	-	-	-
Inativo	201.534.256	48.485.960	-	-	-
Pensionista	1.047.905.493	1.315.650.442	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	15.279.766	-
Receita Patrimonial	**5.442.163**	**(1.352.158)**	**9.104.982**	**45.770.736**	**60.368.206**
Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	-	-	-	-	59.961.706
Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variavel	-	-	-	-	406.500
Receita de Serviços	**8.244.501**	**9.628.772**	**12.249.015**	**15.089.052**	**-**
Outras Receitas Correntes	**39.590.482**	**48.086.082**	**50.389.313**	**59.654.692**	**58.535.683**
Compensação Previdenciária do RGPS p/o RPPS	35.307.583	46.573.596	43.117.119	28.068.150	42.046.002
Demais Receitas Correntes	4.282.898	1.512.486	7.272.194	31.586.542	16.489.681
Receita de Capital (II)	**216.350**	**58.991**	**70.043**	**-**	**-**
Total das Receitas do Fundo em Repartição (III) = I + II	**6.078.674.736**	**7.031.291.832**	**7.481.368.146**	**8.517.979.238**	**9.643.096.393**

Despesas Previdenciárias - RPPS	2019	2020	2021	2022	2023
Administração (IV)	**9.606.301**	-	-	-	-
Despesas Correntes	8.657.272	-	-	-	-
Despesas de Capital	949.029	-	-	-	-
Previdência (V)	**24.689.762.019**	**25.082.925.309**	**17.430.784.330**	**18.587.919.781**	**20.280.754.235**
Benefício Civil	16.493.416.440	16.905.455.859	16.324.729.431	17.856.884.931	19.537.944.786
Aposentadorias	13.351.724.005	13.638.274.755	13.740.820.195	15.190.219.399	16.714.488.694
Pensões	2.399.973.348	2.471.998.330	2.583.909.236	2.666.665.532	2.823.456.092
Outros Benefícios Previdenciários	741.719.088	795.182.775	-	-	-
Pessoal Militar	8.123.218.151	8.069.109.531	-	-	-
Reformas	6.706.665.289	6.493.988.265	-	-	-
Pensões	1.395.742.667	1.549.374.619	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	20.810.194	25.746.646	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	73.127.428	108.359.919	1.106.054.899	731.034.850	742.809.449
Compensação Financeira entre os Regimes	337.017	9.775.238	431.247	500.000	39550368,52
Demais Despesas Previdenciárias	72.790.411	98.584.681	1.105.623.652	730.534.850	703259080,1
Inscrição em Restos a Pagar não Processados (VI)	**6.854.736**	-	-	-	-
Total das Despesas do Fundo em Repartição (VII) = IV + V + VI	**24.706.223.056**	**25.082.925.309**	**17.430.784.330**	**18.587.919.781**	**20.280.754.235**
Resultado Previdenciário - Fundo em Repartição (VIII) = III - VII	**(18.627.548.320)**	**(18.051.633.478)**	**(9.949.416.184)**	**(10.069.940.543)**	**(10.637.657.842)**
(+) Aportes de Recursos p/Cobertura de Insuficiências Financeiras (IX)	**6.562.805.513**	**12.151.627.973**	**9.855.122.369**	**9.579.793.309**	**10.634.211.580**
(=) Resultado após Aportes dos Recursos Financeiros (X) = VIII - IX	**(12.064.742.807)**	**(5.900.005.505)**	**(94.293.815)**	**(490.147.234)**	**(3.446.262)**
(+) Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI)	**9.751.528.559**	**6.103.204.380**	**5.950.319.585**	**-**	**-**
(=) Resultado após Aportes p/Cobertura de Déficit Atuarial (XII) = X + XI	**(2.313.214.248)**	**203.198.875**	**5.856.025.770**	**(490.147.234)**	**(3.446.262)**

Fonte: RREO/Dez/2019 a 2023, Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II) .

As Contribuições dos Segurados, as Contribuições Patronais e demais receitas do RPPS totalizaram R$ 9,643 bilhões, contra uma despesa de R$ 20,281 bilhões, apresentando um déficit financeiro de R$ 10,638 bilhões. Considerando os aportes de recursos para cobertura de insuficiências financeiras realizados pelo Tesouro

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estadual, de R$ 10,634 bilhões, tem-se uma diminuição do déficit, permanecendo, no entanto, uma situação negativa de R$ 3,446 milhões.

Administração do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS

Exercícios de 2019 a 2023 R$

Receitas da Administração - RPPS	2019	2020	2021	2022	2023
Receitas Correntes	-	10.844.022	8.219.934	9.677.451	-
Total das Receitas da Administração RPPS (I)	**-**	**10.844.022**	**8.219.934**	**9.677.451**	**-**
Despesas da Administração - RPPS	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Despesas Correntes (II)	-	13.335.263	24.989.600	33.977.988	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	2.125.137	3.776.023	-
Demais Despesas Correntes	-	-	22.864.463	30.201.965	-
Despesas de Capital (III)	-	121.426	656.410	2.517.716	-
Total das Despesas da Administração RPPS (IV) = II + III	**-**	**13.456.688**	**25.646.010**	**36.495.704**	**-**
Resultado da Administração RPPS (V) = I - IV	-	**(2.612.667)**	**(17.426.076)**	**(26.818.253)**	**-**

Fonte: RREO/Dez/2021 a 2023, Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II) .

Observa-se que, no exercício de 2023, deixaram de constar do Anexo 4 do RREO, as receitas e as despesas relativas à administração do RPPS, tendo em vista o entendimento publicado no MDF, 13ª edição, de que tais despesas são aquelas custeadas com as receitas provenientes da taxa de administração do RPPS, situação que não se aplica ao Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, foi adicionada pela SEF-MG, nota de rodapé explicativa junto à memória de cálculo do citado anexo.

No tocante aos benefícios previdenciários mantidos pelo Tesouro, verifica-se que não houve arrecadação de contribuições, entretanto, foram executadas despesas no valor de R$ 23,924 milhões, gerando uma situação deficitária, conforme demonstrado a seguir.

Benefícios Previdenciários Mantidos pelo Tesouro

Exercícios de 2022 a 2023 R$

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	2022	2023
Contribuição de Servidores	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	**-**	-
Total das Receitas (Benefícios mantidos pelo Tesouro) (I)	**-**	-
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos pelo Tesouro)	**2022**	**2023**
Aposentadorias	-	-
Pensões	23.220.105	26.923.781
Outras Despesas Previdenciárias	-	-
Total das Despesas (Benefícios Mantidos pelo Tesouro) (II)	**23.220.105**	**26.923.781**
Resultado dos Benefícios Mantidos pelo Tesouro (III) = (I - II)	**(23.220.105)**	**(26.923.781)**

Fonte: RREO/2022 a 2023, Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II).

A seguir, demonstra-se a movimentação das receitas e despesas relativas às pensões e aos inativos militares.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receitas e Despesas Associadas às Pensões e aos Inativos Militares
(Sistema de Proteção Social dos Militares)

Exercícios de 2022 a 2023 R$

Receitas e Despesas Associadas às Pensões e aos Inativos Militares (Sistema de Proteção Social dos Militares)		
Receitas de Contribuição dos Militares	**2022**	**2023**
Contribuição sobre a Remuneração dos Militares Ativos	1.277.214.011	1.354.810.353
Contribuição sobre a Remuneração dos Militares Inativos	-	5.716.390
Contribuição sobre a Remuneração dos Pensionistas	197.049.048	171.827.365
Outras Contribuições	-	-
Total das Contribuições dos Militares (I)	**1.474.263.059**	**1.532.354.108**
Despesas com Inativos e Pensionistas Militares	**2022**	**2023**
Inatividade	8.037.026.889	8.203.896.524
Pensões	1.904.437.620	1.950.280.745
Outras Despesas	29.464.963	31.347.978
Total das Despesas com Inativos e Pensionistas Militares (II)	**9.970.929.472**	**10.185.525.247**
Resultado Associado às Pensões e Inativos Militares (III) = (I - II)	**(8.496.666.413)**	**(8.653.171.139)**

Fonte: RREO/ 2022 a 2023, Anexo 4 (LRF, art.53, inciso II).

As receitas de contribuições previdenciárias dos militares totalizaram R$ 1,532 bilhão, enquanto as despesas com inativos e pensionistas, R$ 10,185 bilhões, resultando em um déficit de R$ 8,653 bilhões.

6.3.3. Aportes de Recursos para o RPPS

Conforme orientação da STN, devem ser especificados no Anexo 4 do RREO (LRF, art. 53, inciso II), no quadro demonstrativo dos aportes de recursos para o RPPS, aqueles destinados à cobertura de insuficiências financeiras alocadas ao plano financeiro (fundo em repartição) e aqueles destinados à cobertura do plano previdenciário (fundo em capitalização do RPPS), que no caso do Estado de Minas Gerais não se encontra implementado.

O Tesouro Estadual realizou aportes ao RPPS, no valor de R$ 10,634 bilhões, para cobertura de insuficiências financeiras, conforme abaixo demonstrado.

Aportes de Recursos para o RPPS

Exercícios de 2022 a 2023 R$

Aportes de Recursos para o RPPS	Aportes Realizados	
	Até o 6ºBimestre/2023	**Até o 6ºBimestre/2022**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.634.211.580	9.579.793.309
Recursos p ara Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	-	
Total	**10.634.211.580**	**9.579.793.309**

Fonte: Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II) - RREO/2022 a 2023.

Observa-se que o RPPS depende do aporte de recursos financeiros do Tesouro Estadual para arcar com os benefícios a serem pagos aos segurados vinculados ao Plano Financeiro.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.3.4. Bens e Direitos do RPPS

Os bens e direitos do RPPS totalizaram, em 31/12/23, R$ 947,675 milhões, enquanto em 31/12/22 o saldo registrado foi de R$ 2,869 bilhões, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Bens e Direitos do RPPS

Exercícios de 2022 a 2023 R$

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência				
	30/12/2023	AV%	31/12/2022	AV%	AH%
Caixa e Equivalentes de Caixa	944.001.689	99,61	1.564.855.249	54,54	(39,67)
Investimentos e Aplicações	3.673.500	0,39	361.816	0,01	915,30
Outros Bens e Direitos	-	-	1.303.754.733	45,44	(100,00)
Total	**947.675.189**	**100,00**	**2.868.971.798**	**100,00**	**(66,97)**

Fonte: Anexo 4 do RREO (LRF, Art. 53, inciso II).

Esta unidade técnica solicitou à SEF-MG esclarecimentos acerca da conta Outros Bens e Direitos, que teve o saldo zerado a partir da publicação do Anexo 4 do RREO, relativo ao 1º bimestre de 2023, tendo ela informado, por meio da Nota Técnica nº 2/SEF/STE/SCCG-DCICF-2024, que foi realizado ajuste nesse Anexo, para retirar do quadro "Bens e Direitos do RPPS" os valores referentes ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPSM, uma vez que o MDF 13ª edição, em sua página 238, traz o quadro que "identifica o saldo das disponibilidades financeiras do RPPS, representado pelas disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa, Investimentos e Aplicações e outros bens e direitos." E, ainda, fez constar em nota de rodapé ao Anexo 4 relativo ao 6º bimestre a informação de que, após a instituição do Sistema de Proteção Social dos Militares, as despesas com pensões e inatividade dos militares, assim como os ativos vinculados ao IPSM não integram o RPPS.

6.3.5. Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais

O sistema de previdência social do Estado de Minas Gerais é composto pelo Regime Próprio dos Servidores Públicos Civis – RPPS, o qual é gerido parcialmente pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg e pelo Sistema de Proteção Social dos Militares, que, embora ainda dependa de regulamentação, tem o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPSM como a autarquia responsável pela gestão e concessão dos benefícios de pensão, auxílios, pecúlio e assistência à saúde, sendo garantido, pelo Tesouro Estadual, o pagamento da reserva remunerada e dos proventos de reforma aos servidores militares. Além da previdência social, em Minas Gerais há o regime de previdência complementar (RPC), administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais – Prevcom-MG, e o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg, que tem a finalidade de conceder benefícios previdenciários e assistenciais aos deputados estaduais e encontra-se em processo de extinção.

As normas gerais que regulamentam a previdência social dos servidores públicos estão fundamentadas na Constituição da República, em especial no art. 40, que estabelece em seu caput a necessidade de serem observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. As regras gerais e os parâmetros técnicos para o atingimento desse equilíbrio estão estabelecidos na Lei Nacional 9.717/98, que "dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O art. 9º do normativo supramencionado, recepcionado com status de lei complementar após a edição da EC 103/19, atribui, entre outras prerrogativas, ao atual Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social (antiga Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia) o dever de regulamentar tecnicamente a previdência no serviço público. Para tal propósito foi publicada a Portaria MTP 1.467/22, que disciplina os parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS e constitui a principal base regulamentar para as análises técnicas realizadas nesse tópico. Em função de o regime previdenciário do Iplemg não ter previsão constitucional e de o regime de previdência complementar possuir normatização própria, a conformidade de ambos não será analisada em relação à legislação supramencionada, mas em relação às demais normas atinentes aos temas de atuária e previdência em sentido amplo.

6.3.5.1. Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis do Estado de Minas Gerais

O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Civis do Estado de Minas Gerais foi instituído pela LC 64/02 e, ao longo desse período, sofreu algumas alterações quanto à forma de financiamento. Resumidamente, até 6/12/13, o RPPS era operacionalizado por meio de dois fundos, Fundo Financeiro de Previdência – Funfip e Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – Funpemg.

As contribuições previdenciárias dos servidores públicos ativos, dos aposentados e do ente público dirigidas ao Funfip eram destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários até então concedidos, sem objetivo de acumulação de recursos, enquanto os valores reservados ao Funpemg conduziam à constituição de reservas financeiras. Tal procedimento almejava a construção gradual da autossuficiência do RPPS, mediante sua estruturação em regime financeiro de capitalização. Com a publicação da LC 131/13, o Funpemg foi extinto e o total de seus recursos foi revertido ao Funfip, para o pagamento de benefícios previdenciários. A lei ainda instituiu em seu art. 8º o Fundo Previdenciário de Minas Gerais – Funprev-MG, com o objetivo de prover os recursos necessários para o pagamento dos benefícios previdenciários daqueles que ingressassem no serviço público após a instituição do RPC no Estado, prevendo, portanto, a base para uma nova capitalização de recursos e a realização de uma segregação da massa de segurados, um dos meios tecnicamente permitidos para a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. No entanto, em que pese o prazo de 360 dias a contar da publicação da LC 131/13, previsto em seu art. 9º, a regulamentação do Funprev-MG ainda não foi encaminhada à Assembleia Legislativa.

Em 2020, com a publicação da LC 156/20, ocorreu a extinção do Funfip, bem como a instituição do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP-MG, com a função de sucedê-lo, e a do Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais – Fepremg, com o objetivo de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social dos servidores públicos civis do Estado. Porém, no caso desse último, a LC apenas previu hipóteses de fontes de recursos.

Dessa forma, embora a legislação que regimenta o RPPS de Minas Gerais preveja expressamente, no parágrafo único do art. 1º da LC 131/13, que os benefícios previdenciários serão financiados pelo FFP-MG e Funprev-MG, em função da falta de regulamentação desse último o primeiro continua recebendo a totalidade das contribuições, inclusive as relativas aos servidores que ingressaram após o início da vigência do RPC, 12/2/15[236] e, portanto, assumindo também a responsabilidade pelos seus benefícios previdenciários. Essa situação resulta no RPPS de Minas Gerais operando com um único fundo, estruturado no regime de repartição

236 Data de autorização de funcionamento da entidade fechada de previdência complementar do Estado, Prevcom-MG, conforme Portaria PREVIC 80/15.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

simples, circunstância que implica não só o descumprimento da legislação estadual, mas também do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, previsto no art. 40 da CR/88.

Nos termos da regulamentação da Lei Nacional 9.717/98, dada pela Portaria MTP 1.467/22 (art. 2º, inciso XXII do Anexo VI), em função de sua natureza, o regime de repartição simples não deve ser estabelecido de forma única e sim em um contexto de segregação da massa, que consiste na divisão dos segurados do RPPS em fundo em repartição e fundo em capitalização. O fundo em repartição, estruturado no regime de repartição simples, é constituído por um grupo fechado de segurados e não possui o objetivo de acumulação de recursos, sendo os pagamentos dos benefícios efetuados pelas contribuições arrecadadas e, de forma adicional, em caso de insuficiência financeira, por aporte do ente federativo. O fundo em capitalização, por sua vez, é composto por um grupo que permite o ingresso de novos segurados e que tem suas contribuições investidas em aplicações financeiras, de acordo com normatização específica do Conselho Monetário Nacional, para que, posteriormente, acrescidas dos rendimentos, sejam suficientes para o pagamento de todos os benefícios.

Dessa forma, por se tratar de um grupo fechado, o fundo em repartição é um fundo temporário, em que a tendência inicial é de que os aportes para cobertura de insuficiência financeira sejam crescentes enquanto os segurados passam da condição de ativos para inativos, até que, num segundo momento, passem a reduzir à medida que as aposentadorias e pensões forem se extinguindo. Em contrapartida, o fundo em capitalização, em função da acumulação de recursos financeiros, compreende a possibilidade de ser autossustentável em um momento futuro, capaz de honrar por si só os pagamentos dos benefícios previdenciários, sem a necessidade de onerar o ente público com aportes para coberturas de insuficiências.

No contexto mineiro, em decorrência da falta de regulamentação do Funprev-MG, não há qualquer capitalização de recursos destinada a pagamentos de benefícios previdenciários. Em função de o FFP-MG estar recebendo contribuições de novos servidores, também não há previsão de sua extinção e de redução significativa dos aportes para cobertura de insuficiência financeira. Assim, não se vislumbram formas de atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial. Os meios teóricos que poderiam viabilizar esse sistema seriam a elevação da idade de aposentadoria a um patamar em que os beneficiários gozariam dos seus benefícios por poucos anos, ou a estipulação de valores de aposentadorias suficientemente diminutos, a ponto de garantir que as contribuições dos ativos cobrissem seus custos – proposições essas antagônicas ao próprio conceito de previdência, por tolher direitos dos mais idosos. Ainda há as alternativas financeiras, mas que igualmente não são recomendadas, como elevar as alíquotas de contribuição de forma irrestrita, até que elas possam cobrir os custos dos benefícios – ideia essa que esbarraria no princípio do não confisco.

Portanto, o fundo em repartição do RPPS de Minas Gerais deve ser operacionalizado em conjunto com um fundo em capitalização, em um contexto de segregação da massa, tal como previsto quando da edição da LC 131/13. Essa regularização colocaria a previdência dos servidores públicos mineiros no caminho do equilíbrio financeiro e atuarial, ainda que o atingimento desse princípio esteja distante, pois, durante a segregação da massa, um pequeno grupo de servidores que ingressaram a partir de uma determinada data, passaram a compor o fundo em capitalização, e suas contribuições são preservadas para sua formação. Esse caminho gradual é justamente o que viabiliza a segregação da massa em RPPS com elevado grau de maturidade, como é o caso do RPPS de MG, pois permite ao ente público a utilização de boa parte das contribuições previdenciárias para o pagamento de benefícios no início da segregação, possibilidade crucial para que os aportes para cobertura de insuficiências financeiras não sejam demasiadamente elevados.

Somente após a efetiva instituição da segregação da massa é que iniciativas como a criação do Fepremg, pela LC 156/20, podem ter eficácia como medida complementar de cobertura do déficit atuarial. Mas, na situação em que se encontra o RPPS, não há sequer garantia de que algum recurso venha a ser destinado a esse fundo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.3.5.1.1. *Gestão*

O art. 2º, inciso VI, da Portaria MTP 1.467/22 define unidade gestora como a entidade ou órgão único que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários.

Em consonância com o art. 40, parágrafo 20, da CR/88, bem como com o art. 36, parágrafo 21, da CE/89, o art. 71 da citada Portaria veda a existência de mais de um órgão ou entidade gestora do RPPS, porém, prevê a possibilidade de gerenciamento indireto, desde que haja comando, coordenação e controle da unidade gestora única.

> Art. 71. É vedada a existência de mais de um RPPS para os segurados desse regime em cada ente federativo e de mais de uma unidade gestora.
>
> § 1º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, **a concessão, o pagamento e a manutenção, dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte devidos a todos os segurados e beneficiários do RPPS e a seus dependentes, relativos a todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo**.
>
> § 2º Há gerenciamento indireto quando a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios forem executados por outro órgão ou entidade integrante da correspondente Administração Pública, **atendendo-se, porém, na realização daquelas atividades, ao comando, à coordenação e ao controle da unidade gestora única.**
>
> § 3º O gerenciamento indireto poderá se dar sob a forma de sistema, cabendo à unidade gestora **o papel de órgão central do sistema previdenciário e às unidades de administração descentralizadas**, o de órgãos setoriais, observado o seguinte:
>
> I - o órgão central do sistema previdenciário procederá à orientação normativa e **à supervisão técnica dos órgãos setoriais**, sem prejuízo da subordinação dessas unidades descentralizadas ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integradas;
>
> II - as atribuições previstas no inciso I serão desempenhadas pelo órgão central do sistema previdenciário por meio, dentre outros, do estabelecimento e acompanhamento dos procedimentos, atividades e rotinas a serem observados pelos órgãos setoriais na concessão, revisão e pagamento dos benefícios de aposentadorias e de pensão por morte;
>
> III - **compete ao órgão central do sistema previdenciário a decisão final, no âmbito administrativo, acerca da concessão, da manutenção, do pagamento e da revisão dos benefícios de aposentadorias e de pensão por morte à luz da legislação local e federal aplicável,** ressalvadas as competências constitucionais dos Tribunais de Contas; e
>
> IV - os órgãos setoriais deverão observar a decisão final de que trata o inciso III e procederem as adequações requeridas pelo órgão central. (grifo nosso)
>
> [...]

Em Minas Gerais pela leitura do parágrafo 21-A da CE/89 e do art. 38 da LC 64/02, observa-se ainda que é adotado o gerenciamento indireto, visto que esses dispositivos atribuem às tesourarias dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública o pagamento dos benefícios aos servidores e membros de cada Casa.

Nos termos do art. 71 da Portaria MTP 1.467/22, essa situação estaria de acordo com a regulamentação, desde que houvesse comando, coordenação e controle de uma unidade gestora única. Essa entidade poderia ser o Ipsemg, em consonância com a previsão do parágrafo 1º do art. 19 da LC 156/20, ou outro órgão, desde que houvesse disposição legislativa com atribuição desse gerenciamento indireto, bem como a competência de decisão final, no âmbito administrativo, acerca da concessão, da manutenção, do pagamento e da revisão dos benefícios de aposentadorias e de pensão por morte. Contudo, essas disposições não foram localizadas na legislação que regulamenta o tema.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Além de adequar a legislação estadual ao mandamento constitucional, a existência do controle por uma unidade gestora única diminuiria os riscos de pagamento de benefícios previdenciários indevidos e possibilitaria a padronização do processo de sua concessão.

Ademais, em relação aos fundos previdenciários previstos na legislação, em que pese o Fepremg não estar sendo operacionalizado, como supramencionado, o parágrafo único do art. 23 da LC 156/20 define que sua entidade gestora é a Secretaria de Estado de Fazenda e não o Ipsemg, entidade gestora do FFP-MG. Ainda que não haja efeitos práticos, na forma da Lei Complementar há duas unidades gestoras de fundos previdenciários, em total desacordo com o art. 40, parágrafo 20, da CR/88 e o art. 36, parágrafo 21, da CE/89.

Sendo assim, esta unidade técnica sugere que este Tribunal determine ao Governo que promova as necessárias adequações legislativas e operacionais, a fim de conferir expressamente ao Ipsemg, ou outro órgão que venha a substituí-lo, o gerenciamento, direto ou indireto, dos fundos previdenciários, da concessão, do pagamento e da manutenção das aposentadorias de todos os órgãos, Poderes, autarquias e fundações do Estado de Minas Gerais.

6.3.5.1.2. *Bases Cadastral e Técnica*

O relatório de avaliação atuarial aponta que a data-base dos dados foi 30/11/23, consoante o art. 47, parágrafo 1º, da Portaria MTP 1.467/22, e apresenta parecer concluindo pela adequação dos dados quanto a amplitude e consistência. Quando necessário, para dados inconsistentes foram utilizadas as seguintes premissas, descritas na página 28 do relatório de avaliação atuarial:

a) data de nascimento inconsistente: adotada data de nascimento que conduzia à idade média do grupo, segregada por sexo e poder;

b) sexo inconsistente: considerado sexo como sendo feminino;

c) remuneração de contribuição de servidor ativo inferior ao salário mínimo: adotada remuneração média do poder ou órgão ao qual pertença o segurado ativo, segregada por sexo;

d) provento ou benefício de pensão (ressalvado o caso da cota individual de pensão) inferior ao salário mínimo: adotado o provento médio ou benefício médio de pensão do poder ou órgão ao qual pertença o aposentado ou servidor falecido;

e) data de ingresso no Ente: adotada data de ingresso que conduza a uma idade de ingresso em conformidade com o item 5.2.2 da presente avaliação;

f) cargo ou segmentação não identificada para o servidor, se não pertencente à área de segurança ou educação: servidor com regra de aposentadoria programada não especial.

O relatório também informa que, apesar de existirem informações parciais sobre dependentes dos ativos e dos aposentados na base de dados, houve necessidade do uso de hipóteses de composição familiar na avaliação atuarial. Embora tenha sido utilizada para preencher lacunas na base cadastral, o documento destaca vantagens no uso dessa hipótese, pois ela suplantaria possíveis inconsistências de cadastro, em virtude da falta de interesse dos segurados em manter atualizado o rol de dependentes, ainda que tal prática viesse a resultar em encargos superiores àqueles realmente necessários.

Por meio do exame das bases enviadas, verificou-se que as estatísticas gerais relativas à quantidade de segurados, idade e salário/benefício médio coincidem com as apresentadas no relatório. Além das imprecisões reportadas pelo referido documento, foram detectadas outras inconsistências que podem ser corrigidas com a efetivação de censo previdenciário, recomendação emitida por este Tribunal em exercícios anteriores.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em observância a essa recomendação, em 26/5/23, foi publicado o Decreto Estadual 48.620/23, que institui o Censo Cadastral Previdenciário do RPPS. De acordo com informações do relatório, no exercício de 2023 foi realizado o censo dos servidores do Poder Executivo, que contempla 94% da massa total do RPPS, e em 2024 serão contemplados os segurados dos demais poderes e órgãos. Foi descrito que o questionário captou informações relativas a sexo e composição familiar, tempo de contribuição anterior dos segurados ativos, tipo de aposentadoria, dentre outras informações relevantes para a avaliação atuarial. Contudo, em decorrência de parte significativa dos segurados não ter respondido ao censo até 15/12/23 e da necessidade de retificação de dados cadastrais de parcela da massa de participantes junto às unidades de recursos humanos, a base cadastral utilizada na avaliação atuarial de encerramento de 2023 não englobou todas as alterações.

Dessa forma, o atuário por ela responsável entende ser necessária a realização de uma nova avaliação atuarial, posicionada em 30/6/24, de forma a captar as retificações, utilizar as informações compiladas à época e os dados dos segurados que ainda não haviam realizado o censo. Destaca-se que essa atualização de dados é fato relevante para a situação financeira e atuarial do RPPS e, dessa forma, é diligente a realização de avaliação atuarial no período compreendido entre duas avaliações anuais, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 68 da Portaria MTP 1.467/22.

Outrossim, a base cadastral deixa de apresentar alguns campos exigidos no leiaute da base de dados, tais como: tipo de fundo (repartição ou capitalização) ao qual o servidor ativo está formalmente vinculado; vinculação à previdência complementar de ativos e aposentados; valor percentual das cotas, duração e indicativo de vitaliciedade ou temporariedade dos benefícios de pensão. Contudo, tendo em vista que o censo cadastral ainda está em andamento e tem como propósito o aprimoramento da qualidade dos dados, entende-se que os ajustes das informações referenciadas neste parágrafo podem ser efetuados concomitantemente à atualização que deve ocorrer após a conclusão do censo. Caso a base cadastral permaneça em desacordo com leiaute estabelecido, medidas corretivas podem ser adotadas posteriormente, uma vez que os dados faltantes apontados não dependem de atualização cadastral, pois já estão disponíveis para a Administração Pública, bastando organizá-los em bancos de dados estruturados.

Quanto aos regimes financeiros e os métodos de financiamento informados, apesar da irregularidade do RPPS do Estado, operando exclusivamente com um fundo em regime financeiro de repartição simples, a avaliação atuarial apura resultados como se o fundo em capitalização estivesse. O parágrafo único do art. 30 da Portaria MTP 1.467/22 determina que o cálculo dos compromissos relativos aos benefícios do Fundo em Repartição, situação em que se enquadra o FFP-MG, deverá ser efetuado por processo atuarial, observadas as normas de contabilidade aplicáveis ao setor público. Nesse contexto, a avaliação atuarial adotou critérios que estão de acordo com os parâmetros previstos na Portaria.

Relativamente às hipóteses, elas devem ser adequadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de beneficiários do regime, para o correto dimensionamento dos seus compromissos futuros, obedecidos os parâmetros mínimos de prudência estabelecidos na Portaria MTP 1.467/22. Para comprovação da adequação das hipóteses às características da massa de beneficiários do regime, o art. 35 do normativo estabelece a realização de Relatório de Análise das Hipóteses, no mínimo a cada 4 anos, determinação cumprida pelo Governo Estadual, conforme analisado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador relativas ao exercício anterior. Foi observado que a hipótese de primeira vinculação a regime previdenciários utilizada na avaliação atuarial diverge da idade padrão estabelecida na Portaria. Nessa situação, a norma requer a verificação de sua adequação por meio de sua inclusão no Relatório de Análise de Hipóteses. Portanto, na próxima elaboração do documento, até o ano de 2026, deverá ser verificada a inclusão dessa análise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

As hipóteses informadas no relatório de avaliação atuarial estão de acordo com os parâmetros mínimos definidos na Portaria, à exceção da taxa de juros.

O percentual adotado a título de taxa de juros é regulamentado pelo art. 39 da Portaria MTP 1.467/22, que define que ela será, no máximo, equivalente à taxa de juros parâmetro. A taxa de juros parâmetro, por sua vez, é definida de acordo com o ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros diária baseada nos títulos públicos federais indexados ao Índice de IPCA (ETTJ) mais próximo do valor da duração do passivo do RPPS, calculada na avaliação atuarial do exercício anterior.

Do art. 35 do Anexo VI da Portaria MTP 1.467/22 depreende-se que a duração do passivo da avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de um exercício utiliza, para sua apuração, a taxa de juros da avaliação com data focal em 31 de dezembro do exercício anterior. Assim, a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial de 31/12/23 será, no máximo, equivalente à taxa de juros parâmetro, cujo ponto da ETTJ seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS, calculada na avaliação de 31/12/22, com a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial de 31/12/21.

Considerando o fluxo da avaliação atuarial posicionada em 31/12/2022, com a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial de 31/12/21, 4,93%, é obtida uma duração do passivo de 13,62 anos, o que corresponde a uma taxa parâmetro de 4,61%. O percentual utilizado pelo FFP-MG na avaliação atuarial de 31/12/23, 4,78%, é, portanto, superior ao valor máximo estabelecido pela Portaria.

Observa-se, no relatório de avaliação atuarial, que esse valor foi definido em função de a duração do passivo ter sido calculada com a taxa de 0%, em detrimento da taxa de juros utilizada na avaliação atuarial. O relatório justifica a adoção dessa taxa em decorrência do RPPS de Minas Gerais não possuir o fundo em capitalização. No entanto, não há essa previsão na legislação, e essa prática não se justifica, em especial pelo valor da duração do passivo, que diminui com o aumento da taxa de juros adotada e vice-versa. Dessa forma, a adoção do percentual de 0% resulta em uma duração do passivo maior, que, por sua vez, corresponde a uma maior taxa de juros parâmetro.

A taxa de juros influencia, de forma significativa, o valor das provisões matemáticas, por ser utilizada para trazer a valor presente todas as receitas e despesas projetadas atuarialmente. Assim, a adoção de valor superior ao parâmetro estabelecido na norma resulta em subestimação das provisões matemáticas. **Dessa forma, sugere-se que este Tribunal determine que as avaliações atuariais futuras do FFP-MG apliquem a taxa de juros em observância aos parâmetros definidos na Portaria MTP 1.467/22.**

6.3.5.1.3. *Custo e Custeio do Plano*

Preliminarmente, para melhor compreensão do tema, é essencial diferenciar custo e custeio do plano. O custeio é a forma como os recursos são arrecadados para o plano de benefícios, formado por um conjunto de alíquotas e aportes. O custo, por sua vez, corresponde aos recursos que são necessários para fazer frente à necessidade do plano de benefícios, atuarialmente calculados. Assim, para definição do plano de custeio, devem-se observar os custos apurados.

O art. 28 da LC 64/02 estabelece o plano de custeio por alíquotas de contribuição progressivas para servidores ativos, aposentados e pensionistas, com faixas de valores que são reajustadas na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS. Na tabela a seguir, são apresentados os valores vigentes em 31/12/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Alíquotas Progressivas Previstas pela LC 64/02

%

Faixa de Valores	Alíquota
Até R$ 1.845,78	11,0
Entre R$ 1.845,78 e R$ 3.076,31	12,0
Entre R$ 3.076,31 e R$ 4.306,83	13,0
Entre R$ 4.306,83 e R$ 5.537,35	14,0
Entre R$ 5.537,35 e R$ 6.767,87	15,0
Entre R$ 6.767,87 e R$ 7.507,49	15,5
Acima de R$ 7.507,49	16,0

Fonte: Elaboração própria com base no art. 28 da LC 64/02 e Portarias SEPRT/ME 477/21, MTP/ME 12/22 e MPS/MF 26/23.

Para os aposentados e pensionistas, há incidência de contribuição sobre os valores que superarem três salários mínimos. O § 4º do mesmo artigo define que a alíquota de contribuição patronal será o dobro da dos servidores ativos. O Estado ainda efetua o aporte para cobertura de insuficiências financeiras, calculada como a diferença entre o valor da folha de benefícios e o total de contribuições arrecadadas.

O art. 11 da EC 103/19 da CR/88 e o art. 144, § 4º, da CE/89 definem que as alíquotas de contribuição não poderão ser inferiores às alíquotas definidas para os servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo RPPS não possui déficit atuarial a ser equacionado. O art. 11 da Portaria MTP 1.467/22 dispõe que, para a comprovação dessa condição, em caso de adoção pelo ente de alíquotas progressivas, elas deverão proporcionar valores mensais a serem arrecadados correspondentes, no mínimo, àqueles que seriam obtidos caso fosse aplicada a alíquota uniforme de 14%.

Para verificar o cumprimento das exigências da Portaria, utilizou-se a remuneração de contribuição informada na base de dados da avaliação atuarial posicionada em 31/12/23, de modo a comparar o valor mensal arrecadado, considerando as alíquotas previstas na LC 64/02, com a contribuição que seria recolhida caso fosse aplicado o percentual de 14%.

Alíquota Média com a Arrecadação pela LC 64/02

Exercício de 2023 R$

Descrição	Ativos	Aposentados	Pensionistas	Total
Total Contribuições	155.814.060	85.184.214	18.867.958	259.866.231
Total Rem. de Contrib./Benefício	1.153.613.512	562.714.560	121.516.861	1.837.844.933
Alíquota Média	**13,51%**	**15,14%**	**15,53%**	**14,14%**

Fonte: Elaboração própria, a partir da base de dados de ativos, aposentados e pensionistas, utilizada na avaliação atuarial de 31/12/23.

Percebe-se que o valor arrecadado com a aplicação das alíquotas previstas na LC 64/02 é superior ao que seria recolhido caso fosse aplicada a alíquota de 14% sobre a base de incidência de contribuição. Portanto, o plano de custeio estabelecido está adequado ao art. 11 da Portaria MTP 1.467/22.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Além das contribuições mensais estabelecidas no art. 28, a LC 64/02 define, no art. 28-A, uma contribuição suplementar de até 22% para o Poder Executivo e, no art. 28-B, para os demais Poderes e Órgãos do Estado, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, com alíquotas diferenciadas.

Conforme o inciso XXV do art. 2º da Portaria MTP 1.467/22, contribuições suplementares são contribuições para cobertura do custo suplementar, que corresponde às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, referentes ao tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit e outras finalidades, para o equilíbrio do regime, não incluídas nas contribuições normais.

Dessa forma, o custo suplementar refere-se ao valor atuarialmente apurado, para fazer frente à insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias do plano de benefícios. A alíquota de contribuição suplementar é uma das formas encontradas para a arrecadação desses recursos. Assim, não é coerente que essa alíquota esteja limitada em lei a 22% sobre a remuneração de contribuição, uma vez que cabe à avaliação atuarial apurar o valor mais adequado à necessidade do fundo previdenciário, para posterior inclusão em lei, em observância ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 40 da CR.

Em função de o Poder Executivo e demais Poderes e Órgãos do Estado efetuarem o aporte para cobertura da insuficiência financeira como supramencionado, esse dispositivo, na prática, não interfere na execução financeira dos gastos com pessoal, mas provoca distorções na apuração da arrecadação de contribuições e pode gerar exclusões indevidas em demonstrativos fiscais, afetando a apuração do limite de gastos previsto no art. 19 da LRF. Além disso, por se tratar de uma desconformidade conceitual em relação à norma que regulamenta os parâmetros para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial e, conforme detalhado no tópico Resultado Atuarial, pelo fato de a avaliação atuarial utilizar indevidamente esse percentual na apuração das provisões matemáticas, **esta unidade técnica propõe que este Tribunal recomende ao Governo que promova as necessárias adequações legislativas no art. 28-A da LC 64/02, para não limitar a contribuição suplementar do Poder Executivo em 22%.**

Em atendimento ao art. 52 da Portaria MF 1.467/22, a avaliação atuarial deve indicar o plano de custeio necessário para a cobertura do custo normal e do custo suplementar do plano de benefícios e aferir se o plano de custeio vigente está adequado. Também deve ser observado o art. 64, que estabelece a necessidade de que o plano de custeio esteja adequado à capacidade orçamentária e financeira e aos limites de gastos com pessoal determinados pela LC 101/00.

O parágrafo único do art. 30 da Portaria determina que o cálculo dos compromissos relativos aos benefícios do Fundo em Repartição, situação em que se enquadra o FFP-MG, deverá ser efetuado por processo atuarial, observadas as normas de contabilidade aplicáveis ao setor público.

A alíquota dos servidores ativos, apurada de acordo com a base de dados apresentada, é de 13,51% sobre sua remuneração de contribuição. Por força do § 4º do art. 28 da LC 64/02, a contribuição patronal, a cargo do ente, deve ser o dobro desse valor, atingindo, portanto, o patamar de 27,01% sobre a mesma base de cálculo.

Assim, somadas as duas alíquotas, o valor do plano de custeio sobre a base de contribuição dos servidores ativos é de 40,52%. Esse valor é um pouco menor do que os 42% apresentados na avaliação atuarial, no entanto, ainda é significativamente superior ao custo de equilíbrio apurado, conforme tabela apresentada no relatório de avaliação atuarial, reproduzida a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Plano de Equilíbrio *vs.* Plano Vigente em Lei

Exercício de 2023		%
Benefício	**Plano de Equilíbrio**	**Plano Estabelecido em Lei**
Aposentadoria Programada	20,8500	25,7800
Aposentadoria por Invalidez	2,7965	2,7965
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,1676	1,1676
Pensão por Morte de Segurado Aposentado Inválido	1,2268	1,2268
Pensão por Morte de Segurado Aposentado Não Inválido	11,0300	11,0294
Custo Puro	**37,0700**	**42,0000**
Administração	0,0000	0,0000
Total	**37,0700**	**42,0000**
Base de Incidência das Contribuições	Folha de Ativos	

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial (31/12/2023).

O valor da alíquota de 40,52%, calculado de acordo com a base de dados e com as alíquotas escalonadas conforme a legislação vigente, é superior ao custo de equilíbrio total de 37,07% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos. Caso o RPPS estivesse estruturado em um regime de capitalização, poderíamos afirmar que o plano de custeio legalmente estabelecido seria suficiente para cobrir os custos de equilíbrio calculados na avaliação atuarial; porém, como já mencionado, o RPPS opera exclusivamente em regime de repartição simples.

A análise de comparação de custos elaborada dessa forma é válida quando o RPPS atende às normas técnicas e tem os principais custos organizados em regime financeiro de capitalização, pois, nos casos em que algum dos métodos de equacionamento do déficit atuarial esteja instituído, custos de equilíbrio cobertos pelo plano de custeio indicam que, após a amortização do déficit atuarial ou a extinção dos compromissos do fundo em repartição, o plano de benefícios manter-se-á em equilíbrio.

Contudo, como não há regulamentação de fundo em capitalização, também não há qualquer método de equacionamento de déficit instituído e a necessidade adicional de recursos é suprida por aporte anual do Tesouro Estadual. Conforme relatório de avaliação atuarial, estima-se que esse aporte seja equivalente a R$ 11.169.184.648,69 em 2024, correspondente a 76,07% da folha mensal dos segurados ativos durante todo o exercício de 2022, incluindo o abono natalino.

Assim, além da contribuição patronal equivalente ao dobro da dos servidores ativos, alíquotas escalonadas que equivalem à aplicação do percentual de 27,01% da sua remuneração, o Estado efetuará em 2024 o aporte estimado em 76,07%, o que resulta em um percentual total de 103,08% da folha de pagamento dos servidores ativos, que será utilizado como despesa previdenciária. Em razão da forma como o RPPS está estruturado, exclusivamente em repartição simples, sem a existência de um fundo em capitalização para acumulação de recursos, não há nenhum indicativo de que esse custo possa diminuir em gerações futuras, pois todos os recursos arrecadados são consumidos no mesmo exercício. É justamente por essa razão que o regime financeiro de repartição simples não é admitido para os benefícios geradores de maiores custos — aposentadorias programadas e pensões delas decorrentes. A migração do regime financeiro de repartição simples para o de capitalização é um desafio para os planos e benefícios, especialmente para aqueles que já têm certo grau de maturidade, como é o caso do RPPS do Estado, pois existe a necessidade de acumular o valor das contribuições para os benefícios futuros e manter o pagamento dos já concedidos. No entanto, a segregação da massa faz essa transição de forma gradual. Se o RPPS já tivesse completado a transição para a capitalização, após a extinção do

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

fundo em repartição, o plano de custeio hoje vigente, 40,52% sobre a remuneração de contribuição dos servidores ativos, seria superior ao custo de equilíbrio de 37,07%, o que favoreceria a existência de um superávit no sistema.

Dessa forma, não se entende como oportuna, neste momento, a alteração do plano de custeio do RPPS, previsto no art. 28 da LC 64/02. De início, é necessária uma reestruturação do RPPS, de forma a posicioná-lo no caminho do equilíbrio financeiro e atuarial, tal como detalhado no tópico a seguir. Somente após essa reestruturação é que o plano de custeio deverá ser avaliado, anualmente, com base nos valores apurados na avaliação atuarial a título de custo normal.

6.3.5.1.4. *Resultado Atuarial*

Ainda que o FFP-MG esteja estruturado em regime de repartição simples, o atuário do Ipsemg foi diligente, uma vez que o relatório de avaliação atuarial foi elaborado como se estivesse em regime financeiro de capitalização, com vistas à apuração, em longo prazo, da saúde financeira do RPPS. Não obstante as possíveis inconsistências na base de dados e a ressalva em relação à taxa de juros, a tabela a seguir mostra o comparativo dos resultados nos três últimos exercícios[237]. Por se tratar de fundo em regime de caixa, o déficit apurado em cada exercício pode ser interpretado como o valor atual das insuficiências futuras a serem cobertas por aportes, pelo Estado de Minas Gerais, até a extinção da massa de segurados.

Comparativo das Provisões Matemáticas[1] do FFP-MG

Exercício de 2021 a 2023 — R$

Item	2021	2022	2023
Ativo Líquido	**4.647.375**	**3.206.250**	**3.673.500**
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**160.340.218.510**	**186.919.653.639**	**207.790.654.515**
Aposentadorias	141.835.361.495	161.326.245.731	180.685.473.833
Pensões	18.504.857.015	25.593.407.909	27.105.180.682
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder[2]	**60.714.044.989**	**53.837.275.012**	**49.410.391.538**
Aposentadorias Programadas	60.712.425.715	53.831.362.005	48.862.709.482
Aposentadorias por Invalidez	-	-	-
Pensões por Morte de Servidores em Atividade	-	-	-
Pensões por Morte de Aposentados	1.619.274	5.913.008	547.682.055
Pensões por Morte de Aposentados por Invalidez	-	-	-
Superávit/ (Déficit)	**(221.049.616.124)**	**(240.753.722.402)**	**(257.197.372.553)**
Contribuição Suplementar do Poder Executivo	19.312.886.961	20.667.658.448	23.202.815.841
Superávit/ (Déficit)	**(201.736.729.163)**	**(220.086.063.954)**	**(233.994.556.712)**

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do Relatório de Avaliação Atuarial, data-base 31/12/2023.

Nota 1 - Valores líquidos das futuras contribuições ordinárias e compensações previdenciárias.

Nota 2 - VACF sob o plano de custeio vigente na data-focal de cada ano, para permitir comparabilidade.

Na tabela acima, pode-se perceber que apesar do déficit do FFP-MG continuar aumentando ao longo do período analisado, a variação entre 2022 e 2023 foi menos expressiva. Embora não impacte de forma significativa as provisões matemáticas totais, é importante observar a variação expressiva das provisões relativas às pensões por morte de aposentados a conceder, que registraram aumento de R$ 542 milhões.

[237] Esta unidade técnica observou que as provisões matemáticas de aposentadorias a conceder em 31/12/2022, indicadas no relatório de avaliação atuarial de 31/12/23, divergiam das indicadas no relatório do exercício anterior. Para fins de análise, optou-se por utilizar o documento mais atualizado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Para fins de comparação e em atendimento ao § 9º do art. 39 da Portaria MTP 1.467/22, foram apresentados, no relatório da avaliação atuarial, os resultados calculados com a taxa de juros de 0%[238]:

Comparativo das Provisões Matemáticas[1] do FFP-MG com taxa de juros de 0%

Exercício de 2022 e 2023 R$

Item	2022	2023
Ativo Líquido	**3.206.250**	**3.673.500**
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**296.592.793.500**	**337.766.330.120**
Aposentadorias	253.960.856.263	292.552.613.843
Pensões	42.631.937.237	45.213.716.278
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder[2]	**267.879.812.173**	**265.821.549.432**
Aposentadorias Programadas	245.259.906.206	246.370.481.350
Aposentadorias por Invalidez	-	-
Pensões por Morte de Servidores em Atividade	-	-
Pensões por Morte de Aposentados	22.619.905.967	19.451.068.083
Pensões por Morte de Aposentados por Invalidez	-	
Superávit/ (Déficit)	**(564.469.399.424)**	**(603.584.206.053)**
Contribuição Suplementar do Poder Executivo	32.633.989.960	35.570.304.462
Superávit/ (Déficit)	**(531.835.409.463)**	**(568.013.901.590)**

Fonte: Elaboração própria com dados extraídos do Relatório de Avaliação Atuarial, data-base 31/12/2023.

Nota 1 - Valores líquidos das futuras contribuições ordinárias e compensações previdenciárias.

Nota 2 - VACF sob o plano de custeio vigente na data-focal de cada ano, para permitir comparabilidade.

Considerando a taxa de juros de 0%, verifica-se que o déficit atuarial aumentou entre os exercícios analisados. Tendo em vista a manutenção das hipóteses atuariais, essa variação pode ter origem em fatores como a inflação do período, movimentação da massa de segurados e atualização cadastral. Pela análise da tabela acima, observa-se também que a maior variação foi na provisão matemática dos benefícios de aposentadoria já concedidos. Sobre a provisão matemática de benefícios a conceder, observa-se que houve aumento nas aposentadorias e redução dos compromissos de pensão. Esse comportamento não era esperado, tendo em vista que houve variação em sentido oposto, nos resultados, considerando a aplicação da taxa de juros de 4,78%, com redução nas aposentarias e aumento nas pensões.

Não obstante os apontamentos supramencionados, observando os valores válidos, com a taxa de juros de 4,78%, o déficit do RPPS de Minas Gerais em 31/12/23 é de R$ 257 bilhões[239]. Esta unidade técnica entende que o reconhecimento de contribuição suplementar do Poder Executivo, para apuração do resultado, é um equívoco, em função de se fundamentar no art. 28-A da LC 64/02, que, como já mencionado, não institui uma contribuição suplementar, nos parâmetros do regramento dos RPPS, uma vez que não se destina a recompor ativos que, por alguma razão, não tenham sido suficientemente constituídos no passado. Na prática, é uma nomenclatura diferente para parte do aporte para cobertura da insuficiência financeira que os Poderes e Órgãos do Estado efetuam mensalmente.

O relatório de avaliação atuarial ressalta essa situação, mencionando que o arranjo previdenciário do RPPS depende dos aportes para cobertura de insuficiência financeira e que eles podem vir a ser

[238] Esta unidade técnica observou que as provisões matemáticas de benefícios de aposentadoria concedidos e a conceder em 31/12/2022 com a taxa atuarial de 0%, indicados no relatório de avaliação atuarial de 31/12/23, divergiam das indicadas no relatório do exercício anterior. Para fins de análise, optou-se por utilizar o documento mais atualizado.

[239] Valores apresentados considerando a aplicação do plano de custeio vigente, conforme destacado no relatório de avaliação atuarial. A mudança de método de financiamento resulta em alteração nos valores apurados a título de provisões matemáticas de benefícios a conceder e, consequentemente, no déficit atuarial.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

crescentes, de forma a "comprometer a capacidade [financeira] do Estado de prover os serviços públicos e executar sua função precípua" (grifo nosso)**.** Contudo, destaca que a alteração desse cenário depende "de soluções políticas e processo legislativo que excedem à competência da presente avaliação atuarial".

Diante dessa realidade, o atuário apresentou diversas alternativas de enfrentamento de déficit, válidas do ponto de vista técnico e previstas no art. 55 da Portaria MTP 1.467/22. **No entanto, embora muitas delas possam e devam ser implementadas em conjunto, o relatório de avaliação atuarial não destaca o ponto central da irregularidade do RPPS de Minas Gerais: um fundo previdenciário operacionalizado exclusivamente em regime financeiro de repartição simples.** Como já mencionado, esse arranjo contraria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 40 da CR/88 e a normatização estabelecida na Portaria MTP 1.467/22, que prevê o regime de repartição simples em um contexto de segregação da massa e não de forma única. Além disso, como detalhado a seguir, a atual estrutura do RPPS torna ineficientes as medidas técnicas prescritas para a busca do equilíbrio atuarial. **Portanto, a primeira medida de enfrentamento do déficit atuarial que precisa ser tomada está implícita no relatório de avaliação atuarial: a operacionalização de um fundo previdenciário em regime financeiro de capitalização, seja pela criação de um novo fundo, seja pela migração do FFP-MG para esse regime.**

As duas primeiras proposições no relatório de avaliação atuarial sugerem a instituição de alíquotas suplementares, ou de alíquotas ou aportes extraordinários. Essas são alternativas de amortização do déficit atuarial, previstas na regulamentação expedida pelo MPS, e exigem a estruturação do fundo em regime financeiro de capitalização, pois, assim, é viável a apuração de um valor a ser, de fato, amortizado ao longo de um período limitado de tempo.

O plano de amortização não foi técnica e detalhadamente proposto na avaliação atuarial, portanto, não houve o estabelecimento de valores de aportes ou alíquotas, mas, mesmo assim, é possível fazer análises com base no déficit calculado na avaliação atuarial do FFP-MG como se o fundo estivesse em regime de capitalização. Como supramencionado, o valor do déficit apurado é de R$ 257 bilhões e o prazo para sua amortização completa é de 35[240] anos. Ainda que as parcelas do plano de amortização possam ser crescentes ao longo do tempo, o regramento determina que elas sejam suficientes para cobrir, pelo menos, a parcela de juros gerada anualmente sobre o déficit, de acordo com a taxa definida na avalição atuarial. Além disso, os valores devem ficar aplicados no mercado financeiro e de capitais por, no mínimo, 5 anos, em conformidade com o art. 55, § 8º, da Portaria MTP 1.467/22. Assim, considerando o déficit e a taxa de juros dessa avaliação atuarial, pode-se estimar uma parcela anual para 2024 de mais de R$ 12 bilhões. Ressalta-se que, em função da obrigatoriedade de aplicação desses recursos em ativos financeiros, não seria dispensável a cobertura de insuficiência financeira para complementar a folha de pagamento de inativos e pensionistas, prevista na avaliação em cerca de R$ 11 bilhões para o mesmo exercício. Trata-se de uma elevação rápida e significativa na destinação de recursos, que tem potencial para comprometer o orçamento do ente público.

Com essa situação, a outra alternativa primária de enfrentamento do déficit atuarial, a segregação da massa, tende a ser mais viável, em função de a destinação das contribuições para o fundo em capitalização poder ser graduada, de acordo com a data de corte da segregação. A técnica pode permitir elevação mais suave do comprometimento orçamentário e foi uma das alternativas sugeridas no relatório de avaliação atuarial.

[240] O Anexo VI da Portaria MTP n. 1.467/22 prevê a possibilidade de amortização parcial do déficit, com a dedução do Limite de Déficit Atuarial-LDA, calculado em função da duração do passivo do plano ou da sobrevida média dos beneficiários. No caso dessa opção, o prazo máximo de equacionamento é alterado, calculado em função dessas duas medidas; no entanto, ela tende a ser menos viável em planos com alta maturidade da massa, como é o caso do RPPS-MG.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O art. 55, incisos III e IV, da Portaria MTP 1.467/22 ainda preveem como alternativas o aporte de bens e direitos e a adequação nas regras de concessão de benefícios, mas essas medidas, isoladamente, não têm capacidade de equalizar a situação de um RPPS com o déficit da magnitude que tem o de Minas Gerais.

Desse modo, o plano de amortização ou a segregação da massa, alternativas primordiais para equacionamento e que, necessariamente, dependem da operacionalização de um fundo em regime de capitalização, devem servir de base estruturante para os estudos de enfrentamento do déficit atuarial do RPPS. Aliadas à opção escolhida, podem ser também implementadas algumas, ou mesmo, todas as demais medidas propostas na avaliação atuarial.

Portanto, considerando:

i) o alto custo previdenciário do Estado previsto para 2024;

ii) os patamares elevados dos déficits do FFP-MG apurados nos últimos exercícios, sem perspectiva de reversão dessa situação;

iii) a ineficácia de medidas técnicas para equacionamento de déficit sem a existência de um fundo em capitalização; e

iv) o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 40 da CR/88,

sugere-se que este Tribunal determine ao Governo a elaboração de plano de ação para a regularização da situação financeira e atuarial do RPPS dos servidores civis do Estado, estruturando um fundo em capitalização e, em caso de opção pela segregação da massa, outro em regime financeiro de repartição simples, com enfrentamento do déficit atuarial de acordo com avaliação atuarial e centrado em medidas estabelecidas no inciso I ou no inciso II do art. 55 da Portaria MTP 1.467/22, e provido de demais medidas acessórias entendidas oportunas para o atingimento desse objetivo.

Foram verificadas ao longo deste relatório possíveis inconsistências nos cálculos atuariais, cuja apuração demandaria ações de fiscalização mais específicas e sistemáticas. No entanto, diante da forma equívoca com que o RPPS de Minas Gerais está sendo operacionalizado, entende-se prioritária a reestruturação supramencionada para que, posteriormente, sejam adotadas medidas com o objetivo de aumentar a consistência e precisão dos valores apurados a título de provisões matemáticas.

6.3.5.2. Previdência Social dos Militares

O IPSM é a entidade responsável por gerir e conceder a maior parte dos benefícios de seguridade social aos servidores militares e seus dependentes em Minas Gerais: pensão por morte, pecúlio, auxílio-natalidade, assistência à saúde, auxílio-reclusão e auxílio-funeral, de acordo com a Lei Estadual 10.366/90. Já os benefícios relacionados à inatividade desses servidores, assegurados pela Lei Estadual 5.301/69, são financiados pelo Tesouro Estadual.

Com base na atual redação do inciso XXI do art. 22 da CR/88, conforme alteração trazida pela Emenda Constitucional 103/19, a Lei Nacional 13.954/19 acrescentou disposições ao Decreto-Lei 667/69, estabelecendo diretrizes gerais para aposentadoria e pensões dos policiais militares e bombeiros militares, deixando que os Estados regulassem seus Sistemas de Proteção Social dos Militares por meio de legislação específica.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Esta mudança implicou, na prática, a revogação de qualquer dispositivo legal estadual que entrasse em conflito com as novas normas constitucionais. Sendo assim, consideram-se indispensáveis adaptações legislativas locais.

No exercício de 2022, foi publicada a Lei Complementar 168 – LC 168/22, que promoveu adequações na legislação estadual relativa à previdência dos militares, especialmente no que se refere à concessão de benefício, porém, ainda sem enquadrá-la totalmente no atual regramento constitucional.

6.3.5.2.1. *Benefícios*

Como já tratado em análise técnica anterior, a publicação da LC 168/22 promoveu alterações na Lei Estadual 5.301/69 capazes de adequá-la em grande parte à atual redação do Decreto-Lei 667/69, quanto às normas gerais de inatividade dos policiais militares e dos bombeiros militares do Estado. Contudo, conforme abordado no relatório técnico do exercício de 2022, ainda remanescem algumas desconformidades.

Duas delas possuem menor impacto potencial nas contas públicas e são necessários apenas ajustes pontuais. A primeira é quanto à forma de cálculo do benefício proporcional, em que os arts. 95 e 96 da Lei Estadual 5.301/69 definem, para a reserva e a reforma, respectivamente, forma divergente da estabelecida no art. 24-A, I, b do Decreto-lei 667/69[241]. A segunda é a idade-limite de permanência como ativo, que na legislação estadual é de 65 anos, exceto para oficiais dos quadros da Saúde e capelães, que é de 70 anos, o que implica idade-limite para o posto de Coronel, nos demais quadros no Estado, menor do que nas Forças Armadas, onde a idade-limite para esse posto, especificamente, é de 67 anos, parâmetro mínimo a ser observado, em consonância com o art. 24-A, IV, do Decreto-Lei 667/69. **Assim, propõe-se que seja determinado ao Governo do Estado que promova essas duas adequações na legislação estadual: forma de cálculo do valor dos benefícios referentes à reserva e à reforma de modo a seguir estritamente a prescrição do art. 24-A, I, b, do Decreto-lei 667/69; e idade-limite para o posto de Coronel de, no mínimo, 67 anos.**

Por outro lado, a divergência em relação à renda de inatividade gera impacto significativo no valor inicial dos proventos e demanda atuação intensiva dos órgãos de controle, uma vez que houve alteração legislativa nos dispositivos problemáticos, sem que a situação fosse enfrentada. Segundo a norma geral, a renda de inatividade será calculada com base na remuneração do posto ou graduação que o militar possuir por ocasião da inatividade, porém, apesar de o art. 95 da lei estadual definir essa mesma regra, a LC 168/22, mesmo alterando os arts. 204 e 220, manteve as hipóteses contidas nesses dispositivos de promoção ao posto/graduação imediato, ou Segundo-Tenente, quando da transferência de oficiais e praças para a reserva remunerada. **Trata-se de uma flagrante irregularidade, que contraria a atual redação do Decreto-Lei 667/69. Tal previsão legal, inclusive, afasta a legislação estadual do modelo aplicado aos militares das Forças Armadas, que, desde 31/8/01, conforme Medida Provisória 2.215-10/01[242] não tem mais a previsão de promoção no momento da passagem para a inatividade. Essa desconformidade merece destaque reprisado nesta análise, em função de sua gravidade, pois representa um fator de pressão para o aumento na folha de inativos, que já supera em 75% a folha de ativos, segundo dados da base cadastral encaminhada neste exercício.**

[241] O Decreto-Lei 667/19 estabelece que a remuneração proporcional deve ser o equivalente a tantas cotas da remuneração do posto ou graduação quantos forem os anos de serviço, se o militar for transferido para a inatividade sem atingir o tempo mínimo de 35 anos, enquanto a Lei Estadual 5.301/69, determina que ela deve ser calculada pela média entre duas razões: uma, entre o número de anos de serviço do militar e 35 anos; e outra, entre o número de anos de efetivo exercício de atividade militar e 30 anos.
[242] A Medida Provisória mantém-se em vigor por força do art. 2º da EC 32/01.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Como mencionado nos exercícios anteriores, no entendimento desta unidade técnica, os arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69 são inconstitucionais, pois conflitam frontalmente com o art. 24-A, I, do Decreto-Lei 667/69, com redação dada pela Lei Nacional 13.954/19, e, portanto, devem deixar de ser aplicados.

No entanto, a recente reforma legislativa estadual, mencionada, teve a oportunidade de adequar os dispositivos e não o fez, aumentando os riscos de perpetuação da irregularidade**. Dessa forma, esta unidade técnica entende que, em sede de abertura de vista, o Governo seja alertado sobre a possível inconstitucionalidade dos arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69, que tratam da possibilidade de promoção dos militares de Minas Gerais no momento da transferência para a reserva remunerada, para que informe seu entendimento da situação e se tem a intenção de conformá-la com a previsão do Decreto-Lei 667/69, via processo legislativo ou judicial.**

Relativamente às pensões, há apenas uma diferença pontual em relação ao rol de dependentes elegíveis ao benefício. **Assim, propõe-se seja determinado ao Governo enviar projeto de lei para a inclusão, na Lei Estadual 10.366/90, de previsão de prorrogação de pensão até os 24 anos para filhos, enteados ou menores cuja guarda ou tutela caiba ao instituidor da pensão.**

6.3.5.2.2. *Gestão*

O art. 24-E do Decreto-Lei 667/69 prevê que lei específica do ente federativo estabelecerá o modelo de gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, podendo prever outros benefícios, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. Como já mencionado, em Minas Gerais o pagamento dos proventos de inatividade cabe ao Tesouro Estadual, ficando o IPSM responsável pela gestão, além das pensões, da assistência médica, dos auxílios e do pecúlio.

Esse arranjo legal traz alguns riscos e dificuldades para o controle e para a própria gestão desses benefícios. As pensões para os dependentes dos militares são benefícios eminentemente previdenciários, assim como as rendas de inatividade, sejam elas pela reserva ou pela reforma, pois têm características análogas aos benefícios de aposentadoria. No entanto, a administração das pensões é feita por órgão distinto daquele que é responsável pelas rendas de inatividade, que ainda acumula a gestão dos auxílios e da assistência à saúde. Essa situação implica um diagnóstico segmentado da situação atuarial do sistema previdenciário dos militares e dificuldades para a implementação de medidas de reequilíbrio do sistema, no caso específico, necessárias.

No tocante à forma de custeio, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[243] esteja cada vez mais consolidada no sentido da inconstitucionalidade do caput do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei 13.954/19, ao estabelecer alíquotas de contribuição previdenciária idênticas para todos os militares do país, o dispositivo prevê que a receita dessa contribuição se destine exclusivamente ao pagamento de pensões e de inatividade dos militares. Essa prescrição, combinada com art. 24-E da mesma lei, que estabelece que eventuais outros benefícios destinados aos militares estaduais sejam previstos em lei, desde que tenham sua respectiva fonte de recursos, completam a lógica constitucional de financiamento, que vincula as receitas de contribuições ao pagamento dos benefícios previdenciários. Tal determinação já estava, inclusive, prevista no inciso III do art. 1º da Lei 9.717/98:

> III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as **contribuições do pessoal civil e militar**, ativo, inativo, e dos pensionistas, **somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes**, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) (grifo nosso)

[243] Processos exemplificativos: RE 1.338.750 (TEMA N. 1.177); ARE 1392066; ARE 1324191; e ARE 1322597.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Vê-se que o dispositivo da lei, que atualmente tem status de lei complementar, tem plena aplicabilidade à contribuição dos militares, sendo, portanto, fundamental que o custeio para a inatividade a para a pensão dos militares seja exclusivo.

Dessa forma, entende-se como oportuna a junção da gestão dos benefícios relativos à inatividade e à pensão e necessária a destinação exclusiva dos recursos de seu custeio. Essa transferência dos benefícios de inatividade e de pensões à gestão única facilitaria o diagnóstico e viabilizaria a adoção de medidas para sua migração gradual a um regime financeiro de capitalização efetivo, possibilitando, assim, a busca pelo equilíbrio atuarial do sistema.

Portanto, sugere-se que o Governador do Estado, em sede de abertura de vista, se manifeste acerca da possibilidade de: i) a gestão dos benefícios análogos à aposentadoria e da pensão ser feita pelo mesmo órgão ou entidade do Estado, o que facilitaria a destinação exclusiva da fonte de custeio, tal como detalhado no item Custo e Custeio; ii) a gestão dos benefícios previdenciários ser separada benefícios de assistência à saúde, em função de suas peculiaridades.

6.3.5.2.3. *Bases Técnica e Cadastral*

Apesar das alterações relativas às normas gerais da previdência dos militares, os parâmetros técnicos e as hipóteses aplicáveis às avaliações atuariais desses regimes, até que entre em vigor a lei complementar de que trata o § 22 do art. 40 da CR/88, são os definidos pela Lei Nacional 9.717/98 e pelos normativos editados pela Ministério da Previdência Social.

Em relação à base cadastral, fundamento de quase todas as previsões fornecidas pela avaliação atuarial, é fundamental que ela possua dados dos segurados e dos dependentes da forma mais completa possível e que esteja de acordo com o art. 47 da Portaria MTP 1.467/22 e seu anexo VI. Isso permite acurácia na apuração das provisões matemáticas e subsidia a validação de hipóteses adotadas ao longo do tempo.

De acordo com o relatório de avaliação atuarial, foram utilizadas bases cadastrais com dados posicionados em dezembro de 2023, fornecidos pelo IPSM.

A fim de aferir a fidedignidade das sumárias informações contidas no relatório de avaliação atuarial relativas à base de dados, acerca de quantidade, idade e remuneração médias de ativos, aposentados e pensionistas, verificou-se, por meio do exame dos arquivos eletrônicos enviados, que os valores apresentados pela avaliação atuarial não divergem significativamente dos calculados por esta unidade técnica. No entanto, o documento deixa de apontar algumas inconsistências da base cadastral, assim como as medidas que foram adotadas para contorná-las. As mais relevantes dizem respeito a segurados ativos e inativos com rendimentos abaixo de um salário mínimo vigente na data da avaliação, muitos deles com tais valores zerados na base cadastral. Caso similar ocorre também entre as pensões, mesmo quando somadas as cotas vinculadas ao mesmo instituidor, porém em menor número.

No que se refere às informações mínimas que devem constar na base cadastral, elencadas no art. 36 do anexo VI da Portaria MTP 1.467/22, foi detectada a falta de informações relevantes, como estado civil de ativos e inativos, condição (válido ou inválido) de inativos e de dependentes, categoria de vínculo entre dependentes e segurado, tipo de aposentadoria, tempo de contribuição anterior, valor percentual das cotas de pensão, relação do pensionista com o instituidor do benefício e prazo remanescente de duração da pensão temporária.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto à atualização dos dados, a avaliação não descreve o procedimento de recadastramento, nem sua periodicidade. O § 5º do art. 47 da Portaria MPT 1.467/22 prescreve que o Relatório de Avaliação Atuarial deve explicitar a suficiência e atualização da base de dados:

> Art. 47.
>
> [...]
>
> § 5º O Relatório da Avaliação Atuarial deverá descrever a base de dados utilizada, **explicitando:**
>
> I - se foram **apresentadas todas as informações necessária**s para o correto dimensionamento dos custos e compromissos do plano de benefícios do RPPS;
>
> II - a análise da qualidade dos dados, destacando sua **atualização, amplitude e consistência**;
>
> III - **as premissas adotadas para o ajuste técnico dos dados que não atendem os atributos previstos no inciso II**; e
>
> IV - as providências adotadas pelo ente federativo e pela unidade gestora para a adequação da base de dados disponibilizada para a avaliação que foi objeto dos ajustes mencionados no relatório da avaliação atuarial do exercício anterior. (grifo nosso)

Esta unidade técnica entende que, além de prescritos na norma, a execução desses procedimentos é condição necessária ao aprimoramento da base cadastral e, consequentemente, incremento na qualidade de toda a avaliação atuarial.

Além disso, não há informação de realização de censo previdenciário no Estado que inclua os servidores militares e seus dependentes. Não é possível, portanto, que esta unidade técnica emita parecer sobre a atualização desses dados. **Assim, sugere-se que o Tribunal recomende ao Estado a realização de censo dos militares ativos, inativos e respectivos dependentes, bem como dos pensionistas, para posterior inclusão de todas as informações listadas no art. 36 do Anexo VI da Portaria MTP 1.467/22 na base de dados da avaliação atuarial.**

Sobre os parâmetros técnicos empregados nessa avaliação atuarial, a análise baseou-se na Portaria MTP 1.467/22, no que se refere às hipóteses utilizadas para a mensuração dos benefícios previdenciários ofertados aos servidores militares do Estado. **Neste exercício, destaca-se, novamente, a inobservância dos parâmetros mínimos relativos à taxa de juros e às probabilidades de mortalidade geral e de entrada em invalidez.**

Quanto à taxa de juros, como já mencionado quando da análise do Ipsemg, o art. 39 da Portaria MTP 1.467/22 define que sua hipótese deve ser equivalente à taxa de juros parâmetro, cujo ponto da ETTJ seja o mais próximo à duração do passivo, calculada na avaliação atuarial do exercício anterior. No entanto, apesar de obrigatório, nos termos do § 2º do art. 29 da Portaria MTP 1.467/22, não há, no relatório de avaliação atuarial, qualquer menção à duração do passivo, e seu histórico, relativo aos compromissos previdenciários dos militares de Minas Gerais. Além disso, ficou inviável para esta unidade técnica calculá-lo, uma vez que o subsídio para tal é o fluxo atuarial a que se refere o art. 28 da referida norma, o qual, embora seja parte integrante da avaliação atuarial, foi disponibilizado pelo IPSM pela primeira vez neste exercício. Não há, portanto, como verificar qual a exata taxa de juros que deveria ser aplicada à avaliação atuarial deste exercício, mas a taxa utilizada, de 6%, é inapropriada, qualquer que seja a duração do passivo, uma vez que a maior taxa admissível, de acordo com o quadro do art. 4º do Anexo VII da Portaria MTP 1.467/22, é 4,90%. Importante destacar que essa hipótese tem forte influência no resultado atuarial e sua utilização em valor superior ao parâmetro normatizado implica subestimação do déficit atuarial.

Sobre as tábuas biométricas, o art. 36 da Portaria MTP 1.467/22 define as tábuas IBGE e a Álvaro Vindas como limites mínimos para as hipóteses de mortalidade e entrada em invalidez, nessa ordem. A tábua de mortalidade utilizada, GKM-70, gera expectativa de vida inferior à tábua do IBGE, assim como a Grupo Americana possui

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

taxas de entrada em invalidez inferiores às da Álvaro Vindas[244], resultando em valores de compromissos de aposentadorias programadas e por invalidez inferiores aos que seriam apurados caso fossem utilizados os parâmetros mínimos.

Ademais, o relatório de avaliação atuarial não informa qual hipótese utilizou para idade provável de aposentadoria, informação relevante para apuração das provisões matemáticas de benefícios a conceder.

Relativamente aos regimes financeiros e métodos de financiamento informados na avaliação atuarial, eles estão adequados às normas aplicáveis. É utilizado o regime de repartição simples para os auxílios, pecúlio e assistência médica, repartição por capitais de cobertura para pensão por morte de ativo, e capitalização para pensão por morte de aposentado, com adoção do método de financiamento do crédito unitário projetado.

6.3.5.2.4. *Custo e Custeio do Plano*

Conforme já destacado por esta unidade técnica em exercícios anteriores, o plano de custeio dos benefícios de seguridade social garantidos aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais está previsto na legislação estadual. A Lei Estadual 10.366/90 define a fonte de recursos para os benefícios de pensão por morte, pecúlio, auxílio-natalidade, assistência à saúde, auxílio-reclusão e auxílio-funeral com contribuições dos militares da ativa, da reserva e reformados, com alíquota de 8% sobre sua respectiva remuneração; e do Estado, de 20% sobre essa mesma base de cálculo. No entanto, a LC 125/12 destina um quinto dessa contribuição a cargo do Estado para o financiamento dos proventos de inatividade e a Lei Estadual 12.278/96 instituiu alíquota de 3,5% sobre a remuneração dos militares da ativa para esse mesmo fim.

Apesar disso, o Governo do Estado, sustentado na edição da Lei Nacional 13.954/19, aplica aos servidores militares estaduais a contribuição previdenciária vigente para os militares das Forças Armadas, de 10,5% da remuneração de ativos, aposentados e pensionistas, estabelecida pela Lei Federal 3.765/60, tentando adequar o plano de custeio dos servidores militares da União à realidade do plano de benefícios estadual.

Essa alteração, embora fosse inicialmente uma tentativa de adequação às normas gerais relativas a inatividade e pensão dos militares, nunca efetivou seu intuito, em função, principalmente, da peculiaridade desses dois benefícios previdenciários serem concedidos e geridos por órgãos distintos no Estado. A lei nacional estabelece que a contribuição por ela definida se destina ao financiamento dos benefícios de inatividade e de pensão e permite aos estados-membros a instituição de outros benefícios de seguridade social, por lei específica e com sua respectiva fonte de custeio. Como já mencionado, o IPSM é o responsável pelo benefício de pensão e por outros benefícios sociais, enquanto o Tesouro Estadual garante os proventos de inatividade. Com a substituição do plano de custeio estabelecido na legislação estadual pelo definido no âmbito federal surgiram diversas lacunas normativas em relação ao rateio do produto da arrecadação e, até mesmo, à autonomia financeira da autarquia que gere as pensões e demais benefícios no Estado. O Poder Executivo buscou resolver a situação por meio de atos administrativos, notadamente pela manifestação exarada no Ofício Cofin 293/2020, que, entre outras medidas, destinou o produto da arrecadação da alíquota de contribuição dos militares à Receita Geral do Estado.

As implicações que tais atos causaram aos segurados e ao próprio IPSM, ignorando a legislação estadual, ensejaram a apresentação de denúncia, pela Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais – ASPRA, a este Tribunal de Contas, a qual, admitida, foi autuada como Processo 1.119.845. A ação, até a conclusão desta análise, ainda não havia transitado em julgado, mas teve acórdão publicado em

[244] Averiguada com a comparação no somatório desde a idade média do grupo de segurados (37) até a idade prevista na regra constitucional para aposentadoria voluntária do servidor do gênero masculino (65), de acordo com o art. 36, II (b) da Portaria MTP 1.467/22.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

21/2/24, conforme certidão contida nos autos. Dentre as decisões exaradas pela Primeira Câmara deste Tribunal, têm especial relevância para este tópico os itens III, alínea c, e IV do acórdão, que, em síntese, determinam o afastamento da aplicação das alíquotas definidas conforme a Lei Nacional 13.954/19, a aplicação da legislação estadual vigente e o encaminhamento de projeto de lei estruturando o Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado:

> III)
>
> [...]
>
> c) seja restabelecida, no que se refere a destinação dada aos recursos provenientes de contribuição previdenciária militar, a sistemática de contabilização e recolhimento das contribuições previdenciárias militares nos termos da legislação estadual;
>
> IV) determinar ao atual Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais que adote providências para elaboração e envio ao Governador do Estado, para encaminhamento à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, sob pena de multa, de projeto de lei regulamentando o Sistema de Proteção Social dos Militares, tal como determinado no Parecer Prévio do Balanço Geral do Estado de 2020 (Processo n. 1.101.512), com o estabelecimento das alíquotas a serem aplicadas às contribuições dos militares estaduais e seus pensionistas, fundadas em estudo atuarial que considere a realidade local, em cumprimento ao dever imposto pelo artigo 24-E do Decreto-Lei n. 667/1969.

A partir do momento em que o Governo passar a cumprir a decisão, no que se refere ao afastamento da aplicação das alíquotas de contribuição dos militares da União, retomando o plano de custeio previsto na legislação estadual, sanará uma relevante distorção na cobrança de contribuições para seu sistema previdenciário. No entanto, permanecerão, até a reestruturação legislativa também determinada na decisão colegiada, dois problemas em relação ao custeio desse sistema: o benefício previdenciário de pensão sendo financiado com a mesma fonte de recurso de benefícios não previdenciários, como saúde e assistência; e insuficiência do plano de custeio, que ainda será demonstrada neste tópico, com dados da avaliação atuarial.

Conforme tratado no tópico relativo à gestão da Previdência Social dos Militares, a mescla da fonte de custeio de benefícios previdenciários e não previdenciários infringe as normas gerais relativas ao tema, e, além disso, mostra-se problemática pela diferença temporal entre aquisição de direito e gozo de benefício, permitindo que as oscilações de custos dos benefícios imediatos consumam recursos dos diferidos, dificultando a efetivação da capitalização do sistema previdenciário.

Embora a falta de capitalização seja uma deficiência patente na previdência do Estado, sua estruturação, representada em plano de custeio previsto em lei, já pode trazer benefícios, ainda que sua efetivação só ocorra com o passar do tempo. Isso porque, quando a gestão atual toma serviços de seus servidores no presente, paga-lhes, em contrapartida, vencimentos. No entanto, nesse mesmo período, o servidor adquire uma parcela de direito a aposentadoria e pensão, porém, sem que o tomador do serviço tenha reservado numerário para honrar esse compromisso. Para fins didáticos, é muito similar ao provisionamento da gratificação natalina em um doze avos a cada mês do ano, ou seja, uma apuração de custo por competência. No caso de servidores militares, a cada ano, há apropriação de um trinta e cinco avos de sua aposentadoria. Dessa forma a implementação de um plano de custeio, fundado em avaliação atuarial, com benefícios estruturados em regime financeiro de capitalização, especialmente no que se refere à contribuição patronal, promove contrapartida mais justa pelos serviços prestados em dada gestão. Essa medida é corolário da regra de ouro das finanças públicas, pois busca evitar o comprometimento de orçamentos futuros, com serviços cuja utilidade se esgota no presente.

Evidentemente, apenas quando o regime financeiro de capitalização estiver plenamente implementado, com equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, é que os gestores deixarão de herdar de seus antecessores a necessidade de reservar recursos para honrar as folhas de pagamento de inativos e de pensionistas.

Quanto aos benefícios não previdenciários, vale salientar que não há norma geral sobre o tema, especificamente. Assim, o projeto para adequação da legislação estadual tem plena competência para manter ou alterar os

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

benefícios já ofertados aos servidores militares, bem como para estabelecer a forma de custeio. É fundamental, no entanto, que esse plano de custeio não se misture com o financiamento dos benefícios previdenciários, pois esses, além dos motivos acima apresentados, devem observar a regulamentação geral.

Portanto, em complemento à decisão prolatada pela Primeira Câmara desta Casa, no Processo 1.119.845, sugere-se que este Tribunal determine ao Governo que o projeto de lei com vistas a estruturar o plano de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado, observe a necessidade de exclusividade no plano de custeio dos benefícios de inatividade e de pensão, com contribuições dos segurados e patronal, e o financiamento que se mostrar tecnicamente adequado aos demais benefícios do sistema.

Apesar dos riscos supramencionados e da iminente retomada ao plano de custeio previsto na legislação estadual, a prática administrativa no Estado e a base de dados utilizada na avaliação atuarial confirmam a aplicação direta, aos militares estaduais, das alíquotas de contribuição previstas na legislação federal para os militares das Forças Armadas. Assim, o plano de custeio praticado equivale a 10,5% dos rendimentos de ativos, aposentados e pensionistas, sendo as insuficiências financeiras aportadas pelo Tesouro Estadual. O relatório de avaliação atuarial apresenta o custo apurado para os benefícios previdenciários de aposentadoria (reserva e reforma) e de pensão, e para os demais benefícios ofertados pelo IPSM.

Custos Apurados na Avaliação Atuarial

Exercício de 2023

Benefícios	Custo Anual R$	Custo Anual %
Previdenciários		
Aposentadorias (Capitalização)	2.216.587.033,58	14,79
Reversão da Aposentadoria (Capitalização)	558.211.947,39	3,72
Pensão por Morte de Ativo (RCC)	173.797.288,50	1,16
Aposentadoria por Invalidez (RCC)	184.395.833,67	1,23
Reversão Aposentadoria Invalidez (RCC)	165.003,99	-
Custo Normal Previdenciário	**3.133.157.107,13**	**20,90**
Demais Benefícios		
Auxílio-Reclusão (RS)	3.475.841,18	0,02
Pecúlio e Seguro Coletivo (RS)	93.021.151,06	0,62
Auxílio-Funeral (RS)	12.812.481,58	0,09
Auxílio-Natalidade (RS)	10.072.535,05	0,07
Despesas Médicas (RS)	2.752.437.240,63	18,37
Custo Normal Demais Benefícios	**2.871.819.249,50**	**19,17**
Administração	273.329.963,26	2,00
Custo total	**6.004.976.356,63**	**40,07**

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do relatório de avaliação atuarial, 31/12/2023.

Destaca-se que os dados da avaliação mostram o custo dos benefícios previdenciários, aposentadorias e pensões, de R$ 3,130 bilhões ao ano, que representa 20,9% da folha anual de ativos, inativos e pensionistas. Esse valor já é significativamente maior do que o plano de custeio praticado, com alíquota de 10,5% sobre essa mesma base de cálculo. Agregando-se os custos com os demais benefícios, o valor ultrapassa os 40% da base de incidência. Portanto, o plano de custeio aplicado está muito aquém das necessidades do sistema de seguridade social dos militares estaduais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Adicionalmente, conforme já destacado, a comunhão do custeio dos benefícios previdenciários com os não previdenciários torna difícil o controle da destinação de suas receitas. Portanto, mesmo a esperada retomada do plano de custeio previsto na legislação estadual não deve ser capaz de trazer equilíbrio ao sistema, conforme demonstrado na tabela a seguir, que simula a arrecadação em 2023, caso o plano de custeio previsto na legislação estadual fosse aplicado sobre as remunerações e proventos informados na base cadastral apresentada.

Plano de Custeio Previsto na Legislação Estadual

Exercício de 2023 R$

Contribuição	Base de Cálculo Anual	Benefícios IPSM	Benefícios Tesouro			Total de arrecadação
		Alíquotas Lei	Destinação	Alíquota Lei	Total	
Ativos	4.535.220.351	362.817.628	-	158.732.712	158.732.712	521.550.340
Inativos	7.969.858.419	637.588.673	-	-	-	637.588.673
Patronal	12.505.078.770	2.000.812.603	500.203.151	-	500.203.151	2.501.015.754
Total		**3.001.218.905**			**658.935.863**	**3.660.154.768**

Fonte: Elaboração própria, a partir do relatório da avaliação atuarial de 31/12/23 e respectiva base de dados de ativos, aposentados e pensionistas.

No caso de aplicação desse plano de custeio, o valor arrecadado para os benefícios geridos pelo IPSM seria da ordem de R$ 3 bilhões, e para os benefícios de inatividade, a cargo do Tesouro, R$ 658,936 milhões. O volume de recursos arrecadado superaria o valor atingido com a alíquota de 10,5% sobre os rendimentos de ativos inativos e pensionistas, em R$ 1,510 bilhão. No entanto, a parcela mais relevante da arrecadação com o plano de custeio vigente na legislação estadual vem da contribuição patronal, cerca de R$ 2,501 bilhões, sendo que 80% desse valor é destinado ao financiamento dos benefícios do IPSM, em que somente as pensões são benefícios previdenciários. Conforme já destacado neste tópico, a contribuição patronal tem especial relevância no financiamento de benefícios cuja fruição se dá em período distinto ao da aquisição.

A seguir, é apresentada tabela comparativa dos custos anuais apurados na avaliação atuarial com a arrecadação estimada pela tabela anterior, com a intenção de evidenciar a magnitude da insuficiência do plano de custeio.

Insuficiência Anual do Plano de Custeio Previsto na Legislação Estadual

Exercício de 2023 R$

Benefícios	Custo	Arrecadação	Diferença	Cobertura
Tesouro	**2.400.982.867**	**658.935.863**	**(1.742.047.004)**	**27,44%**
Aposentadorias	2.400.982.867	658.935.863	(1.742.047.004)	27,44%
IPSM	**3.603.993.489**	**3.001.218.905**	**(602.774.585)**	**83,27%**
Pensões	732.174.240	Rateio de arrecadação sem definição pela legislação		
Demais Benefícios	2.871.819.250			
Total	**6.004.976.357**	**3.660.154.768**	**(2.344.821.589)**	**60,95%**

Fonte: Elaboração própria, a partir do relatório da avaliação atuarial de 31/12/23 e respectiva base de dados de ativos, aposentados e pensionistas.

Fica evidenciado, pelo demonstrativo acima, que, embora o plano de custeio existente na legislação estadual priorize a cobertura dos benefícios do IPSM, os R$ 3 bilhões que seriam arrecadados cobririam somente 83% desses custos. Além disso, os auxílios, o pecúlio e as despesas médicas, cujos gastos ocorrem, em regra, no mesmo período da arrecadação, estimados no exercício em R$ 2,872 bilhões, consumiriam a quase totalidade da arrecadação prevista, restando apenas cerca de R$ 130 milhões para financiar as pensões, com custos apurados de R$ 732,174 milhões. No entanto, essa forma de rateio é apenas uma hipótese provável de uso dos recursos, uma vez que, em função da estrutura desses benefícios, não é possível determinar de antemão se esse

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

é o rateio efetivamente praticado. Quanto aos benefícios de inatividade, a arrecadação prevista na legislação estadual seria capaz de financiar apenas 27,44% dos custos calculados, claramente insuficientes para as necessidades financeiras dos benefícios.

Essa comparação evidencia a necessidade de revisão do plano de custeio para os benefícios de inatividade e de pensão dos militares e a migração para o regime de capitalização. Somadas, as necessidades de financiamento anual dos benefícios análogos à aposentadoria e das pensões, apuradas na avaliação atuarial, chegam a R$ 3,130 bilhões, enquanto a folha anual de ativos é de R$ 4,340 bilhões[245]. Assim, em formato de alíquota, o custo normal desses benefícios é de 69% sobre a remuneração dos militares em atividade. Essa situação, com custos dessa magnitude, demanda a busca por fontes alternativas de custeio, por exemplo, as contribuições de inativos e pensionistas, cujas folhas de pagamento somadas montam, anualmente, a R$ 9,870 bilhões, mais do que o dobro do valor da folha de ativos.

Ressalta-se que o valor do custo anual (custo normal) para os benefícios análogos à aposentadoria e às pensões, apurado nessa avaliação atuarial, não se confunde com as despesas anuais com o pagamento dos atuais inativos e pensionistas, uma vez que a estruturação desses benefícios se deu em regime financeiro de capitalização, que adota como premissa que os benefícios concedidos já foram completamente financiados e, caso não haja reservas suficientes para o seu pagamento, elas devem ser integralizadas por meio de custeio suplementar. O custo normal no regime de capitalização representa um valor que depende do método de financiamento atuarial utilizado e equivale à importância que deve ser recolhida no ano e investida em aplicações financeiras com rendimentos reais que, pelo menos, alcancem a taxa utilizada na avaliação atuarial. Portanto, a instituição de plano de custeio lastreado nesse método de apuração efetiva a justa contrapartida da Administração Pública pelos serviços tomados, em função da apuração de custos por competência, como mencionado anteriormente neste tópico.

O financiamento por repartição simples, tal como ocorre atualmente na previdência dos militares no Estado, pelo qual as contribuições arrecadadas são utilizadas para o pagamento dos benefícios, sem a capitalização de recursos, mostra-se completamente saturado. Ilustrativamente, caso fossem mantidas as condições atuais, especialmente em função de a folha de pagamento com benefícios previdenciários equivaler a mais do que duas vezes a folha de ativos, a alíquota de equilíbrio nesse regime compreenderia 225% da base de cálculo dos servidores militares ativos.

6.3.5.2.5. *Fluxo Atuarial*

Os fluxos atuariais, de acordo com o art. 28 da Portaria MTP 1.467/22, fazem parte da avaliação atuarial e são demonstrativos analíticos, com desmembramento anual, de receitas e despesas estimadas até a extinção da massa de segurados, que formam a "base matemática para o cálculo do valor presente atuarial das obrigações e direitos do plano de benefícios". São demonstrativos que permitem algumas verificações de consistência dos cálculos, além de prover informações para análises mais elaboradas da situação atuarial dos entes, permitindo o acompanhamento anual do volume de receitas e despesas estimadas. Além disso, os fluxos são a base para a elaboração de demonstrativos fiscais, em especial as projeções atuariais do RREO do último bimestre, previstos no art. 53, § 1º, inciso II, da LRF, demonstrativos que, apesar de mais resumidos, são de publicação anual e permitem o acompanhamento do grau de comprometimento da receita do ente com compromissos previdenciários.

[245] Valor obtido pela soma das remunerações mensais informadas na base cadastral apresentada pelo IPSM, considerando 12 remunerações mensais e a gratificação natalina. Procedimento análogo também foi empregado para a apresentação dos valores anuais das folhas de pagamentos dos inativos e dos pensionistas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O procedimento de elaboração e envio anual desses documentos ao MPS, em planilha eletrônica, conforme modelo disponibilizado em página da Internet[246], justamente por serem parte integrante da avaliação atuarial, é obrigatório. Como a sua confecção é, em tese, parte da rotina dos responsáveis pela elaboração de avaliações atuariais, esta unidade técnica habitualmente requer cópia dessas planilhas eletrônicas aos jurisdicionados deste Tribunal de Contas, de modo a ampliar a análise técnica. **No entanto, embora seja recorrentemente solicitado aos órgãos e institutos de previdência estaduais, este foi o primeiro exercício em que o documento foi disponibilizado pelo IPSM, no leiaute definido pelo MPS.**

Com a sua disponibilização, foi possível fazer o cálculo do valor presente dos benefícios apresentados no fluxo atuarial, de modo a compará-lo com as provisões matemáticas apresentadas no relatório de avalição atuarial e verificar se há ou não convergência entre tais valores, como preconiza o art. 28, I, da Portaria MTP 1.467/22. Percebeu-se que os valores descontados à taxa de juros da avaliação atuarial do fluxo são significativamente menores do que os valores apurados a título das provisões matemáticas apresentadas no relatório. No entanto, a soma simples das anuidades do fluxo resulta, salvo uma única exceção, em totais satisfatoriamente próximos desses valores, conforme exposto na tabela a seguir.

Comparativo de Fluxos Atuariais

Exercício de 2023 — R$

Item	Relatório	Fluxo Taxa de 6%	Variação	Fluxo Taxa de 0%	Variação
Plano Previdenciário	**137.402.699.771**	**65.331.673.623**	**52%**	**116.792.520.928**	**15%**
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**115.779.192.671**	**66.653.685.425**	**42%**	**115.778.470.145**	**0%**
VABF – Encargos de Benefícios Concedidos	**126.374.103.168**	**72.969.764.121**	**42%**	**126.373.316.715**	**0%**
Aposentadorias Programadas	98.090.177.838	57.910.243.288	41%	98.090.157.495	0%
Pensões por Morte	28.283.925.330	15.059.520.833	47%	28.283.159.220	0%
VACF – Receitas de Benefícios Concedidos	**(10.594.910.498)**	**(6.316.078.696)**	**40%**	**(10.594.846.570)**	**0%**
Contribuições Futuras dos Aposentados	(7.964.651.341)	(4.748.068.864)	40%	(7.964.603.283)	0%
Contribuições Futuras de Pensionistas	(2.630.259.157)	(1.568.009.832)	40%	(2.630.243.286)	0%
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	**21.623.507.101**	**(1.322.011.802)**	**106%**	**1.014.050.783**	**95%**
VABF – Encargos de Benefícios a Conceder	**25.776.560.841**	**1.482.862.486**	**94%**	**5.167.104.523**	**80%**
Aposentadorias Programadas	20.609.451.094	-	100%	-	100%
Pensões por Morte de Aposentados	5.167.109.747	1.482.862.486	71%	5.167.104.523	0%
VACF – Receitas de Benefícios a Conceder	**(4.153.053.740)**	**(2.804.874.288)**	**32%**	**(4.153.053.740)**	**0%**
Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	(4.153.053.740)	(2.804.874.288)	32%	(4.153.053.740)	0%
Superávit/ (Déficit)	**137.402.699.771**	**65.331.673.623**	**52%**	**116.792.520.927,97**	**15%**

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do relatório da avaliação atuarial, 31/12/23, e Fluxo Atuarial.

Essa constatação indica fortemente uma falha conceitual na construção do fluxo: apresentar valores associados a datas futuras, como se estivessem no presente, sem considerar o efeito da taxa de juros ao longo do período. Esse equívoco subestima os valores do fluxo e, por consequência, afeta as projeções atuariais do anexo do RREO do último bimestre de cada exercício.

Outro problema relevante, no fluxo atuarial, é a falta de apuração dos compromissos com benefícios de aposentadoria ainda não concedidos, falha essa que, combinada com a apresentação das anuidades com valores descontados, explica o seu comportamento excêntrico: valores de receitas e despesas decrescentes ao longo de toda a projeção.

[246] Disponível em: https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/atuaria/atuarial. Acesso em: 26 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Projeção Atuarial das Receitas e Despesas do IPSM

R$ mil

Exercício	Receitas Previdenciárias Segurados (A)	Receitas Previdenciárias do Ente Público (B)	Despesas Previdenciárias (C)	Resultado Previdenciário (D) = (A+B-C)	Saldo Financeiro do Exercício (E) = ("E" exercício anterior) + (D)
2024	299.675	-	1.762.132	(1.462.457)	(1.462.457)
2025	277.725	-	1.628.727	(1.351.001)	(2.813.458)
2026	257.697	-	1.512.540	(1.254.843)	(4.068.302)
2027	238.800	-	1.410.033	(1.171.233)	(5.239.535)
2028	218.058	-	1.333.337	(1.115.279)	(6.354.814)
2034	129.409	-	1.017.150	(887.741)	(12.085.132)
2035	116.978	-	988.085	(871.107)	(12.956.239)
2036	104.870	-	964.023	(859.153)	(13.815.391)
2037	93.106	-	944.758	(851.652)	(14.667.044)
2038	81.597	-	929.422	(847.825)	(15.514.869)
2044	42.789	-	720.130	(677.341)	(20.047.457)
2045	38.065	-	685.759	(647.693)	(20.695.151)
2046	33.436	-	652.652	(619.216)	(21.314.367)
2047	29.581	-	617.778	(588.197)	(21.902.564)
2048	26.608	-	581.214	(554.606)	(22.457.170)
2054	12.144	-	381.031	(368.887)	(25.129.887)
2055	10.736	-	350.293	(339.558)	(25.469.444)
2056	9.471	-	320.595	(311.124)	(25.780.568)
2057	8.333	-	291.957	(283.625)	(26.064.193)
2058	7.317	-	264.410	(257.093)	(26.321.286)

Fonte: Elaboração própria com base nos valores indicados no relatório de avaliação atuarial, 31/12/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Projeção Atuarial das Receitas e Despesas das Aposentadorias

R$ mil

Exercício	Receitas Previdenciárias Segurados (A)	Despesas Previdenciárias (C)	Resultado Previdenciário (D) = (A - C)	Saldo Financeiro do Exercício (E) = ("E" exercício anterior) + (D)
2024	907.443	7.301.296	(6.393.853)	(6.393.853)
2025	840.976	6.788.812	(5.947.836)	(12.341.689)
2026	780.328	6.307.115	(5.526.787)	(17.868.476)
2027	723.106	5.854.542	(5.131.436)	(22.999.912)
2028	660.298	5.429.856	(4.769.558)	(27.769.469)
2034	391.861	3.388.372	(2.996.511)	(49.816.868)
2035	354.221	3.121.077	(2.766.856)	(52.583.724)
2036	317.557	2.871.706	(2.554.149)	(55.137.873)
2037	281.932	2.639.104	(2.357.172)	(57.495.045)
2038	247.082	2.422.265	(2.175.183)	(59.670.228)
2044	129.568	1.403.918	(1.274.350)	(69.396.098)
2045	115.264	1.273.871	(1.158.607)	(70.554.705)
2046	101.246	1.153.395	(1.052.148)	(71.606.853)
2047	89.574	1.041.855	(952.281)	(72.559.135)
2048	80.570	938.944	(858.374)	(73.417.508)
2054	36.774	474.281	(437.507)	(76.991.153)
2055	32.509	418.793	(386.284)	(77.377.436)
2056	28.679	368.881	(340.202)	(77.717.638)
2057	25.232	323.991	(298.759)	(78.016.398)
2058	22.156	284.053	(261.897)	(78.278.295)

Fonte: Elaboração própria com base nos valores indicados no relatório de avaliação atuarial, 31/12/23.

Com a subestimação dos compromissos e, especialmente, com a omissão dos custos dos futuros benefícios de aposentadoria, a projeção atuarial, que será a base para a confecção do RREO do último bimestre de 2024, apresenta valores decrescentes ao longo dos anos, dando a falsa impressão de que o pior resultado previdenciário está ocorrendo no exercício atual, com perspectivas de melhorias futuras. Essa ideia é totalmente equivocada, pois, com a passagem para a inatividade dos servidores ativos, as despesas previdenciárias se intensificam antes de se atenuarem com a extinção gradual da massa de segurados da geração atual. Esse movimento, sem plano de custeio adequado, nem formação de reservas financeiras capazes de garantir o pagamento de benefícios, faz com que a necessidade de cobertura de insuficiência financeira, calculada pela diferença entre receitas e despesas, tenha um pico, em geral em médio prazo, a depender da maturidade da massa. Esse valor máximo na necessidade de cobertura de insuficiência financeira é uma importante ferramenta para estimar o grau de capacidade da receita do ente para suportar as despesas com pessoal em função do crescimento vegetativo da folha de inativos.

6.3.5.2.6. *Resultado Atuarial*

Como já reiteradamente citado neste documento, os proventos de inatividade dos militares de Minas Gerais não são de responsabilidade do IPSM. Contudo, a avaliação atuarial desse Instituto apura o resultado referente aos benefícios análogos à aposentadoria desses servidores (reserva e reforma), remediando a inércia do órgão responsável pelos pagamentos, em relação à elaboração desse demonstrativo. **Conforme tabela a seguir, de**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

acordo com o relatório, a situação atuarial, considerando apenas os benefícios de aposentadoria, é deficitária em R$ 107.612.947.910,12.

Provisões Matemáticas das Aposentadorias

Exercício de 2023	R$
Item	**Valor**
Valor Atual dos Salários Futuros	**90.544.779.543**
Plano Previdenciário	**107.612.947.910**
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**90.125.526.497**
VABF – Encargos de Benefícios Concedidos	**98.090.177.838**
Aposentadorias Programadas	98.090.177.838
VACF – Receitas de Benefícios Concedidos	**(7.964.651.341)**
Contribuições Futuras dos Aposentados	(7.964.651.341)
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	**17.487.421.413**
VABF – Encargos de Benefícios a Conceder	**20.609.451.094**
Aposentadorias Programadas	20.609.451.094
VACF – Receitas de Benefícios a Conceder	**(3.122.029.681)**
Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	(3.122.029.681)
Superávit/ (Déficit)	**(107.612.947.910)**

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial.

Os benefícios efetivamente geridos pelo IPSM, estruturados em regime financeiro de capitalização e de capitais de cobertura, são a pensão por morte de aposentado (inativo) e as pensões por morte de servidor ativo e de aposentado (reformado) inválido, respectivamente. Para o primeiro benefício, devem ser geradas as provisões matemáticas tanto de benefícios concedidos como de benefícios a conceder, enquanto, para os demais casos, só há provisões de benefícios concedidos. **Conforme tabela a seguir, extraída da avaliação atuarial, a situação é deficitária em R$ 29.789.751.861,35, considerando somente esses benefícios.**

Provisão Matemáticas das Pensões

Exercício de 2023	R$
Item	**Valor**
Valor Atual dos Salários Futuros	**58.703.604.451**
Plano Previdenciário	**29.789.751.861**
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**25.653.666.174**
VABF – Encargos de Benefícios Concedidos	**28.283.925.330**
Pensões por Morte	28.283.925.330
VACF – Receitas de Benefícios Concedidos	**(2.630.259.157)**
Contribuições Futuras de Pensionistas	(2.630.259.157)
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	**4.136.085.688**
VABF – Encargos de Benefícios a Conceder	**5.167.109.747**
Pensões por Morte de Servidores em Atividade	**-**
Pensões por Morte de Aposentados	5.167.109.747
Outros Benefícios e Auxílios	-
VACF – Receitas de Benefícios a Conceder	**(1.031.024.059)**
Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	(1.031.024.059)
Superávit/ (Déficit)	**(29.789.751.861)**

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Não há, nos demonstrativos deste tópico, qualquer menção a reservas constituídas para fazer frente aos compromissos apurados com inatividade e com pensões. Isso ocorre porque, na prática, todos os benefícios de seguridade social dos militares são operados em regime de repartição simples, onde as receitas são totalmente utilizadas no pagamento dos benefícios e as insuficiências são aportadas pelo Estado. Mesmo assim, a avaliação atuarial apura esses compromissos em regime de capitalização[247], de modo a permitir a mensuração do endividamento do ente com esses benefícios e a proposição de plano de custeio mais justo, conforme citado no tópico Custo e Custeio do Plano.

Desse modo, considerando os compromissos apurados pela consultoria atuarial do IPSM com inatividade e pensão, há um déficit total de R$ 137,400 bilhões, relativo aos benefícios previdenciários dos militares. No entanto, o parecer atuarial não destaca esse vultoso déficit, assim como não faz alerta para a insuficiência do plano de custeio, nem avalia o comportamento das projeções atuariais[248], de modo a viabilizar o planejamento da política de pessoal ao longo dos anos, considerando o resultado atuarial.

Naturalmente, esse elevadíssimo valor de déficit representa uma dívida de longo prazo, com o pagamento de benefícios para todos os militares estaduais, ativos e inativos, e com os atuais e futuros pensionistas. Mesmo assim, sem um plano de custeio suficiente e sem qualquer medida de enfrentamento de déficit, a cada necessária renovação do efetivo de militares, renova-se também o valor da dívida, em função dos novos compromissos.

Portanto, considerando que:

i) a base cadastral utilizada na avaliação atuarial não contempla todas as informações exigidas pela regulamentação e apresenta inconsistências que não foram objeto de destaque no relatório da avaliação atuarial, sendo omisso quanto à análise sobre consistência, completude e atualização dos dados;

ii) as premissas atuariais relativas às tábuas biométricas e à taxa de juros não observaram os parâmetros normatizados, e a data provável de aposentadoria não é detalhada no relatório da avaliação atuarial;

iii) o fluxo atuarial apresenta relevante lacuna na estimação de compromisso do plano de benefícios, além de distorções, em valor presente, quando comparado com as provisões matemáticas apresentadas no relatório da avaliação atuarial; e

iv) o relatório da avaliação atuarial, documento capaz de prover o Governo com elementos para definição de políticas públicas previdenciárias, não apresenta medidas para equacionamento do déficit atuarial dos benefícios previdenciários, nem evidencia a insuficiência do plano de custeio;

Sugere-se que este Tribunal, visando alcançar em Minas Gerais o equilíbrio financeiro e atuarial previsto no caput do art. 40 da CR/88, determine ao Governo do Estado que promova as próximas avaliações atuariais da previdência dos militares em estrita observância à Portaria MTP 1.467/22, especialmente quanto: (i) ao art. 47 e ao art. 36 do Anexo VI, no que se refere à avaliação crítica da base cadastral no relatório de avaliação e sua completude; (ii) aos arts. 36, 39 e 41, relativamente à

[247] Embora alguns dos benefícios avaliados neste tópico estejam estruturados no regime de repartição de capitais de cobertura, o seu comportamento é idêntico ao do regime de capitalização para os benefícios já concedidos, que é a situação dos casos em tela.
[248] As projeções atuariais apresentadas na avaliação contêm relevantes lacunas em relação à previsão de futuras aposentadorias, que é tratada no tópico Fluxo Atuarial.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

observância dos parâmetros para as seguintes hipóteses atuariais: tábuas biométricas, taxa de juros atuarial e idade provável de aposentadoria; (iii) ao art. 28, sobre a elaboração dos fluxos atuariais; e (iv) ao art. 66, quanto ao parecer conclusivo a respeito do plano de custeio e da indicação de medidas de equacionamento de déficit atuarial.

6.3.5.3. Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG

Com o objetivo de prover os deputados estaduais mineiros e seus dependentes, foi criado, pela Lei Estadual 6.258/73, o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg. Contudo, em observação à CR/88, o art. 37 da LC 140/16 iniciou o processo de extinção do referido Instituto, de modo que os deputados estaduais que ingressassem após a data da publicação da lei, 12/12/16, ficariam vinculados no RGPS, caso não estivessem previamente vinculados a algum RPPS.

Conforme o art. 143 da EC 104/20, o Iplemg garante aos seus segurados o plano de benefícios previsto na Lei Estadual 13.163/99, cujo rol é formado por aposentadoria, pensão por morte, pecúlio, além de outros benefícios de caráter assistencial, previstos no Estatuto do Iplemg.

6.3.5.3.1. *Bases Técnica e Cadastral*

Os cálculos atuariais demandam a utilização de base cadastral com informações individualizadas, tendo em vista que a apuração das obrigações futuras a valor presente é feita para cada segurado vinculado ao plano de benefícios. De acordo com o arquivo encaminhado pelo Presidente do Iplemg, corroborado pela avaliação atuarial, o plano contava, em 31/12/23, com 291 participantes, sendo 213 já em gozo de benefícios e o restante ainda na fase laboral.

Quanto à qualidade da base cadastral encaminhada, em termos de consistência e completude, é impossível realizar uma análise técnica precisa. Assim como relatado em exercícios anteriores, a base de dados do Iplemg encaminhada a esta unidade técnica é escassa, uma vez que contém somente data de nascimento e remuneração/proventos. Vale lembrar que essa demanda recorrente por uma base cadastral mais completa e consistente não sugere (e nem deve sugerir) a identificação do segurado, pois a ideia é que existam informações que favoreçam a elaboração de cálculos atuariais com resultados mais próximos da realidade. Em outras palavras, é crucial que a base de dados seja levantada com mais informações sobre os segurados, garantida a anonimização, para que a apuração das provisões matemáticas (passivo atuarial) seja realizada da maneira mais precisa possível, isto é, evitando-se valores superestimados ou subestimados.

Além das informações dos segurados, outro pilar de suma importância para a obtenção da provisão matemática previdenciária é a definição das premissas atuariais. Elas têm como objetivo representar as perspectivas biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios. Com base nesses pressupostos, o atuário vai definir como se comportarão, ao longo do tempo, por exemplo, as probabilidades de morte ou invalidez, ou então o desempenho das aplicações financeiras e a evolução da remuneração dos participantes. O Iplemg é um instituto de previdência sui generis e, portanto, não tem limites definidos em norma para a escolha das hipóteses. Todavia, em atendimento às boas práticas atuariais, é interessante que haja testes estatísticos para auxiliar no processo de escolha das premissas. Nesse contexto, já houve recomendação desta Casa, no Balanço Geral do Estado 2020 (BGE2020), Processo 1.101.512, motivo pelo qual esta unidade técnica entende não ser mais necessário retomar a situação, neste relatório

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.3.5.3.2. *Custo e Custeio do Plano*

O plano de custeio do Iplemg está definido na Lei Estadual 13.163/99 e prevê uma alíquota de 11%, incidente sobre a remuneração, para os contribuintes compulsórios (deputados estaduais, enquanto durar o mandato), e sobre o valor do benefício, para aposentados, pensionistas e demais beneficiários; e de 22%, também sobre a remuneração do participante, referente à parte patronal (Poder Legislativo). Ademais, há previsão de contribuição facultativa, para ex-deputado estadual com pelo menos quatro anos de mandato, cuja alíquota é de 33% sobre a remuneração parlamentar.

Como já mencionado, o plano de custeio deve ser suficiente para arrecadar os recursos necessários para fazer frente aos custos do plano de benefícios, atuarialmente calculados. Contudo, embora a avaliação atuarial do Iplemg informe a utilização do método de financiamento agregado, que apura o custo de equilíbrio do plano de benefícios, esse valor não foi informado. Essa ausência, provavelmente, decorre do emprego das alíquotas vigentes no plano de custeio, para estimar o valor atual das contribuições futuras[249], haja vista o resultado atuarial negativo (deficitário) apresentado no mesmo documento. Portanto, ainda que a omissão do custo de equilíbrio, no relatório de avaliação atuarial, tenha impossibilitado esta unidade técnica de verificar diretamente eventual insuficiência do plano de custeio, especificamente pela utilização desse método de financiamento, pode-se concluir, indiretamente, em função da existência de déficit, que o plano de custeio estabelecido em lei é insuficiente. Essa situação pode ser sanada com medidas de equacionamento de déficit, com uma fonte de custeio suplementar, logo, entende-se que não cabe proposição de recomendação ou determinação relacionada à adequação do plano de custeio ordinário. Seria necessária apenas a apresentação de medidas de equacionamento de déficit, que não foram apresentadas, conforme detalhado no item a seguir.

6.3.5.3.3. *Resultado Atuarial*

A avaliação atuarial do Iplemg utiliza dados dos segurados posicionados em 31/12/23 e tem como objetivo demonstrar a situação técnica do plano de benefícios em relação aos compromissos assumidos junto aos participantes ao final da atual legislatura, 31/1/27. Em outras palavras, o atuário considera a manutenção da atual massa de segurados até essa data e posiciona os cálculos atuariais ao final da legislatura. Todavia, esse entendimento, para esta unidade técnica, conforme reiterados relatórios, é inconsistente.

Para verificar a situação atuarial de um plano de benefícios, equilibrada, superavitária ou deficitária, o valor do passivo apurado deve ser confrontado com um ativo destinado a dar lastro a essa obrigação, constituído até a mesma data, em função da premissa econômica do valor do dinheiro no tempo, que viabiliza a comparação racional de diferentes fluxos de pagamento. Assim, as reservas financeiras garantidoras acumuladas até o final de 2023, no valor de R$ 618.209.398,87, devem ser confrontadas com passivos calculados nessa mesma data. Todavia, como afirmado na pág. 6 da avaliação atuarial, "a avaliação decorre da 'fotografia' do passivo do plano em 31/1/2027, ou seja, ao final da atual legislatura. Em outras palavras, a mesma não reflete, de modo prático, o efetivo resultado/comparativo do ativo *vs* passivo". Ou seja, expressamente, confirma-se que o resultado atuarial apurado rompe a premissa de identidade de datas de comparação e não tem utilidade prática para 2023, que, vale lembrar, é o exercício ao qual se refere esta análise de prestação de contas. Verificou-se, ainda, que o valor do exigível atuarial apurado na posição 31/1/27 está registrado, com plena correspondência no balancete contábil de encerramento de 2023, o que deixa toda a análise do Iplemg ainda mais confusa.

[249] Conforme definições da literatura, quando o método agregado é adotado, não há passivo suplementar, pois todas as necessidades de custeio referentes ao déficit são calculados em conjunto com o custo normal, apurando um único custo de equilíbrio. Há uma variação desse método que considera que as alíquotas previstas em lei equivalem ao custo normal, logo, esse não é apurado e toda a insuficiência é demonstrada no custo suplementar estabelecido para equacionamento de déficit.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Diante das imprecisões apresentadas anteriormente, entende-se que qualquer julgamento técnico quanto aos valores atuariais apurados fica comprometido, isto é, torna-se temerário fazer qualquer apontamento quanto ao resultado informado. Todavia, nesse contexto, é possível tecer comentários sobre trecho contido na avaliação atuarial, que entende ser desnecessária a adoção de medidas para equacionamento do déficit do Iplemg, com a justificativa de que foram utilizadas hipóteses conservadoras. O conservadorismo é um importante critério contábil na apuração de valores de natureza patrimonial, porém, não existem dispositivos que invalidem a necessidade de se tomarem decisões com base em um montante apurado conservadoramente. Da forma como foi apresentado, o trecho transcrito sugere que a mensuração do exigível atuarial está, na verdade, supervalorizada, em vez de conservadora, motivo pelo qual tornar-se-ia prescindível a estipulação de contribuição extraordinária. No entanto, como discutido em tópico anterior, existem mecanismos que evitam a adoção de premissas inadequadas à massa de participantes e à realidade do plano, como os testes de aderência recomendados por esta Casa, no Acórdão do BGE 2020.

Outro instrumento de grande valia é a projeção atuarial do plano de benefícios, que mostra suas receitas e despesas ano a ano, o que permite que a visualização sobre a evolução dos saldos previdenciários seja facilitada, favorecendo, por conseguinte, a governança pública e o controle social. No entanto, assim como mencionado na análise desta unidade técnica no exercício anterior, a referida projeção é incompleta, sem o detalhamento dos componentes que representam as receitas e despesas previdenciárias. Ademais, o saldo previdenciário do exercício, que intuitivamente é formado pela diferença entre receita e despesa, não apresenta valor consistente com essa operação aritmética.

Projeção Atuarial do Iplemg

R$

Ano	Receitas (A)	Despesas (B)	Saldo informado	Saldo conforme operação matemática (A - B)
2024	618.209.399	51.626.852	598.812.431	566.582.546
2039	231.994.705	25.728.456	214.723.165	206.266.248
2061	45.071.521	3.399.169	43.380.919	41.672.352

Fonte: Elaboração Própria a partir dos valores da Projeção Atuarial.

Toda essa análise técnica sobre o Iplemg só reforça as diversas inconsistências já apuradas em exercícios anteriores: base cadastral sem elementos mínimos para a precisa apuração das provisões matemáticas, hipóteses atuariais adotadas sem fundamentos, resultado atuarial apurado em data incompatível com o exercício em referência e projeções atuariais inconsistentes. **Sendo assim, em atendimento ao disposto no Estatuto do Iplemg e à necessidade de transparência na Administração Pública, princípio do ordenamento jurídico brasileiro, esta unidade técnica propõe que seja determinada ao Iplemg a realização de avaliação atuarial, no prazo de um ano, a contar da comunicação da decisão, de forma a apurar a real situação do Instituto, contemplando, no mínimo, base cadastral com o rol necessário de informações, hipóteses atuariais compatíveis com a realidade do Instituto, resultado atuarial posicionado no encerramento do exercício de referência e fornecimento de projeções compatíveis com a realidade do plano e com maior nível de detalhamento.**

6.3.5.3.4. *Ativo do Plano*

O Iplemg registrou, no Balanço Patrimonial de 2023, um ativo total de R$ 618.209.398,87, o que representa incremento em torno de 8,71%, se comparado ao exercício anterior, quando apresentou um ativo de R$ 568.673.897,29. A tabela a seguir detalha a composição desse valor.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ativo Total em 31/12/2023

Exercício de 2023

Ativo	R$	%
Conta Corrente	143	0,00
Fundos de Renda Fixa	589.626.815	95,38
Carteira de Empréstimos	9.873.833	1,60
Créditos a Receber LP	5.947.171	0,96
Imobilizado[1]	12.761.438	2,06
Total	**618.209.398,87**	**100,00**

Fonte: Balancete contábil encaminhado pelo Iplemg.

[1] Considerando depreciação, exaustão e amortização acumuladas.

Nota-se que 95,38% do ativo, R$ 589,600 milhões, é formado por investimentos do segmento renda fixa. Desse montante, destaca-se o Fundo de Investimento Caixa Iplemg Renda Fixa, que representava, em 31/12/23, cerca de 65% das aplicações financeiras do Iplemg. O Fundo está constituído sob a forma de condomínio aberto, é restrito ao Instituto e demais pessoas jurídicas ligadas a ele e visa a valorização das cotas por meio de aplicações indexadas a taxas pré-fixadas, pós-fixadas e/ou índice de preços. Em síntese, as rentabilidades das aplicações em 2023 ficaram entre 11,53% e 13,41%, performance que superou a inflação observada no exercício, 4,62% (IPCA), e a taxa de juros atuarial prevista no exercício anterior, 4,5% a.a., pois, dado o nível inflacionário mencionado, tem-se que as rentabilidades reais dos fundos ficaram entre 6,6% e 8,4%.

Em que pese esse resultado, é importante ressaltar que todo ativo do Iplemg está sendo utilizado para definição de resultado atuarial, inclusive o ativo imobilizado, o que não é razoável. As atividades de cunho administrativo demandam a existência de ativos para esse fim, tal como imóvel próprio e os materiais de escritório que os funcionários utilizam diariamente para a realização de suas atribuições. Esses ativos não têm capacidade de arcar com o pagamento de benefícios previdenciários sem que isso afete profundamente as atividades do Instituto, nem são bens fungíveis, com valorização de acordo com o mercado financeiro. Isso contraria a lógica atuarial, uma vez que, como se depreende das formulações contidas na Nota Técnica Atuarial do Iplemg, o passivo atuarial constitui-se de benefícios previdenciários líquidos de contribuições, trazidos a valor presente por uma taxa real de juros, devendo, portanto, o ativo do plano ter a perspectiva de evoluir todo ano a essa taxa de juros, visto que é com base nela que o passivo atuarial é calculado.

O próprio Estatuto do Iplemg, que foi atualizado e publicado no Diário do Legislativo de 30/6/21, afirma, em seu art. 58, V, que as aplicações do patrimônio do Iplemg devem visar a obtenção de rentabilidade compatível com as exigências atuariais do plano de benefícios. Alinha-se a essa afirmação um trecho, na pág. 5 do relatório de avaliação atuarial do Iplemg, em que se evidencia a necessidade de se perseguir uma evolução do patrimônio vinculado ao pagamento de benefícios previdenciários: "**os recursos garantidores** do plano **montados** através de contribuições e de **rentabilidade auferida** serão utilizados para **honrar os compromissos futuros assumidos**". Dessa forma, fica evidente a relação entre o ativo do plano e as obrigações atuariais, considerando uma taxa real de juros. Logo, ativos do Iplemg que não têm o propósito de evolução com base na taxa de juros atuarial são, notadamente, utilizados para fins administrativos e, sendo assim, não devem compor a base para fins de resultados atuariais. **Posto isto, sugere-se que sejam solicitados ao Presidente do Iplemg esclarecimentos quanto à não separação dos ativos entre aqueles destinados a dar lastro às provisões matemáticas previdenciárias e aqueles referentes à manutenção de atividades administrativas do Instituto.**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.3.5.4. PREVCOM-MG

A Prevcom-MG é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, que teve seu funcionamento autorizado pelo art. 4º da LC 132/14. A entidade, cuja adesão é facultativa, administra o plano de benefícios Prevplan, destinado aos titulares de cargos efetivos de todos os Poderes e Órgãos, assim como aos membros da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública e aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tenham ingressado no serviço público a partir de 12/2/15 e possuam o benefício do RPPS limitado ao valor máximo pago pelo RGPS. Com a publicação da LC 156/20, passou a ser permitida a adesão de servidores que ingressaram antes dessa data e que exerceram a opção pela migração para o Regime de Previdência Complementar. A norma também instituiu a possibilidade de inscrição no plano, sem a contrapartida de contribuição do Estado, de todos os demais ocupantes de cargos de provimento efetivo, de cargos exclusivamente em comissão, de livre nomeação e exoneração, de servidores designados para o exercício de função temporária e de empregados públicos estaduais de Minas Gerais.

Por se tratar de uma EFPC, a Prevcom-MG é organizada sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, de natureza pública, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, e não integra o Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais. É regida, especialmente, pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001, além de Resoluções do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e Instruções da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc.

O Prevplan conta com 2.125 participantes e está estruturado na modalidade Contribuição Definida, de caráter individual: cada participante possui seu saldo de conta, composto por contribuições efetuadas em seu nome e pela rentabilidade das aplicações. Assim, não há déficit atuarial, pois o valor do benefício é determinado de acordo com o saldo da conta individual de cada segurado e as provisões matemáticas são apuradas por meio do somatório desses saldos, equivalentes ao patrimônio de cobertura do plano.

Dada a sua natureza, a rentabilidade das aplicações é extremamente relevante, uma vez que influenciará diretamente no saldo de conta dos participantes e, consequentemente, no valor do benefício. De acordo com o Parecer Atuarial, a rentabilidade real do plano, em 2023, foi de 8,02%.

Em 31/12/23, as provisões matemáticas e o patrimônio de cobertura do plano totalizaram R$ 143.927.353,09, em equilíbrio técnico atuarial, como todo plano estruturado na modalidade Contribuição Definida.

6.3.5.5. Reconhecimento das Provisões Matemáticas e das Projeções Atuariais

6.3.5.5.1. *Provisões Matemáticas*

A Portaria MTP 1.467/22 dispõe, em seu art. 26, VI, que a avaliação atuarial com data focal de 31 de dezembro deverá apurar as provisões matemáticas previdenciárias a serem registradas nas demonstrações contábeis levantadas nessa data, observadas as Normas de Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público.

Conforme o item 4.5.6.1 do Mcasp (10ª edição), no caso do Fundo em Repartição:

> O registro em contas de provisão matemática previdenciária (PMP) para massa que pertence a esse plano será em contas: 2.2.7.2.1.01.xx – Fundo em Repartição – Provisões de Benefícios Concedidos; 2.2.7.2.1.02.xx – Fundo em Repartição – Provisões de Benefícios a Conceder; 2.2.7.2.2.01.00 - Fundo em repartição - cobertura de benefícios concedidos; 2.2.7.2.2.02.00 – Fundo em repartição - cobertura de benefícios a conceder; e a conta de Reserva Atuarial para Oscilação de Risco do Fundo em Repartição: 2.3.6.2.1.05.xx – Fundos Atuariais para Oscilação de Riscos - Fundo em Repartição. Como essas contas dizem respeito ao Fundo em Repartição, somente devem ser usadas em caso de haver divisão de massas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> As provisões matemáticas são registradas pelo RPPS em contrapartida às contas de cobertura de insuficiência financeira (o subitem contábil 2.2.7.2.2.01.01, para benefícios concedidos, e o 2.2.7.2.2.02.03, para benefícios a conceder – INTRA OFSS). Isso ocorre devido à responsabilidade que o ente da Federação possui de cobrir as insuficiências financeiras. Há, portanto, a necessidade de registro da obrigação atuarial patrimonial para o ente instituidor do regime de benefício definido, conforme valores apresentados no relatório de avaliação atuarial, ressaltando-se que foi criada uma conta específica para esse fim (2.2.7.2.2.05.XX – Obrigação Atual de Cobertura da Insuficiência Financeira – Fundo em Repartição), cujos créditos possuem natureza atuarial. Importa ressaltar que o registro será atualizado no ente à medida em que for atualizado o registro correspondente no RPPS (2.2.7.2.2.01.01, para benefícios concedidos, e o 2.2.7.2.2.02.03, para benefícios a conceder – INTRA OFSS).

As demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais referentes à previdência dos servidores públicos civis do Estado são feitas por meio do FFP-MG e propagadas aos demais demonstrativos consolidados. Segundo informação do Relatório de Controle Interno do Exercício de 2023, houve o reconhecimento das provisões matemáticas previdenciárias referente ao RPPS, no encerramento do exercício de 2023, de acordo com o Mcasp (9ª edição) e com a IPC-14, por determinação deste Tribunal. No entanto, em que pese a afirmação do órgão responsável pelo controle interno no Estado, em verdade, os processos deste Tribunal que tratam do tema não têm decisão final nesse sentido.

A falta de registro contábil das provisões matemáticas do fundo previdenciário foi objeto de apontamento na análise técnica do BGE 2020 (processo 1101512), no qual a defesa, em sede de abertura de vista, teria se comprometido a regularizar a situação a partir do exercício de 2021. Entretanto, a situação se manteve inalterada nos dois exercícios seguintes, sendo, portanto, novamente objeto de apontamento técnico no BGE 2021 (processo 1114783, ainda em tramitação) e no BGE 2022 (processo 1144601, ainda em tramitação). Nesse ínterim, houve apontamento também na Prestação de Contas do Exercício de 2021 do FFP-MG (processo 1120095, ainda em tramitação), em que a unidade técnica, além de ratificar a proposição do BGE 2021, amplia sua análise para requerer adequado tratamento contábil à cobertura de insuficiência financeira, conforme elucidado na Nota Técnica SEI 6482/2023/ME, de modo a impedir uma omissão indevida do passivo no Balanço Patrimonial consolidado.

A despeito de não se tratar de cumprimento de decisão do Tribunal e sim de observância das normas contábeis e previdenciárias, verifica-se, no Balanço Patrimonial do FFP-MG, em 2023, que as provisões matemáticas passaram a ser contabilizadas, em quase sua totalidade, em conformidade com os valores apurados na avaliação atuarial de 31/12/23, nas contas contábeis indicadas pelo Mcasp. Os valores registrados correspondem aos indicados no Anexo 3 do relatório de avaliação atuarial, à exceção da conta 2.2.7.2.1.02.02, referente ao valor das contribuições futuras do ente, relativas aos benefícios a conceder. Verificou-se que não foram contabilizados valores nessa conta, embora tenham sido indicados no relatório de avaliação atuarial. Dessa forma, as provisões matemáticas de benefícios a conceder que constam no Balanço Patrimonial, R$ 91.903.173.067,52, estão acima do número indicado no Anexo 3 do Relatório de Avaliação Atuarial, R$ 26.207.575.696,62. **Assim, solicitam-se esclarecimentos a respeito dessa divergência**.

Independentemente dessa aparente falha, a conta contábil do FFP-MG referente à Cobertura de Insuficiência Financeira, 2.2.7.2.2.01.01, têm contrapartida no Balanço Patrimonial da Administração Direta na conta 2.2.7.2.2.05 - Obrigação Atual de Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo Em Repartição, fazendo com que os compromissos atuarialmente calculados com benefícios do RPPS sejam evidenciados também no Balanço Patrimonial Consolidado. Ainda que haja margem para algum refinamento do demonstrativo, o registro tal como foi feito traz transparência em relação à situação financeira e atuarial do Estado.

Já o IPSM apurou, em sua avaliação atuarial, as provisões matemáticas dos benefícios previdenciários sob sua responsabilidade e sob a responsabilidade do Tesouro Estadual. A título de pensões, apurou provisões matemáticas dos benefícios concedidos e provisões matemáticas dos benefícios a conceder, nos valores de R$ 25.653.666.173,57e de R$ 4.136.085.687,78, respectivamente. Como já dito, esses são benefícios cuja

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

responsabilidade pelo pagamento recai sobre a autarquia, mas o Balanço Patrimonial de 2023 não apresenta, no passivo não circulante, as obrigações previdenciárias de longo prazo, onde deveriam estar registradas as provisões matemáticas de benefícios estruturados em regime financeiro de capitalização, bem como aqueles em repartição de capitais de cobertura após sua concessão. Essa omissão subestima os compromissos futuros da entidade e prejudica o controle social. **Sendo assim, sugere-se que seja determinado ao IPSM o registro tempestivo das provisões matemáticas previdenciárias no Balanço Patrimonial**.

Quanto aos benefícios de inatividade dos servidores militares, a cargo do Tesouro Estadual, foram apuradas as provisões matemáticas dos benefícios concedidos e a conceder, nos valores de R$ 90.125.526.496,97 e R$ 17.487.421.413,15, respectivamente. No entanto, essas provisões não estão reconhecidas no Balanço Patrimonial da Administração Direta. **Assim, esta unidade técnica sugere que este Tribunal determine à Secretaria de Estado de Fazenda que passe a reconhecer os compromissos com a inatividade dos militares, de acordo com as provisões matemáticas apuradas em avaliação atuarial, em cada exercício, no Balanço Patrimonial da unidade responsável por seu pagamento, de modo que esse passivo seja reconhecido nesse demonstrativo e, também, no Balanço Patrimonial consolidado do Estado.**

Com relação aos compromissos do Iplemg, como descrito em tópico específico, as provisões matemáticas previdenciárias foram estimadas com data-base de 31/1/27 e, portanto, representam um valor projetado para os compromissos do plano de benefícios. Esse montante não é adequado para demonstrar as provisões no encerramento do exercício de 2023. Além disso, o quadro que demonstra as obrigações a serem contabilizadas não observa o Pcasp estendido, pois não segrega os benefícios quanto ao momento da concessão, nem lista os tipos de benefício discriminando o VABF e o VACF relativos a cada um deles. Em vez disso, apresenta valores totalizados, referentes a cada grupo de segurados, com o valor dos compromissos a eles associados. Apesar dessas deficiências, o relatório de avaliação atuarial é o documento apto a dar suporte ao registro das provisões matemáticas, no balanço patrimonial. Com base nas demonstrações contábeis do Iplemg, nota-se que, dadas as limitações do relatório de avaliação atuarial, houve o registro adequado dos compromissos.

No balanço consolidado do Estado, os valores registrados a título de provisões matemáticas no fundo em repartição são exatamente os mesmos registrados no FFP-MG; e, no fundo em capitalização, os compromissos previdenciários constantes do Balanço Patrimonial do Iplemg. Como já mencionado, a Prevcom é pessoa jurídica de direito privado que gere a previdência complementar e, sendo assim, suas provisões matemáticas não devem ser consideradas nos demonstrativos contábeis do Estado.

6.3.5.5.2. *Projeções Atuariais*

Além das provisões matemáticas previdenciárias, as avaliações atuariais analisadas neste item produziram, também, fluxos de receitas e despesas previdenciárias para os planos de benefícios sob a responsabilidade do Estado. Esses valores servem de base para a confecção do Anexo 10 do RREO, apresentado pelos entes federativos no último bimestre de cada exercício, em atenção ao art. 53, § 1º, II, da LRF. O art. 26, V, da Portaria MTP 1.467/22 estabelece:

> Art. 26. Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais com data focal em 31 de dezembro de cada exercício, coincidente com o ano civil, que se refiram ao cálculo dos custos e compromissos com o plano de benefícios do RPPS, cujas obrigações iniciar-se-ão no primeiro dia do exercício seguinte, observados os seguintes parâmetros:
>
> [...]
>
> V - fornecimento das projeções atuariais e da avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, de que trata a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O Anexo 10 do RREO do último bimestre de 2023 apresenta as projeções, de forma individualizada, para o Fundo em Repartição, FFP-MG, e para o Sistema de Proteção Social dos Militares. Não há informação, no

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

demonstrativo, sobre as projeções do Iplemg. A fonte informada é a consolidação dos Demonstrativos Atuariais dos Institutos de Previdência, data-base 31/12/22, referente, portanto, à avaliação atuarial que deve ser encaminhada à SEPRT/ME no exercício de 2023.

A projeção elaborada pelo Ipsemg para o FFP-MG, na avaliação atuarial com dados posicionados em 31/12/22, agrega as receitas e despesas para todos os benefícios ofertados pelo RPPS e confere com os valores apresentados no RREO, conforme tabela a seguir.

Projeções Atuariais FFP-MG

Exercícios de 2023 a 2027 — R$ mil

Ano	FFP-MG		RREO - Anexo 10	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
2023	8.942.342	18.851.930	8.942.342	18.851.930
2024	8.014.255	21.129.364	8.014.255	21.129.364
2025	7.950.311	21.922.425	7.950.311	21.922.425
2026	7.873.303	21.958.709	7.873.303	21.958.709
2027	8.007.363	21.901.944	8.007.363	21.901.944

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 10 Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2023 e no relatório de avaliação atuarial de 31/12/22.

As projeções do IPSM demonstram, de forma segregada, os compromissos com pensões e com benefícios de inatividade. Conforme tabela a seguir, os valores consolidados também conferem com os apresentados no RREO.

Projeções Atuariais IPSM

Exercícios de 2023 a 2027 — R$ mil

Ano	IPSM						RREO - Anexo 10	
	Pensões		Aposentadorias		Total		Sistema de Proteção Social dos Militares	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
2023	308.177	1.724.408	964.227	7.074.509	1.272.404	8.798.917	1.272.404	8.798.917
2024	283.358	1.599.420	897.637	6.579.912	1.180.995	8.179.332	1.180.995	8.179.332
2025	261.445	1.490.635	839.306	6.114.801	1.100.750	7.605.435	1.100.750	7.605.435
2026	242.137	1.392.738	788.281	5.677.787	1.030.418	7.070.525	1.030.418	7.070.525
2027	224.210	1.305.043	740.854	5.267.320	965.064	6.572.363	965.064	6.572.363

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 10 Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2023 e no relatório de avaliação atuarial de 31/12/22.

As projeções atuariais elaboradas na avaliação de 31/12/22, que subsidiaram a elaboração do RREO do exercício 2023, apresentam comportamento anômalo, com receitas e despesas decrescentes ao longo de toda a projeção, tal como as produzidas na avaliação atuarial de 31/12/23, conforme evidenciado no tópico Fluxo Atuarial da Previdência Social dos Militares. Muito embora a avaliação atuarial do exercício anterior não tenha disponibilizado o fluxo no leiaute do MPS, portanto, impossibilitando esta unidade técnica de identificar as causas dessa anomalia, é bastante provável que aquela apuração tenha incorrido nas mesmas falhas que a atual: desconsideração dos custos com os futuros proventos de inatividade dos atuais militares ativos e do desconto dos valores projetados pela taxa de juros da

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

avaliação. Assim, a projeção atuarial apresentada no RREO do último exercício de 2023, provavelmente, apresenta resultados previdenciários subestimados.

Apesar das prováveis falhas que potencialmente comprometem a acurácia das projeções previdenciárias do RREO, elas são demonstrativos úteis para a análise do comprometimento do ente público com despesas de pessoal. Pode-se perceber que, considerando a soma das duas projeções no recorte temporal analisado, as estimativas de receitas totais partem de cerca de R$ 10 bilhões, com tendência de redução, e as de despesas, por volta de R$ 27 bilhões, com crescimento até 2025 e seguindo o mesmo comportamento de queda, a partir daí. Extrai-se dos dados uma previsão de déficit financeiro para a previdência da ordem de R$ 20 bilhões para o exercício de 2025.

Projeções Atuariais

Exercícios de 2023 a 2027 — R$ mil

Ano	FFP-MG		Sistema de Proteção Social dos Militares		Total	
	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas	Receitas	Despesas
2023	8.942.342	18.851.930	1.272.404	8.798.917	10.214.746	27.650.847
2024	8.014.255	21.129.364	1.180.995	8.179.332	9.195.251	29.308.696
2025	7.950.311	21.922.425	1.100.750	7.605.435	9.051.062	29.527.861
2026	7.873.303	21.958.709	1.030.418	7.070.525	8.903.721	29.029.233
2027	8.007.363	21.901.944	965.064	6.572.363	8.972.427	28.474.307

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 10 Relatório Resumido de Execução Orçamentária 2023.

Nesta análise técnica, não foi abordada a inclusão das projeções referentes ao Iplemg no RREO, pois a avaliação atuarial desse Instituto ainda não elabora as projeções em leiaute apropriado, conforme determinação do MDF. Além disso, as projeções atualmente elaboradas apresentam falhas, apontadas em tópico específico deste relatório, e sua inclusão antes das correções teria o potencial de distorcer as projeções atuariais totais, trazendo mais prejuízo à transparência do que benefício.

6.4. Regra de Ouro – CR/88

Para o cumprimento do inciso III do caput do art. 167 da Constituição Federal – CR/88, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO compara, no último bimestre do ano, as receitas de operações de crédito com as despesas de capital, a fim de apurar o cumprimento da Regra de Ouro. Essa regra visa impedir que o montante das operações de crédito em um exercício financeiro exceda o montante das despesas de capital, para que não sejam realizados empréstimos para financiar despesas correntes, como pagamento de servidores, despesas administrativas e, principalmente, juros.

O demonstrativo a seguir engloba apenas as operações que motivaram o registro de receita orçamentária no exercício a que se refere a Lei Orçamentária Anual – LOA. Tendo em vista as receitas de operações de crédito realizadas (R$ 10,743 milhões) e as despesas de capital empenhadas (R$ 11,449 bilhões), verifica-se o cumprimento da Regra de Ouro.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$

Receitas	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)	Saldo não Realizado (C) = (A - B)
Receitas de Operações de Crédito (I)	25.862.566,00	10.743.106,29	15.119.459,71
Despesas	**Dotação Atualizada (D)**	**Despesas Empenhadas (E)**	**Saldo não Executado (F) = (D - E)**
Despesas de Capital	14.619.285.587,38	11.449.022.205,96	3.170.263.381,42
Investimentos	10.147.023.559,66	7.220.163.278,43	2.926.860.281,23
Inversões Financeiras	1.960.907.812,00	1.802.238.969,35	158.668.842,65
Amortização da Dívida	2.511.354.215,72	2.426.619.958,18	84.734.257,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	-	-	-
Despesa de Capital Líquida (II)	14.619.285.587,38	11.449.022.205,96	3.170.263.381,42
Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III) = (I - II)	(D - A)	(E - B)	(F - C)
	14.593.423.021,38	11.438.279.099,67	3.155.143.921,71

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

6.5. Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

A receita de alienação de ativos é uma das origens da categoria Receita de Capital e retrata o ingresso de recursos decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis do ativo permanente do Estado. É composta, ainda, pelo valor da arrecadação da receita de rendimentos de aplicações financeiras decorrentes da alienação dos ativos. A tabela a seguir evidencia tais receitas, no exercício, conforme os dados disponíveis no Armazém de Informações – Siafi e valores informados no RREO do 6º bimestre de 2023[250].

[250] https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lrf/2023/6-bimestre/anexo11.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receita de Alienação de Ativos

Exercício de 2023 R$

Classificação - Descrição	Previsto Inicial	Previsto Atualizado (A)	Efetivado Ajustado (B)	AV% (A)	AH% (B / A)
Receitas Correntes	**553.066**	**553.066**	**418.370**	**0,77**	**(24,35)**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	553.066	553.066	418.370	0,77	(24,35)
Receitas de Capital	**36.073.978**	**44.636.673**	**53.602.816**	**99,23**	**20,09**
Alienação de Títulos Mobiliários - Investimentos	**1.453.056**	**1.678.056**	**225.000**	**0,42**	**(86,59)**
Demais	1.000	226.000	225.000	0,42	(0,44)
Minas Caixa	871.591	871.591	-	-	(100,00)
Saneamento do Sistema Financeiro - Credireal/Bemge	580.465	580.465	-	-	(100,00)
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	**24.743.815**	**25.361.510**	**30.044.976**	**55,62**	**18,47**
Alienação de Bens Imóveis	**9.877.107**	**17.597.107**	**23.332.840**	**43,19**	**32,59**
Total	**36.627.044**	**45.189.739**	**54.021.186**	**100,00**	**19,54**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Os dados acima demonstram que a receita de alienação de ativos superou em 47% a previsão inicial e em quase 20% a atualizada, tendo em vista, principalmente, a variação no montante de Alienação de Bens Móveis e Semoventes, responsável por mais da metade da receita com alienação de ativos em 2023.

De acordo com o art. 44 da LRF, é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos, que integram o patrimônio público, no financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio, dos servidores públicos. Seguem evidenciadas as despesas do Estado, em 2023, empenhadas com os recursos fruto da alienação de ativos, registradas na Fonte 47 – Alienação de Bens de Entidades Estaduais e na Fonte 48 – Alienação de Bens do Tesouro Estadual, de acordo com dados levantados no Armazém de Informações – Siafi.

Aplicação da Receita de Alienação de Ativos

Exercício de 2023 R$

Grupo / Elemento Item	2022				2023					
	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada (A)	Despesa Liquidada (B)	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada (C)	Despesa Liquidada (D)	AV % (D)	AH % (D / B)
Outras Despesas Correntes	**155.500**	**120.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	**5.975.251**	**26.537.951**	**21.022.523**	**20.011.495**	**33.560.044**	**38.820.315**	**22.826.868**	**17.951.740**	**100,00**	**(10,29)**
Auxílios	-	-	9.914.664	9.914.664	-	-	-	-	-	(100,00)
Contribuições	-	-	9.295.272	9.295.272	-	-	-	-	-	(100,00)
Equipamentos de Informática	-	-	83.550	82.643	-	-	2.197.327	2.097.382	11,68	2.437,88
Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	5.467	5.467	-	-	2.870	2.870	0,02	(47,50)
Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	2.938	838	-	-	18.204	-	-	(100,00)
Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição e Inspeção	-	-	15.307	12.933	-	-	620	360	0,00	(97,22)
Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	128.894	106.205	0,59	-
Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Industrial	-	-	5.968	3.238	-	-	13.150	13.150	0,07	306,11
Equipamentos e Material Permanente	-	-	487.356	487.356	-	-	3.048.805	3.048.805	16,98	525,58
Veículos	-	-	612.000	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Software	-	-	600.000	209.084	-	-	17.393.718	12.667.189	70,56	5.958,42
Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	12.565	12.565	0,07	-
Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	10.715	3.215	0,02	-
Inversões Financeiras	**-**	**107.222.567**	**107.222.567**	**107.222.567**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(100,00)**
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas - Capital a Integralizar	-	-	107.222.567	107.222.567	-	-	-	-	-	(100,00)
Total	**6.130.751**	**133.881.018**	**128.245.090**	**127.234.062**	**33.560.044**	**38.820.315**	**22.826.868**	**17.951.740**	**100,00**	**(85,89)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Inicialmente, observa-se que, ao contrário do ocorrido em 2022, quando houve uma suplementação ao crédito inicial de mais de 2.000%, em 2023 a suplementação foi de apenas 16%, sendo que as despesas empenhadas e liquidadas foram muito menores que as do exercício anterior, pelo fato de não ter ocorrido Inversões Financeiras. Do total autorizado, R$ 38,820 milhões, foram empenhados 41%, R$ 22,827 milhões, e liquidados 54%, R$ 17,952 milhões, ficando toda a aplicação de recursos concentrada em Investimentos, onde sobressaem Aquisição de Software, equivalente a mais de 70% das despesas liquidadas, Equipamentos de Informática e Equipamentos e Material Permanente.

Não se identificou aplicação de recursos em Outras Despesas Correntes e Amortização da Dívida, além de gastos com Auxílios, Contribuições e Veículos, os quais figuraram em 2022. Por outro lado, foram aplicados recursos em novas rubricas, como Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Administrativo, dentre outras.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, 13ª edição, também deve ser considerado, na aplicação de recursos de alienação de ativos, o pagamento de Restos a Pagar. Conforme consulta ao Siafi, verifica-se que foi pago, durante o exercício de 2023, o total de R$ 6,225 milhões, no Grupo de Despesa – Investimentos, sendo R$ 1,242 milhão referente a RPP e R$ 4,983 milhões, a RPNP.

A seguir são evidenciados os valores provenientes de vendas de bens móveis e imóveis e dos rendimentos das aplicações financeiras de 2022 e 2023, bem como a despesa com eles realizada, inclusive com pagamento de Restos a Pagar, em tabela elaborada por esta unidade técnica, com base nos valores extraídos do Armazém de Informações – Siafi.

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Receitas	2023 (A)	2022 (C)
Receitas de Capital da Alienação de Ativos	**54.021.186**	**36.707.472**
Alienação de Bens Móveis	30.269.976	28.422.422
Alienação de Bens Imóveis	23.332.840	8.051.880
Rendimentos de Aplicações Financeira	418.370	233.169
Despesas	**2023 (B)**	**2022 (D)**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	**23.246.725**	**134.492.965**
Despesas de Capital (1)	**23.246.725**	**134.492.965**
Investimentos	23.246.725	27.270.398
Inversões Financeiras	-	107.222.567
	2023	**2022**
Saldo Financeiro a Aplicar	**E = (A - B) + F**	**F = (C - D) + Saldo de 2021**
	112.520.359	**81.745.898**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi, Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais de 2022 e RREO do 6º bimestre de 2023.

Nota: 1 - As despesas incluem os valores de Restos a Pagar pagos no exercício.

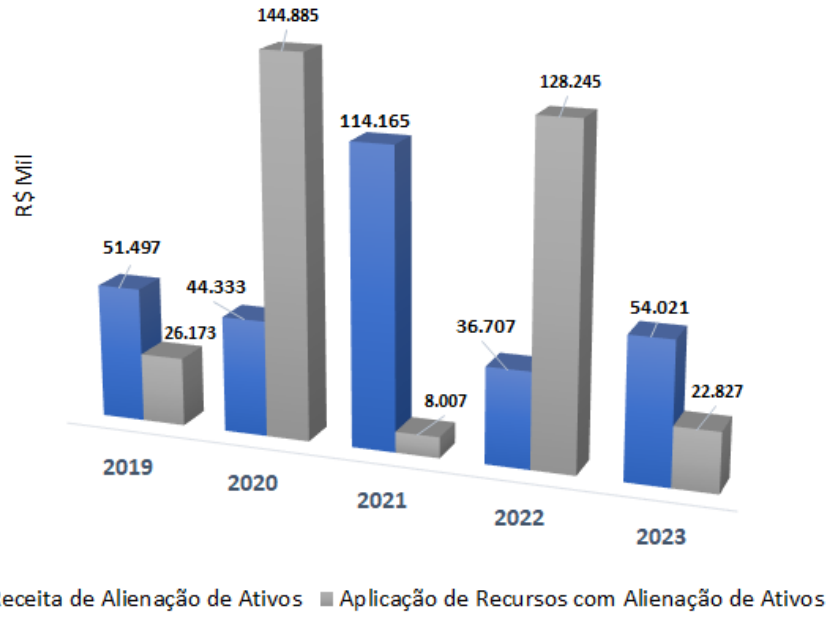
Em 2023, as Receitas de Capital da Alienação de Ativos totalizaram R$ 54,021 milhões, evidenciando um aumento de quase 50%, enquanto as aplicações dos recursos recuaram de um ano para o outro em mais de 80%. Os recursos foram direcionados para Investimentos, não tendo sido empregados em Inversões Financeiras (como ocorreu em 2022), nem em Amortização da Dívida, nem em despesas decorrentes dos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

regimes de previdência. Com isso, o saldo financeiro referente ao total dos recursos ainda não aplicados subiu de R$ 81,746 milhões para R$ 112,520 milhões, o que corresponde a quase 40%.

O gráfico a seguir demonstra a evolução, nos últimos cinco anos, da receita arrecadada com a alienação de ativos (Fontes 47 e 48), paralelamente às despesas empenhadas para aplicação desses recursos, sem considerar os Restos a Pagar.

Evolução da Receita x Despesa com Alienação de Ativos - 2019 a 2023



Fonte: Armazém de Informações – Siafi e Relatórios Técnicos – 2019 a 2022.

Observa-se que em 2020 e 2022 houve um salto na aplicação dos recursos de alienação de ativos, enquanto o exercício de 2021 se destacou na arrecadação de receita dessa natureza.

Quanto ao exercício de 2022, registram-se a Constituição ou Aumento de Capital de Empresas – Capital a Integralizar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG (R$ 107,222 milhões), os auxílios transferidos aos municípios no âmbito da ação Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem (R$ 9,914 milhões) e as Contribuições (R$ 9,295 milhões).

Por fim, com base nos dados apresentados, constata-se o cumprimento, por parte do Estado, em 2023, da aplicação da Receita de Capital derivada da alienação de bens e direitos, conforme previsto no art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

6.6. Mecanismo de Ajuste Fiscal

A Constituição Federal – CR/88, em seu art. 167-A, estabelece mecanismo de ajuste fiscal no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tal instrumento traduz-se em vedações aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente que apurar, no período de 12 (doze) meses, relação entre despesas correntes e receitas correntes superior a 95% (noventa e cinco por cento).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

As medidas restritivas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo, com vigência imediata, sendo facultado aos demais Poderes e Órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos, quando apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, conforme § 1º do citado artigo. No entanto, de acordo com o § 6º, havendo a extrapolação de 95%, o ente fica impedido de contrair garantias e de efetuar operações de crédito até que todas as medidas previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e Órgãos.

Quanto à apuração, que deve ser realizada bimestralmente segundo os ditames do § 4º, a Secretaria Nacional do Tesouro – STN editou Nota Técnica[251] com o objetivo de "apresentar orientações para a operacionalização e a contabilização das situações apresentadas na Emenda Constitucional nº 109", a qual é acatada por esta Coordenadoria.

A tabela a seguir apresenta os valores para o 6º bimestre de 2023.

Relação entre Receitas e Despesas Correntes

	Liquidadas nos últimos 12 meses (A)	Inscritas em RPNP[2] (B)	Total Executadas (C) = (A + B)
Despesas Correntes (I)[1]	96.639.022	2.320.948	98.959.969

Apuração da Relação	Valor	% da RC
Receita Corrente (II)	134.759.349	-
Receita Intraorçamentária (III)	10.212.514	-
Transferências Constitucionais e Legais (IV)	23.715.297	-
Receitas (V) = (II + III - IV)	121.256.566	-
DC total sobre a RC (Ic / V)	-	**81,61**
Relação Máxima (art. 167-A da CR/88) - 95%	115.193.738	95,00
Relação Facultativa (§ 1º do art. 167-A da CR/88) - 85%	103.068.081	85,00

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.
Notas: 1 - Incluídas as despesas Intraorçamentárias.
2 - Em janeiro de 2024, foram inscritos R$ 2.320.947.510,93 (exceto fonte 20) em RPNP referentes ao ano de 2023.

Verifica-se que o Estado cumpre o limite imposto no art. 167-A da CR/88, tendo a despesa corrente da Administração Pública perfeito 81,61% da receita corrente, no 6º bimestre de 2023, encontrando-se abaixo do limite facultativo e 13,39 p.p. (R$ 16,234 bilhões) aquém do limite máximo.

6.7. Demonstrativo das Operações de Crédito

As operações de crédito previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2023 (Lei 24.272/23) somam R$ 25,653 milhões, valor referente às realizadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social– Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal (R$ 18,292 milhões) e com o Banco Mundial – Programa Progestão (R$ 7,361 milhões). Posteriormente, a previsão inicial foi atualizada, passando a incluir o contrato com a Caixa Econômica Federal – PAC Prevenção – Contagem (R$ 209,061 mil).

[251] Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME, de 27/12/22.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conforme demonstrado na tabela subsequente, as operações que resultaram em ingresso de recurso financeiro para fins de apuração de cumprimento do limite somaram R$ 10,743 milhões em 2023 e são decorrentes de contratação em andamento, representando irrisórios 0,012% da Receita Corrente Líquida – RCL Ajustada[252], observado, portanto, o limite de 16%.

Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$

Operações de Crédito	Valor Realizado No Quadrimestre de Referência	Valor Realizado Até o Quadrimestre de Referência (a)
Contratual	**9.190.953,46**	**10.743.106,29**
Interna	9.190.953,46	10.743.106,29
Empréstimos	9.190.953,46	10.743.106,29
Caixa Econômica Federal – PAC – Prevenção de Áreas de Risco – Contagem	9.190.953,46	10.743.106,29
Externa	-	-
Total (III)	**9.190.953,46**	**10.743.106,29**

Apuração do Cumprimento dos Limites	Valor	% sobre a RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (IV)	92.079.439.352,23	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) [1]	83.582.824,54	-
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V) [1]	91.995.856.527,69	-
Operações Vedadas (VII)	-	-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.743.106,29	0,012
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas [1]	14.719.337.044,43	16,00
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% [1]	13.247.403.339,99	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária [1]	6.439.709.956,94	7,00

Outras Operações que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado No Quadrimestre de Referência	Valor Realizado Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	391.386.123,29	1.524.527.375,78
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	237.047,64	1.025.445.085,78
Obrigação Previdenciária Renegociada - INSS	237.047,64	1.025.445.085,78
Renegociações de Obrigações Previdenciárias – Instituto de Previdência Estadual	-	-
FGTS	384.006.949,25	384.006.949,25
Demais Contribuições Sociais	7.142.126,40	115.075.340,75
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais de 30/1/2024, alterado conforme Nota 1.

Nota 1: Valor apurado pela Cfamge.

A operação de crédito que apresentou ingresso de recursos refere-se ao contrato interno em andamento com a **Caixa Econômica Federal e o Estado de Minas Gerais, com a interveniência do Município de Contagem/MG, no âmbito do Programa Saneamento para Todos – PAC Prevenção (nº Siafi: 9.017.292).**

6.8. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Trata-se de demonstrativo que compreende as Garantias e Contragarantias de Valores prestadas a órgãos ou entidades que não fazem parte do orçamento do próprio ente. O saldo global das garantias concedidas não pode

[252] Depreende-se do parágrafo 1º, art. 166-A da CR/88 que as transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais impositivas não integrarão a receita do Estado para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo e de endividamento do ente federado. Portanto, a RCL Ajustada para cálculo dos limites de endividamento é a RCL decotada dessas transferências. Cabe ressaltar que a RCL ajustada para cálculo dos limites de endividamento, informada nos demonstrativos do RGF e RREO, foi de R$ 91.997.272.167,59, contudo, a apurada por esta equipe técnica e utilizada nas tabelas deste relatório foi de R$ 91.995.856.527,69, conforme melhor detalhado em tópico específico deste relatório acerca da RCL.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

ultrapassar 22% da RCL e a sua concessão está condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida, sendo que o não cumprimento dos limites, com a falta de medidas saneadoras nos prazos e condições estabelecidos em lei, podem sujeitar o titular do Poder ou Órgão a punições, além de tornar nula a garantia concedida. Nos casos em que a garantia é concedida em favor de órgão ou entidade do próprio ente garantidor, não há exigência de contragarantias.

A tabela a seguir evidencia que as garantias concedidas pelo Estado se encontram abaixo do limite legal. Elas se referem a entidade controlada pelo próprio Estado: Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas (R$ 813,539 milhões).

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$

Garantias Concedidas	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Aos Estados (I)	-	-	-	-
Aos Municípios (II)	-	-	-	-
Às Entidades Controladas (III)	**801.426.465,91**	**846.550.968,13**	**827.414.942,92**	**813.538.704,70**
Em Operações de Crédito Externas	61.887.172,80	61.387.132,80	29.030.655,60	-
Em Operações de Crédito Internas	739.539.293,11	785.163.835,33	798.384.287,32	813.538.704,70
Por meio de Fundos e Programas (IV)	-	-	-	-
Total das Garantias Concedidas (V) = (I + II + III + IV)	**801.426.465,91**	**846.550.968,13**	**827.414.942,92**	**813.538.704,70**
Receita Corrente Líquida - RCL (VI)	91.405.979.912,77	91.603.261.503,28	91.042.853.012,45	92.079.439.352,23
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) [1]	31.371.095,00	30.487.203,84	52.629.481,07	83.582.824,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VIII) = (VI - VII) [1]	91.374.608.817,77	91.572.774.299,44	90.990.223.531,38	91.995.856.527,69
% do Total das Garantias sobre a RCL [1]	**0,88**	**0,92**	**0,91**	**0,88**
Limite Definido por Resolução do Sen Federal - 22% [1]	20.102.413.939,91	20.146.010.345,88	20.017.849.176,90	20.239.088.436,09
Limite de Alerta inciso III do §1º do art. 59 da LRF 19,8% [1]	18.092.172.545,92	18.131.409.311,29	18.016.064.259,21	18.215.179.592,48

Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais de 30/1/2024, alterado conforme Nota 1.

6.9. Dívida Consolidada Líquida – DCL

A tabela a seguir apresenta as metas estabelecidas, por meio do Anexo de Metas Fiscais da LDO de 2023 (Lei 24.218/22), para o montante da dívida pública. No Relatório Técnico das Contas do Governador de 2021 (Processo 1114783 – pendente de julgamento pelo Tribunal Pleno), a Cfamge expôs o entendimento de que a meta estipulada para a Dívida Consolidada Líquida – DCL daquele ano não condizia, já no momento da sua definição, com a dívida efetivamente apurada. A partir de 2022, a previsão para o exercício passou a ser mais factível, aproximando-se da DCL apurada quando da sua definição. Para 2023, a meta foi de R$ 161,974 bilhões, definida quando a DCL apurada era de R$ 132,403 bilhões (Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º quadrimestre de 2022). Outro ponto de destaque são as projeções que, a partir de 2024, indicam redução da DCL, puxada tanto pela queda na Dívida Consolidada quanto pelo aumento nas Deduções.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta Fiscal – Dívida Consolidada Líquida

AMF - Tabela 42 (Exercícios de 2020 a 2027) R$ mil

Especificação	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dívida Consolidada (I)	113.981.779	109.421.899	140.725.683	166.559.493	164.460.185	160.681.205	157.536.697	154.375.025
Deduções (II)	7.890.583	8.174.644	5.541.979	4.585.405	4.641.022	4.698.574	4.758.377	4.820.815
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.700.250	5.905.459	9.530.112	12.361.193	12.701.505	13.052.010	13.413.015	13.413.015
(-) Restos a Pagar Processados	18.573.472	19.242.117	17.893.842	12.712.724	12.865.847	13.020.814	13.177.648	13.336.371
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	3.894.581	4.011.239	4.131.391	4.255.143	4.255.143
Demais Haveres Financeiros	7.890.583	8.174.644	5.541.979	4.585.405	4.641.022	4.698.574	4.758.377	4.820.815
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	**106.091.195**	**101.247.255**	**135.183.704**	**161.974.088**	**159.819.163**	**155.982.631**	**152.778.320**	**149.554.210**

Fonte: Anexo I - Metas Fiscais LDO - 2023.

No Demonstrativo da DCL, apresentado a seguir, observam-se as obrigações contraídas pelo Estado e os limites de endividamento de que trata a legislação, além de outras informações relevantes. A DCL atingiu R$ 154,911 bilhões, valor inferior em R$ 7,063 bilhões ao previsto no Anexo de Metas Fiscais da LDO (R$ 161,974 bilhões) para o exercício.

O limite para a dívida pública e o endividamento do Estado são apurados a partir da DCL, para a qual, pela Resolução 40 do Senado Federal, foi estabelecido o limite máximo de 200% da RCL. No 3º quadrimestre de 2023, a RCL Ajustada totalizou **R$ 91,996 bilhões**, apresentando uma relação DCL/RCL **de 168,39%, evidenciando que o Estado não ultrapassou o referido limite, tampouco o percentual de alerta** (90% do teto, equivalente a 180% da RCL), conforme demonstrativo a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior (1)	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre (2)	2º Quadrimestre (3)	3º Quadrimestre (3)
Dívida Consolidada - DC (I)	**159.250.393.386,09**	**162.740.527.522,41**	**169.096.775.754,99**	**174.037.373.999,88**
Dívida Contratual	148.472.106.924,32	152.479.580.365,94	158.224.235.479,67	164.136.102.591,22
Empréstimos	21.893.963.683,24	20.119.724.194,76	19.062.451.192,48	18.427.177.288,04
Internos	9.128.968.082,57	8.702.339.879,20	8.106.624.065,34	7.773.029.599,95
Externos	12.764.995.600,67	11.417.384.315,56	10.955.827.127,14	10.654.147.688,09
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	125.247.235.234,34	131.241.123.999,62	137.197.282.994,23	143.484.477.899,76
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.330.908.006,74	1.118.732.171,56	1.964.501.292,96	2.224.447.403,42
De Contribuições Previdenciárias	991.184.391,86	791.686.155,62	1.543.223.115,53	1.437.630.748,67
De Demais Contribuições Sociais	339.723.614,88	327.046.015,94	421.278.177,43	402.809.705,50
Do FGTS	-	-	-	384.006.949,25
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e Não Pagos (4)	2.979.392.564,74	2.799.875.909,69	3.669.240.745,67	3.024.927.089,62
Outras Dívidas	7.798.893.897,03	7.461.071.246,78	7.203.299.529,65	6.876.344.319,04
Deduções (II)	**15.811.013.293,63**	**24.080.185.914,21**	**28.196.987.623,15**	**19.126.198.155,18**
Disponibilidade de Caixa	12.513.748.495,06	20.806.474.919,02	24.862.358.457,90	15.301.786.123,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.205.490.141,50	30.546.728.733,50	33.720.849.116,41	27.689.836.834,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.434.167.735,70	7.605.303.354,13	6.605.778.069,85	10.038.451.291,56
(-) Depósitos Restituíveis (3)	2.257.573.910,74	2.134.950.460,35	2.252.712.588,66	2.349.599.418,80
Demais Haveres Financeiros	3.297.264.798,57	3.273.710.995,19	3.334.629.165,25	3.824.412.031,42
Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III) = (I - II)	**143.439.380.092,46**	**138.660.341.608,20**	**140.899.788.131,84**	**154.911.175.844,70**
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	**91.405.979.912,77**	**91.603.261.503,28**	**91.042.853.012,45**	**92.079.439.352,23**
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (§1º, art. 166-A da CF) (V) (5)	31.371.095,00	30.487.203,84	52.629.481,07	83.582.824,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV-V) (5)	**91.374.608.817,77**	**91.572.774.299,44**	**90.990.223.531,38**	**91.995.856.527,69**
% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI) (5)	**174,28**	**177,72**	**185,84**	**189,18**
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI) (5)	**156,98**	**151,42**	**154,85**	**168,39**
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 200% (5)	182.749.217.635,54	183.145.548.598,88	181.980.447.062,76	183.991.713.055,38
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% (5)	164.474.295.871,99	164.830.993.738,99	163.782.402.356,48	165.592.541.749,84

Outros Valores Não Integrantes da Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	-	50.637,94	50.637,94	-
Passivo Atuarial	-	-	-	300.411.753.045,17
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	10.442.259.571,14	7.289.427.808,44	6.360.336.752,75	8.908.915.058,10

Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais de 30/1/2024, alterado conforme nota 5.

Nota: (1) Inclui dados das Empresas Dependentes de 2021 constantes nos Balanços publicados no 1º semestre de 2022 (Emater, Epamig e EMC);
(2) Não constam dados das Empresas Dependentes;
(3) Inclui dados das Empresas Dependentes de 2022 constantes nos Balanços publicados no 1º semestre de 2023 (Emater, Epamig e EMC);
(4) A partir do 2º Quadrimestre de 2023, foram considerados os precatórios do Ipsemg custeados com recursos do Tesouro Estadual, após apontamento realizado pela STN;
(5) Valores apurados pela Cfamge.

O saldo da alínea Outras Dívidas é constituído principalmente pela conta Depósitos Judiciais (conta 2.2.8.9.1.01.09), cujo montante, de R$ 5,798 bilhões, é registrado em Demais Obrigações a Longo Prazo. A conta Férias-Prêmio/Abonos a Pagar (2.2.1.1.1.01.89), no valor de R$ 987,752 milhões, também contribuiu para esse saldo. No entanto, conforme a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, apenas uma fração do saldo da Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.89 refere-se a férias-prêmio (R$ 96.631.206,17), sendo a maior parte referente a abonos (R$ 602.101.908,68) e a reajustes do piso nacional do magistério (R$ 289.019.248,58), da SEE.

Em razão disso, o Estado alterou, em 2024, o descritivo da Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.89 - Férias-Prêmio/Abonos a pagar para Férias - Prêmio Convertidas Aposentadoria - Pessoal Civil - Executivo e criou duas novas contas: 2.1.1.1.1.01.05 - Abonos/Reajuste Salarial - Magistério e 2.2.1.1.1.01.88 -Abonos/Reajuste Salarial - Magistério. Posteriormente, ajustou o saldo da Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.89, mantendo nela apenas o valor relativo a férias-prêmio (R$ 96.631.206,17) e transferindo o restante (R$ 891.121.157,26) para a Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.88. **Assim, sugere-se abertura de vista para que o Estado explique se a mencionada alteração impactará o saldo da alínea Outras Dívidas, do Demonstrativo da DCL.**

Destaca-se, do demonstrativo em comento, o crescimento da Dívida Contratual (R$ 15,664 bilhões, 10,55%) entre os encerramentos de 2022 e 2023, puxado pelos contratos de Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios (R$ 18,237 bilhões) e pelo Parcelamento e Renegociação de Dívidas (R$ 893,539 milhões). Em Empréstimos Internos e Externos, houve redução entre os períodos, de R$ 1,356 bilhão e R$ 2,111 bilhões,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

respectivamente. A tabela a seguir evidencia o saldo devedor com a Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios, por contrato, bem como apresenta os saldos totais dos empréstimos internos e externos.

Saldo Devedor em Contratos de Reestruturação da Dívida e Contratos de Empréstimos

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Descrição da Dívida	Nº Siafi	Saldo em 31/12/22 (R$)	Saldo em 31/12/23 (R$)	AH (R$)	AH (%)
SNT - B.Brasil - DMLP RES 98 - Intralimite	34	795.313.186,02	737.940.036,32	(57.373.149,70)	(7,21)
Refinanciamento Lei 9496/97	36	87.330.546.489,64	92.927.747.273,30	5.597.200.783,66	6,41
Refinanciamento LC 178/21, art. 23	9344707	36.657.807.404,74	39.226.502.559,96	2.568.695.155,22	7,01
Refinanciamento LC 159/17, art. 9º-A	9371877	463.568.153,94	10.460.773.727,31	9.997.205.573,37	2.156,58
Total Contratos de Reestruturação (I)		**125.247.235.234,34**	**143.352.963.596,89**	**18.105.728.362,55**	**14,46**
Total Contratos de Empréstimos Internos (II)		**9.128.968.082,57**	**7.772.574.899,63**	**(1.356.393.182,94)**	**(14,86)**
Total Contratos de Empréstimos Externos (III)		**12.764.995.600,67**	**10.654.147.688,09**	**(2.110.847.912,58)**	**(16,54)**
Total Contratos (IV = I + II + III)		**147.141.198.917,58**	**161.779.686.184,61**	**14.638.487.267,03**	**9,95**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Os contratos de refinanciamento relacionados à Lei 9496/97 (nº Siafi: 36) e à LC 178/21 (nº Siafi: 9344707, referente às parcelas não pagas da dívida pública estadual entre junho de 2018 e junho de 2022, por força de decisão liminar proferida em Ações Cíveis Originárias – ACOs) tiveram seus saldos devedores aumentados em 2023, porém, em valor e percentual inferiores ao contrato relacionado à LC 159/17. A SEF, por meio do Ofício SEF/STE nº 48/2024, informou:

> Em relação ao refinanciamento da Lei nº 9.496/97, ao refinanciamento do art. 23 da Lei nº 178/2021 e ao refinanciamento do art. 9ºA da Lei Complementar nº 159/2017, estes têm os encargos da dívida atualizados em consonância com o Coeficiente de Atualização Monetária (CAM). **A questão é que o CAM está em um patamar elevado que acaba por contribuir para o crescimento do estoque das referidas dívidas,** tanto que o refinanciamento do art. 23 da Lei nº 178/2021 que teve todas as parcelas vencidas em 2023 regularmente adimplidas observou um incremento em seu estoque de R$ 2,61 bilhões. Em relação ao refinanciamento da Lei nº 9.496/97, mesmo ante o fato de que as parcelas devidas em 2023 foram incorporadas ao saldo do contrato de refinanciamento do art. 9ºA da Lei Complementar nº 159/2017, registrou-se um aumento de R$ 5,95 bilhões do estoque.
>
> **Por fim, no que se refere ao refinanciamento do art. 9ºA da Lei Complementar nº 159/2017, todas as parcelas honradas pela União dos contratos garantidos ao longo de 2023 e as parcelas dos contratos administrados pela STN – exceto o contrato do art. 23 da Lei nº 178/2021 – tiveram os respectivos valores incorporados ao saldo do supracitado contrato de refinanciamento, de modo que em 2023 foi incorporado o montante de R$ 9,44 bilhões, bem como a aplicação do CAM e dos juros do contrato acarretaram o incremento de R$ 431,49 milhões e R$ 209,49 milhões, respectivamente**. (grifo nosso)

O Estado de Minas Gerais[253] e a União assinaram, em 20/12/22, o Contrato de Refinanciamento nº 336/2022/CAFIN (nº Siafi: 9371877), nos termos do art. 9º-A da LC 159/17. Por meio do ofício SEF/STE-SCCG nº 20/2023, a SEF informou que, a partir de então, os pagamentos dos contratos administrados pela STN – excetuado o Contrato nº 283/2022/CAF (nº Siafi: 9344707) – e dos garantidos pela União foram integralmente suspensos por 12 meses ou até a data de início da vigência do Regime de Recuperação Fiscal, o que ocorresse primeiro. A suspensão está prevista na LC 159/17 , art. 4º-A, inciso II, alínea a[254]. Esse contrato

[253] O Estado de Minas Gerais, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 983, ajuizada em 14/6/22, de relatoria do Ministro do STF Nunes Marques, obteve autorização para que a celebração de contrato de refinanciamento das dívidas disciplinado no art. 9º-A da Lei Complementar n. 159/2017 se desse por meio de ato normativo editado pelo Executivo.

[254] Art. 4º-A. Deferido o pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal:
[...]
II - o Ministério da Economia:
a) aplicará o disposto no caput do art. 9º por até 12 (doze) meses, desde que assinado o contrato de refinanciamento de que trata o art. 9º-A.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

foi disponibilizado pela SEF, por meio do ofício SEF/STE 34/2023, de 2/8/23, sendo seu objeto refinanciar os valores não pagos pelo Estado das "prestações relativas aos contratos de dívidas administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e das prestações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais pagas pela União e por ela garantidas desde 20 de dezembro de 2022", sob o amparo das LCs 159/17 e 178/21. De acordo com a Cláusula Sétima do contrato, os valores não pagos serão incorporados ao seu saldo devedor nas datas em que as obrigações originais vencerem ou forem pagas pela União.

O Contrato nº 336/2022/CAFIN (nº Siafi: 9371877) apresentou aumento de significativos R$ 9,997 bilhões em seu saldo devedor, no exercício de 2023. Por outro lado, todos os contratos de dívidas externa e interna, com exceção daquele firmado com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Saneamento para Todos – PAC Prevenção Contagem (nº Siafi: 9017292), apresentaram queda em seus saldos. Essas variações ocorreram porque os valores não pagos pelo Estado, relacionados à mencionada suspensão do pagamento, foram incorporados ao saldo devedor do Contrato 336, para pagamento parcelado nas mesmas condições financeiras da Lei 9.496/97 (360 meses; IPCA + 4% a.a.), compondo a linha Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios. Concomitantemente, os valores honrados pela União em nome do Estado amortizaram o saldo dos contratos de empréstimo originais. A respeito dessa contabilização, destaca-se trecho da Nota Técnica nº 4/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2024:

> No tocante ao contrato administrado pela STN indicado pelo Estado para a prerrogativa do RRF (Contrato de Refinanciamento de Dívidas n° 004/98/STN/COAFI), a parcela mensal é calculada e debitada no fluxo de evolução do saldo devedor desse contrato. O valor não pago, na proporção prevista durante a vigência do RRF, é incorporado ao saldo devedor do Contrato de Refinanciamento de Dívidas n° 336/2022/CAF.
>
> Em relação aos contratos com sistema financeiro e instituições multilaterais indicados pelo Estado para a prerrogativa do RRF, a União honra a parcela junto ao credor na data de vencimento e o valor não pago pelo Estado na proporção prevista durante a vigência do RRF é incorporado ao saldo devedor do Contrato de Refinanciamento de Dívidas n° 336/2022/CAF.
>
> No cenário correspondente a adesão ao RRF, a suspensão do pagamento das dívidas será:
>
> (I) Integral, durante o primeiro exercício de vigência do RRF; e
>
> (II) Decrescente à razão de 11,11 pontos percentuais anuais a partir do 2° ano, até que ao final do Regime as prestações voltem a ser pagas integralmente.

Logo, percebe-se que os saldos dos contratos originais da dívida pública estadual, tanto os administrados pela STN quanto os firmados com o sistema financeiro e as instituições multilaterais, serão reduzidos no montante da sua **amortização** e acrescidos de atualização monetária, enquanto o saldo do Contrato de Refinanciamento 336 será acrescido dos montantes dos **juros e amortização** da dívida original e da atualização mensal pelo IPCA para posterior pagamento (em 360 prestações, sendo a primeira no primeiro dia do segundo mês subsequente ao da homologação do RRF).

Infere-se, portanto, que o crescimento do saldo do contrato de Refinanciamento 336 é superior à redução do saldo dos contratos de empréstimos originais, o que pode agravar o endividamento estadual, sobretudo considerando-se que, em um cenário de adesão ao RRF, o pagamento da dívida ficará parcialmente suspenso nos 9 anos subsequentes.

Diante do exposto, o Estado foi questionado, por meio do Of.19207/2023 – GCMT/CFAMGE, sobre a projeção da Dívida Consolidada e da Dívida Consolidada Líquida para os próximos anos, considerando os cenários de adesão e de não adesão ao RRF. A resposta foi encaminhada por meio do ofício SEF/STE-SCCGº186/2023, cujos valores são apresentados na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Projeção da Dívida Estadual em Contratos – nos Cenários de Adesão e Não Adesão ao RRF

Exercícios de 2024 a 2032 — R$ Mil

ANO	RCL[1] (A)	Com adesão ao RRF					Sem adesão ao RRF				
		Interna	Externa	Reestruturação	Total (B)	B/A (%)	Interna	Externa	Reestruturação	Total (C)	C/A (%)
2024	94.991.489	7.332.416	9.935.970	154.669.162	**171.937.547**	**181,00**	7.332.416	9.935.970	141.343.021	**158.611.407**	**166,97**
2025	99.433.273	6.589.423	8.788.912	165.327.082	**180.705.417**	**181,74**	6.589.423	8.788.912	138.168.494	**153.546.829**	**154,42**
2026	104.626.922	5.865.428	7.676.598	174.852.510	**188.394.536**	**180,06**	5.865.428	7.676.598	139.725.236	**153.267.262**	**146,49**
2027	110.293.085	5.044.505	6.409.186	183.237.278	**194.690.969**	**176,52**	5.044.505	6.409.186	141.538.971	**152.992.661**	**138,71**
2028	116.295.735	4.228.671	5.141.773	190.369.917	**199.740.361**	**171,75**	4.228.671	5.141.773	143.079.041	**152.449.485**	**131,09**
2029	122.586.733	3.409.956	4.535.051	195.928.650	**203.873.658**	**166,31**	3.409.956	4.535.051	144.303.997	**152.249.005**	**124,20**
2030	129.241.388	2.588.110	3.936.586	200.089.238	**206.613.934**	**159,87**	2.588.110	3.936.586	145.168.093	**151.692.789**	**117,37**
2031	136.244.252	1.767.403	3.357.188	202.722.523	**207.847.114**	**152,55**	1.767.403	3.357.188	145.620.888	**150.745.479**	**110,64**
2032	143.662.299	949.651	2.777.790	203.696.866	**207.424.306**	**144,38**	949.651	2.777.790	145.606.815	**149.334.255**	**103,95**

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do ofício SEF/STE-SCCG°186/2023.

Nota 1: RCL projetada no cenário-base do Plano de Recuperação Fiscal.

Como esperado, as projeções das dívidas em contratos de empréstimos interno e externo são as mesmas nos dois cenários, pois, em ambos, o pagamento integral das prestações é realizado. Contudo, no caso de adesão ao RRF, parte do pagamento será realizado pela União e passará a compor o saldo da dívida de Reestruturação, atingindo a cifra de R$ 203,697 bilhões após eventual vigência do RRF, ao passo que, com a não adesão, o saldo projetado para essa dívida é de R$ 145,607 bilhões. Comparando o total das dívidas em contratos com a projeção para a RCL, verifica-se que o percentual apurado é inferior ao do 3º quadrimestre de 2023 (175,84%). Portanto, ainda que com a adesão ao RRF a dívida de Reestruturação cresça significativamente, infere-se, considerando apenas as dívidas em contratos, que o grau de endividamento tende a diminuir, caso a previsão para a RCL se concretize.

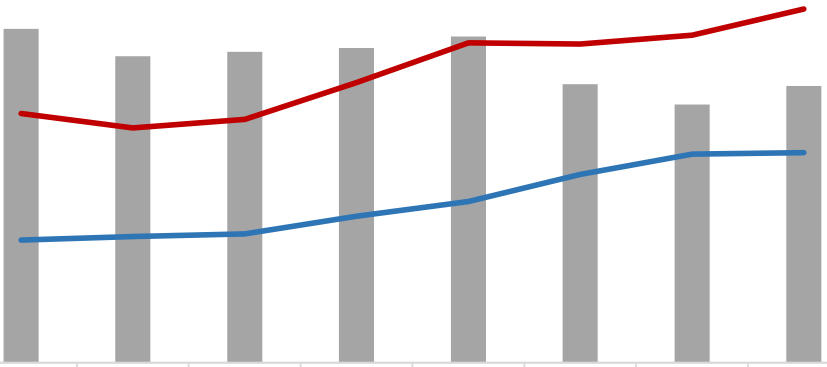
Cabe citar a estabilidade do saldo nos contratos de Reestruturação no cenário de não adesão ao RRF, em que se projeta, entre 2024 e 2032, uma despesa com o serviço dessa dívida de R$ 102,927 bilhões, dos quais R$ 51,404 bilhões referem-se apenas à Amortização. Percebe-se, portanto, que o dispêndio com a amortização, apesar de bastante significativo, não é suficiente para diminuir, em termos nominais, o saldo devedor desses contratos. Tal situação foi observada em 2023, tendo a SEF (Ofício SEF/STE nº 48/2024) mencionado o Coeficiente de Atualização Monetária – CAM, em patamar elevado, como um dos fatores que contribuíram para o crescimento do estoque das referidas dívidas. Para a projeção 2024-2033, a Secretaria pontua (Nota Técnica nº 4/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2024):

> [...]no cenário de não adesão ao RRF os fatores que impedem a redução do estoque da dívida nos contratos de Reestruturação, mesmo diante de um montante significativo pago a título de Amortização**, são os elevados encargos financeiros que incidem sobre um saldo devedor que representa cerca de 90% do endividamento.**
>
> No contexto da projeção apresentada (2024-2033) o fator de correção monetária ajusta os valores que serão amortizados de acordo com o índice estabelecido em contrato, o Coeficiente de Atualização Monetária – CAM. **A expectativa para esse índice de correção nos próximos anos mais a taxa de juros nominal de 4% a.a. tornam a dívida de Minas Gerais insustentável.**
>
> **Outro fator a ser considerado é o sistema de amortização dos contratos: Tabela PRICE. Esse método conta com uma amortização crescente, pois as primeiras prestações priorizam o pagamento dos juros.** O saldo devedor costuma ser reduzido de forma mais lenta quando comparado ao de **outros** sistemas de amortização. Na projeção apresentada, as parcelas não se mantiveram fixas, uma característica da Tabela PRICE, por conta do ajuste mensal do saldo devedor pelo CAM. (grifo nosso)

Quanto ao passado recente, apesar do crescimento do estoque da dívida, o grau de endividamento do Estado, dado pela razão DCL/RCL, apresentou melhoria em 2021 e 2022, voltando a subir em 2023. O próximo gráfico exibe a evolução dessa relação a partir de 2016.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Relação Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DCL/RCL (%)	203,09%	186,35%	189,03%	191,50%	198,52%	169,41%	156,98%	168,39%
DCL (R$ bilhões)	109,124	102,815	106,509	122,689	140,047	139,628	143,439	154,911
RCL (R$ bilhões)	53,731	55,174	56,345	64,068	70,547	82,419	91,375	91,996

Fonte: Elaboração Própria.

No histórico apresentado, a DCL encontrava-se acima do limite de alerta (180% da RCL) até o exercício de 2020 – tendo, inclusive, extrapolado o limite máximo (200%) em 2016. Nos anos de 2021 e 2022, diante da estabilidade da DCL e da forte expansão da RCL, a razão entre elas diminuiu, voltando a ser respeitados os referidos limites. Já em 2023, o avanço de 11,41 p.p. em relação a 2022 ocorreu pelo aumento da DCL (8%) e estabilidade da RCL (0,68%).

Em relação à dívida do Estado, além dos contratos de Reestruturação já mencionados, os parcelamentos de dívidas do INSS e do Pasep e o contrato com a Caixa Econômica Federal - PAC Prevenção Contagem (nº Siafi: 9.017.292) contribuíram para o seu crescimento em 2023. Sobre esses fatores, por meio do Ofício SEF/STE nº48/2024, o Estado argumentou:

> No que tange ao contrato CEF PAC Prevenção Contagem, a elevação do estoque deriva do fato de que se realizou a arrecadação de R$ 10,74 milhões ao longo de 2023, o que contribuiu para o incremento do estoque do contrato.
>
> Quanto aos parcelamentos PASEP, ao longo de 2023, foi incorporado um novo parcelamento referente a débitos residuais não recolhidos entre 2016 e 2018 que totalizavam o saldo devedor de R$ 70,8 milhões.
>
> No que diz respeito aos parcelamentos de dívidas do INSS, em janeiro de 2023 foi consolidado um montante maior de débito do parcelamento INSS Prem ocasionando o acréscimo de R$ 1,63 bilhão ao estoque atinente aos parcelamentos do INSS.

Ressalta-se que a RCL Ajustada para cálculo dos limites de endividamento, apurada por esta equipe técnica, foi de R$ 91,996 bilhões, ligeiramente menor do que a informada no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (R$ 91,997 bilhões), referente ao RGF do 3º quadrimestre de 2023, conforme melhor explicado no tópico da RCL deste Relatório Técnico.

Consoante observado anteriormente, a Dívida Consolidada atingiu o valor de R$ 174,037 bilhões e seu principal componente diz respeito à dívida realizada por meio de contratos de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses, o que, incluídas as previdenciárias, representou 94,31% da DC do Estado, que terá o seu detalhamento apontado no item seguinte.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.9.1. Serviço da Dívida por Contratos

Conforme Demonstrativo da DCL, do montante de R$ 164,136 bilhões da dívida contratual, R$ 161,912 bilhões referem-se à dívida de empréstimos juntamente com a dívida de reestruturação dos Estados e Municípios. Desses R$ 161,912 bilhões, R$ 7,773 bilhões são relativos à dívida interna; R$ 10,654 bilhões, à externa; e R$ 143,484 bilhões, à Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios. O contrato mais relevante refere-se à dívida renegociada com a União, sob o amparo da Lei 9.496/97 (nº Siafi: 36).

Demonstra-se, na tabela que segue, o valor da **despesa empenhada** com o serviço da Dívida Contratual com Empréstimos e Reestruturação da Dívida dos Estados e Municípios entre 2016 e 2023. No último ano, a despesa referente a juros, encargos e amortização foi de R$ 2,241 bilhões.

Despesa com o Serviço da Dívida por Contratos 2016-2023

Exercícios de 2016 a 2023 — R$

Exercício	Despesa Empenhada											
	Amortização 4.6.90.71	Variação %	Juros 3.2.90.21	Variação %	Encargos 3.2.90.22	Variação %	Sentenças Judiciais 3.2.90.91[1]	Variação %	Despesas de Exercícios Anteriores 3.2.90.92	Variação %	Total Despesas c/ Serviço da Dívida	Variação %
2016	1.436.829.820,49	(54,99)	1.268.563.305,24	(60,34)	61.415.738,11	(15,09)	-	-	-	-	2.766.808.863,84	(57,19)
2017	1.423.512.710,81	(0,93)	2.666.849.891,12	110,23	85.924.315,40	39,91	-	-	-	-	4.176.286.917,33	50,94
2018	2.809.092.830,26	97,34	4.329.354.711,09	62,34	115.267.548,71	34,15	-	-	-	-	7.253.715.090,06	73,69
2019	3.307.485.925,74	17,74	5.691.033.159,35	31,45	130.010.417,08	12,79	-	-	7.127.032,16	-	9.135.656.534,33	25,94
2020	3.645.913.643,71	10,23	6.502.065.707,24	14,25	127.227.926,92	(2,14)	43.994,86	-	9.420.078,28	32,17	10.284.671.351,01	12,58
2021	3.351.883.880,99	(8,06)	6.534.124.701,60	0,49	88.250.681,29	(30,64)	-	(100,00)	-	(100,00)	9.974.259.263,88	(3,02)
2022	1.935.535.817,19	(42,26)	2.658.132.006,00	(59,32)	39.278.225,41	(55,49)	-	-	-	-	4.632.946.048,60	(53,55)
2023	703.844.639,35	(63,64)	1.533.124.052,60	(42,32)	4.017.554,17	(89,77)	-	-	-	-	2.240.986.246,12	(51,63)

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.
Nota 1: Trata-se de pagamento de passivo financeiro das Fundações Educacionais associadas à UEMG, assumido pelo Estado de Minas Gerais nos termos das Leis 20.807/2013 e 23.136/2018.

As justificativas do Estado para variações tão expressivas entre os anos de 2016 e 2019 foram detalhadas no Relatório Técnico de 2021 (Processo 1114783). Em síntese, a de 2016 deve-se ao Mandado de Segurança 34.122/STF que o Governo do Estado impetrou contra a União; a de 2017, à assinatura dos termos aditivos aos contratos de refinanciamento (LCs 151/15 e 156/16) e à renegociação para a quitação das parcelas não pagas no ano anterior; a de 2018, ao término das reduções extraordinárias nas prestações do contrato com a União e ao início da amortização de alguns contratos; e a de 2019, ao aumento de 33% dos juros e encargos da dívida.

Já em 2022, o crédito inicial (previsão orçamentária) para as despesas com o serviço da dívida contratual foi de R$ 12,134 bilhões; no entanto, os valores empenhados até junho de 2022 foram cancelados[255], conforme informado pela SEF[256]:

> Uma vez que o contrato de refinanciamento nº 283/2022/CAF englobou todos os valores referentes às parcelas dos contratos administrados pela STN e as parcelas dos contratos garantidos pela União não pagos até 30/06/2022, **os registros contábeis e os controles da SEF/MG foram atualizados de forma a contemplar esse novo contrato bem como o seu respectivo estoque inicial,** que será reduzido à medida que sobrevier a amortização das parcelas mensais. Assim, **todos os empenhos e liquidações que abarcavam as parcelas dos contratos garantidos pela União e administrados pela STN não pagas desde 2018 até junho de 2022 foram cancelados.** (grifo nosso)

A SEF[257] informou ainda que, "a partir de julho de 2022, os pagamentos das parcelas dos contratos da dívida foram retomados nos termos preconizados pelos respectivos contratos". Portanto, na tabela anterior, os valores

[255] O Estado de Minas Gerais e a União celebraram entre si, em 30/6/22, o contrato de confissão e refinanciamento de dívidas nº 283/2022/CAF (nº do Siafi: 9344707), cuja importância de R$ 35.600.625.708,16 refere-se às parcelas não pagas da dívida pública estadual por força de decisão liminar proferida em Ações Cíveis Originárias – ACO (3108, 3215, 3225, 3233, 3235, 3244, 3252 e 3270), ajuizadas pelo Estado no Supremo Tribunal Federal, as quais tiveram seus pedidos de desistência homologados em 2022.
[256] Nota Técnica nº 17/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2022, de 19/9/22.
[257] Nota Técnica nº 17/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2022, de 19/9/22.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

informados para o exercício de 2022 referem-se apenas ao **2º semestre**. Além disso, de agosto a dezembro de 2022, em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ACO 3594 (STF), parcelas da dívida interna foram parcialmente abatidas de valores referentes à compensação, pela União, de parte da perda na arrecadação de ICMS do Estado, ocasionada pela edição das Leis Complementares 192/22 e 194/22, no montante de R$ 2,365 bilhões[258]. Em janeiro de 2023, foi feita a compensação de R$ 177,496 milhões nas parcelas do Contrato nº 283/2022/CAF[259].

Destaca-se que, nos autos da ADPF 984, em 31/3/23 a União e os Estados celebraram acordo para a compensação das perdas de arrecadação decorrentes da LC 194/22, cuja cópia foi encaminhada a este Tribunal pela Secretaria de Fazenda[260]. De acordo com o documento[261], os Estados que, em razão de deferimento de tutela antecipada em ações cíveis originárias, compensaram valores inferiores àqueles definidos no Anexo do contrato, como é o caso de Minas Gerais (ACO 3594), receberiam a diferença positiva por meio de dedução do valor das parcelas vincendas de contratos de dívida administrados pela STN, cujo crédito pertença à União. Os valores a serem compensados pelo Estado de Minas Gerais são: R$ 845,78 milhões, R$ 1,691 bilhão e R$ 845,78 milhões, anos de 2023 a 2025, respectivamente, perfazendo R$ 3,383 bilhões, dos quais R$ 2,543 bilhões foram compensados entre agosto/22 e janeiro/23, havendo, portanto, um saldo aproximado de R$ 840 milhões, cuja compensação está prevista para o exercício de 2025, de acordo com a SEF[262].

Em 2023, conforme já mencionado, os pagamentos dos contratos administrados pela STN – excetuado o 283/2022/CAF (nº Siafi: 9344707) – e dos garantidos pela União foram integralmente suspensos em razão da celebração do Contrato de Refinanciamento nº 336/2022/CAFIN. Desse modo, a despesa empenhada com o serviço da dívida contratual foi 51,53% menor do que a de 2022, ano em que a redução já havia sido expressiva (53,55%). Importante lembrar que os valores não pagos pelo Estado estão sendo honrados pela União, cuja importância é reclassificada do contrato original para o contrato de refinanciamento, passando a incorporar seu saldo devedor.

A tabela a seguir detalha a despesa com o serviço da dívida contratual do Estado (Empréstimos, Reestruturação da Dívida e Previdenciária).

[258] As compensações mensais, respectivamente de agosto a dezembro, foram de R$ 450,104 milhões, R$ 453,478 milhões, R$ 649,418 milhões, R$ 635,875 milhões e R$ 176,288 milhões.
[259] Nota Técnica nº 32/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2022.
[260] Ofício SEF/STE 32/2023.
[261] Cláusula Segunda. A União pagará a quantia nominal de R$ 27.014.900.000,00 (vinte e sete bilhões, catorze milhões e novecentos mil reais) aos Estados e ao Distrito Federal, dividida proporcionalmente à perda de arrecadação, nos termos do Anexo, a título de quitação total do valor devido em função da redução do ICMS ocasionada pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, no que se refere aos seus arts. 3º e 14, com abatimento de valores eventualmente gozados em virtude de tutela antecipada, nestes termos:
[...]
II) Os Estados e o Distrito Federal que, em razão de deferimento de tutela antecipada em ações cíveis originárias, compensaram valores inferiores àqueles definidos no Anexo, ou que não tiveram valores compensados por força de decisão liminar, receberão a diferença positiva por meio de dedução do valor das parcelas vincendas de contratos de dívida administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, cujo crédito pertença à União.
[262] Ofício SEF/STE nº. 34/2023, de 2/8/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesa Empenhada e Paga com o Serviço da Dívida Contratual

Exercício de 2023 R$

Especificação	Despesa Empenhada					
	Juros (A)	Encargos (B)	Subtotal (C) = (A) + (B)	Indenizações e Restituições [1] (E)	Amortização (F)	Total (G) = (C) + (D) + (E) + (F)
Dívida Contratual Interna	271.326	4.017.554	4.288.880	-	10.506.768	14.795.648
Dívida Interna Refinanciada	1.532.852.727	-	1.532.852.727	-	638.871.533	2.171.724.259
Principal da Execução de Garantias Honradas pela União	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida com Garantidor	-	-	-	-	-	-
Regularização da Compensação das Perdas da Arrecadação do ICMS	-	-	-	-	54.466.339	54.466.339
Dívida Contratual Total	**1.533.124.053**	**4.017.554**	**1.537.141.607**	**-**	**703.844.639**	**2.240.986.246**
Dívida Previdenciária	58.767.045	-		-	5.079.132	5.079.132
Parcelamento da Dívida Previdenciária - INSS	101.304.176	-		-	294.406.125	294.406.125
Outras Dívidas Renegociadas	-	-	-	-	2.452.950	2.452.950
Parcelamento da Dívida com Pasep	27.590.099	-		-	41.191.679	41.191.679
Restituição de Recursos de Depósitos Judiciais	-	-		1.379.645.434	-	1.379.645.434
Total Outras Dívidas	**187.661.320**	**-**	**187.661.320**	**1.379.645.434**	**343.129.885**	**1.910.436.639**
Total do Serviço da Dívida (I)	**1.720.785.373**	**4.017.554**	**1.724.802.927**	**1.379.645.434**	**1.046.974.524**	**4.151.422.885**

Especificação	Valor Pago Financeiro					
	Juros (A)	Encargos (B)	Subtotal (C) = (A) + (B)	Indenizações e Restituições (E)	Amortização (F)	Total (G) = (C) + (D) + (E) + (F)
Dívida Contratual Interna	271.326	3.562.854	3.834.180	-	10.506.768	14.340.948
Dívida Interna Refinanciada	1.401.338.424	-	1.401.338.424	-	638.871.533	2.040.209.956
Principal da Execução de Garantias Honradas pela União	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual Externa	-		-	-	-	-
Dívida com Garantidor	-	-	-	-	-	-
Regularização da Compensação das Perdas da Arrecadação do ICMS	-	-	-	-	54.466.339	54.466.339
Dívida Contratual Total	**1.401.609.750**	**3.562.854**	**1.405.172.604**	**-**	**703.844.639**	**2.109.017.243**
Dívida Previdenciária	32.300.422	-	32.300.422	-	5.079.132	37.379.554
Parcelamento da Dívida Previdenciária - INSS	101.304.176	-	101.304.176	-	294.406.125	395.710.301
Outras Dívidas Renegociadas	-	-	-	-	2.452.950	2.452.950
Parcelamento da Dívida com Pasep	27.590.099	-	27.590.099	-	41.191.679	68.781.778
Restituição de Recursos de Depósitos Judiciais	-	-	-	1.379.645.434	-	1.379.645.434
Total Outras Dívidas	**161.194.697**	-	**161.194.697**	**1.379.645.434**	**343.129.885**	**1.883.970.016**
Total do Serviço da Dívida (II)	**1.562.804.447**	**3.562.854**	**1.566.367.300**	**1.379.645.434**	**1.046.974.524**	**3.992.987.259**
Paga/Empenhada (II / I) (%)	**90,82**	**88,68**	**90,81**	**100,00**	**100,00**	**96,18**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em razão da suspensão do pagamento de suas parcelas, observa-se que não houve empenho relacionado aos contratos da dívida externa, bem como a pequena participação referente aos contratos da dívida interna, cujo montante diz respeito ao pagamento do contrato com o BNDES (nº Siafi: 9001679), quitado em julho de 2023. Quanto aos Contratos de Refinanciamento, foram empenhados R$ 2,230 bilhões, dos quais R$ 2,227 bilhões dizem respeito ao Contrato nº 283/2022/CAF (nº Siafi: 9344707). Com relação ao total do serviço da dívida, verifica-se a adimplência do Estado, já que 96,18% do que foi empenhado foi pago.

A tabela a seguir demonstra as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida contratual (Empréstimos e Reestruturação da Dívida dos Estados e Municípios). Considerando que as despesas empenhadas em outubro parecem abranger também o mês de novembro, houve pouca variação nos montantes mensais, ressalvado o do mês de janeiro, em que houve a compensação mencionada anteriormente (R$ 177,496 milhões nas parcelas do Contrato nº 283/2022/CAF, nos termos da ACO 3594), e o de dezembro.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Serviço da Dívida por Contrato - Mensal

Exercício de 2023 R$

Dívida Interna	Amortização - 4.6.90.71	Juros/Encargos - 3.2.90.21 + 3.2.90.22	Total Despesas c/ Serviço da Dívida
	Empenhado	Empenhado	Empenhado
Janeiro	55.962.637	245.124	56.207.761
Fevereiro	56.576.036	124.048.018	180.624.054
Março	57.196.202	124.826.451	182.022.653
Abril	57.709.252	126.126.090	183.835.341
Maio	58.370.890	126.211.180	184.582.070
Junho	58.894.539	126.862.062	185.756.601
Julho	59.540.613	127.544.249	187.084.862
Agosto	58.657.190	128.277.871	186.935.061
Setembro	59.285.929	129.025.212	188.311.141
Outubro	120.503.827	261.094.064	381.597.891
Novembro	-	219.968	219.968
Dezembro	61.147.524	262.661.318	323.808.842
Soma (A)	**703.844.639**	**1.537.141.607**	**2.240.986.246**
Previsão LOA/23	**790.702.434**	**1.720.003.935**	**2.510.706.369**

Fonte: Demonstrativo do Serviço da Dívida Pública - (Volume I, fls. 150 da Lei 24.272 - LOA/23) e Armazém de Informações - Siafi.

Na LOA 2023, as despesas com o serviço da dívida de empréstimos, internos e externos, e de reestruturação foram fixadas em R$ 2,511 bilhões. Em comparação ao orçamento de 2022, a dotação em comento apresentou redução de expressivos R$ 9,623 bilhões, graças ao fato de o Estado ter dado início, em 2022, ao processo de ingresso no Regime de Recuperação Fiscal – RRF, pois um dos benefícios concedidos ao ente é a suspensão integral do pagamento das parcelas da dívida contratual no primeiro ano de vigência do Regime, sendo ele retomado progressivamente até que, ao final de 9 anos, as prestações voltem a ser pagas na sua totalidade. Desse modo, ao elaborar a LOA 2023, o Poder Executivo Estadual considerou a homologação ao Regime como um cenário potencial para o exercício, uma vez que sua habilitação já havia sido deferida pela STN no dia 6/7/22[263]. **Frisa-se, contudo, que o Estado, até o fechamento deste Relatório, não efetivou sua adesão ao RRF.**

6.9.2. Dívida com a União

A dívida do Estado com a União teve início em 18/2/98, quando foi assinado pelo Governo mineiro o contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas, com a interveniência do Banco do Estado de Minas Gerais – Bemge e do Banco do Brasil, nos termos da Lei Federal 9.496/97 e da Resolução 99/96 do Senado Federal. Em razão do ajuste, parte considerável das dívidas que o Estado vinha "rolando" (refinanciando) no mercado a taxas de juros nominais muito elevadas foi transferida para a União, principalmente a dívida mobiliária, que teve o seu valor transformado em dívida contratual. Outra importância que compôs o total financiado junto à União foi o financiamento para saneamento dos bancos estaduais.

[263] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16764

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

À época, a dívida adquirida junto à União era de R$ 13,556 bilhões (equivalentes a R$ 63,268 bilhões em 31/12/23, corrigidos pelo IPCA). No encerramento de 2023, a dívida com a união estava em R$ 143,353 bilhões.

O limite da Receita Líquida Real – RLR para o pagamento das obrigações (amortização, juros e encargos) e os pesados encargos (IGP-DI mais juros de 7,5% a.a.) foram os principais responsáveis por sua expansão. Até o exercício de 2016, o pagamento dos contratos decorrentes da Lei 9.496/97 excedia o limite de 13% da RLR, de modo que o valor a maior era acrescido a um contrato de refinanciamento específico, o qual, posteriormente, teve seu saldo incorporado ao contrato principal. A LC 156/16, em seu art. 1º, § 4º, afastou tal exigência e, a partir de julho de 2016, os pagamentos dos contratos sob a égide dessa lei passaram a ser executados conforme o estabelecido, sem a aplicação do referido limite. Ademais, em março de 2017, Estado e União assinaram o 8º Termo Aditivo ao Contrato de Refinanciamento das Dívidas (LC 148/14), **alterando os indexadores utilizados para o cálculo do pagamento dos encargos financeiros** (IPCA mais juros de 4% a.a.).

A partir da assinatura do 8º Termo Aditivo, o Estado deu início às tratativas para a assinatura do Termo Aditivo a que se refere o § 1º do art. 1º da LC 156/16, que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal regulamentadas pelo Decreto 9.056/17. Assim, em 26/12/17, o Estado assinou o 9º e o 10º Termos Aditivos **para formalização dos compromissos e metas do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal – PAF e do prazo adicional de 240 meses para o pagamento das dívidas refinanciadas (art. 1º da LC 156/16), respectivamente.** Segundo parecer do Ministério da Fazenda[264], referente ao exercício financeiro de 2022, o Estado de Minas Gerais foi dispensado da fixação de metas para o PAF, por ter sido considerado habilitado para aderir ao RRF, por meio de Despacho publicado no dia 7/6/22.

Em 2018, o valor da dívida voltou a aumentar devido ao término das reduções extraordinárias nas prestações mensais do contrato com a União, concedidas nos termos da Lei Complementar 156/16, e, principalmente, devido ao não pagamento da Dívida a partir de junho. Entre 2018 e 2022, o Estado, amparado por decisões liminares em diversas ações em trâmite no STF, pagou muito pouco do serviço da Dívida Contratual, ampliando bastante o saldo desse passivo.

No final de junho de 2022, foi assinado **o 11º Termo Aditivo**, conforme informado pela SEF[265]:

> [...] visando regularizar a situação da dívida do Estado com a União ao amparo da Lei 9496/97, **o Estado assinou em 29/06/2022 o 11º Termo Aditivo ao Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 004/98/STN/COAFI para formalização das reduções extraordinárias concedidas sobre os valores das parcelas mensais da dívida no período de 1º de julho de 2016 a junho de 2018**, de que trata o art. 3º da LC nº 156/2016, alterada pela LC nº 178/2021, bem como para proceder ao recálculo do valor da dívida resultante da aplicação do disposto no art. 4º-B da referida Lei Complementar. O valor acrescido ao saldo devedor em decorrência do recálculo foi de R$ 3.411.252.102,91. (grifo nosso)

Ao celebrar o 11º Termo Aditivo e em conformidade com sua cláusula quarta[266], o Estado Minas Gerais comprometeu-se a converter, até 30/6/23, o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal – PAF no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal – PATF de que trata a Lei Complementar Federal 178/21, sob pena de nulidade do Termo. De acordo com o Governo Estadual[267], o seu descumprimento acarretaria a "revogação das reduções extraordinárias da prestação mensal das dívidas e a consequente exigência do pagamento, à vista, de aproximadamente R$ 15 bilhões, conforme informações da Diretoria Central de Gestão da Dívida Pública da

[264] Nota Técnica SEI nº 2336/2023/MF. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-de-avaliacao-do-programa-de-reestruturacao-e-de-ajuste-fiscal-paf/2022/114. Acesso em: 13/3/24.
[265] Nota Técnica nº 17/SEF/STE-SCGOV-DCGD/2022, de 19/9/22.
[266] Cláusula Quarta – O Estado se compromete, de acordo com o art. 1º §§ 6º e 7º c/c art. 17, II, e § 1º, I, todos da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, a realizar a conversão do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, no Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, em até 12 (doze) meses sob pena de nulidade do presente Termo Aditivo.
[267] Mensagem nº 26/2023, DL de 20/5/23. Disponível em: https://diariolegislativo.almg.gov.br/2023/L20230520.pdf#page=33.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Secretaria de Estado de Fazenda". A conversão, além de garantir as reduções extraordinárias da prestação mensal das dívidas, é um dos critérios para que o Estado possa aderir ao RRF – conforme previsto no PL 1.202/19. Os trâmites necessários para **efetivar a conversão em questão** culminaram na celebração do 13º Termo Aditivo, em 19/10/2023.

O crescimento da dívida pública e a elevada despesa com seu serviço levaram o Governo Estadual a buscar a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal – RRF como estratégia para equacionar as contas públicas. Em linhas gerais, trata-se de um programa fiscal para Estados em busca do reequilíbrio orçamentário-finaceiro por meio da concessão de benefícios e flexibilizações, desde que um conjunto de medidas de ajuste fiscal seja implementado.

Regime de Recuperação Fiscal – RRF

Tendo em vista a deterioração das contas públicas e a inadimplência da dívida contratual causadas por recorrentes desequilíbrios orçamentários e financeiros, o Estado de Minas Gerais, por meio do OF.SEF.GAB.SEC 01/2019, de 2/1/19, manifestou à STN interesse em aderir ao RRF. Para tanto, a fim de obter autorização legislativa, o Governador encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG o Projeto de Lei 1.202/19, o qual, até a elaboração deste relatório, aguarda votação em plenário. Na sequência, o Poder Executivo, tentando avançar nas primeiras etapas do processo de adesão, encaminhou à Assembleia vários projetos de lei[268] objetivando criar condições para a construção do Plano de Recuperação Fiscal – PRF.

No entanto, apenas a PEC 55/20 (convertida na EC 104/20), sobre a reforma da previdência, a PLC 46/20 (convertida na LC 156/20), que realiza alterações do regime próprio de previdência e do regime de previdência complementar, e o PL 1205/19 (convertido na Lei 23.477/19), que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig, atenderam a alguns dos requisitos de adesão previstos no § 1º do art. 2º da LC 159/17.

Diante dos desafios impostos pelo ambiente pandêmico, a LC 178/21 promoveu relevantes alterações no RRF (LC 159/17), aprimorando os critérios de habilitação, prazo de vigência, condições de refinanciamento de dívidas, dentre outros. Se antes da sua entrada em vigor a aprovação das leis em âmbito estadual constituía requisito para formulação do pedido de recuperação fiscal, atualmente é necessário, nos termos dos arts. 4º, II, c/c 4º-A, I, b, da LC 159/2017, que sejam apresentadas apenas as proposições encaminhadas ao Poder Legislativo, para fins de homologação do Plano e início do Regime de Recuperação Fiscal.

Além disso, o prazo de vigência foi ampliado para até 9 anos, ficando assegurado o refinanciamento de todos os valores não pagos, inclusive aqueles suspensos por decisões liminares, nas mesmas condições financeiras da Lei 9.496/97 (360 meses; IPCA + 4% a.a. limitado à taxa Selic). De imediato, o ente que aderir ao regime passará a usufruir da suspensão integral do pagamento do serviço da dívida no primeiro ano de vigência, vindo ele a ser retomado progressivamente, iniciando com 11,11% do valor da prestação no segundo ano, até que, ao final de 9 anos, as prestações voltem a ser pagas integralmente.

Desse modo, o Poder Executivo Estadual apresentou, em 7/10/21, o Substitutivo nº 2[269] ao PL 1.202/19, adequando-o ao Decreto 10.819/21 (que regulamenta a LC 178/21) e solicitando sua apreciação em regime de

[268] PL 1.202/19 (Autoriza a adesão ao RRF), PL 1.203/19 (Privatização da Codemig), PL 1.205/19 (Cessão de direitos creditórios da Codemig), PEC 55/20 (Reforma da previdência), PLC 46/20 (Alterações do regime próprio de previdência e do regime de previdência complementar), PEC 57/20 (Altera dispositivos do ADCT da CE) e PLC 48/20 (Altera o Estatuto dos Servidores Civis).
[269] Mensagem nº158/2021, publicada no Diário Legislativo de 7/10/21.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

urgência. Essa solicitação foi retirada em 23/3/22[270], requerida novamente em 12/5/22[271] e retirada novamente em 21/12/22[272], tendo sido arquivada em 31/1/23. Em 10/10/23, o projeto foi desarquivado a pedido do Governador[273]. **Registra-se que até a conclusão deste relatório não ocorreu a apreciação do PL 1.202/19, referente ao RRF, na ALMG.**

O Poder Executivo defende que a adoção do Regime continua sendo a principal estratégia para sanear as contas públicas do Estado, tendo obtido autorização do Ministro do STF Nunes Marques, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 983, ajuizada em 14/6/22, para prosseguir, se ainda conveniente, com a adoção de medidas para a adesão ao RRF, em razão da ausência da apreciação do PL 1.202/19 pela ALMG. Em decisão monocrática prolatada em 1/7/22, o Ministro deferiu, em parte, a medida cautelar, *ad referendum* do Plenário, para:

> (i) reconhecer a omissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em apreciar o Projeto de Lei n. 1.202/2019, bem assim o estado de bloqueio institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo daquele Estado quanto ao tema da adesão ao RRF; (ii) suprindo a inércia da Casa Legislativa, considerar atendido o requisito do art. 3º, V, do Decreto n. 10.681, de 20 de abril de 2021; e (iii) possibilitar que o Estado de Minas Gerais, se ainda conveniente, prossiga na adoção das providências legais e administrativas, com vistas a formalizar pedido de adesão ao RRF, cujo deferimento ou indeferimento decorrerá da competência do Ministério da Economia (Lei Complementar n. 159, de 19 de maio de 2017, arts. 3º, 4º e 4º-A).

Posteriormente, no âmbito da mesma ADPF, o Estado protocolou pedido de extensão da medida cautelar, solicitando que a celebração do contrato de refinanciamento disciplinado no art. 9º-A da LC 159/17 ocorresse por meio de ato normativo do Poder Executivo, o que foi deferido em 12/12/22, tendo sido editado, no dia 15, o Decreto 48.540 (alterado pelo Decreto 48.543/22), autorizando a SEF a celebrar, com a União, tal contrato de refinanciamento, o que ocorreu em 20/12/22 (Contrato nº 336/2022/Cafin).

Conforme informado pela SEF[274], a partir da assinatura desse contrato, "o pagamento das parcelas dos contratos administrados pela STN – excetuado o refinanciamento 283/2022/CAF (nº Siafi: 9344707) – e dos contratos garantidos foi suspenso, integralmente, por 12 meses". A suspensão está de acordo com a LC 159/17, art. 4º-A, inciso II, alínea a, sendo ela concedida aos Estados que tiveram o pedido de adesão ao RRF deferido e que tenham assinado o contrato de refinanciamento de que trata o art. 9º-A, como é o caso de Minas Gerais.

Em consulta feita ao andamento da ADPF 983, verifica-se que a medida cautelar foi referendada pelo plenário em 3/7/23. Na decisão:

> O Tribunal [STF], por unanimidade, converteu em exame de mérito a apreciação do referendo das tutelas de urgência implementadas e, confirmando-as, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) reconhecer a omissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em apreciar o Projeto de Lei n. 1.202/2019, bem assim o estado de bloqueio institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo daquele ente federado quanto ao tema da adesão ao RRF; (ii) suprindo a inércia da Casa Legislativa, considerar atendido o requisito do art. 3º, V, do Decreto n. 10.681, de 20 de abril de 2021, autorizando, inclusive, que a celebração do contrato de refinanciamento das dívidas disciplinado no art. 9º-A da Lei Complementar n. 159/2017 se dê por meio de ato normativo editado pelo Executivo; e (iii) determinar a contagem do prazo de 12 (doze) meses versado no art. 4º-A, II, "a", da Lei Complementar n. 159/2017, referente à incidência dos benefícios do RRF concedidos pela União, a partir de 20 de dezembro de 2022 – data da assinatura do Contrato n. 336/2022/CAFIN, concernente à renegociação da dívida do Estado-membro com o ente central, nos termos do voto do Relator.

[270] Mensagem nº183/2022, publicada no Diário Legislativo de 23/3/22.
[271] Mensagem nº186/2022, publicada no Diário Legislativo de 12/5/22.
[272] Mensagem nº229/2022, publicada no Diário Legislativo de 23/12/22.
[273] Diário Legislativo de 12/10/22.
[274] Ofício SEF/STE-SCCG nº. 20/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Apesar de a medida cautelar ter sido referendada pelo plenário do STF em 2023, o Estado já havia formalizado perante a STN, em 6/7/22[275], pedido de adesão ao RRF por meio do Ofício SECGERAL/GAB GOVERNADOR 165/2022. Nos termos do Parecer SEI 10411/2022/ME[276], de 6/7/22, a STN concluiu que o Estado de Minas Gerais encontra-se habilitado à adesão, tendo sido o Despacho do Secretário do Tesouro Nacional publicado no Diário Oficial da União em 7/7/22[277].

De acordo com o art. 6º da LC 159/17, na fase de adesão é formado o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal – CSRRF, composto por três membros: a) um indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda; b) um auditor federal de controle externo indicado pelo Tribunal de Contas da União; e c) um indicado pelo Estado que aderir ao RRF. Conforme o § 1º do referido artigo, eles deveriam ser indicados em até 15 dias da data do deferimento do pedido de adesão, que ocorreu em 7/7/22. No entanto, de acordo com a SEF[278], a criação desse Conselho deu-se apenas em 08/12/23 (Portaria MF nº1.558), sendo Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira (titular) e Marcos Augusto Teixeira Diniz (suplente) os representantes indicados pelo Estado.

As atribuições do Conselho estão descritas no art. 7º, incisos I ao XIII, da LC 159/17 e envolvem, a título exemplificativo, a apresentação de relatório bimestral de monitoramento com classificação de desempenho, além do acompanhamento das contas do Estado com acesso direto, por meio de senhas e demais instrumentos, aos sistemas de execução e controle fiscal. De acordo com o art.7º-B, IV, da LC 159/17, durante a vigência do RRF compete ao CSRRF acompanhar o cumprimento do Plano de Recuperação Fiscal, bem como avaliar a observância das vedações impostas no art. 8º**, as quais poderão ser afastadas por previsão expressa no Plano de Recuperação Fiscal** (LC 159/17, art. 8º, § 2º, II). A esse respeito, a SEF informou:

> A partir de 2024, teve início o cadastramento de usuários dos órgãos de MG no SisRRF, para prestarem informações ao CSRRF-MG, em cumprimento ao Art. 7º-D da LC nº 159/2017. Foi também realizado treinamento com os usuários para subsidiar o envio de informações que devem ocorrer mensalmente, devendo ser submetidas até 15/04/2024 todas as informações atinentes ao período desde a adesão até o mês de março de 2024.
>
> Uma vez em andamento a atualização do Plano de Recuperação Fiscal, o Estado tem procedido a inclusão de informações acerca de atos ocorridos desde adesão e que caracterizem descumprimento ao art. 8º da LC nº 159/2017, incorporando suas projeções no Cenário Base e fazendo as devidas indicações de ressalvas, conforme inciso II, § 2º do mesmo artigo.

Previamente à criação do Conselho, Estado e União iniciaram **os procedimentos para a elaboração do Plano de Recuperação Fiscal do Estado**. Nessa fase, nos termos do art. 7º, II, do Decreto 10.681/21, o Estado deverá observar as vedações impostas no art. 8º da LC 159/17. Ademais, deverá ser cumprido o disposto no art. 7º-D da LC 159/17, que determina aos titulares dos Poderes e Órgãos autônomos, das Secretarias de Estado e das entidades da Administração Indireta o envio, ao Conselho de Supervisão do RRF, de relatórios mensais contendo informações, por exemplo, das vantagens, aumentos, reajustes ou adequações remuneratórias concedidas, entre outros. Soma-se a isso a possibilidade de o Estado fazer jus às prerrogativas previstas nos arts. 10 e 10-A da LC 159/17 (art. 7º, VI, do Decreto 10.681/21). Por meio do Ofício 14825/2023 – GCMT/CFAMGE, de 24/8/23, esta Coordenadoria solicitou manifestação do Estado sobre o entendimento aqui apresentado, tendo a SEF[279] assim se manifestado:

> O entendimento desta SEF/MG, justamente na linha dos dispositivos indicados no presente questionamento, e do disposto no art. 4º-A da LC 159/2017, é no sentido de que **o Estado está, desde a adesão ao regime de recuperação fiscal, efetivada em 06/07/2022, sujeito às vedações e regramento previstos no art. 8º da LC 159/2017, e às prerrogativas contidas nos arts. 10 e 10-A da LC 159/2017**. (grifo nosso)

[275] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16764
[276] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16749
[277] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16750
[278] Ofício SEF/STN nº 48/2024, de 27/02/2024.
[279] Nota Técnica nº 28/SEF/GAB-ARF/2023, encaminhada via Ofício SEF/STE-SCCG nº. 186/2023, de 17/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto às vedações, **cabe destacar que elas deverão ser observadas por todos os Poderes, órgãos, entidades e fundos do Estado aderente, como se verifica no inciso I, § 3º do art. 1º da Lei Complementar 159/17, bem como no § 1º do seu art. 8º.**

> Art. 1º [...]
>
> § 3º Para os efeitos desta Lei Complementar:
>
> I - as referências aos Estados e ao Distrito Federal compreendem o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública e as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes."
>
> [...]
>
> Art. 8º [...]
>
> § 1º O Regime de Recuperação Fiscal impõe as restrições de que trata o caput deste artigo a todos os Poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado.

Esta Coordenadoria, por meio do Of. 10030/23 – GCMT/CFAMGE, de 12/6/23, da lavra do Conselheiro Mauri Torres, Relator das Contas Governamentais de 2023, solicitou ao Estado:

> [...]
>
> e. Enviar o Plano de Recuperação Fiscal - PRF apresentado pelo Estado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, tendo em vista que o prazo findou em 31/5/2023;
>
> f. Apresentar toda e qualquer informação a respeito do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal - CSRRF, tendo em vista que o PRF é remetido a ele para apreciação;
>
> g. Enviar, se houver, os pareceres da STN, do CSRRF e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acerca do Plano de Recuperação Fiscal elaborado pelo Estado.

Por meio do Ofício SEF/STE nº. 34/2023, de 2/8/23, fora do prazo definido (21/7/23), a Secretaria apresentou argumentação para solicitar pedido de dilação de prazo para os tópicos elencados. A Cfamge, no Relatório Temático do 1º Quadrimestre (SGAP doc. 550601), enviado ao Estado por e-mail[280], em 28/8/23, manifestou-se favorável ao pedido de dilação apenas para o tópico "f", estendendo-o até 2/10/23, o qual não foi observado, razão por que foram reiteradas as solicitações elencadas, via Ofício 19207/2023 – GCMT/CFAMGE, respondido pela SEF em 17/11/23, via Ofício SEF/STE-SCCG nº186/2023.

Quanto ao equilíbrio financeiro, o ente é considerado capaz de promovê-lo se, durante a vigência do Regime, atender a dois critérios: Resultado Primário superior ao serviço da dívida calculado por competência (critério I), fixado no inciso I do art. 25 do Decreto 10.681/21; e Estoque de Restos a Pagar inferior a 10% da Receita Corrente Líquida do Estado (critério II), conforme inciso II do parágrafo único do art. 41 da Portaria STN nº 10.464/22. De acordo com o PRF, cuja previsão para as metas fiscais é resumida na tabela a seguir, o Estado de Minas Gerais espera satisfazer ambos os critérios em 2031, penúltimo ano de vigência do Regime.

[280] Ofício 14825/2023 – GCMT/CFAMGE, de 24/8/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Fluxo Financeiro Previsto no PRF de Minas Gerais

Exercícios de 2022 a 2032 — R$ milhões

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Receita Primária (A)	117.997	118.704	127.052	133.656	141.949	146.751	154.666	163.497	172.816	185.494	192.999
Despesa Primária (B)	112.910	118.821	124.566	129.461	135.311	140.979	146.133	153.126	158.896	167.520	174.524
Resultado Primário (C) = (A - B)	5.087	(117)	2.486	4.196	6.638	5.772	8.533	10.371	13.920	17.974	18.475
Deduções ou Acréscimos Legais (D)	1.591	2.764	2.675	2.659	2.679	2.623	1.428	1.453	1.113	1.195	1.284
Resultado Primário Ajustado (E) = (C + D)	6.678	2.647	5.161	6.854	9.317	8.395	9.961	11.823	15.033	19.169	19.758
Serviço da Dívida por Competência (F)	-	11.635	12.640	13.381	14.168	14.889	15.530	15.571	16.152	16.675	17.165
Verificação do Critério I (E - F)	**6.678**	**(8.989)**	**(7.479)**	**(6.527)**	**(4.851)**	**(6.494)**	**(5.569)**	**(3.748)**	**(1.119)**	**2.494**	**2.593**
RCL (G)	91.451	89.680	95.848	101.037	107.311	110.511	116.525	123.019	129.874	139.948	144.696
Estoque de RP (H)	22.174	19.356	18.867	17.945	17.584	17.128	16.298	15.001	14.809	13.633	13.597
Verificação do Critério II (I) = (H/G)	**24%**	**22%**	**20%**	**18%**	**16%**	**15%**	**14%**	**12%**	**11%**	**10%**	**9%**
Despesas Primárias para Fins de Apuração do Cumprimento da Limitação de Crescimento (J)	112.153	113.991	122.190	126.847	133.259	138.669	145.070	151.573	158.730	166.271	174.278
Despesas não Incluídas no Cálculo da Limitação de Despesas (K)	25.278	25.779	29.049	31.835	34.529	37.387	40.514	43.971	47.654	51.593	55.806
Despesa Primária para Fins de Apuração da Limitação de Despesas (J - K)	**86.875**	**88.212**	**93.141**	**95.012**	**98.730**	**101.282**	**104.556**	**107.602**	**111.076**	**114.679**	**118.473**
Limitação da Despesa	**86.875**	**90.872**	**93.598**	**96.406**	**99.298**	**102.277**	**105.345**	**108.505**	**111.761**	**115.113**	**118.567**

Fonte: Plano de Recuperação Fiscal - Cenário Ajustado.

De acordo com a LC 159/17, em seu art. 2º, § 1º, inciso V, o Estado que pretende aderir ao RRF deve instituir regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Verifica-se, na tabela, a definição do exercício de 2022 como base de cálculo e de avaliação quanto ao cumprimento dessa medida, a qual é atendida durante toda a extensão temporal do PRF, ainda que o Estado preveja uma trajetória crescente para suas despesas primárias. O Projeto de Lei Complementar 38/2023, que aguarda votação no Plenário da ALMG, dispõe sobre a referida limitação.

Destacam-se, no parecer da STN[281] acerca do PRF encaminhado pelo Governo estadual, trechos sobre a "Análise do Atingimento do Equilíbrio Fiscal":

> 13. Para atingir esses objetivos, o Estado espera que sua receita de ICMS cresça em média 6,7% ao ano entre 2024 e 2032, portanto acima do crescimento esperado para o PIB nominal no mesmo período. Esse crescimento, vale dizer, inclui os efeitos fiscais das medidas de ajuste a serem implementadas.
>
> 14. A robustez do Plano a choques negativos na arrecadação de ICMS é limitada. O Plano é capaz de resistir a crescimentos dessa receita iguais àqueles esperados para o PIB nominal nos últimos dois anos do Regime, ou em um único ano, caso isso ocorra no início do programa. Porém, frustrações maiores que essas, mantidas as demais condições do Plano, implicariam em uma incapacidade do Estado de encerrar o Regime com capacidade para custear o serviço de sua dívida.
>
> 15. Além disso, o Plano leva em consideração um crescimento módico das despesas com pessoal do Estado, previstas para aumentarem, em média, apenas 3,9% ao ano, portanto, pouco acima do crescimento vegetativo de sua folha de pagamentos e 1 p.p. abaixo da média observada entre 2015 e 2021. O Plano é capaz de resistir a crescimentos iguais à média histórica recente somente em um número limitado de exercícios ao longo do Regime, não superando dois. Alerta-se que, no que tange a essa rubrica, **o Estado prevê cumprir o limite de despesa total com pessoal de 60% da Receita Corrente Líquida definido pelo inciso II do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) até o final do Regime, o que se configura em necessidade preconizada no parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar nº 159, de 2017.**
>
> 16. Avaliando as principais rubricas em termos mais abrangentes, observa-se que o Estado prevê que suas receitas correntes crescerão, em média, 5,65% ao ano, o que é compatível com as projeções de mercado para o crescimento do PIB nominal para o período analisado. Pelo lado da despesa, as de natureza corrente estão previstas para crescerem 5,25% ao ano, em média.
>
> **17. Percebe-se que o Plano apresentado atende aos critérios de equilíbrio exigidos no programa, e encontra-se dentro da margem do que pode ser considerado exequível por um ente federativo disposto a tornar-se solvente financeiramente. Entretanto, o Plano não pode ser considerado**

[281] Parecer SEI Nº 2200/2023/MF.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> **robusto, pelo motivo de pequenas frustrações nas suas premissas serem capazes de comprometer seus resultados.** (grifo nosso)

A trajetória apresentada na tabela anterior considera como incorporados os efeitos das medidas de ajuste que o Estado pretende implementar: alienação da folha de pagamentos, desestatização da Codemig, melhoria dos saldos de compensação previdenciária, auditoria da folha de benefícios de pensão, Profisco II, Progestão e ações de incremento da receita tributária de ICMS e ITCD. Sobre a "Análise do Risco de não Implementação das Medidas de Ajuste", a STN pontua:

> 18. As medidas de ajuste propostas pelo Estado recaem todas dentro de sua alçada institucional. Apesar disso, duas delas foram consideradas de alto ou médio risco de não implementação: a desestatização de empresa estatal de desenvolvimento e a reinstituição do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria, que potencialmente enfrentarão resistência na Assembleia Legislativa.
>
> [...]
>
> 19. A medida de desestatização, cujo ativo subjacente refere-se a direitos de mineração de terras raras, se configura na mais importante do Plano em termos financeiros. Apesar de ser uma medida de sua alçada institucional, o projeto de lei estadual que permite essa alienação tramita na Assembleia Legislativa desde 2019, sem votação, conforme mencionado anteriormente no Parecer SEI nº 436/2023/MF, e a concretização da medida parece necessitar de alteração na Constituição Estadual.
>
> 20. A não concretização dessa medida, em que pese seu valor expressivo, prejudica, **mas não compromete, a princípio, o atingimento dos critérios de equilíbrio,** uma vez que os recursos a serem auferidos não terão natureza primária, nem serão estritamente necessários, em caso de sucesso de todas as demais premissas do Plano, para assegurar a diminuição do estoque de restos a pagar.
>
> 21. **O Estado informou que pretende destinar a receita decorrente dessa operação para a quitação de dívidas, o que potencialmente reduzirá seu fluxo de pagamentos de juros e amortização, abrindo espaço orçamentário para a prestação de serviços públicos**. Além disso, deve-se ressaltar que a implementação da medida pode vir a ser importante para o cumprimento do critério II de equilíbrio, em caso de outras frustrações de receita ou despesas inesperadas.
>
> 22. A medida classificada por esta Secretaria como tendo risco médio de não implementação refere-se à reinstituição no âmbito do Estado de uma alíquota adicional de ICMS sobre determinado rol de produtos, para fins de financiar o Fundo de Erradicação da Miséria, e cujo impacto estimado ao longo do Regime é de R$ 10.598 milhões. Conforme apresentado pelo Estado, o fundo foi criado por lei estadual, porém teve seu prazo de vigência limitado a 31 de dezembro de 2022 por via de decreto. Não ficou claro na documentação encaminhada pelo Estado se o retorno da cobrança irá requerer aprovação legislativa, no entanto, por se tratar de medida sujeita a rejeição social, optou-se pela classificação de risco médio.
>
> 23. **Em caso de frustração dessa medida, mas mantidas as demais premissas do Plano, o Estado ainda alcança o equilíbrio ao final do Regime,** apesar de ter de utilizar uma fração maior de sua disponibilidade de caixa acumulada, potencialmente exigindo a destinação dos recursos da desestatização pretendida, para a quitação de restos a pagar, em vez da dívida consolidada.
>
> 24. Dentre as demais medidas, a segunda mais importante em termos financeiros, relacionada à otimização da arrecadação de ICMS, refere-se, na verdade, a um conjunto de ações a serem adotadas para aumentar a eficiência arrecadatória desse imposto. Dentre essas ações, estão incluídas: a implementação de um Portal de Conformidade Fiscal, que facilitará a adimplência das entidades tributadas; um programa de Divisa Tributária Segura, voltado para a fiscalização do transporte de mercadorias; ações para aprimorar a recuperação de créditos tributários; a redução gradativa de benefícios tributários, como consequência da assinatura do Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017; e a implementação de um projeto governamental para fomentar a exploração de lítio na região norte do Estado.
>
> 25. A frustração desse conjunto de medidas resulta em impacto similar ao decorrente da não reinstituição do Fundo de Erradicação da Miséria: o equilíbrio continua sendo possível, caso mantidas as demais premissas, mas seu alcance passa a ser mais desafiador, exigindo uma utilização mais significativa das disponibilidades de caixa para manter o atendimento ao critério II.
>
> 26. Com característica similar à medida anterior, a otimização da arrecadação de ITCD envolve o desenvolvimento de um sistema que tornará mais eficiente o cálculo da base tributária do imposto, o que será alcançado por meio da atualização automática do valor de mercado de ações negociadas em bolsa e de imóveis urbanos em municípios acima de 100.000 habitantes, dentre outras funcionalidades. A frustração dessa medida não chega a comprometer em grande medida o Plano. Além disso, sua concretização parece bem assentada nas competências do Estado.
>
> 27. As demais medidas de ajuste, relacionadas: à contratação de operações de crédito (PROFISCO II e PROGESTÃO); auditoria da folha de benefícios de pensão; aperfeiçoamento do processo de compensação previdenciária entre o regime próprio do Estado e o regime geral administrado pela União; e a alienação

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> da folha de pagamentos, já foram tratados no Parecer SEI nº 436/2023/MF e fica mantida neste parecer a percepção de que **apresentam baixo risco de não implementação**.
>
> 28. Sendo assim, atesta-se que o Plano de Recuperação Fiscal apresentado pelo Estado é capaz de assegurar a obtenção do equilíbrio fiscal conforme preconizado no art. 25 do Decreto nº 10.681, de 2021, ressaltando-se que (i) as análises desta Secretaria têm como escopo informações apresentadas pelo Estado durante o processo de elaboração do referido Plano; (ii) as premissas e parâmetros utilizados na elaboração das projeções do Plano de Recuperação Fiscal são considerados adequados neste momento, mas podem não se realizar conforme previsto; (iii) os riscos fiscais levantados neste parecer não devem se materializar de forma que comprometa significativamente as finanças estaduais; e (iv) pressupõe-se que o Estado efetivamente implementará as medidas de ajuste propostas e que adotará as ações necessárias para mitigar eventuais riscos de descumprimento das obrigações do Regime. (grifo nosso)

Por fim, sob o aspecto financeiro, a STN concluiu que o PRF de Minas Gerais apresenta condições de reequilibrar as contas estaduais durante sua vigência, "considerando adequados e aderentes à Lei Complementar nº 159, de 2017, ao Decreto nº 10.681, de 2021, à Portaria STN nº 10.464, de 2022, e à versão do Manual do Regime de Recuperação Fiscal de 23 de março de 2022":

> 41. No que tange à análise desta Secretaria quanto ao Plano de Recuperação Fiscal do Estado de Minas Gerais, apresentado dia 31 de maio de 2023 (SEI nº 34527018 e 34624824), com base nos normativos atinentes ao tema, não foram encontrados elementos que impeçam, do ponto de vista financeiro, a aprovação do planejamento fiscal nele contido. Diante do exposto, conclui-se que o Plano apresentado tem condições de equilibrar as finanças do Estado, em que pese as seguintes ressalvas identificadas ao longo desta análise:
>
> a) O Estado prevê um crescimento de sua arrecadação de ICMS consistentemente acima do previsto para o PIB nominal, o que pode ser considerado uma pressuposição otimista, apesar de consistente com seu histórico de receitas;
>
> b) O Estado prevê que suas despesas com pessoal crescerão pouco acima de seu crescimento vegetativo, e abaixo da média histórica recente, o que também pode ser considerado otimista, apesar de compatível com um estado que busca reequilibrar-se financeiramente;
>
> c) O Estado prevê medidas para aumento da arrecadação que não dependem apenas de governança do Poder Executivo, o que também pode vir a ter um impacto no equilíbrio do Plano, em caso de frustração das projeções de incremento na arrecadação;
>
> d) O Estado deve assegurar, conforme previsto no parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar nº 159, de 2017, que até o final do Regime irá atender ao limite de despesas com pessoal previsto no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Destaca-se, conforme previsto no art. 5º, § 1º, incisos I e II, da LC159/17, que a manifestação da STN refere-se ao reequilíbrio das contas estaduais, enquanto cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN avaliar a adequação das leis apresentadas pelo Estado no âmbito do processo de homologação do RRF.

O Plano de Recuperação Fiscal é formado por leis ou atos normativos que visem implementar as medidas dispostas nos incisos do § 1º do art. 2º da LC 159/17:

> Art. 2º O Plano de Recuperação Fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado que desejar aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
>
> § 1º Das leis ou atos referidos no caput deverá decorrer, observados os termos do regulamento, a implementação das seguintes medidas:
>
> I - a alienação total ou parcial de participação societária, com ou sem perda do controle, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou a concessão de serviços e ativos, ou a liquidação ou extinção dessas empresas, para quitação de passivos com os recursos arrecadados, observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
>
> II - a adoção pelo Regime Próprio de Previdência Social, no que couber, das regras previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos da União;
>
> III - a redução de pelo menos 20% (vinte por cento) dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais dos quais decorram renúncias de receitas, observado o § 3º deste artigo;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> IV - a revisão dos regimes jurídicos de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional para reduzir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico único dos servidores públicos da União;
>
> V - a instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);
>
> VI - a realização de leilões de pagamento, nos quais será adotado o critério de julgamento por maior desconto, para fins de prioridade na quitação de obrigações inscritas em restos a pagar ou inadimplidas, e a autorização para o pagamento parcelado destas obrigações;
>
> VII - a adoção de gestão financeira centralizada no âmbito do Poder Executivo do ente, cabendo a este estabelecer para a administração direta, indireta e fundacional e empresas estatais dependentes as condições para o recebimento e a movimentação dos recursos financeiros, inclusive a destinação dos saldos não utilizados quando do encerramento do exercício, observadas as restrições a essa centralização estabelecidas em regras e leis federais e em instrumentos contratuais preexistentes;
>
> VIII - a instituição do regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal.

De acordo com o que se extrai do parecer da Procuradoria, o Estado de Minas Gerais (i) atendeu apenas à exigência constante no inciso VIII, § 1º, desse dispositivo; (ii) atendeu parcialmente à medida de ajuste descrita no inciso VII; e (iii) não atendeu às previstas nos incisos de I a VI. Desse modo, sob o aspecto jurídico do PRF de Minas Gerais, a PGFN manifestou-se pelo **"Não Atendimento**, conforme documentos constantes até então [30/6/23] nos autos, ao disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 159, de 2017, e no Decreto 10.681, de 2021".

Vale recordar que, até a conclusão deste relatório, não ocorreu a apreciação do PL 1.202/19 na ALMG, que autoriza a adesão do Estado à NRRF. Por meio do Ofício SEF/STN nº 48/2024, de 27/02/2024, a Secretaria informou a situação de momento:

> Em 31/05/2023 foi realizada entrega do Plano Financeiro, com aprovação, pela STN, do planejamento fiscal nele contido.
>
> A aprovação de outros aspectos do Plano dependia da aprovação do PL nº 1202/2019, que tramitou na ALMG no decorrer do segundo semestre de 2023, **até que foi suspenso no aguardo de apreciação pela União de proposta alternativa de equacionamento da dívida do Estado apresentada pelo Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco**.
>
> **Toda a tramitação do procedimento de apresentação do Plano de Recuperação Fiscal, bem como da cobrança do serviço da dívida do Estado, restou suspensa por 120 dias desde dezembro de 2023**, com fundamento em medida cautelar concedida na Petição STF nº 12.074.
>
> Em atendimento a orientações da STN, o Plano de Recuperação Fiscal do Estado está sendo atualizado, paralelamente à apreciação, pela União, das propostas alternativas de equacionamento da dívida do Estado. (grifo nosso)

A mencionada alternativa ao RRF, que se encontra sob debate entre as partes, propõe a federalização de estatais (Copasa, Cemig e Codemig); a cessão, à União, de direitos creditórios decorrentes de ação judicial; a antecipação do crédito do Estado de Minas Gerais junto à União; e a instituição de programa de pagamento das dívidas dos Estados equiparado ao modelo do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Em razão dessa tratativa, todos os prazos em curso no RRF de Minas Gerais foram prorrogados por 120 dias a partir de dezembro de 2023, incluindo a cobrança do serviço da dívida do Estado, que voltaria a ser paga diante da não adesão ao RRF. Esta coordenadoria acompanhará, em 2024, o andamento da alternativa em comento.

6.10. Resultados Primário e Nominal

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2023 foram apresentadas metas fiscais para os resultados primário e nominal utilizando a metodologia da 12ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF. A meta de ambos os resultados é deficitária, sendo de R$ 1,623 bilhão para o primário e de R$ 13,462 bilhões para o nominal.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Contudo, a 13ª edição do MDF, válido para o exercício de 2023, trouxe alterações na metodologia aplicada na apuração desses resultados: "pela nova metodologia, devem ser consideradas as receitas e as despesas intraorçamentárias e devem ser segregadas as receitas e despesas orçamentárias realizadas com fontes do RPPS". Além disso, o método abaixo da linha (e não mais o acima da linha) passa a ser utilizado para avaliar o resultado nominal. Quanto ao regime contábil adotado, manteve-se o regime de caixa para as receitas e despesas.

A alteração metodológica dificulta a comparação das metas de resultados primário e nominal com as respectivas apurações do exercício de 2023, uma vez que elas estão em harmonia com a metodologia da época (MDF – 12ª edição), contendo valores de RPPS e utilizando o critério acima da linha para o resultado nominal. A esse respeito, esta Coordenadoria, entendendo que a aferição dos resultados primário e nominal deve observar a metodologia utilizada quando da definição de suas respectivas metas, solicitou, no Relatório Temático do 1º Quadrimestre (SGAP doc. 550601)[282], manifestação do Estado acerca de como se daria a avaliação do cumprimento dessas metas no exercício de 2023.

Em resposta, a SEF[283] informou que "na publicação do RREO do 6º bimestre de 2023 constará linha com apuração dos resultados primário e nominal com base na metodologia prevista no MDF 12ª edição, de forma a dar transparência e comparabilidade com a meta estabelecida na LDO de 2023". De fato, a publicação ocorreu conforme mencionado, em que o "Resultado Primário – acima da linha (Metodologia MDF 12ª edição)" correspondeu a um superávit de R$ 2,609 bilhões, portanto, R$ 4,232 bilhões acima da meta pactuada para o ano (déficit de R$ 1,623 bilhão). Contudo, o superávit deve ser analisado com cautela, uma vez que o parâmetro para a despesa primária é o pagamento. Se o Estado empenhar, mas não concluir os demais estágios da despesa, esse gasto não afetará o resultado primário e nem, indiretamente, o nominal. Ou seja, o superávit apurado pelo regime de caixa, apesar de ser a regra atual do MDF, pode omitir o crescimento dos restos a pagar e dos financiamentos com fornecedores. Já o "Resultado Nominal – acima da linha (Metodologia MDF 12ª edição)" foi deficitário em R$ 7,636 bilhões, cumprindo a meta estabelecida (déficit de R$ 13,462 bilhões).

Os resultados primário e nominal são apurados pelos critérios "acima da linha" (confronto entre receitas e despesas) e "abaixo da linha" (variação da DCL). A diferença entre as duas apurações se dá pelas alterações na Dívida Consolidada ou nas Deduções que impactam a DCL, refletindo na apuração do resultado nominal abaixo da linha, mas sem que haja fluxo orçamentário correspondente na apuração do resultado acima da linha. Desse modo, faz-se necessária a realização de ajustes entre os dois métodos, o que é evidenciado no quadro "Ajuste Metodológico", constante no Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal. Entre as linhas que compõem esse quadro, tem-se a "Outros Ajustes", sobre a qual assim preconiza o MDF, na sua 13ª edição:

> Cabe destacar que as discrepâncias no item de "Outros Ajustes" do quadro de Ajuste Metodológico indicam problemas de integridade entre os saldos de fluxos e estoques e, na prática, é comum que exista algum valor. Porém, **é importante que o ente busque identificar as principais operações que geraram essas discrepâncias e apresentar, de forma discriminada, as justificativas para os valores informados na linha "Outros Ajustes", dando transparência dessas situações em nota explicativa.** (grifo nosso)

Esta unidade técnica, nos relatórios técnicos de 2020 e 2021, apontou para ausência de nota explicativa que detalhasse a composição da linha "Outros Ajustes", sugerindo que tal divulgação fosse determinada ao Estado, conforme orientação contida no MDF, sugestão essa atendida entre o 3º e o 6º bimestres de 2022. No entanto, em retrocesso, nos demonstrativos publicados até o 4º bimestre de 2023, não houve divulgação de nota explicativa, o que foi objeto de questionamento no Relatório Temático do 1º Quadrimestre (SGAP doc. 550601)[284]. Em síntese, a SEF[285] destacou que, em abril de 2023, a STN "alterou a 13ª edição do Manual de

[282] Ofício 14825/2023 – GCMT/CFAMGE, de 24/8/23.
[283] Nota Técnica nº 18/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023, de 5/12/23.
[284] Ofício 14825/2023 – GCMT/CFAMGE, de 24/8/23.
[285] Nota Técnica nº 18/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023, de 5/12/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativos Fiscais. Dentre as alterações destaca-se a mudança de entendimento da STN quanto às fórmulas para o cálculo das linhas que compõem o quadro do Ajuste Metodológico", o que alcançou a linha "Outros Ajustes". Cabe salientar que nota explicativa voltou a ser divulgada a partir do demonstrativo do 5º bimestre de 2023, contribuindo para a melhor compreensão dos valores publicados.

No demonstrativo referente ao 6º bimestre de 2023, o saldo informado na linha "Outros Ajustes" foi de R$ 3,517 bilhões, o qual, segundo nota explicativa, refere-se a despesas primárias (exceto fontes RPPS) executadas com suplementações decorrentes de superávits financeiros de exercícios anteriores, no valor de R$ 5,743 bilhões; à variação dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no montante de R$ 92,025 milhões; além de **demais ajustes** que integram o saldo apresentado na linha, para os quais não foi apresentado valor.

6.11. Restos a Pagar

A temática dos Restos a Pagar é bastante relevante para a avaliação dos gastos públicos. Um alto estoque de Restos a Pagar eleva as necessidades de contingenciamento e é um dificultador da gestão financeira do Estado, visto que tais créditos competem por recursos financeiros com as despesas do exercício, de modo que não há garantia de que estes últimos sejam canalizados para a execução da programação constante na Lei Orçamentária Anual.

Importante destacar que, considerando a determinação consubstanciada no parecer prévio emitido sobre as contas anuais de responsabilidade do Governador do Estado de Minas Gerais, atinentes ao exercício financeiro de 2020, por meio da Portaria Conjunta Nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, foi constituído grupo de trabalho, formado por representantes desse Tribunal de Contas, Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com o objetivo de traçar estratégias conjuntas para o cumprimento das obrigações passadas, dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e apurar a situação atual dos valores dos restos a pagar processados e não processados, com e sem disponibilidade financeira, os respectivos cancelamentos, e a identificação do que foi regularizado no decorrer dos exercícios financeiros. Os trabalhos estão em andamento e os citados órgãos promoveram diversas reuniões para analisar e propor medidas visando o controle e à redução dos restos a pagar.

A seguir, apresentam-se as informações sobre o comportamento do estoque dos Restos a Pagar, no exercício de 2023.

6.11.1. Estoque de Restos a Pagar

Durante o exercício de 2023, do estoque de R$ 22,858 bilhões de Restos a Pagar, verificado em 31/12/2022, inclusive aqueles provenientes de anos anteriores a 2022, foram cancelados R$ 4,343 bilhões, pagos R$ 9,107 bilhões, ou seja, 39,84%, ficando pendentes de pagamento R$ 9,408 bilhões, que, somados às inscrições realizadas em 31/12/23, de R$ 10,889 bilhões, perfazem o estoque de Restos a Pagar a ser gerido e executado no exercício de 2024, no montante de R$ 20,297 bilhões.

No total de Restos a Pagar apurado em 31/12/23, R$ 20,297 bilhões, verifica-se um decréscimo de 11,20%, ou seja, R$ 2,561 bilhões, em relação ao estoque de 2022, R$ 22,858 bilhões. Do valor de R$ 10,889 bilhões, inscritos em 31/12/2023, R$ 5,291 bilhões, 48,59%, correspondem a RPP e R$ 5,598 bilhões, 51,41%, a RPNP.

Em suma, as inscrições em RPP do exercício apresentaram uma redução de 6,71%, passando de R$ 12,207 bilhões em 2022 para R$ 11,388 bilhões em 2023, e em RPNP, decréscimo de 16,35%, passando de R$ 10,651 bilhões em 2022 para R$ 8,909 bilhões em 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conforme melhor detalhado neste relatório técnico no tópico de Ações e Serviços Públicos em Saúde – ASPS, R$ 222,909 milhões permanecem inscritos em RPNP mesmo já tendo sido pagos por antecipação, quando da compra de aeronaves, pelo Corpo de Bombeiros Militar, no exercício de 2022. Acrescenta-se que, em 2023, usando da mesma sistemática, foram inscritos em RPNP R$ 11,575 milhões, sendo que grande parte desta inscrição já foi paga (R$ 11,286 milhões) em sede de antecipação contratual, provenientes de parcelas relativas à aquisição de 2 aeronaves de Asas Fixas, modelo Gran Caravan, conforme Contrato 9181016. Essas inscrições, que, embora não liquidadas, já foram pagas, oneram os RPNP, em igual valor.

A partir do cruzamento entre os dados extraídos do Armazém de Informações – Siafi e os do RREO, bem como dos relatórios disponibilizados pela Superintendência Central de Contadoria – SCCG/SEF, foram levantadas informações acerca do estoque de Restos a Pagar, focalizando os valores existentes e os respectivos anos-origem.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, foi apurada a composição do saldo de Restos a Pagar, por Poder e ano-origem, em 31/12/23, a saber:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estoque de Restos a Pagar por Poder e Ano-Origem

Exercício de 2023 R$

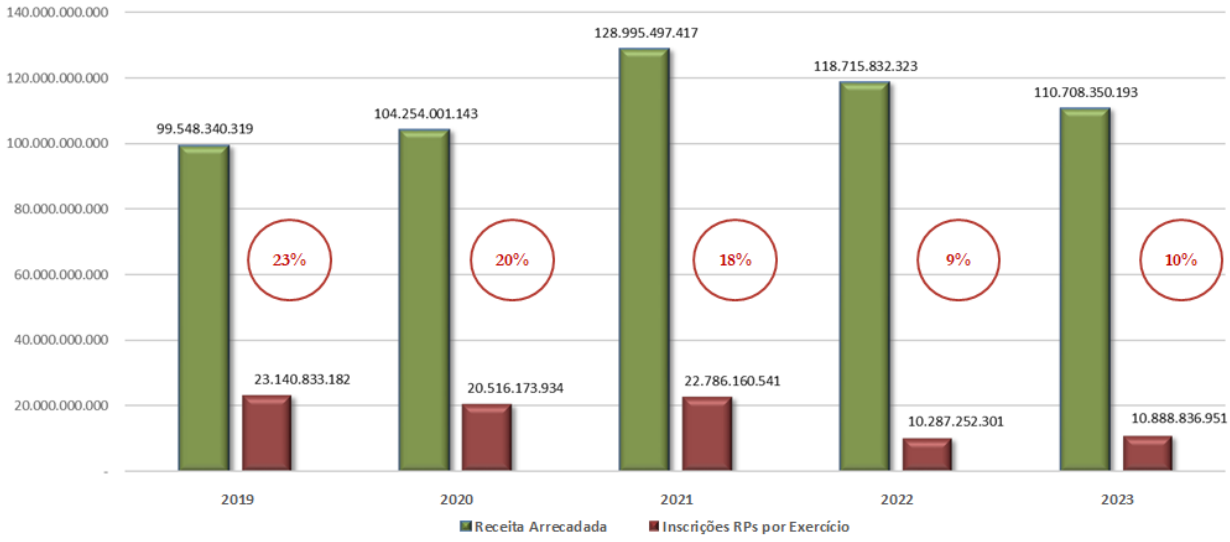
Ano-Origem	RPP	RPNP	Total
Poder Executivo	**9.899.065.296**	**8.192.808.254**	**18.091.873.549**
1997	1.762.814		1.762.814
1998	6.003.488	-	6.003.488
2000	5.296	-	5.296
2005	462.448	-	462.448
2006	402.568	-	402.568
2007	5.732	-	5.732
2008	19.734	-	19.734
2009	91.385	-	91.385
2010	-	-	-
2011	248.737	-	248.737
2012	28.303	45.159	73.463
2013	6.957.640	6.024.872	12.982.512
2014	68.601.040	254.023.859	322.624.899
2015	344.993.072	125.788.846	470.781.918
2016	828.942.245	285.499.146	1.114.441.391
2017	940.365.090	548.960.478	1.489.325.569
2018	978.954.184	463.550.666	1.442.504.849
2019	1.893.748.094	233.223.540	2.126.971.635
2020	263.034.129	214.930.267	477.964.396
2021	56.823.293	317.662.070	374.485.362
2022	424.386.792	698.842.083	1.123.228.875
2023	4.083.229.212	5.044.257.267	9.127.486.479
Defensoria Pública	**24.663**	**33.897.317**	**33.921.980**
2016	-	4.516	4.516
2018	-	12.722	12.722
2019	-	2.856	2.856
2020	-	117.957	117.957
2021	-	1.514.058	1.514.058
2022	-	1.842.653	1.842.653
2023	24.663	30.402.554	30.427.218
Poder Legislativo	**209.950.123**	**54.886.181**	**264.836.304**
2018	-	76.538	76.538
2020	-	-	-
2021	1.512.858	23.549.652	25.062.510
2022	11.790.481	1.247.541	13.038.023
2023	196.646.784	30.012.450	226.659.234
Tribunal de Contas	**957.708**	**20.367.349**	**21.325.057**
2022	138.015	-	138.015
2023	819.694	20.367.349	21.187.043
Poder Judiciário	**1.153.671.228**	**409.158.917**	**1.562.830.145**
2015	-	100.000	100.000
2016	-	100.000	100.000
2017	-	795.000	795.000
2018	-	4.455.694	4.455.694
2019	-	6.094.587	6.094.587
2020	3.247.750	13.125.664	16.373.413
2021	47.840.681	9.527.569	57.368.249
2022	214.636.048	43.925.079	258.561.127
2023	887.946.749	331.035.325	1.218.982.074
Ministério Público	**123.887.293**	**198.322.747**	322.210.040
2016	-	491.197	491.197
2017	-	29.594	29.594
2018	-	301.473	301.473
2019	-	1.754.911	1.754.911
2020	-	29.398.577	29.398.577
2021	169.802	12.125.111	12.294.913
2022	1.447.943	12.396.528	13.844.471
2023	122.269.548	141.825.356	264.094.904
Total	**11.387.556.311**	**8.909.440.765**	**20.296.997.076**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O gráfico a seguir apresenta o Estoque de Restos por Ano Origem comparado a Receita Arrecadada.

Receita Arrecadada X Restos a Pagar



Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Do estoque de R$ 20,297 bilhões de Restos a Pagar, R$ 10,889 bilhões, 53,65% referem-se a despesas empenhadas no exercício de 2023 e R$ 9,408 bilhões, 46,35% àquelas empenhadas em anos anteriores. O estoque está assim composto: R$ 11,388 bilhões, 56,11%, referem-se aos Restos a Pagar Processados – RPP e R$ 8,909 bilhões, 43,89%, aos Restos a Pagar Não Processados – RPNP.

Registra-se que permanece a situação descrita em relatórios anteriores, de valores antigos compondo o seu saldo – no caso dos RPP, desde 1997, e dos RPNP, desde 2012.

Conforme a tabela anterior, o Poder Executivo detém 89,14%, R$ 18,092 bilhões, do saldo total registrado de Restos a Pagar, dos quais R$ 9,127 bilhões, 50,45%, foram inscritos em 31/12/2023.

Importante destacar, que em decorrência de inúmeras demandas judiciais pela insuficiência de repasses obrigatórios e voluntários de verbas destinadas ao custeio de serviços públicos de saúde devidos pelo Estado aos municípios mineiros e prestadores de serviços, foi celebrado em 28/10/2021, entre o Estado de Minas Gerais, o Ministérios Público , o Tribunal de Contas, a Associação Mineira dos Municípios – AMM e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, nos termos da legislação vigente, Termo de Acordo, com o objetivo de reconhecer e quitar o passivo referente aos débitos do Estado com os referidos órgãos e entidades.

Esse passivo, reconhecido pelo Estado e já registrado contabilmente como Restos a Pagar Processados e Não Processados em ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, inscritos até o exercício de 2020, conforme os valores constantes no Anexo II do Termo, monta de R$ 6.760.801.460,21. Ressalta-se que quanto à consistência dos valores constantes do Anexo II do Termo de Acordo e o acompanhamento da quitação gradual desta dívida está melhor detalhado em tópico específico deste Relatório.

Em 2023, do estoque de R$ 20,297 bilhões de Restos a Pagar, foi cancelado um total de Restos a Pagar Processados de R$ 615,503 milhões e de R$ 3,727 bilhões de RPNP, resultando no montante total de cancelamentos de R$ 4,343 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cancelamentos de Restos a Pagar

Exercício de 2023 R$

Descrição	Executivo	Legislativo	Judiciário	Ministério Público	Defensoria Pública	Tribunal de Contas	Total
RPP	**552.939.359**	**-**	**50.446.737**	**8.552**	**-**	**12.108.147**	**615.502.794**
Pessoal e Encargos Sociais	404.961.650	-	6.470	-	-	12.108.147	417.076.267
Juros e Encargos da Dívida Contratual / Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	54.221.583	-	50.440.267	8.552	-	-	104.670.402
Investimentos	92.054.096	-	-	-	-	-	92.054.096
Inversões Financeiras	1.702.030	-	-	-	-	-	1.702.030
Amortização da Dívida Contratual / Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
RPNP	**3.639.662.423**	**1.144.046**	**59.328.855**	**22.453.796**	**2.010.249**	**2.674.165**	**3.727.273.535**
Pessoal e Encargos Sociais	19.305.463	-	-	-	-	-	19.305.463
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	654.882.830	1.130.694	30.780.960	12.834.587	1.987.153	2.455.509	704.071.734
Investimentos	457.121.391	13.352	27.260.957	9.619.209	23.096	218.656	494.256.661
Inversões Financeiras	2.508.352.739	-	1.286.938	-	-	-	2.509.639.677
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Total	**4.192.601.782**	**1.144.046**	**109.775.592**	**22.462.348**	**2.010.249**	**14.782.312**	**4.342.776.330**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Considerando o total dos cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados, R$ 3,727 bilhões, os valores mais expressivos ocorreram nos grupos Investimentos, R$ 494 milhões, e Inversões Financeiras, R$ 2,510 bilhões.

Quanto ao grupo Inversões Financeiras, parcela expressiva do montante cancelado em RPNP diz respeito à Ação 7737 – Programação a Cargo do Estado para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, perfazendo R$ 2,428 bilhões (97% dos cancelamentos do grupo em 2023). O recurso é proveniente do Acordo com a Vale, previsto para os Projetos de Segurança Hídrica, cujo valor de R$ 2,050 bilhões já foi integralmente recebido pelo Estado e ainda conta com R$ 377,296 milhões referentes à correção monetária pelo IPCA, aos rendimentos da conta judicial e aos rendimentos de aplicação financeira sobre o recurso principal, auferidos até novembro de 2022.

Inicialmente, pretendia-se efetuar aporte de recursos na Copasa a fim de capitalizá-la para realização de intervenções e obras com o intuito de aumentar a resiliência das Bacias do Paraopeba e Rio das Velhas, para garantir o abastecimento da RMBH. No entanto, essa estratégia foi redefinida, no segundo semestre de 2023, com a celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre os compromitentes do Acordo e dois convênios entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE e a Copasa para repasse de recursos para elaboração de projetos e consecutiva realização das obras ocorra por meio da Seinfra. A nova estratégia foi aprovada pela Deliberação 16 do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, de 19/12/23.

Por essa razão, os empenhos para aporte de capital na Copasa (Ação 7737) foram cancelados, ocasionado os cancelamentos de RPNP de R$ 2,050 bilhões, inscrito em 2021, e de R$ 377,296 milhões, inscrito em 2022. Em 2023, tendo a nova estratégia sido aprovada já no fim do ano, não houve execução de despesa relacionada aos Projetos de Segurança Hídrica descritos no Acordo da Vale e o valor repassado ao Estado para esse fim permanece em conta bancária específica. Durante o exercício de 2024, a Cfamge acompanhará a execução dessas despesas.

Evolução do Estoque de Restos a Pagar

A tabela a seguir evidencia os estoques de Restos a Pagar Processados e Não Processados, entre 2019 e 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estoque de Restos a Pagar Processados e Não Processados – 2019 – 2023

Exercício de 2023 R$

Grupo de Despesa	2019	2020	2021	2022	2023
RPP	**31.851.749.572**	**38.825.547.704**	**48.143.164.217**	**12.207.034.384**	**11.387.556.311**
Pessoal e Encargos Sociais	8.081.501.621	5.888.083.857	5.626.862.121	4.704.630.489	4.687.794.325
Juros e Encargos da Dívida Contratual / Outras Dívidas	8.237.713.978	14.950.047.536	22.527.972.457	315.800.667	158.435.626
Outras Despesas Correntes	8.867.577.171	7.778.221.587	6.039.948.279	5.107.385.885	4.629.305.545
Investimentos	2.272.381.590	2.128.799.761	1.970.718.194	1.889.440.411	1.718.151.419
Inversões Financeiras	102.928.776	123.373.786	103.568.129	189.352.457	193.869.396
Amortização da Dívida Contratual / Outras Dívidas	4.289.646.435	7.957.021.177	11.874.095.039	424.475	-
RPNP	**8.079.428.146**	**8.272.662.008**	**10.726.145.011**	**10.650.993.531**	**8.909.440.765**
Pessoal e Encargos Sociais	746.679.575	837.436.638	794.279.676	454.998.430	427.651.790
Juros e Encargos da Dívida	483.355.436	582.318.771	-	123.029.711	-
Outras Despesas Correntes	4.230.335.177	4.412.946.636	4.459.097.979	4.415.944.888	3.863.271.317
Investimentos	1.923.759.538	1.791.769.187	3.286.673.545	2.971.544.973	3.529.227.961
Inversões Financeiras	64.512.528	56.136.403	2.186.093.811	2.685.475.529	1.089.289.697
Amortização da Dívida	630.785.892	592.054.373	-	-	-
Total	**39.931.177.719**	**47.098.209.712**	**58.869.309.228**	**22.858.027.915**	**20.296.997.076**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Balancetes de 2019 até 2023.

Até o exercício de 2021, o Estado aumentou significativamente sua dívida flutuante por meio dos Restos a Pagar, que passaram de R$ 39,931 bilhões, em 2019, para R$ 58,869 bilhões. Entre junho de 2018 e junho de 2022, o pagamento das parcelas dos contratos garantidos pela União e administrados pela STN esteve, amparado em liminares do STF[286], suspenso. Ainda assim, os valores não pagos referentes ao serviço dessas dívidas eram empenhados, liquidados e, posteriormente, inscritos em RPP, refletindo em um aumento considerável nos grupos Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida Contratual, observado na tabela precedente entre os anos de 2019 a 2021.

Já em 2022, conforme descrito no tópico da Dívida Consolidada Líquida deste relatório, Estado e União celebraram contrato de refinanciamento dos valores inadimplidos (Contrato 283/2022/CAF), os quais foram reclassificados do curto para o longo prazo, sendo incorporados ao saldo devedor do Contrato Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal. Nessa reclassificação, **todos os empenhos e liquidações que abarcavam as parcelas dos contratos garantidos pela União e administrados pela STN que estavam inadimplidas foram cancelados, ocasionando uma redução de R$ 34,116 bilhões no estoque de restos a pagar**.

A tabela a seguir evidencia a evolução das inscrições de Restos a Pagar, entre 2019 e 2023.

[286] Ações Cíveis Originárias 3108, 3215, 3225, 3233, 3235, 3244, 3252 e 3270.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Evolução das Inscrições de Restos a Pagar

Exercícios de 2019 a 2023 R$

Exercício	Restos a Pagar Inscritos	Variação ano a ano %	RPP	Variação ano a ano %	RPNP	Variação ano a ano %
2019	23.140.833.182	16,98	17.985.888.963	18,51	5.154.944.219	11,93
2020	20.516.173.934	(11,34)	16.237.199.756	(9,72)	4.278.974.179	(16,99)
2021	22.786.160.541	11,06	15.774.949.030	(2,85)	7.011.211.511	63,85
2022	10.287.252.301	(54,85)	4.837.230.089	(69,34)	5.450.022.212	(22,27)
2023	10.888.836.951	5,85	5.290.936.650	9,38	5.597.900.301	2,71

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Balancetes de 2019 a 2023.

No período selecionado, de 2019 a 2021, houve um volume crescente dessas inscrições, destacando-se os exercícios de 2020 e 2021, quando o aumento foi bastante acentuado devido ao grupo de despesa Juros e Encargos da Dívida Contratual. Em 2022, verifica-se uma redução de 54,85% nas inscrições.

Em 2023, houve um aumento de 9,38% nas inscrições de Restos a Pagar Processados. Dos valores inscritos, da ordem de R$ 5,291 bilhões, 77,49%, ou seja, R$ 4,100 bilhões, referem-se à folha de pagamento, da qual já foram pagos, em 2024, 80%, aproximadamente. Quanto aos RPNP, foram inscritos R$ 5,597 bilhões, dos quais 90,10%, R$ 5,044 bilhões, registrados no Poder Executivo, referentes, principalmente, a Investimentos e Inversões Financeiras.

Como evidenciado acima, houve uma redução significativa do volume de inscrições de RPP no período de 2019 a 2023. Se comparadas ao ano de 2019, houve redução de 70,58% dos RPP e crescimento de 8,59% dos RPNP.

A tabela a seguir evidencia a participação percentual de Restos a Pagar no período selecionado, de 2019 a 2023.

Participação dos Restos a Pagar Inscritos

Exercícios de 2019 a 2023 %

Ano	Restos a Pagar	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
2019	**100%**	77,72	22,28
2020	**100%**	79,14	20,86
2021	**100%**	69,23	30,77
2022	**100%**	47,02	52,98
2023	**100%**	48,59	51,41

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Balancetes de 2019 a 2023.

Além da análise sobre a evolução dos saldos, ano a ano, os quais carregam valores originários de exercícios anteriores, faz-se necessário abordar a execução orçamentária e financeira, uma vez que essa análise não deve ser apartada da sua origem, que é a inscrição das despesas orçamentárias, empenhadas e não pagas até o encerramento do respectivo exercício de empenhamento, em Restos a Pagar "em liquidação" Não Processados e o pagamento das despesas inscritas em anos anteriores.

Assim, evidenciam-se, a seguir, os valores inscritos entre 2019 e 2023, frente aos respectivos dados de receitas e despesas orçamentárias e aos pagamentos efetuados, o que possibilita comparar a relação entre a evolução

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

do resultado orçamentário do Estado e a inscrição dos Restos a Pagar, considerando o somatório dos processados e dos não processados.

Evolução do Resultado Orçamentário x Inscrições e Pagamentos de Restos a Pagar

Exercícios de 2019 a 2023 — R$

Anos	Receita Arrecadada	Despesa Empenhada (A)	Resultado Orçamentário	Variação ano a ano %	Inscrições por Exercício (B)	Variação ano a ano %	AH (B / A) %	Total Pago RP (C)	Variação ano a ano %	AH (C / B) %
2019	99.548.340.319	108.180.584.581	(8.632.244.262)	-	23.140.833.182	-	21,39	9.644.273.368	-	41,68
2020	104.254.001.143	107.107.557.290	(2.853.556.146)	(66,94)	20.516.173.934	(11,34)	19,15	11.792.842.710	22,28	57,48
2021	128.995.497.417	128.891.804.747	103.692.670	(103,63)	22.786.160.541	11,06	17,68	8.706.359.919	(26,17)	38,21
2022	118.715.832.323	116.489.779.177	2.226.053.146	2.046,78	10.287.252.301	(54,85)	8,83	9.569.975.566	9,92	93,03
2023	110.708.350.193	110.408.991.646	299.358.548	(86,55)	10.888.836.951	5,85	9,86	9.107.091.459	(4,84)	83,64

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO, 2019 a 2023.

Com relação à representatividade dos valores inscritos (coluna B), em relação ao total da despesa empenhada (coluna A), constatam-se variações entre 8,83% e 21,39%.

Quanto às inscrições, observa-se que em 2023, houve um pequeno aumento das Inscrições dos Restos a Pagar, da ordem de 5,85%, na comparação com 2022, representando 9,86% das despesas empenhadas. Tendo apresentado trajetória crescente, no período de 2019 e 2021. No exercício de 2022, houve uma considerável redução de 54,85%, principalmente nos RPP, em virtude do refinanciamento da dívida do Estado com a União, conforme já mencionado.

Quando se analisa o Resultado Orçamentário, verifica-se que o ano de 2019 foi deficitário; já em 2020, nota-se uma tendência de queda no déficit orçamentário, reflexo dos repasses da União e de receitas temporárias que ingressaram no caixa. Destaca-se, positivamente, o cenário superavitário apresentado em 2022 e 2023, anterior.

A tabela a seguir demonstra a execução orçamentária e financeira dos restos a pagar inscritos em 31 de dezembro de 2022 e executados no decorrer do exercício de 2023:

Pagamentos de Restos a Pagar Inscritos em dezembro de 2022

Exercício de 2023 — R$

Grupo de Despesa	RPP		RPNP		Total
	Inscrito em 2022	Pago em 2023	Inscrito em 2022	Pago em 2023	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	3.667.224.652	3.229.257.530	139.942.602	120.923.843	3.350.181.374
Juros e Encargos da Dívida	58.915.140	58.915.140	123.029.711	123.029.711	181.944.851
Outras Despesas e Encargos	528.091.246	393.178.599	2.590.270.916	1.892.112.098	2.285.290.698
Investimentos	493.675.752	404.617.659	1.964.996.673	984.672.442	1.389.290.101
Inversões Financeiras	88.898.823	-	631.782.310	117.461.243	117.461.243
Amortização da Dívida	424.475	424.475	-	-	424.475
Total	**4.837.230.089**	**4.086.393.404**	**5.450.022.212**	**3.238.199.338**	**7.324.592.742**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Dentre as inscrições em Restos a Pagar efetuadas em 31 de dezembro de 2022, no montante de R$ 10,287 bilhões, foram pagos o montante de R$ 7,325 bilhões, ou seja, 71,21%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Dos RPP inscritos em 2022, no valor de R$ 4,837 bilhões, foram pagos R$ 4,086 bilhões, ou seja, 84,47%. Já em relação às inscrições de RPNP em 2022, no montante de R$ 5,450 bilhões, foram pagos R$ 3,238 bilhões, ou seja, 59,41%.

6.11.2. Análise dos Restos a Pagar Processados - RPP

A movimentação dos Restos a Pagar, por Poder e Órgão, deve ser demonstrada bimestralmente, conforme exigência dos arts. 52, caput, e 53, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, integrando o RREO, tendo sido constatadas, em 2023, no prazo legal, as publicações relativas a cada bimestre. O Manual de Demonstrativos Fiscais, 13ª Edição, válido a partir do exercício de 2023, orienta a confecção do Anexo 7.

Evidencia-se, de acordo com o RREO, a movimentação ocorrida nos RPP durante o exercício, a saber:

Demonstrativo de Restos a Pagar Processados – RREO

Exercício de 2023 R$

Poder	Inscritos Exerc. Ant. (A)	Inscritos em 31/12/2022 (B)	Pagos	Cancelados	Saldo
Executivo	6.977.258.712	3.937.726.423	4.575.077.148	552.939.359	5.786.968.628
Legislativo	47.739.598	123.032.780	145.222.877	12.108.146	13.441.354
Judiciário	341.908.371	727.599.175	753.336.330	50.446.737	265.724.479
Ministério Público	2.896.065	48.870.561	50.237.126	8.552	1.520.949
Defensoria Pública	1.549	1.150	2.699	-	-
Total	**7.369.804.295**	**4.837.230.089**	**5.523.876.181**	**615.502.794**	**6.067.655.409**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO, Anexo 7, 6º bimestre 2023.

Nota: Estão incluídas as inscrições refentes às despesas intraorçamentárias.

Quanto aos Restos a Pagar Processados **anteriormente inscritos** (colunas A e B), da ordem de R$ 12,207 bilhões, foram cancelados, durante o exercício sob análise, R$ 616 milhões, o equivalente a 5,04%, e pagos R$ 5,524 bilhões, 45,24%, restando pagar, portanto, R$ 6,068 bilhões.

É relevante esclarecer que para o atendimento às exigências da STN –Secretaria do Tesouro Nacional, na construção da Matriz de Saldos Contábeis, os valores referentes aos RPNP liquidados a pagar, permanecem no RREO demonstrados na execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstrando as obrigações pendentes de liquidação.

Saldo de RPP por Grupo de Despesa e Poder

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, apurou-se, por Poder, o saldo de Restos a Pagar Processados em 31/12/23, conforme os grupos de despesa:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar Processados por Grupo de Despesa e Poder

Exercício de 2023 R$

Grupo de Despesa	Executivo	Legislativo	Judiciário	Ministério Público	Defensoria Pública	Tribunal de Contas	Total
Pessoal e Encargos Sociais	3.317.702.946	209.947.422	1.050.771.585	108.626.053	-	746.319	4.687.794.325
Juros e Encargos da Dívida	158.435.626	-	-	-	-	-	158.435.626
Outras Despesas Correntes	4.511.409.827	2.701	102.698.525	14.958.439	24.663	211.390	4.629.305.545
Investimentos	1.717.647.500	-	201.117	302.801	-	-	1.718.151.419
Inversões Financeiras	193.869.396	-	-	-	-	-	193.869.396
Amortização da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Total	**9.899.065.296**	**209.950.123**	**1.153.671.228**	**123.887.293**	**24.663**	**957.708**	**11.387.556.311**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO, Anexo 7, 6º bimestre 2023.

O estoque de RPP, ao final de 2023, perfez o total de R$ 11,388 bilhões, sendo R$ 5,291 bilhões decorrentes de inscrições em 31/12/2023 e R$ 6,097 bilhões de inscrições de exercícios anteriores. Do estoque as Despesas Correntes somaram R$ 9,476 bilhões, tendo apresentado saldos mais relevantes os grupos de despesa Pessoal e Encargos Sociais, R$ 4,688 bilhões, e Outras Despesas Correntes, R$ 4,629 bilhões, 48,85%. Dentre as Despesas de Capital, R$ 1,912 bilhão, 89,85% referem se a despesas com Investimentos, com saldo de R$ 1,718 bilhão, alocados principalmente no Fundo Estadual de Saúde, R$ 852,031 milhões, 49,59%; Secretaria da Educação, R$ 594,333 milhões, 34,59%; Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, R$ 122,366 milhões, 7,12%, dentre outros.

Demonstra-se, na tabela a seguir, o comparativo dos saldos de RPP por grupo de despesa, nos exercícios de 2023 e 2022.

Restos a Pagar Processados por Grupo de Despesa

Exercícios de 2023 e 2022 R$ Mil

Grupo de Despesa	2023 (A)	AV %	2022 (B)	AV %	Variação (A / B)
Pessoal e Encargos Sociais	4.687.794	41,17	4.704.630	38,54	(0,36)
Juros e Encargos da Dívida Contratual	158.436	1,39	315.801	2,59	(49,83)
Outras Despesas Correntes	4.629.306	40,65	5.107.386	41,84	(9,36)
Investimentos	1.718.151	15,09	1.889.440	15,48	(9,07)
Inversões Financeiras	193.869	1,70	189.352	1,55	2,39
Amortização da Dívida Contratual	-	-	424	-	(100,00)
Total	**11.387.556**	**100,00**	**12.207.033**	**100,00**	**(6,71)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Analisando o estoque de RPP sob a perspectiva dos grupos de despesa, comparativamente ao exercício de 2022, constata-se redução de 6,71% no seu total, que passou de R$ 12,207 bilhões em 2022 para R$ 11,387 bilhões em 2023, com destaque para os grupos Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, que registraram valores mais expressivos.

A tabela a seguir demonstra os Restos a Pagar Processados, no que diz respeito à modalidade de aplicação e grupo de despesa.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar Processados por Modalidade de Aplicação e Grupo de Despesa

Exercício de 2023 R$

Modalidade de Aplicação	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Contratual	Total
Aplicação Direta à conta de Rec. §§ 1 e 2 do art. 24 LC 141/2012	-	-	79.894	27.728.624	-	-	27.808.518
Aplicação Direta - art. 25 LC 141 de 2012	2.938.632	-		-	-	-	2.938.632
Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	44.703.635	26.466.623	419.143	-	-	-	71.589.401
Aplicações Diretas	4.640.152.058	131.969.003	809.293.443	79.319.369	187.650.427	-	5.848.384.299
Execução de Contrato de Parceria Público-Privada	-	-	246.945	-	6.218.970	-	6.465.914
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	-	-		1.100.000	-	-	1.100.000
Transferências Fundo a Fundo	-	-	3.173.263.665	757.162.773	-	-	3.930.426.438
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-	10.242.416	4.575.275	-	-	14.817.690
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	-	-	435.149.932	526.064.654	-	-	961.214.586
Transferências a Municípios.	-	-	176.249.506	232.208.183	-	-	408.457.689
Transferência a Municípios Fundo a Fundo	-	-	-	-	-	-	-
Transferências à União	-	-	19.619.201	66.199.167	-	-	85.818.368
Transferências Fundo a Fundo aos Municípios- art. 24 LC 1451 de 2012	-	-	4.741.401	23.793.375	-	-	28.534.776
Total	**4.687.794.325**	**158.435.626**	**4.629.305.546**	**1.718.151.419**	**193.869.396**	**-**	**11.387.556.312**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO, Anexo 7, 6º bimestre 2023.

A Modalidade de Aplicação que apresentou valor mais expressivo foi Aplicações Diretas, no montante de R$ 5,848 bilhões, com destaque para as Unidades Orçamentárias TJMG R$ 1,081 bilhão, 18,49%; o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais, R$ 1,005 bilhão, 17,18%; Secretaria de Estado da Educação, R$ 640,507 milhões; Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, R$ 583,722 milhões que registraram maiores valores.

A Modalidade de Aplicação Transferências Fundo a Fundo, no montante de R$ 3,930 bilhões representam despesas orçamentárias realizadas mediante a transferência de recursos financeiros dos Fundos Estaduais para os Fundos Municipais. O Fundo Estadual de Saúde, tem registrado RPP no total de R$ 3.930.426.437,52 enquanto o Fundo Estadual de Assistência Social, R$ 27 mil. Maiores detalhamentos relativos ao RPP da Função Saúde, estão descritos em tópico específico deste relatório técnico.

Restos a Pagar Processados por Função

A fim de conferir maior transparência à destinação dos gastos estaduais financiados pelos Restos a Pagar, cumpre demonstrar o total dos RPP por Função de Estado, conforme tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar Processados por Função

Exercícios de 2023 e 2022 R$

Código	Função de Governo	2023	2022	Variação %
1	Folha de Pagamento	4.597.768.469	4.246.812.233	8,26
2	Saúde	4.272.092.931	5.029.453.236	(15,06)
3	Educação	1.052.458.152	1.415.413.549	(25,64)
4	Encargos Especiais	553.531.983	663.738.114	(16,60)
6	Administração	287.249.262	284.557.490	0,95
7	Urbanismo	143.059.591	81.608.300	75,30
8	Indústria	88.962.165	88.962.165	-
9	Segurança Pública	63.089.153	77.470.388	(18,56)
10	Assistência Social	60.966.532	65.100.309	(6,35)
11	Gestão Ambiental	60.214.762	61.186.034	(1,59)
12	Ciência e Tecnologia	49.982.502	15.694.865	218,46
13	Transporte	40.172.484	4.306.128	832,91
14	Desporto e Lazer	39.829.895	8.483.293	369,51
15	Agricultura	16.987.903	8.211.723	106,87
16	Trabalho	11.713.354	294.042	3.883,56
17	Direitos da Cidadania	10.719.075	3.309.480	223,89
18	Reserva de Contingência	7.766.302	7.766.302	-
19	Essencial à Justiça	7.566.797	10.159.674	(25,52)
20	Judiciária	6.243.258	1.594.463	291,56
21	Saneamento	5.327.551	3.094.760	72,15
22	Habitação	4.865.600	989.826	391,56
23	Cultura	3.159.391	2.375.990	32,97
24	Previdência Social	2.905.306	126.022.875	(97,69)
25	Comércio e Serviços	683.346	278.503	145,36
26	Legislativa	214.091	144.285	48,38
27	Relações Exteriores	19.998	-	-
28	Organização Agrária	5.209	5.106	2,02
99	Comunicações	1.250	1.250	-
	Total	**11.387.556.311**	**12.207.034.384**	**(6,71)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota: Como não é possível detalhar a folha de pagamento por função, o valor demonstrado corresponde ao seu total.

Quanto às Funções de Governo, o total de RPP em 2023 sobressai naquelas que apresentaram valores mais expressivos, tais como: Saúde, R$ 4,272 bilhões e Educação, R$ 1,052 bilhão. Conforme detalhado neste relatório técnico no capítulo que trata de Ações e Serviços Públicos em Saúde – ASPS e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, os restos a pagar atrelados às despesas que compõem os índices constitucionais são objetos do Monitoramento 1.147.778, que tem por objetivo implementar as determinações contidas no Parecer Prévio do BGE de 2020 (Processo 1.101.512). Este Monitoramento, de relatoria do Conselheiro Mauri Torres, está sendo conduzido, conforme Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, pelo grupo de trabalho formado por representantes desta Casa e do Poder Executivo, com o objetivo de traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Além disso, visa possibilitar a assinatura definitiva de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Observa-se que não é possível detalhar por função o valor inscrito em Restos a Pagar Processados referente à folha de pagamento, R$ 4,598 bilhões, portanto, evidenciadas pelo montante total, o que vem prejudicando sobremaneira a transparência das informações.

Registra-se, também, redução significativa na comparação com o exercício anterior, na função Previdência Social, 97,69%, passando de R$ 126,023 milhões em 2022 para R$ 2,905 milhões em 2023, relativo ao empenho estimativo nº 1, de 2021, e que teve seu saldo de R$ 117,882 milhões, inscrito em RPP em 2022, destinado a despesas com pagamento da Folha de Pensão concedida aos beneficiários do IPSM, conforme art. 23 da Lei Estadual nº 10.366/90, tendo sido pago em janeiro de 2023.

6.11.3. Análise dos Restos a Pagar Não Processados- RPNP

Evidencia-se na tabela a seguir, de acordo com o RREO, a execução dos RPNP no exercício de 2023:

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados – RREO

Exercício de 2023 R$

Poder	Inscritos Exerc.Ant. (A)	Inscritos em 31/12/2022 (B)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Executivo	5.022.278.018	4.952.731.760	3.186.796.367	3.157.928.911	3.639.662.423	3.177.418.443
Legislativo	41.589.228	141.408.436	154.305.721	154.305.721	3.818.212	24.873.731
Judiciário	56.763.523	245.578.842	164.889.919	164.889.919	59.328.855	78.123.592
Ministério Público	78.148.360	92.804.872	92.002.044	91.905.247	22.453.796	56.594.188
Defensoria Pública	2.192.190	17.498.302	14.185.480	14.185.480	2.010.249	3.494.763
Total	**5.200.971.319**	**5.450.022.212**	**3.612.179.531**	**3.583.215.278**	**3.727.273.535**	**3.340.504.717**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO, Anexo 7, 6º bimestre 2023.

Nota: Estão incluídas as inscrições referentes às despesas intraorçamentárias.

Dos Restos a Pagar Não Processados anteriormente inscritos (colunas A e B), R$ 10,650 bilhões, foram cancelados R$ 3,727 bilhões, o equivalente a 35%, e pagos R$ 3,583 bilhões (33,64%), restando um saldo de R$ 3,341milhões. Observa-se que do montante liquidado de R$ 3,612 bilhões, após os pagamentos, restaram R$ 28,964 milhões, valor este liquidado, porém pendente de pagamento.

Saldo de RPNP por Grupo de Despesa e Poder

O estoque de RPNP em 31/12/2023 no montante de R$ 8,909 bilhões, representa o saldo dos exercícios anteriores, R$ 3,341 milhões mais as inscrições ao final do exercício, R$ 5,598 bilhões, menos o valor de R$ 28,964 milhões, que já estão liquidados, porém não pagos.

O Estoque de RPNP por Poder, e grupos de despesa está demonstrado na tabela a seguir:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar Não Processados por Grupo de Despesa e Poder

Exercício de 2023 R$

Grupo de Despesa	Executivo	Legislativo	Judiciário	Ministério Público	Defensoria Pública	Tribunal de Contas	Total
Pessoal e Encargos Sociais	404.102.138	23.549.652	-	-	-	-	427.651.790
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.403.280.171	28.282.575	300.349.813	94.866.567	22.442.438	14.049.753	3.863.271.317
Investimentos	3.320.129.565	1.484.554	93.713.961	96.127.405	11.454.879	6.317.596	3.529.227.961
Inversões Financeiras	1.065.296.380	1.569.400	15.095.143	7.328.775	-	-	1.089.289.698
Amortização da Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Total	**8.192.808.254**	**54.886.181**	**409.158.917**	**198.322.747**	**33.897.317**	**20.367.349**	**8.909.440.766**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO, Anexo 7, 6º bimestre 2023.

Na tabela a seguir, demonstram-se as **inscrições, em 2022 e 2023,** de Restos a Pagar Não Processados, por Grupo de Despesa.

Inscrições de Restos a Pagar Não Processados por Grupo de Despesa

Exercícios de 2023 e 2022 R$ mil

Grupo de Despesa	2023		2022		Variação % (A / B)
	Valor (A)	%	Valor (B)	%	
Pessoal e Encargos Sociais	130.945.405	2,34	139.942.602	2,57	(6,43)
Juros e Encargos da Dívida Contratual	-	-	123.029.711	2,26	(100,00)
Outras Despesas Correntes	2.190.002.106	39,12	2.590.270.916	47,53	(15,45)
Investimentos	2.245.882.554	40,12	1.964.996.673	36,05	14,29
Inversões Financeiras	1.031.070.236	18,42	631.782.310	11,59	63,20
Amortização da Dívida Contratual	-	-	-	-	-
Total	**5.597.900.301**	**100,00**	**5.450.022.212**	**100,00**	**2,71**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

As inscrições de RPNP, em 31 de dezembro de 2023, somaram R$ 5,598 bilhões dos quais R$ 44,491 milhões representam créditos empenhados em liquidação.

Os grupos de despesa que apresentaram saldos mais relevantes foram Investimentos, 40,12% e Outras Despesas Correntes, 39,12%.

Quanto aos Investimentos, no montante de R$ 2,246 bilhões, tem-se que o DER, absorveu R$ 863,026 milhões dos quais R$ 791,521 milhões, 91,71% referem-se a Obras de Infraestrutura e Rodoviárias. O Fundo Estadual de Saúde também efetuou expressiva Inscrição, R$ 398,214 milhões, dos quais R$ 250,756 milhões são relativos a construções de hospitais regionais nos municípios de Teófilo Otoni, Sete Lagoas, Divinópolis e Conselheiro Lafaiete.

Restos a Pagar Não Processados por Função

A tabela a seguir demonstra o estoque de RPNP de 2023 por Função, comparativamente ao exercício de 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar Não Processados por Função

Exercícios de 2023 e 2022 R$

Código	Função de Governo	2023	2022	Variação %
10	Saúde	2.728.755.039	2.595.532.605	5,13
12	Educação	1.681.159.408	1.719.057.065	(2,20)
4	Administração	1.568.020.937	1.254.763.665	24,97
26	Transporte	1.135.035.219	827.861.282	37,10
6	Segurança Pública	650.815.816	594.355.940	9,50
2	Judiciária	409.158.917	302.342.365	35,33
3	Essencial à Justiça	233.812.399	193.838.284	20,62
15	Urbanismo	136.879.155	100.170.135	36,65
28	Encargos Especiais	91.171.777	310.907.228	(70,68)
1	Legislativa	73.684.130	181.737.664	(59,46)
16	Habitação	58.313.359	2.681.980	2.074,27
17	Saneamento	31.717.237	2.455.484.127	(98,71)
20	Agricultura	21.823.653	10.898.205	100,25
18	Gestão Ambiental	17.154.338	9.202.520	86,41
11	Trabalho	14.554.693	6.760.820	115,28
19	Ciência e Tecnologia	10.183.069	13.010.523	(21,73)
9	Previdência Social	9.892.672	22.518.069	(56,07)
8	Assistência Social	7.565.573	21.115.465	(64,17)
13	Cultura	6.285.616	6.004.272	4,69
14	Direitos da Cidadania	5.406.009	11.154.472	(51,54)
25	Energia	5.053.232	886	570.036,24
21	Organização Agrária	4.723.678	2.990.303	57,97
27	Desporto e Lazer	4.217.361	3.662.799	15,14
22	Indústria	2.035.592	1.253.624	62,38
23	Comércio e Serviços	1.966.515	3.686.054	(46,65)
7	Relações Exteriores	55.371	3.178	1.642,27
	Total	**8.909.440.766**	**10.650.993.531**	**(16,35)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Os dados por Função de Governo demonstram que houve variações significativas em Energia, Habitação, Saneamento, Trabalho, Relações Exteriores, Agricultura Encargos Especiais, dentre outras.

A função Energia apresentou acréscimo de 570.036% decorrente do protocolo de intenções celebrado entre a Cemig Distribuição S.A, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN Mineração S.A) e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, conforme emprenho nº 329 da SEDE

A função Habitação, com saldo de R$ 58,313 milhões, apresenta variação positiva de 2.074,27%, tendo em vista o empenho nº3, da UO 1915- EGE/Empresas, cujo saldo de R$ 55 milhões inscrito em RPNP, refere-se a Aporte de Capital na estatal Cohab, destinado a viabilizar investimento com ações para a diminuição do déficit habitacional do Estado e implantação do programa de incentivo a demissão voluntária – PIDV no âmbito da Cohab.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A função Relações Exteriores no montante de R$ 55.370,85 está contabilizada na Secretaria da Casa Civil, R$ 16.535,79 e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 38.835,06, referem-se a Outras Despesas Correntes: compras de passagens, material cívico, etc.

Os recursos da função Saneamento, R$ 31,717 milhões tiveram uma redução de 98,71%, e estão alocados no Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste e Minas Gerais, R$ 19,025 milhões; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 8,801 milhões; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, R$ 3,518 milhões e Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto, R$ 372 mil.

A expressiva redução na função Saneamento, decorre do cancelamento de RPNP, referente aos empenhos de número 9, 6 e 7 de 2021 totalizando R$ 2,428 bilhões relativos a recursos destinados a Aporte de Capital na Copasa consoante já detalhado anteriormente.

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Relatório de Gestão Fiscal – RGF

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal e apresenta informações sobre a disponibilidade de caixa bruta, as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa líquida para cada recurso vinculado, bem como para os não vinculados. Além disso, visa assegurar a transparência da disponibilidade financeira antes e depois das inscrições dos Restos a Pagar Não Processados. Conforme determina o inciso I, art. 50 da LRF, suas informações, constantes do Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal, relativas ao 3º quadrimestre de 2023, foram publicadas pelos Poderes e Órgãos.

A Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021 - página n° 651 do MDF 13ª edição, estabeleceu uma nova padronização para a classificação por Fonte ou Destinação de Recursos e as regras para sua utilização, que devem ser observadas por todos os entes da Federação na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária a partir do exercício de 2023.

Houve mudanças na estrutura do demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, inclusive nas nomenclaturas de algumas linhas que compõem a identificação de recursos, e em algumas classificações, visando tornar o detalhamento das vinculações compatível com o padrão de Fonte ou Destinação de Recursos estabelecido pela Portaria STN nº 710/2021. A exemplo, anteriormente, os Recursos Não Vinculados eram subdivididos em “Recursos Ordinários e Outros Recursos não Vinculados” e para o exercício de 2023, passou a ser “Recursos Não Vinculados de Impostos e Outros Recursos não Vinculados”.

Quanto aos Recursos Vinculados, (exceto ao RPPS), passou a distinguir alguns subgrupos de recursos vinculados a determinada área ou função. Conforme dispõe o inciso I do art. 50 da LRF, a disponibilidade de caixa deve constar de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Entretanto o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, apresenta as informações de forma agrupada, impossibilitando identificar de forma individualizada, as disponibilidades de caixa vinculada e não vinculada por fonte de recursos, conforme determina a LRF, comprometendo a transparência na gestão dos recursos.

No que diz respeito ao Estado de Minas Gerais, o mecanismo por fonte de recursos ainda não foi implementado, entretanto, deveria ser implementado, obrigatoriamente, a partir de 2023, de modo a atender plenamente a necessidade de segregar e controlar os recursos, além de assegurar que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica sejam utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ressalta- se, ainda, que a Controladoria Geral do Estado – CGE, relatou que restou prejudicada certificar a suficiência financeira vinculada à Saúde em virtude das alterações na estrutura do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, principalmente, pela metodologia utilizada, visto que, até o exercício de 2022, os recursos de impostos e transferências de impostos eram dispostos dentre os recursos vinculados, mesmo sendo executados com fonte de recursos não vinculados. A partir de 2023, com a alteração do MDF 13ª edição, os recursos da Fonte 500, em sua totalidade passaram a compor o valor da linha Total dos Recursos Não Vinculados. Dessa forma, não cabe, ou seja, não se inclui dentre os recursos vinculados, os recursos de impostos e transferências de impostos destinados ao cumprimento dos mínimos constitucionais.

Nesse contexto, acrescente-se a recomendação da necessidade de se determinar à SCCG/SEF, para que sejam levados em notas explicativas às demonstrações contábeis, os valores que compõem as disponibilidades de caixa, segregadas por órgãos, poderes e seus respectivos fundos, indicando detalhadamente as vinculações de recursos, especialmente, as vinculações de ASPS e de MDE (incluindo FUNDEB), de forma a identificar a destinação de recursos e, assim, assegurar a confirmação de liquidez do ente para suportar seus compromissos financeiros.

A tabela a seguir demonstra a Disponibilidade de Caixa do Estado – Todos os Poderes – em 2023.

Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

DESCRIÇÃO	RECURSOS NÃO VINCULADOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	TOTAL
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.811.776.964,04	11.850.702.102,04	1.455.424.050,76	28.117.903.116,84
(-) Obrigações Financeiras	11.769.137.528,88	4.387.087.829,03	1.247.415.632,31	17.403.640.990,22
Disponibilidade de Caixa Líquida antes da inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício	3.042.639.435,16	7.463.614.273,01	208.008.418,45	10.714.262.126,62
(-) Restos a Pagar empenhados e não liquidados do exercício	4.304.727.235,55	1.293.173.065,39	-	5.597.900.300,94
(=)Disponibilidade de caixa líquida após a inscrição em Restos a Pagar não Processados do exercício	(1.262.087.800,39)	6.170.441.207,62	208.008.418,45	5.116.361.825,68

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal, 2023 - Anexo 5 - LRF, art.55, Inciso III, alínea "a".

A Disponibilidade Bruta do Estado registrou ao final de 2013, um saldo equivalente a R$ 28,118 bilhões. Da Disponibilidade Bruta são deduzidos R$ 17,404 bilhões, dos quais, R$ 11,387 bilhões referentes aos RPP; R$ 3,312 bilhões aos RPNP de exercícios anteriores e R$ 2,705 bilhões, de Obrigações Financeiras, chega-se, então, à Disponibilidade Líquida antes da inscrição dos RPNP no valor de R$ 10,714 bilhões. Desta última, com

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

as deduções referentes às inscrições de RPNP de R$ 5,598 bilhões, efetuadas em 31/12/2023, resultaram na suficiência financeira de R$ 5,116 bilhões.

Comparados os saldos apresentados entre 2023 e 2022, tanto a Disponibilidade Bruta quanto a Líquida apresentaram crescimento, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar -Todos os Poderes

Exercícios de 2023 e 2022 R$

Descrição	2023	2022	Variação %
Disponibilidade de Caixa Bruta	**28.117.903.116**	**26.956.261.807**	**4,31**
(-) Obrigações Financeiras	**17.403.640.990**	**20.575.232.533**	**(15,41)**
RPP de Exercícios Anteriores	6.096.619.662	7.414.009.999	(17,77)
RPP do Exercício	5.290.936.649	4.780.942.610	10,67
RPNP de Exercícios Anteriores	3.311.540.465	5.200.948.710	(36,33)
Demais Obrigações Financeiras	2.704.544.214	3.179.331.214	(14,93)
Disponibilidade de Caixa Líquida antes da Inscrição em RPNP do Exercício	**10.714.262.127**	**6.381.029.274**	**67,91**
(-) RPNP do Exercício	5.597.900.301	5.450.022.212	2,71
(=) Disponibilidade de Caixa líquida após a Inscrição em RPNP do Exercício	**5.116.361.826**	**931.007.062**	**449,55**

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal, 2023 - 2022 - Anexo 5 - LRF, art.55, Inciso III, alínea "a".

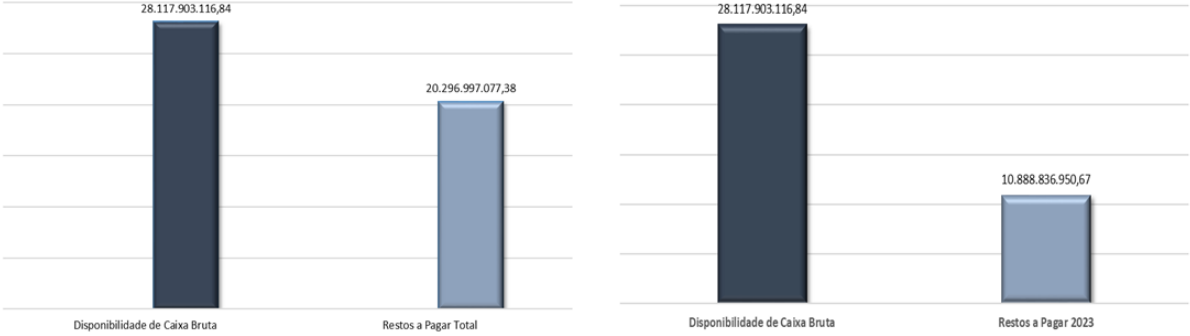
Houve decréscimo de 15,41%, R$ 3,171 bilhões, das Obrigações Financeiras, principalmente pela redução de 25,44% dos Restos a Pagar de exercícios anteriores.

Essa redução no estoque de Restos a Pagar favoreceu o aumento da Disponibilidade de Caixa Líquida antes e após a Inscrição em RPNP do exercício, que passou de R$ 6,381 bilhões e R$ 931 milhões, respectivamente, em 2022, para um resultado positivo em 2023, de R$ 10,714 bilhões antes da inscrição em RPNP e de R$ 5,116 bilhões após as inscrições.

O gráfico a seguir demonstra a Disponibilidade de Caixa Bruta ante o Estoque dos Restos a Pagar x Restos a Pagar Inscritos em dezembro de 2023.

Restos a Pagar x Disponibilidade de Caixa

	Disponibilidade de Caixa Bruta	Restos a Pagar Processados		RPNP Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	RPNP de 2023	Disponibilidade de Caixa Líquida
		Exercícios Anteriores	De 2023				
Total dos Recursos	28.117.903.116,84	6.096.619.661,71	5.290.936.649,73	3.311.540.465,00	2.704.544.213,78	5.597.900.300,94	5.116.361.825,68



Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A tabela que segue apresenta uma síntese dos Demonstrativos das Disponibilidades de Caixa e dos Restos a Pagar, destacando a relação entre a suficiência de caixa e as inscrições em RPNP, de todos os Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública, nos exercícios de 2023 e 2022.

Disponibilidade de Caixa x Inscrições de RPNP por Poder

Exercícios de 2023 e 2022 — R$

Poder / Órgão	2023			2022		
	Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição de RPNP do Exercício	Inscrição RPNP	Disponibilidade de Caixa Líquida Após a Inscrição de RPNP do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição de RPNP do Exercício	Inscrição RPNP	Disponibilidade de Caixa Líquida Após a Inscrição de RPNP do Exercício
Executivo	3.659.176.635	5.044.257.267	(1.385.080.632)	882.931.838	4.952.731.760	(4.069.799.922)
Judiciário	5.881.418.879	325.929.804	5.555.489.075	4.461.003.239	245.578.842	4.215.424.396
Legislativo (1)	414.424.325	21.376.749	393.047.576	601.099.655	141.408.436	459.691.219
Ministério Público	642.201.096	175.933.926	466.267.170	358.353.423	92.804.872	265.548.551
Defensoria Pública	117.041.192	30.402.554	86.638.638	77.641.119	17.498.302	60.142.818
Total	**10.714.262.127**	**5.597.900.301**	**5.116.361.826**	**6.381.029.274**	**5.450.022.212**	**931.007.062**

Fonte: Relatórios de Gestão Fiscal, 2022 e 2023.

Notas: 1 - Inclui Tribunal de Contas.

O Poder Executivo apresentou disponibilidade de caixa bruta de R$ 18,528 bilhões, ao passo que as obrigações financeiras atingiram R$ 14,869 bilhões, o que ocasionou em uma suficiência financeira de R$ 3,659 bilhões, antes das inscrições em RPNP. Após as inscrições de R$ 5,044 bilhões de RPNP do exercício de 2023, constata-se uma insuficiência total de R$ 1,385 bilhão.

Entretanto, ao analisar o Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do Poder Executivo, na linha dos Recursos Não Vinculados, constata-se que não havia disponibilidade de caixa líquida, antes mesmo das inscrições dos RPNP, no valor de R$ 1,246 bilhão. Ainda assim, após apurar insuficiência financeira, foram inscritos em RPNP, o montante de R$ 3,942 bilhões, resultando em uma insuficiência financeira dos Recursos Não Vinculados em R$ 5,188 bilhões, dos quais, R$ 4,315 bilhões, referem–se a Recursos Não Vinculados de Impostos e R$ 872,500 milhões, a Outros Recursos não Vinculados.

Ao final, o montante total da insuficiência financeira, R$ 5,188 bilhões, foi compensada pela suficiência de R$ 3,803 bilhões, apurada no grupo Recursos Vinculados, o que ocasionou uma insuficiência financeira de R$ 1,385 bilhão.

De acordo com os saldos apresentados, no conjunto dos Poderes, em 2023, a disponibilidade líquida antes da inscrição dos RPNP do exercício era de R$ 10,714 bilhões, tendo sido inscritos R$ 5,598 bilhões, o que levou portanto, a uma suficiência financeira de R$ 5,116 bilhões.

Oportuno observar, por meio da análise do RREO do primeiro bimestre de 2024, que dos valores inscritos em Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2023, no total de R$ 10,889 bilhões, foram pagos R$ 4,011 bilhões.

A tabela a seguir, demonstra a execução orçamentária e financeira dos restos a pagar inscritos em 31 de dezembro de 2023 e executados em janeiro de 2024:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar inscritos em dezembro de 2023

Exercício de 2023 R$

Grupo de Despesa	RPP		RPNP		Total Pago
	Inscrito em 2023	Pago em Jan.2024	Inscrito em 2023	Pago em Jan.2024	
Pessoal e Encargos Sociais	4.072.309.829	2.475.557.622	130.945.405	10.533.473	2.486.091.095
Juros e Encargos da Dívida	158.435.626	152.671.976	-	-	152.671.976
Outras Despesas e Encargos	631.944.056	395.549.410	2.190.002.106	507.036.795	902.586.204
Investimentos	422.028.168	105.106.676	2.245.882.554	145.629.462	250.736.138
Inversões Financeiras	6.218.970	6.218.970	1.031.070.236	212.685.300	218.904.270
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Total	**5.290.936.650**	**3.135.104.653**	**5.597.900.301**	**875.885.029**	**4.010.989.683**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Do montante inscrito em RPP em 31/12/2023, R$ 5,291 bilhões, foram pagos, R$ 3,135 bilhões, ou seja, 59,25%. Cabe destacar que, foram inscritos 76,97%, no Grupo Pessoal e Encargos Sociais, no montante de R$ 4,072 bilhões, dos quais, R$ 3,934 bilhões,96,61%, referem-se a folha de pagamento que, a despeito de serem inscritas em 31/12, são pagas no início do exercício seguinte. Assim, de um exercício para outro, as despesas com a folha de pagamento comumente geram Restos a Pagar.

Já em referência às inscrições em RPNP no montante de R$ 5,598 bilhões, foram pagos R$ 876 milhões, ou seja, 15,65%.

6.12. Dívida Ativa

Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento, após apuração de certeza e liquidez, conforme art. 39 da Lei 4.320/64. No âmbito estadual, a sua gestão está submetida aos ditames da Lei 6.763/75, que consolida a legislação tributária do Estado, sua incidência e o fato gerador. As formas de extinção e garantias estão dispostas na Lei 14.699/03 e suas alterações, que tratam da autorização da compensação de créditos de precatórios judiciais com débitos líquidos e certos inscritos em dívida ativa, da instituição de benefícios fiscais, além de outras providências.

Quanto às ações especiais de cobrança e recuperação de créditos que devem ser evidenciadas, de acordo com o art. 58 da LRF, foram encaminhadas, por meio do Ofício SEF/STE 54/2024 (Memorando SEF/SUCRED-GAB 7/2024 e Memorando AGE/PDTA 25/2024), informações sobre os resultados dos programas Regularize e Novo Regularize, obtidos pelo trabalho conjunto da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF e da Advocacia Geral do Estado – AGE, com destaque para o encaminhamento eletrônico de débitos da Dívida Ativa, inferiores a 60.000 Ufemgs, para Protesto Cartorial, como alternativa à execução fiscal, conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei 19.971/11, regulamentado pelo Decreto 45.989/2012.

De acordo com o informado, foi regularizado, no exercício, o total de R$ 4,223 bilhões, dentre pagamentos à vista, parcelados e com créditos acumulados de ICMS, sendo R$ 3,265 bilhões referentes a processos em fase administrativa e R$ 958,414 milhões de débitos inscritos em Dívida Ativa. Além disso, foram apresentadas as seguintes medidas então implementadas para a intensificação da cobrança da Dívida Ativa:

a) Ajuizamento de CDA's em lotes;

b) Intensificação de iniciativas da Procuradoria da Dívida Ativa e Assuntos Tributários, por meio de sua Coordenação de Parcelamento e Negócios Jurídicos, objetivando a efetivação de acordos na recuperação de créditos tributários. Realização de reuniões periódicas com devedores contumazes e contribuintes cujos débitos são decorrentes de atos de evasão fiscal/crimes tributários e contribuintes litigantes nas

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

matérias em que se verifica chance alta de risco de perda para o Estado, com resultado recorde de recuperação de ativos em período sem anistia, no montante de R$ 905.000 milhões;

c) Utilização do sistema Argos, objetivando a eficiência da pesquisa patrimonial na busca da recuperação de ativos, com acesso simultâneo pelos Procuradores do Estado, permitindo a consolidação de informações disponíveis em várias bases estaduais (CRI, Detran, Jucemg, Sidagro etc.), o que resultou na diminuição do tempo gasto com a pesquisa patrimonial e, consequentemente, diminuição do tempo médio de trâmite do executivo fiscal e do dispêndio de recurso com cada processo;

d) Iniciativa para o aumento do valor de protesto de ITCMD/IPVA e taxas tributárias (e não tributárias) para 30.000 Ufemgs, com o propósito de incrementar o percentual de recuperação desses créditos públicos. Decreto 48.725/2023;

e) Assinatura de Protocolo de Intenções com o TJMG em dezembro de 2023, com a finalidade de reduzir a litigiosidade na área fiscal;

f) Revisão dos fluxos administrativos, objetivando aprimorar o procedimento de compensação com precatórios;

g) Fortalecimento das relações institucionais entre o Comitê Interinstitucional de Ativos (CIRA) e o Tribunal de Justiça, resultando no incremento do quantitativo de ações conjuntas e da recuperação de créditos tributários;

h) Aperfeiçoamento do projeto de lei que dispõe sobre a transação tributária e não tributária em âmbito estadual;

i) Participação nos trabalhos da Rede Nacional de Gestão Estratégica e Inovação das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal – Renagei;

j) Intensificação da parceria da AGE com a Superintendência de Crédito e Cobrança da SEF, no intuito de estabelecer formas estratégicas de composição de litígios e recuperação do crédito fiscal;

6.12.1. Saldo Patrimonial da Dívida Ativa

No que afeta ao reconhecimento contábil da dívida ativa, a disposição é a seguinte:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Composição da Dívida Ativa por Conta Contábil

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Conta Contábil - Descrição	Saldo em 31/12/2022	AV %	Saldo em 31/12/2023	AV %	AH %
Administração Direta	**63.743.399.212,83**	**96,48**	**70.718.882.749,57**	**96,73**	**110,94**
Ativo Circulante	**515.123.654,48**	**0,78**	**809.406.719,75**	**1,11**	**157,13**
Dívida Ativa Tributária - Principal	382.250.734,22	0,58	517.661.139,88	0,71	135,42
Dívida Ativa Tributária - Multas e Encargos	132.872.920,26	0,20	291.745.579,87	0,40	219,57
Ativo Realizável a Longo Prazo	**63.228.275.558,35**	**95,70**	**69.909.476.029,82**	**95,62**	**110,57**
Dívida Ativa Tributária - Principal	16.041.094.764,30	24,28	16.650.096.270,68	22,77	103,80
Dívida Ativa Tributária - Multas e Encargos	46.888.790.968,12	70,97	52.723.820.197,20	72,12	112,44
Dívida Ativa Não Tributária - Principal	167.051,03	-	169.662,27	-	101,56
Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Encargos	298.222.774,90	0,45	535.389.899,67	0,73	179,53
Administração Indireta	**2.325.903.976,85**	**3,52**	**2.390.099.762,87**	**3,27**	**102,76**
Ativo Circulante	**62.877.350,08**	**0,10**	**74.044.272,92**	**0,10**	**117,76**
Dívida Ativa Tributária - Principal	5.845.089,58	0,01	7.619.521,68	0,01	130,36
Dívida Ativa Tributária - Multas e Encargos	27.918.156,10	0,04	36.717.390,67	0,05	131,52
Dívida Ativa Não Tributária - Principal	18.026.531,83	0,03	20.814.594,60	0,03	115,47
Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Encargos	11.087.572,57	0,02	8.892.765,97	0,01	80,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	**2.263.026.626,77**	**3,43**	**2.316.055.489,95**	**3,17**	**102,34**
Dívida Ativa Tributária - Principal	486.245.094,11	0,74	504.377.177,03	0,69	103,73
Dívida Ativa Tributária - Multas e Encargos	559.611.283,42	0,85	632.981.371,67	0,87	113,11
Dívida Ativa Não Tributária - Principal	1.076.672.984,43	1,63	1.051.977.616,37	1,44	97,71
Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Encargos	140.497.264,81	0,21	126.719.324,88	0,17	90,19
Subtotal	**66.069.303.189,68**	**100,00**	**73.108.982.512,44**	**100,00**	**110,65**
Contas Redutoras					
Administração Direta	**(62.315.333.319,26)**	**(94,32)**	**(70.599.393.434,55)**	**(96,57)**	**113,29**
(R) Cessão de Direitos Creditórios	(267.267.129,90)	(0,40)	(325.905.105,95)	(0,45)	121,94
(R) Cessão de Direitos Creditórios - Dívida Ativa - Créd. Trib. Parcelado	(56.018.860,28)	(0,08)	(60.682.741,05)	(0,08)	108,33
(R) Ajuste p/ Perda de Dívida Ativa Tributária - Curto Prazo	(418.723.150,60)	(0,63)	(655.619.443,00)	(0,90)	156,58
(R) Ajuste p/ Perda de Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo	(61.573.324.178,48)	(93,20)	(69.557.186.144,55)	(95,14)	112,97
Administração Indireta	**(218.213.653,55)**	**(0,33)**	**(430.639.961,51)**	**(0,59)**	**197,35**
(R) Ajuste p/ Perda de Dívida Ativa Não Tributária - Curto Prazo	-	-	(10.111.563,59)	(0,01)	-
(R) Ajuste p/ Perda de Dívida Ativa Tributária - Longo Prazo	(108.206.274,51)	(0,16)	(101.140.136,81)	(0,14)	93,47
(R) Ajuste p/ Perda de Dívida Ativa Não Tributária - Longo Prazo	(110.007.379,04)	(0,17)	(319.388.261,11)	(0,44)	290,33
Total = Subtotal - Contas Redutoras	**3.535.756.216,87**	**5,35**	**2.078.949.116,38**	**2,84**	**58,80**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O estoque bruto da dívida ativa, apurado ao final de 2023, R$ 73,109 bilhões, mostrou um aumento de aproximadamente 11% em relação a 2022, permanecendo com sua maior parcela, 72%, consignada no Ativo Realizável a Longo Prazo, Dívida Ativa Tributária – Multas e Encargos, da Administração Direta. Observa-se que a quase totalidade desse saldo, 97%, é subtraída pelas contas redutoras de Ajuste para Perdas e Cessão de Direitos Creditórios, fazendo com que o saldo líquido caia para R$ 2,079 bilhões.[287].

A conta redutora Cessão de Direitos Creditórios espelha a efetivação do disposto no art. 1°, I, da Lei 19.266/10, que autorizou ao Poder Executivo ceder, a título oneroso, à Minas Gerais Participações S/A – MGI ou a fundo de investimento, direitos creditórios originários de créditos tributários de ICMS, objetos de parcelamentos administrativos, cujo contrato foi assinado em 24/7/12. Ressalta-se que tal cessão não modifica a natureza do crédito tributário, o qual mantém suas garantias e privilégios, as condições de pagamento e os critérios de

[287] O ajuste para perda representa a parcela estimada cuja realização não ocorrerá, tendo em vista o caráter de incerteza envolvido, a partir do estoque de créditos, das projeções futuras de recebimento, da qualificação quanto ao risco e da experiência de perdas históricas para créditos de perfil semelhante, em atendimento ao Princípio Fundamental da Prudência. Segundo a doutrina contábil e o disposto na NBC TG Estrutura Conceitual, de 21/11/19, prudência significa o "exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Da mesma forma, o exercício de prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou despesas".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

atualização e vencimento, permanecendo a cobrança judicial e extrajudicial a cargo da AGE ou da SEF, consoante o disposto no art. 2° da mesma lei. Portanto, a análise da matéria continuará abrangendo o estoque bruto. A tabela a seguir demonstra o saldo da Dívida Ativa de cada Unidade Orçamentária, evidenciando por Tributária e Não Tributária, 2022/2023.

Dívida Ativa Tributária e Não Tributária por UO

Exercícios de 2022 e 2023 R$

UO	Saldo em 31/12/2022	AV %	Dívida Ativa Tributária	Dívida Ativa Não Tributária	Saldo em 31/12/2023	AV %	AH %
DEER - MG	52.848.202,34	0,08	44.258.410,24	-	44.258.410,24	0,06	83,75
EGE/SEF	63.622.787.550,14	96,30	70.183.323.187,63	177.778.163,24	70.361.101.350,87	96,24	110,59
Feam	195.771.275,28	0,30	30.931.812,73	180.127.756,51	211.059.569,24	0,29	107,81
FEPJ	280.777.326,63	0,42	283.929.772,11	46.269.768,00	330.199.540,11	0,45	117,60
FFP	60.224.513,28	0,09	1.267.423,65	53.258.804,13	54.526.227,78	0,07	90,54
FPE	605.690.375,52	0,92	646.794.655,90	-	646.794.655,90	0,88	106,79
Funtrans	4.894.425,48	0,01	4.593.591,21	-	4.593.591,21	0,01	93,85
Hemominas	161.674,42	-	-	158.945,92	158.945,92	-	-
IEF	837.744.252,20	1,27	141.870.326,71	678.522.512,45	820.392.839,16	1,12	97,93
Igam	32.029.476,94	0,05	-	29.942.625,49	29.942.625,49	0,04	93,48
IMA	28.049.468,50	0,04	28.049.468,50	-	28.049.468,50	0,04	100,00
Ipsemg	226.942.950,05	0,34	-	218.539.771,67	218.539.771,67	0,30	96,30
IPSM	770.036,21	-	-	1.584.117,65	1.584.117,65	-	205,72
Segov	8.863,62	-	-	-	-	-	-
Semad	120.444.611,66	0,18	-	357.611.736,43	357.611.736,43	0,49	296,91
TJMG	158.187,41	-	-	169.662,27	169.662,27	-	107,25
Total	**66.069.303.189,68**	**100,00**	**71.365.018.648,68**	**1.743.963.863,76**	**73.108.982.512,44**	**100,00**	**110,65**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Percebe-se que o aumento de 11% no saldo total da Dívida Ativa é reflexo direto do aumento observado na Dívida Ativa Tributária da EFE/SEF, a qual concentra 96% da dívida ativa estadual, enquanto as outras unidades mais representativas, como o Fundo Penitenciário Estadual – FPE e o Instituto Estadual de Florestas – IEF não apresentaram variações significativas em relação ao exercício anterior.

6.12.2. Receita da Dívida Ativa

As receitas prevista e arrecadada de dívida ativa são discriminadas a seguir, por fonte de recursos, nas unidades orçamentárias, consideradas a tributária e a não tributária, já incluídos o principal, as multas e os juros.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receitas Prevista e Arrecadada por UO e Fonte de Recursos

Exercício de 2023 R$

UO	Código Fonte	Descrição	Valor Previsto Atualizado	Valor Contabilizado	AV %	AH %
DEER-MG	91	Taxa de Expediente	29.000,00	57.588,96	0,01	198,58
EMG	10	Recursos Ordinários - Recursos não Vinculados de Impostos	279.572.951,00	450.276.379,03	46,96	161,06
EMG	15	Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados	42.416.836,00	49.211.842,91	5,13	116,02
EMG	20	Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios	166.312.570,00	269.305.345,28	28,09	161,93
EMG	23	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	120.304.873,00	112.925.486,98	11,78	93,87
EMG	27	Taxa de Segurança Pública	68.911,00	3.676,58	-	5,34
EMG	53	Taxa de Incêndio	8.200,00	166.901,56	0,02	2.035,38
EMG	71	Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria	36.840,00	1.425.560,98	0,15	3.869,60
EMG	72	Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários	4.363.732,00	12.170.257,66	1,27	278,90
Feam	52	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	597.000,00	4.189.216,08	0,44	701,71
Feam	60	Recursos Diretamente Arrecadados	6.815.000,00	8.845.775,97	0,92	129,80
FEPJ	60	Recursos Diretamente Arrecadados	2.081.176,00	2.502.902,83	0,26	120,26
FEPJ	77	Taxa de Fiscalização Judiciária e Taxas e Multas Judiciais	12.716.710,00	15.675.093,34	1,63	123,26
Funfip/FFP	61	Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica	7.181.649,00	14.857.908,30	1,55	206,89
IEF	26	Taxa Florestal	1.000,00	-	-	-
IEF	52	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	3.154.333,81	0,33	157.716,69
IEF	60	Recursos Diretamente Arrecadados	4.000.000,00	4.034.886,44	0,42	100,87
IEF	61	Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica	1.500,00	-	-	-
Igam	60	Recursos Diretamente Arrecadados	8.839.313,00	688.594,00	0,07	7,79
Igam	61	Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica	95.461,00	377.996,91	0,04	395,97
Ipsemg	60	Recursos Diretamente Arrecadados	10.869.797,00	8.971.265,67	0,94	82,53
		Total	**666.314.519,00**	**958.841.013,29**	**100,00**	**143,90**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O total efetivado em 2023, R$ 958,841 milhões, superou em 44% a previsão atualizada, refletindo, principalmente, o resultado alcançado pela unidade EMG, na Fonte 10 – Recursos Ordinários, procedente dos principais impostos estaduais, ICMS e IPVA. Considerando todas as fontes de recursos a ela pertinentes, apura-se uma participação de 93% do total arrecadado com dívida ativa, incluindo os Recursos Constitucionalmente Vinculados aos Municípios e os Recursos do Fundeb.

Dentre as outras fontes de receitas contabilizadas pela EMG, merecem destaque as provenientes da Taxa de Incêndio (Fonte 53), R$ 166,901 mil, e dos Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (Fonte 71), R$ 1,425 milhão, por apresentarem discrepâncias superiores a 2.000% e 3.000% em relação às previsões atualizadas, R$ 8,200 mil e R$ 36,840 mil, respectivamente, ensejando sugestão de pedido de esclarecimento à SEF.

Por outro lado, destaca-se a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (Fonte 52), cujas receitas aferidas tanto pela Feam quanto pelo IEF, evidenciam um grande descompasso entre a previsão e a realização, principalmente pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF, cuja receita contabilizada no valor de R$ 3,154 milhões supera a prevista, R$ 2 mil, em 157.616,69%.

Nesse caso, importa destacar que, em exercícios anteriores, também foram observados distanciamentos significativos envolvendo a receita da Fonte 52, na UO – Feam, tendo a Secretaria de Meio Ambiente se manifestado, por ocasião da Abertura de Vista da Prestação de Contas de 2021, apresentando justificativas, as quais, resumidamente, esclarecem que o critério para previsão de arrecadação dessas receitas é considerar a média dos dados de execução orçamentária dos últimos exercícios financeiros, subtraindo as arrecadações atípicas; e que o aumento da arrecadação foi consequência dos esforços envidados pela Decad e pelo Ibama para a regularização do Cadastro Técnico

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF-APP, além do empenho de Minas Gerais em fomentar ações para regularizar a situação fiscal dos contribuintes inadimplentes, como o lançamento do REFIS TAXA 2021. Por fim, considerou a necessidade de realização de um estudo sobre a evolução dessa receita, em ação conjunta com a SEF.

Diante das justificativas apresentadas, esta Coordenadoria sugeriu a recomendação para que fosse implementado o necessário estudo, a fim de conferir maior assertividade entre a previsão e a arrecadação das citadas receitas, tendo a Feam se manifestado novamente, acrescentando, em ambiente de abertura de vista de 2022, que a previsão de receitas para os exercícios de 2023 e 2024 também foi realizada utilizando a metodologia de média aritmética, o que, possivelmente, apresentaria discrepância entre o previsto e o arrecadado nos exercícios seguintes, considerando ainda, o esforço realizado para aumentar a arrecadação de receita no Estado de Minas Gerais.

Diante da ausência de emissão do Parecer Prévio da Prestação de Contas de 2022, esta Coordenadoria sugere sejam mantidas as recomendações à SEF para a implementação das ações necessárias às adequações na previsão da evolução das receitas de Dívida Ativa, provenientes da Fonte 52 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais, a fim de conferir maior assertividade entre as duas grandezas.

Quanto à evolução do total da receita de dívida ativa e do seu saldo patrimonial, a tabela a seguir demonstra a correlação entre esses valores, nos últimos 5 anos.

Evolução da Receita Arrecadada em Relação ao Saldo Patrimonial da Dívida Ativa

Exercícios de 2019 a 2023 R$

Exercício	Receita de Dívida Ativa		Estoque da Dívida Ativa		AH
	Arrecadada	Evolução	Valor	Evolução	(A)/-1(B)[1]
	(A)	%	(B)	%	%
2019	623.689.541,83	(43,75)	60.320.122.764,87	15,83	1,02
2020	472.840.095,38	(24,19)	59.787.927.210,98	(0,88)	0,78
2021	1.160.339.092,08	145,40	58.591.416.213,65	(2,00)	1,94
2022	844.889.479,30	(27,19)	66.069.303.189,68	12,76	1,44
2023	958.841.013,29	13,49	73.108.982.512,44	10,65	1,45

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Relatórios Técnicos anteriores.

Nota: 1 - (A)/-1(B) indica a representatividade da receita do ano sobre o estoque do ano anterior.

Os percentuais apurados na coluna de análise horizontal indicam a representatividade da receita arrecadada no exercício, em relação ao saldo patrimonial do exercício anterior. Conforme demonstrado, o indicador alcançado em 2023 (1,45%) só é inferior ao de 2021, ano que apontou um salto de 145% da receita frente a uma redução de 2% do estoque.

Esse crescimento da receita de 2021 e o bom resultado de 2022 traduzem as ações do Governo Estadual que, em 2020, diante dos efeitos provocados pela pandemia de Covid-19, concedeu, por meio do Decreto 47.996/20, a possibilidade de os contribuintes solicitarem reparcelamento de saldo remanescente de crédito tributário com os benefícios anteriormente previstos no Programa Regularize, e, em 2021, instituiu o Programa Recomeça Minas, por meio da Lei 23.801/21, oferecendo novos incentivos fiscais para a regularização de dívidas com o Estado, bem como direcionando esses recursos recebidos para a desoneração fiscal dos setores mais impactados pela crise econômica decorrente da pandemia, envolvendo, além dos créditos tributários relativos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

ao ICMS, os relativos ao IPVA, ITCD, Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo e Taxa Florestal.

6.12.3. Movimentação da Dívida Ativa Tributária

Os dados a seguir foram consolidados a partir dos demonstrativos Composição do Saldo do Crédito Tributário em Dívida Ativa (Código RFIAK027) e Fechamento da Dívida Ativa na Data do Saldo (FIAK110A), os quais foram extraídos de sistemas próprios da SEF e encaminhados a este Tribunal por meio do ofício SEF/STE 54/2024, em atenção ao ofício OF.22233/23 – GCMT/Cfamge.

Movimentação da Dívida Ativa Tributária – SEF

Exercício de 2023 — Em R$

Histórico	Tributo	Multa	Juros	Total
Saldo Anterior	**16.035.369.497,05**	**18.586.683.416,23**	**29.341.128.057,04**	**63.963.180.970,32**
Inscrições no exercício	2.501.648.568,39	2.471.340.142,20	1.073.785.554,82	**6.046.774.265,41**
Subtotal	**18.537.018.065,44**	**21.058.023.558,43**	**30.414.913.611,86**	**70.009.955.235,73**
Pagamentos à vista	196.179.536,86	53.601.894,47	62.524.440,72	312.305.872,05
Pgtos Parcelados	333.118.729,88	92.576.303,14	153.787.284,17	579.482.317,19
Extinções	276.716.303,57	232.452.646,35	762.925.772,71	1.272.094.722,63
Quitações Especiais	28.006,12	5.007,20	2.074,96	35.088,28
Desonerações	13.057,61	71.379.420,04	72.283.823,81	143.676.301,46
Total de Baixas	**806.055.634,04**	**450.015.271,20**	**1.051.523.396,37**	**2.307.594.301,61**
Subtotal	**17.730.962.431,40**	**20.608.008.287,23**	**29.363.390.215,49**	**67.702.360.934,12**
Outras Movimentações	529.004.484,55	9.021.691,84	4.193.703.734,75	4.731.729.911,14
Saldo Atual	**18.259.966.915,95**	**20.617.029.979,07**	**33.557.093.950,24**	**72.434.090.845,26**

Fonte: Ofício SEF/STE 54/2024 - Relatório FIAK110A - Fechamento da Dívida Ativa na Data do Saldo.

Constata-se que o saldo da dívida ativa tributária, de R$ 72,434 bilhões, informado pela SEF, conforme tabela anterior, difere, a maior, em R$ 1,069 bilhão, daquele registrado contabilmente, demonstrado na tabela Saldo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária por UO, de R$ 71,365 bilhões.

Ressalta-se que divergências entre os saldos contábeis e os informados pela SEF como sendo da Dívida Ativa Tributária têm sido constantemente objeto de aberturas de vista e recomendações. Em 2022, por exemplo, foi apurada uma diferença de R$ 561,448 milhões, tendo sido, inclusive, constatada pela SEF e comentada no próprio Relatório Contábil da Prestação de Contas de 2022, fls. 79, onde foi alegado que a diferença entre o valor apresentado pela Sucred/SEF e o montante disposto no Balanço Patrimonial justificava-se pelo prazo de conclusão do relatório da referida superintendência e o prazo determinado pelo decreto de encerramento (48.531 de 11/12/22), sendo necessário que registros complementares fossem realizados em janeiro de 2023.

Além disso, em atenção às recomendações desta Casa, A SEF informou que as Subsecretarias do Tesouro Estadual e da Receita Estadual iriam promover reuniões de alinhamento quanto aos prazos necessários para disponibilização dos relatórios sobre a dívida ativa e os efetivos e tempestivos registros contábeis.

Em análise às repostas, esta Coordenadoria salientou que o saldo contábil da dívida ativa constante do Siafi, ao final do exercício financeiro, já deveria carregar as alegadas atualizações, porém, em

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

consideração à declaração da SEF de que seriam promovidas reuniões de alinhamento dos prazos necessários para disponibilização dos relatórios sobre a dívida ativa e os efetivos e tempestivos registros contábeis, foi mantida a recomendação para o exercício de 2023, ficando esta Casa no aguardo do devido encaminhamento das definições então acordadas.

No entanto, conforme pode ser observado a partir da divergência apurada nos saldos de 2023, trata-se de um problema sistêmico, provocando cada vez mais dificuldades de conciliação, tendo em vista a intempestividade dos lançamentos e o controle precário da movimentação do estoque da Dívida Ativa, fazendo-se necessário solicitar esclarecimentos sobre o novo montante divergente, R$ 1,069 bilhão, além de informações sobre as providências anunciadas em 2022 quanto à adequação dos prazos para disponibilização dos relatórios da dívida ativa e seus registros, mesmo diante da ausência da emissão do respectivo Parecer Prévio por este Tribunal.

Dito isso, voltando a analisar os dados de 2023 disponibilizados, observa-se que a soma das Inscrições com as Outras Movimentações resultou no acréscimo de R$ 10,778 bilhões, enquanto as baixas por diversas modalidades somaram R$ 2,308 bilhões. Os pagamentos à vista e parcelados, no total de R$ 891,788 milhões, configuram a receita efetiva da dívida ativa tributária, correspondendo a 38% do total das baixas. A seguir, a tabela discrimina as extinções/exclusões em 2022 e 2023.

Modalidades de Extinção/Exclusão do Crédito Tributário

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Motivo de Extinção/Exclusão	2022			2023			
	Quant.de PTAs	Valor	AV %	Quant.de PTAs	Valor	AV %	AH %
Pagamento	329	7.872.941,13	0,40	214	8.711.469,68	0,68	110,65
Compensação	6	53.244,58	-	5	28.289,99	-	53,13
Adjudicação de Bens	1	25.067,60	-	5	6.137.231,60	0,48	-
Remissão	33	345.109.913,41	17,75	22	185.412.708,58	14,58	53,73
Prescrição	1.924	638.082.406,03	32,82	5.287	317.779.357,77	24,98	49,80
Decadência	12	1.334.677,71	0,07	15	1.055.067,64	0,08	79,05
Conversão Depósito em Renda	3	2.995,71	-	3	1.244,18	-	41,53
Decisão Administrativa Irreformável	60	32.376.570,87	1,67	92	7.968.212,44	0,63	24,61
Decisão Judicial	3.918	904.174.796,20	46,51	13.348	721.908.071,77	56,75	79,84
Anistia	1	2.989,52	-	-	-	-	-
Insubsistência do Feito Fiscal	369	8.320.089,48	0,43	326	5.450.205,97	0,43	65,51
Controle de Legalidade	66	1.340.091,55	0,07	15	3.229.100,74	0,25	240,96
Desmembramento do PTA	12	4.282.416,90	0,22	6	12.159,21	-	0,28
Extinção da Execução Fiscal	3	1.141.432,14	0,06	1	14.401.603,06	1,13	1.261,71
Total da AGE	**7.092**	**1.944.119.632,83**	**100,00**	**19.339**	**1.272.094.722,63**	**100,00**	**65,43**

Fonte: Ofício SEF/STE/54/2024.

Observa-se que, apesar do aumento de 173% na quantidade de processos baixados, em relação ao exercício anterior, houve uma redução de quase 35% do valor total das baixas, provocada, principalmente, pela queda das Prescrições e Decisões Judiciais, as quais possuem maior representatividade dentre todas as modalidades demonstradas. Quase 70% dos PTAs extintos o foram por meio das Decisões Judiciais, no montante de R$ 721,908 milhões, cuja base legal é o art. 156, X, do CTN. Da mesma forma, as Prescrições incidiram em maior quantidade de processos, passando de menos de 2.000 PTAs para mais de 5.000 PTAs, porém, caindo pela metade no valor total, de R$ 638,082 milhões para R$ 317,779 milhões. Sua previsão legal também está no art. 156, V, do CTN, na Lei 6.763/75 e no art. 17 da Lei 14.062/01.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Importa trazer à baila a declaração de inexistência de registro, nos sistemas da SEF, de PTAs extintos por dação em pagamento ou por compensação com precatório no exercício de 2023, constante do Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, encaminhado pelo Ofício SEF/STE/54/2024, em resposta à solicitação de informações dessa natureza, feitas por meio do OF.22233/23 – GCMT/Cfamge.

Ocorre que em outro memorando, AGE/PDTA 25/2024, também encaminhado pelo mesmo Ofício SEF/STE 54/2024, ficou demonstrada uma quitação, em 30/5/23, de uma dação em pagamento, cujo parcelamento foi iniciado em 31/8/10 (conforme cópia da tela do Sicaf – Consulta Parcelamento Específico/Habilitação), alcançando os PTAs 01.000154467-41 e 01.00154477-30, da São Luís Empresa de Mineração e Águas Importação e Exportação Ltda., no total de R$ 3,021 milhões. O documento evidencia que a Dação em Pagamento foi efetivada por meio da adjudicação de 437.355 galões de 20 litros de água mineral (8,747 milhões de litros), legalmente suportada pelo Decreto 45.358/10 (Programa de Parcelamento Especial de Crédito Tributário relativo ao ICMS - PPE II), pela Nota Técnica SCRLP/DCAL 067/10 e pela Proposta de Acordo Judicial com objetivo de extinguir o crédito tributário, assinada pelos representantes da empresa, da AGE e da Seplag, em 4/8/10.

Tendo em vista que esta Coordenadoria não conseguiu identificar os respectivos registros contábeis no Siafi, sugere pedido de esclarecimentos quanto à ausência de informações pela SEF sobre tal ocorrência, além de informações sobre os lançamentos contábeis patrimoniais e financeiros, porventura existentes, tanto das baixas dos PTAs em contas contábeis de Dívida Ativa, quanto da despesa pela entrada da mercadoria adjudicada, conforme acordado entre as partes.

Quanto às compensações de créditos tributários com precatórios, sobre as quais, segundo o Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, também inexistiam registros nos sistemas da SEF, no exercício de 2023, destaca-se que, atrelado ao Memorando AGE/PTPT 15/2024, também encaminhado a esta Casa por meio do ofício SEF/STE 54/2024, encontra-se o anexo intitulado Relatório de Compensação Geral da Fazenda, com diversas compensações com precatórios efetuadas pelo Estado, desde o exercício de 2008, envolvendo mais de 250 empresas e vários PTAs, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, cujo total de dívida ativa baixada chega a R$ 503,566 milhões, sendo o valor líquido de precatórios de R$ 272,478 milhões, os pagamentos em espécie de R$ 200,579 milhões, além de honorários de R$ 30,508 milhões. Porém, segundo declarado no próprio memorando, todas essas compensações encontram-se pendentes de baixa no Siafi, aguardando orientações do Tesouro Estadual.

Nesse caso, diante da declaração da ausência de registros contábeis das compensações com precatórios, desde 2008, esta Coordenadoria sugere seja solicitado, em ambiente de Abertura de Vista, esclarecimentos quanto às ações implementadas para a regularização de todas as ocorrências, bem como apresentação de possíveis prazos para a conclusão, devendo ser enviadas as informações sobre os lançamentos efetuados, de modo a possibilitar o acompanhamento, a verificação e a análise dos fatos ocorridos entre os estoques de dívida ativa e de precatórios.

Oportuno informar sobre o Ofício SEF/STE – SCCG 134/2023, encaminhado a esta Corte de Contas em resposta ao Relator (Ofício 10031/2023 – GCMT/Cfamge), declarando que já estão em andamento as tratativas para instituição de grupo de trabalho formado por integrantes da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), Advocacia Geral do Estado (AGE) e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), com Resolução Conjunta já assinada pela SEF e AGE, visando a integração das informações e implementação de controles para a compensação de precatórios com a dívida ativa.

Passando a analisar a situação do estoque de processos inscritos na dívida ativa tributária, apresenta-se a tabela a seguir, que discrimina aqueles parcelados, ajuizados e não ajuizados, nos exercícios de 2022 e 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Situação da Dívida Ativa

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Situação da Dívida Ativa	2022				2023					
	Total de Processos (A)	AV %	Valor (B)	AV %	Total de Processos (C)	AV %	AH % (C/A)	Valor (D)	AV %	AH % (D/B)
Parcelada	34.792	3,83	2.216.760.770,68	3,47	42.030	3,88	120,80	2.221.301.768,17	3,07	100,20
Ajuizada	126.817	13,98	46.645.648.280,11	72,93	151.656	14,01	119,59	52.616.566.124,92	72,64	112,80
Não Ajuizada	745.820	82,19	15.100.771.919,53	23,61	888.866	82,11	119,18	17.596.222.952,17	24,29	116,53
Total	**907.429**	**100,00**	**63.963.180.970,32**	**100,00**	**1.082.552**	**100,00**	**119,30**	**72.434.090.845,26**	**100,00**	**113,24**

Fonte: Ofício SEF/STE/STE-SCCG 54/2024.

Observa-se aumento de 19% na quantidade total de processos e de 13% no valor da carteira de dívida ativa. Individualmente, o grupo da dívida parcelada, cujo valor é representativamente muito inferior aos outros dois, não sofreu alteração significativa, enquanto a dívida ajuizada, que corresponde a mais de 70% do estoque qualitativo, aumentou 13% e a não ajuizada, 16%. Em relação à média dos valores dos PTAs, sobressai a dos ajuizados, R$ 346,946 mil, enquanto a dos parcelados (aqueles com maior expectativa de recebimento) ficam em torno de R$ 52,850 mil e os não ajuizados, R$ 19,796 mil. Segundo a natureza, contenciosa ou não contenciosa, os dados informados são os seguintes:

Composição da Dívida Ativa por Natureza

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Natureza	2022				2023			
	Total de Processos	AV %	Valor	AV %	Total de Processos	AV %	Valor	AV %
Contenciosa	34.183	3,77	45.867.631.813,64	71,71	34.787	3,21	51.689.976.728,84	71,36
Não Contenciosa	873.246	96,23	18.095.549.156,68	28,29	1.047.765	96,79	20.744.114.116,42	28,64
Total	**907.429**	**100,00**	**63.963.180.970,32**	**100,00**	**1.082.552**	**100,00**	**72.434.090.845,26**	**100,00**

Fonte: Ofício SEF/STE 54/2024.

Repetindo a composição apresentada em anos anteriores, o grupo dos contenciosos, que comporta questão de mérito, destaca-se por ser inferior em número de PTAs, com uma participação de, aproximadamente, 3%, porém, é mais valioso, absorvendo mais de 70% do saldo a receber, com valor médio por processo de R$ 1,485 milhão. Já o grupo dos não contenciosos, cujo mérito não pode ser questionado, representa 97% do quantitativo, mas equivale a menos de 30% do saldo e indica um valor médio de R$ 19,798 mil. A título de ilustração, a tabela a seguir evidencia os maiores devedores da Dívida Ativa de ICMS ao final dos exercícios de 2022 e 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Dívida Ativa – Maiores Devedores

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Razão Social	2022	AV %	2023	AV %	AH %
Ambev S.A.	3.721.593.729,92	34,50	1.885.348.581,04	20,69	50,66
Vale S.A.	1.121.093.897,69	10,39	1.211.906.943,31	13,30	108,10
GO3 Indústria Com. Distribuição de Bebidas Ltda.	933.358.275,77	8,65	1.052.261.965,24	11,55	112,74
CRBS S.A.	887.740.674,66	8,23	960.352.643,95	10,54	108,18
Telemar Norte Leste S.A. (Em Recuperação Judicial)	822.133.442,18	7,62	-	-	-
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.	-	-	937.574.527,56	10,29	-
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	720.671.934,08	6,68	747.498.092,13	8,20	103,72
Oi Móvel S.A. (Em Recuperação Judicial)	586.414.327,31	5,44	644.953.135,72	7,08	109,98
Arcelormittal Brasil S.A.	598.605.109,12	5,55	641.484.072,89	7,04	107,16
Distribuidora de Bebidas ABC - Indústria & Comércio Ltda.	498.785.120,79	4,62	516.172.502,04	5,67	103,49
Arcelormittal Comercializadora de Energia Ltda..	-	-	513.386.681,80	5,63	-
Massa Falida de Belo Horizonte Refrigerantes Ltda.	436.963.581,90	4,05	-	-	-
Nestlé Brasil Ltda.	458.970.953,87	4,26	-	-	-
Total	**10.786.331.047,29**	**100,00**	**9.110.939.145,68**	**100,00**	**84,47**

Fonte: Ofício SEF/STE 54/2024.

A soma dos valores a receber dos dez maiores devedores do Estado evidencia uma redução de 16% em relação a 2022 e equivale a 13% do saldo da Dívida Ativa Tributária considerada pela SEF, R$ 71,365 bilhões. De forma geral, não foram registradas grandes alterações no ranking das empresas devedoras, permanecendo a Ambev como líder do grupo, com o total de R$ 1,885 bilhão, e a Vale S.A. com R$ 1,212 bilhão. Destaque para a exclusão das empresas Telemar Norte Leste (em recuperação judicial), Massa Falida de Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. e Nestlé Brasil Ltda., do ranking das 10 maiores devedoras, de 2022 para 2023.

6.12.4. Créditos a Inscrever em Dívida Ativa

Trata-se de créditos vencidos, porém, ainda pendentes de inscrição em dívida ativa, cuja evidenciação contábil é feita em contas de Ativo Não Circulante, possibilitando a distinção entre os créditos tributários e os não tributários a inscrever, que se encontram em fase administrativa, e aqueles que estão em controle de legalidade, conforme visualizado na tabela a seguir.

Créditos Tributários e Não Tributários – A Inscrever em Dívida Ativa

Exercício de 2023 R$

Unidade Orçamentária	Fase Administrativa	Controle de Legalidade	Saldo em 31/12/2023	AV %
Casa Civil	-	1.904,84	1.904,84	-
DEER-MG	357.222.213,03	1.782.348,92	359.004.561,95	2,31
EGE- SEF	10.992.396.468,08	4.171.319.845,00	15.163.716.313,08	97,50
Feam	239.992,25	43.052,87	283.045,12	-
Funtrans	21.349.170,78	3.829.886,33	25.179.057,11	0,16
IEF	3.378.663,28	606.107,68	3.984.770,96	0,03
Subtotal	**11.374.586.507,42**	**4.177.583.145,64**	**15.552.169.653,06**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em comparação ao saldo do exercício anterior, R$ 13,913 bilhões, observa-se um acréscimo 12%, sendo a parcela em fase administrativa a mais representativa, 73%, e a EGE, a unidade orçamentária responsável por 98% do total. Conforme consulta no Siafi, apenas 2% referem-se a créditos não tributários, R$ 347,287 milhões, integralmente classificados na Fase Administrativa, pelo DEER.

6.13. Precatórios

Em Minas Gerais, o regime especial de pagamento de precatórios foi instituído pelas Leis 19.407/10 e 21.720/15. Em 15/12/17, foi promulgada a EC 99, alterando as disposições dos arts. 102, 103 e 105 do ADCT, e, com isso, estendendo o prazo de quitação de 2020 para 2024, o qual foi novamente prorrogado, passando para o final de 2029, nos termos do art. 2º da EC 109, de 15/3/21.

Dentre as últimas ações da Advocacia-Geral do Estado, destaca-se a instituição do Núcleo de Precatórios e RPVs–NPR (Resolução 79, de 23/10/20, alterada pela Resolução 115, de 31/8/21), competente para, dentre outras atribuições, prestar apoio operacional na gestão das atividades orçamentárias e financeiras referentes aos pagamentos de RPVs, dativos judiciais e administrativos, bem como de precatórios.

6.13.1. Situação Patrimonial e Financeira

Inicialmente, cumpre informar que, atendendo à determinação do § 7º do art. 30 da LRF, o saldo de precatórios judiciais integrou a dívida consolidada estadual para fins de aplicação dos limites de endividamento, conforme demonstrado no RGF do terceiro quadrimestre, publicado em 30/1/23.

Para efeito desta análise, foram consideradas as dívidas de longo prazo registradas nas contas contábeis de Sentença Judicial – Precatórios, bem como as de curto prazo, Sentença Judicial – Precatórios a Liquidar Posteriores à LRF e os saldos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, conforme discriminado na tabela a seguir.

Demonstração dos Saldos de Precatórios/Sentenças Judiciais

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Descrição	31/12/2022	31/12/2023	AV %	AH %
Administração Direta	**(2.122.299.657,79)**	**(1.924.162.504,17)**	**63,52**	**90,66**
Restos a Pagar Processados	(228.841.391,99)	(289.008.359,38)	9,54	126,29
Restos a Pagar Não Processados	(65.811,19)	(803.583,02)	0,03	1.221,04
Sentença Judicial - Precatórios a Liquidar Posteriores à LRF	(3.619,82)	-	0,00	-
Sentença Judicial - Precatórios Posteriores à LRF	(1.893.388.834,79)	(1.634.350.561,77)	53,95	86,32
Administração Indireta	**(1.469.922.643,37)**	**(1.105.054.165,41)**	**36,48**	**75,18**
Restos a Pagar Processados	(15.891.038,74)	(28.642.656,15)	0,95	180,24
Restos a Pagar Não Processados	(550.918,21)	(954.109,26)	0,03	173,19
Sentença Judicial - Precatórios a Liquidar Posteriores à LRF	(22.344.374,49)	-	0,00	0,00
Sentença Judicial - Precatórios Posteriores à LRF	(1.431.136.311,93)	(1.075.457.400,00)	35,50	75,15
Total	**(3.592.222.301,16)**	**(3.029.216.669,58)**	**100,00**	**84,33**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Verifica-se que a dívida total com Precatórios/Sentenças Judiciais ao final de 2023 é inferior, em quase 16%, à do exercício anterior, sendo as parcelas mais representativas as alocadas nas Contas de Sentença Judicial – Precatórios Posteriores à LRF, tanto na Administração Direta como na Indireta.

Em relação à conta Sentença Judicial – Precatórios a Liquidar Posteriores à LRF, observa-se a liquidação de todo o saldo remanescente ao final de 2022, devendo-se atentar que esta conta tende a zerar ao final do exercício, por ser de utilização transitória.

Quanto aos Restos a Pagar, nota-se o aumento de 30% do total em relação ao do exercício anterior, somados os processados e os não processados, os quais passaram de R$ 245,349 milhões em 2022 para R$ 319,409 milhões em 2023, com o pagamento de R$ 57,019 milhões durante o exercício, sendo quase 90% deles referentes ao Grupo de Despesa – Pessoal e Encargos Sociais, conforme discriminado a seguir.

Restos a Pagar Pagos – Precatórios/Sentenças Judiciais

Exercício de 2023 R$

Grupo de Despesa	Unidade Orçamentária	RPNP Pagos	RPP Pagos	Total de RP Pagos	AV%
Pessoal e Encargos Sociais	AGE	-	20.656.970	20.656.970	36,23
	DEER	478.056	8.019.047	8.497.103	14,90
	Funed	195.916	24.038	219.954	0,39
	Hemominas	1.353	105.715	107.068	0,19
	IMA	47.621	11.455	59.076	0,10
	IPSM	19.292.099	45.635	19.337.734	33,91
	Ipsemg	-	1.509.228	1.509.228	2,65
	Uemg	1.105	-	1.105	-
Outras Despesa Correntes	Age	-	1.756.322	1.756.322	3,08
	DEER	-	130.334	130.334	0,23
	FCS	50.638	-	50.638	0,09
	Funed	-	2.798	2.798	-
	Hemominas	-	6.801	6.801	0,01
	IMA	-	12.784	12.784	0,02
	IPSM	-	2.814	2.814	-
	Jucemg	-	565	565	-
Investimentos	DEER	-	4.667.562	4.667.562	8,19
Total		**20.066.788**	**36.952.070**	**57.018.858**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Quanto às unidades orçamentárias devedoras de precatórios, a tabela seguinte demonstra seus respectivos saldos ao final do exercício, comparados com o anterior.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Saldos de Precatórios/Sentenças Judiciais por Unidade Orçamentária

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Unidade Orçamentária	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023	AH %	AV %
Advocacia-Geral do Estado	(2.110.672.214)	(1.920.665.735)	91,00	63,40
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado	(542.941.565)	(377.038.285)	69,44	12,45
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	(9.360.006)	(6.754.450)	72,16	0,22
Fundação Clóvis Salgado	(1.503.462)	(1.690.478)	112,44	0,06
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	(419.937)	(41.662)	9,92	0,00
Fundação de Arte de Ouro Preto	(404.964)	-	-	-
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais	(23.800)	(75.605)	317,67	0,00
Fundação Educacional Caio Martins	(353.820)	(702.229)	198,47	0,02
Fundação Estadual do Meio Ambiente	(3.372.091)	(2.375.371)	70,44	0,08
Fundação Ezequiel Dias	(6.066.975)	(7.818.684)	128,87	0,26
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	(62.030.365)	(66.502.773)	107,21	2,20
Fundação João Pinheiro	(7.787.585)	(5.967.279)	76,63	0,20
Fundação TV Minas	(1.562.483)	(997.744)	63,86	0,03
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais	-	(279.437)	-	0,01
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais	(112.150)	(7.220)	6,44	-
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	(2.070.972)	(2.375.620)	114,71	0,08
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de MG	(604.926.353)	(490.091.660)	81,02	16,18
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de MG	(174.930.267)	(75.345.663)	43,07	2,49
Instituto Estadual de Florestas	(8.434.934)	(14.806.380)	175,54	0,49
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	(10.113.761)	(13.157.826)	130,10	0,43
Instituto Mineiro de Agropecuária	(8.700.578)	(9.853.657)	113,25	0,33
Instituto Mineiro de Gestão das Águas	(2.695.798)	(2.985.409)	110,74	0,10
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	(4.709.867)	(4.621.401)	98,12	0,15
Loteria do Estado de Minas Gerais	(1.509.819)	(1.317.460)	87,26	0,04
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	(61.242)	-	-	-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	(11.566.203)	(3.496.769)	30,23	0,12
Universidade do Estado de Minas Gerais	(12.503.253)	(14.772.357)	118,15	0,49
Universidade Estadual de Montes Claros	(3.387.841)	(5.475.513)	161,62	0,18
Total	**(3.592.222.301)**	**(3.029.216.670)**	**84,33**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota-se que a AGE, o DEER e o Ipsemg respondem por 92% da dívida de precatórios e registraram reduções de 9%, 31% e 19%, respectivamente, justificando, portanto, a queda de 16% do seu saldo total.

Importa destacar, sobre a análise dos saldos contábeis de precatórios, que os valores consignados no Siafi não podem ser considerados conclusivos, tendo em vista que, desde o exercício de 2008, as compensações de créditos tributários com precatórios encontram-se pendentes de baixa no Siafi, aguardando orientações do Tesouro Estadual, segundo o Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, atrelado ao Memorando AGE/PTPT 15/2024, encaminhado a esta Casa por meio do ofício SEF/STE 54/2024, no qual se encontra o anexo intitulado Relatório de Compensação Geral da Fazenda, com diversas compensações com precatórios efetuadas pelo Estado, envolvendo mais de 250 empresas e vários PTAs, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, cujo total de crédito tributário a ser

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

baixado chega a R$ 503,566 milhões, considerando o valor líquido de precatórios de R$ 272,478 milhões, os pagamentos em espécie de R$ 200,579 milhões, mais os honorários de R$ 30,508 milhões.

Portanto, tendo em vista que as informações sobre essas compensações foram expostas em ambiente de indagações sobre a matéria de Dívida Ativa, entende-se conveniente o seu aprofundamento no item 6.12 - Dívida Ativa, onde foram feitas as sugestões consideradas pertinentes por esta Coordenadoria.

Passando a analisar a disponibilidade financeira para pagamento de precatórios e RPVs, observa-se a conta matriz, no Ativo Circulante, 1.1.3.5.1 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação, no total de R$ 2,788 bilhões, composta, principalmente, pela Conta Contábil – Depósitos Especiais – Sentença Judicial – Precatórios/RPV, responsável por consignar os depósitos feitos pelo Estado para futuro pagamento de precatórios pelos órgãos competentes, a qual apresentou o saldo de R$ 2,682 bilhões, 12% maior que o registrado em 31/12/22, R$ 2,395 bilhões, totalmente consignado na Unidade Orçamentária – EMG. **Essa disponibilidade corresponde a quase 90% do total devido pelo Estado, R$ 3,591 bilhões, lembrando que o art. 2º da EC 109, de 15/3/21, fixou o prazo-limite para a total regularização da dívida de precatórios em 31/12/29.**

Depósitos Especiais – Sentença Judicial – Precatórios/RPV

Exercício de 2023 R$

Mês	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
Janeiro	**2.394.893.819**	67.488.362	47.621	2.462.334.561
Fevereiro	2.462.334.561	66.666.667	8.488.857	2.520.512.370
Março	2.520.512.370	67.508.536	101.708.630	2.486.312.276
Abril	2.486.312.276	66.816.470	11.921.129	2.541.207.617
Maio	2.541.207.617	67.129.039	15.774.304	2.592.562.352
Junho	2.592.562.352	66.730.100	2.920.382	2.656.372.070
Julho	2.656.372.070	66.666.804	659.595	2.722.379.280
Agosto	2.722.379.280	68.648.855	23.495.406	2.767.532.729
Setembro	2.767.532.729	66.666.667	3.505.490	2.830.693.905
Outubro	2.830.693.905	240.979.103	85.626.521	2.986.046.488
Novembro	2.986.046.488	76.719.848	21.326.208	3.041.440.128
Dezembro	3.041.440.128	103.567.964	463.425.140	**2.681.582.951**
Total Déb/Créd		**1.025.588.414**	**738.899.283**	

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em consulta ao Siafi, constata-se, na movimentação a débito da conta em análise, o total de R$ 1,025 bilhão, do qual R$ 833,333 milhões são referentes às ordens de pagamento efetuadas para o TJMG, de acordo com os documentos a seguir especificados.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ordens de Pagamento Cheque – Unidade de Tesouraria

Exercício de 2023		R$
Data	**Docto**	**Vr.Debitado**
26/01/23	4	15.000.000
27/01/23	5	51.666.667
28/02/23	23	66.666.667
24/03/23	24	66.666.667
27/04/23	40	66.666.667
25/05/23	42	66.666.667
27/06/23	54	66.666.667
27/07/23	68	66.666.667
28/08/23	78	66.666.667
26/09/23	94	66.666.667
26/10/23	110	66.666.667
28/11/23	119	66.666.667
26/12/23	126	100.000.000
Total		**833.333.333**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Ressalta-se que esses depósitos deveriam totalizar R$ 997 milhões ao final de 2023, consoante acordado no Plano Anual de Pagamentos de Precatórios homologado pelo TJMG para o exercício de 2023, apresentado por meio do Ofício AGE/GAB/ASSGAB 1476/22, em 30/8/22, em que foi definida a transferência de R$ 66,667 milhões nos meses de janeiro a novembro e de R$ 263,667 milhões em dezembro de 2023.

Tendo em vista o não atingimento do acordado, durante o acompanhamento da gestão de 2023, foi solicitado pelo Relator, por meio do Ofício 4279/2024 - GCMT/Cfamge, que a AGE apresentasse os devidos esclarecimentos, os quais foram encaminhados pelo Ofício AGE/GAB/ASSGAB 357/2024, SEF/STE, cujos documentos anexados demonstram que o Estado de Minas Gerais, diante dos fundamentos apresentados ao Tribunal de Justiça, quanto à realidade de caixa do Tesouro Estadual, impactada pela perda de arrecadação em decorrência das Leis Complementares 192 e 194/22, conseguiu a dilação de prazo para efetuar a transferência dos R$ 163,667 milhões restantes.

Assim, conforme despacho da Presidência do TJMG, Chefia GAB 18150625/2024, foi homologado o novo cronograma, prevendo o pagamento de R$ 43,667 milhões em janeiro e mais três parcelas de R$ 40 milhões nos meses de fevereiro a abril de 2024, podendo ser verificada, até a data da finalização deste relatório, a concretização das parcelas relativas a janeiro, fevereiro e março, conforme consulta às Ordens de Pagamento - Cheque Unidade de Tesouraria, no Siafi, documentos 7, 26 e 42.

Importante anotar, também, a Declaração SEF/STE-SCCG-ATRI - 2024, de 2/1/24, subscrita pelo Secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, em cumprimento ao disposto no inciso II, c/c § 6º do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33, de 30/8/23, de que o Estado de Minas Gerais está regular quanto ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.13.2. Execução Orçamentária e Financeira

Para a apuração das despesas orçamentárias, foi utilizado o **Indicador de Procedência 9 – Recursos para Precatórios e Sentenças Judiciais**, discriminando-se as fontes de recursos empregadas durante a execução, frente à autorização existente para cada unidade **com movimentação** no período. Portanto, a despesa autorizada para pagamento dos precatórios e RPVs, considerando somente as unidades que executaram despesas durante o exercício, foi de R$ 1,255 bilhão, enquanto a despesa realizada foi de R$ 1,071 bilhão, tendo os pagamentos atingido o valor R$ 937,823 milhões, conforme tabela a seguir.

Despesa Autorizada, Empenhada e Paga – Precatórios por UO

Exercício de 2023 R$

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Crédito Autorizado (A)	Despesa Realizada (B)	Valor Pago Financeiro (C)	AV% Crédito Autorizado	AV% Despesa Realizada	AH B / A %	AH C / B %
AGE	10	852.950.078	773.161.821	669.310.216	67,97	72,17	90,65	86,57
DER-MG	10	103.753.059	34.863.147	6.975.356	8,27	3,25	33,60	20,01
EMC	10	882.999	589.750	589.750	0,07	0,06	66,79	100,00
Epamig	10	267.643	266.643	266.643	0,02	0,02	99,63	100,00
Fapemig	60	370.416	368.881	368.881	0,02	0,03	99,59	100,00
FCS	10	310.399	308.649	308.649	-	0,03	99,44	100,00
Feam	60	1.920.928	1.649.114	1.649.114	0,15	0,15	85,85	100,00
FFP - MG	61	1.501.000	1.283.017	1.283.017	0,12	0,12	85,48	100,00
FHA	60	29.420	28.420	28.420	-	-	96,60	100,00
Fhemig	60	36.066.073	34.939.650	33.816.682	2,87	3,26	96,88	96,79
FJP	10	2.009.894	1.903.054	1.903.054	0,16	0,18	94,68	100,00
Fucam	10	67.976	6.218	6.218	-	-	9,15	100,00
Funapec	60	2.001.000	1.877.742	1.598.305	0,16	0,18	93,84	85,12
Funed	60	5.116.364	4.934.754	4.934.727	0,41	0,46	96,45	100,00
Hemominas	60	8.696.641	8.562.709	8.479.901	0,69	0,80	98,46	99,03
Idene	10	57.569	41.182	41.182	-	-	71,53	100,00
IEF	60	5.706.069	5.218.022	5.205.655	0,45	0,49	91,45	99,76
Iepha	10	3.548.404	3.548.404	3.548.404	0,28	0,33	100,00	100,00
Igam	60	293.000	265.247	265.247	0,02	0,02	90,53	100,00
IMA	91	5.811.151	2.578.794	2.571.798	0,46	0,24	44,38	99,73
Ipem MG	73	501.476	139.588	139.588	0,04	0,01	27,84	100,00
Ipsemg	60	114.194.865	112.832.752	112.832.752	9,10	10,53	98,81	100,00
Ipsemg	10	10.730.000	10.101.723	10.034.629	0,86	0,94	94,14	99,34
IPSM	60	76.891.303	55.628.989	55.626.185	6,13	5,19	72,35	99,99
Jucemg	60	1.646.329	1.494.277	1.374.088	0,13	0,14	90,76	91,96
Lemg	60	1.579.717	3.000	3.000	0,13	-	0,19	100,00
TV Minas	10	1.701.674	67.731	67.731	0,14	0,01	3,98	100,00
Uemg	60	6.487.847	492.329	492.329	0,52	0,05	7,59	100,00
Uemg	10	1.945.000	6.394.345	6.392.031	0,15	0,60	328,76	99,96
Unimontes	60	7.847.560	7.708.605	7.708.605	0,63	0,72	98,23	100,00
Utramig	55	1.237	1.237	1.237	-	-	100,00	100,00
Total		**1.254.887.092**	**1.071.259.794**	**937.823.394**	**100,00**	**100,00**	**85,37**	**87,54**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

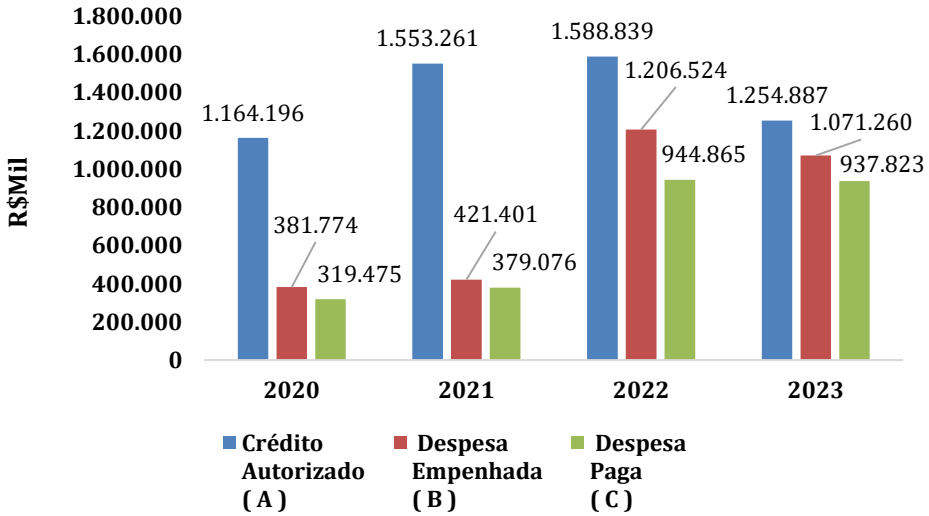
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Verifica-se que 68% do total autorizado estão consignados na Unidade Orçamentária AGE, a qual realizou R$ 773,162 milhões, correspondentes a 72% de toda a despesa com precatórios durante o exercício, seguida do Ipsemg, com 11%, e das demais unidades da Administração Indireta, que, somadas, absorvem os 18% restantes.

Quanto à despesa por grupos, constata-se, em consulta ao Siafi, que a maior parte, 83%, refere-se a Pessoal e Encargos Sociais, R$ 889,728 milhões; 17%, a Outras Despesas Correntes, R$ 180,809 milhões; e apenas 0,07%, a Investimentos, R$ 722 mil (DEER).

Em comparação aos exercícios anteriores, nota-se baixa realização orçamentária com despesas de precatórios diante dos totais autorizados nos exercícios de 2020 e 2021, enquanto em 2022 ocorreu uma recuperação significativa, elevando o percentual de realização de despesa para 76%, e, em 2023, para 85%, demonstrando uma melhoria importante no comportamento do Estado frente a essas obrigações, mesmo considerando que a despesa realizada de 2023 foi 11% inferior à de 2022. Do mesmo modo, a despesa paga ficou aquém da alcançada em 2022, porém, com maior aproximação dos totais autorizado e realizado, conforme ilustra o gráfico a seguir.

Evolução da Despesa com Precatórios – 2020 a 2023



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Ressalta-se que valores apurados no Siafi para as despesas pagas até então, aqui demonstrados, não guardam equivalência com aqueles apresentados no site da AGE[288], onde constam os pagamentos efetuados mensalmente pelos Tribunais e discriminados por Administração Direta e Indireta do Estado. A tabela a seguir demonstra, de forma consolidada, os totais pagos, de acordo com o citado site.

[288] https://advocaciageral.mg.gov.br/precatorios/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Total de Precatórios Pagos – Site da AGE

Exercício de 2023 R$

Natureza Jurídica	TJMG	TRT 3ª Região	TRF	TJMMG	Total
Administração Direta	808.520.844	10.924.993	43.013	2.924.954	**822.413.805**
Administração Indireta	684.924.187	10.952.034	-	-	**695.876.222**
Total	**1.493.445.032**	**21.877.028**	**43.013**	**2.924.954**	**1.518.290.027**

Fonte: https://advocaciageral.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/01/ANO-2023-DEMONSTRATIVO-FINAL-1.pdf.

Observa-se, que o valor constante no site da AGE, R$ 1,518 bilhão, é 42% superior ao extraído do Siafi, R$ 937,823 milhões, equivalente a R$ 447,030 milhões, sendo importante ressaltar que divergências como essa têm sido objeto de abertura de vista, podendo-se destacar a de 2021, quando ficou próxima de R$ 400 milhões, tendo como resposta da AGE que o pagamento dos precatórios compete ao Tribunal de Justiça de MG, por meio de sua Central de Precatórios CPREC/TJMG, que encaminha os termos de pagamento realizados à AGE/MG, para a baixa, na medida em que eles vão sendo realizados, aplicando como critério de aferição para o montante pago no Siafi os termos de pagamento inerentes aos precatórios da Administração Direta. Além disso, alegou que, por não contar com um sistema informatizado e integrado entre AGE e TJMG, essas baixas não são efetuadas tempestivamente e que tal divergência seria regularizada em 2022.

Porém, em 2022, apesar de uma sensível redução, permaneceu uma diferença de R$ 88,455 milhões, demandando sugestão desta Coordenadoria para que fosse determinada aos órgãos responsáveis, SEF, AGE e TJMG, implementação urgente de metodologia de controle e conciliação capaz de garantir transparência e confiabilidade aos dados disponibilizados no Siafi, atentando para a importância da correta utilização da Procedência 9 – Recursos para Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais, criada, justamente, para segregar tais despesas das demais obrigações do Estado, inclusive, os respectivos Restos a Pagar. Sugeriu, ainda, fosse incluído no próximo Plano de Ações de Fiscalização desta Casa um levantamento referente à situação dos Precatórios no Estado de Minas Gerais. No entanto, cabe lembrar que ainda não foram apreciadas as Prestações de Contas dos Exercícios de 2021 e 2022.

Por fim, importa ressaltar que, diante das inconsistências observadas ao longo dos anos em torno da execução orçamentária de Precatórios, cujas informações no Siafi são incompatíveis com aquelas publicadas pela AGE, conforme comentado anteriormente, esta Coordenadoria tem solicitado à AGE o encaminhamento do Relatório de Pagamentos de Precatórios e Sentenças Judiciais (inclusive RPVs). Portanto, por meio do Ofício SEF/GAB – 112/24, foram encaminhadas diversas tabelas de vários órgãos, com as informações sobre os precatórios pagos, as quais foram condensadas, gerando a seguinte:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Total de Precatórios Pagos por UO – Conforme Ofícios

Exercício de 2023 R$

UO	Documentos Encaminhados	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
AGE	Ofício AGE/PTPT 360/2024 (81413475, 81417918, 81588695, 81588863)	643.915.014	47.666.231	596.248.783
DER	Ofício DER/DPGF/GOF-PREC 20/2024 (81589918)	19.985.931	335.804	19.650.127
Fapemig	Ofício Fapemig/GCF2/2024 (81303168)	333.111	11.258	321.853
FCS	Despacho 5/2024/FCS/GPCF (80628482)	272.042	29.399	242.643
Fhemig	Ofício Fhemig/DPGF/GEOF/CCOG 4/2024 (81340394, 81340704 e 81340843)	21.065.722	514.106	20.551.616
FJP	Ofício FJP/GPF 5/2024 (80703779)	1.849.673	76.706	1.772.966
Funed	Despacho 45/2024 (80682462)	4.344.789	204.176	4.140.613
Hemominas	Despacho 1 CPG/2024/Hemominas/GGCF/CPG (81179630 e 81179667)	12.522.827	1.057.448	11.465.379
Idene	Ofício Idene/GPO 1/2024 (813415100)	41.182	-	41.182
IEF	Memorando IEF/GCOF 57/2024 (81968445)	4.958.428	197.383	4.761.045
Iepha	Ofício Iepha/GCF 1/2024 (81137616 e 81137702)	3.214.203	397.793	2.816.410
Igam	Ofício Igam/GPOFI 2/2024 (80807077)	257.528	1.931	255.597
IMA	Ofício IMA/GCF/Contabilidade 2/2024(80551040,80550684 e 80550851)	2.651.276	162.785	2.488.491
Ipem	Despacho 1/2024/Ipem/GPOF (81240995)	139.588	-	139.588
Ipsemg	Ofício Ipsemg/DECOF-PREC 3/2024 (81221809 e 81221768)	125.739.733	3.314.249	122.425.484
IPSM	Ofício IPSM/GAFC 3/2024 (81306572 e 813066470)	74.693.389	7.344.953	67.348.436
Jucemg	Ofício Jucemg/GCF 3/2024(80813715)	1.322.813	12.640	1.310.173
TV Minas	Ofício TV Minas/GPCF 3/2024(81315296)	2.047	-	2.047
Uemg	Ofício Uemg/GPOF 7/2024 (81241922, 81241933, 81241939 e 81261466)	6.362.066	269.514	6.092.551
Unimontes	Despacho 19/2024/Unimontes/DOF/GCF (81433128)	7.707.615	149.188	7.558.427
Utramig	Ofício Utramig/DPGF 5/2024 (81342458))	1.237	-	1.237
	Total	**931.380.212**	**61.745.565**	**869.634.647**

Fonte: Ofício SEF/GAB. 112 de 7/3/24.

Percebe-se que a soma dos valores brutos de precatórios pagos pelos órgãos, R$ 931,380 milhões, ao contrário daqueles evidenciados no site do AGE, R$ 1,528 milhão é bem próxima do valor total extraído do Siafi, em consulta à Despesa Orçamentária Realizada – Valor Pago Financeiro, na Procedência 9, R$ 937,823 milhões, demonstrando, nesse caso, uma diferença inferior a 1%, devendo-se levar em consideração as peculiaridades encontradas nos relatórios enviados, prejudicando de certa forma, a totalização dos valores. Pelo exposto, fica confirmada a necessidade de elucidação pela AGE, quanto ao motivo de tamanha divergência entre os dados por ela publicados e os registrados no Siafi.

A esse respeito, vale destacar que o art. 48, § 6º, da LRF estabelece a obrigatoriedade de todos os Poderes utilizarem o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – Siafic. Em virtude disso, foi editado, em 2020, o Decreto 10.540/20, por meio do qual foram estabelecidos requisitos mínimos para esses sistemas[289]. No caso, é necessário que tais padrões mínimos sejam respeitados, para fins de melhor controle dos precatórios estaduais.

[289] Segundo o decreto, um sistema único é aquele cuja "base de dados é compartilhada entre os seus usuários, observadas as normas e os procedimentos de acesso, e que permite a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada, nos termos do disposto no § 6º do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000". E, ainda, que se considera sistema integrado aquele "que permite a integração ou a comunicação, sem intervenção humana, com outros sistemas estruturantes cujos dados possam afetar as informações orçamentárias, contábeis e fiscais, tais como controle patrimonial, arrecadação, contratações públicas, dentre outras".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

7. Índices Constitucionais e Legais

7.1. Educação – Limite Constitucional de Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

A Constituição Federal estabelece várias regras para a Educação, sobretudo a disposta no caput do art. 212, de que o Distrito Federal e os Estados aplicarão vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Adicionalmente, o art. 212-A, incluído pela EC 108/20, prescreve que os Estados destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitados os termos da lei[290].

7.1.1. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

O Fundeb está em vigor por prazo indeterminado desde 26/8/20, quando foi promulgada a EC 108/20, que trouxe novas disposições quanto às fontes de seu financiamento, sobretudo no que diz respeito à complementação da União, que passou a ser equivalente a, no mínimo, 23% do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput do artigo 212 - A. Destaca-se, nessa Emenda Constitucional, a vedação expressa ao uso de recursos do Fundo para pagamento de aposentadorias e pensões (§ 7º do art. 212).

Posteriormente, em 25/12/20, foi publicada a Lei Federal 14.113/20, que regulamentou o novo formato do Fundeb. Já em 28/12/21 foi editada a Lei 14.276 e, em 12/4/22, a Lei 14.325, ambas alterando alguns dispositivos da Lei 14.113/20.

7.1.1.1. Cálculo do Percentual dos Gastos com Profissionais da Educação Básica com Recursos do Fundeb

São demonstrados, na tabela a seguir, os recursos recebidos, pelo Estado, do Fundeb, bem como o montante das despesas empenhadas com ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, tendo sido evidenciadas aquelas com Pessoal e Encargos Sociais, para fins de cálculo do percentual mínimo a ser destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica (70%).

[290] I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;
II- os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição;
III- os recursos referidos no inciso II do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea "a" do inciso X do caput e no § 2º deste artigo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Receitas Recebidas/Despesas Empenhadas com Recursos do Fundeb

Exercício de 2023 — R$

Descrição	Valor
Pagamento dos Profissionais da Educação Básica A = (B + C)	**11.412.336.949**
Ensino Fundamental (B)	**6.490.719.592**
Ensino Fundamental	5.516.649.025
Educação de Jovens e Adultos - EJA	117.379.904
Educação Especial	856.690.662
Ensino Médio (C)	**4.921.617.358**
Ensino Médio	3.694.007.692
Educação de Jovens e Adultos - EJA	239.125.215
Educação Especial	352.522.174
Educação Profissional	87.571.119
Educação Básica - Suporte ao Sistema Educacional Mineiro	548.391.157
Pagamento dos Profissionais da Educação Básica, Custeados com Recursos Recebidos de Superávit Financeiro do Fundeb de Exercícios Anteriores (D)	**119.500.536**
Pagamento dos Profissionais da Educação Básica, Custeados Com Recursos Recebidos do Fundeb no Exercício (E)	**11.292.836.413**
Outras Despesas F = (G + H + I)	**283.418.588**
Ensino Fundamental (G)	**106.083.783**
Ensino Fundamental	93.918.067
Educação de Jovens e Adultos - EJA	1.657.071
Educação Especial	10.508.645
Ensino Fundamental (H)	
Transporte Rodoviário (Empenhadas com o Superávit Financeiro de Exerccícios Anteriores)	**48.057.353**
Ensino Médio (I)	**129.277.452**
Ensino Médio	56.586.299
Educação de Jovens e Adultos - EJA	3.597.649
Educação Especial	4.635.864
Educação Profissional	2.154.687
Educação Básica - Suporte ao Sistema Educacional Mineiro	62.302.953
Total das Despesas Empenhadas com Recursos do Fundeb do Exercício e com o Superávit de Exercícios Anteriores J = (A + F)	**11.695.755.538**
Total das Despesas Empenhadas com Recursos do Fundeb, Recebidas no Exercício K = (J - D - H)	**11.528.197.648**
Receitas Recebidas, pelo Estado, do Fundeb L = (M + N + O)	**11.622.711.198**
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais (M)	**11.296.617.759**
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	6.899.380.887
ICMS - Parcela sobre o Adicional de 2% sobre o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria	10.647.229
ICMS - 1ª Parcela sobre o Adicional de 2% sobre o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, referente aos Exercícios de 2012 a 2020	12.845.801
ICMS - Compensação Financeira - LC Federal 194/22	207.648.685
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.123.826.138
Fundo de Participação dos Estados - FPE	707.305.250
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	67.039.128
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	23.534.567
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.064.917.216
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD	179.472.858
Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb (N)	**224.218.382**
Ressarcimentos de Recursos do Fundeb (O)	**101.875.057**
Percentual das Receitas sobre o Pagamento dos Profissionais da Educação Básica com Recursos do Exercício P = (E / L) X 100	**97,16**
Valor não Aplicado, em 2023, com Recursos Recebidos do Fundeb, do Exercício Q = (L - K)	**94.513.550**

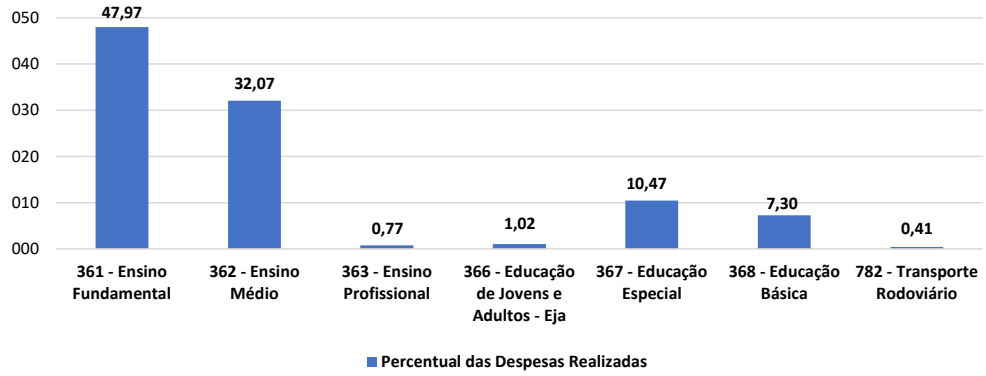
Fonte: Armazém de Informações - Siafi e RREO do 6º bimestre de 2023, Anexo 8.

Nota: 1) Os dados desta tabela são os informados pelo Poder Executivo antes das análises técnicas da Cfamge.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O gráfico a seguir visa demonstrar os percentuais, por Subfunções, dos gastos efetuados com a educação básica, em 2023, pelo Estado, com os recursos recebidos do Fundeb, no exercício, e com os do Superávit Financeiro dos Exercícios Anteriores, que perfizeram R$ 11.695.755.537,51.

Percentual dos Gastos, em 2023, por Subfunções, com os Recursos do Fundeb



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Nota-se que 47,97% do total das despesas realizadas no ano foram direcionadas para acobertar gastos com o Ensino Fundamental, correspondentes a R$ 5,611 bilhões, e 32,07%, R$ 3,751 bilhões, com o Ensino Médio. Esses valores, juntos, somam R$ 9,362 bilhões e representam 80,04% do total dos gastos, R$ 11,696 bilhões.

De acordo com o inciso XI do art. 212-A da CR/88 e com o art. 26 da Lei Federal 14.113/20, que regulamenta o Fundeb, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. **Como se vê na tabela anterior, o valor gasto com esses profissionais, até dezembro/23, frente aos recursos totais recebidos no ano, foi de 97,16%, acima, portanto, em 27,16 p.p., do mínimo exigido (70%).**

Observou-se, como mencionado, que o Estado aplicou 97,16% dos recursos recebidos do Fundeb com os profissionais da educação básica, considerando para tal cálculo o montante das **despesas empenhadas no exercício de 2023,** em inobservância ao disposto no art. 26 da Lei 14.113/20, bem como nas orientações contidas no MDF da STN**.** Não obstante, contatou-se que **o montante pago a esses profissionais, em 2023, foi de R$ 10.819.197.350,82, correspondente a 93,09%, superando, também, o mínimo legal estabelecido, de 70%**[291]**.**

Para apurar o percentual, em cada rede de ensino, das despesas com a remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, com recursos do Fundeb, é necessário deduzir a parcela que foi acobertada, no exercício, com o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores. Segundo o Estado, em 2023, essa parcela perfez R$ 119.500.536,26.

[291] No plano infralegal, a 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDE, da STN, estabelece, a fls. 352, que na linha 13 do RREO, Anexo 8, referente ao Total da Despesas do Fundeb com Profissionais da Educação Básica, deve-se registrar o total das despesas com o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, custeadas com os recursos do Fundeb recebidos no exercício, acrescentando ainda que, para cumprimento das regras estabelecidas, essas despesas devem corresponder a, no mínimo, 70% das receitas do Fundeb recebidas no ano de referência.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

As outras despesas com MDE também acobertadas com recursos do Fundeb recebidos pelo Estado em 2023, somaram R$ 235.361.234,64 (R$ 283.418.588,10 menos os R$ 48.057.353,46 empenhados com o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores), o que corresponde a 2,03% desses recursos.

É oportuno informar que o Estado, ao longo dos exercícios, vem adotando as orientações constantes do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, ou seja, **vem decotando das despesas com pagamento de profissionais da Educação aquelas que foram custeadas com o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores, quando da apuração do percentual dos gastos com esses profissionais, em relação às receitas recebidas do Fundeb no ano de referência.**

Essa metodologia é convergente com a desta Corte, consoante Decisão Normativa nº 01/2023, aprovada em Sessão Plenária do dia 29/3/23, quando do julgamento do Assunto Administrativo 1141251, que revogou o prejulgamento de tese fixado na Consulta 838.953. Em seu art. 1º consta **que o saldo dos recursos do Fundeb, transferido para o exercício seguinte, decorrente de verba não utilizada ou do cancelamento de Restos a Pagar à conta do Fundo, deve ser excluído da sua base de cálculo, do exercício subsequente.**

A citada Decisão Normativa, aplicável a partir do exercício de 2022, estabeleceu, ainda, que **o acompanhamento da aplicação do Superávit Financeiro dos recursos do Fundeb deve ser feito em demonstrativo próprio**, que descreva, separadamente, **os valores gastos a título de remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício e os gastos referentes às outras despesas** (art. 2º). Verificou-se, contudo, conforme exposto no Relatório Temático nº 23/2023[292], que o Estado não apresentou, à época, esse demonstrativo, motivo pelo qual foi a ele requerido que se manifestasse sobre o assunto. Em resposta, foi encaminhado a este Tribunal, via ofício[293], Nota Técnica[294] com os seguintes esclarecimentos:

> O Estado de Minas Gerais não dispõe de mecanismo de controle para a separação e evidenciação de execução de despesas custeadas com recursos de superávit financeiro. Dessa forma, quando da suplementação dos valores, via abertura de crédito adicional, são considerados os valores suplementados como empenhados, liquidados e pagos. Sendo assim, a segregação da suplementação entre valores de remuneração e magistério e demais despesas é realizado através da funcional programática atrelada à suplementação.
>
> Com relação aos valores executados a título de remuneração de profissionais do magistério e das demais despesas, esclarecemos que tal informação está presente no Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, através da diferença entre os valores apresentados nos Quadros "Despesas com recursos do Fundeb (Por Subfunção)" e "Despesas Custeadas com Receitas do Fundeb Recebidas no Exercício". Esse último apresenta o valor da execução dos recursos do Fundeb desconsiderando os valores suplementados. (Grifo nosso).

Quanto ao fato de o Estado não dispor de mecanismo de controle para a separação e evidenciação de execução de despesas custeadas com recursos de superávit financeiro, reforça-se que a sua implementação é de suma importância, pois contribuiria para uma maior transparência, haja vista que os Municípios já dispõem de um código de identificação dessas despesas. Informa-se que, no caso do Estado, somente a partir de consulta aos dados do crédito adicional é possível a esta equipe técnica identificar se os gastos com o Superávit Financeiro do Fundeb foram realizados para acobertar remuneração de profissionais do magistério ou demais despesas.

Em observância à orientação da citada Decisão Normativa, esta equipe técnica elaborou o Demonstrativo apresentado a seguir e, nele, pode-se observar que os gastos efetuados, até abril/23[295], com o Superávit Financeiro dos recursos do Fundeb referem-se a Proventos dos Profissionais do Magistério (Pessoal e Encargos Sociais) e Transporte Escolar (Outras Despesas de Custeio). Os dados foram extraídos do Anexo 8 do RREO, bem

[292] Relatório Temático nº 23/23 Relatório Parcial referente à análise da aplicação do mínimo constitucional em MDE – 01 a 04/2023.
[293] Ofício SEF/STE-SCCG nº 187/2023, de 21/11/23.
[294] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF Nº 38/2023, de 21/11/23.
[295] § 3º do art. 25 da Lei 14.113/20.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

como do site eletrônico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, que compila todos os decretos do Executivo afetos a abertura de Créditos Adicionais, dentre eles os Créditos Suplementares, que tiveram como fonte de recursos o Superávit Financeiro do Exercício Anterior do Fundeb.

Demonstrativo das Despesas Realizadas com o Superávit Financeiro dos Recursos do Fundeb

Exercício de 2023 R$

Categoria de Despesa	UO	Subfunção	Programa	Projeto	Despesas Empenhadas	
					Natureza	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	1261 - SEE	362 - Ensino Médio	107 - Ensino Médio	2066 - Proventos dos Profissionais do Magistério	3190 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**119.500.536**
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais						**119.500.536**
Outras Despesas de Custeio	1261 - SEE	782 - Transpsorte Rodoviário	110 - Organização, Avaliação e Gestão Escolar	4249 - Transporte Escolar	3340-41 Transf. para Financ. de Transporte Escolar	**48.057.353**
Outras Despesas						**48.057.353**
Total das Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro do Fundeb						**167.557.890**

Fonte: RREO do 6º bimestre de 2023, Anexo 8/Créditos Adicionais Extraídos do Site Eletrônico da ALMG.

Oportuno informar que, com a alteração metodológica introduzida pela STN em seu MDF 13ª Edição, a fls. 359, excepcionalmente para o exercício de 2023, por se tratar de um período de transição, seria possível acrescentar ao limite o valor das despesas executadas com o superávit do exercício imediatamente anterior (2022), desde que observado o estabelecido no art. 25, § 3º, da Lei 14.113/20[296], ou seja, **observados os 10% permitidos e o prazo para aplicação (1º quadrimestre)**. O Manual orienta, também, que **no exercício seguinte (2024),** caso o ente não aplique os recursos no período definido (1º quadrimestre), o valor não aplicado deverá ser deduzido do cálculo do percentual de MDE, devendo, portanto, ser compensado. **Constatou-se, contudo, que o valor demonstrado na tabela refere-se às despesas executadas com o Superávit Financeiro do Fundeb de Exercícios Anteriores, conforme demonstrado no tópico a seguir, motivo pelo qual não poderá ser acrescentado ao limite constitucional.**

7.1.1.2. Superávit Financeiro do Fundeb referente ao Exercício de 2022

Constatou-se que, no ano de 2023, foram empenhadas despesas no valor de **R$ 167.557.889,72, que, segundo o Estado, tiveram como lastro o Superávit Financeiro do Fundo, do exercício de 2022,** conforme demonstrado na tabela seguinte, extraída da Nota Técnica[297] encaminhada a este Tribunal por meio de ofício[298]

[296] Art. 25**. Os recursos dos Fundos**, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, **serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública**, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
§ 1º Observado o disposto nos arts. 27 e 28 desta Lei e no § 2º deste artigo, os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e pelos Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.
§ 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo contemplará a ação redistributiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação a suas escolas, nos termos do § 6º do art. 211 da Constituição Federal.
§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
[297] Nota Técnica nº 15/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023.
[298] Ofício SEF/STE-SCCG nº 139/2023, de 27/7/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Composição do Superávit Financeiro do Fundeb, de 2022, apurado pelo Estado

Exercício de 2022 R$

Descrição	Fonte 13	Fonte 23	Total
Receitas	878.612.767	11.092.482.367	11.971.095.134
Cancelamentos de Restos a Pagar - RP	47.666.736	152.422.239	200.088.974
Superávit Anterior	92.592.333	367.130.402	459.722.735
Disponibilidade de Recursos	**1.018.871.835**	**11.612.035.008**	**12.630.906.843**
Despesas Empenhadas	970.814.482	11.492.534.472	**12.463.348.953**
Comprometimento de Recursos	**970.814.482**	**11.492.534.472**	**12.463.348.953**
Superávit a ser Suplementado em 2023	**48.057.353**	**119.500.536**	**167.557.890**

Fonte: Nota Técnica nº 15/SEF/STE/-SCCG-DCICF/2023, de 25/7/23 da Secretaria de Estado de Fazenda.

O MDF da STN foi instituído visando, dentre outras funções, orientar a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios quanto ao preenchimento dos vários Demonstrativos. A fls. 357, referente ao Exercício de 2023, o MDF define como **Aplicação do Superávit de Exercício Anterior** as informações sobre a aplicação dos **recursos do Fundeb recebidos e não utilizados no exercício anterior**, para acompanhamento do cumprimento da regra estabelecida no art. 25, § 3º da Lei 14.113/20.

Como **Receitas do Fundeb Recebidas**, o Manual estabelece, a fls. 343, que são **aqueles valores recebidos no ano, oriundos de Impostos e Transferências de Imposto mais as Complementações da União, VAAF, VAAT e VAAR, compostos pelo Principal mais os Rendimentos de Aplicações Financeiras e as Restituições/Ressarcimentos**[299]. Em 2022, as receitas recebidas, pelo Estado, do Fundeb, totalizaram **R$ 11.971.095.133,61** (Principal, R$ 11.630.798.727,53, mais Rendimentos de Aplicações Financeiras, R$ 227.104.473,24, mais Ressarcimentos/Restituições, R$ 113.191.932,84), portanto, compatíveis com o demonstrado na tabela acima.

Salienta-se que o **Superávit Financeiro gerado pelos cancelamentos dos Restos a Pagar poderá ser utilizado como fonte para a abertura de créditos adicionais no exercício seguinte**[300]**, conforme orientação contida a fls. 216 do Manual**. O Estado informou que os cancelamentos dos Restos a Pagar com recursos do Fundeb, no ano de 2022, somaram R$ 200.088.974,45. Compulsando as planilhas de movimentações dos Restos a Pagar encaminhadas pelo Estado a este Tribunal, referentes ao período de janeiro a abril de 2023[301] verificou-se que o valor desses cancelamentos foi de R$ 12.325.607,01. Não obstante o Estado ter considerado os R$ 200.088.974,45 para fins de apuração do Superávit Financeiro do Fundeb de 2022, entende esta equipe técnica que somente os cancelamentos dos Restos a Pagar ocorridos até abril/2023, referentes ao ano de 2022, poderiam ter sido computados, no caso, **R$ 12.325.607,01** (RPNP - R$ 12.287.281,76 e RPP, R$ 38.325,25 - Movimentação até abril/23 referente ao ano de 2022).

Quanto ao valor de **R$ 459.722.734,98**, informado pelo Estado como sendo o **Superávit Financeiro de 2021**, não poderá ser computado para fins de cálculo do Superávit Financeiro do Fundeb de 2022. Para apurar o montante das despesas empenhadas no exercício de referência, acobertadas com os recursos do Fundeb **recebidos no ano, devem-se excluir aquelas que foram empenhadas com o Superávit Financeiro do**

[299] Trata-se, principalmente, segundo a Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 019/2020, de 30/12/20, de devolução de recursos utilizados para pagamentos indevidos de despesas com pessoal e restituições de saldos não utilizados, tais como: devolução de salários não procurados pelo servidor nas instituições financeiras; devolução de pagamentos indevidos de salários a servidor falecido; devolução de Recursos de Caixa Escolar; e devolução de recursos não utilizados em Termos de Compromisso – TC, registrados nas contas contábeis 1922991104000 – Restituições de Recursos do Fundeb – SEE e 1922991199000 – Outras Restituições – Fonte 23, atualmente nas contas 1922510101000 e 1922990199000, respectivamente.
[300] Art. 38 da Lei 4.320/64.
[301] RFCAE 718/VIII - Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Não Processados/RECAE 738/VIII – Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados, referente ao período de janeiro a abril de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Fundeb do Exercício Anterior. No caso de 2022, o total das despesas empenhadas perfez R$ 12.463.348.953,32, sendo que, desse valor, R$ 459.722.734,98 foram acobertados com recursos do Superávit Financeiro do Fundeb de 2021. **Assim, as despesas empenhadas, em 2022, acobertadas com os recursos recebidos do Fundeb, nesse mesmo ano, somaram R$ 12.003.626.218,34**. Na tabela, foi informado pelo Estado, equivocadamente, o valor de R$ 12.463.348.953,32, visando à apuração do saldo que poderia ter sido utilizado no ano de 2023.

Isto posto, segue abaixo a apuração realizada por esta equipe técnica, do Superávit Financeiro do Fundeb referente ao ano de 2022.

Composição do Superávit Financeiro do Fundeb, de 2022, apurado pela Cfamge

Exercício de 2022	R$
Descrição	**Valor**
Receitas de Impostos Recebidas no Exercício	11.630.798.728
Rendimentos de Aplicações Financeiras	227.104.473
Ressarcimentos de Recursos do Fundeb	113.191.933
Total das Receitas do Exercício de 2022 (A)	**11.971.095.134**
Despesas Empenhadas com Recursos do Fundeb Recebidos no Exercício (B)	12.003.626.218
Disponibilidade de Recursos em 2022 C = (A - B)	**(32.531.085)**
Cancelamentos de Restos a Pagar - RPP/RPNP de 2022, até abril/2023 (D)	12.325.607
Superávit do Exercício do Exercício de 2022 = Saldo Disponível para Abertura de Créditos Adicionais E = (C + D)	**(20.205.478)**

Fonte: Armazém de Informações- Siafi.

Depreende-se, desse modo, que as receitas recebidas, em 2022, não foram suficientes para acobertar as despesas empenhadas no ano. Já as despesas empenhadas, em 2023, segundo o Estado com o Superávit Financeiro de 2022, embora tenham sido aplicadas em MDE, não poderão ser computadas para fins de apuração do índice constitucional de Educação, tendo em vista que elas foram acobertadas com os Superávits Financeiros de Exercícios Anteriores a 2022**. Isto posto, sugere-se a este Tribunal abertura de vista ao Estado, a fim de que ele possa se manifestar, caso discorde dos cálculos efetuados por esta equipe técnica e, ainda, demonstrar o valor do superávit de 2022 e o valor do superávit de exercícios anteriores (de 2021 e anteriores) que foram utilizados para custear ações de manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2023.**

Frisa-se que os saldos remanescentes dos recursos do Fundeb devem ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino, em observância, sobretudo, ao art. 167 da CR/88, que faz expressa referência à vinculação das receitas:

> **Art. 167 -** São vedados:
>
> [...]
>
> **IV** - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, **ressalvadas** a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, **a destinação de recursos** para as ações e serviços públicos de saúde, **para manutenção e desenvolvimento do ensino** e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). (Grifo nosso).

E, ainda, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 8 º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/20, que estabelece que os recursos legalmente **vinculados** a finalidade específica serão utilizados **exclusivamente**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.

7.1.1.3. Resultado Líquido das Transferências do Fundeb – Perda com o Fundeb

Demonstram-se, a seguir, os valores destinados ao Fundeb e recebidos, pelo Estado, por origem de recursos, os quais evidenciam a denominada Perda do Fundeb, visto que, nesse caso, o Estado, como nos exercícios anteriores, concedeu a ele um volume maior de recursos oriundos da arrecadação de impostos e de receitas de transferências constitucionais e legais, comparativamente à parcela recebida[302]. Na tabela que segue estão demonstrados os valores repassados e recebidos pelo Estado, ficando evidenciada a perda com o Fundo.

Recursos Destinados ao Fundeb/Recebidos pelo Estado/Perda com o Fundeb

Exercício de 2023 — R$

Receitas de Impostos	Receitas Destinadas ao Fundeb (A)	Receitas Recebidas, pelo Estado, do Fundeb (B)	Perda com o Fundeb C = (B - A)
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Pretações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	10.785.555.741	6.899.380.887	(3.886.174.854)
ICMS - Adicional sobre o Fundo Estadual de Erradicação da Miséria - FEM	45.118.562	23.493.030	(21.625.533)
ICMS - Compensação Financeira - LC 194/22	26.624.408	207.648.685	181.024.278
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Exportação	105.081.476	67.039.128	(38.042.349)
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-	23.534.567	23.534.567
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.112.096.707	1.064.917.216	(47.179.491)
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD	372.152.531	179.472.858	(192.679.672)
Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-	2.123.826.138	2.123.826.138
Fundo de Participação dos Estados - FPE	1.478.234.844	707.305.250	(770.929.594)
Total	**13.924.864.268**	**11.296.617.759**	**(2.628.246.509)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/Anexo 8 do RREO, 6º bimestre de 2023 - Resultado Líquido das Transferências do Fundeb.

Como demonstrado, o Estado recebeu do Fundeb R$ 11,297 bilhões, valor menor que o enviado, R$ 13,925 bilhões, o que resultou em um decréscimo de R$ 2,628 bilhões (Perda com o Fundeb). Ressalta-se que, **consoante o Manual[303], a partir de 2023, o Total das Receitas Transferidas ao Fundeb, ou seja, R$ 13.924.864.268,31, deverá ser somado no cálculo da apuração das despesas para fins de limite do mínimo constitucional em Educação.**

Ressalta-se que, em consulta por esta equipe técnica ao site eletrônico do Banco do Brasil, pôde-se constatar que as receitas destinadas, pelo Estado, ao Fundo, foram devidamente registradas, no ano de 2023, na conta do Fundeb.

7.1.2. Apuração do Índice de Aplicação em MDE

7.1.2.1. Receitas/Deduções - Base de Cálculo para Fins de Aplicação em MDE

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE – Anexo 8 do RREO, exigido pelo art. 72 da LDB, relativo ao 6º bimestre de 2023 e publicado pelo Estado, evidencia, dentre

[302] **Essa perda, até o exercício de 2022**, era adicionada ao montante dos gastos com MDE, pois, embora esse valor não tivesse sido utilizado diretamente pelo Estado, ele compunha o fundo estadual que redistribuía recursos aos Municípios para aplicação em Educação e, portanto, seria aplicado por outro ente público. **Conforme orientações constantes do MDF da STN, 13ª Edição – Exercício de 2023, essa perda não mais será adicionada ao montante dos gastos com MDE**.

[303] **Apuração das Despesas para Fins de Limite Mínimo Constitucional** – Apresenta o cálculo para se obter o total das despesas consideradas para cumprimento do limite mínimo de aplicação em MDE constitucionalmente estabelecido, **representado pelo somatório do total das despesas com MDE executadas com recursos de impostos (exceto Fundeb) com o total transferido ao Fundeb** e as deduções necessárias para se obter esse valor. (Grifo nosso).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

outros, os valores das Receitas dos Impostos e das Receitas de Transferências Constitucionais e Legais, e, como deduções, as Transferências Constitucionais aos Municípios. A diferença entre essas receitas e suas respectivas deduções resulta na base de cálculo para fins de apuração do mínimo legal a ser aplicado em MDE, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Receitas/Deduções - Base de Cálculo do Índice de Aplicação em MDE

Exercício de 2023		R$
Receita de Impostos e de Transferências Constitucionais e Legais/Deduções		**Valor**
Receitas de Impostos	**(A)**	**92.055.015.080**
ICMS		71.903.704.940
Adicional de até 2% do ICMS Destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, § 1º)		110.118.969
ITCD		1.860.762.653
IPVA		11.120.966.370
IRRF		7.059.462.147
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**(B)**	**8.269.310.989**
Cota - Parte FPE		7.391.174.221
Cota - Parte IPI Exportação		700.543.177
Cota - Parte IOF - Ouro		97.541
Compensação Financeira Perda de ICMS - LC 194/22		177.496.050
Deduções de Transferências Constitucionais aos Municípios	**(C)**	**23.755.919.143**
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%)		17.975.926.235
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%)		5.560.483.102
Parcela da Cota - Parte do IPI Exportação Repassada aos Municípios (25%)		175.135.794
Compensação Financeira Perda de ICMS - LC 194/22 (25%)		44.374.012
Total da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	**D = (A + B - C)**	**76.568.406.925**
Valor a ser Aplicado em MDE	**E = 25% de D**	**19.142.101.731**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/RREO - Anexo 8, 6º bimestre de 2023.
Nota: As receitas dos impostos de ICMS, ITCD e IPVA incluem, além do principal, as multas, os juros de mora, as dívidas ativas e outros encargos.

Depreende-se, da tabela, que o valor mínimo a ser aplicado em MDE, em 2023, deveria ser de R$ 19.142.101.731,31, correspondente a 25% da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais.

Vale mencionar que foi apontado, no Relatório Temático nº 23/23[304], que o Estado registrou, no período de janeiro a abril, no cômputo da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais, a receita de R$ 146.452.674,56, decorrente da Lei Complementar Federal 176/20, para fins de apuração do mínimo a ser aplicado em MDE. Contudo, foi informado por esta equipe técnica que esse valor não poderia ter sido computado pelo fato de tais receitas não integrarem a base de cálculo para a composição do Fundeb, conforme orientação do Ministério da Economia, constante da Nota Técnica SEI nº 58903/2020/ME, de 30/12/20. Desse modo, foi solicitado ao Estado, à época, que se manifestasse sobre o assunto em comento, tendo a SEF/MG, por meio de Nota Técnica[305] encaminhada a este Tribunal via ofício[306], se manifestado nos termos abaixo, ficando, assim, sanada a questão.

> Esta Secretaria de Estado de Fazenda, ao rever suas interpretações e critérios, acatou o disposto no questionamento deste egrégio Tribunal de Contas. Salientamos, portanto, que tal receita já foi excluída da

[304] Relatório Temático nº 23/23 - Relatório Parcial referente à análise da aplicação do mínimo constitucional em MDE – 01 a 04/23.
[305] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 38/2023, de 21/11/23.
[306] Ofício SEF/STE-SCCG nº 187/2023, de 21/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

base de receita de aplicação dos mínimos constitucionais a partir do 4º bimestre de 2023, já não constando quando da publicação do RREO 4º bimestre.

Releva mencionar, ainda, que, em 2023, foi efetuado, pelo Estado, o pagamento, ao Fundeb, da 1ª parcela, no valor de R$ 23.094.768,47, das 9 a serem repassadas, totalizando R$ 770.516.800,87, referentes aos 20% sobre o adicional de até 2% de ICMS destinados ao Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, que deixaram de ser repassados no período de 2012 a 2020, conforme demonstrado na tabela que segue.

Cronograma de Pagamentos ao Fundeb, apresentado pelo Estado

Exercícios de 2012 a 2020 — R$

Competência	Aporte	Valor
2012	2023	23.094.768
2013	2024	36.233.820
2014	2025	41.199.150
2015	2026	46.210.232
2016	2027	100.455.776
2017	2028	115.025.989
2018	2029	125.843.319
2019	2030	133.806.950
2020	2031	148.646.796
Total		**770.516.801**

Fonte:Despacho nº 94/2023/SEF/STE-SCAF da SEF/MG

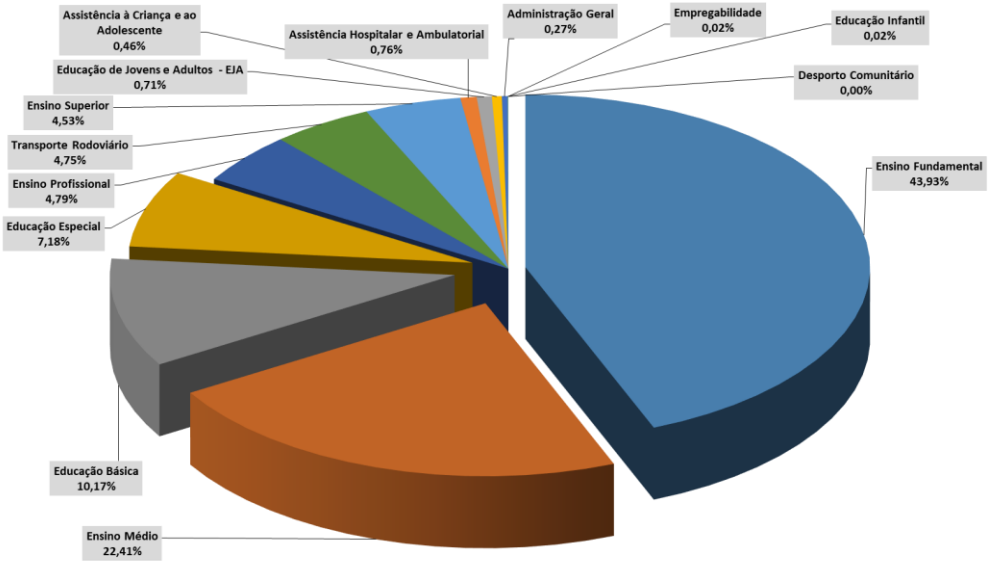
Este assunto vem sendo apontado por esta equipe em seus Relatórios Técnicos desde 2018, tendo o Estado, em 2023, por meio do Despacho nº 94/2023/SEF/STE-SCAF da SEF/MG, de 17/5/23 – **apensado à Inspeção Ordinária, Processo nº 1.104.880, Peças 41 e 48** –, reconhecido, parcialmente, a dívida.

7.1.2.2. Despesas com MDE

O gráfico a seguir demonstra as despesas com MDE, em 2023, por Subfunções, que totalizaram R$ 17.618.054.683,29, sendo que R$ 11.695.755.537,51 foram executados com recursos do Fundeb (Fontes 13 e 23) e R$ 5.922.299.145,78, com Recursos Ordinários (10) e Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (71).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Percentual de Participação das Subfunções frente às Despesas Totais com MDE



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Como se vê, os maiores dispêndios com MDE concentraram-se no Ensino Fundamental, 43,93%, seguido do Ensino Médio, 22,41%, Educação Básica, 10,17%, e Educação Especial, 7,18%. As demais Subfunções representam, juntas, 16,31% dos gastos. Na tabela que segue são demonstradas as despesas nelas empenhadas por Unidades Orçamentárias – UOs e Fontes de Recursos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas Empenhadas com MDE por Subfunções, UOs e Fontes de Recursos

Exercício de 2023 — R$

Subfunções		Unidades Orçamentárias - UOs		Fontes	Despesas Empenhadas		AV
Cód.	Descrição	Cód.	Descrição	de Recursos	Valores Parciais	Total	%
122	Administração Geral	2311	Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	10	24.491.144	**47.918.195**	**0,27**
		2151	Fundação Helena Antipoff - FHA	10	22.792.105		
		2351	Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	10	634.946		
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1451	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - Sejusp	10		**81.811.388**	**0,46**
244	Assistência Comunitária	2151	Fundação Helena Antipoff - FHA	10		**483**	**0,00**
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2311	Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	10		**133.738.339**	**0,76**
333	Empregabilidade	2281	Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig	10		**3.365.239**	**0,02**
361	Ensino Fundamental	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	1.942.261.694	**7.739.716.237**	**43,93**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	23	5.610.567.092		
		1251	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	10	174.787.507		
		2151	Fundação Helena Antipoff - FHA	10	12.099.944		
362	Ensino Médio	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	164.639.249	**3.948.444.293**	**22,41**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	23	3.750.593.991		
		1251	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	10	25.819.780		
		2151	Fundação Helena Antipoff - FHA	10	7.391.273		
363	Ensino Profissional	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	713.237.619	**843.394.810**	**4,79**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	23	89.725.806		
		2311	Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	10	30.151.019		
		2181	Fundação Clóvis Salgado - FCS	10	5.089.061		
		2161	Fundação Caio Martins - Fucam	10	5.191.306		
364	Ensino Superior	2311	Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	10	253.962.334	**798.742.109**	**4,53**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	113.139.055		
		2061	Fundação João Pinheiro - FJP	10	8.915.053		
		3051	Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig	10	26.587.587		
		2351	Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	10	396.138.080		
365	Educação Infantil	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10		**2.665.400**	**0,02**
366	Educação de Jovens e Adultos - EJA	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	5.299.480	**124.336.456**	**0,71**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	23	119.036.975		
367	Educação Especial	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	40.649.295	**1.265.006.641**	**7,18**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	23	1.224.357.346		
368	Educação Básica	1511	Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG	10	5.721.840	**1.791.846.682**	**10,17**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	914.595.200		
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	13 e 23	853.416.975		
		2151	Fundação Helena Antipoff - FHA	10	18.112.667		
782	Transporte Rodoviário	1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	10	438.402.023	**836.968.411**	**4,75**
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	13	48.057.353		
		1261	Secretaria de Estado de Educação - SEE	71	350.509.035		
812	Desporto Comunitário	2151	Fundação Helena Antipoff - FHA	10		**100.000**	**0,00**
Total das Despesas com MDE, por Subfunções e Unidades Orçamentárias, de acordo com o Estado						**17.618.054.683**	**100,00**
Despesas Empenhadas com Recursos do Fundeb (13 e 23)						11.695.755.538	66,39
Despesas Empenhadas com Recursos Ordinários (10) e com os Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (71)						5.922.299.146	33,61
Total das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE por Fontes de Recursos						**17.618.054.683**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/RREO, Anexo 8 - 6º bimestre de 2023.

Demonstra-se, a seguir, o Índice Constitucional de Educação, apurado pelo Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Percentual Apurado, pelo Estado, em 2023, de Aplicação em MDE

Exercício de 2023		R$
Descrição		**Valor**
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos da Fonte 10 - Ordinários		5.571.790.111
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos da Fonte 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria		350.509.035
Total das Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos de Impostos (A)		**5.922.299.146**
Total das Receitas Transferidas ao Fundeb	**(B)**	**13.924.864.268**
Cancelamentos, no Exercício, de Restos a Pagar Inscritos, segundo o Estado, com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		33.888.027
Valores a Serem Deduzidos das Despesas com MDE	**(C)**	**33.888.027**
Total das Despesas para Fins do Cálculo de Aplicação Mínima em MDE	**D = (A + B - C)**	**19.813.275.387**
Receita Líquida de Impostos e e Transferências Constitucionais	**(E)**	**76.568.406.925**
Percentual de Aplicação em MDE, em 2023	**F = (D*100 / E)**	**25,88%**

Fonte: RREO, Anexo 8, 6º bimestre de 2023/Armazém de Informações - Siafi.

Apresentam-se, adiante, ajustes procedidos por esta equipe técnica, que se fizeram necessários após a análise das informações que compõem os dados da tabela.

7.1.2.2.1. *Cancelamentos de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, computados a menor, pelo Estado, em 2023, como dedução em MDE*

Segundo o MDF da STN, 13ª Edição – Exercício de 2023, deve-se registrar como deduções consideradas para fins de limite constitucional de aplicação em MDE **o total dos cancelamentos no exercício, de Restos a Pagar, inscritos com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino.**

O Estado, novamente, em inobservância às orientações contidas no Manual, acatou parcialmente essa orientação, visto que subtraiu do montante das despesas com MDE **somente R$ 33.888.027,40**, o que corresponde aos **cancelamentos, em 2023, dos Restos a Pagar Processados – RPP e Não Processados – RPNP,** cujas inscrições, segundo ele, foram realizadas com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino nos **anos-origem 2014, 2015, 2017 e 2018.** A tabela que segue visa demonstrar esses cancelamentos, por exercícios e Unidades Orçamentárias – UOs.

Cancelamentos dos RPP e RPNP, em 2023, computados como deduções, pelo Estado, no cálculo do Índice da Educação

Exercício de 2023				R$
		Restos a Pagar Cancelados - MDE		
Anos - Origem	**UOs - Unidades Orçamentárias**	**Processados RPP**	**Não Processados RPNP**	**Total dos Cancelamentos RPP/RPNP**
2014	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	4.706.070	-	4.706.070
	Total Ano-Origem 2014	**4.706.070**	**-**	**4.706.070**
2015	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	11.840.463	2.079.123	13.919.586
	Total Ano-Origem 2015	**11.840.463**	**2.079.123**	**13.919.586**
2017	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	6.829.588	1.123.327	7.952.915
	Total Ano-Origem 2017	**6.829.588**	**1.123.327**	**7.952.915**
2018	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	5.105.616	2.203.840	7.309.456
	Total Ano-Origem 2018	**5.105.616**	**2.203.840**	**7.309.456**
Total Geral dos Cancelamentos dos RPP e RPNP - Anos-Origem 2014; 2015; 2017 e 2018		**28.481.737**	**5.406.290**	**33.888.027**

Fonte: Planilhas Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados e Não Processados - RFCAE 718VIII e RFCAE 738VIII da SCCG/SEF - Janeiro a Dezembro de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A tabela seguinte visa demonstrar o montante dos cancelamentos dos RPP e RPNP, em 2023, referentes às inscrições ocorridas no período de 2014-2022, segundo o Estado, com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino, conforme apurado por esta equipe técnica, segundo informações extraídas das planilhas encaminhadas a este Tribunal, de Restos a Pagar e Serviço da Dívida, Processados e Não Processados[307].

Cancelamentos, em 2023, dos RPP e RPNP – Inscrições Anos-Origem 2014 a 2022

Exercício de 2023 R$

Anos - Origem	UOs - Unidades Orçamentárias	Despesas	Restos a Pagar Cancelados - MDE		
			Processados RPP	Não Processados RPNP	Total dos Cancelamentos de Restos a Pagar
2014	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Diversas	4.706.070	-	4.706.070
	Total Ano-Origem 2014		**4.706.070**	-	**4.706.070**
2015	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Diversas	11.840.463	2.079.123	13.919.586
	Total Ano-Origem 2015		**11.840.463**	**2.079.123**	**13.919.586**
2016	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Diversas	6.095.845	8.997.008	15.092.853
	Total Ano-Origem 2016		**6.095.845**	**8.997.008**	**15.092.853**
2017	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Com Pessoal	10.773	-	10.773
		Diversas	6.818.815	1.123.326	7.942.141
	1261 - Total da Secretaria de Estado de Educação - SEE		**6.829.588**	**1.123.326**	**7.952.914**
	2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	Diversas	-	1	**1**
	Total Ano-Origem 2017		**6.829.588**	**1.123.327**	**7.952.915**
2018	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Diversas	5.105.616	2.201.915	**7.307.531**
	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	Diversas	-	1.925	**1.925**
	Total Ano-Origem 2018		**5.105.616**	**2.203.840**	**7.309.456**
2019	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Diversas	1.697.900	3.249.802	**4.947.702**
	Total Ano-Origem 2019		**1.697.900**	**3.249.802**	**4.947.702**
2020	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Diversas	237.671	831.872	**1.069.543**
	1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	Diversas	-	2.465	**2.465**
	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	Diversas	-	6.669	**6.669**
	2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	Diversas	-	101.202	**101.202**
	Total Ano-Origem 2020		**237.671**	**942.208**	**1.179.879**
2021	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Com Pessoal	300.433.267	-	300.433.267
		Diversas	1.843.053	16.585.438	18.428.490
	1261 - Total da Secretaria de Estado de Educação - SEE		**302.276.320**	**16.585.438**	**318.861.757**
	1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG	Diversas	-	5.876	**5.876**
	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	Com Pessoal	31.880	-	31.880
		Diversas	-	557.377	557.377
	2311 - Total da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes		**31.880**	**557.377**	**589.257**
	2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	Diversas	4.324	960.796	**965.120**
	2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	Diversas	-	733.447	**733.447**
	2061 - Fundação João Pinheiro - FJP	Diversas	-	94.623	**94.623**
	2161 - Fundação Educacional Caio Martins - Fucam	Com Pessoal	796	-	796
		Diversas	-	2.160	2.160
	2161 - Total da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam		**796**	**2.160**	**2.956**
	Total Ano-Origem 2021		**302.313.320**	**18.939.716**	**321.253.036**
2022	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	Com Pessoal	2.076.093	-	2.076.093
		Diversas	710.286	74.761.880	75.472.166
	1261 - Total da Secretaria de Estado de Educação - SEE		**2.786.379**	**74.761.880**	**77.548.259**
	1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG	Diversas	-	54.611	**54.611**
	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	Com Pessoal	32.139	-	32.139
		Diversas	-	985.786	985.786
	2311 - Total da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes		**32.139**	**985.786**	**1.017.925**
	2181 - Fundação Clóvis Salgado - FCS	Diversas	-	2.460	**2.460**
	2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	Com Pessoal	229.653	-	229.653
		Diversas	13.257	8.453.058	8.466.315
	2351 - Total Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg		**242.910**	**8.453.058**	**8.695.968**
	2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	Com Pessoal	7.262	-	7.262
		Diversas	-	1.564.576	1.564.576
	2151 - Total Fundação Helena Antipoff - FHA		**7.262**	**1.564.576**	**1.571.838**
	2061 - Fundação João Pinheiro - FJP	Diversas	-	24.981	**24.981**
	2161 - Fundação Educacional Caio Martins - Fucam	Diversas	-	417.297	**417.297**
	2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig	Diversas	-	153.228	**153.228**
	1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	Diversas	-	146.772	**146.772**
	Total Ano-Origem 2022		**3.068.689**	**86.564.650**	**89.633.339**
Total Geral dos Cancelamentos dos RPP e RPNP - Anos-Origem 2014 a 2022			**341.895.162**	**124.099.673**	**465.994.835**

Fonte: Planilhas de Posição de Restos a Pagar e Serviço da Divida Processados e Não Processados -RFCAE 718VIII e RFCAE 738VIII da SCCG/SEF - Janeiro a Dezembro de 2023.

[307] RFCAE 738 VIII - Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados – Funcional Programática e RFCAE 718/VIII - Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Não Processados – Funcional Programática.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Levando-se em conta que as inscrições dos RPP e RPNP ocorridas no período de 2014 a 2022 foram computadas, pelo Estado, à época, como despesas de MDE, e, por conseguinte, consideradas para fins do cálculo do Índice da Educação devido ao fato de, segundo o ente, à época, haver disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino, ao final do exercício, para acobertá-las, entende esta equipe técnica, alinhada com o já apontado sobre este assunto nos Relatórios Técnicos de exercícios anteriores, que o total dos cancelamentos desses Restos a Pagar, em 2023, ou seja, R$ 465.994.835,42, deverá ser deduzido das despesas com MDE, para fins do cálculo do mínimo constitucional em Educação.

7.1.2.2.2. *Estorno dos cancelamentos efetuados em 2023, de Restos a Pagar Não Processados – RPNP, de 2019 a 2022, cujas inscrições foram decotadas, à época, das despesas com MDE*

Esta equipe técnica, desde 2015, nas análises das Contas Governamentais, vem adotando o entendimento de que, em face das indisponibilidades financeiras do Estado ao final de cada exercício – demonstradas nos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar – Poder Executivo –, os valores inscritos em RPNP sem essa disponibilidade deveriam ser decotados das despesas com MDE para efeito de apuração do cálculo do mínimo constitucional em Educação.

No entanto, quando da apreciação das Contas Governamentais de 2015 a 2018, o Pleno não encampou esse entendimento, tendo decidido, em caráter excepcional, que esses RPNP, independentemente de o Estado ter apresentado insuficiência financeira, deveriam ser computados como despesas com MDE na apuração do índice da Educação. **Lado outro, nos exercícios de 2019 e 2020, o Colegiado encampou o entendimento desta equipe técnica, desconsiderando as inscrições de RPNP no cômputo dessas despesas, em razão de o ente ter demonstrado indisponibilidade financeira ao final desses exercícios, conforme informações extraídas do Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Anexo 5.**

Assim, considerando que foram cancelados, em 2023, Restos a Pagar Não Processados – RPNP no valor de **R$ 105.360.716,78**, conforme evidenciado na tabela seguinte, **cujas inscrições ocorreram entre 2019 e 2022**, tendo elas, à época, sido decotadas das despesas com MDE por esta equipe técnica, e, especificamente nesses exercícios, também pelo Colegiado deste Tribunal – o que provavelmente voltará a ocorrer quando da apreciação das Contas de 2021/2022 –, entende esta equipe técnica que **esse valor deverá ser estornado do montante dos cancelamentos, pois, desse modo, evitar-se-á dupla dedução (i) quando das inscrições dos RPNP nesses exercícios e (ii) quando da apuração, neste ano, do índice constitucional, momento em que os cancelamentos dos RPNP deveriam ser decotados das despesas com MDE.**

Cancelamentos/Pagamentos, em 2023, dos RPNP cujas Inscrições foram Decotadas das Despesas com MDE entre os Exercícios de 2019 e 2022 – Pelo Tribunal Pleno e Pela Cfamge

Exercício de 2023 — R$

Anos-Origem RPNP - MDE	Fontes de Recursos	Valores inscritos em RPNP, Glosados pela Cfamge e pelo Colegiado do Tribunal, Exercícios de 2019 a 2022	Restos a Pagar Não Processados - RPNP - MDE Movimentação até Dezembro/23, Referente ao Período de 2019/2022						
			Saldos Inscritos em 2022 (A)	Cancelados (B)	Valores Liquidados (C)	Saldos a Liquidar D = (A - B - C)	Valores Liquidados/Pagos (E)	Liquidados a Pagar F = (C - E)	Saldos de Restos a Pagar G = (D + F)
2019	10 e 71	261.358.988	10.838.747	3.249.802	1.456.167	6.132.779	1.417.605	38.561	6.171.341
2020	10	78.079.471	8.309.794	549.020	3.370.764	4.390.011	3.370.764	-	4.390.011
2021	10	142.255.128	3.957.531	2.507.164	1.017.746	432.621	1.017.746	-	432.621
2021	23	224.785.471	23.513.221	15.261.279	8.144.769	107.173	8.144.769	-	107.173
2022	10 e 71	159.242.948	159.242.948	27.659.963	114.154.973	17.428.012	103.049.516	11.105.458	28.533.470
2022	13 e 23	128.303.655	128.303.673	56.133.490	47.417.446	24.752.737	47.319.592	97.854	24.850.591
Total			**334.165.913**	**105.360.717**	**175.561.865**	**53.243.332**	**164.319.992**	**11.241.873**	**64.485.205**

Fonte: Planilha do Estado RFCAE 718/VIII - Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Não Processados - Janeiro a Dezembro de 2023.

Nota: Fontes de Recursos 10 - Ordinários, 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, 13 e 23 - Fundeb.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Acrescenta-se que esta equipe técnica deduziu, ainda, em 2022, do montante das despesas com MDE o valor de R$ 231.750.060,27, referente às inscrições dos **RPP com recursos das Fontes 10 – Ordinários e 71 – Fundo Estadual da Erradicação da Miséria, para fins de cálculo do índice constitucional -** em consonância com o estabelecido na Instrução Normativa nº 02/2021[308] deste Tribunal - pelo fato de o Estado ter demonstrado que não possuía suficiência financeira ao final do exercício. **Entende-se, do mesmo modo que em relação aos RPNP, que os cancelamentos dos RPP, em 2023, também não poderão ser computados como dedução, novamente, das despesas com MDE, pois, assim, evitar-se-á, dupla dedução.** Assim, **o valor a ser desconsiderado**, por esta equipe, como cancelamento de **RPP**, em 2023, referente às inscrições de 2022, é de **R$ 2.923.589,23,** conforme demonstrado na tabela seguinte.

Cancelamentos/Pagamentos, em 2023, dos RPP cujas Inscrições foram Decotadas das Despesas com MDE, no Exercício de 2022 – Pela Cfamge

Exercício de 2023 R$

Anos-Origem RPP	Fontes de Recursos	Valores Inscritos em RPP e Glosados pela Cfamge	MDE - Restos a Pagar Processados - RPP - Movimentação de Janeiro a Dezembro de 2023			
			Saldos Inscritos em Janeiro de 2023 (A)	Cancelados (B)	Valores Pagos Processados (C)	Saldos de Restos a Pagar Processados D = (A - B - C)
2022	10	231.733.045	231.733.045	2.923.589	155.530.036	73.279.420
	71	17.015	17.015	-	17.015	-
Total		**231.750.060**	**231.750.060**	**2.923.589**	**155.547.051**	**73.279.420**

Fonte: Planilha do Estado RFCAE 738/VIII - Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados - Janeiro a Dezembro de 2023.
Nota: Fonte de Recursos 10 - Ordinários e 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria

7.1.2.2.3. *Pagamentos de Restos a Pagar, referentes às inscrições que foram decotadas como de MDE, entre 2019 e 2022 – RPNP e RPP de 2022*

Esta equipe técnica computará, para fins de cumprimento do índice constitucional da Educação, o total dos pagamentos efetuados, em 2023, **dos RPNP** inscritos entre 2019 e 2022, que perfizeram **R$ 164.319.991,60 – demonstrados na tabela Cancelamentos/Pagamentos dos RPNP,** pelo fato de as inscrições, nesse período, com Recursos da Fonte 10 – Ordinários e da Fonte 71 – Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, assim como parte daquelas com recursos do Fundeb 2021/2022, não terem sido computadas como despesas com MDE, por esta Coordenadoria, visto que, à época, o Estado demonstrou não possuir disponibilidade de caixa para arcar com tais despesas nos exercícios subsequentes**.** O cômputo em MDE desses pagamentos vai ao encontro do estabelecido no inciso IV do § 4º do art. 16 da IN/TCEMG 02/2021[309].

Ademais, em cumprimento ao estabelecido no inciso III [310], serão considerados, também, por esta equipe técnica, **os pagamentos efetuados em 2023, dos** RPP **inscritos em 2022**, **que perfizeram**

[308] IN do TCEMG nº 02/2021 – Regulamenta o cômputo das despesas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e a aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb pelo Estado e pelos Municípios.
[309] Art. 16 – Considerar-se-ão despesas realizadas em MDE as que se refiram a:
[...]
§ 4º - Para efeito de cálculo da aplicação mínima de recursos em MDE, serão considerados:
[...]
IV – **os restos a pagar não processados liquidados e pagos no exercício,** cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em MDE no exercício em que foram empenhadas, por falta de disponibilidade de caixa; (Grifo nosso).
[310] Art. 16 – Considerar-se-ão despesas realizadas em MDE as que se refiram a:
[...]
§ 4º - Para efeito de cálculo da aplicação mínima de recursos em MDE, serão considerados:
[...]
III – **os restos a pagar processados pagos no exercício,** cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em MDE no exercício em que foram empenhadas e liquidadas, por falta de disponibilidade de caixa. (Grifo nosso).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

R$ 155.547.051,15, demonstrados na tabela anterior, **cujas despesas empenhadas e liquidadas não compuseram o percentual de gastos com MDE em 2022, também por falta de disponibilidade financeira.**

7.1.2.2.4. *Restos a Pagar Processados – RPP/Não Processados – RPNP, inscritos em 2023, sem Disponibilidade Financeira, computados pelo Estado como de MDE*

Esta equipe, no Relatório Técnico das Contas Governamentais de 2019, apresentou estudo sobre uma nova metodologia a ser implementada por esta Corte de Contas para apuração das despesas com MDE e ASPS, no que se refere a procedimentos a serem adotados, ao final de cada exercício, **quanto ao registro dos Restos a Pagar Processados – RPP, sem disponibilidade financeira**. Tal estudo, que resultou na Instrução Normativa 02/21, deste Tribunal, foi mencionado nos Relatórios Técnicos das Contas Governamentais de 2020, 2021 e de 2022.

Com a publicação, em 20/12/21, da referida Instrução Normativa, vigente a partir de 2022, regulamentando o cômputo das despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE e a aplicação de recursos do Fundeb pelo Estado e pelos Municípios, ficou estabelecido, em seu art. 16, § 4º, inciso II que, **para efeito de cálculo da aplicação mínima de recursos em MDE, serão consideradas as despesas empenhadas, liquidadas ou não, portanto, as inscritas em RPP e RPNP**, **até o limite da disponibilidade de caixa ao final do exercício.**

Na mesma linha, o MDF da STN também orienta que, **para a inscrição em Restos a Pagar no exercício**, deve-se observar a suficiência de caixa, que representa a diferença positiva entre Disponibilidade Financeira e Obrigações Financeiras, a fim de garantir o equilíbrio fiscal, e, também, obedecer ao princípio da transparência das informações.

Informa-se que os **dados relativos às disponibilidades de caixa e obrigações financeiras vinculadas** à Saúde, Educação, Previdência, dentre outras**, são expressos no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo, Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF**, o qual foi publicado pelo Estado, tempestivamente, em 30/1/24, referente ao 3º quadrimestre de 2023.

No que concerne à Educação, **no Demonstrativo referente a 2022, os Recursos Vinculados** eram subdivididos em: 1) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação; 2) Transferências do Fundeb; e 3) - Outros Recursos Vinculados à Educação, tendo sido evidenciado, à época, as Disponibilidades de Caixa Bruta e Obrigações Financeiras vinculadas a cada uma dessas receitas, possibilitando, assim, a esta equipe técnica, a averiguação da suficiência/insuficiência financeira, para fins do cômputo, ou não, no cálculo do limite mínimo constitucional em Educação, dos Restos a Pagar inscritos no exercício.

Entretanto, para o **exercício de 2023**, houve alteração no preenchimento, pelos entes, dos dados relativos ao Anexo 5, com o objetivo de tornar o detalhamento das vinculações compatível com o padrão de Fonte ou Destinação de Recursos estabelecido na Portaria STN nº 710/2021, conforme orientações constantes da 13ª Edição do MDF da STN. Em razão disso, na linha referente aos **Recursos Vinculados à Educação**, conforme tabela abaixo **(reprodução de parte do Anexo 5),** as subdivisões foram alteradas para 1) Transferências do Fundeb e 2) Outros Recursos Vinculados à Educação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Educação – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar – Poder Executivo

Exercício de 2023 R$

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição em RPNP do Exercício (F) = (A - (B+C+D+E))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício - RPNP (G)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (H) = (F - G)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - RPP		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)			
		De Exercícios Anteriores (B)	Do Exercício de 2023 (C)					
Recursos Vinculados à Educação	**2.327.759.662**	**154.362.888**	**528.606.678**	**299.198.193**	**-**	**1.345.591.902**	**160.533.095**	**1.185.058.807**
1) Transferências do Fundeb	1.555.642.891	136.003.166	492.829.648	249.523.024	-	677.287.053	17.833	677.269.221
2) Outros Recursos Vinculados à Educação	772.116.770	18.359.722	35.777.030	49.675.169	-	668.304.849	160.515.263	507.789.586

Fonte: RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Janeiro a Dezembro de 2023.
Nota: Tabela Elaborada pela Cfamge.

Compulsando este Demonstrativo verificou-se que as Obrigações Financeiras do exercício registradas com **Outros Recursos Vinculados à Educação, inscrições dos RPP** (R$ 35.777.029,92) **e RPNP** (R$ 160.515.262,71) divergem do apurado por esta equipe técnica e pelo próprio Estado, R$ 385.857.457,74 e R$ 452.458.364,00, respectivamente

Diante disso, por meio de Ofício[311], foi solicitado ao Estado que discriminasse, no aludido Demonstrativo, a composição dos Recursos não Vinculados de Impostos e dos **Vinculados** à Saúde e **à Educação** que foram utilizados como despesas em ASPS e MDE. Em resposta[312], foi encaminhada a este Tribunal a Nota Técnica nº 7/SEF/STE-SCCG-DCICF/2024, de 5/4/24, da qual se extrai o excerto:

> O Manual de Demonstrativos Fiscais 13ª edição trouxe alteração na forma de demonstração das disponibilidades de caixa no Anexo 5 -Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, integrante do Relatório de Gestão Fiscal. O ponto central da alteração da metodologia de elaboração consiste na adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos. Dessa forma, a composição dos valores presentes nas linhas de recursos vinculados perpassa pelos recursos com fonte específica para sua vinculação.
>
> Até o exercício de 2022, os recursos de impostos e transferências de impostos utilizados para o cumprimento do mínimo constitucional em ASPS e MDE eram dispostos dentre os recursos vinculados, mesmo sendo executados com fonte de recursos não vinculados (Fonte 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos). Sendo assim, era realizado trabalho de identificação, dentre os recursos da Fonte 500, os valores que constituiriam a disponibilidade financeira das unidades que executam ações de ASPS e MDE.
>
> Com a alteração do MDF 13ª edição, expressa também no mapeamento do demonstrativo publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, os recursos da Fonte 500, em sua totalidade, passaram a compor o valor da linha "Total dos Recursos Não Vinculados".
>
> Dessa forma, a demonstração prevista no MDF prevê que os recursos vinculados à saúde e à educação são compostos pelas transferências do SUS, no primeiro caso, e pelas transferências do FUNDEB, no segundo caso. São considerados vinculados, também, recursos cuja aplicação esteja destinada a programas de saúde e educação, como transferências do FNDE e transferências de convênio. Na nova metodologia presente no MDF 13ª edição, não cabem, dentre os recursos vinculados, os recursos de impostos e transferências de impostos destinados ao cumprimento dos mínimos constitucionais.
>
> **Entretanto, em atendimento ao solicitado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi realizado levantamento dos valores da Fonte 500 que compuseram, em 31/12/2023, as disponibilidades de caixa para cumprimento dos mínimos constitucionais em ASPS e MDE, conforme a Tabela 1**. (Grifo nosso).

311 Ofício 5204/2024/CFAMGE, de 19/3/24.
312 Ofício SEF/STE nº 80/2024, de 5/4/24, da SEF/MG.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Tabela 1 - Disponibilidade de Caixa Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - ASP e MDE - 2023

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (F)	Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição em RPNP do Exercício (G) = (A - (B+C+D+E) - F	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício - RPNP (H)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = (G - H)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - RPP		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)					
		De Exercícios Anteriores (B)	Do Exercício de 2023 (C)							
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	1.528.702.730,66	4.007.062.335,56	201.981.083,05	1.358.565.573,05	0,00	0,00	-4.038.906.261,00	588.411.926,26	0,00	-4.627.318.187,26
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	2.136.358.888,70	966.515.894,20	878.687.105,75	1.013.941.394,68	0,00	0,00	-722.785.505,93	452.476.196,61	0,00	-1.175.261.702,54

Considerando que nessa **Tabela 1** foram demonstrados os **valores consolidados dos Recursos de Impostos e Transferências de Impostos – Educação**, ou seja, do Fundeb, dos Recursos Ordinários e do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, tanto em relação às disponibilidades de Caixa quanto às obrigações financeiras, e considerando a disponibilização dos dados sobre os recursos do Fundeb e as obrigações financeiras a ele vinculadas, constantes da citada Nota Técnica, entendeu esta equipe ser necessária a evidenciação, separada, da Disponibilidade de Caixa Bruta e Obrigações Financeiras, atinentes aos recursos do Fundeb, e, aos demais vinculados à Educação. Assim, diante dos dados informados pelo Estado, por meio da citada Nota Técnica, esta equipe elaborou a seguinte tabela.

Disponibilidade de Caixa por Fontes de Recursos de Impostos e Transferências de Impostos – MDE

Exercício de 2023 R$

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição em RPNP do Exercício F = [A - (B+C+D+E)]	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício - RPNP (G)	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício H = (F - G)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos - RPP		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)			
		De Exercícios Anteriores (B)	Do Exercício de 2023 (C)					
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	**2.136.358.888,70**	**966.515.894,20**	**878.687.105,75**	**1.013.941.394,68**	**-**	**(722.785.505,93)**	**452.476.196,61**	**(1.175.261.702,54)**
1) Recursos do Fundeb	1.555.642.891,09	136.003.165,68	492.829.648,01	249.523.024,15	-	677.287.053,25	17.832,61	677.269.220,64
2) Outros Recursos Vinculados à Educação	580.715.997,61	830.512.728,52	385.857.457,74	764.418.370,53	-	(1.400.072.559,18)	452.458.364,00	(1.852.530.923,18)

Fonte: Nota Técnica nº 7/SEF/STE-SCCG-DCICF/2024, de 05/4/24.
Nota: Tabela elaborada pela Cfamge.

Depreende-se, da tabela, que a Disponibilidade Bruta de **Recursos do Fundeb** (Coluna A) **é suficiente** para acobertar os **RPP inscritos em 2023**, R$ 492.829.648,01 (coluna C) e os inscritos em Exercícios Anteriores, R$ 136.003.165,68 (coluna B), bem como os RPNP inscritos no ano, R$ 17.832,61, e em Exercícios Anteriores, R$ 249.523.024,15 (coluna D). Assim, ao final do exercício, apurou-se que haveria, ainda, após essas inscrições, uma disponibilidade de caixa de Recursos do Fundeb, no montante de R$ 677.269.220,64 (coluna H).

Já em relação aos **Outros Recursos Vinculados à Educação**, de acordo com a tabela acima, tem-se que a Disponibilidade de Caixa Bruta é de R$ 580.715.997,61 (coluna A), **insuficiente**, portanto, para acobertar os **RPP Inscritos, em 2023, R$ 385.857.457,74** (coluna C), e os inscritos nos **Exercícios Anteriores**, R$ 830.512.728,52 (coluna B). Desse modo, em observância ao estabelecido no art. 16, § 4º, inciso II, da Instrução Normativa 02/21 deste Tribunal, **as Inscrições dos RPP, em 2023, serão decotadas das despesas com MDE por falta suficiência financeira, ao final do exercício.**

A tabela seguinte visa demonstrar o montante dos RPP inscritos, pelo Estado, em 2023, segundo as Fontes de Recursos, Subfunções e Unidades Orçamentárias, que perfizerem R$ 878.687.105,75.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar Processados – RPP, Inscritos em 2023, por Fontes de Recursos (MDE)

Exercício de 2023 R$

Fonte de Recursos Código/Descrição	Subfunção Descrição	Unidade Orçamentária	Valores Parciais	RPP Inscritos em 2023
10 - Recursos Ordinários	122 - Administração Geral	2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	864.174	1.900.887
		2161 - Fundação Educacional Caio Martins - Fucam	145.830	
		2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utram	85.772	
		2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	805.111	
	244 - Assistência Comunitária	2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA		483
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes		4.503.333
	333 - Empregabilidade	2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig		36.634
	361 - Ensino Fundamental	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	255.410.671	256.039.641
		1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	61.842	
		2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	567.128	
	362 - Ensino Médio	1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	254	9.952.404
		2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	414.989	
		1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	9.537.162	
	363 - Ensino Profissional	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	2.852.035	4.053.919
		2181 - Fundação Clóvis Salgado - FGS	932	
		2161 - Fundação Educacional Caio Martins - Fucam	1.108.425	
		2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	92.526	
	364 - Ensino Superior	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	10.327.394	29.897.736
		1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	4.000.000	
		2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	15.569.266	
		2061 - Fundação João Pinheiro - FJP	1.075	
	365 - Educação Infantil	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		251.248
	366 - Educação de Jovens e Adultos - Eja	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		123.710
	367 - Educação Especial	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		1.769.105
	368 - Educação Básica	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	74.583.803	75.135.947
		1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG	2.487	
		2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	549.658	
	782 - Transporte Rodoviário	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		1.952.411
Total das Inscrições em RPP com Recursos da Fonte 10 - Recursos Ordinários				**385.617.458**
71 - Fundo Estadual de Erradicação	782 - Transporte Rodoviário	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		240.000
Total das Inscrições em RPP com Recursos da Fonte 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria				**240.000**
Total das Inscrições em RPP com Recursos das Fontes 10 e 71				**385.857.458**
13 e 23 - Fundeb	361 - Ensino Fundamental	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	243.324.719	492.829.648
	362 - Ensino Médio		153.037.355	
	363 - Ensino Profissional		4.493.987	
	366 - Educação de Jovens e Adultos - Eja		4.725.040	
	367 - Educação Especial		58.635.370	
	368 - Educação Básica		28.613.177	
Total das Inscrições em RPP com Recursos do Fundeb, Fontes 13 e 23				**492.829.648**
Total Geral das Inscrições em Restos a Pagar Processados - RPP - MDE, em 2023, Fontes de Recursos 10, 71 e Fundeb				**878.687.106**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/RREO, Anexo 8 - 6º Bimestre de 2023/Planilha de RPP - RFCAE 738VIII da SCCG/SEF - referente Janeiro de 2024.

Quanto aos RPNP inscritos, em 2023, no valor de R$ 452.458.364,00, com os Outros Recursos Vinculados à Educação, demonstrado na tabela Disponibilidade de Caixa por Fontes de Recursos de Impostos e Transferências de Impostos **(coluna G), também serão decotados das despesas com MDE**, em observância ao art. 16, § 4º, inciso II, da Instrução Normativa 02/21 deste Tribunal, e às disposições contidas no MDF da STN, 13ª Edição, fl. 363.[313], visto que o Estado demonstrou **não possuir** disponibilidade financeira para

[313] **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS**. Registra, como valor a ser deduzido, somente no RREO do último bimestre do exercício, parcela dos Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício que exceder o valor da disponibilidade financeira de recursos de impostos.
No caso de não haver disponibilidade financeira de recursos de Impostos para custear os Restos a Pagar Não Processados inscritos, os empenhos deverão ser informados nessa linha (25 do RREO), pois esses empenhos não poderão ser considerados como aplicados em MDE. (Grifo nosso).
Ressalta-se que a inscrição em Restos a Pagar no exercício deve observar a suficiência de caixa, que representa a diferença positiva entre Disponibilidade Financeira e Obrigações Financeiras, a fim de garantir o equilíbrio fiscal do ente, o qual, além de observar o princípio do

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

acobertá-los, assim como os inscritos nos Exercícios Anteriores, R$ 764.418.370,53 (coluna D). Vê-se que a Disponibilidade de Caixa Líquida, após a inscrição dos RPNP do Exercício, é negativa em R$ 1.852.530.923,18 **(Coluna H)**.

A tabela seguinte visa demonstrar os valores **inscritos em RPNP, em 2023**, por Fontes de Recursos Fundeb (13 e 23), Ordinários (10) e Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (71), Subfunções e UOs, os quais foram computados, indevidamente, pelo Estado, como de MDE.

Restos a Pagar Não Processados – RPNP Inscritos em 2023 – MDE

Exercício de 2023 R$

Fontes de Recursos Código/Descrição	Subfunção Descrição	Unidade Orçamentária - UO	Valores Parciais	Total dos RPNP Inscritos em 2023
10 - Recursos Ordinários	122 - Administração Geral	2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	913.780	1.883.826
		2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	905.618	
		2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	64.428	
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatoria	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes		11.197.752
	333 - Empregabilidade	2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais		270.798
	361 - Ensino Fundamental	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	130.769.160	131.215.604
		1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	229.833	
		2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	216.611	
	362 - Ensino Médio	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	655.088	1.209.566
		1251 - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG	505.848	
		2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	48.630	
	363 - Ensino Profissional	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	74.791.049	99.216.694
		2161 - Fundação Educacional Caio Martins - Fucam	401.711	
		2181 - Fundação Clovis Salgado - FCS	459.396	
		2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	23.564.538	
	364 - Ensino Superior	2311 - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes	17.561.741	37.048.914
		2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg	19.420.688	
		2061 - Fundação João Pinheiro - FJP	66.485	
	366 - Educação de Jovens e Adultos - Eja	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		77.014
	367 - Educação Especial	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		108.000
	368 - Educação Básica	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE	167.660.026	168.213.661
		1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG	50.834	
		2151 - Fundação Helena Antipoff - FHA	502.802	
	782 - Transporte Rodoviário	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		1.394.885
Total das Inscrições em RPNP com Recursos da Fonte 10 - Recursos Ordinários				**451.836.715**
71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria	782 - Transporte Rodoviário	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		621.649
Total das Inscrições em RPNP com Recursos da Fonte 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria				**621.649**
Total das Inscrições em RPNP com Recursos das Fontes 10 e 71				**452.458.364**
13 e 23 - Fundeb	368 - Educação Básica	1261 - Secretaria de Estado de Educação - SEE		17.833
Total das Inscrições em RPNP com Recursos das Fontes 13 e 23 - Fundeb				**17.833**
Total Geral das Inscrições dos RPNP - MDE, Exercício de 2023, Fontes de Recursos 10, 71, 13 e 23				**452.476.197**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/RREO, Anexo 8 - 6º Bimestre de 2023/Planilha de RNPP - RFCAE 718VIII da SCCG/SEF - referente Janeiro de 2024.

Diante do exposto, sugere-se a este Tribunal abertura de vista, a fim de que o Estado possa manifestar-se quanto às inscrições dos RPP e RPNP, sem disponibilidade financeira, para fins do cálculo do índice

equilíbrio fiscal, deve também obedecer ao princípio da transparência. Assim, caso ele inscreva Restos a Pagar além do que lhe é permitido, deve demonstrar nessa linha **(25 do RREO),** com o intuito de garantir transparência e fidedignidade às informações prestadas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

de MDE, desconsiderando a legislação de regência, os normativos aplicáveis, as decisões desta Corte e, ainda, o monitoramento em andamento (Monitoramento nº 1.147.778).

7.1.2.2.5. *Despesas de caráter indenizatório computadas, pelo Estado, como de MDE*

A STN, por meio do MDF, 13ª Edição, a fls. 309/310, informa o seguinte, quanto aos gastos com pessoal:

> Em relação aos gastos com pessoal, consideram-se como MDE as despesas destinadas à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, excetuando-se as despesas com pessoal quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme previsto no art. 71, inciso VI da lei acima referida [Lei 9.394/20, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional]. Por outro lado, as despesas de caráter indenizatório e assistencial paga aos profissionais da educação não compõem a remuneração e não devem ser consideradas como MDE. **A partir da análise da legislação correlata e das disposições atuais deste Manual, entende-se que a definição de remuneração deve ser aplicada de maneira uniforme aos demonstrativos fiscais. Considerando que atualmente o MDF, ao tratar do demonstrativo de despesas com pessoal, exclui esses benefícios do conceito de remuneração para fins de apuração da despesa com pessoal, tais despesas não deverão ser consideradas remuneração para fins de apuração do limite de MDE. Caso sejam considerados para o cálculo do limite mínimo de MDE, deverão ser registrados na rubrica 3.1.90.08 e integrarão também a despesa com pessoal para fins do Anexo 1 – Despesas com Pessoal do RGF.** (Grifo nosso).

Considerando que, no Demonstrativo de Despesas com Pessoal, Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 2º quadrimestre/23, foram excluídas as de Caráter Indenizatório, a título de Indenizações e Restituições Trabalhistas, **natureza de despesas 3190-94**, no valor de R$ 5.686.787,16, e, considerando que tal valor foi computado, pelo Estado, como sendo de MDE, conforme anotado no Relatório Temático nº 45/2023[314] , entendeu esta equipe técnica que as despesas dessa natureza deveriam ser decotadas para fins de apuração do índice constitucional em Educação, visando a citada uniformidade de procedimentos entre os Demonstrativos Fiscais.

Assim, no citado Relatório Temático, foi solicitado ao Estado que se manifestasse, tendo o ente, em resposta, encaminhado a este Tribunal, via ofício[315,] Nota Técnica da SEF/MG[316], da qual se extrai o excerto:

> Manifestamo-nos de acordo com a interpretação deste egrégio Tribunal de Contas e realizaremos a retirada das despesas do Elemento 94 do cômputo do índice constitucional em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino na publicação do 5º bimestre do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

De fato, quase todos os valores computados como de MDE na natureza de despesas 3190-94 foram decotados, pelo Estado, para fins de cálculo do índice constitucional em Educação, à exceção de **R$ 4.125,78**, registrados no Projeto/Atividade Apoio ao Sistema Estadual de Educação (2074), do Programa Suporte ao Sistema Educacional Mineiro (151), Subfunção Educação Básica (368), o qual será decotado, por esta equipe técnica, das despesas com MDE.

Isso posto, apresenta-se, a seguir, o montante das despesas realizadas pelo Estado com MDE, bem como os ajustes efetuados por esta equipe técnica, consoante os dispositivos legais, orientações contidas no MDF da STN e na IN/TCEMG 02/21.

[314] Relatório Parcial referente aos Recursos Vinculados por Determinação Constitucional ou Legal – Educação, 01 a 08/23.
[315] Ofício SEF/STE-SCCG nº 187/2023, de 21/11/2.
[316] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 38/2023, de 21/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Índice de MDE Apurado pela Cfamge, em 2023 – Valor Ajustado

Exercício de 2023		R$
Descrição		**Valor**
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos da Fonte 10 - Ordinários		5.571.790.111
Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos da Fonte 71 - Fundo Estadual de Erradicação da Miséria		350.509.035
Total das Despesas Empenhadas com MDE, Custeadas com Recursos de Impostos (A)		**5.922.299.146**
Total das Receitas Transferidas ao Fundeb	**(B)**	**13.924.864.268**
Estorno dos Cancelamentos dos RPNP referentes às Inscrições de 2019 a 2022, não computadas, à época, como de MDE		105.360.717
Estorno dos Cancelamentos dos RPP referentes às Inscrições de 2022, não computadas, à época, como de MDE		2.923.589
Pagamentos de RPNP referentes às inscrições de 2019 a 2022, não computadas à época, como de MDE		164.319.992
Pagamentos de RPP referentes às inscrições de 2022, não computadas à época, como de MDE		155.547.051
Valores a serem Somados às Despesas com MDE	**(C)**	**428.151.349**
Despesas Realizadas com os Superávits Financeiros do Fundeb referentes a Exercícios Anteriores a 2022		167.557.890
Restos a Pagar Não Processados - RPNP, inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à Educação		452.458.364
Restos a Pagar Processados - RPP, inscritos no exercício, sem disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados à Educação		385.857.458
Cancelamentos, em 2023, de Restos a Pagar, inscritos entre 2014 a 2022, segundo o Estado, com disponibilidade financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino		465.994.835
Despesas com Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.126
Valores a serem Deduzidos das Despesas com MDE	**(D)**	**1.471.872.673**
Total para fins do Cálculo de Aplicação Mínima em MDE	**E = (A + B + C - D)**	**18.803.442.090**
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais	**(F)**	**76.568.406.925**
Percentual de Aplicação em MDE	**G = (E*100 / F)**	**24,56%**

Fonte: RREO, Anexo 8, 6º bimestre de 2023/Armazém de Informações - Siafi.

Depreende-se que, em 2023, o Estado aplicou 24,56% de sua Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais em ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, inferior, portanto, ao mínimo de 25% fixado no art. 212 da CR/88.

7.1.3. Outros Assuntos Atinentes à Educação

7.1.3.1. Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

7.1.3.1.1. *Complementações da União ao Fundeb*

O art. 5º da Lei 14.113/20 dispõe sobre as modalidades de complementação da União ao Fundo, VAAF, VAAT e VAAR. Elas se destinam aos entes que não alcançaram o valor mínimo, definido nacionalmente, por aluno/ano ou que efetivaram as condicionalidades de melhoria de gestão e alcançaram a evolução dos indicadores de aprendizagem, com a redução das desigualdades. Os conceitos destas complementações da União encontram-se no Anexo Metodologia deste Relatório.

Informa-se que, de acordo com o RREO, Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, o Estado de Minas Gerais não recebeu, até dezembro/23, as complementações descritas nos incisos I a III do art. 5º da Lei 14.113/20.

Salienta-se que a previsão legal da complementação VAAR reproduz, dentre as suas condicionantes (Incisos I, II, III, IV e V do § 1º do art. 14 da Lei 14.113/20), a exigência inserida na Emenda Constitucional 108/20, qual seja, a necessidade de legislação estadual que trate do chamado ICMS Educação (Inciso IV)[317]. A lei que

[317] Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso III do caput do art. 5º desta Lei.
[...]
IV - **regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual** e em execução, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020. (Grifo nosso).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

disciplina a matéria, em Minas Gerais, é a de número 24.431, de 14/9/23, a qual produzirá efeitos a partir de janeiro de 2024 (art. 11). Informa-se que sua implementação será acompanhada por esta equipe técnica.

7.1.3.1.2. *Recursos Recebidos, pelo Estado, do Fundeb, e sua Aplicação – Demonstrativo realizado em consonância com o art. 20 da Instrução Normativa TCEMG nº 02/2021*

A tabela seguinte visa demonstrar as informações consolidadas referentes aos recursos recebidos do Fundeb, pelo Estado, até dezembro/23, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, em observância ao estabelecido no art. 20 da IN TCEMG 02/21. Frisa-se que este Demonstrativo foi elaborado por esta equipe técnica, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Estado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, Anexo 8, 6º bimestre de 2023.

Fundeb – Recursos Recebidos/Despesas Realizadas – Art. 20 da IN TCEMG 02/21

Exercício de 2023	R$
Descrição	**Valor**
Total das Receitas Recebidas do Fundeb	**11.622.711.198**
Impostos e Transferências de Impostos	**11.520.836.141**
Principal do Exercício Corrente (Fonte 23)	11.296.617.759
Rendimentos de Aplicações Financeiras	224.218.382
Outras Receitas	**101.875.057**
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	-
Receitas de Ressarcimentos de Recursos do Fundeb	101.875.057
Complementações da União	**-**
Valor Aluno Ano Final - VAAF	-
Valor Aluno Ano Total - VAAT	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-
Total das Despesas Custeadas com os Recursos do Fundeb - Valores Pagos	**11.202.908.057**
Com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.202.908.057
Com as Complementações da União	-
Restos a Pagar - Processados - RPP e Não Processados - RPNP, Inscritos no Exercício (A = B + C)	**492.847.481**
Restos a Pagar Processados - RPP	**492.829.648**
Vinculados ao Percentual de Gastos com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (70%)	473.639.062
Outros Gastos	19.190.586
Restos a Pagar Não Processados - RPNP	**17.833**
Vinculados ao Percentual de Gastos com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (70%)	-
Outros Gastos	17.833
Restos a Pagar (Processados - RPP e Não Processados - RPNP), Inscritos no Exercício, sem Disponibilidade de Caixa	**-**
Restos a Pagar Processados - RPP	-
Restos a Pagar Não Processados - RPNP	-
Restos a Pagar - RP (Processados e Não Processados), Inscritos em Exercícios Anteriores, sem Disponibilidade de Caixa, Pagos no Exercício Atual	**-**
Restos a Pagar Processados - RPP	-
Restos a Pagar Não Processados - RPNP	-
Valor Aplicado na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (Despesas Empenhadas)	**11.292.836.413**
Percentual Correspondente ao Total das Receitas Recebidas do Fundeb, pelo Estado, no Exercício	**97,16%**
Valor Aplicado na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (Despesas Pagas)	**10.819.197.351**
Percentual Correspondente ao Total das Receitas Recebidas do Fundeb, pelo Estado, no Exercício	**93,09%**
Recursos Recebidos, pelo Estado, do Fundeb e Não Aplicados, no Exercício de Arrecadação [1]	**94.513.550**
(+) Oriundos de Impostos e Transferências de Impostos	11.296.617.759
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira	224.218.382
(+) Ressarcimento de Recursos do Fundeb	101.875.057
(+) Complementações da União	-
(-) Despesas Empenhadas (Com Exclusão das Empenhadas com o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores)	11.528.197.648
Aplicações da Complementação da União Referente ao Valor Aluno Ano Total - VAAT (Art. 27 e 28 da Lei 14.113/20)	**-**
Despesas de Capital - Mínimo de 15% dos Recursos do VAAT	-
Destinada à Educação Infantil - 50% dos Recursos do VAAT	-
Recursos Recebidos do Fundeb em Exercícios Anteriores, e, em 2023, Não Utilizados [2]	**1.555.642.891**
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar - Fundeb	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Recebidas em 2023, pelo Estado, do Fundeb	11.296.617.759
Rendimentos de Aplicações Financeiras	224.218.382
Receitas de Ressarcimentos de Recursos do Fundeb	101.875.057
Total da Disponibilidade de Recursos do Exercício (A)	**11.622.711.198**
Despesas Empenhadas (Com Exclusão das Empenhadas com o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores)	**11.528.197.648**
Despesas Liquidadas (Com Exclusão das Despesas Liquidadas com o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores)	**11.528.179.815**
Despesas Pagas (Com Exclusão das Despesas Pagas como o Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores) (B)	**11.035.350.167**
Saldo de Recursos do Fundeb, em 2023, Antes das Inscrições dos Restos a Pagar C = (A - B)	**587.361.031**
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (D)	**492.847.481**
Processados - RPP	492.829.648
Não Processados - RPNP	17.833
Saldo de Recursos do Fundeb, Após as Inscrições em Restos a Pagar E = (C - D)	**94.513.550**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/RREO, Anexo 8, 6º bimestre de 2023.

Nota: Tabela elaborada pela Cfamge em observância às determinações constantes do art. 20 da INTCEMG nº 02/2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O § 3º do art. 25 da Lei 14.113/20 estabelece que até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 dessa lei poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Depreende-se, de acordo com os dados da tabela, que R$ 1.162.271.119,81 (10% de R$ 11.622.711.198,08 – Total das Receitas Recebidas no ano do Fundeb) poderia ser utilizado até o 1º quadrimestre do exercício seguinte; contudo, do **total das receitas, restaram somente R$ 94,514 milhões, que poderão ser utilizados em 2024, por meio da abertura de créditos adicionais.**

De acordo com o art. 14 da IN nº 02/21 deste Tribunal, o Estado e os Municípios prestarão contas dos recursos do Fundeb, mediante informações consolidadas na prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo, observados os parâmetros previamente estabelecidos e divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, **bem como os critérios estabelecidos no art. 20 dessa IN, para fins de apuração dos gastos com MDE.**

Não obstante este Tribunal ter estipulado que as informações do Fundeb devem ser consolidadas na prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo, foi solicitado ao Estado, por meio do Relatório Temático nº 23/23[318], que apresentasse aquelas relativas ao período de janeiro a agosto/23, em observância aos critérios estabelecidos no art. 20 da mencionada Instrução.

Em Nota Técnica da SEF/MG [319], encaminhada a este Tribunal via ofício[320], foi informado que a SEE/MG promoverá a publicação da prestação de contas em seu próprio sítio eletrônico. Já a SEE/MG, por meio de memorando[321], prestou os seguintes esclarecimentos:

> Além das informações publicadas no Anexo 8 do RREO pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG a cada bimestre, serão publicados relatórios de prestação de contas mensais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb no site da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, os quais abarcam o período requisitado.

Registra-se que, em consulta ao site da SEF/MG[322], foi possível verificar que têm sido publicados relatórios bimestrais da SEE/MG sobre as receitas e despesas do Fundeb, a exemplo do demonstrado abaixo, referente ao período de janeiro a agosto/23.

Fundeb – Composição da Despesa com a Remuneração dos Profissionais de Educação Básica

Exercício de 2023 - até agosto — R$

Mês	Ensino Fundamental Regular e Integral	Ensino Médio Regular e Integral	Educação de Jovens e Adultos - EJA Ensino Fundamental e Médio	Educação Especial Ensino Fundamental e Médio	Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio	Desenvolvimento do Ensino Profissional	Apoio ao Sistema Estadual de Ensino	Total das Despesas com Profissionais da Educação Básica
Janeiro	159.357.346	214.643.619	27.068.325	82.142.705	160.556.603	5.739.702	37.759.806	687.268.106
Fevereiro	312.665.375	179.260.868	21.203.312	66.024.252	134.662.412	4.483.889	31.443.550	749.743.658
Março	170.979.847	190.392.266	23.735.401	74.822.033	136.653.623	5.582.210	31.172.653	633.338.033
Abril	323.105.226	198.219.355	24.348.434	80.988.589	142.828.490	5.851.471	31.524.409	806.865.972
Maio	326.843.297	199.245.100	24.467.733	82.976.341	142.054.609	5.756.188	31.909.140	813.252.408
Junho	334.255.362	205.128.190	24.998.715	85.396.363	143.187.375	5.805.409	32.655.816	831.427.230
Julho	401.364.645	249.187.129	28.998.765	96.898.173	164.778.234	6.824.227	37.456.606	985.507.780
Agosto	308.589.774	288.251.780	34.154.687	98.537.271	198.817.335	8.744.822	46.231.914	983.327.583
Total	**2.337.160.871**	**1.724.328.308**	**208.975.373**	**667.785.725**	**1.223.538.681**	**48.787.919**	**280.153.893**	**6.490.730.771**

Fonte: Relatório Executivo Agosto 2023 - SEE/SPF, de 29/9/23 - Siafi/MG.

[318] Relatório Parcial referente à análise da aplicação do mínimo constitucional em MDE – janeiro a abril/23.
[319] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 38/2023, de 21/11/23.
[320] Ofício SEF/STE-SCCG nº 187/2023, de 21/11/23.
[321] Memorando SEE/SPF nº 145/2023, de 20/11/23.
[322] http://www.fazenda.mg.gov.br/tesouro-estadual/administracao-financeira/transparencia-fundeb/relatorios-executivos-fundeb/Relatorio-Executivo-FUNDEB-Agosto.pdf.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Contudo, embora seja de suma importância a publicação das receitas e despesas do Fundeb, visando, sobretudo, maior transparência, é imperioso que o Estado apresente, para os exercícios futuros, na prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, um demonstrativo que evidencie, dentre outros, os dados estabelecidos no art. 20 da IN TCEMG 02/2021. Portanto, resta evidente o descumprimento, pelo Estado, das normas desta Corte. Nesse sentido, sugere-se a este Tribunal que determine ao Estado o cumprimento do art. 14 da Instrução Normativa.

7.1.3.1.3. *Demonstrativo do Controle da Disponibilidade Financeira e Conciliação Bancária do Fundeb e da Quota Estadual do Salário-Educação – Qese*

Os dados da tabela abaixo foram extraídos do Anexo 8 do RREO, 6º bimestre de 2023. Nela, foram evidenciadas as disponibilidades financeiras do Fundeb e da Qese do exercício anterior e, de forma consolidada, as entradas de recursos, os pagamentos efetuados, as disponibilidades financeiras até o bimestre, os ajustes financeiros e, ao final, os saldos financeiros conciliados, apurados em 31/12/23.

Demonstrativo da Movimentação Financeira dos Recursos Recebidos pelo Estado do Fundeb e do Salário-Educação – Qese

Exercício de 2023 R$

Descrição		Valores	
		Fundeb	Salário-Educação Qese
Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	**(A)**	**1.880.819.290**	**3.107.697.760**
Saldo Folha de Pagamento - UO 9801 - SEF		2.376.593	-
Saldo - UO 1261 - SEE - Fonte 23 (Fundeb)		1.878.442.697	3.107.697.760
(+) Ingresso de Recursos até o Bimestre	**(B)**	**11.622.711.198**	**748.303.118**
Receitas Efetivadas		11.296.617.759	712.254.366
Receitas Diversas (Classificação 1922991199000 - Outras Restituições - 1922991104000 - Restituições de Recursos do Fundeb - 1922991105000 - Restituição da Contribuição do Salário-Educação)		101.875.057	4.796.601
Receitas de Aplicações Financeiras dos Recursos		224.218.382	31.252.152
(-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre	**(C)**	**11.960.339.514**	**730.958.564**
Orçamento do Exercício		11.202.908.057	604.667.472
Restos a Pagar		757.431.457	126.291.092
(=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	**D = (A + B - C)**	**1.543.190.974**	**3.125.042.314**
(+) Ajustes Financeiros (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	**(E)**	**12.451.918**	**194.573**
(+) Apropriação da folha, Fonte 23, pagamentos efetuados no mês de maio		12.451.918	-
(+) Registros de Ops no Siafi, Fonte 21 (Qese), pendentes de pagamento		-	194.573
(+) Pagamentos de Pessoal no Bankline/BB, pendentes de registro no Siafi por OPS Cheque		-	-
(+) Registro de Anulação da Despesa Orçamentária - Fonte 21 - Qese		-	-
(-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	**(F)**	**-**	**-**
(-) Receitas Efetivadas e Não Contabilizadas no Bimestre		-	-
(=) Saldo Financeiro Conciliado - Saldo Bancário Em 31/ 12/2023	**G = (D + E - F)**	**1.555.642.891**	**3.125.236.887**

Fonte: Armazém de Informações- Siafi/RREO - Anexo 8 - 6º bimestre de 2023.

Quanto aos Recursos do Fundeb

É oportuno informar, inicialmente, que, em processo que tramita nesta Corte de Contas referente à Inspeção Ordinária 1.104.880[323], que teve como objetivo esclarecer o motivo das diferenças detectadas entre o valor orçamentário que deve ser destinado ao Fundeb e o valor financeiro efetivamente repassado, foram determinadas, dentre outras, pelo Conselheiro Relator, em Seção da Primeira Câmara, de 13/9/22 (Peça 18), a ampliação da transparência das informações relacionadas à gestão do Fundo, conforme abaixo descrito.

> Determinar ao atual secretário de estado de Fazenda que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta decisão, plano de ação contendo o cronograma de implementação de medidas para o aprimoramento da transparência relacionada aos repasses que são

[323] Sessão de 13/9/22, Relator Cons. Subst. Adonias Monteiro.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> realizados ao Fundeb, a fim de que os demonstrativos publicados discriminem os ajustes que são efetivados e que interferem nas transferências para o Fundo, tais como: bloqueios judiciais, compensações, restituições, valores repassados relativos ao mês anterior e os que serão repassados apenas no mês seguinte e quaisquer outros ajustes cuja evidenciação seja necessária para a conferência dos valores líquidos financeiros que são mensalmente disponibilizados ao Fundo. Ainda, no mesmo meio eletrônico em que forem fornecidos os demonstrativos, devem ser disponibilizados os links que redirecionem os usuários da informação para os extratos bancários referentes à conta do Fundeb, que devem ser disponibilizados nos termos do § 6º do art. 21 da Lei n. 14.113/2020, e também para o sítio eletrônico do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb/MG.

E que, **em razão disso, o Estado passou, a partir de 2023, a conferir maior transparência às informações relacionadas à gestão Fundeb**, por meio da publicação dos extratos bancários da conta e de relatórios executivos, os quais podem ser consultados no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Educação[324].

Compulsando o extrato da Conta do Fundeb nº 7112-9 (SEE Fundeb), agência 1615-2 – Investimentos, Banco do Brasil, referente a dezembro/23, publicado no site eletrônico da SEE/MG[325], verificou-se que o seu saldo, em 29/12/23, era de R$ 559.076.244,34, divergente, portanto, do evidenciado na tabela acima, R$ 1.555.642.891,09. Desse modo, sugere-se a esta Corte de Contas abertura de vista, a fim de que o Estado possa apresentar os devidos esclarecimentos.

Quanto aos Recursos da Qese

O Salário-Educação[326], previsto no art. 212, § 5º[327] da CR/88 e devido pelas empresas na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei 8.212/91. O montante da arrecadação, após a dedução de 1% em favor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, calculado sobre o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, observada, em 90% de seu valor, a arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:

> 1) Quota Federal - correspondente a 1/3 do montante de recursos, que será destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a universalização do ensino fundamental, de forma a propiciar a redução dos desníveis sócio-educacionais existentes entre Municípios, Estados, Distrito Federal e regiões brasileiras;
>
> **2) Quota Estadual e Municipal - correspondente a 2/3 do montante de recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações do ensino fundamental.**

Quando da abertura de vista das Contas Governamentais de 2022, foram solicitados ao Estado esclarecimentos quanto à não disponibilização à SEE/MG, no exercício, dos recursos da Qese que deveriam ter sido aplicados na Educação e, no entanto, encontravam-se retidos nos cofres públicos, visto que, em 31/12/21, o saldo era de R$ 3.575.161.839,56 e, em 31/12/22, de R$ 3.107.697.760,32, conforme Demonstrativo da Movimentação Financeira dos Recursos Recebidos pelo Estado, do Fundeb e da Qese, constante do Relatório Técnico das Contas Governamentais de 2022.

[324] https://www.educacao.mg.gov.br/a-secretaria/conselhos-estaduais/prestacao-de-contas-fundeb/
[325] Disponível em: https://www.educacao.mg.gov.br/a-secretaria/conselhos-estaduais/prestacao-de-contas-fundeb/. Acesso em: 21 mar. 2023.
[326] Art. 15, § 1º, inciso I e II da Lei nº 9424/96.
[327] **Art. 212**. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (...)§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em resposta, a SEF/MG relatou (Peça 21, juntada ao Processo 1144601 do SGAP) que a Superintendência Central de Administração Financeira – SCAF/STE/SEF, por meio do Memorando SEF/STE-SCAF nº 107/2023, de 18/5/23, que não foi juntado aos autos, assim se manifestou:

> Sobre a **citação 23** informamos que os recursos referentes ao Salário Base - Qese serão repassados à SEE/MG no segundo semestre do ano de 2023 em conformidade ao citado na página 373 do supracitado relatório. (Grifou-se).

Esta equipe técnica apontou, também, no Relatório Temático nº 45/23[328], que o saldo Financeiro Conciliado – Saldo Bancário em 31/8/23, informado no Anexo 8 do RREO do 4º bimestre, era de R$ 3.104.157.278,50 e que permanecia sob o controle da SEF/MG, razão por que foram solicitados ao Secretário-Adjunto de Fazenda do Estado, por meio de ofício[329], esclarecimentos quanto ao não repasse do saldo, em 31/8/23, pela SEF/MG à SEE/MG. Em resposta, foi encaminhado a este Tribunal memorando[330], juntado ao ofício[331] da SEF/MG, com os seguintes esclarecimentos:

> O Ofício Of. 19121/2023 - GCMT/CFAMCE registra que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, até agosto de 2023, indica disponibilidade financeira da Qese de R$ 3,104 bilhões, em confronto com a execução na fonte 21 da Secretaria de Estado de Educação -SEE/MG, até out/2023, de R$ 408.872.794,34 (quatrocentos e oito milhões, oitocentos e setenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).
>
> Cita ainda que os recursos da Qese se encontram sob a gestão da SEF e que estes seriam repassados à SEE/MG no segundo semestre de 2023.
>
> Solicita esclarecimentos quanto ao pequeno repasse de recursos da Qese feito pela SEF/MG à SEE/MG, uma vez que um montante expressivo não está sendo aplicado em programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública.
>
> Registra-se, que na abertura de vistas do **Balanço Geral do Estado 2022** – Processo TCEMG 1144601, a Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais – Cfamge do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -TCEMG, encaminhou à SEF/MG o Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2022 para fins de prestar esclarecimentos sobre algumas citações e determinações relacionadas às atribuições desta Secretaria. (Grifou-se).
>
> Á época, as informações requeridas foram consolidadas pela SEF/MG por meio da Superintendência Central de Contadoria Geral - SEF/STE-SCCG e encaminhadas ao TCEMG.
>
> Dentre as demandas requeridas pelo CFAMGE, relacionadas à Qese, a Secretaria de Estado de Fazenda SEF-MG atendeu algumas citações e recomendações, dentre elas, a Citação 23, abaixo descrita, que se relaciona à Qese:
>
> **23. Esclarecimentos quanto à não disponibilização, à SEE/MG, no exercício de 2022, dos recursos do Qese, que deveriam ter sido aplicados na Educação, e, no entanto, encontravam-se retidos nos cofres públicos, visto que, em 31/12/21, o saldo era de R$ 3.575.161.839,56 (três bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões, cento e sessenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos**) e, em 31/12/22, de **R$ 3.107.697.760,32 (três bilhões, cento e sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil setecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos); conforme tabela Demonstrativo da Movimentação Financeira dos Recursos Recebidos, pelo Estado, em 2022, do Fundeb e do Salário-Educação – Qese. (Páginas 371 e 372 do Relatório da CFAMGE).** (Grifou-se).
>
> A resposta para esta **"Citação 23"** constou do **Memorando SEF/STE-SCA nº 107/2023 – (66187118) - "Sobre a citação 23 informamos que os recursos referentes ao Salário Base - Qese serão repassados à SEE/MG no segundo semestre do ano de 2023 em conformidade ao citado na página 373 do supracitado relatório".** (Grifou-se).
>
> O Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais referente ao exercício de 2022 citou, ainda, à página 373, documento enviado à Secretaria de Estado de Educação -SEE/MG, pela SEF/MG, Memorando SEF/STE – SCAF nº 31/2023 de 25/1/23, onde consta: "**Informamos que em 2022 foram liberados R$ 200 milhões referente aos recursos do Salário-Educação, nos quais cerca de**

[328] Recursos Vinculados por Determinação Constitucional ou Legal – Educação, referente análise técnica de janeiro a agosto/23.
[329] Of. 19121/2023 - GCMT/CFAMGE, de 25/10/23.
[330] Memorando SEF/STE-SCAF nº 220/2023, de 29/11/23.
[331] Ofício SEF/STE nº 64/2023, de 30/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> **119 milhões foram executados pela SEE. Para o exercício de 2023 serão disponibilizados R$200 milhões**". (Grifou-se).
>
> Entretanto, considerando a capacidade operacional do Tesouro Estadual no atual momento, onde se discute, inclusive, junto ao Parlamento Mineiro a adesão do Estado de Minas Gerais no Regime de Recuperação Fiscal, o qual objetiva atender aos estados em desequilíbrio fiscal para que estes tenham acesso a benefícios como suspensão do pagamento da dívida por período determinado, desde que adotem medidas de controle de gastos, como solução para administrar o processo de pagamento da expressiva dívida estadual e possibilitar que as políticas públicas tenham continuidade, serão liberados neste exercício de 2023 para a Secretaria de Estado de Educação - SEE/MG, recursos da QESE no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), **estimando que o restante dos recursos possam ser liberados gradualmente no prazo de 15(quinze) anos, a contar de 2024.** (Grifo nosso).

Considerando que neste ofício não foram apresentados elementos que justificassem a ausência dos repasses e nem como eles seriam regularizados, em reuniões *on-line* entre esta equipe técnica e representantes do Estado, para fins do Monitoramento nº 1.147.778, foi aventado que o ente encaminharia a esta Corte de Contas uma Nota Técnica contendo esses elementos, bem como uma planilha com a evidenciação das respectivas parcelas a serem quitadas, o que foi feito[332] em 8/3/24, anexo ao Despacho[333] da Superintendência Central de Administração Financeira da SEF/MG, tendo nela sido apresentada, inicialmente, a seguinte contextualização:

> **O saldo dos repasses de recursos do Salário Educação – QESE é referente aos saldos apurados até meados do exercício de 2018. Em 2018 a conta da QESE foi apartada do Caixa Único do Tesouro e desde então a gestão desses recursos ficou a cargo da Secretaria de Educação.**
>
> A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, visando dirimir a questão dos repasses de recursos da Qese à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, e em conformidade com as informações prestadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ante aos questionamentos porventura realizados por aquela Corte de Contas quanto a matéria, destaca, a priore, que participou de reuniões, construiu cronograma para pagamento e prestou esclarecimentos por meio de diversos documentos elaborados pela equipe técnica do Tesouro Estadual.
>
> Envidando esforços para tratar o assunto de maneira assertiva, o saldo devido a Qese foi incluído como um os objetos de análise do Grupo de Trabalho – GT multisetorial para traçar estratégia conjunta para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e para viabilizar a celebração do Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019 instituído por meio da Portaria Conjunta Nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG-SEPLAG-MG, que conta com representantes da Secretaria de Estado de Fazenda, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e do Tribunal de Contas do Estado e Minas Gerais, objetivando o cumprimento das recomendações. (Grifo nosso).

Em seguida, na documentação em comento, foram discriminados os seguintes pontos: 1) o histórico dos consecutivos déficits fiscais do Estado, 2) a regularização de passivos, 3) os impactos ocasionados pelas LC 192/22 e LC 194/22, 4) a dívida pública, 5) a situação atual, 6) o grupo de trabalho e 7) a proposta para quitação dos valores da Qese em 15 anos, de forma gradativa.

Registra-se que, apesar desta dívida não ter sido contemplada, formalmente, no escopo da aludida Portaria Conjunta[334], conforme citado pelo ente, nas primeiras reuniões realizadas entre os membros do grupo de trabalho então criado, o Estado comprometeu-se a apresentar uma proposta de quitação, apresentada nos termos acima transcritos. De modo a dar seguimento à proposta encaminhada pelo Estado, ela foi encaminhada ao Conselheiro Relator das Contas Governamentais de 2023 para conhecimento e adoção das providências julgadas necessárias.

[332] Nota Técnica nº 1/SEF/STE-SCAF/2024, de 8/3/24.
[333] Despacho nº 27/2024/SEF/STE-SCAF, de 8/3/24.
[334] Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG – Institui grupo de trabalho multisetorial para traçar estratégia conjunta para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e para viabilizar a celebração de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação 2019.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

7.1.3.1.4. *Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb*

Em cumprimento à legislação de regência, foi encaminhado a este Tribunal o Parecer nº 2/SEE/CONSFUNDEB/2024 – anexo ao Relatório de Controle Interno da Controladoria – Geral do Estado – CGE, a fls. 897 –, no qual foram aprovadas, pela maioria dos seus membros, as contas do Fundeb referentes ao exercício de 2023[335].

7.1.3.2. Descumprimento, pelo Estado, das disposições contidas no art. 119 da Emenda Constitucional 119, de 27/4/22, publicada em 28/4/22

A EC 119/22 introduziu o art. 119 no ADCT da CR/88, cujo art. 1º estabelece o seguinte:

> Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 119:
>
> Art. 119 - Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal.
>
> Parágrafo único - Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. (Grifo nosso).

Para atender a essa Emenda, o MDF da STN, 13ª Edição, a fls. 365, orienta os Estados, Distrito Federal e Municípios a identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021, que ainda não foram compensados em 2022, e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício. Assim, o valor a compensar em 2023 será o resultado do seguinte cálculo:

> **Valor Exigido** = 25% do Total da Receita Líquida Resultante de Impostos (+) [Diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2021/2022].

Segundo a STN, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC 119/22, é necessária nota explicativa no Demonstrativo, ou seja, deve-se informar a existência ou não de valor a ser compensado até 2023, discriminando o montante e o seu impacto no percentual apurado.

Informa, ainda, que, para a evidenciação desse cálculo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE incluiu um quadro no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – Siope, **o qual não integrará o RREO, apenas será preenchido e incluído, como Nota Explicativa, no Demonstrativo de MDE**. (Grifo nosso).

Considerando que no Relatório Técnico das Contas Governamentais de 2020 (Processo 1101512) foi apurado que o Estado deixou de aplicar em MDE o equivalente a R$ 2.293.044.308,46 e que, no respectivo Parecer Prévio (Processo 1101512), foi **determinado que o Estado deveria aplicar esse montante até o final de 2023, nos termos do art. 119 do ADCT da CR/88, atualizando-o monetariamente e contabilizando-o de forma separada, a fim de comprovar o adequado cumprimento da nova diretriz constitucional**, esta Coordenadoria, em 6/6/23, por meio de ofício[336], solicitou ao ente que informasse quais medidas estavam

[335] O inciso I do § 2º do art. 33, combinado com o parágrafo único do art. 31 da Lei 14.113/20 e com o parágrafo único do art. 14 da IN nº 02/21 do TCEMG, estabelece que o acompanhamento e controle social sobre a distribuição, transferência e aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos perante os respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim, incumbidos de elaborar pareceres das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 da lei.
[336] Ofício 9664/2023 – GCMT/CFAMGE, de 6/6/24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

sendo implementadas visando o cumprimento dessa determinação. Em resposta, via ofício[337], a SEF assim se manifestou:

> Quanto a Recomendação 2, *de 'aplicar, até 2023, nos termos do art. 119 do ADCT da CR/88, o montante relativo à diferença entre o que foi efetivamente despendido no exercício de 2020 e o mínimo exigido constitucionalmente (equivalente a R$2.293.044.308,46), atualizando monetariamente esse valor e contabilizando-o de forma separada, a fim de comprovar o adequado cumprimento da nova diretriz constitucional'*, **informo que ao realizar análise aprofundada do planejamento financeiro do Estado de Minas Gerais para 2023, impactado pela significativa perda da arrecadação oriunda do ICMS, principal receita deste ente, em decorrência da publicação da Lei Complementar 192/2022 e da Lei Complementar 194/2022, verificamos que não seria possível honrar com o citado valor no presente exercício sem que as demais despesas de competência estadual sejam comprometidas. Considerando que além da decisão referente ao montante de R$ 2,29 bilhões coexistem também outras decisões relativas a despesas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), solicitamos o agendamento de uma reunião para tratativas de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o Estado de Minas Gerais honre com esses débitos sem prejudicar seu equilíbrio fiscal.** (Grifo nosso).

Como se vê, consta solicitação de reunião para tratativas de assinatura de um **Termo de Ajustamento de Conduta – TAC,** sem, contudo, ter sido apresentada minuta de acordo. Sobre a possibilidade de assinatura de um TAC, informa-se que esse instrumento não é o apropriado a ser celebrado no âmbito dos Tribunais de Contas, mas, sim, o Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, o qual, neste Tribunal, é regulamentado pela Resolução nº 14/14. Contudo, no parágrafo único do seu art. 2º[338], consta que o TAG não se aplica às Contas de Governo, que é o caso em comento.

Destaca-se, por oportuno, que as Contas Governamentais de 2020 foram apreciadas pelo Colegiado deste Tribunal na Sessão Plenária de 7/12/22, estando a ementa e o inteiro teor do parecer prévio disponibilizados no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 7/2/23. O Estado foi intimado da decisão em 29/3/23, a qual transitou em julgado em 16/5/23, não tendo sido apresentado recurso.

Diante do exposto, esta Coordenadoria, por meio do Memorando 14/23, de 1/8/23, protocolizado no SGAP sob o nº 537601/23, submeteu ao Conselheiro Relator das Contas Governamentais de 2023, Senhor Mauri Torres, o Ofício SEF/STE nº 27/2023, do qual se extraiu o excerto acima transcrito, para apreciação e deliberação e, caso entendesse necessário, encaminhamento ao Conselheiro Relator das Contas Governamentais de 2020, Senhor Cláudio Couto Terrão, para ciência. Desta feita, foi encaminhado ao Secretário-Adjunto de Fazenda do Estado de Minas Gerais, pelo Conselheiro Mauri Torres, Ofício[339] nos seguintes termos:

> Informo que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC não é celebrado no âmbito dos Tribunais de Contas, mas, sim, o Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, o qual é regulamentado pela Resolução 14/2014 e tem como finalidade a regularização, de maneira consensual, de atos e procedimentos dos Poderes, órgãos ou entidades submetidos ao controle desta Corte de Contas. Entretanto, o parágrafo único do art. 2º da Resolução 14/2014 veda a aplicação do TAG às Contas de Governo. Dessa maneira, não é possível a celebração de TAG em relação à Determinação 43, proposta no Balanço Geral do Estado do exercício de 2020, cujo parecer prévio foi publicado no Diário Oficial de Contas de 7/2/23, com trânsito em julgado certificado em 16/5/23.

Em resposta, a SEF/MG, via ofício[340], apresentou os seguintes esclarecimentos:

> Com meus cordiais cumprimentos, e diante da resposta desta Secretaria de Fazenda – SEF a essa Corte referente à Determinação 43 que trata da aplicação, até o final de 2023, nos termos do art. 119 do ADCT da CR/88, do montante relativo à diferença entre o que foi efetivamente despendido no exercício de 2020 e o mínimo exigido constitucionalmente, quando foi solicitado o agendamento de uma reunião para

[337] Ofício SEF/STE nº 27/2023, de 21/7/23.
[338] Art. 2º O TAG é instrumento de controle consensual, celebrado entre o Tribunal de Contas e o gestor responsável pelo Poder, órgão ou entidade submetido ao seu controle, e conterá:
[...]
Parágrafo único. O TAG não se aplica às contas de governo. (Grifo nosso).
[339] Of. 20471/2023 – GCMT/CFAMGE, de 20/11/23.
[340] Ofício SEF/SADJ nº 52/2023, de 23/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> tratativas de assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o Estado de Minas Gerais honre com esses débitos sem prejudicar seu equilíbrio fiscal, informamos que está em faze de consolidação a instituição de um Grupo de Trabalho para traçar estratégias conjuntas com o intuito de assegurar o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) futuros, bem como para viabilizar a assinatura definitiva de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019. O Grupo contará com participantes desse Tribunal de Contas do Estado e das Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão.
>
> Embora na resposta da SEF encaminhada ao TCE tenha constado a celebração de Termo de Compromisso, compartilhamos com V. Exa. que o instrumento adequado para solução do tema em questão será avaliado pelo Grupo de Trabalho com a devida aprovação dessa Corte de Contas e considerando, obviamente, as proposições relatadas no Of.20471/2023 – GCMT/CFAMGE (77457824) oriundo desse Gabinete.

De fato, foi publicada em 19/12/23, por esta Corte de Contas, a Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF/MG/SEPLAG-MG, visando instituir grupo de trabalho para traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de ASPS e MDE e para viabilizar a celebração de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromissos de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019. Dentre os trabalhos a serem realizados pelo grupo, insere-se a apuração atualizada da diferença entre a aplicação mínima exigível constitucionalmente em MDE, em 2020, e o valor aplicado a menor, no caso, R$ 2.293.044.308,46, o qual será tratado no citado Termo de Compromisso Único, que, até o encerramento deste Relatório Técnico, não foi finalizado e encontra-se em fase de ajustes dos valores a serem pactuados.

7.1.3.3. Repasses de recursos, pela SEE/MG, às Universidades Federais do Estado de Minas Gerais

Foi apontado por esta equipe técnica no Relatório Temático nº 45/23[341] que o Estado, por meio da SEE/MG, empenhou despesas no montante de R$ 113.139.054,58, com recursos da Fonte 10 – Ordinários, a favor de diversas Universidades Federais do Estado de Minas Gerais e as computou como sendo de MDE, e, por conseguinte, na apuração do índice constitucional em Educação. Tais despesas foram registradas na Subfunção Ensino Superior (364), Programa Ensino Superior (85), Projeto Atendimento às Instituições de Ensino Superior (4228), Natureza de Despesas 442042 – Despesas de Capital, Investimentos – Auxílios, conforme demonstrado na tabela seguinte.

Universidades Federais do Estado de Minas Gerais

Exercício de 2023	R$
Universidades	**Despesas**
Descrição	**Empenhadas**
Universidade Federal de Uberlândia - UFU	51.000.000
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	30.000.000
Universidade Federal de Lavras - UFLA	13.984.107
Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ	6.250.000
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI	4.000.000
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP	4.000.000
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM	3.904.948
Total	**113.139.055**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Esta equipe entendeu, à época, no citado Relatório Temático, que, embora não houvesse regra impeditiva de repasses de recursos do Estado para Universidades Públicas Federais, gastos com obras e outros investimentos

[341] Relatório Parcial referente aos Recursos Vinculados por Determinação Constitucional ou Legal – Educação, período de 01 a 08/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

em escolas de Ensino Fundamental e Médio deveriam ser prioritários frente àqueles a serem efetuados em Universidades Federais, uma vez que elas são mantidas com recursos da União.

De acordo com notícias veiculadas na imprensa, esses repasses visavam promover a melhoria na qualidade de ensino do Estado. O que se questionou foi o direcionamento de recursos às Universidades Federais, sem, contudo, como é sabido, terem sido supridas todas as necessidades de investimento nas escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio, bem como nas Universidades Estaduais.

O assunto em comento também foi apontado no Relatório Temático nº 26/23[342], tendo sido solicitado ao Estado, à época, que se manifestasse a respeito. Assim, no que se refere às Universidades Federais, foi encaminhado a este Tribunal memorando[343] da SEE/MG, informando, tão somente, a relação daquelas que foram favorecidas com os repasses de recursos do Estado, no período de 2021 a 2023, os valores empenhados, que perfizeram R$ 350.412.853,39, e os pagos, R$ 284.249.685,95, conforme demonstrado a seguir.

Universidades Federais do Estado de Minas Gerais

Exercícios de 2021 a 2023 R$

Universidades	Valor	
	Empenhado	Pago
Fundação Universidade Federal de Viçosa	70.430.890	21.267.722
Universidade Federal de Alfenas	8.433.011	8.433.011
Universidade Federal de Itajubá	38.599.915	38.599.915
Universidade Federal de Juiz de Fora	10.577.776	7.577.776
Universidade Federal de Lavras	22.742.234	22.742.234
Universidade Federal de Minas Gerais	41.543.341	41.543.341
Universidade Federal de Ouro Preto	29.139.765	15.139.765
Universidade Federal de São João Del Rei	34.221.671	34.221.671
Universidade Federal de Uberlândia	69.962.052	69.962.052
Universidade Federal do Triângulo Mineiro	10.921.033	10.921.033
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri	13.841.166	13.841.166
Total	**350.412.853**	**284.249.686**

Fonte: Memorando SEE/SA nº 10/2024, de 10/1/24, da SEE/MG.

Considerando que essas informações não foram totalmente esclarecedoras, este Tribunal, via ofício[344], solicitou ao ente que apresentasse os critérios que subsidiaram os repasses de recursos do Tesouro Estadual às citadas Universidades e, ainda, que justificassem o fato de as despesas empenhadas em favor das Universidades terem sido computadas como de MDE. Em resposta[345], foi encaminhado a este Tribunal o Memorando SEE/SA – Jurídico nº 101/2024, de 15/3/24, da Subsecretaria de Administração da SEE/MG, com as seguintes informações:

> Conforme estabelecido pelo Decreto nº 48.509, de 16/09/2022 que dispõe sobre o repasse de recursos às universidades públicas federais, informamos que os investimentos foram feitos em projetos cujas ações buscaram fomentar pesquisas interdisciplinares voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia, promovendo o desenvolvimento de projetos e atividades conjuntas das universidades públicas federais com a educação básica de forma a fortalecer a integração entre a educação superior e a educação básica, assegurando o acesso e a permanência dos estudantes ao ensino de qualidade em Minas Gerais.
>
> Para a escolha das áreas que seriam atendidas, foi possibilitado às Universidades Federais a apresentação de projetos que guardassem relação com as políticas educacionais de educação básica do Estado,

[342] Função Educação/Área Temática Finalística Educação, referente ao período de janeiro a agosto/23.
[343] Memorando SEE/SA nº 10/2024, de 10/1/24.
[344] Ofício 4020/2024-GCMT/CFAMGE, de 07/03/24.
[345] Ofício SEF/STE nº 69/2024, de 18/3/24 da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

conforme estabelecido no Decreto 48.509 de 16/09/2022, em especial o que determina seu Artigo 2º e incisos:

Art. 2º – O repasse de recursos às universidades públicas federais tem como finalidade:

I – propiciar a melhoria da qualidade de ensino de Minas Gerais por meio de investimentos nas universidades públicas federais;

II – promover o desenvolvimento de projetos e ações conjuntas das universidades públicas federais com a educação básica;

III – fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos estudantes na educação básica;

IV – universalizar o acesso ao ensino de qualidade em Minas Gerais;

V – fomentar pesquisas interdisciplinares voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia;

VI – subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem; VII – fomentar a integração entre a educação superior e a educação básica por meio de diferentes ações.

Foram encaminhados à esta Secretaria, mais de 100 (cem) projetos pelas Universidades, tendo sido excluídos todos aqueles que previam despesas correntes, permanecendo apenas os que contemplavam investimentos.

Para a escolha das propostas apresentadas, foi criado um grupo gestor que, após análise dos processos, indicou para atendimento aquelas cujo escopo coincidiam com as Políticas Públicas do Estado para a área Educacional.

A inserção dos valores desses convênios na comprovação do investimento por parte do Estado na Manutenção e Desenvolvimento da Educação – MDE, se baseou no que dispõe ainda o Art. 3º do mesmo decreto e o Art. 211 da Constituição da República da 1988, em especial no seu parágrafo 4º:

> Decreto 48.509/22
>
> Art. 3º – A Secretaria de Estado de Educação repassará recursos às universidades públicas federais, que devem apresentar, nos termos de regulamento, propostas de ações que contemplem pelo menos uma das finalidades previstas no art. 2º.
>
> Parágrafo único – O repasse de recursos de que trata o caput se dará mediante convênio de saída.
>
> Constituição Federal
>
> Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. (EC no 14/96, EC no 53/2006 e EC no 59/2009)
>
> § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
>
> § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
>
> § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.
>
> § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Sublinhou-se).

Mister esclarecer que, o §4º do Art. 211 prevê "... **Estado e União definirão formas de colaboração de modo a asseguras a universalização do ensino obrigatório**", sendo que a forma jurídica indicada no caso em tela, foi a celebração de convênios com repasse de recursos do tesouro do estado para as universidades, de maneira a propiciar àquelas entidades, condições nas suas áreas de atuação a auxiliar o Estado de Minas em suas políticas educacionais. (Grifou-se).

Importante ainda destacar, que os convênios foram firmados sob a égide do Decreto Estadual 46.319/2013, vigente até 29/12/2023 quando foi revogado e substituído pelo Decreto Estadual 48.745/2023, que passou a regulamentar a instrução, execução e prestação de contas de convênios firmados pela administração pública estadual, tendo sido cada um deles, submetidos à apreciação da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Educação, que exarou Notas Jurídicas respaldando a sua celebração.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Como as celebrações desses convênios foram submetidas à apreciação da Assessoria Jurídica da SEE/MG, que exarou Notas Jurídicas respaldando-os, esta equipe técnica entendeu que elas deveriam ser encaminhadas a este Tribunal, o que foi solicitado via ofício[346]. Em resposta, foi encaminhado pela SEE/MG o Parecer Referencial nº 16.200/2020, emitido pela Advocacia-Geral do Estado, cuja temática são os Convênios Administrativos – Convênios de Saída, que tiveram como Referências Normativas o parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/1993, o Decreto nº 46.319/2013 e a Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015. Foram enviados, também, via e-mail, cópias dos 52 convênios celebrados em 2022, entre a SEE/MG e as citadas Universidades, cuja listagem encontra-se no Anexo III (Capitulo 17 deste Relatório). Informa-se que, embora tenham sido celebrados convênios, em 2022, com as Universidades de Juiz de Fora, dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, de Alfenas e de Viçosa, elas não foram contempladas, em 2023, com recursos do Estado.

Após análise da documentação, verificou-se que o objeto/finalidade do convênio celebrado entre a SEE/MG e a Universidade Federal de Ouro Preto, demonstrado abaixo, não se enquadra como sendo de MDE, conforme dispõem os incisos I a VIII do art. 70 da Lei 9.394/96. Desse modo, sugere-se a esta Corte de Contas abertura de vista para que o Estado informe se foram repassados recursos a essa Universidade em 2023, para atender, especificamente, ao objeto/finalidade do Convênio nº 1261001729/2022/SEE/MG, de 15/6/22, uma vez que foram celebrados 4 instrumentos entre as partes, em 2022, conforme listado no Anexo 1. Caso tenha havido repasse de recursos em 2023, que o Estado informe o valor e apresente esclarecimentos quanto ao fato de terem sido computados como de MDE.

Convênio celebrado entre a SEE/MG e a Universidade Federal de Ouro Preto

Exercício de 2023 — R$

Universidade	Convênios		Objeto/ Finalidade	Valor do Convênio
Universidade Federal de Ouro Preto	1261001729/2022/SEE/MG	15/6/22	Realização de revitalização e reestruturação do Cine Teatro Vila Rica. Trata-se de um equipamento urbano de atendimento ao público. O Cine está localizado no centro da cidade de Ouro Preto e está inserido no conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade, situado em frente ao Chafariz dos Contos, além de estar inserido nos três Livros Tombo do IPHAN. Em abril de 1986 o imóvel foi colocado à venda e então adquirido pela UFOP com o objetivo de manter a programação regular como cinema, único na cidade e região, e também como forma de consolidar um local de realização de palestras, encontros, seminários e eventos comunitários.	16.500.000

7.1.3.4. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e Outras Despesas Correntes, registradas pela Fundação Helena Antipoff – FHA como de MDE

Foi apontado por esta equipe técnica no Relatório Temático nº 45/23[347], que foram computadas despesas como de MDE, Fonte de Recursos 10 – Ordinários, no valor de **R$ 488.901,19** (Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, R$ 375.248,77, e Outras Despesas Correntes, R$ 113.652,42), na UO 2151 – Fundação Helena Antipoff – FHA, no âmbito da Subfunção Educação Básica (368), Programa Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff (131), Ação Certificações pelo Núcleo de Formação Presencial e a Distância – EAD (2067)[348]. E, ainda, que essas despesas, a priori, seriam decotadas para fins de apuração do mínimo constitucional em MDE; contudo, esse procedimento poderia ser revisto, caso o Estado viesse a comprovar que elas foram realizadas para atender alunos/professores que atuam na Educação, consoante a legislação de regência.

[346] Ofício nº 5367/2024 – GCMT/CFAMGE, de 20/3/24.
[347] Relatório Parcial referente aos Recursos Vinculados por Determinação Constitucional ou Legal – Educação, período de 01 a 08/2023.
[348] A ação tem por finalidade ofertar formação, qualificação, capacitação e desenvolvimento de competências que **possibilitem ao cidadão** sua inserção e atuação ativa e responsável na sociedade e no mercado de trabalho, sendo que seu **público-alvo, segundo o PPAG/2023, Volume I, são cidadãos, alunos, professores, servidores e instituições públicas e privadas.**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em resposta aos apontamentos desta equipe técnica, constantes dos Relatórios Temáticos nº 45/23 e nº 23/23[349] (tendo sido apontado, neste último, o cômputo em MDE, pelo Estado, das despesas realizadas na Ação 2067), foi encaminhado a este Tribunal, por meio de Ofício[350], Nota Técnica[351] contendo as seguintes informações:

> A ação 2067 - Certificações pelo Núcleo de Formação Presencial e a Distância – EAD tem como propósito oferecer formação, qualificação, capacitação e desenvolvimento de competências que capacitam o cidadão para sua inserção e atuação ativa e responsável na sociedade e mercado de trabalho. Isso é realizado por meio da promoção de cursos, palestras, oficinas, webinários, seminários, entre outros, tanto na modalidade presencial quanto a distância. O objetivo é qualificar, formar e capacitar o cidadão para o exercício de funções específicas demandadas pelo mercado, além de capacitá-lo para atuar de maneira cidadã na sociedade contemporânea.
>
> No Plano Plurianual (PPAG), o público-alvo abrange cidadãos, alunos, professores, servidores e instituições públicas e privadas. Todos os grupos incluídos nesse público preestabelecido têm a oportunidade de se capacitar.
>
> Diante dessas informações, apesar da amplitude de atendimento característica dessa ação, nos 1º e 2º bimestres de 2023, as formações desse projeto foram exclusivamente destinadas aos alunos, conforme evidenciado no quadro abaixo.

Ação 2067 : Descrição das formações

2023						Público			
Nº	Data	Tema	Horário	Local	Ministrante	Alunos	Servidores	Cidadãos	Total de paticipantes
1º Bimestre Janeiro/Fevereiro	10/02/2023	Utilização do E-mail institucional e Google Drive	19:00	Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo/Canal do YouTube FHA	Fabrícia Roza de Souza Rodrigues	179	0	0	179
2º Bimestre Março/Abril	25/03/2023	Formação de Alunos do Profissional - TCC e normas ABNT	08:00	Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo	Deise Maia	90	0	0	90
2º Bimestre Março/Abril	04/04/2023	Formação de Alunos do Profissional - Suporte Básico de Vida e Trauma - SAMU	12:00	Divinópolis - Central do SAMU	Equipe SAMU	116	0	0	116

Ao final, conclui a Nota Técnica:

> Diante do exposto e considerando que as capacitações foram direcionadas exclusivamente aos alunos, reforçamos a compreensão de que as despesas, inicialmente decotadas para fins de apuração do mínimo constitucional em Educação, podem ser adequadamente consideradas como despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Esta conclusão se embasa no entendimento de que tais recursos foram estritamente aplicados na promoção e aprimoramento do ensino, conforme preconizado pela legislação vigente.

Considerando os argumentos apresentados e tendo esta equipe técnica constatado, em consulta ao Sigplan, que foram realizadas, em 2023, palestras referentes aos temas: Simulado Enem 2023, Melhoria na Escola (ESSA-ETTSA), Certificação aos alunos que participam do Torneio Brasil de Robótica, e Curso de Idiomas (CDI), entende esta equipe que as despesas realizadas no Projeto 2067, que perfizeram R$ 741.573,56 ao final do exercício, poderão ser consideradas como sendo de MDE, e, por conseguinte, computadas para fins do cálculo do mínimo constitucional em Educação.

7.1.3.5. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais registradas pela Sejusp como de MDE

Também foi apontado, por esta equipe técnica, no Relatório Temático nº 45/23, que na UO Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Sejusp (1451) foram liquidadas despesas com Pessoal e Encargos Sociais no valor de **R$ 8.931.191,55**, até 8/23, com recursos da Fonte 10 – Ordinários, tendo elas sido computadas, pelo Estado, como de MDE: Programa Promoção da Política Socioeducativa para Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei (143) e Projeto Atendimento aos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa (4419); contudo, segundo entendimento firmado entre esta Coordenadoria e o Ente, seriam aceitas como sendo de MDE somente aquelas destinadas ao Instituto Elo.

[349] Relatório Parcial referente à análise da aplicação do mínimo constitucional em MDE – janeiro a abril/23.
[350] Ofício SEF/STE nº 29/2024, de 24/1/24.
[351] Nota Técnica nº 9/FHA/GPF/2023, de 1/12/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Essas despesas têm sido decotadas, por esta equipe técnica, para fins de cálculo do mínimo constitucional, conforme apontado nos Relatórios Temáticos de 2022 (Processos 192101 e 301502 do SGAP) e no Relatório Técnico das Contas Governamentais de 2022, tendo a SEF assim se manifestado na Abertura de Vista (Processo 1144601, Peça 21 do SGAP):

> Foi feito questionamento junto à SEPLAG em 2022, pois essa despesa foi objeto de apontamento nos relatórios temáticos do TCE. Entendemos que, conforme debates e alinhamento prévio com o TCE, apenas as despesas com o Instituo Elo seriam consideradas para MDE. Porém, o tema se encontra em discussões entre SEF, SEE e Seplag, para definição dos critérios de inclusão no índice com MDE para o exercício de 2023.

Desse modo, esta equipe técnica, mantendo o entendimento de que essas despesas não se enquadram, nos termos do art. 70 da Lei 9.394/96, como sendo de MDE, a priori, decotaria o valor de R$ 8.931.191,55 para fins de apuração do mínimo constitucional em Educação, informando no Relatório Temático nº 45/23 que, caso o Estado viesse a demonstrar que esses gastos foram efetuados com pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a educação dos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, o decote poderia ser revisto. Salientou, ainda, que, em 2022, do total de R$ 39.591.162,09 das despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Projeto 4419, R$ 4.249.791,84 se referiam a gastos com advogado, enfermeiro, odontólogo, assistente social, dentre outros que não se enquadravam como sendo de MDE, conforme planilha encaminhada a este Tribunal, de servidores lotados no Projeto, por carreiras e categorias.

Esse assunto também foi objeto de apontamento no Relatório Temático nº 23/23[352], tendo esta equipe técnica, à época, decotado das despesas com MDE o valor de R$ 4.794.605,09, executado por meio desse Projeto. Assim, foi requerido ao Estado que se manifestasse, o que foi atendido com o encaminhamento, à época, a este Tribunal, via ofício[353], de Nota Técnica da SEF/MG[354], esclarecendo o seguinte:

> Foi realizada reunião com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para alinhamento quanto à pertinência da referida despesa no cálculo do mínimo constitucional em MDE. A matéria está em discussão com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para a elaboração de uma nota técnica que subsidie uma resposta a este egrégio Tribunal de Contas.

Posteriormente, por meio de ofício[355], foi encaminhada a este Tribunal Nota Técnica[356] contendo argumentos que visavam sustentar o cômputo das despesas com Pessoal e Encargos Sociais referentes ao Projeto 4419, para fins de apuração do índice da Educação, as quais, ao final do exercício, perfizeram R$ 13.736.753,83. Verificou-se, contudo, que elas não foram computadas, pelo Estado, na apuração do índice da Educação de 2023, o que permite inferir que o entendimento desta equipe técnica de não considerar essas despesas como de MDE foi acatado pelo Estado.

7.2. Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

7.2.1. Aplicações de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no Estado – ASPS

Consoante o disposto no inciso II do art. 77 do ADCT da CR/88, acrescentado pela Emenda Constitucional 29/00, e no art. 6º da Lei Complementar 141/12, o Estado de Minas Gerais deverá apresentar, anualmente, uma aplicação mínima de 12% da receita vinculada em ASPS. Assim, a Lei 24.272/23 – LOA 2023 fixou despesas de

[352] Relatório Temático nº 23/23 - Relatório Parcial referente à análise da aplicação do mínimo constitucional em MDE – 01 a 04/23.
[353] Ofício SEF/STE-SCCG nº 187/2023, de 21/11/23.
[354] Nota Técnica DCICF/SCCG/STE/SEF nº 38/2023, de 21/11/23.
[355] Ofício SEF/STE nº 29/2024, de 24/1/24, da SEF/MG.
[356] Nota Técnica nº 2/SEJUSP/SAAD/2023, de 14/12/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

R$ 8,954 bilhões para essas ações, em face de uma receita vinculável de R$ 73,910 bilhões, resultando, segundo o plano da previsão orçamentária, na aplicação de 12,11%.

7.2.2. Receita Sujeita à Vinculação de Recursos para Aplicação Exclusiva em ASPS

Ao dispor sobre o financiamento, pelas três esferas de Governo, do Sistema Único de Saúde – SUS, os referidos instrumentos legais definiram que a base vinculável da receita seria composta pelos impostos próprios previstos no art. 155 e pelos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I "a" e II, deduzidas as parcelas transferidas aos respectivos municípios.

De acordo com o art. 29 da Lei Complementar 141/12 e com a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, elaborado pela STN e aprovado pela Portaria 1.447/22 (em vigor para o exercício financeiro de 2023), não poderão ser deduzidas da base de cálculo das receitas vinculáveis quaisquer parcelas de impostos ou transferências constitucionais vinculadas a fundos ou despesas, incluída a receita destinada ao Fundo de Combate à Pobreza e ao Fundeb.

À vista do disciplinado, demonstra-se **a receita vinculável apurada pelo Estado**, no período de janeiro a dezembro de 2023, na tabela que segue.

Receita Vinculável às Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS
Base de Cálculo do Poder Executivo

Exercício de 2023 R$

Classificação Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)	(B/A) %
Receita de Impostos Líquida (I)	**88.019.670.162,00**	**88.104.039.434,00**	**92.055.015.079,63**	**104,48**
Receita Resultante do Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transp. Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	71.521.499.822,00	71.605.869.094,00	72.013.823.909,68	100,57
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	71.521.499.822,00	71.524.992.654,00	71.903.704.940,41	100,53
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	0,00	80.876.440,00	110.118.969,27	136,16
Receita Resultante do Imposto s/Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos - ITCD	1.478.827.791,00	1.478.827.791,00	1.860.762.652,91	125,83
Receita Resultante do Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	8.527.731.395,00	8.527.731.395,00	11.120.966.370,19	130,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	6.491.611.154,00	6.491.611.154,00	7.059.462.146,85	108,75
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	**8.265.947.473,00**	**8.443.443.525,00**	**8.269.213.447,83**	**97,94**
Cota-Parte FPE	7.341.397.806,00	7.341.397.806,00	7.391.174.221,17	100,68
Cota-Parte IPI-Exportação	924.549.667,00	924.549.667,00	700.543.176,69	75,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	177.496.052,00	177.496.049,97	100,00
Compensação Financeira Perda ICMS - LC FED. 194/22	-	177.496.052,00	177.496.049,97	100,00
Deduções de Transferências Constitucionais aos Municípios (III)	**22.375.378.071,00**	**22.419.752.084,00**	**23.755.919.142,99**	**105,96**
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	17.880.374.956,00	17.880.374.956,00	17.975.926.235,10	100,53
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	4.263.865.698,00	4.263.865.698,00	5.560.483.101,62	130,41
Parcela da Cota-Parte do IPI - Exportação Repassada aos Municípios	231.137.417,00	231.137.417,00	175.135.793,78	75,77
Compensação Financeira Perda ICMS - LC FED. 194/22- Cota-Parte dos Municípios	-	44.374.013,00	44.374.012,49	100,00
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais aos Municípios (IV) = I + II - III	**73.910.239.564,00**	**74.127.730.875,00**	**76.568.309.384,47**	**103,29**

Fonte : Armazém de Informações - Siafi.

Importante registrar que no Relatório Temático do 1º quadrimestre esta equipe técnica entendeu que a receita decorrente da Lei Complementar Federal 176/20, no valor de R$ 146.452.674,56 deveria ser excluída da receita base de cálculo, pois a Nota Técnica SEI nº 58903/2020/ME, de 30/12/20, a qual dispõe sobre orientações aos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

entes da Federação quanto à contabilização e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos em decorrência do art. 1º da LC 176/20[357], esclarece que as receitas advindas do aludido artigo **não integram as bases de cálculo para a composição do Fundeb e para fins de aplicação mínima em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.**

Solicitado esclarecimento ao Estado, a SEF[358] concordou com o posicionamento desta equipe técnica e retirou a receita supracitada da base de cálculo dos índices constitucionais.

Verifica-se que a receita base de cálculo de 2023 totalizou R$ 76,568 bilhões, elevação de 1,71% em relação ao apurado pelo Estado no ano anterior, R$ 75,281 bilhões, ficando, assim, **o valor mínimo a ser aplicado em ASPS, em 2023, em R$ 9.188.197.126,14**, referente a 12% da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais **(R$ 76.568.309.384,47)**.

7.2.3. Despesas Consideradas como ASPS pelo Poder Executivo

Em 30/1/24, tempestivamente e de acordo com o art. 35 da LC 141/12 e o § 3º do art. 165 da CR/88, a SCCG/SEF publicou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, período de janeiro-dezembro/23, evidenciando despesas executadas no total de R$ 9,306 bilhões, dos quais R$ 8,718 bilhões foram liquidados no exercício e o restante, R$ 588,412 milhões, inscritos em Restos a Pagar Não Processados – RPNP.

Para efeito de apuração do percentual aplicado em ASPS, foram consideradas, pelo Poder Executivo, as despesas empenhadas, as quais, diante de uma receita vinculável de R$ 76,568 bilhões, **resultaram na obtenção de um índice de 12,15%**, conforme detalhado na tabela que segue. As despesas empenhadas aumentaram 1,65%, relativamente ao exercício anterior, enquanto a receita base de cálculo apresentou um crescimento nominal de 1,71%. Por conseguinte, o percentual aplicado em ASPS de 2023, 12,15%, ficou bem próximo do exercício de 2022, 12,16%, segundo a apuração do Estado.

[357] Art. 1º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no período de 2020 a 2037, o montante de R$ 58.000.000.000,00 (cinquenta e oito bilhões de reais), assim escalonado:
I - de 2020 a 2030, serão entregues, a cada exercício, R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais);
II - de 2031 a 2037, o montante entregue na forma do inciso I deste caput será reduzido progressivamente em R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) a cada exercício.
§ 1º Da parcela devida a cada Estado, a União entregará, diretamente, 75% (setenta e cinco por cento) ao próprio Estado e 25% (vinte e cinco por cento) aos seus Municípios.
§ 2º As parcelas pertencentes a cada Estado, incluídas as parcelas de seus Municípios, e ao Distrito Federal serão partilhadas conforme os seguintes conjuntos de coeficientes individuais de participação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada:
I - os contidos no Anexo I desta Lei Complementar;
II - os apurados periodicamente na forma do Protocolo ICMS nº 69, de 4 de julho de 2008, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), ou de outro documento que o substitua.
§ 3º As parcelas pertencentes aos Municípios de cada Estado serão partilhadas conforme os critérios de rateio das respectivas cotas-partes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
§ 4º As cotas-partes anuais serão repassadas em 12 (doze) parcelas mensais de igual valor, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.
§ 5º No primeiro exercício de vigência desta Lei Complementar, as cotas-partes serão repassadas em tantas parcelas mensais de igual valor quantos forem os meses entre a data de publicação e o final do exercício.

[358] Nota Técnica nº 17/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023, de 6/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Percentual de Aplicação em ASPS Apurado pela SCCG/SEF

Exercício de 2023		R$
Descrição		**Valor**
Receita Vinculável (I)		76.568.309.384,47
Despesas Empenhadas no Exercício (II)		9.306.047.114,67
1401	CBMMG	3.577.172,88
1451	Sejusp1	176.540.659,79
1481	Sedese[2]	5.848.566,61
1541	ESP[3]	19.938.984,92
2261	Funed	360.639.081,90
2271	Fhemig	2.036.983.366,44
2321	Hemominas	340.017.341,56
4291	FES	6.362.501.940,57
Percentual apurado pela SCCG/SEF (II / I)		**12,15%**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Notas: 1 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.
2 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
3 - Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais.

7.2.3.1. Análise sobre as Despesas com ASPS

Detalhamento das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

No período de janeiro a dezembro de 2023, as despesas empenhadas com ASPS alcançaram R$ 9,306 bilhões, ao passo que as despesas liquidadas atingiram R$ 8,718 bilhões. Essas despesas, detalhadas por subfunções, estão representadas na tabela seguinte.

Despesas por Subfunções

Exercício de 2023				R$
Subfunções	**Empenhadas**	**AV (%)**	**Liquidadas**	**AV (%)**
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.614.601.704,06	60,33	5.362.019.622,05	61,51
Atenção Básica	1.111.717.894,57	11,95	1.108.286.095,64	12,71
Administração Geral	730.160.600,49	7,85	684.582.587,38	7,85
Ação Judiciária	687.071.082,19	7,38	576.184.882,27	6,61
Suporte Profilático e Terapêutico	570.809.277,61	6,13	434.923.726,77	4,99
Vigilância Epidemiológica	222.727.519,58	2,39	211.479.705,29	2,43
Custódia e Reintegração Social	148.113.398,36	1,59	135.120.633,38	1,55
Vigilância Sanitária	79.893.454,48	0,86	78.657.146,05	0,90
Assistência ao Portador de Deficiência	64.145.244,34	0,69	57.820.517,12	0,66
Desenvolvimento Cientifico	26.299.838,39	0,28	23.055.421,67	0,26
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.580.535,54	0,22	20.445.384,95	0,23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	13.400.620,57	0,14	9.182.064,51	0,11
Formação de Recursos Humanos	12.002.554,09	0,13	11.877.168,41	0,14
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.523.390,40	0,05	4.000.232,92	0,05
Total 2023	**9.306.047.114,67**	**100,00**	**8.717.635.188,41**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conforme dados da tabela, constata-se que a subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial possui o maior dispêndio, responsável por 60,33% da despesa empenhada, seguida das subfunções Atenção Básica (11,95%), Administração Geral (7,85%) e Ação Judiciária (7,38%). No exercício, a subfunção Ação Judiciária escalou 1 (uma) posição no ranking dos gastos com ASPS, pois em 2022 a 4ª posição era ocupada pela subfunção Suporte Profilático e Terapêutico, que representou 6,56% das despesas empenhadas, enquanto a Ação Judiciária, 4,86%.

Ano após ano, os desembolsos com a subfunção Ação Judiciária, que possui unicamente a Ação 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais do Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS, cresceram substancialmente, devido ao fenômeno da Judicialização da Saúde. As demandas judiciais compreendem, principalmente, a prestação de medicamentos, insumos, procedimentos e outros serviços de saúde que não estão abrangidos nas relações de medicamentos e insumos do SUS. Exibe-se, a seguir, a composição dos gastos com as Sentenças Judiciais.

Composição dos Gastos com Sentenças Judiciais

Exercício de 2023

Elemento	Item	Descrição	Despesa Empenhada	AV %
30	12	Medicamentos	345.592.487	50,30
91	8	Outras Decisões Judiciais - Depósito em Conta Corrente ou à Disposição	226.403.180	32,95
91	13	Indenizações Determinadas por Decisões Judiciais	47.138.109	6,86
92	2	Despesas de Exercícios Anteriores - Outras Despesas	29.818.880	4,34
30	10	Material Médico e Hospitalar	12.295.071	1,79
93	14	Indenizações Determinadas por Decisões Judiciais	5.744.267	0,84
39	19	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.317.974	0,63
37	4	Locação de Serviços de Apoio Administrativo Realizados pela MGS	3.795.707	0,55
30	8	Produtos Alimentícios	3.676.319	0,54
11	1	Vencimentos	1.461.887	0,21
39	6	Transporte e Acondicionamento de Materiais	1.400.000	0,20
Subtotal Principais Elementos Item			**681.643.880**	**99,21**
Subtotal Demais Elementos Item			**5.427.202**	**0,79**
Total			**687.071.082**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações Siafi.

Observa-se que as maiores despesas estão concentradas em Medicamentos (R$ 345,592 milhões) e Outras Decisões Judiciais – Depósito em Conta Corrente ou à Disposição[359] (R$ 226,403 milhões), responsáveis por 83,25% dos dispêndios da Ação 4441.

Enfatiza-se que os gastos com Decisões Judiciais podem vir a comprometer a definição das políticas públicas, provocando impacto substancial no planejamento orçamentário, uma vez que a judicialização da saúde envolve tratamentos não incorporados pelo SUS, muitas vezes com custos unitários significativos, obrigando os gestores públicos a contraírem despesas fora do planejamento, não sendo viável, a longo prazo, um orçamento com despesas incluídas sem levar em conta o custo e o impacto financeiro. No Capítulo 9 – Função e Área Temática Saúde deste relatório, há tópico específico que analisa as despesas com Medicamentos via Medidas Judiciais confrontadas com a aquisição de Medicamentos por trâmite normal.

É possível observar o comportamento das despesas com ASPS, por Categoria e Grupo, a seguir.

[359] Referem-se a despesas decorrentes do cumprimento de determinação judicial em ações ainda não transitadas em julgado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Categorias e Grupos de Despesas

Exercício de 2023		R$
Categorias / Grupos de Despesas	**Empenhadas**	**Liquidadas**
Despesas Correntes	**8.046.322.723,87**	**7.568.371.041,77**
Pessoal e Encargos Sociais	1.961.378.040,92	1.961.184.274,21
Outras Despesas Correntes	6.084.944.682,95	5.607.186.767,56
Despesas de Capital	**1.259.724.390,80**	**1.149.264.146,64**
Investimentos	1.259.724.390,80	1.149.264.146,64
Total 2023	**9.306.047.114,67**	**8.717.635.188,41**
Total 2022	**9.155.125.730,69**	**8.323.649.901,23**
AH % (2023 / 2022)	**1,65**	**4,73**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

AH - Análise horizontal

Identifica-se que, dentre as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, a maior parcela encontra-se em Despesas Correntes e refere-se, principalmente, a Outras Despesas Correntes. O valor das despesas empenhadas no exercício anterior foi de R$ 9,155 bilhões, de modo que o aumento para R$ 9,306 bilhões representa uma elevação de 1,65%, e as despesas liquidadas em 2023 montaram a R$ 8,718 bilhões, uma elevação de 4,73% em relação a 2022 (R$ 8,324 bilhões).

A seguir, são apresentadas as modalidades de aplicação utilizadas na execução das despesas, no período objeto de análise.

Despesas por Modalidade de Aplicação

Exercício de 2023			R$
Modalidade -Aplicação Código	**Modalidade - Descrição**	**Despesa Empenhada**	**Despesa Liquidada**
20	Transferências à União	310.015,36	310.015,36
40	Transferências a Municípios	12.364.039,76	12.364.039,76
41	Transferência a Municípios - Fundo a Fundo	4.114.158.794,51	4.039.256.781,02
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	171.142.290,11	157.394.090,58
70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	222.399.099,33	222.172.399,26
80	Transferências ao Exterior	-	-
90	Aplicações Diretas	4.284.511.866,01	3.785.001.039,80
91	Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	501.161.009,59	501.136.822,63
	Total	**9.306.047.114,67**	**8.717.635.188,41**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

No exercício de 2023, as despesas empenhadas e liquidadas na Modalidade 41 – Transferências a Municípios – Fundo a Fundo e na Modalidade 90 – Aplicações Diretas foram responsáveis por 90% das despesas. Note-se que 44,21% das despesas empenhadas e 46,33% das liquidadas ocorreram por meio da Modalidade 41, ao passo que a Modalidade de Aplicação 90 representou 46,04% e 43,42% das despesas empenhadas e liquidadas, respectivamente.

Isso indica que, para a consecução da política pública de saúde, o Estado tem optado por descentralizar grande parte dos recursos para os Municípios, de modo que a execução de grande parte das ações, propriamente ditas, acabam ficando por conta dos gestores locais, permanecendo com o Estado apenas a obrigação de transferir os

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

recursos. É importante, contudo, para que haja coesão na política no território mineiro, que o Governo fiscalize tempestivamente, na ponta, a aplicação desses valores, evitando atos antieconômicos, desvios e má destinação. Afinal, em que pese a transferência, tais recursos permanecem sendo estaduais.

Na tabela a seguir, estão detalhados os elementos e itens de despesa de maior relevância, selecionados com base nos valores liquidados no período.

Despesas Liquidadas por Elemento e Item

Exercício de 2023 R$

Elemento de Despesa		Item de Despesa		Despesa
Código	Descrição	Código	Descrição	Liquidada
41	Contribuições	1	Contribuições	3.338.244.351
			Total	**3.338.244.351**
11	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1	Vencimentos	858.004.422
		3	Adicional Por Tempo de Serviço	102.980.790
		22	Gratificação de Natal	88.658.349
		33	Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - Giefs	52.135.264
		21	Abono Férias	27.502.221
			Demais Itens	71.562.356
			Total	**1.200.843.402**
42	Auxílios	1	Auxílios	1.083.562.262
			Total	**1.083.562.262**
39	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	29	Serviços de Saúde Prestados por Pessoa Jurídica	223.016.282
		65	Serviços de Produção e Logística de Medicamentos	96.089.788
		3	Fornecimento de Alimentação	89.364.102
		21	Instalação, Reparação, Adapt. e Conservação de Equip. e Material Permanente	34.708.221
			Demais Itens	221.325.861
			Total	**664.504.254**
30	Material de Consumo	12	Medicamentos	393.947.809
		10	Material Médico e Hospitalar	81.738.662
		13	Materiais de Laboratório e Produtos Químicos em Geral	61.916.740
		8	Produtos Alimentícios	10.977.351
		17	Artigos para Limpeza e Higiene	8.530.527
			Demais Itens	27.694.286
			Total	**584.805.375**
13	Obrigações Patronais	5	Obrigação Patronal - Pessoal Ativo	243.672.542
		26	Obrigação Patronal Suplementar - Pessoal Ativo	207.732.716
		21	Obrigação Patronal - Pessoal Ativo - Despesas com Assistência à Saúde	11.745.910
			Demais Itens	9.545.783
			Total	**472.696.951**
37	Locação de Mão de Obra	4	Locação de Serviços de Apoio Administrativo Realizados pela MGS	194.216.491
		3	Locação de Serviços de Conservação e Limpeza Realizados pela MGS	65.073.437
		5	Despesas com o Pagamento de Encargos Trabalhistas à MGS	48.565.315
		2	Locação de Serviços de Apoio Administrativo	1.264.069
		1	Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	19.237
			Total	**309.138.549**
4	Contratação por Tempo Determinado	1	Contratação por Tempo Determinado	215.412.522
		3	Obrigação Patronal - Contratos por Tempo Determinado - INSS	46.197.381
		4	Obrigação Patronal - Contrato por Tempo Determinado - assist. à saúde	990.485
		5	Agentes Penitenciários	32.282
		6	Salário-Família	179
			Total	**262.632.849**
46	Auxílio-Alimentação	1	Auxílio-Alimentação - Pecúnia	252.165.671
			Total	**252.165.671**
91	Sentenças Judiciais	8	Outras Decisões Judiciais - Depósito em Conta Corrente ou à disposição	226.364.330
		13	Indenizações Determinadas por Decisões Judiciais	24.104.475
		12	Medicamentos e Material Médico Hospitalar -Decisão Judicial	21.524
			Total	**250.490.328**
			Subtotal	**8.419.083.991**
			Demais Elementos	**298.551.197**
			Total Geral	**8.717.635.188**

Fonte: Armazém de informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Dentre os elementos, ressaltam-se os que tiveram maior impacto: Contribuições (41), Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (11), Auxílios (42), Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (39), Material de Consumo (30), Obrigações Patronais (13), Locação de Mão de Obra (37), Contratação por Tempo Determinado (4), Auxílio-Alimentação (46) e Sentenças Judiciais (91).

Esses elementos foram responsáveis por 96,58% da despesa liquidada, sendo que 38,29% se referem somente a Contribuições (41) e 13,77%, a Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (11).

A partir do detalhamento por item, é possível identificar aqueles com maior participação na despesa liquidada, sendo os mais relevantes Contribuições (38,29%), Auxílios (12,43%), Vencimentos (9,84%), Medicamentos (4,52%) e Auxílio-Alimentação – Pecúnia (2,89%).

Relevante informar o entendimento da STN disposto na **13ª edição do MDF, válida a partir do exercício financeiro de 2023, sobre as despesas relacionadas a salários e encargos sociais dos servidores da saúde** e que compõem as despesas com ações e serviços públicos de saúde para efeito da apuração dos recursos mínimos:

> Em regra, as despesas de caráter indenizatório e assistencial pagas aos profissionais de saúde não compõem a remuneração e não devem ser consideradas ASPS. Considerando que atualmente o MDF, ao tratar do demonstrativo de despesas com pessoal, exclui esses benefícios do conceito de remuneração para fins de apuração da despesa com pessoal, seria incoerente a inclusão no conceito de remuneração para fins de apuração do limite de ASPS. Assim, deve-se dar tratamento homogêneo para o conceito de remuneração para fins de demonstrativos fiscais. Caso sejam considerados para ASPS, as despesas deverão ser registradas na rubrica 3.1.90.08 e integrarão também a despesa com pessoal para fins do Anexo 1 do RGF.

Portanto, cabe observar a orientação da STN no sentido de que as despesas de caráter indenizatório e assistencial pagas aos profissionais da Saúde devem ser decotadas do montante verificado com ASPS, para fins de apuração do índice da Saúde; caso contrário, devem ser somadas as Despesas de Pessoal para fins de limites.

Diante disso, no Relatório Temático do 1º quadrimestre, verificou-se que o montante de R$ 1.856,58, referente ao Elemento de Despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas, foi considerado como despesa com ASPS em 2023, porém, não foi computado no Demonstrativo da Despesa com Pessoal. Assim, esta equipe técnica entendeu que a despesa realizada no Elemento 94 não deveria ser considerada para fins de cumprimento do índice constitucional da Saúde, tendo em vista o entendimento da STN.

Solicitado esclarecimento quanto ao pontuado, a SEF[360] manifestou-se de acordo com a interpretação desta equipe técnica e salientou que as despesas do Elemento 94 seriam retiradas do cômputo do índice constitucional de ASPS na publicação do RREO – 5º bimestre, o que realmente aconteceu.

Merecem atenção, também, as despesas empenhadas no Elemento de Despesa 39 – Outros Serviços de Terceiros– Pessoa Jurídica, Item de Despesa 28 – Serviços de Saúde Executados com Recursos do SUS e computados pela SCCG/SEF no cálculo das aplicações em ASPS, em 2020 e 2021. Segundo o Classificador Econômico de Despesas da Seplag, tal objeto concerne à apropriação de despesas com recursos do Sistema Único de Saúde – SUS repassados pelo Governo Federal à entidade credenciada. Sendo assim, no entendimento desta equipe técnica, tais despesas não poderiam ser consideradas como ASPS para fins de apuração do percentual mínimo de aplicação, conforme entendimento consignado nos Relatórios Técnicos de 2020 e 2021.

Em 2022, verificou-se que não foram computadas despesas relativas a ações de Saúde no item 28 – Serviços de Saúde Executados com Recursos do SUS – Elemento 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no

[360] Nota Técnica nº 17/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023, de 6/11/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

índice constitucional, porém, de janeiro a abril de 2023, houve, novamente, a inclusão no cálculo do percentual aplicado em ASPS, no valor de R$ 4.500,00. Questionada a respeito, a SEF informou que os gastos referentes ao elemento item 39-28 já foram excluídos, a partir do 4º bimestre de 2023, do cálculo do valor mínimo de despesas com ASPS.

Com a finalidade de acompanhar os investimentos em Saúde realizados pelo Estado no período de 2016 a 2023, considerados no cômputo do percentual mínimo aplicado em ASPS, foi elaborada a tabela que segue.

Investimentos ASPS X Despesa Total Fiscal

Exercícios de 2016 a 2023 R$

Exercício	Despesa Empenhada				
	Investimentos ASPS (A)	Total Despesas ASPS RREO (B)	Orçamento Fiscal Total (C)	AH % (A / B)	AH % (A / C)
2016	191.312.716	5.360.685.495	88.129.098.218	3,57	0,22
2017	375.541.455	5.708.686.688	98.391.669.163	6,58	0,38
2018	192.033.781	5.119.077.275	102.986.641.549	3,75	0,19
2019	1.171.858.323	6.717.688.870	108.180.584.581	17,44	1,08
2020	378.103.040	6.608.069.854	107.107.557.290	5,72	0,35
2021	897.310.306	8.502.189.669	128.891.804.747	10,55	0,70
2022	1.317.851.165	9.155.125.731	116.489.779.177	14,39	1,13
2023	1.259.724.391	9.306.047.115	110.408.991.646	13,54	1,14

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota-se um incremento nos recursos direcionados pelo Estado a investimentos em Saúde nos últimos anos. Comparativamente às despesas totais realizadas com ASPS, verifica-se que os percentuais apurados foram superiores a 10% a partir de 2019, à exceção de 2020, quando o percentual atingiu 5,72%. Em relação aos gastos totais executados pelo Estado, por meio do Orçamento Fiscal, verifica-se que em 2023 eles foram superiores a 1% e permaneceram no mesmo patamar de 2022.

Quanto à Inclusão de Despesas Empenhadas sem Disponibilidades de Caixa, no Cálculo das ASPS

A LC 141/12, em seu art. 24, §§ 1º e 2º, assim dispõe:

> Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta Lei Complementar, serão consideradas:
>
> I – as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
>
> II – as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde
>
> § 1º A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para fins do mínimo na forma do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou prescritos, deverá ser, necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos de saúde
>
> § 2º Na hipótese prevista no § 1º, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos Restos a Pagar, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente

Conforme a LC 141/12, o cálculo do montante mínimo a ser aplicado, anualmente, em Saúde deve considerar a despesa liquidada e paga no exercício e, também, as não liquidadas, desde que haja disponibilidade de caixa ao

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

final do exercício. Ademais, a disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para cumprimento do percentual mínimo e posteriormente cancelados, deve ser necessariamente aplicada em ações e serviços públicos de Saúde, o que deverá acontecer até o término do exercício seguinte ao do cancelamento, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.

Assim sendo, quis o legislador, ao criar mecanismos para impedir que despesas empenhadas sem disponibilidade financeira fossem consideradas como ASPS, preservar e garantir a destinação de recursos mínimos para o financiamento das despesas com Saúde, face à suscetibilidade de serem canceladas.

Não obstante, foi verificado que o Estado computou os valores de RPNP sem disponibilidade de caixa para fins de ASPS e, ainda, ao longo dos anos subsequentes, cancelou as despesas que deram base ao cumprimento do índice, sem a correspondente compensação em muitos casos, desconsiderando as determinações desta Casa em sentido contrário e atingindo o percentual mínimo com lastro em despesas que sequer são concretizadas. Tais medidas, que, frisa-se, vêm sendo adotadas há anos, em nada contribuem para a transparência e para a consecução do direito social à Saúde.

Esta Coordenadoria, conforme destacado em relatórios anteriores e em consonância com o que dispõem a LC 141/12 e os manuais da STN, entende que, em razão de não haver disponibilidade de caixa ao final do exercício, os valores de RPNP não devem compor o montante aplicado em ações e serviços públicos de Saúde, para fins de cumprimento da EC 29/00, motivo pelo qual foram decotados do cálculo, ao longo dos anos.

Visando resolver a questão relativa aos RPNP inscritos sem disponibilidade financeira e incluídos excepcionalmente na aferição do índice constitucional da Saúde, no período de 2015 a 2018, consoante decisões deste Tribunal, foi concedido prazo para que o Estado firmasse Termo de Compromisso estabelecendo critérios para solucionar a matéria da recomposição dos valores relativos ao crescente estoque de restos a pagar, em especial, o equacionamento dos valores inscritos em RPNP que compuseram os índices constitucionais de aplicação na Saúde e Educação.

Segundo o Processo 1.040.601, que apreciou as Contas de Governo, exercício de 2017, foi deliberado pela elaboração de Termo de Compromisso/Plano de Ação, a ser apresentado pelo poder Executivo no prazo de 120 dias contados da publicação da decisão, indicando ações e medidas concretas, tanto no que diz respeito à receita quanto à despesa, especialmente quanto às liquidações e pagamentos dos Restos a Pagar a serem cumpridos em cada exercício financeiro, sem prejuízo do cumprimento das demais determinações e recomendações então exaradas. Após, foram requeridos e deferidos prazos de prorrogação para entrega do citado Termo, conforme descrito no voto do Conselheiro Gilberto Diniz, revisor das Contas Governamentais de 2020, Processo 1.101.512:

> [...] diante da reiterada aceitação de inclusão desses valores na apuração do percentual de recursos alocados em MDE em exercícios anteriores, na apreciação das contas de 2017 – Processo nº 1.040.601, o Tribunal deliberou pela elaboração de Termo de Compromisso/Plano de Ação, a ser apresentado em até 120 dias, contados da publicação da decisão, para que o Executivo apresentasse cronograma de prazos para aplicação dos recursos na MDE.
>
> No entanto, na sessão do Tribunal Pleno, de 18/12/2019, o conselheiro Sebastião Helvecio submeteu à apreciação do colegiado pedido formulado pelo Governador Romeu Zema, de prorrogação de prazo para entrega do referido Termo (peça nº 28 do Processo nº 1.040.601). O Tribunal determinou a suspensão da remessa do Termo de Compromisso/Plano de Ação, referido no parecer prévio sobre as contas de 2017, até que o processo concernente ao Balanço-Geral de 2018, Processo nº 1.066.559, fosse deliberado. O parecer prévio emitido sobre as contas relativas ao exercício de 2018 foi apreciado na sessão de 12/2/2020, tendo sido publicado em 5/5/2020, retomando-se o prazo para apresentação do referido Termo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em razão disso, foram requeridos e deferidos prazos de prorrogação para apresentação do Termo de Compromisso nos autos do Processo nº 1.066.559, sob a relatoria do conselheiro José Alves Viana (peça nº 60).

Contudo, em 30/07/2021, em face da manifestação dos conselheiros havida no parecer prévio emitido sobre as contas do exercício financeiro de 2019, Processo nº 1.088.786, peça nº 121, o Governador do Estado pleiteou, nos autos da prestação de contas de 2018, fosse declarada a **perda de objeto** da apresentação do Termo de Compromisso exigido nos pareceres prévios relativos a 2017 e 2018, e, caso não fosse essa a orientação, que fosse concedida nova vista para apresentação de minuta do citado Termo.

O pedido do Governador fundamentou-se nos posicionamentos apresentados na sessão de apreciação das contas de 2019, especificamente quanto à Determinação nº 5 formulada pelo relator, conselheiro Durval Ângelo, na qual foi determinado o encaminhamento do Plano de Ação no prazo de 120 dias, contados a partir da publicação do parecer, havida em 16/7/2021, vejamos:

> 5. Encaminhar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir da publicação deste parecer, "Plano de Ação para aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) as disponibilidades financeiras oriundas dos cancelamentos de Restos a Pagar ocorridos nos exercícios de 2019 e 2020, conforme disposto nos §§1º e 2º do art. 24 da LC n. 141/2012 e nos §§ 5º e 6º do art. 5º da Instrução Normativa n. 13/2008 (e respectivas alterações), devendo as medidas e ações concretas apresentadas no Plano de Ação ser objeto de monitoramento por parte deste Tribunal." (fl. 2 da peça nº 121) (g.n.)

Em virtude do pedido formulado, o relator encaminhou os autos à Cfamge para que se manifestasse (peças nº 53 e 57), e, ainda, para que verificasse a possibilidade de compatibilização dos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 com o Plano de Ação de 2019. Veio aos autos a manifestação técnica favorável à celebração de único instrumento que englobasse as decisões atinentes a 2017, 2018 e 2019, objetivando evitar múltiplos negócios jurídicos com objetos semelhantes e potencialmente conflitantes, os quais poderiam gerar futuros impasses para a gestão e para o controle.

O relator, levando em consideração o panorama dado e os desafios dele decorrentes, entendeu que o Estado deveria cumprir a determinação contida no parecer emitido pelo Tribunal Pleno na sessão de 26/5/2021, nos autos do Balanço-Geral do Estado nº 1.088.786, relativo ao exercício financeiro de 2019.

Ressalto que a referida Determinação nº 5 limitou-se a tratar dos **cancelamentos** dos Restos a Pagar ocorridos nos exercícios financeiros de 2019 e 2020, **não versando, portanto, sobre a totalidade dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira** e computados no índice da MDE nos exercícios financeiros de 2015 a 2018, que, no decorrer dos anos, podem ter sido cancelados (como muitos o foram) ou, ainda, terem sido processados e se encontrarem pendentes de pagamento. E mais, terem permanecido como RPNP, ainda nos anos de 2019 e 2020.

Implica dizer, os RPNP sem disponibilidade financeira da gestão anterior (2015-2018), ainda que tenham sido computados como gastos com MDE no ano da inscrição, contrariando as normas vigentes acerca do tema, e que, por isso, continuam sendo objeto do Termo de Compromisso (Processo nº 1.066.559, Prestação de Contas, exercício de 2018), não foram contemplados no "Plano de Ação" das contas de 2019, sob o argumento de que a gestão subsequente não poderia ser apenada por atos praticados na gestão de 2015 a 2018.

Diante das razões expostas no voto, o Revisor entendeu, em sua conclusão, que toda a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018, bem como aos Planos de Ação de 2019 e 2020, deveria ser consolidada e objeto de exame em autos apartados, de forma a apurar a situação atual dos valores dos RPP e dos RPNP com e sem disponibilidade financeira e respectivos cancelamentos, conforme o caso, identificando o que foi regularizado no decorrer dos exercícios, por meio do efetivo pagamento, como também os valores que foram cancelados e os que ainda permaneceram como RPNP, de modo a consolidar Termo de Compromisso Único, que, de forma definitiva e factível, estabeleça critérios para a regularização dos valores envolvidos.

Ademais, o mesmo parecer prévio sobre as Contas Governamentais de 2020, publicado em 7/2/23, trouxe determinação a respeito da constituição de grupo de trabalho pela Diretoria de Controle Externo do Estado, formado por representantes desta Casa e do Poder Executivo, com o objetivo de traçar estratégias conjuntas para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de ASPS e MDE futuros, no que toca aos Restos a Pagar, considerados pelo Tribunal Pleno para fins de ASPS e MDE em exercícios anteriores.

Nota-se que as duas determinações estão interligadas e devem ser solucionadas em conjunto para que seja celebrado um único termo que compreenda todas as decisões referentes aos exercícios passados, no sentido de que seja concluído o ciclo da despesa referente aos Restos a Pagar (processados e não processados) incluídos no cálculo do mínimo constitucional da Saúde e Educação, mesmo sem disponibilidade financeira.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Por todo o exposto, a Cfamge e a DCEE solicitaram a autuação, em apartados, de um Monitoramento[361], que recebeu o número 1.147.778, visto tratar-se de instrumento de fiscalização adequado para verificar a implementação das duas referidas determinações contidas no Parecer Prévio do BGE de 2020 (Processo 1.101.512). Assim, foi publicado no Diário Oficial de Contas de 19/12/23, a Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, que instituiu grupo de trabalho formado por representantes desta Casa e do Poder Executivo, com o objetivo de traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Além disso, visa possibilitar a assinatura definitiva de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019.

Importante relembrar, relativamente às Contas Governamentais de **2019**, que foram consideradas somente as despesas liquidadas no exercício, no total de R$ 4,704 bilhões, resultando na aplicação de **8,93%,** sendo decotado o montante de R$ 2,013 bilhões, referente aos RPNP sem disponibilidade de caixa ao final do exercício, conforme sessão do dia 26/5/21, em que o Tribunal Pleno decidiu pela aprovação das contas, com ressalvas. Na ocasião, conforme já mencionado, foi determinado ao Estado a elaboração de um Plano de Ação para aplicação em ASPS e MDE das disponibilidades financeiras oriundas dos cancelamentos de restos a pagar ocorridos em 2019 e 2020.

Sobre este Plano de Ação consignado na decisão das Contas Governamentais de 2019, cumpre frisar, que a matéria está sendo analisada nos autos do Monitoramento 1.147.778, conforme determinação contida no Parecer Prévio das Contas Governamentais de 2020, informado anteriormente. Importante esclarecer, consoante Relatório Técnico de 2021, que o Estado já efetuou **aplicações relativas aos Restos a Pagar cancelados em 2019 em sua integralidade**.

Relativamente ao percentual de aplicação apurado em ASPS, de 8,93%, de acordo com o art. 25 da LC 141/12[362], além de aplicar o percentual mínimo do exercício, o Estado deverá compensar ocasional não cumprimento do índice do ano anterior, no exercício subsequente ao da apuração da diferença.

Não obstante, segundo o voto do Conselheiro Cláudio Couto Terrão, Relator da Contas de 2020, como o Poder Executivo somente tomou conhecimento do parecer prévio referente às Contas Governamentais de 2019 em 26/5/21, a aplicação da diferença só deveria ocorrer no exercício posterior ao da ciência do inteiro teor da decisão que reconheceu o descumprimento do índice, **ou seja, 2022**.

No relatório técnico sobre as contas governamentais de 2022, esta equipe técnica verificou que **não houve** compensação do percentual remanescente de aplicação em ASPS, do exercício de 2019 (**R$ 1,620 bilhão, ou seja, 3,07 p.p. do índice**), pois **não se verificou realização de despesas nas Modalidades 46 e 96[363] em 2022 com a finalidade de compensar a aplicação abaixo do mínimo em 2019, o que configura descumprimento a determinação deste Tribunal.** Importante salientar que até o término do prazo final para a elaboração deste Relatório Técnico, esta Casa não havia emitido o parecer prévio sobre as contas de 2022.

Cabe ressaltar, conforme explanado previamente, que, em sintonia com determinação do BGE de 2020, a regularização da aplicação abaixo do mínimo em 2019 será objeto do Monitoramento 1.147.778.

[361] Arts. 240, inciso II; 278, inciso III; e 290 a 293 do Regimento Interno desta Casa, Resolução 12/08.
[362] Art. 25. Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado exercício, dos recursos mínimos previstos nesta Lei Complementar deverá, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo do montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis.
[363] Modalidade 46 – Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141/12 e Modalidade 96 – Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141/12.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

No que tange às Contas Governamentais de 2020, em 7/12/22, este Tribunal definiu que o valor de R$ 828,188 milhões, concernente a RPNP sem disponibilidade financeira inscritos em 2020, deveria ser excluído do cômputo das aplicações em ASPS, mesmo entendimento de 2019. Contudo, para manter harmonia com o critério adotado por esta equipe na apuração do percentual aplicado com MDE e em consonância com o posicionamento definido pelo Tribunal nos autos da Consulta 932.736, foram considerados, no percentual de aplicação em ASPS, os RPNP sem disponibilidade financeira inscritos em 2019 e pagos em 2020, **conforme pode ser verificado a seguir.**

Percentual de Aplicação em ASPS
Decisão Plenária Exercício 2020

Exercício de 2020	R$
Descrição	**Valor**
Base de Cálculo das Receitas Decorrentes de Impostos e Transferências da União (I)	**53.760.256.240**
Total das Despesas Empenhadas no Exercício (II)	6.608.069.854
RPNP Inscritos em 2020, sem Disponibilidade Financeira (III)	828.188.113
Total das Despesas Liquidadas no Exercício (IV) = II - III	5.779.881.742
Despesas Pagas em 2020 referentes aos RPNP Inscritos em 2019 (V)	442.170.911
Despesas Consideradas para Cálculo do Mínimo (VI) = IV + V	**6.222.052.653**
Percentual Apurado (VII) = VI / I	**11,57**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Portanto, a importância de R$ 442,171 milhões, atinente aos RPNP inscritos em 2019, sem disponibilidade financeira, pagos em 2020, foi adicionada às despesas para fins do limite constitucional do exercício de 2020, resultando na aplicação de 11,57%, abaixo do mínimo estabelecido de 12%. Em razão disso, em 7/12/22, foi determinado, nos termos do parágrafo único do art. 25 da LC 141/12, que o Estado aplicasse o resíduo relativo às ASPS no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado do parecer prévio emitido pelo Tribunal sobre as Contas de 2020[364], contabilizando-o de forma separada, a fim de comprovar o adequado cumprimento da determinação legal.

Com relação aos Restos a Pagar Cancelados em 2020, houve determinação para que fossem aplicadas em ASPS, até o término de 2023, sem prejuízo do percentual mínimo de 12% definido na CR/88, as disponibilidades de caixa resultantes desses cancelamentos, os quais totalizaram R$ 365,435 milhões.

No intuito de verificar o cumprimento das referidas determinações, representadas pelos números 60 e 46, respectivamente, oriundas do Parecer Prévio das Contas Governamentais de 2020 (Processo 1.101.512), esta equipe técnica solicitou esclarecimentos[365], os quais foram apresentados por meio do Ofício SEF/STE nº 37/2023.

De acordo com o informado pela SEF[366], no que diz respeito à Determinação 60, a qual estabeleceu uma aplicação adicional para compensar o que deixou de ser aplicado em ASPS no exercício de 2020, o cálculo do índice de aplicação em ASPS é definido pelos critérios constantes no Manual de Demonstrativos Fiscais:

> [...] a apuração do índice considera o valor registrado na interseção da linha "VALOR APLICADO EM ASPS (XVII)" com a coluna "DESPESAS LIQUIDADAS (e)" (primeiros 5 bimestres) ou com a coluna "DESPESAS EMPENHADAS (d)" (último bimestre), menos o valor de R$ 828.188.112,53 inscritos em restos a Pagar Não Processados considerando somente as despesas pagas. Além disso, a inclusão de quitações de Restos a Pagar não Processados no cálculo do índice do exercício corrente como é feita pelo TCE não é prevista

[364] Importante esclarecer que o trânsito em julgado do BGE 2020 ocorreu em 16/5/2023.
[365] Of. 12172/2023 – GCMT/CFAMGE.
[366] Nota Técnica nº 16/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> no referido Manual. Porém, ressalto que anualmente vêm sendo feito esforços pelo Estado para o pagamento dos restos a pagar de ASPS [...]
>
> [...] Além disso, informamos que foi firmado um acordo com um Termo de Compromisso com cronograma de pagamentos desse saldo de restos a pagar remanescente da Saúde ao longo de 8 anos.

Conforme se constata, a SEF trouxe argumentos que já foram superados em sede de defesa, não demonstrando o cumprimento da deliberação deste Tribunal. Esta equipe, no intuito de verificar a efetivação da decisão, qual seja, a aplicação adicional em ASPS do percentual faltante de 0,43 p.p. referente ao exercício de 2020, no total de R$ 229,178 milhões, buscou identificar , no decorrer do exercício de 2023, se o Poder Executivo realizou despesas com ASPS nas Modalidades 46 – Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141/12 e 96 – Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da mesma lei.

Convém esclarecer que, ao realizar despesas nessas modalidades de aplicação, o Poder Executivo compensa eventual valor não aplicado em exercícios anteriores. Com efeito, tais despesas não são computadas no índice de ASPS do exercício corrente, mas, sim, são consideradas aplicações suplementares para fazer face ao gasto inferior em anos passados. De acordo com consultas ao Armazém de Informações – Siafi, **não houve realização de despesas nas Modalidades 46 e 96 em 2023 com a finalidade de compensar a aplicação abaixo do mínimo em 2020, descumprindo determinação deste Tribunal.**

Quanto à Determinação 46, a SEF argumenta que o valor resultante de cancelamentos de Restos a Pagar, anos-origem 2013-2019, foi recomposto em 2021, quando se empenhou um montante de R$ 365,555 milhões nas Modalidades 45 – Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 e 95 – Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141/2012", concernentes a essa finalidade.

Realmente, para fazer face aos cancelamentos de 2020 (R$ 365.435.372,66), o Estado empenhou, em 2021, o valor de R$ 365,555 milhões, sendo liquidados e pagos os montantes de R$ 256,235 milhões e **R$ 256,056 milhões,** respectivamente, demonstrados na tabela a seguir.

Despesas Empenhadas e Liquidadas nas Modalidades de Aplicação 95 e 45
Exercício de 2021

Exercício de 2021 — R$

Modalidade	UO	Programa		Projeto/Atividade		Despesa		Pago Orçamentário/ Financeiro
		Código	Descrição	Código	Descrição	Empenhada	Liquidada	
Modalidade 95	4291	26	Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	1008	Enfrentamento ao Coronavírus	15.085.272,32	12.121.470,72	12.061.502,72
		154	Apoio à Gestão do SUS			498.932,25	336.926,40	336.926,40
				4441	Atendimento às Medidas Judiciais	779.423,00	768.488,00	768.488,00
						69.268.505,64	63.015.683,77	63.015.683,77
						20.012.440,85	19.725.404,34	19.725.404,34
		158	Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4463	Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada	943.333,74	235.833,44	235.833,44
				4452	Regulação do Acesso	79.344,10	-	-
		Subtotal				**106.667.251,90**	**96.203.806,67**	**96.143.838,67**
Modalidade 45	4291	26	Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	1008	Enfrentamento ao Coronavírus	44.635.517,33	44.587.645,33	44.587.645,33
		158	Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4456	Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	169.539.960,00	84.769.980,00	84.649.980,00
				4463	Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada	18.718.110,31	4.679.527,57	4.679.527,57
				4452	Regulação do Acesso	25.994.514,00	25.994.514,00	25.994.514,00
		Subtotal				**258.888.101,64**	**160.031.666,90**	**159.911.666,90**
Total Geral						**365.555.353,54**	**256.235.473,57**	**256.055.505,57**

Fonte: Armazém de Informações -Siafi.

Como apurado, em 2021, foram liquidadas 70,09% das despesas empenhadas nas Modalidades 95 e 45, tendo os pagamentos atingido 99,93% dessas liquidações. Em 2022, **R$ 179.968,00** inscritos em RPP foram totalmente pagos. Ademais, também em 2022, dos R$ 109,320 milhões de RPNP inscritos em 2021, nas duas modalidades de aplicação, foram liquidados R$ 102,887 milhões e pagos **R$ 98,030 milhões**, representando

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

89,67% das liquidações. **Em 2023**, do restante de RPP, R$ 4.856.719,90, foram pagos **R$ 4.766.825,99**, 98,15%, e, quanto ao restante de RPNP, no total de R$ 6.415.272,60, nenhum valor foi pago. Dessa forma, os pagamentos das **compensações dos cancelamentos de Restos a Pagar de 2020 totalizaram R$ 359,033 milhões, ao final de 2023, alcançando 98,25% do devido, R$ 365,435 milhões, restando R$ 6,403 milhões para realizar toda a compensação.**

A esse respeito, conforme determinação contida no Parecer Prévio das Contas Governamentais de 2020, a verificação do adimplemento da obrigação de aplicar o montante da disponibilidade de caixa proveniente dos cancelamentos de RPNP e RPP será realizada em autos apartados, no caso, o Monitoramento 1.147.778.

Em relação às Contas Governamentais de 2021 e 2022, até o término do prazo final para a elaboração deste Relatório Técnico, esta Casa não havia emitido os pareceres prévios, motivo pelo qual as propostas de determinação referentes a esses processos não foram abordadas.

Isto posto, buscando demonstrar de forma consolidada as movimentações ocorridas nos RPNP, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2023, por ano-origem de inscrição, elaborou-se a tabela a seguir.

Movimentação RPNP Ano-origem 2015 a 2022
Período de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2023

Exercícios de 2016 a 2023 — R$

Ano-origem RPNP	Movimentações/ Período	Inscrito Inicial	Cancelado	Liquidado	Saldo a Liquidar	Liquidado Pago
2015	2016 a 2023	1.227.320.543,17	226.208.319,26	937.745.819,44	63.366.404,47	697.027.923,63
2016	2017 a 2023	1.560.469.230,40	179.740.680,37	1.338.935.345,36	41.793.204,67	440.576.621,36
2017	2018 a 2023	2.067.167.660,37	217.944.115,70	1.523.001.556,95	326.221.987,72	658.873.178,97
2018	2019 a 2023	1.151.167.374,69	175.830.074,17	776.051.401,15	199.285.899,37	543.702.277,59
2019	2020 a 2023	2.013.258.090,19	279.233.990,51	1.521.121.477,82	212.902.621,86	986.269.176,43
2020	2021 a 2023	828.188.112,53	149.223.280,02	557.454.520,66	121.510.311,85	460.486.179,02
2021	2022 a 2023	784.059.288,34	91.263.092,69	599.526.817,21	93.269.378,44	593.846.755,07
2022	2023	831.475.829,46	76.063.323,35	466.032.402,59	289.380.103,52	464.097.798,42
Total		**10.463.106.129,15**	**1.395.506.876,07**	**7.719.869.341,18**	**1.347.729.911,90**	**4.844.879.910,49**

Fonte: Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF e Armazém de Informações - Siafi.

Depreende-se da tabela que, no período de 2015 a 2023, as inscrições em RPNP alcançaram o montante de R$ 10.463.106.129,15, sendo que, desse valor, foi cancelado R$ 1.395.506.876,07, o equivalente a 13,34% do total inscrito (valores nominais). Por outro lado, as liquidações atingiram R$ 7.719.869.341,18 (73,78%), enquanto os pagamentos somaram R$ 4.844.879.910,49, representando 62,76% do montante liquidado.

Conclui-se assim que, ano após ano, o Estado evidenciava o cumprimento do índice de ASPS com base nas despesas empenhadas sem suficiência financeira, o que, por si só, contraria a LC 141/12, o Manual de Demonstrativos Fiscais e a jurisprudência desta Corte. Empreende, ainda cancelamentos de restos a pagar sem a consequente aplicação suplementar. Isso, sem falar no descumprimento reiterado, desde 2015, das determinações do Tribunal Pleno. O resultado é, não apenas um percentual formal abaixo do determinado pela Constituição Federal, mas, também, uma menor capacidade de atendimento às necessidades básicas e universais da população mineira.

Dessa forma, entende-se que a solução consubstanciada no parecer prévio sobre as Contas Governamentais de 2020, consignada anteriormente, para constituição de Grupo de Trabalho com a finalidade de traçar estratégias

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

conjuntas para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de ASPS e MDE futuros, juntamente com a formação de autos apartados com o propósito de consolidar Termo de Compromisso Único, que, de forma definitiva e factível, estabeleça critérios para a regularização de todos valores envolvidos, contribuirá decisivamente para que o Estado consiga regularizar a aplicação do mínimo da Saúde de anos anteriores e, assim, garantir que o índice constitucional seja alcançado no exercício vigente, sem a interferência das obrigações de períodos passados.

Quanto aos Cancelamentos de Restos a Pagar nos Exercícios de 2022 e 2023

Ocorreram cancelamentos de Restos a Pagar, no total de R$ 449,692 milhões, **no exercício de 2022**, os quais, individualizados por ano-origem, são apresentados a seguir.

Cancelamentos de Restos a Pagar 2022

Exercício de 2022 R$

Ano-Origem	Valor Cancelado RPNP	Valor Cancelado RPP	Total Cancelado
2013	4.699.483	1.978.391	6.677.875
2014	2.791.429	4.912.388	7.703.817
2015	34.662.017	39.140.420	73.802.437
2016	20.675.043	39.936.636	60.611.678
2017	32.409.979	1.896.659	34.306.638
2018	10.070.341	1.048.140	11.118.481
2019	157.851.895	10.519.677	168.371.572
2020	6.332.188	357.259	6.689.447
2021	60.673.202	19.737.069	80.410.271
Total	**330.165.577**	**119.526.638**	**449.692.215**

Fonte: Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF e Armazém de Informações - Siafi.

Prevê o art. 24, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar 141/12 que, além do percentual mínimo de 12% definido na CR/88, o Estado deverá aplicar o montante da disponibilidade de caixa proveniente dos cancelamentos de RPNP e RPP **até o término do exercício seguinte ao do cancelamento**, uma vez que tais valores já foram considerados como ações de Saúde nos exercícios de referência.

Identificam-se, na tabela, os cancelamentos de RPNP, anos-origem 2013-2021, no montante de R$ 330,166 milhões, e RPP, anos-origem 2013-2021, no montante de R$ 119,527 milhões, totalizando R$ 449,692 milhões, cujas disponibilidades de caixa deles resultantes deverão ser aplicadas em Ações e Serviços Públicos de Saúde **até o término do exercício de 2023**, sem prejuízo do percentual mínimo de 12% definido na CR/88.

Todavia, desses Restos a Pagar, R$ 157,852 milhões e R$ 6,332 milhões referem-se a RPNP que não foram considerados pelo Tribunal Pleno nas Contas Governamentais de 2019 e 2020 (Processos 1.088.786 e 1.104.512, respectivamente), devido a insuficiência de caixa, e, ainda, R$ 60,673 milhões, relativos a RPNP ano-origem 2021, que também não foram computados, por esta equipe técnica, no índice do ano, conforme relatório técnico (Processo 1.114.783).

Consequentemente, os valores que não constaram do índice constitucional em exercícios anteriores, no importe de R$ 224,857 milhões (2019-2020, conforme Tribunal Pleno, e 2021, segundo análise técnica), não estão sujeitos a recomposição, pois não interferiram no cálculo do mínimo constitucional em ASPS nos referidos exercícios. Desse modo, pode-se subtrair do total de cancelamentos de Restos a Pagar de 2022, a serem

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

recompostos, o montante de R$ 224,857 milhões, relativos aos RPNP de 2019-2021, **permanecendo um saldo a aplicar em ASPS de R$ 224.834.929,76 até o término de 2023, sem prejuízo do percentual mínimo de 12% definido na CR/88, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 24 da LC 141/12.**

Em 2023, foi apurado que houve realização de despesas na Modalidade 45, com o propósito de compensar os cancelamentos ocorridos em 2022, conforme detalhamento evidenciado na tabela a seguir.

Despesas Empenhadas e Liquidadas nas Modalidades de Aplicação 45

Exercício de 2023 — R$

Descrição	UO	Programa		Projeto/Atividade		Despesa		Pago Financeiro
		Código	Descrição	Código	Descrição	Empenhada	Liquidada	
Modalidade 45	4291	150	Vigilância em Saúde	4349	Vigilância Epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador	40.752.653,10	40.752.653,10	40.752.653,10
				4440	Vigilância Sanitária	8.427.184,76	8.427.184,76	8.427.184,76
		157	Política Estadual de Atenção Hospitalar	4453	Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Hospitais Plataforma	4.049.569,99	3.688.824,99	2.886.081,99
				4454	Módulo de Eletivas da Política Hospitalar - Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais	24.079.290,00	353.381,00	0,00
				4457	Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Valor em Saúde	59.264.259,35	46.444.707,70	46.444.707,70
				4461	Implantação e Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	448.074,00	448.074,00	448.074,00
		158	Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4451	Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência	274.814,30	274.814,30	274.814,30
				4452	Regulação do Acesso	47.298.632,79	28.172.644,79	6.979.346,79
				4463	Apoio e Fortalecimento a Atenção Especializada	51.901.517,50	35.595.614,70	35.595.614,70
		159	Atenção Primária à Saúde	4460	Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde)	207.200.395,20	207.200.395,20	207.200.395,20
		705	Apoio às Políticas Públicas	2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	5.995.824,00	3.900.012,00	3.816.059,00
					Total Geral	**449.692.214,99**	**375.258.306,54**	**352.824.931,54**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Constata-se que as despesas empenhadas e liquidadas perfizeram R$ 449,692 milhões e R$ 375,258 milhões, respectivamente. Quanto aos pagamentos, representaram 94,02% das liquidações e atingiram **R$ 352,825 milhões**. Assim, no exercício, **os pagamentos das compensações dos cancelamentos de Restos a Pagar de 2022 ultrapassaram em R$ 127.990.001,78 o devido**, correspondente a R$ 224,835 milhões, em obediência aos §§ 1º e 2º do inciso II do art. 24 da Lei Complementar 141/12.

Importante registrar, conforme relatórios técnicos da Cfamge, que o Estado tem empenhado despesas com ASPS nas Modalidades 45 e 95, para recomposição de Restos a Pagar Cancelados nos exercícios de 2019 a 2022, demonstrando esforço em cumprir o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 24 da LC 141/12. Em relação ao apurado em 2023, foram pagos 56,93% a mais do que o necessário para restituir os cancelamentos dos Restos a Pagar de 2022. Então, a quantia de R$ 127.990.001,78, que excedeu ao suficiente a ser compensado, poderia, no entendimento desta unidade técnica, ser utilizada pelo Estado na compensação de cancelamentos de exercícios anteriores que ainda não foram efetivados. **Pelo exposto, necessário que o Estado se manifeste a respeito da viabilidade e, em especial, quanto ao prazo de implementação e quais exercícios a serem contemplados.**

As tabelas seguintes demonstram as movimentações ocorridas no exercício de 2023, relativas aos saldos de RPNP inscritos nos anos-origem 2012 a 2022 e aos saldos de RPP, anos-origem 2009 a 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Posição de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Exercício de 2023 R$

Ano Empenho	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Saldo a Liquidar	Liquidado Pago	Liquidado a Pagar	Saldo de Restos a Pagar
2012	45.159,26	-	-	45.159,26	-	-	45.159,26
2013	9.097.729,45	2.066.499,81	1.013.337,35	6.017.892,29	1.013.337,35	-	6.017.892,29
2014	8.802.295,30	4.029.685,70	-	4.772.609,60	0,00	-	4.772.609,60
2015	73.388.428,92	9.689.700,92	332.323,53	63.366.404,47	270.164,33	62.159,20	63.428.563,67
2016	46.168.633,92	4.331.017,41	44.411,84	41.793.204,67	44.411,84	-	41.793.204,67
2017	345.232.725,00	7.921.383,98	11.089.353,30	326.221.987,72	10.959.719,94	129.633,36	326.351.621,08
2018	228.720.838,94	7.184.426,02	22.250.513,55	199.285.899,37	22.229.064,58	21.448,97	199.307.348,34
2019	265.691.108,13	29.218.854,59	23.569.631,68	212.902.621,86	23.569.524,75	106,93	212.902.728,79
2020	172.998.572,41	28.206.218,74	23.282.041,82	121.510.311,85	23.268.284,91	13.756,91	121.524.068,76
2021	150.658.804,28	30.589.890,50	26.799.535,34	93.269.378,44	26.712.968,24	86.567,10	93.355.945,54
2022	831.475.829,46	76.063.323,35	466.032.402,59	289.380.103,52	464.097.798,42	1.934.604,17	291.314.707,69
Total Geral	**2.132.280.125,07**	**199.301.001,02**	**574.413.551,00**	**1.358.565.573,05**	**572.165.274,36**	**2.248.276,64**	**1.360.813.849,69**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF.

Posição de Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Exercício de 2023 R$

Ano-Origem	Inscrito	Cancelado / Anulado	Pago	Saldo
2009	69.297,69	-	-	69.297,69
2012	320,00	-	320,00	-
2013	11.721.399,07	4.021.276,67	768.357,56	6.931.764,84
2014	46.464.228,89	26.882.025,50	1.234.482,27	18.347.721,12
2015	36.237.901,63	3.668.361,03	159.875,67	32.409.664,93
2016	671.552.464,57	1.716.930,77	76.237.862,78	593.597.671,02
2017	910.821.987,79	1.257.950,02	161.448.781,04	748.115.256,73
2018	716.470.625,60	1.748.575,51	89.489.332,13	625.232.717,96
2019	1.837.053.945,77	40.576.465,94	74.910.869,09	1.721.566.610,74
2020	391.880.636,75	10.469.917,03	204.394.835,19	177.015.884,53
2021	14.973.460,26	12.524,04	5.599.832,52	9.361.103,70
2022	407.094.836,65	4.529.241,25	330.399.317,57	72.166.277,83
Total Geral	**5.044.341.104,67**	**94.883.267,76**	**944.643.865,82**	**4.004.813.971,08**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF.

No tocante aos cancelamentos de Restos a Pagar, finalizaram o exercício em R$ 294,184 milhões, conforme detalhado na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cancelamentos de Restos a Pagar 2023

Exercício de 2023 R$

Ano-Origem	Valor Cancelado RPNP	Valor Cancelado RPP	Total Cancelado
2013	2.066.500	4.021.277	6.087.776
2014	4.029.686	26.882.026	30.911.711
2015	9.689.701	3.668.361	13.358.062
2016	4.331.017	1.716.931	6.047.948
2017	7.921.384	1.257.950	9.179.334
2018	7.184.426	1.748.576	8.933.002
2019	29.218.855	40.576.466	69.795.321
2020	28.206.219	10.469.917	38.676.136
2021	30.589.891	12.524	30.602.415
2022	76.063.323	4.529.241	80.592.565
Total	**199.301.001**	**94.883.268**	**294.184.269**

Fonte: Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF e Armazém de Informações - Siafi.

Em 2023, observa-se que os cancelamentos de RPNP, anos-origem 2013-2022, somaram R$ 199,301 milhões e os cancelamentos de RPP, anos-origem 2013-2022, chegaram ao montante de R$ 94,883 milhões, perfazendo a quantia de R$ 294,184 milhões, cujas disponibilidades de caixa deles resultantes deverão ser aplicadas em ações e serviços públicos de Saúde até o término do exercício de 2024, sem prejuízo do percentual mínimo de 12% definido na CR/88.

Todavia, conforme entendimento já externado no relatório técnico das Contas Governamentais de 2022, desses Restos a Pagar cancelados, R$ 29,219 milhões e R$ 28,206 milhões referem-se a RPNP que não foram considerados pelo Tribunal Pleno nas Contas Governamentais de 2019 e 2020, devido a insuficiência de caixa, e, ainda, R$ 30,590 milhões e R$ 76,063 milhões, relativos a RPNP ano-origem 2021 e 2022, respectivamente, que também não foram computados no índice do exercício, conforme relatórios técnicos. Ademais, há o valor de R$ 4,529 milhões, correspondente aos RPP ano-origem 2022, sem disponibilidade de caixa, que também foi decotado do índice constitucional de Saúde, conforme esta unidade técnica. Esses cancelamentos, juntos, atingiram **R$ 168.607.528,43.**

Em vista disso, os valores que não constaram do índice constitucional em exercícios anteriores, no importe de R$ 168,608 milhões, não estão sujeitos a recomposição, pois não interferiram no cálculo do mínimo constitucional em ASPS nos referidos exercícios (RPNP de 2019-2022 e RPP de 2022). Logo, pode-se subtrair do total de cancelamentos de Restos a Pagar de 2023 o montante de R$ 168,608 milhões, relativos aos RPNP de 2019-2022 e RPP de 2022, **permanecendo um saldo a aplicar em ASPS, de R$ 125.576.740,35, até o término de 2024**, sem prejuízo do percentual mínimo de 12% definido na CR/88, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 24 da LC 141/12.

7.2.4. Percentual Aplicado em ASPS Apurado pela Cfamge

Quanto à Inclusão de Despesas Empenhadas, Liquidadas e Não Liquidadas no Cômputo dos Gastos com Saúde

Antes de demonstrar o cálculo efetuado pela Cfamge, cabe esclarecer que, a partir do Relatório Técnico sobre as Contas Governamentais de 2022, não só os RPNP sem disponibilidade de caixa foram decotados do cálculo dos índices de MDE e ASPS, como também os **RPP sem disponibilidade de caixa**, de modo que, em exercícios

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

futuros (de 2023 em diante), os seus pagamentos serão computados nos exercícios em que efetivamente ocorrerem.

Esse entendimento técnico resultou da aprovação, por esta Corte de Contas, da Instrução Normativa 02/21, que regulamenta o cômputo das despesas na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e a aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb pelo Estado e pelos Municípios, vigente a partir de janeiro de 2022, bem como da Consulta 932736 deste Tribunal, a qual fixou[367]:

> Feitas essas considerações, concluo que deverão ser aceitas no cômputo do percentual mínimo de gastos com as Ações e Serviços Públicos de Saúde as seguintes despesas:
>
> 1) despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício;
>
> 2) despesas empenhadas, liquidadas ou não, e inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades financeiras ao final do exercício;
>
> 3) Restos a Pagar Processados pagos no exercício, cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em ASPS, no exercício em que foram empenhadas e liquidadas, por falta de disponibilidade financeira, e;
>
> 4) Restos a Pagar Não Processados liquidados e pagos no exercício, cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em ASPS, no exercício em que foram empenhadas, por falta de disponibilidade financeira.
>
> [...]
>
> As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde inscritas em Restos a Pagar ao final de cada exercício, sem disponibilidade financeira, cujo direito do credor já foi verificado ou que se encontre em fase de verificação, não podem ser canceladas, salvo se extintas as respectivas obrigações junto aos credores, e devem ser computadas no exercício em que forem pagas, para fins de cálculo do percentual mínimo a que se refere o art. 7º da Lei Complementar n. 141/12.

Assim, em consonância com o que dispõem a LC 141/12 e as análises técnicas dos anos anteriores, entende-se que os valores de Restos a Pagar Processados e de Não Processados, sem disponibilidade de caixa ao final do exercício, não devem compor o montante aplicado em ações e serviços públicos de Saúde para fins de cumprimento da EC 29/00, motivo pelo qual serão decotados do cálculo.

As informações relativas à disponibilidade e obrigações financeiras vinculadas à Saúde, Educação e Previdência, dentre outras, são expressas no Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, o qual foi publicado pelo Estado, tempestivamente, em 30/1/24, referente ao 3º quadrimestre de 2023, Poder Executivo, conforme apresentado adiante.

[367] No mesmo sentido, a IN 02 de 2021 trouxe, expressamente, em seu texto que:
Art. 16 Considerar-se-ão despesas realizadas em MDE as que se refiram a:
[...]
§ 4º Para efeito de cálculo da aplicação mínima de recursos em MDE, serão considerados:
I - as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício;
II - as despesas empenhadas, liquidadas ou não, inscritas em restos a pagar até o limite da disponibilidade de caixa ao final do exercício;
III - os restos a pagar processados pagos no exercício, cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em MDE no exercício em que foram empenhadas e liquidadas, por falta de disponibilidade de caixa;
IV - os restos a pagar não processados liquidados e pagos no exercício, cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em MDE no exercício em que foram empenhadas, por falta de disponibilidade de caixa.
§ 5º O cancelamento de restos a pagar de despesas com MDE, inscritos com disponibilidade de caixa nos exercícios anteriores ao exercício de referência do demonstrativo, na forma do inciso II, deverá ser compensado pela aplicação em despesas com MDE no exercício de referência, além da aplicação para cumprimento do limite mínimo constitucional.
§ 6º O cancelamento de restos a pagar, referentes a despesas com MDE, que foram considerados para cumprimento do limite constitucional em anos anteriores, e não compensados na forma do § 5º deste artigo, ensejará a dedução do valor correspondente quando for feito o cômputo do índice de aplicação em MDE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Poder Executivo

Exercício de 2023 — R$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público (F)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício (G = (A - (B+C+D+E) - F)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (H)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício) (I = G - H)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)					
		De Exercícios Anteriores (B)	Do Exercício (C)							
Total dos Recursos não Vinculados (I)	**9.301.822.274,19**	**5.354.840.983,38**	**2.433.563.805,39**	**2.701.217.495,41**	**58.396.344,04**	-	**(1.246.196.354,03)**	**3.941.753.592,81**	-	**(5.187.949.946,84)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.926.943.246,62	5.211.224.668,18	2.020.813.481,66	2.605.331.430,02	58.396.344,04	-	(968.822.677,28)	3.346.627.057,15	-	(4.315.449.734,43)
Outros Recursos não Vinculados	374.879.027,57	143.616.315,20	412.750.323,73	95.886.065,39	-	-	(277.373.676,75)	595.126.535,66	-	(872.500.212,41)
Total dos Recurso Vinculados (Exceto ao RPPS) (II)	**8.284.464.679,55**	**460.792.564,79**	**851.086.455,04**	**447.333.491,82**	**1.752.668.823,21**	-	**4.772.583.344,69**	**1.102.503.674,32**	-	**3.670.079.670,37**
Recursos Vinculados à Educação	2.327.759.661,54	154.362.887,96	528.606.677,93	299.198.193,41	-	-	1.345.591.902,24	160.533.095,32	-	1.185.058.806,92
Transferências do Fundeb	1.555.642.891,09	136.003.165,68	492.829.648,01	249.523.024,15	-	-	677.287.053,25	17.832,61	-	677.269.220,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	772.116.770,45	18.359.722,28	35.777.029,92	49.675.169,26	-		668.304.848,99	160.515.262,71	-	507.789.586,28
Recursos Vinculados à Saúde	759.271.129,00	7.836.175,88	56.079.338,00	18.521.781,52	-	-	676.833.833,60	73.563.372,35	-	603.270.461,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	453.158.520,01	2.124.173,08	42.503.700,33	17.982.021,08	-	-	390.548.625,52	59.943.829,00	-	330.604.796,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	306.112.608,99	5.712.002,80	13.575.637,67	539.760,44	-	-	286.285.208,08	13.619.543,35	-	272.665.664,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.988.383,46	60.721,40	28.711,51	430.535,43	-	-	2.468.415,12	295.475,32	-	2.172.939,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	744.438.174,13	-	102.251.568,57	-	-	-	642.186.605,56	1,01	-	642.186.604,55
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.155.490.222,83	3.436.174,37	81.228.894,03	82.892.936,13	30.482,00	-	987.901.736,30	335.052.547,49	-	652.849.188,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	546.607.273,06	789.896,64	10.771.532,75	31.851.872,33	-	-	503.193.971,34	139.786.145,47	-	363.407.825,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	608.882.949,77	2.646.277,73	70.457.361,28	51.041.063,80	30.482,00	-	484.707.764,96	195.266.402,02	-	289.441.362,94
Demais Vinculações Legais	1.333.235.228,77	295.096.605,18	82.891.264,00	46.290.045,33	181.639.349,19	-	727.317.965,07	531.801.299,71	-	195.516.665,36
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	206.847.767,73	-	1.037.654,68	2.798.795,79	-	-	203.011.317,26	7.494.651,90	-	195.516.665,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.340.311,54	-	930.729,25	2.534.676,58	-	-	4.874.905,71	4.874.905,71	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	206.532.479,98	147.944.927,77	4.805.234,47	17.608.589,80	-	-	36.173.727,94	36.173.727,94	-	-
Outras Vinculações Legais	911.514.669,52	147.151.677,41	76.117.645,60	23.347.983,16	181.639.349,19	-	483.258.014,16	483.258.014,16	-	-
Recursos Extraorçamentários	1.487.061.725,13	-	-	-	1.487.061.725,13	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	474.220.154,69	-	1,00	-	83.937.266,89	-	390.282.886,80	1.257.883,12	-	389.025.003,68
Total dos Recursos Vinculado ao RPPS (III)	**942.138.638,06**	**202.535,54**	**798.578.951,41**	-	**10.567.507,04**	-	**132.789.644,07**	-	-	**132.789.644,07**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	942.138.638,06	202.535,54	798.578.951,41	-	10.567.507,04	-	132.789.644,07	-	-	132.789.644,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (IV) = (I + II + III)	**18.528.425.591,80**	**5.815.836.083,71**	**4.083.229.211,84**	**3.148.550.987,23**	**1.821.632.674,29**	-	**3.659.176.634,73**	**5.044.257.267,13**	-	**(1.385.080.632,40)**

Fonte: RGF - Anexo 5. Publicado em 30/1/24 no Minas Gerais - Diário do Executivo.

Tal demonstrativo objetiva dar transparência ao montante disponível para fins da inscrição em Restos a Pagar, de despesas não liquidadas, pelo confronto da coluna dos Restos a Pagar empenhados e não liquidados do exercício com a disponibilidade de caixa líquida, **segregados por vinculação.**

No que concerne à Saúde, no exercício de 2022, os recursos vinculados eram subdivididos em "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde" e em "Outros Recursos Vinculados", possibilitando, na primeira subdivisão, conferir o montante de recursos utilizados para fins de cumprimento do limite constitucional, tanto para o controle da vinculação dos recursos na origem como no momento da execução da despesa.

Entretanto, no exercício de 2023, conforme a 13ª edição do MDF, houve alteração no Demonstrativo aplicável ao Poder Executivo, com o objetivo de tornar o detalhamento das vinculações compatível com o padrão de Fonte ou Destinação de Recursos estabelecido na Portaria STN nº 710/2021.

Em virtude disso, na linha referente aos "Recursos Vinculados à Saúde", a subdivisão foi alterada para "Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS" e "Outros Recursos Vinculados à Saúde". Entretanto, da forma como está apresentada no demonstrativo, não foi possível verificar a disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar de ações e serviços públicos de Saúde, tendo em vista que o Estado ainda não adotou a classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, a qual deveria ser observada, obrigatoriamente, a partir de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Da mesma forma, de acordo com o Capítulo 8 do Relatório de Controle Interno nº 1606977, das Contas de Governo do exercício de 2023, que teve como finalidade certificar a existência de suficiência financeira vinculada à Saúde e ao ensino no final do exercício, para cobertura dos RPNP inscritos, computados nas aplicações em ASPS e em MDE para fins de cumprimento dos limites constitucionais (fls. 414-417), a Controladoria-Geral do Estado – CGE informou que restou prejudicada a certificação da suficiência financeira vinculada à Saúde, em virtude das alterações na estrutura do demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar:

> Salienta-se que a Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021 - página n° 651 do MDF 13ª edição, aprovou a estrutura padronizada para a classificação por Fonte ou Destinação de Recursos e as regras para sua utilização, que devem ser observadas por todos os entes da Federação na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária a partir do exercício de 2023.
>
> Desse modo, houve mudanças na estrutura do demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, inclusive nas nomenclaturas de algumas linhas que compõem a identificação de recursos, e em algumas classificações como, por exemplo, no caso do grupo dos Recursos vinculados (Exceto ao RPPS), compreendem alguns subgrupos de recursos vinculados a determinada área ou função.
>
> Assim, observa-se, com base na Tabela da próxima página, que a suficiência financeira vinculada ao ensino e à saúde é negativa ao final do exercício de 2023 para cobertura dos RPNPs computados nessas áreas para fins de cumprimento dos limites constitucionais em R$ 1,385 bilhão. E em virtude das alterações citadas acima, restou prejudicada a certificação, ao final do exercício de 2023, para a cobertura dos Restos a Pagar Não Processados inscritos, computados nas aplicações em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de cumprimento dos limites constitucionais.

Nota-se que a CGE também não foi capaz de certificar a suficiência financeira vinculada aos Restos a Pagar de ASPS mediante o Anexo 5 do RGF do 3º quadrimestre de 2023. Por isso, foram solicitados esclarecimentos[368] ao Estado sobre a situação narrada, que apresentou as seguintes considerações[369]:

> 1. Contextualização
>
> Foi recebido, pela Secretaria de Estado de Fazenda, o Ofício 5204/2024 – GCMT/CFMAGE, datado de 19 de março de 2024. Tal expediente solicita a demonstração das disponibilidades de caixa vinculadas ao cumprimento das aplicações mínimas constitucionais em Ações e Serviços Públicos de Saúde e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Tal informação não está constante explicitamente no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023, fruto da alteração no Manual de Demonstrativos Fiscais 13ª edição.
>
> 2. Análise
>
> O Manual de Demonstrativos Fiscais 13ª edição trouxe alteração na forma de demonstração das disponibilidades de caixa no Anexo 5 -Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, integrante do Relatório de Gestão Fiscal. O ponto central da alteração da metodologia de elaboração consiste na adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos. Dessa forma, a composição dos valores presentes nas linhas de recursos vinculados perpassa pelos recursos com fonte específica para sua vinculação.
>
> Até o exercício de 2022, os recursos de impostos e transferências de impostos utilizados para o cumprimento do mínimo constitucional em ASPS e MDE eram dispostos dentre os recursos vinculados, mesmo sendo executados com fonte de recursos não vinculados (Fonte 500 – Recursos Não Vinculados de Impostos). Sendo assim, era realizado trabalho de identificação, dentre os recursos da Fonte 500, os valores que constituiriam a disponibilidade financeira das unidades que executam ações de ASPS e MDE.
>
> Com a alteração do MDF 13ª edição, expressa também no mapeamento do demonstrativo publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, os recursos da Fonte 500, em sua totalidade, passaram a compor o valor da linha "Total dos Recursos Não Vinculados".
>
> Dessa forma, a demonstração prevista no MDF prevê que os recursos vinculados à saúde e à educação são compostos pelas transferências do SUS, no primeiro caso, e pelas transferências do FUNDEB, no segundo caso. São considerados vinculados, também, recursos cuja aplicação esteja destinada a programas de saúde e educação, como transferências do FNDE e transferências de convênio. Na nova metodologia presente no MDF 13ª edição, não cabem, dentre os recursos vinculados, os recursos de impostos e transferências de impostos destinados ao cumprimento dos mínimos constitucionais.

[368] Of. 5204/2024/GCMT/CFAMGE, de 19/3/24.
[369] Ofício SEF/STE nº. 80/2024 de 5/4/24, que encaminhou a Nota Técnica nº 7/SEF/STE-SCCG-DCICF/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Entretanto, em atendimento ao solicitado pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi realizado levantamento dos valores da Fonte 500 que compuseram, em 31/12/2023, as disponibilidades de caixa para cumprimento dos mínimos constitucionais em ASPS e MDE, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Disponibilidade de Caixa Recursos de Impostos e Transferências de Impostos – ASPS e MDE - 2023

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição Em Restos a Pagar não Processados do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	1.528.702.730,66	4.007.062.335,56	201.981.083,05	1.368.565.573,05			(4.038.906.261,00)	588.411.926,26		(4.627.318.187,26)
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	2.136.358.888,70	966.515.894,20	878.687.105,75	1.013.941.394,68			(722.785.505,93)	452.476.196,61		(1.175.261.702,54)

Importante destacar que, dentre as obrigações financeiras dos recursos vinculados a ASPS, estão constantes os restos a pagar contemplados pelo Termo de Acordo assinado entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, que definiu o pagamento dos valores devidos e inscritos em RP em duas transferências de R$ 400 milhões e o residual em 96 prestações mensais. Pela impossibilidade operacional de se realizar o cancelamento do saldo desses restos a pagar, o valor total em aberto acaba por impactar a disponibilidade de caixa do exercício corrente, mesmo devendo ser acobertado pelas disponibilidades de exercícios futuros.

Se por um lado o MDF estabelece que o total dos restos a pagar devem constar como obrigações financeiras do exercício, uma vez que o ente deve cumprir com a obrigação de realizar o pagamento das despesas executadas e que impactaram nas disponibilidade de caixa do exercício de referência, por outro lado, em sua página 652, estabelece que "[...] parcelas de dívida que deverão ser pagas no exercício seguinte, conforme o cronograma constante no contrato, não entram no cálculo da disponibilidade de caixa do final do exercício anterior, considerando que elas serão cobertas pelo orçamento do exercício seguinte."

A Tabela 2 demonstra a disponibilidade de caixa dos recursos de impostos e transferências de impostos para o cumprimento mínimo em ASPS desconsiderando os valores de Restos a Pagar constantes no referido Termo de Acordo.

Tabela 2 - Disponibilidade de Caixa Recursos de Impostos e Transferências de Impostos – ASPS sem valores do Termo de Acordo – 31/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Obrigações Financeiras				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição Em Restos a Pagar não Processados do Exercício1	Restos a Pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
Recursos de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	1.528.702.730,66	113.581.746,53	201.981.083,05	748.851.118,37			464.288.782,71	588.411.926,26		-124.123.143,55

Congruente com o apontado por esta equipe técnica, a SEF esclareceu sobre a nova metodologia no modo de demonstrar as disponibilidades de caixa, alinhada com a adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos, destacando que os recursos da Fonte 500[370], mesmo aqueles utilizados para o cumprimento do mínimo constitucional em ASPS e MDE, passaram a integrar o valor da linha "Total dos Recursos Não Vinculados".

[370] Recursos Não Vinculados de Impostos.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em atendimento ao solicitado por esta Coordenadoria, a SEF efetuou levantamento dos valores da Fonte 500 que constituíram, em 31/12/2023, as disponibilidades de caixa para cumprimento dos mínimos constitucionais em ASPS e MDE, conforme a Tabela 1.

Averiguou-se que a disponibilidade de caixa bruta foi de R$ 1,529 bilhão, ao passo que as obrigações financeiras (b + c + d + e) atingiram R$ 5,568 bilhões, resultando em uma insuficiência financeira de R$ 4,039 bilhões. Ainda assim, houve a inscrição de R$ 588,412 milhões de RPNP do exercício de 2023, resultando em uma insuficiência total de R$ 4,627 bilhões. Ressalta-se que, no total inscrito em RPNP, há o valor de R$ 222,909 milhões pago por antecipação em 2022 e o de R$ 11,287 milhões pago por antecipação em 2023, que será analisado a seguir, que oneraram o montante das inscrições e também o saldo de disponibilidades no total de R$ 234,196 milhões. Assim, a insuficiência total a ser demonstrada é de **R$ 4,393 bilhões, R$ 234,196 milhões a menos. Dessa maneira, ficou constatado que não havia disponibilidade de caixa líquida antes mesmo da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício.**

Essencial analisar a informação trazida pelo Estado sobre os Restos a Pagar contemplados pelo Termo de Acordo da Saúde[371]. Consoante a SEF, não é possível, operacionalmente, realizar o cancelamento do saldo desses Restos a Pagar, de modo que o montante em aberto afeta a disponibilidade de caixa do exercício corrente, mesmo que parte da obrigação venha a ser cumprida pelas disponibilidades de exercícios futuros.

Ademais, segundo a Secretaria, o MDF, por um lado, dispõe que o total dos Restos a Pagar devem constar como obrigações financeiras do exercício, uma vez que o ente deve cumprir o pagamento das despesas executadas e que impactaram as disponibilidade de caixa do exercício de referência; por outro lado, também estabelece que "parcelas de dívida que deverão ser pagas no exercício seguinte, conforme o cronograma constante no contrato, não entram no cálculo da disponibilidade de caixa do final do exercício anterior, considerando que elas serão cobertas pelo orçamento do exercício seguinte." Nesse sentido, a SEF exibiu a Tabela 2, que apresenta a disponibilidade de caixa dos recursos de impostos e transferências de impostos para o cumprimento mínimo em ASPS, **desconsiderando os valores de Restos a Pagar constantes no referido Termo de Acordo.**

Segundo essa tabela, haveria disponibilidade de caixa líquida no total de R$ 464,289 milhões antes da inscrição em RPNP do exercício de 2023 e insuficiência de R$ 124,123 milhões após a inscrição de R$ 588,412 milhões de RPNP do mesmo exercício.

Quanto às justificativas prestadas pela SEF, faz-se necessário trazer algumas ponderações. Inicialmente, por meio do Demonstrativo, deveria ser possível verificar as obrigações e a disponibilidade de caixa para cada recurso vinculado, como também para os não vinculados, pois, segundo o inciso I do art. 50 da LRF, a disponibilidade de caixa deve constar de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Nesse sentido, o mecanismo utilizado para esse registro deveria ser a denominada classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, **a qual ainda não foi implementada pelo Estado**, o que permitiria diferenciar os recursos vinculados dos não vinculados, e, no caso do primeiro, indicar sua destinação.

Como o Demonstrativo apresenta as informações de forma agrupada, visando maior transparência, a SEF poderia providenciar a abertura das informações, detalhando as vinculações de ASPS e MDE, de forma a

[371] Termo de Acordo assinado entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, homologado em 8/11/21, que definiu o pagamento dos valores devidos e inscritos em RP em duas transferências de R$ 400 milhões e o residual em 96 prestações mensais, cujo montante alcançava, à época, R$ 6,761 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

identificar a destinação de recursos e, assim, possibilitar a confirmação de liquidez do ente para suportar seus compromissos financeiros.

Em relação aos Restos a Pagar do Acordo, como salientado pela Secretaria, há impossibilidade operacional de se fazer o cancelamento do seu Saldo. Isto posto, não há como considerar, como a SEF parece indicar, que as parcelas de dívida do Acordo, a serem pagas em exercícios seguintes ao de referência, não entrem no cálculo da disponibilidade de caixa ao final do exercício, pois tais obrigações estão registradas em Restos a Pagar e já foram computadas como despesas em ASPS de exercícios anteriores. De mais a mais, apesar dos Restos a Pagar não se constituírem em obrigações do presente exercício, em decorrência do Termo de Acordo firmado, também, por força do inciso I do art. 50 da LRF, deveria ser mantido recurso suficiente para pagamento em exercícios vindouros[372].

Portanto, com base na análise empreendida anteriormente, ficou demonstrada **uma insuficiência financeira total para recursos vinculados a ASPS no montante de R$ 4,393 bilhões**, razão por que, como não houve disponibilidade de caixa ao final do exercício, a quantia de R$ 588.411.926,26, relativa aos RPNP inscritos em 2023 e a importância de R$ 201.981.083,05, referente aos RPP inscritos em 2023, serão decotadas na apuração do índice constitucional de Saúde. **Ademais, necessário que o Estado se manifeste quanto ao Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, sobretudo, acerca da adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos uma vez que após as alterações na estrutura do aludido Demonstrativo ficou prejudicada a identificação das vinculações relativas aos recursos e às obrigações financeiras atinentes ao cumprimento dos Índices Constitucionais de Saúde e Educação.**

Importante realizar a análise dos valores pagos **em 2023,** relativos às despesas empenhadas com ASPS nos exercícios de **2019, 2020, 2021 e 2022**. Por ocasião da emissão do Parecer Prévio relativo às Contas Governamentais **de 2019 e 2020**, decidiu o Tribunal Pleno que seriam consideradas, no cômputo das ASPS, somente as despesas liquidadas no exercício de 2019 e 2020, independentemente da existência ou não de disponibilidade financeira, ou seja, as despesas empenhadas e não liquidadas (inscritas em RPNP) não entrariam no cálculo do percentual aplicado naqueles exercícios. Embora os Pareceres sobre as Contas de 2021 e 2022 ainda não tenham sido emitidos, o entendimento para esses exercícios continua o mesmo. Assim, os RPNP anos-origem 2021 e 2022 não foram computados nos índices dos respectivos exercícios, conforme relatórios técnicos, e, além disso, no caso dos RPP ano-origem 2022, sem disponibilidade financeira, eles também foram retirados do índice constitucional de Saúde, conforme entendimento desta unidade técnica.

A seguir, são apresentados os RPNP pagos em 2023, referentes ao período de 2019 a 2022, cujos valores não constaram do índice constitucional dos exercícios anteriores, pois foram inscritos sem que houvesse disponibilidade financeira.

[372] No mesmo sentido coloca-se o MDF 13ª Edição: 04.05.02.02 Obrigações Contraídas - O conceito de obrigação confunde-se com o conceito de passivo, que representa uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. As obrigações de despesa contraídas, citadas no art. 42 da LRF, referem-se às obrigações presentes que, por força de lei ou de outro instrumento, devem ser extintas até o final do exercício financeiro de referência do demonstrativo. **Caso as obrigações não sejam cumpridas integralmente dentro do exercício, o citado artigo dispõe que deve ser deixada suficiente disponibilidade de caixa para o pagamento no exercício seguinte.**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Movimentação RPNP Ano-Origem 2019 a 2022
Pagamentos em 2023

Exercício de 2023	R$
Ano-Origem	**Total Pago RPNP**
2019	23.569.525
2020	23.268.285
2021	26.712.968
2022	464.097.798
Total	**537.648.576**

Fonte: Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF.

Verifica-se que foram pagos, em 2023, **R$ 537,649 milhões de RPNP, anos-origem 2019 a 2022, que serão considerados, por esta unidade técnica, para o cálculo do valor mínimo de despesas com ASPS no exercício em tela**. A seguir, a movimentação de RPP ano-origem 2022, de janeiro a dezembro de 2023.

Movimentação RPP Ano-Origem 2022
Pagamentos em 2023

Exercício 2023				R$
Ano-origem RPP	**Inscrito Inicial**	**Cancelado**	**Pago**	**Saldo de RPP**
2022	407.094.837	4.529.241	330.399.318	72.166.278
Total	**407.094.837**	**4.529.241**	**330.399.318**	**72.166.278**

Fonte: Relatórios encaminhados pela SCCG/SEF e Armazém de Informações - Siafi.

Importante rememorar que, do montante de R$ 407.094.836,65 de RPP inscritos em 2022, R$ 403.510.754,85 foram decotados da apuração do índice constitucional de 2022 em razão de indisponibilidade de caixa bruta. Dessa forma, conforme entendimento expresso anteriormente, os pagamentos ocorridos em 2023 e em exercícios futuros serão computados no índice dos exercícios em que acontecerem. Verificou-se que de janeiro a dezembro de 2023 os RPP pagos, ano-origem 2022, atingiram o montante de R$ 330.399.317,57. Assim, após descontar o valor de R$ 3.584.081,80[373] admitido no índice constitucional de 2022, concernente a RPP com disponibilidade financeira, **esta equipe técnica irá considerar o montante de R$ 326.815.263,77 no total dos valores aplicados em ASPS no exercício de 2023**.

Quanto à Inclusão de Despesas com Aeronaves, Executadas no FES, no Cômputo dos Gastos com Saúde

No total das despesas computadas pelo Estado como ASPS, no exercício de 2023, estão incluídas despesas empenhadas que somam R$ 30,208 milhões, referentes a combustíveis e lubrificantes, peças e acessórios, seguros, reparo, manutenção e serviços aeroportuários para aeronaves, dentre outras, cujo detalhamento vem a seguir.

[373] No relatório técnico sobre as contas governamentais de 2022, essa equipe técnica considerou o valor de R$ 3.584.081,80, referentes aos RPP inscritos em 2022, no índice constitucional da Saúde.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas com Aeronaves Realizadas em 2023

Exercício de 2023 R$

UO	Função	Subfunção	Programa	Projeto/ Atividade	Descrição	Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Item	Fonte	Descrição	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada
2271	10	302	45	4179	Atenção Integral ao Sistema Estadual de Transplantes	3	3	90	30	34	10	Peças e Acessórios para Aeronaves	550.000,00	387.754,01
									39	35		Reparo, Manutenção e Serviços Aeroportuários para Aeronaves	1.071.740,06	446.463,54
								Subtotal					**1.621.740,06**	**834.217,55**
4291	10	302	158	4452	Regulação do Acesso	3	3	90	30	**33**	10	Combustíveis e Lubrificantes para Aeronaves	862.355,71	862.355,71
										34		Peças e Acessórios para Aeronaves	306.817,96	186.483,46
									39	35	10	Reparo, Manutenção e Serviços Aeroportuários para Aeronaves	1.920.170,32	1.825.475,41
								Subtotal					**3.089.343,99**	**2.874.314,58**
4291	10	302	157	4459	Implantação e Manutenção do Samu Regional	3	3	90	30	**33**	10	Combustíveis e Lubrificantes para Aeronaves	2.487.402,70	1.831.082,94
										34		Peças e Acessórios para Aeronaves	3.000.000,00	1.519.665,89
									39	34	10	Seguros de Aeronaves	4.544.371,59	4.503.622,55
										35		Reparo, Manutenção e Serviços Aeroportuários para Aeronaves	3.890.108,41	1.949.999,49
						4	4	90	52	1	10	Aeronaves e Componentes Estruturais	11.575.225,53	-
								Subtotal					**25.497.108,23**	**9.804.370,87**
								Total Geral					**30.208.192,28**	**13.512.903,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Objetivando verificar se as despesas acima podem, de fato, ser consideradas no cálculo do índice constitucional em ASPS, esta equipe técnica avaliou os Termos de Descentralização de Crédito Orçamentário – TDCO[374], vigentes em 2023, e selecionou aqueles cujos objetos estão relacionados com a execução das despesas em questão:

- **TDCO 020/2017**
  Objeto: Expansão do Suporte Aéreo Avançado de Vida, do Estado de Minas Gerais, por meio da aquisição de 2 (dois) aviões, 3 (três) caminhões de abastecimento de combustível de aviação, 3 (três) veículos utilitários e 10 (dez) tanques sobre rodas para apoio nas operações das aeronaves do SAAV.
  Ação: 4459
  Fonte: 10
  Valor total (com aditivos): R$ 38.854.323,84

- **TDCO 011/2018**
  Objeto: Utilização da esquadrilha do Comando de Aviação do Estado, da Polícia Militar de Minas Gerais (Comave/PMMG), no atendimento às necessidades de transporte aéreo da SES/MG e da MG/Transplantes, na consecução de suas funções institucionais.
  Ação: 4452
  Fonte: 10
  Valor total (com aditivos): R$ 11.900.000,00

374 Segundo o Decreto Estadual 46.304/13:
Art. 1º A descentralização de crédito orçamentário entre os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo passa a reger-se por este Decreto.
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, entende-se por:
[...]
IV – Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário – TDCO: instrumento celebrado entre os órgãos ou entidades integrantes do orçamento fiscal, para fins de estabelecimento da relação de descentralização de crédito.
[...]
Art. 2º O TDCO objetiva transferir o poder de gestão de crédito orçamentário entre unidades orçamentárias integrantes do orçamento fiscal, viabilizando a realização de ações em que haja parceria entre órgãos ou entidades, incluindo obras e serviços de engenharia, de interesse da Administração Pública estadual.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- **TDCO 043/2021**
  Objeto: Custeio do Suporte Aéreo Avançado de Vida, do Estado de Minas Gerais, para a execução dos atendimentos aéreos de urgências e emergências nos transportes pré-hospitalares, de busca e salvamento (atendimento primário), inter-hospitalar (atendimento secundário), de órgãos e tecidos para transplantes, bem como da equipe responsável, e apoio à Força Estadual de Saúde em casos de calamidade pública, em conformidade com as políticas de saúde adotadas no âmbito da SES-MG e Ministério da Saúde.
  Ação: 4459
  Fonte: 10
  Valor total (com aditivos): R$ 67.027.000,00

- **TDCO 007/2023**
  Objeto: Operacionalizar, otimizar e apoiar o atendimento das demandas previstas no anexo I, associadas ao Transporte Aéreo de Saúde no Estado de Minas Gerais, por meio das aeronaves de propriedade, operadas e/ou gerenciadas pelo Comando de Aviação do Estado – COMAVE.
  Ação: 4452
  Fonte: 10
  Valor total: R$ 1.800.000,00

Com base nos termos dos referidos TDCOs e diante das despesas realizadas nos montantes de R$ 1,622 milhão na Ação 4179 – Atenção Integral ao Sistema Estadual de Transplantes, inserida no âmbito do Programa 45 – Atenção Hospitalar Especializada e de R$ 3,089 milhões na Ação 4452 – Regulação do Acesso, integrante do Programa 158 – Atenção Secundária e Terciária à Saúde, ambas integralmente financiadas com recursos provenientes da Fonte 10 e devidamente utilizadas em ASPS, admite-se que as despesas correspondentes sejam computadas para fins de apuração do índice constitucional.

Relativamente às despesas realizadas na Ação 4459 – Implantação e Manutenção do Samu Regional, amparadas pelos TDCO 043/2021 e 020/2017, elas também tiveram como fonte de financiamento os Recursos Ordinários (Fonte 10), com empenhos no total de R$ 25,497 milhões e liquidações de R$ 9,804 milhões, representando 38,45% da despesa empenhada. O baixo percentual de despesa liquidada nessa ação deve-se à ausência de liquidação de despesa no elemento 52 – Equipamentos e Material Permanente, item 1 – Aeronaves e Componentes Estruturais, que será objeto de detalhamento a seguir.

Verificou-se que a aludida despesa decorre do TDCO 020/2017 e refere-se ao pagamento da 4ª e da 5ª parcelas de aquisição de duas aeronaves. A seguir, apresenta-se a execução orçamentária e financeira da despesa realizada com aquisição de aeronaves em 2023.

Execução Orçamentária e Financeira Aquisição de Aeronaves na Ação 4459

Exercício de 2023 — R$

Razão Social Credor	Empenho			Liquidação	Pagamento		
	nº	Data de Emissão	Valor	Valor	nº do Doc.	Data do Registro	Valor Antecipado
FBR Aviation Inc.	12	05/05/2023	11.575.225,53	-	144	05/05/2023	8.374.396,68
					331	02/10/2023	2.912.557,26
Total			**11.575.225,53**	**-**			**11.286.953,94**

Fonte: Siafi-MG.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Pode-se observar, pela tabela, que houve o empenho para realizar a despesa com as aeronaves, mas não a devida liquidação. Todavia, constata-se o registro de pagamento por antecipação, no total de R$ 11.286.953,94, representando 97,51% do valor empenhado.

No tocante à realização de antecipação de pagamento, ressalta-se a análise empreendida por esta equipe no **relatório técnico sobre as Contas Governamentais de 2022** (pendente de julgamento), na qual foi destacado que, do total das despesas empenhadas de R$ 235,993 milhões na Ação 4459, restaram pendentes de liquidação R$ 224,035 milhões, referentes a Aeronaves e Componentes Estruturais.

Em resumo, esta Coordenadoria relatou que a Secretaria de Estado de Saúde – SES, por meio de ofício[375], solicitou que o valor efetivamente pago por antecipação, no montante de R$ 222.909.519,36, referente às despesas contratuais com aquisição de aeronaves, fosse considerado para efeito de cálculo do percentual de aplicação do mínimo constitucional em Saúde, no exercício de 2022. Isso porque o RREO e demais relatórios contábeis emitidos pela SEF não contemplam o registro de pagamento por antecipação, em decorrência da inexistência da liquidação da despesa, a qual só irá acontecer após a entrega das aeronaves, prevista para o exercício de 2024, completando as três fases da execução da despesa.

Diante disso, esta equipe técnica procedeu à análise da solicitação à época, apresentada, a seguir, nos termos do relatório:

> Considerando os Ofícios SES/DPO nº 42/2022 e nº 5/2023 e toda a documentação a ele juntada[376]esta Coordenadoria identificou a necessidade de se proceder a uma análise minuciosa dos critérios de legalidade das cláusulas constantes dos editais e contratos das mencionadas despesas, em razão da excepcional previsão de pagamento antecipado e da complexidade da matéria.
>
> Importante rememorar que esta unidade técnica tem por competência subsidiar a elaboração do parecer prévio sobre as contas do Governo estadual, analisando os macroefeitos das ações do Governo por meio da elaboração do relatório técnico, que avalia a fidedignidade do Balanço Geral apresentado ao Tribunal, quanto à correta situação financeira, orçamentária e patrimonial do Estado fornecendo ao Colegiado, informações relevantes para decidir sobre a emissão do parecer prévio. Por outro lado, as ações de controle relacionadas a atos administrativos isolados, como a realização de licitações e contratações, são desempenhadas por outras coordenadorias desta Egrégia Corte.
>
> Desse modo, por meio do Mem.06/CFAMGE/2023, de 1/3/23, a documentação em epígrafe foi encaminhada à 3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado – 3ª CFE, da Diretoria de Controle Externo do Estado – DCEE, unidade competente para fazer esse tipo de apreciação. Quanto à análise do pedido formulado nos Ofícios SES/DPO nº 42/2022 e nº 5/2023, qual seja, considerar no cálculo do percentual de aplicação do mínimo constitucional em Saúde, exercício de 2022, o valor efetivamente pago por antecipação, R$ 222.909.519,36, será realizado a seguir.
>
> Primeiramente, destaca-se o fato de que os pagamentos antecipados não estavam refletidos no Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS, pois, conforme a aludida Nota Técnica, para a verificação dos valores, foi necessário consultar o "Valor Pago Antecipado", na dimensão "Execução Orçamentária da Despesa", por meio do Armazém de Informações – Siafi. Foram examinados os registros contábeis relativos à execução orçamentária e financeira no Siafi, cujo resumo está demonstrado a seguir.

[375] Ofício SES/DPO nº 42/2022, de 28/12/22, protocolizado sob o nº 341501/2023,
[376] Notas Técnicas nº 3/SES/DPO/2022 e nº 2/SES/DPO/2023, protocolizadas sob o nº 341501/2023 e o nº 9000284600/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas com Aeronaves Realizadas na Ação 4459

Exercício de 2022 R$

Razão Social Credor	Licitação	TDCO	Nº Empenho	Data Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Nº Pagamento	Data de Pagamento	Valor pago	Pagamento total	Saldo a pagar
Aeromot-Aeronaves e Motores S.A.	Pregão 20/2021	050/2021	21	04/08/2022	16.993.844	-	129	25/08/2022	15.859.807	15.867.864	1.125.980
							130	25/08/2022	8.057		
Helicópteros do Brasil S.A. Helibras	Pregão 17/2022	027/2022	39	15/12/2022	164.482.085	-	225	15/12/2022	164.482.085	164.482.085	-
FBR Aviation Inc.	Pregão 17/2022	027/2022	40	16/12/2022	42.559.570	-	226	16/12/2022	42.559.570	42.559.570	-
Total					**224.035.499**				**222.909.519**	**222.909.519**	**1.125.980**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi, Nota Técnica nº 2/SES/DPO/2023.

Haja vista a tabela, constata-se a existência de empenho para realizar a despesa com as aeronaves e o registro de pagamento por antecipação, porém, inexiste a liquidação, em aparente desobediência ao fluxo clássico da despesa pública, presente na Lei 4.320/64, o qual deve seguir três estágios: empenho, liquidação e pagamento.

No que tange à realização de pagamento antecipado, cumpre observar que a legislação, de forma excepcional, permite a sua realização, consoante análise empreendida pela 3ª Coordenadoria de Fiscalização do Estado – 3ª CFE, Mem. 08/2023/3ªCFE, sobre o documento protocolizado sob o nº 341501/2023:

> O pagamento antecipado preconizado na legislação consiste na inversão de parte da fase de liquidação e pagamento, ou seja, adianta-se a fase de pagamento mesmo sem ter havido a entrega do bem ou serviço pela contratada para que em momento posterior a contratada cumpra sua obrigação e, a partir disto, haja o recebimento definitivo pela Administração.
>
> A própria Lei n. 8.666/93 também regula este assunto:
>
> Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
>
> [...]
>
> XIV - condições de pagamento, prevendo:
>
> a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;
>
> b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
>
> c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data a ser definida nos termos da alínea a deste inciso até a data do efetivo pagamento;
>
> c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
>
> d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
>
> e) exigência de seguros, quando for o caso;
>
> Entendido que é possível, em casos excepcionais, realizar pagamento antecipado, deve-se entender quando seriam esses casos excepcionais. Para tanto, destacam-se os seguintes acórdãos:
>
> A jurisprudência do TCU também é firme no sentido de admitir o pagamento antecipado apenas em condições excepcionais, contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias que assegurem o pleno cumprimento do objeto. (original não destacado). Acórdão 1614/2013 – 1ª Câmara. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
>
> A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo interesse público e observadas as devidas cautelas e garantias. Acórdão 1565/2015 – Plenário. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
>
> É vedado o pagamento sem a prévia liquidação da despesa, salvo para situações excepcionais devidamente justificadas e com as garantias indispensáveis (arts. 62 e 63, § 2º, inciso III, da Lei 4.320/64; arts. 38 e 43 do Decreto 93.872/86. Acórdão 0158/2015 – Plenário. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
>
> Pode ser admitida a antecipação de pagamentos em casos excepcionais, desde que devidamente justificados, considerando as peculiaridades de cada caso e as garantias oferecidas, que devem ser suficientes ao resguardo do interesse da administração. Em tal caso, devem ser promovidas as devidas justificativas no âmbito do processo de contratação, com informação detalhada dos benefícios e riscos auferidos com essa antecipação. Acórdão 3003/2010 – Plenário. Relator: Ministro Valmir Campelo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> A jurisprudência do TCU é farta em permitir o pagamento antecipado de forma excepcional quando preenchidos os seguintes requisitos: previsão expressa no contrato, situação excepcional devidamente justificada e adoção de garantias indispensáveis para resguardar o interesse da administração, o que demonstra que uma vez concedido o pagamento antecipado pela Administração, em contrapartida deve-se exigir também garantias por parte da contratada.
>
> Ademais, esta própria Corte de Contas também já se manifestou sobre o tema, senão vejamos:
>
> MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS CULTURAIS. DESPESA. **ANTECIPAÇÃO DE PARCELA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE REDUNDE EM DESCONTO NO VALOR A SER DESPENDIDO, ESTEJA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, NO TERMO DE CONTRATO E HAJA PRESTAÇÃO DE GARANTIA POR PARTE DO CONTRATADO.**
>
> [...] não há impedimento legal a vedar a realização de despesa com o adiantamento pretendido, devendo a municipalidade, porém, por medida de cautela, estabelecer no instrumento contratual cláusula que assegure a prestação efetiva do serviço mediante, também, a fixação de multa pelo descumprimento correlato. (Consulta nº 788.114, Conselheiro Relator: Eduardo Carone Costa, na Sessão Plenária de 01/7/2009)
>
> Veja que este Tribunal também considera possível o pagamento antecipado quando este procedimento resultar em desconto no valor a ser contratado (por exemplo, por ocasião de variação cambial), bem como haja previsão expressa no instrumento convocatório deste adiantamento e de prestação de garantia pelo Contratado.
>
> Em suma, é possível realizar pagamento antecipado quando: o adiantamento for utilizado para atender interesse público excepcional e/ou gerar desconto no valor a ser contratado pela administração, a depender do caso; houver previsão expressa no instrumento convocatório e no contrato; que o contrato também preveja garantias que possam resguardar o interesse público.

Perante todo o exposto, admite-se a realização de pagamento antecipado quando o adiantamento atender interesse público excepcional, possibilitar a concessão de desconto no valor a ser contratado, haja previsão expressa no instrumento convocatório e no contrato e que nele esteja prevista a prestação de garantias pelo Contratado.

No entanto, no caso em comento, pode-se sustentar que não há irregularidade na mera antecipação de pagamento, pois, como informado pela SES, tal exigência visa garantir a reserva de posição nas linhas de produção no mercado de aeronaves, procedimento estabelecido e frequente nesse tipo de transação, sendo condição para a obtenção do bem. Adicionalmente, já foi verificado pela 3ª CFE que, em editais de licitação de outros órgãos, em compras semelhantes, envolvendo aeronaves, é usual a prática de adiantamento do pagamento, conforme pode ser conferido no quadro seguinte.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Editais de Licitação para Aquisição de Aeronaves – Outros Órgãos

Origem/Edital	Objeto	Forma de pagamento
Pregão Internacional Eletrônico nº 24/2023 – Comando de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, processo nº 00053-00023382/2021-11	Aquisição de 02 (duas) aeronaves de asa fixa (avião), turboélice, monomotor, homologadas para voos diurnos e noturnos (IFR), para emprego nas diversas missões do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF	23.4.1 O pagamento será realizado em 3 (três) parcelas, da seguinte forma: 23.4.1.1. A primeira parcela, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato, a ser paga em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato e do recebimento da nota de empenho; 23.4.1.1.1. A PRIMEIRA PARCELA SOMENTE SERÁ PAGA APÓS O RECOLHIMENTO E APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA GARANTIA DE PAGAMENTO, ISTO É, DA FIANÇA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR A SER ANTECIPADO. 23.4.1.2. A segunda parcela, no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, a ser paga em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento provisório da aeronave, nas instalações da CONTRATADA, após o cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, atestado pela Comissão de Recebimento; 23.4.1.2.1. A SEGUNDA PARCELA SOMENTE SERÁ PAGA APÓS O RECOLHIMENTO E APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA GARANTIA DE PAGAMENTO, ISTO É, DA FIANÇA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR A SER ANTECIPADO. 23.4.1.3. A terceira parcela, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, a ser paga em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento definitivo da aeronave, nas instalações da CONTRATANTE, após o cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, atestado pela Comissão de Recebimento.
Pregão Presencial Internacional nº 173/0036/20, processo nº 2020173136, da Polícia Militar do Estado de São Paulo/Sp	Aquisição de 01 aeronave de asas rotativas (helicóptero) biturbina leve com equipamentos aeromédicos embarcados	12.1. Os pagamentos serão realizados em 03 (três) etapas: 12.1.1. antecipação de 30% (trinta por cento) do valor do objeto, após a assinatura do Contrato e apresentação da garantia bancária de adiantamento de 100 % (cem por cento) do valor antecipado 12.1.2. antecipação de outros 20% (vinte por cento) do valor do objeto, após 16 (dezesseis) meses da data da assinatura do Contrato e apresentação da garantia bancária de adiantamento de 100 % (cem por cento) do valor antecipado, no Recebimento Provisório, desde que devidamente aprovado pelo Gestor do Contrato; 12.1.3. pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do objeto, após 18 (dezoito) meses da assinatura do Contrato, no Recebimento Definitivo, desde que devidamente aprovado pela Comissão de Recebimento.
Edital de Pregão Presencial Internacional n. 01/2012 - COAD/DLOG/DPF do Departamento da Polícia Federal	Aquisição de 01 (uma) aeronave de asa fixa, bimotora, pressurizada, nova de fábrica, sem uso, último modelo, com sistemas de imageamento ótico, e infravermelho com informações de mapeamento, sistema de comunicação de imagens, dados e voz embarcados, sistema de comunicação no solo e treinamento para operação do sistema de missão.	20.1. Em atendimento ao disposto pelos incisos IX e XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 e pelo art. 63 da Lei nº 4.320/64, o pagamento será efetuado na seguinte forma: 20.1.1. 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, para efeitos de cumprimento da reserva de posição, mediante depósito bancário em até 30 (trinta) dias após a confirmação do registro do seguro/garantia de pagamento no sítio da SUSEP (www.susep.gov.br), conforme circular SUSEP n.326, de 29 de maio de 2006. O seguro/garantia deverá ser no mesmo valor antecipado, tendo como beneficiário direto o contratante, e, a liberação da garantia será vinculada ao adimplemento da entrega da aeronave por aceite do contratante, consoante o disposto pela alínea "e" do inc. XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93; 20.1.2. 20% (vinte por cento) do valor contratado, para projeto de integração do sistema de missão, após a assinatura do Termo de Vistoria na Fábrica, Etapa II, sem os Sistemas de Missão com a aeronave em condições de voo; mediante depósito bancário em até 30 (trinta) dias após a confirmação do registro do seguro/garantia de pagamento no sítio da SUSEP (www.susep.gov.br), conforme circular SUSEP n.326, de 29 de maio de 2006. O seguro/garantia deverá ser no mesmo valor antecipado, tendo como beneficiário direto o contratante, e, a liberação da garantia será vinculada ao adimplemento da entrega da aeronave por aceite do contratante, consoante o disposto pela alínea "e" do inc. XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93; 20.1.3. 40% (quarenta por cento) restante do valor contratado, mediante depósito bancário ou Carta de Crédito Documentária para importação de mercadorias, modalidade a prazo, irrevogável no banco emissor (issuing bank) emitida pelo Banco do Brasil S/A, nos termos da legislação em vigor, cuja validade corresponderá ao prazo de entrega do objeto licitado e sua liberação para pagamento ocorrerá mediante comunicação a ser feita ao emissor, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo DPF, em até 30 dias após o recebimento definitivo com a aeronave. 20.2. As garantias/seguros correspondentes aos valores antecipados devem ser suficientes para o ressarcimento ao Erário brasileiro em caso de não cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme preleciona o artigo 38 do Decreto n.93.872/86.

No que se refere aos aspectos contábeis, apesar de haver a possibilidade de realização de despesa antecipada, o que pode causar estranheza, ao serem analisados os demais estágios da despesa realizada nos 3 (três) empenhos referentes à compra de aeronaves, é a ausência da liquidação antes do pagamento.

A Lei 4.320/64 explana os estágios da despesa:

> Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação (grifo nosso).
>
> Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
>
> § 1° Essa verificação tem por fim apurar:
>
> I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
>
> II - a importância exata a pagar;
>
> III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
>
> § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
>
> I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
>
> II - a nota de empenho;
>
> III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
>
> Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
>
> Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.

Conforme a legislação supracitada, observa-se que a liquidação é a fase em que se atesta o direito adquirido pelo credor, verificando o contrato realizado, a nota de empenho – base para a transação – e a entrega do bem ou a prestação do serviço.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

De acordo com o referido o § 2º do artigo 63, no trâmite regular da despesa pública, a liquidação ocorre com a comprovação do adimplemento da obrigação por parte do contratado, resultando no recebimento do objeto, seja prestação de serviços, entrega de bens ou realização de obras. Esse estágio tem por finalidade verificar o que, quanto e a quem se deve pagar, dependendo, para tanto, da verificação do objeto, se já foi recebido e se ele se encontra com todos os requisitos em conformidade, para que se possa efetuar o pagamento.

Segundo a Secretaria de Estado, a decisão de pagar sem a prévia liquidação da despesa foi fundamentada no inciso III do § 2º do art. 63 da Lei 4.320/64, pois, nos casos de pagamento antecipado, a liquidação se dará como última fase, quando houver a entrega do bem, visando garantir o cumprimento do objeto licitado. Nesse sentido, como ainda não houve a entrega das aeronaves, o Governo não considerou a possibilidade de reconhecer a liquidação.

Ao analisar os lançamentos contábeis empreendidos pelo Estado, verifica-se que foi reconhecido o empenho, porém não houve lançamentos referentes à liquidação e ao pagamento na Natureza Orçamentária. Quanto à Natureza Patrimonial, em contrapartida à baixa do caixa relativo ao pagamento antecipado, houve reconhecimento de um ativo na conta Adiantamentos a Fornecedores – Material Permanente, o qual, conforme informado pelo Estado[377], será baixado com a conclusão da entrega do bem.

Em regra geral, a liquidação da despesa pública ocorre após a efetiva entrega do objeto, seja ele bem ou serviço, e o pagamento rotineiro, usual, só ocorre após o cumprimento da obrigação. Não obstante, como evidenciado acima, há a possiblidade, em casos excepcionais, desde que atendidas as condições previstas, de o instrumento convocatório e o contrato disporem sobre o adiantamento de parcelas a fornecedores. Sob essa perspectiva, a liquidação da despesa não ocorreria da forma habitual, por meio da comprovação da entrega do material ou da efetiva prestação do serviço, mas, sim, em virtude do cumprimento da previsão contratual que disciplinou o pagamento antecipado. Dessa forma, haveria a liquidação da despesa amparada no que foi determinado pelo contrato e não após a entrega definitiva do bem ou serviço prestado.

Sobre isso, importante trazer o ensinamento de Hely Lopes Meireles[378]:

> Mas tal adiantamento é justificável na execução de obras ou serviços que exigem equipamentos especiais de alto custo, a serem adquiridos pela empresa contratante para o início dos trabalhos, bem como naqueles empreendimentos ou fabricações que impõem grandes inversões financeiras iniciais. Esse sinal ou princípio de pagamento é corrente nos ajustes particulares e nada impede que seja adotado nos contratos administrativos, que, tanto quanto possível, devem aproximar-se das praxes do setor privado, para interessar as empresas nos negócios públicos. Os que se opõem ao adiantamento de parte do preço contratual invocam os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, como impeditivos desse pagamento. Não vemos esse impedimento nos citados dispositivos legais, pois o que eles exigem é a comprovação do direito do credor ao recebimento, 'tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito'. **Oras, se o edital propicia esse pagamento e o contrato estabelece o adiantamento, aí estão os documentos legitimadores da despesa a ser efetuada.** O que a administração pode exigir, por cautela, é fiança bancária, até o recebimento do objeto do contrato (grifo nosso).

Consoante esse entendimento, é possível, em situações específicas, o ateste da liquidação da despesa sem a entrega do bem, baseado no reconhecimento do adimplemento da obrigação prevista em contrato. Assim, ocorreria o cumprimento do art. 62 da Lei 4.320/64, pois o pagamento estaria sendo feito após a regular liquidação da despesa.

Pode-se mencionar a semelhança da aludida despesa antecipada para compras de aeronaves com o suprimento de fundos, pois ambos tratam de adiantamento de valores. A 9ª edição do Mcasp[379] apresenta a seguinte definição, acompanhada dos respectivos lançamentos cabíveis:

> O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Apesar disso, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no momento da concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido, ou a devolução do numerário adiantado. Os registros contábeis, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, apresentam-se abaixo.
>
> a. Momento do empenho da despesa:
>
> Natureza da informação: orçamentária
> D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível
> C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
>
> Natureza da informação: controle
> D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)
> C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

[377] Nota Técnica nº 2/SES/DPO/2023: Ressaltamos que, com a conclusão da entrega dos itens, será dada a baixa nos Restos a Pagar Não Processados nos valores correspondentes, assim como a baixa na conta contábil de Adiantamentos a Fornecedores – Material Permanente, com a contrapartida no Ativo do Fundo Estadual de Saúde em Bens Móveis, relativo aos itens adquiridos.
[378] MEIRELLES apud JUSTEN FILHO, 2014, pp. 214-216.
[379] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943, pp. 142-144.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

b. Momento da liquidação e reconhecimento do direito:

Natureza da informação: patrimonial
D 1.1.3.1.x.xx.xx Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
C 2.1.8.9.x.xx.xx Outras Obrigações de Curto Prazo – Suprimento de Fundos (F)

Natureza da informação: orçamentária
D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar
C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

Natureza da informação: controle
D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho
C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

c. Momento do pagamento ao suprido:

Natureza da informação: patrimonial
D 2.1.8.9.x.xx.xx Outras Obrigações de Curto Prazo – Suprimento de Fundos (F)
C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)

Natureza da informação: orçamentária
D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago

Natureza da informação: controle
D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

d. Prestação de contas do saldo utilizado:

Natureza da informação: patrimonial
D 3.x.x.x.x.xx.xx VPD
C 1.1.3.1.x.xx.xx Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)

[...]

Em suma, suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

Verifica-se, pelo roteiro contábil, que quando há concessão de suprimento de fundos, a despesa orçamentária é empenhada, liquidada e paga no ato da concessão, percorrendo os três estágios da despesa, e só com a prestação de contas do suprido é que ocorre o efetivo registro da variação patrimonial diminutiva.

Adicionalmente, o citado manual, ao discorrer sobre os Procedimentos Contábeis Referentes à Despesa Orçamentária[380], salienta a necessidade de se respeitarem, no caso das despesas antecipadas, todas as fases da despesa, assim como ocorre no trâmite normal de aplicação. Nos dizeres do manual, "Ressalta-se que as despesas antecipadas seguem as mesmas etapas de execução das outras despesas, ou seja: empenho, liquidação e pagamento" (grifo nosso). Assim, o pagamento poderá ocorrer após sua regular liquidação.

Nesse sentido, seguindo o entendimento do Suprimento de Fundos, por analogia, mostra-se adequado realizar o pagamento antecipado apenas após a regular liquidação, admitindo os seguintes lançamentos:

a. Momento do empenho da despesa:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível

C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)

C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

b. Momento da liquidação e reconhecimento do direito:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar

C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

[380] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943, p. 113.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho

C 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

c. Momento do pagamento da despesa antecipada:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.3.11.02.02 Adiantamentos a Fornecedores Material Permanente

C 1.1.1.1.2.01.02 Contas de Movimentação Interna - CMI

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar

C 6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago

Natureza da informação: controle

D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias

C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR Utilizada

d. Recebimento e ateste das características do objeto:

Natureza da informação: patrimonial

D 1.2.3.x.x.xx.xx Imobilizado

C 1.1.3.11.02.02 Adiantamentos a Fornecedores Material Permanente

Em contrapartida, a escrituração efetuada pelo Estado, exemplificada a seguir, não apresentou os lançamentos de liquidação:

a. Momento do empenho da despesa:

Natureza da informação: orçamentária

D 6.2.2.1.1 Crédito Disponível

C 6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar

c. Momento do pagamento da despesa antecipada:

Natureza da informação: controle

D 7.1.2.9.1 Outros Atos Potenciais Passivos

C 8.1.2.9.1.02.01 Recursos Conta Movimentação Interna - Unidade De Tesouraria

Natureza da informação: patrimonial

D 1.1.1.1.1.07 O.P. Bancárias/Transferências Financeiras a Compensar - Demais Recursos - Conta Movimento E Contas Internas (Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação)

C 1.1.1.1.2.01.02 Contas de Movimentação Interna - CMI

D 2.1.8.9.2.06.xx Unidade Tesouraria - Recursos Centralizados na Conta Única

C 1.1.1.1.1.99.02 (-) OPB/TFB pendentes de processamento bancário-unidade de tesouraria (Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação)

D 1.1.3.11.02.02 Adiantamentos a Fornecedores Material Permanente

C 1.1.1.1.1.07 O.P. Bancárias/Transferências Financeiras a Compensar - Demais Recursos - Conta Movimento e Contas Internas (Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação)

Ao se compararem os lançamentos realizados pelo Estado com os apontados anteriormente, verifica-se a ausência dos lançamentos de Natureza Orçamentária no momento da liquidação e reconhecimento do direito no momento do pagamento da despesa antecipada, os quais poderiam ocorrer seguindo essa ordem. Quanto ao lançamento de recebimento e ateste das características do objeto, só ocorrerá oportunamente quando da entrega definitiva das aeronaves.

Importa ressaltar que essa ausência de liquidação gerou forte impacto nos Restos a Pagar. Tendo em vista que, em 2022, foram empenhados em ASPS, para a compra de aeronaves, R$ 224.035.499,17 e que não

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> houve o devido registro das liquidações, todo o montante foi inscrito, ao final do exercício, em Restos a Pagar Não Processados. No entanto, apenas R$ 1.125.980 deveria ter sido inscrito em Restos a Pagar, dado pela diferença entre o empenho (R$ 224,035 milhões) e o pagamento antecipado (R$ 222,910 milhões). Observa-se que esse valor, a ser reconhecido em Restos a Pagar, também depende da Liquidação para que se possa definir se pertence aos Não Processados ou aos Processados.
>
> **Em face de todo o exposto, solicitam-se maiores esclarecimentos da SCCG/SEF, quanto aos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos antecipados de aquisição de aeronaves, em especial, a ausência de liquidação, que resultou nas inscrições em Restos a Pagar Não Processados, no valor de R$ 224.035.499,17, embora 99,50% desse montante já tenha sido quitado, ou seja, R$ 222.909.519,36.**[381]
>
> Por outro lado, quanto ao pedido do Estado de inclusão do valor efetivamente pago por antecipação, R$ 222.909.519,36, referente às despesas contratuais com aquisição de aeronaves, no cálculo do percentual de ASPS, esta equipe técnica, ao analisar tais gastos e avaliar os TDCOs 050/2021 e 027/2022, entende que o importe pago antecipado poderá ser computado como ASPS, pois as despesas realizadas na Ação 4459 – Manutenção e Implantação do Samu Regional tiveram como fonte de financiamento os Recursos Ordinários (Fonte 10) e obedeceram ao estabelecido na LC 141/12 para serem contabilizadas no rol das ações e serviços públicos de saúde. Apesar das mencionadas despesas não possuírem liquidação, o valor foi efetivamente pago no exercício e, para efeito do cálculo dos recursos mínimos em ASPS, os valores pagos são considerados. **Ressalta-se que, uma vez computadas no índice constitucional do exercício de 2022, o Estado, quando fizer a devida liquidação, não poderá considerá-las como despesas com ASPS no ano da referida regularização.**

Conforme se verifica, o entendimento desta equipe foi no sentido de que não houve irregularidade na mera antecipação de pagamento, pois, como informado pela SES, tal exigência visava garantir a reserva de posição nas linhas de produção no mercado de aeronaves, procedimento estabelecido e frequente nesse tipo de transação, sendo condição para a obtenção do bem.

No entanto, quanto ao aspecto contábil, foi salientada a necessidade de se respeitarem, no caso das despesas antecipadas, todas as fases da despesa, assim como ocorre no trâmite normal de aplicação, ou seja, a despesa orçamentária deve ser empenhada, liquidada e paga, percorrendo todos os três estágios da despesa. Nesse sentido, apesar de não ter havido a entrega definitiva do bem, a liquidação deveria ter ocorrido em virtude do cumprimento da previsão contratual que disciplinou o pagamento antecipado.

Neste exercício, com a finalidade de dar ainda mais robustez à análise da Cfamge, questionou-se a STN[382] sobre essa possiblidade de pagamento antecipado sem a devida liquidação, tendo sido respondido, pela Gerência de Normas e Procedimentos Contábeis – GENOC/CCONF/SUCON/STN, o seguinte:

> 1. Pode-se afirmar que despesas antecipadas seguem as três etapas da execução ordinária da despesa pública; contudo, a entrega dos bens e/ou serviços ocorre, de modo extraordinário, em momento posterior à execução da despesa. Fato que implica a apropriação integral de um ativo, quando de sua

[381] Sobre o pedido de esclarecimentos ao Estado, esta equipe fez a seguinte análise na abertura de vista:
Os esclarecimentos prestados não são suficientes para sanar os questionamentos, pois apenas reproduziram os argumentos trazidos no relatório técnico inicial, de que foi observada a Lei 4.320/64, especificamente o inciso III do § 2º do art. 63. Sendo assim, a Cfamge reforça a importância de que sejam respeitadas todas as etapas de execução da despesa (empenho, liquidação e pagamento) também no caso de pagamentos antecipados e reitera a necessidade de que seja aprimorado o registro contábil e patrimonial da despesa e a incorporação do bem ao patrimônio público.
Ademais, é preciso enfatizar que o Estado, ciente da inscrição da despesa em RPNP, da ausência da disponibilidade de caixa e, ainda, do entendimento desta Corte de Contas e da unidade técnica, reiteradamente manifestado ao longo do exercício, de que os RPNP sem disponibilidade de caixa seriam decotados do cômputo do índice constitucional, solicitou formalmente ao Tribunal, pela primeira vez, que, excepcionalmente, o pagamento por antecipação fosse considerado para fins do cálculo. O pedido foi acatado, contudo, esclarecimentos quanto ao procedimento contábil adotado foram solicitados e o Estado não se desincumbiu disso, de modo que o apontamento segue em aberto.
Por fim, objetivando maior transparência e qualificação da informação contábil, esta equipe técnica manifesta-se pela necessidade de explicação pormenorizada em nota de rodapé, em todos os Anexo 7 do RREO (até a efetiva liquidação da despesa), e, ainda, em nota explicativa junto aos Balanços Gerais, relativamente ao valor de R$ 222,910 milhões, inscritos em RPNP, e já pagos por antecipação, pela aquisição de aeronaves pelo CBMMG, tendo em vista que esse valor expressivo onerou o saldo total de RPNP do exercício de 2022. Manifesta-se, ainda, para que sejam adotados todos os cuidados necessários para que a despesa em questão, já considerada no índice constitucional de 2022, não seja novamente considerada em exercícios futuros (especialmente no exercício de liquidação da despesa), para que não haja dupla contabilização.

[382] Chamado CH202322306, aberto em 11/8/23 e fechado em 17/10/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> correspondente liquidação e pagamento; e, quando da entrega/consumo efetivo do bem e/serviço adquirido, apropriada uma despesa (Variação Patrimonial Diminutiva – VPD), calculada proporcionalmente ao total adquirido, em conformidade com o regime de competência.
>
> 2. Trata-se de discussão travada no âmbito do Direito Financeiro, a qual não iremos, aqui, nos estender. Para o Tesouro Nacional, resta claro que, a partir de todos os esforços feitos para evolução da nossa Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial, os de convergência a normas internacionais de Contabilidade, se aplica o regime da competência em sua integralidade aos registros contábeis das entidades do Setor Público; devendo, portanto, serem reconhecidos os efeitos de transações e outros eventos sobre o patrimônio, em conformidade com o momento da ocorrência, independentemente de recebimento ou pagamento de bens ou serviços, conforme preconiza o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9.ª Edição.
>
> 3. Aliás, o referido Manual ressalta, no seu subitem 4.5, à página 113, que:
>
> "as despesas antecipadas seguem as mesmas etapas de execução das outras despesas, ou seja: empenho, liquidação e pagamento."
>
> 4. Por oportuno, cumpre registrar que a contratação de bens e/ou serviços que redundem em execução de despesas antecipadas deve ser cercada de máxima cautela, por parte dos gestores públicos, de modo a haver o estabelecimento de garantias à Administração Pública e penalidades aos fornecedores, bem como a adoção de eventuais medidas consideradas necessárias relacionadas à gestão de riscos.
>
> Atenção: Para aspectos legais, sugerimos consulta aos órgãos jurídicos competentes; e, para balizamento dos atos de gestão, sugerimos análise de jurisprudência emanada dos órgãos de controle interno e externo.

Dessa maneira, para o exercício de 2023, mantém-se o entendimento externado no relatório anterior de que todas as etapas de execução de despesas sejam respeitadas (empenho, liquidação e pagamento), mesmo nos casos de pagamento antecipado. **Em face do exposto, solicitam-se novos esclarecimentos quanto aos lançamentos contábeis relativos aos pagamentos antecipados de aquisição de aeronaves.**

Ademais, permanece a posição desta Coordenadoria de que o valor efetivamente pago por antecipação, referente às despesas contratuais com aquisição de aeronaves, poderá ser computado como ASPS, pois essas despesas realizadas na Ação 4459 – Manutenção e Implantação do Samu Regional tiveram como fonte de financiamento os Recursos Ordinários (Fonte 10), estão amparadas pelo TDCO 020/2017 e obedeceram ao estabelecido na LC 141/12 para serem contabilizadas no rol das ações e serviços públicos de Saúde. **Assim, o valor pago por antecipação, em 2023, no montante de R$ 11.286.953,94, será considerado para efeito de cálculo do percentual de aplicação do mínimo constitucional em Saúde no exercício**. **Ressalta-se que, uma vez computadas no índice constitucional do exercício de 2023, o Estado, quando fizer a devida liquidação, não poderá considerá-las como despesas com ASPS no ano da referida regularização.**

Novamente, salienta-se que a ausência de liquidação gerou impacto nos Restos a Pagar. Considerando que em 2023 foram empenhados em ASPS, para a compra de aeronaves, R$ 11.575.225,53 e que não houve o devido registro das liquidações, todo o montante foi inscrito, ao final do exercício, em Restos a Pagar Não Processados, quando, na realidade, somente o valor de R$ 288.271,59, que corresponde à diferença entre o empenhado (R$ 11,575 milhões) e o pago antecipadamente (R$ 11,287 milhões), é que deveria ter sido inscrito.

No tocante ao montante inscrito em RPNP em 2022, para a compra de aeronaves, equivalente ao empenho de R$ 224.035.499,17, apenas R$ 1.125.980 deveria ter sido inscrito em Restos a Pagar, que se dá pela diferença entre o empenho (R$ 224,035 milhões) e o pagamento antecipado (R$ 222,910 milhões). Em 2023, a movimentação desses Restos a Pagar mostrou que o valor de R$ 1.125.980 foi cancelado e que não houve liquidação da despesa empenhada, permanecendo o saldo de RPNP de R$ 222,910 milhões, o qual não deveria compor o referido saldo, inflando assim, os Restos a Pagar do Estado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Apuração do Percentual de Aplicação em ASPS

Por todo o exposto, para se calcular o índice, as despesas pagas durante a execução orçamentária de **2023**, no total de **R$ 8.515.654.105,36**, devem adicionar os seguintes valores: **R$ 23.569.524,75**, **R$ 23.268.284,91, R$ 26.712.968,24** e **R$ 464.097.798,42**, pertencentes às despesas inscritas em **RPNP, anos-origem 2019, 2020**, **2021 e 2022**, respectivamente, pagas em **2023;** e **R$ 326.815.235,77**, referentes às despesas pagas em 2023, concernentes a **RPP inscritos em 2022**, descontado o valor considerado no índice constitucional de 2022 relativo à disponibilidade de caixa bruta nesse exercício (R$ 3,584 milhões) e **R$ 11.286.953,94**, referentes às despesas pagas antecipadamente com aquisição de aeronaves. Ao todo, obtém-se a cifra de **R$ 9.391.404.871,39**, o que, face a uma receita vinculável de **R$ 76.568.309.384,47**, resulta na apuração de um percentual aplicado de **12,27%** da receita base de cálculo em ASPS, no exercício de 2023, como demonstra a tabela que segue, **evidenciando o cumprimento do inciso II, art. 77, ADCT da CR/88, acrescentado pela EC 29/00.**

Percentual de Aplicação em ASPS
Apuração pela CFAMGE

Exercício de 2023	R$
Descrição	**Valor**
Base de Cálculo das Receitas Decorrentes de Impostos e Transferências da União (I)	**76.568.309.384**
Total das Despesas Empenhadas no Exercício (a)	9.306.047.115
RPNP inscritos em 2023[1] (b)	588.411.926
Total das Despesas Liquidadas no Exercício (c) = a - b	8.717.635.188
RPP inscritos em 2023 (d)	201.981.083
Total das Despesas Pagas no Exercício (II) = a - b - d	**8.515.654.105**
Despesas Pagas em 2023 referentes aos RPNP inscritos em 2019 (e)	23.569.525
Despesas Pagas em 2023 referentes aos RPNP inscritos em 2020 (f)	23.268.285
Despesas Pagas em 2023 referentes aos RPNP inscritos em 2021 (g)	26.712.968
Despesas Pagas em 2023 referentes aos RPNP inscritos em 2022 (h)	464.097.798
Despesas Pagas em 2023 referentes aos RPP inscritos em 2022[2] (i)	326.815.236
Despesas Pagas antecipadamente com aquisição de aeronaves (j)	11.286.954
Despesas Consideradas por esta Equipe Técnica (III) = II + (e + f + g + h + i + j)	**9.391.404.871**
Percentual Apurado (IV) = III / I	**12,27**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota (1): No total inscrito em RPNP há o valor de R$ 11,287 milhões pago por antecipação, o que onerou o montante das incrições.

(2) O valor das despesas já descontou a disponiblidade financeira considerada no índice constitucional de 2022.

7.2.5. Aplicações em Programas de Saúde e Investimentos em Transporte e Sistema Viário para Fins do Disposto na Constituição Estadual

Em observância à determinação do art. 158, § 1º, da CE/89 – de que os recursos para os programas de Saúde não serão inferiores aos destinados aos investimentos em transporte e sistema viário –, o orçamento fixou uma relação de 17,35 para despesas de Saúde sobre os investimentos em transporte. Ao final de 2023, a relação apurada foi de 7,96, **evidenciando o cumprimento do disposto no mandamento constitucional**. Os valores estão discriminados na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Aplicação de Recursos em Programas de Saúde x Investimentos em Transporte e Sistema Viário

Exercício de 2023 R$

Especificação	Crédito Inicial	Despesa Realizada
A - Programas de Saúde	16.973.793.653,00	17.099.848.704,79
B - Investimentos em Transporte e Sistema Viário	978.115.170,00	2.147.125.440,81
(A / B)	**17,35**	**7,96**

Fonte: Armazém de Informações -Siafi.

7.2.6. Dívida do Estado com os Municípios na Área da Saúde

Em 28/10/21, nos termos da legislação vigente, foi celebrado o **Termo de Acordo entre o Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira de Municípios – AMM**, que, em sua Cláusula Primeira, reconhece como devidos aos municípios mineiros e prestadores de serviços, por repasses obrigatórios e voluntários para a Saúde, os valores constantes da Planilha que compõe o Anexo II, a qual foi ratificada pelo TCEMG e integra o referido Termo.

Segundo o disposto na **Cláusula Segunda**, o Estado comprometeu-se a quitar a dívida, cujo montante alcançava, então, **R$ 6.760.801.460,21** (seis bilhões, setecentos e sessenta milhões, oitocentos e um mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos), da seguinte forma:

> a) O valor mínimo de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser depositado até o mês de dezembro de 2021, observando, para a distribuição entre os municípios, o disposto na Cláusula Terceira;
>
> b) O valor mínimo de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), a ser depositado entre os meses de janeiro e junho de 2022, observando, para a distribuição entre os municípios, o disposto na Cláusula Terceira;
>
> c) O valor residual será pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de outubro de 2022, observando, para a distribuição entre os municípios, o disposto na Cláusula Terceira.

A Cláusula Terceira define que esses pagamentos ocorrerão de forma proporcional aos créditos de cada município em relação ao total da dívida, em cada exercício de efetivo pagamento. Importa destacar que, do valor previsto no Termo de Acordo, R$ 1.554.462.768,91 diz respeito a Restos a Pagar Não Processados – RPNP, enquanto R$ 5.206.338.691,30, a Restos a Pagar Processados – RPP, os quais estão detalhados, por ano-origem, adiante.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Detalhamento de RPNP e RPP por Ano-Origem

Exercício de 2009 a 2020 R$

Ano-origem	RPNP	RPP	Total
2009	-	69.297,69	69.297,69
2012	45.000,00	-	45.000,00
2013	17.256.350,46	17.854.876,80	35.111.227,26
2014	8.505.948,57	42.619.558,01	51.125.506,58
2015	63.162.727,04	79.450.090,46	142.612.817,50
2016	30.605.418,56	772.009.357,21	802.614.775,77
2017	304.670.433,72	929.384.025,90	1.234.054.459,62
2018	44.633.899,49	741.459.250,21	786.093.149,70
2019	901.558.479,17	1.878.699.983,41	2.780.258.462,58
2020	184.024.511,90	744.792.251,61	928.816.763,51
Total	**1.554.462.768,91**	**5.206.338.691,30**	**6.760.801.460,21**

Fonte: Termo de Acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e a AMM em 28/10/21.

Ressalta-se que a Cláusula Quarta contém a seguinte disposição:

> Caso as liminares obtidas pelo ESTADO nas ACOs 3108, 3215, 3225, 3233, 3235, 3244, 3252 e 3270 sejam revogadas pelo Supremo Tribunal Federal e haja o bloqueio de valores pela União, em patamar que inviabilize o cumprimento do pagamento de verbas atuais de saúde, educação, salários, repasse de duodécimos e demais despesas obrigatórias a cargo do Ente Estadual a par da quitação das parcelas oriundas do presente termo, as partes, os municípios aderentes e os prestadores de serviço aderentes repactuarão as obrigações constantes da Cláusula Segunda, mediante nova conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Social/TJMG.
>
> Parágrafo único – Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o ESTADO se compromete a apresentar aos partícipes os valores já transferidos e remanescentes, para repactuação.

Salienta-se que foi pactuado, em 30/6/22, o Contrato 283/2022/CAF, entre a União e o Estado de Minas Gerais, cujo objeto é a confissão e o refinanciamento da importância de R$ 35.600.625.708,16, referente aos contratos objeto das Ações Cíveis Originárias 3108, 3215, 3225, 3233, 3235, 3244, 3252 e 3270, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o Estado protocolou no STF pedido de desistência de todas as referidas ACOs, cujas decisões liminares suspendiam os pagamentos das parcelas de contratos da dívida, visando cumprir a Cláusula Sexta do referido contrato, a qual condiciona a eficácia do instrumento à desistência pelo Estado dessas ações judiciais. Apesar da homologação desses pedidos de desistência, eventual revisão da Cláusula Quarta do Acordo da Saúde não foi realizada.

Ainda sobre o Termo de Acordo entre o Estado e a AMM, cabe informar que tramitava nesta Corte de Contas a Representação 1144603, autuada em 31/3/23, formulada por Beatriz da Silva Cerqueira, Deputada Estadual, em face de possíveis irregularidades nele presentes , a qual foi extinta sem resolução de mérito, com o arquivamento dos autos, conforme Acórdão publicado no Diário Oficial de Contas no dia 31/10/23[383].

Cumpre informar, também, que o PLC 18/23, que dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros resultantes de parcerias e convênios firmados com o Estado e de saldos constantes dos fundos de saúde dos municípios, provenientes de repasses da SES, foi transformado em norma jurídica em 9/5/23, com a edição da Lei Complementar 171/23, regulamentada recentemente pelo Decreto 48.671/23, de 9/8/23.

[383] https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/3394251.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Na prática, a lei complementar flexibiliza a utilização de recursos da Saúde provenientes de repasses do Estado. Segundo o Decreto 48.671/23[384], as regras de transposições e transferências de saldos constantes objeto do Termo de Acordo deveriam ser dispostas em Termo Aditivo, o que foi atendido, tendo ele sido assinado em 26/9/23. Sua principal modificação foi a alteração da Cláusula Oitava, que permite aos municípios que tenham saldo do Acordo no Fundo Municipal de Saúde realocarem os recursos em outras áreas da Saúde municipal, conforme interesse do próprio ente.

Além disso, segundo a SES[385], o Termo Aditivo retirou os saldos referentes ao PROHOSP, ao Encontro de Contas e Câmara de Compensação e aos débitos de entidades, buscando beneficiar os Prestadores de Serviços credores, haja vista o compromisso do Governo do Estado de realizar o pagamento do montante dos débitos até o final de 2024, com pagamento de 50% do valor ainda em 2023, independentemente do cronograma de desembolso do Acordo.

Assim, foi alterada a Cláusula Segunda do Termo, sendo informado novo valor da dívida, no montante global de R$ 6.301.322.001,98, conforme discriminado no novo Anexo II, o qual foi atualizado para a posição de julho de 2023. Além disso, foi acrescentado o parágrafo primeiro, que abre a possibilidade de adiantamento de parcelas ao longo de um exercício financeiro, observado o prazo final do cronograma de desembolso e a disponibilidade financeira.

Importante informar que a SES disponibilizou um Painel de Informações[386] sobre os pagamentos do Acordo da Saúde, por meio do qual é possível consultar aqueles de maior relevância, permitindo uma consulta rápida sobre os pagamentos realizados e o valor da dívida, por instrumento. Ele fornece uma visão global da dívida, além de permitir filtrar os dados por município, grupo de despesa, macrorregião de saúde, fundo municipal de saúde e entidades.

A seguir, apresenta-se demonstrativo consolidado dos pagamentos já realizados pelo Estado até 31/12/23, por ano-origem, dos Restos a Pagar.

[384] Art. 1º – Este decreto dispõe sobre a transposição e a transferência, pelos municípios, dos saldos constantes e financeiros provenientes de repasses, parcerias e convênios firmados com a Secretaria de Estado de Saúde – SES, de que trata a Lei Complementar nº 171, de 9 de maio de 2023.
[...]
§ 3º – As regras de transposições e transferências de saldos constantes objeto do Termo de acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerias, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais e homologado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 8 de novembro de 2021, serão dispostas em Termo Aditivo ao Acordo.
[385] https://www.saude.mg.gov.br/acordofes.
[386] https://www.saude.mg.gov.br/acordofes.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Termo de Acordo da Saúde – Restos a Pagar – Pagamentos Realizados por Ano-Origem

Exercícios de 2021 a 2023 R$

Ano-Origem Restos a Pagar	RPNP	RPP	Recomposição	Total
2009	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	7.756.821,84	8.274.417,16	-	16.031.239,00
2014	-	2.071.980,96	-	2.071.980,96
2015	52.858,99	5.293.512,72	-	5.346.371,71
2016	-	109.759.298,10	-	109.759.298,10
2017	10.995.904,32	105.365.528,07	-	116.361.432,39
2018	4.154.131,65	63.690.549,36	-	67.844.681,01
2019	497.525.455,40	97.706.817,66	-	595.232.273,06
2020	77.720.678,98	512.560.206,18	-	590.280.885,16
Recomposição	-	-	291.242.493,13	291.242.493,13
Total	**598.205.851,18**	**904.722.310,21**	**291.242.493,13**	**1.794.170.654,52**

Fonte: Memorando.SES/SUBGF.nº 122/2024. Painel do Acordo FES. Armazém de Informações Siafi.

Depreende-se da tabela que, do total de pagamentos efetuados até 2023 (R$ 1,794 bilhão), R$ 598,206 milhões (33,34%) estão relacionados aos RPNP, R$ 904,722 milhões (50,43%) refere-se a RPP e R$ 291,242 milhões (16,23%) relativos à recomposição de empenhos insubsistentes. Quanto ao ano-origem, os pagamentos de RP dos anos 2019 e 2020 se sobressaem, totalizando R$ 595,232 milhões (33,18%) e R$ 590,281 milhões (32,90%), respectivamente.

Evidencia-se, em seguida, o demonstrativo consolidado dos montantes pagos, detalhados por parcela e exercício:

Termo de Acordo da Saúde – Pagamentos Realizados por Exercício e Parcela

Exercícios de 2021 a 2023 R$

Parcela	RPNP	RPP	Total Pago (A)	Valor devido (B)	Valor residual (B - A)
1ª parcela	374.315.455	15.704.341	390.019.795	400.000.000	(9.980.205)
2ª parcela	165.934.453	226.747.792	392.682.245	400.000.000	(7.317.755)
Residual	5.549.617	15.189.979	20.739.597	-	20.739.597
Out a Dez 22	12.326.971	238.137.409	250.464.379	186.275.046	64.189.334
Jan a Dez 23	40.079.355	700.185.283	740.264.638	745.100.183	(4.835.544)
Total	**598.205.851**	**1.195.964.803**	**1.794.170.655**	**1.731.375.228**	**62.795.426**

Fonte: Memorando.SES/SUBGF. Nº 122/2024. Painel do Acordo FES. Armazém de Informações Siafi.

A partir da tabela anterior, pode-se depreender os seguintes aspectos principais:

- Conforme cláusulas do Acordo, o **valor devido até dezembro de 2023 corresponde a R$ 1,731 milhão**, referente a R$ 800 milhões da 1ª e 2ª parcelas, R$ 186,275 milhões relativos aos meses de outubro a dezembro de 2022 e R$ 745,100 milhões correspondentes aos meses de janeiro a dezembro de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- Os valores pagos nas 1ª e 2ª parcelas corresponderam, respectivamente, a R$ 390,020 milhões e R$ 392,682 milhões dos R$ 400 milhões devidos em cada uma, permanecendo um resíduo total de R$ 17,298 milhões (R$ 9,980 milhões da 1ª parcela e R$ 7,318 milhões da 2ª parcela);

- Houve pagamento residual, no total de R$ 20,739 milhões, em complemento aos valores devidos para as duas primeiras parcelas. Assim, além de saldar os resíduos, houve um excedente de R$ 3,442 milhões;

- Foram pagos R$ 250,464 milhões dos R$ 186,275 milhões devidos de outubro a dezembro de 2022, tendo havido excesso de pagamento, no montante de R$ 64,189 milhões;

- **De janeiro a dezembro de 2023, os pagamentos atingiram R$ 740,265 milhões dos R$ 745,100 milhões exigidos para 2023**, havendo insuficiência de pagamento, no montante de R$ 4,836 milhões; e

- **O pagamento total perfez R$ 1,794 bilhão** até dezembro de 2023, o que representa uma execução de 26,54% do total da dívida original (R$ 6,761 bilhões). Em relação ao devido para o período (R$ 1,731 milhão), foram pagos valores a mais no montante de R$ 62,795 milhões, referente à parcela residual (R$ 20.739.597) e às parcelas de outubro a dezembro de 2022 (R$ 64.189.334), que compensaram os pagamentos abaixo do requerido, referentes às duas primeiras parcelas do Acordo (-R$ 17.297.960), e daqueles relativos ao exercício de 2023 (-R$ 4.835.544).

Assim, até dezembro de 2023 foi pago o montante de R$ 1,794 bilhão, superior em R$ 62,795 milhões ao valor previsto no Termo de Acordo. Quanto aos pagamentos ocorridos em 2023, foram pagos R$ 740,265 milhões dos R$ 745,100 milhões devidos de janeiro a dezembro de 2023, quantia R$ 4,836 milhões abaixo do exigido no período.

Sobre os pagamentos realizados até fevereiro de 2023, segundo a SES[387], mensalmente a Secretaria "analisa o saldo restante, faz a separação dos instrumentos a serem pagos, considerando o disposto no acordo, a demanda assistencial para pagamento dos instrumentos de repasse disponíveis, normativos técnicos e disponibilidade financeira". Nesse sentido, importante trazer detalhes da primeira reunião de 2023, realizada em 15/2, da Comissão de Monitoramento do Pagamento das Dívidas da Saúde do Estado de MG, na qual a SES buscou detalhar o trâmite dos pagamentos, conforme registro em ata[388]:

> Explica-se que já foram pagos os valores iniciais de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), divididos em 02 (duas) parcelas principais iniciais de cerca de R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais) cada uma, e uma parcela residual de aproximadamente R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em parcela residual, para complementar os R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais). Informa-se, também, que em outubro de 2022 as parcelas mensais foram iniciadas, sendo pagas até agora o total de 04 (quatro) parcelas no valor aproximado de R$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais) cada uma, e que até o final de fevereiro de 2023 será realizado o pagamento da quinta parcela, que já está em andamento.
>
> [...] esclarece que na Cláusula Terceira do Acordo foi firmado o coeficiente de pagamento para cada município mineiro, de forma proporcional de cada município em relação ao total da dívida do Estado. Em conformidade à Cláusula Oitava, explica-se que é permitido ao Estado efetuar o cancelamento de valores dados como insubsistentes pela área técnica - devido ao fato de serem políticas antigas ou cujo objeto não seja mais possível ser executado - compreendidas entre os anos de 2009 e 2020, e conforme Cláusula do Acordo, o montante considerado insubsistente para os municípios será recomposto no ano seguinte.

[387] Memorando.SES/ACORDO.nº5/2023, encaminhado pelo Ofício SEF/STE-SCCG nº. 14/2023, em resposta ao Ofício 19991/2022/CGWA/CFAMGE.
[388] Ata da 1ª reunião de 2023 da Comissão de Monitoramento do Pagamento das Dívidas da Saúde do Estado de MG, realizada em 15/2/23 às 14h.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Observa-se que o Estado tem procurado respeitar as cláusulas do contrato ao observar o coeficiente de pagamento para cada município. Quanto ao cancelamento de valores considerados insubsistentes, representaram R$ 293 milhões e correspondem a 66 instrumentos, para os quais se prevê a recomposição no ano de 2023:

> 6.1) A recomposição das parcelas insubsistentes identificadas em 2022, será realizada em 2023 dentro da cota financeira mensal/anual, sendo contemplado o valor nas novas em novas políticas elaboradas pela SES, atendendo os critérios assistenciais e a todos os municípios, devendo essas novas políticas seguirem o fluxo já estabelecido de análise em Câmara Técnica e Reunião CIB (Micro e Macro)

Assim, foi encaminhado ofício[389] ao Estado solicitando informações atualizadas sobre o cumprimento do Acordo da Saúde, em especial quanto ao pagamento dos valores insubsistentes, bem como detalhamento dos instrumentos e previsão de recomposição no presente exercício. Sobre os valores insubsistentes, a SES[390] informou o seguinte:

> Com relação aos cancelamentos realizados no ano de 2022 que serão recompostos em 2023, de acordo com a Cláusula Oitava do Termo de Acordo, encaminhamos a planilha Cancelamentos 2022 71360715 com os empenhos cancelados naquele exercício. Tais cancelamentos são decorrentes de despesas classificadas como insubsistentes pelas áreas técnicas e integraram o Anexo II do Termo de Acordo.
>
> Em relação a recomposição desses valores cancelados, em abril de 2023, foi realizado o pagamento de R$ 56.150.056,68 (cinquenta e seis milhões, cento e cinquenta mil cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos) na modalidade recomposição, visualizado na Planilha de Pagamento 71360196, filtrando-se a "coluna AE" com a palavra "Recomposição" referente a Resolução SES nº 8660/2023, que versa sobre a Política Estadual de Financiamento da Atenção Primária, seguindo pactuado com os membros da Comissão de Monitoramento do Pagamento das Dívidas da Saúde do Estado de Minas Gerais, conforme Ata constante do item 3. Destaca-se a utilização dessa política em virtude de sua capilaridade, abarcando todos os municípios, e por seus valores definidos para o exercício corrente.

Verificou-se, pela planilha Cancelamentos 2022, que os empenhos cancelados no exercício totalizaram R$ 352.783.960,94 e não os R$ 293 milhões informados anteriormente pela SES. Quanto à recomposição desses valores cancelados, constatou-se, por planilhas encaminhadas pela SES[391], que os pagamentos em 2023 somaram R$ 291.242.493,13, valor aquém do necessário para recompor todos os cancelamentos de 2022, referentes ao Termo de Acordo da Saúde. **Sugere-se abertura de vista para que o Estado se manifeste sobre este ponto.**

Em relação aos valores apartados do Acordo para beneficiar os prestadores de serviços credores da SES, segundo consta no anexo II do Termo de Acordo, atualizado em julho de 2023, foi retirado o montante de R$ 463.684.388,91 de saldos referentes ao PROHOSP, ao Encontro de Contas e Câmara de Compensação e aos débitos de entidades. Desse total, após a assinatura do Termo Aditivo (26/9/23) até dezembro de 2023, foram pagos R$ 240.001.560,70, representando 51,76% do total. O restante, R$ 223.682.828,21, será pago até o final de 2024, conforme informado pelo Estado.

Ademais, fundamental informar a situação dos municípios que não aderiram ao Acordo ou ajuizaram ação judicial envolvendo o objeto do Termo de Acordo. Questionada sobre a situação dos pagamentos aos municípios não aderentes, a SES[392] relatou o seguinte:

> A Secretaria Estadual de Saúde, visando quitar toda a dívida do Acordo FES, e seguindo princípio da isonomia, tem realizado os pagamentos de forma igualitária para todos os credores, independente de Adesão ao Termo do Acordo. Sendo que, os beneficiários recebem nas parcelas a sua proporção de acordo com a dívida total, que foi gerado através de um coeficiente realizado anualmente. Os municípios que possuem Processo Judicial requerendo valores que integram o Acordo, são bloqueados para recebimento de parcelas, evitando que ocorra pagamentos em duplicidade, assim que Advocacia Geral do Estado

[389] Of. 12172/2023 – GCMT/CFAMGE.
[390] Memorando.SES/ACORDO.nº 132/2023.
[391] Planilha Pagamentos de 2023 Acordo, encaminhada como anexo ao Ofício SEF/STE nº 38/2024, que atendeu ao Of. 488/2024/GCMT/CFAMGE.
[392] Ofício SES/GAB nº. 187/2024, em resposta ao Of. 4296/2024 – GCMT/CFAMGE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> informa sobre a ação existente. Neste sentido, os valores que constam como "Compensação de Bloqueio Judicial" e "Decisão Judicial" são de credores que receberam tais valores por via judicial, sendo realizada a baixa da dívida do Acordo, para que não ocorram pagamentos duplicados.

Pelo exposto, verifica-se que, independentemente da adesão ao Termo ou de ajuizamento de ação judicial, todos os municípios estão recebendo as parcelas referentes ao Acordo. Consoante informações encaminhadas pela SES[393], 808 municípios registraram a adesão ao Termo de Acordo, porém, ele não definiu limitação de prazo para adesão dos municípios, o que permite inferir que, ao longo da vigência, podem acontecer novas adesões.

7.3. Amparo e Fomento à Pesquisa

A Constituição do Estado de Minas Gerais – CE/89, em seu artigo 212, estabelece que o Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e atribuir-lhe-á dotações e recursos necessários à efetiva operacionalização, a serem por ela privativamente administrados, correspondentes a, no mínimo, um por cento da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício.

Para atender ao disposto no art. 212 da Constituição do Estado de Minas Gerais – CE/89, foi criada, pela Lei 11.552/94, a Fundação de Amparo e Fomento à Pesquisa – Fapemig, entidade com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e com a finalidade de promover atividades de fomento, apoio e incentivo à pesquisa científica e tecnológica no Estado.

A LOA 2023 fixou em R$ 446,888 milhões o valor total a ser repassado, correspondente a 1% da previsão da Receita Corrente Ordinária – RCO (Fonte 10 – Recursos Ordinários, R$ 63,841 bilhões), do qual serão desvinculados os 30% de impostos, taxas e multas, nos termos da EC 93/16 (R$ 19,152 bilhões). Os repasses são realizados mediante transferências efetuadas pelo Tesouro do Estado, conforme evidenciado nos Demonstrativos da Aplicação de Recursos no Amparo e Fomento à Pesquisa à Conta dos Recursos Ordinários, elaborados pela Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda – SCCG/SEF[394]. A tabela a seguir demonstra a previsão inicial e o valor arrecadado, bem como o valor repassado orçamentariamente e as despesas realizadas em 2023.

[393] Memorando.SES/ACORDO.nº 132/2023.
[394] http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/atendimentos_constitucionais/index_novo_indices2020.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Previsão, Repasse e Aplicação dos Recursos da Fapemig – Fonte 10

Exercício de 2023 R$

Especificação	Valores Orçados	Valores Realizados
A - Receita Orçamentária Corrente Ordinária	63.841.135.752	66.888.991.535
B - Desvinculação de 30% de Impostos, Taxas e Multas (EC 93/2016)	(19.152.340.726)	(20.066.697.461)
C - Base de Cálculo Fapemig (A - B)	44.688.795.026	46.822.294.075
D - 1% sobre a Base de Cálculo	446.887.950	468.222.941
E - Repasses Efetuados pela Unidade Financeira Central		**470.652.503**
Corrente		338.155.433
Capital		132.497.070
Percentual Repassado em Relação à Determinação Constitucional (E / D)		**101%**
F - Saldo a Repassar (D - E)		**(2.429.562)**
Aplicação dos Recursos Ordinários Destinados ao Amparo e Fomento à Pesquisa - Fonte 10	**Crédito Inicial**	**Despesa Realizada**
G - Despesa Empenhada	**447.414.886**	**470.652.503**
Corrente	344.308.391	333.875.600
Capital	103.106.495	136.776.903
H - Valor a Empenhar (E - G)		**-**

Fonte: Demonstrativo da Aplicação de Recursos no Amparo e Fomento à Pesquisa.

Tendo em vista a RCO arrecadada no período, de R$ 66,889 bilhões, e, após a desvinculação de impostos, taxas e multas, restam à Fapemig R$ 468,223 milhões, a serem repassados em 2023. Segundo demonstrativo publicado pela SEF, o repasse efetivo superou o previsto constitucionalmente em R$ 2,430 milhões, totalizando, então, R$ 470,653 bilhões. A fim de validar os valores divulgados, foram encaminhados ofícios à Secretaria[395] e à Fapemig[396], solicitando o total financeiramente liberado por mês para a Fundação. A tabela a seguir traz as repostas a tais solicitações.

[395] Of. 22249-2023 – SEF.
[396] Of. 22248-2023 – Fapemig.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Liberação Financeira Escritural x Descentralização Financeira Efetiva – SEF e Fapemig

Exercício de 2023 R$

Mês	1% da RCO Arrecadada (A)	SEF				Fapemig		
		Liberação Escritural (B)	Recursos Efetivamente Repassados (C)	Liberação Escritural para Execução de Pessoal (D)	Liberação Realizadas (E = C + D)	Recursos Efetivamente Recebidos (F)	Execução de Despesa de Pessoal (G)	Liberação Recebidas (H = F + G)
Janeiro	35.913.855	25.852.842	25.790.859	61.983	25.852.842	25.790.859	895.599	26.666.458
Fevereiro	33.675.832	37.180.501	37.121.176	59.325	37.180.501	37.121.176	796.407	37.913.325
Março	40.935.159	46.957.467	46.897.888	59.580	46.957.467	46.897.888	863.727	47.761.643
Abril	40.076.087	37.719.966	37.660.969	58.997	37.719.966	37.660.969	817.438	38.478.436
Maio	37.058.869	42.496.729	42.438.506	58.223	42.496.729	42.438.506	860.046	43.298.580
Junho	43.727.937	39.021.334	35.251.431	3.769.902	39.021.334	35.251.431	879.488	36.127.142
Julho	37.828.715	40.264.700	38.328.478	1.936.221	40.264.699	38.328.478	916.666	39.248.600
Agosto	38.572.546	35.778.707	35.073.651	721.923	35.795.575	35.073.651	833.756	35.908.629
Setembro	37.472.826	37.514.105	37.330.800	183.305	37.514.105	37.330.800	809.402	37.330.800
Outubro	36.170.095	40.621.561	39.001.186	1.603.508	40.604.695	39.001.186	846.912	39.001.186
Novembro	41.027.143	36.939.142	36.093.052	846.090	36.939.142	36.093.052	869.222	36.093.052
Dezembro	45.763.877	50.305.448	48.718.578	1.586.871	50.305.448	48.718.578	1.581.660	48.718.578
Total	**468.222.941**	**470.652.503**	**459.706.575**	**10.945.928**	**470.652.503**	**459.706.575**	**10.970.325**	**466.546.430**

Fonte: Elaboração própria a partir dos Demonstrativos da Aplicação de Recursos no Amparo e Fomento à Pesquisa (elaborado pela SCCG/SF), do Ofício SEF/STE nº. 36/2024 e do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 7/2024.

A coluna A, 1% da Receita Corrente Ordinária, traz os valores referentes à previsão de repasse, conforme determinado constitucionalmente. Já a B, Liberação Escritural, retirada do Demonstrativo publicado pela SEF, que representa a reserva do recurso conforme divulgado pela SEF em seus demonstrativos, difere do repasse efetivo. Os valores informados pela SEF[397] estão nas colunas C e D e os informados pela Fapemig[398], F e G. Conforme trazido pela Secretaria, os valores efetivamente repassados para o exercício atingiram R$ 459,707 milhões[399], coincidindo com aqueles informados pela Fundação (coluna F), alcançando 98% do percentual definido pela Constituição (coluna A) e da Liberação Escritural realizada pela Secretaria (coluna B).

Destaca-se que a despesa de pessoal, segundo a Fapemig, "é processada automaticamente pela SEPLAG/SEF no SIAFI, a partir de informações registradas no Sistema de Pagamento de Pessoal (SISAP), sem a necessidade de que a SEF realize descentralização financeira a favor da Fapemig para tal fim"[400]. Contudo, há divergência entre os dados enviados anteriormente pela Fundação, por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 90/2023, e os constantes da tabela anterior, enviados por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 7/2024, conforme evidenciado a seguir.

[397] Ofício SEF/STE nº. 36/2024.
[398] Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 90/2023.
[399] Desconsiderando a execução de pessoal.
[400] Memorando.FAPEMIG/DPGF.nº 78/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Diferença na Despesa de Pessoal enviada pela Fapemig

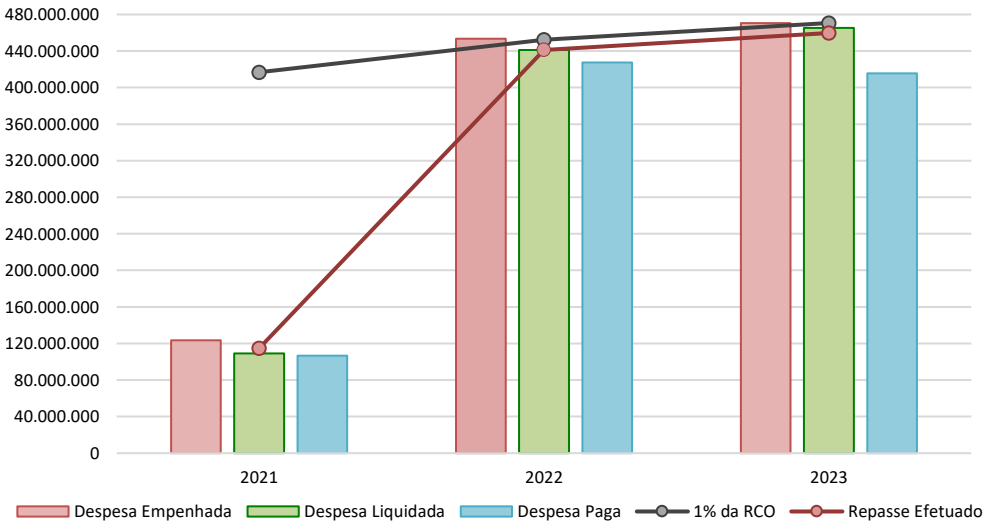
Exercício de 2023			R$
Mês	**Memorando. FAPEMIG / GCF.nº 90/2023**	**Memorando. FAPEMIG / GCF.nº 7/2024**	**Diferença**
Janeiro	875.599	895.599	20.000
Fevereiro	792.149	796.407	4.257
Março	863.755	863.727	(28)
Abril	817.466	817.438	(28)
Maio	860.074	860.046	(28)
Junho	875.710	879.488	3.778
Julho	920.122	916.666	(3.456)
Agosto	834.978	833.756	(1.222)
Total	**6.839.855**	**6.863.128**	**23.273**

Fonte: Elaboração própria a partir do Memorando.FAPEMIG/GCF. nº 90/2023 e do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 7/2024.

Apesar da diferença pouco expressiva, considera-se importante que a Fundação, caso reconheça a divergência com os dados anteriormente enviados, encaminhe a devida justificativa, de modo que abre-se vista para esclarecimento da diferença apontada.

O gráfico a seguir evidencia a evolução do repasse à Fapemig, demonstrando os valores recebidos em face daqueles previstos na Constituição e a despesa por ela executada.

Evolução 1% da RCO x Descentralização Financeira Efetiva x Execução da Despesa



Fonte: Ofício SEF/STE nº. 36/2024.

Nota-se que, desde 2022, o repasse efetivo vem se aproximando do previsto constitucionalmente, com o consequente aumento na execução da despesa, uma vez que, quando os repasses estavam aquém do devido, a justificativa para a baixa execução era justamente a falta de recurso. O total empenhado em 2023, R$ 470,653 milhões, representou 102% do repasse recebido do Estado e o pago, 90%, alcançando R$ 415,645 milhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Comparando com 2021, o empenho da despesa, que atingiu R$ 470,653 milhões, cresceu 281% em face do crescimento de 301% das descentralizações efetivamente realizadas.

Com relação aos recursos recebidos e empregados pela Fapemig, conforme dispõe o art. 66 da LDO/23 (Lei 24.218/22), daqueles a ela atribuídos – correspondentes a, no mínimo, 1% da RCO do Estado[401] e por ela privativamente administrados – serão destinados não menos que 40% ao financiamento de projetos desenvolvidos por instituições estaduais. **Em 2023, a Fundação empenhou, utilizando recursos da Fonte 10, R$ 470,652 milhões, sendo R$ 296,412 milhões em programas desenvolvidos por ela própria e o restante, R$ 174,241 milhões, ou 37%, naqueles desenvolvidos por instituições estaduais, não atingindo, assim, o percentual definido em lei. Por isso, abre-se vista para que tal descumprimento seja justificado.**

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, observou-se que, do montante empenhado pelas instituições estaduais, R$ 174,241 milhões, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Sede respondeu por 65%, R$ 112,804 milhões; a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, 19%, R$ 32,387 milhões; e a Universidade Estadual de Minas Gerais – Uemg, 9%, R$ 16,156 milhões. O restante totalizou R$ 12,995 milhões, representando 7%.

No que diz respeito aos programas e ações executados com recursos da Fapemig, a tabela seguinte traz a execução da despesa em 2023.

Programas e Ações Contemplados com Recursos da Fapemig

Exercício de 2023 — R$

Programas	Ações	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
0001 - Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	Fomento à Pesquisa Científica Multissetorial	135.721.079	135.709.356	135.690.194
	Formação e Capacitação Científica e Tecnológica	100.100.221	100.022.370	100.000.519
	Indução à Pesquisa Científica e à Pesquisa Tecnolóogica nas Áreas ou Setores Estratégicos para o Estado	66.632.268	66.399.405	57.541.345
	Comunicação de Resultados de Pesquisa e Popularização do Conhecimento Científico	9.686.649	9.663.975	9.900.465
	Fomento à Inovação Científica e Tecnológica junto ao Setor Produtivo	5.573.765	5.336.275	5.098.458
	Subtotal	**317.713.982**	**317.131.383**	**308.230.981**
0068 - #Acelera Minas: Desenvolvimento de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação	Apoio à Infraestrutura Tecnológica e Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento	63.033.491	63.029.559	26.190.210
	Fortalecimento dos Ambientes de Inovação	50.857.170	48.642.375	46.832.584
	Apoio às Startups Mineiras	8.095.400	8.092.600	8.092.600
	Formação Empreendedora	1.457.732	1.457.732	1.457.732
	Subtotal	**123.443.793**	**121.222.266**	**82.573.126**
0705 - Apoio às Políticas Públicas	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	29.494.728	26.884.409	24.840.860
	Subtotal	**29.494.728**	**26.884.409**	**24.840.860**
	Total	**470.652.503**	**465.238.058**	**415.644.967**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O Programa mais expressivo, como vem sendo ao longo dos anos, foi o 0001 – Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com 68% do total empenhado pela Fundação no período, o qual, segundo o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2020-2023[402], tem como objetivo induzir e fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação de produtos, processos e serviços, com vistas ao aprimoramento da competitividade do setor empresarial, à melhoria da qualidade de vida da

[401] Art. 212 da CE/89.
[402] https://www.seplag.mg.gov.br/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/plano-plurianual-de-acao

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

população e ao desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. Dos R$ 317,714 milhões empenhados, 97% foram pagos.

As duas ações com maior representatividade, tanto desse programa quanto de toda a execução da Fapemig, com 50%, foram Fomento à Pesquisa Científica Multissetorial e Formação e Capacitação Científica e Tecnológica. A primeira ação objetiva fortalecer as pesquisas científicas e tecnológicas e a infraestrutura de ciência e tecnologia, como um instrumento de busca de soluções para o desenvolvimento econômico e social sustentável e a produção de conhecimento, para atender às necessidades da sociedade. Já a segunda, tem como finalidade fortalecer a formação, atração, fixação e capacitação de profissionais em ciência, tecnologia e inovação, comprometidos com o avanço do conhecimento científico ou do desenvolvimento tecnológico, do empreendedorismo inovador e da gestão da inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais.

Quanto ao segundo Programa, 0068 – #Acelera Minas: Desenvolvimento de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, objetiva contribuir para a aplicação da ciência, tecnologia e inovação, com foco no desenvolvimento econômico, com vistas a gerar condições para a criação, expansão e fixação de empresas de base tecnológica em Minas Gerais, incentivando a integração entre academia e mercado e o fortalecimento da cultura de inovação e empreendedorismo no Estado, fomentando a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimento e tecnologias de maior valor agregado.

Por fim, o Programa 0705 – Apoio às Políticas Públicas tem a finalidade de desenvolver atividades de suporte à consecução das políticas públicas dos órgãos e entidades governamentais em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser disponibilizado diretamente à sociedade. Nele, foi executada apenas uma ação, Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas, com R$ 29,495 milhões empenhados, cujo objetivo é viabilizar a execução de serviços técnico-administrativos de gerenciamento e suporte das áreas-meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.

Detalhando a execução da despesa, a tabela a seguir evidencia a evolução do montante empenhado nos últimos três anos, por Grupo de Despesa e Elemento, e demonstra o seu comportamento ao longo do período.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Evolução dos Maiores Elementos de Despesa

Exercícios de 2021 a 2023 R$

Categoria Econômica	Grupo de Despesa	Elemento de Despesa	2021	2022	2023
Despesas Correntes	Outras Despesas Correntes	Subvenções Sociais	69.001.612	213.633.942	205.830.290
		Auxílio Financeiro a Estudantes	-	16.957.140	86.360.892
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.231.390	58.901.824	14.655.839
		Locação de Mão de Obra	6.761.255	8.127.761	11.146.910
		Demais	6.570.791	36.377.299	6.216.579
	Total Outras Despesas Correntes		**87.565.048**	**333.997.967**	**324.210.510**
	Pessoal e Encargos Sociais	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.973.740	6.965.062	6.913.124
		Obrigações Patronais	2.714.238	2.567.846	2.532.655
		Demais	117.781	265.393	219.312
	Total Pessoal e Encargos Sociais		**9.805.759**	**9.798.300**	**9.665.091**
Despesas de Capital	Investimentos	Auxílios	22.278.424	93.443.536	122.418.295
		Obras e Instalações	-	-	6.608.043
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-	1.820.165	3.697.159
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.863.720	2.070.800	2.484.960
		Demais	4.786	9.336.341	819.941
	Total Investimentos		**24.146.930**	**106.670.842**	**136.028.399**
	Inversões Financeiras	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.986.999	3.000.000	748.504
	Total Inversões Financeiras		**1.986.999**	**3.000.000**	**748.504**
Total			**123.504.737**	**453.467.109**	**470.652.503**

Fonte: Armazém de Informações Siafi.

Observa-se que a execução da despesa em 2022 aumentou 267% em relação a 2021, quando alcançou apenas R$ 123,505 milhões. Em 2023, devido à regularização dos repasses no ano anterior e o consequente aumento na execução da despesa desse ano, o percentual de crescimento foi menos expressivo, atingindo 4%. Quanto aos Grupos de Despesa, apenas Investimentos apresentou aumento em relação a 2022, 28%, sendo Inversões Financeiras o que mais diminuiu, 75%. Outras Despesas Correntes e Pessoal e Encargos Sociais apresentaram queda bem discreta, de 3% e 1,36%, respectivamente.

Analisando os principais elementos de cada grupo, Subvenções Sociais perfaz 63% do total de Outras Despesas Correntes e queda de 4% em comparação com 2022. Em consulta ao Portal da Transparência[403], extraiu-se que as Fundações de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep e Arthur Bernardes foram as mais beneficiadas, com R$ 59,983 milhões e R$ 39,091 milhões, respectivamente, representando, juntas, 48% do valor empenhado nesse elemento.

Já o Elemento Auxílio Financeiro a Estudantes cresceu 409% em relação ao ano anterior e, conforme já mencionado no Relatório Temático R06 - Amparo e Fomento à Pesquisa, a Fundação, por meio da Nota Técnica 22/FAPEMIG/DPGF/2022, esclareceu que

> Cabe destacar que a FAPEMIG está em processo de descontinuar a modalidade de pagamento de bolsistas via cartão BB-Pesquisa. Por alguns problemas operacionais de integração de bases e sistemas entre a fundação e o Banco do Brasil, a forma de pagamento com utilização do cartão acabou sendo inviável. Diante disso, primando pela constante otimização dos processos, com foco no cliente e dando maior transparência aos nossos registros contábeis e financeiros, passamos, a partir do mês de novembro/2022 (competência outubro/2022), a pagar o bolsista diretamente em sua conta-corrente, devidamente indicada no Sistema Everest da FAPEMIG. Isto posto, irá se verificar nos próximos demonstrativos, o aumento expressivo no elemento-item Auxílio Financeiro a Estudantes, e por certo, a queda no elemento-item Contribuições.

403 https://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-resultado-pesquisa-avancada/2022/01-01-2022/31-12-2022/4256/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/0

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O Elemento Auxílios, o segundo mais expressivo em toda a execução da despesa, representou 90% do Grupo de Investimentos e apresentou um aumento de 31% em comparação com o realizado em 2022. Assim como ocorreu em Subvenções Sociais, a Fundação Arthur Bernardes e a Fundep foram as mais beneficiadas, seguidas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas Gerais, as quais, juntas, executaram despesas de R$ 40,889 milhões.

Analisando mensalmente a execução da despesa no ano de 2023, conforme evidenciado na tabela a seguir, nota-se um aumento expressivo a partir de julho, como já verificado em outros exercícios, com a execução se intensificando no segundo semestre.

Execução Mensal da Despesa – 2023

Exercício de 2023 R$

Mês	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Janeiro	20.395.775	1.534.814	875.599
Fevereiro	6.771.933	11.659.201	10.462.077
Março	11.431.522	21.924.207	20.707.997
Abril	31.988.189	8.193.254	9.366.771
Maio	11.896.106	19.976.538	18.513.206
Junho	5.496.401	6.815.920	7.606.405
Julho	29.139.562	23.020.019	15.592.966
Agosto	50.138.278	58.960.090	33.232.110
Setembro	44.852.955	51.344.763	60.559.963
Outubro	91.623.688	80.054.940	83.193.769
Novembro	68.745.435	73.137.878	60.837.326
Dezembro	98.172.659	108.616.434	94.696.778
Total	**470.652.503**	**465.238.058**	**415.644.967**

Fonte: Armazém de Informações Siafi.

No primeiro quadrimestre, o total empenhado atingiu R$ 70,587 milhões; no segundo, R$ 96,670 milhões; e no terceiro, R$ 303,395 milhões. Já o pagamento totalizou, no primeiro quadrimestre, R$ 41,412 milhões; no segundo, R$ 74,945 milhões; e no terceiro, R$ 299,288 milhões.

Quanto aos restos a pagar, em 2023, na Fonte 10, foram inscritos R$ 55,008 milhões, sendo R$ 49,593 milhões processados e R$ 5,414 milhões não processados. Do total inscrito, 63% é Despesa Corrente e 37%, de Capital. No que diz respeito aos restos a pagar executados ao longo do exercício, a tabela a seguir traz os valores inscritos, cancelados, pagos e o saldo, segundo a Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados, disponibilizada pela SEF.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução RPP – 2023

Exercício de 2023				R$
Ano Origem	**Inscrito**	**Cancelado**	**Pago**	**Saldo RPP**
2017	833.353	786.855	46.498	-
2018	880.991	292.401	61.112	527.478
2020	202.072	101.272	100.800	-
2021	75.594	-	-	75.594
2022	13.547.281	119.969	13.024.291	403.021
Total	**15.539.292**	**1.300.497**	**13.232.701**	**1.006.094**

Fonte: Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados - SEF/MG.

Do total inscrito em RPP, 8% foram cancelados e 85%, pagos, restando um saldo de 8%. Sobre os valores cancelados, a Fapemig esclareceu que se referem à liquidação realizada em duplicidade, celebração de termo aditivo, celebração do Termo de Rescisão unilateral e amigável, bem como inércia quanto à prestação de contas necessária para autorização de reembolso. Assim, ao valor inscrito de RPP em 2023, R$ 49,593 milhões, soma-se o saldo de R$ 1,007 milhão, restando um total de R$ 50,599 milhões a serem executados durante o exercício de 2024.

Quanto à execução de RPNP durante 2023, a tabela a seguir evidencia a sua execução, segundo a Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Não Processados - SEF/MG.

Execução RPNP – 2023

Exercício de 2023					R$
Ano-Origem	**Inscrito**	**Cancelado**	**Liquidado a Pagar**	**Pago**	**Saldo RPNP**
2022	12.466.425	953.859	128.516	7.290.390	4.222.176

Fonte: Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Não Processados - SEF/MG.

Observa-se que, do estoque de RPNP existente, 8% foram cancelados e 58%, pagos. Do montante cancelado, a Fundação informou que se refere a "valor para as despesas do exercício 2022 estimadas a maior"[404]. Assim, ao valor inscrito em 2023, R$ 5,414 milhões, excluindo o que foi liquidado durante o exercício, R$ 128,516 mil, tem-se que o saldo de RPNP a ser executado em 2024 totaliza R$ 9,508 milhões.

Por fim, destaca-se que foi apresentada, no dia 9/4/19, no Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 26, que altera a redação dos artigos 199 e 212 da CE/89, incluindo vedação à retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos à Uemg, à Unimontes (art. 199) e, também, à Fapemig (art. 212), configurando tais práticas crime de responsabilidade.

A PEC ainda está em tramitação, sendo que a Comissão de Constituição e Justiça apontou os seguintes vícios no projeto: invasão de competência privativa da União, a quem cabe legislar sobre Direito Penal, e o fato de a Fapemig, diferentemente das universidades estaduais, possuir recursos orçamentários vinculados. A Comissão alegou que, mesmo quando há descumprimento da aplicação dos mínimos constitucionais em Educação, não há imputação de crime de responsabilidade, apresentando, então, o seguinte substitutivo à proposta:

[404] Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 7/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Art. 199
>
> [...]
>
> § 5º – No Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei Orçamentária Anual serão asseguradas dotações orçamentárias suficientes para a operacionalização, a manutenção e a expansão da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, em conformidade com o disposto no Plano Estadual de Educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Com isso, se aprovada na forma do substitutivo, a PEC não teria impacto sobre a responsabilização penal pela retenção ou restrição dos recursos destinados à Fapemig e às instituições de ensino mencionadas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

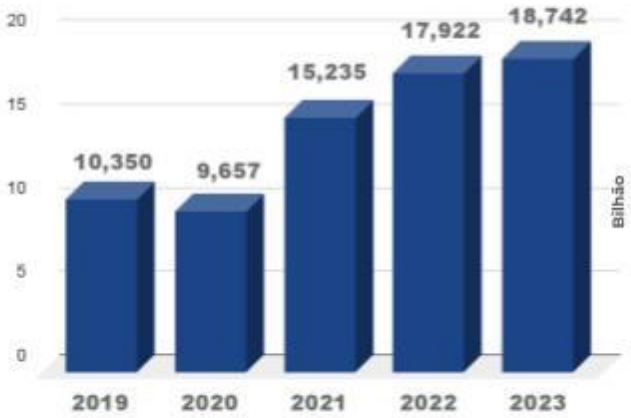
MINAS GERAIS

Educação em Números . 2023

Gastos com Políticas Públicas de Educação:

2023 x 2022	2023 x 2019
⬆ 5%	⬆ 81%

- **5% foi o aumento dos gastos**, em 2023, com as Políticas Públicas de Educação em Minas Gerais, se comparado com 2022.
- **81% foi o aumento dos gastos**, em 2023, se comparado a 2019.

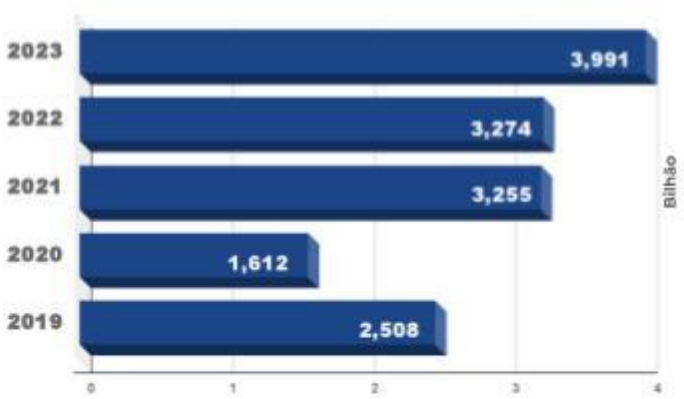


Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Gastos com Ensino Médio:

2023 x 2022	2023 x 2019
⬆ 22%	⬆ 59%

- **22% foi o aumento dos gastos**, em 2023, com o Ensino Médio em Minas Gerais, se comparado a 2022.
- No comparativo entre 2023/2019, **o aumento foi de 59%.**



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Ideb por etapas de Ensino em Minas Gerais:

Percebe-se, pelos dados referentes a 2019 , que os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental apresentaram rendimento de 6,5, levemente inferior à meta projetada (6,6). Havia expectativa de melhora do desempenho dos alunos dos anos finais – apurado 4,6 e projetado 5,3 – e, sobretudo, do Ensino Médio – apurado 4,0 e projetado 5,0 –, a fim de que o Estado pudesse atingir, até 2021, as metas de 5,7 (anos finais do Ensino Fundamental) e 5,2 (Ensino Médio), estipuladas pelo PEE. No entanto, em 2021, a projeção para os anos iniciais do Ensino Fundamental foi de 6,8, mas o rendimento apresentado foi de 6,0, inferior não só à meta projetada, mas também ao resultado apurado em 2019. De maneira semelhante, quanto aos anos finais do Ensino Fundamental, a meta projetada para 2021 (5,6) não foi atingida (5,0), mas manteve-se superior ao valor alcançado em 2019. Em relação ao Ensino Médio, não foi atingida a meta projetada e não foi observada evolução da meta apurada, cujo resultado foi 4,0 em 2019 e 2021. Dessa maneira, nenhuma das metas estipuladas no PEE para 2021 foi alcançada.

Exercícios de 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021

Etapas	2013		2015		2017		2019		2021	
	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual
Anos Iniciais do Ensino Fundamental	5,9	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,5	6,8	6,0
Anos Finais do Ensino Fundamental	4,4	4,7	4,8	4,5	5,1	4,4	5,3	4,6	5,6	5,0
Ensino Médio	4,0	3,6	4,4	3,5	4,8	3,6	5,0	4,0	5,3	4,0

Fonte: Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb/Inep, 2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS

Educação em Números . 2023

Gastos com Ensino Fundamental (Em bilhões):

2023 x 2022 ⬇ 9%

2023 x 2019 ⬆ 48%

- **9% foi a redução dos gastos,** em 2023, com o Ensino Fundamental em Minas Gerais, se comparado a 2022.
- No comparativo entre 2023/2019, **o aumento foi de 48%.**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Taxas de Distorção Idade - Série do Estado de Minas Gerais (Urbana e Rural):

Exercícios de 2015 a 2023

Exercícios	Ensino Fundamental			Ensino Médio				
	Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental	1ª Série	2ª Série	3ª Série	4ª Série	Total do Ensino Médio
2015	3,2%	21,2%	15,3%	30,3%	24,4%	19,8%	92,3%	27,2%
2016	2,9%	21,2%	15,1%	31,7%	24,6%	18,6%	93,3%	28,9%
2017	2,8%	20,8%	14,6%	34,1%	25,2%	18,2%	92,8%	29,4%
2018	2,5%	20,3%	14,2%	34,2%	26,2%	18,6%	97,0%	28,8%
2019	2,6%	18,1%	12,9%	29,0%	23,2%	17,3%	92,6%	24,5%
2020	2,1%	19,4%	13,9%	31,3%	24,2%	18,2%	94,2%	26,2%
2021	2,2%	15,7%	11,6%	22,0%	23,3%	18,7%	96,0%	21,7%
2022	3,1%	13,0%	10,2%	22,7%	21,9%	15,8%	-	20,5%
2023	2,8%	11,9%	9,4%	20,6%	17,0%	11,5%	-	17,1%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

Vê-se que as maiores distorções se concentraram na 4ª Série do Ensino Médio, não havendo dados, porém, quanto aos exercícios de 2022 e 2023. Verificou-se uma ligeira melhoria tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, já que houve diminuição dos percentuais em 2023, na comparação com 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8. Educação

8.1. Função Educação

8.1.1. Plano Estadual de Educação – PEE – 2018-2027

A Lei 23.197/18, que instituiu o Plano Estadual de Educação - PEE, estabelece, em seu art. 2º, dez diretrizes e, com o fim de assegurar sua execução e cumprimento, 18 metas, previstas no Anexo da lei, cujo prazo está atrelado à vigência do PEE, salvo nos casos em que haja prazo específico ou transitório para determinada meta e naqueles estabelecidos pela legislação vigente. Vale destacar que o art. 5º da lei designou, entre outros órgãos, o Tribunal de Contas para a realização de monitoramento contínuo e avaliações do PEE com periodicidade máxima de dois anos.

Foi encaminhado ao Estado o Of.22245/2023 – GCMT/CFAMGE, de 12/12/23, solicitando informações relativas ao atingimento das metas previstas no PEE. Em resposta, o Estado encaminhou o Ofício SEF/STE 53/2024, de 28/2/24, acompanhado de um relatório elaborado pela Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Educação - SEE, acerca das metas do PEE.

Inicialmente, a SEE traz diversas considerações sobre as ações adotadas no âmbito da Educação durante o exercício de 2023, a exemplo do Programa de Reforço Escolar para os estudantes que tenham apresentado deficiência de aprendizagem nas avaliações, do Plano de Recomposição das Aprendizagens em razão dos impactos causados no período da pandemia de Covid-19 e do Núcleo Interinstitucional de Proteção Escolar, então criado, composto por diferentes órgãos e entidades, como o Ministério Público e a Polícia Militar, tendo como objetivo desenvolver ações e protocolos de prevenção à violência e fortalecer a rede de proteção às unidades de ensino (estadual, municipal ou privada) em todos os 853 municípios mineiros.

Em seguida, a SEE ressalta que apura anualmente as metas do PEE, com base nos dados disponibilizados nas bases do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estática (IBGE), tais como Censo Escolar, Censo da Educação Superior, Censo Populacional, PNAD - Contínua, entre outras. A Secretaria destaca que parte dos dados do Censo Escolar de 2023 foi disponibilizada pelo INEP em 22/2/24 e, com disso, a maioria dos indicadores tem como referência os anos de 2019, 2020, 2021 ou 2022, pois ainda estão em processo de consolidação e análise.

Para análise dos dados apresentados, esta Coordenadoria utilizou, além das informações prestadas pela SEE, o Painel de Monitoramento do PNE[405], o qual presenta alguns dados dos Estados quanto ao atingimento das metas estabelecidas nos planos locais, e o Painel de Monitoramento do Plano Estadual de Educação[406], que é gerenciado pela SEE. Destaca-se que alguns indicadores do Painel de Monitoramento do PEE não foram atualizados com os dados relativos a 2022.

Meta 1: Universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade e ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de três anos até o final da vigência deste PEE.

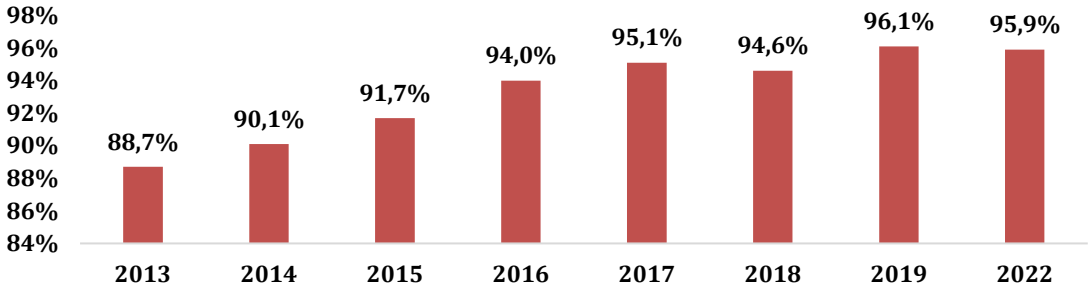
[405] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGY5NWUyMDMtYzc0Mi00Y2Y5LTk3MmEtNThjMjJiY2NjNWExIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9
[406] https://lookerstudio.google.com/reporting/ec9c0100-72ec-4048-b94c-6fd37374aff1/page/p_3per9lavyc

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A SEE informou que atua em cooperação com os municípios em relação à Educação Infantil, os quais são prioritariamente responsáveis por essa etapa de escolarização[407]. Apesar disso, a Secretaria esclareceu que atende na Educação Infantil os estudantes da pré-escola em escolas indígenas, considerando a especificidade da modalidade, listando algumas ações que são desenvolvidas pelo Estado: 1) Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), que é articulado com as redes municipais; 2) Celebração de convênios para repasse de recursos a municípios para reforma, construção e ampliação de escolas; 3) Oferta de suporte pedagógico e cursos para formação de profissionais ; 4) Coordenação das ações do Programa Bolsa Família no âmbito da educação estadual, com a finalidade de repassar orientações e acompanhar "o sistema de registro de presença dos estudantes nas escolas, visando combater a evasão escolar através de uma intensa e contínua busca ativa em todas as etapas da escolarização".

Em relação aos indicadores da Meta 1, os dados encaminhados pelo Estado são referentes ao período de 2016-2019 e 2022, **não havendo informações relativas a 2020, 2021 e 2023.**

Meta 1 - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequentava escola ou creche



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE, Painel de Monitoramento do PNE e PEE.

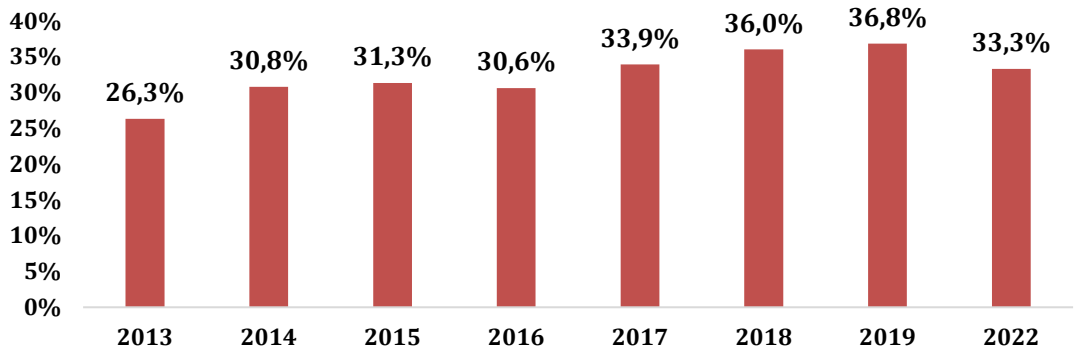
Observa-se que, de 2013 a 2017, houve contínuo aumento do percentual no âmbito do Estado, embora tenha ocorrido uma ligeira queda em 2018. Já em 2019, 96,1% da população de 4 e 5 anos frequentava escola ou creche, aumento de 1,5% em relação a 2018. Em 2022, porém, ocorreu ligeira diminuição (- 0,2%) do percentual, o qual alcançou 95,9%. Apesar disso, falta pouco para que sejam atingidos 100% do indicador. A SEE considera o resultado positivo, tendo em vista que o intervalo considerado abrange o período da pandemia de Covid-19.

Em relação ao segundo indicador, o percentual da população de 0 a 3 anos que frequentava escola ou creche cresceu entre 2013 e 2015, seguido de uma pequena queda em 2016. A partir de 2017, houve retomada do crescimento, o que continuou até 2019, com o atingimento do percentual de 36,8%. Considerando que a meta é de 50%, verifica-se, conforme os dados de 2019, que faltariam 13,2% para o Estado alcançá-la. No entanto, em 2022 ocorreu uma queda de 3,5%, já que o percentual apurado foi de 33,30%.

[407] Art. 211, § 2º, da CR/88.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 1 - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequentava escola ou creche



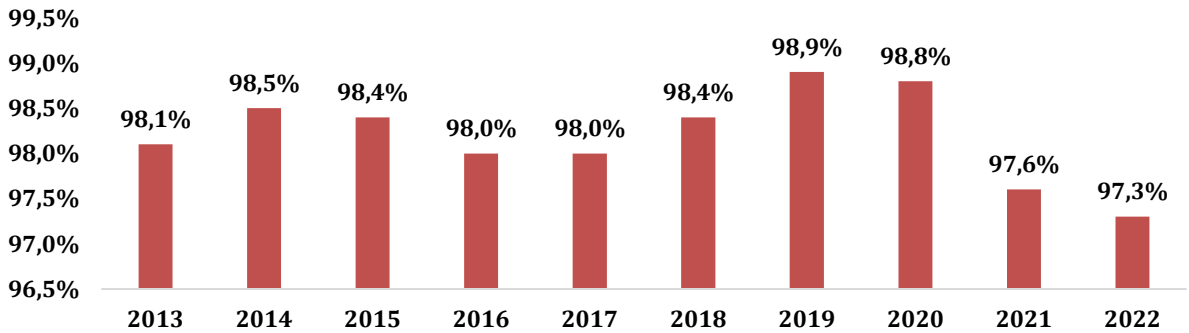
Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE, Painel de Monitoramento do PNE e PEE.

A SEE atribui a queda a provável reflexo da pandemia de Covid-19, quando as unidades escolares estavam fechadas e o ensino remoto foi implementado, o que causou impacto significativo para o segmento da educação infantil.

Meta 2 – Universalização do ensino fundamental de nove anos para a população de seis a quatorze anos, com a garantia de que, no mínimo, 95% dos estudantes concluam essa etapa da educação na idade recomendada, até o final do último ano de vigência deste PEE.

Essa taxa representa a proporção de pessoas que frequentam a escola no nível de ensino adequado à sua faixa etária e daquelas que já concluíram pelo menos esse nível em relação ao total de pessoas da mesma faixa etária, sendo utilizada como medida de acesso e de eficiência do sistema de ensino no Estado. Para essa meta, foram apresentados pelo Estado os resultados de 2016 a 2022, não havendo dados relativos a 2023.

Meta 2 – População de 06 a 14 Anos que frequenta ou que já concluiu o Ensino Fundamental



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE, Painel de Monitoramento do PNE e PEE.

De 2013 a 2017, houve, nos dois primeiros anos, crescimento, seguido, a partir do terceiro ano, de uma ligeira queda nos percentuais. Entre 2016 e 2017, o percentual permaneceu no mesmo patamar. De 2018 a 2019, verificou-se novamente crescimento, além de o percentual atingido em 2020 ter ficado muito próximo do patamar de 2019. Entretanto, observou-se uma pequena queda no ano de 2021, quando a taxa foi de 97,6%. Em 2022, um ligeiro decréscimo foi apurado, já que o percentual foi de 97,3%.

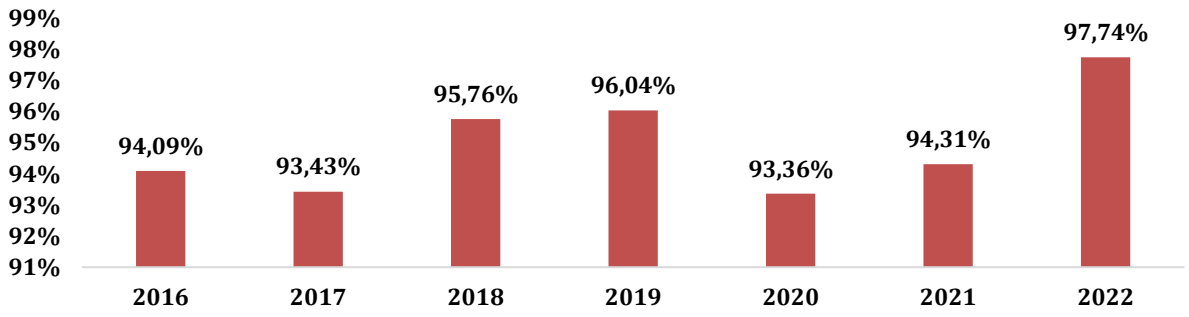
Como justificativa, o Estado relatou que:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Em consonância com o restante do Brasil, a SEE tem trabalhado para retomar o percentual da população de 6 a 14 que frequenta ou que já concluiu o Ensino Fundamental após o período de ensino remoto. O crescimento alcançado entre 2016 e 2019 manteve-se praticamente constante em 2020, mas apresentou queda de 1,2% em 2021, chegando a 97,6%. Apesar desse decréscimo, Minas Gerais foi destaque no âmbito nacional no que se refere a esse indicador, sendo o estado da Federação com o maior percentual da população de 6 a 14 que frequenta ou que já concluiu o Ensino Fundamental naquele ano. Em 2022, 97,3% da população nessa faixa etária frequentava ou já havia concluído o Ensino Fundamental, com uma redução de 0,3% em relação ao ano anterior. Ainda que o percentual indique que a universalização foi tecnicamente atingida, a SEE está trabalhando no fortalecimento das ações de Busca Ativa, realizadas desde 2019. Importante ressaltar que não há dados disponíveis para aferição do indicador para o ano de 2023.

Em relação ao fato de que 95% dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental concluíram essa etapa na idade recomendada, registra-se que, de 2018 a 2019, a meta estipulada foi alcançada.

Meta 2 – Percentual de estudantes que concluíram o Ensino Fundamental, de nove anos, na idade recomendada

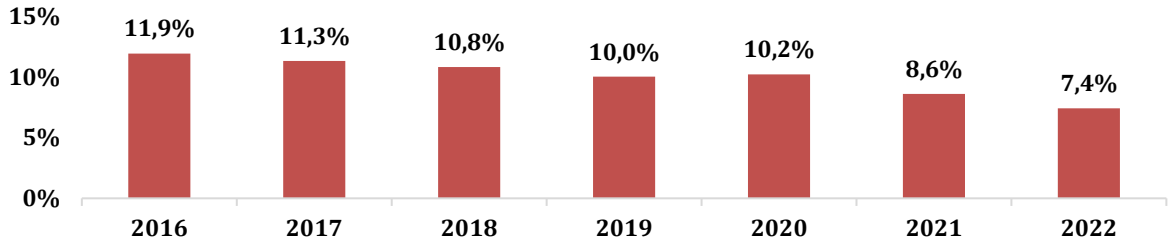


Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

A despeito de o indicador ter sofrido queda em 2020, em 2021 o percentual voltou a crescer e, em 2022, superou novamente a marca estipulada, alcançando 97,74%, o que se afigura como positivo, já que o percentual registrado é o maior desde 2016.

Em contrapartida, a Taxa de Distorção Idade-Série manteve a tendência de queda desde 2020, alcançando 7,4% em 2022, redução de 1,2% em relação a 2021.

Meta 2 - Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Nesse contexto, a SEE destacou as ações que tem realizado para melhoria do fluxo escolar, a exemplo do Reforço Escolar e da Correção de Fluxo:

> Para garantir, em 2023, a permanência dos bons resultados evidenciados pelo Censo 2022, a SEE deu continuidade às ações de Reforço Escolar e Correção de Fluxo, além de ter implementado o Agrupamento Temporário. 81.593 estudantes foram atendidos em 10.039 turmas de Reforço Escolar e Correção de

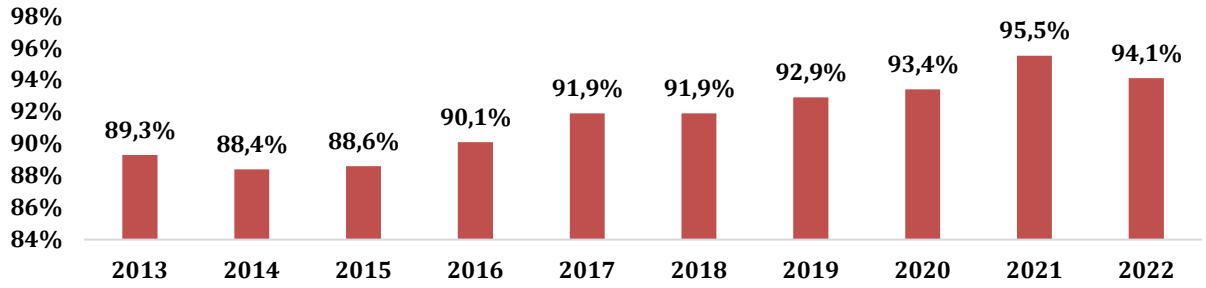
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Fluxo. E, como resultado do aprendizado com o ensino remoto durante a pandemia, em 2023 foi desenvolvido um projeto piloto para o Reforço Escolar utilizando o Conexão Escola, para aqueles estudantes que, por algum motivo, não tiveram disponibilidade para frequentar o reforço presencial, ou em casos de indisponibilidade de espaço físico nas escolas. No encerramento do ano letivo foram registradas 337 turmas de Reforço Escolar funcionando com o Conexão Escola. Ainda para atender os estudantes que não poderiam frequentar o Reforço Escolar ofertado pelas escolas, o Agrupamento Temporário Intermitente foi uma estratégia pedagógica alternativa para garantir a aprendizagem e corrigir as defasagens identificadas nas avaliações diagnóstica, intermediária e internas realizadas pelas escolas. O trabalho consiste em atender os estudantes com a criação de blocos que trabalham habilidades específicas de Língua Portuguesa e Matemáticas fora da sala de aula, por professores diferentes dos regentes das turmas, sem extrapolar o turno de aula. Em 2023 1.827 escolas foram indicadas para oferta do Agrupamento Temporário, com a criação de 9.290 blocos. Cerca de 27 mil estudantes foram atendidos.

Meta 3 – Universalização do atendimento escolar para toda a população de quinze a dezessete anos e elevação da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, até o final do período de vigência deste PEE.

O primeiro objetivo da Meta 3 estabelece que, até o ano de 2027, o acesso à escola, independentemente da etapa, entre os jovens de 15 a 17 anos, deverá estar universalizado. O Estado disponibilizou dados de 2016 a 2022, não havendo informações sobre 2023. Entre 2013 e 2014 houve decréscimo, seguido de um crescimento moderado entre 2015 e 2020.

Meta 3 – População de 15 a 17 Anos que frequentava a escola ou havia concluído a Educação Básica



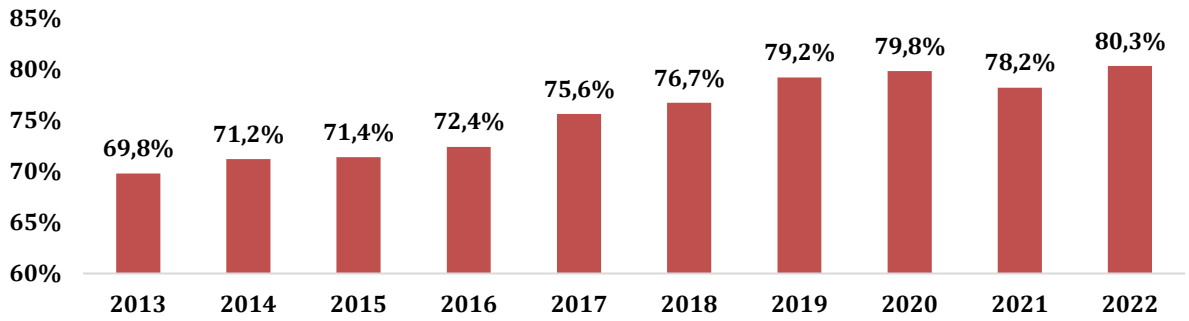
Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

Embora o patamar ainda não tenha sido atingido, em 2021 95,5% dos jovens dessa faixa etária frequentavam a escola, número pouco distante da meta a ser alcançada. Porém, em 2022 ocorreu uma ligeira queda, já que o percentual foi de 94,1%. Apesar disso, observa-se que, desde 2013, esse foi o segundo melhor resultado alcançado, atrás apenas de 2021.

O segundo objetivo da Meta 3 estipula que até 2027 85% dos jovens de 15 a 17 anos estejam frequentando o ensino médio e, para monitorá-lo, consideraram-se os percentuais da população dessa faixa etária que está frequentando o ensino médio ou em etapas posteriores, assim como aqueles que já concluíram a educação básica.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 3 – População de 15 a 17 Anos que frequenta o Ensino Médio ou possui Educação Básica completa



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

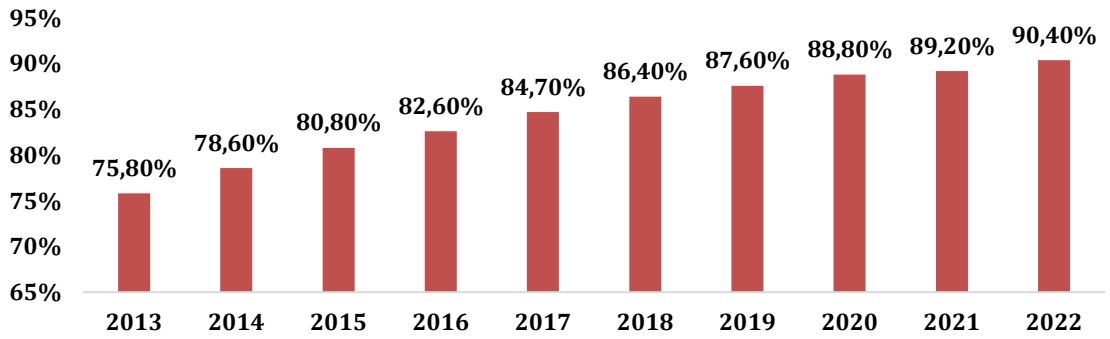
De 2013 a 2020, observa-se contínuo crescimento do percentual, seguido de uma pequena queda em 2021, já que o montante alcançado foi de 78,2%. Em 2022, foi registrado crescimento de 2,1 p.p. na comparação com 2021, tendo em vista que 80,3% dos jovens frequentavam o ensino médio ou já haviam concluído a educação básica, faltando pouco para o alcance da meta. O Estado traz, ainda, informações acerca das estratégias adotadas para o Ensino Médio, como o suporte aos estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem.

Meta 4 – Universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para a população de quatro a dezessete anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo e de atendimento em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos estudantes, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.

O gráfico seguinte demonstra o percentual de matrículas, em classes comuns da educação básica, de alunos de 4 a 17 anos de idade, com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, e altas habilidades ou superdotação. A SEE esclareceu que os estudantes da Educação Especial são atendidos, sempre que possível, em turmas regulares. Pelos dados da série histórica, desde 2013 observa-se constante crescimento no indicador e, em 2021, 89,20% dos estudantes de 4 a 17 anos com deficiência estavam matriculados em turmas regulares. Já em 2022, o percentual alcançou 90,40%, 1,2 p.p. a mais do que em 2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

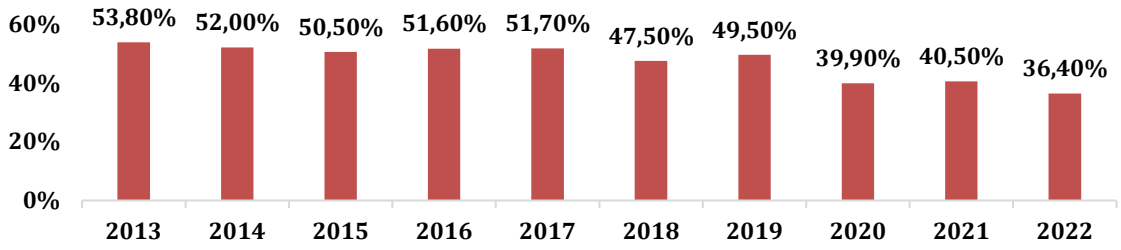
Meta 4 – Matrículas de estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação em classes regulares da Educação Básica



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

A SEE esclareceu que, quando necessário, oferta atendimento educacional especializado, "com salas de recursos, oficinas pedagógicas, professor de apoio, intérprete e instrutor de libras, professor guia-intérprete, entre outros serviços", o que é feito preferencialmente na unidade escolar em que o estudante está matriculado ou na unidade mais próxima de sua residência. Nota-se que o percentual de atendimento especializado vinha em movimento de queda entre 2013 e 2015, voltando a crescer entre 2016 e 2017. No período de 2018 a 2020, verificou-se crescimento no primeiro ano, mas, na comparação entre os dois últimos, houve queda. Apesar disso, em 2020 o percentual foi de 39,90%, o segundo menor desde 2013; em 2021[408], houve um pequeno crescimento, alcançando 40,50%; e em 2022, chegou a 36,40%, o mais baixo da série histórica.

Meta 4 – Estudantes de 4 a 17 anos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que recebem atendimento educacional especializado



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

A SEE acrescenta que a rede pública estadual possui 23 escolas exclusivas de Educação Especial, nas quais os estudantes que não podem ser atendidos nas turmas regulares são matriculados, destacando diversas ações desenvolvidas no âmbito da Educação Especial em 2023:

> • Manutenção de 1.400 salas de recursos para apoio ao processo de escolarização dos estudantes público da educação especial;
>
> • Parceria com o Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (ISMART), para atendimento a estudantes do 7º e 9º ano das escolas estaduais de Belo Horizonte e Região Metropolitana, mediante oferta de bolsas de estudo integral em escolas particulares de excelência. 386 estudantes com indicativo de altas habilidades/superdotação da rede pública estadual se inscreveram e 63 estudantes foram selecionados;

[408] No documento elaborado pela Assessoria Estratégica da SEE, o percentual alcançado em 2021 foi de 30,54%, porém, no Painel de Monitoramento do PNE, foi de 40,50%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> • 47 Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (CREI) implementados. A equipe dos Centros é composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores e especialistas que ofertam cursos na área da educação especial para os profissionais que atuam junto aos estudantes público da educação especial;
>
> • 6 Centros de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) implementados. A equipe desses Centros é composta por professores e especialistas que ofertam cursos na área da deficiência visual; realizam adaptação de material didático (transcrição da tinta para o Braille e ampliado); realizam o ensino do Braille e orientação e mobilidade para estudantes cegos;
>
> • 7 Centros de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento à Pessoa com Surdez (CAS) implementados. A equipe desses Centros é composta por professores e especialistas que ofertam cursos na área da deficiência auditiva; realizam adaptação de material didático (tradução e interpretação e material em áudio visual);
>
> • A manutenção de equipes multiprofissionais nas escolas especiais, compostas por psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.
>
> • A disponibilização de material impresso em Braille e fonte ampliada, notebooks, kits de materiais pedagógicos para estudantes cegos e com baixa visão;
>
> • Disponibilização de uma equipe de Serviço de Apoio à Inclusão (SAI) em cada SRE, responsável por orientar e acompanhar o processo de escolarização dos estudantes público da educação especial, de acordo com as orientações específicas;
>
> • Organização para a implementação da primeira escola bilíngue de surdos na rede estadual de ensino de Minas Gerais.

Meta 5 – Alfabetização das crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental, sem estabelecimento de terminalidade temporal para crianças com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento

Essa meta visa garantir que os estudantes estejam alfabetizados até o final do 3º ano do ensino fundamental. Para o seu monitoramento, são utilizados os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019, conforme consta no Relatório[409] do 4º Ciclo de Monitoramento do PNE de 2022[410]:

> Mudanças normativas concernentes à alfabetização infantil e descontinuidade da ANA, a partir de 2017, levaram à adoção de outro instrumento e fonte de dados para garantia do monitoramento da Meta 5 do PNE. Buscou-se, então, assegurar continuidade ao monitoramento permanente da meta, em linha com as preconizações do § 2º do artigo 5º da lei do Plano. Nesse sentido, o corrente relatório respaldou-se na avaliação do 2º ano do ensino fundamental do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019, cujas características técnicas são apresentadas na sequência.

Registra-se que a publicação dos relatórios de Monitoramento das Metas do PNE ocorre a cada dois anos, trazendo os resultados atualizados dos indicadores das metas, bem como análises sobre as tendências em cada um deles. O Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE, Biênio 2014-2016, foi publicado em 2016; o do 2º Ciclo, em 2018; o do 3º Ciclo, em 2020; e o do 4º Ciclo, em 2022. O próximo relatório será publicado em 2024.

Apresentam-se, a seguir, os percentuais de domínio/qualificação em Língua Portuguesa e Matemática – cujos dados disponíveis no Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento são de 2019 –, a partir dos resultados da Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, avaliação aplicada nesse mesmo ano. É desejável que haja um número maior de estudantes com desempenho situado nos níveis mais elevados das escalas de proficiência. Importante frisar que a descrição de cada um dos níveis pode ser encontrada no Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento, sendo que as do primeiro nível correspondem às habilidades menos complexas no processo de alfabetização e as do último, às mais complexas. A proficiência abaixo do nível 1 diz respeito aos estudantes que potencialmente não dominam nenhuma das habilidades aferidas na avaliação.

[409] https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/plano-nacional-de-educacao/relatorio-do-4o-ciclo-de-monitoramento-das-metas-do-plano-nacional-de-educacao-PNE-2022
[410] Página 135

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 5 - Percentual dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental por nível de proficiência da escala de Língua Portuguesa do Saeb

Exercício de 2019

Unidade Geográfica	Abaixo do Nível 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Minas Gerais	2,5%	2,4%	5,5%	10,5%	17,1%	21,6%	20,8%	12,9%	6,6%

Fonte:Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE 2022.

Em relação à Língua Portuguesa, três eixos foram adotados: apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura e produção textual. No que diz respeito à proficiência, observa-se maior concentração de estudantes nos níveis 5 e 6. Embora o baixo percentual esteja nos dois níveis preliminares, é necessário que ele seja gradualmente aumentado, especialmente nos níveis 3 e 4, a fim de que os estudantes dominem as habilidades mais elementares no processo de alfabetização e passem a adquirir conhecimentos que exijam maior domínio da língua.

Meta 5 - Percentual de estudantes do 2º ano do ensino fundamental por nível de proficiência em Matemática no Saeb

Exercício de 2019

Unidade Geográfica	Abaixo do Nível 1	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Nível 6	Nível 7	Nível 8
Minas Gerais	2,3%	4,7%	8,3%	15,2%	20,9%	18,4%	16,0%	9,2%	5,0%

Fonte:Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE 2022.

No que concerne à proficiência em Matemática, foram considerados os seguintes eixos de conhecimento: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Em relação à sua distribuição, a maior parte dos estudantes encontra-se no nível 4. Observa-se que percentual maior encontra-se nos níveis preliminares, na comparação com a Língua Portuguesa, indicando que os estudantes têm menor propensão a dominar as habilidades mais básicas de Matemática.

Observada a polaridade do "quanto maior o nível, melhor", vê-se que ainda há muito a fazer para que seja atingida a meta até o final da vigência do PEE. Em seu relatório, a SEE esclareceu que realiza diversas ações relacionadas à alfabetização, tais como:

> A SEE realiza anualmente as avaliações do Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA) para os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental das redes municipais e estadual, e as avaliações Diagnósticas e Formativas ao longo do ano letivo para a rede estadual. No ano de 2023, as avaliações Diagnósticas e Formativas também foram disponibilizadas para as redes municipais que manifestaram interesse em aplicá-las. Os resultados servem de subsídio à implementação de estratégias pedagógicas e de políticas públicas que buscam a melhoria da qualidade da educação e do ensino. Em 2023 as avaliações do PROALFA foram realizadas no mês de novembro e os resultados serão disponibilizados a partir de março de 2024. Em 2022, 90% dos estudantes que participaram das avaliações do PROALFA estavam nos níveis recomendado e avançado de proficiência em leitura e escrita, representando um aumento de 9,0% em relação a 2021.
>
> [...]
>
> Outro projeto implementado pela SEE em 2023, e que visa garantir a alfabetização das crianças matriculadas na rede pública estadual é Plano de Recomposição das Aprendizagens – PRA. Ao longo do ano foram realizadas visitas sistemáticas às escolas para acompanhar a implementação do Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) no cotidiano, considerando as avaliações sistêmicas, internas e externas, e também as intervenções pedagógicas realizadas. A cada visita às escolas um propósito deveria ser cumprido (seguindo os documentos orientadores e visando o monitoramento proposto) e o Formulário de Acompanhamento Semanal (FAS), preenchido. Ao final de cada mês foi alimentado o Formulário de Acompanhamento Mensal (FAM) a partir do qual as ações são analisadas e os resultados do trabalho consolidados e/ou reformulados.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A SEE destacou, ainda, que não adota a política de terminalidade específica para os estudantes público da educação especial, em conformidade com o estabelecido no PEE. Importante mencionar que os resultados do Proalfa estão apresentados em tópico específico deste relatório.

Meta 6 – Oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da Educação Básica.

A fim de garantir a aprendizagem dos estudantes e melhorar a qualidade da educação, a SEE esclareceu que a Educação em Tempo Integral é um de seus projetos prioritários, o qual seria expandido, ano a ano:

> O Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI) tem como objetivo a formação dos estudantes nas dimensões intelectual, afetiva, social e física. Nessa perspectiva, são implementadas as Atividades Integradoras conforme matriz curricular vigente, que contemplam o acompanhamento pedagógico e atividades multidisciplinares. Para o Ensino Médio em Tempo Integral a proposta pedagógica objetiva o aprofundamento nas áreas de conhecimento, a introdução ao mundo do trabalho, a construção de seu Projeto de Vida, o desenvolvimento do pensamento/método cientifico, ampliação de experiências e saberes e também a formação técnica e profissional integrada ao Ensino Médio. Para além dessa arquitetura curricular, a Educação Integral conta também com um conjunto de ações e práticas educativas que permitem o desenvolvimento dos Princípios Educativos que balizam o Modelo Pedagógico da Educação Integral em Minas Gerais. Ponto de grande relevância para a Educação Integral na rede estadual de Minas Gerais é a atenção essencial à segurança alimentar dos estudantes, pois as escolas oferecem três refeições diárias onde, além do cuidado nutricional, é incentivando também o desenvolvimento de hábitos saudáveis de higiene, saúde e alimentação.

Para evidenciar o percentual de escolas da rede pública estadual que oferecem educação em tempo integral, a SEE apresentou a tabela abaixo, na qual há diferenças entre os dados do Censo Escolar e os do Sistema Mineiro de Administração Escolar – Simade.

Meta 6 - Escolas da Rede Pública Estadual que Oferecem Educação em Tempo Integral

Exercícios de 2020 a 2023

Exercício	Censo Escolar	Simade
2020	6,9%	34,47%
2021	12,8%	37,92%
2022	16,4%	40,28%
2023		42,42%

Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE

A esse respeito, a SEE explica que, no âmbito do Censo Escolar, para ser contabilizada como escola ofertante de Educação Integral, a unidade deve ter, no mínimo, 25% dos seus estudantes matriculados nessa modalidade. Entretanto, a Secretaria adota o modelo de implementação gradual do projeto, isto é, a partir do instante em que é criada uma nova turma de tempo integral em determinada unidade escolar, ela passa a ser contabilizada. Em 2023, segundo a SEE, 1.452 escolas ofertavam a Educação Integral:

> De acordo com os relatórios do Sistema Mineiro de Administração Escolar (SIMADE), em 2020 1.231 escolas da rede pública estadual ofertavam Educação Integral. Em 2021 o número aumentou para 1.348 unidades. Em 2022 houve expansão do Ensino Médio em Tempo Integral para 200 escolas, totalizando 1.432 unidades escolares, entre Ensino Fundamental e Ensino Médio Integral. E em 2023 foi alcançado o total de 1.452 escolas.

Quanto aos Estudantes da Rede Pública Estadual Matriculados na Educação em Tempo Integral, a SEE não apresentou dados relativos ao exercício de 2023. De acordo o relatório, em 2020, 66.602 estudantes matriculados na rede pública estadual foram atendidos em Tempo Integral. Em 2021, o número subiu para 99.147 estudantes, representando uma elevação de 48,86% no número de matrículas. Em 2022, as matrículas foram 34,52% maiores do que em 2021, chegando a 133.376.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 6 – Estudantes da Rede Pública Estadual Matriculados na Educação em Tempo Integral

Exercícios de 2020 a 2022

Exercício	Matrículas Educação Integral	Total de Matrículas	Matrículas na Educação Integral na Rede Pública Estadual (%)	Evolução Anual de Matrículas na Educação Integral (%)
2020	66.602	1.854.397	3,59	-
2021	99.147	1.744.621	5,68	48,86
2022	133.376	1.535.308	8,70	34,52

Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE

Houve crescimento do percentual de estudantes matriculados na Educação Integral, com elevação de 2,09% em 2021, na comparação com 2020, e de 3,02% em 2022, na comparação com 2021. A SEE pontuou, ainda:

> Cabe destacar que em 2023, das 719 escolas ofertantes do Ensino Médio em Tempo Integral, 305 ofertaram o EMTI Profissional qualificando os jovens para ingresso no mercado de trabalho após a conclusão do Ensino Médio. Visando a expansão, em 2023 a SEE aderiu ao programa federal Escola em Tempo Integral, com previsão de abertura de 59.568 novas vagas em 129 escolas de 52 municípios. A partir das matrículas pactuadas o estado receberá repasse de recursos do Ministério da Educação para investimento na Educação Integral. Minas Gerais deve receber cerca de R$ 107 milhões.

Meta 7 – Elevação da qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, como melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb.

Criado em 2007, o Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações do desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – alcançado pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5ª e 9ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio) –, com informações sobre rendimento escolar (aprovação). As médias nacionais nesse Índice, estipuladas para 2019/2021, são: 2019 – 5,7 e 2021 – 6,0 (correspondentes à qualidade de ensino em países desenvolvidos), nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 2019 – 5,2 e 2021 – 5,5, nos anos finais do Ensino Fundamental; e 2019 – 5,0 e 2021 – 5,2, no Ensino Médio. Em consulta ao PEE, observa-se que houve o estabelecimento de média a ser atingida em 2019 e 2021[411]:

Meta 7 – Ideb – Projeção Rede Estadual de Minas Gerais

Exercícios de 2019 e 2021

Ideb	2019	2021
Anos Iniciais do Ensino Fundamental	6,7	6,9
Anos Finais do Ensino Fundamental	5,5	5,7
Ensino Médio	5,0	5,2

Fonte: Plano Estadual de Educação - PEE.

O último resultado, referente ao exercício de 2021, foi divulgado em setembro de 2022[412]. Para a SEE, a última edição do Ideb (2021) foi realizada em um cenário atípico, tendo em vista que estudantes e professores tiveram que se adaptar ao regime remoto, ocasionando impactos para a aprendizagem, com reflexo nos resultados do índice não apenas para Minas Gerais, mas para todo o país. A tabela seguinte demonstra o resultado do Ideb em Minas Gerais, exercícios de 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021, por etapas de ensino.

[411] https://www.educacao.mg.gov.br/documentos-legislacao/plano-estadual-de-educacao-lei-23-197-2018/
[412] https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/saeb/mec-e-inep-divulgam-resultados-do-saeb-e-do-ideb-2021

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 7 – Ideb por Etapas de Ensino no Estado de Minas Gerais

Exercícios de 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021

Etapas	2013		2015		2017		2019		2021	
	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual	Projeção Estadual	Apurado Rede Estadual
Anos Iniciais do Ensino Fundamental	5,9	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,5	6,8	6,0
Anos Finais do Ensino Fundamental	4,4	4,7	4,8	4,5	5,1	4,4	5,3	4,6	5,6	5,0
Ensino Médio	4,0	3,6	4,4	3,5	4,8	3,6	5,0	4,0	5,3	4,0

Fonte: Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb/Inep, 2021.

Percebe-se, pelos dados referentes a 2019[413], que os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental apresentaram rendimento de 6,5, levemente inferior à meta projetada (6,6). Havia expectativa de melhoria de desempenho dos alunos dos anos finais – apurado 4,6 e projetado 5,3 – e, sobretudo, do Ensino Médio – apurado 4,0 e projetado 5,0 –, a fim de que o Estado pudesse atingir, até 2021, as metas de 5,7 (anos finais do Ensino Fundamental) e 5,2 (Ensino Médio), estipuladas pelo PEE. No entanto, em 2021, a projeção para os anos iniciais do Ensino Fundamental foi de 6,8, mas o rendimento apresentado foi de 6,0, inferior não só à meta projetada, mas também ao resultado apurado em 2019. De maneira semelhante, quanto aos anos finais do Ensino Fundamental, a meta projetada para 2021 (5,6) não foi atingida (5,0), mas manteve-se superior ao valor alcançado em 2019. Em relação ao Ensino Médio, não foi atingida a meta projetada e não foi observada evolução da meta apurada, cujo resultado foi 4,0 em 2019 e 2021.

Dessa maneira, nenhuma das metas estipuladas no PEE para 2021 foi alcançada. De fato, o fechamento das unidades escolares durante a pandemia, com o início do retorno gradual a partir de junho de 2021, pode ter prejudicado o alcance das metas estabelecidas. A SEE relatou, por fim:

> Consciente da importância dos resultados das avaliações para o direcionamento das políticas pedagógicas, a fim de melhorar a aprendizagem dos estudantes, a SEE promoveu ações de mobilização para garantir o máximo da participação da rede pública estadual nas avaliações do SAEB em 2023. Uma campanha comunicacional foi desenvolvida com publicações diárias para estudantes, professores e gestores a respeito da importância das avaliações e uma carta do Secretário de Estado de Educação foi enviada aos diretores, para pedir engajamento na realização das avaliações. Termos de compromisso foram enviados às escolas para aquisição de kits escolares distribuídos aos estudantes, para incentivar a participação, além do lanche especial no Dia D do SAEB. Foram investidos R$ 10.261.125,00 e a Secretaria empreendeu esforço adicional para monitoramento dos agendamentos de aplicação das avaliações e da participação dos 410.445 estudantes indicados pelo Censo Escolar 2022 para serem avaliados. Os resultados do SAEB 2023 serão divulgados no segundo semestre de 2024.

Meta 8 – Elevação da escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo para as populações do campo, indígenas e quilombolas, para a população das regiões de menor escolaridade no Estado e para os 25% mais pobres, além da equiparação da escolaridade média entre negros e não negros declarados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

A tabela a seguir discrimina os resultados no período de 2016 a 2022, os quais demonstram que, apesar de alguns períodos de oscilação, houve melhoria dos indicadores, ainda que pequena. Não há dados sobre o exercício de 2023.

Inicialmente, verifica-se uma ligeira diminuição, de 2020 para 2021, na Escolaridade Média em Anos de Estudo, da População de 18 a 29 Anos em Minas Gerais, que passou de 11,8 para 11,7. Não houve alteração no resultado desse indicador na comparação entre os exercícios de 2021 e 2022, mas o resultado apurado indica que faltam apenas 0,3 anos de estudo para o alcance da meta. Em relação aos residentes na área rural, o resultado

[413] Últimos dados disponíveis.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

alcançado em 2022 (10,8) cresceu ligeiramente se comparado com 2021 (10,6). Quanto aos 25% mais pobres, não foram apresentados dados em 2020 e em 2021, mas o resultado alcançado em 2022 (10,4) supera o de 2019 (10,3).

Meta 8 – Escolaridade Média em Anos de Estudo, da População de 18 a 29 Anos, Residentes na Área Rural, Pertencentes aos 25% mais Pobres, e Razão percentual entre a escolaridade média de Negros e Não Negros

Exercícios de 2016 a 2022

Escolaridade Média, em Anos de Estudo, da População de 18 a 29 Anos de Idade e Razão Percentual entre a Escolaridade Média de Negros e Não negros				
Exercícios	Em Minas Gerais	Residentes Na Área Rural	Pertencentes aos 25% Mais Pobres	Negros e Não Negros %
2016	11,4	9,6	9,7	89,4
2017	11,4	9,9	9,9	91,4
2018	11,5	10,1	10,1	90,6
2019	11,6	10,2	10,3	92,1
2020	11,8	10,5	-	92,6
2021	11,7	10,6	-	92,7
2022	11,7	10,8	10,4	91,8

Fonte: Painel de Monitoramento do PNE.

Quanto à razão percentual entre a escolaridade média de negros e não negros, observa-se que, de 2019 a 2021, houve constante crescimento da relação, ainda que moderado. Porém, em 2022, apurou-se uma pequena queda, já que o percentual alcançado foi de 91,8%, não tendo havido, ainda, a equiparação da escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. Por fim, a SEE apresenta as ações desenvolvidas para reduzir as desigualdades desse público no acesso à educação:

> **Educação do Campo**
>
> A Educação do Campo visa ofertar educação que atenda às especificidades do campo, preservando e reafirmando sua cultura e identidade, a partir das diretrizes operacionais da educação do campo, atendendo os estudantes da educação básica do campo. De acordo com o Censo Escolar de 2022, foram atendidos 120.785 estudantes matriculados em escolas do campo. Além disso, 2 escolas do campo da rede estadual de ensino atuaram com a metodologia da Pedagogia da Alternância, atualmente adotada pelas Escolas Família Agrícola (EFAs). Essa metodologia é importante por se adaptar à realidade local das comunidades tradicionais. Quanto à formação dentro da proposta pedagógica, a SEE direcionou os profissionais para a realização de Curso de Aperfeiçoamento através do Programa Escola da Terra (MEC), que está em andamento na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
>
> **Educação Indígena**
>
> A SEE atende as comunidades indígenas com ações que visam implementar e fortalecer as políticas e ações das diretrizes operacionais da modalidade educação escolar indígena, considerando o desenvolvimento de currículos e propostas pedagógicas específicas, o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade e a produção e disponibilização de materiais didáticos adequados, de forma a reafirmar e valorizar a cultura indígena e a promover a igualdade racial e a equidade em relação às demais escolas da rede pública estadual. Em 2023, 4.651 estudantes foram atendidos na Educação Indígena, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Destaca-se a criação de um Grupo de Trabalho com participação da equipe coordenadora da Educação Indígena na SEE, escolas indígenas e SRE para elaboração das matrizes curriculares para o 3º Ano do Ensino Médio da Educação Indígena. A publicação acontecerá no primeiro trimestre de 2024.
>
> **Educação Quilombola**
>
> Prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a modalidade Educação Quilombola é regida pela Resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de novembro de 2012. No âmbito estadual, a Resolução SEE nº 3.658, de 24 de novembro de 2017, estabelece a organização e funcionamento da modalidade em Minas Gerais, direcionada para as comunidades quilombolas rurais e urbanas, respeitando sua história,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

território, memória, ancestralidade, tecnologias e conhecimentos tradicionais. Atualmente há 43 escolas quilombolas na rede pública estadual, sendo que desde a publicação da Portaria SEE nº 50/2022, que regulamenta os procedimentos de análise para o reconhecimento da escola estadual localizada e/ou que realiza atendimento para os povos remanescentes de quilombos em Minas Gerais, foram reconhecidas 9 escolas nas SRE Araçuaí e Januária, sendo que 3 tiveram reconhecimento em 2023.

Para assegurar o devido atendimento escolar a essas populações, a SEE desenvolveu no ano de 2023, atendendo a demanda apresentada via Comissão Permanente da Educação Escolar Quilombola (CPEQ), cursos de capacitação EaD direcionados aos profissionais da educação em Legislações Quilombolas, com 813 participantes, e em Territorialidades Quilombolas: histórico de lutas e resistências, com 772 participantes.

Cabe ressaltar, que no processo de construção dos cursos houve a participação de professores e lideranças quilombolas via Grupo de Trabalho (GT). Para 2024 a SEE lançará o último curso que compõem a trilha, fechando assim o ciclo de capacitação.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

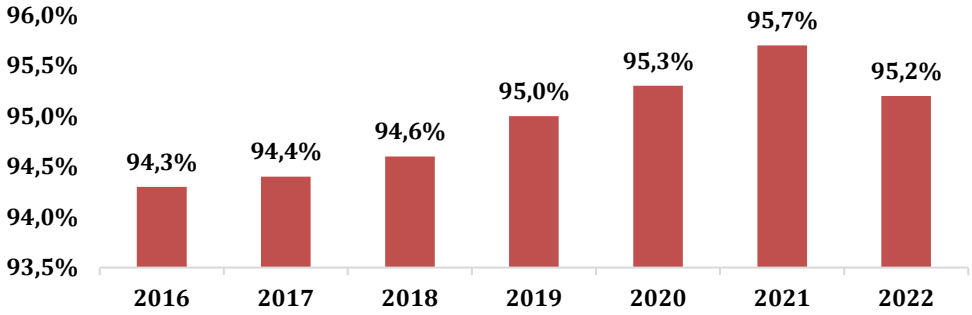
A Resolução SEE n°4.234/2019, que trata da organização e do funcionamento da EJA nas escolas da rede pública estadual de Minas Gerais e todas as ações voltadas para as escolas que oferecem EJA, incluíram as escolas que também pertencem às modalidades do campo, indígena e quilombola. Especificamente para a EJA nas escolas indígenas deve-se observar a realidade sociocultural e os interesses das comunidades indígenas, tendo uma proposta pedagógica de acordo com as questões socioculturais da comunidade, relacionando aos seus projetos de presente e futuro. A EJA também é ofertada nas escolas de unidades prisionais do estado, buscando ampliar as possibilidades e oportunidades para esses estudantes.

Destaca-se em 2023 a realização do Seminário Estadual de Práticas Exitosas - Educadores EJA, no qual educadores que atuam na modalidade e equipes das Superintendências Regionais de Ensino tiveram a oportunidade de compartilhar boas práticas desenvolvidas nas escolas ofertantes, inclusive naquelas inseridas nas Unidades Prisionais e nos CESEC, que foram apresentadas durante os seminários regionais realizados nas 47 SRE. No seminário, transmitido pelo canal da SEE no YouTube, é possível acompanhar a apresentação das práticas escolhidas em cada um dos seis polos regionais. O conteúdo teve 1.948 visualizações na data da sua realização.

Meta 9 – Elevação da taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para 93,5% até o final de 2019, e, até o final da vigência deste PEE, universalização da alfabetização e redução da taxa de analfabetismo funcional em 50%.

Desde de 2016, a meta foi ultrapassada, com a alfabetização de 94,30% da população de 15 anos ou mais e, ano a ano, verifica-se constante crescimento do percentual, que alcançou 95,7% em 2021. Já em 2022, verificou-se uma pequena queda na comparação com o ano anterior, tendo em vista que o percentual alcançado foi de 95,2%.

Meta 9 – Alfabetização da População de 15 Anos ou Mais

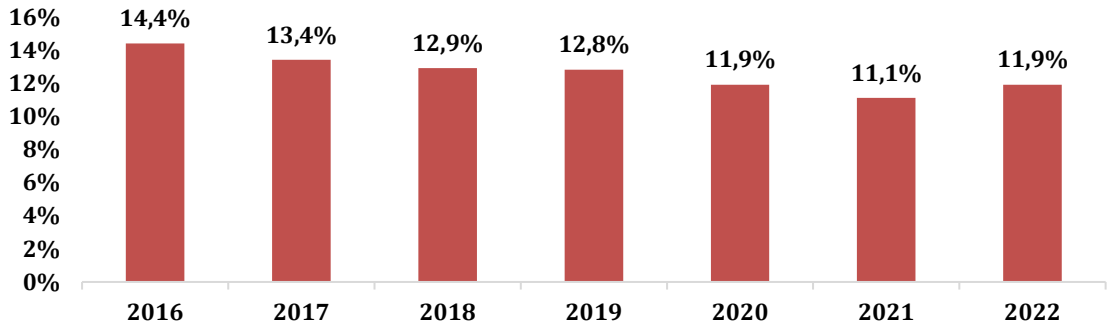


Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

Verifica-se que a taxa de analfabetismo entre pessoas com idade igual ou superior a 15 anos vinha em movimento de queda desde 2016, alcançando 11,1% em 2021. Em 2022, contudo, o número voltou a crescer (11,9%), situando-se no mesmo patamar de 2020. A SEE reconhece que essa situação constitui um desafio para os próximos anos de vigência do Plano.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 9 - Taxa de Analfabetismo Funcional da População com 15 Anos ou Mais



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

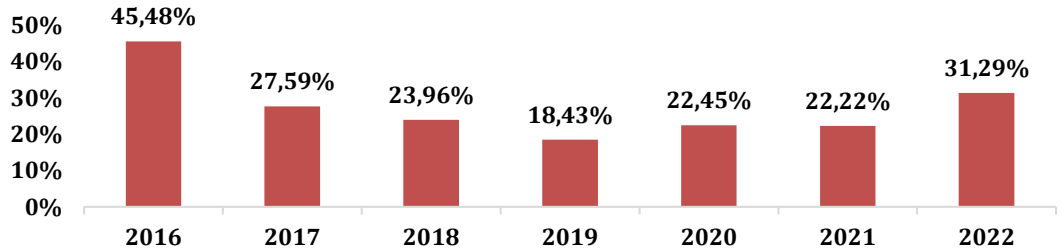
O Estado salientou que, dentre as ações que colaboram para a alfabetização e redução das taxas de analfabetismo nessa faixa etária da população, estão a EJA e a correção de fluxo:

> **EJA Novos Rumos**
>
> A EJA passou por uma reformulação desde 2019 que possibilitou a ampliação do atendimento a partir de mudanças como a possibilidade de criação de turmas com número menor de estudantes. Em 2023 a SEE ofertou 123.015 vagas para EJA nos Ensinos Fundamental e Médio e encerrou o ano letivo com 113.940 matrículas, de acordo com o SIMADE. 92,6% de preenchimento das vagas. 1.385 escolas ofertaram a modalidade em 577 municípios do estado.
>
> **CESEC**
>
> Os Centros Estaduais de Educação Continuada (CESEC) são escolas semipresenciais que fazem parte da rede estadual de ensino e prestam serviços aos jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade de direito. Oferecem cursos desenvolvidos em regime didático de matrícula por componente curricular (disciplina) ou conjunto de componentes curriculares, incluindo momentos presenciais e não presenciais. Atualmente a rede pública estadual conta com 100 unidades CESEC e em 2023 a SEE trabalhou na reformulação do atendimento que foi publicada em fevereiro de 2024.

Meta 10 – Oferta de, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos – EJA nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

A SEE informou que houve a superação da meta estabelecida pelo PEE no que concerne à Educação Profissional integrada à EJA. Na comparação com 2021, houve aumento de 9,07%, já que o resultado alcançado em 2022 foi de 31,29%.

Meta 10 – Percentual de Matrículas da Educação de Jovens e Adultos na Forma Integrada à Educação Profissional



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Foi informado pela Secretaria que:

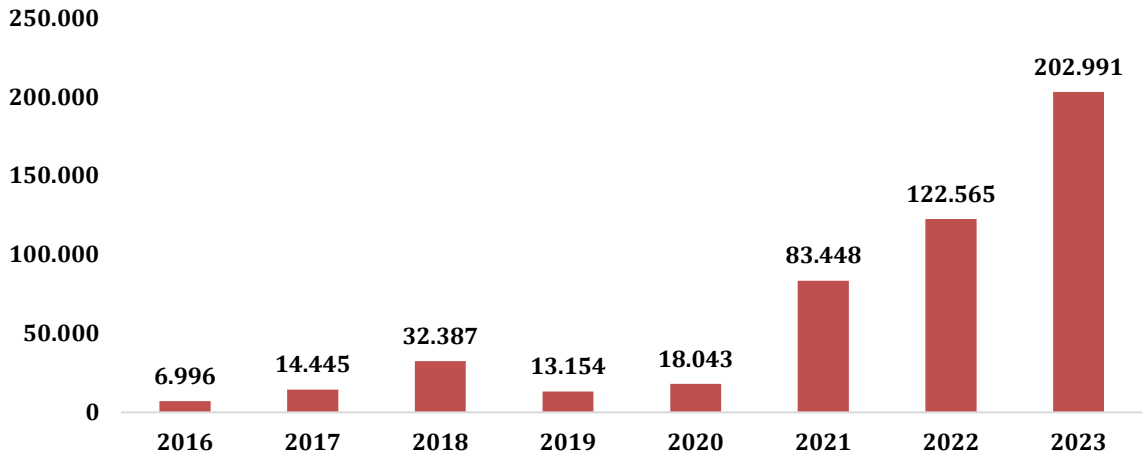
> Contribui para esse percentual o projeto Trilhas de Futuro, que dá prioridade aos estudantes da rede pública estadual matriculados na EJA na oferta de cursos técnicos por instituições credenciadas. Desde o seu lançamento, foram recebidas 8.729 matrículas de estudantes da EJA de todas as redes de ensino do estado em cursos do Trilhas de Futuro. Em 2023 foram registradas 1.389 matrículas.

Meta 11 – Ampliação da educação profissional técnica de nível médio, triplicando o número de matrículas, asseguradas a qualidade da oferta e a expansão de, no mínimo, 50% desse atendimento no segmento público.

A SEE esclarece que oferece educação profissional por meio de cursos técnicos parciais, Formação Inicial e Continuada (FIC), e Ensino Médio em Tempo Integral Profissional, e, em 2021, implementou o projeto Trilhas de Futuro, que disponibiliza cursos técnicos para estudantes do Ensino Médio das redes pública e particular e para egressos da Educação Básica em instituições credenciadas. Para a definição da oferta de educação profissional, a SEE informou que possui uma articulação com a Sedese e com a Sede para a identificação das principais demandas por postos de trabalho no Estado, considerando os setores econômicos mais representativos.

Observa-se que o número de matrículas vem crescendo desde 2019, sendo que a maior variação ocorreu em 2021, oportunidade em que ocorreu aumento de 362% na quantidade de matrículas, na comparação com 2020. Em 2022 e em 2023 também houve crescimento, de 47% e 66%, respectivamente. A medida é positiva, já que prepara os jovens para o mercado de trabalho.

Meta 11 - Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio – MG



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Por fim, a SEE complementou:

> Ao longo do ano de 2023, a SEE ofertou 43.000 vagas para Educação Profissional Técnica de Nível Médio de forma concomitante/subsequente 564 escolas de 373 municípios. Os estudantes têm a possibilidade de escolher entre 51 cursos técnicos e profissionais de nível médio. 21.127 estudantes foram matriculados.
>
> No Projeto Trilhas de Futuro, 46.562 vagas foram ofertas em 2023. Para 2024 foram ofertadas 50 mil vagas na 4ª edição do Projeto. O Ensino Médio em Tempo Integral Profissional atendeu 22.151 estudantes e, em colaboração com o governo federal, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, foram disponibilizados 8 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Essa iniciativa atendeu 18 turmas e beneficiou um total de 292 alunos nas unidades prisionais do estado, distribuídas em 14 SRE.

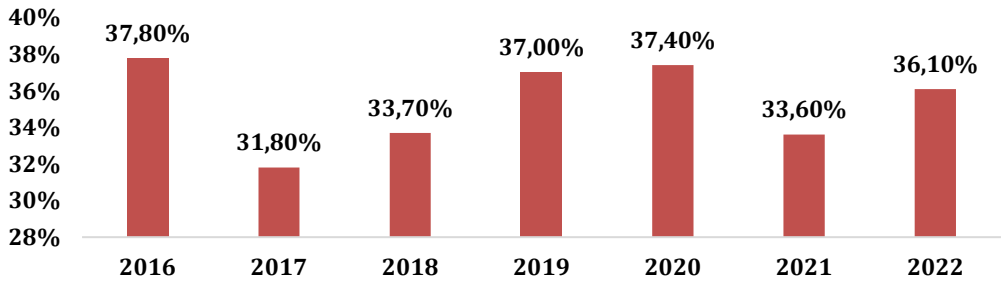
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Como demonstrado no gráfico, de 2022 para 2023 houve aumento de 80.426 matrículas na Educação Profissional em Minas Gerais. Assim, tanto a triplicação das matrículas quanto a expansão de 50% do atendimento por oferta do segmento público estão superadas.

Meta 12 – Elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e da taxa líquida para 33% da população de dezoito a vinte e quatro anos, asseguradas a qualidade da oferta e a expansão de, no mínimo, 40% das novas matrículas no segmento público.

Observa-se que houve contínuo crescimento da taxa bruta[414] de matrícula na educação superior desde 2017, a qual alcançou 37,40% em 2020, mas, em 2021, ano marcado pela pandemia, verificou-se diminuição do percentual para 33,60%. Já em 2022, houve novo crescimento (36,1%), o que pode ser considerado positivo, ainda que o número alcançado seja inferior ao patamar de 2020 e distante 13,9 p.p. da meta estabelecida.

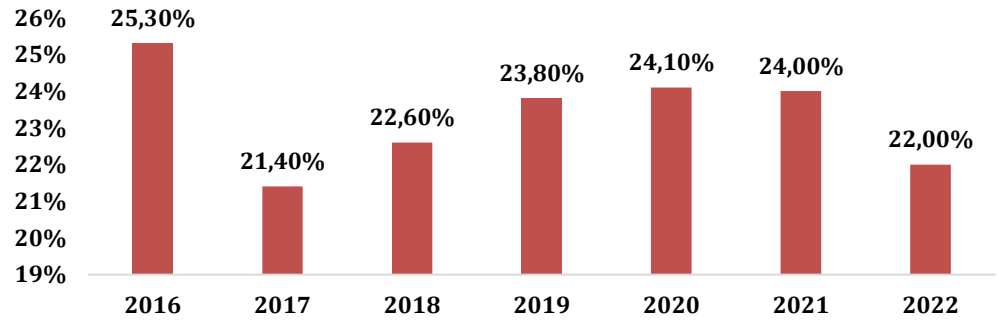
Meta 12 – Taxa Bruta de Matrícula na Educação Superior



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

A respeito da taxa líquida[415] de matrícula na educação superior, Minas Gerais teria atingido em 2021 o percentual de 24%, ligeiramente inferior ao apurado em 2019 - 24,1%. Em 2022, apurou-se nova queda, já que o percentual alcançado foi de 22%.

Meta 12 – Taxa Líquida de Escolarização na Educação Superior



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE e Painel de Monitoramento do PNE.

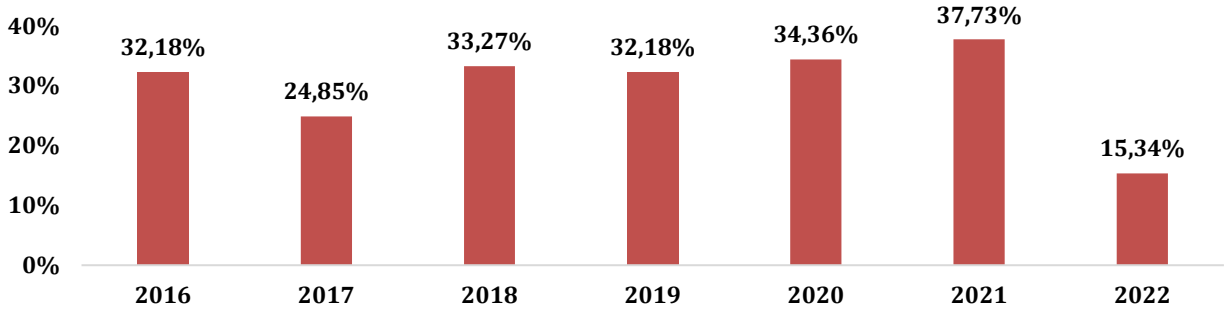
[414] Total de pessoas que frequentam cursos superiores de graduação, independentemente da idade, em relação ao total da população de 18 a 24 anos.
[415] Total de pessoas entre 18 a 24 anos que frequentam cursos de graduação em relação ao total da população dessa faixa etária.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em relação ao aumento da participação do segmento público na expansão de matrículas na graduação, o melhor patamar alcançado na série histórica foi em 2021 (37,73%). Porém, em 2022, ocorreu significativa redução do percentual, que chegou a 15,34%, o menor desde 2016. Sobre esse cenário, a SEE esclareceu:

> Quando se trata da elevação da participação do segmento público na expansão das matrículas de graduação, a meta para o estado, considerando como base o ano de 2015, é ser responsável por 40% das matrículas. Em 2022, de acordo com dados do Censo da Educação Superior, esse percentual foi de 15,34%, representando quebra na tendência de crescimento desde 2018 e redução ao menor percentual de 2016 a 2022. Em 2021 o percentual foi de 37,73% - maior patamar alcançado no período analisado. Essa realidade, porém, é um reflexo do cenário nacional. De acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2022, a participação do segmento público na expansão de matrículas no Brasil teve redução.

Meta 12 – Participação do Segmento Público na Expansão de Matrículas de Graduação



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Além disso, a SEE frisou que as Universidades Estaduais estariam cooperando para alcançar a meta definida no PEE, considerando o número apurado em 2022:

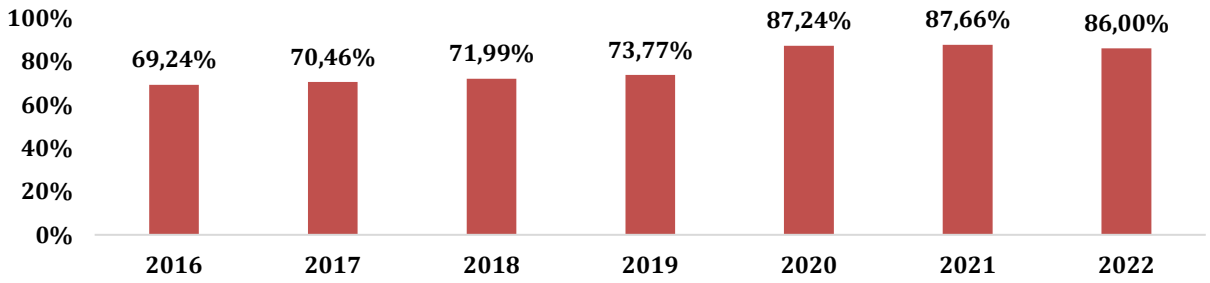
> A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) está presente em 19 municípios com 20 unidades em todo território do estado. Possui 133 cursos de graduação, sendo 130 presenciais e 3 na modalidade à distância, 3 doutorados, 10 mestrados e 26 cursos de especialização. De acordo com o Sistema WebGIZ, da própria Universidade, no ano de 2023 havia 21.000 estudantes matriculados.
>
> A Universidade de Montes Claros (Unimontes) contou, em 2023, com 14.080 estudantes matriculados nos cursos de graduação (presenciais e a distância), de pós-graduação (Lato sensu e Stricto sensu) e cursos técnico-profissionalizantes. A Universidade conta com 11 campos nas regiões Norte de Minas, Noroeste do estado e Vale do Jequitinhonha, além dos cursos do campus-sede. Um avanço em 2023 foi a criação do curso de Psicologia, com início das atividades letivas previstas para o primeiro semestre de 2024.

Meta 13 – Elevação da qualidade da educação superior e ampliação da proporção de mestres e doutores em efetivo exercício no sistema estadual de educação superior para 75%, dentre os quais, no mínimo, 35% deverão ser doutores.

A proporção de mestres e doutores em efetivo exercício vinha crescendo desde 2017, alcançando o melhor percentual da série histórica em 2021, com 87,66%. Em 2022, ocorreu uma ligeira redução para 86%, porém, ainda superior em 11 p.p. à meta estabelecida.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

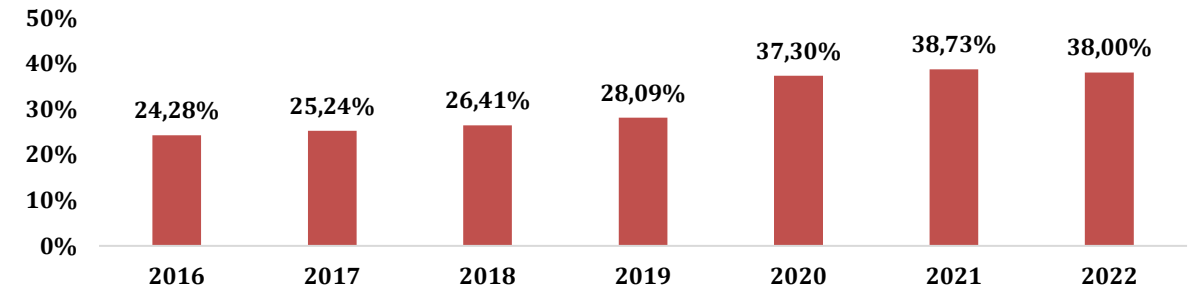
Meta 13 – Proporção de Mestres e Doutores em Efetivo Exercício no Sistema Estadual de Educação Superior



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Quanto à meta de se chegar a 35% de doutores em efetivo exercício, embora o número alcançado em 2022 seja ligeiramente inferior ao de 2021, verifica-se que, desde 2020, ocorreu a superação do percentual previsto no PEE.

Meta 13 – Proporção de Doutores em Efetivo Exercício no Sistema Estadual de Educação Superior



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Foi informado pela SEE que, com o intuito de assegurar condições para permanência e conclusão de cursos aos estudantes de mestrado e doutorado nas Universidades Estaduais, são desenvolvidas as seguintes ações:

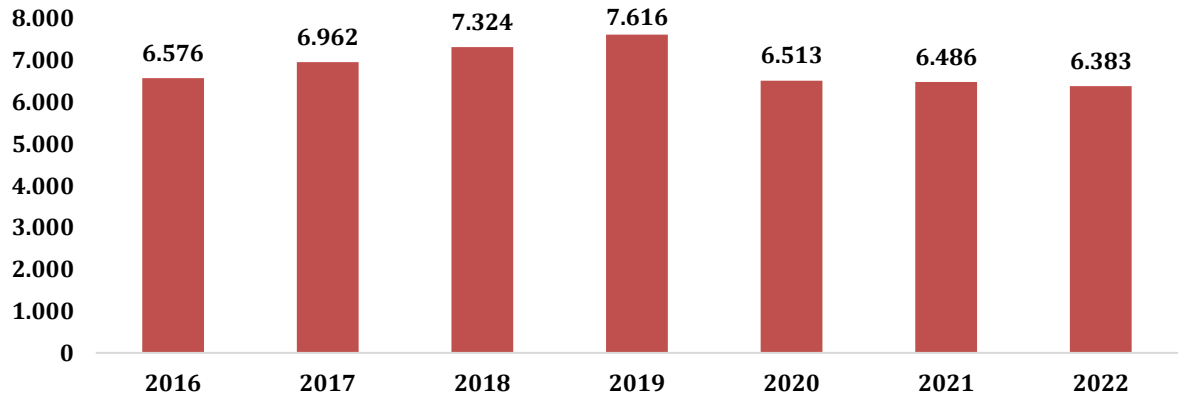
- Doutorado Interinstitucional (DINTER) na Unimontes;
- Programa de Capacitação de Recursos Humanos (PCRH) da FAPEMIG para a qualificação de servidores efetivos da UEMG; e
- Assistência estudantil a 4.841 estudantes da Unimontes por meio da Política Estadual de Assistência Estudantil (PEAES), regulada pela Lei nº 22.570, de 05 de julho de 2017 e pelos Decretos Estaduais nº 47.389, de 23 de março de 2018 e nº 48.402 de 07 de abril de 2022, cuja finalidade é ampliar as condições de permanência dos alunos nas universidades públicas estaduais.

Meta 14 – Ampliação do acesso à pós-graduação stricto sensu, de modo a elevar anualmente o número de mestres e doutores em 10%, corrigindo as desigualdades regionais.

Observa-se, pelas informações disponibilizadas pela SEE, uma diminuição de 0,4% no número de títulos de Mestrado concedidos em 2021, se comparado a 2020. Esse número voltou a diminuir em 2022 (-1,6%), se comparado com 2021, não havendo, portanto, a superação da meta.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

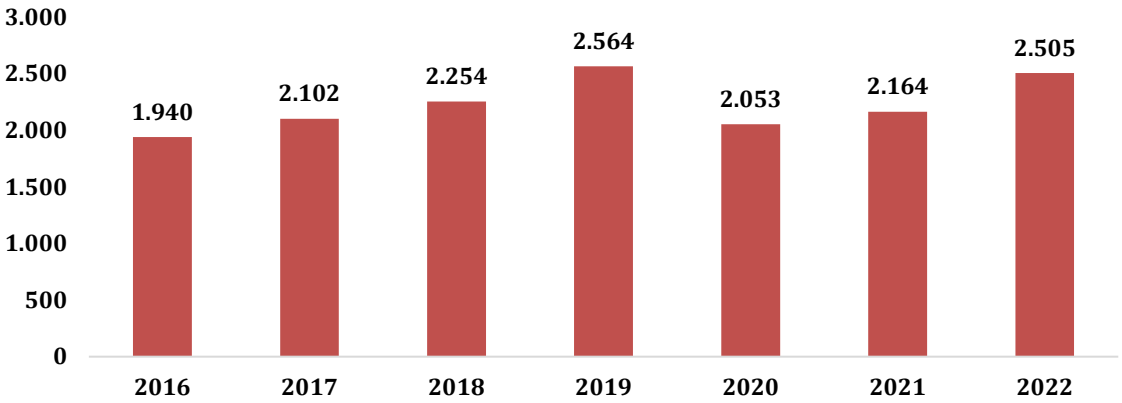
Meta 14 – Títulos de Mestrado Concedidos por Ano no Estado de MG



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Já em relação aos títulos de doutorado, houve aumento de 5%, na comparação entre 2020 e 2021, e de 16% na comparação entre 2022 e 2021, o que é positivo e vai ao encontro da meta prevista no PEE.

Meta 14 – Títulos de Doutorado Concedidos por Ano no Estado de MG



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

A SEE ressaltou que desenvolve as seguintes ações relacionadas à meta:

- A UEMG conta com o apoio da FAPEMIG e da CAPES para a concessão de bolsas, no âmbito do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PAPG) destinadas aos cursos de mestrado e doutorado da universidade. A CAPES tem concedido mais de 50% das bolsas da instituição. Também foram concedidas 395 bolsas, por meio da Chamada 01/2021 PQ/UEMG, Edital 06/2021 PQ/UEMG e Edital 08/2021 PQ/UEMG.

- Implementação da política de ações afirmativas na Unimontes, através da RESOLUÇÃO CEPEX/UNIMONTES nº. 024, de 14 de abril de 2021. De acordo com a norma, cada processo seletivo deverá prever reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência. Para o acesso de candidatos negros, serão reservadas de 20% a 50% das vagas oferecidas anualmente em cada curso de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado da Unimontes, conforme porcentagem aprovada pelo respectivo colegiado. Para o acesso de candidatos indígenas e com deficiência, são publicados, anualmente, editais específicos com a oferta de, no mínimo, uma vaga suplementar em cada curso de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado da Unimontes.

Meta 15 – Implementação, até o final do primeiro ano de vigência deste PEE, da política estadual de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I a V do caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, em consonância com a política nacional de formação, viabilizando a formação

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

específica de nível superior dos docentes da educação básica em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

A SEE relatou que deu continuidade ao projeto Trilhas de Futuro - Educadores[416], que oferta cursos de aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação lato e stricto sensu para professores e técnicos da Educação Básica que atuam no órgão central, nas SREs e nas escolas, valorizando a carreira dos servidores e acrescentando qualidade ao ensino ofertado na rede pública estadual. A Secretaria acrescentou que, por meio do Edital de Credenciamento SEE 01/2023, 48 Instituições de Ensino Superior (IES) ofertaram cerca de 6 mil vagas em cursos de aperfeiçoamento e 574 vagas em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).

Distribuição das Matrículas nos Cursos de Aperfeiçoamento por Carreira

Exercício de 2023

Carreira	Matrículas
Analista de Educação Básica (AEB)	41
Analista Educacional (ANE)	56
Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASB)	14
Assistente Técnico de Educação Básica (ATB)	537
Especialista em Educação Básica (EEB)	318
Professor de Educação Básica (PEB)	2.194
Recrutamento Amplo	6
Técnico da Educação (TDE)	33
Total	**3.199**

Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE

A medida é positiva, contribuindo para o aperfeiçoamento dos profissionais e, conforme detalhado no tópico relativo a Despesas por Ação, 86,42% das despesas com Projetos Estratégicos foram destinados à Ação 4203 – Trilhas de Futuro, na qual foram empenhados R$ 711,274 milhões. A SEE, por fim, salientou:

> Em maioria, os cursos de aperfeiçoamento começaram suas aulas nos meses de outubro e novembro, na modalidade EaD e, a partir de outubro, tiveram início as aulas dos cursos de mestrado e doutorado, de acordo com a organização da instituição junto à CAPES. O projeto terá uma nova edição em 2024, com a publicação de novo edital previsto para o primeiro trimestre. Em 2023 também teve início o Programa de Desenvolvimento de Gestores Escolares, com o objetivo de subsidiar e apoiar os gestores escolares para que desenvolvam uma gestão democrática, em suas múltiplas dimensões. Com participação obrigatória, todos os diretores escolares estão matriculados e participam das aulas remotas e das atividades propostas. O curso é ofertado em ondas e haverá novas entradas em 2024.

Meta 16 – Valorização dos profissionais de magistério da educação básica da rede estadual, buscando-se a diminuição da desigualdade entre o seu rendimento médio e o dos profissionais de outras áreas com categoria e escolaridade equivalentes, respeitada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

A SEE trouxe informações sobre o reajuste concedido aos servidores da rede de educação básica no exercício de 2023 e sustenta que cumpre com o pagamento do piso, especialmente pelo fato de que o vencimento básico dos profissionais da educação tem como base a jornada de 24 horas semanais:

> No que diz respeito à equiparação do rendimento bruto médio mensal dos profissionais da educação com nível superior ao rendimento dos demais profissionais com o mesmo nível de escolaridade, em Minas

[416] https://trilhaseducadores.mg.gov.br/index.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Gerais a relação percentual em 2020 estava em 87,0%. Ainda, de acordo com o Observatório do PNE, de 2018 a 2021 o salário dos professores mineiros se manteve estável, enquanto nos outros estados do Sudeste houve queda. Em 2023, foi concedido aos servidores da rede de educação básica o reajuste de 12,84%. A recomposição salarial foi aplicada pelo Governo de Minas nos vencimentos dos profissionais na folha de pagamento do mês de julho, sendo quitada em agosto/2023. A recomposição também foi paga retroativamente a 1º de janeiro de 2023, com valores depositados nos meses de setembro, outubro e novembro. Importante destacar que o vencimento básico dos profissionais da educação no estado é baseado na carga horária de 24 horas semanais. Dessa forma, Minas Gerais cumpriu com o pagamento do piso nacional.

Conforme detalhado no tópico Despesas por Ações, 43,27% do total empenhado na Função Educação foram destinados para as Ações 2065 – Proventos dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental (R$ 5,121 bilhões) e 2066 – Proventos dos Profissionais do Magistério – Ensino Médio (R$ 2,987 bilhões). Como relatado pela Secretaria, em 2023 foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 822/23[417], transformado na Lei 24.383, de 6/7/23, que prevê reajuste de 12,84%, a partir de 1º de janeiro de 2023, para adequação dos vencimentos dos profissionais do magistério público da educação básica ao valor do piso salarial profissional nacional, previsto no art. 2º da Lei 11.738/08, o que contribui para o alcance da Meta 16.

A propósito, ressalta-se que, no Balanço Geral do Estado do exercício de 2020 (Processo 1101512), cujo parecer prévio foi publicado no Diário Oficial de Contas de 7/2/23, com trânsito em julgado certificado em 16/5/23, foi determinado ao Estado que, no prazo de 90 dias contados da publicação do parecer prévio, informasse a esta Corte de Contas as medidas a serem adotadas, indicando os respectivos prazos para implementar o piso salarial nacional. Questionado[418], o Estado, por meio do Memorando. SEPLAG/DCCCR-NORMAS-CONSULTAS. nº 80/2023[419], informou:

> Em relação ao tema que constitui o objeto da determinação supracitada, informamos que foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 30/05/2023, o Projeto de Lei nº 822/2023, de autoria do Governador do Estado, que visa assegurar aos profissionais da educação básica do Poder Executivo, mediante concessão de reajuste de 12,84%, o direito ao recebimento de vencimento em conformidade com o valor atual do piso salarial nacional do magistério, observada a proporcionalidade em relação à carga horária de trabalho. O reajuste proposto será retroativo a janeiro de 2023.
>
> Esclarecemos que a proporcionalidade para o pagamento do piso nacional está prevista no § 3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 2008 e o entendimento quanto ao referido critério para implementação do piso também é endossado pelo Ministério Público e por julgamentos do TJMG. Em Minas Gerais, a carga horária dos professores de educação básica é de 24 horas semanais e o piso foi estabelecido em âmbito nacional para uma carga horária semanal de 40 horas.
>
> O valor inicial da tabela de vencimento básico da carreira de Professor de Educação Básica (PEB) atualmente é de R$ 2.350,49. Com a concessão de reajuste de 12,84%, o valor inicial da tabela do PEB será equiparado ao piso nacional vigente em 2023, que, considerando a proporcionalidade em relação à carga horária de 24 horas semanais, é de R$ 2.652,22.
>
> Observando as diretrizes da política remuneratória adotadas para os profissionais da Educação Básica, que pressupõem tratamento isonômico para concessão de reajustes, o projeto de Lei prevê a aplicação desse mesmo índice de 12,84% às demais carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293/2004, aos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola e Secretário de Escola e às gratificações de função de Vice-Diretor de Escola, Coordenador de Escola e Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon.

Ainda sobre o assunto, considera-se, no âmbito do Estado[420], para fins de percepção integral do piso salarial, a jornada de 24 horas semanais, diferentemente do que prevê o art. 2º, § 1º, da Lei 11.738/08, que estabelece que o valor do piso é referente à jornada de 40 horas semanais, cujas interpretações possíveis foram apontadas no Mem. 01/CFAMGE/2022 (SGAP 7006010/2021). Frisa-se que o tema também é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo 1.0000.22.067281-0/000), em face dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual 21.710/15, bem como da

[417] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/texto/?tipo=PL&num=822&ano=2023
[418] Of.9520/2023 – GCMT/CFAMGE, de 1/6/23.
[419] Encaminhado por meio do Ofício SEF/STE-SCCG nº. 121/2023.
[420] Art. 2º da Lei Estadual nº 21.710/2015 e Art. 201-A da Constituição Estadual.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Emenda 97/18 à Constituição Estadual, que acrescentou ao texto constitucional o artigo 201-A. Em consulta realizada em setembro de 2023, verificou-se que foi emitida decisão cautelar[421], mas o mérito da ação ainda não foi julgado. Foram apostos Embargos de Declaração (1.0000.22.067281-0/001[422]) determinando que os autos fossem remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc, para conciliação das partes. Entretanto, na Decisão 3º GAVIP/NUPEMEC/CEJUSC DE 2º GRAU Nº 14380/2023, de 13/6/23, o Cejusc entendeu que não seria possível realizar autocomposição no âmbito da ADI, remetendo os autos ao relator da ação, para regular prosseguimento:

> Assim, se um ato é passível de controle mediante ADI, as partes não podem transacionar sua (in) constitucionalidade, tendo em vista que o que se busca é justamente verificar a compatibilidade, material e formal, de determinada norma com a Constituição do Estado de Minas Gerais.
>
> Valendo-se desta premissa, designar audiência de conciliação, neste caso concreto, poderia violar a própria ordem constitucional, as regras processuais e, até mesmo, a mitigação da presunção de constitucionalidade das normas no devido processo constitucional, o que caracterizaria violação ao princípio da separação de poderes.
>
> Assim, diante do objeto e das particularidades específicas deste caso, não se vislumbra a possibilidade de tramitação dos processos e de designação de audiência de conciliação no CEJUSC de 2º Grau.

Em 16/11/2023[423], o Relator remeteu os autos novamente para o Cejusc, após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. As partes convencionaram a suspensão do feito, tendo sido designada nova sessão de conciliação 30/4/24. Há que se ressaltar que, em 2023, o valor do piso foi reajustado em 14,95% pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria 17, de 16 de janeiro de 2023[424].

A SEE trouxe, ainda, outros exemplos de ações relacionadas à valorização dos profissionais do magistério da educação básica:

> Outras ações de valorização dos profissionais da educação desenvolvidas em 2023 estão relacionadas às recentes nomeações, à quitação do passivo de férias prêmio e à concessão de primeiro Adicional de Valorização da Educação Básica (ADVEB) para 28.279 servidores e de segundo ADVEB para 33.634 servidores.
>
> Com a prorrogação da validade do concurso para os cargos de Especialista em Educação Básica (EEB) e Professor de Educação Básica (PEB), referente ao Edital nº 07/2017, a SEE/MG garante a continuidade da política de nomeação dos servidores que vem sendo adotada desde 2019. Em 2023, foram nomeados 5.007 candidatos, aprovados, totalizando 19.525 nomeações do referido concurso público. As vagas contemplam as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e, com essas nomeações, o estado avança no fortalecimento do quadro de pessoal das escolas estaduais. Também em 2023, foi realizado novo

[421] EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL N. 27.710/2015 – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESAS – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR – CONCESSÃO PARCIAL. A prerrogativa parlamentar de apresentação de emendas ao projeto de lei de iniciativa reservada é limitada à pertinência temática com a proposta original, sendo vedada também a apresentação de emendas que impliquem aumento de despesas. É imperioso o deferimento parcial da medida cautelar, uma vez que o artigo 2º, caput, da Lei Estadual n. 27.710/2015, ao impor a observância do piso salarial para os profissionais da educação básica, não traduz qualquer aumento de despesas, além de guardar pertinência temática com a norma. (Desembargador Edilson Olímpio Fernandes).
Vv. A concessão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a relevância do fundamento deduzido na petição inicial e a possibilidade de prejuízo decorrente da demora da prestação jurisdicional, consistente na insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado. (Desembargador Valdez Leite Machado).
Vv. A Emenda à Constituição Estadual n. 97/2018, assim como os artigos 2º e 3º da Lei Estadual n. 21.710/2015, de iniciativa do Chefe do Executivo Estadual, que "dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de Educação Básica e dá outras providências", em tese, violam o disposto no art. 27 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Emendas parlamentares com o mesmo fim interferem, 'prima facie', na competência privativa do Poder Executivo, prevista no art. 66, III, b, da Constituição Estadual, devendo, cautelarmente, ter a sua eficácia suspensa, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. (Desembargador Valdez Leite Machado). (TJMG - Ação Direta Inconst. 1.0000.22.067281-0/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022).

[422] https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes2.jsp?listaProcessos=10000220672810001

[423] Tendo em vista a decisão proferida pela eminente Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, Terceira Vice-Presidente do TJMG e Coordenadora do Cejusc de 2º Grau (Ordem 26) – concluindo pela impossibilidade de tramitação dos processos e de designação de audiência de conciliação perante o Cejusc aliada à insistência das partes interessadas em sentido contrário, com vistas à conciliação (ordens 28, 29, 30, 31, 34 e 35), remetam os autos ao (à) douto(a) representante da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, para ofertar seu parecer a respeito.

[424] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17-de-16-de-janeiro-de-2023-458228873

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

concurso público para todas as carreiras da Educação. O certame foi estruturado em 2022 para preenchimento de aproximadamente 20 mil vagas.

Outra ação de valorização profissional se refere à quitação do passivo de férias prêmio para mais de 30 mil servidores. A última listagem foi publicada no dia 29 de dezembro de 2023. Até essa data, foi pago o montante de R$ 602.861.128,30 (seiscentos e dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, cento e vinte e oito reais e trinta centavos).

Também se destacam como ações de valorização do servidor implementadas pela SEE em 2023:

- Publicação da concessão de 34.204 progressões e 11.867 promoções da carreira dos servidores da educação, além de revisões de subsídios e outros benefícios da categoria;
- Certificação Ocupacional para o cargo de Superintendente Regional de Ensino concedida a 293 servidores;
- 6.359 concessões de Progressão Especial de Diretor Escolar;
- Implementação de novas ferramentas e funcionalidades para o servidor, entre elas: entrega de 65 mil Chromebooks para professores e especialistas de Ensino Médio, totalizando um investimento de R$123 milhões, e melhorias nos sistemas gerenciais: novo DED, painéis gerenciais do SIMADE e Busca Ativa.

Meta 17 – Efetivação da gestão democrática da educação no âmbito das redes públicas do Estado, até o final do segundo ano da vigência deste PEE, prevendo-se os recursos e o apoio técnico necessários.

A SEE relatou as medidas que tem adotado para a efetivação da gestão democrática da educação no âmbito das redes públicas do Estado, especialmente por meio dos Processos de Indicação de Diretores e Vice-Diretores de Escola e de composição do Colegiado Escolar, no qual permite-se a participação de representantes dos diversos segmentos da escola:

> No âmbito da rede estadual de educação, a gestão democrática está consolidada por meio da realização periódica de Processos de Indicação de Diretores e Vice-diretores de Escola e de composição do Colegiado Escolar. A primeira ação visa garantir que o candidato ao cargo de provimento em comissão de Diretor ou à função de Vice-diretor de Escola tenha vínculo funcional na escola, esteja apto a concorrer ao cargo por meio do processo de Certificação Ocupacional e seja indicado por sua respectiva Comunidade Escolar, em um pleito realizado para este fim.
>
> A candidatura ao cargo de diretor e à função de Vice-diretores de Escola é regulamentada pelas Resoluções SEE nº 4782/2022 (escolas regulares), SEE nº 4129/2019 (escolas indígenas) e SEE nº 4783/2022 (escolas quilombolas), que estabelecem os critérios para que o servidor esteja apto a se candidatar, entre eles o credenciamento conferido pelo processo de Certificação Ocupacional, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.871, de 07 de agosto de 2008, e a indicação por sua respectiva Comunidade Escolar, em um pleito realizado para este fim. Para o exercício do cargo de vice-diretor não é exigida a certificação, por se tratar de função gratificada, e não de cargo em comissão.
>
> A SEE realizou, em 2022, certificação de 6.359 Professores da Educação Básica e Especialistas em Educação Básica como diretores escolares e estes participaram das eleições para escolha dos gestores de 3.370 unidades escolares da rede pública estadual - 94,8% do total de escolas. Portanto, estiveram em exercício do cargo em 2023.
>
> Já a segunda ação visa garantir a participação de representantes dos diversos segmentos da escola (funcional pedagógico e administrativo; estudantes; pais/responsáveis por estudantes menores) nas tomadas de decisão de interesse da Comunidade Escolar. Ambos os processos têm vigência pré-estabelecida, garantindo-se, assim, que um maior número de membros da comunidade escolar participe da gestão de forma direta.

De acordo com o dado informado, foram selecionados diretores em quase todas as escolas da rede pública estadual (94,8%), por meio de processo seletivo qualificado no exercício de 2023. A Secretaria esclareceu, ainda, que 97,31% das escolas da rede pública estadual tinha colegiado ativo no exercício de 2022 e que, desde a inclusão do quesito nas averiguações do Censo, o percentual sempre esteve acima de 90%:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 17 - Percentual de Escolas da Rede Pública com Colegiados em Minas Gerais

Exercícios de 2019 a 2022 %

Exercícios	Percentual
2019	95,81
2020	95,35
2021	96,23
2022	97,31

Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE

Não foi informada a situação dos colegiados no exercício de 2023 e, apesar de os números serem positivos, é relevante que todas as escolas da rede pública estadual selecionem diretores por meio de processo seletivo qualificado e possuam colegiado ativo.

Por outro lado, a SEE frisou que implementou a Avaliação de Desempenho do Gestor Escolar (ADGE), regulamentada pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 10.167, de 20 de maio de 2020, e pela Resolução SEE nº 4.381 de 21 de julho de 2020, para alcançar as seguintes finalidades: a) aprimorar os processos de Gestão Escolar, a fim de garantir a melhoria da aprendizagem, a permanência dos estudantes e o correto fluxo escolar; b) subsidiar a formação continuada do Gestor Escolar, para aprimoramento das competências técnicas exigidas para o efetivo desempenho do cargo em provimento de Diretor de Escola; e c) monitorar o cumprimento das atribuições previstas para o Gestor Escolar, pela SEE, sendo instrumento de alinhamento entre as metas individuais e institucionais. Ainda sobre o assunto, a Secretaria acrescentou:

> Tal como na avaliação dos demais servidores, o processo da ADGE compreende a elaboração conjunta (pelo avaliador e avaliado) de um plano de ação, a ser desenvolvido durante o período avaliatório e monitorado pela chefia imediata, aqui chamado de Plano de Desenvolvimento, e o preenchimento de um Termo de Avaliação, pela chefia imediata, considerando os acompanhamentos do Plano de Desenvolvimento. Há, ainda, outro instrumento, também subsidiário do Termo de Avaliação, o qual deve ser preenchido pelo respectivo Inspetor Escolar que acompanha a escola e pelos Diretores Administrativo-Financeiro, Pedagógico e de Pessoal das SRE. Trata-se do Relatório Subsidiário: instrumento qualitativo, estruturado a partir das competências técnicas requeridas ao Gestor Escolar, estabelecidas pela SEE, que orientará a chefia imediata no acompanhamento do processo de avaliação.

Por fim, a SEE traz outros exemplos de medidas relacionadas ao cumprimento da meta:

> A SEE ainda desenvolve o Programa Convivência Democrática em todas as escolas da rede pública estadual e promove formações em Mediação de Conflitos, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, e em Justiça Restaurativa, em parceria com a Defensoria Pública. Além disso, está em implantação o módulo Educação do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos (SIMA-Educação), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), para registro, encaminhamento e monitoramento das situações de violação que ocorrem no ambiente escolar e o cadastro de ações de promoção de direitos humanos e a gestão integrada da rede de políticas públicas. Atualmente, 20.378 profissionais em 2.441 escolas já foram formados e têm acesso ao Sistema, representando 71,27% das escolas com o SIMA-Educação já implantado.
>
> Cita-se, também, a implantação dos Núcleos de Acolhimento Educacional (NAE), em cumprimento à Lei Federal nº 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Os NAE estão em completa consonância e integrados com os princípios da Intersetorialidade e da Escola Acolhedora. Entre suas possibilidades de ação destaca-se que os Assistentes Sociais e Psicólogos atuam para consolidar o atendimento integral e fortalecer a qualidade no processo ensino aprendizagem, assim como são agentes fundamentais para mobilizar e aproximar a escola da comunidade, família e rede de proteção. Reitera-se que esses profissionais atuam diretamente com gestores escolares no acompanhamento e encaminhamento de casos de violação de direitos e no diálogo para construção de estratégias para prevenção das violências e promoção dos Direitos Humanos. Em 2023 a rede pública estadual contou com 230 NAE distribuídos no território do estado, para atender a todas as escolas da rede pública estadual.

Meta 18 – Ampliação do investimento público estadual em educação, condicionada à definição e implementação dos padrões de qualidade do ensino em nível nacional, à aprovação das

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

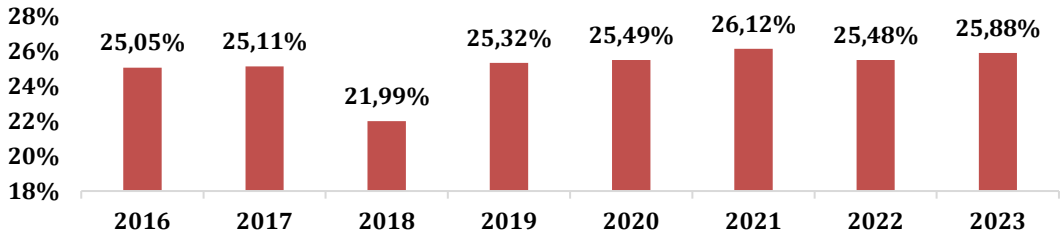
correspondentes fontes de recursos adicionais para financiamento da educação em nível federal e à disponibilidade orçamentária do Estado.

De acordo com a SEE, o Estado busca cumprir o mínimo constitucional e, desde 2019, supera o percentual estabelecido:

> A fim de cumprir a vinculação constitucional, Minas Gerais destina, no mínimo, 25% da Receita Corrente Líquida do estado para a pasta da educação. Desde 2019 esse percentual tem sido superior ao mínimo estabelecido, com destaque para 2021, quando foram necessários investimentos adicionais na adequação da infraestrutura das escolas e aquisição de equipamentos de proteção para a retomada das aulas presenciais, representando ampliação de 57,76% em relação a 2020. Em 2023 foram aplicados 25,88% da Receita Corrente Líquida em Educação, 0,40% a mais em relação a 2022.

Registra-se que os recursos que deverão ser destinados à Educação referem-se a, no mínimo, 25% da Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais, e não à Receita Corrente Líquida, conforme informado pelo Estado. A respeito dos percentuais da aplicação, apresenta-se a tabela abaixo, elaborada com base no Relatório da Assessoria Estratégica da SEE:

Meta 18 – Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), segundo Divulgado pelo Estado



Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Destaca-se que, de acordo com o Pleno deste Tribunal, o Estado realizou a aplicação mínima em 2016 e 2017, mas de 2018 a 2020 não conseguiu alcançar o percentual estabelecido constitucionalmente. A partir do exercício de 2021, o percentual de aplicação da receita vinculada em MDE voltou a ser cumprido, sendo de 25,44%, conforme apuração feita pela Cfamge no Balanço Geral do Estado 1.114.783, cujo parecer prévio ainda não foi emitido pelo Pleno deste Tribunal. De modo semelhante, o percentual alcançado em 2022 foi de 25,40%, segundo consta no Balanço Geral do Estado 1.144.601, que também ainda se encontra pendente de apreciação. Vale registrar que o percentual apurado pela Unidade Técnica nos exercícios de 2021 e 2022 poderá ser modificado quando da emissão do parecer prévio por esta Casa. Por fim, em relação ao exercício de 2023, ainda se encontra em apuração o percentual de aplicação em MDE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Meta 18 – Percentual da Aplicação em MDE de acordo com o Tribunal de Contas

Exercícios de 2016 a 2023

Exercícios	Percentual de Aplicação em MDE	Balanço Geral do Estado	Parecer Prévio
2016	25,12%	1.007.713	Sim
2017	25,11%	1.040.601	Sim
2018	19,93%	1.066.559	Sim
2019	19,80%	1.088.786	Sim
2020	20,73%	1.101.512	Sim
2021	25,44%	1.114.783	Não
2022	25,40%	1.144.601	Não
2023	-	-	-

Fonte: Sistema de Gestão e Administração de Processos - SGAP

A SEE acrescentou que desenvolve diversas ações para o alcance da meta do PEE, com aumento de repasses no âmbito do Programa de Transporte Escolar; na colaboração com Municípios mediante repasse de recursos para aquisição de mobiliário e equipamentos, aquisição de veículos para o transporte escolar, construção, ampliação e reforma de prédios escolares e alimentação escolar; no Programa Mãos à Obra na Escola; e nos repasses às Caixas Escolares e às Universidades Estaduais e Instituições Vinculadas. Além disso, frisou que:

> O Estado de Minas Gerais realizou investimentos recordes na Educação, nos últimos cinco anos, com um montante de R$ 71.891.948.108,50 destinados à educação. Do somatório, R$ 67.121.825.355,01, ou seja, 93,36%, foram providos por fontes de recursos estaduais.

As despesas na Função Educação foram desenvolvidas neste relatório, a partir do Tópico 8.2.

8.1.2. Outros Indicadores Educacionais

Além dos dados de resultados alcançados, quanto às metas estabelecidas no PEE, serão destacadas algumas informações complementares relativas a outros indicadores educacionais, como segue.

8.1.2.1. Número de Matrículas, Segundo a Modalidade Nível de Ensino

Foi encaminhado ao Estado o Of.22245/2023 – GCMT/CFAMGE, de 12/12/23, solicitando informações sobre o total de matrículas no ensino básico, discriminadas por etapas (creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, especial e de jovens e adultos). Em resposta, o Estado encaminhou o Ofício SEF/STE 53/2024, de 28/2/24, acompanhado de um relatório elaborado pela Assessoria Estratégica da SEE, que detalha as informações solicitadas:

Número de Matrículas, Segundo a Modalidade Nível de Ensino

Exercício de 2023

Unidades da Federação Municípios Dependência Administrativa	Matrícula inicial											
	Ensino Regular										EJA	
	Educação Infantil				Ensino Fundamental				Médio		EJA Presencial	
	Creche		Pré- escola		Anos Iniciais		Anos Finais				Fundamental	Médio
	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral	Parcial	Integral		
Estadual Urbana	0	0	6	0	231.725	9.267	587.062	40.182	440.770	121.803	24.029	77.962
Estadual Rural	0	0	455	0	10.556	628	15.597	1.956	10.408	2.111	1.605	1.568
Municipal Urbana	89.466	128.797	300.249	37.703	642.009	68.933	251.089	14.619	4.160	390	30.884	983
Municipal Rural	3.136	4.313	29.315	2.302	79.400	4.709	30.386	1.339	155	0	1.219	0
Estadual e Municipal	92.602	133.110	330.025	40.005	963.690	83.537	884.134	58.096	455.493	124.304	57.737	80.513

Fonte: Relatório da Assessoria Estratégica da SEE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8.1.2.2. Taxas de Rendimento Escolar em Minas Gerais

Foi encaminhado ao Estado o Of.22245/2023 – GCMT/CFAMGE, de 12/12/23, solicitando informações sobre as taxas de movimentação e rendimento escolar por tipo de ensino (creche e pré-escola, fundamental, médio, especial e de jovens e adultos) acompanhadas de comentários e justificativas sobre as variações apresentadas e motivadas por evasão, aprovação, reprovação e repetência. Em resposta, o Estado encaminhou o Ofício SEF/STE 53/2024, de 28/2/24, acompanhado de um relatório elaborado pela Assessoria Estratégica da Secretaria SEE, no qual consta a seguinte informação:

> As Taxas de Movimentação e Rendimento Escolar ainda não foram disponibilizadas pelo INEP, uma vez que está no momento no qual as redes de ensino preenchem no sistema Educacenso a situação final dos estudantes. A previsão é que essa divulgação ocorra em meados do mês de maio. Tão logo sejam divulgadas, a SEE se compromete a enviar a este Tribunal.

Em consulta ao Inep, verificou-se que já foram divulgadas as taxas de rendimento escolar referentes ao exercício de 2022[425]. A tabela que segue demonstra as taxas de rendimento escolar (Total Estadual das escolas localizadas nas áreas urbanas e rurais) do Ensino Fundamental (de 08 a 09 anos) e do Ensino Médio:

Taxas de Rendimento Escolar em Minas Gerais

Exercícios de 2013 a 2022 %

Ano	Total Estadual - Localização Urbana e Rural											
	Taxa de Aprovação				Taxa de Reprovação				Taxa de Abandono			
	Ensino Fundamental- de 8 e 9 anos			Ensino Médio	Ensino Fundamental - de 8 e 9 anos			Ensino Médio	Ensino Fundamental - de 8 e 9 anos			Ensino Médio
	Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental		Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental		Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental	
2013	99,3%	89,7%	92,9%	80,4%	0,3%	7,1%	4,8%	10,1%	0,4%	3,2%	2,3%	9,5%
2014	99,4%	88,4%	92,0%	79,7%	0,3%	8,8%	6,0%	11,8%	0,3%	2,8%	2,0%	8,5%
2015	99,3%	86,4%	90,6%	79,6%	0,4%	10,7%	7,4%	13,0%	0,3%	2,9%	2,0%	7,4%
2016	99,2%	84,8%	89,6%	79,4%	0,5%	12,3%	8,3%	13,4%	0,3%	2,9%	2,1%	7,2%
2017	99,4%	84,5%	89,7%	78,6%	0,2%	12,4%	8,2%	13,3%	0,4%	3,1%	2,1%	8,1%
2018	99,5%	85,2%	90,1%	78,0%	0,3%	11,9%	7,9%	13,2%	0,2%	2,9%	2,0%	8,8%
2019	99,5%	87,7%	91,7%	82,8%	0,3%	10,7%	7,2%	11,9%	0,2%	1,6%	1,1%	5,3%
2020	98,6%	95,4%	96,4%	89,7%	0,0%	0,1%	0,1%	2,0%	1,4%	4,5%	3,5%	8,3%
2021	99,4%	96,0%	97,0%	91,3%	0,1%	2,4%	1,7%	4,7%	0,5%	1,6%	1,3%	4,0%
2022	99,6%	91,3%	93,6%	84,2%	0,1%	6,7%	4,8%	8,0%	0,3%	2,0%	1,6%	7,8%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

As taxas de aprovação comprovam que os maiores resultados da rede estadual, nessa linha histórica, ocorreram nos anos iniciais do Ensino Fundamental, etapa em que a aprovação é quase universal. Ainda assim, é preciso cautela ao analisar esses números, pois a aprovação, por si só, não indica apropriação de conhecimento e habilidade de aplicá-lo na prática. A título de exemplo, veja-se que, embora a taxa de aprovação seja bastante elevada e tenha crescido ao longo dos anos, os indicadores da Meta 5 – proficiência em Português e Matemática, em 2019, mostram que a aprovação formal, isoladamente, pode não contribuir para a efetividade da política pública.

A taxa dos anos finais do Ensino Fundamental é expressiva, pois atingiu marca superior a 90% em 2020 (95,4%), 2021 (96%) e 2022 (91,3%). Por outro lado, no Ensino médio, os percentuais cresceram em 2021 (91,3%), alcançando, pela primeira vez, desde 2013, marca superior a 90%, porém, apresentando queda em 2022, com taxa de aprovação de 84,2%. O Ensino Médio demanda atenção do Estado, no sentido de maximizar os resultados, o que, por conseguinte, contribuirá para a redução das reprovações nessa etapa educacional, que foi de 4,7% em 2021 e de 8% em 2022.

[425] https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-rendimento-escolar

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Com relação ao ensino médio no ano de 2021, a taxa de abandono foi de 4%, porém, em 2022, verificou-se aumento, uma vez que a taxa foi de 7,8%. Também ocorreu ligeiro aumento nos anos finais do Ensino Fundamental, o que indica a necessidade de se definirem estratégias para conter o crescimento da evasão escolar. Em consulta ao portal eletrônico da SEE, verifica-se que há um plano de enfrentamento ao abandono e à evasão escolar nas instituições de ensino do Estado[426] e, embora ainda não tenham sido divulgados os dados referentes à taxa, pelo Inep, no exercício de 2023, há indicativo de que foram adotadas medidas de busca ativa durante o aludido ano, conforme notícia publicada no portal Agência Minas[427]. Em contrapartida, ocorreu diminuição na taxa de abandono nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na comparação entre 2021 e 2022.

Por sua vez, as taxas de reprovação cresceram nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o que indica a necessidade de atenção, na medida em que índices altos de reprovação ou abandono podem aumentar a distorção idade-série.

8.1.2.3. Taxas de Transição Escolar da Rede Pública do Estado de Minas Gerais

As taxas de transição são calculadas pelo Inep levando em conta a trajetória do aluno. Elas diferem das Taxas de Rendimento (aprovação, reprovação e abandono), na medida em que retratam a condição da matrícula do aluno de um ano letivo para o outro, enquanto as de rendimento avaliam a situação do aluno ao final do período letivo (resultado).

Dessa forma, as trajetórias possíveis para a transição do aluno de um ano-base para o seguinte são: a repetência, a promoção, a evasão e a migração para o EJA – Educação de Jovens e Adultos. As taxas de transição consideram todo o território do Estado, incluindo as possibilidades de migração de alunos entre as dependências administrativas (municipal, estadual, federal e privada).

A tabela que segue visa demonstrar as Taxas de Transição da Rede Pública do Estado[428], no que se refere a Promoção e Repetência, no período de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Taxas de Transição Escolar da Rede Pública do Estado de MG – Promoção/Repetência

Exercícios de 2018 a 2021 %

Ano	Taxa de Promoção				Taxa de Repetência			
	Ensino Fundamental			Ensino Médio	Ensino Fundamental			Ensino Médio
	Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental		Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental	
2018/2019	96,6%	83,9%	90,8%	74,5%	2,7%	10,2%	6,1%	9,5%
2019/2020	96,6%	86,4%	91,8%	80,5%	2,5%	10,0%	6,0%	10,2%
2020/2021	97,4%	93,0%	95,3%	84,2%	1,5%	2,7%	2,0%	3,4%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

Observa-se que houve melhoria na Taxa de Promoção no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, na comparação entre os dois últimos períodos da série histórica. O maior aumento se deu nos anos finais do Ensino Fundamental. Apesar de ter havido crescimento, a Taxa de Promoção no Ensino Médio ainda é inferior a 90%, de modo que compete ao Estado dar mais atenção a essa etapa educacional, o que pode contribuir para a

[426] https://www.educacao.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Plano-de-Enfrentamento-ao-Abandono-e-a-Evasao-Escolar.pdf
[427] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/secretaria-de-educacao-divulga-cartilha-com-detalhes-sobre-o-plano-de-enfrentamento-ao-abandono-e-a-evasao-escolar
[428] https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

melhoria do indicador. Por outro lado, ocorreu diminuição na Taxa de Repetência do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o que também se mostra positivo.

Taxas de Transição Escolar da Rede Pública do Estado de MG – Evasão e Migração para o EJA

Exercícios de 2018 a 2021 %

Ano	Taxa de Evasão				Taxa de Migração para o EJA			
	Ensino Fundamental			Ensino Médio	Ensino Fundamental			Ensino Médio
	Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental		Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental	
2018/2019	0,7%	4,6%	2,4%	12,7%	0,0%	1,3%	0,7%	3,3%
2019/2020	0,9%	2,6%	1,7%	6,6%	0,0%	1,0%	0,5%	2,7%
2020/2021	1,1%	3,9%	2,4%	9,4%	0,0%	0,4%	0,3%	3,0%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

Vê-se que as Taxas de Evasão tiveram aumento nos anos inicias e finais do Ensino Fundamental, assim como no Ensino Médio, o que evidencia ser necessária a continuidade da adoção de medidas de busca ativa para melhoria dos indicadores. Já a Taxa de Migração para o EJA diminuiu nos anos finais do Ensino Fundamental, o que se caracteriza como positivo, mas, no Ensino Médio aumentou ligeiramente, embora ainda em patamar inferior ao apurado no período de 2018/2019.

8.1.2.4. Taxa de Distorção Idade-Série da Rede Pública do Estado de Minas Gerais

Essa taxa expressa o percentual de alunos com idade superior a dois anos à recomendada para cada uma das séries. Nesse caso, quanto menor a polaridade, melhor. A tabela que segue traz os dados de 2015 a 2023, referentes ao total estadual, englobando as redes urbana e rural.

Taxas de Distorção Idade-Série do Estado de Minas Gerais (Urbana e Rural)

Exercícios de 2015 a 2023 %

Exercícios	Ensino Fundamental			Ensino Médio				
	Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)	Anos Finais (6º ao 9º Ano)	Total do Ensino Fundamental	1ª Série	2ª Série	3ª Série	4ª Série	Total do Ensino Médio
2015	3,2%	21,2%	15,3%	30,3%	24,4%	19,8%	92,3%	27,2%
2016	2,9%	21,2%	15,1%	31,7%	24,6%	18,6%	93,3%	28,9%
2017	2,8%	20,8%	14,6%	34,1%	25,2%	18,2%	92,8%	29,4%
2018	2,5%	20,3%	14,2%	34,2%	26,2%	18,6%	97,0%	28,8%
2019	2,6%	18,1%	12,9%	29,0%	23,2%	17,3%	92,6%	24,5%
2020	2,1%	19,4%	13,9%	31,3%	24,2%	18,2%	94,2%	26,2%
2021	2,2%	15,7%	11,6%	22,0%	23,3%	18,7%	96,0%	21,7%
2022	3,1%	13,0%	10,2%	22,7%	21,9%	15,8%	-	20,5%
2023	2,8%	11,9%	9,4%	20,6%	17,0%	11,5%	-	17,1%

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

Vê-se, na série histórica, que as maiores distorções se concentraram no ensino médio, sobretudo na 4ª série, não havendo dados, porém, quanto aos exercícios de 2022 e 2023. Verificou-se uma ligeira melhoria tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, já que houve diminuição dos percentuais em 2023, na comparação com 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8.1.2.5. Programa de Avaliação da Alfabetização – Proalfa e Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb)

Em 2000, a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais – SEE/MG, em parceria técnico-pedagógica com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora – Caed/UFJF, criou o Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública – Simave. Anualmente, o Sistema conta com a participação das escolas da rede estadual e das redes municipais mineiras e avalia o nível de apropriação de conhecimentos e habilidades alcançado em Língua Portuguesa e Matemática. Inicialmente, eram avaliados o 5º e o 9º anos do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio, por meio do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Proeb. Em 2006, o 2º e o 3º anos do Ensino Fundamental passaram a integrar o Simave, originando o Programa de Avaliação da Alfabetização – Proalfa[429], que atualmente contempla apenas o 2º ano. Assim, o Proalfa avalia o desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, e o Proeb, os alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio. A descrição pedagógica dos padrões se encontra no portal do Simave, assim como no Anexo de Metodologia deste relatório.

Em consulta ao endereço eletrônico do Simave[430], observa-se que não há dados relativos aos exercícios de 2020 – ano marcado pela pandemia – e de 2023. Vê-se, na tabela a seguir, que a proficiência média dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, em Língua Portuguesa, exercícios de 2018 a 2022, apresenta-se no padrão de desempenho entre 500 e 600 pontos, isto é, no nível recomendado. Na comparação com 2021, houve crescimento em 2022, quando alcançou 561 pontos. Nesse padrão[431], os estudantes reconhecem o local de inserção de determinada palavra numa sequência em ordem alfabética, considerando sua letra inicial. Em relação à leitura, eles ampliam suas habilidades, na medida em que identificam efeito de sentido decorrente de recursos gráficos, seleção lexical e repetição e realizam inferências em textos que conjugam linguagem verbal e não verbal. Em seu conjunto, o desenvolvimento de habilidades de leitura relacionadas a esse padrão de desempenho caracteriza um leitor que lê e interpreta pequenos textos com alguma autonomia. Houve, em 2022 frente a 2021, um aumento do percentual de estudantes por padrão de desempenho nos níveis recomendado e avançado.

Quanto à proficiência média dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, observa-se, na série histórica, que ela se encontra no nível recomendado, tendo alcançado, em 2022, 218 pontos, ligeiramente superior ao resultado de 2021, quando a média era de 215. Além disso, em 2022, houve aumento do percentual de estudantes situados nos padrões de desempenho intermediário e avançado, o que se mostra positivo, tendo em vista as habilidades então desenvolvidas[432]. Por outro lado, a proficiência média dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental[433] encontra-se no padrão de desempenho intermediário, mas o valor alcançado em 2022 é o menor da série histórica, o que resultou em aumento do percentual de estudantes no padrão de desempenho baixo e diminuição nos níveis intermediário, recomendado e avançado.

[429] https://simave.educacao.mg.gov.br/#!/programa
[430] https://simave.educacao.mg.gov.br/#!/resultados
[431] https://simave.educacao.mg.gov.br/resources/arquivos/padroes/LP/EF_2.pdf
[432] https://avaliacaoemonitoramentosimave.caeddigital.net/resources/arquivos/padroes/LP/EF_5.pdf
[433] https://avaliacaoemonitoramentosimave.caeddigital.net/resources/arquivos/padroes/LP/EF_9.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Proalfa e Proeb – Taxas de Nível de Desempenho em Língua Portuguesa, 2º, 5º e 9º Anos do EF e 3º Ano do EM

Exercícios de 2016 a 2022

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Língua Portuguesa - 2º Ano do Ensino Fundamental									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	561	Recomendado	68.851	63.127	92	1	7	59	32
2019	573	Recomendado	65.788	61.719	94	1	6	56	38
2021	541	Recomendado	57.101	45.472	80	2	15	55	27
2022	561	Recomendado	47.281	44.373	94	1	9	57	33

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Língua Portuguesa - 5º Ano do Ensino Fundamental									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	222	Recomendado	91.147	84.219	92	9	25	35	31
2019	222	Recomendado	79.282	74.365	94	10	23	34	33
2021	215	Recomendado	71.580	58.971	82	12	27	35	25
2022	218	Recomendado	59.915	56.403	94	10	28	35	27

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Língua Portuguesa - 9º Ano do Ensino Fundamental									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	252	Intermediário	168.281	144.937	86	18	46	29	7
2019	247	Intermediário	154.529	137.165	89	21	46	27	5
2021	248	Intermediário	170.504	125.928	74	20	49	26	5
2022	241	Intermediário	182.828	162.978	89	24	48	24	4

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Língua Portuguesa - 3º Ano do Ensino Médio									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	272	Intermediário	190.498	156.483	82	32	37	26	5
2019	265	Intermediário	175.474	149.259	85	37	36	24	4
2021	261	Intermediário	192.141	113.923	59	40	37	20	3
2022	255	Intermediário	165.855	134.775	81	43	35	19	2

Fonte: Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública.

A proficiência média dos alunos do 3º ano do Ensino Médio[434] em Língua Portuguesa encontra-se no padrão intermediário, embora a média alcançada em 2022 seja a menor da série histórica. Observa-se que os alunos não apresentaram um bom desempenho, estando, em sua maior parte, no padrão baixo (43%), tendo ocorrido, inclusive, diminuição do percentual de estudantes nos níveis intermediário, recomendado e avançado. Na comparação com os demais, o 3º Ano do Ensino Médio foi o que teve o menor percentual de participação dos estudantes no exercício de 2022.

Por outro lado, a proficiência média em Matemática dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental[435] apresentou-se no padrão de desempenho recomendado, havendo crescimento no percentual de estudantes nos níveis recomendado e avançado. Já os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental[436] também se situaram no

[434] https://simave.educacao.mg.gov.br/resources/arquivos/padroes/LP/EM_3.pdf
[435] https://simave.educacao.mg.gov.br/resources/arquivos/padroes/MT/EF_2.pdf
[436] https://simave.educacao.mg.gov.br/resources/arquivos/padroes/MT/EF_5.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

padrão de proficiência recomendado, embora tenha havido queda no percentual de estudantes classificados nos níveis intermediário, recomendado e avançado.

Proalfa e Proeb – Taxas de Nível de Desempenho em Matemática, 2º, 5º e 9º Anos do EF e 3º Ano do EM

Exercícios de 2016 a 2022

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Matemática - 2º Ano do Ensino Fundamental									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	551	Recomendado	68.851	62.932	91	4	21	56	19
2019	568	Recomendado	65.788	61.770	94	3	17	55	25
2021	541	Recomendado	57.116	45.208	79	6	26	49	18
2022	559	Recomendado	47.253	44.210	94	4	20	54	23

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Matemática - 5º Ano do Ensino Fundamental									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	231	Recomendado	91,147	84.223	92	14	31	37	19
2019	230	Recomendado	79.282	74.372	94	13	32	37	18
2021	220	Recomendado	71.580	58.973	82	19	36	33	12
2022	220	Recomendado	59.915	56.399	94	21	34	32	14

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Matemática - 9º Ano do Ensino Fundamental									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	256	Intermediário	168.281	144.918	86	28	53	16	4
2019	254	Intermediário	154.529	137.145	89	30	52	15	3
2021	250	Intermediário	170.504	125.938	74	32	53	13	2
2022	244	Intermediário	182.828	162.946	89	36	52	10	2

Resultado de Desempenho e Participação Estadual - Matemática - 3º Ano do Ensino Médio									
Edição	Proficiência Média	Padrão de Desempenho (de acordo com a média)	Nº de Estudantes Previstos	Nº de Estudantes Avaliados	Percentual de Participação	Percentual de Estudantes por Padrão de Desempenho			
						Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
2018	269	Baixo	190.498	156.467	82	57	36	4	3
2019	269	Baixo	175.474	149.241	85	59	34	4	3
2021	259	Baixo	192.141	113.902	59	68	28	3	2
2022	258	Baixo	165.855	134.764	81	68	28	3	2

Fonte: Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública

Por sua vez, a proficiência média dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental[437] apresenta-se no padrão intermediário, inferior ao recomendado, encontrando-se a maior parte dos estudantes nos níveis baixo (36%) e intermediário (52%). Já para os alunos do 3º ano do Ensino Médio[438], a situação é ainda pior, uma vez que a proficiência média está no nível baixo, demandando, portanto, mais atenção do Estado.

[437] https://simave.educacao.mg.gov.br/resources/arquivos/padroes/MT/EF_9.pdf
[438] https://simave.educacao.mg.gov.br/resources/arquivos/padroes/MT/EM_3.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8.1.2.6. Percentual de Alunos no Nível Adequado de Proficiência – Pisa

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa, coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, é uma iniciativa de avaliação comparada, que ocorre desde 2000, aplicada de forma amostral a estudantes matriculados a partir do 8º ano do Ensino Fundamental, na faixa etária de 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória, na maioria dos países. Os resultados do Pisa permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos seus estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas aplicadas fora do território brasileiro, bem como formule suas políticas e programas educacionais visando melhorias na qualidade e na equidade dos resultados da aprendizagem.

Como reflexo das dificuldades enfrentadas em virtude da pandemia de Covid-19, os países-membros e associados da OCDE decidiram adiar a avaliação do Pisa 2021 para 2022 e do Pisa 2024 para 2025. O Pisa 2022 foi realizado no período de 18 de abril a 31 de maio, tendo como domínio principal a disciplina Matemática. A nova Matriz de Referência (ou Quadro Conceitual) de Matemática foi lançada oficialmente em 14 de outubro, na Universidade de Oxford, coincidindo com o lançamento da versão eletrônica interativa, atualmente disponível em nove idiomas, incluindo português de Portugal. A tabela que segue demonstra os resultados apurados no Brasil, no período de 2006 a 2022, extraída do portal do Inep[439].

Resultados do Pisa no Brasil

Exercícios de 2006; 2009; 2012; 2015; 2018 e 2022

Dados	2006	2009	2012	2015	2018	2022
Leitura	393	412	407	407	413	410
Matemática	370	386	389	377	384	379
Ciências	390	405	402	401	404	403
Alunos Participantes	9.295	20.127	19.204	23.141	10.631	10.798

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

Em 2022, o Brasil apresentou um desempenho médio (379 pontos) em Matemática, inferior à média do Chile (412), Uruguai (409) e Peru (391). Importante registrar que a média da OCDE foi de 472 pontos e, segundo o Inep[440], 73% dos estudantes brasileiros não alcançaram o nível básico (nível 2), considerado pela OCDE o padrão mínimo para que os jovens possam exercer plenamente sua cidadania, sendo que, entre os seus países-membros, o percentual dos que não atingiram esse padrão foi de 31%. Quanto à Leitura, o desempenho médio foi de 410 pontos, inferior à média do Chile (448) e Uruguai (430), mas superior à da Argentina (401). A média da OCDE foi de 476 pontos, patamar não alcançado por 50% dos estudantes brasileiros. Comparativamente, entre os países-membros da OCDE, o percentual dos que não atingiram o nível básico foi de 26%.

O desempenho do Brasil em Ciências foi de 403 pontos, resultado inferior às médias do Chile (444), Uruguai (435) e Colômbia (411). Entre os estudantes brasileiros, 55% não possuem o nível básico em Ciências, sendo que, nos países da OCDE, essa taxa foi de 24%. Em nenhuma das três disciplinas foi alcançado o nível máximo de proficiência. O Pisa 2022 revela que os estudantes brasileiros ainda se encontram abaixo do nível médio da OCDE[441].

[439] https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados
[440] https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2022/apresentacao_pisa_2022_brazil.pdf
[441] https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/12/05/ranking-da-educacao-brasil-esta-nas-ultimas-posicoes-no-pisa-2022-veja-notas-de-81-paises-em-matematica-ciencias-e-leitura.ghtml

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8.2. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária da Função Educação

Para o presente exercício, a princípio, foram fixados, no orçamento do Estado, R$ 17,990 bilhões – incluídas as despesas intraorçamentárias – a serem despendidos na Função Educação, valor 17% superior ao fixado na LOA para 2022 (R$ 15,413 bilhões).

Planejamento e Execução Orçamentária da Função Educação

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Ano	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Pago (E)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AH% (D/C)	AH% (E/D)
2022	15.413.442.688	18.909.299.740	17.922.786.991	17.301.305.361	17.034.793.799	22,68	94,78	96,53	98,46
2023	17.990.667.165	20.294.177.927	18.742.440.384	18.125.846.091	17.848.575.292	12,80	92,35	96,71	98,47

Fonte: Armazén de Informações - Siafi.

Sob a ótica do crédito autorizado, ao final do exercício de 2023 chegou-se ao montante de R$ 20,294 bilhões, o que representa uma variação positiva de 12,80% na comparação com o montante inicialmente estabelecido. A expansão de crédito, em termos percentuais, foi menor do que a apurada no mesmo período de 2022. Na comparação entre os exercícios, houve aumento dos valores empenhados (4,57%), liquidados (4,77%) e pagos (4,78%) em 2023.

8.2.1. Despesas por Fontes de Recursos

Até o fim do exercício, apenas não foram efetuados gastos com a nova[442] Fonte 4 – Transferências do FNDE Vinculadas à Educação – Emendas de Bancada[443], a qual corresponde a recursos decorrentes de transferências de emendas parlamentares federais. Por outro lado, houve despesa, ainda que pouco significativa, em relação ao crédito autorizado, com recursos das novas Fontes 1 – Convênios com a União e suas Entidades – Emendas Individuais[444] e 3 – Transferências do FNDE Vinculadas à Educação – Emendas Individuais[445].

Considerando que o Estado adimpliu, em 2022, os repasses atrasados do Fundeb[446], houve, no primeiro quadrimestre de 2023, significativa diminuição do volume de recursos previstos e empenhados com a Fonte 13 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb – Regularização de Exercícios Anteriores[447]. Apesar disso, até o fim do exercício, houve relevante expansão do crédito e da despesa com recursos dessa fonte, cuja maior parcela foi empregada na Ação 4249 – Transporte Escolar (R$ 48,057 milhões).

[442] De acordo com a atualização de 14/2/23 do Classificador Econômico da Despesa, foram criadas novas fontes, além de terem sido feitas alterações na descrição de outras já existentes.
[443] Recursos transferidos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, vinculados a ações de educação, decorrentes de emendas parlamentares de bancada.
[444] Recursos provenientes de convênios, acordos e ajustes firmados exclusivamente com a União e suas entidades, decorrentes de emendas parlamentares individuais.
[445] Recursos transferidos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, vinculados a ações de educação, decorrentes de emendas parlamentares individuais.
[446] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-antecipa-quitacao-dos-debitos-de-icms-e-fundeb-com-os-municipios
[447] Em 2021, o crédito autorizado era de R$ 1,922 bilhão, tendo sido empenhados até agosto R$ 926,759 milhões; já em 2022, o crédito autorizado era de R$ 817,481 milhões, tendo sido empenhados R$ 807,854 milhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Fontes de Recursos

Exercício de 2023 R$

Fonte		Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
23	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb	11.061.528.203	11.668.724.544	11.647.695.469	5,49	99,82	62,15
10	Recursos Ordinários - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.081.147.121	6.139.622.210	5.625.049.431	20,83	91,62	30,01
21	Cota Estadual do Salário Educação - Qese	800.100.000	800.100.000	726.388.987	-	90,79	3,88
71	Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria	-	350.660.150	350.509.035	-	99,96	1,87
36	Transferências do Fnde Vinculadas a Educação - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	918.722.064	1.134.250.173	318.228.544	23,46	28,06	1,70
13	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - Regularização de Exercícios Anteriores	150.000	48.207.353	48.060.069	32038,24	99,69	0,26
70	Convênios com os Municípios	25.137.943	40.904.068	11.635.119	62,72	28,44	0,06
95	Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais	6.924.996	6.924.996	6.924.996	-	100,00	0,04
27	Taxa de Segurança Publica	1.917.156	2.045.931	2.045.931	6,72	100,00	0,01
24	Convênios com a União e suas Entidades - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	25.052.205	28.901.931	1.873.566	15,37	6,48	0,01
60	Recursos Diretamente Arrecadados	1.818.396	2.210.677	1.613.708	21,57	73,00	0,01
15	Recursos Ordinários - Outros Recursos Não Vinculados	-	1.486.121	1.101.382	-	74,11	0,01
97	Transferências Especiais de Recursos da União	-	1.450.820	819.069	-	56,46	-
57	Transferências da União por Meio de Portaria - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	9.910.989	10.201.226	268.725	2,93	2,63	-
45	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgão e Entidades do Estado	-	215.951	215.951	-	100,00	-
1	Convênios com a União e suas Entidades - Emendas Individuais	2.058.092	2.061.258	8.022	0,15	0,39	-
3	Transferências do Fnde Vinculadas a Educação - Emendas Individuais	30.100.000	30.110.519	2.382	0,03	0,01	-
4	Transferências do Fnde Vinculadas a Educação - Emendas de Bancada	26.100.000	26.100.000	-	-	-	-
	Total	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

No período, as fontes mais expressivas sob a ótica do crédito autorizado foram a 23 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb[448] (R$ 11,668 bilhões), a 10 – Recursos Ordinários – Recursos não Vinculados de Impostos[449] (R$ 6,139 bilhões) e a 21 – Cota Estadual do Salário-Educação – Qese (R$ 800,100 milhões). As duas primeiras respondem, juntas, por 92,16% do total empenhado até agosto.

Significativa parcela dos recursos da Fonte 21 – Qese foram utilizados para custeio de ações[450] relacionadas a alimentação escolar (R$ 464,112 milhões). Destaca-se que este Tribunal já se manifestou no sentido de que "é possível que o salário-educação possa ser aplicado para custeio de programas de alimentação escolar da educação básica"[451] (Consultas 32845, 944662 e 951303, cujo parecer foi emitido na Sessão do dia 1/7/15).

Já os recursos da Fonte 71 – Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, também com relevantes valores empenhados até o fim do quadrimestre (R$ 350,509 milhões), foram integralmente utilizados na Ação 4249 – Transporte Escolar[452]. Trata-se de ação incluída na revisão do PPAG para 2023, nos termos da Lei 24.271/2023 (Volume 2 – Anexo III – Demonstrativos de Programas e Ações Incluídos e Excluídos), em virtude

[448] As despesas com recursos do Fundeb são tratadas no Relatório Temático relativo ao Índice Constitucional da Educação.
[449] Anteriormente denominada Fonte 10 – Recursos Ordinários. Segundo o classificador, são recursos de impostos e transferências de impostos de livre aplicação, passíveis de livre programação. Devem estar associados às despesas realizadas com Recursos do Tesouro para o cumprimento dos percentuais mínimos de aplicação em ASPS (Ações e Serviços Públicos de Saúde), MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) e amparo e fomento à pesquisa (art. 212 da Constituição Estadual).
[450] 4300 – Alimentação Escolar do Ensino Fundamental (R$ 223.786.517,80), 4307 – Alimentação Escolar Ensino Médio (R$ 164.875.146,52), 4315 – Alimentação Escolar – Tempo Integral (R$ 70.167.691,68), 4399 – Alimentação Escolar – Educação Quilombola (R$ 1.924.864,00), 4325 – Alimentação Escolar – Ensino Profissional (R$ 1.778.279,20), 4397 – Alimentação Escolar – Educação Indígena (R$ 1.579.008,00) e 4398 – Alimentação Escolar – Educação Infantil (R$ 636,00).
[451] https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/BaixarArquivoArq?arquivo=914417
[452] A ação busca oferecer transporte escolar aos estudantes do ensino fundamental, ensino médio (EMTI e novo ensino médio) da rede estadual de ensino, residentes em zona rural, visando à promoção de acesso e permanência na escola.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

da exclusão das Ações 4301 – Transporte Escolar Ensino Fundamental e 4308 – Transporte Escolar Ensino Médio, então unificadas na Ação 4249 – Transporte Escolar[453].

Destaca-se que o Programa Estadual de Transporte Escolar – PTE foi instituído pela Lei 21.777/15[454], com o objetivo de transferir recursos financeiros, de forma direta, aos municípios que realizam o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural. Dessa maneira, a utilização de recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria no âmbito do Programa Estadual de Transporte Escolar – PTE aparenta atender as finalidades do art. 4º[455] da Lei 19.990/11. É importante frisar que, desde 1/1/23, deixou de ser exigido o adicional de alíquota de ICMS que se destinava ao Fundo, conforme Comunicado Sutri 001, de 2/1/23, da SEF/MG[456], e, com isso, houve redução da receita disponível para custeio de programas e ações com recursos oriundos da Fonte 71. Ressalta-se que, em 29/9/23, foi sancionada a Lei 24.471/23[457], estabelecendo a incidência do adicional de 2 p.p. na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, destinado ao financiamento de ações do Fundo de Erradicação da Miséria, com vigência até 31/12/26. De acordo com o seu art. 4º, a norma somente produzirá efeitos a partir de 1/1/24.

8.2.2. Despesas por Programas

A análise a seguir leva em consideração os programas da Função Educação, abrangendo tanto aqueles que integram a Área Temática da Educação[458] quanto os que fazem parte de outras Áreas Temáticas. De acordo com a revisão do PPAG para 2023, dos 25 programas da Função Educação, 16 fazem parte da Área Temática da Educação, conforme se observa na tabela constante no Anexo de Metodologia.

A partir de uma visão global, verifica-se que, para o presente exercício, foram fixados, no orçamento do Estado, R$ 17,704 bilhões a serem despendidos com os programas da **Área Temática da Educação** e, até o final do exercício, o total autorizado foi de R$ 20,021bilhões, tendo sido empenhados R$ 18,530 bilhões. Observa-se, na tabela a seguir, que a quase integralidade do crédito autorizado e das despesas empenhadas na Função Educação foi destinada aos programas da Área Temática da Educação. Na comparação com o inicialmente planejado, verificou-se ligeira queda do crédito destinado a **Outras Áreas Temáticas** (-4,80%).

[453] A justificativa é a de que o "transporte escolar atualmente é executado em duas ações, gera 1680 empenhos e 1680 liquidações mensais, pagas em 10 parcelas a 840 municípios. Como o volume de liquidações é muito grande, a chance de erros na execução é proporcional. Assim, solicitamos a unificação das ações transporte escolar – ensino fundamental e transporte escolar – ensino médio em uma ação, reduzindo o número de empenhos e liquidações pela metade e, consequentemente, implicando em menor chance de erro na execução".
[454] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/21777/2015/?cons=1
[455] Art. 4° Os recursos do FEM serão aplicados prioritariamente em programas e ações que tenham as seguintes finalidades: I – enfrentar as situações de pobreza e desigualdade; II – promover a proteção social por meio de serviços e benefícios socioassistenciais no âmbito da política de assistência social; III – reforçar a renda das famílias; IV – assegurar o direito à alimentação adequada; V – melhorar o padrão de vida e as condições de habitação, saneamento básico e acesso à água; VI – gerar novas oportunidades de trabalho e emprego; VII – promover a formação profissional; VIII – mitigar, nos prazos e nas condições definidos em regulamento, os efeitos dos danos socioeconômicos decorrentes da decretação de estado de calamidade pública para os beneficiários previstos no art. 6º.
[456] https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/comunicados/2023/csutri_001_2023.html
[457] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24471/2023/
[458] Foram estabelecidas, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, 14 Áreas Temáticas, compostas pelas Finalísticas (9) e de Apoio e Suporte (5). As Áreas Temáticas Finalísticas são aquelas que produzem resultados diretos para os cidadãos, responsáveis por consolidar as transformações necessárias e desejadas para o alcance da visão de futuro e dos objetivos estratégicos, observando princípios previamente definidos. A Educação é uma das finalísticas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Planejamento e Execução Orçamentária da Função Educação por Área Temática

Exercício de 2023 R$

Área Temática	Quantidade de Programas	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
Educação	16	17.704.000.562	20.021.267.090	18.530.583.188	13,09	92,55	98,87
Outras	9	286.666.603	272.910.837	211.857.196	(4,80)	77,63	1,13
Total	**25**	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em relação à Área Temática da Educação, verifica-se que dois novos programas foram inseridos na Função Educação em 2023: 52 – Ampliação e Modernização da Fundação Helena Antipoff[459] e 85 – Ensino Superior[460]. O primeiro empenhou 32,25% do seu crédito autorizado; já o segundo gastou a quase totalidade dos valores previstos (99,84%), embora tenha sofrido, ao longo do exercício, significativa redução do seu crédito (-61,65%), conforme se verifica na tabela a seguir.

Despesas com os Programas da Área Temática da Educação

Exercício de 2023 R$

Programa	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
106 Ensino Fundamental	8.228.835.003	9.099.072.321	8.885.746.902	10,58	97,66	47,95
107 Ensino Médio	3.654.394.069	4.824.514.584	4.705.459.567	32,02	97,53	25,39
110 Organização, Avaliação e Gestão Escolar	1.601.053.812	2.447.961.209	1.612.018.679	52,90	65,85	8,70
151 Suporte ao Sistema Educacional Mineiro	1.282.178.310	991.699.181	954.493.605	(22,66)	96,25	5,15
108 Educação Profissional	1.095.945.627	913.829.276	824.972.045	(16,62)	90,28	4,45
48 Ensino Superior - Unimontes	454.796.311	521.128.685	437.727.869	14,59	84,00	2,36
21 Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg	392.988.116	420.682.791	397.000.047	7,05	94,37	2,14
105 Educação Integral	414.292.830	346.153.290	301.779.771	(16,45)	87,18	1,63
36 Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar	170.639.553	204.645.293	200.732.170	19,93	98,09	1,08
85 Ensino Superior	295.500.000	113.325.909	113.139.055	(61,65)	99,84	0,61
112 Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino	79.900.272	93.047.555	56.588.926	16,45	60,82	0,31
125 Desenvolvimento da Educação Básica	20.579.293	31.197.128	29.090.805	51,59	93,25	0,16
133 Desenvolvimento da Educação Profissional Técnica	11.323.395	9.661.987	7.863.215	(14,67)	81,38	0,04
131 Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff	849.411	2.075.131	1.931.018	144,30	93,06	0,01
136 Memória Viva: Difusão Cultural, Patrimônio Material e Imaterial	414.460	1.962.651	1.939.514	373,54	98,82	0,01
52 Ampliação e Modernização da Fundação Helena Antipoff	310.100	310.100	100.000	-	32,25	-
Total	**17.704.000.562**	**20.021.267.090**	**18.530.583.188**	**13,09**	**92,55**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Observa-se que a maior parte do crédito autorizado na Área Temática da Educação foi alocada no Programa 106 – Ensino Fundamental (R$ 9,099 bilhões), seguido do 107 – Ensino Médio (R$ 4,824 bilhões). Juntos, esses programas concorreram em 73,34% do total empenhado no período. Frisa-se que o Programa 110 – Organização, Avaliação e Gestão Escolar[461] teve seu crédito expandido em 52,90% até o final do ano, chegando a R$ 2,447 bilhões, dos quais foram empenhados apenas 65,85% (R$ 1,612 bilhão). No período avaliado, as despesas do Programa 110 concentraram-se, especialmente, na Ação 4249 – Transporte Escolar (R$ 841,024 milhões) e na Ação 4410 – Mãos à Obra (R$ 639,779 milhões).

[459] A finalidade é potencializar em quantidade e qualidade a disseminação dos conhecimentos gerados na Fundação Helena Antipoff, nas áreas de conhecimento em linguagem e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, aos educandos, acadêmicos, pesquisadores e à sociedade, objetivando a formação de cidadãos conscientes de sua responsabilidade ética e social, além de propiciar a articulação entre diferentes agentes empresariais e governamentais.

[460] A finalidade é promover a melhoria do ensino de qualidade do Estado de Minas Gerais, por meio de investimento e repasse de recursos para instituições de ensino superior, para o desenvolvimento de projetos e ações.

[461] A finalidade é fortalecer a gestão escolar nas perspectivas de melhoria da infraestrutura escolar, do monitoramento do fluxo escolar com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes e estabelecer ações de participação das escolas estaduais e dos estudantes nas avaliações externas que mensuram os índices de qualidade da aprendizagem. Como causa, esse sistema aduz que Minas Gerais "apresenta altas taxas de evasão e reprovação/menor nível de aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Os Programas 108 – Educação Profissional[462] e 151 – Suporte ao Sistema Educacional Mineiro[463] também possuem relevantes créditos autorizados – acima de R$ 900 milhões –, dos quais foram empenhados 90,28% e 96,25%, respectivamente. No 108, a maior parte dos recursos destinou-se à Ação 4203 – Trilhas de Futuro[464] (R$ 711,274 milhões); e no 151, à Ação 2074 – Apoio ao Sistema Estadual de Educação (R$ 943,213 milhões).

Relevante variação positiva (373,54%) deu-se no crédito do Programa 136 – Memória Viva: Difusão Cultural, Patrimônio Material e Imaterial, no qual foi empenhado R$ 1,939 milhão, a maior parte na Ação 4378 – Museu Helena Antipoff (R$ 1,858 milhão). Destaca-se, ainda, a expansão de 144,30% no crédito destinado ao Programa 131 – Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff, cuja maior parcela foi empregada na Ação 4364 – Atendimento na Clínica de Psicologia Edouard[465] (R$ 1,188 milhão).

Em relação aos programas das **Outras Áreas Temáticas** presentes na Função Educação, até o fim do exercício, dos R$ 272,910 milhões autorizados, foram empenhados R$ 211,857 milhões, dos quais 69,43% destinados ao Programa 143 – Política Socioeducativa para Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei, na Ação 4419 – Atendimento aos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, e ao Programa 705 – Apoio às Políticas Públicas, na Ação 2500 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas.

Despesas com os Programas das Outras Áreas Temáticas presentes na Função Educação

Exercício de 2023 R$

Programa	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B / A)	AH% (C / B)	AV% (C)
143 Promoção da Política Socioeducativa para Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei	131.844.401	132.189.127	97.986.023	0,26	74,13	46,25
705 Apoio as Políticas Públicas	57.943.997	52.653.555	49.111.125	(9,13)	93,27	23,18
18 Ensino Superior para o Agronegócio e para a Agricultura Familiar	41.150.000	32.350.000	26.632.791	(21,39)	82,33	12,57
77 Aprimoramento da Gestão Pública por Meio de Ensino de Excelência	24.836.874	24.743.586	22.987.377	(0,38)	92,90	10,85
89 Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional	18.394.106	20.039.869	4.327.979	8,95	21,60	2,04
7 Valorização do Servidor	7.950.789	5.730.957	5.721.840	(27,92)	99,84	2,70
60 Formação Cultural	4.544.436	5.201.743	5.089.061	14,46	97,83	2,40
96 Desjudicializa Minas	1.000	1.000	-	-	-	-
155 Promoção de Defesa Civil	1.000	1.000	1.000	-	100,00	-
Total	**286.666.603**	**272.910.837**	**211.857.196**	**(4,80)**	**77,63**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Destacam-se, ainda, os Programas 18 – Ensino Superior para o Agronegócio e para a Agricultura Familiar e 77– Aprimoramento da Gestão Pública por Meio de Ensino de Excelência, com o empenho de R$ 26,632 milhões e R$ 22,987 milhões, respectivamente.

Por fim, em 2023, houve a inserção do Programa 155 – Promoção de Defesa Civil[466], pertencente à Área Temática da Segurança Pública, na Função Educação, mas os valores previstos e empenhados são pouco

[462] A finalidade é promover a implementação de uma política de educação profissional, oferecendo cursos de formação para o trabalho e consolidando os centros de educação profissional.
[463] A finalidade é desenvolver ações administrativas e financeiras, visando a garantir recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários à execução das políticas públicas a cargo do Estado de Minas Gerais.
[464] A finalidade é a ampliação do quantitativo de vagas gratuitas ofertadas na educação profissional em Minas Gerais, ampliando as oportunidades aos jovens mineiros.
[465] A finalidade é fomentar o funcionamento biopsicossocial dos alunos matriculados na escola Sandoval Soares de Azevedo, objetivando a superação das dificuldades de aprendizagem, além de auxiliá-los no processo de inclusão no convívio social e nas relações familiares, contribuindo para o desenvolvimento de suas potencialidades, bem como promover a intersetorialidade do bem-estar físico, mental, emocional e social dos servidores da fundação e da comunidade local.
[466] A finalidade é a melhoria da qualidade de vida e o atendimento do bem comum por meio da coordenação e execução de ações de defesa civil, prevenção, combate e perícia de incêndios, socorro, busca e salvamento.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

significativos. Também com baixo valor de crédito, não houve despesa com o Programa 96 – Desjudicializa Minas[467].

8.2.3. Despesas por Ações

Foram estabelecidas 88 ações para 2023, seis a mais do que o previsto no exercício anterior. Na última revisão do PPAG, cinco delas foram **excluídas** da Função Educação: 1024 – Enfrentamento Covid-19; 4301 – Transporte Escolar Ensino Fundamental; 4561 – Educação Bilíngue em Libras e Língua Portuguesa – Ensino Fundamental; 4308 – Transporte Escolar Ensino Médio; e 4562 – Educação Bilíngue em Libras e Língua Portuguesa – Ensino Médio.

Por outro lado, foram **incluídas** onze novas ações: 4513 – Construir, Reformar e Ampliar os Campi da Uemg; 1003 – Centro de Referência em Educação Ambiental Professora Helena Antipoff; 1088 – Revitalização do Complexo Esportivo Helena Antipoff; 4228 – Atendimento às Instituições de Ensino Superior; 4159 – Formação Profissional; 2037 – Ações de Saúde na Escola; 4249 – Transporte Escolar; 4158 – Cidadão Global: de Minas para o Mundo; 4221 – Oficinas Pedagógicas: um Olhar ao Cidadão!, 4050 – Assistência Estudantil no Ensino Técnico Profissionalizante; e 4302 – Formação e Capacitação Técnico-Profissional para Civis. Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, constatou-se que, dentre as ações incluídas nessa revisão, apenas seis apresentaram execução de despesa no período analisado.

Despesas por Ações Incluídas na Revisão do PPAG

Exercício de 2023 R$

Ação	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
4249 Transporte Escolar	350.660.150	842.377.653	841.024.686	140,23	99,84	87,92
4228 Atendimento as Instituições de Ensino Superior	295.500.000	113.325.909	113.139.055	(61,65)	99,84	11,83
4158 Cidadão Global: de Minas para o Mundo	500.000	2.280.000	2.278.500	356,00	99,93	0,24
1088 Revitalização do Complexo Esportivo Helena Antipoff	109.100	109.100	100.000	-	91,66	0,01
4302 Formação e Capacitação Técnico Profissional para Civis	1.000	1.000	1.000	-	100,00	-
4221 Oficinas Pedagógicas: Um Olhar ao Cidadão	10.000	483	483	(95,17)	100,00	-
1003 Centro de Referência em Educação Ambiental Professora Helena Antipoff	201.000	201.000	-	-	-	-
2037 Ações de Saúde na Escola	500.000	500.000	-	-	-	-
4050 Assistência Estudantil no Ensino Técnico Profissionalizante	10.000	-	-	-	-	-
4159 Formação Profissional	1.000	1.000	-	-	-	-
4513 Construir, Reformar e Ampliar os Campi da Uemg	10.000	10.000	-	-	-	-
Total	**647.502.250**	**958.806.145**	**956.543.723**	**48,08**	**99,76**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

A Ação 4249 – Transporte Escolar, concorreu com 87,92% das despesas em relação ao total empenhado, seguida da Ação 4228 – Atendimento às Instituições de Ensino Superior[468], cuja parcela de participação foi de 11,83%.

[467] A finalidade é promover a utilização de métodos alternativos na solução de conflitos e acordos administrativos em que o Estado de Minas Gerais e suas entidades sejam parte, de modo que a redução de conflitos de massa permita ao Poder Executivo retomar o protagonismo na proposição de políticas públicas. Por meio de consulta ao Armazém de Informações - Siafi, verificou-se que a ação referente ao Programa Desjudicializa Minas é a 2076 – Utilização de Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, da SEE.
[468] A finalidade é o apoio às instituições de ensino superior por meio de repasse de recursos para melhoria da qualidade da educação no Estado de Minas Gerais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto à Ação 4158 – Cidadão Global: de Minas para o Mundo[469], de responsabilidade da Fundação Helena Antipoff, a quase integralidade do crédito autorizado foi empenhada até o fim do exercício. Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, verificou-se que a maior parcela (R$ 2,240 milhões empenhados) foi destinada para a organização da sociedade civil AFS Intercultura Brasil, selecionada por meio do Chamamento Público 1/22[470], que ensejou a celebração de Termo de Colaboração[471] com a Fundação. Por fim, valores pouco significativos foram empenhados nas Ações 4302 – Formação e Capacitação Técnico-Profissional para Civis[472] e 4221 - Oficinas Pedagógicas: Um Olhar ao Cidadão[473].

Em razão do número elevado de ações na Função Educação (88), estão indicadas, na tabela a seguir, apenas aquelas com empenho acima de R$ 100 milhões, as quais representam 97,19% do total gasto até o fim do exercício.

[469] A finalidade é promover o acesso à educação intercultural e a formação em cidadania e competências globais, tendo como fundamentação os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, bem como propiciar o enriquecimento cultural e científico dos alunos, pela oferta de bolsas de mobilidade acadêmica no exterior (intercâmbio estudantil) a alunos de escola pública.
[470] 1 – DO OBJETO: Constitui objeto deste Chamamento selecionar a melhor proposta técnica apresentada pelas OSCs proponentes para firmar Termo de Colaboração com a Fundação Helena Antipoff, com o propósito de implementar o Projeto Cidadão Global: de Minas para o Mundo, que se destina à conscientização dos alunos, educadores e comunidade sobre questões globais significativas que também são relevantes em âmbito local, através dos 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, bem como a concessão de bolsas de intercâmbio estudantil no exterior. Assim, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento de uma postura de conscientização ativa à medida que os envolvidos entendam suas próprias capacidades como membros contribuintes de suas comunidades locais, nacionais e globais.
Cf. http://fha.mg.gov.br/noticia/educacao/06/2022/chamamento-publico-projeto-cidadao-global-de-minas-para-o-mundo
[471] https://www.transparencia.mg.gov.br/convenios/convenios-de-saida/convenios-orgao-detalhesconv/48/2023/01-01-2023/31-12-2023/886/9179/71425
[472] A finalidade é formar e capacitar profissionais civis, possibilitando sua entrada no mercado de trabalho exercendo atividades na área de competência do CBMMG, conforme previsto na Lei Estadual 22.839/2018. O CBMMG oferta cursos de instrutor de guarda-vidas civil, instrutor de brigada, brigadista orgânico nível básico, brigadista orgânico nível intermediário, brigadista orgânico nível avançado, brigadista de aeródromo e brigadista florestal.
[473] A finalidade é promover oficinas nas áreas da educação, cultura, arte, cidadania, meio ambiente, saúde, tecnologia e comunicação, visando garantir às crianças o direito de aprendizagem, desenvolvendo sua capacidade de conviver, brincar, participar, se expressar; aos idosos, a inclusão, convivência e interação; às mulheres em situação de violência, o exercício da cidadania; e a outros cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Ações Acima de R$ 100 milhões

Exercício de 2023 R$

Ação	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
2065 Proventos dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental	4.476.229.674	5.226.313.979	5.121.510.307	16,76	97,99	27,33
2066 Proventos dos Profissionais do Magistério - Ensino Médio	2.420.970.801	3.008.390.126	2.987.659.634	24,26	99,31	15,94
4297 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.169.422.484	1.996.967.300	1.975.060.901	(7,95)	98,90	10,54
2074 Apoio ao Sistema Estadual de Educação	1.263.385.290	978.329.670	943.213.240	(22,56)	96,41	5,03
4299 Educação Especial - Ensino Fundamental	852.579.163	915.670.291	905.586.138	7,40	98,90	4,83
4304 Desenvolvimento do Ensino Médio	624.959.754	961.142.340	869.548.103	53,79	90,47	4,64
4249 Transporte Escolar	350.660.150	842.377.653	841.024.686	140,23	99,84	4,49
4203 Trilhas de Futuro	942.043.759	723.039.457	711.274.428	(23,25)	98,37	3,79
4410 Mãos à Obra	1.089.652.761	1.464.723.239	639.779.132	34,42	43,68	3,41
4303 Atendimento aos Municípios Mineiros	376.676.803	510.944.927	441.527.170	35,65	86,41	2,36
4065 Atividade de Ensino de Graduação Presencial e a Distância	368.062.789	393.297.450	372.513.752	6,86	94,72	1,99
4306 Educação Especial - Ensino Médio	190.549.309	361.420.888	359.776.831	89,67	99,55	1,92
4300 Alimentação Escolar de Ensino Fundamental	251.518.773	321.256.695	316.292.427	27,73	98,45	1,69
4305 Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio	249.426.514	259.100.634	257.219.511	3,88	99,27	1,37
4171 Oferta de Cursos de Graduação	238.490.263	269.508.284	250.364.751	13,01	92,90	1,34
4307 Alimentação Escolar Ensino Médio	168.215.691	234.279.241	231.255.487	39,27	98,71	1,23
2020 Ensino Fundamental dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar	143.717.957	176.773.697	174.787.507	23,00	98,88	0,93
4180 Manutenção do Hospital de Ensino	174.630.335	184.162.786	146.990.206	5,46	79,82	0,78
4298 Educação de Jovens e Adultos - Ensino Fundamental	102.136.106	127.647.129	125.769.959	24,98	98,53	0,67
2062 Avaliação Educacional	70.000.000	123.686.603	120.043.532	76,70	97,05	0,64
4228 Atendimento as Instituições de Ensino Superior	295.500.000	113.325.909	113.139.055	(61,65)	99,84	0,60
4324 Desenvolvimento da Educação o Profissional	139.453.737	176.968.790	106.728.031	26,90	60,31	0,57
4315 Alimentação Escolar - Tempo Integral	72.797.530	106.617.719	104.576.645	46,46	98,09	0,56
4314 Ensino Médio Integral	137.215.726	142.455.784	101.009.795	3,82	70,91	0,54
Subtotal	17.168.295.369	19.618.400.590	18.216.651.229	14,27	92,85	97,19
Demais Ações da Função Educação	822.371.796	675.777.337	525.789.155	(17,83)	77,81	2,81
Total	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota-se que 43,27% do total empenhado foram destinados para as Ações 2065 – Proventos dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental (R$ 5,121 bilhões) e 2066 – Proventos dos Profissionais do Magistério – Ensino Médio (R$ 2,987 bilhões). Foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 822/23[474], transformado na Lei 24.383, de 6/7/23, que prevê reajuste de 12,84%, a partir de 1º de janeiro de 2023, para adequação dos vencimentos dos profissionais do magistério público da educação básica ao valor do piso salarial profissional nacional, previsto no art. 2º da Lei 11.738/08. A medida pode contribuir para a Meta 16 do Plano Estadual de Educação[475].

Também foi empenhado montante relevante na Ação 4297- Desenvolvimento do Ensino Fundamental[476] (R$ 1,975 bilhão). Na relação com o crédito autorizado (R$ 1,464 bilhão), a Ação 4410 – Mãos à Obra[477] foi a que teve o menor percentual de despesas empenhadas (R$ 639,779 milhões) até o fim do exercício (43,68%). De acordo com o Sigplan[478], o produto da ação é "escola atendida com ações de melhoria da infraestrutura, obras, e mobiliário e equipamentos de informática". Segundo justificativa constante no Sigplan, as "metas física e orçamentária foram superestimadas", tendo em vista que "havia previsão de atendimento a um número maior de escolas com obras" e não foi possível concluí-las.

[474] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/texto/?tipo=PL&num=822&ano=2023
[475] Valorização dos profissionais de magistério da educação básica da rede estadual, buscando a diminuição da desigualdade entre o seu rendimento médio e o dos profissionais de outras áreas com categoria e escolaridade equivalentes, respeitada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
[476] A finalidade é assegurar a oferta de Ensino Fundamental público e gratuito nas escolas estaduais de Minas Gerais às crianças e adolescentes, através do desenvolvimento de ações de formação continuada dos profissionais de educação básica, da implementação do currículo referência de Minas Gerais, e do custeio e manutenção das unidades escolares.
[477] A finalidade é garantir o funcionamento das unidades educacionais por meio do provimento adequado de infraestrutura física, equipamento de informática, operacional, de segurança e acessibilidade (obras, mobiliários e equipamentos).
[478] Consulta em 7/2/24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Destaca-se que, em 2023, foi realizada a Operação Educação: Fiscalização Ordenada Nacional, quando foi possível constatar deficiências de infraestrutura de escolas públicas[479] do Estado, o que reforça a importância de se conferir atenção ao assunto.

Como exposto anteriormente, no PPAG 2020-2023 – Exercício 2023, são identificados os programas afetos a cada uma das Áreas Temáticas. Além disso, também são estabelecidas as ações a serem executadas, classificadas, segundo o Identificador de Ação Governamental – IAG, como Projetos Estratégicos[480] e Demais Projetos e Atividades[481]. Salienta-se que a alocação de recursos não guarda relação direta com o tipo de acompanhamento, ou seja, a distinção concedida às ações consideradas projetos estratégicos consiste em um monitoramento diverso das demais e não necessariamente na destinação preferencial de recursos. Em 2023, foram eleitos três Projetos Estratégicos para a Função Educação, conforme se verifica na tabela a seguir.

Despesas com Projetos Estratégicos

Exercício de 2023 — R$

Projeto Estratégico	Ação	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
16 Gestão pela Aprendizagem	4203 Trilhas de Futuro	942.043.759	723.039.457	711.274.428	(23,25)	98,37	86,42
16 Gestão pela Aprendizagem	2040 Somar	11.878.666	11.990.000	9.814.341	0,94	81,85	1,19
16 Gestão pela Aprendizagem	2061 Gestão pela Aprendizagem	77.093.479	4.093.479	919.559	(94,69)	22,46	0,11
29 Ensino Superior	4513 Construir, Reformar e Ampliar os Campi da Uemg	10.000	10.000	-	-	-	-
15 Ensino Médio Integral	4314 Ensino Médio Integral	137.215.726	142.455.784	101.009.795	3,82	70,91	12,27
Total		**1.168.241.630**	**881.588.720**	**823.018.124**	**(24,54)**	**93,36**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O crédito autorizado desses projetos (R$ 881,588 milhões) corresponde a 4% do total previsto para a Função Educação até o final do exercício (R$ 20,294 bilhões). Por sua vez, as despesas empenhadas (R$ 823,018 milhões) equivalem a 4% do total gasto no segundo quadrimestre, no âmbito da Função Educação (R$ 18,742 bilhões).

Com base na tabela, observa-se que 86,42% das despesas com Projetos Estratégicos foram destinados à Ação 4203 – Trilhas de Futuro. Em 2022, embora a meta física tenha sido superada, apontou-se no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador (Processo 1144601) um ligeiro desequilíbrio entre o crédito inicial e o valor efetivamente executado nessa ação. No Sigplan, a justificativa é de que "estava previsto que a terceira edição do programa, com mais 40 mil alunos, se iniciaria ainda em dezembro de 2022, porém o início foi adiado para maio de 2023". Em fevereiro de 2023, identificou-se o lançamento da terceira edição do Trilhas de Futuro, cujas inscrições já se encerraram. Merece ser registrado que a ampliação do quantitativo de vagas gratuitas ofertadas na educação profissional em Minas Gerais é relevante, especialmente para o atingimento da Meta 11 do Plano Estadual de Educação[482]. Também merece ser pontuado o lançamento do edital do Trilhas do Futuro Educadores, que visa ofertar aos servidores, gratuitamente, cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu[483], com prazo de inscrição até o final de julho[484].

[479] https://www.tce.mg.gov.br/IMG/consolidado_TCEMG_final.pdf
[480] Os Projetos Estratégicos compõem a linha fundamental de atuação do Governo, das quais se esperam os melhores resultados, razão por que são elaborados e monitorados de forma diferenciada, pela Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag.
[481] Referem-se à manutenção e ao aprimoramento da máquina pública e às prioridades setoriais que não estão relacionadas com a linha fundamental da atuação estatal.
[482] Meta 11 – Ampliação da educação profissional técnica de nível médio, triplicando o número de matrículas, asseguradas a qualidade da oferta e a expansão de, no mínimo, 50% desse atendimento ao segmento público.
[483] https://www.educacao.mg.gov.br/trilhas-de-futuro-educadores-2023/
[484] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/secretaria-de-educacao-prorroga-inscricoes-do-trilhas-de-futuro-educadores

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O segundo Projeto Estratégico com maior volume de despesas corresponde à Ação 4314 – Ensino Médio Integral[485] (R$ 101,009 milhões). Foi anunciado[486] que o Ensino Médio Integral será disponibilizado em 721 escolas, abrangendo 406 municípios, dos quais 68 terão, pela primeira vez, pelo menos uma unidade a oferecer essa modalidade de ensino. Trata-se de medida que contribui para o atingimento da Meta 6 do Plano Estadual de Educação[487].

Houve redução de 94,69% do crédito autorizado da Ação 2061 – Gestão pela Aprendizagem[488] (passando de R$ 77,093 milhões para R$ 4,093 milhões), tendo sido empenhados R$ 919,559 mil (22,46% do autorizado). Vale salientar que o Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador de 2022 (Processo 1144601) registrou que a Ação 2061 foi a que mais se distanciou do planejamento inicial, já que contava com R$ 113,607 milhões autorizados e, ao final do exercício, teve apenas R$ 1,017 milhão empenhado, o que permitiu inferir que o orçamento foi superestimado. Segundo justificativa presente à época no Sigplan, "a execução foi abaixo do previsto devido a reestruturação da execução do projeto". Observa-se que, no atual exercício, também houve distanciamento entre o planejado e o executado, constando no Sigplan, em síntese, que os seminários de "práticas de sucesso de 2023 foram realizados no formato remoto, através das plataformas digitais, na maior parte das SER", tendo em vista que foi inviável realizar os eventos presencialmente em razão do curto espaço de tempo para fechamento do ano escolar e a necessidade de atendimento de outras demandas. Além disso, em relação ao projeto "Jovem de Futuro", a execução orçamentária foi abaixo do programado devido a "reorganização das atividades/ações planejadas".

Até o fim do exercício, não houve execução de despesas com a Ação 4513 – Construir, Reformar e Ampliar os Campi da Uemg [489], criada pela Emenda 58, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – CFFO. De acordo com justificativa presente no Sigplan, "não foram apresentadas demandas para a execução da ação e o valor do crédito orçamentário é insuficiente para qualquer ação relacionada a construção, reforma e/ou ampliação de infraestrutura física".

Por outro lado, houve despesa na Ação 2040 – Somar[490]. É importante ressaltar que no Balanço Geral do Estado, exercício de 2022, foi proposta abertura de vista sobre a ausência de divulgação de informações a respeito do Termo de Colaboração celebrado entre a SEE e a Associação Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, no âmbito do Projeto Somar (Ação 2040 – Somar), incluindo os relatórios de monitoramento e avaliação. A AGE informou que a Secretaria de Estado de Educação, por meio do Ofício SEE/SPF nº. 8/2023, salientou que as respectivas publicações seriam providenciadas naquele mesmo ano de 2023.

Apesar dessa informação, ao longo do exercício não se identificou a divulgação de dados da parceria, nos termos do art. 7º do Decreto Estadual nº 47.132/2017 e do item 14 do Anexo VII do Edital de Chamamento, o que motivou a solicitação de esclarecimentos no Relatório Temático 26/2023 - Função Educação, referente ao 2º Quadrimestre[491] de 2023. Em resposta[492], foi encaminhado o Memorando SEE/AS nº 10/2024, de 10/1/24, por

[485] A finalidade é ofertar ensino médio em tempo integral em escolas da rede estadual de educação, através do provimento e formação continuada de profissionais, elaboração e implementação do currículo referência de Minas Gerais, custeio e manutenção das unidades escolares, cooperando para o atendimento da Meta 6 do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação.
[486] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/ensino-medio-em-tempo-integral-sera-ampliado-para-721-escolas-da-rede-estadual
[487] Oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica.
[488] A finalidade é formar e implementar ciclos de gestão e políticas de fortalecimento das aprendizagens na rede estadual de ensino de Minas Gerais de modo a impulsionar a gestão das unidades escolares para que elas se transformem em sistemas de alto desempenho, capazes de produzir, regular e consistentemente obter resultados superiores.
[489] A finalidade é construir, reformar e ampliar os campi da Uemg, com vistas à implantação de campus no município de Araguari, de forma a atender as demandas da capital e do interior do Estado.
[490] A finalidade é melhorar a qualidade do ensino ofertado nas escolas estaduais participantes, a partir da soma de esforços com as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos parceiras.
[491] Encaminhado ao Estado por meio do Of.21755/2023 – GCMT/CFAMGE, de 6/12/23.
[492] Ofício SEF/STE nº. 16/2024, de 12/1/24.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

meio do qual a Subsecretaria de Administração da Secretaria de Estado de Educação informou que os dados do projeto foram divulgados no portal eletrônico da Secretaria[493], o que de fato foi feito, conforme consulta realizada em 22/1/24.

8.2.3.1. Índice de Avaliação do Planejamento - IAP

A análise das execuções físicas e financeiras das ações que compõem a Área Temática Finalística Educação tem por base o IAP – Índice de Avaliação do Planejamento, que apresentou os seguintes resultados em 2023: 47,95% das ações, apresentaram desempenho financeiro (EFIN) satisfatório, com taxa de execução no intervalo entre 0,7 e 1,3; 73,97% das ações tiveram desempenho físico satisfatório (EFIS); e 41,10% apresentaram Índice de Equilíbrio da Execução Orçamentária (IEEO) satisfatório, levando a um IAP de 54,34, calculado a partir de uma média simples dessas frequências, evidenciando razoável grau de eficácia, visto que esse resultado está compreendido no intervalo de desempenho maior que 40 e menor ou igual a 60.A adequação ao planejamento é garantida quando há regularidade no cumprimento satisfatório das metas e equilíbrio na execução físico-financeira. Salienta-se que ações com desequilíbrio crítico de execução são aquelas que tiveram EFIN acima de 130% e EFIS abaixo de 70%. Em 2023, não foi identificada nenhuma ação nessa situação, o que constitui um avanço, uma vez que em 2021, seis ações foram caracterizadas com desequilíbrio crítico de execução, e em 2022, uma.

8.2.4. Despesas por Unidade Orçamentária

Em 2022, as ações da Função Educação foram executadas por treze Unidades Orçamentárias; já em 2023, esse número chegou a 14, em razão da inclusão do Corpo de Bombeiros Militar. Sob a ótica do crédito autorizado, o maior volume de recursos foi distribuído para a Secretaria de Estado de Educação (R$ 18,817 bilhões), seguida da Universidade Estadual de Montes Claros (R$ 547,203 milhões) e da Universidade do Estado de Minas Gerais (R$ 421,796 milhões).

Consoante se observa na tabela a seguir, as três Unidades Orçamentárias mencionadas foram responsáveis pelo empenho de 97,69% das despesas, até o fim do exercício.

[493] https://www.educacao.mg.gov.br/a-secretaria/principais-programas-e-projetos/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Unidade Orçamentária

Exercício de 2023 R$

Unidade Orçamentária	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
Secretaria de Estado de Educação	16.639.108.792	18.817.114.267	17.449.007.243	13,09	92,73	93,10
Universidade Estadual de Montes Claros	479.487.921	547.203.291	462.219.013	14,12	84,47	2,47
Universidade do Estado de Minas Gerais	394.488.116	421.796.791	397.634.993	6,92	94,27	2,12
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais	170.639.553	204.645.293	200.732.170	19,93	98,09	1,07
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	131.844.401	132.189.127	97.986.023	0,26	74,13	0,52
Fundação Helena Antipoff	65.229.046	70.671.946	64.909.588	8,34	91,85	0,35
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	41.150.000	32.350.000	26.632.791	(21,39)	82,33	0,14
Fundação João Pinheiro	24.836.874	24.743.586	22.987.377	(0,38)	92,90	0,12
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	7.950.789	5.730.957	5.721.840	(27,92)	99,84	0,03
Fundação Educacional Caio Martins	12.991.131	12.489.057	5.191.306	(3,86)	41,57	0,03
Fundação Clóvis Salgado	4.544.436	5.201.743	5.089.061	14,46	97,83	0,03
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais	8.484.117	9.629.880	4.151.398	13,50	43,11	0,02
Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais	9.910.989	10.410.989	176.581	5,04	1,70	-
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	1.000	1.000	1.000	-	100,00	-
Total	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Houve baixa execução de despesas pelo Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais, com o empenho de apenas 1,70% de seu respectivo crédito. Por meio de consulta ao Armazém de Informações – Siafi, identificou-se que a despesa refere-se à Ação 4101 – Formação e Orientação para a Inserção do Trabalhador no Mercado de Trabalho[494]. Segundo justificativa presente no Sigplan:

> O desempenho físico crítico se deve ao replanejamento feito na execução dos recursos do Fundo Estadual do Trabalho para as ações de qualificação, sendo aprovado novo plano de execução no CETER-MG, em agosto/23. Está em negociação junto ao Ministério a prorrogação do prazo para execução das ações até dez/23, de modo que novos contratos foram suspensos. Como o Estado não realizou novos aportes nem teve sucesso na adesão aos repasses do Governo Federal no ano de 2023, o desempenho orçamentário e a eficiência da ação foram comprometidos.

Registra-se que tramitava na ALMG o Projeto de Lei 359/23[495], com a finalidade de extinguir a Fundação Educacional Caio Martins, transferindo suas competências para a Secretaria de Estado de Educação. Ocorre que durante a tramitação foi aprovado o Substitutivo 1º[496], que não prevê tal extinção. Com isso, foi sancionada a Lei 24.358/2023[497], mantendo, portanto, a sua existência, tendo a Fundação empenhado 41,57% de seu crédito autorizado na Ação 4365 – Ações de Educação Profissional[498].

8.2.5. Despesas por Subfunção

Na comparação com 2022, foram inseridas, para o exercício de 2023, três novas Subfunções: 572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia, 812 – Desporto Comunitário e 244 – Assistência Comunitária. Não houve empenho de despesas na subfunção 572, até o fim do ano; a 244 não apresentou despesas relevantes,

[A] A finalidade é a oferta de atividades de formação e aprimoramento profissional do trabalhador por meio de cursos livres ou de qualificação profissional que contribuam para o desenvolvimento de trajetórias dignas no mundo do trabalho.

[495] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/texto/?tipo=PL&num=359&ano=2023

[496] https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/documento/?tipo=PL&num=359&ano=2023&expr=(PL.202300359051%5bcodi%5d)%5btxmt%5d

[497] https://www.almg.gov.br/projetos-de-lei/PL/359/2023

[498] A finalidade é promover ações de formação e qualificação profissional, para adolescentes, jovens e adultos, articuladas com a educação básica, com estímulo para a educação superior, visando proporcionar conhecimentos, saberes e competências para o exercício pleno da cidadania e a inserção no mundo do trabalho.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

tendo seu crédito sido reduzido em 95,17%, na comparação com o incialmente planejado; e a 812 empenhou a quase integralidade do seu crédito.

Despesas por Subfunção

Exercício de 2023 R$

Subfunção	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
361 Ensino Fundamental	7.381.470.917	8.021.829.572	7.821.229.159	8,68	97,50	41,73
362 Ensino Médio	3.217.462.390	4.148.101.766	3.991.553.469	28,92	96,23	21,30
368 Educação Básica	2.874.702.284	2.969.047.232	2.058.228.993	3,28	69,32	10,98
367 Educação Especial	1.043.128.472	1.277.091.179	1.265.362.969	22,43	99,08	6,75
363 Ensino Profissional	1.139.800.318	984.115.219	860.398.643	(13,66)	87,43	4,59
782 Transporte Rodoviário	350.660.150	842.377.653	841.024.686	140,23	99,84	4,49
364 Ensino Superior	1.003.252.700	871.611.647	818.558.697	(13,12)	93,91	4,37
306 Alimentação e Nutrição	499.851.408	669.745.764	659.309.175	33,99	98,44	3,52
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	174.630.335	184.162.786	146.990.206	5,46	79,82	0,78
366 Educação de Jovens e Adultos	102.136.106	127.647.129	125.769.959	24,98	98,53	0,67
243 Assistência a Criança e ao Adolescente	131.844.401	132.189.127	97.986.023	0,26	74,13	0,52
122 Administração Geral	57.943.997	52.653.555	49.111.125	(9,13)	93,27	0,26
333 Empregabilidade	8.483.117	9.628.880	4.151.398	13,51	43,11	0,02
365 Educação Infantil	4.980.470	3.665.836	2.665.400	(26,40)	72,71	0,01
812 Desporto Comunitário	109.100	109.100	100.000	-	91,66	-
244 Assistência Comunitária	10.000	483	483	(95,17)	100,00	-
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	201.000	201.000	-	-	-	-
Total	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, verifica-se que as novas Subfunções estão relacionadas a ações de responsabilidade da Fundação Helena Antipoff: 1003 – Centro de Referência em Educação Ambiental Professora Helena Antipoff (Subfunção 572), 1088 – Revitalização do Complexo Esportivo Helena Antipoff (Subfunção 812) e 4221 – Oficinas Pedagógicas: Um Olhar ao Cidadão (Subfunção 244). De acordo com a justificativa do Sigplan para a Ação 1003: "os recursos destinados a esta ação foram contingenciados, o que exigiu o adiamento da tramitação para o próximo ano". Já para a Ação 4221, consta: "a execução orçamentária da ação foi afetada pelo contingenciamento imposto em todos os órgãos vinculados à SEE, tornando inviável a realização, conforme planejada inicialmente".

Sob a ótica das despesas, 41,73% dos valores empenhados foram destinados para a Subfunção 361 – Ensino Fundamental (R$ 7,821 bilhões), 21,30% para a 362 – Ensino Médio (R$ 3,991 bilhões) e 10,98% para a 368 – Educação Básica (R$ 2,058 bilhões). Juntas, elas possuem 74,01% de participação no total empenhado no exercício.

Em 19/5/22[499], houve a divulgação das taxas de rendimento escolar de 2022, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, as quais abrangem a aprovação[500], a reprovação[501] e o

[499] https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgado-resultado-da-2a-etapa-do-censo-escolar-2022
[500] Indica a porcentagem de alunos que, ao final do ano letivo, alcançaram os critérios mínimos para a conclusão satisfatória da etapa de ensino.
[501] Indica a porcentagem de alunos que, ao final do ano letivo, não alcançaram os critérios mínimos para conclusão da etapa de ensino.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

abandono[502]. De acordo com os dados, na rede pública estadual, a taxa de aprovação no Ensino Fundamental era de 95,2% e no Ensino Médio, de 84,5%; a de reprovação no Ensino Fundamental era de 3,9%, e no Ensino Médio, de 8%; e a de abandono no Ensino Fundamental era de 0,9% e no ensino médio, de 7,5%. Há, portanto, espaço para ampliação de investimentos no Ensino Médio, a fim de que haja melhoria dos resultados nessa etapa educacional.

Ao comparar o planejamento e o crédito autorizado, a maior expansão (140%) deu-se na Subfunção 782 – Transporte Rodoviário. Na relação entre despesa empenhada e crédito autorizado, o menor resultado ocorreu na Subfunção 333 – Empregabilidade, que empenhou 43,11% de seu crédito autorizado.

8.2.6. Despesas por Categoria, Grupo e Modalidade de Aplicação

No período sob análise, 93,69% dos gastos estão concentrados em Despesas Correntes, principalmente em Pessoal e Encargos Sociais, com R$ 13,621 bilhões de crédito autorizado, tendo sido empenhados 98,43% desse montante (R$ 13,406 bilhões). Em relação às Despesas de Capital, a maior parte dos gastos foi destinada ao grupo Investimentos, no qual foi empenhado R$ 1,167 bilhão. Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, verificou-se que 48,59% das despesas empenhadas (R$ 567,334 milhões) nesse grupo destinou-se à Ação 4410 – Mãos à Obra, com execução de despesas no grupo Inversões Financeiras[503], no Elemento Item 6101 – Terrenos.

Despesas por Categoria e Grupo

Exercício de 2023 R$

Categoria Econômica	Grupo Despesa	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
3 Despesas Correntes	1 Pessoal e Encargos Sociais	11.762.364.900	13.621.370.518	13.406.833.994	15,80	98,43	71,53
	3 Outras Despesas Correntes	4.398.947.836	4.634.358.321	4.153.113.407	5,35	89,62	22,16
4 Despesas de Capital	4 Investimentos	1.829.354.429	2.023.449.088	1.167.492.984	10,61	57,70	6,23
	5 Inversões Financeiras	-	15.000.000	15.000.000	-	100,00	0,08
	Total	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Sob a ótica das despesas empenhadas, as modalidades de aplicação dos recursos educacionais estão voltadas, principalmente, para Aplicações Diretas (67%), seguida de Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (13%).

[502] Indica a porcentagem de alunos que deixaram de frequentar a escola após a data de referência do Censo Escolar. https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/taxas_de_rendimento_escolar_2022.pdf

[503] Segundo o Classificador Econômico da Despesa, são "despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital, já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Modalidade de Aplicação

Exercício de 2023 R$

Modalidade Aplicação	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Empenhado (C)	Variação % (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
90 Aplicações Diretas	12.256.240.025	14.545.855.199	13.395.513.195	18,68	92,09	71,47
91 Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	2.419.310.226	2.159.366.001	2.115.957.296	(10,74)	97,99	11,29
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.210.535.303	2.172.618.356	1.885.947.804	(1,72)	86,81	10,06
40 Transferências a Municípios	732.305.091	1.299.232.238	1.229.661.343	77,42	94,65	6,56
20 Transferências a União	295.500.000	116.686.133	115.360.746	(60,51)	98,86	0,62
99 À Definir	76.776.520	420.000	-	(99,45)	-	-
Total	**17.990.667.165**	**20.294.177.927**	**18.742.440.384**	**12,80**	**92,35**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

A maior parte dos recursos foram destinados a Aplicações Diretas (71,47%), sendo que, nessa modalidade, 49,93% foram aplicados nas Ações 2065 – Proventos dos Profissionais do Magistério – Ensino Fundamental e 2066 – Proventos dos Profissionais do Magistério – Ensino Médio. Os gastos efetuados no âmbito da modalidade Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos são, de maneira geral, distribuídos a Caixas Escolares[504]. Com exceção das Caixas Escolares, o maior volume de despesas empenhadas até o final do ano (R$ 78,306 milhões) foi destinado ao Instituto Elo, no âmbito da Ação 4419 – Atendimento aos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa, sob a responsabilidade da Sejusp.

Ao comparar o crédito inicial com o autorizado, observa-se que houve aumento de 77,42% na alocação de recursos em Transferências a Municípios, que passou de R$ 732,305 milhões para R$ 1,299 bilhão, do qual foram empenhados 94,65%, R$ 1,229 bilhão, sendo R$ 787,884 milhões na Ação 4249 – Transporte Escolar e R$ 441,527 milhões na Ação 4303 – Atendimento aos Municípios Mineiros.

A modalidade de aplicação "A Definir"[505] teve o seu crédito reduzido em 99,45%. A propósito, ela não é adequada, já que contraria o princípio orçamentário da discriminação, segundo o qual as receitas e despesas devem constar no orçamento de forma discriminada, a fim de que se possa identificar corretamente a origem dos recursos e sua respectiva aplicação. Destaca-se, ainda, que no Balanço Geral do Estado, exercício de 2020, esta Corte de Contas recomendou ao Poder Executivo e à ALMG que "quando da elaboração e da aprovação do PLOA, atente-se ao nível de discriminação do crédito, fazendo dele constar a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, sem prejuízo de eventuais alterações, ao longo do exercício, por meio de créditos adicionais ou realocações orçamentárias". Logo, observa-se o descumprimento da recomendação.

[504] São associações civis com personalidade jurídica de direito privado vinculadas às escolas públicas do Estado de Minas Gerais, que recebem recursos públicos para realizar projetos e atividades educacionais, bem como manutenção e conservação das escolas
[505] Segundo o Classificador Econômico: Modalidade 99 – "A definir" – Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPP.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

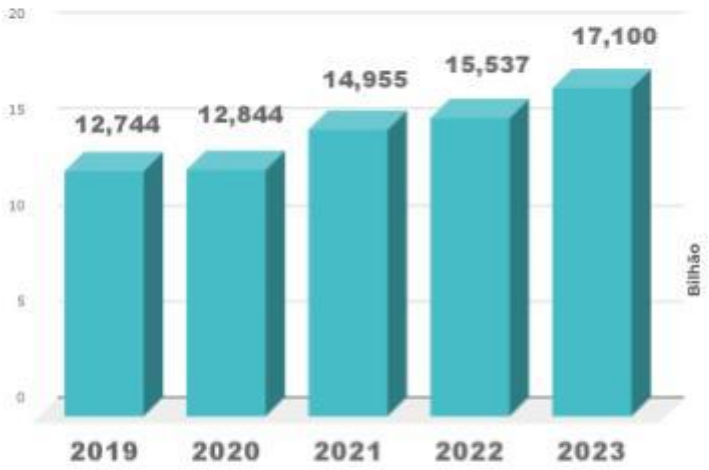
MINAS GERAIS

Saúde em Números . 2023

Gastos com Políticas Públicas de Saúde:

2022 x 2023	2019 x 2023
⬆ 10,06%	⬆ 34,18%

- **De 10,06% foi o crescimento dos gastos**, em 2023, com as políticas de Saúde em Minas Gerais, se comparado a 2022.
- No comparativo entre 2019/2023, **o crescimento foi de 34,18%.**

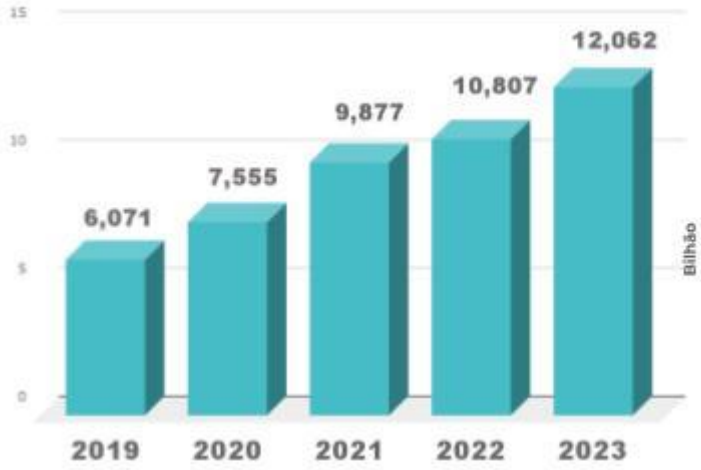


Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Gastos com Assistência Hospitalar e Ambulatorial:

2022 x 2023	2019 x 2023
⬆ 11,62%	⬆ 98,70%

- **11,62% foi o crescimento dos gastos**, em 2023, com Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Minas Gerais, se comparado a 2022.
- No comparativo entre 2019/2023, **o crescimento foi de 98,70%.**



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS

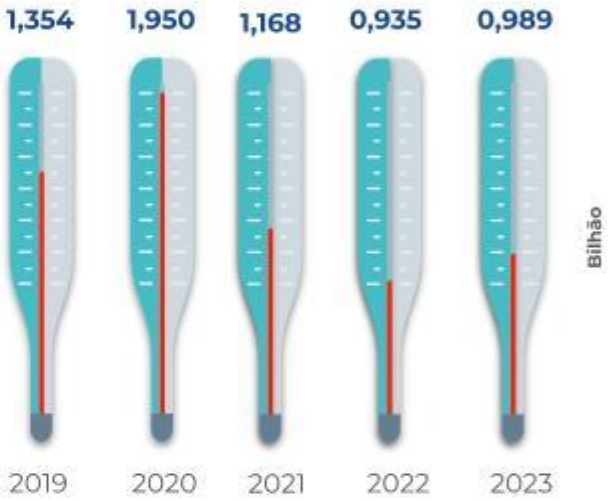
Saúde em Números . 2023

Gastos com Suporte Profilático e Terapêutico:

2022 x 2023
⬆ 5,78%

2019 x 2023
⬇ 26,96%

- **5,78% foi o crescimento dos gastos**, em 2023, com Suporte Profilático e Terapêutico em Minas Gerais, se comparado a 2022.
- No comparativo entre 2019/ 2023, **a redução foi de 26,96%.**



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Gastos com Atenção Básica:

2022 x 2023
⬇ 8,78%

2019 x 2023
⬇ 6,46%

- **8,78% foi a redução dos gastos**, em 2023, com Atenção Básica em Minas Gerais, se comparado a 2022.
- No comparativo entre 2019/2023, **a redução foi de 6,46%.**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

9. Saúde

9.1. Função Saúde

9.1.1. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária

Para o exercício de 2023, foram fixados, no orçamento do Estado, R$ 16,974 bilhões – incluídas as despesas intraorçamentárias – a serem despendidos na Função Saúde, valor 11,45% superior ao fixado na LOA para 2022 (R$ 15,230 bilhões). A tabela a seguir evidencia que o crédito, tanto o inicial quanto o autorizado, é o maior desde 2020.

Planejamento e Execução Orçamentária e Financeira da Função Saúde – 2020 a 2023

Exercícios de 2020 a 2023 — R$ mil

Ano	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	Despesa Liquidada (D)	Despesa Paga (E)	AH% (B/A)	AH% (C/B)	AH% (D/C)	AH% (E/D)
2020	12.150.166	14.256.445	12.844.299	11.569.312	10.250.728	117,34	90,09	90,07	88,60
2021	12.404.691	16.883.476	14.955.228	13.746.641	13.483.795	136,11	88,58	91,92	98,09
2022	15.230.106	16.347.337	15.536.937	14.389.804	14.173.918	107,34	95,04	92,62	98,50
2023	16.973.794	18.331.869	17.099.849	15.683.548	15.490.671	108,00	93,28	91,72	98,77

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O crédito autorizado, que em 2023 alcançou o valor de R$ 18,332 bilhões, variou 8% na comparação com o inicialmente estabelecido. Com relação às despesas, nota-se que em 2022 e 2023 o percentual de seu empenho face ao crédito autorizado manteve-se em torno de 95%. O mesmo ocorreu com o pagamento da despesa em relação ao empenho, que, desde 2021, ficou próximo de 90%.

Considerando que o crédito inicial do Orçamento Geral foi de R$ 109,659 bilhões, o crédito autorizado, R$ 120,097 bilhões e a despesa empenhada total atingiu R$ 110,409 bilhões, o orçamento fixado para a Função Saúde e a sua realização participaram com 15,5% no Orçamento Geral.

9.1.2. Despesas por Fontes de Recursos

A tabela a seguir evidencia a execução da despesa da Função Saúde, conforme as fontes de recursos em 2023. Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, observou-se que nove fontes utilizadas no ano corrente não constaram na execução de 2022, sendo elas: 1; 15; 29; 46; 57; 62 a 64; e 68.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Fontes de Recursos

Exercícios de 2022 e 2023 — R$ mil

Fonte	Descrição da Fonte	2022			2023		
		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada
10	Recursos Ordinários - Recursos não Vinculados de Impostos	12.834.878	13.240.021	12.932.984	13.790.307	13.587.858	13.420.400
50	Contribuição do Servidor do Estado aos Institutos de Previdência	667.025	768.886	757.962	762.099	853.627	852.404
92	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - Exceto Emendas Indiv. e de Bancada	734.612	1.070.216	748.506	814.129	1.264.942	784.327
60	Recursos Diretamente Arrecadados	238.199	369.356	332.362	276.304	618.659	609.885
49	Contribuição Patronal do Estado aos Institutos de Previdência	357.575	708.958	702.197	409.481	589.993	580.872
95	Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais	379.507	28.285	16.534	752.781	766.414	296.372
37	Transferências da União Vinculadas à Saúde	5.629	113.829	20.658	8.402	233.272	228.459
62	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - Emendas Individuais	-	-	-	61.000	107.640	92.164
57	Transferências da União por Meio de Portaria - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	-	-	-	-	93.354	91.243
70	Convênios com os Municípios	6.875	15.363	8.349	44.717	89.096	58.267
24	Convênios com a União e suas Entidades - Exceto Emendas Individuais e de Bancada	5.247	18.199	9.112	18.734	69.095	53.587
63	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - Emendas de Bancada	-	-	-	21.000	29.442	24.461
93	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Estruturação - Exceto Emendas Indiv. e de Bancada	43	12.676	7.639	861	5.210	3.888
68	Convênios com as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior	-	-	-	10.655	10.070	1.629
15	Recursos Ordinários - Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	1.200	1.199
1	Convênios com a União e suas Entidades - Emendas Individuais	-	-	-	1.148	1.148	350
64	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Estruturação - Emendas Individuais	-	-	-	2.000	2.135	215
53	Taxa de Incêndio	245	1.275	632	-	124	122
29	Taxa de Expediente - Administração Direta	-	-	-	-	8	4
46	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior ao Tesouro Estadual	-	-	-	-	8.406	-
47	Alienação de Bens de Entidades Estaduais	235	235	-	162	162	-
45	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgão e Entidades do Estado	37	37	1	14	14	-
	Total	**15.230.106**	**16.347.337**	**15.536.937**	**16.973.794**	**18.331.869**	**17.099.849**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Inicialmente, importante relatar que a participação dos Recursos Ordinários continua a prevalecer no financiamento das despesas com Saúde, acobertando 78,48% do total. Observa-se expressivo aumento, em 2023 em comparação com 2022, na realização das Fontes 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais (1.693%); 37 – Transferências da União Vinculadas à Saúde (1.006%); 70 – Convênios com os Municípios (598%) e 24 – Convênios com a União e suas Entidades – Exceto Emendas Individuais e de Bancada (488%).

Na Fonte 95, a grande responsável pelo aumento foi a Execução de Obras por Contrato de Bens Patrimoniáveis, que no ano anterior não teve realização, mas em 2023 atingiu R$ 264,702 milhões. Já a Fonte 37, Serviços de Saúde Executados com Recursos do SUS, também sem execução em 2022, alcançou R$ 227,590 milhões em 2023. A Fonte 70 apresentou alguns itens de despesa responsáveis pelo significativo crescimento de 2022 para 2023: Fornecimento de Alimentação, R$ 6,313 milhões; Material Médico e Hospitalar, R$ 5,279 milhões; Medicamentos, R$ 7,205 milhões; Serviço de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Serviços, R$ 5,924 milhões; Serviços de Saúde Prestados por Pessoa Jurídica, R$ 22,793 milhões; e, por fim, Restituição de Recursos de Convênios, de Contrapartidas e Instrumentos Congêneres, R$ 41,210 milhões.

Todas as fontes executadas tiveram realização inferior ao crédito autorizado, sendo que em oito delas tal realização não atingiu nem 50%. As dez fontes mais expressivas somaram, juntas, R$ 17,014 bilhões, representando 99,5% do total empenhado e realizado durante o exercício.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

9.1.3. Despesas por Programas

A análise a seguir traz o planejamento e a execução dos programas da Função Saúde, segregando os da Área Temática da Saúde[506] dos que fazem parte de outras Áreas Temáticas. De acordo com a revisão do PPAG para 2023, dos 30 programas da Função Saúde, 20 fazem parte da Área Temática da Saúde.

Planejamento e Execução dos Programas da Função Saúde por Áreas Temáticas

Exercício de 2023 — R$ mil

Área Temática		Programa	2022 Crédito Inicial	2022 Crédito Autorizada	2022 Despesa Empenhada	2023 Crédito Inicial	2023 Crédito Autorizado	2023 Despesa Empenhada
Saúde	157	Política Estadual de Atenção Hospitalar	2.346.413	2.113.103	2.065.710	3.071.875	3.593.251	3.094.634
	99	Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	3.033.300	2.816.045	2.766.115	3.372.017	2.983.678	2.945.253
	45	Atenção Primaria à Saúde	1.860.083	1.835.022	1.811.881	1.924.636	2.004.485	1.949.751
	158	Atenção Secundária e Terciária à Saúde	1.314.168	2.261.089	2.064.100	1.541.898	2.216.258	1.883.712
	159	Atenção Hospitalar Especializada	1.018.513	1.458.607	1.444.988	1.008.646	1.319.875	1.315.401
	154	Apoio à Gestão do SUS	1.124.854	863.686	839.435	1.087.512	1.102.420	1.076.906
	10	Plano de Atenção à Saúde	583.737	807.620	803.972	645.293	885.103	884.811
	2	Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes	583.791	786.378	722.757	743.126	838.789	838.523
	11	Serviços Prestados pelo Ipsemg na Rede Própria	486.877	535.008	522.505	597.427	543.072	533.090
	150	Vigilância em Saúde	379.178	597.323	404.961	319.379	557.402	434.920
	123	Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos	295.228	316.589	309.519	369.463	364.213	346.641
	156	Assistência Farmacêutica	588.177	501.399	429.828	478.455	404.119	343.053
	37	Assistência ao Militar	265.865	316.577	310.496	231.804	333.884	316.881
	116	Desenvolvimento e Produção de Medicamentos para o SUS	464.734	180.564	174.885	633.217	245.384	230.953
	103	Vigilância Laboratorial em Saúde Pública	42.509	41.982	40.146	55.221	59.734	54.334
	76	Inovação Científica e Tecnológica	32.115	30.468	25.292	38.590	32.951	30.962
	9	Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde	17.092	16.535	15.131	18.066	15.043	14.944
	160	Atendimento Pré-hospitalar	3.111	3.344	2.732	3.224	4.590	4.480
	26	Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	121.295	129.855	97.382	2.831	1.717	1.706
	74	Reestruturação da Funed - Reparação Brumadinho	1.695	495	-	1.200	1.200	-
		Subtotal Saúde	**14.562.736**	**15.611.691**	**14.851.835**	**16.143.879**	**17.507.167**	**16.300.955**
Planejamento e Gestão	705	Apoio às Políticas Públicas	411.062	519.320	476.698	597.489	588.098	568.262
Segurança Pública	145	Infraestrutura do Sistema Prisional	183.659	153.601	150.766	149.849	154.380	149.525
	155	Promoção de Defesa Civil	20.164	26.420	25.811	25.841	27.046	26.261
	7	Valorização do Servidor	-	-	-	18.770	20.890	20.823
	143	Promoção da Política Socioeducativa para Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei	33.932	25.261	21.302	24.412	20.733	20.621
Desenvolvimento Social	70	Políticas sobre Drogas	13.433	8.966	8.960	13.550	13.550	13.401
Desenvolvimento Econômico	1	Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	5.117	2.074	1.564	1	1	-
Infraestrutura e Mobilidade	29	Promoção de Concessões e Parcerias	1	1	-	1	1	-
Advocacia-Geral	96	Desjudicializa Minas	1	1	-	1	1	-
Outros Poderes	764	Assistência Complementar	1	1	-	1	1	-
		Subtotal Demais Áreas	**667.370**	**735.645**	**685.102**	**829.915**	**824.701**	**798.893**
		Total	**15.230.106**	**16.347.337**	**15.536.937**	**16.973.794**	**18.331.869**	**17.099.849**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Destacando os programas da Área Temática da Saúde, tem-se que, inicialmente, para 2023, foram fixados no orçamento do Estado R$ 16,144 bilhões e autorizados R$ 17,507 bilhões, o que supera o orçamento de 2022 em 10,86% e 12,14%, respectivamente. Ao longo do exercício, foram empenhados R$ 16,301 bilhões, o que representou 95,33% do total realizado na Função Saúde, R$ 17,100 bilhões.

Os cinco programas mais expressivos da Área Temática da Saúde representaram, juntos, 69% do total empenhado em 2023, tendo sido eles também os mais significativos do ano anterior. Com exceção dos Programas 156 – Assistência Farmacêutica (78%) e 74 – Reestruturação da Funed – Reparação Brumadinho – que não teve nenhuma realização, todos os demais atingiram mais de 84% ao se comparar a despesa empenhada com o crédito autorizado. Assim como ocorrido no ano anterior, o Programa 74 – Reestruturação da Funed – Reparação Brumadinho, apesar de ter créditos inicial e autorizado previstos, não apresentou realização.

[506] Foram estabelecidas, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, 14 Áreas Temáticas, compostas pelas Finalísticas (9) e de Apoio e Suporte (5). As Áreas Temáticas Finalísticas são aquelas que produzem resultados diretos para os cidadãos, responsáveis por consolidar as transformações necessárias e desejadas para o alcance da visão de futuro e dos objetivos estratégicos, observando princípios previamente definidos. A Saúde é uma das finalísticas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em relação aos programas das demais Áreas Temáticas da Função Saúde, em comparação com 2022, o crédito apresentou aumento de 24,36% e o crédito autorizado, 12,16%. Dos dez programas inicialmente previstos, seis tiveram realização, R$ 798,893 milhões, em face dos R$ 824,701 milhões autorizados, sendo 71,13% destinados ao Programa 705 – Apoio às Políticas Públicas; 18,72%, ao Programa 145 – Infraestrutura do Sistema Prisional; e o restante distribuído em outros quatro programas.

9.1.4. Despesas por Ações

Foram estabelecidas 84 ações para 2023, sendo que, de 2022 para 2023, foram excluídas cinco da Função Saúde: 1005 –Gestão da Resposta à Pandemia de Covid-19; 1008 – Enfrentamento ao Coronavírus; 1025 –Ações de Enfrentamento à Covid-19; 2031 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Administração Pública Estadual; e 4458 – Implantação do Hospital Regional. Por outro lado, três novas foram incluídas em 2023: 2004 – Saúde do Servidor; 2039 – Política de Desenvolvimento e Educação na Saúde; e 2041 – Programa Estadual de Municipalização.

Em razão do número elevado de ações, foram indicadas, na tabela a seguir, apenas aquelas com despesas empenhadas acima de R$ 300 milhões, as quais representam 78,95% do total executado no exercício de 2023.

Despesas por Ações Acima de R$ 300 milhões

Exercício de 2023 — R$ mil

Ações	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	AH% (B/A)	AH% (C/B)	AV% (C)
4263 Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig	2.035.100	2.046.237	2.038.611	100,55	99,63	11,92
4457 Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Valor em Saúde	1.230.151	1.564.660	1.550.905	127,19	99,12	9,07
4460 Estruturação da Atenção Primaria à Saúde (Organização da Atenção Primaria à Saúde)	953.494	1.265.647	1.262.335	132,74	99,74	7,38
4452 Regulação do Acesso	786.924	1.267.108	1.036.262	161,02	81,78	6,06
4001 Assistência Médico-hospitalar aos Segurados Militares e aos Seus Dependentes	692.958	786.085	785.839	113,44	99,97	4,60
4441 Atendimento às Medidas Judiciais	614.407	706.783	687.075	115,03	97,21	4,02
4174 Atenção Integral no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência	633.190	649.141	639.245	102,52	98,48	3,74
4077 Rede de Atenção à Saúde Hospitalar Contratada	349.314	584.693	584.693	167,38	100,00	3,42
4463 Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada	473.226	673.643	578.507	142,35	85,88	3,38
4177 Atenção Integral nas Unidades Assistenciais de Referência	556.541	572.117	548.653	102,80	95,90	3,21
2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	492.830	527.216	513.835	106,98	97,46	3,00
4459 Implantação e Manutenção do Samu Regional	564.459	472.857	456.243	83,77	96,49	2,67
4087 Atenção à Saúde Médica Hospitalar na Capital	435.413	404.189	395.844	92,83	97,94	2,31
4454 Módulo de Eletivas da Política Hospitalar - Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais	187.900	398.153	384.698	211,90	96,62	2,25
4254 Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Ezequiel Dias - Funed	763.609	378.073	360.663	49,51	95,40	2,11
4178 Atenção Integral no Complexo Hospitalar de Especialidades	341.373	371.371	354.497	108,79	95,46	2,07
4349 Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador	218.622	403.325	340.207	184,49	84,35	1,99
4244 Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	359.288	348.181	340.040	96,91	97,66	1,99
4437 Gestão Regional em Saúde	380.926	335.704	330.958	88,13	98,59	1,94
4540 Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados	322.483	321.326	311.235	99,64	96,86	1,82
Subtotal	**12.392.208**	**14.076.509**	**13.500.347**	**113,59**	**95,91**	**78,95**
Demais Ações	4.581.586	4.255.360	3.599.502	92,88	84,59	21,05
Total	**16.973.794**	**18.331.869**	**17.099.849**	**108,00**	**93,28**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota-se que 34,43% do total empenhado (R$ 5,888 bilhões) foram destinados para quatro ações: 4263 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig (R$ 2,039 bilhões); 4457 – Implantação da Política de Atenção Hospitalar – Valor em Saúde (R$ 1,551 bilhão); 4460 – Estruturação da Atenção Primaria à Saúde (Organização da Atenção Primaria à Saúde) (R$ 1,262 bilhão); e 4452 – Regulação do Acesso (R$ 1,036 bilhão). Relativamente a 2022, as duas primeiras apresentaram crescimento nos valores empenhados, subindo 3,64% e 51,01%, respectivamente, atingindo R$ 1,967 bilhão e R$ 1,027 bilhão. Já as duas últimas apresentaram queda de 6,35% e 10,28%, respectivamente, uma vez que o valor empenhado alcançou R$ 1,348 bilhão e R$ 1,155 bilhão, em 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Analisando a execução dessas ações em face do crédito autorizado, tem-se empenhos superiores a 81%, sendo que, no total dessas ações, tal relação atingiu 95,91%.

Como exposto anteriormente, no PPAG 2020-2023 – Exercício 2023, são identificados os programas afetos a cada uma das Áreas Temáticas. Além disso, também são estabelecidas as ações a serem executadas, classificadas, segundo o Identificador de Ação Governamental – IAG, como Projetos Estratégicos[507] e Demais Projetos e Atividades[508].

Salienta-se que a alocação de recursos não guarda relação direta com o tipo de acompanhamento, ou seja, a distinção concedida às ações consideradas projetos estratégicos consiste em um monitoramento diverso das demais e não necessariamente na destinação preferencial de recursos. Em 2023, foram eleitas seis ações que compõem dois Projetos Estratégicos para a Função Saúde: Política Hospitalar e Saúde em Rede, conforme tabela a seguir.

Despesas com Projetos Estratégicos

Exercício de 2023 — R$ mil

Projetos Estratégicos	Ações		Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	AH% (C / A)	AH% (C / B)	AV% (C)
Política Hospitalar	4457	Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Valor em Saúde	1.230.151	1.564.660	1.550.905	126,07	99,12	54,65
	4459	Implantação e Manutenção do Samu Regional	564.459	472.857	456.243	80,83	96,49	16,08
	4454	Módulo de Eletivas da Política Hospitalar - Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais	187.900	398.153	384.698	204,74	96,62	13,56
	1085	Implantação dos Hospitais Regionais - Reparação	715.458	716.359	274.620	38,38	38,34	9,68
	4453	Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Hospitais Plataforma	122.748	168.756	165.305	134,67	97,96	5,82
Saúde em Rede	1061	Saúde em Rede	2.116	6.695	6.124	289,44	91,47	0,22
		Total	**2.822.831**	**3.327.480**	**2.837.896**	**100,53**	**85,29**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O crédito autorizado desses projetos (R$ 3,327 bilhões) e as suas despesas empenhadas (R$ 2,838 bilhões) correspondem a 18,15% e 16,60% do total autorizado e executado na Função Saúde para 2023, respectivamente R$ 18,332 bilhões e R$ 17,100 bilhões.

Observa-se também que, com exceção da Ação 1085 – Implantação dos Hospitais Regionais – Reparação, as demais atingiram execução em face do crédito autorizado superior a 91%. A Ação 1085 tem como finalidade implantar hospitais públicos regionais, a fim de suprir lacunas assistenciais em diferentes regiões do Estado, prestando papel de referência hospitalar secundária e terciária para a população. A análise dessa ação será feita a seguir no item sobre a Área Temática Finalística da Saúde.

9.1.5. Despesas por Unidade Orçamentária

Em 2022, as ações da Função Saúde foram executadas por catorze Unidades Orçamentárias; já em 2023 esse número alcançou quinze, em razão da inclusão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Sob a ótica do crédito autorizado, o maior volume de recursos foi distribuído para o Fundo Estadual de Saúde (R$ 12,394 bilhões), seguido da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (R$ 2,193 bilhões) e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (R$ 1,503 bilhão).

[507] Os Projetos Estratégicos compõem a linha fundamental de atuação do Governo e das quais se esperam os melhores resultados, razão por que são elaborados e monitorados de forma diferenciada, pela Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag.
[508] Referem-se à manutenção e ao aprimoramento da máquina pública e às prioridades setoriais que não estão relacionadas com a linha fundamental da atuação estatal.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Unidade Orçamentária

Exercício de 2023 — R$ mil

Unidade Orçamentária	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	AH % (B / A)	AH % (C / B)	AV % (C)
Fundo Estadual de Saúde	11.036.723	12.393.969	11.302.216	112,30	91,19	66,10
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	2.121.681	2.193.169	2.129.211	103,37	97,08	12,45
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais	1.335.398	1.503.218	1.492.851	112,57	99,31	8,73
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais	844.371	893.740	892.955	105,85	99,91	5,22
Fundação Ezequiel Dias	773.414	388.062	363.750	50,18	93,73	2,13
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	369.473	364.223	346.641	98,58	95,17	2,03
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais	231.805	333.885	316.881	144,04	94,91	1,85
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	175.135	183.096	177.993	104,55	97,21	1,04
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	29.065	31.636	30.741	108,85	97,17	0,18
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	18.770	20.890	20.823	111,30	99,68	0,12
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	24.405	20.115	19.939	82,43	99,12	0,12
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	13.550	5.861	5.849	43,26	99,78	0,03
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	1	1	-	100,00	-	-
Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais	1	1	-	100,00	-	-
Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas de Minas Gerais	1	1	-	100,00	-	-
Total	**16.973.794**	**18.331.869**	**17.099.849**	**108,00**	**93,28**	**100,00**

Conforme se observa na tabela, as três Unidades Orçamentárias mencionadas foram responsáveis pelo empenho de 87,28% das despesas em 2023. Não houve execução de despesas pelos Fundos de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de Pagamento de Parcerias Público-Privadas de Minas Gerais.

9.1.6. Despesas por Subfunção

A tabela a seguir evidencia o planejamento e a execução por Subfunção, em 2023, que foram as mesmas realizadas em 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Subfunção

Exercício de 2023 — R$ mil

Subfunção		Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	AH % (B / A)	AH% (C / B)	AV% (C)
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.346.246	13.008.191	12.062.833	114,65	92,73	70,54
301	Atenção Básica	1.013.673	1.328.339	1.323.753	131,04	99,65	7,74
122	Administração Geral	1.348.313	1.245.487	1.213.138	92,37	97,40	7,09
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.930.502	1.087.310	989.004	56,32	90,96	5,78
61	Ação Judiciária	614.407	706.783	687.075	115,03	97,21	4,02
305	Vigilância Epidemiológica	219.937	403.602	340.484	183,51	84,36	1,99
421	Custódia e Reintegração Social	149.849	154.380	149.525	103,02	96,86	0,87
242	Assistência ao Portador de Deficiência	103.583	122.866	121.211	118,62	98,65	0,71
304	Vigilância Sanitária	100.757	154.077	94.713	152,92	61,47	0,55
128	Formação de Recursos Humanos	38.929	32.176	31.942	82,65	99,27	0,19
571	Desenvolvimento Científico	38.084	31.329	29.381	82,26	93,78	0,17
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	24.412	20.733	20.621	84,93	99,46	0,12
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.102	19.413	19.249	71,63	99,16	0,11
363	Ensino Profissional	13.951	12.577	12.397	90,15	98,57	0,07
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.048	4.606	4.523	113,78	98,21	0,03
	Total	**16.973.794**	**18.331.869**	**17.099.849**	**108,00**	**93,28**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Analisando o crédito autorizado, bem como a sua realização, a Subfunção 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial respondeu por 70,54% do total, o mesmo ocorrendo em 2022, cuja representação atingiu cerca de 70%, sendo R$ 11,221 bilhões autorizados e R$ 10,807 bilhões realizados. Na relação entre despesa empenhada e crédito autorizado, com exceção das Subfunções 304 – Vigilância Sanitária, 61,47%, e 305 – Vigilância Epidemiológica, 84,36%, as demais atingiram percentual superior a 90%. As despesas realizadas na Subfunção 61 – Ação Judiciária, que ocupa a quinta posição, serão melhor detalhadas em tópico específico.

9.1.7. Despesas por Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação

A tabela a seguir traz a previsão e execução das despesas da Função Saúde, por Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação em 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas por Categoria Econômica, Grupo e Modalidade de Aplicação

Exercício de 2023 — R$ mil

Categoria Econômica	Grupo de Despesa	Modalidade de Aplicação	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	Aplicações Diretas	1.955.050	1.978.321	1.954.384
		Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	501.046	537.489	536.362
		Subtotal Pessoal e Encargos Sociais	2.456.096	2.515.810	2.490.746
	Outras Despesas Correntes	Aplicações Diretas	6.514.182	6.442.449	5.826.122
		Transferência a Municípios - Fundo a Fundo	-	-	3.326.703
		Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	3.430.230	3.072.943	3.032.783
		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.644	327.912	306.062
		Transferências Fundo a Fundo aos Municípios - Art. 24 LC 141, de 2012	450.000	283.664	283.567
		Transferências a União	-	58.043	58.005
		Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	37.410	37.410
		Transferências a Municípios	-	102	39
		A Definir	360.020	3.450	-
		Aplicação Direta à Conta de Recursos de que tratam os Ee 1 e 2 do Art.	-	-	-
		Transferência a Municípios - Fundo a Fundo	2.328.113	3.330.913	-
		Subtotal Outras Despesas Correntes	13.096.189	13.556.885	12.870.691
		Total Despesas Correntes	**15.552.285**	**16.072.695**	**15.361.437**
Despesas de Capital	Inversões Financeiras	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	1	1	-
		Subtotal Inversões Financeiras	**1**	**1**	**-**
	Investimentos	Transferência a Municípios - Fundo a Fundo	-	-	837.942
		Aplicações Diretas	1.070.816	919.831	430.441
		Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	213.771	211.583
		Transferências Fundo a Fundo aos Municípios - Art. 24 LC 141, de 2012	-	180.167	166.125
		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	-	80.205	79.958
		Transferências a Municípios	-	13.142	12.363
		Transferência a Municípios - Fundo a Fundo	189.037	850.136	-
		A Definir	161.655	-	-
		Transferências a Instituições Multigovernamentais Art. 24 LC 141 2012	-	1.921	-
		Subtotal Investimentos	1.421.508	2.259.173	1.738.412
		Total Despesas de Capital	**1.421.509**	**2.259.174**	**1.738.412**
		Total	**16.973.794**	**18.331.869**	**17.099.849**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Observa-se que 89,83% dos gastos estão concentrados em Despesas Correntes, sendo R$ 12,871 bilhões realizados no Grupo Outras Despesas Correntes. A modalidade mais expressiva desse grupo foi Aplicações Diretas, com 45,27% do total empenhado, seguida de Transferências a Municípios – Fundo a Fundo, 25,85%, e Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades, 23,56%. Juntas, tais modalidades representaram 94,68% do total empenhado.

Considerando a modalidade Aplicações Diretas, 51% das despesas foram realizadas em cinco ações, sendo elas: 4001 – Assistência Médico-Hospitalar aos Segurados Militares e aos seus Dependentes (R$ 781,449 milhões); 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais (R$ 682,133 milhões); 4077 – Rede de Atenção à Saúde Hospitalar Contratada (R$ 584,693 milhões); 4452 – Regulação do Acesso (R$ 528,822 milhões); e 4459 – Implantação e Manutenção do Samu Regional (R$ 397,642 milhões).

Em relação às Despesas de Capital, apesar de haver previsão para o Grupo Inversões Financeiras, a execução deu-se totalmente em Investimentos, no qual foi empenhado R$ 1,738 bilhão dos R$ 2,259 bilhões autorizados, ou seja, 76,95%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A modalidade de aplicação classificada como "A Definir"[509], presente nos Grupos Outras Despesas Correntes e Investimentos, não é adequada, pois contraria o Princípio Orçamentário da Discriminação, que determina que as receitas e despesas devem constar no orçamento de forma discriminada, a fim de que se possam identificar corretamente a origem dos recursos e sua respectiva aplicação. Cabe destacar que, no Balanço Geral do Estado, exercício de 2020, esta Corte de Contas recomendou ao Poder Executivo e à ALMG que, "quando da elaboração e da aprovação do PLOA, atente-se ao nível de discriminação do crédito, fazendo dele constar a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, sem prejuízo de eventuais alterações, ao longo do exercício, por meio de créditos adicionais ou realocações orçamentárias".

9.2. Piso Nacional da Enfermagem

A Lei Federal 14.434, de 4/8/22, estabeleceu o Piso Nacional da Enfermagem, envolvendo os profissionais de saúde no Brasil que realizam atividades em instituições públicas e privadas. É um valor mínimo, que visa garantir uma remuneração justa e adequada a esses trabalhadores, considerando suas responsabilidades e importância na prestação de serviços:

- Enfermeiros: R$ 4.750,00[510];
- Técnicos de enfermagem: R$ 3.325,00 (70% do Piso da Enfermagem); e
- Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00 (50% do Piso da Enfermagem).

A Emenda Constitucional 127, de 22/12/22, visa estabelecer a competência da União na prestação de assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios e às entidades filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Além disso, também estabelece o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento de tais pisos.

Em maio de 2023, foi sancionada a Lei Federal 14.581, que abre crédito especial de R$ 7,300 bilhões no Orçamento do Fundo Nacional de Saúde, e, em agosto, publicada a Portaria GM/MS 1.135, estabelecendo os critérios e procedimentos para tal repasse naquele exercício. Em agosto, foi realizada a primeira transferência da assistência complementar do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais, municipais e do Distrito Federal. E, em setembro, foi publicada a Portaria GM/MS 1.446, dispondo sobre os valores a serem pagos naquele mês.

Em síntese[511], a responsabilidade do Ministério da Saúde é transferir recursos[512] para o repasse da assistência financeira complementar, competindo aos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal o pagamento de seus servidores e/ou empregados, bem como a transferência dos recursos às entidades privadas contratualizadas ou conveniadas, nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição, que atendam, pelo menos, 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Compete, também, ao gestor do ente federativo que mantém relação jurídica com entidades privadas sem fins lucrativos, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas na área da Saúde, a transferência de recursos para pagamento dos profissionais da entidade.

[509] Segundo o Classificador Econômico: Modalidade 99 – "A definir" – Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPP.
[510] Valor referente à carga horária semanal de 44h, conforme decisão do STF na ADI 7222.
[511] 2ª Edição da Cartilha do Piso Nacional da Enfermagem: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/piso-da-enfermagem/publicacoes/2a-edicao-da-cartilha-do-piso-nacional-da-enfermagem-entenda-como-funciona-o-pagamento/view.
[512] De acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos na Portaria GM/MS 1.135/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Desse modo, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais realiza o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem aos Consórcios Públicos de Saúde e às Entidades Públicas e Privadas que estão sob a sua gestão, destinando os recursos referentes à assistência financeira complementar da União, repassada pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, na classificação da receita 1713.50.5.1.04.000 – Transferência Bloco Manutenção ASPS – Gestão SUS – Principal – Piso da Enfermagem, constatou-se o recebimento de R$ 109,033 milhões em 2023, conforme evidenciado na tabela a seguir.

Receita Piso da Enfermagem

Exercício de 2023	R$
Mês	**Receita**
Setembro	46.416.113
Novembro	24.118.124
Dezembro	38.499.244
Total	**109.033.481**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Ressalta-se que os valores recebidos coincidem com os extratos bancários comprobatórios encaminhados pelo Estado[513] e, também, com as portarias emitidas pelo Ministério da Saúde sobre os valores a serem repassados mensalmente.

9.3. Judicialização da Saúde

A Constituição da República Federativa do Brasil define a responsabilidade do Estado em garantir o direito à saúde como um direito fundamental do cidadão e sua relevância está circunstanciada em seus arts. 196[514] a 200, na Seção II. Além disso, o art. 6º estabelece que a saúde é um direito social, que deve ser assegurado pelo Estado, juntamente com outros, como "a educação, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância".

A partir da CR/88, o Sistema Único de Saúde – SUS foi criado, visando a universalização da prestação dos serviços de saúde e, por meio das Leis 8.080/90 e 8.142/90, foi estruturado. Assim, o direito à saúde passa a ser um direito universal e integrativo, de forma que "seu exercício passa a depender das necessidades dos indivíduos e das condições asseguradas pelo Estado para que o direito na lei se transforme em direito em exercício"[515].

Contudo, com o passar do tempo, a inserção da saúde como um dos direitos definidos pela Constituição não se mostrou suficiente para a sua implementação de fato, cabendo ao Estado e seus gestores o empenho para a sua expansão, por meio de políticas públicas, de modo a alcançar todos os cidadãos, razão por que o Poder Judiciário adquiriu importância para a preservação dos direitos fundamentais à vida e à saúde, uma vez que aos cidadãos é dada a possibilidade de exigir do Estado a prestação desses serviços.

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o acesso ao Poder Judiciário constitui salvaguarda fundamental para a defesa contra omissões do Estado, pode ser, também, um fator de agravamento das grandes desigualdades

[513] Ofício SEF/STE nº. 79/2024.
[514] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988)
[515] FLEURY, 2012, pp. 159-162. Disponível em: https://www.redalyc.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=dHvUrMkYAs1qkzidO6Kz4KLHUPzikhllF0jCVsKTd-k,. Acesso em: 19 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

existentes no país, uma vez que a prestação do serviço deveria atender a todas as pessoas que dele necessitassem, mas nem todas têm condições financeiras para acessar o Poder Judiciário em busca desse atendimento.

O Ipea[516] explica a judicialização da saúde nos seguintes termos:

> [...] a judicialização da saúde é definida como uma situação de acionamento do Poder Judiciário por parte de indivíduos ou grupos de indivíduos, na condição de cidadãos ou de consumidores, com a finalidade de que este poder arbitre conflitos destes com o Poder Executivo, com empresas privadas e até mesmo com pessoas físicas, em matéria de saúde.

O julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 271.286, no Supremo Tribunal Federal – STF, em 2000, sacramentou a mudança de entendimento e tornou-se o marco inicial da judicialização da saúde, quando o Poder Judiciário começou a atuar na interpretação do direito à saúde como um direito individual imediatamente exigível. E, a partir de então, observou-se crescimento das demandas judiciais em todo o país.

Nesse sentido, é apontado no PMDI[517] o volume que a judicialização tem atingido em Minas Gerais, em específico:

> Em meio à crise fiscal e toda a complexidade envolvida na gestão do SUS, um desafio que tem se avolumado é a judicialização. Minas Gerais recebe aproximadamente 1.300 processos judiciais por mês e, em 2017, os gastos com tais sentenças alcançaram o montante de R$ 219 milhões, envolvendo, principalmente, assistência farmacêutica e hospitalar.

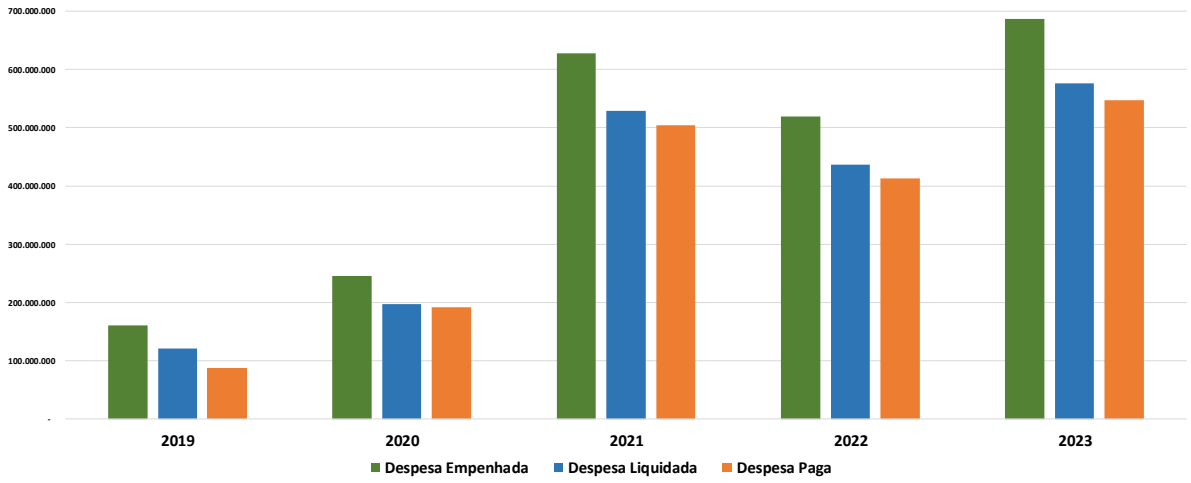
No âmbito desse tema, insere-se a Subfunção 61 – Ação Judiciária, a qual possui somente uma Ação: a 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais, integrante do Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS. Segundo o Armazém de Informações – Siafi, foram empenhados nessa Subfunção, em 2023, R$ 687.075.039,63, liquidados R$ 576.188.839,71 e pagos R$ 547.349.225,48.

O gráfico a seguir evidencia a execução da Ação Atendimento às Medidas Judiciais ao longo dos últimos 5 anos, ressaltando-se que, em 2019, a sua numeração era 4223, alterada para 4441 em 2020 e assim permanecendo até 2023.

[516] Direito à Saúde no Brasil: seus contornos, judicialização e a necessidade da macrojustiça – Ipea, 2019. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9714/1/TD_2547.pdf. Acesso em: 19 mar. 2024.
[517] Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, 2019-2030. Disponível em: https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/679/271/1679271.pdf. Acesso em: 19 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução Ação Atendimento às Medidas Judiciais



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Observa-se que em 2023, em comparação com o ano anterior, a execução de medidas judiciais apresentou um aumento em todas as suas fases – empenho, liquidação e pagamento –, que correspondeu a 32%.

Segundo os dados disponibilizados no Sigplan, as metas físicas e financeiras previstas para 2023 para a Ação 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais eram, respectivamente, de 53.045 pacientes atendidos por ordens judiciais em saúde (unidade), previsão inicial de despesa da ordem de R$ 614,407 milhões.

Ao final do exercício, constatou-se, em consultas ao Sigplan e ao Siafi, que as despesas empenhadas atingiram R$ 687,075 milhões, isto é, 111,83% da previsão inicial e 97,21% dos créditos autorizados, tendo sido atendidos 86.470 pacientes e executados 163,01% da meta física estabelecida.

A tabela a seguir demonstra a variação dos valores empenhados e pagos, de 2022 para 2023, destacando os principais elementos item da Ação 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais.

Execução Ação 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais – 2022 x 2023

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Categoria Econômica	Grupo de Despesa	Elemento Item	2022		2023		VH %	VH %
			Empenhada	Paga	Empenhada	Paga	Empenha	Paga
Despesas Correntes	Outras Despesas Correntes	Medicamentos	239.514.938	160.972.910	345.592.487	254.720.644	144,29	158,24
		Outras Decisões Judiciais - Depósito em Conta Corrente ou à Disposiçã	139.016.065	133.185.324	226.403.180	214.253.546	162,86	160,87
		Demais	136.194.654	115.145.274	110.137.638	73.794.638	80,87	64,09
		Subtotal Outras Despesas Correntes	**514.725.657**	**409.303.508**	**682.133.305**	**542.768.828**	**132,52**	**132,61**
	Pessoal e Encargos Sociais	Vencimentos	1.275.490	1.275.490	1.464.301	1.464.301	114,80	114,80
		Obrigação Patronal - Pessoal Ativo	568.335	568.335	615.050	615.050	108,22	108,22
		Contratação por Tempo Determinado	185.182	185.182	381.582	381.582	206,06	206,06
		Adicional por Tempo de Serviço	223.341	223.341	249.381	249.381	111,66	111,66
		Demais	390.923	390.923	442.355	442.355	113,16	113,16
		Subtotal Pessoal e Encargos Sociais	**2.643.272**	**2.643.272**	**3.152.669**	**3.152.669**	**119,27**	**119,27**
		Total Despesas Correntes	**517.368.929**	**411.946.779**	**685.285.973**	**545.921.497**	**132,46**	**132,52**
Despesas de Capital	Investimentos	Aquisição de Software Desenvolvido pela Prodemge	2.000.000	1.473.892	1.358.389	1.032.918	67,92	70,08
		Auxílios	-	-	394.811	394.811	-	-
		Demais	21.544	-	35.866	-	166,48	-
		Subtotal Investimentos	**2.021.544**	**1.473.892**	**1.789.066**	**1.427.728**	**88,50**	**96,87**
		Total Despesas de Capital	**2.021.544**	**1.473.892**	**1.789.066**	**1.427.728**	**88,50**	**96,87**
		Total Despesas	**519.390.473**	**413.420.671**	**687.075.040**	**547.349.225**	**132,28**	**132,40**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota: Soma dos Elementos-item: Obrigação Patronal - Pessoal Ativo e Obrigação Patronal Suplementar - Pessoal Ativo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Analisando o Grupo Outras Despesas Correntes, tem-se que, em 2023, os elementos item Medicamentos e Outras Decisões Judiciais – Depósito em Conta Corrente ou à Disposição representaram, respectivamente, 50,66% e 33,19% da despesa empenhada e 46,93% e 39,47% da despesa paga. O segundo elemento trata de despesas decorrentes do cumprimento de determinação judicial em ações ainda não transitadas em julgado. De 2022 para 2023, Medicamentos cresceu 44,29% no que diz respeito à despesa empenhada e 58,24%, à despesa paga. Quanto ao elemento item Outras Decisões Judiciais, aumentou, respectivamente, 62,86% e 60,87%.

Quanto ao Grupo Pessoal e Encargos, Vencimentos representa 46,45% do total empenhado no Grupo, apresentando variação de 14,80% em relação ao ano anterior. O elemento item Contratação por Tempo Determinado aumentou 108,22% em relação ao executado em 2022. Já com relação ao Grupo Investimentos, Aquisição de Software Desenvolvido pela Prodemge caiu 32,08% em relação ao exercício anterior.

Despesas com Medicamentos por meio de Medidas Judiciais x Abastecimento de Medicamentos

Para fins de dimensionamento dos gastos com medicamentos via medidas judiciais, tais despesas serão confrontadas, a seguir, com os gastos na Ação 4466 – Abastecimento de Medicamentos do Programa 156 – Assistência Farmacêutica, com o objetivo identificar e comparar o volume de medicamentos que se dá, por trâmite normal, no Programa 156, com o volume que se dá, de forma extraordinária, a mando do Judiciário, no Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS, Ação 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais.

Conforme consignado no Sigplan, o Programa 156 – Assistência Farmacêutica tem por objetivo formular, desenvolver e coordenar a Política Estadual de Assistência Farmacêutica, visando o acesso e o uso racional de medicamentos, de forma integrada com as demais ações de saúde, de acordo com os princípios do SUS e as necessidades da população.

Ressalta-se que é responsabilidade do Estado garantir o direito à assistência integral, inclusive assistência farmacêutica, conforme o disposto no art. 196 da CR/88 e no art. 6º da Lei 8.080/90. A assistência farmacêutica, no âmbito do SUS e enquanto parte integrante da Política Nacional de Saúde – PNS, tem em vista a garantia do acesso a medicamentos e insumos para toda a população, bem como aos serviços farmacêuticos.

Nos termos do PPAG[518] 2020/2023, Revisão 2023, o Programa 156 – Assistência Farmacêutica é composto por 2 ações, a 4466 – Abastecimento de Medicamentos e a 4467 – Estruturação da Assistência Farmacêutica. A Ação 4466 tem como finalidade "garantir o acesso e o uso racional de medicamentos essenciais à população, de forma integrada com as demais ações de saúde, de acordo com os princípios do SUS e as necessidades da população".

Para uma fixação inicial de R$ 323.990.030,00, a ação apresentou, no exercício, uma despesa empenhada de R$ 261.887.412,72, o equivalente a 80,83% da meta financeira. Em termos físicos, a meta inicial consistia em 2.500.000 tratamentos medicamentosos ofertados (unidade), sendo que a realização final atingiu 2.133.762 unidades, o equivalente a 85,35% da previsão.

Já a Ação 4467 – Estruturação da Assistência Farmacêutica, conforme consignado no PPAG, tem como finalidade "fomentar e desenvolver a assistência farmacêutica do SUS-MG, por meio de ações nos eixos estrutura, promoção do acesso e uso racional dos medicamentos e qualificação dos serviços".

No exercício de 2023, para uma fixação inicial de R$ 154.465.414,00, essa ação apresentou despesas empenhadas da ordem de R$ 81.165.813,80, correspondentes a 52,55% do valor previsto. A meta física inicial

[518] PPAG – Governo do Estado de Minas Gerais, 2023. Disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/plano-plurianual-de-acao. Acesso em: 27 mar. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

foi de 431 municípios beneficiados, tendo sido alcançados 95,36%. Não obstante o a execução financeira, a meta física ficou bem próxima de ser atingida, indicando um desempenho financeiro superestimado.

Objetivando comparar os gastos efetuados pelo Estado, a tabela a seguir evidencia os gastos, no Elemento Item 3012 – Medicamentos nas Ações 4466 – Abastecimento de Medicamentos (distribuição normal dos medicamentos por meio da execução orçamentária) e 4441 – Atendimento às Medidas Judiciais e suas representatividades frente à Receita Corrente Líquida – RCL, no período de 2019 a 2023.

Evolução dos Gastos com Medicamentos Via Programação Orçamentária x Via Medidas Judiciais x Receita Corrente Líquida

Exercícios de 2019 a 2023 — R$ mil

Descrição		2019 (A)	2020 (B)	2021 (C)	2022 (D)	2023 (E)	AH % (B/A)	AH % (C/B)	AH % (D/C)	AH % (E/D)
Receita Corrente Líquida (I)		64.068.169	70.585.665	82.453.584	91.405.980	92.079.439	110,17	116,81	110,86	100,74
Medicamentos	Abastecimento de Medicamentos (II)	103.415	149.143	162.680	171.217	165.477	144,22	109,08	105,25	96,65
	Atendimento às Medidas Judiciais (III)	132.345	188.641	304.183	239.515	345.592	142,54	161,25	78,74	144,29
Total (IV = II + III)		**235.761**	**337.784**	**466.863**	**410.732**	**511.070**	**143,27**	**138,21**	**87,98**	**124,43**
% AV (IV / I)		**0,37**	**0,48**	**0,57**	**0,45**	**0,56**				

Fonte: RREO (2019 a 2023) e Armazém de Informações - Siafi.

Nota-se que as despesas empenhadas com Medicamentos totalizaram R$ 511,070 milhões em 2023, maior valor no período analisado, e, em comparação com a RCL, atingiram um patamar próximo ao de 2021, quando representaram 0,57%. Em 2023, os medicamentos relacionados às medidas judiciais cresceram 44,29%, em comparação com 2022. Quanto àqueles relacionados ao abastecimento normal, caíram 3,35%, alcançando 96,65% do que foi gasto no ano anterior.

Com exceção do ano de 2022, que apresentou queda, os medicamentos fruto de determinação do Poder Judiciário vêm aumentando ao longo do período analisado e, comparado com 2019, tal acréscimo alcançou 161,13%. Já os obtidos via distribuição normal cresceram apenas 60,01% ao longo dos cinco anos analisados.

Diante desse cenário, o Poder Executivo tem perdido o protagonismo, dado o volume das demandas judiciais e o impacto que elas causam no planejamento das ações de saúde. Para que se consiga aprimorar o planejamento, é necessário entender as causas que geram esse fenômeno e, vale ressaltar, já se evidenciam medidas que visam contê-lo, como a tramitação, no Senado, desde novembro de 2021, da PEC 45, que busca frear a judicialização da saúde, alterando o art. 198 da Constituição, no sentido de que a incorporação de remédios, produtos e procedimentos pelo SUS seja feita, obrigatoriamente, mediante análise técnica prévia por órgão de âmbito nacional.

9.4. Área Temática Finalística Saúde

Segundo o PMDI 2019-2030[519], Lei 23.577/2020, a Saúde tem como premissa básica a organização de uma rede de serviços, tendo como base a expansão do acesso e da melhoria da qualidade da atenção primária à saúde (APS), buscando fomentar e incorporar novas tecnologias. Por meio dessa rede, são realizadas diversas políticas, projetos, programas e serviços de referência específicos.

519 Disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/documento/plano-mineiro-de-desenvolvimento-integrado-pmdi-2019-2030. Acesso em: 23 abr. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Está consignada, nesse instrumento, a grave crise fiscal que marca o cenário atual, que, somada à complexidade do SUS, contribuiu para o alto volume da judicialização, a qual está relacionada, principalmente, à assistência farmacêutica e hospitalar.

Dessa forma, foram estabelecidos objetivos estratégicos e estratégias prioritárias e complementares, conforme apresentado a seguir:

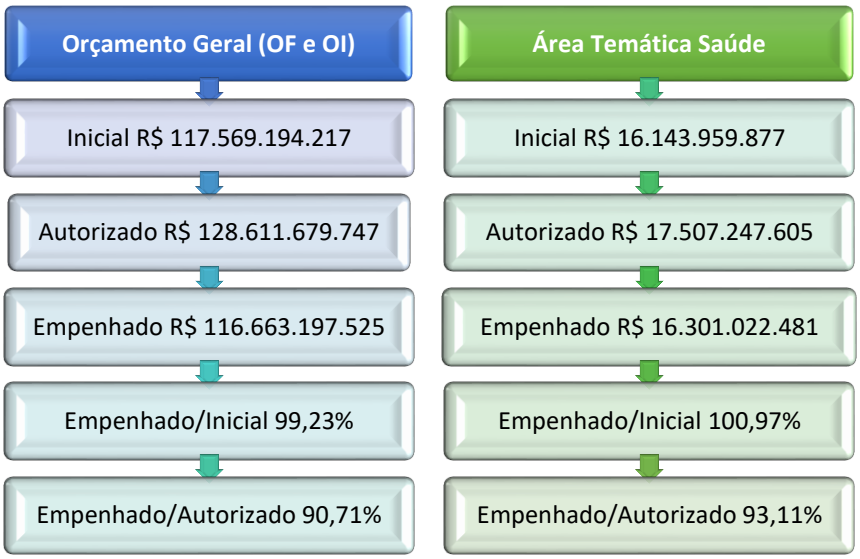
- Recuperar o poder de gestão da saúde no âmbito da judicialização, buscando solucionar, de forma célere, problemas nas fontes originárias do conflito;
- Expandir o acesso e melhorar a qualidade da atenção primária, fomentando a incorporação de novas tecnologias, estimulando a integração de sistemas de informação e automatização de processos;
- Fortalecer a atenção secundária e terciária, expandindo a oferta e melhorando a qualidade de serviços regionalizados;
- Fortalecer a estrutura de governança e a regionalização da atenção à saúde, considerando as especificidades regionais e a necessidade de aperfeiçoar ações de apoio institucional junto aos municípios;
- Promover a readequação dos hospitais de pequeno porte, de acordo com a estrutura funcional e a vocação de cada um e as necessidades sanitárias de cada região, garantindo a prestação de pronto atendimento, com vistas a fortalecer e aumentar a resolutividade da política hospitalar no Estado;
- Garantir a integralidade das ações e dos serviços, de acordo com a regionalização e a hierarquização do atendimento, adequando-os às diversas realidades epidemiológicas do Estado; e
- Universalizar a assistência, garantindo às populações urbana e rural igualdade no acesso a todos os níveis de atenção dos serviços de saúde.

9.4.1. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária da Área Temática Finalística Saúde

Os objetivos estratégicos são instrumentalizados no PPAG na forma de programas e ações de Governo. Na esfera da Área Temática Saúde, foram contemplados 20 programas, operacionalizados por meio de 74 ações.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução do Orçamento



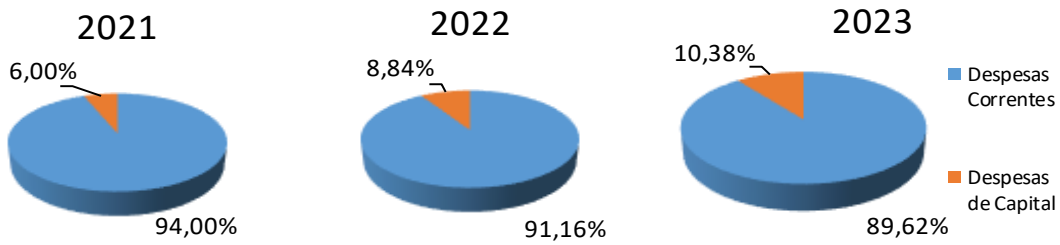
Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Em 2023, no âmbito da Área Temática Saúde, as despesas executadas foram de R$ 16,301 bilhões, o que representou 100,97% da previsão inicial (R$ 16,144 bilhões) e 93,11% do crédito autorizado (R$ 17,507 bilhões). Ou seja, de forma semelhante ao Orçamento Geral deste exercício, teve execução bem próxima à previsão.

No que se refere às despesas totais empenhadas nos Orçamentos Fiscal e de Investimento (R$ 116,663 bilhões), nota-se que as despesas empenhadas na Área Temática Saúde (R$ 16,301 bilhões) representaram 13,97%. No ano anterior, essa relação era de 12,97%.

A seguir, evidencia-se a participação das despesas correntes e de capital na Área Temática Saúde.

Despesas Correntes X Despesas de Capital



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

Dentre os dispêndios, as Despesas Correntes absorveram R$ 14,608 bilhões (89,62%) e as Despesas de Capital, R$ 1,693 bilhão (10,38%). Em relação ao exercício de 2022, percebe-se que os gastos com investimentos apresentaram um crescimento significativo, passando de 8,84% para 10,38%, conforme demonstrado a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas Empenhadas por Categoria e Grupo na Área Temática Saúde

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Grupo / Elemento		2022	AV %	2023	AV %
3 - Despesas Correntes		**13.546.269.929**	**91,16**	**14.608.216.547**	**89,62**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais		**2.107.431.324**	**15,56**	**2.132.782.362**	**14,60**
3.3 - Outras Despesas Correntes		**11.438.838.605**	**84,44**	**12.475.434.184**	**85,40**
8	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	779.894	0,01	793.430	0,01
13	Obrigações Patronais	21.779.993	0,16	21.174.424	0,14
14	Diárias - Civil	9.413.124	0,07	12.976.985	0,09
15	Diárias - Militar	243.910	-	557.313	-
19	Auxílio-Fardamento	8.006.234	0,06	8.825.478	0,06
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	64.560	-	201.167	-
30	Material de Consumo	844.732.669	6,24	987.993.017	6,76
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	898	-	32.306	-
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.341.460	0,01	1.439.012	0,01
33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.048.569	0,05	12.223.617	0,08
34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	14.126	-	-	-
35	Serviços de Consultoria	452.918	-	436.090	-
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.235.055	1,00	135.924.301	0,93
37	Locação de Mão de Obra	350.690.487	2,59	378.021.669	2,59
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794.857.776	20,63	3.247.769.412	22,23
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.527.981	0,24	38.991.011	0,27
41	Contribuições	6.568.132.189	48,49	6.818.545.827	46,68
46	Auxílio-Alimentação	258.334.029	1,91	265.491.767	1,82
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.581.069	0,02	2.906.180	0,02
49	Auxílio-Transporte	21.759.062	0,16	24.978.371	0,17
59	Pensões Especiais	17.400	-	21.600	-
91	Sentenças Judiciais	139.016.065	1,03	316.775.214	2,17
92	Despesas de Exercícios Anteriores	125.347.487	0,93	72.001.093	0,49
93	Indenizações e Restituições	116.461.648	0,86	127.354.900	0,87
4 - Despesas de Capital		**1.314.244.919**	**8,84**	**1.692.805.934**	**10,38**
4.4 - Investimentos		**1.314.244.919**	**100,00**	**1.692.805.934**	**100,00**
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.819.244	0,21	6.637.832	0,39
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.309.895	0,86	16.344.636	0,97
42	Auxílios	947.660.975	72,11	1.301.693.160	76,90
51	Obras e Instalações	12.946.470	0,99	283.408.587	16,74
52	Equipamentos e Material Permanente	339.393.783	25,82	84.202.479	4,97
92	Despesas de Exercícios Anteriores	114.552	0,01	519.241	0,03
Total		**14.860.514.847**	**100,00**	**16.301.022.481**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Relativamente às Despesas Correntes, R$ 2,133 bilhões referem-se a Pessoal e Encargos Sociais (14,60%) e R$ 12,475 bilhões, a Outras Despesas Correntes (85,40%), em especial: Contribuições (R$ 6,819 bilhões – 46,68%), Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (R$ 3,248 bilhões – 22,23%) e Material de Consumo (R$ 987,993 milhões – 6,76%). Esses três elementos, juntos, foram responsáveis por 75,67% das Despesas Correntes.

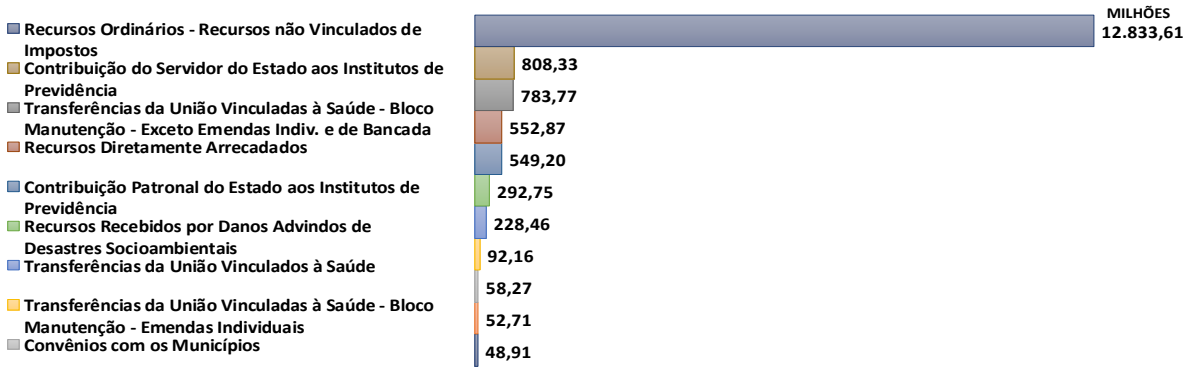
Em termos percentuais, verifica-se que os crescimentos mais expressivos ocorreram com Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (3499,55%), Obras e Instalações (2089,08%) e Despesas de Exercícios Anteriores (353,28%).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

No que concerne às Despesas de Capital, houve aumento significativo (28,80%) de um exercício para o outro (de R$ 1,314 bilhão para R$ 1,693 bilhão), o que já havia ocorrido no exercício passado em relação a 2021, aumento de 41,18%. Foram predominantes os gastos com Auxílios (R$ 1,302 bilhão – 76,90%) e Obras e Instalações, (R$ 283,409 milhões – 16,74%). Esses dois elementos, juntos, foram responsáveis por 93,64% das Despesas de Capital.

A seguir, detalham-se as Fontes Financiadoras das despesas nessa área temática.

Valor da Despesa Realizada por Fontes Financiadoras da Área Temática Saúde



Fonte: Armazém de Informações – Siafi.

As principais fontes financiadoras das despesas foram Recursos Ordinários (78,73%), Contribuição do Servidor do Estado aos Institutos de Previdência (4,96%), Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - Exceto Emendas Individuais e de Bancada (4,81%) e Recursos Diretamente Arrecadados (3,39%), que, juntas, somaram 91,89% das fontes de recursos. As demais foram responsáveis por 8,11%.

Os programas contemplados na Área Temática Saúde, bem como as despesas previstas, autorizadas e realizadas no exercício de 2023, estão listados na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Área Temática Saúde – Execução Financeira dos Programas

Exercício de 2022 R$

Programa	Crédito Inicial (A)	Crédito Autorizado (B)	Despesa Empenhada (C)	AH % (C/A)	AH % (C/B)
157 - Política Estadual de Atenção Hospitalar	3.071.874.621	3.593.251.064	3.094.634.182	100,74	86,12
099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	3.372.017.008	2.983.678.408	2.945.252.570	87,34	98,71
045 - Atenção Hospitalar Especializada	1.924.636.465	2.004.485.196	1.949.750.512	101,30	97,27
158 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde	1.541.897.626	2.216.257.606	1.883.711.738	122,17	85,00
159 - Atenção Primária à Saúde	1.008.646.017	1.319.875.401	1.315.400.927	130,41	99,66
154 - Apoio à Gestão do SUS	1.087.511.696	1.102.419.617	1.076.906.284	99,02	97,69
010 - Plano de Atenção à Saúde	645.293.367	885.102.605	884.811.423	137,12	99,97
002 - Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes	743.125.617	838.788.599	838.523.380	112,84	99,97
011 - Serviços Prestados pelo Ipsemg na Rede Própria	597.427.392	543.071.940	533.090.119	89,23	98,16
150 - Vigilância em Saúde	319.379.132	557.402.284	434.919.661	136,18	78,03
123 - Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos	369.462.827	364.213.287	346.640.826	93,82	95,18
156 - Assistência Farmacêutica	478.455.444	404.119.301	343.053.227	71,70	84,89
037 - Assistência ao Militar	231.884.223	333.964.590	316.948.251	136,68	94,90
116 - Desenvolvimento e Produção de Medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS)	633.216.708	245.383.882	230.953.232	36,47	94,12
103 - Vigilância Laboratorial em Saúde Pública	55.221.183	59.733.847	54.334.139	98,39	90,96
076 - Inovação Científica e Tecnológica	38.589.573	32.950.617	30.962.259	80,23	93,97
009 - Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde	18.065.545	15.042.695	14.944.226	82,72	99,35
160 - Atendimento Pré-hospitalar	3.223.800	4.589.800	4.479.759	138,96	97,60
026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	2.831.633	1.716.866	1.705.766	60,24	99,35
074 - Reestruturação da Funed - Reparação Brumadinho	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Total dos Programas Relativos à Área Temática Saúde	**16.143.959.877**	**17.507.247.605**	**16.301.022.481**	**100,97**	**93,11**
Orçamento Geral Empenhado (Orçamentos Fiscal e de Investimento)	**117.569.194.217**	**128.611.679.747**	**116.663.197.525**	**99,23**	**90,71**
Participação %	**13,73%**	**13,61%**	**13,97%**		

Fonte: Armazem de Informações Siafi e Sigplan.

Para melhor compreensão da forma como ocorreu a execução da despesa, faz-se necessária a análise dos Programas, apontando aqueles com execução financeira superior a 100% e aqueles com execução financeira inferior a 70%. Dentre eles, 9 tiveram execução financeira superior a 100% em relação ao crédito inicial:

- 160 - Atendimento Pré-Hospitalar – 138,96%;
- 010 - Plano de Atenção à Saúde – 137,12%;
- 037 - Assistência ao Militar – 136,68%;
- 150 - Vigilância em Saúde – 136,18%;
- 159 - Atenção Primária à Saúde – 130,41%;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- 158 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde – 122,17%;
- 002 - Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes – 112,84%;
- 045 - Atenção Hospitalar Especializada – 101,30%; e
- 157 - Política Estadual de Atenção Hospitalar – 100,74%.

Verifica-se que, apesar de o valor realizado ter superado o crédito inicial nesses programas, os valores empenhados aproximaram-se muito do crédito autorizado.

A seguir, apresentam-se os 8 programas que tiveram a execução financeira entre 70% e 100% do planejamento financeiro inicial, ou seja, desempenho satisfatório:

- 154 - Apoio à Gestão do SUS – 99,02%;
- 103 - Vigilância Laboratorial em Saúde Pública – 98,39%;
- 123 - Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos – 93,82%:
- 011 - Serviços Prestados pelo Ipsemg na Rede Própria – 89,23%:
- 099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde – 87,34%;
- 009 - Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde – 82,72%;
- 076 - Inovação Científica e Tecnológica – 80,23%; e
- 156 - Assistência Farmacêutica – 71,70%.

Por fim, 2 programas tiveram desempenho financeiro pouco satisfatórios, inferiores a 70% em relação ao crédito inicial, o Programa 026 – Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 (60,24%) e o 116 – Desenvolvimento e Produção de Medicamentos para o Sistema Único de Saúde – SUS (36,47%). Já no que concerne ao Programa 074 – Reestruturação da Funed – Reparação Brumadinho, que tem por objetivo "promover o fortalecimento e o reposicionamento estratégico da Fundação Ezequiel Dias – Funed, bem como a diversificação do seu portfólio de produtos e serviços, de forma aderente às necessidades de saúde pública regional e mundial", seu crédito inicial e autorizado foi de R$ 1.200.000,00, no entanto, não apresentou nenhuma realização.

O desempenho financeiro pouco satisfatório dos Programas 026 e 166 e sem execução financeira do Programa 074 é reflexo do comportamento de suas ações, as quais serão analisadas, em conjunto com as outras, a seguir.

Foram observadas 74 ações que integram a Área Temática Saúde. Seguem análises quanto à satisfatoriedade dos desempenhos financeiros e físicos, demonstrando, em tabelas, as Ações com desempenho satisfatório entre 100% e 130% e aquelas com desempenho satisfatório entre 70% e 100%. Apresentam-se, ainda, as que tiveram desempenho financeiro subestimado (superior a 130%) e superestimado (inferior a 70%) e, por fim, aquelas que não tiveram execução financeira (0%). Também serão exibidos os dados de previsão e realização físico-financeira e os programas aos quais pertencem.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Área Temática Saúde – Desempenho Financeiro Satisfatório (entre 100% e 130%)

Exercício de 2023 R$

Programas	Ações	Produto / Unidade de Medida	Prev. Física (A)	Exec. Física (B)	AH% (B/A)	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)	AH % (E/C)
002 - Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes	4001 - Assistência Médico-Hospitalar aos Segurados Militares e aos seus Dependentes	Atendimento Médico Realizado	6.282.160	6.315.104	100,52	692.958.482	786.085.151	785.838.660	113,40
	4002 - Assistência Odontológica aos Segurados Militares e seus Dependentes	Atendimento Odontológico Realizado/Atendimento	974.384	887.632,00	91,10	50.167.135	52.703.448	52.684.719,91	105,02
010 - Plano de Atenção à Saúde	4078 - Rede de Atenção à Saúde Ambulatorial Contratada	Beneficiário com Atendimento Ambulatorial Realizado/Beneficiário	419.967	404.486	96,31	253.603.218	266.541.174	266.540.824	105,10
037 - Assistência ao Militar	2022 - Assistência Odontológica da Polícia Militar	Atendimento Odontológico Realizado/Atendimento	226.131	263.472	116,51	29.958.562	35.221.268	32.190.931	107,45
045 - Atenção Hospitalar Especializada	4063 - Atenção Integral no Complexo de Barbacena	Assistência Prestada a um Paciente Internado Durante um Dia	63.702	59.361	93,19	145.148.243	149.485.093	148.446.003	102,27
	4174 - Atenção Integral no Complexo de Urgência e Emergência	Assistência Prestada a um Paciente Internado Durante um Dia Hospitalar/ Número de Pacientes-Dia no Complexo	157.272	162.322	103,21	633.190.421	649.141.117	639.245.499	100,96
	4175 - Atenção Integral no Complexo de Saúde Mental	Assistência Prestada a um Paciente Internado Durante um Dia Hospitalar/ Número de Pacientes-Dia no Complexo	28.595	30.955	108,25	77.190.471	81.082.098	79.085.815	102,46
	4176 - Atenção Integral no Complexo de Reabilitação e Cuidados Integrados	Assistência Prestada a um Paciente Internado Durante um Dia Hospitalar/ Número de Pacientes-Dia no Complexo	41.509	50.596	121,89	154.263.335	159.299.521	157.919.392	102,37
	4178 - Atenção Integral no Complexo de Especialidades	Assistência Prestada a um Paciente Internado Durante um Dia Hospitalar/ Número de Pacientes-Dia no Complexo	84.572	107.562	127,18	341.373.015	371.371.336	354.497.409	103,84
	4179 - Atenção Integral ao Sistema Estadual de Transplantes	Órgão ou Tecido Captado/Captação	1.865	2.096	112,39	16.930.317	21.989.246	21.903.025	129,37
076 - Inovação Científica e Tecnológica	4189 - Popularização da Ciência	Ação Realizada	46	131	284,78	4.048.224	4.606.057	4.523.390	111,74
099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	4263 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais- Fhemig	Entidade Beneficiada/Entidade	1	1	100,00	2.035.099.992	2.046.236.654	2.038.610.553	100,17
	4290 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - Sejusp	Entidade Beneficiada	1	1	100,00	175.135.053	181.631.668	176.573.994	100,82
123 - Assistência em Hematologia,	4405 - Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - Cetebio	Produto Médico de Origem Humana/Unidade	858	768	89,51	8.461.531	8.989.982	8.965.538	105,96
154 - Apoio à Gestão do SUS	4441 - Atendimento às Medidas Judiciais	Paciente Atendido Por Ordem Judicial Em Saúde	53.045	86.470	163,01	614.407.116	706.782.542	687.075.040	111,83
	4455 - Promoção e Fortalecimento da Participação do Controle Social na Área da Saúde	Colegiados Regionais de Conselhos Municipais de Saúde Implantados/Unidade	265	192	72,45	5.878.472	7.428.472	6.899.009	117,36
157 - Política Estadual de Atenção Hospitalar	4457 - Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Valor em Saúde	Hospitais Pactuados	174	166	95,40	1.230.150.688	1.564.660.012	1.550.905.409	126,07
	4461 - Implantação e Manutenção da Rede de Urgência e Emergência	Componente da Rede de Urgência e Emergência Mantido	82	78	95,12	251.159.479	272.466.419	262.862.667	104,66
158 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4451 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	Município Beneficiado/Unidade	169	167	98,82	103.583.412	122.866.185	121.211.333	117,02
	4463 - Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada	Região com Atenção Especializada Implementada/Unidade	66	219	331,82	473.225.903	673.642.896	578.506.951	122,25
Total						**7.295.933.069**	**8.162.230.339**	**7.974.486.162**	**109,30**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Área Temática Saúde – Desempenho Financeiro Satisfatório (entre 70% e 100%)

Exercício de 2023 R$

Programas	Ações	Produto / Unidade de Medida	Prev. Física (A)	Exec. Física (B)	AH% (B/A)	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)	AH % (E/C)
009 - Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde	4014 - Ações Educacionais na Área da Saúde	Profissional Participante de Ação de Capacitação	13.000	25.303	194,64	9.542.159	9.198.643	9.156.484	95,96
	4015 - Produção Científica no Campo da Saúde	Produção Técnico-Científica/Quantidade	200	237	118,50	3.541.028	2.982.203	2.941.672	83,07
010 - Plano de Atenção à Saúde	2026 - Infraestrutura e Suporte ao Plano de Atenção à Saúde	Ação de Suporte à Gestão do Plano de Atenção à Saúde Realizada/Ação	1	1	100,00	31.053.235	22.924.669	22.865.837	73,63
	4075 - Rede de Atenção à Saúde Odontológica Contratada	Beneficiário com Atendimento Odontológico Realizado/Beneficiário	45.754	45.181	98,75	11.323.346	10.943.346	10.711.347	94,60
011 - Serviços Prestados pelo Ipsemg na Rede Própria	4083 - Atenção à Saúde Ambulatorial na Capital	Beneficiário com Atendimento Ambulatorial Realizado/Beneficiário	47.165	49.484	104,92	49.703.582	46.282.739	45.251.848	91,04
	4085 - Atenção à Saúde Odontológica na Capital	Beneficiário com Atendimento Odontológico Realizado/Beneficiário	20.070	14.347	71,48	28.065.749	24.031.293	23.996.178	85,50
	4087 - Atenção à Saúde Médica Hospitalar na Capital	Beneficiário com Atendimento Médico-Hospitalar Realizado/Beneficiário	50.500	46.129	91,34	435.413.037	404.189.061	395.844.163	90,91
	4194 - Atendimento nas Unidades Regionais do Ipsemg	Beneficiários do Ipsemg Vinculados à Unidade Regional/Beneficiário	839.609	840.278	100,08	55.293.649	52.280.040	51.889.335	93,84
	4246 - Programa de Residência Médica do Ipsemg	Médico Residente Formado/Médico	83	82	98,80	13.951.375	12.577.475	12.397.263	88,86
037 - Assistência ao Militar	2021 - Assistência e Promoção Social da Polícia Militar	Militar Assistido	300	1.278	426,00	80.369	80.369	66.982	83,34
045 - Atenção Hospitalar Especializada	4177 - Atenção Integral no Complexo de Hospitais de Referência	Assistência Prestada a um Paciente Internado Durante um Dia	134.941	145.194	107,60	556.540.663	572.116.786	548.653.370	98,58
076 - Inovação Científica e Tecnológica	4187 - Pesquisa e Desenvolvimento	Produtos Científico-Tecnológicos Gerados	51	65	127,45	34.541.349	28.344.560	26.438.868	76,54
099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	4243 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais- Esp	Entidade Beneficiada	1	1	100,00	24.404.540	20.115.460	19.938.985	81,70
	4244 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Centro de Hematologia E Hemoterapia de MG	Entidade Beneficiada	1	1	100,00	359.288.484	348.180.590	340.040.296	94,64
103 - Vigilância Laboratorial em Saúde Pública	4272 - Atendimento das Demandas Espontâneas e Pactuadas de Análises Laboratoriais de Interesse da Saúde Pública	Laudos/Resultados Liberados no Prazo	90	99	110,00	55.221.183	59.733.847	54.334.139	98,39
116 - Desenvolvimento e Produção de Medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS)	1030 - Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico	Peticionamento Realizado	1	1	100,00	15.899.002	17.613.391	13.012.115	81,84
	4289 - Produção de Medicamentos Para o Componente Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica	Medicamento Produzido	10.707.400	8.214.220	76,72	40.630.500	30.384.516	28.727.324	70,70
123 - Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos	4540 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados	Hemocomponente Produzido/Bolsa	582.000	720.692	123,83	322.482.729	321.326.397	311.234.692	96,51
150 - Vigilância em Saúde	4440 - Vigilância Sanitária	Inspeção Sanitária Realizada/Unidade	2.500	1.386	55,44	100.757.426	154.077.001	94.712.744	94,00
154 - Apoio à Gestão do SUS	4437 - Gestão Regional em Saúde	Unidade Regional de Saúde Custeada/Unidade	28	28	100,00	380.925.956	335.703.741	330.958.323	86,88
156 - Assistência Farmacêutica	4466 - Abastecimento de Medicamentos	Tratamentos Medicamentosos Ofertados/Unidade	2.500.000	2.133.762	85,35	323.990.030	322.696.037	261.887.413	80,83
157 - Política Estadual de Atenção Hospitalar	4459 - Implantação e Manutenção do Samu Regional	Macroregiões com Samu Iplantados e/ou Mantidos	16	12	75,00	564.459.009	472.856.893	456.242.994	80,83
158 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4456 - Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial	Ponto de Atenção Cofinanciado/Unidade	640	538	84,06	121.619.274	114.594.619	114.156.294	93,86
159 - Atenção Primária à Saúde	4462 - Promoção da Equidade e Atenção à Saúde dos Grupos e Indivíduos em Situação de Iniquidade no Acesso e na Assistência à Saúde	Município Beneficiado Com Repasse Financeiro	853	839	98,36	53.036.056	47.532.988	46.941.273	88,51
Total						**3.591.763.730**	**3.430.766.664**	**3.222.399.937**	**89,72**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Ao examinar as ações com desempenho financeiro satisfatório, as quais possuem execução financeira entre 70% e 130%, foram observadas 44 ações, o equivalente a 59,46% do total (74). Dentre elas, 14 apresentaram realização física superior a 100% e inferior a 130% da previsão e 24 cumpriram entre 70% e 100% da meta financeira.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Por outro lado, apenas **1 ação atingiu menos de 70% da previsão física:** Ação 4440 – Vigilância Sanitária, do Programa 150 – Vigilância em saúde, que tem como finalidade coordenar de modo contínuo e sistemático a coleta, a consolidação e a análise de dados sobre a situação de saúde da população mineira, com a disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde. Sua execução financeira foi de 94% em relação ao crédito inicial. Desse modo, apesar de ter execução financeira satisfatória, teve execução física de 55,44% (insatisfatória). Consta, no Sigplan, a seguinte justificativa:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez**: Quanto ao desempenho físico, o resultado ficou insatisfatório. Isso se deve ao processo de descentralização das ações aos municípios e da carência de autoridades sanitárias no estado para realização dessas inspeções. O estado tem investido no fortalecimento das vigilâncias sanitárias municipais aprovou a Lei 24.433 de 15/09/2023 que permitirá um novo processo de seleção de autoridades sanitárias para fortalecimento e ampliação da capacidade de fiscalização estadual.

Verificou-se a proximidade do valor do Crédito Inicial com o valor empenhado (94%) e, apesar de estar abaixo de 70% da previsão física, verifica-se iniciativa do Estado para fortalecimento da ação, com a aprovação da Lei 24.433/23, pela qual, dentre outras medidas, é determinado que os recursos destinados ao pagamento do Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde - PPVS - aos servidores designados como autoridade sanitária de vigilância à saúde serão distribuídos considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida em avaliação de desempenho específica[520].

Outras **5 ações apresentaram desempenho físico superior a 130%** sem que a execução financeira tenha extrapolado tal percentual, indicando que com menos recursos financeiros foi possível ter mais realização física, como demonstrado nas seguintes ações**:**

- **Programa 037 – Assistência ao Militar**: 2021 – Assistência Social da Polícia Militar de MG – 426%;
- **Programa 158 – Atenção Secundária e Terciária à Saúde:** 4463 – Apoio e Fortalecimento à Atenção Especializada – 331,82%;
- **Programa 076 – Inovação Científica e Tecnológica**: 4189 – Popularização da Ciência – 284,18%;
- **Programa 009 – Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde**: 4014 – Ações Educacionais na Área da Saúde – 194,64%; e
- **Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS**: 4441 – Atendimento a Medidas Judiciais – 163,01%.

As Ações 2021 e 4014 exibiram execução física superior a 130%, sem que houvessem cumprido a meta de 100% da execução financeira, ficando o percentual de 83,34% e 95,96%, no desempenho financeiro, respectivamente.

Observa-se que as Ações 4463, 4189 e 4441, apesar de uma execução física superior a 130%, também registraram, no período, uma execução financeira superior a 100%, de 122,25%, 111,74% e 111,83%, respectivamente. Assim, ainda que a execução financeira não tenha acompanhado, na mesma proporção, o crescimento da execução física, ambas apresentaram crescimento.

Registra-se que a Ação 2021 – Assistência Social da Polícia Militar de MG, cuja finalidade é "Propor e Executar Ações Para Proteção e o Enfrentamento às mais Diversas Situações de Vulnerabilidade que o Policial Militar e seus Familiares Possam Encontrar, Propiciando a Valorização deste Profissional em Face à sua Missão Institucional", apresentou execução física expressiva, de 426%, muito superior ao percentual de execução financeira, demonstrando um descompasso entre os desempenhos. Segundo justificativa, no 5º bimestre

[520] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/24433/2023/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

ocorreram atendimentos aos militares, que estão participando do PPR (Programa de Preparação para a Reserva), ultrapassando o quantitativo mensal de atendimento programado.

Conclui-se que, das **44 ações com desempenho financeiro satisfatório**, houve **38 ações com desempenho físico satisfatório** (superior a 70% e inferior a 130%) e outras **6 ações com desempenho físico crítico** (inferior a 70% ou superior a 130%).

Demonstram-se as Ações com desempenho financeiro subestimado (superior a 130%), a seguir.

Área Temática Saúde – Ações com Desempenho Financeiro Subestimado

Exercício de 2023 R$

Programas	Ações	Produto / Unidade de Medida	Prev. Física (A)	Exec. Física (B)	AH% (B/A)	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)	AH % (E/C)
010 - Plano de Atenção à Saúde	4077 - Rede de Atenção à Saúde Hospitalar Contratada	Beneficiário com Atendimento Médico-Hospitalar Realizado/Beneficiário	265.198	270.782	102,11	349.313.568	584.693.415	584.693.415	167,38
026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	1007 - Combate Epidemiológico ao Coronavírus	Assistência Prestada Ao Paciente	1	-	-	592.799	1.130.020	1.130.020	190,62
037 - Assistência ao Militar	2023 - Assistência Médica e Psicológica da Polícia Militar	Atendimento Médico/Psicológico Realizado/Unidade	1.572.135	1.257.794	80,01	201.845.292	298.662.953	284.690.338	141,04
099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	2036 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	Entidade Beneficiada/Entidade	1	1	100,00	928.800	3.578.800	3.577.173	385,14
150 - Vigilância em Saúde	4349 - Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador	Sala de Vacina Supervisionada	800	899	112,38	218.621.706	403.325.283	340.206.917	155,61
157 - Política Estadual de Atenção Hospitalar	4453 - Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Hospitais Plataforma	Hospitais Pactuados (Percentual)	100	100	100,00	122.747.731	168.755.629	165.304.887	134,67
	4454 - Módulo de Eletivas da Política Hospitalar - Valora Minas - Opera Mais Minas Gerais	Procedimentos Eletivos Realizados	163.243	213.755	130,94	187.900.000	398.153.058	384.697.881	204,74
158 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4452 - Regulação do Acesso	Pacientes Regulados por meio de Centrais Regionais de Regulação Assistencial	1.292.964	1.551.975	120,03	786.923.784	1.267.107.821	1.036.262.032	131,69
159 - Atenção Primária à Saúde	1061 - Saúde em Rede	Município Beneficiado	393	392	99,75	2.115.951	6.695.213	6.124.425	289,44
	4460 - Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde)	Município Beneficiado com Repasse Financeiro	853	853	100,00	953.494.010	1.265.647.200	1.262.335.230	132,39
160 - Atendimento Pré-Hospitalar	4483 - Suporte Básico e Avançado de Vida	Vítima Atendida pelo Suporte Básico e/ou Avançado de Vida	98.385	106.283	108,03	3.223.800	4.589.800	4.479.759	138,96
Total						**2.827.707.441**	**4.402.339.192**	**4.073.502.077**	**144,06**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Do total das 74 ações aqui analisadas, constata-se que 11 tiveram previsão inicial subdimensionada, evidenciando, durante o exercício de 2023, realizações financeiras superiores a 130% da previsão, uma participação de 14,86% do total das ações.

A Ação com a previsão mais subestimada foi a 2036 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde, com um percentual de realização financeira de 385,14% em relação à previsão inicial. Em referência ao Crédito Autorizado, a proporção foi de 99,85%. Consta no Sigplan a seguinte justificativa:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez**: A execução orçamentária desta Ação no Fundo Estadual de Saúde é correspondente ao valor da execução das despesas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), conforme Decreto Estadual nº 46.422, de 17 de janeiro de 2014. Esta ação tem por objetivo o cumprimento do estabelecido na Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014, que regulamenta a movimentação dos recursos do FES, para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, para financiamento das ações e serviços públicos de saúde - ASPS.

Verifica-se que não há menção ao motivo da elevada execução financeira, de modo que se sugere **abertura de vista,** para justificar o ocorrido.

No que tange às metas físicas, constatou-se que em **9 ações o desempenho físico foi satisfatório**, encontrando-se os percentuais realizados no intervalo entre 70% e 130%**:**

- **Programa 010 – Plano de Atenção à Saúde:** 4077 – Rede de Atenção à Saúde Hospitalar Contratada – 102,11%;
- **Programa 037 – Assistência ao Militar**: 2023 – Assistência Médica e Psicológica da Polícia Militar – 80,01%;
- **Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde:** 2036 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – 100%;
- **Programa 150 – Vigilância em Saúde:** 4349 – Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador – 112,38%;
- **Programa 157 – Política Estadual de Atenção Hospitalar:** 4453 – Implantação da Política de Atenção Hospitalar - Hospitais Plataforma – 100%;
- **Programa 158 – Atenção Secundária e Terciária à Saúde:** 4452 – Regulação do Acesso – 120,03%;
- **Programa 159 – Atenção Primária à Saúde:** 4460 – Estruturação da Atenção Primária à Saúde (Organização da Atenção Primária à Saúde) – 100% e 1061 – Saúde em Rede – 99,75%; e
- **Programa 160 – Atendimento Pré-Hospitalar:** 4483 – Suporte Básico e Avançado de Vida – 108,03%.

Em **1 ação, a execução física foi superior a 130%**, tendo sido acompanhada pelo aumento da execução financeira:

- **Programa 157 – Política Estadual de Atenção Hospitalar:** 4454 – Módulo de Eletivas da Política Hospitalar – Valora Minas – Opera Mais Minas Gerais – 130,94%.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Observa-se que o desempenho financeiro elevado, de 204,74%, foi acompanhado por um aumento no desempenho físico de 130,94%.

Em **1 ação, a execução física foi inferior a 70%, tendo apresentado desempenho crítico na meta física da Ação 1007 – Combate Epidemiológico ao Coronavírus**, do Programa 026 – Enfrentamento dos efeitos da Pandemia de Covid-19. Embora a execução financeira tenha sido superior à previsão inicial (190,62%), não houve execução física, o que representa um **desequilíbrio crítico na execução**, a ser tratado em tópico específico, Ações com Desequilíbrio de Execução.

A seguir, descrevem-se as Ações com desempenho financeiro crítico (inferior a 70%).

Área Temática Saúde – Desempenho Financeiro Superestimado

Exercício de 2023 R$

Programas	Ações	Produto / Unidade de Medida	Prev. Física (A)	Exec. Física (B)	AH% (B/A)	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)	AH % (E/C)
009 - Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde	1026 - Ciclos de Formação do Projeto Saúde em Rede	Profissional Participante de Ação de Capacitação	10.000	26.580	265,80	4.982.358	2.861.849	2.846.070	57,12
011 - Serviços Prestados pelo Ipsemg na Rede Própria	4229 - Preservação e Modernização do Patrimônio Imobiliário	Construção/Reforma/Ampliação Realizada/Metro Quadrado	4.494	2.705	60,19	15.000.000	3.711.332	3.711.332	24,74
026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	1001 - Enfrentamento e Contingenciamento da Epidemia Causada pelo Agente Coronavírus (Covid-19)	Beneficiário Com Atendimento Realizado	2.000	1.034	51,70	1.315.320	276.946	276.946	21,06
	1002 - Medidas de Combate à Covid-19	Serviço Disponibilizado/Serviço	20	2	10,00	37.360	4.128	4.128	11,05
	1021 - Prevenção ao Contágio e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19)	Ações de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19	1	1	100,00	874.154	294.672	294.672	33,71
099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	2057 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese	Entidade Beneficiada	1	1	100,00	13.550.374	5.861.393	5.848.567	43,16
	4254 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Ezequiel Dias- Funed	Entidade Beneficiada	1	1	100,00	763.608.765	378.072.845	360.663.002	47,23
116 - Desenvolvimento e Produção de Medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS)	4288 - Produção de Vacina, Soros e Outros Produtos Biológicos	Vacina, Soro ou Outro Produto Biológico Produzido	8.731.045	2.715.480	31,10	576.687.206	197.385.976	189.213.793	32,81
123 - Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos	4341 - Adequação de Infraestrutura	Unidade Adequada	21	21	100,00	38.518.567	33.896.908	26.440.597	68,64
154 - Apoio à Gestão do SUS	2039 - Política de Desenvolvimento e Educação na Saúde	Participante Capacitado	660	2.811	425,91	6.685.000	935.225	792.752	11,86
	2041 - Programa Estadual de Municipalização	Servidor Municipalizado Mantido	765	713	93,20	79.615.152	51.569.636	51.181.160	64,29
156 - Assistência Farmacêutica	4467 - Estruturação da Assistência Farmacêutica	Município Beneficiado	431	411	95,36	154.465.414	81.423.264	81.165.814	52,55
157 - Política Estadual de Atenção Hospitalar	1085 - Implantação dos Hospitais Regionais - Reparação	Hospitais Regionais Implantados	6	0	0,00	715.457.714	716.359.052	274.620.345	38,38
158 - Atenção Secundária e Terciária à Saúde	4465 - Apoio e Fortalecimento à Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil	Ponto de Atenção Mantido/Unidade	488	416	85,25	56.545.253	38.046.086	33.575.128	59,38
Total						**2.427.342.637**	**1.510.699.311**	**1.030.634.305**	**42,46**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Das 74 ações da área temática analisada, esta equipe técnica verificou que 14 se sobressaíram, no exercício de 2023, por apresentarem despesas empenhadas inferiores a 70% do previsto, representando 18,92% do total. Constata-se, ainda, que, dentre elas, **5 apresentaram meta física executada inferior a 70% da prevista.**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- **Programa 011: Serviços Prestados pelo Ipsemg na Rede Própria:** 4229 – Preservação e Modernização do Patrimônio Imobiliário – 60,19%;

- **Programa 026 – Enfrentamento dos efeitos da Pandemia de Covid-19:** 1001 – Enfrentamento e Contingenciamento da Epidemia Causada pelo Agente Coronavírus (Covid-19) – 51,70% e 1002 – Medidas de Combate à Covid-19 – 10%;

- **Programa 116 – Desenvolvimento e Produção de Medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS):** 4288 – Produção de Vacina, Soros e Outros Produtos Biológicos – 31,10%;

- **Programa 157 – Política Estadual de Atenção Hospitalar:** 1085 – Implantação dos Hospitais Regionais – Reparação – 0%.

A Ação 4229 – Preservação e Modernização do Patrimônio Imobiliário teve desempenho físico insuficiente (60,19%) e também se destacou em razão do baixo percentual de realização financeira (24,74%). Apesar disso, em relação ao crédito autorizado, a realização foi de 100%, tendo em vista readequação no planejamento inicial de obras, conforme justificado no Sigplan:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez:** No início do ano, houve uma decisão do gabinete do IPSEMG de readequar o planejamento inicial de obras, tendo sido remanejados R$ 11.288.668,29 desta ação de modo a priorizar despesas com assistência à saúde. Após a reprogramação das obras, foram concluídas as reformas da unidade regional de São João Del Rei e da portaria do Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP). Outras obras foram iniciadas, porém não foram finalizadas devido à complexidade dos serviços, sendo estas: intervenções no setor de endoscopia do HGIP e reformas das unidades regionais de Ponte Nova, Juiz de Fora e Teófilo Otoni.

Quanto às ações do Programa 026 – Enfrentamento dos efeitos da Pandemia de Covid-19, cumpre rememorar que em 2022 terminou a vigência do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de Covid-19, o que levou a uma redução geral na execução financeira das ações do programa. Nesse sentido, verifica-se que a Ação 1001 – Enfrentamento e Contingenciamento da Epidemia Causada pelo Agente Coronavírus (Covid-19) apresentou desempenho financeiro crítico (21,06%) em face dos créditos iniciais. Apesar disso, a execução financeira foi de 51,70%, indicando um bom aproveitamento dos recursos utilizados. No Sigplan, foi constatada a seguinte justificativa:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez:** As execuções físicas e orçamentárias ficaram abaixo em relação ao estimado devido a redução dos casos de infecção pelo agente Coronavírus. Isso ocorreu mediante esforços adotados no âmbito governamental, campanha vacinal e adesão da população aos cuidados para contenção da doença. Com isso, houve dificuldade de prever, com rigor, as ocorrências de novos casos e as despesas advindas.

Em relação à Ação 4288 – Produção de Vacina, Soros e Outros Produtos Biológicos, apurou-se uma execução financeira (32,81%) proporcional à execução física (31,10%), sendo esclarecido o seguinte pelo Estado:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez:** A meta dessa ação é definida no momento de elaboração/revisão do PPAG considerando a expectativa de demanda dos medicamentos pelo Ministério da Saúde, pois a formalização da demanda com as assinaturas de contratos ocorre em momento posterior. Em 2023 o quantitativo demandado pelo Ministério da Saúde foi menor o que justifica o desempenho. Foram entregues todas as doses contratadas. A menor entrega reflete na menor execução orçamentária.

A Ação 1085 – Implantação dos Hospitais Regionais – Reparação do Programa 157 – Política Estadual de Atenção Hospitalar **não apresentou execução física**. O valor da despesa empenhada representou 38,38% da previsão inicial. Ademais, mesmo na comparação com o crédito autorizado, o desempenho financeiro foi insuficiente, 38,34%. Segundo o Sigplan, a baixa execução da Ação foi assim justificada:

> A implementação dos Hospitais Regionais seguiu o fluxo possível neste exercício, diante das contingências e da quantidade de atores envolvidos na sua execução. Em 2023, 4 dos 6 Hospitais previstos estão com projeto e/ou obra em andamento. Contudo, foram reprogramados os prazos e orçamentos para a

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> conclusão das obras dos Hospitais Regionais, o que resultou no desempenho físico-orçamentário crítico da ação. A adequação desta última atualização, considerando o cronograma físico-financeiro disponibilizado pela Seinfra para 2024, é o resultado que está previsto no PPAG 2024-2027 e na LOA 2024.
>
> Os desempenhos físico e orçamentário foram críticos devido aos seguintes pontos:
>
> - Processo de reestruturação interno no Governo do Estado, com a incorporação da Diretoria de Edificações pela Seinfra. Até que toda a adequação de estrutura fosse concretizada, houve uma redução no fluxo de medições das obras e projetos em andamento - Teófilo Otoni, Sete Lagoas, Divinópolis e Conselheiro Lafaiete.
>
> - Judicialização e suspensão do processo licitatório do Hospital Regional de Governador Valadares, o que impossibilitou a conclusão do processo licitatório para contratação de empresa destinada a conclusão das obras;
>
> - Quanto ao Hospital Regional de Juiz de Fora, foram detectados problemas de cunho estrutural na obra preexistente. Como tratativa, foi realizada a licitação de projeto de reforço estrutural do hospital. Entretanto, o procedimento foi deserto. Posteriormente foi instaurado processo de consulta pública, por meio do qual foram coletadas contribuições técnicas junto ao mercado. Esses imprevistos impossibilitaram a publicação de edital de contratação de empresa para retomada das obras ainda em 2023.
>
> - A revisão dos prazos de entrega dos hospitais minou a necessidade de aquisição de equipamentos médico-hospitalares em 2023, contribuindo para uma execução financeira aquém do previsto no âmbito da Ação 1085.

Depreende-se do exposto que a retomada das obras dos hospitais regionais apresentou inúmeras adversidades ao longo do exercício, por conseguinte, entende-se por justificável o baixo desempenho financeiro nessa ação. No entanto, apesar dos atrasos de cronograma, quanto à execução física o desempenho indica uma possível falha de planejamento, uma vez que a meta física dessa ação se refere ao número de hospitais regionais implantados, ou seja, mesmo que a ação apresentasse uma melhor execução financeira, dificilmente haveria uma realização física próxima do que foi definido na meta em apenas um exercício.

Ao aprofundar a análise relativa à meta física, constatou-se que **a execução foi satisfatória em 7 ações**, entre 70% e 130%:

- **Programa 026 – Enfrentamento dos efeitos da Pandemia de Covid-19:** 1021 – Prevenção ao Contágio e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) – 100%;
- **Programa 099:** 2057 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – 100% e 4254 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação Ezequiel Dias – Funed – 100%;
- **Programa 123 – Assistência em Hematologia, Hemoterapia, Células e Tecidos Biológicos:** 4341 – Adequação da Infraestrutura – 100%;
- **Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS**: 2041– Programa Estadual de Municipalização – 93,20%;
- **Programa 156 –Assistência Farmacêutica:** 4467 – Estruturação da Assistência Farmacêutica – 95,36%; e
- **Programa 158 – Atenção Secundária e Terciária à Saúde:** 4465 – Apoio e Fortalecimento à Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil – 85,25%.

Em 2 ações, a meta física executada foi superior a 130%: Ação 2039 – Política de Desenvolvimento e Educação na Saúde, do Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS (425,91%), e Ação 1026 – Ciclos de Formação do Projeto Saúde em Rede, do Programa 9 – Desenvolvimento de Ações de Educação e Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (265,80%).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Relativamente à Ação 2039, observou-se que foram capacitados 2.811 participantes, dos 660 que estavam previstos, o que representa uma execução de 425,91%. Quanto ao desempenho financeiro, a previsão inicial era de R$ 6,685 milhões, ao passo que as despesas empenhadas atingiram R$ 792.751,72, apenas 11,86% do previsto inicialmente. A situação da Ação 2039 foi explicitada no Sigplan:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez:** O produto da ação refere-se à participação em ações educacionais. Além da execução de ações do Plano de Desenvolvimento dos Servidores da SES/MG, há também a realização de outras ações educacionais incluindo as que dispensam orçamento; e por se tratar de demanda livre, o planejado está atrelado ao surgimento de necessidades de capacitação. A execução orçamentária também depende da livre demanda de ações educacionais e existem demais despesas administrativas (diárias e passagens). O 7º Webnário em parceria SES e ESP e o Evento Conexão Minas-Saúde contribuíram para superação da meta física.

Da mesma maneira, no que tange à Ação 1026, foram capacitados 26.580 profissionais dos 10.000 previstos inicialmente, executando 265,80% da meta física estabelecida; entretanto, apenas 57,92% do crédito inicial foi alcançado. Conforme justificativa no Sigplan:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez:** O desempenho físico foi maior que o programado, uma vez que o Curso organização do cuidado em rede, realizado na modalidade a distância, teve mais alunos matriculados, que os previstos inicialmente. Destaca-se que se trata de um curso livre, aberto à adesão dos trabalhadores da Atenção Primária e Atenção Especializada dos municípios. Além disso, o número de matrículas nas oficinas presenciais foi acima que o previsto, uma vez que na onda 3, há a participação dos municípios de maior porte e assim foram indicados um número maior de tutores e participantes nas oficinas municipais.
>
> Já o desempenho orçamentário foi menor que o planejado inicialmente, uma vez que houve a revisão na metodologia, com a participação de servidores da ESP apenas na metade das oficinas e não em todas. Assim, os gastos com passagens e diárias foram menores que o programado. Não houve também a contratação de analistas da ESP, fazendo com que as despesas desta ação sejam bem abaixo das programadas.

Das 74 ações estudadas neste item, **5 não apresentaram execuções financeiras,** no exercício. Elas representaram 6,76% do total das ações aqui analisadas e podem ser visualizadas na tabela a seguir.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Área Temática Saúde – Ações sem Execução Financeira

Exercício de 2023 R$

Programas	Ações	Produto / Unidade de Medida	Prev. Física (A)	Exec. Física (B)	AH% (B/A)	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)
026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	1022 - Combate Epidemiológico ao Covid-19	Unidade da Fundação Hemominas em Funcionamento Durante a Pandemia da Covid-19	1	1	100	10.000	10.000	-
	1049 - Ações Assistenciais para População em Situação de Vulnerabilidade Social no Enfrentamento à Pandemia do Covid-19	Organização da Sociedade Civil / Município Apoiado	1	-	-	1.000	100	-
	1078 - Implantação dos Hospitais de Campanha e Demais Ações da PMMG de Enfrentamento à Covid-19	Ação de Apoio Realizada	1	1	100	1.000	1.000	-
074 - Reestruturação da Funed - Reparação Brumadinho	1062 - Reestruturação da Funed	Estudo Elaborado	1	-	-	1.200.000	1.200.000	-
099 - Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde	4287 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig	Entidade Beneficiada	1	1	100	1.000	1.000	-
Total						**1.213.000**	**1.212.100**	**-**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Verifica-se que, das 5 ações da tabela, 3 pertencem ao Programa 026 – Enfrentamentos dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, o qual perdeu relevância em razão do fim da vigência do estado de calamidade pública em decorrência da Pandemia de Covid-19. Assim, as justificativas identificadas no Sigplan referem-se a essa situação de redução dos casos de infeção pelo agente coronavírus. Todavia, verificou-se desempenho físico de 100% nas Ações 1022 e 1078, ainda que não tenha havido execução financeira no período, o que se mostra contraditório.

Sobre a Ação 1062 – Reestruturação da Funed, do Programa 074 – Reestruturação da Funed – Reparação Brumadinho, evidencia-se que não houve nenhuma execução física ou financeira. Consta, no Sigplan, a seguinte justificativa:

> **Justificativa de Desempenho Jan-Dez:** O processo de reestruturação da Funed está em discussões internas com a nova Gestão. Houve a conclusão da prospecção do mercado e está sendo alinhado internamente a especificação técnica. Como não houve contratação não houve execução orçamentária nessa ação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já em relação à Ação 4287 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços, não houve execução de despesa, tendo sido utilizada uma "janela orçamentária", o que não é recomendado e prejudica a transparência. Contudo, de forma análoga às Ações 1022 e 1078, houve desempenho físico sem que houvesse execução financeira, o que se revela incompatível.

Por fim, ressalta-se que, dentre as 74 ações integrantes da Área Temática Saúde analisadas, ao detalhar a execução financeira, 44 delas exibiram empenhos entre 70% e 130% da previsão inicial, o equivalente a 59,46% do total. Portanto, ainda que a maioria tenha apresentado um desempenho financeiro satisfatório, 40,54% tiveram desempenho crítico, de modo que a execução foi inferior a 70% ou superior a 130%.

Onze ações apresentaram execução financeira superior a 130% da previsão inicial, participação de 14,86% do total, e execução financeira inferior a 70% foram 14 ações, representando 18,92%. E, finalmente, 5 ações não apresentaram nenhuma execução financeira, representando 6,76%.

Por outro lado, verificou-se que 57 ações apresentaram execução física entre 70 e 130% da previsão, tendo desempenho satisfatório, equivalente a 77,03%.

Verifica-se, ainda, que, embora a maioria delas tenha tido um desempenho satisfatório quanto às metas físicas, 22,97% (17 ações) tiveram desempenho crítico, de modo que a realização física foi inferior a 70% ou superior a 130%.

As ações com desempenho subestimado, ou seja, cuja execução física superou 130%, foram 8, o que representa 10,81% do total. Sobre as ações com execução financeira inferior a 70%, houve 5, no período, que representam 6,76% do total das 74 ações analisadas neste item. E, por fim, 4 ações ficaram sem execução física, representando 5,41%.

Apresentado o diagnóstico, demonstram-se, a seguir, as Ações com Desequilíbrio de Execução.

9.4.2. Ações com Desequilíbrio de Execução

Na Área Temática Saúde, entre as ações do PPAG 2020-2023, Revisão 2023, apenas uma apresentou desequilíbrio crítico de execução, por exibir realização financeira superior a 130% do previsto na LOA e realização física inferior a 70%, conforme demonstrado a seguir.

Área Temática Saúde – Ações com Desequilíbrio Crítico de Execução

Exercício de 2023 R$

Programas	Ações	Produto / Unidade de Medida	Prev. Física (A)	Exec. Física (B)	AH% (B/A)	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)	AH % (E/C)
026 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19	1007 - Combate Epidemiológico ao Coronavírus	Assistência Prestada Ao Paciente	1	-	-	592.799	1.130.020	1.130.020	190,62
Total						**592.799**	**1.130.020**	**1.130.020**	**190,62**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A Ação 1007 – Combate Epidemiológico ao Coronavírus, do Programa 026 – Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, apresentou desempenho financeiro crítico, superando em mais de 130% a previsão inicial (190,62%) e execução física crítica, inferior a 70% da meta física definida (0%), o que configura desequilíbrio na execução. A meta física foi estabelecida em 1 (uma) assistência prestada ao paciente, indicando incoerência no planejamento, pois há uma evidente subestimação da meta, fazendo-se necessárias a apuração e a adequação dessa distorção por parte do Estado.

Ademais, a justificativa para o desequilíbrio ocorrido é insuficiente, pois a única informação que consta no Sigplan é de que os resultados apresentados decorrem dos surtos de pandemia de Covid-19, que não são passíveis de previsão, sendo a mesma justificativa do exercício anterior, e não se mostra capaz de explicar a situação relatada. Portanto, sugere-se **abertura de vista,** para que sejam prestados os devidos esclarecimentos sobre o Desequilíbrio Crítico de Execução da Ação 1007.

9.5. Índice de Avaliação do Planejamento – IAP

Além das análises elaboradas por esta equipe técnica a respeito das realizações físicas e financeiras das ações e programas que compõem a Área Temática Saúde, importa ressaltar a abordagem realizada por meio do cálculo do Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, cuja metodologia encontra-se descrita no item 3.5 – Análise Consolidada da Execução Física e Financeira das Ações do PPAG, deste relatório. O apurado no IAP, para essa área, foi de 63,96 – compreendido no intervalo de 60 e 80 –, classificado com o grau bom, ficando acima do consolidado das áreas finalísticas (44,89) e acima, também, do consolidado geral (50,20), sendo responsável por elevar a média do IAP. Observa-se que, no ano anterior, o valor foi de 57,69, tendo havido aumento do índice no ano de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

10. Assistência Social - Acordo do Piso Mineiro

10.1. Orçamento e Execução de Despesas com Assistência Social

Para 2023 foram fixados, no orçamento do Estado, R$ 177,804 milhões – incluídas as despesas intraorçamentárias – a serem despendidos com Assistência Social, valor 82% superior ao fixado na LOA para 2022 (R$ 97,711 milhões). Ao final do exercício, houve alteração do crédito autorizado, o qual chegou ao patamar de R$ 182,751 milhões, redução de 20% se comparado com o de 2022.

Orçamento e Execução de Despesas com Assistência Social

Exercícios de 2019 a 2023 R$

Ano	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
2019	155.944.227	169.901.204	141.672.643	107.629.287	105.284.675
2020	108.962.667	632.058.728	526.163.947	519.216.844	521.778.804
2021	145.879.715	1.224.361.573	847.595.618	812.487.191	772.018.583
2022	97.711.492	227.348.979	221.457.631	202.903.372	200.770.399
2023	177.804.622	182.751.647	173.972.496	167.966.502	157.012.161

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Na série histórica apresentada, vê-se que os efeitos negativos causados pela pandemia demandaram significativo emprego de recursos em Assistência Social em 2020 e 2021. Já em 2022, ocorreu significativa diminuição na alocação de recursos, considerando-se que, em 2021, ao final do exercício, o crédito autorizado era de R$ 1,224 bilhão, embora isso tenha se dado, especialmente, pela concessão do auxílio emergencial Força Família.

Importante destacar que o avanço do processo de imunização contra a Covid-19, a diminuição do número de casos e óbitos, assim como a retomada da atividade econômica, contribuíram para um maior otimismo quanto ao cenário observado tanto em 2022 quanto em 2023. Ainda que em menor escala, não se pode olvidar que os reflexos negativos causados pela pandemia ainda existem, exigindo que o Estado continue executando ações de natureza assistencial em favor da população. Vale reforçar a necessidade de constantes investimentos na área, levando-se em conta a existência de inúmeras regiões carentes no Estado.

Ao serem analisadas as despesas fixadas por fontes de recursos, pode-se constatar que a 71 – Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria foi a mais utilizada no exercício de 2023, tal como ocorreu em 2022. De um ano para o outro, houve diminuição do crédito autorizado (de R$ 193,067 milhões em 2022 para R$ 110,321 milhões em 2023) e dos valores empenhados (de R$ 187,455 milhões em 2022 para R$ 109,262 milhões em 2023).

É importante frisar que, desde 1/1/23, deixou de ser exigido o adicional de alíquota de ICMS que se destinava ao Fundo, conforme Comunicado Sutri 001, de 2/1/23, da SEF/MG, e, com isso, houve redução da receita disponível para custeio de programas e ações com recursos oriundos da Fonte 71.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ressalta-se que em 29/9/23 foi sancionada a Lei 24.471/23[521], estabelecendo a incidência do adicional de 2 p.p. na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, destinado ao financiamento de ações do Fundo de Erradicação da Miséria, com vigência até 31/12/26. De acordo com o seu art. 4º, a norma somente produzirá efeitos a partir de 1/1/24.

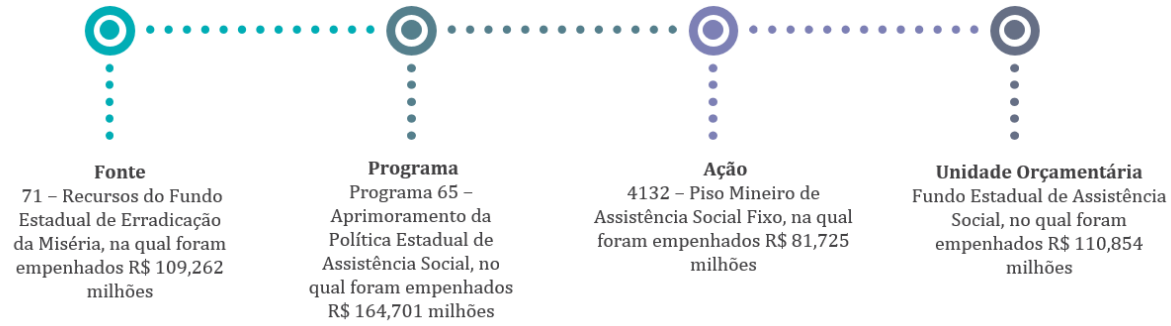
Como ocorreu em 2022[522], a maior parte dos recursos assistenciais continua sendo alocada no Programa 65 – Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social, para o qual foram autorizados R$ 172,178 milhões até o final do exercício de 2023, dos quais foram empenhados R$ 164,701 milhões.

A ação que mais se destacou no exercício de 2021 foi a 1066 – Auxílio Emergencial Temporário para Famílias Inscritas no CadÚnico, a qual se referia ao Auxílio Emergencial Mineiro (Força Família), tendo sido empenhados, no exercício, R$ 651,363 milhões. Em 2022, houve alteração na sua descrição, passando a ser denominada Transferência de Renda para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social.

O Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento – Sigplan indica que a sua finalidade é "transferir renda para famílias cadastradas no cadastro único para programas sociais que estejam vivenciando situações de vulnerabilidade social" e que a "ação originou-se do auxílio emergencial temporário em razão da Covid-19". Em 2022, ela continuou com o maior volume de despesas empenhadas na Função Assistência Social (R$ 94,558 milhões), seguida da Ação 4132 – Piso Mineiro de Assistência Social Fixo (R$ 86,022 milhões), que, em 2023, alcançou o maior volume de despesas empenhadas (R$ 81,725 milhões).

Em 2022, três Unidades Orçamentárias executaram despesas: Fundo Estadual de Assistência Social – Feas (R$ 207,531 milhões), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese (R$ 12,876 milhões) e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg (R$ 1,049 milhão). Já em 2023 foram quatro as Unidades Orçamentárias que executaram despesas: Feas (R$ 110,854 milhões), Sedese (R$ 61,461 milhões), Ipsemg (R$ 1,206 milhão) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Sejusp (R$ 450 mil).

Principais Despesas por Fonte, Programa, Ação e Unidade Orçamentária



10.2. Acordo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo

Em 2022, houve a celebração do Termo de Acordo assinado pelo Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas e Associação Mineira de Municípios, posteriormente homologado pelo Tribunal de Justiça, em 28/7/22, conforme Decisão 3º GAVIP/CEJUSC Social 25600/2022, no bojo do Processo SEI 1080.01.0064362/2022-09, segundo o qual o Estado comprometeu-se a quitar o débito de R$ 85.358.501,60 em nove parcelas mensais, com início previsto para junho de 2022 e término em fevereiro de 2023.

[521] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24471/2023/.
[522] O Crédito Autorizado para o Programa era de R$ 223,127 milhões, dos quais foram empenhados R$ 217,412 milhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

No Anexo II do Termo de Acordo, consta planilha elaborada pela Sedese, a qual destaca que o valor do Acordo é referente a sete parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo que não foram pagas no período de junho a dezembro de 2017 (R$ 31,388 milhões), além de 12 parcelas que não foram pagas em 2018 (R$ 53,969 milhões):

Termo de Acordo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo

Exercícios de 2017 e 2018 — R$

Período	Restos a Pagar	Sem Empenho (DEA)	Total por Período
2017 (7 parcelas - jun/dez)	31.388.840	0	31.388.840
2018 (12 parcelas)	40.445.878	13.523.783	53.969.662
Total	**71.834.718**	**13.523.783**	**85.358.502**

Fonte: Anexo II do Termo de Acordo.

Segundo a Cláusula Quinta, o Acordo alcança apenas o "município que manifestar expressamente sua intenção" de aderir aos seus termos, seja ele filiado ou não à AMM. O § 2º da Cláusula Sétima estabelece que seja definido "mecanismo gerencial e/ou orçamentário para identificação das despesas", a fim de possibilitar o acompanhamento da sua execução. Considerando a necessidade de se avaliar o cumprimento do que foi acordado, foi encaminhado ao Estado o Of. 14448/2022 - GCWA/CFAMGE, de 31/8/22, solicitando informação sobre a forma de identificar essas despesas no Business Objects (Armazém de Informações). Além disso, foi solicitado o encaminhamento de documentação comprobatória dos pagamentos já efetuados até aquela data.

No Ofício Sedese/GAB 832/2022, de 28/9/22, foi esclarecido que o Termo de Acordo contempla o pagamento de parcelas do Piso, período de junho de 2017 a dezembro de 2018, e que os valores, em sua maior parte, já se encontravam inscritos em Restos a Pagar Processados. Foi informado, também, que, em razão do empenho e liquidação prévios, não seria possível atribuir marcador específico no Siafi para identificação das despesas.

Ainda naquela oportunidade, o Estado encaminhou uma planilha de pagamentos relativa às parcelas do Piso do exercício de 2017. No entanto, nela não foram apresentados os valores relativos ao exercício de 2018, apesar de a consulta feita ao Armazém de Informações – Siafi indicar valores pagos, consoante descrito no Relatório Temático 30/22, referente ao 2º quadrimestre de 2022. Esse relatório também propôs que fosse ampliada a transparência[523] na execução do Acordo, com a divulgação, no endereço eletrônico da Sedese (art. 6º do Decreto Estadual 45.969/12) ou em outro portal eletrônico do Estado, das seguintes informações: a) integralidade da minuta do Acordo e seus anexos; b) valores devidos por município; e c) pagamentos realizados aos municípios que aderiram aos termos do Acordo, desde o início até o término, o qual está previsto para fevereiro de 2023.

Em resposta ao Relatório Temático 30/22, foi encaminhado o Ofício SEF/STE-SCCG nº. 44/2023, de 1/3/23, acompanhado de documentos, bem como diversas informações, a exemplo da antecipação de parcelas do Piso para municípios em situação de calamidade (Memorando.SEDESE/AGFEAS.nº 7/2022, de 3/2/22), da atualização do seu valor (Memorando.SEDESE/AGFEAS.nº 86/2022, de 10/5/22) e da planilha de acompanhamento financeiro da execução do Acordo. Foi comunicado, ainda, que a Subsecretaria de Assistência Social estaria providenciando a publicação dos tópicos sugeridos no site da Sedese[524] e no Blog Suas MG.

Posteriormente, foi encaminhado ao Estado o Of.19972/2022/GCWA/CFAMGE, de 6/12/22, solicitando informações sobre o total empenhado, liquidado e pago até 31 de dezembro de 2022, para cumprimento do Termo de Acordo destinado à regularização de repasses do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, destacando,

[523] Como boa prática observada, há uma página no portal eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde contendo informações sobre o Acordo firmado entre o Fundo Estadual de Saúde, AMM e Cosems (https://www.saude.mg.gov.br/acordofes).
[524] https://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1912-conheca-o-acordo-do-piso-mineiro-de-assistencia-social-fixo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

por município, os valores referentes às parcelas não pagas nos exercícios de 2017 e 2018. Em resposta, o Estado, por meio do Ofício SEDESE/GAB n. 101/2023, de 14/2/23, esclareceu que até o fim daquele exercício 843 municípios já teriam aderido ao Acordo, mas que, destes, 16[525] possuíam ação judicial referente ao objeto pactuado. Em razão disso, teria sido feita consulta à Advocacia-Geral do Estado – AGE para identificar possíveis valores bloqueados e/ou repassados judicialmente que pudessem ser compensados no pagamento, conforme disposto na Cláusula Sexta do instrumento.

Em decorrência dos apontamentos feitos no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais de 2022 (Processo 1144601), o Estado, em resposta à abertura de vista, esclareceu que procedeu a uma intensiva ação de mobilização e acompanhamento dos municípios que ainda não tinham aderido ao Acordo, entrando em contato com cada um deles e, a partir daí, todos aqueles com valores a receber teriam aderido ao ajuste até fevereiro de 2023. Sobre os municípios com ação judicial, cujo objeto corresponde aos valores previstos no Acordo, foi esclarecido que a AGE teria buscado informações sobre o andamento processual junto às Advocacias Regionais e Procuradorias Especializadas, concluindo, por meio dos Ofício AGE/GAB/ASSGAB nº. 258/2023 e Ofício AGE/GAB/ASSGAB nº. 338/2023, não haver impedimento para que a eles fosse feito o devido pagamento.

Destaca-se que, em resposta ao Ofício 12056/2023 – GCMT/CFAMGE, de 13/7/23, solicitando informações atualizadas acerca da execução do Acordo, o Estado informou[526] que 852 municípios com parcelas a receber assinaram o Termo de Adesão. Além disso, após a conclusão da AGE de que não existiria impedimento para a realização dos pagamentos aos municípios com ação judicial em curso, o Estado esclareceu que foi realizado o pagamento para todos eles, considerando, portanto, concluída a execução financeira do Acordo, com o pagamento do total de R$ 85.358.502,10.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi[527], verificou-se que, no exercício de 2022, foram pagos R$ 60,843 milhões a título de Restos a Pagar Processados – RPP, sendo R$ 28,863 milhões referentes ao ano-origem de 2017 e R$ 31,979 milhões ao de 2018. Vale mencionar que, do montante pago em relação ao ano-origem de 2017, R$ 8.999,97 foram registrados na Ação 4312 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável e o restante, R$ 28.854.786,53, na Ação 4311 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável. Esse fato foi apontado no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais de 2022 (Processo 1144601) e, em sede de resposta à abertura de vista, a Advocacia-Geral do Estado informou que a Sedese, por meio do Memorando SEDESE/AGFEAS nº 88/2023, de 17/5/23, e do Ofício SEDESE/GAB nº 487/2023, de 26/5/23[528], reconheceu o erro, mas ressaltou que não seria possível realizar ajuste após a compensação das ordens de pagamento bancárias, em que pese não ter ficado clara a razão dessa impossibilidade.

[525] Segundo o Estado, os municípios são Buenópolis, Capim Branco, Contagem, Crucilândia, Curral De Dentro, Inimutaba, Lagoa Santa, Montes Claros, Papagaios, Peçanha, Pedro Leopoldo, Poços De Caldas, Presidente Juscelino, Ribeirão Das Neves, Rubim, Varzelândia.
[526] Ofício Sedese/Gab 778/2023, de 21/8/23.

[527] Consulta feita às Ações 4311 – Piso Mineiro de Assistência Social Fixo (2017 e 2018), 4312 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável (2017) e 4132 – Piso Mineiro de Assistência Social Fixo (2022).

[528] "Informamos que para o ano de 2017 os Termos de Aceite, instrumento jurídico que respalda a transferência de recursos entre o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e os fundos municipais de assistência social - FMAS, apresentam dotações da Ação 4311 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável Fixo e da Ação 4312 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável. Diante disto, parte dos valores pagos ao FMAS, a saber R$ 8.999,97 (oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), foram pagos na ação orçamentária 4312 incorretamente. Identificado o erro, a Diretoria de Contabilidade e Finanças desta Pasta consultou a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, que informou não haver possibilidade de ajuste após a compensação das ordens de pagamento bancárias. Por fim, optou-se por deduzir dos valores pagos ao FMAS na Ação 4311 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável Fixo os valores pagos incorretamente na ação 4312 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável preservando o valor pactuado no Acordo.
Diante desta situação a Diretoria de Contabilidade e Finanças juntamente com a Subsecretaria de Assistência Social tem monitorado os restos a pagar relativos ao Piso Mineiro de Assistência Social Variável do ano 2017 para, na eventualidade de deliberação acerca do pagamento dos valores mantidos em restos a pagar, seja avaliado novo ajuste com a utilização do saldo do Piso Mineiro de Assistência Social Variável Fixo daquele ano para pagamento ao município de Ponte Nova".

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já em 2023, foram pagos R$ 10,991 milhões a título de RPP, sendo R$ 2,525 milhões referentes ao ano-origem de 2017 e R$ 8,466 milhões ao de 2018. Quanto às Despesas de Exercícios Anteriores previstas no Acordo (R$ 13,523 milhões), a consulta ao Armazém de Informações – Siafi (Elemento 92) indica que o montante foi empenhado em 2022, mas não foi liquidado nem pago naquele exercício, tendo sido inscrito em Restos a Pagar Não Processados, cuja quitação ocorreu no exercício de 2023.

Execução do Termo de Acordo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Exercício	Ano Origem	Pago Processado	Pago Não Processado
2022	2017	28.863.787	-
	2018	31.979.576	-
2023	2017	2.525.054	-
	2018	8.466.302	-
	2022	-	13.523.783
Total		**85.358.502**	

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Comparando os valores pagos, segundo o Armazém de Informações – Siafi, com aqueles previstos no Anexo II do Acordo, nota-se que a totalidade do passivo foi quitada, sendo R$ 71,834 milhões de RPP e R$ 13,523 milhões de RPNP.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

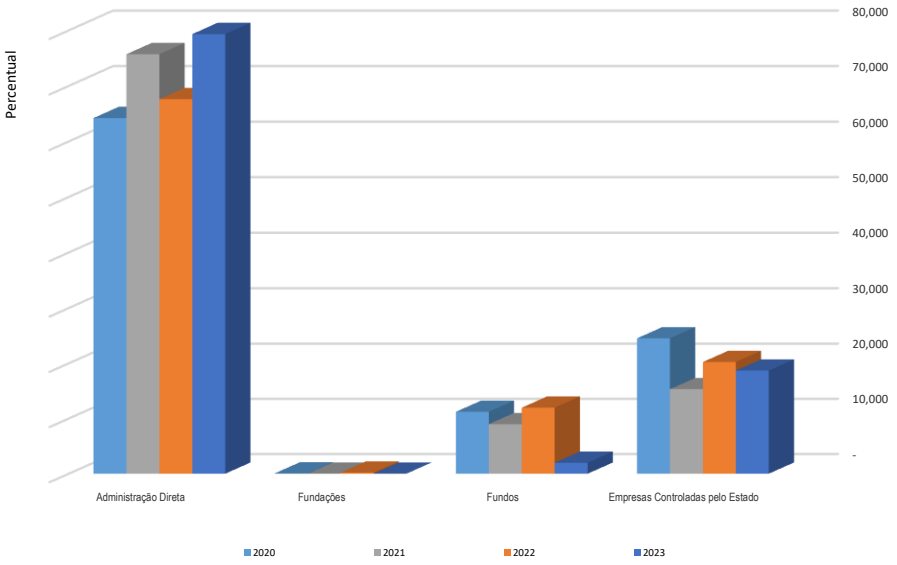
11. Publicidade

11.1. Despesas com Publicidade

A publicidade governamental compreende, em aspectos gerais, os gastos realizados com a divulgação das ações de Governo.[529]A orientação sobre como fazê-lo consta no art. 7º da Lei Estadual 13.768, de 1/12/00.

Os valores expressos neste relatório referem-se à despesa realizada, ou seja, à **despesa empenhada**, no caso da Administração Direta, das autarquias e fundações e dos fundos; e à **despesa paga**, no caso das empresas públicas e estatais dependentes, aferidas por meio de consultas no Armazém de Informações – Siafi, exceção para estas últimas que, por não serem usuárias do Sistema, tiveram seus dados apurados a partir das publicações no Diário Oficial do Estado e/ou solicitados por meio de ofícios do Conselheiro Relator das Contas Governamentais do exercício em análise. O gráfico a seguir demonstra a evolução da participação nas despesas com publicidade dos órgãos, por natureza jurídica, exercícios de 2020-2023.

Participação nas Despesas com Publicidade por Natureza Jurídica dos Órgãos



Fonte: Armazém de Informações – Siafi e Diário Oficial do Estado (publicações).

Quanto ao percentual de participação no total das despesas com Publicidade por Natureza Jurídica, observa-se que a Administração Direta, em 2023, apresentou aumento em relação aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. A participação em 2022 era de 67,60% e em 2023 subiu para 79,34%. A menor participação em 2022 é explicada pelas restrições estabelecidas em anos eleitorais quanto aos gastos com publicidade. Já nas Empresas Controladas pelo Estado, houve, em 2023, diminuição na participação em relação a 2022, tendo passado de 20,24% para 18,68%; e, em relação a 2020, houve queda, tendo em vista que o percentual foi de 24,52%. Quanto aos Fundos, a participação foi de 1,98%, enquanto as fundações não realizaram nenhum gasto.

[529]Parágarfo1º do art. 37 da CR/88 e do caput do art. 17 da CE/89.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A tabela a seguir demonstra os valores gastos com publicidade nas unidades orçamentárias (Orçamento Fiscal) e nas Empresas Controladas pelo Estado (Orçamento de Investimento), bem como o percentual participativo de cada unidade, no período de 2020 a 2023.

Despesas com Publicidade nas Unidades Orçamentárias por Natureza Jurídica

Exercícios de 2020 a 2023 — R$

Natureza Jurídica / Unidade Orçamentária - Orçamento Fiscal	Despesa Empenhada 2020	AV %	Despesa Empenhada 2021	AV %	Despesa Empenhada 2022	AV %	Despesa Empenhada 2023	AV %	AH % 2023/2022	AH % 2023/2020
Administração Direta (A)	**53.512.207,39**	**64,21**	**125.084.184,05**	**75,71**	**80.336.882,86**	**67,60**	**158.476.319,03**	**79,34**	**97,26**	**196,15**
ALMG	13.441.259,22	16,13	38.394.782,74	23,24	34.848.531,39	29,32	37.021.012,00	18,53	6,23	175,43
PGJ	92.000,00	-	-	-	15.072,00	0,01	-	-	(100,00)	(100,00)
SEE	-	-	14.280.000,00	8,64	6.100.000,00	5,13	-	-	(100,00)	-
SEDESE	-	-	1.912.229,34	-	-	-	-	-	-	-
SECULT	-	-	3.300.000,00	2,00	500.000,00	0,42	413.506,24	0,21	(17,30)	-
SECOM	-	-	-	-	-	-	75.438.413,96	37,77	-	-
Secretaria Geral	39.978.948,17	47,97	67.197.171,97	40,67	38.873.279,47	32,71	45.330.096,83	22,69	16,61	13,38
PMMG	-	-	-	-	-	-	273.290,00	0,14	-	-
Fundação (B)	**41.046,92**	**0,05**	**-**	**-**	236.483,52	0,20	**-**	**-**	**-**	**(100,00)**
Hemominas	41.046,92	0,05	-	-	236.483,52	0,20	-	-	(100,00)	(100,00)
Fundos (C)	**9.346.094,73**	**11,21**	**14.825.976,60**	**8,97**	**14.213.749,05**	**11,96**	**3.956.203,61**	**1,98**	**(72,17)**	**(57,67)**
FEPJ	246.094,73	0,30	498.263,95	0,30	178.401,17	0,15	158.856,82	0,08	(10,96)	(35,45)
FES	9.100.000,00	10,92	14.200.000,00	8,59	13.927.662,58	11,72	2.000.000,00	1,00	(85,64)	(78,02)
FIA	-	-	-	-	-	-	1.039.211,96	0,52	-	-
FESP - MG	-	-	127.712,65	0,08	107.685,30	0,09	758.134,83	0,38	604,03	-
Total 1 = (A + B + C)	**62.899.349,04**	**75,48**	**139.910.160,65**	**84,68**	**94.787.115,43**	**79,76**	**162.432.522,64**	**81,32**	**71,37**	**158,24**
Empresas Controladas pelo Estado - Orçamento de Investimento	**Despesa Paga 2020**	**AV %**	**Despesa Paga 2021**	**AV %**	**Despesa Paga 2022**		**Despesa Paga 2023**		**AH % 2023/2022**	**AH % 2023/2020**
Codemge	567.429,84	0,68	308.010,80	0,19	84.462,01	0,07	3.160.052,40	1,58	3.641,39	456,91
Copasa e subsidiárias	10.093.631,81	12,11	13.202.477,14	7,99	8.809.279,26	7,41	14.363.654,82	7,19	63,05	42,30
Cemig e subsidiárias	6.871.226,16	8,25	7.717.028,83	4,67	9.824.659,61	8,27	9.908.122,62	4,96	0,85	44,20
Cohab	-	-	-	-	34.500,00	-	-	-	(100,00)	-
BDMG	2.120.035,92	2,54	1.888.699,90	1,14	3.810.937,42	3,21	6.431.680,39	3,22	68,77	203,38
Indi	4.648,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)
Gasmig	781.416,44	0,94	2.188.150,99	1,32	1.486.542,27	1,25	3.458.658,09	1,73	132,66	342,61
Total 2 = Empresas	**20.438.388,17**	**24,52**	**25.304.367,66**	**15,32**	**24.050.380,57**	**20,24**	**37.322.168,32**	**18,68**	**55,18**	**82,61**
Total da Despesa com Publicidade 3 = (1 + 2)	**83.337.737,21**	**100,00**	**165.214.528,31**	**100,00**	**118.837.496,00**	**100,00**	**199.754.690,96**	**100,00**	**68,09**	**139,69**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi; Diário Oficial do Estado de MG e Ofícios das Empresas Controladas.

Verifica-se que, em 2023, a Secretaria de Estado de Comunicação Social – Secom foi responsável pelas maiores despesas com publicidade, R$ 75,438 milhões (46,44%) do total do Orçamento Fiscal. Até 2022, os gastos do Poder Executivo concentravam-se na Secretaria-Geral, contudo, em razão da reforma administrativa implementada pelo Estado por meio da Lei 24.313/2023, restou criada a Secretaria de Estado de Comunicação Social, que passou a ser a responsável pela política de comunicação social do Estado.

Não obstante a criação da Secom, a Secretaria-Geral realizou gastos de R$ 45,330 milhões (27,91%) do total do Orçamento Fiscal, correspondente a um aumento de 16,61% em relação ao ano de 2022. Na sequência, a Assembleia Legislativa do Estado – ALMG realizou gastos de R$ 37,021 milhões (22,79%), que corresponde a um aumento de 6,23% em relação ao ano de 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já com relação aos Fundos, destaca-se queda substancial de gastos do Fundo Estadual de Saúde – FES, que em 2021 e 2022 apresentou despesas em torno de R$ 9 milhões e R$ 14 milhões e, no ano de 2023, teve gastos de R$ 2 milhões, representando queda de 85,64% em relação a 2022.

Somando as três maiores participações (ALMG, Secom e Secretaria-Geral), tem-se 78,88% de representatividade no gasto total com publicidade. A principal Fonte de Recurso utilizada no Orçamento Fiscal foi a 10 – Recursos Ordinários, com 98,4% de participação (R$ 159,790 milhões).

Quanto ao Orçamento de Investimento, as três maiores representações, em 2023, couberam à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, 7,19%; à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e suas subsidiárias, 4,96%; e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, 3,22%. Juntos, alcançaram 15,37% de participação no total geral.

O maior aumento em relação a 2022 ocorreu na Codemge, com 3.641%. Dentre os gastos, destaca-se a veiculação de publicidade a respeito da campanha "Eficiência e Gestão". Na sequência, a Gasmig, com 132,66%, e o BDMG, com 68,77% também apresentaram substancial aumento em relação ao ano anterior.

Como demonstra a tabela a seguir, do total das despesas empenhadas com Publicidade – natureza de despesas 3.3.90.39, item 9, do Orçamento Fiscal –, foram liquidadas 56,54% e pagas 54,54%.

Despesas com Publicidade – Orçamento Fiscal

Exercício de 2023 R$

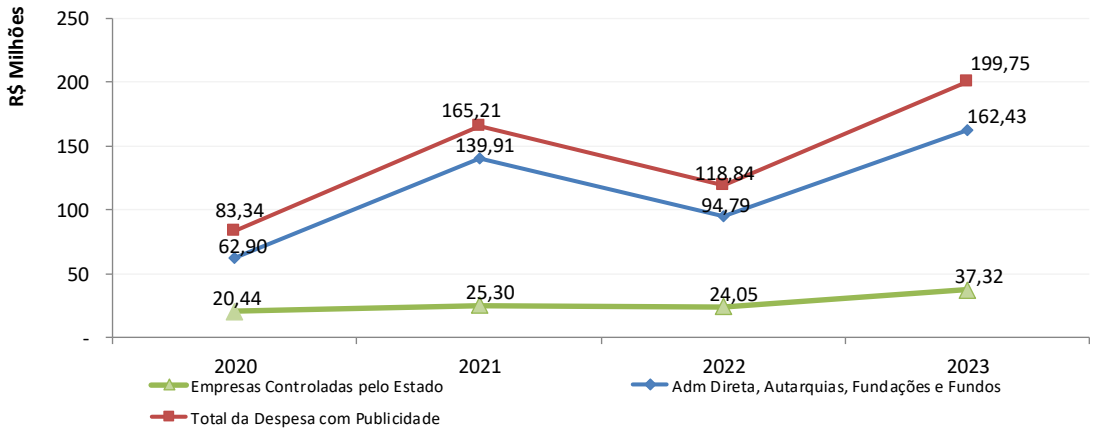
Natureza Jurídica / Unidade Orçamentária	Despesa Empenhada (A)	AV %	Despesa Liquidada (B)	AV %	Despesa Paga (C)	AV %	AH % (C/A)
Administração Direta (A)	**158.476.319,03**	**97,56**	**91.681.479,48**	**99,83**	**88.446.769,23**	**99,84**	**55,81**
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais	37.021.012,00	22,79	26.744.242,52	29,12	26.060.553,03	29,42	70,39
Sec. de Estado de Comunicação Social	75.438.413,96	46,44	23.990.533,66	26,12	22.859.998,09	25,80	30,30
Sec. de Estado de Cultura e Turismo	413.506,24	0,25	413.506,24	0,45	391.647,71	0,44	94,71
Polícia Militar de Minas Gerais	273.290,00	0,17	273.290,00	0,30	259.625,50	0,29	95,00
Secretaria-Geral	45.330.096,83	27,91	40.259.907,06	43,84	38.874.944,90	43,88	85,76
Fundos (B)	**3.956.203,61**	**2,44**	**155.619,64**	**0,17**	**145.102,04**	**0,16**	**3,67**
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais - FEPJ	158.856,82	0,10	155.619,64	0,17	145.102,04	0,16	91,34
Fundo Estadual de Saúde - FES	2.000.000,00	1,23	-	0,00	-	0,00	-
Fundo Estadual de Segurança Pública de MG - Fesp	758.134,83	0,47	-	0,00	-	0,00	-
Fundo para a Infância e Adolescência - FIA	1.039.211,96	0,64	-	0,00	-	0,00	-
Total = (A + B)	**162.432.522,64**	**100,00**	**91.837.099,12**	**100,00**	**88.591.871,27**	**100,00**	**54,54**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O gráfico a seguir mostra a evolução das despesas no período de 2020 a 2023, em valores correntes. Comparativamente a 2020, observa-se aumento de 139,69% nas despesas totais com publicidade. No Orçamento Fiscal, o aumento verificado foi de 158,24% em relação a 2020 e de 71,36% em relação a 2022. Quanto ao Orçamento de Investimento (Empresas Controladas pelo Estado), em 2023 houve aumento de 55,18% em relação a 2022 e de 82,60% em relação a 2020.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Evolução das Despesas com Publicidade



Fonte: Armazém de Informações –Siafi e Diário Oficial do Estado (publicações).

Restos a Pagar com Publicidade

Esta é a movimentação, no exercício de 2023, dos Restos a Pagar Não Processados (saldo, em dezembro/22, de R$ 41,086 milhões): liquidados, R$ 36,007 milhões (87,64%); cancelados, R$ 3,576 milhões (8,70%); e restabelecidos, R$ 1,160 mil, saldo de R$ 1,503 milhão. Quanto aos Restos a Pagar Processados, da inscrição, em dezembro/22, de R$ 1,552 milhão, foram pagos R$ 504,00, saldo de R$ 1,552 milhão. Logo, diante da falta de pagamento, os Restos a Pagar Processados inscritos em dezembro/22 praticamente não foram alterados.

Quanto às inscrições em dezembro de 2023, da soma do saldo processado (R$ 1,562 milhão) com o saldo não processado (R$ 72,215 milhões), tem-se que R$ 70,723 milhões foram referentes a empenhos de 2023, ou seja, do total de R$ 162,433 milhões empenhados no exercício com publicidade (Orçamento Fiscal), 43,54% foram inscritos em Restos a Pagar.

Destaque para a Secretaria de Estado de Comunicação Social, que empenhou R$ 75,438 milhões e inscreveu em Restos a Pagar, ao final do exercício, R$ 51,451 milhões, 68,20%. Menciona-se, também, a ALMG, que empenhou R$ 37,021 milhões e inscreveu R$ 10,277 milhões, 27,76%, e a Secretaria-Geral, que empenhou R$ 45,330 milhões e inscreveu R$ 5,077 milhões, 11,20%. A seguir, detalhamento dos Restos a Pagar por unidade orçamentária.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Restos a Pagar das Despesas com Publicidade

Exercício de 2023 R$

Unidade Orçamentária	Ano de Inscrição	Restos a Pagar Processados	AV %	Restos a Pagar não Processados	AV %
1011 - Assembleia Legislativa Estado de Minas Gerais	2023	-	-	10.276.769,48	14,23
1091 - Procuradoria Geral de Justiça	2023	-	-	116.500,00	0,16
1261 - Secretaria de Estado de Educação	2021	-	-	9.645,41	0,01
	2022	-	-	202.690,12	0,28
	Soma	-	-	212.335,53	0,29
1491 - Secretaria de Estado de Governo	1998	116.225,00	7,44	-	-
	2005	428.989,23	27,46	-	-
	2017	14.707,39	0,94	-	-
	2018	985.831,30	63,10	-	-
	Soma	1.545.752,92	98,95	-	-
1631 - Secretaria -Geral	2021	5.792,02	0,37	27.614,11	0,04
	2022	-	0,00	220.242,58	0,30
	2023	7.243,92	0,46	5.070.189,77	7,02
	Soma	13.035,94	0,83	5.318.046,46	7,36
1711 - Secretaria de Estado de Comunicação	2023	3.420,46	0,22	51.447.880,30	71,24
4031 - Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais	2023	-	-	3.237,18	-
4091 - Fundo para a Infância e Adolescência	2023	-	-	1.039.211,96	1,44
4291 - Fundo Estadual de Saúde	2013	-	-	16.309,51	0,02
	2014	-	-	307.337,76	0,43
	2015	-	-	66.283,90	0,09
	2019	-	-	29.757,00	0,04
	2022	-	-	594.391,97	0,82
	2023	-	-	2.000.000,00	2,77
	Soma	-	-	3.014.080,14	4,17
4691 - Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais	2022	-	-	28.936,42	0,04
	2023	-	-	758.134,83	1,05
	Soma	-	-	787.071,25	1,09
Total		**1.562.209,32**	**100,00**	**72.215.132,30**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações -Siafi.

Observa-se, com isso, uma prática habitual do Governo do Estado de empenhar despesas com publicidade no exercício, inscrever mais de 40% do valor empenhado em Restos a Pagar Não Processados em dezembro e ir liquidando no exercício seguinte, prática essa que não só compromete o planejamento orçamentário como traz desequilíbrio financeiro as contas públicas. **Ressalta-se que o crescimento das inscrições das despesas com publicidade em Restos a Pagar foi objeto de Recomendação no BGE de 2020**[530]**, de modo a não comprometer o planejamento dos exercícios posteriores.**

A tabela a seguir especifica os credores que, em 2023, tiveram as maiores participações nos contratos referentes aos gastos com publicidade e as respectivas unidades orçamentárias.

[530] Processo SGAP nº. 1101512

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas com Publicidade Credores por Unidade Orçamentária

Exercício 2023

Unidade Orçamentária Orçamento Fiscal	Credores com Maior Participação
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais	Casablanca Comunicação & Marketing
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	Lápis Raro Agência de Comunicação Ltda.
Secretaria de Estado de Comunicação Social	Perfil 252 Comunicação Completa Ltda.
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	Lápis Raro Agência de Comunicação Ltda.
Secretaria Geral	AZ3 Publicidade e Propaganda LTDA
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros
Fundo Estadual de Saúde - FES	FLD S.A.
Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge	Filadélfia Comunicação Interativa
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa e subsidiárias	Faz Publicidade Ltda
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig e subsidiárias	RC Comunicação, 18 Comunicação, Perfil 252 e Lápis Raro
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG	Popcorn Comunicação

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Empresas Controladas do Estado (Ofício n. 51/2024 e anexos).

Limite das Despesas com Publicidade

O presente tópico é destinado à análise do cumprimento pelo Estado do limite anual de gastos com publicidade. Por oportuno, registra-se a superveniência da Emenda Constitucional n. 113, de 24/4/23, que afastou a imposição do referido limite, tema melhor detalhado no Relatório de Planejamento Governamental e Orçamento. Contudo, como a alteração ocorreu após à publicação da LDO e LOA referentes ao exercício de 2023, tal mudança não será observada no presente relatório, sendo aplicada somente no exercício de 2024.

Assim, quanto ao limite anual das despesas realizadas com publicidade, dispunha o art. 158 da CE/89, caput, que a lei orçamentária asseguraria investimentos prioritários em programas para diversas áreas e também para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Já o seu § 2º estabelecia que o percentual executado e pago das despesas com publicidade não seria superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais.

Entretanto, o Governo Estadual não cumpriu a norma à época prevista no § 5º, art. 155 da CE/89, que determinava fixar percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Como a LDO de 2023 não contemplou essa determinação e, por consequência, a LOA não fixou o referido percentual, a Cfamge considerou, para fins de análise técnica, o percentual de 1% da receita corrente orçamentária como o limite a ser observado no exercício. Como a Receita Corrente Ordinária realizada em 2023 foi de R$ 66,889 bilhões, 1% desse valor corresponde a R$ 668,890 milhões e, assim, levando-se em conta que a despesa total com publicidade foi de R$ 199,755 milhões, tem-se como resultado o percentual de 29,86%. Portanto, o valor gasto, no exercício em análise, ficou abaixo do valor correspondente a 1% da RCO, limite considerado por esta equipe técnica.

Em cumprimento às determinações do parágrafo único do artigo 17 da CE/89 e do art. 7º da Lei Estadual 13.768/00, alterada pela Lei 23.650/20, foram verificadas, por esta equipe técnica, no Diário Oficial do Estado e também nos Diários Oficiais dos Órgãos de Poder, as publicações dos gastos realizados com publicidade, no exercício. Ressalta-se que a integralidade dos órgãos e entidades que realizaram tais despesas cumpriram a determinação legal de publicação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A norma em vigor (Lei 13.768/00), alterada pela Lei 23.650/20, traz importantes comandos que visam dar maior clareza às informações sobre os gastos com publicidade. Analisando as publicações nos Diários Oficiais, esta equipe técnica observou que, no caso da ALMG[531], por exemplo, o demonstrativo publicado não detalhou o objeto e a finalidade, fazendo-o somente de forma genérica.

Registra-se que os demonstrativos ou relatórios sobre os gastos publicados trimestralmente no DOE devem contemplar apenas aqueles que resultam de ações de difusão de ideias, conceitos, esclarecimentos culturais e científicos ou de defesa de interesses políticos, econômicos e sociais do Estado, não sendo computados os decorrentes da obrigatoriedade de se dar publicidade aos atos da Administração Pública.

Em relatórios anteriores, visando maior transparência na aferição dos gastos dos órgãos e entidades da Administração Pública, foi sugerido que o Estado definisse um modelo único de demonstrativo, contendo as informações mínimas exigidas por lei: órgão executante ou empresa contratante, objeto da publicidade, empresa publicitária, valores totais e mensais do contrato e período de veiculação.

Ainda não há esse modelo único. Diante disso, cada órgão publica as informações conforme modelo próprio e também sem observar a integralidade dos dados exigidos pela Lei 23.650/20. Ressalta-se que a questão foi objeto de Recomendação no BGE de 2020, contudo, até o momento, não fora cumprida. **Portanto, esta Coordenadoria reforça a necessidade de observância desses procedimentos a fim de que todas as unidades e órgãos do Estado publiquem corretamente os gastos com publicidade, de forma padronizada e, principalmente, atendendo a todos os dispositivos da nova lei, demonstrando, assim, para a sociedade, comprometimento e transparência das informações.**

[531] https://diariolegislativo.almg.gov.br/2024/L20240112.pdf, p.. 6.

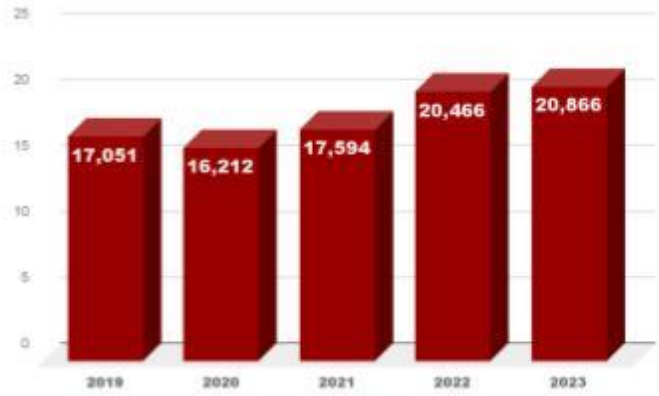
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS

Segurança Pública em Números . 2023

Gastos com Políticas Públicas de Segurança - MG (em Bilhões):

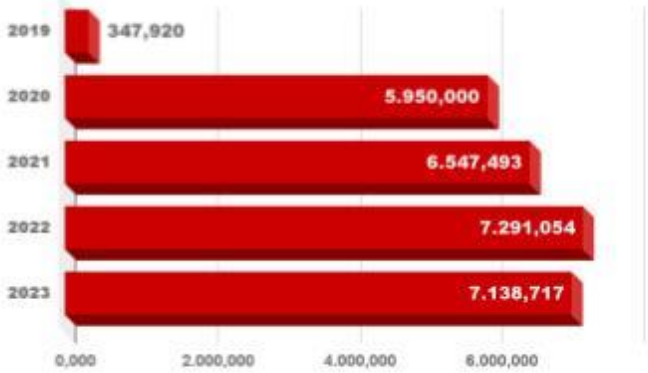
- De 2022/2023 **o aumento foi de 2,05%.**



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Gastos com Policiamento - MG (em Bilhões):

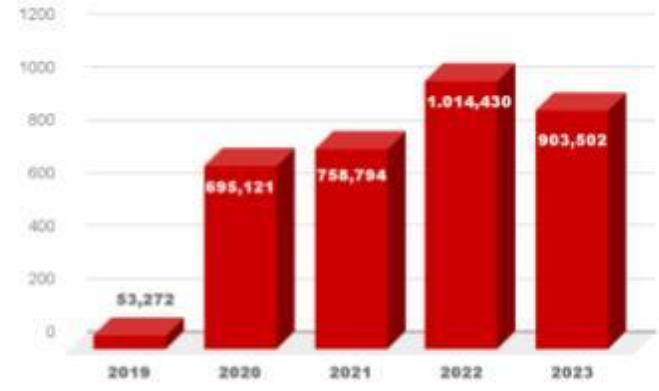
- **Queda de 2,05% em 2023** com relação a 2022.



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Gastos com Defesa Civil - (em Milhões):

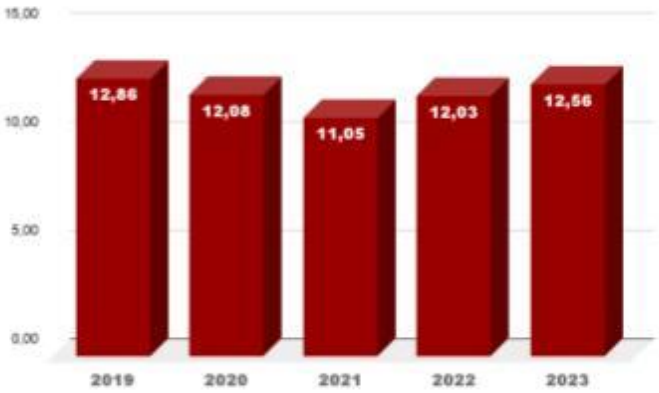
- **Queda de 10,94%** dos gastos com Defesa Civil, em 2023, se comparado a 2022.



Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Taxas de Homicídios em Minas Gerais:

- **Aumento de 4,41%** de 2023 em relação a 2022.

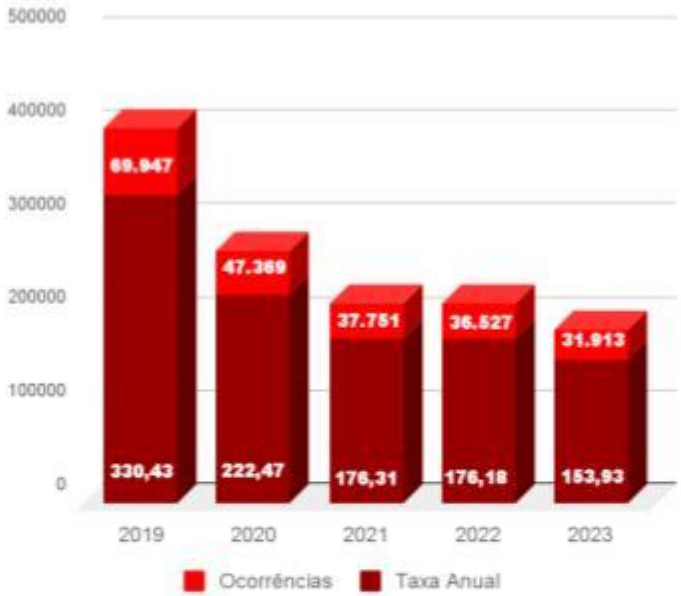


Fonte:www.seguranca.mg.gov.br/dados-abertos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Segurança Pública em Números . 2023

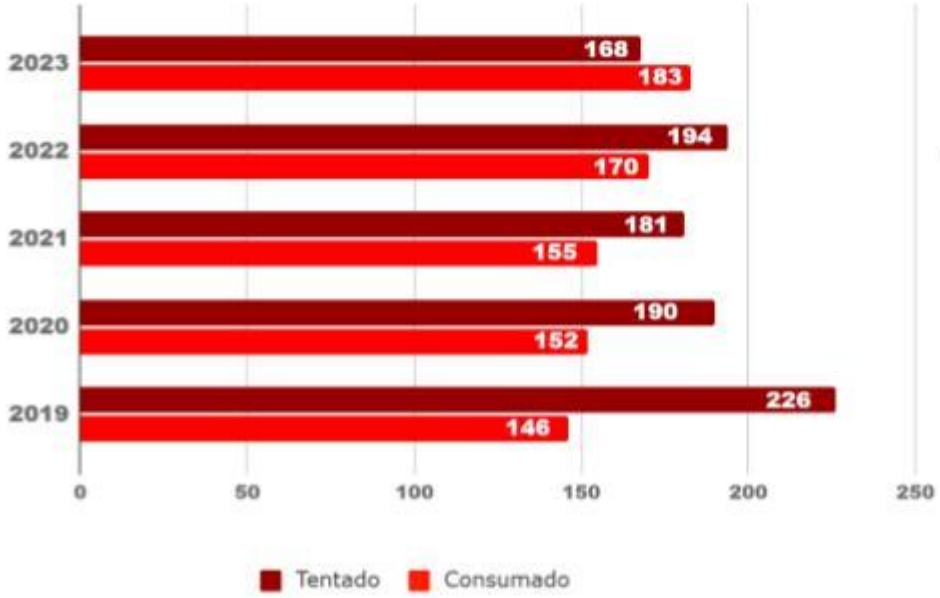
Taxa Anual de Crimes Violentos em Minas Gerais (a cada 100 mil habitantes):



Fonte: www.seguranca.mg.gov.br/transparencia/dadosabertos

- **Queda de 12,63%** em 2023 com relação a 2022 na **taxa de crimes violentos.**

Número de vítimas de Feminicídio (em Unidades):



- **Aumento** em 2023 de **7,64%** no **consumado** e **Queda de 13,40%** no **tentado** em relação a 2022.

http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3118-violencia-contra-a-mulher.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

12. Segurança Pública

12.1. Função Segurança Pública

12.1.1. Legislação

A Segurança Pública pode ser definida como um meio para a garantia do direito fundamental dos cidadãos de viverem em sociedade de forma pacífica. Para tanto, o Estado presta serviços e elabora políticas públicas pertinentes. O art. 144 da CR/88 estabelece as regras básicas de constituição e funcionamento da Segurança Pública[532], "dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, [que] é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio", por meio dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais.

12.1.2. Indicadores de Resultados

a) Taxa Anual de Crimes Violentos em Minas Gerais

São classificadas como crimes violentos as seguintes ocorrências (tanto na forma tentada quanto consumada): homicídio; estupro; estupro de vulnerável; extorsão mediante sequestro; roubo; e sequestro e cárcere privado. A evolução do resultado das taxas anuais alcançadas entre 2015 e 2023 é demonstrada a seguir.

[532]O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. [STF. RE 559.646 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 7-6-2011, 2ª T, DJE de 24-6-2011. = ARE 654.823 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 12-11-2013, 1ª T, DJE de 5-12-2013. Cf. RODRIGUES, 2009. **Segurança Pública e comunidade:** alternativas à crise.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Fonte: http://www.seguranca.mg.gov.br/dados-abertos.

Conforme demonstrado no gráfico, desde 2016, quando essa taxa atingiu seu maior registro (747,2), o Estado de Minas Gerais vem apresentando quedas acentuadas. Em 2023, ela foi de 153,9, queda de 79,40% em relação a 2016, e de 12,63% no comparativo com 2022. A tabela a seguir demonstra a evolução do quantitativo de registros, bem como das taxas de crimes violentos por 100 mil habitantes.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Crimes Violentos em Minas Gerais – Registros e Taxas

Exercícios de 2012 a 2023

Ano	Registros de Crimes Violentos	População*	Taxa por 100 mil habitantes	Variação Percentual dos Registros	
				Período	%
2012	82.614	19.855.332	416,08	-	-
2013	101.391	20.593.356	492,35	2012/2013	22,73
2014	118.190	20.734.097	570,03	2013/2014	16,57
2015	138.334	20.869.101	662,87	2014/2015	17,04
2016	156.895	20.997.560	747,21	2015/2016	13,42
2017	136.756	21.119.536	647,53	2016/2017	(12,84)
2018	95.529	21.040.662	454,02	2017/2018	(30,15)
2019	69.947	21.168.791	330,43	2018/2019	(26,78)
2020	47.369	21.292.666	222,47	2019/2020	(32,28)
2021	37.751	21.411.923	176,31	2020/2021	(20,30)
2022	36.527	20.732.660	176,18	2021/2022	(3,24)
2023	31.913	20.732.660	153,93	2022/2023	(12,63)

Fonte: www.seguranca.mg.gov.br/transparencia/dadosabertos. Data 18/3/24.

* Estimativa de População IBGE.

Notas: 1 - Os dados incluem registros de ocorrências feitas pela PM, PC, CBM.

2 - Os Dados relativos a 2023 são parciais e podem se modificar em função de auditorias.

3 - O número de Registros de Homicídios Consumados em Belo Horizonte até 2021 abrange dados da PCMG.

Os bons resultados de 2023, segundo o Secretário Adjunto da Sejusp, Coronel BM Edgard Estevo, deveu-se, dentre outras iniciativas, a ações de gestão implementadas no ano, conforme descrito a seguir:

> [...]
>
> A reestruturação da Sejusp, por meio de decreto, trouxe fortalecimento para as subsecretarias já existentes. Pode ser ressaltada, ainda, a chegada da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Supod) na estrutura da pasta, além da já citada formação da Agência Central da Inteligência. "Dessa forma, temos o fortalecimento dessa estrutura, que nos trouxe a um segundo momento, que é de maturidade da instituição: a Sejusp passa a ter a exata consciência do seu papel de construir a política de segurança pública do estado". Olhando para o futuro, o secretário-adjunto adianta a contratação de um grande diagnóstico de segurança pública, que dará ao Estado, entre outras evidências, "dados para melhorar o planejamento da Sejusp, que é a forma mais adequada de termos a preparação e a construção de uma política pública".

De acordo com reportagem publicada na Agência Minas[533], "O Estado fecha 2023 como o segundo colocado no ranking nacional de sensação de segurança. O dado é fruto de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada agora em dezembro, que aponta Minas como vice-campeão da lista onde a população tem menos medo do crime". A matéria ainda afirma que 81,7% da população mineira com 15 anos ou mais sente-se segura ou muito segura na sua região de moradia. O percentual está abaixo apenas dos dados de Santa Catarina.

b) Taxas de Homicídios Consumados em Minas Gerais

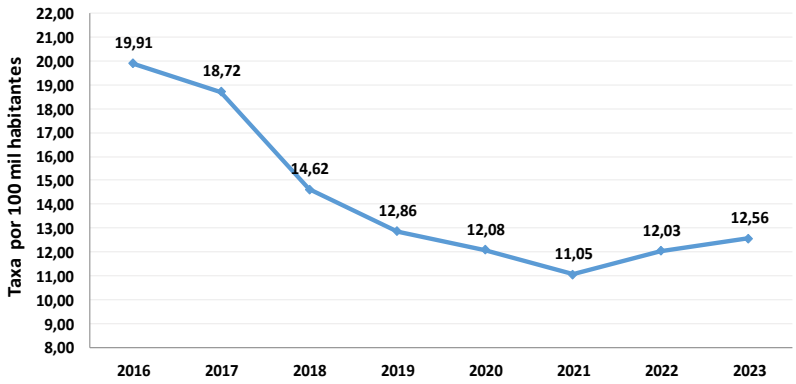
O Banco de Vítimas de Homicídios Consumados abrange todas as vítimas de crimes dessa natureza ocorridos em Minas Gerais. Caso um Registro de Evento de Defesa Social – Reds possua mais de uma vítima, ele incluirá todas elas. Importante ressaltar que os dados nele contidos foram extraídos do Banco de Vítimas de Homicídios

[533] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-fecha-ano-com-aumento-na-sensacao-de-seguranca-e-integracao-reforcada-das-policias-e-demais-agentes

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Consumados do Observatório de Segurança Pública Cidadã para todos os municípios, o qual utiliza dados do Armazém_Sids_Reds, porém com o seu devido tratamento[534].

Taxa de Homicídios Consumados em Minas Gerais
Exercícios de 2015 a 2023



Fonte: http://www.seguranca.mg.gov.br/dados-abertos.

Observa-se que, a partir de 2017, a trajetória da Taxa de Homicídios Consumados é decrescente, tendo atingido, em 2021, o menor patamar da série histórica, com 2.366 vítimas. Contudo, desde então, a Taxa de Homicídios vem crescendo, alcançando o número de 2.605 vítimas em 2023, aumento de 4,41% em relação a 2022. Segundo o Atlas da Violência (2023), elaborado pelo Ipea[535], três fatores ajudam a impulsionar o aumento/diminuição dos homicídios ao longo da década, em várias Unidades Federativas: a mudança do regime demográfico em consequência do envelhecimento da população e da diminuição do número de jovens; a implementação de ações e programas qualificados de segurança pública em alguns Estados e Municípios brasileiros; e a eventual ocorrência de armistício entre facções nacionais do narcotráfico.

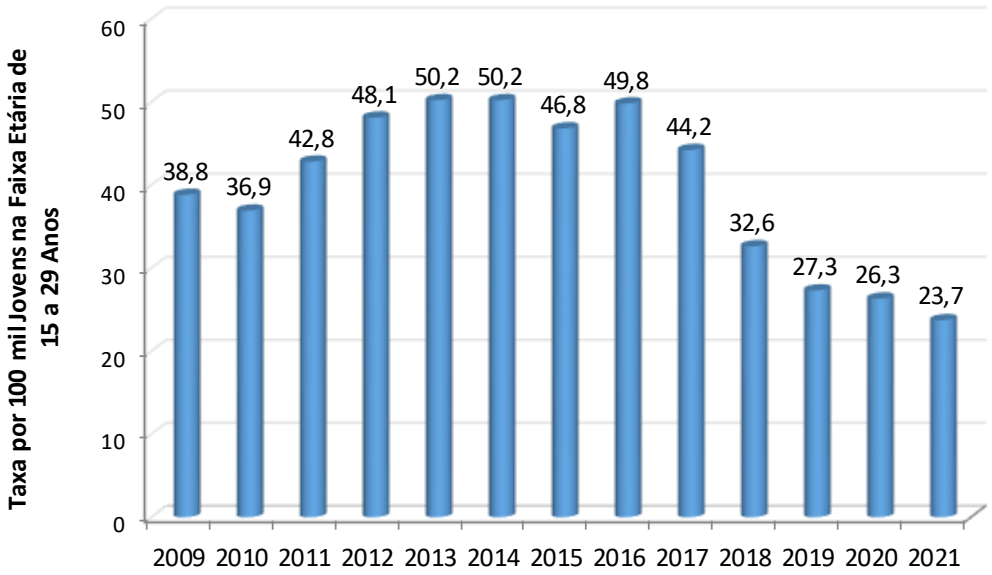
a) **Taxas de Homicídios de Jovens entre 15 e 29 Anos**

O fenômeno dos homicídios de jovens no país apresenta, na sua maior parte, um cenário composto por homens. Essa é uma conclusão que, já há algum tempo, está consolidada nas pesquisas sobre a letalidade violenta da juventude brasileira, sobretudo quando se dá ênfase à representatividade de jovens do sexo masculino no total de homicídios dessa faixa etária.

[534] O Armazém_Sids_Reds compila todos os registros de Minas Gerais, para todas as naturezas previstas. Por se tratar de um sistema integrado, ele abrange notificações registradas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo. Os dados utilizados para Belo Horizonte, até dezembro de 2021, foram aqueles da Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG, já que trazem informações mais completas, oriundas da instauração de inquéritos policiais. A Região Integrada de Segurança Pública – Risp é uma das divisões territoriais administrativas existentes no Estado e a mais frequentemente utilizada em estudos da Sejusp, além da divisão por municípios. Atualmente, Minas Gerais possui 19 Risps.
[535] https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9350-223443riatlasdaviolencia2023-final.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Taxa de homicídios em Minas Gerais de Jovens entre 15 e 29 anos
Exercícios de 2009 a 2021[536]



Fonte:https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9350-223443riatlasdaviolencia2023-final.pdf

Observa-se que as maiores taxas da série histórica foram apuradas em 2013 e 2014. Em 2018, ela foi de 32,6 no Estado e, no Brasil, de 60,4, por 100 mil habitantes. Já em 2019, o Estado obteve a taxa de 27,3, apresentando queda de 16,26% em relação ao exercício anterior, enquanto no Brasil ela ficou em 45,8. Em 2020, foi de 26,3 e representou queda de 3,63% em relação a 2019, enquanto a taxa no Brasil ficou em 51,6. Por fim, em 2021 o Estado alcançou a taxa de 23,7, a menor em todo o período analisado, representando queda de 9,88% em relação a 2020, enquanto no Brasil ela ficou em 49,04.

Segundo o sítio do Atlas da Violência de 2023, considerando a série histórica dos últimos onze anos (2011-2021), 326.532 jovens (15 a 29 anos) foram vítimas de violência letal no Brasil, ou seja, centenas de milhares de indivíduos que não tiveram a chance de concluir sua vida escolar, de construir um caminho profissional, de formar sua própria família ou de serem reconhecidos pelas suas conquistas no contexto social em que viviam.

Em 2021, A taxa nacional de homicídios a cada 100 mil jovens passou de 51,6 para 49,04, uma redução de 4,9% em um ano. Como aponta o Atlas da Violência de 2023, no Brasil a violência é a principal causa de morte dos jovens. Em 2021, de cada cem jovens entre 15 e 29 anos que morreram no país por qualquer causa, 49 foram vítimas da violência letal. Dos 47.847 homicídios ocorridos no Brasil em 2021, 50,6% vitimaram jovens entre 15 e 29 anos.

Ainda segundo o Atlas da Violência:

> Inúmeros jovens morrem envolvidos em escaramuças associadas às atividades criminais em que se envolveram, porque muito antes já lhes haviam sido negadas as condições de desenvolvimento infantil saudável, de boa educação e de acesso ao mercado de trabalho, não lhe restando boas perspectivas de futuro e sonhos. A morte simbólica desses jovens veio muito antes da morte física. No caminho, perderam-se talentos não realizados, que deixaram de contribuir para a cidadania, para a cultura, os esportes e a ciência do país, entre outras atividades. No momento em que o Brasil passa pela maior transição

[536] No Atlas da Violência de 2023, os dados referentes aos homicídios de jovens entre 15 e 29 anos foi apurado somente até 2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> demográfica de sua história, rumo ao envelhecimento da população, o descompromisso com a juventude está comprometendo o futuro da nação.

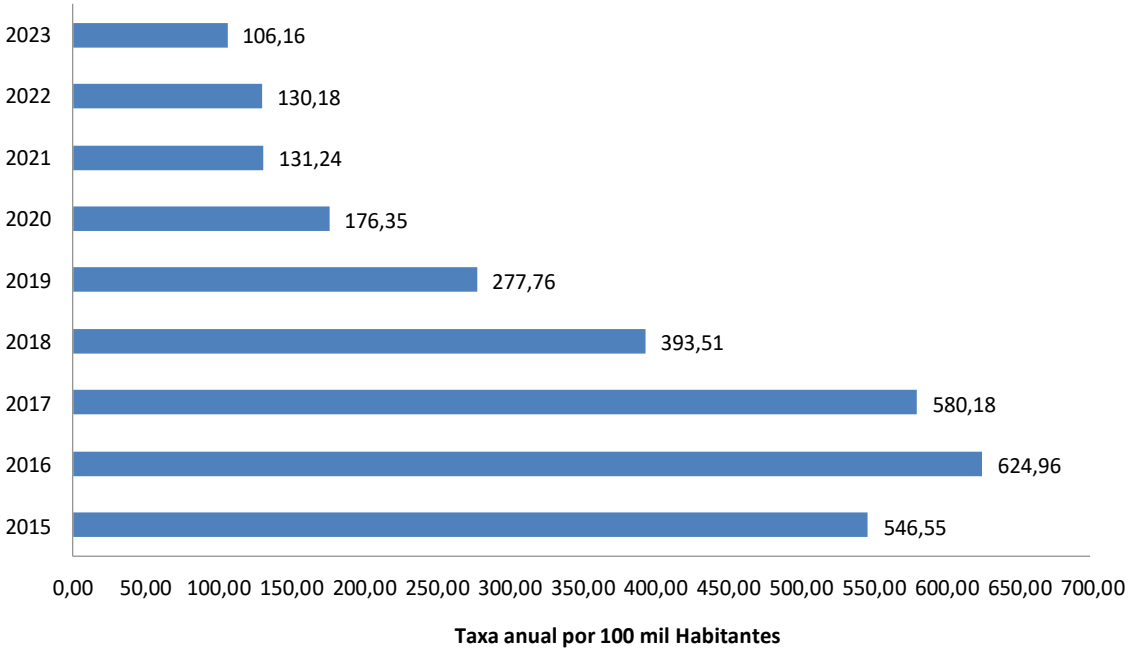
Em relação aos homicídios de jovens em Minas Gerais, cabe destacar trecho do Ofício enviado pela Sejusp a respeito do Programa Fica Vivo!, que atende a faixa etária de jovens entre 12 e 24 anos:

> Destaca-se que houve uma redução de 9,4% do número de vítimas de homicídios consumados, na faixa etária do Programa Fica Vivo! (12 a 24 anos), em áreas de abrangência das Unidades de Prevenção à Criminalidade, de janeiro a dezembro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.

b) **Taxas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio**

O gráfico a seguir evidencia que, no período de 2015-2016, houve crescimento de 14,35% na taxa dos crimes violentos contra o patrimônio, no Estado de Minas Gerais, mas, por outro lado, no comparativo 2016-2023, houve reversão da trajetória, ou seja, uma variação negativa de 83%.

Taxa de Crimes Contra o Patrimônio em Minas Gerais
Exercícios de 2015 a 2023



Fonte: Ofício SEJUSP/ADM nº. 233/2024.
Nota: Os dados de 2019 a 2022 foram atualizados neste relatório.

Foram solicitadas, ao Governo do Estado, informações sobre quais medidas adotadas impactaram os resultados dos indicadores, em 2023. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública respondeu, por meio do Ofício SEJUSP/ADM nº 233/2024, do qual se destaca:

> O estado de Minas Gerais apresentou nos indicadores de criminalidade, em 2023, redução de 12,38% no quantitativo de registros de crimes violentos em relação a todo o ano de 2022, redução de 15,85% se comparado com 2021 e redução de 69,78% comparativamente à média entre os anos 2012 e 2020. Ainda em 2023, em 382 municípios mineiros não houve registros de vítimas de homicídio consumado e em 70 não se registrou nenhum roubo, homicídio, estupro ou qualquer outra ocorrência violenta no mesmo período. Esses indicadores corroboram pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta que Minas Gerais é o segundo estado do país onde a população se sente mais segura.
>
> [...]

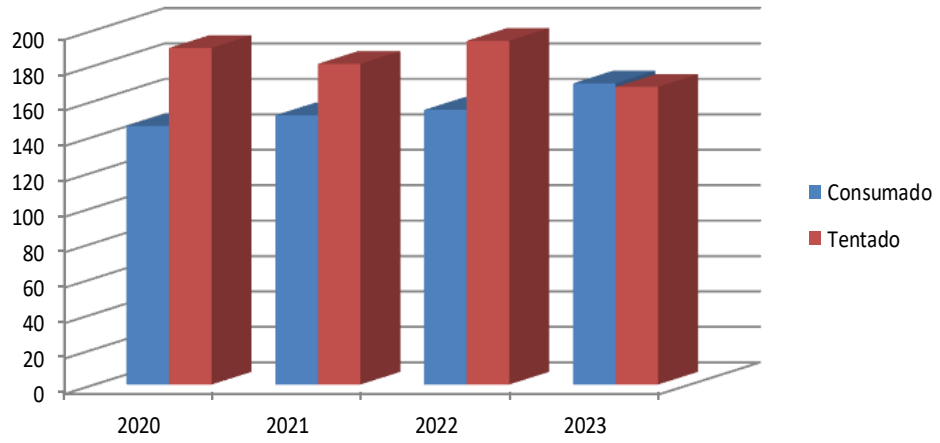
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Ademais, no mês de novembro houve o lançamento do Emergência MG, serviço de acionamento do 190 (PMMG), 197 (PCMG) e 193 (CBMMG) via internet. O projeto-piloto foi lançado para o município de Lagoa Santa e permite atendimento virtual em um único canal, ampliando o alcance de chamadas direcionadas para as polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. O serviço já foi ampliado para os municípios de Belo Horizonte, Betim, Confins, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.
>
> [...]
>
> Em 2023, foi criada a Agência Central de Inteligência (AGCI). Em agosto do mesmo ano foi lançada a sexta edição do Programa Procura-se, em que se busca a prisão de indivíduos foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto, a partir da qualificação das ações das polícias e das inteligências por meio de denúncias ao 181 (Disque Denúncia). Dos doze alvos considerados prioritários para o sistema de Segurança Pública de Minas, seis já foram encontrados.
>
> [...]
>
> Em recursos, a Sejusp captou R$ 74 milhões do Acordo Vale Brumadinho para obras de adequação em unidades prisionais e socioeducativas. Além disso, ressalta-se o investimento de R$ 7.962.211,63 de recursos do tesouro. Destaca-se, também, a parceria da ALMG pela indicação recorde de emendas estaduais impositivas para o exercício de 2024.

c) Feminicídio[537]

Conforme se observa na tabela a seguir, o total de casos tem pouca variação ao longo dos anos.

Evolução do Número de Vítimas de Feminicídio em Minas Gerais
Exercícios de 2020 a 2023



Fonte: http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3118-violencia-contra-a-mulher.
Nota: Dados extraídos em 20/3/24.

No total de casos por ano, tem-se uma pequena queda, no exercício de 2021 em relação a 2020, de 1,75%. Já no exercício de 2022 em relação a 2021, observa-se que houve um aumento significativo de homicídios por feminicídio, tanto consumados (9,68%) quanto tentados (7,18%). No total geral, esse aumento foi de 8,33%. E

[537] Em 2015, por meio da Lei 13.104, que alterou o art. 121 do Código Penal e o art. 1º da Lei 8.072/90, o feminicídio passou a ser previsto como circunstância qualificadora do crime de homicídio e foi incluído no rol de crimes hediondos. Desde janeiro de 2019, a fonte de informações passou a ser o Sistema de Informatização e Gerenciamento dos Atos de Polícia Judiciária e Administrativa – PCnet, contemplando: situação de violência doméstica e familiar contra a mulher e menosprezo e discriminação pela condição de mulher. Por se tratar de um sistema integrado, os dados abarcam as ocorrências elaboradas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Polícia Rodoviária Federal e Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

em 2023, em relação a 2022, observa-se aumento dos crimes consumados de 7,65% e diminuição das tentativas em 13,4%. No total dos crimes de 2023 em relação a 2022, houve diminuição de 3,57%. Por fim, verifica-se, pelo gráfico, que o número dos consumados em 2023 (183) alcançou seu maior patamar da série.

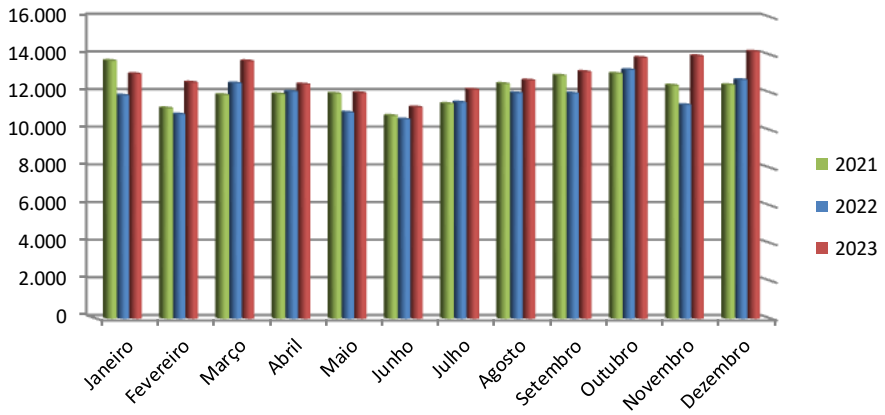
Observa-se, portanto, que, no exercício de 2023, houve, no Estado de Minas Gerais, aumento no número de casos consumados. A respeito do assunto, ao abordar as principais medidas que impactaram os indicadores de segurança pública no Estado em 2023, a Sejusp[538] informou, no âmbito das atividades de inteligência e atuação integrada, a realização de operações no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres e ao feminicídio.

No plano federal, em 20/12/21, foi editado o Decreto 10.906, instituindo o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Uma iniciativa interessante e necessária, tendo como finalidade um maior controle no combate e prevenção de mortes violentas de mulheres em todo o Brasil. Assim, diante dos sucessivos aumentos nos casos consumados de feminicídio no Estado, a adoção de iniciativas semelhantes poderia auxiliar no alcance de melhores resultados nas ações dessa política pública.

d) **Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**

Os crimes contra a mulher, conforme análise dos dados extraídos do Armazém Sids-Reds, são compostos pelos seguintes tipos: violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral e violência sexual, tipificação essa baseada na Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha[539].

Violência Doméstica em Minas Gerais – Número de Vítimas



Fonte: http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3118-violencia-contra-a-mulher.
Nota: Os dados de 2021 e 2022 foram atualizados.

No exercício em análise, conforme demonstrado no gráfico, quase todos os meses do exercício de 2023 tiveram aumento no número de casos em relação aos meses dos anos de 2022 e 2021, à exceção de janeiro, que em 2021

[538] Ofício SEJUSP/ADM n. 233/2024
[539] Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em sua Nota Técnica sobre Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19 – ED.2, de 29/5/20 (https://forumseguranca.org.br/wp_contente/uploads/2020/06/violencia_domestica_covid_19_ed02_v5.pdf.), a violência sexual é assim definida pela Organização Mundial da Saúde – OMS:
Todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas; ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa, por meio da coerção por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

apresentou o maior número (13.696). Em 2023, o maior ocorreu em dezembro (14.181) e o menor, em junho (11.226).

Quanto ao total geral de vítimas (soma de todos os registros do ano), tem-se diminuição de 3,11% ao final de 2022 (141.441) em relação a 2021 (145.977) e aumento de 9,40% em 2023 (154.742) em relação a 2022 (141.441).

Mediante os resultados apresentados nos indicadores de Segurança Pública no Estado em 2023, em especial Violência Doméstica, pode-se aferir que as ações adotadas pelo Governo têm se mostrado pouco eficazes. Contudo, ressalta-se a aprovação de duas leis que podem auxiliar na diminuição de tais crimes. Nesse sentido, a Lei 24.309, de 25/4/23, que estabelece que os números de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica e familiar sejam destacados nas faturas de consumo das empresas prestadoras de serviço público do Estado; e a Lei 24.660, de 9/1/24, que introduz o desenvolvimento de projetos para conscientização sobre violência doméstica dirigidos especialmente para homens.

Portanto, espera-se que o Estado continue investindo em ações nessa política pública, promovendo mais debates sobre o assunto, objetivando resultados positivos nos números da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, bem como nos dados de Feminicídio.

12.1.3. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária– Função 6 – Segurança Pública

Para o exercício de 2023, foram fixados, no Orçamento do Estado de Minas Gerais, R$ 21,229 bilhões – incluídas as despesas Intraorcamentárias – a serem despendidos na Função Segurança Pública (Função 06), equivalentes a 19,47% dos valores fixados no Orçamento Fiscal – OF (R$ 109,659 bilhões) e a 18,06% de R$ 117,569 bilhões, somatório dos valores fixados no OF e no Orçamento de Investimento – OI das Empresas Controladas pelo Estado.

Os créditos autorizados alcançaram R$ 22,573 bilhões, valor 6,33% superior ao inicial, R$ 21,229 bilhões. As despesas empenhadas totalizaram R$ 20,886 bilhões – incluídas as operações intraorçamentárias –, valor 1,62% inferior ao crédito inicial, tendo sido executados, no total, 17 programas, o que corresponde a 18,92% do montante das despesas empenhadas no OF (R$ 110,409 bilhões) e a 17,90% de R$ 116,663 bilhões – somatório das execuções de despesas do OF e do OI.

Os percentuais de participação do gasto total com Segurança Pública em relação ao somatório das despesas realizadas nos Orçamentos Fiscal e de Investimento foram: em 2020, 14,56%; em 2021, 13,33%; em 2022, 16,90%; e em 2023, 17,90% – oscilações essas demonstradas na tabela Despesas Empenhadas por Subfunções, adiante. A Função Segurança Pública vem crescendo em participação no total dos gastos executados pelo Estado, desde 2021.

Quanto ao valor total empenhado ao final do exercício, no cotejo entre 2020-2019, houve queda de participação de 4,92%, porém, revertendo essa situação, houve, em 2021, aumento de 8,53% em relação a 2020. Em 2022, o aumento no valor empenhado nessa função, em relação a 2021, foi de 16,32%. E, em 2023, foi de 2,05%, em relação a 2022.

Do total de gastos no Orçamento Fiscal de 2023 (R$ 110,409 bilhões), a Função de Governo que mais empenhou despesas foi a 9 – Previdência Social, com 20,62% (R$ 22,770 bilhões), seguida da Função 6 – Segurança Pública, que atingiu o percentual de 18,92% (R$ 20,886 bilhões).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

12.1.3.1. Gastos Segundo as Subfunções

A tabela a seguir demonstra os gastos com Segurança Pública, por Subfunções, e, também, a participação desses dispêndios em relação às despesas totais do Estado – OF e OI –, no período de 2020-2023.

Despesas Empenhadas por Subfunções na Função Segurança Pública

Exercícios de 2020 a 2023 R$

Código de Identificação/ Descrição das Subfunções	Despesa Empenhada 2020	AV %	Despesa Empenhada 2021	AV %	Despesa Empenhada 2022	AV %	Despesa Empenhada 2023	AV %	Variação % 2023/ 2022	Variação % 2023/ 2020
122 - Administração Geral	460.861.927	2,84	497.329.667	2,83	624.150.976	3,05	626.087.015	3,00	0,31	35,85
272 - Previdência do Regime Estatutário	6.536.038.610	40,32	6.862.527.363	39,00	8.036.109.984	39,26	8.202.827.745	39,28	2,07	25,50
421 - Custódia e Reintegração Social	2.017.610.195	12,45	2.440.594.760	13,87	2.732.292.574	13,35	3.051.996.365	14,61	11,70	51,27
181 - Policiamento	5.949.876.741	36,70	6.547.493.143	37,21	7.291.054.311	35,62	7.138.717.304	34,18	(2,09)	19,98
125 - Normatização e Fiscalização	173.079.742	1,07	262.528.134	1,49	234.094.180	1,14	383.904.752	1,84	64,00	121,81
182 - Defesa Civil	695.121.080	4,29	758.794.337	4,31	1.014.430.308	4,96	903.501.673	4,33	(10,94)	29,98
183 - Informação e Inteligência	22.296.852	0,14	28.901.667	0,16	51.817.644	0,25	21.922.345	0,10	(57,69)	(1,68)
128 - Formação de Recursos Humanos	47.757.293	0,29	88.464.602	0,50	110.733.139	0,54	152.177.506	0,73	37,43	218,65
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	233.174.762	1,44	-	-	202.692.748	0,99	258.766.240	1,24	27,66	10,98
Demais Subfunções	75.758.198	0,47	107.961.344	0,61	169.118.808	0,83	145.696.960	0,70	(13,85)	92,32
Total Função 6 - Segurança Pública	**16.211.575.400**	**100,00**	**17.594.595.017**	**100,00**	**20.466.494.672**	**100,00**	**20.885.597.906**	**100,00**	**2,05**	**28,83**
Orçamento Geral Executado (OF/OI)	111.381.050.405		131.995.530.947		121.129.095.463		116.663.197.525		(3,69)	4,74
Participação %	**14,56**		**13,33**		**16,90**		**17,90**			

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Notas: 1 - No total das despesas com a Função Segurança Pública estão incluídas as Operações Intraorçamentárias.

2 - As demais Subfunções são: 123 - Administração Financeira; 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador; 363 - Ensino Profissional; 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos; 781 - Transporte Aéreo e, 782 - Transporte Rodoviário.

Verifica-se, na variação 2022-2023, que o maior acréscimo de despesa ocorreu na Subfunção Normatização e Fiscalização (125), 64%. Também apresentaram aumento Formação de Recursos Humanos (128) e Assistência à Criança e ao Adolescente (243), respectivamente, 37% e 28%. Quanto à queda nas despesas em 2023, destaca-se a subfunção Informação e Inteligência, com -58% e Defesa Civil, com -11%.

Em consulta ao Siafi, verificou-se que a Subfunção 125 concentrou 100% (R$ 383,905 milhões) de seus gastos no Programa 8 – Trânsito. A ação Registro de Condutores e Veículos representou 56% dos gastos (214,389 milhões), sendo que o maior deles nela executado ocorreu no elemento Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica, no item Serviços Gráficos de Segurança (66,486 milhões).

A Subfunção 181 – Policiamento destaca-se por ser a segunda com maior representatividade na Função Segurança Pública, atrás, apenas, da 272 – Previdência do Regime Estatutário. Seu programa mais relevante é o 34 – Polícia Ostensiva, no projeto/atividade Policiamento Ostensivo Geral, que representa 64% do total (R$ 4,599 bilhões), sendo que o maior gasto nele executado (55%) foi com despesas de Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar, no item 1 – Remuneração Básica.

Já na Subfunção 182 – Defesa Civil, que representa 4,33% da Função, tem-se como mais relevante o Programa 155 – Promoção de Defesa Civil, que teve seu maior gasto na Ação 4472 – Gestão da Resposta à Desastres (58%), o que representa R$ 508,382 milhões. Dessa quantia, R$ 401,337 milhões (79%) são destinados ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal militar.

12.1.3.2. Gastos Segundo Categorias e Grupos de Despesas

A tabela a seguir demonstra os gastos com Segurança Pública, nos últimos exercícios, segundo as Categorias e os Grupos de Despesas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesa Empenhada por Categorias/Grupos na Função Segurança Pública

Exercícios de 2020 a 2023 R$

Categoria/ Grupo de Despesa	Despesa Empenhada 2020	AV %	Despesa Empenhada 2021	AV %	Despesa Empenhada 2022	AV %	Despesa Empenhada 2023	AV %	Variação % 2023/ 2022
Despesas Correntes	**16.040.113.301**	**98,94**	**17.232.844.347**	**97,94**	**19.901.131.886**	**97,24**	**20.452.107.565**	**97,92**	**2,77**
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais	14.413.804.284	88,91	15.593.047.310	88,62	17.652.294.690	86,25	17.946.126.056	85,93	1,66
Outras Despesas Correntes	1.626.309.017	10,03	1.639.797.037	9,32	2.248.837.196	10,99	2.505.981.509	12,00	11,43
Despesas de Capital	**171.462.099**	**1,06**	**361.750.669**	**2,06**	**565.362.786**	**2,76**	**433.490.341**	**2,08**	**(23,33)**
Investimentos	171.462.099	1,06	361.750.669	2,06	435.362.786	2,13	433.490.341	2,08	(0,43)
Inversões Financeiras	-	-	-	-	130.000.000	0,64	-	-	-
Total	**16.211.575.400**	**100,00**	**17.594.595.016,58**	**100,00**	**20.466.494.672**	**100,00**	**20.885.597.906**	**100,00**	**2,05**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota: Nos dados estão incluídas as Operações Intraorçamentárias.

A categoria Despesas Correntes representa 97,92% dos gastos na Função Segurança Pública, sendo os do grupo Despesas de Pessoal e Encargos Sociais os mais expressivos, com 85,93% de participação. No comparativo com o exercício anterior, apesar da representatividade desse grupo, o maior aumento ocorreu em Outras Despesas Correntes, 11,43%.

Na categoria Despesas de Capital, o grupo Investimentos respondeu por 100% dos gastos. Embora as Despesas de Capital envolvam milhões de reais, representam pouco, se comparadas às Despesas Correntes[540]. Em 2023, houve aumento de gastos com as Despesas de Capital[541] – Investimentos, de 152,82%, em relação a 2020. Já em relação a 2022, houve diminuição de 0,43%. Analisando as despesas de capital de forma geral, também foi observada queda, de 23,33%, em comparação ao exercício anterior.

A tabela a seguir demonstra os gastos, a nível de elemento, das Despesas Correntes.

[540]Despesas Correntes: são as que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
[541]Despesas de Capital: são as que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas Correntes Empenhadas, por Grupo e Elemento, na Função Segurança Pública

Exercícios de 2020 a 2023 R$

Despesas Correntes Grupo/Elemento de Despesa	Despesa Empenhada 2020	AV%	Despesa Empenhada 2021	AV%	Despesa Empenhada 2022	AV%	Despesa Empenhada 2023	AV%	Variação % 2023/ 2022	Variação % 2023/ 2020
Pessoal e Encargos Sociais	**14.413.804.284**	**89,86**	**15.593.047.310**	**90,48**	**17.652.294.690**	**88,70**	**17.946.126.056**	**87,75**	**1,66**	**24,51**
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma dos Militares	6.321.838.301	39,41	6.862.527.363	39,82	8.036.109.984	40,38	8.202.827.745	40,11	2,07	29,75
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	4.429.489.426	27,62	4.565.097.755	26,49	4.840.909.562	24,32	4.737.901.436	23,17	(2,13)	6,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.723.308.673	16,98	2.782.235.271	16,14	3.166.497.111	15,91	3.268.986.109	15,98	3,24	20,04
Obrigações Patronais	911.826.003	5,68	1.207.680.781	7,01	1.308.027.995	6,57	1.441.355.274	7,05	10,19	58,07
Contratação por Tempo Determinado	13.770.867	0,09	125.500.916	0,73	151.939.395	0,76	216.582.226	1,06	42,55	1.472,76
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	5.123	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,00)
Demais Elementos de Despesas	13.565.891	0,08	50.005.223	0,29	148.810.642	0,75	78.473.265	0,38	(47,27)	478,46
Outras Despesas Correntes	**1.626.309.017**	**10,14**	**1.639.797.037**	**9,52**	**2.248.837.196**	**11,30**	**2.505.981.509**	**12,25**	**11,43**	**54,09**
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	14.587.644	0,09	21.576.888	0,13	16.915.595	0,08	37.168.310	0,18	119,73	154,79
Obrigações Patronais	13.841.808	0,09	53.757	-	90.088	-	524	-	(99,42)	(100,00)
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	186.971.332	1,17	58.570.723	0,34	-	-	-	-	-	(100,00)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.546.656	4,63	897.712.902	5,21	994.586.045	5,00	1.148.722.696	5,62	15,50	54,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.825.122	0,07	9.586.878	0,06	12.225.647	0,06	10.852.751	0,05	(11,23)	0,26
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122.994.444	0,77	94.957.054	0,55	98.836.512	0,50	116.575.765	0,57	17,95	(5,22)
Auxílio-Fardamento	120.009.252	0,75	124.758.888	0,72	554.393.758	2,79	567.144.567	2,77	2,30	372,58
Diárias - Civil	7.742.350	0,05	10.247.183	0,06	11.735.055	0,06	13.797.295	0,07	17,57	78,21
Diárias - Militar	12.103.147	0,08	12.750.389	0,07	21.284.296	0,11	30.122.676	0,15	41,53	148,88
Material de Consumo	125.416.323	0,78	165.615.956	0,96	190.242.364	0,96	179.845.105	0,88	(5,47)	43,40
Subvenções Sociais	93.162.887	0,58	64.691.109	0,38	132.627.338	0,67	139.444.327	0,68	5,14	49,68
Locação de Mão de obra	78.569.084	0,49	85.735.585	0,50	94.118.433	0,47	107.976.414	0,53	14,72	37,43
Auxílio-Alimentação	49.343.839	0,31	46.242.861	0,27	63.708.454	0,32	66.115.270	0,32	3,78	33,99
Indenizações e Restituições	17.484.480	0,11	16.534.724	0,10	23.129.341	0,12	27.449.661	0,13	18,68	56,99
Demais Elementos de Despesas	30.710.650	0,19	30.762.142	0,18	34.944.271	0,18	60.766.148	0,30	73,89	97,87
Total Despesas Correntes	**16.040.113.301**	**100,00**	**17.232.844.347**	**100,00**	**19.901.131.886**	**100,00**	**20.452.107.565**	**100,00**	**2,77**	**27,51**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Verifica-se que o elemento de despesa com Aposentadorias dos RPPS, Reserva Remunerada e Reforma dos Militares é o mais significativo do grupo Despesas de Pessoal e Encargos Sociais, em 2023 (40,11%), ressaltando também o constante aumento participativo em relação aos gastos totais observados desde 2020. Ainda nesse grupo, destacam-se as despesas com o elemento Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar, com participação de 23,17%, que, no comparativo com exercícios anteriores, apresentou queda de 2,1% em relação a 2022 e aumento de 7% em relação a 2020. Já os Vencimentos com Pessoal Civil apresentaram aumento de 3,2% no comparativo com 2022 e de 20% em relação a 2020.

Em virtude do crescente aumento das aposentadorias de militares, no exercício de 2022, esta Coordenadoria solicitou informações ao Estado sobre o número de militares ativos, inativos e de licença médica e quais as medidas implementadas para sanar essa situação. Para o exercício de 2023, as informações foram novamente solicitadas e os dados, encaminhados por meio do Ofício PMMG/DRH-5 n. 3/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quantitativo de Policiais Militares no Estado de Minas Gerais

Exercícios de 2020 a 2023

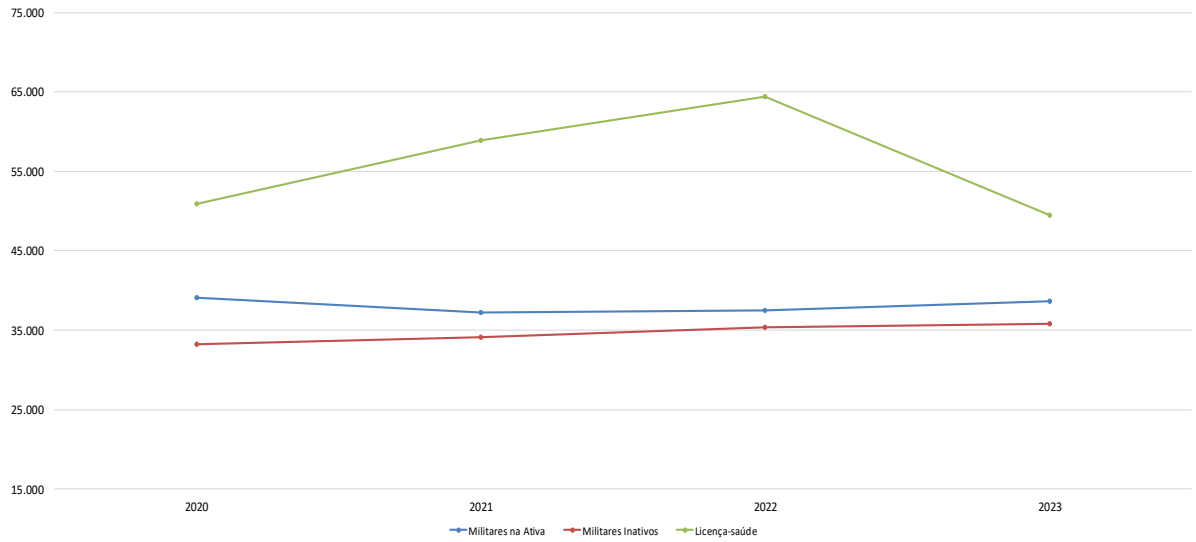
Exercício	Militares na Ativa	Variação %	Militares Inativos	Variação %	Licença-saúde	Variação %
2020	39.111	-	33.247	-	50.908	-
2021	37.256	(4,74)	34.102	2,57	58.922	15,74
2022	37.518	0,70	35.341	3,63	64.419	9,33
2023	38.685	3,11	35.771	1,22	49.512	(23,14)

Fonte: Ofício PMMG/DRH-5 nº 3/2024

Nota: (1) - Militares na Ativa - Estão contabilizados os militares da ativa e aqueles que estavam designados para o serviço ativo.
Militares Inativos - Estão contabilizados os militares da reserva, salvo os que foram designados para o serviço ativo.

O gráfico a seguir demonstra a evolução do quantitativo de policiais na ativa, na reserva e em licença médica.

Evolução de Policiais na Ativa e na Reserva



Fonte: Ofício PMMG/DRH-5 nº 3/2024.

Registra-se, de início, que, após confrontar os números enviados no presente exercício com os dados históricos do período de 2019 a 2022, estes enviados no exercício de 2022, percebeu-se divergência nos dados. Nesse sentido, destaca-se a quantidade de licenças-saúde informadas, que apresentaram diferenças superiores a 100% em relação ao exercício de 2022. De modo exemplificativo, no ano de 2022 foi informado que a quantidade de licenças foi de 25.115; já nas informações referentes ao exercício de 2023, prestadas via Ofício PMMG/DRH-5 n. 3/2024, o mesmo ano de 2022 trouxe o número de 64.419 licenças médicas (156% de aumento).

Os números relativos a policiais ativos e inativos também apresentaram discrepâncias. A título de exemplo, a quantidade informada de policiais ativos e inativos referentes ao ano de 2022, respectivamente, foi de 35.423

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

e 37.143, enquanto que em 2023 foi de 37.518 e 35.341. As divergências também foram verificadas nos anos de 2020 e 2021.

Desse modo, solicita-se abertura de vista ao Estado, a fim de prestar informações acerca das divergências encontradas nos quantitativos de policiais militares (ativos, inativos e em licença-saúde) no Ofício de 2023, em relação aos dados de 2022, informando quais medidas foram ou serão adotadas a fim de saná-las. Por fim, indaga-se a respeito do impacto dessa inconsistência na gestão de recursos humanos dos órgãos de segurança do Estado.

Em relação ao quantitativo informado, percebe-se aumento no número de ativos (3,11%), em relação a 2022, mas ainda inferior ao registrado em 2020. Quanto aos Inativos, observa-se um aumento constante no decorrer dos anos, sendo que, em 2023, foi de 1,22%, em relação a 2022. Quanto aos Militares em licença-saúde, destaca-se queda de 23% em 2023, na comparação com 2022.

No tocante às providências que estão sendo adotadas em razão do crescente aumento no número de pessoal na reserva, no exercício de 2022, os órgãos de segurança informaram a existência de diversos concursos, cujo andamento atualizado foi extraído do sítio da Segurança Pública[542]:

- Concurso Público para a carreira de Policial Penal teve o resultado final publicado (30/01/2024);
- Concurso Público para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo atingiu a 5ª etapa, com resultado e classificação definitiva dos candidatos (29/08/2023); e
- Concurso Público para a carreira de Assistente Executivo de Defesa Social – Função Auxiliar Educacional – Prorrogação da validade do concurso (15/12/2023), com vigência até 01/01/2026.

A tabela seguinte demonstra as Despesas de Capital, por grupos e elementos, de 2020 a 2023.

Despesas de Capital Empenhada, por Grupo e Elemento, na Função Segurança Pública

Exercícios de 2020 a 2023 — R$

Despesas de Capital Grupo/ Elemento de Despesas	Despesa Empenhada 2020	AV%	Despesa Empenhada 2021	AV%	Despesa Empenhada 2022	AV%	Despesa Empenhada 2023	AV%	Variação % 2023/2022
Investimentos	**171.462.099**	**100,00**	**361.750.669**	**100,00**	**435.362.786**	**77,01**	**433.490.341**	**100,00**	**(0,43)**
Auxílios	215.563	0,13	411.086	0,11	1.086.678	0,19	721.624	0,17	(33,59)
Obras e Instalações	5.021.087	2,93	13.259.706	3,67	34.917.900	6,18	84.868.142	19,58	143,05
Equipamentos e Material Permanente	157.695.874	91,97	320.311.000	88,54	359.970.992	63,67	308.500.546	71,17	(14,30)
Despesas de Exercícios Anteriores	51.273	0,03	879.343	0,24	641.729	0,11	26.818	0,01	(95,82)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	425.300	0,12	3.434.569	0,61	219.788	0,05	(93,60)
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.478.302	4,94	26.464.234	7,32	35.265.118	6,24	39.132.088	9,03	10,97
Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	21.337		-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	45.800	0,01	-	-	(100,00)
Inversões Financeiras	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000.000**	**22,99**	**-**	**-**	**-**
Aquisição de Imóveis	-		-	-	130.000.000	22,99		-	-
Total Despesas de Capital	**171.462.099**	**100,00**	**361.750.669**	**100,00**	**565.362.786**	**100,00**	**433.490.341**	**100,00**	**(23,33)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Os gastos com Despesas de Capital diminuíram 23,33% em relação a 2022, principalmente pela ausência de despesas com inversões financeiras no exercício de 2023. No grupo Investimentos, o maior aumento, no comparativo 2022-2023, ocorreu no elemento Obras e Instalações, 143,05%. Em consulta ao Siafi, verificou-se que se trata, em sua maioria (93%), de gastos no item Execução de Obras por Contrato de Bens Patrimoniáveis.

542 http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3165-concursos-publicos-em-andamento; http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3311-edital-sejusp-n-01-2021

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ainda no grupo Investimentos, em 2023 o elemento Equipamentos e Material Permanente ficou com a maior representatividade nas Despesas de Capital, 71,17% (R$ 308,501 milhões). Desse valor, o item 17– Veículos registrou gasto de R$ 191,932 milhões (62,21%). Em razão da relevância desse gasto e do aumento verificado em relação aos exercícios anteriores, o Estado foi questionado a respeito, no exercício de 2022. As justificativas foram prestadas por diversos órgãos de segurança, aduzindo, em síntese, tratar-se de locação ou compra de veículo, item de elevado custo, mas essencial para a prestação do serviço de segurança pública. No exercício de 2023, o gasto com o item Veículos aumentou 5,60% em relação a 2022.

12.1.3.3. Gastos Segundo as Fontes de Recursos

Despesas Empenhadas por Fontes de Recursos na Função Segurança Pública

Exercícios de 2020 a 2023 — R$

Código/Fontes de Recurso	Despesa Empenhada 2020	Despesa Empenhada 2021	Despesa Empenhada 2022	Despesa Empenhada 2023	AV %	Variação % 2023/ 2022	Variação % 2023/ 2020
1 - Convênios com a União e suas Entidades - Emendas Individuais	-	-	-	13.470.982	0,06	-	-
2 - Convênios com a União e suas Entidades - Emendas de Bancada	-	-	-	82.455.142	0,39	-	-
9 - Termos de Ajustamento, Doações Controladas por Instrumento Jurídico e Congêneres	-	-	-	412.097	-	-	-
10 - Recursos Ordinários	12.703.191.004	14.043.605.772	16.682.431.988	17.522.650.029	83,90	5,04	37,94
11 - Recursos de Desvinculação de Receitas	-	-	-	843.085.357	4,04	-	-
15 - Recursos Ordinários - Outros Recursos Não Vinculados	-	-	-	175.940.640	0,84	-	-
24 - Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes da União e suas Entidades	62.928.818	87.664.010	141.395.086	16.547.171	0,08	(88,30)	(73,70)
27 - Taxa de Segurança Pública	1.451.375.462	1.550.386.466	1.467.863.962	1.371.936.212	6,57	(6,54)	(5,47)
30 - Contribuição à Aposentadoria	27.500.000	-	-		-	-	-
39 - Multas Pecuniárias e Juros de Mora Fixados em Sentenças Judiciais	-	1.092.804	13.724.026	2.356.602	0,01	(82,83)	-
45 - Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado	584.668	1.169.923	1.286.610	219.496	-	(82,94)	(62,46)
46 - Doações de Pessoas Físicas ou Jurídicas, de Instituições Privadas ou do Exterior ao Tesouro Estadual	26.998.230	19.026.962	27.385.257	2.000.345	0,01	(92,70)	(92,59)
52 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.811.625	7.499.999	7.499.999	8.000.000	0,04	6,67	66,26
53 - Taxa de Incêndio	39.651.913	50.643.878	41.993.308	24.116.476	0,12	(42,57)	(39,18)
57 - Transferência de Recursos da União por Meio de Portaria	10.302.784	23.589.577	52.501.456	106.983.073	0,51	103,77	938,39
60 - Recursos Diretamente Arrecadados	62.557.945	198.725.392	138.316.594	167.347.147	0,80	20,99	167,51
61 - Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica	-	13.200	-		-	-	-
66 - Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com os Estados e o Distrito Federal	-	-	-	342.878	-	-	-
68 - Convênios com as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior	-	-	-	250.098	-	-	-
69 - Convênios com os Estados e o Distrito Federal	-	-	-	1.737.161	0,01	-	-
70 - Convênios com os Municípios	11.372.180	11.352.301	32.385.370	22.546.731	0,11	(30,38)	98,26
73 - Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades	25.471.787	31.964.304	20.742.783	60.029.836	0,29	189,40	135,67
74 - Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior	1.374.652	653.646	2.091.299	60.078	-	(97,13)	(95,63)
75 - Contribuição Patronal para Custeio dos Proventos dos Militares	87.702.917	-	-	-	-	-	-
78 -Contribuição Militar p/ Custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares	896.500.000	1.295.600.000	1.480.000.000	255.000.000	1,22	(82,77)	-
82 - Notificação de Infração de Trânsito - Estado	26.986.759	32.704.454	55.559.898	56.929.970	0,27	2,47	110,96
83 - Notificação de Infração de Trânsito - Funtrans	13.655.850	14.862.971	14.999.775	14.999.976	0,07	-	9,84
95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais	758.412.174	218.003.906	270.247.630	115.846.197	0,55	(57,13)	(84,73)
97 - Transferências Especiais de Recursos da União	196.632	6.035.451	16.069.631	20.334.214	0,10	26,54	10.241,25
Total	**16.211.378.768**	**17.594.595.017**	**20.466.494.672**	**20.885.597.906**	**100,00**	**2,05**	**28,83**

Fonte: Armazém de Informações -Siafi.

Os dispêndios com a Segurança Pública são financiados, sobretudo, com Recursos Ordinários – Tesouro, cuja participação, em 2023, foi acima de 83% (aumento de 5,04% em relação ao exercício anterior e de 37,94% em relação a 2020). A Fonte 27 – Taxa de Segurança Pública, com 6,57% de participação, apresentou queda de 6,54%, no comparativo com 2022, e de 5,47%, se comparada a 2020. Em 2023, financiou principalmente despesas com Pessoal e Encargos Sociais (R$ 1,176 bilhão).

Destaca-se também a Fonte 11 – Recursos de Desvinculação de Receitas, com 4,04% de participação e utilizada pela primeira vez como fonte de financiamento dos gastos com a Função Segurança Pública. Em 2023, financiou integralmente despesas com Pessoal e Encargos Sociais.

No exercício de 2023, apresentaram aumento relevante, em comparação com 2022, a Fonte 73 – Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades (189,40%) e a Fonte 57 – Transferência de Recursos

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

da União por Meio de Portaria (103,77%). Na Fonte 73, 32% dos gastos foram realizados no Grupo Investimentos, item 17 – Veículos. Também na Fonte 57, o item 17 – Veículos foi representativo, com 28% dos gastos.

12.1.3.4. Programas – Planejamento e Execução Orçamentária

A tabela seguinte demonstra os créditos iniciais e autorizados, bem como as despesas realizadas em Segurança Pública, por Programas, com as respectivas UOs, no período de 2022-2023.

Crédito Inicial e Despesas Empenhadas por Programas na Função Segurança Pública

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Cod/Programas Descrição/ Unidade Orçamentária Responsável	2022 Crédito Inicial (LOA) (A)	2022 Crédito Autorizado (B)	2022 Despesas Empenhadas (C)	2022 AV %	2023 Crédito Inicial (LOA) (D)	2023 Crédito Autorizado (E)	2023 Despesas Empenhadas (F)	2023 AV %	Variação % F / D	Variação % F / C
Programas Diversos	**11.113.724.774**	**12.669.863.432,62**	**11.919.318.670,27**	**58,24**	**12.099.466.410**	**13.374.961.691**	**12.056.683.146**	**57,73**	**(0,35)**	**1,15**
005 Investigação - PCMG	2.230.601.283	2.623.662.983	2.501.494.199	12,22	2.668.471.914	3.050.533.995	2.415.340.879	11,56	(9,49)	(3,44)
006 Identificação Civil e Criminal - PCMG	52.949.143	64.223.352	59.201.212	0,29	83.622.304	87.287.008	75.529.982	0,36	(9,68)	27,58
007 Valorização do Servidor - PCMG	72.084.173	117.479.463	107.083.837	0,52	47.355.750	134.608.561	126.312.509	0,60	166,73	17,96
008 Trânsito - PCMG/Detran-MG	300.380.186	386.877.940	348.025.893	1,70	336.497.342	418.942.716	383.904.752	1,84	14,09	10,31
034 Polícia Ostensiva - PMMG	4.613.405.509	4.914.790.096	4.728.464.499	23,10	4.783.063.998	4.946.878.230	4.599.457.912	22,02	(3,84)	(2,73)
037 Assistência ao Militar - PMMG	59.111	59.111	53.453	0,00	80.369	80.369	66.982	0,00	(16,66)	25,31
047 Suporte Aéreo aos Serviços Públicos Estaduais - PMMG/Gabinete Militar	50.687.554	84.521.396	81.487.458	0,40	61.112.967	62.790.446	59.080.729	0,28	(3,33)	(27,50)
053 Segurança Governamental - Gabinete Militar	2.243.733	3.927.530	3.864.579	0,02	4.059.166	5.097.424	4.774.967	0,02	17,63	23,56
055 Proteção e Defesa Civil - Gabinete Militar	17.742.583	28.899.063	16.034.770	0,08	13.528.246	16.275.868	10.168.853	0,05	(24,83)	(36,58)
100 Suporte às Ações de Combate e Resposta aos Danos Causados pelas Chuvas	-	-	-	-	2.194.299	10.100.352	9.366.239	0,04	326,84	-
121 Suporte Terrestre às Ações do Gabinete Militar do Governador - Gabinete Militar	2.074.489	2.355.311	2.332.875	0,01	3.037.693	2.768.949	2.313.791	0,01	(23,83)	(0,82)
139 Gestão Integrada de Segurança Pública - Sejusp/Fesp-MG	63.367.420	159.773.969	114.820.616	0,56	127.618.554	185.754.009	149.705.137	0,72	17,31	30,38
143 Rompimento da Trajetória Infracional de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - Sejusp	321.092.182	259.253.230	202.692.748	0,99	281.778.179	300.450.900	258.766.240	1,24	(8,17)	27,66
144 Prevenção à Criminalidade - PMMG/Sejusp	34.041.788	44.406.059	41.495.311	0,20	55.169.469	55.690.481	49.504.187	0,24	(10,27)	19,30
145 Infraestrutura do Sistema Prisional - PCMG	2.482.982.318	2.865.634.659	2.659.551.531	12,99	2.729.830.580	3.058.508.100	2.961.878.796	14,18	8,50	11,37
152 Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo - FPE	2.652.000	55.671.032	31.245.732	0,15	11.218.682	52.170.351	40.613.383	0,19	262,02	29,98
155 Promoção de Defesa Civil - CBMMG	867.361.302	1.058.328.239	1.021.469.957	4,99	890.826.898	987.023.933	909.897.810	4,36	2,14	(10,92)
Programas Especiais	**7.541.276.734**	**8.598.615.136**	**8.547.176.002**	**41,76**	**9.129.358.365**	**9.197.860.180**	**8.828.914.761**	**42,27**	**(3,29)**	**3,30**
705 Apoio as Políticas Públicas - PMMG/CBMMG/Sejusp/PCMG	7.541.276.734	8.598.615.136	8.547.176.002	41,76	9.129.358.365	9.197.860.180	8.828.914.761	42,27	(3,29)	3,30
Total Segurança Pública	**18.655.001.508**	**21.268.478.569**	**20.466.494.672**	**100,00**	**21.228.824.775**	**22.572.821.871**	**20.885.597.906**	**100,00**	**(1,62)**	**2,05**
Orçamento Geral Executado (OF/OI)	**143.634.671.804**	**155.797.496.563**	**121.129.095.463**		**117.569.194.217**	**128.611.679.747**	**116.663.197.525**		**(0,77)**	**(3,69)**
Participação %	**12,99**	**13,65**	**16,90**		**18,06**	**17,55**	**17,90**			

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

O valor gasto com a Função Segurança Pública, em 2023, foi 2,05% maior que em 2022 e 1,62% menor do que o crédito inicial. Da participação em relação ao Orçamento Geral (OF+OI) executado, observa-se aumento de 1%, ou seja, no exercício em análise, o Governo Estadual empenhou 419,103 milhões a mais na Função Segurança Pública, na comparação com 2022. O crescimento da participação da função também decorreu da diminuição das despesas totais empenhadas no Orçamento Geral no exercício de 2023, comparada ao de 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto à análise do exercício de 2023, o Programa Especial **705 – Apoio às Políticas Públicas** detém a maior participação, 42,27% dos gastos. Isso se deve ao fato de que o Governo agrega a maioria das despesas do grupo de pessoal nesse programa. Do total de R$ 8,829 bilhões empenhados, 92,91% (R$ 8,203 bilhões) são referentes ao elemento de despesa Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, sendo que em 2022 esse valor foi de R$ 8,036 bilhões (aumento de 2,07%).

Dentre os demais programas, o **034 – Polícia Ostensiva**, da PMMG, sobressai, tendo como objetivo assegurar a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio público e privado. Sua Ação mais relevante é a 4048 – Policiamento Ostensivo Geral. Em 2022, a participação desse programa foi de 23,10% e, em 2023, de 18,70%. Em consulta ao Siafi, verificou-se que mais de 81,98% dos gastos (R$ 3,770 bilhões) concentram-se nas despesas registradas no elemento Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar. Ressalta-se que o valor do gasto com esse elemento de despesa no exercício anterior foi de R$ 3,861 bilhões, diminuição de 2,33%.

O Programa **145 – Infraestrutura do Sistema Prisional**, da PCMG, segundo mais participativo na Função Segurança Pública, tem por objetivo garantir o conjunto de instalações, equipamentos e serviços adequados para o sistema prisional, visando uma custódia mais humanizada, com condições de trabalho adequadas aos agentes de segurança penitenciária, de forma a impactar positivamente os índices de ressocialização. Representou 14,18% do total da Segurança Pública, em 2023. As despesas empenhadas, no total de R$ 2,962 bilhões, representaram 96,84% do seu valor autorizado e foram 8,5% superiores ao crédito inicial. As despesas estão concentradas em Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, com R$ 1,264 bilhão, 42,68% do total. Em 2022, o gasto nesse elemento de despesa foi de R$ 1,056 bilhão, aumento de 19,70%.

Esse programa possui 6 ações e a que mais apresentou distorções foi a **1058 – Modernização e Expansão do Sistema Prisional da Sejusp.** Tem a finalidade de suprir as unidades prisionais de tecnologia, equipamentos e espaços que otimizem a custódia, os procedimentos de segurança, incluindo a revista invertida e as condições de trabalho dos servidores, bem como ampliar o número de vagas do sistema, de forma a reduzir o déficit existente e garantir, assim, melhores condições de custódia e ressocialização do indivíduo privado de liberdade. O crédito inicial era de R$ 22,037 milhões e a despesa realizada foi de R$ 7,214 milhões, 32,74%. A meta física inicial era de 1 (uma) unidade prisional atendida, tendo sido executadas 27, aumento de 2.600%. Eis as informações constantes no Sigplan:

> **Para o exercício 2023 foram destinados recursos de emendas parlamentares não previstas durante o planejamento inicial, sendo então possível atender mais unidades do que o programado.** Entretanto, esse valor ainda não foi suficiente para manter a execução orçamentária no valor previsto em LOA, uma vez que constava uma expectativa da celebração de novos convênios, que não foram efetivados durante o exercício. (grifo nosso)

Ainda no Programa 145, a **Ação 4425 – Manutenção e Ampliação do Monitoramento Eletrônico** tem como finalidade garantir a manutenção das vagas disponibilizadas pelo uso do monitoramento eletrônico, possibilitando um percentual maior de recuperandos atendidos pela metodologia de custódias alternativas e, assim, uma melhor possibilidade de ressocialização ao indivíduo privado de liberdade e, como consequência, menor ônus financeiro para o Estado. Seu orçamento inicial foi de R$ 30,375 milhões e a realização de R$ 16,690 milhões, 54,95%. A meta física programada foi de 10.000 monitorados, mas a execução alcançou somente 5.810, 58%. As justificativas apresentadas no Sigplan foram as seguintes:

> O novo contrato de tornozeleira só entrou em vigência em setembro de 2023, devido à necessidade de mais pesquisa sobre o equipamento a fim de buscar atualizações tecnológicas capazes de promover melhorias nos processos de monitoração eletrônica de indivíduos, a implantação de mais funcionalidades do Sistema monitoramento, ampliação de polos de atendimento e ampliação do quantitativo de dispositivos. Assim, o contrato antigo foi prorrogado por mais 1 ano. A ampliação da instalação das novas tornozeleiras está sendo realizada de forma gradual, impactando a execução física e orçamentária.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

O Programa **152 – Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo,** da unidade orçamentária Fundo Penitenciário Estadual – FPE, apresentou o valor executado de R$ 40,613 milhões, aumento de mais de 262% em relação ao crédito inicial (R$ 11,219 milhões). Tem como objetivo colaborar com a preservação, reparos preventivos e corretivos, instalações, adaptações, recuperações, conservação, modernização e reforma das estruturas físicas das unidades prisionais e socioeducativas e, também, apoiar a prestação de assistência jurídica por meio da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG). Possui apenas a Ação **1060 – Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades Prisionais e Socieducativas,** que possuía como meta física o atendimento a 21 unidades, integralmente atendida. O público-alvo é o interno privado de liberdade e o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa atendidos pela Sejusp.

No aspecto orçamentário, consta no Sigplan a descrição do que ocorreu sem, de fato, trazer a razão da subestimação do crédito orçamentário:

> A execução orçamentária apresentou desempenho subestimado, pois ocorreram os decretos de suplementações de créditos, do recurso repassado pelo FUNPEN, modalidade Fundo a Fundo com o intuito de atender as unidades do sistema prisional e socioeducativas e saldo financeiros de fonte 39.1 de exercícios anteriores, como também de fonte 57.1, transferências de recurso da união. Estes decretos impactaram no aumento significativo do crédito orçamentário inicial da LOA.

Na tabela anterior, observam-se algumas outras distorções quanto ao planejamento e execução das políticas públicas no Estado, relativamente aos valores fixado/empenhado de alguns programas de trabalho da Função Segurança Pública, em 2023. A título de exemplo, tem-se o Programa **100 – Suporte às Ações de Combate e Resposta aos Danos Causados pelas Chuvas,** com aumento de 326,84% em relação ao valor previsto inicialmente e o Programa **007 – Valorização do Servidor**, com aumento de mais de 166,73%.

Na sua maioria, as ações tiveram execução física satisfatória, contudo, as justificativas apresentadas no Sigplan nem sempre foram esclarecedoras a respeito das distorções ocorridas nos gastos com a Função Segurança Pública. Isso vem demonstrar fragilidade na elaboração do planejamento, na sua efetivação e, ainda, no seu monitoramento, dado que as justificativas apresentadas no Sigplan, em regra, descrevem o que ocorreu, mas não explicam as causas das distorções. **Isso, portanto, demonstra que há espaço para que o Governo do Estado busque maior eficiência e eficácia na elaboração da programação orçamentária, bem como maior efetividade em sua execução.**

12.1.3.5. Restos a Pagar da Função Segurança Pública

A movimentação, no exercício de 2023, referente aos Restos a Pagar Não Processados (saldo em dezembro/2022, R$ 594,356 milhões) foi a seguinte: liquidação, R$ 439,722 milhões (73,98%); pagamentos, R$ 418,528 milhões; e cancelamentos, R$ 44,435 milhões (7,47%), gerando saldo de R$ 110,199 milhões (18,54%). Quanto aos Restos a Pagar Processados, tem-se que, da inscrição em dezembro/2022 de R$ 77,470 milhões, foram cancelados R$ 996,209 mil, pagos R$ 61,677 milhões, descontados R$ 407,298 mil e retidos R$ 155,029 mil, resultando no saldo de R$ 14,235 milhões. Logo, 18,37% dos Restos a Pagar Liquidados inscritos em dezembro/2022 não foram pagos no exercício de 2023.

Em 31 de dezembro de 2023, o saldo de Restos a Pagar da Função Segurança Pública somou R$ 713,905 milhões. Desse valor, R$ 579,038 milhões são referentes a empenhos de 2023, ou seja, 81,11%, sendo R$ 38,421 milhões atinentes aos Restos a Pagar Processados e R$ 540,617 milhões aos Restos a Pagar Não Processados.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

12.2. Área Temática Finalística Segurança Pública

No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2019-2030[543], foram estabelecidos 10 objetivos estratégicos a serem empreendidos pelo Estado, no horizonte de 11 anos. As Diretrizes Estratégicas foram organizadas por Áreas Temáticas, em número de 14, que são compostas pelas Finalísticas, em número de nove, e pelas de Apoio e Suporte, em número de cinco. A Área Temática Segurança Pública faz parte das Áreas Finalísticas e seu Objetivo Estratégico é "Aumentar a segurança e a sensação de segurança".

Conforme o PMDI 2019-2030, os objetivos finais das políticas de segurança pública concentram-se na redução da ocorrência de crimes, sobretudo os violentos, os quais, além de guardarem a particularidade de sua gravidade, são também os que mais exercem impacto sobre a percepção da população em relação aos padrões de segurança dos territórios, cuja ocorrência, quando de conhecimento disseminado, gera mais medo na população e pressão sobre as agências de segurança pública. As mensurações contínuas de desempenho são centrais para as tomadas de decisão e a aplicação de medidas preventivas e corretivas pelo Estado.

Ainda segundo o PMDI, entre os crimes violentos, os homicídios são aqueles que mais se destacam. Em Minas Gerais, ocorreram reduções importantes também no que se refere a tais crimes, especificamente. A despeito disso, se o número de vítimas permanece, espera-se uma constante atenção, via políticas públicas, já que as reduções não esgotam a discussão nesse campo de atuação do Estado. A sensação de segurança da população, a disponibilidade de práticas preventivas e o incremento das capacidades comunitárias de prevenir crimes e violência também devem ser levados em consideração quando se delineiam políticas na área. É nesse sentido que os objetivos devem buscar estabelecer ações que orientem práticas multidimensionais, capazes de fortalecer as agências de segurança pública e gerar capacidade de prevenção.

12.2.1. Visão Geral do Planejamento e da Execução Orçamentária da Área Temática Finalística Segurança Pública

De acordo com o PPAG 2020-2023 – Volume I (revisão para o exercício de 2023), foram eleitos, para o ano de 2023, 13 programas a serem executados na Área Temática Segurança Pública, operacionalizados por meio de 68 ações. Foram fixados, no Orçamento de 2023, R$ 12,437 bilhões, autorizados créditos de R$ 13,702 bilhões e empenhadas despesas de R$ 12,322 bilhões, 10,56% de todos os dispêndios realizados no ano pelo Estado – somatório dos Orçamentos Fiscal e de Investimento –, R$ 116,663 bilhões.

Do executado na Área, R$ 11,884 bilhões (96,45%) foram registrados como Despesas Correntes e R$ 437,943 milhões (3,55%), como Despesas de Capital. Das Despesas Correntes, R$ 9,372 bilhões referem-se a gastos com o Grupo 1 – Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e R$ 2,512 bilhões, com o Grupo 3 – Outras Despesas Correntes. Das Despesas de Capital, 100% (R$ 437,943 milhões) foram executados no Grupo 4 – Investimentos.

Dentre as diversas fontes financiadoras, destacam-se: Recursos Ordinários, 74,77% (R$ 9,213 bilhões); Taxa de Segurança Pública, 11,02% (R$ 1,358 bilhão); e Recursos de Desvinculação de Receitas, 6,84% (R$ 843,085 milhões). Das funções que fizeram parte das despesas empenhadas, as mais expressivas foram a 6 – Segurança Pública, com 97,15%; a 10 – Saúde, com 1,76%; e a 12 – Educação, com 0,84%.

[543] http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-orcamento/plano-mineiro-de-desenvolvimento-integrado-pmdi/pmdi_2019-2030_virtual2.pdf.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Crédito Inicial e Despesa Empenhada por Programas da Área Temática Segurança Pública

Exercícios de 2022 e 2023

Programas		2022			2023			
Cód.	Descrição/ Unidade Responsável	Crédito Inicial (A)	Despesa Empenhada (B)	AV %	Crédito Inicial (C)	Crédito Autorizado (D)	Despesa Empenhada (E)	AV %
003	Prestação de Serviços Previdenciários/ IPSM	27.887	27.976	0,23	30.066	30.305	29.811	0,24
004	Programa de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais/ Fahmemg	32.104	316	0,00	32.459	32.459	363	0,00
005	Investigação/ PCMG	2.230.601	2.501.494	20,55	2.668.472	3.050.534	2.415.341	19,60
006	Identificação Civil e Criminal/ PCMG	52.949	59.201	0,49	83.622	87.287	75.530	0,61
007	Valorização do Servidor/ PCMG	79.001	113.339	0,93	74.076	161.229	152.858	1,24
008	Trânsito/ PCMG e Detran	300.380	348.026	2,86	336.497	418.943	383.905	3,12
034	Polícia Ostensiva/ PMMG	4.613.406	4.728.464	38,85	4.783.064	4.946.878	4.599.458	37,33
139	Gestão Integrada de Segurança Pública/ Sejusp e Fesp	63.367	114.821	0,94	127.619	185.754	149.705	1,21
143	Promoção da Política Socioeducativa para Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei	450.184	346.487	2,85	438.034	453.373	377.373	3,06
144	Prevenção à Criminalidade/ PMMG; Sejusp e Funpren	34.043	41.495	0,34	55.170	55.691	49.504	0,40
145	Infraestrutura do Sistema Prisional/Sejusp e PCMG	2.666.641	2.810.318	23,09	2.879.680	3.212.888	3.111.404	25,25
152	Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo/ FPE	2.652	31.246	0,26	11.219	52.170	40.613	0,33
155	Promoção de Defesa Civil/ CBMMG	887.526	1.047.281	8,61	916.669	1.014.071	936.160	7,60
Total dos Programas - Área Temática Segurança Pública		**11.440.741,90**	**12.170.462,91**	**100,00**	**12.436.647,54**	**13.701.582,84**	**12.322.024,39**	**100,00**
Total do PPAG (Orçamento Fiscal - OF e Investimento -		**143.634.671,80**	**121.129.095,46**	**-**	**117.569.194,22**	**128.611.679,75**	**116.663.197,53**	**-**
Área Temática Segurança Pública / PPAG %		7,97	10,05	**-**	10,58	10,65	10,56	**-**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi/Sigplan.

O valor total empenhado, R$ 12,322 bilhões, ficou abaixo do crédito inicial em 0,92% e do autorizado em 10,07%. Dos 13 programas da Área, 7 realizaram despesas abaixo da previsão inicial, ou seja, mais de 53% realizaram despesas abaixo do programado. Há distorções entre os valores previstos inicialmente na LOA e os efetivamente realizados, evidenciando descompasso entre o planejamento e a execução. Essa fragilidade no planejamento orçamentário é devida, principalmente, ao fato de que ora os valores fixados na LOA apresentam-se superestimados, ora subestimados, como é o caso do **004 – Programa de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais,** da Fahmemg, cujo objetivo é conceder aos segurados do IPSM financiamentos para assistência à habitação, possuindo apenas uma Ação: **Financiamento Habitacional aos Servidores do Estado de Minas Gerais – 4006**. Sua meta física inicial era de 160 unidades concedidas, contudo, apenas uma foi entregue. Já o orçamentário programado foi de R$ 32,459 milhões e o executado, de R$ 362,500 mil, ou seja, apenas 1,12% do valor inicial (desempenho crítico).

A justificativa apresentada no Sigplan foi de que as despesas fixadas para essa ação incluem inversões financeiras e outras despesas correntes, porém, somente as despesas correntes são executadas regularmente; e, além disso, elas representam uma parte ínfima em relação às despesas de capital, conforme valores expressos na LOA. Por isso, essa ação, em todos os bimestres, apresentou um desempenho muito inferior à variação razoável.

Quanto à programação física, a justificativa foi a seguinte:

> Adicionalmente, cabe deixar destacado que, houve um equívoco quanto ao preenchimento das informações da coluna da programação física, de janeiro a dezembro, e também da realização da programação, pois o correto é que a coluna esteja zerada e não preenchida, erroneamente, com o número 1, em cada mês, pois o produto da ação é a quantidade de financiamento habitacional concedido, entretanto, não são concedidos quaisquer financiamentos habitacionais há mais de oito anos, ou seja, o funcionamento do FAHMEMG tem se dado apenas com a manutenção dos contratos de seguro dos imóveis já financiados e gestão dos dados financeiros dos contratos dos mutuários.

Diante da justificativa apresentada, parece razoável que o Estado promova a readequação das metas físicas e orçamentárias para o programa em questão e, se for o caso, avalie possíveis mudanças quanto ao objetivo e produto da única ação do programa, haja vista seu histórico de execução.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já o **152 – Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo** apresentou desempenho subestimado, pois, do valor inicial orçamentário de R$ 11,219 milhões, foram autorizados R$ 52,170 milhões e executados R$ 40,613 milhões, 262,02% a mais do que o previsto. O programa tem apenas uma ação: a **1060 – Apoio à Estruturação e ao Reaparelhamento de Unidades Prisionais e Socioeducativas**, já analisada no tópico destinado à análise dos programas da Função Segurança Pública.

Os programas mais representativos foram o **034 – Polícia Ostensiva,** da PMMG, com despesas empenhadas de R$ 4,599 bilhões, representando 37,33% do total; o **145 – Infraestrutura do Sistema Prisional,** de responsabilidade da Sejusp e da PCMG, com participação de 25,25% (R$ 3,111 bilhões); e o **005 – Investigação,** da PCMG, com despesas empenhadas de R$ 2,415 bilhões, representando 19,60%.

Como citado anteriormente, no PPAG 2020-2023 (revisão para exercício de 2023), são identificados os programas afetos a cada uma das Áreas Temáticas, bem como as ações a serem executadas, classificadas como Projetos Estratégicos e Demais Projetos e Atividades. Na Área de Segurança Pública, foram eleitas 17 ações com tais características e que são distinguidas com o Identificador de Ação Governamental – IAG (Projetos Estratégicos).

A tabela seguinte discrimina os programas a que pertencem, os produtos a elas vinculados, a meta física prevista, anual e executada, bem como os créditos iniciais alocados e as despesas empenhadas ao final do exercício.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Projetos Estratégicos da Área Temática Segurança Pública

Exercício de 2023 R$

Programas/ Ações com IAG - Projetos Estratégicos	Meta Física: Produto / Unidade de Medida	Previsão (A)	Executada (B)	Variação % (B/A)	Crédito Inicial (C)	Despesas Empenhadas (D)	AV % (D)	Variação % (D/C)
005 - Investigação								
1004 - Modernização da Polícia Judiciária	Iniciativa Realizada/Iniciativa	1	1	-	2.507.622	4.429.425	1,60	76,64
1039 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher	Procedimento concluído/ Procedimento	48.000	44.994	(6,26)	1.914.466	2.153.491	0,78	12,49
1046 - Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico - PPJ-E	Sistema de Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico Implantado/ Unidade	1	0	(100,00)	1.000	351.963	0,13	35.096,31
1068 - Implantação do Plantão Digital	Unidade Atendida/ Unidade	5	6	20,00	1.000	234.649	0,08	23.364,86
1070 - Modernização e Ampliação do Banco de Perfis Genéticos	Banco de Dados Atualizado/ Banco de Dados	5.000	2.219	(55,62)	1.000	-	-	(100,00)
Total					**4.425.088**	**7.169.527**	**2,59**	**62,02**
006 - Identificação Civil e criminal								
1069 - Modernização da Identificação Civil e Criminal	Módulo de Sistema Desenvolvido-Atualizado/Módulo de Sistema	1	1	-	17.997.000	17.058.439	6,17	(5,22)
Total					**17.997.000**	**17.058.439**	**6,17**	**(5,22)**
034 - Polícia Ostensiva								
2082 - Modernização do Sistema de Radiocomunicação Operacional da PMMG	Município com Nova Rede de Rádio Implantada/ Município	459	125	(72,77)	4.550.574	4.662.045	1,69	2,45
4474 - Divisa Segura	Municípios Abrangidos/ Município	190	308	62,11	561.152	409.744	0,15	(26,98)
4507 - Segurança Rural	Serviço Novo-Reestruturado Implementado/ Unidade	127	127	-	42.631	42.630	0,02	-
4558 - Modernização e Estruturação da Polícia Militar de Minas de Minas Gerais	Ações e Projetos/Ação e Projeto	1	1	-	18.183.006	35.555.858	12,86	95,54
Total					**23.337.363**	**40.670.277**	**14,71**	**74,27**
139 - Gestão Integrada de Segurança Pública								
4412 - Reestruturação da Política de Integração da Segurança Pública de Minas Gerais	Portifólio de Execução de Ações Integradas/ Portifólio	10	10	-	42.563.957	39.349.729	14,23	92,45
Total					**42.563.957**	**39.349.729**	**14,23**	**92,45**
143 - Rompimento da Trajetória Infracional de Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa								
4418 - Manutenção e Ampliação de Vagas para o Cumprimento de Medida Socioeducativa	Vagas de Atendimento/ Vagas	1.836	1.626	(11,44)	94.447.729	53.027.271	19,18	(43,86)
Total					**94.447.729**	**53.027.271**	**19,18**	**(43,86)**
145 - Infraestrutura do Sistema Prisional								
1058 - Modernização e Expansão do Sistema Prisional	Unidade Atendida/ Unidade	1	27	2.600,00	22.037.474	7.214.499	2,61	(67,26)
4425 - Manutenção e Ampliação do Monitoramento Eletrônico	Custodiados Monitorados Eletronicamente/ Monitorados	10.000	5.810	(41,90)	30.375.000	16.690.337	6,04	(45,05)
4427 - Manutenção e Implantação de Metodologia de Custódias Alternativas	Manutenção de Vagas Existentes e Construção de Novas Vagas em Apacs/ Vagas em Apacs	5.516	4.921	(10,79)	101.524.770	95.199.023	34,44	(6,23)
Total					**153.937.244**	**119.103.859**	**43,09**	**(22,63)**
155 - Promoção de Defesa Civil								
1071 - Potencialização do Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico	Melhoria da Capacidade de Fiscalização do CBMG/ Melhoria Implantada	5	0	(100,00)	1.000	-	-	(100,00)
4337 - Potencialização da Prevenção e Resposta a Desastres e Emergências Ambientais	Melhoria da Capacidade de Resposta do CBMG à Desastres e Emergências Ambientais/Melhoria Implantada	6	1	(83,33)	1.000	59.988	0,02	5.898,82
Total					**2.000**	**59.988**	**0,02**	**2899,41**
Total - Ações de IAG -Projetos Estratégicos da Área Temática Segurança Pública					**336.710.381**	**276.439.090**	**100,00**	**(17,90)**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Sigplan.

Os dados revelam algum desacerto quanto à programação dessas ações, tanto física quanto financeira, em relação ao realizado, evidenciando falhas no planejamento e, por conseguinte, resultados insatisfatórios. Das 17

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

ações dos Projetos Estratégicos, 5 (29,41%) executaram meta física abaixo da previsão do PPAG e, dessas, 1 não realizou despesa. Do total das despesas programadas, 82,10% foram executadas.

No **Programa 005 – Investigação** tem-se duas ações que apresentaram desempenho crítico: a **Ação 1046 – Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico–PPJ-e**, que teve previsão física de implantar 1 sistema eletrônico, o que não ocorreu, apesar de ter realizado despesas no valor de R$ 351,963 mil (35.096% maior que o crédito inicial), e a **Ação 1070 – Modernização e Ampliação do Banco de Perfis Genéticos**, que executou 55,62% a menor da meta física prevista (atender 35 unidades), não tendo havido nenhuma despesa empenhada.

A justificativa no Sigplan para a **Ação 1046** é de que o desempenho orçamentário crítico ocorreu em razão do aporte de recursos extraordinários que foram executados sem que houvesse previsão na LOA, posto que, a princípio, não haveria aquisições a serem realizadas para implantação do projeto diversas daquelas que já ocorreram em anos anteriores. Contudo, foi necessário aportar recursos nessa ação, para que pudesse ser realizada a integração com o Poder Judiciário.

Quanto à Ação **1068 – Implantação do Plantão Digital,** tem-se que o projeto de Implantação do Plantão Digital não previa aportes para o exercício financeiro atual, tendo a PCMG apenas indicado a meta física para instalação de núcleos de plantão digital ao longo do Estado com as ferramentas que já possuía. Contudo, em virtude de a experiência com os plantões digitais indicar melhorias a serem realizadas, houve, durante o exercício, aporte de recursos justamente para minimizar os problemas que só as implantações já realizadas apontaram. Por essa razão, houve um desempenho a maior no que concerne ao orçamento.

Observa-se, ainda, na tabela anterior, que, no **Programa 34 – Polícia Ostensiva,** a **Ação 2082 – Modernização do Sistema de Comunicação Operacional da PMMG** apresentou, nas despesas empenhadas, aumento de 2,45% em relação ao crédito inicial e realizou apenas 27,23% das metas físicas previstas (municípios atendidos com a nova rede de rádio implantada). Segundo o Sigplan:

> O desempenho físico subestimado se deve a complexidade na implantação do projeto de digitalização em virtude prazo de entrega dos equipamentos, da necessidade de ajustes técnicos e regularização de documentos dos locais de instalação das torres e da necessidade de ajustes em alguns sites após vistoria da CPARM. Além disso, o alcance da meta física prevista dependia da captação de recursos além do valor previsto na LOA. Mesmo assim, no ano de 2023, 125 novos municípios foram integralmente atendidos com rede de rádio digital e 561municípios parcialmente atendidos com rede de rádio digital.

Já a **Ação 4418 – Manutenção e Ampliação de Vagas para o Cumprimento de Medidas Socioeducativas**, do **Programa 143,** teve previsão de 1.836 vagas de atendimento, mas implementou 1.626. No Sigplan, em relação à meta física, foi informado o fechamento de diversas unidades, bem como a inauguração de 3 outras que estavam previstas, mas não ocorreram. Na execução orçamentária, a despesa realizada foi 43,86% menor do que a prevista. São os seguintes os esclarecimentos no Sigplan:

> Em relação à execução orçamentária, observa-se que os termos de colaboração previstos de repasses orçamentários no exercício 2023 e consolidados na programação orçamentária inicial, sofreram alterações e ou não foram possíveis de celebração e especificamente foram substituídos ou serão substituídos por termos de contrato de gestão com organização social. Essa nova gestão possibilitou a utilização de saldo remanescente, atualização do valor pactuado, remanejamento de valores entre as categorias previstas, sendo possível uma diminuição nos repasses orçamentários neste exercício.

A tabela anterior demonstra as ações eleitas para comporem os Projetos Estratégicos na Área de Segurança Pública em 2023, e, como dito anteriormente, são esses os projetos mais importantes a representar cada área e dos quais se esperam os maiores resultados, visto que irão compor a linha fundamental de atuação do Governo. Entretanto, o que se observa em parte das ações é que não houve resultados efetivos, eficazes e tampouco eficientes. Cabe, portanto, ao Governo do Estado o aumento de seu comprometimento com a execução dos programas da Área Temática em análise, principalmente no que tange aos Projetos Estratégicos definidos no PPAG, tendo em vista o direito da sociedade mineira de viver de forma mais segura e pacífica. Portanto, faz-se

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

necessário que o Governo acompanhe com atenção a elaboração de seus instrumentos de planejamento, como o PLOA, objetivando, assim, resultados fidedignos quando da execução da LOA de 2024.

12.3. Índice de Avaliação do Planejamento – IAP

Os dados constantes da tabela de programas da Área Temática Segurança Pública, bem como os comentários a ela acrescentados, trazem informações quanto às realizações financeiras dos programas inerentes à Área. Contudo, quanto à análise das execuções físicas, conjugadas com as financeiras, das ações que os compõem, a abordagem é realizada por meio do cálculo do Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, cuja metodologia encontra-se descrita no item Análise Consolidada da Execução Física e Financeira das Ações do PPAG, constante deste relatório técnico. **O apurado no IAP para a Área da Segurança Pública, em 2023, foi 51,17 – compreendido no intervalo de 40 e 60 –, sinalizando cumprimento razoável de metas e deixando amplo espaço para melhorias.**

Ações com Desequilíbrio Crítico de Execução na Área Temática Segurança Pública

Exercício de 2023

Ação (UO responsável)	Financeiro (R$)		Físico		EFIN	EFIS
	Previsão Financeira (LOA)	Realização Financeira	Previsão Física	Realização Física		
1046 - Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico – PPJ-E (PCMG)	1.000,00	351.963,09	1	0	351,96	-
4337 - Potencialização da Prevenção e Resposta a Desastres e Emergências Ambientais	1.000,00	59.988,21	6	1	59,99	0,17
4479 - Expansão do CBMMG através da Criação e Ampliação de Unidades Prediais (CBMMG)	876.000,00	4.577.846,11	1	0	5,23	-

Fonte: Banco de Dados do Sigplan.

Constata-se que todas as ações da tabela apresentaram Execução Financeira – EFIN acima de 1,30 e Execução Física – EFIS abaixo de 0,70, o que as caracteriza como críticas. A Ação **1046 – Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico faz parte do Programa 005 – Investigação** e já foi detalhada, anteriormente, neste relatório.

A Ação **4337 – Potencialização da Prevenção e Resposta a Desastres e Emergências Ambientais** está inserida no **Programa 155 – Promoção de Defesa Civil.** Tem como finalidade expandir e aperfeiçoar a gestão da prevenção e resposta a desastres e emergências ambientais, através de ações de proteção e defesa civil, como vistorias de áreas de risco, execução de simulados e treinamentos, busca e salvamento, resgate e combate a incêndios, dentre outras, reduzindo a extensão dos danos e proporcionando maior proteção e melhor recuperação das áreas afetadas. Apresentou comportamento crítico, tendo em vista que, das 6 melhorias previstas, apenas 1 foi realizada. A previsão financeira foi de R$ 1.000,00 e a realização, de R$ 59.988,21 (aumento de 5.899%). Eis as justificativas constantes no Sigplan:

> O desempenho físico consolidado da ação apresentou-se crítico, uma vez, que somente uma medida foi implementada no período, sendo este, os equipamentos de proteção, segurança e socorro adquiridos. O desempenho orçamentário apresentou-se subestimado, uma vez, que a ação é utilizada como janela orçamentária, para captação de recursos alternativos, tendo o valor de R$ 60.000,00 aprovado através de emendas parlamentares. Desta forma o índice de eficiência físico x orçamentário apresentou-se crítico para o exercício 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já a **Ação 4479 – Expansão do CBMMG através da Criação e Ampliação de Unidades Prediais** está inserida no **Programa 155 – Promoção de Defesa Civil**. Tem como objeto a criação de novas unidades e/ou a ampliação de unidades já existentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, visando à expansão do atendimento, bem como o fomento das atividades de gestão de risco de desastres, cuja competência legal é a ele atribuída. Apresentou comportamento crítico, tendo em vista que a programação orçamentária foi subestimada e a única obra prevista não foi entregue, conforme justificativa constante do Sigplan:

> O desempenho consolidado da Ação 4479 apresentou-se subestimado quanto ao orçamentário, uma vez, que a despesa realizada superou a despesa programada em razão de diversas descentralizações em valores não previstos inicialmente. Isto ocorreu com recursos de convênios e fontes alternativas, por exemplo. Quanto ao físico, o desempenho ficou crítico, uma vez, que não foi possível concluir a obra planejada de reforma e ampliação do Pelotão Centro do 1º BBM. Desta forma, o índice de eficiência mostrou-se de forma crítica.

Ressalta-se que as mensurações contínuas do desempenho das ações da Área Temática Segurança Pública são fundamentais para a tomada de decisão e de medidas preventivas e corretivas das estratégias do Estado. É nesse sentido que os objetivos da Segurança devem estabelecer ações que orientem práticas multidimensionais, ou seja, práticas capazes de fortalecer as agências de segurança pública e de gerar capacidades para a prevenção da criminalidade, aumento da segurança e incremento da sensação de segurança da população mineira. Cabe, portanto, ao Governo do Estado amenizar, ou até mesmo sanar, as distorções existentes nessas ações, objetivando um resultado mais eficiente e eficaz para toda a sociedade.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

13. Mineração

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração – Ibram[544], na comparação dos resultados de 2023 com os do mesmo período do exercício anterior, o faturamento do setor diminuiu (-0,8%): de R$ 250 bilhões em 2022 para R$ 248 bilhões em 2023. Isso se deu, segundo o Instituto, pelo cenário internacional mais favorável, embora tenha ocorrido queda nos preços das commodities ao longo do ano.

Faturamento do Setor Mineral

Exercício de 2023					Bilhões R$
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	Variação % (D / C)
Brasil	209,0	339,1	250	248	(0,80)
Estados					
Pará	97,0	146,6	92,4	85,4	(7,58)
Minas Gerais	76,4	143,0	100,5	103,6	3,08
Substância					
Minério de Ferro	138,7	249,8	153,5	148	(3,58)
Minério de Ouro	23,2	27,0	23,9	21,1	(11,72)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ibram.

No faturamento, Minas Gerais destacou-se com a maior participação (41,8%), passando de R$ 100,500 bilhões em 2022 para R$ 103,600 bilhões em 2023, enquanto o Pará apresentou redução de 7,58%, passando de R$ 92,400 bilhões para R$ 85,400 bilhões, o que representa 34,4% de participação. Juntos, Minas Gerais e Pará respondem por 76,2% do faturamento do setor. Entre as principais substâncias, minério de ferro e ouro participaram, no faturamento, com 59,7% (R$ 148 bilhões) e 8,5% (R$ 21,100 bilhões), respectivamente. O pior desempenho da indústria mineral ocasionou queda de 0,7% do recolhimento de tributos e royalties (de R$ 86,200 bilhões em 2022 para R$ 85,700 bilhões em 2023).

Recolhimento de Tributos e Royalties

Exercício de 2023					Bilhões R$
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2023 (D)	Variação% (D / C)
Cfem	6,071	10,277	7,017	6,85	(2,4)
Outros Tributos e Taxas	66	106,7	79,2	78,8	(0,5)
Total	**72,1**	**117**	**86,2**	**85,7**	**(0,7)**

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ibram.

Com relação à balança comercial, as exportações aumentaram de US$ 41,700 bilhões para US$ 42,980 bilhões (3,1%) e as importações declinaram de US$ 16,750 bilhões para US$ 11,020 bilhões (-34,2%). Observou-se que o saldo do setor mineral no Estado foi de 31,95% em relação ao do país.

[544] https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2024/02/mineracao-em-numero-2023.pdf e https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2024/01/20240129_Coletiva-de-Imprensa-Resultados-2023_.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Balança Comercial

Exercício de 2023 — Bilhões US$

Balança	2021 (A)	2022 (B)	2023 (C)	Variação % (C / B)
Exportações Brasileiras	280,63	334,46	339,67	1,6
Exportações Minerais	57,80	41,67	42,98	3,1
Importações Brasileiras	219,41	272,70	240,83	(11,7)
Importações Minerais	8,90	16,75	11,02	(34,2)
Saldo Brasil	61,22	61,76	98,84	60,04
Saldo Mineração	48,90	24,91	31,95	28,3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Ibram.

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços[545], as exportações realizadas por Minas Gerais totalizaram US$ 40,233 bilhões, o que representa uma variação positiva de 0,1% em relação a 2022, quando foram exportados US$ 40,194 bilhões. Em 2023, os produtos mais expressivos foram o minério de ferro, que acumulou US$ 12,900 bilhões, com 32% de participação, seguido do café não torrado, com U$ 5,500 bilhões (14%).

13.1. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – Cfem

13.1.1. Arrecadação da Cfem

De acordo com dados da Agência Nacional de Mineração[546], a arrecadação da Cfem até o fim de 2023 foi de R$ 6,857 bilhões, o que representa uma ligeira queda (-2%), tendo em vista que no mesmo período de 2022 o royalty recolhido foi de R$ 7,017 bilhões. Embora o resultado apurado seja ligeiramente inferior ao do ano anterior, verifica-se que, do total arrecadado, o Estado de Minas Gerais contribuiu com R$ 3,180 bilhões, 3% a mais do que em 2022, oportunidade em que foram recolhidos R$ 3,117 bilhões. Por sua vez, o Estado do Pará arrecadou 8% a menos do que em 2022, conforme se observa na tabela a seguir.

Arrecadação da Cfem por Estado

Exercícios de 2022 e 2023 — R$

Estado	2022 (A)	2023 (B)	Variação % (B / A)	AV% (A)	AV% (B)
Minas Gerais	3.117.689.122	3.180.389.306	2,0	44,4	46,4
Pará	2.926.755.974	2.699.846.043	(7,8)	41,7	39,4
Outros Estados	973.072.086	977.563.521	0,5	13,9	14,3
Total	**7.017.517.182**	**6.857.798.869**	**(2)**	**100**	**100**

Fonte: ANM.

Com relação aos municípios mineiros, foram selecionados para compor a tabela seguinte aqueles que arrecadaram valores superiores a R$ 100 milhões no exercício de 2023. Na comparação com 2022, embora o montante auferido tenha sofrido uma ligeira queda (-2,47%), Conceição do Mato Dentro foi o município que

[545] http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis
[546] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDA5NGMyYmYtOWQyMi00NzA1LWFhOTQtNmU5NjEyMTI3ZDMxIiwidCI6ImEzMDgzZTIxLTc0OWItNDUzNC05YWZhLTU0Y2MzMTg4OTdiOCJ9&pageName=ReportSection7a43f884dc43352e5953

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

mais arrecadou em 2022 e 2023. Já Itabirito ocupa a segunda posição entre os maiores arrecadadores, tanto em 2023 quanto em 2022.

Arrecadação da Cfem nos Municípios de Minas Gerais

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Município	2022 (A)	2023 (B)	Variação % (A / B)
Conceição do Mato Dentro	391.847.337	382.185.547	(2,47)
Itabirito	317.668.421	319.361.769	0,53
Congonhas	272.647.701	309.069.814	13,36
Itabira	290.487.993	301.749.698	3,88
São Gonçalo do Rio Abaixo	298.786.362	266.643.390	(10,76)
Mariana	298.786.362	260.110.492	(12,94)
Nova Lima	227.608.532	240.415.653	5,63
Belo Vale	84.049.972	140.891.113	67,63
Itatiaiuçu	121.545.890	117.089.570	(3,67)
Ouro Preto	85.449.092	107.829.568	26,19

Fonte: ANM.

A maior expansão na arrecadação deu-se no município de Belo Vale (67,63%) e a maior queda, no município de Mariana (-12,94%). Também foi observada queda em São Gonçalo do Rio Abaixo (-10,76%) e Itatiaiuçu (-3,67).

13.1.2. Distribuição da Cfem

O montante arrecadado com a Cfem deve ser distribuído nas proporções previstas no § 2º do art. 2º da Lei 8.001/90, sendo esse o valor que efetivamente entra nos cofres do Estado, compondo a sua receita. De acordo com dados do Tesouro Transparente[547], foi transferido para Minas Gerais o montante de R$ 469,456 milhões, 8% a menos do que em 2022, quando o Estado recebeu R$ 508,898 milhões. Segundo os dados de distribuição do Portal Tesouro Transparente, 642 dos municípios mineiros foram beneficiados com recursos da Cfem em 2023.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, verificou-se que os recursos da Cfem estão sendo segregados entre as Fontes 11[548] e 32, de forma que, dos R$ 469,456 milhões contabilizados na classificação de receita 1712.51.0.1.01.000 – Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – Cfem – Principal, R$ 140,836 milhões, 30% foram classificados na Fonte 11 e o restante, R$ 328,619 milhões, na Fonte 32.

Valores Contabilizados nas Fontes 11 e 32

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Fonte	2022	2023
11	152.669.452	140.836.883
32	356.228.723	328.619.393
Total	**508.898.175**	**469.456.276**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

[547] https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionais-realizadas
[548] Em 2020, foi criada a Fonte de Recursos 11 – Recursos de Desvinculação de Receitas – Emenda Constitucional (EC) 93/16, em que são registrados 30% da receita de impostos, taxas e multas recebidos, valor passível de desvinculação, conforme o art. 76-A do ADCT da CR/88, inserido pela Emenda.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto às despesas com a Fonte 32, foram empenhados R$ 367,822 milhões até o fim de 2023, 17% a menos do que em 2022, quando foram empenhados R$ 444,296 milhões. Na comparação com o exercício anterior, houve pouca variação no estágio da liquidação (-0,2%), enquanto no do pagamento ocorreu redução de 11%.

Despesa Empenhada, Liquidada e Paga com a Fonte 32

Exercícios de 2022 e 2023 R$

Ano	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
2023	249.979.399	409.764.499	367.822.711	274.123.517	231.498.368
2022	107.440.525	511.710.470	444.296.127	274.762.072	260.318.390

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Observa-se que o valor empenhado em 2023 (R$ 367,822 milhões) é superior à receita arrecadada na Fonte 32 até o fim do ano (R$ 329,619 milhões), o que, potencialmente, decorre de superávit financeiro de exercícios anteriores, fato apontado por esta Coordenadoria no Balanço Geral do Estado de 2022 (Processo 1144601) e justificado pelo Estado na resposta à abertura de vista. Em consulta ao endereço eletrônico da ALMG, verificou-se a edição de decretos que abrem créditos suplementares com recursos provenientes do saldo financeiro da receita de Exploração de Recursos Minerais (Decreto 222[549], de 13/4/23; Decreto 634, de 12/12/2023[550]; Decreto 689, de 28/12/2023[551]; e Decreto 686, de 27/12/2023[552]).

É importante ressaltar que o Armazém de Informações – Siafi não permite a verificação do ano-origem da receita de determinada fonte no campo das despesas – isto é, se os recursos utilizados para custeio dos gastos foram arrecadados no exercício corrente ou em exercícios anteriores –, de modo que a implementação de mecanismo que permita essa verificação seria de extrema relevância para aprimorar a transparência. Esse fato foi apontado no Relatório Temático 42/2023 – Mineração, referente ao segundo quadrimestre, o qual foi encaminhado ao Estado por meio do Ofício 21947/2023 – GCMT/Cfamge, de 6/12/23. Em resposta, o Estado encaminhou a Nota Técnica SCCG/STE/SEF 009/2023, concordando com o apontamento feito por esta unidade técnica:

> Registramos a nossa concordância quanto à relevância da funcionalidade, entretanto, a sua implantação, que se refere ao Grupo da Fonte com os atributos de identificação do exercício (ano corrente ou exercícios anteriores) e destinação do recurso (tesouro ou outras fontes), será efetivada no Sistema GRP Minas que substituirá o SIAFI/MG. Importante ressaltar que tais atributos devem nascer nos instrumentos de planejamento (PPAG, LDO e LOA) e nos seus respectivos sistemas de controle para que possibilitem a plena execução no sistema de administração financeira e nos armazéns de dados.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, verificou-se que 75,24% dos recursos foram destinados ao Programa 81 – Infraestrutura Rodoviária[553], com empenho de R$ 276,733 milhões. As ações com maior volume de despesa empenhada são a 4183 – Conservação da Malha Viária[554] (R$ 146,434 milhões) e a 4544 – Recuperação da Malha Viária (R$ 127,323 milhões), ambas pertencentes ao mencionado programa.

[549] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/222/2023/
[550] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/634/2023/
[551] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/689/2023/
[552] https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/686/2023/
[553] A finalidade desse programa é dotar o Estado de infraestrutura viária de transporte para pessoas e bens, necessária ao desenvolvimento econômico e social, por meio da construção de rodovias, adequação de capacidade, construção e reforma de pontes e estruturas, e manutenção e recuperação da malha pavimentada e não pavimentada, tanto por iniciativa independente ou em parceria. Com isso, objetiva-se reduzir tempo e custos de deslocamento de pessoas e bens com segurança; ampliar e diversificar a infraestrutura, proporcionando competitividade logística, maior dinamismo e integração das diversas regiões do Estado; e ampliar e modernizar a infraestrutura econômica e social.
[554] A finalidade desse programa é planejar, realizar e avaliar as ações de intervenção na malha rodoviária pavimentada e não pavimentada sob a responsabilidade do DER-MG, de modo a mantê-la em condições boas e seguras.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Financiamento de Programas e Ações com a Fonte 32

Exercício de 2023 R$

Programa e Ação	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	AV% (A)
29 Promoção de Concessões e Parcerias	**1.000.000**	**1.000.000**	**985.000**	**0,27**
4478 Fiscalização de Concessões e Parcerias	1.000.000	1.000.000	985.000	0,27
63 Minas + Gerais - Diversificação e Fortalecimento da Economia	**5.289.057**	**217.254**	**214.951**	**1,44**
1037 Integração das Cadeias Produtivas Mineiras	5.108	5.108	5.057	-
1038 Fontes Renováveis de Energia e Gás Natural	5.179.624	126.392	125.410	1,41
1040 Gestão da Política Minerária	41.727	38.167	37.381	0,01
1041 Promoção do Comércio Exterior Mineiro	62.597	47.587	47.103	0,02
64 Caminhos para o Desenvolvimento - Desenvolvimento e Integração Regional	**31.469.976**	**17.833.345**	**2.172.448**	**8,56**
1016 Apoio ao Planejamento Urbano e aos Consórcios Públicos	19.459	17.791	17.791	0,01
1018 Fomento aos Negócios	502.830	498.973	497.570	0,14
1019 Minas Livre para Crescer	76.270	72.696	72.901	0,02
1020 Programa Mineiro de Regularização Territorial - Minas Reurb	28.798.067	15.633.492	222.086	7,83
4268 Programa de Regularização Fundiária da Rmva	1.214.351	758.594	517.137	0,33
4279 Artesanato Mineiro para o Desenvolvimento Regional	709.249	706.867	708.164	0,19
4345 Diretoria de Regulação Metropolitana	77.366	73.321	67.851	0,02
4406 Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço	72.383	71.612	68.948	0,02
66 #VempraMinas - Atração de Investimentos	**221.323**	**180.460**	**178.429**	**0,06**
1042 Conexão Minas Gerais e o Mundo	16.269	1.269	1.269	-
1044 Sol de Minas	30.526	29.998	29.745	0,01
1087 Logística e Mobilidade do Futuro	3.916	3.916	3.916	-
4408 Minas Internacional	170.612	145.277	143.498	0,05
71 Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional	**53.087.139**	**39.508.598**	**14.913.856**	**14,43**
1063 Intervenções na Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional	74.161	74.161	50.450	0,02
4142 Complemento da Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas	1.233.485	-	-	0,34
4143 Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas - Fnhis/2009	4.162.055	4.156.035	4.156.035	1,13
4145 Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - Pac Ferrugem	4.501.589	11.800	10.767	1,22
4146 Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Riacho das Pedras	4.709.245	218.581	214.630	1,28
4147 Contenção de Encostas em Áreas de Risco - Pac Encostas	107.059	42.327	40.756	0,03
4152 Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Segurança Pública	3.214.703	350.135	345.933	0,87
4153 Desenvolvimento da Infraestrutura Pública no Estado de Minas Gerais	455.842	26.559	25.284	0,12
4154 Fomento à Infraestrutura Pública Municipal	34.629.000	34.629.000	10.070.000	9,41
81 Infraestrutura Rodoviária	**276.733.229**	**215.365.544**	**213.016.807**	**75,24**
4183 Conservação da Malha Viária	146.434.905	88.518.221	87.387.433	39,81
4544 Recuperação da Malha Viária	127.323.882	123.872.881	122.654.931	34,62
4554 Construção e Adequação de Rodovias - Reparação Brumadinho	2.974.442	2.974.442	2.974.442	0,81
705 Apoio às Políticas Públicas	**21.987**	**18.315**	**16.878**	**0,01**
2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	21.987	18.315	16.878	0,01
Total	**367.822.711**	**274.123.517**	**231.498.368**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Não houve liquidação nem pagamento na Ação 4142 - Complemento da Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas. Segundo justificativa constante no Sigplan,

> Após processo licitatório referente a 2ª etapa das obras do empreendimento Complemento Arrudas ter sido fracassado em 2022, houve a necessidade de ajuste de serviços de planilha, posterior reprogramação do contrato junto ao agente financeiro (Caixa) e aprovação pelo Ministério das Cidades. Em razão da necessidade de cumprimento das referidas etapas, a licitação foi concluída somente em setembro/2023 e, posteriormente, a empresa contratada apresentou irregularidades em certidões imprescindíveis para ordem de início do contrato, causando assim atraso no início de obra e impactando na execução.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

13.2. Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM

A Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM[555] foi instituída pela Lei 19.976/11, regulamentada pelo Decreto 45.936/12, e objetiva fornecer recursos para que o Estado exerça regularmente seu poder de polícia sobre as atividades relativas aos recursos minerários listados no art. 1º da lei. Até o final de 2023, foram arrecadados R$ 525,560 milhões, representando 21% acima do arrecadado no mesmo período de 2022 (R$ 434,895 milhões). A exemplo do que ocorreu com a Cfem, tais valores também foram segregados entre as Fontes 11 e 72, como forma de dar maior transparência aos recursos desvinculados com respaldo na EC 93/16.

Valores Contabilizados nas Fontes 11 e 72

Exercícios de 2023 R$

Fonte	2022	2023
11	128.082.510	154.015.903
72	306.812.994	371.544.693
Total	**434.895.504**	**525.560.596**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Quanto às despesas com a Fonte 72, foram empenhados R$ 288,574 milhões até o fim de 2023, 24% a mais do que em 2022, quando somaram R$ 232,811 milhões. Na comparação com o exercício anterior, os estágios de liquidação e pagamento tiveram aumento de 24% e 18%, respectivamente.

Despesa Empenhada, Liquidada e Paga com a Fonte 72

Exercício de 2023 R$

Ano	Empenhado	Liquidado	Pago
2023	288.574.670	276.104.347	251.281.493
2022	232.811.553	222.029.440	213.135.775

Fonte: Armazém de Informações - Siafi

Das principais despesas empenhadas, R$ 112,081 milhões (38,84%) foram aplicados na Ação 2500 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas[556], do Programa 705 – Apoio às Políticas Públicas[557], sendo R$ 10,282 milhões pela Feam, R$ 40,546 milhões pelo IEF, R$ 4,600 milhões pelo Igam e R$ 56,652 milhões pela Semad. Relevante parcela foi aplicada pelo IEF na Ação 4280 – Gestão de Unidades de Conservação, do Programa 104 – Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, a Fauna e a Biodiversidade Florestal[558],

[555] Corresponde a uma Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg, equivalente, para o exercício de 2022, a R$ 4,7703 por tonelada de minério extraído.
[556] A finalidade é viabilizar a execução de serviços técnico-administrativos de gerenciamento e suporte da área- meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.
[557] A finalidade é a criação, monitoramento, avaliação e revisão das políticas públicas, envolvendo atividades de natureza transversal, que perpassam toda a estrutura organizacional e não resultam em contraprestações diretas sob a forma de bens ou serviços à sociedade. Contempla recursos não rateáveis e despesas obrigatórias decorrentes de comandos constitucionais ou legais, como dívidas, ressarcimentos, indenizações, transferências constitucionais a municípios, pagamentos de proventos de inativos e gastos com assessoramento e apoio à direção superior dos órgãos e entidades.
[558] A finalidade é promover a administração das unidades de conservação estaduais, visando a manutenção da diversidade biológica e dos ecossistemas do Estado, o incentivo à pesquisa científica, a educação ambiental, a restauração e a recuperação dos ambientes degradados, o turismo ecológico e o uso múltiplo sustentável dos recursos naturais, bem como promover a prevenção, o monitoramento e o combate a incêndios florestais, de forma integrada com outras instituições públicas, privadas e a sociedade civil organizada, visando proteger a integridade ambiental das unidades de conservação sob responsabilidade do IEF.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

com o empenho de R$ 38,624 milhões (13,38%), e pela Semad, na Ação 4340 – Licenciamento Ambiental[559], do Programa 122 – Regularização Ambiental[560], com o empenho de R$ 32,392 milhões (11,23%). As ações citadas representam 63,45% do total empenhado até o fim de 2023.

Financiamento de Programas e Ações com a Fonte 72

Exercício de 2023 R$

Programa e Ação	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	AV% (A)
47 Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos	**6.128.005**	**4.198.808**	**4.030.671**	**2,12**
4285 Gestão de Aeronaves do Sisema	6.128.005	4.198.808	4.030.671	2,12
91 Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos	**10.718.103**	**9.243.757**	**9.104.502**	**3,71**
4264 Programas, Projetos e Pesquisas em Recursos Hídricos	1.152.377	1.146.089	1.145.651	0,40
4265 Monitoramento Hidrometeorológico	8.881.767	7.428.126	7.289.691	3,08
4266 Segurança de Barragens e Sistemas Hídricos	683.959	669.543	669.159	0,24
93 Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos	**12.954.037**	**12.783.318**	**12.657.697**	**4,49**
4216 Planejamento e Regulação de Recursos Hídricos	10.690.798	10.560.345	10.453.731	3,70
4217 Fortalecimento da Gestão Participativa	619.106	597.311	579.453	0,21
4218 Cobrança Pelo Uso de Recursos Hídricos	1.644.133	1.625.662	1.624.513	0,57
98 Qualidade Ambiental	**4.648.378**	**4.568.032**	**4.401.025**	**1,61**
4237 Gestão de Resíduos Sólidos	4.023.897	3.962.816	3.796.789	1,39
4238 Qualidade do Ar, do Solo e dos Efluentes Líquidos Industriais	300.622	284.488	283.507	0,10
4240 Prevenção de Acidentes e Planejamento Territorial	244.793	241.663	241.663	0,08
4242 Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas	79.066	79.066	79.066	0,03
102 Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas	**5.081.729**	**1.026.353**	**947.215**	**1,76**
4273 Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas, Impactadas e Contaminadas	5.081.729	1.026.353	947.215	1,76
104 Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da Biodiversidade Florestal	**49.043.996**	**47.137.040**	**41.583.240**	**17,00**
4241 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	3.052.202	2.803.286	2.739.853	1,06
4274 Controle e Monitoramento de Atividades Florestais	3.653.943	3.543.577	3.483.693	1,27
4276 Recuperação Ambiental	2.011.065	2.003.849	2.003.849	0,70
4280 Gestão de Unidades de Conservação	38.624.019	37.433.721	32.084.495	13,38
4283 Proteção e Conservação da Fauna Silvestre	1.702.767	1.352.607	1.271.350	0,59
119 Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	**19.856.836**	**19.759.155**	**19.748.647**	**6,88**
4317 Fiscalização Ambiental Integrada	17.464.794	17.367.113	17.356.605	6,05
4318 Atendimento de Denúncias e de Requisições	2.387.431	2.387.431	2.387.431	0,83
4511 Ampliação do Programa de Fiscalização Preventiva	4.611	4.611	4.611	-
120 Gestão Ambiental e Saneamento	**27.244.994**	**27.163.945**	**11.567.021**	**9,44**
4321 Promoção das Políticas Públicas de Saneamento	12.247.040	12.211.752	7.456.295	4,24
4348 Gestão Ambiental	2.707.640	2.707.594	2.705.558	0,94
4354 Centro Mineiro de Referência em Resíduos	314.747	269.032	248.307	0,11
4371 Promoção das Políticas Públicas de Proteção à Fauna Doméstica	11.975.568	11.975.568	1.156.861	4,15
122 Regularização Ambiental	**40.816.749**	**40.630.135**	**40.622.527**	**14,14**
4339 Apoio ao Licenciamento Ambiental Municipal	8.423.990	8.423.990	8.423.990	2,92
4340 Licenciamento Ambiental	32.392.759	32.206.145	32.198.537	11,23
705 Apoio às Políticas Públicas	**112.081.844**	**109.593.804**	**106.618.949**	**38,84**
2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	112.081.844	109.593.804	106.618.949	38,84
Total	**288.574.670**	**276.104.347**	**251.281.493**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

[559] A finalidade é promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que atendam a documentação requerida pelo poder público conforme normas ambientais vigentes, visando o aumento da eficiência e, consequentemente, a redução dos prazos de tramitação dos processos de licenciamento ambiental, além de controlar, monitorar e fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários.

[560] O programa objetiva a eficiência nos processos de regularização ambiental, reduzindo prazos e ampliando oferta de serviços.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Sob a ótica das despesas por unidade orçamentária, observa-se que os recursos da Fonte 72 foram empenhados, em atenção ao disposto no art. 20 do Decreto 45.936/12[561], pelos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad (R$ 144,570 milhões), Instituto Estadual de Florestas – IEF (R$ 95,718 milhões), Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam (R$ 28,272 milhões) e Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam (R$ 20,012 milhões).

Destinação da TRFM por Unidade Orçamentária

Exercício de 2023				R$
Unidade Orçamentária	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	AV% (A)
Semad	144.570.871	142.944.380	125.715.889	50,10
IEF	95.718.341	91.054.925	84.370.293	33,17
Igam	28.272.755	26.296.807	25.919.776	9,80
Feam	20.012.703	15.808.235	15.275.535	6,94
Total	**288.574.670**	**276.104.347**	**251.281.493**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

13.3. Royalties do Petróleo

De forma semelhante à Cfem, nas operações de exploração de petróleo e gás natural são devidos royalties e participação especial das empresas que exercem a atividade. E, assim como na Cfem, é vedada a aplicação dos recursos advindos da exploração de petróleo e gás natural em pagamento de dívida e do quadro permanente de pessoal, à exceção de: i) pagamento de dívidas com a União e suas entidades; ii) custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública; e iii) capitalização de fundos de previdência.

De acordo com dados do Tesouro Transparente[562], foram distribuídos ao Estado R$ 44,323 milhões em 2023, 13% a menos do que em 2022, oportunidade em que Minas Gerais recebeu R$ 51,045 milhões. A tabela a seguir demonstra os valores contabilizados a título de Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo em Minas Gerais, nas Fontes 33 – Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural e 11 – Recursos de Desvinculação de Receitas – EC 93/2016, nos exercícios de 2022 e 2023, até o fim do segundo quadrimestre.

Valores Contabilizados nas Fontes 11 e 33

Exercício de 2023		R$
Fonte	2022	2023
11	15.313.568	13.297.177
33	35.731.660	31.026.747
Total	**51.045.228**	**44.323.924**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Quanto às despesas com a Fonte 33, foram empenhados R$ 30,091 milhões até o final de 2023, 82% a menos do que em 2022, quando foram empenhados R$ 167,289 milhões. Na comparação com o exercício anterior, os estágios de liquidação e pagamento tiveram redução de 71% e 69%, respectivamente. Observa-se que o montante empenhado em 2022 foi superior à receita arrecadada no mesmo período. No Balanço Geral do

[561] Art. 20. Os recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados à Semad, ao IEF, à Feam e ao Igam.
[562] https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionais-realizadas

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estado de 2022 (Processo 1144601), foram solicitados esclarecimentos a respeito, tendo sido informado, na resposta à abertura de vista, que houve suplementação fundamentada em superávit financeiro de exercícios anteriores.

Despesa Empenhada, Liquidada e Paga com a Fonte 33

Exercícios de 2023 R$

Ano	Empenhado	Liquidado	Pago
2023	30.091.307	12.200.701	11.939.583
2022	167.289.168	41.504.273	38.439.486

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Importante pontuar, uma vez mais, que o Armazém de Informações – Siafi não permite a verificação do ano-origem da receita de determinada fonte no campo das despesas, isto é, se os recursos utilizados para custeio dos gastos foram arrecadados no exercício corrente ou em exercícios anteriores. Assim, a implementação de mecanismo que permita essa verificação seria de extrema relevância para aprimorar a transparência, conforme detalhado no tópico referente à Cfem.

Financiamento de Programas e Ações com a Fonte 33

Exercício de 2023 R$

Programa e Ação		Empenhado	Liquidado	Pago
81	**Infraestrutura Rodoviária**	**30.091.307**	**12.200.701**	**11.939.583**
4183	Conservação da Malha Viária	2.120.000	1.816.750	1.757.314
4227	Construção e Adequação de Rodovias	22.353.969	5.731.286	5.708.732
4248	Elaboração de Projetos de Engenharia Rodoviária	5.617.338	4.652.664	4.473.537

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Os gastos com a Fonte 33 foram integralmente feitos com o Programa 81 – Infraestrutura Rodoviária, no âmbito das Ações 4248 – Elaboração de Projetos de Engenharia Rodoviária (74%), 4227 – Construção e Adequação de Rodovias (19%) e 4183 – Conservação da Malha Viária (7%), conforme se extrai da tabela acima.

13.4. Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais

Em 25/1/19, houve o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, de responsabilidade da Vale S.A. – Vale, em Brumadinho. Tendo em vista o caráter emergencial das ações a serem tomadas para minimizar as dimensões do desastre, o Estado atuou, arcando com os gastos, que posteriormente foram ressarcidos pela mineradora. Para tanto, foi criada, em 12/2/19, a Fonte 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, proporcionando transparência e maior controle dos recursos aplicados.

Em 4/2/21, foi celebrado Acordo de R$ 37,690 bilhões, entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG, o Ministério Público Federal – MPF e a mineradora, objetivando a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. O seu objetivo é tornar célere a atuação da Vale, reduzindo os impactos e atendendo as demandas da comunidade atingida, evitando, assim, uma possível batalha jurídica que poderia se estender por décadas.

Dessa forma, os recursos da Fonte 95 receberam tratamento diferenciado antes e após a celebração do Acordo. Observa-se, na tabela a seguir, que 72% da receita da Fonte 95 decorre do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os valores relativos ao rompimento da Barragem do Fundão, em

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Mariana, representaram, no período, 9% da receita, abaixo da remuneração de depósitos bancários, que contribuiu com 18% do montante.

Receita da Fonte 95

Exercício de 2023 R$

Classificação Receita	Valor Previsto Atualizado	Valor Contabilizado
Demais Rec. Capital - Princ. - Rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho	2.041.666.666	2.503.977.345
Remuneração Depósitos Bancários - Princ.	600.000.000	657.822.959
Demais Rec. Capital - Princ. - Rompimento da Barragem de Fundão em Mariana - Renova	110.278.762	314.667.231
Outras Rec. - Primárias - Princ. - Demais	156.522	687.557
Outras Indenizações - Princ. - Impactos e Danos Ambientais	610.839	610.839
Outras Restituições - Princ. - Demais	3.000	15.198
Total	**2.752.715.789**	**3.477.781.128**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

No Relatório Temático 20 – Mineração, foram solicitadas informações acerca da origem da receita indicada como "Outras Restituições/Indenizações", segundo as Classificações 1922.99.0.1.99.000 Outras Restituições – Princ. – Demais e 1999.99.2.1.99.000 – Outras Rec. – Primárias - Princ. – Demais, conforme consta no Armazém de Informações – Siafi. Por meio do Ofício Seplag/RAM – FINANCEIRO 36, de 8/11/23, foi esclarecido que as classificações dessas receitas dizem respeito a "restituições típicas de execução dos projetos em andamento nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual com recursos da fonte 95, tempestivamente apartadas para as respectivas contas de acordo com o Anexo a que pertence o projeto que lhes deu origem".

No que diz respeito ao desastre ocorrido em Mariana, estão sendo mediadas, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, negociações para uma possível repactuação do Acordo celebrado em 2015 com as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, o que, porém, ainda não se concretizou, conforme notícia recentemente divulgada[563].

13.4.1. Termo de Compromisso Celebrado em Razão do Transbordamento do Dique Lisa da Mina Pau Branco

Por meio do Of. 12076 /2023 – GCMT/CFAMGE, de 10/7/23[564], foram solicitadas informações acerca da execução do Termo de Compromisso Preliminar[565], de 27/1/22, e do Termo de Compromisso Definitivo[566], de 12/12/22, celebrados em razão do transbordamento do Dique Lisa da Mina Pau Branco, já que, em 2022, foi registrada receita decorrente do instrumento preliminar na Fonte 95.

[563] https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/12/05/impasse-sobre-valor-provoca-suspensao-de-negociacao-do-novo-acordo-de-mariana-diz-mpf.ghtmlb

[564] 1.Situação da execução do Termo de Compromisso Preliminar, de 27/1/22, e do Termo de Compromisso Definitivo, de 12/12/22, celebrados em razão do transbordamento do Dique Lisa da Mina Pau Branco, abrangendo, no mínimo, o seguinte:
a. Atual saldo, acompanhado dos extratos, e a destinação dada aos recursos depositados na Conta 3978-X - Ressarcimentos Vallourec e aos relativos à garantia emergencial estabelecida na Cláusula 6º do Termo de Compromisso Preliminar;
b. Cumprimento da Cláusula 7ª do Termo de Compromisso Definitivo, com a indicação dos valores já pagos, acompanhada dos extratos, e da destinação dada aos recursos;
c. Pagamento da multa prevista no Auto de Infração 289702/2022 (Cláusula 12.5 do Termo de Compromisso Definitivo) e destinação dada aos recursos;
d. Medidas de transparência para a divulgação de dados sobre a execução dos acordos;
e. Outras informações necessárias para evidenciar o cumprimento dos acordos.

[565] https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/em-acordo-firmado-com-mpmg-e-governo-de-minas-vallourec-reconhece-a-obrigacao-de-reparacao-integral-de-todos-os-danos-causados.shtml

[566] https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/acordos-com-foco- em-seguranca-de-barragens-e-recuperacao-ambiental-sao-assinados-com-empresas-minerios-nacional-e-vallourec-8A94806784BE22510185116DB39D7BBC-00.shtml

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A respeito do pedido de informações sobre o "atual saldo, acompanhado dos extratos[567], e a destinação dada aos recursos depositados na Conta 3978-X - Ressarcimentos Vallourec e aos relativos à garantia emergencial estabelecida na Cláusula 6ª do Termo de Compromisso Preliminar", foi esclarecido, no Ofício SEF/STE 32/2023, que o saldo de 30/6/23, dos valores recebidos a título de ressarcimento conforme o item 3.9 do Termo de Compromisso Preliminar, é de R$ 121,166 mil. Foram encaminhados os extratos de janeiro a junho de 2023, não tendo sido identificados novos depósitos ou desembolsos de valores até o mês de fevereiro, quando o saldo da conta era de R$ 771,693 mil. A partir de março, foi possível identificar a realização de transferências para a Conta Única: R$ 241,792 mil em 17/3, R$ 384,426 mil em 26/4 e R$ 39,967 mil em 26/6, totalizando R$ 666,007 mil. Em razão disso, o saldo da Conta 3978-X - Ressarcimentos Vallourec totalizou, até 31/6/23, R$ 121,234 mil, como esclarecido pelo Estado. Foi informado que houve direcionamento de recursos aos órgãos estaduais que efetuaram despesas em decorrência do transbordamento do Dique Lisa da Mina Pau Branco, como se pode observar na tabela que segue.

Despesas com Recursos da Conta 3978-X - Ressarcimentos Vallourec

Exercício de 2023 R$

Órgão ou Entidade	Elemento-Item	Empenhado	Liquidado	Pago
CBMMG	Ferramentas, Ferragens e Utensílios	4.800	4.800	4.800
	Material de Segurança, Apetrechos Operacionais e Policiais	5.981	5.981	5.981
Gabinete Militar do Governador	Diárias Militar	8.653	8.653	8.653
Igam	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	228.003	228.003	228.003
PMMG	Equipamentos de Informática	56.618	56.618	56.618
	Equipamentos de Segurança Eletrônica	361.952	361.952	361.952
	Total	**666.007**	**666.007**	**666.007**

Fonte: Ofício SEF/STE 32/2023.

No relatório de prestação de contas parcial da Fonte 95, referente ao primeiro semestre de 2023[568], consta a informação (pág. 57) de que foi autorizado judicialmente o levantamento das despesas emergenciais no atendimento às demandas relativas ao extravasamento da Mina do Pau Branco (Processo 5001840-79.2022.8.13.002). Com isso, a Seplag incumbiu-se de consolidar os itens de despesa dessas ações e seus respectivos valores e remeter à empresa o pleito de ressarcimento, o que culminou no depósito em favor do Estado dos valores solicitados por cada um dos órgãos que executaram despesa de acordo com a tabela acima.

Em relação ao pedido de informações sobre a situação do cumprimento da Cláusula 7ª do Termo de Compromisso Definitivo[569] pela Vallourec, com a indicação dos valores já pagos, acompanhada dos extratos, e

[567] Importante frisar que o Estado havia encaminhado a este Tribunal os extratos da referida conta bancária até o mês de novembro de 2022, quando foram constatadas transferências recebidas em maio (R$ 484,014 mil), junho (R$ 214,776 mil) e agosto (R$ 6,968 mil), da Vallourec. Em razão do envio do extrato relativo ao mês de dezembro, no âmbito da resposta à abertura de vista no Balanço Geral do Estado de 2022, o saldo da conta, até 30/12/22, era de R$ 756,437 mil, resultado da soma das duas aplicações (R$ 748,993 mil e R$ 7.444,15 mil).
[568] https://www.mg.gov.br/planejamento/documento/relatorio-semestral-de-prestacao-de-contas-parcial-fonte-95-primeiro
[569] 7.1.1. R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) no prazo máximo de 60 dias a contar da assinatura do presente termo;
7.1.2. O restante, em 4 (quatro) parcelas semestrais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vencendo a primeira na data de 07 de julho de 2023 e as demais, sucessivamente, a cada 06 meses. Os valores deverão ser atualizados, na data do pagamento, pelo índice IPCA ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.
7.2. Dos valores previstos no caput, R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) serão destinados a: i) projetos socioambientais ou socioeconômicos localizados, preferencialmente, na área de influência direta ou indireta do empreendimento; ii) apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção ambiental; e iii) fundos federais, estaduais ou municipais, regularmente constituídos e em funcionamento, conforme indicações a serem feitas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Ministério Público Federal, de forma isolada ou conjunta, preferencialmente por meio da Plataforma Semente;
7.2.1. Os responsáveis pelas destinações deste item deverão manifestar prévia concordância e prestar contas dos valores recebidos aos Compromitentes, preferencialmente pela Plataforma Semente, caso o projeto tenha sido contemplado por meio dela.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

da destinação dada aos recursos, o Estado esclareceu que a Semad informou, no Memorando.SEMAD/SUFIS 399/2023[570], que a execução de parte do recurso financeiro decorrente desse Termo foi destinada para a compra, em março de 2023, de 20 viaturas (caminhonetes com tração 4x4), no montante global de R$ 4,005 milhões, com o fim de fortalecer a fiscalização ambiental. Vale informar que, em notícia divulgada no dia 5/6/23, no endereço eletrônico do MPMG[571], consta a informação da aquisição de 20 caminhonetes com recursos provenientes de compensação ambiental decorrente de Termo de Compromisso assinado em dezembro de 2022.

Despesas com a aquisição de 20 Caminhonetes

Exercício de 2023		R$
Despesa	**Data**	**Valor**
HPE Automotores do Brasil referente a aquisição de 20 caminhonetes L200 TRITON GL 2.4 D 4X4 MT no valor de R$ 199.990,00 (cada)	13/02/2023	3.999.800
Procuração por instrumento público ao Cartório Alves de Oliveira - 4º Ofício de notas - BH	31/03/2023	620
20 guias para emplacamento no valor de R$ 246,81 (cada)	29/03/2023	4.936
Total		**4.005.357**

Fonte: Ofício SEF/STE 32/2023

Além disso, em julho de 2023, teriam sido gastos R$ 420 mil para a instalação, nas 20 viaturas, de sistema estroboscópio-led na parte dianteira e traseira do veículo, grafismo padrão PMMG – Meio Ambiente, forração de assoalho e bancos, e pré-disposição para rádio móvel.

Frisa-se que o Estado pediu dilação de prazo para apresentação de resposta aos itens "c", "d" e "e" do Of. 12076/2023 – GCMT/CFAMGE[572], a qual só foi encaminhada a esta Casa após a finalização do Relatório Temático 20 – Mineração, quando foram encaminhados a esta Casa o Ofício SEF/STE nº 41/2023, de 18/8/23, esclarecendo que houve o pagamento da multa prevista no Auto de Infração 289702/2022 (Cláusula 12.5 do Termo de Compromisso Definitivo), no valor de R$ 80 milhões (DAE 5700521952135), e (ii) o Ofício IEF/GAB 154/2023[573], informando que está havendo a continuidade da manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS provisório. Em relação ao item "d" (medidas de transparência), o Estado ressaltou que não foram apresentadas informações para subsidiar a resposta e, em relação ao item "e" (outras informações necessárias para evidenciar o cumprimento dos acordos), frisou que não foram identificadas informações adicionais.

Após cientificado do conteúdo do Relatório Temático 20 – Mineração, o Estado, por meio do Ofício SEF/STE-SCCG 185, de 17/11/23, encaminhou diversas informações e documentos, os quais, porém, não prestam os esclarecimentos solicitados por este Tribunal. No Ofício Seplag/RAM – FINANCEIRO 36, de 8/11/23, a Seplag

7.3. Dos valores previstos no caput, R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) serão destinados a projetos socioambientais localizados, preferencialmente, na área de influência direta ou indireta do empreendimento, conforme indicações a serem feitas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, que poderá exigir, a seu critério, que o adimplemento da obrigação prevista se dê, total ou parcialmente, por meio da dação de bens ou serviços em pagamento, incluindo, sem se limitar a ela, a possibilidade de contratação de pessoas jurídicas ou naturais para prestação de serviços específicos, relacionados aos projetos de que trata esse item ou às áreas de atuação do Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema.
7.4. Para cumprimento da presente obrigação, a Compromissária abrirá duas contas bancárias específicas e remuneradas, nas quais serão depositados os valores previstos nesta Cláusula, observada a proporção estabelecida nos itens 7.2 e 7.3 em cada parcela.
7.5. A obrigação da Compromissária relacionada ao pagamento dos valores previstos nesta Cláusula se encerra com a transferência dos valores para as finalidades indicadas, o que deverá se dar em até 20 (vinte) dias após a respectiva indicação pelos Compromitentes, ou efetue a dação de bens ou serviços em pagamento, conforme indicado pelo Estado de Minas Gerais.

[570] Documento não encaminhado.

[571] https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/policia-militar-de-meio-ambiente-recebe-viaturas-e-drones-com-recursos-provenientes-de-acordos-celebrados-pelo-mpmg-8A9480678848BF5201888C5ACA297341-00.shtml

[572] c. Pagamento da multa prevista no Auto de Infração 289702/2022 (Cláusula 12.5 do Termo de Compromisso Definitivo) e destinação dada aos recursos;
d. Medidas de transparência para a divulgação de dados sobre a execução dos acordos;
e. Outras informações necessárias para evidenciar o cumprimento dos acordos.

[573] Documento não acompanha o Ofício SEF/STE nº 41/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

informa à SEF que solicitou esclarecimentos à Semad, conforme Ofício Seplag/RAM – FINANCEIRO 33, de 31/10/23, acerca do cumprimento, pela Vallourec, das obrigações constantes do Termo de Compromisso Definitivo celebrado em razão do transbordamento do Dique Lisa da Mina Pau Branco. No Memorando.Feam/DGB 2, de 10/11/23, a Diretoria de Gestão de Barragens e Recuperação de Áreas de Mineração e Indústria da Feam informa que não tem competência para tratar da execução financeira do Acordo. Por fim, a Diretoria de Contabilidade, Orçamento e Finanças da Semad, por meio do Despacho 120/2023/Semad/DICOF, de 8/11/23, informa que a unidade não tem acesso aos extratos bancários. Verifica-se, portanto, que não foram prestadas informações adicionais para evidenciar o cumprimento do Acordo ou mesmo se seriam adotadas medidas de transparência para a divulgação de dados acerca do pacto celebrado.

Esse fato foi apontado no Relatório Temático 42/2023 – Mineração, referente ao segundo quadrimestre, o qual foi encaminhado ao Estado por meio do Ofício 21947/2023 – GCMT/Cfamge, de 6/12/23. Em resposta, o Estado encaminhou o Memorando.SEMAD/SEFIS.nº 77/2023, de 29/12/23, que traz informações já prestadas anteriormente[574] e que não atendem por completo à solicitação deste Tribunal. Em razão disso, foi encaminhado o Of. 1290/2024 – GCMT/Cfamge, de 25/1/24, solicitando o envio de informações, até 31/12/23, sobre a execução do Termo de Compromisso Definitivo. Em resposta, foi encaminhado, em 28/2/24, o Ofício SEF/STE 49/2024, acompanhado do Memorando.SEMAD/SUCPRO.15/2024 e do Memorando.SEPLAG/RAM - CB. 7/2024. No primeiro, encaminhado pela Semad, consta o seguinte:

> [...]
>
> **II - Do acordo firmado e dos valores devidos à Semad:**
>
> Em 12/12/2022 foi firmado Termo de Compromisso entre a Vallourec Tubos do Brasil Ltda. (COMPROMISSÁRIA) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais; o Ministério Público Federal; o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD; bem como com o Instituto Estadual de Florestas - IEF; o Instituto de Gestão das Águas - IGAM e a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM (COMPROMITENTES).
>
> A título de compensação ambiental e por danos morais coletivos, a compromissária se obrigou a pagar a quantia de R$ 73.000.000,00, nos termos da cláusula 7. O montante de R$ 13.000.000,00 seria pago em 60 dias, a contar da assinatura do acordo. O restante deveria ser pago em 4 parcelas de R$ 15.000.000,00, a primeira, com vencimento em 07/07/2023 e as demais sucessivamente a casa 6 meses.
>
> Do valor total de R$ 73.000.000,00 fixado a título de danos morais coletivos, o importe de R$ 25.000.000,00 destina-se a projetos a cargo da Semad, que, nos termos da cláusula 7.3, poderá exigir, a seu critério, que o adimplemento da obrigação prevista se dê, total ou parcialmente, por meio da dação de bens ou serviços em pagamento, incluindo, sem se limitar a ela, a possibilidade de contratação de pessoas jurídicas ou naturais para a prestação de serviços específicos.
>
> **O Termo de Compromisso definitivo, efetivamente assinado pelas partes, não prevê a transferência ou o repasse de recursos diretamente ao Estado via fonte 95 ou por quaisquer outros meios.** Nos termos da cláusula 7.4, para cumprimento da obrigação, a compromissária deveria abrir duas contas bancárias específicas e remuneradas, para depósito dos valores. A execução dos valores está ocorrendo diretamente pela Vallourec, mediante aprovação de projetos pela Semad, nos termos da cláusula 7.3 mencionada acima.
>
> O termo de compromisso e demais documentos podem ser localizados no processo SEI nº 2090.01.0000252/2022-57.
>
> Conforme explicitado acima, do valor total de R$ 73.000.000,00 fixado a título de danos morais coletivos, **o total de R$ 25.000.000,00 são destinados a projetos a cargo da Semad, com pagamento dividido da seguinte forma:**
>
> - Do montante total integrante a **título de entrada**, vencida em **60 dias (a contar da assinatura do acordo),** correspondente a **R$ 13.000.000,00**, o valor proporcionalmente devido à Semad foi de **R$ 4.452.054,79.**
>
> - Do montante total integrante da **primeira** parcela vencida em **07/07/2023**, correspondente a **R$ 15.000.000,00**, o valor total devido à Semad foi de **R$ 5.136.986,30.**

[574] O documento explicita que a execução de parte do recurso financeiro decorrente do Termo de Compromisso da Vallourec foi destinado para a compra de 20 viaturas (caminhonetes com tração 4x4), no montante global de R$ 4,005 milhões, com o fim de fortalecer a fiscalização ambiental.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- Do montante total integrante da **segunda** parcela vencida em **07/01/2024**, correspondente a **R$ 15.000.000,00**, o valor total devido à Semad foi de **R$ 5.136.986,30.**

- Do montante total integrante da **terceira** parcela vencida em **07/07/2024**, correspondente a **R$ 15.000.000,00**, o valor total devido à Semad será de **R$ 5.136.986,30**.

- Do montante total integrante da **quarta** parcela vencida em **07/01/2025**, correspondente a **R$ 15.000.000,00**, o valor total devido à Semad será de **R$ 5.136.986,30.**

III - Da execução do valor devido à Semad a título de entrada - vencido em 60 dias (a contar da assinatura do acordo) - no valor de R$ 4.452.054,79:

Os esclarecimentos sobre a execução do valor devido à Semad a título de entrada, vencido 60 dias após a assinatura do acordo, no importe de R$ 4.452,054,79, foram prestados por meio do Memorando.SEMAD/SEFIS.nº 77/2023 (79724750), de 29 de dezembro de 2023, presente no processo SEI nº 1190.01.0020448/2023-50.

IV - Da execução da primeira e segunda parcelas devidas à Semad - vencidas em 07/07/2023 e 07/07/2024 - no valor de R$ 5.136.986,30 cada:

Os valores referente à primeira e segunda parcelas serão destinados a execução de projetos relacionados a: digitalização certificada de 312 mil processos administrativos de autos de infração, incluindo a gestão em sistema; implantação do arquivo central de processos administrativos físicos da Semad; aquisição de equipamentos de informática para as unidades de processamento de autos de infração.

O projeto de digitalização cerificada dos autos de infração está sendo abordado no SEI nº 1370.01.0052007/2023-53. Os valores serão executados a partir de 2024. O contrato de prestação dos serviços firmado tem o valor de R$ 7.184.279,24, montante a ser executado em 7 anos. Os valores são pagos mensalmente, conforme avanço das atividades, mediante medição e aprovação dos Serviços pela SEMAD.

O valor remanescente da primeira e segunda parcelas será utilizado em projeto para implantação do arquivo central de autos de infração da Semad, já apresentado à Vallourec. Os valores também serão destinados a aquisição de equipamentos de informática, a serem utilizados nas unidades que atuam diretamente no processamento de autos de infração, conforme projeto a ser apresentado.

IV - Da execução da terceira e quarta parcelas devidas à Semad - vencimento em 07/07/2024 e 07/01/2025 - no valor de R$ 5.136.986,30 cada:

Ainda serão apresentados projetos referentes ao uso da terceira e quarta parcelas, a serem depositadas em 07/07/2024 e 07/01/2025.

V - Dos valores destinados ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal

A cláusula 7.2 prevê que o montante de R$ 48.000.000,00 seria destinados a projetos socioambientais ou socioeconômicos localizados, preferencialmente, na área de influência, direta ou indireta, do empreendimento; ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção ambiental; ou a fundos federais, estaduais ou municipais, regularmente constituídos e em funcionamento, conforme indicações a serem feitas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Ministério Público Federal, de forma isolada ou conjunta, preferencialmente por meio da Plataforma Semente.

Não possuímos informações sobre a execução desses valores.

Segundo a Semad, não houve transferência diretamente ao Estado, através da Fonte 95 ou por quaisquer outros meios, de recursos decorrentes do Termo de Compromisso. A execução dos valores estaria sendo feita diretamente pela Vallourec, que abriu duas contas bancárias específicas para esse fim. Pela resposta apresentada, já teria sido realizado, em uma delas,[575],o depósito da primeira parcela, no valor de R$ 13 milhões, assim como depósito de R$ 30 milhões, referente às parcelas com vencimento em 7/7/23 e 7/1/24, restando duas parcelas de R$ 15 milhões cada, a serem pagas até 7/7/24 e 7/1/25.

Em relação ao valor previsto na Cláusula 7.1.1. (R$ 13 milhões), a Semad informou que o montante proporcionalmente devido à Secretaria seria de R$ 4.452 milhões e que a sua destinação já havia sido esclarecida no Memorando.SEMAD/SEFIS. 77/2023, o qual registra a aquisição, em março de 2023, de 20 viaturas (caminhonetes com tração 4x4), no montante de R$ 4,005 milhões, sendo que, em julho de 2023, teriam sido gastos R$ 420 mil para a instalação, em todas elas, de sistema estroboscópio-led na parte dianteira e

[575] Não foram encaminhados extratos da conta.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

traseira do veículo, grafismo padrão PMMG – Meio Ambiente, forração de assoalho e bancos, e pré-disposição para rádio móvel. Constata-se, pelos documentos que acompanharam o Ofício SEF/STE de 32/2023, que tanto a aquisição dos veículos como a instalação dos acessórios foram efetuadas pela Vallourec. Embora os recursos utilizados para esse custeio já tivessem sido trazidos ao Tribunal, não houve a informação de que eram parte do valor previsto na Cláusula 7.1.1.

Quanto às duas parcelas com vencimento em 7/7/23 e 7/1/24, a Semad pontuou que o valor proporcionalmente devido à Secretaria será utilizado para a digitalização certificada de 312 mil processos administrativos de autos de infração, incluindo a gestão em sistema. Em relação a esse projeto, a Semad registrou que os valores somente serão executados a partir de 2024 e que o montante será pago mensalmente ao longo de 7 anos, conforme contrato de prestação de serviços celebrado, no valor de R$ 7,184 milhões. A quantia remanescente será aplicada em projeto para implantação do arquivo central de autos de infração da Semad, o qual já teria sido apresentado à Vallourec. Além disso, com esses recursos residuais seriam adquiridos equipamentos de informática, a serem utilizados nas unidades que atuam diretamente no processamento de autos de infração, sendo que esse projeto ainda seria apresentado pela Secretaria à empresa. Por fim, a Semad esclareceu que ainda serão apresentados projetos referentes ao uso da terceira e quarta parcelas, a serem depositadas em 7/7/24 e 7/1/25, e que não possui informações sobre os valores a serem executados pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal. Apesar disso, em notícia publicada em 5/10/23[576], constam a informação da entrega, pelo Ministério Público de Minas Gerais, de cinco viaturas para uso em fiscalização de barragens de mineração pela ANM em Minas Gerais e a informação da aquisição desses veículos com recursos de medidas compensatórias ambientais, fruto de acordos firmados com a mineradora Vallourec Tubos do Brasil S/A após o transbordamento do Dique Lisa, da Mina Pau Branco. Não há, porém, informações sobre o montante gasto.

Por sua vez, a Seplag - Comitê Pró-Brumadinho esclareceu que deram entrada nos cofres do Estado de Minas Gerais, classificados como Fonte 95, apenas os recursos de ressarcimento de despesas públicas vinculados à Cláusula 3.9 do Termo de Compromisso Preliminar, firmado com a Vallourec Tubos S.A., não tendo havido nenhuma outra entrada decorrente do Termo de Compromisso Definitivo.

Vê-se que, embora não tenha ocorrido ingresso de valores nos cofres do Estado, foram prestadas informações adicionais quanto à execução do Termo de Compromisso Definitivo sobre os projetos a serem indicados pelo Poder Executivo. Considerando que não houve ingresso nos cofres do Estado, não é possível realizar a validação dos gastos efetuados por meio do Armazém de Informações - Siafi, visto que, segundo informado, a execução tem sido feita diretamente pela Vallourec. Importante mencionar que a Cláusula 2º, "e", do Termo de Compromisso Definitivo prevê a contratação de auditoria técnica externa independente, que acompanhará o cumprimento de todas as obrigações presentes no instrumento.

13.4.2. Despesas com a Fonte 95 não contempladas pelo Acordo da Vale

Este tópico trata das despesas efetivadas com recursos da Fonte 95, à exceção daquelas relacionadas ao Acordo da Vale, mas englobando outros valores realizados pelo Estado, em virtude da necessidade de implementação de ações emergenciais para reduzir os impactos de desastres socioambientais no território mineiro. Até o fim de 2023, foram empenhados R$ 213,515 milhões, dos quais foram liquidados R$ 149,992 milhões e pagos R$ 65,233 milhões.

[576] https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-entrega-veiculos-a-anm-para-uso-em-fiscalizacoes-de-barragens-no-estado-8A9480678AB4BCA0018B01E0F6634B93-00.shtml

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Verifica-se que 39,49% das despesas empenhadas (R$ 84,325 milhões) ocorreram no Programa 71 - Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, no âmbito da Ação 4154 - Fomento à Infraestrutura Pública Municipal. Importante parcela dos recursos (26,91%) foi empregada no Programa 81 – Infraestrutura Rodoviária, no âmbito da Ação 4323 – Construção e Adequação de Rodovias – Rio Doce[577] (R$ 57,451 milhões), e no Programa 155 - Promoção de Defesa Civil (20,08%), especialmente na Ação 4469 - Ampliação do Sistema de Comunicação e Tecnologia da Informação[578] (R$ 42,064 milhões).

Apesar dos relevantes valores empenhados e liquidados na Ação 4154 - Fomento à Infraestrutura Pública Municipal, não foi efetuado nenhum pagamento até o fim do exercício, tendo sido o montante inscrito em Restos a Pagar Processados. Em consulta ao Armazém de Informações - Siafi, verificou-se que a integralidade dos recursos foi registrada na Modalidade de Aplicação 40 – Transferências a Municípios, no Elemento 42 – Auxílios, tendo como credor a Prefeitura Municipal de Abaeté.

[577] Promover ações relacionadas à construção de obras rodoviárias no âmbito das ações de reparação dos danos decorrentes do rompimento da Barragem I do Fundão, no Município de Mariana, Distrito de Bento Rodrigues, compensando os danos percebidos em todo o Estado e pela sociedade mineira.
[578] A finalidade é ampliar o sistema de TIC, no âmbito da GRD - Gestão de Risco de Desastres, através da contratação de serviços e aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação essenciais às atividades de prevenção, mitigação e preparação particulares à gestão de riscos, cuja competência legal é atribuída ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Despesas com a Fonte 95 não contempladas pelo Acordo da Vale (Programas e Ações)

Exercício de 2023 R$

Programas e Ações	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	AV% (A)
42 Defesa Sanitária	**2.144.074**	**2.144.074**	**2.145.255**	**1,00**
4443 Aprimoramento da Defesa Sanitária - Vigilância Sanitária Animal	1.823.970	1.823.970	1.823.970	0,85
4550 Fortalecimento da Estrutura e dos Processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	320.104	320.104	321.285	0,15
51 Administração dos Palácios	**16.308**	-	-	**0,01**
4107 Administração dos Palácios	16.308	-	-	0,01
53 Segurança Governamental	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0,05**
4383 Serviço Especial de Segurança Governamental	110.000	110.000	110.000	0,05
56 Fomento, Democratização e Acesso à Cultura e ao Turismo	**135.771**	**135.771**	**135.771**	**0,06**
4322 Apoio a Projetos Culturais e Turísticos Executados por Meio de Parcerias	135.771	135.771	135.771	0,06
71 Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional	**84.325.883**	**84.325.883**	**15.631**	**39,49**
4154 Fomento à Infraestrutura Pública Municipal	84.310.252	84.310.252	-	39,49
4477 Desenvolvimento da Infraestrutura Governamental	15.631	15.631	15.631	0,01
81 Infraestrutura Rodoviária	**57.451.567**	**36.611.645**	**36.340.716**	**26,91**
4323 Construção e Adequação de Rodovias - Rio Doce	57.451.567	36.611.645	36.340.716	26,91
4554 Construção e Adequação de Rodovias - Reparação Brumadinho	-	-	-	-
91 Gestão e Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos	**1.165.412**	**918.550**	**918.550**	**0,55**
4265 Monitoramento Hidrometeorológico	1.165.412	918.550	918.550	0,55
93 Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos	**314.268**	**287.940**	**287.940**	**0,15**
4216 Planejamento e Regulação de Recursos Hídricos	314.268	287.940	287.940	0,15
102 Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas	**642.343**	**642.343**	**642.343**	**0,30**
4273 Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas, Impactadas e Contaminadas	642.343	642.343	642.343	0,30
104 Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da Biodiversidade Florestal	**5.498.717**	**5.498.717**	**5.498.717**	**2,58**
4241 Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	776	776	776	-
4276 Recuperação Ambiental	444.868	444.868	444.868	0,21
4280 Gestão de Unidades de Conservação	4.645.189	4.645.189	4.645.189	2,18
4283 Proteção e Conservação da Fauna Silvestre	407.884	407.884	407.884	0,19
105 Educação Integral	**6.924.996**	**6.924.996**	**6.924.996**	**3,24**
4314 Ensino Médio Integral	6.924.996	6.924.996	6.924.996	3,24
122 Regularização Ambiental	**329.307**	**329.307**	**329.307**	**0,15**
4340 Licenciamento Ambiental	329.307	329.307	329.307	0,15
154 Apoio à Gestão do Sus	**6.702.439**	**6.702.439**	**6.702.439**	**3,14**
2041 Programa Estadual de Municipalização	1.046.638	1.046.638	1.046.638	0,49
4437 Gestão Regional em Saúde	5.655.801	5.655.801	5.655.801	2,65
155 Promoção de Defesa Civil	**42.867.842**	**547.336**	**488.062**	**20,08**
2083 Reforma e Manutenção de Unidades Prediais	97	97	97	-
4469 Ampliação do Sistema de Comunicação e Tecnologia da Informação	42.064.738	-	-	19,70
4472 Gestão da Resposta a Desastres	803.007	547.240	487.965	0,38
157 Política Estadual de Atenção Hospitalar	**192.529**	**119.529**	-	**0,09**
1085 Implantação dos Hospitais Regionais - Reparação	73.000	-	-	0,03
4459 Implantação e Manutenção do Samu Regional	119.529	119.529	-	0,06
161 Gestão da Cidade Administrativa	**16.817**	**16.817**	**16.817**	**0,01**
1054 Abrigos e Caminhos na Cidade Administrativa	16.817	16.817	16.817	0,01
705 Apoio às Políticas Públicas	**4.676.922**	**4.676.922**	**4.676.922**	**2,19**
2064 Coordenação Institucional	770.715	770.715	770.715	0,36
2500 Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	3.906.207	3.906.207	3.906.207	1,83
Total	**213.515.195**	**149.992.270**	**65.233.466**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

De maneira semelhante, embora tenham sido empenhados R$ 42,064 milhões na Ação 4469 - Ampliação do Sistema de Comunicação e Tecnologia da Informação, nenhum valor foi liquidado nem pago, tendo sido o montante, na sua integralidade, inscrito em Restos a Pagar Não Processados[579].

Destacam-se, ainda, os valores empenhados com a Ação 4314 – Ensino Médio Integral (R$ 6,924 milhões), pertencente ao Programa 105 – Educação Integral, os quais correspondem a transferências para Caixas Escolares (Modalidade de Aplicação 50 – Transferências a Instituições Privadas sem fins Lucrativos). Também foram empregados R$ 5,655 milhões na Ação 4437 – Gestão Regional em Saúde[580], que faz parte do Programa 154 – Apoio à Gestão do SUS, sendo R$ 4,393 milhões em Pessoal e Encargos Sociais. Por fim, foram destinados R$ 4,645 milhões para a Ação 4280 – Gestão de Unidades de Conservação[581], vinculada ao Programa 104 – Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da Biodiversidade Florestal, no Elemento 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas, para o Instituto Ekos Brasil.

A respeito dessa última despesa, em consulta ao endereço eletrônico do IEF, verifica-se que o Instituto Ekos Brasil foi selecionado para celebrar Termo de Parceria[582], cujo objeto é o desenvolvimento de ações de consolidação da unidade de conservação do Parque Estadual do Rio Doce[583]. O Termo decorre dos danos advindos do rompimento da barragem de Fundão, tendo o IEF e a Fundação Renova celebrado Acordo de Cooperação, homologado pelo juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, para viabilizar as ações de consolidação, conforme a Cláusula 182 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, celebrado entre a União, os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e a Samarco Mineração S.A. e suas mantenedoras.

13.4.3. Recursos Recebidos em Virtude do Acordo com a Vale

O valor total do Acordo corresponde à somatória das obrigações nele definidas e dos valores já despendidos nas ações de reparação, conforme detalhado na tabela a seguir. A Obrigação de Fazer da Vale representa os valores que a empresa irá pagar e executar diretamente, ao passo que a Obrigação de Pagar representa a parte repassada para que o Poder Público execute, bem como a parte paga diretamente pela mineradora. Cumpre ressaltar que os recursos recebidos pelo Estado deverão ser direcionados para contas específicas, apartadas da conta do Tesouro, a fim de garantir a transparência e o rastreamento dos valores aplicados.

[579] Há diversos credores e os itens de despesa relacionam-se com equipamentos de informática, comunicação e telefonia, som, vídeo, fotográfico, cinematográfico e máquinas e equipamentos energéticos; serviço de tecnologia da informação; e reparo de bens imóveis.
[580] Promover o fortalecimento da política de regionalização da saúde por meio da manutenção das Unidades Regionais de Saúde, que constituem as sedes físicas descentralizadas da SES-MG, potencializar as ações e serviços de saúde desenvolvidos pelos consórcios interfederativos de saúde nos diferentes territórios estaduais e garantir o funcionamento das instâncias colegiadas de governança centrais e regionais do SUS, para discussão das políticas de saúde pública.
[581] Promover a administração das unidades de conservação estaduais, visando a manutenção da diversidade biológica e dos ecossistemas do Estado, o incentivo à pesquisa científica, à educação ambiental, à restauração e recuperação dos ambientes degradados, ao turismo ecológico e ao uso múltiplo sustentável dos recursos naturais.
[582] http://www.ief.mg.gov.br/transparencia/termosdeparceria
[583] http://ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-nova-categoria/3238--edital-termo-de-parceria-parque-estadual-do-rio-doce

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Composição Inicial do Valor do Acordo

R$

Descrição	Valor
Valores já despendidos (I)	**7.777.107.195**
Medidas Reparatórias	4.392.583.672
Pagamento Emergencial	1.774.471.573
Ressarcimentos dos Gastos do Poder Executivo Estadual	110.051.950
Antecipação da Indenização para Combate dos Efeitos da Pandemia Covid-19	1.500.000.000
Obrigações definidas no Acordo (II)	**29.912.660.134**
Obrigação de Fazer	10.727.660.134
Obrigação de Pagar	19.185.000.000
Pago diretamente pela Vale ou por outras Entidades	8.125.000.000
A cargo do Estado	11.060.000.000
Total do Acordo (I + II)	**37.689.767.329**

Fonte: https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/esclarecendo-os-anexos-do-acordo-judicial-de-reparacao.

Relativamente ao valor a cargo do Estado, R$ 11,060 bilhões, foi sancionada a Lei Estadual 23.830/21, que autorizou a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado (exercício de 2021), utilizando excesso de arrecadação da receita da Fonte 95 – Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais, bem como o remanejamento de recursos entre as ações, até o limite de 30% do valor previsto na lei. Além disso, o art. 3º estabelece que as mudanças na alocação prevista entre ações, grupos e unidades orçamentárias, desde que não alterem a destinação dos recursos atribuídos ao respectivo projeto previsto nos seus anexos, não oneram o limite mencionado. Estabelece, ainda, que a autorização de remanejamento não se aplica aos valores a que se refere o art. 5º, que serão adiante discriminados.

Verificou-se que, até 2023, foram realizadas alterações orçamentárias no total de R$ 6,552 bilhões, que representam 59% dos créditos autorizados. Conforme mencionado acima, tais alterações, constantes do mesmo projeto previsto nos anexos da lei, não oneram o limite de 30%, porém, com as informações a que esta Coordenadoria teve acesso, não é possível constatar se as alterações realizadas referem-se ou não a um mesmo projeto, já que não há como fazer conexão entre os projetos da lei e os dados constantes nos decretos de alteração orçamentária e no Siafi. A visualização dos projetos no Siafi somente se dá quando da execução da despesa, por meio dos números de convênios, informados unilateralmente pelo Estado e inseridos manualmente por este. Como no planejamento não existe tal informação, não é possível verificar o crédito inicial e as alterações orçamentárias realizadas em cada projeto específico ao longo dos exercícios.

Verificou-se a inclusão, no sítio eletrônico Pró-Brumadinho, de planilha com atualização dos valores dos projetos, em que consta uma aba com o controle do limite de 30%[584], informando que foram alterados apenas 9,85% dos créditos do Acordo. Porém, não é possível fazer conexão dos projetos com os decretos de alterações orçamentárias e nem com o Siafi, pelos mesmos motivos explanados no parágrafo anterior, a fim de averiguar o índice apurado pelo Comitê. **Desse modo, solicita-se o envio de controle demonstrando origem e destinação dos valores por projetos, fazendo conexão com as ações programáticas e os decretos que realizaram cada alteração no orçamento do Estado.** Para cada valor alterado, reforça-se a importância da prestação de informação sobre o projeto que perdeu valor e para qual projeto esse valor foi destinado, possibilitando, assim, a análise da movimentação de valores entre projetos e anexos.

[584] https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-legislacoes-e-publicacoes-oficiais-documentos-sobre-o-acordo-judicial

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Esta Coordenadoria vem questionando o Estado sobre o entendimento dos parâmetros aplicados para o cálculo do limite de 30% para remanejamento dos recursos do Acordo, tendo recebido, em 2023, o Parecer nº 16.581 – AGE/CJ, no qual a AGE corrobora o entendimento do Comitê Pro Brumadinho de que, já que a Lei 23.830 faz referência ao Orçamento Fiscal de 2021 em seu art. 1º, tal limite trata da autorização para remanejamento de recursos unicamente no Orçamento de 2021, uma vez que os créditos adicionais foram abertos naquele exercício e respeitando o Princípio da Anualidade que rege a elaboração das leis orçamentárias. Se assim fosse, a cada ano poderia ser alterado o percentual de 30% de R$ 11,060 bilhões ou, ainda mais grave, 30% do total do orçamento do estado (que supera R$ 100 bilhões), o que acabaria por desfigurar completamente a lei e o próprio acordo, homologado em juízo, em poucos anos. Isso posto, esta Coordenadoria continua discordando do posicionamento apresentado e reafirma que a Lei 23.830 não possui natureza orçamentária, embora tenha autorizado a abertura de créditos adicionais ao Orçamento de 2021, não estando, assim, sob a regência do mencionado princípio. Entende-se que é uma lei cujo prazo de vigência é indeterminado.

Receitas conforme a Lei 23.830

A tabela a seguir demonstra o cronograma de recebimento dos recursos, conforme previsto no Acordo. Do total inicialmente firmado, R$ 11,060 bilhões, 77% já foram recebidos pelo Estado, R$ 8,485 bilhões, que compreendem o valor principal das parcelas, ao qual foram acrescidos R$ 981,968 milhões a título de correção monetária e rendimentos da conta judicial, totalizando R$ 9,467 bilhões.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Detalhamento dos Valores Recebidos até 2023 e a Receber

Exercícios de 2021 a 2023 — R$ mil

Parc.	Descrição	Valores a Receber	Valores Recebidos			
			Principal	Correção Monetária	Rendimentos Conta Judicial	Total
Programa de Mobilidade						
1	2021/2	412.500	412.500	9.786	3.584	425.870
2	2022/1	412.500	412.500	38.212	-	450.712
3	2022/2	412.500	412.500	61.000	-	473.500
4	2023/1	412.500	412.500	62.858	-	475.358
5	2023/2	412.500	412.500	80.815	4.031	497.346
6	2024/1	412.500	412.500	85.766	-	498.266
7	2024/2	412.500	-	-	-	-
8	2025/1	412.500	-	-	-	-
9	2025/2	412.500	-	-	-	-
10	2026/1	412.500	-	-	-	-
11	2026/2	412.500	-	-	-	-
12	2027/1	412.500	-	-	-	-
	Subtotal	**4.950.000**	**2.475.000**	**338.436**	**7.615**	**2.821.051**
Programa de Fortalecimento do Serviço Público						
1	2021/2	608.333	608.333	14.431	5.286	628.050
2	2022/1	608.333	608.333	56.352	-	664.686
3	2022/2	608.333	608.333	89.959	-	698.293
4	2023/1	608.333	608.333	92.700	-	701.033
5	2023/2	608.333	608.333	119.181	10.238	737.752
6	2024/1	608.333	608.333	126.484	-	734.817
	Subtotal	**3.650.000**	**3.650.000**	**499.108**	**15.523**	**4.164.631**
Despesas Públicas e Contratações Temporárias de Pessoal						
	2021/2	310.000	310.000	14.890	491	325.381
	Subtotal	**310.000**	**310.000**	**14.890**	**491**	**325.381**
Estruturas de Apoio						
	2021/2	100.000	-	-	-	-
	Subtotal	**100.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Projetos de Segurança Hídrica						
	2021/2	2.050.000	2.050.000	98.465	7.441	2.155.905
	Subtotal	**2.050.000**	**2.050.000**	**98.465**	**7.441**	**2.155.905**
	Total inicial	**11.060.000**	**8.485.000**	**950.898**	**31.070**	**9.466.968**
Projetos para Bacia do Paraopeba						
	2022/2	232.460	232.460	4.167	330	236.957
	Subtotal	**232.460**	**232.460**	**4.167**	**330**	**236.957**
	Total	**11.292.460**	**8.717.460**	**955.065**	**31.400**	**9.703.925**

Fonte: Lei Estadual 23.830/21; Acordo Judicial para Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão; Armazém de Informações - Siafi; Ofício SEF/GAB nº. 653/2021; Ofício SEPLAG/RAM - CB nº. 185/2022; e Processos 5059321-34.2021.8.13.0024-1, 5059485-96.2021.8.13.0024 e 5060580-64.2021.8.13.0024.

A previsão de Outras Receitas de Capital, estabelecida na Lei 24.272/23 – LOA 2023, correspondente ao Acordo, é de R$ 2,042 bilhões, referentes a duas parcelas dos programas de Mobilidade e Fortalecimento do Serviço Público, tendo sido computado o recebimento, na classificação 2999.99.0.1.02.0000 – Demais Receitas de Capital – Principal – Rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, de R$ 2,411 bilhões, correspondentes à quarta e quinta parcelas dos referidos programas. As sextas parcelas de ambos, embora tenham sido pagas pela Vale em 16/11/23 e tenham sido computadas na tabela anterior, permaneceram em conta judicial, tendo sido transferidas para a Conta Única e, posteriormente, para as contas específicas em janeiro de 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Quanto aos programas a serem executados no Acordo firmado, o valor destinado ao **Programa de Mobilidade**, que contempla, dentre suas ações, a implantação do Rodoanel e a complementação dos recursos federais para o metrô, ambos na Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, será recebido em 12 parcelas semestrais, iguais e sucessivas, de R$ 412,500 milhões.

Com relação ao metrô[585], em 22/12/22 houve a concessão da totalidade das ações, detidas pela União, do Veículo de Desestatização MG Investimentos S.A. – VDMG à Comporte Participações S.A., no montante de R$ 25,755 milhões, por meio de leilão estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. O contrato de concessão foi assinado em março de 2023[586] e prevê a revitalização e ampliação da Linha 1 – Novo Eldorado-Vilarinho, com a construção de mais uma estação, totalizando vinte, e a construção da Linha 2 – Nova Suíça-Barreiro, que terá sete estações. A previsão é de que as novas estações comecem a ser inauguradas a partir do quarto ano da concessão e que todas já estejam operando no sexto ano. No final de 2023, foram iniciadas as obras de modernização da via permanente e da rede aérea da Linha 1[587], que, após concluídas, trarão benefícios aos usuários como a diminuição de ruídos durante as viagens e aumento da velocidade dos trens, possibilitando menos tempo de percurso entre as estações. A previsão para conclusão da modernização da Linha 1 é março de 2027.

Foram iniciadas, em 2023, também, as obras de revitalização das estações da Linha 1[588], que abrangem, dentre outros processos, a implantação de novos sistemas elétricos, hidráulicos, de iluminação, reformas de bilheterias e áreas operacionais, com previsão de finalização em 2026. Já foi inaugurado novo sistema de bilhetagem digital[589], possibilitando diferentes formas de compra de passagens, além da instalação de equipamentos que fornecem conexão wi-fi em todas as estações e trens. A projeção de investimento para os próximos 30 anos ultrapassa R$ 3 bilhões, sendo R$ 2,800 bilhões da União e R$ 440 milhões do Estado de Minas Gerais, com recursos provenientes do Acordo da Vale.

Foi aberta conta bancária vinculada (*escrow)*, de forma a destacar o valor do projeto Complementação dos Recursos Federais para o Metrô da RMBH, conforme determina o Acordo Judicial. Assim, verificou-se, em setembro de 2022, a transferência de R$ 427,970 milhões da conta bancária que agrega os recursos do Programa de Mobilidade para essa conta, conforme valor previsto no Anexo 1 da Lei 23.830. Em outubro de 2022, foram transferidos para a conta do Metrô mais R$ 12,186 milhões, fruto dos rendimentos de aplicação financeira do valor principal. Posteriormente, foram auferidos rendimentos, na conta *escrow*, de R$ 55,313 milhões, totalizando R$ 495,470 milhões dos recursos a serem aplicados no metrô.

O Anexo 1G – Eventograma[590] do contrato, que detalha os eventos que servirão de gatilho para a realização dos aportes estaduais, demonstra que 100% do valor deveria ser aportado até 6 meses após a assinatura do contrato, condicionados à conclusão de cada fase do projeto. Verificou-se, por meio dos extratos bancários, conforme tabela a seguir, que, em 2023, foram utilizados R$ 495,113 milhões dos recursos, restando saldo de R$ 356,458 mil na conta *escrow.*

[585] https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/metro-de-belo-horizonte-e-concedido-a-iniciativa-privada-com-agio-de-33-9-sobre-o-valor-minimo
[586] http://www.ppp.mg.gov.br/images/SEI_GOVMG_-_62805355_-_Contrato_2_2.pdf
[587] http://www.ppp.mg.gov.br/component/content/article/117-novas-noticias/940-metro-bh-inicia-obras-de-revitalizacao-da-linha-1-na-proxima-sexta-feira-3-11?Itemid=437
[588] http://www.ppp.mg.gov.br/component/content/article/117-novas-noticias/953-obras-de-modernizacao-das-estacoes-da-linha-1-do-metro-da-rmbh-sao-iniciadas?Itemid=437
[589] http://www.ppp.mg.gov.br/component/content/article/117-novas-noticias/928-metro-da-rmbh-inaugura-bilhetagem-digital-nesta-sexta-feira-15-9?Itemid=437
[590] http://www.ppp.mg.gov.br/images/Anexos_metro.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Gastos dos Recursos destinados ao Metrô

Exercício de 2023	R$
Mês	**Valor**
mar/23	28.917.722,85
ago/23	286.660.419,37
set/23	173.940.635,58
out/23	5.594.344,80
Total gasto	**495.113.122,60**

Fonte: extratos bancários da conta corrente 24133-4, fornecidos pelo Comitê Gestor Pró-Brumadinho.

Por outro lado, o Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial – Fonte 95[591], divulgado no sítio eletrônico Pró-Brumadinho, informou terem sidos utilizados R$ 470,156 milhões nesse projeto, e que não restam recursos a serem utilizados. **Assim, abre-se vista para que seja detalhado (i) o motivo de cada um dos débitos efetuados na conta, discriminados na tabela anterior; (ii) o motivo de ainda restar saldo a ser utilizado na conta *escrow*; (iii) a divergência entre os débitos verificados na conta e o desembolso informado no Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial; e (iv) a divergência entre o saldo da conta bancária e aquele informado no Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial.**

Sobre o Rodoanel[592], ele terá 100 quilômetros de extensão, composto por 4 alças, passando por 11 cidades e será capaz de conectar importantes regiões do país, por meio das rodovias BR-381, BR-040 e BR-262[593], tendo como objetivo desafogar o trânsito da RMBH. O contrato de concessão, que tem prazo de 30 anos, foi assinado com a empresa italiana INC S.P.A., em março de 2023. Dos recursos do Acordo, R$ 3,522 bilhões destinam-se a esse projeto, conforme a Lei 23.830, o que representa 71% do Programa de Mobilidade. Segundo informações do sítio eletrônico criado para fornecer informações sobre o andamento do projeto do Rodoanel[594], as obras estão previstas para iniciar em 2025 e a conclusão das primeiras alças ocorrerá até o sexto ano do contrato. O Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial informa que estão em andamento as tratativas para elaboração dos estudos e obtenção dos licenciamentos prévios necessários para a execução da obra e destaca a entrega do projeto funcional.

Destaca-se que o valor do crédito destinado ao Rodoanel na lei era de R$ 3,522 bilhões, ao passo que, no Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial, o valor do projeto é de R$ 3,072 bilhões. A tabela a seguir demonstra as alterações realizadas nesse crédito, por meio de Deliberações do Comitê Gestor Pró-Brumadinho[595], que, de início já autorizaram valor diferente do estabelecido na lei para esse projeto. Destaca-se que a tabela engloba todos os projetos do Anexo III – Programa de Mobilidade do Acordo, para melhor visualização da origem e da destinação do crédito.

[591] https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-prestacao-de-contas-final-dos-projetos-realizados-e-concluidos-pelo-governo-do-estado.
[592] https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-assina-contrato-do-rodoanel-da-regiao-metropolitana-de-bh
[593] http://www.ppp.mg.gov.br/projetos/contratos-assinados/rodoanel
[594] https://rodoanelbh.com.br/.
[595] https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-legislacoes-e-publicacoes-oficiais-documentos-sobre-o-acordo-judicial.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Créditos Destinados ao Anexo III

Exercício de 2023 — R$ mil

Projeto	Lei	Deliberação 2	Deliberação 3	Deliberação 3 x Lei
Complementação dos recursos federais para o Metrô da RMBH	427.974	-	427.970	4
Implantação do Rodoanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte	3.522.026	3.500.000	3.072.030	449.996
Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra / melhoria da infraestrutura dos municípios	450.000	450.000	450.000	-
Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	250.000	700.000	700.000	- 450.000
Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	300.000	300.000	300.000	-
Total	**4.950.000**	**4.950.000**	**4.950.000**	**0**

Fonte: Lei 23.830/21; Deliberações do Comitê Gestor Pró-Brumadinho.

Assim, o que se observa é que, em comparação ao que foi aprovado na lei, o Metrô e o Rodoanel têm valores menores, R$ 4 mil e R$ 449,996 milhões, respectivamente, valores esses que foram destinados ao projeto "Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra", que ficou com crédito (não é lei, frisa-se) de R$ 700 milhões, ao invés dos R$ 250 milhões aprovados pela lei.

Quanto ao valor destinado no Acordo ao **Programa de Fortalecimento do Serviço Público**, ele será recebido em 6 parcelas semestrais, iguais e sucessivas, de R$ 608,333 milhões, e engloba ações como a modernização das aeronaves da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – PCMG e a elaboração de Plano Metropolitano de Segurança Hídrica para a RMBH e para a Região Metropolitana do Vale do Aço.

O valor previsto para os **Projetos de Segurança Hídrica**, R$ 2,050 bilhões, integralmente recebido, objetiva a realização de intervenções e obras visando aumentar a resiliência das Bacias do Paraopeba e Rio das Velhas, para garantir o abastecimento da RMBH. A ideia inicial era realizar um aporte de recursos na Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, visando capitalizar a empresa para a realização do detalhamento dos projetos executivos e demais ações necessárias para a execução dos projetos. Essa estratégia foi redefinida no segundo semestre de 2023, com a celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre os compromitentes do Acordo da Vale e dois convênios entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede e a Copasa, para repasse de recursos para elaboração de projetos e consecutiva realização das obras por meio da Seinfra. Essa nova estratégia foi aprovada pela Deliberação 16 do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, de 19/12/23.

Na execução da despesa, segundo dados extraídos do Armazém de Informações – Siafi, verificou-se, em 2021, o empenho do valor total, na Ação 7737 – Programação a Cargo do Estado para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, sem a respectiva liquidação, pois as obras encontravam-se em fase de estudos de viabilidade e construção de projetos básicos. Porém, em razão da nova estratégia de investimentos, esse empenho, que foi inscrito em Restos a Pagar, foi posteriormente cancelado, conforme adiante mencionado.

Em relação às **Estruturas de Apoio**, ainda não houve qualquer recebimento e, conforme informação constante no sítio eletrônico Pró-Brumadinho, os compromitentes estão avaliando se o recurso entrará de fato nos cofres públicos, para execução pelo Executivo Estadual. Além do montante demonstrado, esta equipe técnica identificou o recebimento de R$ 144,138 milhões, que se refere a parte do Anexo I.3. Esse anexo trata da realização dos **Projetos para Bacia do Paraopeba** e totaliza R$ 2,500 bilhões, subdivididos em Obrigação de Fazer da Vale, R$ 2,375 bilhões, e Obrigação de Pagar da Vale, R$ 125 milhões, sendo que esse pagamento seria realizado mediante liberação das quantias que foram depositadas judicialmente quando do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão. Foram recebidos, também, R$ 92,489 milhões que, juntamente com os

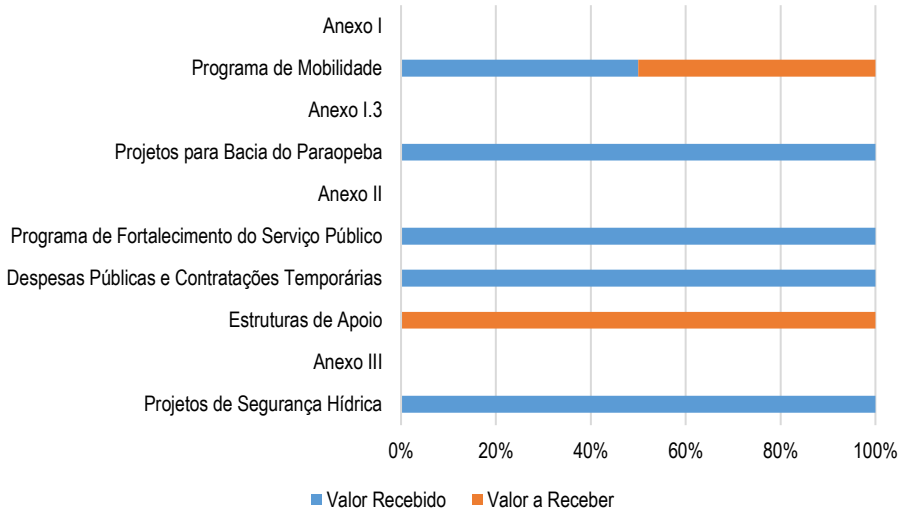
Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

R$ 144,138 milhões, totalizam R$ 236,627 milhões e correspondem ao valor necessário para a realização dos Projetos Regionais Rodoviários, adiante mencionados.

Conforme a cláusula 4.4.3.1[596] do Acordo, caso os depósitos judiciais não fossem suficientes para a quitação desse valor, a Vale depositaria o valor integral em conta específica indicada pelo Estado, em parcela única, em até 30 dias do trânsito em julgado da decisão homologatória do Acordo. Ocorre que os depósitos judiciais foram utilizados para o pagamento dos Projetos de Segurança Hídrica (R$ 2,050 bilhões) e das Despesas Públicas e Contratações Temporárias de Pessoal, em função do rompimento (R$ 310 milhões), não restando saldo para quitação dos Projetos para a Bacia do Paraopeba. Assim, após decisão judicial, foi necessário que a Vale depositasse a quantia, devidamente corrigida, em conta específica criada para esse fim, o que ocorreu em agosto de 2022 e setembro de 2023. Cumpre salientar que esse recurso recebido pelo Estado não foi abrangido pela Lei 23.830.

Em relação à data de vencimento das parcelas, o Acordo estabeleceu, nas cláusulas 4.4.7 e 4.4.8, que a primeira fosse quitada em até 60 dias após o trânsito em julgado da homologação do instrumento; a segunda, em até 210 dias após o pagamento da primeira; e as demais, a cada seis meses após a parcela anterior. O pagamento da primeira parcela ocorreu em 26/5/21, conforme informado anteriormente; o da segunda, em 16/12/21; o da terceira, em 30/5/22; o da quarta, em 23/11/22; o da quinta, em 22/5/23; e o da sexta, em 16/11/23. No gráfico a seguir é possível visualizar o percentual recebido, referente a cada Anexo da lei.

Execução da Receita



Fonte: Lei Estadual 23.830/21; Acordo Judicial para Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão; Armazém de Informações - Siafi.

Verifica-se que o Programa de Mobilidade teve recebimento de 50% e o de Estruturas de Apoio nada recebeu. Por outro lado, as Despesas Públicas e Contratações Temporárias, bem como os Projetos de Fortalecimento do Serviço Público, Segurança Hídrica e para a Bacia do Paraopeba, foram integralmente recebidos.

[596] 4.4.3.1. Em relação aos fundos discriminados no referido Anexo, que constituem obrigação de pagar no valor de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), cuja quitação se dará, nos termos do capítulo 8, mediante liberação do valor das quantias depositadas judicialmente. Caso o valor das garantias não seja suficiente, a Vale fará o depósito do valor integral em conta específica indicada pelo Poder Executivo Estadual, em parcela única, em até 30 (trinta) dias do transito em julgado da decisão homologatória deste Acordo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Alterações Orçamentárias

O Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – Exercício de 2021[597] trouxe a análise das alterações orçamentárias ocorridas naquele ano, demonstrando as anulações e suplementações nas ações previstas na Lei 23.830. Tal análise só foi possível porque a lei evidenciou, em seus anexos, a relação dos projetos do Acordo com as ações previstas na LOA daquele ano. Porém, diversas alterações orçamentárias nas ações começaram a ser feitas, com a transferência de créditos para outras que não estavam previstas na lei, o que resultou na perda de rastreabilidade, uma vez que os "projetos" presentes no Acordo não possuem correspondência com os previstos tanto no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG como na LOA de 2023, o que dificulta o acompanhamento e controle externo da execução orçamentária. Adicionalmente, em 2022, houve mudança no código de algumas ações, como o ocorrido, por exemplo, com a 2039 – Recuperação e Manutenção da Malha Viária e a 4227 – Construção e Adequação de Rodovias, detalhado adiante, o que agravou a situação.

As alterações orçamentárias realizadas em 2021 foram oportunamente questionadas ao Estado[598], que informou[599] que a lista de projetos do Acordo é apenas indicativa e que a sua execução está sujeita a análise de viabilidade técnica e financeira. Acrescentou, ainda, que a Deliberação 2 trouxe os projetos que serão executados posteriormente, caso exista saldo financeiro e conforme a viabilidade. Ressalta-se que, apesar de a execução dos projetos ocorrer após o estudo de viabilidade, é importante que, além da seleção daqueles que serão executados, sejam também divulgados os motivos que basearam tal decisão, proporcionando a transparência que deve reger a atuação da Administração Pública.

O Poder Executivo, buscando publicar informações referentes ao Acordo, apresenta, no Portal da Transparência[600], dados acerca dos valores destinados a cada projeto, execução financeira por projeto, transferências realizadas para municípios e valores arrecadados. Contudo, os projetos elencados não possuem relação com aqueles constantes no Armazém de Informações – Siafi, ou melhor, com a LOA, no que diz respeito ao código e/ou descrição, o que novamente prejudicou a análise e o controle. Adicionalmente, os montantes evidenciados não correspondem ao realizado nem ao previsto na Lei 23.830. Em vista disso, o Estado foi oficiado[601] e alegou[602] que o Portal da Transparência traz os valores nominais dos projetos, acrescidos da correção monetária e eventuais rendimentos em conta judicial. Contudo, a explicação não esclareceu a diferença apontada, razão pela qual o Estado foi novamente oficiado[603].

Em resposta[604], a Seplag informou que, de fato, o que o Acordo Judicial denomina "projetos", em sua expressiva maioria, corresponde a políticas públicas já existentes, que estão recebendo reforço de recursos. A Secretaria informou que "a execução por instrumento de entrada foi a melhor forma encontrada, até o momento, para se monitorar o fluxo do recurso de fonte 95 desde a Receita até a realização de Despesa por projeto frente às limitações do Siafi e a premente entrada em operação de novo sistema integrado de gestão no Estado – o GRP". Sobre os valores constantes no Portal da Transparência, a justificativa apresentada não foi suficiente para esclarecer a diferença existente e assim, considera-se que a transparência está prejudicada.

[597] Processo SGAP nº 1114783, a partir da página 465.
[598] Ofício 12262/2022/CFAMGE.
[599] Ofício SEPLAG/RAM - FINANCEIRO nº. 38/2022.
[600] https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-vale?task=estado_recursosvale.listarProjetos&ano=&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/2023&consulta=1&filtro=
[601] Ofício 12262/2022 – CFAMGE.
[602] Ofício SEPLAG/RAM – FINANCEIRO nº. 38/2022.
[603] Ofício 16151/2022/CFAMGE.
[604] Ofício SEPLAG/RAM - CB nº. 186/2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução das Despesas em 2023

A execução das despesas em 2023 segue demonstrada na tabela a seguir.

Execução das Despesas – 2023

Exercício de 2023 — R$ mil

Categoria Econômica / Grupo de Natureza da Despesa / Elemento de Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Despesas Correntes	**59.384**	**41.341**	**40.241**
Outras Despesas Correntes	**59.384**	**41.341**	**40.241**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.077	34.057	33.429
Serviços de Consultoria	5.739	2.325	2.274
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.646	1.131	1.131
Contribuições	2.677	2.677	2.389
Locação de Mão de Obra	801	750	654
Passagens e Despesas com Locomoção	220	178	138
Diárias - Civil	134	134	134
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59	59	59
Material de Consumo	29	29	29
Despesas de Exercícios Anteriores	3	3	3
Despesas de Capital	**1.469.745**	**797.969**	**712.633**
Inversões Financeiras	**655.147**	**475.327**	**475.327**
Obras e Instalações	470.156	466.195	466.195
Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	184.105	8.246	8.246
Aquisição de Imóveis	885	885	885
Investimentos	**814.598**	**322.642**	**237.306**
Obras e Instalações	617.903	136.442	136.013
Auxílios	139.737	139.737	55.375
Aquisição de Imóveis	23.845	23.845	23.777
Equipamentos e Material Permanente	15.492	12.224	12.208
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.316	8.432	8.027
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.255	1.913	1.856
Despesas de Exercícios Anteriores	51	51	51
Subvenções Econômicas	-	-	-
Total	**1.529.129**	**839.310**	**752.874**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Nota-se que 96% dos empenhos referem-se a Despesas de Capital e 4%, a Despesas Correntes, índice que vem crescendo, já que, em 2021, foi 1% e em 2022, 2%. O total empenhado em Despesas Correntes desde o início da aplicação dos recursos foi de R$ 129,277 milhões, sendo R$ 20,076 milhões em 2021, R$ 49,817 milhões em 2022 e R$ 59,384 milhões em 2023.

Embora a Lei 23.830 tenha estipulado Despesas Correntes da ordem de R$ 347,815 milhões, toda a receita auferida até 2023, no âmbito do Acordo, foi integralmente contabilizada como Receita de Capital. Assim, esta unidade técnica reitera o entendimento de que a realização de Outras Despesas Correntes está em desacordo com o art. 11, § 2º, da Lei 4.320/64, que estabelece que as Receitas de Capital se destinam a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital, sendo tal ponto mencionado também nos Relatórios sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – Exercícios de 2021 e 2022[605], pendentes de julgamento.

Em resposta ao pedido de esclarecimentos feito em 2022[606], o Secretário Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão reiterou o entendimento[607], já manifestado, de que as despesas vinculadas aos projetos do Acordo são

[605] Processo 1144601.
[606] Ofício 20172/2022 – GCWA/CFAMGE.
[607] Ofício SEPLAG/RAM – CB nº 12/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

classificadas de acordo com os materiais e serviços necessários à sua implementação e ao alcance dos seus objetivos. E, quanto à aplicação de Receitas de Capital em Despesas Correntes, também reiterou o entendimento de que a subcategoria de Outras Receitas de Capital está no rol de receitas que podem, em tese, financiar despesas correntes, salvo quando alguma lei específica proibir. Em 2023, em resposta ao Relatório Temático 20/2023 – Mineração[608], no qual esta Coordenadoria reforça seu posicionamento, foram enviados novamente os ofícios de 2021 e 2022, em que o Estado afirma seu entendimento contrário[609].

Como demonstrado por esta equipe técnica no Relatório da Análise da Defesa do Estado na Abertura de Vista de 2021,

> O art. 11, § 2º, da Lei nº 4.320/64 estabelece o conceito de receita de capital, além de restringir a sua aplicação ao atendimento de despesas classificáveis como despesas de capital. Não seria possível, de acordo com essa norma, a aplicação de receita de capital em despesas correntes. No entanto, há duas situações em que seria possível utilizar receitas de capital para o financiamento de despesas correntes.
>
> Em primeiro lugar, menciona-se o disposto no art. 167, inciso III, da Constituição da República, que prevê que as realizações de operações de crédito não podem exceder as despesas de capital, ressalvadas as provenientes de créditos adicionais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta. Trata-se da "regra de ouro", que tem como finalidade evitar que a Administração Pública se endivide para o custeio de despesas correntes[610].
>
> No plano infraconstitucional, o art. 44 da LRF veda a utilização da receita de capital decorrente da alienação de bens e direitos para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
>
> Observa-se, dessa maneira, que o arcabouço normativo vigente determina, de modo geral, que a receita de capital seja utilizada no financiamento de despesas de capital, com exceção de dois casos: a) receitas das operações de crédito provenientes de créditos adicionais com finalidade precisa, devidamente aprovadas pelo legislativo; e b) receitas de alienação de bens e direitos nos regimes de previdência.
>
> Além disso, o Anexo II da Lei 23.830/21 demonstra a intenção de aplicar parte da receita recebida em despesas correntes, no montante de R$ 347,815 milhões e, dessa forma, devendo ser classificada como corrente. Portanto, como a situação evidenciada por esta unidade técnica não se enquadra nas exceções citadas, mantém-se o apontamento realizado.

Diante disso, reitera-se o entendimento desta unidade técnica quanto ao descumprimento do art. 11, § 2º, da Lei 4.320/64.

Em Inversões Financeiras, o valor empenhado em Obras e Instalações refere-se ao pagamento dos aportes estaduais relacionados no contrato de concessão do Metrô da RMBH, conforme se verifica no Relatório Semestral de Prestação de Contas. Segundo a tabela, foram liquidados e pagos R$ 466,195 milhões, divergindo dos valores debitados em 2023 na conta *escrow*, R$ 495,113 milhões, e, também, do Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial, o que é objeto da solicitação de esclarecimentos apresentada no início deste tópico.

Cumpre mencionar o caminho percorrido pelo crédito correspondente ao metrô, desde a celebração do Acordo da Vale. Na Lei 23.830, o crédito foi consignado na Ação 1073 – Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros, com R$ 427,974 milhões, tendo sido anulado pelo Decreto Estadual com Numeração Especial 356, de 24/8/21, para suplementar a Ação 2039 – Recuperação e Manutenção da Malha Viária. Segundo a Seplag[611], tal anulação ocorreu porque, uma vez que a viabilidade do metrô depende da condução do Governo Federal, que será responsável pela maior parte dos recursos e pelos procedimentos administrativos devidos, fez-se necessário que o Governo de Minas aguardasse manifestação favorável da União à realização da concessão. O crédito foi, então, restabelecido na LOA 2023, por meio da Ação 4018 – Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

[608] Documento SGAP 557802/2023.
[609] Memorando.SEPLAG/RAM – Financeiro.nº30/2022; Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 28/2022; Nota Técnica nº 3/SEPLAG/DCAF/2021; e Parecer nº 16.343 – AGE/CJ, de 2021.
[610] https://sites.tcu.gov.br/contas-do-governo-2019/regra-de-ouro.htm
[611] Ofício SEPLAG/RAM – FINANCEIRO nº. 38/2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

no valor de R$ 440,156 milhões, já incorporando a correção monetária de R$ 12,186 milhões, recebida na conta do Programa de Mobilidade, conforme definido na Deliberação 10 do Comitê Gestor Pró-Brumadinho.

Novamente, o crédito foi integralmente anulado, pelo Decreto Estadual com Numeração Especial 222, de 13/4/23, dessa vez para suplementar a Ação 4161 – Transporte Ferroviário em Minas Gerais. Segundo informações prestadas pela Seinfra[612], essa movimentação ocorreu porque a Ação 4018 estava vinculada à unidade orçamentária Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas de Minas Gerais – FPP-MG, já que a Secretaria considerava que uma PPP seria o veículo usado para a realização da concessão. Tão logo tomou conhecimento de que o contrato foi operacionalizado por meio de concessão comum, a Secretaria solicitou o remanejamento para Ação 4161, vinculada à própria Seinfra, visto que não poderia ser executado em uma ação vinculada ao FPP-MG, entidade contábil destinada a dar sustentação financeira unicamente às PPPs celebradas pelo Estado. Em agosto de 2023, a Deliberação 14 destinou mais R$ 30 milhões, provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, para essa ação, que ficou, então, com R$ 470,156 milhões. Essa destinação foi formalizada pelo Decreto com Numeração Especial 430, de 5/9/23, demonstrando que o recurso decorre de excesso de arrecadação na Fonte 95. Somam-se a esse valor R$ 25,313 milhões de rendimentos de aplicação financeiras auferidos na conta *escrow*, mas que não tiveram, ainda, destinação formalizada seja por Deliberação, seja por Decreto, totalizando R$ 495,470 milhões a serem empregados no metrô.

Além dos recursos da Fonte 95, a Ação 4161 recebeu recursos da Fonte 10 – Recursos Ordinários – Recursos Não Vinculados de Impostos, da ordem de R$ 153,573 milhões, que, conforme informado pela Seinfra, refere-se à garantia contratual imposta como condição necessária para assinatura do contrato de concessão. Esclarece, ainda, que não houve o empenho desse valor, mas apenas a aprovação do crédito orçamentário para sinalizar à concessionária que o poder concedente teria reserva caso fosse necessário acionar a garantia contratual de obrigação. Porém, as condições contratuais para acionamento da garantia somente seriam avaliadas após 1 ano de assinatura do contrato, em março de 2024, de forma que, segundo informado, não haveria chance de execução desse valor em 2023. Contudo, verificou-se que, em dezembro, foi realizado o empenho dos R$ 153,573 milhões, mas não houve liquidação, tendo sido inscritos como Restos a Pagar Não Processados. Esse registro será monitorado em 2024, para verificar se houve execução da garantia ou, caso não haja tal execução, verificar o cancelamento desses Restos a Pagar.

Já o Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado, de R$ 184,105 milhões, é referente ao Rodoanel, que, conforme mencionado anteriormente, teve o contrato assinado em março, sendo esse o único valor empenhado na Ação 4021 – Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Foram pagos apenas R$ 8,246 milhões em 2023, sendo que R$ 175,859 milhões foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados.

Na execução das despesas, verifica-se que houve Aquisição de Imóveis de R$ 885,245 mil, em Inversões Financeiras, e de R$ 23,845 milhões em Investimentos. A parte registrada em Inversões Financeiras diz respeito a terrenos adquiridos pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF, no Programa Proteção das Áreas Ambientalmente Conservadas, da Fauna e da Biodiversidade Florestal. Já a parcela registrada em Investimentos é referente a imóveis necessários à realização de obras de bens não patrimoniáveis, relativas às Ações 4527 – Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem – PAC Ferrugem (Vale), atrelada à Seinfra (R$ 23,614 milhões), e 4554 – Construção e Adequação de Rodovias – Reparação Brumadinho, ligada ao DER-MG (R$ 230,943 mil). Segundo informações constantes no relatório Resumo das Atividades 2021-2023[613], publicado no sítio eletrônico Pró-Brumadinho, as aquisições de imóveis da Ação 4527 referem-se a processos de indenização por desapropriações no Córrego Ferrugem, para a realização das intervenções de

[612] Ofício SEINFRA/SPGF nº. 98/2023.
[613] https://www.mg.gov.br/sites/default/files/pro_brumadinho/arquivos/Reparacao%20Brumadinho_resumo%20das%20atividades%202021-2023_ed1.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

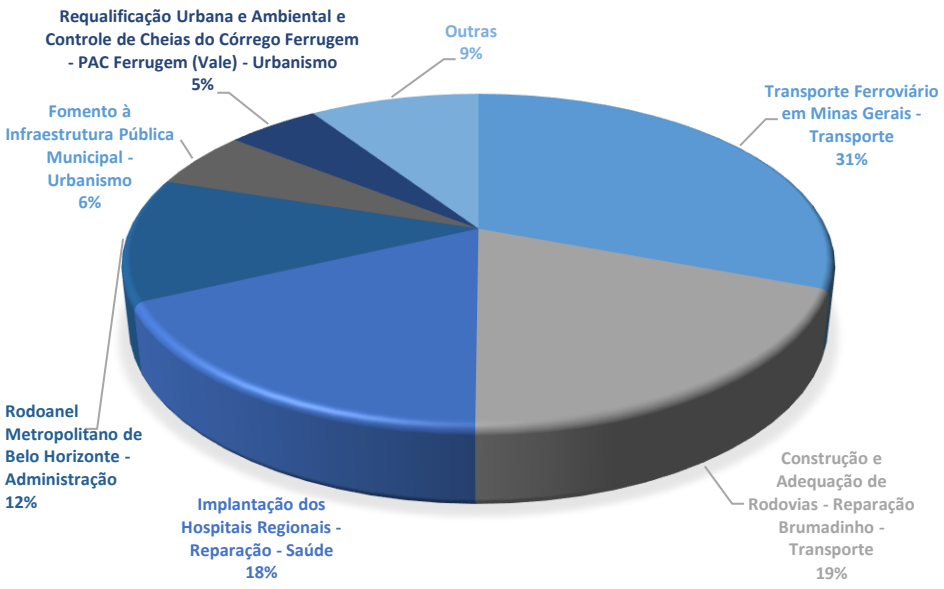
controle de cheias e construção de unidades habitacionais. Percebe-se que a maioria dos credores são pessoas físicas e a quase totalidade do que foi empenhado já foi também liquidado e pago.

Sobre as Obras e Instalações em Investimentos, estão pulverizadas em diversas ações, sendo que 91% das despesas foram empenhadas nas Ações 4554 – Construção e Adequação de Rodovias – Reparação Brumadinho e 1085 – Implantação dos Hospitais Regionais – Reparação. Assim, a maior parte da despesa total empenhada em 2023 foi no elemento Obras e Instalações, 71% do total, sendo 31% como Inversões Financeiras e 40% como Investimentos.

Outro elemento com despesa expressiva em 2023 é Auxílios, em que parte relevante foi destinada ao município de Contagem, na Ação 4527 – Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem – PAC Ferrugem (Vale), e aos municípios de Abaeté e Felixlândia, na Ação 4154 – Fomento à Infraestrutura Pública Municipal. Verifica-se que esses foram os únicos municípios que receberam recursos do Acordo, em 2023.

Avaliando a execução por ação, o gráfico a seguir demonstra que as seis ações com maior execução, juntas, representam 91% (R$ 1,387 bilhão) do total empenhado.

Despesas Realizadas por Ação e Função em 2023



Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Dentre as 6 ações, verifica-se que o valor foi praticamente todo pago em Transporte Ferroviário em Minas Gerais e Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem – PAC Ferrugem (Vale). Das outras 4, a Ação Construção e Adequação de Rodovias – Reparação Brumadinho tem índice de pagamento de 31% frente ao valor empenhado e nas demais, menos de 8% do valor empenhado foi pago.

Cabe ressaltar que 52% das despesas foram empenhadas na Função Transporte. A Função Saúde é a segunda mais expressiva, em decorrência dos investimentos na rede hospitalar, e representa 19% das despesas. Já a Função Administração, com 13% do total das despesas, é a terceira maior. Assim, destaca-se que 83% das despesas empenhadas concentram-se nessas três funções, de forma que o restante dos recursos está pulverizado em outras dez.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A tabela a seguir traz os Restos a Pagar inscritos no exercício de 2023.

Restos a Pagar Inscritos em 2023

Exercício de 2023 R$

Ação	Descrição	Inscrito Processado	AV %	Inscrito Não Processado	AV %
1010	Aprimoramento de Sistema Eletrônico	-	-	60.422	0,01
1040	Gestão da Política Minerária	-	-	2.032.031	0,29
1048	Modernização e Expansão do Sistema Prisional - Reparação Brumadinho	537.083	0,62	16.897.731	2,45
1054	Abrigos e Caminhos na CA	-	-	8.543.389	1,24
1069	Modernização da Identificação Civil e Criminal	-	-	1.600.000	0,23
1074	Transformação Digital do Sisema	-	-	290.688	0,04
1085	Implantação dos Hospitais Regionais - Reparação	386.999	0,45	250.481.174	36,31
2083	Reforma e Manutenção de Unidades Prediais	193	-	1.191.556	0,17
4021	Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte	-	-	175.858.823	25,49
4025	Gestão das Unidades Policiais	108.631	0,13	3.106.375	0,45
4048	Policiamento Ostensivo Geral	-	-	2.975.751	0,43
4056	Promoção do Acesso à Informação e da Transparência Governamental	-	-	18.537	-
4154	Fomento à Infraestrutura Pública Municipal	84.310.252	97,54	-	-
4161	Transporte Ferroviário em Minas Gerais	-	-	3.960.873	0,57
4165	Gestão Metropolitana	-	-	795.213	0,12
4174	Atenção Integral no Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência	49.040	0,06	1.601.283	0,23
4178	Atenção Integral no Complexo Hospitalar de Especialidades	15.600	0,02	611.706	0,09
4236	Promoção do Destino Minas Gerais	378.427	0,44	41.848	0,01
4248	Elaboração de Projetos de Engenharia Rodoviária	-	-	3.994.546	0,58
4273	Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas, Impactadas e Contaminadas	-	-	63.159	0,01
4277	Parc - Programa de Concessão de Parques Estaduais	-	-	86.594	0,01
4280	Gestão de Unidades de Conservação	50.506	0,06	-	-
4391	Reestruturação Logística, Tecnológica e de Cobrança da Dívida Ativa da AGE	-	-	783.729	0,11
4421	Manutenção e Operacionalização das Unidades Socioeducativas	23.452	0,03	7.504.578	1,09
4469	Ampliação do Sistema de Comunicação e Tecnologia da Informação	-	-	114.321	0,02
4477	Desenvolvimento da Infraestrutura Governamental	-	-	506.880	0,07
4479	Expansão do CBMMG através da Criação e Ampliação de Unidades Prediais	-	-	301.536	0,04
4500	Planejamento e Monitoramento do Turismo	-	-	500.000	0,07
4508	Realização de Obras em Unidades do CBMMG - Reparação Brumadinho	-	-	369.796	0,05
4509	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tic para Potencialização do Serviço de Segurança contra Incêndio	56.375	0,07	1.362.211	0,20
4520	Recuperação e Compensação dos Danos em Função do Desastre Minerário da Vale S.A em Brumadinho	95.573	0,11	51.165	0,01
4527	Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - PAC Ferrugem (Vale)	20.263	0,02	-	-
4533	Construção do Núcleo Integrado de Perícias - NIP da Polícia Civil de Minas Gerais	-	-	335.502	0,05
4550	Fortalecimento da Estrutura e dos Processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	-	-	1.033.074	0,15
4551	Revitalização do Parque de Exposições Bolivar de Andrade	-	-	226.722	0,03
4552	Reestruturação do Laboratório de Química Agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária	-	-	64.236	0,01
4554	Construção e Adequação de Rodovias - Reparação Brumadinho	403.834	0,47	202.453.006	29,35
	Total	**86.436.228**	**100,00**	**689.818.456**	**100,00**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Em relação aos RPP, 98% referem-se ao auxílio concedido ao município de Abaeté, na Ação 4154 – Fomento à Infraestrutura Pública Municipal. Segundo informações do Portal da Transparência[614], trata-se de convênio firmado entre o Estado e o município para a realização da pavimentação asfáltica da Rodovia LMG 762 Abaeté-Porto São Vicente, sendo que metade do valor inscrito foi paga em fevereiro de 2024.

[614] https://www.transparencia.mg.gov.br/convenios/convenios-de-saida-de-recursos/convenios-de-saida/convenios-conslivre-detalhesconv/2023/01-01-2023/31-12-2023/72761

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Já os RPNP concentram-se nas Ações 1085 – Implantação dos Hospitais Regionais – Reparação (36%), em que boa parte se refere às obras nos Hospitais Regionais de Sete Lagoas (R$ 84,833 milhões) e Teófilo Otoni (R$ 44,056 milhões); 4554 – Construção e Adequação de Rodovias – Reparação Brumadinho (29%), em que R$ 50,394 milhões são referentes aos serviços de melhoramento e pavimentação do trecho Caeté – Barão de Cocais, na Rodovia MGC-262 e R$ 27,416 milhões, no trecho Morada Nova de Minas – Entrº BR-040, na Rodovia MG-415; e 4021 – Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte (25%), sendo que o valor total inscrito, R$ 175,859 milhões, é relativo à elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do Rodoanel.

Execução dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

A tabela a seguir evidencia a movimentação, por ação, em 2023, dos Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2021 e 2022.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Movimentação de RPNP em 2023 – Anos-Origem 2021 e 2022

Exercício de 2023 R$

Ação	Descrição	Inscrito (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Saldo de Restos a Pagar (D = A - B - C)
Ano-Origem 2021					
2039	Recuperação e Manutenção da Malha Viária	4.170.692	412.367	3.758.325	-
2082	Modernização do Sistema de Comunicação Operacional da PMMG	44.513.920	-	31.230.030	13.283.890
4048	Policiamento Ostensivo Geral	52.016	-	52.016	-
4236	Promoção do Destino Minas Gerais	-	-	-	-
4479	Expansão do CBMMG através da Criação e Ampliação de Unidades Prediais	1.354.231	-	414.800	939.431
7737	Programação a Cargo do Estado para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	2.050.000.000	2.050.000.000	-	-
Ano-Origem 2022					
1010	Aprimoramento de Sistema Eletrônico	207.480	199.170	8.310	-
1040	Gestão da Política Minerária	1.226.520	-	1.226.520	-
1046	Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico - PPJ-E.	1.142.657	-	1.142.657	-
1048	Modernização e Expansão do Sistema Prisional - Reparação Brumadinho	8.785.719	7.259.366	1.425.655	100.699
1051	Georreferenciamento e Geolocalização dos Bens Culturais Acautelados - Reparação Brumadinho	85.333	-	85.333	-
1069	Modernização da Identificação Civil e Criminal	1.655.034	728.872	926.162	-
1074	Transformação Digital do Sisema	604.860	-	447.304	157.556
1081	Inovação de Serviços	70.975	70.975	-	-
1083	Reestruturação Tecnológica da Auditoria Interna Governamental	5.297	5.297	-	-
2082	Modernização do Sistema de Radiocomunicação Operacional da PMMG	24.192.116	-	11.177.116	13.015.000
4025	Gestão das Unidades Policiais	12.680.352	52.481	11.380.946	1.246.925
4048	Policiamento Ostensivo Geral	22.584.632	745.480	20.666.688	1.172.464
4056	Promoção do Acesso à Informação e da Transparência Governamental	58.752	11.424	47.328	-
4154	Fomento à Infraestrutura Pública Municipal	-	-	-	-
4236	Promoção do Destino Minas Gerais	30.654	23.658	6.996	-
4277	Parc - Programa de Concessão de Parques Estaduais	306.000	170.000	136.000	-
4317	Fiscalização Ambiental Integrada	46.500	46.500	-	-
4391	Reestruturação Logística, Tecnológica e de Cobrança da Dívida Ativa da AGE	1.753.986	344.400	1.409.586	-
4469	Ampliação do Sistema de Comunicação e Teconologia da Informação	24.132.760	-	-	24.132.760
4472	Gestão da Resposta a Desastres	3.047.594	-	3.047.594	-
4509	Manutenção e Ampliação do Sistema de Tic para Potencialização do Serviço de Segurança contra Incêndio	342.843	-	342.843	-
4520	Recuperação e Compensação dos Danos em Função do Desastre Minerário da Vale S.A em Brumadinho	30.032	30.032	-	-
4527	Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - PAC Ferrugem (Vale)	-	-	-	-
4533	Construção do Núcleo Integrado de Perícias - NIP da Polícia Civil de Minas Gerais	22.038	-	-	22.038
4545	Implantação do Sistema de Informações Regulatórias da Arsae-MG	701.309	-	516.607	184.702
4550	Fortalecimento da Estrutura e dos Processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	610.044	75.540	534.504	-
4552	Reestruturação do Laboratório de Química Agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária	73.096	69.635	3.461	-
4554	Construção e Adequação de Rodovias - Reparação Brumadinho	270.646.234	108.834.518	62.700.191	99.111.525
4555	Recuperação e Manutenção da Malha Viária - Reparação Brumadinho	83.396.856	15.658.370	67.738.486	-
4556	Ampliação de Postos de Abastecimento Próprios do Estado - CBMMG	846.755	-	708.148	138.607
7737	Programação a Cargo do Estado para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	377.295.558	377.295.558	-	-
	Total	**2.936.672.846**	**2.562.033.644**	**221.133.606**	**153.505.596**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Percebe-se que houve o cancelamento de parcela expressiva dos Restos a Pagar, R$ 2,562 bilhões, 87% do saldo total inscrito nos anos-origem 2021 e 2022. A maior parte do valor cancelado, R$ 2,427 bilhões, está na Ação 7737 – Programação a Cargo do Estado para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa e deve-se à mudança da estratégia adotada inicialmente para operacionalização dos Projetos de Segurança Hídrica,

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

conforme mencionado anteriormente. Assim, cancelou-se o empenho do aporte de capital na Copasa e a despesa será executada na medida em que as obras forem sendo realizadas. O valor de R$ 2,050 bilhões, inscrito em 2021, é referente ao principal recebido pelo Estado para esses projetos, e os R$ 377,296 milhões, inscritos em 2022, referem-se à correção monetária pelo IPCA, aos rendimentos da conta judicial e aos rendimentos de aplicação financeira sobre o recurso principal, auferidos até novembro de 2022. Excetuando-se esse cancelamento, verifica-se, ainda, o total de R$ 134,738 milhões em valores cancelados.

Com relação aos Restos a Pagar Processados, extraindo informações do Armazém de Informações – Siafi, a tabela a seguir evidencia sua movimentação, em 2023, nas ações que tiveram valores inscritos em RPP, anos-origem 2021 e 2022.

Movimentação de RPP em 2023 – Anos-Origem 2021 e 2022

Exercício de 2023 R$

Ação	Descrição	Inscrito (A)	Cancelado (B)	Pago (C)	Saldo (D = A - B - C)
Ano-Origem 2021					
2082	Modernização do Sistema de Comunicação Operacional da PMMG	822.055	175.685	646.370	-
4236	Promoção do Destino Minas Gerais	210.000	210.000	-	-
4479	Expansão do CBMMG através da Criação e Ampliação de Unidades Prediais	37.991	-	37.991	-
Ano-Origem 2022					
1048	Modernização e Expansão do Sistema Prisional - Reparação Brumadinho	105.330	-	105.330	-
1083	Reestruturação Tecnológica da Auditoria Interna Governamental	6.606	-	6.606	-
4025	Gestão das Unidades Policiais	1.717.601	-	1.717.601	-
4154	Fomento à Infraestrutura Pública Municipal	9.000.000	-	9.000.000	-
4520	Recuperação e Compensação dos Danos em Função do Desastre Minerário da Vale S.A em Brumadinho	45.435	-	45.435	-
4527	Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - PAC Ferrugem (Vale)	35.423.123	-	35.423.123	-
4550	Fortalecimento da Estrutura e dos Processos do Instituto Mineiro de Agropecuária	67.900	-	67.900	-
4555	Recuperação e Manutenção da Malha Viária - Reparação Brumadinho	444.579	-	444.579	-
	Total	**47.880.620**	**385.685**	**47.494.935**	**-**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Do valor inscrito em RPP, verifica-se cancelamento de 1% e pagamento de 99%, não restando saldo de Restos a Pagar Processados, anos-origem 2021 e 2022.

Ressalta-se que as análises dos RPNP e RPP aqui realizadas não englobaram o cruzamento entre os valores obtidos por meio do Armazém de Informações – Siafi e os relatórios de Posição de Restos a Pagar e Serviço da Dívida Processados e Não Processados, fornecidos pela SEF, já que, nesses relatórios, não é possível destacar os recursos atinentes ao Acordo dos demais recursos da Fonte 95.

Devido ao destaque dado na Lei ao Padem (art. 5º), às obras em rodovias (art. 6º) e em hospitais regionais (art. 7º), a previsão e execução de suas despesas serão detalhadas nos tópicos a seguir.

Art. 5º da Lei 23.830[615]

Os Anexos I e II da lei destinaram, juntos, R$ 1,670 bilhão para o Padem, sendo que o art. 5º determinou o repasse de R$ 1,498 bilhão para os municípios, em conta bancária específica, a ser aberta pelo Poder Executivo

[615] Art. 5º - Dos valores previstos para execução no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Padem -, deverá ser aportado pelo Governo do Estado de Minas Gerais a todos os municípios mineiros o valor de R$ 1.498.250.000,00 (um bilhão quatrocentos e noventa e oito milhões duzentos e cinquenta mil reais), conforme previsto no Anexo IV desta lei.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Estadual, da seguinte forma: 40% até 30/8/21 (R$ 599,300 milhões); 30% até 31/1/22 (R$ 449,475 milhões); e 30% até 1/7/22 (R$ 449,475 milhões). Os valores a serem destinados a cada município encontram-se no Anexo IV da lei e foram calculados de forma proporcional à população, conforme dados de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O excedente, R$ 171,750 milhões, não recebeu tratamento especial na lei, não havendo determinação específica quanto à sua aplicação, o que indica ser discricionária a atuação do Estado nesse ponto. A tabela a seguir demonstra a previsão e as movimentações referentes ao Padem.

Movimentações no Padem

Exercícios de 2021 e 2022	R$
Descrição	**Valores**
Valor previsto Anexo I e Anexo II da Lei	1.670.000.000
Lei 23.830, art. 5º	1.498.250.000
Excedente (A)	**171.750.000**
Anulação de crédito - Decreto 356/21 (B)	9.500.000
Resolução Segov 38/21 (C)	59.300.000
Subtotal (D = A - B - C)	**102.950.000**
Resolução Segov 28/22 (E)	88.246.000
Saldo (D - E)	**14.704.000**

Fonte: Lei 23.830/21, Decreto com numeração especial 356/21, Resolução Segov 38/21, Resolução Segov 28/22.

Em 2021, foi editado o Decreto 356[616], que anulou R$ 9,500 milhões, e publicada a Resolução Segov 38[617], que autorizou a transferência de R$ 59,300 milhões, do saldo remanescente de R$ 171,750 milhões, para 142 municípios, restando um saldo de R$ 102,950 milhões. Em 2022, tal valor foi corroborado pela Deliberação 5, que alterou o crédito do projeto Melhoria da Infraestrutura dos Municípios – Outros Repasses, de R$ 102,950 milhões para R$ 100,370 milhões, como se estivesse anulando crédito de R$ 2,580 milhões, mas sem que nenhum Decreto fosse emitido. Posteriormente, de forma análoga, a Deliberação 7 alterou o crédito do projeto, de R$ 100,370 milhões para R$ 88,370 milhões, pretensamente anulando crédito de R$ 12 milhões, novamente sem a correspondente emissão de Decreto. E, finalmente, a Deliberação 10 destinou R$ 88,246 milhões para o projeto Melhoria da Infraestrutura dos Municípios e R$ 124 mil para o projeto Conclusão de Obra e Equipagem de Hospitais Regionais, supostamente zerando o crédito do projeto Melhoria da Infraestrutura dos Municípios – Outros Repasses**.** Esta Coordenadoria não acatou tais alterações e considera que existe ainda crédito de R$ 14,704 milhões a ser destinado aos municípios.

Por fim, a Resolução Segov 28[618] autorizou a transferência financeira de R$ 88,246 milhões para 219 municípios, restando R$ 14,704 milhões. Todavia, nessa resolução, a Secretaria de Estado de Governo – Segov informou que o saldo remanescente, anterior a essa transferência, seria de R$ 112,450 milhões[619], desconsiderando a anulação estabelecida realizada pelo Decreto 356. Confrontando as transferências autorizadas pelas duas resoluções, observa-se que nenhum município recebeu mais de uma vez e que, dos 853 municípios mineiros, 492 não foram contemplados.

As movimentações realizadas por meio de deliberação contrariam o previsto na Lei 4.320/64, que dispõe, em seu art. 42, que a autorização dos créditos suplementares e especiais ocorrerá por lei e sua abertura, por decreto

616 https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DNE&num=356&comp=&ano=2021
617 https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-11-04
618 https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2022-06-29
619 Art. 1º, parágrafo 1º - O repasse previsto no caput deste artigo decorre do saldo remanescente no valor de R$ 112.450.000,00 (cento e doze milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), resultante do montante não especificado pelo art. 5º e ANEXO IV da Lei 28.830/2021, subtraído o valor total de repasse autorizado pela Resolução Segov nº 38/2021.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

executivo, o que foi objeto de pedido de esclarecimento por esta Coordenadoria, repetidas vezes. **Entretanto, o Comitê Gestor Pró-Brumadinho mantém a sua posição e parece não concordar que a sua atuação, principalmente por envolver a gestão de recursos públicos, seja, inevitavelmente, vinculada à execução orçamentária e financeira.**[620] **Esta unidade técnica mantém o entendimento de que as deliberações não podem promover alterações no orçamento e sugere que seja determinada a revisão do posicionamento do Comitê, a fim de que a execução dos recursos provenientes do Acordo seja previamente fixada na LOA e, havendo necessidade de alteração, sejam utilizados os devidos instrumentos jurídicos.**

Com referência ao pagamento das 3 parcelas autorizadas pelo art. 5º, que, juntas, totalizam R$ 1,498 bilhão, o Estado promoveu o pagamento conforme determinado pela lei. Quanto à aplicação dos recursos pelos municípios, a lei estabelece que deverão ser empregados em Despesas de Capital, vedando o pagamento de: (i) despesas com pessoal e encargos sociais, relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; (ii) encargos referentes ao serviço da dívida; (iii) veículos leves, ônibus, micro-ônibus e caminhões, exceto caminhão compactador de lixo e caminhão-pipa; e (iv) despesas correntes em geral. Destaca-se que os saldos em conta eventualmente remanescentes após a realização dos objetos, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, deverão ser empregados da mesma forma. Além disso, deve-se observar o Anexo V da lei, que lista os objetos passíveis de execução pelos municípios. A prestação de contas acerca da aplicação dos recursos transferidos é feita mensalmente, pelos municípios a este Tribunal, por meio do Sistema Informatizado de Contas do Município – Sicom. A execução dos recursos mencionados foi objeto de acompanhamento do Grupo de Acompanhamento[621] instituído, tendo sido emitido relatório específico, que trata da execução por parte dos municípios.

Destaca-se que, em abril de 2023, foram recebidos R$ 808,394 mil na conta 23495-8, do Programa de Fortalecimento do Serviço Público, e R$ 304,177 mil na conta 23494-X, do Programa de Mobilidade. Esses montantes referem-se a rendimentos recebidos na conta do Padem, 23497-4, transferidos, de forma proporcional, para as respectivas contas. Do R$ 1,113 milhão auferido na conta do Padem, 73% (808,394 mil) foram destinados ao Programa de Fortalecimento do Serviço Público e 27% (R$ 304,177 mil), ao Programa de Mobilidade, mesma proporção observada nos anexos da lei, em relação ao valor principal. Assim, tais rendimentos ficam vinculados, de forma proporcional, aos respectivos anexos, já que a Ação 2007 – Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem foi totalmente executada, procedimento que está em consonância com o que determina a cláusula 4.5.4[622] do Acordo.

Art. 6º da Lei 23.830[623]

No que diz respeito ao art. 6º da lei, o Anexo VI traz a lista dos trechos rodoviários que serão beneficiados com os valores previstos no projeto Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra, do Anexo I – Programa de Mobilidade, para execução de parte da Ação 2039 – Recuperação e Manutenção da Malha Viária. Verifica-se a presença dessa ação também no Anexo II – Programa de Fortalecimento do Serviço Público, Despesas Públicas, Contratações Temporárias e Estruturas de Apoio e, ainda, a existência de outros projetos destinados a atuação nas rodovias, alocados na Ação 4227 – Construção e Adequação de Rodovias. Assim, o valor total a cargo do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem – DER-MG, pela Lei 23.830, seja para

[620] Of. 12262/2022/CFAMGE, Ofício SEPLAG/RAM-FINANCEIRO n. 38/2022, Of. 16151/2022/CFAMGE.
[621] Criado pela Portaria nº 24/SCE/2021, de 10/9/21, alterada pela Portaria nº 04/SCE/2022, de 14/2/22.
[622] 4.5.4. As receitas financeiras auferidas por uma conta específica serão revertidas em benefícios para a própria conta e posteriormente para a realização dos Projetos previstos respectivamente em cada Anexo.
[623] Art. 6º - Os valores previstos para execução do projeto "Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra", no âmbito da ação "Recuperação e manutenção da malha viária", código 2039, constante no Anexo I desta lei, serão alocados nos trechos rodoviários constantes do Anexo VI desta lei, observado o disposto no termo judicial de reparação a que se refere o art. 2º.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

construção, adequação, recuperação ou manutenção das rodovias, é de R$ 780,797 milhões, distribuídos da seguinte forma:

Construção, Adequação, Recuperação e Manutenção das Rodovias

Exercício de 2021		R$
Anexo / Ação	**Projeto**	**Valor previsto na Lei**
Anexo I – Programa de Mobilidade		**550.000.000**
2039 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra	250.000.000
4227 - Construção e Adequação de Rodovias	Construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão sobre o Rio São Francisco	300.000.000
Anexo II – Programa de Fortalecimento do Serviço Público, Despesas Públicas, Contratações Temporárias e Estruturas de Apoio		**230.797.496**
2039 - Recuperação e Manutenção da Malha Viária	Elaboração de projetos rodoviários - Pequenas pontes (travessia de 29 cursos d'água)	300.000
4227 - Construção e Adequação de Rodovias	Corredor Sudoeste - Interligação do transporte público entre municípios atingidos e a Rede de Metrô da RMBH (ou alternativa ferroviária que se mostre viável)	147.000.000
4227 - Construção e Adequação de Rodovias	Elaboração de projetos rodoviários - Brumadinho-Mário Campos-BR381	1.300.000
4227 - Construção e Adequação de Rodovias	Realização de obras rodoviárias - Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais	82.197.496
Total		**780.797.496**

Fonte: Lei 23.830/21 (https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23830&comp=&ano=2021).

Ressalta-se que a delimitação de trechos rodoviários que serão beneficiados, constante no Anexo VI da lei, é referente apenas ao valor da Ação 2039 no Anexo I, qual seja, R$ 250 milhões. Para os valores da Ação 4227 nos dois anexos, R$ 530,497 milhões, os trechos aparecem na descrição dos projetos. E, para o valor da Ação 2039 no Anexo II, R$ 300 mil, não há alusão aos trechos que devem ser contemplados. Em 2022, essas ações mudaram de numeração e possuem descrição similar, tendo sido adicionada menção a Brumadinho em cada uma delas. Assim, a Ação 2039 passou a ser denominada 4555 – Recuperação e Manutenção da Malha Viária – Reparação Brumadinho e a 4227 foi alterada para 4554 – Construção e Adequação de Rodovias – Reparação Brumadinho, o que permaneceu para 2023.

Verifica-se, novamente, que existe dificuldade em fiscalizar a correta execução do art. 6º da Lei 23.830, primeiramente pelo fato de que a Ação 4555 engloba, como demonstrado na tabela anterior, tanto recursos do Anexo I quanto do Anexo II, não sendo possível segregar, na análise da execução orçamentária, o que se refere a cada um dos anexos. Na tentativa de realizar essa segregação, buscou-se rastrear o emprego dos recursos do projeto Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra, do Anexo I. Assim, verificou-se, no sítio eletrônico da Transparência do Acordo, que o código desse projeto seria o 9288133 e seu valor consta como R$ 776 milhões, tendo sido o valor inicial de R$ 250 milhões majorado pelas Deliberações 2, de 11/8/21, e 14, de 31/8/23. Ao buscar esse código de projeto, em consulta realizada no Armazém de Informações – Siafi (na coluna "contrato convênio entrada"), verificam-se despesas empenhadas nas Ações 4554, que não é objeto da regra estabelecida no art. 6º, e 4555. Adicionalmente, não é possível verificar, nessa consulta, informações sobre os trechos rodoviários beneficiados com as obras da Ação 4555, para realizar o cruzamento com o Anexo VI da lei.

Deliberações do Comitê Gestor Pró-Brumadinho

Apesar de algumas deliberações já terem sido mencionadas no decorrer deste tópico, outras merecem maior destaque devido ao teor das decisões nelas contidas.

Assim, destaca-se que a Deliberação 8, de 10/6/22, trouxe algumas definições acerca das obras em rodovias que utilizarão recursos do Anexo I.3 – Projetos para Bacia do Paraopeba do Acordo, quais sejam:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- Conforme estabelecido na cláusula 5.3 do Acordo, foi realizado processo consultivo popular para definição dos projetos que serão priorizados com os recursos indicados nos Anexos I.3 e I.4, tendo-se concluído pelas seguintes intervenções em seis estradas, propostas pelas comunidades, pelo Estado e pelas prefeituras: (a) construção de ponte sobre o Rio Paraopeba no município de Papagaios; (b) melhoramento e pavimentação do trecho Esmeraldas – São José da Varginha; (c) melhoramento e pavimentação do trecho Papagaios – Pompéu; (d) pavimentação da rodovia estadual AMG 930 (Felixlândia); (e) asfaltamento da MG-415 até a BR-040 (Morada Nova de Minas); e (f) pavimentação da rodovia LMG 762 (Abaeté). O valor estimado dessas obras é de R$ 464,920 milhões;

- Estava em análise, em conjunto com a mineradora, a possibilidade de conversão parcial da Obrigação de Fazer em Obrigação de Pagar, a fim de custear, de forma parcial, algumas obras na Bacia do Paraopeba, o que estava pendente de autorização judicial, já que as intervenções listadas no tópico anterior, previstas no Anexo I.3, são classificados como Obrigação de Fazer da Vale;

- Foi celebrado o Protocolo de Intenções nº 4529767/2022 entre os compromitentes do Acordo e os municípios beneficiados pelo Anexo I.3, em que é delimitado o valor do referido anexo correspondente a cada município e que poderá ser revertido em Obrigação de Pagar da Vale para custear as obras supracitadas, totalizando R$ 232,460 milhões;

- Conforme diretriz geral do Acordo, ao valor estimado das obras listadas na Deliberação, R$ 464,920 milhões, poderão ser acrescidos até 25%, se necessário, o que resultaria em R$ 581,150 milhões. Considerando a autorização judicial do Protocolo de Intenções, que possibilitaria a conversão de R$ 232,460 milhões em Obrigação de Pagar da Vale, o Estado precisaria arcar com R$ 348,690 milhões, que seriam custeados com parte da correção monetária recebida sobre as parcelas do Programa de Mobilidade e, caso necessário, do Programa de Fortalecimento do Serviço Público;

- Considerando o mencionado no tópico anterior, a Deliberação já disponibilizou os valores, a título de correção monetária, recebidos na primeira e segunda parcelas do Programa de Mobilidade, R$ 47,997 milhões, e na segunda parcela do Programa de Fortalecimento do Serviço Público,
R$ 56,352 milhões, totalizando R$ 104,350 milhões. Faltariam, ainda, R$ 244,340 milhões para fazer frente à totalidade das despesas previstas para a execução das obras, o que será recebido pelo Estado e destinado aos projetos de forma gradativa, à medida que os valores atualizados monetariamente forem quitados pela mineradora e disponibilizados ao Poder Executivo;

- Até que seja proferida decisão judicial sobre a conversão da Obrigação de Fazer em Obrigação de Pagar, o início das obras previstas nos itens (a), (b) e (c) fica autorizado, devendo ser custeadas com a correção monetária mencionada no tópico anterior (R$ 104,350 milhões); e

- A correção monetária das parcelas do Programa de Mobilidade será exclusivamente destinada à execução das obras da Deliberação 8, estando vedadas destinações diversas, salvo deliberação contrária do Conselho Superior.

Sobre essas definições, foram solicitados os seguintes esclarecimentos ao Estado[624]:

- Entendimento acerca dos 25% acrescidos ao valor estimado das obras, já que, pela leitura das cláusulas 5.3.5 e 5.3.7 do Acordo, transcritas abaixo, depreende-se, ao contrário do que foi estabelecido na deliberação, que, assim que as obras iniciarem, o Estado deverá ter reservado, retido, no mínimo, 25% do custo dos projetos aprovados.

[624] Ofício 20172/2022 - GCWA/CFAMGE.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> 5.3.5 No processo de escuta para fins de priorização, aqueles projetos indicados pelas pessoas atingidas como mais importantes serão orçados e detalhados em etapas sucessivas ("blocos"), observando uma **reserva de, ao menos, 25% do teto financeiro de cada projeto** (grifo nosso).
>
> 5.3.7 A aprovação e o início da implementação de projeto, e ou, conjunto de projetos ("blocos") serão realizados em etapas sucessivas, **respeitando-se uma reserva de, no mínimo, 25% do teto financeiro do conjunto de projetos (blocos) já aprovados** (grifo nosso).

Quanto a esse ponto, a Seplag[625] afirmou que a Deliberação 8 é perfeitamente convergente com a previsão das cláusulas 5.3.5 e 5.3.7, já que a intenção do Acordo é garantir que todas as obras sejam executadas, prevendo que, caso haja aumento dos custos ao longo da execução de um projeto, tais custos serão suportados pelo valor de reserva. Assim, como as obras totalizam inicialmente R$ 464,920 milhões, 25% desse valor foi reservado (R$ 116,230 milhões), perfazendo o total de R$ 581,150 milhões. Por fim, a Secretaria concluiu que "as cláusulas supracitadas do Acordo Judicial determinam reserva de 25% **acima** do teto financeiro do projeto, a fim de viabilizar sua execução, a Deliberação nº 008/2022 seguiu tal determinação, ao prever 25% **a mais** do total dos projetos listados na mesma". (grifo nosso)

No entendimento desta equipe técnica, o equívoco está justamente em considerar a reserva além do teto financeiro que foi estabelecido como sendo um valor excedente. Esta Coordenadoria entende que a reserva compõe o valor firmado pelo Acordo, qual seja, 25% do valor previsto, R$ 116,230 milhões, ou seja, do valor previsto deverão ser reservados 25% para viabilizar a execução de tais obras, de modo que, como estabelecido na cláusula 5.3.9, "a disponibilidade de recursos financeiros para a execução de cada projeto deverá ser verificada ao longo da execução dos projetos anteriormente aprovados pelos compromitentes".

- Entendimento sobre a possibilidade de utilizar a correção monetária dos Programas de Mobilidade e Fortalecimento do Serviço Público (Anexos III e IV do Acordo) para a realização de obras no âmbito do Anexo I.3, já que se trata de anexos diferentes e, em regra, esse procedimento vai de encontro às cláusulas 4.7 e 11.27 do Acordo, abaixo transcritas:

> 4.7. Fica admitida a possibilidade de remanejamento dos recursos entre os projetos previstos **no respectivo anexo**, observada a governança estabelecida no mesmo, **vedado o remanejamento entre anexos, exceto nos casos previstos no item 4.4.2.4**. O remanejamento seguirá critérios de eficiência, interesse público, efetividade e economicidade.
>
> 11.27. Os projetos indicados nos Anexos I.3, I.4, II.2, III e IV são passíveis de alteração ou substituição até a aprovação final do detalhamento de que trata o capítulo 5, respeitado o teto de cada Anexo e o regramento estabelecido neste Termo. (grifo nosso)

A Seplag destacou que as obras na Bacia do Paraopeba foram priorizadas na Consulta Popular realizada em novembro de 2021 e, conforme trazido no Ofício Compromitentes n° 83/2022, considerando os valores expressivos a serem despendidos na sua execução, com o financiamento exclusivo dos recursos destinados pelo Anexo I.3, algumas ações – na saúde, educação, assistência social, dentre outras igualmente relevantes –ficariam comprometidas, não havendo disponibilidade de recursos para demais projetos. Desse modo, após deliberação colegiada dos Compromitentes, apresentou-se uma proposta que viabilizaria o financiamento e a execução dessas obras.

> Cada território de município direta ou indiretamente beneficiado contribuirá com uma cota-parte do recurso do Anexo I.3, totalizando o valor correspondente a 50% do total das obras. Destaca-se que a proposta foi apresentada às Prefeituras dos municípios envolvidos e conta com a anuência destas. **Os 50% restantes serão disponibilizados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, com recursos dos anexos 3 e 4, que são destinados ao Estado, tipicamente para fora da região atingida**. Dessa forma será possível ampliar o montante de recursos totais a serem destinados para a região atingida. (Ofício Compromitentes n° 083/2022) (**grifo nosso**)

Assim, a Secretaria concluiu que a aplicação de recursos advindos da correção monetária prevista para os Anexos III e IV, para complementar os recursos advindos do Anexo I.3 na execução dessas obras, não contraria

[625] Ofício SEPLAG/RAM - CB nº. 12/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

as regras que limitam o remanejamento de recursos entre anexos, já que os primeiros mencionados possuem, na lista indicativa, projetos que preveem a execução de obras rodoviárias em qualquer região do Estado. Em relação a essa justificativa, cabe mencionar que os anexos, de fato, preveem obras rodoviárias, porém não em qualquer região do Estado, ao contrário do que foi informado. Assim, listam-se abaixo os projetos referentes a obras rodoviárias constantes em cada anexo:

- Anexo III – ressalta-se, aqui, que a recuperação será em rodovias em pior estado, conforme avaliação do DER-MG, e não em qualquer rodovia aleatória, sendo esse o projeto:
  - Projeto Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra.
- Anexo IV – os trechos que serão beneficiados estão bem delimitados, não se tratando, mais uma vez, de obras rodoviárias em qualquer região do Estado. Os projetos em rodovias nesse anexo são:
  - Corredor Sudoeste - Interligação do transporte público entre municípios atingidos e a Rede de Metrô da RMBH (ou alternativa ferroviária que se mostre viável);
  - Elaboração de projetos rodoviários – Pequenas pontes (travessia de 29 cursos d'água);
  - Elaboração de projetos rodoviários – Brumadinho-Mário Campos-BR381; e
  - Realização de obras rodoviárias – Caeté – Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais.

Por fim, a Seplag destacou que a execução das despesas será devidamente vinculada a cada anexo, respeitando seu teto, inclusive com os mecanismos de acompanhamento e controle por anexo, permitidos pela identificação do instrumento de entrada no momento do empenho da despesa e da dedução do pagamento das contas específicas de cada um deles. Serão, assim, obras abarcadas por projetos de três anexos, mas com execução orçamentária e financeira rateada entre eles e devidamente vinculada a cada um, de forma a não haver remanejamento de recursos entre os anexos. Frisa-se que o controle mencionado diz respeito apenas à execução, não havendo menção quanto ao planejamento que, como já mencionado, tem seu controle prejudicado, uma vez que a correlação dos projetos com os instrumentos de entrada se dá apenas após o empenho da despesa.

Em 12/9/22, o Estado solicitou[626] que fosse autorizada a utilização de R$ 144,138 milhões, depositados pela Vale em cumprimento à cláusula 4.4.3.1, originalmente prevista para o custeio de projetos de modernização da iluminação pública e para o fundo de financiamento para projetos municipais de concessão, de modo a integralizar o montante necessário para execução das obras rodoviárias referenciadas na Deliberação 8. Isso porque os projetos do Anexo I.3 são submetidos a consulta para fins de priorização junto às pessoas atingidas (cláusula 5.3[627] do Acordo), mas nenhum dos dois projetos da cláusula 4.4.3.1 foram priorizados pela população na Consulta Popular[628] realizada em novembro de 2021. Solicitou, ainda, intimação da Vale, para que complementasse o valor para execução dos projetos rodoviários.

[626] Processo nº 5060580-64.2021.8.13.0024 (Id 9602347093).
[627] 5.3 O detalhamento dos Projetos indicados nos Anexos I.3 e I.4, será realizado pela Vale observado processo de consulta para fins de priorização.
[628] Conforme informado no Id 9602361669 pelas Instituições de Justiças.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em 27/7/23, foi proferida decisão[629] autorizando a conversão da Obrigação de Fazer da Vale em Obrigação de Pagar, em relação aos Projetos Regionais Rodoviários do Anexo I.3, no valor de R$ 232,460 milhões. Na decisão, também foi autorizada a utilização de R$ 144,138 milhões para a execução dos projetos rodoviários, "considerando que a solução apresentada pelas Instituições de Justiça e pelo Estado de Minas Gerais observa a vontade da população atingida, a quem a reparação deve servir (interesse público)". A Justiça determinou a intimação da Vale para, no prazo de 30 dias, depositar R$ 92,158 milhões em juízo, referentes à diferença entre o valor dos projetos atualizados e o do depósito atualizado, o que foi atendido em 28/8/23. Assim, os valores pagos pela Vale, relativos aos Projetos da Bacia do Paraopeba, totalizam R$ 236,297 milhões, que, somados aos rendimentos da conta judicial, montam a R$ 236,627 milhões.

Adicionalmente, além dos R$ 104,350 milhões já destinados pela Deliberação 8 aos Projetos da Bacia do Paraopeba, verificou-se que as Deliberações 11 e 14 também destinaram recursos a esses projetos, R$ 52,398 milhões e R$ 75,713 milhões, respectivamente, totalizando exatamente R$ 232,460 milhões. Logo, dos R$ 581,150 milhões necessários para a realização dos Projetos Regionais Rodoviários, o Estado já possui reservados R$ 469,087 milhões, sem considerar os rendimentos auferidos na aplicação financeira dos recursos.

A tabela a seguir detalha os valores de correção monetária destinados, pelas deliberações do Comitê Gestor, à ampliação de alguns projetos estabelecidos no Acordo.

Utilização de Recursos de Correção Monetária

Exercício de 2023 — R$

Deliberação	Projeto ampliado	Valor
2, art. 4º	Reestruturação logística, tecnológica e de cobrança da dívida ativa da AGE	14.431.468
8, art. 3º	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	47.997.269
8, art. 3º	Melhoria da infraestrutura dos municípios - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	56.352.383
10, art. 1º	Complementação dos recursos federais para o Metrô da RMBH	12.186.273
11, art. 2º	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG / conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra – Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	52.397.599
12, art. 1º	Intervenções e Obras a serem realizadas, sob a responsabilidade e de propriedade do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a resiliência das Bacias do Paraopeba e Rio das Velhas, de modo a garantir o abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH	105.905.403
13, art. 3º	Fortalecimento e reestruturação tecnológica da Controladoria Geral do Estado	450.438
13, art. 4º	Reestruturação logística, tecnológica e de cobrança da dívida da AGE	8.597.884
13, art. 5º	Melhoria da estrutura logística e energética da Cidade Administrativa para redução de custos	1.302.249
14, art. 2º	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da SEINFRA	46.000.000
14, art. 3º	Realização de obras rodoviárias - Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais	20.000.000
14, art. 4º	Recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DER-MG/ conclusão de corredor logístico estruturante, conforme critérios técnicos da Seinfra - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	64.065.132
14, art. 5º	Melhoria da infraestrutura dos municípios - Mobilidade regional na Bacia do Paraopeba	11.647.617
14, art. 6º	Plano de Desenvolvimento da Cadeia Agropecuária	42.212
	Total	**441.375.928**

Fonte: Deliberações do Comitê Gestor Pró-Brumadinho (https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-legislacoes-e-publicacoes-oficiais-documentos-sobre-o-acordo-judicial)

Assim percebe-se que, do total apurado por esta Coordenadoria, de R$ 1,001 bilhão, auferido a título de correção monetária e rendimentos das contas judiciais, foram destinados R$ 441,376 milhões pelas

[629] Processo nº 5060580-64.2021.8.13.0024 Id 9873566200.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Deliberações, sem previsão orçamentária e sem emissão de qualquer Decreto. A menção à cláusula 4.6[630] ocorre de forma genérica em quase todas essas deliberações, sem especificar a qual anexo pertencem tais valores de correção monetária auferidos, dificultando o controle necessário para que seja implementada a cláusula 4.7[631]. Aplicando o Princípio de que o Acessório segue o Principal, esta equipe mantém o entendimento de que esse procedimento fere as cláusulas 4.7 e 11.27 do Acordo, principalmente em relação à Deliberação 8, que determina expressamente que serão utilizados recursos dos Anexos III e IV em projetos do Anexo I.3.

Art. 7º da Lei 23.830[632]

O art. 7º da Lei 23.830 trata da Conclusão de Obra e Equipagem de Hospitais Regionais, da ação Implantação de Hospitais Regionais, que conta com R$ 985,935 milhões no Anexo II e determina que os valores sejam destinados a equipamentos hospitalares nos municípios de Teófilo Otoni, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora e Unaí. Por meio de ofício[633], o Secretário Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão afirmou que o Hospital Regional de Teófilo Otoni, em outubro de 2022, teve licitação homologada e ordem de início emitida. De acordo com as informações do Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial, a obra já foi iniciada e tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2024. Os Hospitais Regionais de Sete Lagoas e de Conselheiro Lafaiete já tiveram o processo licitatório concluído, com contrato publicado em janeiro e a ordem de início emitida em março de 2023. A previsão do término da unidade de Sete Lagoas é no primeiro semestre de 2026 e de Conselheiro Lafaiete, no primeiro semestre de 2025.

Já foi finalizado o processo licitatório referente ao Hospital Regional de Divinópolis, tendo o contrato sido publicado em janeiro e a ordem de início emitida em fevereiro de 2023. A estimativa para sua conclusão é no segundo semestre de 2025. O Hospital de Juiz de Fora ainda não teve a obra retomada, já tendo sido realizado o diagnóstico da situação atual da obra para permitir o planejamento das próximas etapas. Quanto ao Hospital de Unaí, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde[634], foram pagos R$ 3,500 milhões em maio de 2022, tendo sido identificado, no Siafi, a existência de convênio firmado com a Prefeitura, para contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura hospitalar para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares e compatibilização de todos os projetos. Segundo nota divulgada pela prefeitura[635], os projetos foram aprovados e a obra será executada pelo município, que aguarda repasse dos recursos do Estado para dar início ao processo de licitação. Registra-se que as obras dos Hospitais Regionais de Teófilo Otoni, Sete Lagoas, Divinópolis e Conselheiro Lafaiete estão sendo acompanhadas pelo Tribunal de Contas[636].

[630] 4.6. Os valores previstos neste Acordo, salvo quando disposto expressamente em contrário, serão corrigidos monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice que vier a substituí-lo, verificada entre a data da homologação deste Acordo e seu respectivo pagamento.
[631] 4.7. Fica admitida a possibilidade de remanejamento dos recursos entre os projetos previstos no respectivo anexo, observada a governança estabelecida no mesmo, vedado o remanejamento entre anexos, exceto nos casos previstos no item 4.4.2.4. O remanejamento seguirá critérios de eficiência, interesse público, efetividade e economicidade.
[632] Art. 7º - Os valores previstos para execução do projeto "Conclusão de obra e equipagem de Hospitais Regionais", constante no Anexo II desta lei, serão alocados para os equipamentos hospitalares nos municípios de Teófilo Otoni, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora e Unaí, observado o disposto no termo judicial de reparação a que se refere o art. 2º.
[633] Ofício SEPLAG/RAM - CB nº. 12/2023.
[634] Memorando SES/DFCR-CFC nº 820/2022.
[635] https://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu2/index.php/secretarias/noticias/46-saude/2060-construcao-do-hospital-regional-unai-e-minas-alinham-as-bases-para-formalizacao-de-convenio.html
[636] https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626744.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Execução Conclusão de Obra e Equipagem de Hospitais Regionais

Exercício de 2023 R$

Item de Despesa / Município	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Execução de Obras por Contrato de Bens Não Patrimoniáveis	**7.644.108**	**322.142**	**34.609**
Conselheiro Lafaiete	2.334.817	139.130	34.609
Divinópolis	2.382.255	-	-
Sete Lagoas	2.927.035	183.012	-
Execução de Obras por Contrato de Bens Patrimoniáveis	**264.702.291**	**22.188.748**	**21.843.762**
Conselheiro Lafaiete	31.497.673	439.458	434.184
Divinópolis	39.500.000	989.926	961.534
Sete Lagoas	88.829.717	717.896	570.240
Teófilo Otoni	104.874.901	20.041.469	19.877.804
Serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras	**1.019.609**	**373.944**	**361.843**
Teófilo Otoni	1.019.609	373.944	361.843
Total	**273.366.008**	**22.884.834**	**22.240.215**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e Portal da Transparência do Estado.

Em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, constatou-se execução orçamentária na Ação 1085 – Implantação de Hospitais Regionais – Reparação, tendo sido empenhados, até o fim de 2023, R$ 273,366 milhões. Dos recursos empenhados, 39% foram destinados ao Hospital Regional de Teófilo Otoni e 34%, ao Hospital Regional de Sete Lagoas. Em relação ao total empenhado, percebe-se que o montante liquidado ainda é baixo, porém, os valores devem aumentar à medida que o cronograma físico das obras avançar.

Diante de todo o exposto, é notória a importância do acompanhamento da execução do Acordo da Vale, tanto pela expressividade dos recursos envolvidos quanto pelo impacto gerado para a sociedade, uma vez que ele visa garantir segurança jurídica e celeridade na reparação socioambiental e socioeconômica dos danos causados. Assim, cabe destacar a necessidade de melhoria na transparência, um dos pilares da Administração Pública, a fim de assegurar que a gestão de tais recursos pelo Poder Executivo, com o seu recebimento, aplicação e evidenciação, possa ser conhecida e verificada pela população.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

14. Avaliação do Cumprimento das Determinações e Recomendações de Exercícios Anteriores

Neste capítulo, será realizada a análise das recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas referentes às contas de exercícios anteriores. Não será realizado o exame das recomendações e determinações relativas ao exercício de 2021 e 2022 uma vez que não houve deliberação do Colegiado, até o momento, quanto ao respectivo Balanço Geral

I - Determinações ao Governo:

2. Divulgar notas explicativas no Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal, acerca dos valores que compõem a linha "Outros Ajustes", do quadro Ajuste Metodológico.

Situação: Atendida.

Cfamge: Esta unidade técnica, nos relatórios de 2020 e 2021, apontou para a ausência de nota explicativa que detalhasse a composição da linha "Outros Ajustes", sugerindo que tal divulgação fosse determinada ao Estado, conforme orientação contida no MDF, sugestão essa atendida entre o 3º e o 6º bimestres de 2022. No entanto, em retrocesso, nos demonstrativos publicados até o 4º bimestre de 2023, não houve divulgação de nota explicativa, o que foi objeto de questionamento, no Relatório Temático do 1º Quadrimestre (SGAP doc. 550601)[637]. Em síntese, a SEF[638] destacou que, em abril de 2023, a STN "alterou a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais. Dentre as alterações destaca-se a mudança de entendimento da STN quanto às fórmulas para o cálculo das linhas que compõem o quadro do Ajuste Metodológico", o que alcançou a linha "Outros Ajustes". Cabe salientar que nota explicativa voltou a ser divulgada a partir do demonstrativo do 5º bimestre de 2023, contribuindo para a melhor compreensão dos valores publicados.

6 - Determinar a implantação de metodologia que promova a adequada aderência entre o PPAG e a Agenda 2030, comunicando à CFAMGE tão logo esteja implementada;

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Foram solicitadas[639] informações acerca do cumprimento da Determinação 6, constante no Balanço Geral do Estado de 2020 (1101512), referente à implantação de metodologia que promova a adequada aderência entre o PPAG e a Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), devendo a Cfamge ser comunicada tão logo ela esteja implementada. Em resposta, foi encaminhado o Ofício SEF/STE-SCCG 124/2023, que menciona, no anexo, o Ofício SEPLAG/SPLOR 34/2023, da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, com as seguintes informações:

> Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são vinculados ao Plano Plurianual desde a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2016- 2019 para o exercício 2017, em conformidade à Lei 22.475, de 29 de dezembro de 2016. A vinculação ocorre a nível de programa, ou seja, todos os programas governamentais finalísticos que estão dispostos no PPAG vinculam-se a pelo menos um dos 17 ODS. Dessa maneira, entende-se por programas finalísticos aqueles que ofertam bens e serviços aos beneficiários das políticas públicas. Informa-se ainda que essa vinculação está explícita em todos os documentos oficiais que compõem o PPAG e que se encontra vigente e obrigatória para o PPAG 2020-2023.

[637] Ofício 14825/2023 – GCMT/CFAMGE, de 24/8/23.
[638] Nota Técnica nº 18/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023, de 5/12/23.
[639] Ofício 9518/2023 – GCMT/Cfamge, de 1/6/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Ainda não há um monitoramento específico das metas dos ODS, contudo é feito o monitoramento bimestral de todas as ações do PPAG, que pode ser acompanhado pelo site desta Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio dos Relatórios Institucionais de Monitoramento e das bases disponibilizadas. Ademais, afirma-se que o governo do Estado está empenhando esforços no desenvolvimento de uma metodologia para promover maior aderência entre o PPAG e a Agenda 2030.

Este empenho pode ser observado na inclusão de Monitoramento dos ODS em Minas Gerais, no primeiro ciclo de avaliação do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais (Sapp-MG). Composto pelos chefes dos órgãos que compõem o sistema, entendeu-se que o monitoramento da Agenda 2030 e dos ODS é fundamental para dar mais transparência ao engajamento do Estado na promoção de uma agenda integrada de desenvolvimento e gerar insights sobre como ser mais efetivo em algumas dimensões que ainda precisam ser aprimoradas.

Os trabalhos realizados em 2022, deram origem ao Relatório de percurso - Sistema de Monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais, elaborado e disponibilizado pela Fundação João Pinheiro – FJP, no link (https://drive.google.com/file/d/183LywvYNaYIkoAj2uYSdJvvooKwRQWms/view).

O referido relatório, compõem uma das seis entregas de 2022 com objetivo de iniciar o Sistema de Monitoramento do ODS, a saber:

1. Análise dos programas em andamento
2. Mapeamento de iniciativas de monitoramento dos ODS
3. Mapeamento de indicadores
4. Estruturação do painel de monitoramento
5. 17 Oficinas com gestores de programa
6. Relatório do percurso

Ao longo do relatório de percurso, estão sistematizadas as entregas objeto de acordo e as redefinições necessárias ao longo do percurso. Nele é apresentado um breve retrospecto da participação do Estado de Minas Gerais nas agendas de desenvolvimento. Em seguida, apresenta uma análise de como as políticas mineiras vigentes se colocam em relação aos ODS. Em outra seção, expõe os resultados de um mapeamento realizado com as principais iniciativas de monitoramento dos ODS no Brasil, para na sequência, descrever as ações realizadas. Na última seção, são feitos apontamentos sobre quais as forças de Minas Gerais para a institucionalização desse sistema e os principais desafios a serem transpostos.

Assim, as recomendações para os próximos passos resumem-se a:

1. o estabelecer uma agenda conjunta com a Subsecretaria de Gestão Estratégica/SUGES/SEPLAG para oferecer capacitação às assessorias estratégicas, construir em conjunto uma metodologia de desenvolvimento dos projetos da carteira estratégica e da construção de indicadores de monitoramento alinhados aos ODS;

2. reformular a parte infraestrutural do painel dos ODS para que seja mais visual e comporte as funcionalidades de monitoramento, com uma aba para os resultados dos indicadores a serem incluídos. Será necessária a ampliação dos indicadores disponíveis para além dos disponibilizados na plataforma Ipea. Uma das atividades planejadas será o pareamento dos indicadores do IMRS com as metas dos ODS;

3. participar e promover eventos relacionados à Agenda 2030, ampliando espaços de interlocução com a sociedade civil e órgãos governamentais que tenham interesse na temática.

Ainda sobre os trabalhos da FJP e da SEPLAG no fortalecimento do alinhamento do PPAG à Agenda 2030, podemos citar a realização do 5º Ciclo de Assessoramento ao PPAG, conduzido pelo Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação - NIMA da FJP, que terá como tema "Os ODS e os novos programas governamentais". O Ciclo será composto de 4 etapas, dentre elas uma oficina presencial intitulada “Preparando o desenho do Programa à luz dos ODS”. Este ciclo ocorrerá entre os meses de junho e julho de 2023, com o intuito de subsidiar a revisão do Plano Plurianual para o próximo exercício.

Assim, percebe-se que o Estado tem se movimentado para fortalecer metodologicamente o alinhamento entre o plano e a Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Cabe ainda mencionar, que tramita na ALMG, o Projeto de Lei nº 335 de 2019. Este PL em seu artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a instituir a Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, estabelece que dentre as competências dessa comissão estaria a elaboração do plano de ação para a implementação da Agenda 2030, bem como o acompanhamento e monitoramento da Agenda. Contudo, sua situação atual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG é: “aguardando parecer em comissão''.

De acordo com as informações prestadas, a Seplag, em conjunto com a Fundação João Pinheiro, tem desenvolvido estudos relacionados ao monitoramento dos ODS a partir dos programas previstos no PPAG. No Relatório de Percurso - Sistema de Monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais, de 14/2/23, consta a informação de que foi desenvolvido um painel de monitoramento a partir da base

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

de dados do PPAG, tendo como objetivo: a) dar publicidade à vinculação dos programas aos ODS e gerar reflexão por parte dos gestores de programa; e b) explorar os objetivos de desenvolvimento sustentável e suas metas e indicadores, para mensuração. Em consulta feita no dia 19/7/23[640], verificou-se que é possível filtrar por órgão e por programa. A partir daí o painel indica o órgão responsável pelo programa, o orçamento e os objetivos, bem como os ODS a ele vinculados. A implantação de sistema de monitoramento é relevante e serve não só para nortear a atuação da Administração Pública, mas também como medida de transparência, já que as informações podem ser obtidas de forma mais acessível. Porém, em consulta realizada no dia 11/3/24, constatou-se que o link não gera acesso ao Painel de Monitoramento.

25. Determinar que as Receitas Correntes Líquidas sejam calculadas, para fins de despesas com pessoal e de endividamento, conforme previsto na CR/88, deduzindo as receitas decorrentes de emendas impositivas individuais e de bancadas.

Situação: Parcialmente Atendida**.**

Cfamge: Esta equipe identificou que permanece a divergência no cálculo da RCL em relação às emendas individuais, porém, conforme evidenciado no tópico Receita Corrente Líquida deste relatório, vem reduzindo ao longo dos anos, passando de R$ 55,061 milhões em 2022 para R$ 1,416 milhão em 2023. Por esse motivo, optou-se por não fazer nova recomendação ao Governo e continuar monitorando a situação em 2024. Caso ela persista, esta equipe retornará com a determinação. Observa-se que, em relação às emendas de bancada, não existem mais divergências.

26 – Determinar que seja evidenciado, no Business Object, todo o montante dos cancelamentos dos Restos a Pagar, por função, a fim de que este Tribunal, na qualidade de órgão fiscalizador, possa validar as informações constantes dos relatórios RFCAE 718-VIII (RPNP) e RFCAE 738 – VIII (RPP), uma vez que elas impactam o cálculo do índice constitucional da Educação.

Situação – Não Atendida.

Cfamge: Foi apontado pela CGE, no Relatório de Controle Interno/2023, que a identificação do atributo "Função" na execução de Restos a Pagar de Folha de Pagamento está sendo suprida com a implantação do Sistema GRP, que trará todas as funcionalidades para uma melhor consistência dos indicadores fiscais; e que, anteriormente, o Tribunal já havia recomendado o aperfeiçoamento do Siafi, como também a implantação de sistemas de custos, de filtros de função nas pesquisas de créditos adicionais, no *Business Object*, situações que, em princípio, o sistema atual possui limitações. Assim, considerando que a implantação do Sistema GRP não se encontra finalizada, entende-se que esta determinação não foi atendida.

27. Determinar que seja apresentado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação do parecer prévio, levantamento acerca da natureza dos créditos inscritos em restos a pagar e dos motivos que impedem a conclusão do estágio da despesa, acompanhado de estudo para cancelamento dos créditos antigos, supostamente alcançados pela prescrição, e determinar, ainda, que seja apresentado, no mesmo prazo, plano de ação com medidas administrativas e legislativas que busquem conter, nos próximos exercícios, o aumento do estoque de restos a pagar, podendo-se adotar como referência, no que couber, aquelas efetivadas pelo Poder Executivo Federal descritas no Acórdão n. 130/2021 – Plenário do Tribunal de Contas da União, bem como as disposições do Decreto n. 93.872/1986 sobre a matéria;

[640] https://shiny.fjp.mg.gov.br/ODS.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Cabe ressaltar que, embora tenha havido redução expressiva no estoque de Restos a Pagar, permanece a situação já descrita em relatórios anteriores, de valores antigos compondo o seu saldo – no caso dos Restos a Pagar Processados – RPP, desde 1997 e dos RPNP, desde 2012.

Importante destacar que, considerando a determinação consubstanciada no parecer prévio emitido sobre as contas anuais de responsabilidade do Governador do Estado de Minas Gerais, atinentes o exercício financeiro de 2020, por meio da Portaria Conjunta Nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, foi constituído grupo de trabalho, formado por representantes desse Tribunal de Contas, Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, com o objetivo de traçar estratégias conjuntas para o cumprimento das obrigações passadas, dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e apurar a situação atual dos valores dos restos a pagar processados e não processados, com e sem disponibilidade financeira, os respectivos cancelamentos, e a identificação do que foi regularizado no decorrer dos exercícios financeiros. Os trabalhos estão em andamento e os citados órgãos promoveram diversas reuniões para analisar e propor medidas visando o controle e à redução dos restos a pagar.

38. Determinar que adeque a legislação previdenciária sobre os benefícios geridos pelo IPSM e as regras de proventos de inatividade dos militares ao ordenamento jurídico brasileiro, estruturando, de forma clara, o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Minas Gerais e encaminhando o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação do parecer prévio.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: As alterações na Lei Estadual 5.301/69, promovidas pela Lei Complementar 168/22, atendem, em grande parte, os dispositivos previstos na lei federal quanto às regras de transferência para a reserva remunerada. Restam ainda desconformidades no que se refere à idade-limite na atividade para alcançar o posto de coronel, que, pela regra da legislação estadual (art. 132), é dois anos inferior à estabelecida para esse mesmo posto nas Forças Armadas; e, ainda, na forma de cálculo da remuneração proporcional, que, pelo inciso II do art. 95 da lei estadual, pode gerar, em situações específicas, benefícios maiores do que os calculados pela regra da lei federal, portanto, incorrendo em descumprimento da norma geral.

43. Determinar que seja aplicado, até 2023, nos termos do art. 119 do ADCT da CR/88, o montante relativo à diferença entre o que foi efetivamente despendido no exercício de 2020 e o mínimo exigido constitucionalmente (equivalente a R$2.293.044.308,46), atualizado monetariamente esse valor e contabilizando-o de forma separada, a fim de comprovar o adequado cumprimento da nova diretriz constitucional;

Situação: Não Atendida**.**

Cfamge: Foi publicada em 19/12/23 a Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, com o objetivo de instituir grupo de trabalho multisetorial para traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e para viabilizar a celebração de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019. Considerando que no Termo de Compromisso Único será incluído o que deixou de ser aplicado pelo Estado em MDE, em 2020; e, considerando que os trabalhos desse grupo de trabalho encontram-se, atualmente, ainda em fase de ajuste dos valores que serão pactuados, entende esta equipe técnica que esta determinação não foi atendida.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

45. Determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação do parecer prévio informe esta Corte de Contas sobre as medidas que pretende adotar, indicando os respectivos prazos para implementar o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica;

Situação: Atendida

Cfamge: Foram solicitadas[641] informações acerca do atendimento à Determinação 45 do Balanço Geral do Estado de 2020. O Estado, por meio do Memorando. SEPLAG/DCCCR-NORMAS-CONSULTAS. nº 80/2023[642], assim se expressou:

> Em relação ao tema que constitui o objeto da determinação supracitada, informamos que foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em 30/05/2023, o Projeto de Lei nº 822/2023, de autoria do Governador do Estado, que visa assegurar aos profissionais da educação básica do Poder Executivo, mediante concessão de reajuste de 12,84%, o direito ao recebimento de vencimento em conformidade com o valor atual do piso salarial nacional do magistério, observada a proporcionalidade em relação à carga horária de trabalho. O reajuste proposto será retroativo a janeiro de 2023.
>
> Esclarecemos que a proporcionalidade para o pagamento do piso nacional está prevista no § 3º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738, de 2008 e o entendimento quanto ao referido critério para implementação do piso também é endossado pelo Ministério Público e por julgamentos do TJMG. Em Minas Gerais, a carga horária dos professores de educação básica é de 24 horas semanais e o piso foi estabelecido em âmbito nacional para uma carga horária semanal de 40 horas.
>
> O valor inicial da tabela de vencimento básico da carreira de Professor de Educação Básica (PEB) atualmente é de R$ 2.350,49. Com a concessão de reajuste de 12,84%, o valor inicial da tabela do PEB será equiparado ao piso nacional vigente em 2023, que, considerando a proporcionalidade em relação à carga horária de 24 horas semanais, é de R$ 2.652,22.
>
> Observando as diretrizes da política remuneratória adotadas para os profissionais da Educação Básica, que pressupõem tratamento isonômico para concessão de reajustes, o projeto de Lei prevê a aplicação desse mesmo índice de 12,84% às demais carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293/2004, aos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola e Secretário de Escola e às gratificações de função de Vice-Diretor de Escola, Coordenador de Escola e Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon.

De fato, em 2023, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 822/23[643], transformado na Lei 24.383, de 6/7/23, que prevê reajuste de 12,84%, a partir de 1º de janeiro de 2023, para adequação dos vencimentos dos profissionais do magistério público da educação básica ao valor do piso salarial profissional nacional, previsto no art. 2º da Lei 11.738/08, o que contribui para o alcance da Meta 16 do Plano Estadual de Educação – PEE.

Ainda sobre o assunto, considera-se, no âmbito do Estado[644], para fins de percepção integral do piso salarial, a jornada de 24 horas semanais, diferentemente do que prevê o art. 2º, § 1º, da Lei 11.738/08, que estabelece que o valor do piso é referente à jornada de 40 horas semanais, cujas interpretações possíveis foram apontadas no Mem. 01/CFAMGE/2022 (SGAP 7006010/2021). Frisa-se que o tema também é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo 1.0000.22.067281-0/000), em face dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual 21.710/15, bem como da Emenda 97/18 à Constituição Estadual, que acrescentou ao texto constitucional o artigo 201-A. Em consulta realizada em setembro de 2023, verificou-se que foi emitida decisão cautelar[645], mas o mérito da ação ainda não

641 Of.9520/2023 – GCMT/CFAMGE, de 1/6/23.
642 Encaminhado por meio do Ofício SEF/STE-SCCG nº. 121/2023.
643 https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/texto/?tipo=PL&num=822&ano=2023
644 Art. 2º da Lei Estadual nº 21.710/2015 e Art. 201-A da Constituição Estadual.
645 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE– ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL N. 27.710/2015 – EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DE DESPESAS – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR – CONCESSÃO PARCIAL. A prerrogativa parlamentar de apresentação de emendas ao projeto de lei de iniciativa reservada é limitada à pertinência temática com a proposta original, sendo vedada também a apresentação de emendas que impliquem aumento de despesas. É imperioso o deferimento parcial da medida cautelar, uma vez que o artigo 2º, caput, da Lei Estadual n. 27.710/2015, ao impor a observância do piso salarial para os profissionais da educação básica, não traduz qualquer aumento de despesas, além de guardar pertinência temática com a norma. (Desembargador Edilson Olímpio Fernandes).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

foi julgado. Foram opostos Embargos de Declaração (1.0000.22.067281-0/001[646]) determinando que os autos fossem remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc, para conciliação das partes. Entretanto, na Decisão 3º GAVIP/NUPEMEC/CEJUSC DE 2º GRAU Nº 14380/2023, de 13/6/23, o Cejusc entendeu que não seria possível realizar autocomposição no âmbito da ADI, remetendo os autos ao relator da ação, para regular prosseguimento:

> Assim, se um ato é passível de controle mediante ADI, as partes não podem transacionar sua (in) constitucionalidade, tendo em vista que o que se busca é justamente verificar a compatibilidade, material e formal, de determinada norma com a Constituição do Estado de Minas Gerais.
>
> Valendo-se desta premissa, designar audiência de conciliação, neste caso concreto, poderia violar a própria ordem constitucional, as regras processuais e, até mesmo, a mitigação da presunção de constitucionalidade das normas no devido processo constitucional, o que caracterizaria violação ao princípio da separação de poderes.
>
> Assim, diante do objeto e das particularidades específicas deste caso, não se vislumbra a possibilidade de tramitação dos processos e de designação de audiência de conciliação no CEJUSC de 2º Grau.

Em 16/11/2023[647], o Relator remeteu os autos novamente para o Cejusc, após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. As partes convencionaram a suspensão do feito, tendo sido designada nova sessão de conciliação para 30/4/24. Há que se ressaltar, por fim, que, em 2023, o valor do piso foi reajustado em 14,95% pelo Ministério da Educação, por meio da Portaria 17, de 16 de janeiro de 2023[648].

46. Determinar que sejam aplicadas em ações e serviços públicos de saúde, até o término do exercício de 2023, sem prejuízo do percentual mínimo de 12% definido na CR/88, as disponibilidades de caixa resultantes dos cancelamentos de Resto a Pagar Não Processado, anos-origem 2013-2019, no montante de R$186,767 milhões, e Resto a Pagar Processado, anos-origem 2013-2019, no montante de R$178,669 milhões, totalizando R$ 365,435 milhões.

Situação: Atendida Parcialmente.

Cfamge: conforme fl. 344 do Relatório de Controle Interno:

> A SES, por meio do Memorando.SES/DPO.nº 426/2023 (71712965), de 17/8/2023, informou que, em 2021, foi executado em ASPS, nas modalidades 45 e 95, o valor de R$ 365.555.353,54, apesar de em 2022, ter sido cancelado R$ 17.577,80, perfez um total de R$ 365.537.775,74.
>
> A SEF informou ao TCEMG, em resposta ao Ofício 12.172/2023-GCMT/CFAMGE, de 11/07/2023, que: "o valor questionado resultante de cancelamentos de Restos a Pagar, anos-origem 2013-2019, foi recomposto em 2021, quando se empenhou um montante de R$ 365,555 milhões."

Vv. A concessão da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a relevância do fundamento deduzido na petição inicial e a possibilidade de prejuízo decorrente da demora da prestação jurisdicional, consistente na insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado. (Desembargador Valdez Leite Machado).
Vv. A Emenda à Constituição Estadual n. 97/2018, assim como os artigos 2º e 3º da Lei Estadual n. 21.710/2015, de iniciativa do Chefe do Executivo Estadual, que "dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de Educação Básica e dá outras providências", em tese, violam o disposto no art. 27 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Emendas parlamentares com o mesmo fim interferem, 'prima facie', na competência privativa do Poder Executivo, prevista no art. 66, III, b, da Constituição Estadual, devendo, cautelarmente, ter a sua eficácia suspensa, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. (Desembargador Valdez Leite Machado). (TJMG - Ação Direta Inconst. 1.0000.22.067281-0/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022).

[646] https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes2.jsp?listaProcessos=10000220672810001

[647] Tendo em vista a decisão proferida pela eminente Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, Terceira Vice-Presidente do TJMG e Coordenadora do Cejusc de 2º Grau (Ordem 26) – concluindo pela impossibilidade de tramitação dos processos e de designação de audiência de conciliação perante o Cejusc aliada à insistência das partes interessadas em sentido contrário, com vistas à conciliação (ordens 28, 29, 30, 31, 34 e 35), remetam os autos ao (à) douto(a) representante da Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, para ofertar seu parecer a respeito.

[648] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17-de-16-de-janeiro-de-2023-458228873

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Dessa forma, considerando que houve aplicação no valor de R$ 365.537.775,74[649], essa equipe de auditoria entende que a determinação se encontra implementada.

Realmente, como consta do Relatório Técnico, **em 2021**, para fazer face aos Restos a Pagar Cancelados em 2020, que totalizaram R$ 365,435 milhões, foi empenhado o valor de R$ 365,555 milhões, nas Modalidades de Aplicação 95 e 45, tendo sido liquidados e pagos os montantes de R$ 256,235 milhões e **R$ 256,056 milhões,** respectivamente, restando R$ 109,320 milhões de RPNP. Já **em 2022**, desse montante de RPNP, foram liquidados R$ 102,887 milhões e pagos **R$ 98,030 milhões**, representando 89,67% das liquidações. **Em 2023**, do restante de RPP, R$ 4.856.719,90, foram pagos **R$ 4.766.825,99**, 98,15%, e, quanto ao restante de RPNP, R$ 6.415.272,60, nenhum valor foi pago. Dessa forma, os pagamentos das **compensações dos cancelamentos de Restos a Pagar de 2020 totalizaram R$ 359,033 milhões, ao final de 2023, alcançando 98,25% do devido, R$ 365,435 milhões, restando R$ 6,403 milhões para realizar toda a compensação, cumprindo quase que integralmente a determinação.**

Ademais, conforme determinação contida no Parecer Prévio das Contas Governamentais de 2020, a verificação do adimplemento da obrigação de aplicar o montante da disponibilidade de caixa proveniente dos cancelamentos de RPNP e RPP será realizada em autos apartados, no caso, o Monitoramento 1.147.778.

53. Determinar que envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do parecer prévio, Plano de Ação elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), acompanhado das ações atualizadas ali estabelecidas, decorrente da auditoria realizada em referido órgão, em junho de 2019, após a tragédia de Brumadinho, para avaliação do gerenciamento de riscos dos processos de fiscalização e licenciamento ambiental de complexos minerários de ferro;

Situação: Atendida

Cfamge: O Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais do exercício de 2019 apontou que, após o desastre de Brumadinho, a Controladoria-Geral do Estado – CGE realizou, em junho daquele ano, auditoria na Semad (Relatório de Auditoria nº 1370.0849.19[650]), a qual concluiu pela existência de riscos que poderiam prejudicar o atingimento dos objetivos de fiscalização e licenciamento ambiental de complexos minerários de ferro, mas, também, que havia oportunidades de melhoria, por meio da implementação de novos controles e aprimoramento dos já existentes.

A identificação das ações a serem implementadas, visando tratar os riscos identificados, deveria ser materializada com a formulação de Plano de Ação. Com isso, nas Contas de 2019, a Cfamge solicitou o envio do referido documento devidamente preenchido, assim como de informações atualizadas. Considerando que o Estado não enviou o documento nem prestou informações nas Contas de 2019, reiterou-se o pedido no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais do exercício de 2020 (Página 434 da Peça 7).

Na resposta à abertura de vista das Contas de 2020 (Página 118 da Peça 124), consta que a Semad, por meio da CGE, encaminhou o Plano de Ação – Fiscalização (Peça 86), bem como o Plano de Ação – Licenciamento (Peças 78) e respectivos anexos, informando que semestralmente monitora essas ações. Nos documentos acostados à Peça 165 pela Advocacia-Geral do Estado no BGE de 2020, consta o Ofício SEMAD/GAB - JUD nº. 995/2023, o qual esclarece:

[649] Já deduzido o valor de R$ 17.577,80, relativo ao cancelamento ocorrido em 2022, conforme Memorando.SES/DPO.nº 426/2023 (71712965).
[650] https://www.cge.mg.gov.br/phocadownload/relatorios_auditoria/2019/RA_1370.0849.19_GR_SEMAD_DAGR.pdf.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> De ordem da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acusamos o recebimento do Ofício Circular AGE/PDE nº. 209/2023, que por sua vez faz referência ao Ofício nº 11912/2023 (70220826) recebido pelo Governador determinando o envio de esclarecimentos sobre 'motivos do não envio do Plano de Ação, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), para avaliação do gerenciamento de riscos dos processos de fiscalização e licenciamento ambiental de complexos minerários de ferro.
>
> Em resposta, informamos que em 26/05/2021 recebemos o processo SEI nº 1190.01.0010650/2021-83, capeado pelo Ofício SEF/STE-SCCG nº. 104/2021 (30009808) da Subsecretaria do Tesouro Estadual, quando nos foi solicitado o mesmo documento. Naquela oportunidade, enviamos o Ofício SEMAD/GAB nº. 415/2021 (30062264) que remeteu o Plano de Ação Fiscalização (30064386) e respectivos anexos (30064600, 30064700, 30064795), bem como o Plano de Ação Licenciamento (30065096) e respectivos anexos (30065397, 30065621, 30066087, 30066327) que foram elaborados pela Semad, no âmbito da auditoria referente ao Gerenciamento de Riscos dos processos de Fiscalização e Licenciamento Ambiental de Complexos Minerários de Ferro.
>
> Ressaltamos que os monitoramentos foram realizados, semestralmente, a partir de setembro/2018 até março/2023 e encontram-se anexados ao processo SEI nº 1370.01.0005489/2018-98: 1º monitoramento 1710893; 2º monitoramento 3765354; 3º monitoramento 7476445; 4º monitoramento 12323057; 5º monitoramento 19377924;6º monitoramento 26660183; 7º monitoramento 36588741; 8º monitoramento 43466800; 9º monitoramento 53296615 e 10º monitoramento 53305794.
>
> Adicionalmente, salientamos que os referidos monitoramentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme demonstram os comprovantes de recebimento: 1726860, 3873736, 7872070, 12365287, 19411198, 27293587, 36605862, 43556691, 53305794 e 62755836. Destarte, reportamo-nos ao Acórdão prolatado pelo Pleno do TCE (64155765) que decidiu pelo encerramento do ciclo de monitoramento do plano de Ação referente aos empreendimentos minerários no Estado de Minas

57. Reiterar a determinação expedida em pareceres de exercícios anteriores no sentido de que proceda à atualização do Termo de Compromisso determinado no Parecer Prévio relativo às Contas Governamentais de 2017 para que sejam contemplados os valores relativos ao resultado da execução orçamentária dos Restos a Pagar em 2018 nos termos detalhados no Item II.2, seguintes tópicos: (a) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; (b) Ações e Serviços Públicos de Saúde; e (c) Restos a Pagar x Disponibilidades Financeiras.

Situação: Perda de objeto.

Cfamge: a respeito dessa determinação, reitera-se a análise realizada por esta Coordenadoria no relatório técnico sobre as Contas Governamentais de 2022, conforme transcrito a seguir:

> Releva mencionar, quanto a essa determinação, que a Cfamge, no relatório técnico sobre as Contas Governamentais de 2020, ao promover a verificação do cumprimento das determinações expedidas por este Tribunal, especificamente sobre o **Balanço Geral do Estado de 2018, Processo nº 1066559**, consignou que:
>
> > Até a data de fechamento deste relatório, o Termo de Compromisso determinado no Parecer Prévio relativo às Contas Governamentais de 2017, incluindo os valores relativos ao resultado da execução orçamentária dos Restos a Pagar em 2018, não havia sido apresentado. Cumpre ressaltar que, em 2020, nos autos do Processo no 1.066.559 (Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, Exercício de 2018), o Estado peticionou sugerindo a sua não celebração, tendo em vista os efeitos financeiros decorrentes da covid-19 e a consequente deterioração da economia mineira. A Cfamge, em 6/10/20, instada a se manifestar, opinou pela manutenção da celebração do referido Termo, o que foi acolhido pelo Conselheiro José Alves Viana. Não obstante, foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação, porém, em 29/12/20, foi apresentado pelo Estado novo pedido de dilação de prazo, o qual foi deferido e vencerá em maio deste ano.
>
> Não obstante, tendo em vista decisão do Conselheiro José Alves Viana, nos autos do Processo 1066559[651], houve perda de objeto, devendo o Estado cumprir a determinação contida no parecer proferido pelo Tribunal Pleno, na Sessão de 26/5/21, nos autos do Balanço Geral do Estado n. 1088786, relativo ao exercício de 2019, no sentido de apresentar Plano de Ação que contemplasse a aplicação em ASPS e MDE das disponibilidades financeiras oriundas dos cancelamentos dos Restos a Pagar ocorridos em 2019 e 2020.
>
> Por fim, cabe salientar que, na Sessão Plenária de 7/12/22, o Tribunal Pleno decidiu que toda a matéria atinente ao Termo de Compromisso, exercícios de 2017 e 2018, bem como ao Plano de Ação, exercício de

[651] Balanço Geral do Estado de 2018, despacho exarado em 14/12/21 pelo Conselheiro José Alves Viana, Relator das Contas Governamentais/2018, quando da análise da Petição AGE/GAB/ASSGAB n. 86/2021 – peça n. 53.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> 2019, deve ser consolidada e objeto de exame em autos apartados, de forma a apurar a situação atual dos valores dos RPP e dos RPNP com e sem disponibilidade financeira e respectivos cancelamentos, conforme o caso, identificando o que foi regularizado no decorrer dos exercícios, por meio do efetivo pagamento, assim como os valores que foram cancelados e os que ainda permaneceram como RPNP, de modo a consolidar Termo de Compromisso Único, que, de forma definitiva e factível, estabeleça critérios para a regularização dos valores envolvidos. A decisão está pendente de cumprimento, pois ainda não houve o trânsito em julgado.

Como resultado dessa decisão, que transitou em julgado em 16/5/23, foi publicada em 19/12/23 a Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, com o objetivo de instituir grupo de trabalho multisetorial para traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e para viabilizar a celebração de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromissos de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019. Atualmente, os trabalhos deste grupo encontram-se em andamento para ajuste dos valores que serão pactuados nesse instrumento.

Conforme se verifica, houve perda de objeto da determinação, pois toda a matéria atinente ao Termo de Compromisso, exercícios de 2017 e 2018, bem como ao Plano de Ação, exercício de 2019, deve ser consolidada e objeto de exame em autos apartados. Ademais, foi autuado um processo de Monitoramento[652], que recebeu o nº 1.147.778, sendo o instrumento de fiscalização adequado para verificar o cumprimento da referida determinação contida no Parecer Prévio do BGE de 2020 (Processo 1.101.512).

58. Reiterar a determinação para promover o efetivo monitoramento das Renúncias de Receitas frente aos resultados pretendidos e aqueles efetivamente obtidos.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Quanto aos impactos do total renunciado de 2023 sobre a execução orçamentária no exercício, observam-se percentuais discretamente superiores aos previstos na LOA, revelando que o crescimento da renúncia foi relativamente compensado pelo crescimento da arrecadação no período em tela.

Quanto ao monitoramento, oportuno citar a auditoria operacional deflagrada em 11/7/17, Processo n. 1088963 (arquivado), tendo por objetivo a avaliação dos resultados das Renúncias de Receita efetivadas pelo Governo Estadual, dando cumprimento ao disposto na Diretriz 15, letra "q", da Resolução n. 06/16, da Atricon. Em dezembro de 2021, foi aprovado o Plano de Ação encaminhado pela SEF no Processo de Monitoramento nº 1107665 (arquivado), considerando que as medidas propostas atenderam às recomendações e determinações do Tribunal, deliberadas ao final da auditoria. Em 30/6/23, conforme acórdão publicado, foi encerrado o ciclo de monitoramento, ao ser identificado que, das quatro recomendações propostas, três já haviam sido implementadas e uma se encontrava em fase de implementação, qual seja:

> Recomendação B: Que definam indicadores de desempenho e implantem sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais, tendo sido verificado pela equipe de auditoria que as ações propostas estão sendo implementadas pelo gestor dentro do prazo previsto, 31/12/23, sendo necessário, no entanto, o acompanhamento das ações relativas à instituição dos indicadores de desempenho e a sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais;

Tendo em vista a pendência acima e a ausência de encaminhamento de informações a esta Coordenadoria sobre a conclusão do trabalho, mantém-se a consideração de atendimento parcial, lembrando que essa matéria ensejou pedido de esclarecimentos à SEF em ambiente de Abertura de Vista relativa à Prestação de Contas de 2023.

[652] Arts. 240, inciso II; 278, inciso III; e 290 a 293 do Regimento Interno do TCEMG, Resolução 12/08.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

60. Determinar, acresça ao montante mínimo que deverá ser aplicado em ASPS, no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado do parecer prévio emitido pelo Tribunal sobre as contas de 2020, o valor de R$ 231.169.101,83, referente ao percentual de 0,43% da receita base de cálculo do exercício de 2020, em cumprimento ao disposto no art. 25 da Lei Complementar n. 141/2012.

Situação: Não atendida.

Cfamge: consoante fl. 394 do Relatório de Controle Interno:

> A SEF esclareceu que a inclusão de quitações de Restos a Pagar não Processados no cálculo do índice do exercício corrente, como é feita pelo TCEMG, não é prevista nos procedimentos determinados pelo MDF, 12ª edição e versões anteriores. Esclareceu que, anualmente, vêm sendo feito esforços pelo Estado para o pagamento dos restos a pagar de ASPS conforme Tabela apresentada. Informou, ainda, que foi firmado um acordo através de um Termo de Compromisso com cronograma de pagamentos do saldo de restos a pagar remanescentes da Saúde ao longo de 8 anos. Dessa forma, essa equipe de auditoria entende que a recomendação está parcialmente implementada.

Verifica-se que o Estado não informou a existência de qualquer empenho realizado para compensar percentual faltante do índice constitucional da Saúde, de exercícios anteriores. De acordo com o parágrafo único do art. 25 da Lei Complementar 141/12, eventual não cumprimento do índice do exercício deverá ser compensado por meio de acréscimo da diferença ao montante mínimo do exercício subsequente ao da sua apuração. A fim de comprovar o cumprimento da determinação legal, essa despesa não aplicada em ASPS deve ser realizada nas Modalidades 46[653] e 96[654], pois assim não será computada no índice de ASPS do exercício corrente, sendo considerada aplicação suplementar.

À vista disso, por meio de consultas ao Armazém de Informações – Siafi, constatou-se que não houve realização de despesas nas Modalidades 46 e 96, em 2022 e 2023, com a finalidade de compensar a aplicação abaixo do mínimo de 2020, **o que configura descumprimento a determinação deste Tribunal.**

II - Ao TCEMG

11. Determinar que a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018, bem como aos Planos de Ação de 2019 e 2020, seja consolidada e passe a ser objeto de exame em autos apartados, de forma a apurar a situação atual dos RPP e dos RPNP, com e sem disponibilidade financeira, com a devida identificação do que foi regularizado no decorrer dos exercícios, por meio do efetivo pagamento, do que foi cancelado e do que ainda permaneceu como RPNP, de modo a consolidar Termo de Compromisso Único, que, de forma definitiva e factível, estabeleça critérios para a regularização dos valores envolvidos.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Considerando que foi publicada, em 19/12/23, a Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG com o objetivo de instituir grupo de trabalho multisetorial para traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e para viabilizar a celebração de Termo de Compromisso Único que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromissos de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019; e, considerando que os trabalhos desse grupo encontram-se, atualmente, em fase de ajuste dos valores que serão pactuados, entende esta equipe técnica que esta determinação foi parcialmente atendida.

[653] Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141/12.
[654] Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141/12.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

II – Recomendações ao Governo:

1. Recomendar o aprimoramento dos Indicadores do PMDI, para que permitam mensurar a evolução das políticas públicas de forma mais abrangente.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Na apreciação das Contas de 2020 (1101512), o Tribunal Pleno deste Tribunal propôs recomendação[655] ao Estado para que aprimorasse o PMDI vigente, avaliando a inclusão de novos indicadores e revisão das metas. Por meio do Ofício 9518/2023 – GCMT/Cfamge, de 1/6/23, foram solicitadas informações acerca do atendimento da recomendação. Em resposta, foi encaminhado o Ofício SEF/STE-SCCG 124/2023, que menciona, no anexo, o Ofício SEPLAG/SUGES 67/2023[656], da Subsecretaria de Inovação e Gestão Estratégica, o qual informa:

> Conforme disposto no art. 1º da Lei 23577, de 15/01/2020, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, se encontra vigente. Art. 1º – O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – , instituído pela Lei nº 15.032, de 20 de janeiro de 2004, fica atualizado para o período de 2019 a 2030 nos termos desta lei e de seus Anexos I e II. A elaboração e revisão do PMDI, é uma das competências previstas para a Subsecretaria de Inovação e Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, informamos que esta Subsecretaria está analisando a necessidade de atualização do PMDI vigente, considerando as orientações e diretrizes estratégicas estabelecidas. Esclarecemos que os indicadores finalísticos, com metas para 2022, 2026 e 2030, estão vinculados aos dez objetivos estratégicos representando onde se deseja alcançar em 2030.

Considerando essa resposta e o fato de que a última atualização do PMDI foi feita pela Lei 23.577/20, não houve o cumprimento da recomendação.

2. Solucione e quite débitos de empenhos antigos, tendo em vista que tais despesas são obrigações a pagar de curto prazo e que, ano após ano, o Estado vem acumulando e aumentando o saldo de Restos a Pagar, acarretando, com isso, um desacerto no planejamento e na execução orçamentária anual;(Processo1101512)

Situação: Parcialmente atendida

Cfamge: No exercício de 2023, constatou-se um estoque final de Restos a Pagar de R$ 20,297 bilhões, o que representa um decréscimo de 11,20%, R$ 2,561 bilhões, em relação às inscrições ocorridas em 2022, R$ 22,858 bilhões. Dos R$ 10,889 bilhões de Restos a Pagar – RP inscritos, 48,72%, R$ 5,291 bilhões, referem-se aos RPP e 51,28%, R$ 5,598 bilhões, aos RPNP.

O Governo do Estado efetuou o pagamento de R$ 9,107 bilhões, 39,89% do estoque inicial de Restos a Pagar no exercício de 2023. Em suma, os RPP apresentaram uma redução de 6,71%, passando de R$ 12,207 bilhões para R$ 11,388 bilhões, e os RPNP, decréscimo de 16,35%, passando de R$ 10,650 bilhões para R$ 8,909 bilhões. Registra-se que permanece a situação descrita em relatórios anteriores, de valores antigos compondo o seu saldo – no caso dos RPP, desde 1997, e dos RPNP, desde 2012.

Dentre as inscrições em Restos a Pagar efetuadas em 31 de dezembro de 2022, no montante de R$10,287 blhões, foram pagos em 2023, o montante de R$ 7,325 bilhões, ou seja, 71,21%.

[655] Recomendar o aprimoramento dos Indicadores do PMDI, para que permitam mensurar a evolução das políticas públicas de forma mais abrangente.
[656] O documento não foi anexado à resposta.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Oportuno observar, por meio da análise do RREO do primeiro bimestre de 2024, que dos valores inscritos em Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2023, no total de R$ 10,889 bilhões, já foram pagos R$ 4,011 bilhões, dos quais, R$ 3,135 bilhões relativos às inscrições de RPP e R$ 876milhões de RPNP.

3. Recomendar que aprimore o alinhamento do PPAG à Agenda 2030, além da vinculação dos programas aos ODS relacionados, explicitando se o programa tem potencial de contribuição direta ou indireta para os ODS e suas metas;

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Ao PPAG cabe, ainda, desde a sua revisão para o exercício de 2017, fazer a ligação entre o planejamento estadual e a agenda universal "Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que, por meio de 169 metas estabelecidas, visa atender ao conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

Destaca-se que esta Coordenadoria procedeu a levantamento junto ao Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG, Revisão 2021 (117901/2022), cujo relatório foi finalizado em maio de 2022. A ação presente no Plano de Fiscalização tinha como finalidade elaborar diagnóstico a partir da vinculação dos programas à Agenda 2030, avaliando as áreas priorizadas conforme execuções orçamentária e financeira, bem como investigar, a partir de uma visão sistêmica dos programas, ações, metas e indicadores previstos no Plano, de que forma os programas vinculados ao ODS 4 – Educação de Qualidade estão correlacionados com os outros ODS.

Concluiu-se que a) as interconexões dos ODS devem ser aprimoradas no PPAG, visto que diversos programas são vinculados a apenas um ODS, ainda que seus atributos façam referência explícita ao tema de outro ODS; b) a vinculação no nível de ações contribuiria para maior transparência nos gastos destinados a cada objetivo da Agenda 2030; e c) para 4 dos 26 programas analisados a partir das informações constantes no PPAG não foram encontradas relações com o ODS 4 – Educação de Qualidade e suas metas, a saber: 153 – Garantia Safra, 051 – Administração dos Palácios, 120 – Gestão Ambiental e Saneamento e 726 – Acesso à Justiça. Houve manifestação do Estado e, nas Considerações Finais, o relatório da ação de controle apontou que:

> A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR manifestou-se satisfatoriamente sobre os principais apontamentos abordados no presente Levantamento, comprometendo-se a implementar as melhorias sugeridas, na medida do possível. Sobre o único ponto em que a manifestação foi em sentido contrário ao do apontado, esta equipe técnica acolheu os esclarecimentos prestados e procedeu à alteração.
>
> Por fim, ressalta-se a ausência de manifestação da Secretaria de Estado da Educação sobre o presente trabalho, ainda que ela seja a responsável pela maioria dos programas analisados. Dos 14 programas da Área Temática Educação, apenas 3 foram vinculados a outros ODS além do ODS 4 – Educação de Qualidade. Cabe destacar que os programas ligados à educação geram impacto nas mais diversas áreas, possuindo conexões com diversos outros ODS, seja com contribuição direta ou indireta, para o alcance dos objetivos e suas metas.

Conforme detalhado na análise da determinação 6[657], o Estado relatou que ainda não realiza um monitoramento específico das metas do ODS, mas que estaria adotando medidas para que haja maior alinhamento do PPAG à Agenda 2030, especialmente pela inclusão do monitoramento dos ODS em Minas Gerais no primeiro ciclo de avaliação do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais (Sapp-MG), o que resultou no Relatório de percurso - Sistema de Monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais, elaborado e disponibilizado pela Fundação João Pinheiro.

[657] Determinar a implantação de metodologia que promova a adequada aderência entre o PPAG e a Agenda 2030, comunicando à CFAMGE tão logo esteja implementada

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Embora se possa considerar que as medidas adotadas são positivas, por meio de consulta à base de dados do PPAG 2020-2023, revisão para 2023, verifica-se que não houve mudança em relação à situação apurada em 2021. Apenas 3 programas da Área Temática Educação – os mesmos mencionados no Levantamento – estão vinculados a outros ODS além do ODS 4: Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff e Desenvolvimento da Educação Profissional Técnica.

No Manual de Elaboração e Revisão do PPAG 2024-2027[658], consta como deve ser feita a associação do programa a um ou mais ODS. Assim, embora se reconheça a importância da implementação do Painel de Monitoramento dos ODS em Minas Gerais, não se pode deixar de frisar que ainda existe espaço para aprimoramento, para que haja a adequada aderência entre o PPAG e os ODS.

Destaca-se que em outubro de 2023 foi encaminhado à ALMG o Projeto de Lei (PL) 1496/23[659], que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2024-2027), o resultou na aprovação da Lei nº 24.677, de 16/01/2024[660]. Em consulta à sua base de dados, verificou-se que, dos 17 programas da Área Temática da Educação, apenas um está vinculado a outro ODS além do ODS 4: Aprimoramento da Gestão Pública por meio de Ensino de Excelência, também relacionado aos ODS 10 – Redução das Desigualdades e 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Os programas Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, Desenvolvimento da Educação Profissional Técnica e Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff estão vinculados apenas ao ODS 4.

3. Acompanhar o crescimento das renúncias de receita do IPVA, que, de forma específica, vem aumentando significativamente ao longo dos anos. (Processo 1088786)

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Mantém-se a situação de atendimento parcial, tendo em vista que a renúncia de receita de IPVA em 2023 manteve a trajetória de crescimento apresentada nos últimos anos, bem como ultrapassou em 91% a previsão da LOA. No entanto, cabe ressaltar que essa matéria está inserida na determinação de monitoramento pelo Estado, já tratada na auditoria operacional, Processo n. 1088963 (arquivado), restando apenas a pendência quanto à implementação de indicadores de desempenho e de sistemática de monitoramento, para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais.

4. Recomendar que, quando da elaboração das próximas LDOs, atente-se para a adequada previsão das providências a serem adotadas no caso de efetiva ocorrência dos riscos fiscais previstos.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: As LDOs de 2021, 2022, 2023 e 2024, apesar de trazerem maiores informações quanto aos riscos fiscais identificados, ainda mantêm a previsão genérica de utilização da reserva de contingência a ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Contudo, importa registrar a informação constante do Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas de 2023, fls. 226 e 227, de que na formulação da LDO 2025 planeja-se realizar ação conjunta entre a SEF e a Seplag

658 Págs. 86 e 87.
659 https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/orcamento-do-estado/ppag/leis/PPAG-2024-2027.
660 Lei nº 24.677, de 16/01/2024 - Assembleia Legislativa de Minas Gerais (almg.gov.br).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

para aprimorar a descrição das providências a serem adotadas no caso de ocorrência dos riscos fiscais. Além disso, salientou:

> a criação da Diretoria Central de Gestão de Ativos e Riscos Fiscais no âmbito da SEF, por meio da reforma administrativa decorrente da Lei Estadual nº 24.313/2023, que possibilitará a instituição de processos com ênfase no gerenciamento dos riscos fiscais. A estruturação dessa nova unidade tem como objetivo propiciar a identificação e o monitoramento dos riscos fiscais estratégicos; a análise e manifestação sobre eventos ou operações que configurem exposição do Estado a riscos fiscais e propor diretrizes para mitigação de impactos negativos nas contas públicas; assim como a coordenação da elaboração do anexo de riscos fiscais da LDO.

4. Abster-se de incluir Restos a Pagar Não Processados - RPNP, sem disponibilidade financeira no cálculo das despesas de ASPS e MDE (Processo 1088786).

Situação: Não Atendida.

Cfamge: segundo fls. 196-197 do Relatório de Controle Interno:

> Por ocasião da emissão do Relatório de Controle Interno nº 1439038 (RCI referente ao exercício de 2022), houve manifestação da SEF, por meio da Nota Técnica nº 7/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023 (61346371), de 27/2/2023. À época, a CGE, considerando a manifestação quanto à necessidade de inscrição dos RPNP para garantir a execução de políticas públicas em saúde e educação, e considerando a performance descrita, entendeu que a recomendação foi parcialmente atendida. Em nova manifestação, por meio da Nota Técnica SCCG/STE/SEF Nº 006/2023 (77299741), de 21/11/2023, foi informado sobre o esforço da SEE e da SES, em conjunto com a SEF, vem envidando esforços para minimizar a inscrição despesas em Restos a Pagar não Processados e, paralelamente, resguardar os recursos financeiros disponíveis para suportar tais inscrições, dessa forma apesar do esforço, essa equipe de auditoria entende que essa determinação continua implementada parcialmente.

Apesar dos esclarecimentos, contatou-se que, na apuração, pelo Estado, do índice constitucional em Educação e Saúde, referente ao exercício de 2023, o Estado incluiu as inscrições dos RPNP, sem disponibilidade financeira, no cômputo das despesas com MDE e ASPS, o que, além de configurar descumprimento de decisão desta Corte fere, também, as determinações constantes da legislação e normativos de regência.

5. Ter cautela na inclusão dos Restos a Pagar Processados – RPP, sem disponibilidade financeira em ASPS e MDE, tendo em vista o que dispõem os arts. 4º § 1º, da IN 19/08 e 5º, § 4º, da IN 13/08.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: conforme fls. 200-201 do Relatório de Controle Interno:

> Relativo a essa recomendação, a SEF por meio da Nota Técnica SCCG/STE/SEF Nº 006/2023 (77299741), de 21/11/2023, informou que:
>
> > Da mesma forma que no item anterior, as Secretarias de Estado de Educação e Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, vem envidando esforços para resguardar os recursos financeiros disponíveis para suportar as inscrições de despesas liquidadas em Restos a Pagar Processados.
>
> Avaliação da CGE: Por ocasião da emissão do Relatório de Controle Interno nº 1439038 (RCI referente ao exercício de 2022), houve manifestação da SEF por meio da Nota Técnica nº 7/SEF/STE-SCCG-DCICF/2023 (61346371), de 27/2/2023. À época, a CGE, considerando a manifestação no sentido de que os Restos a Pagar com MDE cancelados já foram todos deduzidos e os Restos a Pagar com ASPS cancelados possuem um saldo de R$ 1.187.605.997,57 a recompor, no qual integrará o Termo de Compromisso a ser celebrado com o Tribunal de Contas do Estado, entendeu que a recomendação se encontrava parcialmente atendida. Em nova manifestação, por meio da Nota Técnica SCCG/STE/SEF Nº 006/2023 (77299741), de 21/11/2023, da mesma forma da manifestação contida na recomendação 4 de 2019, foi informado sobre o esforço da SEE e da SES, em conjunto com a SEF, vem envidando esforços para resguardar os recursos financeiros disponíveis para suportar as inscrições de despesas liquidadas em Restos a Pagar Processados. Dessa forma, considerando o esforço, essa equipe de auditoria entende que essa determinação se encontra implementada parcialmente.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Não obstante os esclarecimentos, constatou-se que, na apuração, pelo Estado, do índice constitucional em Educação e Saúde, referente ao exercício de 2023, o Estado incluiu as inscrições dos RPP, sem disponibilidade financeira, no cômputo das despesas com MDE e ASPS. Informa-se que, não obstante essas Instruções Normativas tenham sido revogadas, em 2022, encontra-se em vigor a INTCEMG 02/2021[661], que estabelece em seu art. 16 que não se deve computar para fins do cálculo do limite constitucional em MDE, e por analogia, ASPS, os RPP sem disponibilidade financeira.

5. Recomendar que aprimore o processo de planejamento, evitando expressivos ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de suplementação, ou a previsão de cláusulas de desoneração, que possam caracterizar a concessão de créditos ilimitados.

Situação: Atendida**.**

Cfamge: No exercício de 2023, por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº 36/23, o Estado informou a necessidade de se manter o percentual de 30% da despesa fixada na LOA:

> A despeito do percentual onerado ficar abaixo de 20% em 2019, 2020, e 2022, o exercício de 2021 demandou volume maior de alterações orçamentárias: foram abertos R$ 36,6 bilhões em créditos adicionais (39% da despesa fixada para o Orçamento Fiscal), sendo R$ 18,9 bilhões autorizados por Lei Específica, e R$ 28,2 bilhões (23% da despesa fixada para o Orçamento Fiscal) autorizados pela própria LOA, ou seja, onerando o limite previ. sto no art. 9°. Entende-se, portanto, que, dada a impossibilidade de se prever todos os eventos que ocasionem créditos adicionais em um exercício financeiro, o atual limite de 30% se mostra viável nesse contexto.

Verifica-se que o percentual tem sido respeitado pelo Estado ao longo dos exercícios e que se mostra razoável diante das imprevisibilidades verificadas na execução do orçamento. No exercício de 2023, o Estado utilizou 23% do limite constante do art. 9º da LOA e, considerando todos os créditos adicionais, 26%. A respeito do percentual, na Consulta nº 1.110.006, restou assentado que:

> A adoção de uma baliza, como a de 30% (trinta por cento) sobre o total do orçamento, pode ser útil como referência para avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de as circunstâncias do caso concreto conduzirem a conclusões quanto à eventual irregularidade da suplementação, seja com percentuais superiores ou inferiores a essa baliza.

Quanto à desoneração dos limites de suplementação, foi apurado que, para o exercício de 2023, não houve previsão nesse sentido para as emendas parlamentares. Assim, a LOA 2023 foi sancionada sem qualquer dispositivo que autorize a desoneração do limite legal de suplementação, no que se refere às emendas parlamentares impositivas. Portanto, diante do contexto verificado no exercício de 2023, considera-se atendida

[661] No mesmo sentido, a Consulta 932736, publicada em 1/6/16, fixou:
Feitas essas considerações, concluo que deverão ser aceitas no cômputo do percentual mínimo de gastos com as Ações e Serviços Públicos de Saúde as seguintes despesas:
1) despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício;
2) despesas empenhadas, liquidadas ou não, e inscritas em Restos a Pagar até o limite das disponibilidades financeiras ao final do exercício;
3) Restos a Pagar Processados pagos no exercício, cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em ASPS, no exercício em que foram empenhadas e liquidadas, por falta de disponibilidade financeira, e;
4) Restos a Pagar Não Processados liquidados e pagos no exercício, cujo valor das respectivas despesas não compuseram o percentual de gastos em ASPS, no exercício em que foram empenhadas, por falta de disponibilidade financeira.
[...]
As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde inscritas em Restos a Pagar ao final de cada exercício, sem disponibilidade financeira, cujo direito do credor já foi verificado ou que se encontre em fase de verificação, não podem ser canceladas, salvo se extintas as respectivas obrigações junto aos credores, e devem ser computadas no exercício em que forem pagas, para fins de cálculo do percentual mínimo a que se refere o art. 7º da Lei Complementar n. 141/12.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

a recomendação, ressalvada a necessidade de observância contínua da execução orçamentária e respectivas alterações, a fim de que se possa avaliar a regularidade da suplementação.

7. Recomendar atenção para o baixo comprometimento com o planejamento das ações de Projetos Estratégicos, considerando sua relevância e caráter estratégico no contexto da gestão governamental e as disposições dos decretos sobre a programação orçamentária e financeira do estado, que determinam que compete aos responsáveis pelas Superintendências de Planejamento, Gestão e Finanças assegurar a precedência na realização dessas ações; e

10. Atentar para o baixo comprometimento com o planejamento das ações de Projetos Estratégicos.

Situação: Atendidas.

Cfamge: Por ocasião do Relatório Técnico de 2021 (Processo 1114783), a Cfamge destacou o baixo comprometimento com o planejamento das ações de Projetos Estratégicos. Em sede de Abertura de Vista, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do ofício SEPLAG/SCGAE nº 103/2022, pontuou:

> Dentre as competências da Suges [Subsecretaria de Gestão Estratégica] está o apoio aos órgãos e entidades na elaboração do PPAG e da LOA, no monitoramento e na avaliação para as ações dos projetos estratégicos, de acordo com as diretrizes da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.
>
> Registramos o recebimento da recomendação feita pelo TCE e reforçaremos junto aos órgãos e entidades as orientações e o acompanhamento das questões apresentadas, visando maior aderência entre a execução física e orçamentária frente ao planejamento estabelecido para os projetos estratégicos.

Diante do esclarecimento, a Cfamge entendeu que somente no futuro poderiam ser avaliados os efeitos da atuação da Secretaria sobre o planejamento dos Projetos Estratégicos, motivo pelo qual sugeriu a manutenção da proposta.

Em um histórico recente, observa-se, pelo Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, evolução a cada ano na programação orçamentária e física das ações classificadas como Projetos Estratégicos: 17,99 (exercício de 2019), 24,07 (2020), 30,38 (2021), 34,54 (2022) e 35,70 (2023).

Desse modo, considera-se a recomendação atendida. Contudo, salienta-se que o IAP das ações consideradas Projetos Estratégicos ainda apresenta oportunidades de melhorias significativas quanto ao seu planejamento, tendo em vista que o Índice apurado aponta para um grau de eficácia considerado Baixo e está aquém do apurado para as ações ordinárias (que não apresentam monitoramento diferenciado, como as de Projeto Estratégico), as quais obtiveram IAP 51,33 (grau de eficácia Razoável).

8. Recomendar que adote os controles necessários para evidenciar de forma mais transparente as fontes de recursos arrecadados.

Situação: Atendida.

Cfamge: A recomendação foi expedida em decorrência de as emendas impositivas individuais e de bancada não serem evidenciadas de forma segregada, estando, de forma difusa, registradas em diversas classificações da receita. O Estado pontuou que segue a estrutura de receitas definida pela STN, a qual não possui códigos de detalhamento referentes às emendas de bancada. Para contornar tal limitação, foram criadas, em 2023, fontes de recurso específicas para a discriminação daqueles relativos às emendas individuais e de bancada, o que trouxe mais transparência aos recursos recebidos. Assim, considera-se atendida a recomendação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

10. Recomendar o aprimoramento dos controles internos do estado, por meio de sistema, para que sejam realizados de forma que reflitam o que dispõem a norma e o ato jurídico exarado pelo estado;

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Como já adiantado na análise da defesa do Estado na abertura de vista relativa ao exercício de 2020, a Cfamge acolheu parcialmente os esclarecimentos prestados e sugeriu a expedição de determinação para que os registros e as regras sistêmicas fossem corrigidos.

No Relatório de Controle Interno relativo ao exercício de 2023[662], constou manifestação do Estado, por meio da Seplag e da SEF:

> A Seplag informou que tem procurado aprimorar os controles para mitigar a ocorrência dos erros formais identificados nas suplementações orçamentárias. Também informou sobre a questão da impossibilidade sistêmica de registrar como créditos suplementares as suplementações de dotações decorrentes da abertura de crédito especial, o que demandaria uma alteração no SIAFI e no Armazém de Informações – SIAFI. Informa ainda, que está sendo operacionalizada a substituição do sistema pelo GRP-Minas, o que permitiria uma alteração mais viável a ser adotada no novo sistema.
>
> A SEF, em complementação da informação, informou que é necessário que o órgão defina detalhadamente o escopo das alterações pretendidas, a fim de avaliar se será possível avaliar a possibilidade de adequação do SIAFI ou do GRP Minas.

Os erros formais relativos à suplementação, na maioria das vezes, têm sido corrigidos pelo Estado, contudo, nem sempre com a publicidade e transparência necessárias. Por fim, como apontado acima, ainda não há uma solução definitiva para tais ocorrências.

13. Recomendar a criação de Indicadores de Procedência e Uso – IPU exclusivos para emendas impositivas, segregando-os em emendas individuais, de blocos e de bancada.

Situação: Não Atendida**.**

Cfamge: Como observado no Armazém de Informações – Siafi, não houve criação de IPUs exclusivos para emendas impositivas, tampouco a segregação em emendas individuais, de blocos e de bancadas. Dessa forma, não é possível acompanhar, por esse sistema, a execução das emendas de execução obrigatória.

Atualmente, o acompanhamento das emendas parlamentares impositivas depende das informações fornecidas pelo Estado, por meio do Portal de Emendas[663], que consolida os principais dados de execução das indicações parlamentares.

13. Atentar para o histórico de redução dos aportes nas ações de Acompanhamento Intensivo, assim como para a baixa aderência da execução orçamentária ao planejamento. (Processo 1088786)

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: A alocação de recursos não guarda relação direta com o tipo de acompanhamento, ou seja, a predileção das ações consideradas projetos estratégicos (Ações de Acompanhamento Intensivo) consiste em um monitoramento distinto dos demais, e não necessariamente na destinação preferencial de recursos. Apesar disso, os Projetos Estratégicos comportam ações que compõem a linha fundamental de atuação do Governo e das quais se esperam os melhores resultados, razão pela qual a Cfamge propôs a recomendação em comento.

[662] Relatório de Controle Interno n. º 1606977, págs. 237-240.
[663] https://www.emendas.mg.gov.br/dados-de-emendas-2023/.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Verifica-se que as ações de Projetos Estratégicos tiveram, no orçamento de 2023, uma participação de 3,93% da despesa empenhada, patamar inferior ao do exercício de 2019 (4,93%), quando da recomendação (BGE 2019 - Processo 1088786). **Por essa razão, referentemente à redução dos aportes nessas ações, considera-se a recomendação não atendida.**

Quanto à baixa aderência da execução orçamentária ao planejamento, observa-se, em um histórico recente do Índice de Avaliação do Planejamento – IAP, evolução sucessiva na programação orçamentária e física das ações classificadas como Projetos Estratégicos: 17,99 (exercício de 2019), 24,07 (2020), 30,38 (2021), 34,54 (2022) e 35,70 (2023). **Por essa razão, considera-se que o quadro de baixa aderência da execução orçamentária, apontado no BGE de 2019, vem sendo superado gradativamente pelo Estado.** Contudo, salienta-se que o Índice das ações consideradas Projetos Estratégicos ainda apresenta oportunidades de melhorias significativas quanto ao seu planejamento e, portanto, a Cfamge manterá seu monitoramento sobre essas ações.

15. Recomendar, quanto às emendas impositivas, que, ao tratar de realocações, o termo "remanejamento" não seja utilizado, uma vez que traz um sentido mais restrito do que uma modificação ou alteração ao orçamento, que é algo mais amplo e abrangente.

Situação: Atendida.

Cfamge: Para o exercício de 2023, a Segov encaminhou, por meio do Ofício SEF/STE 37/2024, o Relatório de Execução de Emendas Parlamentares Estaduais Impositivas de 2023, que, em tópico destinado à legislação aplicável às emendas, mencionou a edição da Resolução Segov n. 26, de 15 de setembro de 2023, que teve a finalidade de substituir, na Resolução Segov n. 3/23, em alguns dispositivos, o termo "remanejamento" por "realocação orçamentária".

Assim, de fato, foi possível verificar que a referida Resolução acabou por substituir todas as menções ao termo "remanejamento", de modo a adotar termo mais amplo, qual seja, "realocação orçamentária". No entanto, a mudança não foi estendida à LDO de 2024, que ainda fez menção à nomenclatura antiga.

Questionado a respeito, o Estado informou tratar-se de mero erro material durante a tramitação legislativa e que, diante dos custos processuais de uma eventual alteração, seria razoável a manutenção do termo para 2024, afirmando, no entanto, que ela será implementada quando da tramitação da LDO de 2025.

16. Recomendar que, quando da elaboração e da aprovação do PLOA, atente-se ao nível de discriminação do crédito, fazendo dele constar a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, sem prejuízo de eventuais alterações, ao longo do exercício, por meio de créditos adicionais ou realocações orçamentárias.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Como pontuado na análise acerca das Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória, no Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD da LOA de 2023, a modalidade de aplicação considerada foi a 99 ("A definir" – Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição). O elemento também foi classificado como "99" ("A classificar").

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conforme consta do Relatório de Controle Interno relativo ao exercício de 2023[664], no entendimento da Segov existe a possibilidade de realização de orientação técnica aos parlamentares, em conjunto com a Seplag, para que, no momento de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), atentem para o disposto na presente recomendação.

Contudo, verifica-se que a recomendação ainda não foi atendida pelo Estado, haja vista que no QDD anexo à LOA/2024 há créditos referentes às emendas parlamentares com elemento classificado como "99", no total de R$ 988,825 milhões.

18. Recomendar que promova ação mais efetiva para alcançar as metas traçadas no Anexo de Metas Fiscais, em face da sua relevância como instrumento de planejamento, transparência e controle fiscal;

Situação: Atendida.

Cfamge: Conforme Relatório Técnico das Contas do Governador de 2021, a Cfamge expôs o entendimento de que a meta estipulada para a Dívida Consolidada Líquida – DCL daquele ano não condizia, desde o momento da sua definição, com a dívida efetivamente apurada. A partir de 2022, a previsão para o exercício passou a ser mais factível, aproximando-se da DCL apurada quando da sua definição. Para 2023, a meta foi de R$ 161,974 bilhões, definida quando a DCL apurada era de R$ 132,403 bilhões (Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º quadrimestre de 2022). No encerramento de 2023, a DCL perfez R$ 154,911 bilhões, satisfazendo a meta.

Quanto ao Resultado Primário acima da linha, o superávit de R$ 2,609 bilhões superou a meta pactuada para o ano em R$ 4,232 bilhões. Já o Resultado Nominal acima da linha ficou negativo em R$ 7,636 bilhão, contudo, superou a meta pactuada na LDO 2022 (déficit de R$ 13,462 bilhões).

Por fim, quanto à Receita Corrente Líquida, verifica-se o montante de R$ 92,079 bilhões em 2023, superando em 6% a projetada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022, R$ 86,609 bilhões.

18 -Rever os Programas e Ações do Eixo 3, pois desvios muito acentuados demonstram que o Plano não atende à demanda da sociedade ou que os órgãos executores não estão considerando o plano para o implemento de suas ações. (Processo 1088786)

Situação: Perda de Objeto

Cfamge: apesar de ter sido considerada como não atendida em análises técnicas anteriores (Relatórios Técnicos de 2021 e 2022), esta equipe técnica entende que houve perda de objeto quanto à essa recomendação, tendo em vista a instituição do PPAG 2020-2023, o qual organizou a ação governamental e suas políticas públicas em programas e ações de acordo com as Áreas Temáticas e não mais como Eixos, modificando os objetivos e as diretrizes estratégicas de diversos programas e ações.

19. Observar as recomendações estatuídas no relatório elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, referente à CPI da Barragem de Brumadinho, constantes no item 2.6 do voto do Relator. (Processo 1088786)

Situação: Parcialmente Atendida.

[664] Relatório de Controle Interno n. º 1606977, págs. 257-261.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cfamge: As recomendações presentes no item 2.6 do voto do Relator que ainda não foram consideradas atendidas em relatórios anteriores são detalhadas a seguir, com a respectiva análise:

1. Aprimorar o sistema de fiscalização ambiental do Estado, considerando a adequação do quadro de pessoal e a sua capacitação, além da aquisição de equipamentos, materiais e tecnologias, bem como promovendo a celebração de convênios de integração e cooperação com órgãos federais e municipais, utilizando, para isso, a integralidade dos recursos da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM.

No Relatório sobre a Macrogestão do Estado de 2021, apontou-se que:

> A Superintendência de Tecnologia da Informação – STI esclareceu, por e-mail, que está substituindo o firewall, o que proporcionaria mais uma camada de segurança, ampliando a capacidade de detecção de pragas digitais, com atualização de antivírus em 50% do parque tecnológico e previsão de atualização em 100% das estações de trabalho até fevereiro de 2022, além da execução de outros projetos no que diz respeito à 'aquisição de equipamentos, materiais e tecnologias'.
>
> Com referência à adequação do quadro de pessoal e sua capacitação, a Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas realizará o Mapeamento de Competências Técnicas até o final do ano de 2024 e, antes disso, o Dimensionamento da Força de Trabalho, além de já ter ofertado 6 cursos no Portal Trilhas do Saber – Universidade Corporativa do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema (Plataforma de capacitação EAD do Meio Ambiente de Minas Gerais).
>
> Por fim, a Superintendência de Administração e Finanças argumentou que:
>
> não foi possível realizar investimentos para a melhoria nas ações de fiscalização, tendo em vista as limitações impostas pelos Decretos de Programação Orçamentária e Financeira publicados anualmente. Cabe ainda destacar, que a limitação na execução ocorre em fonte de recurso própria, cujo esforço de arrecadação é das entidades do Sisema, distintas da TFRM.
>
> Em vista disso, considera-se este item parcialmente atendido.

No Relatório de Controle Interno de 2022, consta que:

> [...] através do e-mail enviado pela SEMAD, em 29/3/2022, para a AUGE/CGE, esta informou acerca de ações visando a modernização do Parque Tecnológico da Secretaria e de suas entidades vinculadas, e que realizaria o Mapeamento de Competências Técnicas e o Dimensionamento da Força de Trabalho. Informou também sobre a realização de 6 (seis) cursos no Portal Trilhas do Saber – Universidade Corporativa do Sisema (Plataforma de capacitação EAD do Meio Ambiente de Minas Gerais).

Da resposta apresentada, nota-se que o Relatório de Controle Interno de 2022 apenas faz menção à informação constante no mesmo relatório elaborado em 2021. Não houve informação, por exemplo, sobre a finalização do Mapeamento de Competências Técnicas e o Dimensionamento da Força de Trabalho. No Relatório de Controle Interno de 2023, não consta nenhum esclarecimento acerca da referida recomendação, motivo pelo qual considera-se este item **parcialmente atendido**.

3. Estudar a viabilidade de alterar a composição das câmaras técnicas especializadas do Copam, de forma a ampliar a participação das entidades ligadas ao meio ambiente nas decisões sobre os processos de regularização ambiental dos grandes empreendimentos no Estado.

No Relatório sobre a Macrogestão do Estado de 2021, foi informado que, quando do próximo processo eletivo do Copam, poderia ser verificada a viabilidade de ampliar a participação das entidades ligadas ao meio ambiente, observados os critérios estabelecidos na Lei 21.972 e no Decreto 46.953, ambos de 2016. No Relatório de Controle Interno de 2022, consta que:

> Em relação às entidades da sociedade civil sujeitas ao processo eletivo, nos termos do § 2º do art. 16 do Decreto nº 46.953, de 2016, para o mandato 2023-2025, foi publicado o Edital de Convocação Copam nº 01/2022, em 26 de outubro de 2022, no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais.
>
> O número de vagas destinadas para o processo seletivo e de recomposição das unidades colegiadas do Copam foi estabelecido pela Deliberação Copam nº 1.745, de 25 de outubro de 2022 (Plenário),

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> Deliberação Copam nº 1.746, de 25 de outubro de 2022 (Câmaras Técnicas Especializadas), Deliberação Copam nº 1.747, de 25 de outubro de 2022 (Unidades Regionais Colegiadas) e Deliberação Copam nº 1.748, de 25 de outubro de 2022 (Câmara Normativa e Recursal).
>
> Informamos que o resultado do processo seletivo regido pelo Edital de Convocação Copam nº 01/2022 foi publicado em 25 de janeiro de 2023, no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais. Registramos, por oportuno, nos termos do § 3º do art. 21 do Decreto nº 46.953, de 2016, considerando a remanescência de vagas desertas no processo eletivo, que cabe à Presidente do Copam a indicação de entidades para ocupar estes assentos, o que ainda não ocorreu.
>
> Por fim, destacamos que a designação dos membros que comporão as unidades colegiadas do Copam está prevista para o mês corrente; comprometendo-se esta Secretaria Executiva de remeter a listagem à CGE tão logo haja sua publicação.

Já no Relatório de Controle Interno de 2023, consta a seguinte informação:

> Por ocasião da emissão do Relatório nº 1439038, relativo às contas de Governo do exercício de 2022, houve manifestação da SEMAD à época, por meio do Memorando.SEMAD/SECEX. nº 60/2023 (60030327), de 1/2/2023, tratando da composição das câmaras técnicas do COPAM. Decorrente dessa manifestação, a CGE considerou a recomendação em implementação, uma vez que a designação dos membros se encontrava em andamento no momento da manifestação da SEMAD.
>
> Considerando nova manifestação da Secretaria, contida no Memorando.SEMAD/SECEX.nº 438/2023 (73932102), no sentido de que houve alteração da composição da unidade colegiada, com a inclusão de mais uma entidade da sociedade civil do segmento de defesa do meio ambiente/organizações não governamentais para a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e a informação sobre a inclusão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) na composição da unidade colegiada, com o intuito de enfatizar a questão social nas discussões levadas à deliberação da CMI, entende-se que a recomendação foi implementada.

De acordo com as informações prestadas, pode-se considerar que a recomendação **foi atendida**.

4. Providenciar o cumprimento do pedido de informações contido no RQC nº 2.452/2019, referente ao envio a esta Casa das cópias de todos os processos de licenciamento das barragens de rejeitos de minas operadas pela Vale S.A., no Estado.

No Relatório sobre a Macrogestão do Estado de 2021, foi informado que a Semad alegou que o item não foi atendido por se tratar de um volume considerável de processos relativos ao tema em questão, sendo que solicitou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho que esclarecesse quais processos seriam prioritários e deveriam ser encaminhados pela Secretaria. Contudo, não houve resposta. Adicionalmente, a Semad alegou que o pedido foi originado no âmbito da CPI instaurada, cujos trabalhos já haviam sido encerrados. No Relatório de Controle Interno de 2022, consta que:

> Considerando que a SEMAD solicitou à ALMG a indicação dos processos de licenciamento prioritários em julho de 2019 e, até março de 2022, não recebeu retorno, a equipe de auditoria entende que a recomendação não foi atendida, porém, tendo em vista a ausência de movimentação da ALMG e da SEMAD, por 2 anos e meio, também se entende que a recomendação perdeu o objeto.

O assunto não foi abordado no Relatório de Controle Interno de 2023, portanto, não se tem informação do cumprimento da recomendação, mas, considerando o esclarecimento prestado pelo Estado, pode-se considerar que houve **perda de objeto**.

8. Envolver o Centro Mineiro de Referência em Resíduos – CMRR nas ações de fomento a alternativas à disposição em barragens para a destinação ou o aproveitamento econômico dos rejeitos ou resíduos da mineração.

No Relatório sobre a Macrogestão do Estado de 2021, consta que:

> A Feam afirmou que, em vista do Decreto 47.760/19, a realização de tal ação poderia ser por ela executada, uma vez que, conforme o art. 18:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> a Gerência de Resíduos Sólidos tem como competência desenvolver, planejar, executar e monitorar programas, projetos, pesquisas, ações e instrumentos relativos à melhoria da gestão ambiental dos resíduos sólidos e rejeitos oriundos das atividades industriais, da mineração, e dos resíduos especiais.
>
> Contudo, esclareceu que, para envolver o CMRR, seria necessário desenvolver um projeto específico, o que não foi previsto para 2022. Dessa forma, tal recomendação foi considerada como não atendida.

No Relatório de Controle Interno de 2022, consta, segundo o Memorando.FEAM/GAB. nº 183/2023, de 16/2/23, que:

> [...] está previsto para o ano de 2023 o "Estabelecimento de Cooperação de Pesquisa visando o aproveitamento de rejeito de mineração ou a redução de sua geração".
>
> Tão logo seja firmada cooperação técnica para esta finalidade, será elaborado plano de trabalho contendo o detalhamento das atividades a serem desenvolvidas no âmbito da cooperação. Para tanto, elencamos a seguir as informações do Projeto detalhadas até o momento:
>
> a) Nome do projeto: "Alternativas para o aproveitamento de rejeito de mineração ou para redução de sua geração";
>
> b) Detalhamento das etapas a serem desenvolvidas ao longo de 2023:
>
> - identificação da instituição de pesquisa para desenvolvimento do projeto;
>
> - elaboração do plano de trabalho contendo detalhamento das atividades que serão realizadas;
>
> - assinatura do instrumento para formalização da parceria.

No Relatório de Controle Interno de 2023, consta o seguinte:

> Por ocasião da emissão do Relatório nº 1439038, relativo às contas de Governo do exercício de 2022, houve manifestação da FEAM à época, por meio do Memorando.FEAM/GAB. nº 183/2023 (60986129), de 16/2/2023. Diante dessa manifestação, a CGE considerou a recomendação em implementação, uma vez que, a FEAM informou que está em andamento o "Estabelecimento de Cooperação de Pesquisa visando o aproveitamento de rejeito de mineração ou a redução de sua geração".
>
> A FEAM em nova manifestação, por meio do Despacho nº 1015/2023/FEAM/DGER (75806850), informou que as atividades listadas nesse item serão contempladas no planejamento tático das atividades da GERES e do CMRR para o ano de 2024. Considerando a nova manifestação da FEAM, consideramos a recomendação implementada parcialmente.

Em vista disso, considera-se este item **parcialmente atendido**, já que estão sendo adotadas medidas para o seu cumprimento.

19. Recomendar que se crie nível auxiliar comum para as contas patrimoniais de Precatórios, de Créditos a Inscrever em Dívida Ativa e de Dívida Ativa, visando dar a transparência necessária às compensações entre esses valores.

Situação: Não Atendida**.**

Cfamge: Apesar da avaliação da Controladoria-Geral do Estado, em seu Relatório de Controle Interno, como "Situação Parcialmente Atendida", tendo em vista a instituição de grupo de trabalho formado por integrantes da SEF, AGE e TJMG, com Resolução Conjunta já assinada pela SEF e AGE, para a implementação de controles de compensação de precatórios com a dívida ativa, esta Coordenadoria mantém a condição de "Não Atendida", considerando que as citadas compensações permanecem sem evidenciação contábil, no exercício em comento.

20. Recomendar que integre e compatibilize os sistemas e as informações utilizadas pelos órgãos do Executivo e do Judiciário no que diz respeito aos precatórios.

Situação: Não Atendida.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cfamge: Assim como na recomendação anterior (19), permanecem as divergências entre os valores dos saldos e dos pagamentos apurados por meio do Siafi e aqueles informados pela Advocacia-Geral do Estado – AGE em seu site, o que foi, inclusive, ponto de abertura de vista do exercício de 2023, haja vista o crescimento dessa inconformidade.

21. Recomendar que sejam publicadas, em sítio eletrônico, as metas bimestrais de arrecadação, nos termos da LRF.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: No Relatório Técnico das Contas de Governo de 2021, em sede de Abertura de Vista, a AGE argumentou que, "para fins de controle social, as metas bimestrais podem ser divulgadas por essa Corte de Contas, caso se entenda pertinente, respeitando sempre a independência e autonomia entre os Poderes e o entendimento deste Tribunal, a par do princípio da legalidade". Já a Superintendência Central de Administração Financeira – Scaf, por meio do Memorando SEF/STE-SCAF nº 96/2022, trouxe o entendimento de que todas as publicações previstas na LRF já vêm sendo devidamente atendidas pelo Estado, julgando não ser pertinente a inclusão de um novo demonstrativo para o qual os dispositivos legais não preveem obrigatoriedade.

Quanto à justificativa da Scaf, de fato, as publicações previstas na LRF são observadas pelo Estado, porém, a recomendação proposta não se deu por obrigação legal, mas em prol do fortalecimento da transparência e do controle social. Diante do exposto, a Cfamge sugeriu, no Relatório Técnico de 2021, o qual ainda não foi apreciado pelo Pleno desta Corte de Contas, que a recomendação fosse mantida.

Além disso, no Relatório de Controle Interno do exercício de 2023, elaborado pela Controladoria-Geral do Estado – CGE, extrai-se, à página 270, informação da SEF de que "a pendência sobre a determinação do TCE/MG reside na publicidade das informações, **ação que está sendo definida para o atendimento na próxima disponibilização em 2024**". Considerando a manifestação da SEF, a CGE avaliou "que a recomendação se encontra não implementada".

22. Recomendar que estabeleça filtros de função nas pesquisas de créditos adicionais, no *Business Object*.

Situação: Atendida.

Cfamge: Em consulta realizada no *Business Object*, foi possível verificar quais funções foram objeto de alteração mediante créditos suplementares. Dessa forma, considera-se como atendida a recomendação. Os filtros também foram considerados implementados pela CGE, como pôde ser observado no Relatório de Controle Interno relativo ao exercício de 2023[665].

23. Aprimorar a evidenciação das informações complementares às demonstrações contábeis, explicitando quaisquer alterações e seus reflexos em notas explicativas, em cumprimento à Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.7.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: As notas explicativas são informações relevantes e significativas, complementares àquelas evidenciadas nas demonstrações contábeis. Esta equipe técnica reconhece que elas vêm sendo utilizadas,

[665] Relatório de Controle Interno n. º 1606977, pág. 272.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

contudo, reforça a necessidade de seu aperfeiçoamento, explicitando quaisquer alterações e seus reflexos nas demonstrações contábeis, visando uma melhor qualificação e transparência da informação contábil.

24. Recomendar que adeque seu planejamento financeiro à arrecadação factível e às obrigações já assumidas de forma que faça cessar o crescente estoque de restos a pagar e a dívida flutuante do estado;

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: O Poder Executivo tem demonstrado esforço em adequar seu planejamento financeiro, em busca de uma gestão fiscal equilibrada. Constata-se que houve um aumento crescente do estoque de Restos a Pagar, que registrou R$ 47,098 bilhões em 2020 e R$ 58,869 bilhões em 2021. Já em 2022, apresentou uma expressiva redução de R$ 36,729 bilhões, influenciada principalmente pelo refinanciamento da dívida, nos termos do art. 23 da LC 178/21, que autorizou a União a celebrar com os Estados contrato específico para refinanciar os valores inadimplidos em decorrência de liminares do STF, tendo sido apurado, em 2022, um estoque final de R$ 22,858 bilhões.

No total de Restos a Pagar apurado em 31/12/23, R$ 20,297 bilhões, verifica-se um decréscimo de 11,20%, ou seja, R$ 2,561 bilhões, em relação ao estoque de 2022, R$ 22,858 bilhões. Do valor de R$ 10,889 bilhões, inscritos em 31/12/2023, R$ 5,291 bilhões, 48,72%, correspondem a RPP e R$ 5,598 bilhões, 51,28%, a RPNP.

Oportuno observar, por meio da análise do RREO do primeiro bimestre de 2024, que dos valores inscritos em Restos a Pagar em 31 de dezembro de 2023, no total de R$ 10,889 bilhões, já foram pagos R$ 4,011 bilhões, dos quais, R$ 3,135 bilhões relativos às inscrições de RPP e R$ 876milhões de RPNP

29. Evite que as "janelas orçamentárias" sejam utilizadas; (Processo 1088786)

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Observa-se que a presença de janelas orçamentárias persiste em 2023.

32. Abster-se de desonerar, do limite percentual de suplementação orçamentária, determinadas despesas, tais como gastos com pessoal e emendas parlamentares.

Situação: Atendida.

Cfamge: Não foi identificada previsão de desoneração dos limites de suplementação na LOA 2023, que foi sancionada sem qualquer dispositivo que permita tal exclusão. Portanto, no exercício de 2023, as suplementações e os remanejamentos das programações incluídas na LOA pelas emendas parlamentares a que se refere o § 6º do art. 160 da Constituição do Estado voltaram a onerar o limite estabelecido no art. 9º da Lei 24.272/23.

32. Recomendar, como medida necessária para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial de seu RPPS, que realize imediato estudo técnico, de acordo com a legislação aplicável, para a definição de nova segregação da massa, que garanta a sustentabilidade do regime previdenciário, observado o equilíbrio financeiro e atuarial, para posterior implementação em lei, mediante aprovação prévia da SEPRT/ME.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

33. Recomendar, considerando a necessidade de unidade gestora única do RPPS, a adequação da LC estadual nº 64/02 e da LC estadual nº 156/20, bem como da prática operacional, para conferir expressamente ao IPSEMG o gerenciamento da concessão, do pagamento e da manutenção das aposentadorias de todos os órgãos, Poderes, autarquias e fundações do Estado de Minas Gerais, de acordo com o art. 40 da CR/88 e o art. 36 da CE/89.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

34. Recomendar, no que toca à base técnica e cadastral, a realização de censo previdenciário, com o objetivo de obter dados mais atualizados de todos os segurados do RPPS de Minas Gerais, e o aperfeiçoamento do processo de avaliação atuarial, de forma que haja tempo hábil para correção, na base de dados, de todas as inconsistências apontadas pelo atuário responsável.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Em 26/5/23, foi publicado o Decreto Estadual 48.620/23, que institui o Censo Cadastral Previdenciário dos Servidores Civis, Segurados e Beneficiários do RPPS, não estendido aos servidores militares.

35. Recomendar, quanto à atualização dos dados dos militares, a realização periódica de censo dos militares ativos, inativos e dos respectivos dependentes, bem como dos pensionistas.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

36. Recomendar, quanto aos benefícios de inatividade dos segurados do IPSM, a cargo do Tesouro Estadual, não reconhecidas no Balanço Patrimonial da Administração Direta, que a SEF passe a reconhecer os compromissos com inatividade dos militares, de acordo com as provisões matemáticas apuradas em avaliação atuarial, em cada exercício, no Balanço Patrimonial da unidade responsável por seu pagamento, de modo que esse passivo seja reconhecido nesse demonstrativo e, também, no Balanço Patrimonial consolidado do estado.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

37. Recomendar que o IPSM passe a registrar tempestivamente, nos próximos balanços patrimoniais, as provisões matemáticas dos benefícios concedidos e a conceder.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

38. Realizar censo previdenciário dos Poderes e órgãos do Estado, de forma a levantar todos os dados necessários para a correta e precisa mensuração das provisões matemáticas (Processo 1088786).

Situação: Parcialmente Atendida.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cfamge: Em 26/5/23, foi publicado o Decreto Estadual 48.620/23, que institui o Censo Cadastral Previdenciário do RPPS. De acordo com informações do relatório de avaliação atuarial, no exercício de 2023 foi realizado o censo dos servidores do Poder Executivo, que contempla 94% da massa total do RPPS, e, em 2024, serão contemplados os segurados dos demais Poderes e órgãos.

39. Adequar a LC 64/02 às disposições da EC 103/19, conforme art. 1º da Portaria SEPRT/ME 1.348/19. (Processo 1088786)

Situação: Atendida.

Cfamge: O Estado providenciou as alterações legislativas previstas na EC 103/19. Da mesma forma, concluiu a CGE/MG, conforme Nota de Auditoria nº 1.143.829.

40. Estabelecer, por meio do IPSM, rotina de aperfeiçoamento da base de dados, em especial com a realização de censos periódicos. (Processo 1088786)

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Esta unidade técnica não recebeu qualquer informação apta a comprovar o atendimento a essa recomendação.

41. Adequar o custeio da previdência dos servidores militares ao caráter contributivo e solidário do RPPS. (Processo 1088786)

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

41. Recomendar que seja repassada ao Fundeb a quantia de R$774.703.416,03 (setecentos e setenta e quatro milhões, setecentos e três mil quatrocentos e dezesseis reais e três centavos), relativa aos recursos decorrentes da alíquota adicional do ICMS, prevista no art. 82, § 1º, do ADCT, período de 2012 a 2020, devidamente atualizada, e que sejam adotados os procedimentos devidos, destinando ao fundo parcela correspondente a essa alíquota, em cumprimento aos dispositivos legais.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Constatou-se que, em 2023, foi repassada pelo Estado, ao Fundeb, a 1ª parcela das nove a serem liquidadas até 2031. Verificou-se que o Estado não procedeu à devida atualização da dívida, tendo inclusive apurado um valor a menor, frente ao calculado por esta equipe técnica, o que pode ser constatado em documento apensado à Inspeção Ordinária, Processo 1.104.880, Peças 41 e 48, cujo exame técnico será realizado pela Coordenadoria de Análise de Contas de Gestão e Auditoria Financeira do Estado – Cagge, deste Tribunal.

43. Elaborar com urgência projeto de lei para reformulação do regime próprio de previdência e assistência social dos militares do Estado, encaminhando-o ao Poder Legislativo no ano de 2021 para apreciação, eis que constitui medida fundamental para a garantia de sustentabilidade dos regimes de previdência, nos termos da recomendação feita pelo conselheiro José Alves Viana, quando da emissão de parecer prévio relativo às contas do exercício de 2018, tendo em vista que não há a suficiente contrapartida dos servidores da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG) para o custeio dos proventos de inatividade. (Processo 1088786)

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: A Lei Complementar Estadual 168/22 atendeu parte dos dispositivos previstos na lei federal relativos às regras de transferência para a reserva remunerada. Permanece a necessidade de adequação do plano de custeio dos benefícios, especialmente no que se refere à separação entre os benefícios previdenciários (inatividade e pensão) e os demais benefícios ofertados aos militares estaduais.

45. Promover projeto reestruturante, realizado com a formação de comitê misto e interdisciplinar, composto por membros deste Tribunal de Contas, da Controladoria-Geral do Estado e do Poder Executivo, que permita melhor controle sobre: (Processo 1088786)

a) o endividamento público;

b) o crescimento da inscrição de Restos a Pagar; e

c) a redução nas renúncias de receitas, para que seja possível melhorar o aspecto financeiro e de eficiência da gestão governamental

Situação: Perda de Objeto

Cfamge: Até o encerramento do exercício de 2023, não foi instituído o comitê misto interdisciplinar, como recomendado por esta Corte no Parecer Prévio da Prestação de Contas de 2019. No entanto, a Cfamge entende que o objetivo vislumbrado pela recomendação já se encontra em implementação, uma vez que (i) o Estado está em processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, para equacionar o endividamento público; (ii) o estoque de restos a pagar diminuiu entre os anos de 2022 e 2023; (iii) foi criado o grupo multisetorial (Portaria Conjunta 1/23, de 19/12/23) para acompanhamento do estoque de restos a pagar de MDE e ASPS; e (iv) foi concluída a Auditoria Operacional (Processo 1088963), a qual gerou o Processo de Monitoramento 1107665, arquivado após aprovação do plano de ação encaminhado pela SEF, ficando pendente a remessa a esta Corte dos indicadores de desempenho e da sistemática de monitoramento das políticas de concessão de benefícios fiscais.

46. Monitorar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na execução das ações governamentais inseridas na agenda universal "Transformando Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", conforme previsão no PPAG 2016-2019. (Processo 1088786)

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Em resposta ao Ofício 20984/2021/GABCGD/CFAMGE, a Seplag, por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR/7/2022, informou que instituiu, em 12/11/21, pelo Decreto 48.298, o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais – Sapp-MG, composto pelo Comitê Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas – Cemap, o qual votou pela priorização dos programas que devem integrar o 1° Plano de Avaliação de Minas Gerais – 2022, aí incluído um Sistema de Indicadores para acompanhamento dos ODS.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Em consulta ao site[666] da Fundação João Pinheiro – FJP, instituição integrante do Sapp-MG, observa-se a publicação do 1º Relatório Anual de Compromisso com o Valor Público de Minas Gerais, em que se faz a avaliação de políticas públicas para o ciclo de 2022. Desse relatório, extrai-se:

> Este é o primeiro Relatório Anual de Compromisso com o Valor Público do governo de Minas
>
> Gerais. Previsto no Decreto 48.298/2021, o documento apresenta os principais resultados das avaliações realizadas no ciclo avaliativo 2022, no âmbito do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais – Sapp-MG.
>
> Minas Gerais é um dos estados pioneiros na institucionalização de um sistema para monitorar e avaliar suas ações e programas governamentais. O Sapp-MG tem o objetivo de qualificar a produção e gestão das políticas públicas do Estado, contribuindo especialmente para a melhoria da qualidade do gasto público mineiro.
>
> O Relatório foi antecedido pelo Plano Anual de Monitoramento e Avaliação 2022, que estabeleceu os programas beneficiados pelos processos avaliativos, coordenados e conduzidos pelo Comitê Executivo do Sapp-MG. Ao todo, seis programas de diferentes órgãos estaduais foram avaliados:
>
> - Programa Bolsa Reciclagem - Semad
> - Programa Minas Comunica II - Seplag
> - Programa Minas Amiga do Investidor - Sede
> - Programa Rede Cuidar - Sedese (finalização prevista em 06/2023)
> - Programa Fica Vivo! - Sejusp
> - Programa Somos Todos Água – IGAM
>
> Além dessas avaliações, em 2022, também foram realizadas ações de assessoramento em
>
> M&A em conjunto com equipes envolvidas no planejamento e gestão dos seguintes programas e inciativa governamentais:
>
> - Programa Trilhas de Futuro - SEE
> - Programa Selo Prevenção - Sejusp
> - Painel de Indicadores de monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Seplag.
>
> Os resultados dessas ações avaliativas e as recomendações para gestores e lideranças são apresentados em fichas sintéticas, contendo: breve descrição do programa (objetivos, stakeholders e principais informações), o tipo de avaliação e a metodologia utilizada (fontes e dados), bem como o desempenho do programa nas dimensões de análise (customizadas por programa), seus pontos positivos, pontos de aprimoramento e recomendações. O desempenho de cada dimensão também pode ser observado pelo ícone de medição (onde vermelho significa desempenho totalmente insatisfatório e o verde escuro totalmente satisfatório).

Conforme detalhado na análise da Determinação 6, no Relatório de Percurso - Sistema de Monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais, de 14/2/23, consta a informação de que foi desenvolvido um painel de monitoramento a partir da base de dados do PPAG, tendo como objetivo: a) dar publicidade à vinculação dos programas aos ODS e gerar reflexão por parte dos gestores de programa; e b) explorar os objetivos de desenvolvimento sustentável e suas metas e indicadores, para mensuração. Em consulta feita no dia 19/7/23[667], verificou-se que é possível filtrar por órgão e por programa. A partir daí o painel indica o órgão responsável pelo programa, o orçamento e os objetivos, bem como os ODS a ele vinculados. A implantação de sistema de monitoramento é relevante e serve não só para nortear a atuação da Administração Pública, mas também como medida de transparência, já que as informações podem ser obtidas de forma mais acessível. Porém, em consulta realizada no dia 11/3/24, constatou-se que o link não gera acesso ao Painel de Monitoramento.

48. Recomendar que elabore e envie à ALMG o projeto de lei referente à criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores, em cumprimento ao art. 253, § 1º, da CE/89;

[666] Disponível em: https://fjp.mg.gov.br/sistema-estadual-de-monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas/. Acesso em 28 abril 2023.
[667] https://shiny.fjp.mg.gov.br/ODS.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Foram solicitadas[668] informações acerca do atendimento à Recomendação 48 do Balanço Geral do Estado de 2020. Em resposta, conforme informado no Ofício SEDE/CHEFEGAB 333/2023, de 26/6/23, a criação de fundos é uma política que demanda diretriz central do Governo e já vem sendo objeto de debate entre a própria Sede, a Seplag e a SEF. Além disso, a Sede estaria aguardando a finalização do Plano Estadual de Mineração, para analisar a viabilidade da utilização de um fundo. Essa informação também consta no seu Memorando SEDE/DNUB 46, de 6/11/23, encaminhado em resposta ao apontamento presente no Relatório Temático 20 – Mineração. De igual modo, foi informado no Memorando SEDE/DMIN. 57/2023, de 28/12/23, encaminhado em resposta ao Relatório Temático 42/2023 - Mineração, que a Sede está "envidando esforços e analisando cenários e propostas de ato normativo para criação de possível Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores". Desse modo, a recomendação ainda não foi cumprida.

50. Recomendar que priorize o direcionamento dos recursos da CFEM aos municípios mineradores, com investimentos em sua diversificação econômica, na garantia de permanência de seu desenvolvimento socioeconômico e na conservação do meio ambiente para as gerações futuras;

Situação: Parcialmente Atendida

Cfamge: Foi recomendado ao Estado priorizar o direcionamento dos recursos da Cfem aos municípios mineradores, com investimentos em sua diversificação econômica, na garantia da permanência de seu desenvolvimento socioeconômico e da conservação do meio ambiente para as gerações futuras. Registra-se que não são apenas os municípios produtores que são impactados pela atividade minerária, mas também os que são afetados pela infraestrutura utilizada para o transporte ferroviário ou dutoviário, operações portuárias e de embarque e desembarque de substâncias minerais, e onde se localizem as pilhas de estéril, as barragens de rejeitos e as instalações de beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no plano de aproveitamento econômico. Aqueles municípios que são limítrofes[669] com o município onde ocorre a produção mineral também são impactados, conforme definição prevista na Resolução ANM 143, de 21/11/23[670]. Destaca-se que a ANM desenvolveu um Portal que detalha a distribuição aos municípios afetados pela atividade de mineração[671], seja em decorrência de ferrovias, seja em decorrência de estruturas ou dutos, indicando que, em dezembro do exercício passado, 479 municípios mineiros foram beneficiados. Embora, segundo os dados da ANM, seja possível identificar os municípios beneficiados com essa distribuição, há dificuldade em precisar se o Estado estaria aplicando os recursos de maneira adequada, segundo a Recomendação.

Vale mencionar que o Armazém de Informações – Siafi não permite consultar os valores empenhados referentes à aplicação regionalizada dos recursos. Em consulta ao sistema[672], verificou-se que ocorreu investimento com recursos da Fonte 32 em 796 municípios, totalizando R$ 377,625 milhões em quatro Programas: 29 - Promoção de Concessões e Parcerias (R$ 1.000.000,00), 64 - Caminhos para o Desenvolvimento - Desenvolvimento e Integração Regional (R$ 10.115,89), 71 - Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional (R$ 39.508.597,63) e 81 - Infraestrutura Rodoviária (R$ 337.106.562,50). Esses investimentos, segundo a fonte

[668] Of.9519/2023 – GCMT/Cfamge.
[669] https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipios-limitrofes-recebem-pela-primeira-vez-recursos-da-cfem-cnm-atuou-pela-ampliacao-da-distribuicao
[670] https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=RES&numeroAto=00000143&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=ANM/MME&cod_modulo=566&cod_menu=8303
[671] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTlkNGVhY2QtOGZmOS00NTQ0LWJkZDItNzkwZGEzOThhMWQxIiwidCI6ImEzMDgzZTIxLTc0OWItNDUzNC05YWZhLTU0Y2MzMTg4OTdiOCJ9
[672] No objeto Execução Orçamentária da Despesa – Execução de Investimento Regionalizado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

dos dados, correspondem aos valores liquidados e não empenhados; contudo, os valores investidos nos Programas 64 e 81 não correspondem aos montantes liquidados presentes na tabela "Financiamento de Programas e Ações com a Fonte 32" presente no Tópico 13.1.2. Além disso, não constam na listagem os demais programas que utilizaram recursos dessa Fonte.

Soma-se a isso o fato de que a base de dados do Relatório Institucional de Monitoramento do PPAG[673] não permite separar as despesas por fontes de recursos. Esse filtro seria relevante já que, comumente, as ações são custeadas por mais de uma fonte. Também é importante ressaltar que os recursos da Fonte 32 não são, normalmente, repassados diretamente aos municípios, como ocorre quando das transferências de natureza obrigatória por determinação constitucional ou legal. Se assim o fosse, seria possível realizar consulta por credor, o que permitiria verificar quais são os municípios destinatários dos recursos.

Acrescenta-se que a despesa com recursos da Cfem com uma ação pode surtir efeito de maneira difusa, atingindo inúmeros municípios, sejam eles produtores ou não. Dessa maneira, ainda que o Estado não aplique diretamente recursos em determinado município, a depender da ação realizada, poderá haver impacto nas cidades limítrofes. Observa-se, nesse contexto, que 75,24% (R$ 276,733 milhões) do total empenhado no exercício com recursos da Cfem (R$ 367,822 milhões) foi destinado ao Programa 81 – Infraestrutura Rodoviária, sob a responsabilidade do DER/MG. A realização de obras e serviços de engenharia nas rodovias abrange, muitas vezes, mais de um município, impactando direta ou indiretamente o escoamento da produção mineral na região em que ocorre. Convém ressaltar que despesas dessa natureza podem favorecer o turismo, além de empresas de outros setores que não o mineral. Tal circunstância também pode atrair investimentos com a instalação de novos empreendimentos em determinada região, resultando na melhoria do desenvolvimento socioeconômico.

Posto isso, foram solicitadas informações[674] ao Estado para subsidiar a elaboração do Relatório Temático 20 – Mineração, referente ao primeiro semestre de 2023. Em resposta, foram encaminhados, por órgãos e entidades, diversos ofícios e memorandos[675], além de uma planilha com dados das despesas, a qual, entretanto, não apresenta dados regionalizados da aplicação dos recursos da Fonte 32.

O Ofício SEPLAG/SPLOR 33/2023, de 19/6/23, ressalta que os recursos oriundos da Cfem têm sido alocados "prioritariamente em órgãos e entidades que executem políticas públicas que contribuam para a diversificação econômica e desenvolvimento socioeconômico dos municípios", especialmente na Sede, na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço – ARMVA, na Seinfra e no DER/MG. A Seinfra, por meio do Memorando Seinfra/DGI 15/2023, de 23/6/23, esclareceu que os recursos da Fonte 32 foram por ela alocados no Programa 71 – Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, nas seguintes ações:

> O programa 71 tem como objetivo geral direcionar investimentos para infraestrutura viária e para construção, reforma e ampliação de equipamentos públicos. Dentro desse programa está a Ação 4147, cujo empenho na fonte 32.1 em 2023 é de R$30.000,00. A ação 4147 tem como finalidade prevenir deslizamentos de terra através da execução de obras de contenção de encostas em áreas de risco. A ação é conectada ao Termo de Compromisso firmado entre o Estado e o Governo Federal, denominado PAC Encostas, voltado para investir em obras em 18 municípios cujas encostas foram enquadradas como de alto risco, sendo este um fator avaliado tanto socialmente quanto ambientalmente. O recurso empenhado em 2023 se refere especificamente ao pagamento de projeto básico para as obras de contenção de encostas no município de Ouro Preto, que é minerador e portanto, é coerente com a fonte 32.1 e a recomendação 50 do TCE.

[673] https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15rEFCublYKdWdRjQFie7UvQB2e_0TREb
[674] Of.9519/2023 – GCMT/Cfamge.
[675] Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 33/2023; Memorando.Seinfra/DGI 15/2023; Memorando Seinfra/SIM 31/2023; Memorando Seinfra/SPGF 40/2023; Ofício ARMVA/GAB 6/2023; Ofício DER/ASSESSORIA 1428/2023; e Ofício SEDE/CHEFEGAB 333/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> A ação 4152 tem como finalidade promover a infraestrutura física necessária à operacionalização dos serviços nas unidades da Segurança Pública. Em 2023, empenhou-se o valor de R$ 286.745,49 para financiar obras de conclusão da construção da Cadeia Pública no município de Ubá, com 388 vagas, sendo esta ação também vinculada a um Termo de Compromisso com o Governo Federal para ampliação das vagas do sistema prisional**. Ubá é um município minerador e, assim, o recurso da fonte 32.1 é coerente com o objetivo e com a recomendação 50 do TCE.**
>
> Por fim, a ação 4143 tem como finalidade promover a urbanização dos bairros das Indústrias, São Paulo, Cidade Industrial, Jumentinho Dias, Jardim industrial 1º Seção, Floricultura Lempp, Barreiro de baixo e Vilas Dom Bosco e São Paulo, que estão situados nos municípios de Contagem e Belo Horizonte. O empenho em 2023 é no valor de R$ 2.206,50 e refere-se ao pagamento de contrato para revisão de projetos executivos para futuras unidades habitacionais de interesse social. Esta ação também é vinculada a um Termo de Compromisso com o Governo Federal denominado PAC FNHIS, uma continuidade de grandes investimentos na região do Ribeirão Arrudas com foco na redução das enchentes e consequente urbanização da área, que necessitou de remoções de área de risco e construção de unidades habitacionais, bem como empreendimentos de urbanização, como escola infantil, posto de saúde e centro comercial. **Portanto, o investimento cumpre com as prerrogativas da fonte 32.1, uma vez que Contagem e Belo Horizonte são municípios mineradores, e com a recomendação 50 do TCE. (grifo nosso)**

Além dessas, que já tiveram despesas empenhadas, a Seinfra também informou que estão previstas na LOA outras ações, também do Programa 71, a serem custeadas pela Fonte 32:

> Ação 1063 - Finalidade: fomentar o desenvolvimento estadual, municipal e regional por meio da realização de intervenções em infraestrutura viária e equipamentos públicos, visando a melhoria da qualidade de vida da população. O recurso deve financiar parte das obras de pavimentação de estradas vicinais, cujos recursos para obra foram captados por convênio federal, com foco no desenvolvimento local e escoamento de produção, havendo, portanto, coerência com o objetivo da Recomendação 50 do TCE. **Os trechos são: Três Pontas-Varginha; Jaboticatubas- Lagoa Santa e um trecho em Canápolis (subtrecho da entrada da BR-365 em direção a ltuiutaba).**
>
> Ação 4142 - Finalidade: promover a melhoria sanitária e a qualidade ambiental no trecho montante do ribeirão arrudas, entre os municípios de **Belo Horizonte e Contagem**, elevando a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos. O recurso da fonte 32.1 está previsto para financiar obras do PAC Arrudas - Complemento, que são obras de drenagem, contenção, reabilitação e recomposição de pavimento na região do ribeirão Arrudas, e financiamento de serviços técnico de trabalho socioambientais decorrentes das obras, sendo esta mais uma ação fruto de Termo de Compromisso firmado entre Minas Gerais e o governo federal para controle de cheias de córregos na região de Contagem e Belo Horizonte.
>
> Ação 4143 - Além do empenho para os projetos de unidades habitacionais do FNHIS, há previsão de recurso na LOA 2023 para a execução as obras das unidades habitacionais, para reforma do centro comercial, que é um equipamento público integrante das obras de urbanização do Arrudas, e serviços técnicos sociais, referentes às remoções de áreas de risco de enchente realizadas.
>
> Ação 4145 - Finalidade: promover a infraestrutura necessária para controle das cheias do córrego Ferrugem, com o objetivo de evitar danos causados por enchentes. Nesta ação, está previsto o uso da fonte 32.1para construção de unidades habitacionais de interesse social em Contagem para alocar famílias que foram removidas para as obras de contenção de cheias do Córrego Ferrugem, que é um afluente do ribeirão Arrudas, bem como para financiar serviços de regularização fundiária decorrentes destas remoções e serviços técnicos sociais de apoio à população local.
>
> Ação 4146 - Prover a infraestrutura necessária para controle das cheias do córrego Riacho das Pedras, com o objetivo de evitar danos causados por enchentes. Há recurso da fonte 32.1previsto nesta ação para financiar as obras em andamento das bacias B2 e B5 de controle de cheias do córrego Riacho, em Contagem, bem como serviços técnicos sociais correlacionados, sendo esta uma ação de grande impacto na redução de risco social e ambiental causados por enchentes numa área densamente povoada, por ser na região metropolitana de Belo Horizonte.
>
> Ação 4147 - Além das encostas em **Ouro Preto**, há previsão de recursos da fonte 32.1 para obras de contenção de encostas de alto risco em **Ibirité.**
>
> Ação 4152 - Além das obras da cadeia de **Ubá,** há previsão de uso da fonte 32.1 para financiar a construção da cadeia pública de ltaúna, com ampliação de 306 novas vagas para o sistema prisional.
>
> Ação 4153 - Finalidade: prover infraestrutura de qualidade para a população do Estado de Minas Gerais. Esta Ação tem previsão de uso da fonte 32.1 para custear serviços de supervisão das obras de pavimentação citadas na Ação 1063, bem como financiar os serviços de apoio técnico à execução das obras do PAC em Contagem e Belo Horizonte, descritas nas Ações 4142, 4143, 4145 e 4146. (grifos nossos)

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Como se vê, foram trazidas informações acerca do empenho dos recursos em ações nos Municípios de Ouro Preto, Ubá, Contagem e Belo Horizonte. No portal da ANM[676], é possível constatar que todos eles contribuíram para a arrecadação da Cfem em 2023. Em relação às ações que não tiveram despesa empenhada, registra-se que todos os municípios mencionados contribuíram, em alguma medida, com a arrecadação da Cfem: Lagoa Santa, Varginha, Ibirité, Jaboticatubas, Canápolis, e Três Pontas. No Memorando Seinfra/SIM 31/2023, de 23/6/23, é informado que, em 2022, foram empenhados R$ 95,241 milhões com recursos da Fonte 32 na celebração de convênios de saída com 76 municípios mineradores, com o objetivo de atender às demandas locais de pavimentação, calçamento, recapeamento, construção de pontes e reforma de praças. Não foi informado, no entanto, em quais municípios os recursos foram aplicados, nem se houve celebração de convênios em 2023. O Memorando Seinfra/SPGF 40/2023, de 26/6/23, aponta alguns exemplos de ações custeadas com a Fonte 32, mas sem mostrar qual o local de aplicação. No Ofício ARMVA/GAB 6/2023, de 30/6/23, a ARMVA ressalta que os recursos da Cfem foram alocados no Programa 64 – Caminhos para o Desenvolvimento – Desenvolvimento e Integração Regional, e que, no exercício de 2022, teve recursos executados nas ações a seguir elencadas:

> a) Ação 4268: Programa de Regularização Fundiária
>
> O Programa de Regularização Fundiária - Minas Reurb busca a difusão da garantia do direito social à moradia e é o maior programa de regularização fundiária já realizado em Minas Gerais. O Minas Reurb consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana, e diversos outros benefícios para os ocupantes, bem como para o município.
>
> O Minas Reurb tem como meta a regularização de unidades em todo o território do estado. A ARMVA vem atuando em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE), sendo o órgão do Governo de Minas com maior entrega de títulos.
>
> A ARMVA tem desenvolvido todo o processo de regularização fundiária e presta o apoio técnico aos municípios integrantes do Minas Reurb na Região do Vale do Aço e Colar Metropolitano. No exercício de 2022 protocolou 2.301 títulos em cartório, sendo que entregou 835 títulos aos beneficiários do Programa. Ainda produziu 866.685,51m 2 de mapas para a REURB.
>
> b) Ação 4406: Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço
>
> O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço visa o desenvolvimento regional, estabelecendo diretrizes estratégicas para atuação integrada da Região do Vale do Aço, bem como dos municípios do Colar Metropolitano em temas como habitação, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, meio ambiente e regulação da ocupação do solo.
>
> A seguir, descrevemos o processo de trabalho e produto que contribuiu para alcance dos resultados e para a geração de valor utilizados na Fonte 32: Contratação de empresa para serviço de levantamento de dados e análise de fluxo de pessoas, por meio de extrapolação de dados de registros de telefonia móvel para gerar Matrizes Origem-Destino (OD) de viagens. A área de estudo para qual serão feitas as matrizes de viagens é a Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA, constituída pelos municípios de **Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo, bem como seu Colar Metropolitano, constituído pelos municípios de Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, Dom Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu, Ipaba, Jaguaruçá, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo-d'Água, São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália e Vargem Alegre, conforme legislação vigente (grifo nosso).**

Em relação aos municípios mencionados na Ação 4406, no portal da ANM não foram encontrados dados de arrecadação de Cfem para os seguintes: Açucena, Antônio Dias, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Periquito, Pingo-d'Água, São João do Oriente e Sobrália. Apesar dos esclarecimentos, não foram apresentadas informações sobre a execução de despesas, pela ARMVA, no exercício de 2023. O DER, por meio do Ofício DER/ASSESSORIA 1428/2023, de 3/7/23, apresentou uma tabela com os valores despendidos com a Fonte 32, sem detalhar a sua aplicação por municípios. Por fim, a Sede, no Ofício SEDE/CHEFEGAB 333/2023, de 26/6/23, explicita que o Programa de Regularização Fundiária – Minas Reurb, por ela executado na Ação 1020 e pela ARMVA, na Ação 4268, tem como finalidade a garantia do direito social a moradia, sendo que no primeiro semestre de 2023

676 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDA5NGMyYmYtOWQyMi00NzA1LWFhOTQtNmU5NjEyMTI3ZDMxIiwidCI6ImEzMDgzZTIxLTc0OWItNDUzNC05YWZhLTU0Y2MzMTg4OTdiOCJ9&pageName=ReportSection7a43f884dc43352e5953

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

foram emitidos 1.175 títulos em três municípios: Santa Luzia (842 títulos), Uruana de Minas (172 títulos) e Timóteo (161 títulos). Além disso, a Sede ressaltou que a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas entregou mais 1.666 títulos, beneficiando mais de 160 municípios. Em consulta ao Portal da ANM, verifica-se que Santa Luzia e Timóteo contribuíram na arrecadação da Cfem no exercício. O ofício traz ainda diversos esclarecimentos sobre a execução de outras ações, mas sem especificar os municípios de aplicação, tendo a Sede destacado, ao final, que suas atividades, em uma análise generalista, "têm o condão de impactar significativamente vários municípios mineiros, uma vez que seus efeitos extrapolam a base econômica onde as ações são efetivamente realizadas".

Em face das respostas apresentadas, não foi possível ter uma visão global e concreta acerca da regionalização dos gastos com recursos da Cfem. Depois de cientificado[677] do conteúdo do Relatório Temático 20 – Mineração, o Estado, por meio do Ofício SEF/STE-SCCG 185, de 17/11/23, encaminhou diversas informações e documentos. No Ofício Seplag/SPLOR 48/2023, de 30/10/23, a Secretaria esclarece que a demanda deve ser encaminhada para os órgãos e entidades executores de políticas financiadas com recursos da Cfem, visto que apenas eles possuem informações regionalizadas de todas as despesas, podendo, portanto, apontar quais municípios foram beneficiados (Seinfra, ARMVA, Sede e DER/MG).

Especificamente sobre a aplicação dos recursos da Cfem, observa-se que houve resposta apenas do DER/MG e da Seinfra. Por meio do Memorando. DER/DPGF/GOF 9, de 6/11/23, a Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade do DER destacou que "não foi possível identificar de maneira clara quais informações o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE) solicita em relação às atividades realizadas por esta Autarquia no contexto dos recursos provenientes do CFEM". Conforme consta no Relatório Temático 20 – Mineração, o DER[678] apresentou somente uma tabela com os valores despendidos com a Cfem, por ação, a qual, entretanto, não detalha a sua aplicação por município, **ou seja, a documentação não permite a verificação do atendimento à Recomendação deste Tribunal.**

Já no Ofício 76741311, de 10/11/23, a Seinfra declarou que tem "mantido rigorosa atenção, quanto ao uso dos recursos em obras de infraestrutura, voltadas a municípios mineradores", apresentando uma tabela, referente ao exercício de 2022, com a lista dos municípios e o respectivo objeto de aplicação e esclarecendo que, em 2023, seriam beneficiados ainda Itapagipe, Ouro Preto, Contagem, Iturama e Itaúna. Não foram, novamente, apresentados dados sobre a aplicação completa e regionalizada dos recursos da Cfem no exercício de 2023. Em consulta ao Portal da ANM, verificou-se que os municípios mencionados contribuíram com a arrecadação da Cfem.

As respostas do Estado foram apontadas no Relatório Temático 42/2023 – Mineração[679], referente ao segundo quadrimestre, o qual foi encaminhado ao Estado por meio do Ofício 21947/2023 – GCMT/Cfamge, de 6/12/23. Vale destacar que nesse relatório foram solicitadas, novamente, informações, relativas ao exercício de 2023, sobre os gastos efetuados com recursos da Cfem, de maneira regionalizada (por municípios). Em resposta, no Ofício SEF/STE 19/2024, de 15/1/24, consta:

> Para atendimento ao requisitado, consultamos os quatro órgãos que executaram despesas com recursos da Fonte 32, quais sejam: Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA).
>
> - A ARMVA não apresentou manifestação dentro do prazo limite definido por esse Tribunal de Contas do Estado;
> - As informações de competência do DER estão disponíveis no Ofício DER/CHEFE DE GABINETE nº. 2/2024 (80357832) e na Planilha Execução Fonte 32 (CFEM) (80343843);

[677] Of. 14191/2023 – GCMT/Cfamge, de 10/8/23.
[678] Ofício DER/ASSESSORIA 1428/2023.
[679] SGAP 678901/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- A manifestação da Sede está disponível no Memorando.SEDE/DPOF.nº 2/2024 (80322147);
- A execução de competência da SEINFRA está disponível na Planilha SEINFRA - Execução fonte 32 (80419988).

O DER encaminhou uma planilha com despesas relacionadas à Fonte 32 e o Ofício DER/CHEFE DE GABINETE 2/2024, de 12/1/24, contendo o seguinte esclarecimento:

> Em atenção ao Ofício SEF/STE nº. 14/2024 (80266591), que referencia o Relatório Temático nº 42/2023 - Mineração - 2º Quadrimestre (78918236) oriundo do Tribunal de Contas do Estado e solicita manifestação desta Autarquia, apresentamos a Planilha Execução Fonte 32 (CFEM) (80343843) com os dados referentes à execução orçamentária da fonte 32 no exercício de 2023. As despesas representam um montante de R$ 216.365.544,46 (duzentos e dezesseis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) e foram agrupadas conforme Unidade de Programação de Gasto (UPG), a qual é utilizada para acompanhamento dos empreendimentos rodoviários da Autarquia.
>
> Na oportunidade, esclarecemos que as despesas deste Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG executadas na fonte 32 se referem a obras e serviços de engenharia nas rodovias do estado de Minas Gerais, as quais, muitas vezes, envolvem mais de um município e impactam direta e indiretamente o escoamento de produção na região em que ocorrem, incluindo a produção mineral.

Observa-se que na planilha do DER há, em alguns casos, menção a municípios, porém, a maior parte diz respeito a contratos de manutenção, que não trazem essa especificação. De todo modo, são pertinentes os esclarecimentos prestados pela autarquia no Ofício DEREM/CHEFE DE GABINETE 2/2024, de 12/1/24, tendo em vista que as obras e os serviços de engenharia nas rodovias, muitas vezes, abrangem mais de um município, impactando direta ou indiretamente o escoamento da produção na região em que ocorrem. Já a Sede, no Memorando SEDE/DPOF 2/2024, de 12/1/24, informou como foi a execução com recursos da Cfem durante o exercício de 2023:

> Na ação 1042 - Conexão Minas Gerais e o Mundo que tem como objetivo ampliar e diversificar o relacionamento entre Minas Gerais e os mercados estratégicos para o estado, visando: a atração de investimentos, o fomento aos negócios internacionais, e a transferência de tecnologia e inovação. Visa identificar oportunidades nos termos destacados em todo o mundo, considerando as entidades governamentais estrangeiras, associações e órgãos internacionais da iniciativa privada, empresas, universidades e centros de pesquisa internacionais como atores relevantes.
>
> Foram realizadas duas missões institucionais no segundo bimestre 2023, para o Canadá e Austrália, tendo, como resultado, a assinatura de um Memorando de Entendimento com a Latin Resources para desenvolvimento do Lithium Valley.
>
> Houve, ainda uma missão para a Itália para atração de investimentos com os seguintes resultados: Grupo Asja (implantação de uma planta para geração de biometano em Sabará): R$152 milhões; Fassa Bortolo (ampliação da unidade em Matozinhos) - R$35 milhões; Stellantis (investimento para a criação de novos produtos e sistemas) – R$8,5 bilhões (a serem aplicados até 2025).
>
> Como resultado direto, foram atraídos investimentos na ordem de R$ 8,68 bilhões e o desenvolvimento do Vale do Lítio.
>
> No âmbito do Projeto Sol de Minas, ação 1044, que possui a finalidade de alavancar o protagonismo de Minas Gerais no setor de energia fotovoltaica no Brasil, visando à diversificação da matriz energética, a partir do aumento de projetos de geração de energia fotovoltaica, da implantação de empresas fornecedoras de bens e serviços para esse setor e do desenvolvimento de estudos complementares sobre a infraestrutura de distribuição e transmissão de energia elétrica, Minas Gerais superou a marca de 7 Gigawatts de sua capacidade instalada de energia fotovoltaica.
>
> No âmbito da ação 1087 – Logística e Mobilidade do Futuro que tem como finalidade o apoio a iniciativas que visem desenvolver a infraestrutura e superestrutura logística do estado buscando soluções sustentáveis para a mobilidade aérea, ferroviária, rodoviária e para suas cadeias produtivas foi destaque o Mapa de Gargalos Logísticos, projeto que favorece a análise da infraestrutura logística do Estado e direciona esforços para regiões mais necessitadas.
>
> Na ação 4408 - Minas Internacional que tem a finalidade de promover internacionalmente o Estado de Minas Gerais, buscando a prospecção e captação de oportunidades internacionais, através da articulação e do relacionamento com atores institucionais, de atração de investimentos, de negócios internacionais e governos estrangeiros, juntamente ao governo federal (ministério das relações exteriores e organismos vinculados) em prol do desenvolvimento econômico.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Houve 14 (quatorze) articulações: sendo 3 (três) missões internacionais para Canadá, Austrália, e Estados Unidos, 4 (quatro) recepções de Japão, China, Alemanha e Estados Unidos; 5 (cinco) recepções de Canadá, Reino Unido, GRULAC (Group of Latin America and the Caribbean – República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Equador, Suriname, Trinidad e Tobago) Equador e Austrália + 2 (duas) assinaturas de Memorando de Entendimento com Queensland (Austrália) e Reino Unido.

Participação na missão ao IEDC 2023 Annual Conference (International Economic Development).

No que tange a ação 1018 - Fomento Aos Negócios que busca promover iniciativas inovadoras de fomento e promoção de negócios para o desenvolvimento das regiões de Minas Gerais, em complemento às vocações regionais consolidadas, ampliando a competitividade regional, em especial dos pequenos e médios negócios locais, foram realizadas 11 edições do Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios - CMON em 2023, com 169 empreendimentos participantes e valor estimado em expectativa de negócios em R$ 40,35 milhões, beneficiando os municípios de: Juiz de Fora, Uberlândia, Belo Horizonte, Juruaia, Ipatinga, Santa Bárbara, Guanhães, Sete Lagoas e Itabirito.

Na ação 1019 - Minas Livre Para Crescer com a finalidade de tornar Minas Gerais o estado mais livre para se empreender no Brasil, através da implementação das disposições previstas na lei nº 13.874, de 2019, que instituiu a declaração de direitos de liberdade econômica, em 2023 foram realizadas diversas ações para a promoção da liberdade econômica e desburocratização em Minas Gerais, entre elas destaca-se que 85 novos municípios publicaram seus normativos de liberdade econômica, totalizando 393 Municípios Livres para Crescer de 2019 a 2023, e a revogação de mais 1.201 normativos, totalizando 1.839 atos revogados no mesmo período.

Na ação 1020 - Programa Mineiro de Regularização Territorial - Minas Reurb que tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico local por meio da realização da regularização fundiária urbana, inclusive com apoio aos municípios, visando efetivar a entrega de títulos de propriedade urbana aos cidadãos, houve a entrega do projeto com a emissão de 3.401 títulos, a celebração de 14 novos convênios, sendo que, por meio destes, serão viabilizados cerca de 30 mil títulos. Estima-se que a cada título emitido tem-se um alcance de 4 cidadãos beneficiados, desta forma, para o ano de 2023, cerca de 13.600 cidadãos mineiros serão beneficiados pela política pública de regularização fundiária urbana do estado de Minas Gerais.

Os municípios beneficiados foram: Pompéu, Caraí, Ouro Verde De Minas, Araguari, Padre Paraíso, Camanducaia, Patos De Minas, Pingo D'água, Monjolos, Catugi, Campos Gerais, Corrégo Novo, Carandaí, Caeté, Consórcio Interm. Multif. do Baixo Jequitinhonha, Rio Pardo de Minas, Esmeraldas e Novo Oriente de Minas, com repasse total na ordem de R$25.874.463,03 (Vinte cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais *e* três centavos).

Na ação 4279 - Artesanato Mineiro Para o Desenvolvimento Regional que tem a finalidade de apoiar iniciativas e projetos voltados para o desenvolvimento do artesanato em Minas Gerais, fomentando o setor através de financiamento, incentivos fiscais e auxílios econômicos que permitam a expansão da atividade artesanal, visando o acesso a novos mercados físicos e digitais, e estimulando o cooperativismo e o empreendedorismo como alternativa para os artesãos conquistarem a sua autonomia e entenderem sua arte como um negócio sustentável, 3.168 (Três mil, cento e sessenta e oito) artesãos foram beneficiados e 898 (oitocentos e noventa e oito) carteiras do artesão emitidas em 148 (cento e quarenta e oito) municípios. Pondera-se a realização e participação em 26 (vinte e seis) eventos voltados para o artesanato mineiro, com mais de 3 (três) milhões de reais em comercialização, dentre eles destaca-se: *16º Salão do Artesanato, realizado em Brasília/DF e a 34ª Feira Nacional do Artesanato, em Belo Horizonte; 23ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato; Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes; 22ª Feira do Vale do Jequitinhonha; 6ª Semana do Artesão, com várias oficinas e um grande número de participantes e os premiados no Top 100 Sebrae, com a participação de Associações e Artesãos.*

Na ação 1038 - Fontes Renováveis de Energia e Gás Natural que possui a finalidade de alavancar o protagonismo de Minas Gerais no setor de fontes renováveis visando a eficiência energética, diversificação da matriz energética, atração de empreendimentos, promoção de ciência, tecnologia e inovação e atração de empresas fornecedoras de bens e serviços para cadeias diversas ligadas a fontes renováveis, bem como regular o serviço de distribuição de gás canalizado no estado. Identificar e incentivar iniciativas de pesquisa, exploração, produção e consumo de gás natural no estado. Com vistas a contribuir para a competitividade da economia, foi estabelecida a Política Estadual do Biogás e do Biometano, lançado o Plano Estadual de Hidrogênio de Baixo Carbono e realizados quatro ajustes da tarifa de gás da concessionária Gasmig, em que se homologou queda de 14% da tarifa, beneficiando o Estado como um todo.

No âmbito da ação 1040 - Gestão da Política Minerária que tem a finalidade de fortalecer a vocação mineradora do estado de Minas Gerais no desenvolvimento e verticalização das cadeias produtivas minerais, notadamente dos minerais estratégicos como nióbio, lítio, terras raras, grafita, titânio, agrominerais, dentre outros, bem como promover a sustentabilidade e produtividade das atividades minerárias consolidadas no estado, incluídas as mineradoras de médio, pequeno porte e a atividade de garimpo. Ressalta-se o setor de exploração de minério de ferro do estado de minas gerais, contextualizado pelo projeto de avaliação ambiental estratégica - AAE - minério de ferro, foram analisadas as entregas parciais das consultorias contratadas para a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e o Plano Estadual de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Mineração (PEM), ambas favorecendo mecanismos de planejamento de longo prazo para estruturação de políticas e instrumentos para uma mineração responsável e sustentável.

Na ação 1041 - Promoção do Comércio Exterior Mineiro que busca ampliar e fortalecer as possibilidades de integração dos negócios mineiros diante das cadeias e mercados globais, foram realizadas missões comerciais para o Chile e Paraguai, com expectativa de negócios girando em torno dos R$ 15 milhões. Ainda, foram organizados seminários para atendimento do mercado consumidor árabe e sul-africano. Destaca-se também o público de quase 900 empresas participantes das rodadas regionais de lançamento da plataforma Minas Business Connection.

Projetos entregues: Estudo de Mercado e realização do Webinar de apresentação de oportunidades para o setor de cafés especiais no mercado sul-africano; Lançamento Regional da plataforma Minas Business Connection no município de Varginha; Lançamento Regional da plataforma Minas Business Connection em Patos de Minas; Lançamento Regional da plataforma Minas Business Connection em Pouso Alegre.

Observa-se que as ações desenvolvidas pela Sede estão, de certo modo, relacionadas ao desenvolvimento econômico, sendo exemplificados, em alguns casos, os impactos gerados em determinados municípios. Como exemplo disso, na Ação 1042 – Conexão Minas Gerais e o Mundo, foi indicada a atração de investimentos do exterior em Sabará e Matozinhos, os quais contribuíram na arrecadação da Cfem em 2023. Por fim, a Seinfra encaminhou uma planilha com os valores investidos, de maneira regionalizada, os quais correspondem à importância liquidada e não empenhada, como exposto anteriormente. Os dados são todos referentes ao Programa 71 - Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, no âmbito das Ações: 1063 - Intervenções na Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional (R$74.161,38), 4143 - Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas - Fnhis/2009 (R$ 4.156.034,62), 4145 - Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - Pac Ferrugem (R$11.799,61), 4146 - Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Riacho das Pedras (R$ 218.581,13), 4147 - Contenção de Encostas em Áreas de Risco - Pac Encostas (R$ 42.327,01), 4152 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Segurança Pública (R$ 350.134,70), 4153 - Desenvolvimento da Infraestrutura Pública no Estado de Minas Gerais (R$ 26.559,18) e 4154 - Fomento à Infraestrutura Pública Municipal (R$ 34.629.000,00).

O Armazém de Informações – Siafi[680] indica que ocorreram **investimentos** com recursos da Fonte 32 em 796 municípios, totalizando R$ 377,625 milhões nos quatro programas mencionados no início deste tópico. Porém, diante das divergências apontadas no início desse tópico, selecionou-se apenas os dados dos Programas 29 - Promoção de Concessões e Parcerias e 71 - Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, o que totaliza R$ 40,508 milhões:

[680] No objeto Execução Orçamentária da Despesa – Execução de Investimento Regionalizado.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Valores Investidos nos Programas 29 e 71

Exercício de 2023 R$

Programa, Ação e Município	Valor Investido	Arrecadação Cfem
29 Promoção de Concessões e Parcerias	**1.000.000**	
4478 Fiscalização de Concessões e Parcerias	1.000.000	
Curvelo	350.000	320.376
Formiga	650.000	9.414
71 Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional	**39.508.598**	
1063 Intervenções na Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional	74.161	
Iturama	23.711	9.434
Três Pontas	50.450	343
4143 Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas - Fnhis/2009	4.156.035	
Contagem	4.148.156	2.538.941
Sao João Del Rei	7.879	805.425
4145 Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem - Pac Ferrugem	11.800	
Belo Horizonte	11.800	83.892
4146 Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Riacho das Pedras	218.581	
Belo Horizonte	15.442	83.892
Contagem	203.139	2.538.941
4147 Contenção de Encostas em Áreas de Risco - Pac Encostas	42.327	
Belo Horizonte	42.327	83.892
4152 Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Segurança Pública	350.135	
Ubá	350.135	94.560
4153 Desenvolvimento da Infraestrutura Pública no Estado de Minas Gerais	26.559	
Ibirité	26.559	46.437
4154 Fomento à Infraestrutura PÚblica Municipal	34.629.000	
Alpercata	1.000.000	148.076
Alpinópolis	1.000.000	14.171
Alvinópolis	320.000	251.710
Bueno Brandão	300.000	-
Campo Belo	500.000	354.088
Canápolis	500.000	-
Cantagalo	300.000	-
Capinópolis	500.000	15.215
Central de Minas	1.500.000	725
Chácara	300.000	-
Congonhal	740.000	117.964
Divinésia	400.000	7.033
Divinópolis	3.020.000	211.699
Dom Bosco	1.500.000	3.897
Iturama	200.000	9.434
Jaboticatubas	500.000	51.263
Jaíba	650.000	141.259
João Pinheiro	928.000	40.353
Mantena	2.500.000	689
Marilac	650.000	1.094
Patos de Minas	7.000.000	125.203
Porteirinha	1.000.000	3.952.147
Rio Piracicaba	2.221.000	144.049
Salto da Divisa	700.000	1.396.991
Santa Maria de Itabira	2.500.000	1.772.510
Santa Rita do Itueto	1.000.000	504.971
São José da Safira	1.000.000	37.537
São José do Divino	1.500.000	6.085
Veredinha	400.000	4.037

Fonte: Armazém de Informações - Siafi e ANM.

Observa-se que, do montante investido no Programa 71 - Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional, R$ 34,629 milhões (85%) foram direcionados à Ação 4154 – Fomento à Infraestrutura Pública Municipal, cuja finalidade, segundo o PPAG, é fomentar a infraestrutura pública municipal, contribuindo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

para o desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida da população. A finalidade da ação parece estar alinhada com o disposto na Súmula 125[681], publicada no Diário Oficial de Contas de 9/2/23.

Os dados mostram que os recursos da Cfem, ao menos nesses dois programas, estão sendo direcionados, em sua maioria, para municípios que contribuíram com a arrecadação da Cfem no exercício, o que indica que a recomendação vem sendo cumprida, embora ainda não se tenha conseguido, como exposto, ter uma visão global da aplicação dos recursos. Apenas Bueno Brandão, Canápolis, Chácara e Cantagalo não contribuíram com a arrecadação, conforme consta no Portal da ANM, mas, apesar disso, foram beneficiados com a distribuição da Cfem, o que evidencia que foram afetados pela atividade minerária, segundo o Portal Tesouro Transparente[682].

51. Recomendar que sejam intensificados os estudos, programas e projetos com vista à promoção do desenvolvimento sustentável, região por região, ampliando a agregação de valor à produção, com diversificação econômica, gerando mais renda e empregos, em conciliação com a proteção ao meio ambiente e melhorias sociais, o que, em conjunto, possibilitará o aumento do potencial de arrecadação fiscal;

Situação: Atendida

Cfamge: Foram solicitadas informações sobre o atendimento à Recomendação 51, de modo a embasar a elaboração do Relatório Temático 20 – Mineração. Na resposta, contida no Ofício Sede/CHEFEGAB 333/2023, apenas foi informado que os programas e projetos desenvolvidos pela Sede estão elencados na Recomendação 50. Por seu turno, a ARMVA[683] trouxe informações sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço. Contudo, os dados não sejam do exercício de 2023:

> A competência para responder a esta demanda é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -SEDE e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD.
>
> Entretanto, a ARMVA vem desempenhando seu papel com o fim de promover o desenvolvimento sustentável da Região do Vale do Aço, em especial, através da AÇÃO 4406: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO.
>
> O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço visa o desenvolvimento regional, estabelecendo diretrizes estratégicas para atuação integrada da Região do Vale do Aço, bem como dos municípios do Colar Metropolitano em temas como habitação, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, meio ambiente e regulação da ocupação do solo.
>
> O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço, no exercício de 2022, alcançou um resultado de 90% das metas previstas, vez que, das 20 ações de fomento previstas, 18 foram executadas.
>
> O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço visa o desenvolvimento regional, estabelecendo diretrizes estratégicas para atuação integrada da Região do Vale do Aço, bem como dos municípios do Colar Metropolitano em temas como habitação, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, meio ambiente e regulação da ocupação do solo.
>
> A seguir, descrevemos os principais processos de trabalho e produtos que contribuem para alcance dos resultados e para a geração de valor utilizados na Fonte "32.1":
>
> I) Atração de Investimentos: O ousado programa #VemPraMinas tem como foco a atração e expansão dos investimentos em Minas Gerais. A ação bateu recorde histórico de intenção de investimento no estado. Em um contexto de grave crise econômica, fiscal e financeira, o Governo de Minas Gerais avalia que somente a atuação da iniciativa privada é capaz de promover um patamar de equilíbrio no estado. Em apoio ao programa a ARMVA atua na atração de investimentos para a região no acompanhamento desde a implantação de investimentos a divulgação ativa do Vale do Aço.
>
> II) Carteira Nacional do Artesão: A Carteira Nacional do Artesão é um documento físico, válido em todo o território nacional, que formaliza a atividade artesanal. Os portadores têm acesso aos cursos de

[681] Os recursos advindos da Cfem devem ser utilizados, preferencialmente, em atividades relativas à diversificação econômica e ao desenvolvimento mineral sustentável, científico e tecnológico, observadas sempre as vedações previstas em lei.
[682] https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionais-realizadas
[683] Ofício ARMVA/GAB .6/2023, de 30/6/23

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> capacitação, feiras e eventos apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) e pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), bem como as ações dos Serviços em Inovação e Tecnologia (Sebrae). A ARMVA atua como um ponto de apoio para que os artesãos possam confeccionar o documento.
>
> III) Minas Livre Para Crescer: Pioneiro na aplicação das diretrizes da Lei de Liberdade Econômica, o Governo de Minas institui, por meio do Decreto nº 47.776, de 4 de dezembro de 2019, o "Programa Estadual de Desburocratização - Minas Livre para Crescer" como uma de suas prioridades.
>
> O Minas Livre para Crescer conta com o apoio de empreendedores e futuros empreendedores, e entidades parceiras para identificação de normas e medidas que podem ser modificadas para a melhoria do ambiente de negócios, com foco na desburocratização da atividade estatal pela simplificação de procedimentos e otimização da legislação, de forma a estabelecer garantias à livre iniciativa. Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a ARMVA atua para nas ações de auxílio aos municípios, para que eles possam recepcionar as legislações federais e estaduais de liberdade econômica e implantar localmente as medidas de desburocratização.
>
> IV) Aeroporto Regional: Contratação do Plano Diretor Aeroportuário pela ARMVA com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SEINFRA, instrumento obrigatório para aeródromos que recebem voos. Dentre as diretrizes do plano destacam-se: reserva de áreas para futuras atividades, assegurando a ocupação otimizada; atendimento aos critérios técnicos dos órgãos regulatórios competentes; economicidade e balanceamento entre capacidade e demanda; e considerações sobre o entorno.
>
> O Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço, no exercício de 2022, alcançou um resultado de 90% das metas previstas, vez que, das 20 ações de fomento previstas, 18 foram executadas.

Embora os dados não sejam relativos a 2023, os esclarecimentos prestados indicam que estão sendo adotadas medidas para o fomento do desenvolvimento socioeconômico da Região do Vale do Aço. Em resposta às questões levantadas no referido Relatório Temático, o Memorando.SEDE/DNUB 46, de 6/11/23, da Diretoria de Mineração, traz o esclarecimento de que a Secretaria participa do Projeto de Reconversão Produtiva de Territórios Minerados, para "promover apoio aos municípios cuja economia é fortemente baseada na mineração, no intuito de propiciar um desenvolvimento sustentável e, especialmente, identificar novas possibilidades de sustentação econômica e desenvolvimento local, tendo como parceiros o Sebrae, Fiemg, Amig, BDMG e Ibram". Informa, ainda, que o projeto está em andamento desde 2020 e que já foram feitos Acordos de Cooperação Técnica com os municípios de Itabirito e Conceição do Mato Dentro, dentre outros dez municípios mineradores.

Em consulta ao endereço eletrônico do projeto acima mencionado[684], constam os seguintes focos estratégicos: 1) Diversificação para um novo segmento econômico, ou seja, encontrar uma nova especialização produtiva para o território; 2) Diversificação fortalecendo outras vocações já existentes no território; e 3) Reposicionamento da atividade mineral, com a qualificação da cadeia produtiva do setor. Consta, ainda, que a sua execução se daria no período de janeiro a julho de 2021. No endereço eletrônico da FGV[685], estão indicados os municípios que sediam o projeto: 1) Belo Vale; 2) Catas Altas; 3) Conceição do Mato Dentro; 4) Congonhas; 5) Itabira; 6) Itabirito; 7) Itatiaiuçu; 8) Nova Lima; 9) Paracatu; 10) Riacho dos Machados; 11) Rio Piracicaba; 12) São Gonçalo do Rio Abaixo; e 13) Tapira. A notícia, publicada em 2/6/22 no endereço eletrônico do Ibram[686], informa sobre a realização do 2º Seminário Estadual de Reconversão Produtiva em Territórios Minerados, concebido como um desdobramento do projeto. Solicitou-se, no Relatório Temático 42/2023 – Mineração, maiores esclarecimentos acerca da execução do Projeto de Reconversão Produtiva de Territórios Minerados. Em resposta, a Sede, por meio do Memorando.SEDE/DMIN.nº 57/2023, de 28/12/23, assim se manifestou:

> O Projeto Estadual de Reconversão Produtiva de Territórios Minerados, que é fruto de uma parceria entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sebrae/MG, Fiemg, BDMG, Ibram e Amig, tem o objetivo de contribuir para reduzir a dependência econômica da atividade minerária em municípios e territórios mineiros que apresentam alto grau dependência de tal atividade. Para tanto, está sendo

[684] https://oferta.sebraemg.com.br/reconversao-produtiva
[685] https://eventos.fgv.br/sites/eventos.fgv.br/files/arquivos/u595/proj. reconversao produtiva para territorios minerados - mariana.pdf
[686] https://ibram.org.br/noticia/especialistas-discutem-alternativas-a-mineracao-em-69-municipios-mineiros/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

> desenvolvida e será implementada uma Agenda Estratégica em cada um dos territórios de atuação, apresentando alternativas de reconversão produtiva que ajude os territórios minerados a identificar e trilhar o seu caminho visando a sua multi-especialização econômica. O Projeto também se propõe a articular iniciativas que melhorarão o ambiente de negócios nas cinco dimensões do Desenvolvimento Econômico Local (DEL): capital empreendedor, tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva.
>
> Ainda no âmbito do Projeto de Reconversão Produtiva de Territórios Minerados é importante ressaltar que não há aporte ou transferência de recursos financeiros entre os parceiros e instituições envolvidos no Projeto, uma vez que o mecanismo de tramitação são "Acordos de Cooperação Técnica" entre os participantes. Sobre esse tema cabe destacar a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o município de Itabirito (54914757- processo SEI nº 1220.01.0004017/2022-20); Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o município de Conceição do Mato Dentro (48877461- processo SEI nº 1220.01.0002126/2022-55); Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre SEBRAE, FIEMG, AMIG, BDMG e IBRAM (57995896- processo SEI nº 1220.01.0004443/2022-61) e Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre SEDE, CODEMGE e INVEST-MINAS (63505290 - processo SEI nº 1220.01.0000272/2023-58). Além dos referidos Acordos, ao longo dos anos foram realizados vários Seminários e Eventos Técnicos: Seminários de Reconversão Produtiva em Territórios Minerados" (eventos anuais de 2020 a 2023), Seminário de Alternativas Econômicas Locais de Itabira e Região, reuniões mensais envolvendo os coordenadores, dentre outros.

O Estado, ainda, esclareceu que há interlocução com a ANM em assuntos relativos à Cfem e à reconversão produtiva. Em 23/11/23[687], foi realizado o 3º Seminário Estadual de Reconversão Produtiva em Território Minerado, como um dos desdobramentos do projeto. Segundo o Diretor de Sustentabilidade do Ibram, o "processo não é rápido e depende da atuação de várias frentes, como as lideranças locais, poder público, universidades e sociedade civil, além de representantes das forças produtivas, como as mineradoras." De fato, não se trata de tarefa simples, mas, pelas informações prestadas, há indicativo de que o Estado está adotando medidas em direção ao cumprimento da recomendação.

Por fim, no Memorando.SEDE/DPOF 156, de 10/11/23, a Diretoria de Planejamento, Orçamento e Finanças da Secretaria traz informações acerca dos valores empenhados até novembro com recursos da Cfem, esclarecendo que esses recursos também estariam sendo aplicados em alternativas produtivas e energéticas, na atração de investimentos para o Estado e no fomento do comércio exterior mineiro, de modo a contribuir para a diversificação econômica e produtiva. Importante mencionar que no Memorando.SEDE/DPOF 2/2024, de 12/1/24, já mencionado, há, também, diversas informações relacionadas às ações da Sede, voltadas para o desenvolvimento econômico.

52. Recomendar que aplique os recursos arrecadados com a TRFM em ações que gerem benefícios e que acarretem a proteção e fiscalização do meio ambiente, considerando que eles foram destinados, pelo Decreto no 45.936/12, aos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema);

Situação: Atendida

Cfamge: Para subsidiar a elaboração do Relatório Temático 20 – Mineração, foram solicitados esclarecimentos[688] acerca do atendimento à Recomendação 52. Em resposta, dentre outras informações, foi encaminhada planilha demonstrando a aplicação dos recursos por Unidade Orçamentária, Programa, Função, Ação, Fonte e Grupo de Despesas. Em complementação, no Ofício Seplag/Splor 33/2023, de 19/6/23, foi destacado que eles estão sendo alocados apenas nos órgãos que compõem o Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Também a Semad, no Memorando.Semad/Dicof – Orçamento 18/2023, de 23/6/23 declarou que os recursos da TRFM vêm sendo aplicados em programas relacionados a preservação, conservação e controle ambiental, bem como a atividades de administração geral que a eles dão suporte,

[687] https://ibram.org.br/noticia/ibram-debate-reconversao-produtiva-em-territorio-minerado-em-bh/
[688] Of.9519/2023 – GCMT/Cfamge, de 1/6/23.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

havendo ainda parcela reduzida aplicada em funções de saneamento básico que compõem o espectro de competências da Semad.

Com o objetivo de melhor compreender a finalidade das ações com despesas empenhadas com a Fonte 72, isto é, se estão relacionadas com a proteção e fiscalização do meio ambiente, consultou-se a base de dados do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2020-2023[689], conforme tabela presente no Anexo de Metodologia.

É possível constatar que, pela leitura das finalidades, que apenas a Ação 2500 – Assessoramento e Gerenciamento de Políticas não tem relação direta com a proteção e fiscalização do meio ambiente. Apesar disso, praticamente todas as unidades orçamentárias do Estado executam despesas nessa ação, na qual são concentrados gastos relacionados, em alguma medida, à área-meio dos órgãos e entidades, não se vislumbrando, a princípio, inconformidade. Verificou-se, no Armazém de Informações – Siafi, que 57% desses gastos foram feitos no Grupo de Despesas 1 – Pessoal e Encargos Sociais (R$ 64,074 milhões empenhados), especialmente no Elemento 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (R$ 45,359 milhões empenhados).

Importante ressaltar que, no Balanço Geral do Estado de 2019 (Processo 1088786), há recomendação para que o Estado observe as orientações estatuídas no relatório elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, referente à CPI da Barragem de Brumadinho. A primeira delas diz respeito a aprimorar o sistema de fiscalização ambiental do Estado, considerando a adequação do quadro de pessoal e sua capacitação, bem como a proceder à aquisição de equipamentos, materiais e tecnologias, além de promover a celebração de convênios de integração e cooperação com órgãos federais e municipais, utilizando, para isso, a integralidade dos recursos da TFRM.

Sob a ótica das despesas por unidade orçamentária, observa-se que os recursos da Fonte 72 foram empenhados, em atenção ao disposto no art. 20 do Decreto 45.936/12[690], pelos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad (R$ 144,570 milhões), Instituto Estadual de Florestas – IEF (R$ 95,718 milhões), Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam (R$ 28,272 milhões) e Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam (R$ 20,012 milhões).

Destinação da TRFM por Unidade Orçamentária

Exercício de 2023 R$

Unidade Orçamentária	Empenhado (A)	Liquidado (B)	Pago (C)	AV% (A)
Semad	144.570.871	142.944.380	125.715.889	50,10
IEF	95.718.341	91.054.925	84.370.293	33,17
Igam	28.272.755	26.296.807	25.919.776	9,80
Feam	20.012.703	15.808.235	15.275.535	6,94
Total	**288.574.670**	**276.104.347**	**251.281.493**	**100**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Portanto, com base nos elementos mencionados, há indicativo de que, até o final do exercício de 2023, os gastos com os recursos arrecadados com a TRFM foram aplicados em ações que geram benefícios e que acarretam proteção e fiscalização do meio ambiente, considerando que foram destinados pelo Decreto 45.936/12 aos órgãos do Sisema, em atendimento à Recomendação 52 do Balanço Geral do Estado, de 2020.

[689] https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/plano-plurianual-de-acao

[690] Art. 20. Os recursos arrecadados relativos à TFRM serão destinados à Semad, ao IEF, à Feam e ao Igam.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

54. Recomendar que todas as unidades e órgãos do estado publiquem corretamente os gastos com publicidade, de forma padronizada, e, principalmente, atendendo a todos os dispositivos da Lei nº 13.768/00, alterada pela Lei nº 23.650/20, demonstrando, assim, para a sociedade, comprometimento e transparência dessas informações.

Situação: Parcialmente Atendida.

Cfamge: Conforme avaliação constante do Relatório de Controle Interno referente ao BGE de 2023, a fls. 365:

> Percebe-se que a SECOM continua orientando as unidades a padronizarem seus demonstrativos conforme determina a Lei, porém não ficou demonstrado que as publicações dos demonstrativos já se encontram padronizadas. Dessa forma, esta equipe de auditoria entende que as recomendações ainda se encontram implementadas parcialmente.

Como descrito no Relatório, referentemente aos gastos com publicidade no exercício de 2023, ainda não existe um modelo único de demonstrativo e nem todos os órgãos atendem de forma integral a todas as informações exigidas pela Lei 13.768/00.

56. Reiterar a recomendação de exercícios anteriores no sentido de estabelecer parâmetro legal para o limite máximo de gastos com publicidade e ter atenção ao crescimento das inscrições das Despesas com Publicidade em Restos a Pagar, comprometendo o planejamento dos exercícios seguintes.

Situação: Não atendida.

Cfamge: No exercício de 2023, novamente, não houve estipulação de parâmetro legal para o limite máximo de gastos com publicidade. Por oportuno, registra-se a superveniência da Emenda Constitucional n. 113, de 24/4/23, que afastou a imposição do referido limite. Contudo, como a alteração ocorreu após à publicação da LDO e LOA referentes ao exercício de 2023, tal mudança somente será observada no exercício de 2024, implicando na perda de objeto da presente recomendação para os exercícios futuros.

A Emenda à Constituição 113, de 24/4/23, no seu art. 9º, revoga o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da Constituição do Estado. Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e de que a lei orçamentária deva assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas priorizadas nessas audiências. Além disso, também não há mais a exigência de que o percentual executado e pago das despesas com publicidade não seja superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. No entanto, como disposto acima, tal alteração ocorreu após a publicação das leis orçamentárias de 2023, de modo a impactar somente os exercícios seguintes.

Já em relação ao crescimento das inscrições das despesas com Publicidade em Restos a Pagar, apesar das justificativas apresentadas no Relatório de Controle Interno de 2023[691], de que o ciclo da despesa de publicidade é mais longo, persiste o alto percentual de inscrição que, em 2023, alcançou 43,54% do total da despesa empenhada. Assim, quanto a esta parte da recomendação, verifica-se o não atendimento.

II - À ALMG

[691] Foi mencionada manifestação da Secom, por meio do Memorando SECOM/SCP nº 187/2023, pág. 370 do Relatório de Controle Interno de 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

1. Recomendar que, ao apreciar e votar o projeto de lei orçamentária, bem como durante toda a execução orçamentária, observe com cautela os índices de autorização para abertura de créditos adicionais, de forma a evitar a descaracterização do planejamento orçamentário.

Situação: Atendida.

Cfamge: No exercício de 2023, por meio do Ofício SEPLAG/SPLOR nº 36/23, o Estado informou a necessidade de se manter o percentual de 30% da despesa fixada na LOA:

> A despeito do percentual onerado ficar abaixo de 20% em 2019, 2020, e 2022, o exercício de 2021 demandou volume maior de alterações orçamentárias: foram abertos R$ 36,6 bilhões em créditos adicionais (39% da despesa fixada para o Orçamento Fiscal), sendo R$ 18,9 bilhões autorizados por Lei Específica, e R$ 28,2 bilhões (23% da despesa fixada para o Orçamento Fiscal) autorizados pela própria LOA, ou seja, onerando o limite previsto no art. 9°. Entende-se, portanto, que, dada a impossibilidade de se prever todos os eventos que ocasionem créditos adicionais em um exercício financeiro, o atual limite de 30% se mostra viável nesse contexto.

Verifica-se que o percentual tem sido respeitado pelo Estado ao longo dos exercícios e que se mostra razoável diante das imprevisibilidades verificadas na execução do orçamento. Em 2023, o Estado utilizou 23% do limite constante do art. 9º da LOA e, considerando todos os créditos adicionais, 26%. A respeito do percentual, na Consulta nº 1.110.006, restou assentado que:

> A adoção de uma baliza, como a de 30% (trinta por cento) sobre o total do orçamento, pode ser útil como referência para avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo de as circunstâncias do caso concreto conduzirem a conclusões quanto à eventual irregularidade da suplementação, seja com percentuais superiores ou inferiores a essa baliza.

Quanto à desoneração dos limites de suplementação, no exercício de 2023, o Estado enviou o projeto de lei orçamentária anual sem as desonerações. Contudo, após apreciação do Poder Legislativo, ele foi modificado para inclusão da desoneração. No entanto, por ocasião da sanção ao referido PL, o Governador optou por vetar o § 4º do art. 9º, afastando assim a previsão de desoneração.

Portanto, diante do contexto verificado no exercício de 2023, considera-se como atendida a recomendação, ressalvada a necessidade de observância contínua da execução orçamentária e respectivas alterações, a fim de que se possa avaliar a regularidade da suplementação.

2. Recomendar que observe as normas de regência quanto à abertura de créditos suplementares, notadamente o § 2º do art. 10 da LOA, o art. 62, V, da CE/89 e o art. 79, VII, j, do Regimento Interno da ALMG, que exigem que a abertura ocorra por meio de resolução.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Os créditos suplementares da Assembleia Legislativa devem ser abertos por meio de Resolução, conforme previsão contida no Regimento Interno da própria ALMG. Contudo, constata-se reiterado descumprimento da norma em questão. Nesse sentido, no exercício de 2023, os créditos suplementares da Assembleia mais uma vez foram abertos por Deliberação. Portanto, recomendação não atendida.

3. Recomendar que, quando da elaboração e da aprovação do PLOA, atente-se ao nível de discriminação do crédito, fazendo dele constar a modalidade de aplicação e o elemento de despesa, sem prejuízo de eventuais alterações, ao longo do exercício, por meio de créditos adicionais ou realocações orçamentárias.

Situação: Não Atendida.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Cfamge: Como pontuado na análise acerca das Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória, no Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD da LOA de 2023, a modalidade de aplicação considerada foi a 99 ("A definir" – Modalidade de utilização exclusiva do Poder Legislativo ou para classificação orçamentária da Reserva de Contingência e da Reserva do RPPS, vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua definição). O elemento também foi classificado como "99" ("A classificar").

Conforme consta do Relatório de Controle Interno relativo ao exercício de 2023[692], no entendimento da Segov existe a possibilidade de realização de orientação técnica aos parlamentares, em conjunto com a Seplag, para que, no momento de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), atentem para o disposto na presente recomendação.

Contudo, verifica-se que a recomendação ainda não foi atendida pelo Estado, haja vista que no QDD anexo à LOA/2024 há créditos referentes às emendas parlamentares com elemento classificado como "99", no total de R$ 988,825 milhões.

4. Recomendar, no que toca às hipóteses atuariais, a realização de estudo para escolha das hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e econômicas mais adequadas à massa de participantes e à realidade do IPLEMG.

Situação: Não Atendida.

Cfamge: Nenhuma ação foi tomada para o atendimento a essa recomendação.

[692] Relatório de Controle Interno n. º 1606977, págs. 257-261

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

15. Conclusão

A Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais – Cfamge, após análise dos documentos e informações que compõem o Balanço Geral do Estado – BGE, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade do Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Romeu Zema Neto, identificou pontos que merecem ser destacados, em sede de conclusão.

No exercício sob análise, foi possível observar que o Estado, mesmo diante da desaceleração em sua arrecadação, empreendeu esforços no sentido de conter a despesa, tendo essa apresentado redução de 5% em relação a 2022.

O Estado continuou a sofrer os impactos das alterações promovidas pelas LCs 192 e 194/2022 e pela Emenda Constitucional 123, de modo que houve menor crescimento na arrecadação do ICMS, seu principal imposto e, ainda, conforme Comunicado Sutri 001, de 2/1/23, da SEF/MG, deixou de ser exigido o adicional de alíquota de ICMS que se destinava ao Fundo de Erradicação da Miséria – FEM. A receita que mais cresceu, tanto em valor absoluto, R$ 3,387 bilhões, quanto em percentual, 44%, foi o IPVA, fruto do retorno da cobrança do imposto atrelada ao preço médio dos veículos praticado no mercado ao final do exercício anterior ao da cobrança e divulgado pela SEF[693].

Ademais, em 2023, houve forte redução no valor auferido como compensação financeira pela perda de ICMS da LC 194/22. O Estado recebeu R$ 177,496 milhões, frente a R$ 2,365 bilhões em 2022. Observou-se, também, relevante queda nominal na arrecadação das Taxas, principalmente na Taxa de Segurança Pública, R$ 647,591 milhões a menos do que em 2022.

O saldo líquido da dívida ativa, apurado ao final de 2023, após o ajuste das contas redutoras, foi de R$ 2,079 bilhões, apresentando um aumento de, aproximadamente, 11% em relação a 2022. A receita de Dívida Ativa foi de R$ 958,841 milhões, superando a do ano anterior, R$ 844,889 milhões.

No que tange à renúncia de receitas, considerando os grupos das Novas Renúncias e das Renúncias Consolidadas, o total renunciado no exercício foi de R$ 16,794 bilhões, superior em 8,52% ao previsto na LOA e em 9% às renúncias concedidas em 2022.

Da análise do Balanço Patrimonial, imprescindível destacar que o Passivo Circulante do Estado apresentou redução de 5,59%, de 2022 para 2023, enquanto o Passivo Não Circulante, se comparado com o exercício de 2022, apresentou o relevante acréscimo de 196,47%. Segundo as notas explicativas constantes do BGE 2023, o Estado, acatando recomendação do TCEMG para que fosse feita Provisão Matemática Previdenciária – PMP e, visando o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários do setor público, editou a Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 002/2023, para regularização contábil. Assim, promoveu o reconhecimento e registro das Provisões Matemáticas Atuariais do RPPS, no valor de R$ 299,693 bilhões, o que afetou, de forma expressiva, o Passivo Não Circulante e o Patrimônio Líquido, contribuindo para a elevação do Resultado Patrimonial para R$ 394 bilhões negativos. A necessidade desse reconhecimento e registro já vinha sendo apontada pela unidade técnica desta Corte de Contas, no capítulo da Análise Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais, desde os BGEs de 2020 (Processo 1101512) e de 2021 (Processo 2224783) – este último, pendente de julgamento.

[693] https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva/calculo.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Não obstante, somente após a autuação, em 2022, da Prestação de Contas do Exercício – PCE do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais (Processo 1120095) e da análise técnica inicial (Peça 44), foram adotadas as medidas necessárias à adequação dos registros contábeis, conforme melhor detalhado no capítulo da Análise Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de Minas Gerais, deste relatório.

Segundo o Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal, referente ao 6º bimestre de 2023, o Resultado Primário acima da linha correspondeu a um superávit de R$ 2,609 bilhões (inferior a 2022, quando foram apurados R$ 4,750 bilhões), portanto, R$ 4,232 bilhões acima da meta pactuada para o ano (déficit de R$ 1,623 bilhão). Já o Resultado Nominal acima da linha foi deficitário em R$ 7,636 bilhões (evidenciando aumento, uma vez que em 2022 o déficit apurado foi de R$ 1,800 bilhão), em que pese cumprindo a meta pactuada na LDO de 2023, déficit de R$ 13,462 bilhões.

O estoque de Restos a Pagar, processados e não processados, que, desde 2021 (quando atingiu o pico de R$ 58,869 bilhões), vem apresentando queda, finalizou 2023 em R$ 20,297 bilhões. Não obstante, de 2022 para 2023, houve um crescimento nas inscrições, sendo de 9,38% nas de Restos a Pagar Processados e de 2,71% nas de Restos a Pagar Não Processados. Do estoque de R$ 20,297 bilhões de Restos a Pagar, R$ 10,889 bilhões, 53,65%, referem-se a despesas empenhadas no exercício de 2023 e R$ 9,408 bilhões, 46,35%, àquelas empenhadas em anos anteriores. Importante frisar que o Estoque de Restos a Pagar Não Processados, como vem sendo observado pela unidade técnica desde 2022, está artificialmente onerado de R$ 222,909 milhões inscritos em 2022 e R$ 11,286 milhões, em 2023 mesmo já tendo sido pagos por antecipação, quando da compra de aeronaves pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Observou-se que Estado aplicou 97,16% dos recursos recebidos do Fundeb com os profissionais da educação básica, considerando para tal cálculo o montante das despesas empenhadas no exercício de 2023. Neste talante, contatou-se que o montante pago a esses profissionais, no exercício, foi de R$ 10,819 bilhões, correspondente a 93,09%, superando, também, o mínimo legal estabelecido, de 70%.

No que diz respeito ao mérito das contas, esta Coordenadoria, nos termos do art. 141 do Regimento Interno, conclui que, no exercício de 2023, os índices de manutenção e desenvolvimento do ensino e de ações e serviços públicos de saúde, perfizeram, respectivamente, 24,56% e 12,27% da receita base de cálculo, revertendo o cenário de 2022, ficando abaixo do limite de 25% para MDE e acima do limite de 12% para ASPS, conforme determina a Constituição Federal. Importante ressaltar que o cálculo da Cfamge desconsiderou os Restos a Pagar, processados ou não, sem disponibilidade financeira, e incluiu os pagamentos ocorridos em 2023, dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos em 2019, 2020, 2021 e 2022, e dos Restos a Pagar Processados, inscritos em 2022, sem disponibilidade financeira.

Neste ponto, cumpre frisar que, em cumprimento a determinação contida no Processo 1101512 (Balanço Geral do Estado do exercício de 2020), a Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão do Estado – Cfamge e a Diretoria de Controle Externo do Estado – DCEE solicitaram a autuação, em autos apartados, de um Monitoramento[694], instrumento de fiscalização adequado para verificar a implementação das determinações contidas no Parecer Prévio do BGE de 2020, que recebeu o número 1.147.778. Assim, conforme publicado no Diário Oficial de Contas de 19/12/23, a Portaria Conjunta nº 01/2023/TCE-MG/SEF-MG/SEPLAG-MG, instituiu grupo de trabalho formado por representantes desta Casa e do Poder Executivo, com o objetivo de traçar estratégias para o cumprimento das obrigações passadas e dos índices de Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS e Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE. Além disso, visa possibilitar a assinatura definitiva de

[694] Arts. 240, inciso II; 278, inciso III; e 290 a 293 do Regimento Interno desta Casa, Resolução 12/08.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Termo de Compromisso Único, que contemple a matéria atinente aos Termos de Compromisso de 2017 e 2018 e ao Plano de Ação de 2019.

Conforme demonstrado em tópico específico deste relatório, o Estado cumpriu os limites definidos na LRF e nas Resoluções 40 e 43 do Senado Federal, referentes à Regra de Ouro, à Contratação de Operações de Crédito, à Concessão de Garantias e à Dívida Consolidada Líquida.

A DCL perfez R$ 154,911 bilhões, enquanto a RCL ajustada totalizou R$ 91,996 bilhões, apresentando relação DCL/RCL de 168,39%, evidenciando que o Estado não ultrapassou o limite estabelecido na Resolução 40 do Senado Federal[695].

Em 2023, a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo perfez o montante de R$ 47.245.316.457 (51,37% da RCL), tendo sido apurada extrapolação do limite máximo (49%)[696]; a do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG totalizou R$ 5.077.414.675 (5,52% da RCL), acarretando, por conseguinte, a extrapolação do limite de alerta (5,32%); e a do Ministério Público Estadual, R$ 1.671.779.764, 1,82% da RCL, também ultrapassando o limite de alerta (1,80%).

No entanto, como o Estado de Minas Gerais está em processo de adesão ao RRF, determinadas limitações e prerrogativas já podem ser aplicadas na fase em que ele se encontra, conforme os incisos II e V do art. 7º do Decreto 10.681/21. Dentre as prerrogativas previstas no art. 10 e no art. 10-A da LC 159/17, está a suspensão da aplicabilidade do art. 23 da LRF durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal ou durante prazo pactuado no Plano de Recuperação. Em contrapartida, em observância ao art. 7º, II, do Decreto 10.681/21, o Estado já deve observar as medidas dispostas nos artigos 7º-D e 8º da LC 159/17, que trazem determinações e vedações estabelecidas no RRF. Em que pese a suspensão do art. 23 da LRF, mantém-se a exigência da observância das restrições estabelecidas no art. 22 da LRF, que trata do excesso ao limite prudencial ocorrido na Despesa Total com Pessoal.

Por fim cumpre mencionar que, apesar de, em 2022, o Estado ter formalizado, perante a STN, pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal – RRF, tendo a Secretaria, nos termos do Parecer SEI 10411/2022/ME[697], de 6/7/22, concluído pela habilitação, conforme Despacho do Secretário do Tesouro Nacional, publicado no Diário Oficial da União em 7/7/22[698], ela não foi concluída em 2023. Apesar disso, o Estado teve o pagamento da dívida suspenso, pelo fato de ter assinado, com a União, em 20/12/22, o Contrato de Refinanciamento nº 336/2022/CAFIN (nº do Siafi:9371877), nos termos do art. 9º-A da LC 159/17, de modo que os pagamentos dos contratos da dívida administrados pela STN – excetuado o Contrato nº 283/2022/CAF – e dos garantidos pela União foram integralmente suspensos por até 12 meses.

Dessa forma, diante das potenciais inconformidades constatadas pela equipe técnica desta Coordenadoria, entende-se necessária a CITAÇÃO do Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais, Senhor Romeu Zema Neto, para que, quanto aos apontamentos inseridos em cada tópico deste relatório e que constam, **de forma resumida e meramente exemplificativa**, adiante, preste esclarecimentos:

3.1 – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI

[695] No contexto do mecanismo de ajuste fiscal, estabelecido pelo art. 167-A da CF/88, verificou-se que a despesa corrente da Administração Pública perfez 81,61% da receita corrente, no 6º bimestre de 2023, encontrando-se abaixo dos limites facultativo e máximo.
[696] Em 2023, foi concedido reajuste de salários e respectivos pagamentos retroativos aos profissionais da educação básica, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, além de fixados novos subsídios para o Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado e Secretários Adjuntos.
[697] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16749
[698] https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16750

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

1. Em relação ao Indicador 22 do Objetivo Estratégico "Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado", o índice de comprometimento com despesa de pessoal apontado pelo Estado foi de 51,37%, o que poderia indicar que houve o alcance da meta prevista para 2022 (inferior a 57%). Contudo, este percentual corresponde, apenas, ao do Poder Executivo, conforme consta no RREO. Caso ela seja exclusiva para o Poder Executivo, há possível inadequação da meta para 2022 (inferior a 57%) do Indicador 22 (índice de comprometimento com despesa de pessoal) do Objetivo Estratégico "Recuperar o equilíbrio econômico e financeiro do Estado" do PMDI, tendo em vista que ela é superior ao limite máximo definido na LRF para o Poder Executivo (49%).

4.1 – Receita

2. Quanto à receita financeira auferida sobre os recursos alocados na Fonte 57, tendo em vista a determinação legal para que os rendimentos auferidos sobre os recursos recebidos em função da LC 195 sejam voltados à consecução do mesmo objeto do valor principal.

4.1.2 – Renúncia de Receita

3. Em relação à recomendação atinente à instituição dos indicadores de desempenho e a sistemática de monitoramento para subsidiar a formulação e avaliação das políticas de concessão de benefícios fiscais, conforme proposto quando da Auditoria Operacional, Processo n. 1088963, a qual gerou o Processo de Monitoramento nº 1107665, tendo em vista a ausência de encaminhamento de informações a esta Coordenadoria sobre a conclusão dos trabalhos.

4.3 – Emendas Parlamentares de Execução Obrigatórias

4. Sobre a ausência de aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares por falta de indicação do parlamentar e informações sobre eventual medida que mitigue tal situação e garanta a utilização integral dos valores.

5. Acerca da disponibilização de acesso ao sistema Sigcon-MG pelo TCEMG.

6. Em relação à ausência de envio de planilha eletrônica com a execução mensal, de 2023, de Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória, o que impossibilitou a identificação das emendas impositivas relacionadas às Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.

7. Acerca da ausência de envio de informações relativas aos recursos recebidos por Minas Gerais atinentes às emendas parlamentares impositivas da União, além do efetivo envio das informações solicitadas, considerando que o repasse de recursos pode ocorrer mediante emendas parlamentares impositivas estaduais e por meio de emendas parlamentares impositivas da União. Quanto a estas últimas, foi solicitado ao Estado[699] o envio de informações referentes aos recursos recebidos por Minas Gerais, bem como detalhamento da sua classificação orçamentária, modalidade de transferência e instrumento de pactuação, dentre outras informações, no entanto, as informações prestadas[700] limitaram-se a abordar as emendas parlamentares impositivas estaduais.

[699] Ofício 22247/2023 – GCMT/CFAMGE.
[700] Ofício SEF/STE n. 37/2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8. Acerca da situação das indicações 61174 e 65183 inscritas em restos a pagar, com o status de liquidadas, não obstante a existência de processo licitatório em curso, e, ainda, sobre a ausência de preenchimento do campo destinado às "justificativas" na hipótese de não execução integral das emendas.

9. Acerca da previsão de conclusão do processo licitatório das indicações 61174 e 65183.

4.5 – Créditos Adicionais

10. Em relação às inconsistências verificadas nos Decretos nºs 683, 690 e 385, em atenção aos princípios da publicidade, transparência e efetividade, indicando as medidas adotadas para sanar os apontamentos, bem como o prazo de sua efetiva implementação e, por fim, a previsibilidade de publicação dos instrumentos jurídicos necessários.

11. Acerca da utilização do instituto da "transposição", em substituição ao "remanejamento".

12. Acerca da ausência de previsão de oneração do limite legal de suplementação no Decreto nº 455 (registrado sob o nº 96 no Siafi).

13. Relativamente ao descumprimento do limite imposto no § 5º, inc. XIV, do art. 161 da Constituição Estadual, uma vez que, como demonstrado, não obstante a edição de leis específicas, a abertura de crédito adicional que teve como fonte o excesso de arrecadação, ultrapassou o limite imposto pela EC 107/20. Por meio da edição de variados decretos[701], o Poder Executivo abriu créditos suplementares autorizados pela Lei 24.272/2023 (LOA 2023) e com recursos provenientes de excesso de arrecadação, no montante de R$ 1,079 bilhão.

4.6 – Execução Orçamentária da Despesa Global

14. Quanto às medidas adotadas para aprimorar a aderência da execução orçamentária às leis planejadoras, discriminando o que espera dessas medidas e em qual prazo, considerando a importância do planejamento (e de seu controle) para a implementação das políticas públicas.

6.2 – Despesa com Pessoal

15. Sobre as providências adotadas ou a adotar para o retorno ao limite (considerando que o Poder Executivo ultrapassou o limite prudencial), bem como dos prazos, uma vez que, apesar da suspensão dos prazos e das restrições do art. 23 da LRF para os entes que estiverem submetidos ao Regime de Recuperação Fiscal, é importante destacar que as medidas estabelecidas no art. 22 não foram suspensas nem flexibilizadas. Dessa forma, o Poder ou Órgão que apresente excesso em qualquer momento, deve observar as vedações previstas nesse dispositivo até o retorno ao limite o prudencial.

16. Acerca da informação prestada pela Assessoria Estratégica da SEE (Ofício SEF/STE 53/2024, de 28/2/24), acompanhados dos registros contábeis, de que até o fim de 2023 haviam sido pagos de R$ 602,386 milhões a título de férias-prêmio para os servidores da educação, o que diverge do valor indicado na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024, a qual afirma que houve o pagamento de R$ 567,071 milhões.

[701] Decretos constantes do sítio da ALMG: 57, 104, 192, 210, 229, 238, 242, 247, 287, 335, 337, 430, 438, 440, 449, 458, 469, 473, 496, 506, 523, 534, 578, 579, 623, 634, 635, 644, 645, 653, 663, 670, 676, 679, 680, 685, 691 e 692; Deliberação 2.824.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

17. Acerca dos débitos realizados na Conta Contábil 211110103 – Ferias-prêmio/Abonos a Pagar (R$ 518.423.144,74) por não corresponderem ao montante pago a título de férias-prêmio que foi informado pelo Estado, seja para a SEE (R$ 567.071.545,38) ou para os demais órgãos do Poder Executivo (R$ 503.340.178,85) na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

18. Quanto ao valor apurado no Elemento/Item 16-05 (R$ 234,779 milhões), relativamente ao Poder Executivo, pois divergem daqueles levados a débito nas contas contábeis 211110103 e 221110189 – Férias - Prêmio/Abonos a Pagar, R$ 36,739 milhões e R$ 76,318 milhões, respectivamente, totalizando R$ 113,058 milhões. E, ainda, considerando a necessidade de dar transparência aos valores lançados no Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF, uma vez que eles influenciam na apuração da Despesa Líquida com Pessoal e consequentemente dos limites estabelecidos pela LRF, solicita-se que o Estado elucide:

    a) Qual o valor efetivamente computado como despesa bruta com pessoal a título de pagamento de Férias-Prêmio, evidenciando elementos e itens de despesa nos quais ocorreram sua execução orçamentária;
    b) Se este pagamento foi considerado como verba indenizatória, e se foi incluído no campo das despesas não computadas para possível dedução da despesa bruta, informando o valor, elementos e itens nos quais tenham ocorrido.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

19. Em relação à possível inconstitucionalidade dos arts. 204 e 220 da Lei Estadual 5.301/69, que tratam da possibilidade de promoção dos militares de Minas Gerais no momento da transferência para a reserva remunerada e quanto a intenção de conformá-la com a previsão do Decreto-Lei 667/69, via processo legislativo ou judicial.

20. Quanto à possibilidade de: i) a gestão dos benefícios análogos à aposentadoria e da pensão dos servidores militares ser feita pelo mesmo órgão ou entidade do Estado, o que facilitaria a destinação exclusiva da fonte de custeio, tal como detalhado no item Custo e Custeio; ii) a gestão dos benefícios previdenciários ser separada benefícios de assistência à saúde, em função de suas peculiaridades.

21. Sobre a não separação dos ativos entre aqueles destinados a dar lastro para as provisões matemáticas previdenciárias e aqueles referentes à manutenção de atividades administrativas do Iplemg.

22. Relativamente às provisões matemáticas de benefícios a conceder que constam no Balanço Patrimonial, R$ 91.903.173.067,52, superiores ao número indicado no Anexo 3 do Relatório de Avaliação Atuarial do FFP-MG, R$ 26.207.575.696,62.

6.9 – Dívida Consolidada Líquida

23. Se a alteração no descritivo da Conta Contábil 2.2.1.1.1.01.89 - Férias- Prêmio/Abonos a pagar para Férias - Prêmio Convertidas Aposentadoria - Pessoal Civil - Executivo e a criação das contas 2.1.1.1.1.01.05 - Abonos/Reajuste Salarial - Magistério e 2.2.1.1.1.01.88 - Abonos/Reajuste Salarial – Magistério impactarão o saldo da alínea Outras Dívidas, do Demonstrativo da DCL, tendo em vista as informações constantes na Nota Técnica SCCG/STE/SEF nº 004/2024.

6.12– Dívida Ativa

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

24. Quanto às discrepâncias superiores a 2.000% e 3.000%, relativas às receitas da Taxa de Incêndio (Fonte 53), R$ 166,901 mil, e dos Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria (Fonte 71), R$ 1,425 milhão, em relação às previsões atualizadas, R$ 8,200 mil e R$ 36,840 mil, respectivamente.

25. Sobre a divergência de R$ 1,069 bilhão, apurada entre o saldo da Dívida Ativa Tributária consignado no Siafi, R$ 71,365 bilhões, e o informado pela SEF, R$ 72,434 bilhões.

26. Quanto à ausência de informações, pela SEF, sobre a ocorrência de baixa de PTAs por meio de Dação em Pagamento, ou por compensação com precatórios, no exercício de 2023, constante do Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, encaminhado pelo Ofício SEF/STE/54/2024, em resposta ao OF.22233/23 – GCMT/Cfamge. Não obstante, importante observar que, conforme o memorando AGE/PDTA 25/2024, encaminhado pelo mesmo Ofício SEF/STE 54/2024, ficou demonstrada uma quitação, em 30/5/23, de uma Dação em Pagamento, cujo parcelamento foi iniciado em 31/8/10 (conforme cópia da tela do Sicaf – Consulta Parcelamento Específico/Habilitação), alcançando os PTAs 01.000154467-41 e 01.00154477-30, da São Luís Empresa de Mineração e Águas Importação e Exportação Ltda., no total de R$ 3,021 milhões.

    Além disso, tendo em vista que esta Coordenadoria não conseguiu identificar os respectivos registros contábeis no Siafi, solicita-se os lançamentos contábeis patrimoniais e financeiros porventura existentes, tanto das baixas dos PTAs em contas contábeis de Dívida Ativa, quanto da despesa pela entrada da mercadoria adjudicada, conforme acordado entre as partes.

27. Quanto às compensações de créditos tributários com precatórios, sobre as quais, segundo o Memorando SEF/SUCRED – GAB 7/2024, inexistiam, igualmente, registros nos sistemas da SEF, no exercício de 2023. Porém, atrelado ao Memorando AGE/PTPT 15/2024, também encaminhado a esta Casa por meio do ofício SEF/STE 54/2024, encontra-se o anexo intitulado Relatório de Compensação Geral da Fazenda, com diversas compensações com precatórios efetuadas pelo Estado, desde o exercício de 2008, envolvendo mais de 250 empresas e vários PTAs, tanto da Administração Direta quanto da Indireta, cujo total de dívida ativa baixada chega a R$ 503,566 milhões, sendo o valor líquido de precatórios de R$ 272,478 milhões, os pagamentos em espécie de R$ 200,579 milhões, além de honorários de R$ 30,508 milhões, sendo que, segundo declarado no próprio memorando, todas essas compensações encontram-se pendentes de baixa no Siafi, aguardando orientações do Tesouro Estadual.

    Assim, diante da declaração da ausência de registros contábeis das compensações com precatórios, desde 2008, esta Coordenadoria solicita-se esclarecimentos quanto às ações implementadas para a regularização de todas as ocorrências, bem como a apresentação de possíveis prazos para a conclusão, devendo ser enviadas as informações sobre os lançamentos efetuados, de modo a possibilitar o acompanhamento, a verificação e a análise dos fatos ocorridos entre os estoques de dívida ativa e de precatórios.

6. 13 – Precatórios

28. Pela AGE, do motivo da significativa divergência entre os valores publicados em seu site, os quais totalizam R$ 1,528 milhão, e os registrados no Siafi, R$ 937,823 milhões.

7.1 –Educação – Limite Constitucional de Aplicação em MDE

29. Acerca do entendimento dos cálculos efetuados por esta equipe técnica do Superávit Financeiro do Fundeb de 2022 e, ainda, que demonstre o valor do superávit de 2022 e o valor do superávit de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

exercícios anteriores (de 2021 e anteriores) que foram utilizados para custear ações de manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2023, de forma segregada e com a devida memória de cálculo.

30. Quanto às inscrições dos RPP e RPNP, sem disponibilidade financeira, para fins do cálculo do índice de MDE e ASPS, considerando a legislação de regência, os normativos aplicáveis, as decisões desta Corte e, ainda, o monitoramento em andamento (Monitoramento nº 1.147.778).

31. Quanto à divergência identificada do saldo, em 29/12/23, do extrato da Conta do Fundeb nº 7112-9 (SEE Fundeb), agência 1615-2 – Investimentos, Banco do Brasil, publicado no site eletrônico da SEE/MG[702], no valor de R$ 559.076.244,34, e o evidenciado na tabela Demonstrativo da Movimentação Financeira dos Recursos Recebidos pelo Estado, do Fundeb e do Salário-Educação - Qese, R$ 1.555.642.891,09.

32. Sobre o Convênio nº 1261001729/2022/SEE/MG, de 15/6/22 celebrado entre a SEE/MG e a Universidade Federal de Ouro Preto, que tem como objetivo a revitalização e reestruturação do Cine Teatro Vila Rica, visto que, em 2023, foram repassados a esta Universidade recursos do Estado, Fonte 10 – Ordinários, no montante de R$4.000.000,00, tendo sido considerados como de MDE. Contudo, segundo entendimento desta equipe técnica, estas obras não poderiam ser computadas para fins do cálculo do mínimo constitucional em Educação, pois não se enquadram nos incisos I a VIII do art. 70 da Lei 9.394/96.

7.2 – Saúde – Limite Constitucional de Aplicação em ASPS

33. Quanto à apuração, em 2023, de realização de despesas na Modalidade 45, com o propósito de compensar os cancelamentos ocorridos em 2022. Constatou-se que as despesas empenhadas e liquidadas perfizeram R$ 449,692 milhões e 375,258 milhões, respectivamente. Quanto aos pagamentos, representaram 94,02% das liquidações e atingiram R$ 352,825 milhões. Assim, no exercício, os pagamentos das compensações dos cancelamentos de Restos a Pagar de 2022 ultrapassaram em R$ 127.990.001,78 o devido, correspondente a R$ 224,835 milhões, em obediência aos parágrafos 1º e 2º do inciso II do art. 24 da Lei Complementar 141/12. Em relação ao apurado, foram pagos 56,93% a mais do que o necessário para restituir os cancelamentos dos Restos a Pagar de 2022. Então, a quantia de R$ 127,990 milhões, que excedeu ao suficiente a ser compensado, poderia, no entendimento desta unidade técnica, ser utilizada pelo Estado na compensação de cancelamentos de exercícios anteriores que ainda não foram efetivados Diante da análise apresentada.

34. Quanto ao Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, sobretudo, acerca da adoção da fonte ou destinação de recursos como critério de vinculação de recursos uma vez que após as alterações na estrutura do aludido Demonstrativo ficou prejudicada a identificação das vinculações relativas aos recursos e às obrigações financeiras atinentes ao cumprimento dos Índices Constitucionais de Saúde e Educação.

35. Sobre os lançamentos contábeis relativos aos pagamentos antecipados de aquisição de aeronaves uma vez que foi mantido o entendimento externado no relatório anterior de que todas as etapas de execução de despesas devam ser respeitadas (empenho, liquidação e pagamento), mesmo nos casos de pagamento antecipado.

[702] Consulta em 21/3/23 ao site https://www.educacao.mg.gov.br/a-secretaria/conselhos-estaduais/prestacao-de-contas-fundeb/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

36. Quanto à recomposição dos valores considerados insubsistentes referentes ao Termo de Acordo da Saúde, uma vez que constatou-se que os pagamentos, em 2023, somaram R$ 291.242.493,13, valor aquém do necessário para recompor todos os cancelamentos de 2022, no valor de R$ 352.783.960,94.

7.3 – Fapemig

37. Em relação à despesa de pessoal, que seja apresentada justificativa caso seja reconhecida a divergência entre os dados enviados anteriormente pela Fundação, por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 90/2023, e os enviados por meio do Memorando.FAPEMIG/GCF.nº 7/2024. Segundo a Fapemig, essa despesas "é processada automaticamente pela SEPLAG/SEF no SIAFI, a partir de informações registradas no Sistema de Pagamento de Pessoal (SISAP), sem a necessidade de que a SEF realize descentralização financeira a favor da Fapemig para tal fim"[703].

38. Referente ao descumprimento em relação aos recursos recebidos e empregados pela Fapemig uma vez que, em 2023, a Fundação empenhou, utilizando recursos da Fonte 10, R$ 470,652 milhões, sendo R$ 296,412 milhões em programas desenvolvidos por ela própria e o restante, R$ 174,241 milhões, ou 37%, naqueles desenvolvidos por instituições estaduais, não atingindo, assim, o percentual definido em lei.

9 – Saúde

39. Quanto à Ação 2036 – Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de MG, do Programa 099 – Execução Descentralizada e Autônoma das Ações e Serviços de Saúde, pois apresentou Desempenho Financeiro subestimado, com um percentual de realização financeira de 385,14% em relação à previsão inicial e não constou no Sigplan justificativa para elevada execução financeira.

40. Quanto à Ação 1007– Combate Epidemiológico ao Coronavírus, do Programa 026 – Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, pois apresentou desempenho financeiro crítico, superando em mais de 130% a previsão inicial (190,62%) e execução física crítica, inferior a 70% da meta física definida (0%), o que configura Desequilíbrio Crítico de Execução da Ação. A justificativa para o desequilíbrio ocorrido é insuficiente, pois a única informação que consta no Sigplan é de que os resultados apresentados decorrem dos surtos de pandemia de Covid-19, que não são passíveis de previsão, sendo a mesma justificativa do exercício anterior, a qual se mostra capaz de explicar a situação relatada.

12 – Segurança Pública

41. Acerca das divergências encontradas nos quantitativos de policiais militares no Ofício de 2023, em relação aos dados de 2022, informando as medidas adotadas e impacto da inconsistência na gestão de recursos humanos dos órgãos de segurança do Estado.

13 – Mineração - Acordo da Vale

42. Que seja enviado a este Tribunal planilha de controle demonstrando origem e destinação dos valores por projetos, fazendo conexão com as ações programáticas e os decretos que realizaram cada alteração no orçamento do Estado.

[703] Memorando.FAPEMIG/DPGF.nº 78/2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

43. Considerando que no Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial – Fonte 95[704], divulgado no sítio eletrônico Pró-Brumadinho, foi informado que foram utilizados R$ 470,156 milhões no projeto referente ao Metrô, e que não restam recursos a serem utilizados, solicita-se: (i) o motivo de cada um dos débitos efetuados na conta escrow, discriminados na tabela Gastos dos Recursos destinados ao Metrô; (ii) o motivo de ainda restar saldo a ser utilizado na conta escrow; (iii) esclarecimentos quanto à divergência entre os débitos verificados na conta e o desembolso no citado Relatório; e (iv) esclarecimento quanto à divergência entre o saldo da conta bancária e aquele informado no Relatório.

Além disso, esta equipe técnica sugere ao Excelentíssimo Conselheiro Relator e aos demais membros do Tribunal Pleno as seguintes **DETERMINAÇÕES**, a serem direcionadas:

Ao Governo do Estado de Minas Gerais

3.4.2 – Emendas da Comissão de Participação Popular

1. Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, determinação para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.

4.1.2 – Renúncia de Receita

2. A evidenciação contábil da renúncia de receitas prevista e efetivada do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que permanece a ausência dos devidos lançamentos, não obstante a normatização conferida pela IPC 16 – Benefícios Fiscais, publicada em novembro de 2020, orientando os Estados, Distrito Federal e Municípios a procederem à adequação do Pcasp.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

3. Promover as necessárias adequações legislativas e operacionais, a fim de conferir expressamente ao Ipsemg, ou outro órgão que venha a substituí-lo, o gerenciamento, direto ou indireto, dos fundos previdenciários, da concessão, do pagamento e da manutenção das aposentadorias de todos os órgãos, Poderes, autarquias e fundações do Estado do Minas Gerais.

4. Aplicar, nas avaliações atuariais futuras do FFP-MG, a taxa de juros em observância aos parâmetros definidos da Portaria MTP 1.467/22.

5. Elaborar plano de ação para a regularização da situação financeira e atuarial RPPS dos servidores civis do estado, estruturando um fundo em capitalização e, em caso de opção pela segregação da massa, outro em regime financeiro de repartição simples, com enfrentamento do déficit atuarial de acordo com avaliação atuarial centrado nas medidas estabelecidas no inciso I ou no inciso II do art. 55 da Portaria MTP 1.467/22, e demais medidas acessórias entendidas como oportunas para o atingimento desse objetivo.

6. Adequar a legislação estadual que regulamenta a Previdência Social dos Militares relativas à forma de cálculo do valor dos benefícios referentes à reserva e à reforma de modo a seguir estritamente a

[704] https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-prestacao-de-contas-final-dos-projetos-realizados-e-concluidos-pelo-governo-do-estado

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

prescrição do art. 24-A, I, b do Decreto-lei 667/69; e à idade-limite para o posto de Coronel de, no mínimo, 67 anos.

7. Enviar projeto de lei para a inclusão, na Lei Estadual 10.366/90, de previsão de prorrogação da pensão, até os 24 anos, para filhos, enteados ou menores cuja guarda ou tutela caiba ao instituidor da pensão.

8. Observar, em complemento à decisão prolatada pela Primeira Câmara desta Casa, no Processo 1.119.845, no projeto de lei com vistas a estruturar o plano de custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado, a necessidade de exclusividade no plano de custeio dos benefícios de inatividade e de pensão, com contribuições dos segurados e patronal, e o financiamento que se mostrar tecnicamente adequado aos demais benefícios do sistema.

9. Promover as próximas avaliações atuariais da previdência dos militares em estrita observância à Portaria MTP 1.467/22, especialmente quanto: (i) ao art. 47 e ao art. 36 do Anexo VI, no que se refere à avaliação crítica da base cadastral no relatório de avaliação e sua completude; (ii) aos arts. 36, 39 e 41, relativamente à observância dos parâmetros para as seguintes hipóteses atuariais: tábuas biométricas, taxa de juros atuarial e idade provável de aposentadoria; (iii) ao art. 28, sobre a elaboração dos fluxos atuariais; e (iv) ao art. 66, quanto ao parecer conclusivo a respeito do plano de custeio e da indicação de medidas de equacionamento de déficit atuarial.

10. Registrar tempestivamente as provisões matemáticas previdenciárias do IPSM no Balanço Patrimonial.

11. Reconhecer os compromissos com inatividade dos militares, de acordo com as provisões matemáticas apuradas em avaliação atuarial, em cada exercício, no Balanço Patrimonial da unidade responsável por seu pagamento, de modo que esse passivo seja reconhecido nesse demonstrativo e, também, no Balanço Patrimonial consolidado do Estado.

7.1 – Educação – Limite Constitucional de Aplicação em MDE

12. Apresentar, para os exercícios futuros, na prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo, um demonstrativo que evidencie, dentre outros, os dados estabelecidos no art. 20 da IN TCEMG 02/2021, referentes as receitas e despesas com recursos do Fundeb.

13 – Mineração – Acordo da Vale

13. Revisão do posicionamento do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, a fim de que a execução dos recursos provenientes do Acordo seja previamente fixada na LOA e, havendo necessidade de alteração, sejam utilizados os devidos instrumentos jurídicos/orçamentários.

À Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG

4.5 – Créditos Adicionais

14. Observe as previsões legais para alterações nos créditos iniciais da LOA, evitando a utilização de termos genéricos.

6.2 – Despesa com Pessoal

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

15. A inclusão das despesas com pensionistas custeadas pelo Ipsemg em sua execução orçamentária, possibilitando, assim, a sua apuração quando em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, e ainda, em atenção aos princípios da transparência e publicidade.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

16. Realizar a avaliação atuarial, no prazo de um ano, a contar da comunicação da decisão, de forma a apurar a real situação do Iplemg, contemplando, no mínimo, base cadastral com o rol necessário de informações, hipóteses atuariais compatíveis com a realidade do Instituto, resultado atuarial posicionado no encerramento do exercício de referência e fornecimento de projeções compatíveis com a realidade do plano e com maior nível de detalhamento.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -TCEMG

6.2 – Despesa com Pessoal

17. A inclusão das despesas com pensionistas custeadas pelo Ipsemg em sua execução orçamentária, possibilitando, assim, a sua apuração quando em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, e ainda, em atenção aos princípios da transparência e publicidade.

Em adição às determinações acima listadas e diante da seriedade dos temas tratados, a Cfamge sugere ao Colegiado as seguintes **RECOMENDAÇÕES** ao Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais:

5.2 – Balanço Financeiro

1. A apresentação do Balanço Financeiro no modelo proposto pelo Mcasp.

6.3.5 – Análise da Situação Financeira e Atuarial do Sistema Previdenciário do Estado de MG

2. Promover as necessárias adequações legislativas no art. 28-A da LC 64/02 para não limitar a contribuição suplementar do Poder Executivo em 22%.

3. Realizar censo dos militares ativos, inativos e respectivos dependentes, bem como dos pensionistas, para posterior inclusão de todas as informações listadas no art. 36 do Anexo VI da Portaria MTP 1.467/22 na base de dados da avaliação atuarial.

6.11 – Restos a Pagar

4. Para que sejam levados em notas explicativas às demonstrações contábeis, os valores que compõem as disponibilidades de caixa, segregadas por órgãos, poderes e seus respectivos fundos, indicando detalhadamente as vinculações de recursos, especialmente, as vinculações de ASPS e de MDE (incluindo FUNDEB), de forma a identificar a destinação de recursos e, assim, assegurar a confirmação de liquidez do ente para suportar seus compromissos financeiros.

6.12 – Dívida Ativa

5. Implementação das ações necessárias às adequações na previsão da evolução das receitas de Dívida Ativa, provenientes da Fonte 52 – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais, a fim de conferir maior assertividade entre as duas grandezas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

A Cfamge tem ciência das limitações materiais e financeiras pelas quais passa o Estado e, exatamente por isso, mantém-se aberta ao diálogo e cooperação permanentes com o Poder Executivo, visando identificar possibilidades de aprimoramento da gestão das finanças públicas.

ANA CAROLINA DE MACEDO E MARQUES LANNA:08900642618
Assinado de forma digital por ANA CAROLINA DE MACEDO E MARQUES LANNA:08900642618
Dados: 2024.04.29 17:46:47 -03'00'

Ana Carolina de Macedo e Marques Lanna
Analista de Controle Externo
Coordenadora da Cfamge

ANDRE LUIZ LEMOS ANDRADE GOUVEIA:09311026425
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ LEMOS ANDRADE GOUVEIA:09311026425
Dados: 2024.04.29 17:51:34 -03'00'

André Luiz Lemos Andrade Gouveia
Analista de Controle Externo

CESIO ANTUNES DIAS JUNIOR:72260866115
Assinado de forma digital por CESIO ANTUNES DIAS JUNIOR:72260866115
Dados: 2024.04.30 07:53:47 -03'00'

Césio Antunes Dias Júnior
Analista de Controle Externo

ELIANA VILACA BRINA:42064775668
Assinado de forma digital por ELIANA VILACA BRINA:42064775668
Dados: 2024.04.30 07:49:04 -03'00'

Eliana Vilaça Brina
Analista de Controle Externo

Daniela Soares Toledo Guerra
Analista de Controle Externo

FABIO PORCHER ALVES:97369438015
Assinado de forma digital por FABIO PORCHER ALVES:97369438015
Dados: 2024.04.29 18:16:52 -03'00'

Fábio Porcher Alves
Analista de Controle Externo

GUILHERME CESAR GALINDO:63840626668
Assinado de forma digital por GUILHERME CESAR GALINDO:63840626668
Dados: 2024.04.30 09:15:31 -03'00'

Guilherme César Galindo
Analista de Controle Externo

GUTTENBERG QUINOCA DA SILVA:10037099663
Assinado de forma digital por GUTTENBERG QUINOCA DA SILVA:10037099663
Dados: 2024.04.30 08:17:16 -03'00'

Guttenberg Quinoca da Silva
Analista de Controle Externo

JOAO BATISTA BARBOSA DE SALES:27573583672
Assinado de forma digital por JOAO BATISTA BARBOSA DE SALES:27573583672
Dados: 2024.04.29 17:54:23 -03'00'

João Batista Barbosa de Sales
Analista de Controle Externo

LUCINEIA RIBAS MATOSO:48752517691
Assinado de forma digital por LUCINEIA RIBAS MATOSO:48752517691
Dados: 2024.04.29 17:58:17 -03'00'

Lucinéia Ribas Matoso
Analista de Controle Externo

MARIA JULIA FERREIRA E SILVA:08118873676
Assinado de forma digital por MARIA JULIA FERREIRA E SILVA:08118873676
Dados: 2024.04.30 09:05:44 -03'00'

Maria Júlia Ferreira e Silva
Analista de Controle Externo

MARIA SILVIA REIS:31593526687
Assinado de forma digital por MARIA SILVIA REIS:31593526687
Dados: 2024.04.29 17:56:03 -03'00'

Maria Silvia Reis
Analista de Controle Externo

PAULO HENRIQUE BESE LOBATO:06368630698
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BESE LOBATO:06368630698
Dados: 2024.04.29 17:32:54 -03'00'

Paulo Henrique Bese Lobato
Analista de Controle Externo

RAFAEL AUAD GAMA:08439464665
Assinado de forma digital por RAFAEL AUAD GAMA:08439464665
Dados: 2024.04.30 10:08:02 -03'00'

Rafael Auad Gama
Analista de Controle Externo

SUZANA DE ABREU LEMOS:56993188600
Assinado de forma digital por SUZANA DE ABREU LEMOS:56993188600
Dados: 2024.04.29 17:53:15 -03'00'

Suzana de Abreu Lemos
Analista de Controle Externo

Vívian Santos de Moraes
Analista de Controle Externo

Thiago Costa de Oliveira
Analista de Controle Externo

Suporte operacional:

Dyana Maria Teixeira da Cunha Borel - Analista Administrativo Pleno

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MARIA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS:52391809620 Assinado de forma digital por MARIA BEATRIZ MOREIRA DOS SANTOS:52391809620 Dados: 2024.04.29 18:21:38 -03'00'

Maria Beatriz Moreira dos Santos – Oficial de Controle Externo

Revisão:

Eliana Petrillo Januzzi – Oficial de Controle Externo

Cfamge, 29 de abril de 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

16. Anexos de Metodologias

3.6 - Análise Consolidada da Execução Física e Financeira das Ações do PPAG – IAP

Cálculo do IAP

O IAP foi inspirado no indicador do Programa 171 – Planejamento, Orçamento e Articulação das Ações Governamentais do PPAG/2013, em que se considerou satisfatória a execução orçamentária situada entre 70% e 130% do planejado.
Considerando que os componentes do IAP envolvem cálculos de frequência de eventos, o índice é apurado a partir de três etapas.

A primeira consiste no cálculo das taxas de execução físico-financeira e do IEEO de cada ação a partir de dados do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan, segundo as seguintes fórmulas:

$$EFIN_i = \frac{\text{Execução financeira}_i}{\text{Previsão oçamentária inicial}_i}$$

$$EFIS_i = \frac{\text{Execução física}_i}{\text{Previsão física inicial}_i}$$

$$IEEO_i = \frac{EFIS_i}{EFIN_i}$$

O EFIS e o EFIN representam o nível de cumprimento de metas físico-financeiras, em que a taxa ideal é de 1 (um) em ambos, sendo que abaixo disso implica execução inferior à previsão, o que pode indicar superestimação de metas, enquanto um resultado superior implica execução acima da previsão, o que pode indicar subestimação de metas. O intervalo satisfatório, aquele em que a execução se situa entre 70% e 130% do planejado, equivale a um resultado entre 0,7 e 1,3 nesses índices. Valores abaixo ou acima desse intervalo indicam baixo nível de comprometimento com o planejamento.

O IEEO é nada mais do que uma medida de equilíbrio entre execuções física e financeira, com resultado ideal de 1 e satisfatório entre 0,7 e 1,3. Logo, pode haver situações de descumprimento de metas físico-financeiras, mas com equilíbrio linear entre ambas, o que faz do IEEO um critério à parte de avaliação de planejamento. Por outro lado, se houver desequilíbrio, o valor do IEEO se distancia do ideal: sempre estará acima de 1 (um) quando a execução física for maior do que a execução orçamentária, o que pode ser indício de eficiência; e estará abaixo de 1 (um) se a execução orçamentária for acima da física, o que pode ser sinal de ineficiência. Porém, tal avaliação requereria uma análise mais aprofundada, que extrapola os objetivos do presente relatório, sendo mais apropriada em sede de auditorias operacionais ou outras técnicas mais apropriadas.

Em que: i = i-ésima ação da base de dados.

A segunda etapa do cômputo do IAP consiste em apurar, para cada compenente (EFIN, EFIS e IEEO), a frequência de ações que tiveram desempenho orçamentário satisfatório, ou seja, entre 0,7 e 1,3.
A terceira etapa consiste no cálculo do IAP, em que a média simples das frequências encontradas é multiplicada por 100 (cem).

Interpretação do IAP

Intervalo	Grau de Eficácia
≥0 e ≤20	Crítico
>20 e ≤40	Baixo
>40 e ≤60	Razoável
>60 e ≤80	Bom
>80 e ≤100	Ótimo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

4.1.2 – Renúncia de Receita

4.1.2.1 - Estimativas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

A Lei 24.218, de 15/7/22, LDO, apresentou o Anexo I – Metas Fiscais (AMF), contendo o Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita para o período de 2023 a 2025, em atendimento ao art. 4º, § 2º, inciso V, da LRF. Compõem o Demonstrativo as Tabelas 76, 77, 78 e 79, com as estimativas das Novas Renúncias, Renúncias Consolidadas, Benefícios Heterônomos e Resumo das Renúncias Totais, respectivamente.

Conforme informado no anexo, os benefícios foram instituídos, em sua maioria, por aprovação via Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, nos moldes e limites definidos pela LC 24/75 e nas previsões da LC 160/17. Tais benefícios foram concedidos atendendo aos interesses das políticas públicas de incentivo à produção, comercialização e consumo em segmentos e produtos considerados essenciais ou estratégicos, social ou economicamente, e, segundo informado, não interferem no equilíbrio da previsão orçamentária. Cumpre observar, ainda, o art. 225 da Lei 6.763/75, que autoriza o Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder benefício ou incentivo fiscal não previsto em lei complementar ou convênio celebrado por legislação específica, a adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado. A tabela a seguir sintetiza os totais previstos na LDO para o triênio 2023/2025.

Renúncia Estimada – LDO 2023

Exercício de 2023 R$

Grupos	2023		2024		2025	
	Valor	AV %	Valor	AV %	Valor	AV %
Novas Renúncias	4.669.716	0,03	4.945.117	0,03	5.234.464	0,03
Renúncias Consolidadas	14.880.471.737	91,57	15.315.146.587	91,43	16.084.872.253	91,44
Benefícios Heterônomos	1.365.426.884	8,40	1.430.043.066	8,54	1.499.635.962	8,53
Total	**16.250.568.337**	**100**	**16.750.134.770**	**100**	**17.589.742.679**	**100,00**
Receita de ICMS (com juros, multas e dívida ativa)	73.077.756.023	22,24	76.516.639.622	21,89	80.219.186.792	21,93
Receita Tributária (com juros, multas e dívida ativa)	93.225.284.978	17,43	97.858.546.189	17,12	102.780.913.479	17,11
Receita Corrente	127.002.733.307	12,80	132.843.117.851	12,61	139.085.902.972	12,65

Fonte: LDO 2023 - Anexo I - Metas Fiscais.

Em que pese o aumento dos valores previstos para a renúncia, ano a ano, os percentuais da representatividade do total a ser renunciado frente à arrecadação de ICMS estimada mantêm-se no mesmo patamar, próximos a 22%.

Em relação às **Novas Renúncias**, segundo consta na Tabela 76 – Estimativa das Renúncias de Receita – Novas Renúncias, do Anexo I.7 – Metas Fiscais da LDO, o valor estimado em R$ 4,670 milhões refere-se a Crédito Presumido de ICMS (incidente sobre o Setor da Indústria da Transformação) e a Isenção de IPVA – Pessoa Física, com impacto praticamente nulo, 0,001%, nas receitas previstas para esse imposto, nos três exercícios em tela.

Consoante o AMF, considerada a legislação tributária mineira, até a elaboração do anteprojeto da LDO, foi empregado o tratamento tributário concedido em 2022, com vigência prevista também para 2023, relativo à nova renúncia de receita conferida pelo Decreto 48.386, de 24/3/22, que ampliou a isenção de IPVA para incluir a síndrome de Down, conforme previsto no Convênio ICMS 161/21, inciso III do caput e § 11 do art. 7º, bem como para estabelecer que o preço de venda ao consumidor, sugerido pelo fabricante de veículo novo, não fosse

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

superior a R$ 100 mil, consoante a cláusula primeira do Convênio ICMS 204/21, alínea "a", inciso III do caput do art. 7º.

Conforme a justificativa encaminhada à AGE, o impacto na arrecadação decorrente da supracitada isenção é da ordem de R$ 1,876 milhão por ano (relativamente aos exercícios de 2022 a 2024), valor que será compensado, nos termos do art. 14, II, da LRF, com o incremento de receita decorrente da incidência de tributação nas operações de importação com fertilizantes e seus insumos, anteriormente isentas, cuja carga tributária foi definida de acordo com os percentuais estabelecidos no Convênio ICMS 26/21, de forma gradual, a partir de 2022 até 2025. As projeções e estimativas das novas renúncias tributárias e seus impactos para os exercícios de 2023 a 2025 estão representadas na Tabela 1 e foram distribuídas por Crédito Presumido – ICMS, R$ 2,413 milhões, e Isenção – IPVA, R$ 2,257 milhões.

No que afeta às **Renúncias Consolidadas** (aquelas já previstas até 2022), a estimativa é de R$ 14,880 bilhões em 2023, chegando a R$ 16,085 bilhões em 2025, representando 91% do total em todos os anos. Seus valores estão discriminados na Tabela 77 do Anexo I – Metas Fiscais da LDO, por modalidade e tributo, distribuídos em concessões de redução da base de cálculo, isenção, anistia, crédito presumido, redução de alíquota e Suframa – Manutenção de Crédito e incentivo à cultura/esporte. Dentre as modalidades, sobressai a de crédito presumido sobre o ICMS, que em 2023 ficou em torno de R$ 12,399 bilhões.

Vale registrar, quanto à renúncia proveniente da Lei de Incentivo à Cultura e Esporte, que os valores previstos para o triênio 2023/2025 encontram-se dentro do limite de 0,30% imposto pelo art. 30 da Lei Estadual 22.944/18, tendo em vista que as estimativas de R$ 102,681 milhões (2023), R$ 92,920 milhões (2024) e R$ 117,032 milhões (2025) correspondem, respectivamente, a 0,14%, 0,12% e 0,15% da receita de ICMS prevista para cada exercício da série.

Quanto àqueles conhecidos como **Benefícios Heterônomos**, os quais são concedidos por interesse de política nacional e aprovados por legislação de competência da União, verifica-se, na Tabela 78 do AMF, a previsão de perdas no total de R$ 1,365 bilhão para 2023, aumentando para R$ 1,500 bilhão ao final do triênio, provenientes, exclusivamente, do Simples Nacional, com impacto de 1,87% na Receita de ICMS projetada para os três exercícios.

Importa ressaltar que os Benefícios Heterônomos, por serem considerados impositivos, ou seja, instituídos independentemente da vontade do ente tributante, por determinação constitucional, não mais serão evidenciados como renúncia de receita na LDO, conforme se observa no PLDO 2024.

Outro destaque recai sobre a necessidade de revisão das estimativas das renúncias até 2025, aqui apresentadas, considerando a possibilidade de adesão do Estado de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal – RRF, regulamentado pela LC 159/17, o qual prevê, dentre as medidas a serem implementadas, a redução de, no mínimo, 20% dos incentivos ou benefícios tributários dos quais decorram renúncias de receitas nos primeiros três anos de vigência do Regime.

Frisa-se que, apesar de o Estado ainda não ter finalizado sua adesão ao RRF, encontra-se na fase de elaboração do Plano de Recuperação Fiscal, devendo, de acordo com o art. 7º, II, do Decreto 10.681/21, observar de imediato o art. 8º da LC 159/17, o qual, em seu inciso IX, veda a concessão, a prorrogação, a renovação ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

4.1.2.1 - Estimativas na LOA - 2023

Em cumprimento ao art. 7°, IX, da LDO 2023, a Lei 24.272/23, LOA 2023, apresentou o Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre a Receita e a Despesa Decorrente de Benefícios Fiscais, contendo a previsão orçamentária das perdas com benefícios heterônomos, renúncias consolidadas e novas renúncias, a representatividade em relação às Receitas Correntes, Tributária e de ICMS, bem como o detalhamento de seus valores por tributo, modalidade de renúncia e região administrativa do Estado.

A previsão da LOA para os três grupos somou R$ 15,477 bilhões, ficando 5% abaixo do previsto na LDO, R$ 16,250 bilhões. A tabela a seguir demonstra a representatividade das perdas sobre as Receitas Correntes, as Tributárias e as de ICMS, previstas para 2023.

Renúncia Estimada na LOA 2023

Exercício de 2023 — R$

Especificação	LOA 2023		% sobre Receita Corrente	% sobre Receita Tributária	% sobre Receita de ICMS
	Valor	Part. (%)			
Benefícios Heterônomos	**1.422.797**	**0,01**	**-**	**-**	**-**
Simples Nacional	1.422.797	0,01	-	-	-
Novas Renúncias	**8.822.354**	**0,06**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
ICMS	**6.565.345**	**0,04**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
- Crédito Presumido (Lei 6.763/75, art. 225).	6.565.345	0,04	0,01	0,01	0,01
IPVA	**2.257.009**	**0,01**	-	-	-
- Isenção - Dec. 48.386/22.	2.257.009	0,01	-	-	-
Renúncias Consolidadas	**15.466.907.777**	**99,93**	**12,04**	**16,84**	**21,89**
ICMS	**13.943.614.993**	**90,09**	**10,86**	**15,18**	**19,73**
- Redução Base de Cálculo	490.428.344	3,17	0,38	0,53	0,69
- Isenção	50.285.868	0,32	0,04	0,05	0,07
- Anistia Novo Regularize - Lei 22.549/17	47.118.725	0,30	0,04	0,05	0,07
- Anistia Regularize - Dec. 46.817/15	19.351.844	0,13	0,02	0,02	0,03
- Parcelamento Anistia - Lei 17.247/07	810	-	-	-	-
- Refis 2021 - Lei 23.801/01	273.262.471	1,77	0,21	0,30	0,39
- Crédito Presumido	12.948.350.293	83,66	10,08	14,10	18,32
- Redução de Alíquota	2.304.833	0,01	-	-	-
- Suframa - Manutenção de Crédito	19.591.861	0,13	0,02	0,02	0,03
- Lei de Incentivo à Cultura/Esporte	92.919.944	0,60	0,07	0,10	0,13
IPVA	**1.518.224.098**	**9,81**	**1,18**	**1,65**	**2,15**
- Redução de Alíquota	1.466.515.773	9,48	1,14	1,60	2,08
- Isenção	51.708.325	0,33	0,04	0,06	0,07
ITCD	**2.931.764**	**0,02**	-	-	-
- Regularize - Dec. 46.817/15	2.281.884	0,01	-	-	-
- Refis 2021 - Lei 23.801/01	649.880	-	-	-	-
Taxas	**2.136.922**	**0,01**	-	-	-
- Regularize - Dec. 46.817/15	2.136.922	0,01	-	-	-
Total	**15.477.152.928**	**100,00**	**12,05**	**16,85**	**21,90**

Fonte: LOA 2023.
Previsão LOA: Receita Corrente, R$ 128.444.356.599; Receita Tributária, R$ 91.839.383.883; Receita de ICMS, R$ 70.660.527.660.

Observa-se que o total de R$ 15,477 bilhões equivale a 12,05% do previsto para as Receitas Correntes, a 16,85% para as Tributárias e a 21,90% para as de ICMS, sendo que o grupo das renúncias consolidadas representa a quase totalidade desses gastos.

Os Benefícios Heterônomos, os quais não mais serão considerados renúncia, conforme comentado anteriormente, representam apenas 0,01% do total e referem-se ao regime especial de tributação Simples Nacional (LC 123/06), regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com impacto considerado nulo quando comparado às receitas previstas.

O grupo das **Novas Renúncias** (R$ 8,822 milhões) inclui R$ 6,564 milhões para Crédito Presumido de ICMS, incidentes sobre os setores do Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, e Indústria da Transformação, concentrados nas regionais Belo Horizonte, Pouso Alegre e Uberlândia. O restante, R$ 2,257 milhões, refere-se à Isenção de IPVA – Pessoa Física e representa 0,01% do total previsto para as renúncias.

Sobre a previsão das **Renúncias Consolidadas** (ou preexistentes), no total de R$ 15,467 bilhões, a Tabela 4 do citado demonstrativo evidencia que 90% incide sobre o ICMS, R$ 13,944 bilhões, sendo o Crédito Presumido a modalidade mais representativa, R$ 12,948 bilhões, ou seja, 84% do total do grupo, destacando-se as regionais de Belo Horizonte, Ipatinga e Pouso Alegre.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

4.3 - Emendas Parlamentares de Execução Obrigatória

As emendas parlamentares são instrumentos de alteração e/ou aperfeiçoamento de toda e qualquer matéria sujeita à deliberação do Poder Legislativo. Assim como o projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA também está sujeito ao processo legislativo, marcado por prazos, formas e restrições, as emendas constituem um mecanismo que permite ao Poder Legislativo participar da elaboração e alteração, por exemplo, do projeto de lei que resultará no orçamento a ser executado pelo Poder Executivo. Até meados de 2018, a execução das emendas era discricionária e, muitas vezes, utilizada como instrumento de negociação entre os Poderes.

Em vista disso, as Emendas Constitucionais 96/18, 100/19 e 101/19, que alteraram os artigos 159 e 160 e acrescentaram o artigo 160-A à Constituição Estadual – CE/89 e os artigos 139 a 142 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, instituíram e regulamentaram o chamado "Orçamento Impositivo". Tais normativos dispõem sobre os parâmetros para a realização das emendas parlamentares individuais – desde 2019 – e de bloco e de bancada – a partir de 2020 –, as quais são de execução orçamentária e financeira obrigatória pelo Poder Executivo. Assim, as emendas impositivas consistem em ferramentas que aproximam o Poder Legislativo da elaboração do orçamento anual e buscam efetivar as políticas públicas demandadas pelos cidadãos.

Detalham-se, adiante, as normas e os procedimentos que devem ser seguidos a fim de garantir a aprovação das emendas impositivas e possibilitar a sua execução.

4.3.1 - Execução das Emendas Parlamentares Individuais

Este primeiro tópico aborda as emendas parlamentares individuais inseridas no Projeto de Lei Orçamentária, que devem ser aprovadas no limite de até 1% da Receita Corrente Líquida – RCL, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Metade desse valor deve ser destinada às Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, sendo que a sua execução poderá ser considerada no cômputo do limite mínimo de 12%, percentual previsto na Constituição Federal de 1988, a ser aplicado pelos Estados. Além disso, é vedada a destinação desses recursos para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

Salienta-se, no que diz respeito ao percentual total de previsão das emendas individuais, que o art. 139 do ADCT ressalva que ele deverá ser cumprido de forma progressiva, sendo 0,70% em 2019, 0,80% em 2020, 0,90% em 2021 e 1% a partir de 2022. O art. 160, § 6º, da Constituição Estadual determina, ainda, que a execução orçamentária e financeira das programações referentes às emendas parlamentares individuais será obrigatória, no montante correspondente a 1% da RCL realizada no exercício anterior. Tal execução deixará de ser compulsória caso as indicações realizadas pelos parlamentares contenham impedimentos de ordem técnica insuperáveis.

Adicionalmente, o art. 140 do ADCT dispõe que o mesmo regime progressivo estabelecido para a previsão será utilizado na execução, a qual deve ser realizada de forma equitativa, ou seja, deve atender de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da sua autoria. Vale destacar que a LDO, em seu § 10 do art. 39, dispõe que "a distribuição equitativa a que se refere o caput[705] deverá ser observada em todos os procedimentos de que trata esta subseção, em especial, para a execução das programações até 1º de julho de 2023". Contudo, é imprescindível que tal execução equitativa seja observada durante todo o processo de

[705] Art. 39 – Os órgãos e as entidades da administração pública estadual deverão adotar os meios e as medidas necessários para garantir a execução orçamentária e financeira obrigatória, de forma equitativa e observados os limites constitucionais, das programações orçamentárias decorrentes de emendas parlamentares individuais, de blocos e de bancadas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

execução, independentemente do período em que vier a ocorrer. O texto constitucional ainda veda o cômputo de qualquer percentual de restos a pagar no cumprimento da execução orçamentária e financeira.

Caso não haja o cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, a CE/89 prevê a redução do montante de execução obrigatória na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Indo além, a Constituição Estadual prevê que a adimplência de município não será pré-requisito para a efetivação de transferência obrigatória por parte do Estado, além de não a computar na base de cálculo da RCL para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal e endividamento.

Por fim, o texto constitucional estabelece que a transferência a municípios decorrente de programação de emendas individuais poderá ser realizada por meio de duas modalidades: transferência especial ou transferência com finalidade definida. Os recursos recebidos não poderão ser aplicados no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais – ativos, inativos e pensionistas – nem em encargos referentes ao serviço da dívida.

No caso da transferência especial, os recursos serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere; passarão a pertencer ao ente federado beneficiado no ato da efetiva transferência financeira; e serão aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado. Além disso, pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a vedação mencionada no parágrafo anterior. Na transferência com finalidade definida, os recursos serão vinculados às programações estabelecidas nas emendas parlamentares, sendo aplicados nas áreas de competência constitucional do Estado.

De forma paralela, como já trazido anteriormente, os artigos 37 a 45 da LDO (Lei 24.218/22) reproduzem os mandamentos constitucionais relativos a esse regime, além de especificarem procedimentos e prazos que irão conferir eficiência ao processo de análise das indicações referentes às programações das emendas individuais. A LOA, Lei 24.272/23, em seu artigo 9º, §2º dispõe que o Poder Executivo, caso a RCL realizada em 2022 seja superior à previsão constante na própria lei, está autorizado a suplementar as programações referentes às emendas de execução. Além da legislação mencionada, os procedimentos e prazos para execução das emendas parlamentares são regulados pelas Resoluções emitidas pela Secretaria de Estado de Governo – Segov.

4.3.2 – Execução das Emendas de Blocos e de Bancadas

Este tópico trata das emendas de blocos e bancadas ao projeto de Lei Orçamentária, que, segundo o inciso II do art. 38 da LDO, constarão na LOA, no montante correspondente a 0,0041% da RCL prevista no PLOA. O mesmo percentual de 0,0041% deverá ser cumprido para fins de execução orçamentária e financeira obrigatória sobre a RCL realizada em 2022, conforme inciso II, § 6º, do artigo 160 da CE/89. Tal percentual, assim como nas emendas individuais, será aplicado de forma progressiva, sendo 0,0017% em 2020, 0,0033% em 2021 e 0,0041% a partir de 2022. Além disso, a metade do valor a ser executado deverá ser destinada a ASPS e/ou a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, e o restante, a projetos e atividades identificados como de atuação estratégica no Plano Plurianual de Ação Governamental.

Diferentemente do previsto para as emendas individuais, no caso de blocos e bancadas, as despesas inscritas em Restos a Pagar, relativas exclusivamente às emendas executadas na modalidade de aplicação direta, poderão ser consideradas até o limite de 50% do seu valor, no cômputo da execução orçamentária. Contudo, na hipótese de não pagamento ou de cancelamento desses restos a pagar no exercício seguinte ao da inscrição, montante equivalente deverá ter sua execução orçamentária e financeira realizada até o término do exercício

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

subsequente, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual a ser executado no ano.

As determinações a seguir adotam a mesma linha daquelas previstas para as emendas individuais. Caso não haja o cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na LDO, a Constituição Estadual prevê a redução do montante de execução obrigatória na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias, assim como prevê que a adimplência de município não será pré-requisito para efetivação de transferência obrigatória por parte do Estado, além de não a computar na base de cálculo da RCL para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal e endividamento.

Por fim, de forma distinta das determinações no âmbito federal, que só estabelecem as modalidades de transferência para as emendas individuais, o texto constitucional estadual institui que a transferência a municípios, decorrente de programação de emendas de blocos e bancadas, poderá ser realizada por meio de duas modalidades: transferência especial ou transferência com finalidade definida. Os recursos recebidos não poderão ser aplicados no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais – ativos, inativos e pensionistas – nem em encargos referentes ao serviço da dívida.

Conceito dos Tipos de Indicações

1. **Aplicação Direta – Doação de Bens:** execução dos recursos das programações incluídas por suas emendas individuais ou de bloco pelos órgãos e entidades gestoras, os quais são responsáveis por realizar, quando for o caso, os procedimentos licitatórios para aquisição dos bens, com formalização de Termo de Doação quando da transmissão dos bens aos beneficiários indicados.

Para a realização do empenho, faz-se necessária a finalização do processo de compra pública, o qual possui os riscos inerentes ao processo licitatório (como impugnação, licitação deserta ou fracassada, amostras que não atendem à especificação do edital e desclassificação de fornecedores). Também é possível que o valor homologado no processo licitatório seja distinto do valor indicado. Para a liquidação e o pagamento, faz-se necessária a formalização dos Termos de Doação bem como a entrega dos bens pelos fornecedores, que pode ocorrer diretamente ao beneficiário ou em almoxarifado central, devendo o beneficiário providenciar a sua retirada (essa, a opção mais comum).

2. **Celebração de Convênio:** descentralização dos recursos das programações incluídas por suas emendas individuais ou de bloco, por meio da celebração de convênios de saída com convenentes beneficiários, nos termos do art. 116 da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto 46.319/13, ou de parcerias (usualmente, Termos de Fomento) com organizações da sociedade civil beneficiárias, nos termos da Lei Federal 13.019/14 e do Decreto 47.132/17.
3. **Execução Direta:** esse tipo de indicação (forma de execução) sinaliza a opção do autor da emenda pela execução dos recursos das programações incluídas por suas emendas individuais ou de bloco diretamente pelos órgãos e entidades gestoras, os quais são responsáveis por realizar, quando for o caso, os procedimentos licitatórios e fiscalizar a execução de contratos.
Assim como na aplicação direta – doações de bens –, para a realização do empenho, faz-se necessária a finalização do processo de contratação, o qual pode demorar, considerando-se os riscos inerentes ao processo licitatório (impugnação, licitação deserta ou fracassada, amostras que não atendem à especificação do edital e desclassificação de fornecedores). Também é possível que o valor homologado no processo licitatório seja distinto do valor indicado. Para a liquidação e o pagamento, faz-se necessária a finalização da prestação dos serviços pelos respectivos prestadores ou a entrega dos bens pelos fornecedores, o que depende, inclusive, de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

questões logísticas do fornecedor (capacidade de produção por mês e o tempo gasto entre o recebimento da ordem de serviços e a entrega dos bens).

4. **Execução Direta – Caixa Escolar:** utilização dos recursos das programações incluídas por suas emendas individuais e de bloco para caixas escolares da rede pública estadual de ensino, nos termos do Decreto 45.085/09. A efetivação do pagamento para Caixas Escolares depende da regularidade do beneficiário no Siafi-MG e a transferência financeira dos recursos somente poderá ocorrer após assinado o respectivo termo de compromisso.

5. **Outros instrumentos**: nesse tipo de indicação (forma de execução), o autor da emenda opta pela execução dos recursos das programações incluídas por suas emendas individuais ou de bloco por meio da formalização de instrumentos jurídicos distintos das demais formas de execução.

6. **Resolução FES:** descentralização dos recursos das programações incluídas por suas emendas individuais no Fundo Estadual de Saúde – FES. A transferência de recursos é formalizada pela Secretaria de Estado de Saúde mediante publicação de Resoluções e assinatura de Termos de Compromisso. É relevante destacar, ainda, que os mencionados repasses financeiros são realizados em benefício de municípios ou entidades filantrópicas que atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, podendo se dar da seguinte forma: i) "fundo a fundo"; ou ii) fundo a fundo com especificação do estabelecimento de saúde beneficiado. Para a realização do empenho, da liquidação e do pagamento, os termos de compromisso devem estar assinados pela Secretaria de Saúde do município no SIG-RES.

Transferência Especial: modalidade de indicação que independe da formalização de instrumento jurídico, o que gera celeridade em sua execução.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.1 - Receita Corrente Líquida – RCL

A Receita Corrente Líquida – RCL, somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades e consideradas algumas deduções, serve de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação.

Detalham-se, a seguir, os componentes do cálculo da RCL, segundo o MDF 13ª Edição, 2023.

RECEITAS CORRENTES (I): ingressos de recursos financeiros oriundos de receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, detalhados a seguir.

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: ingressos provenientes da arrecadação das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, considerando-se a totalidade da arrecadação dos tributos, líquida das restituições, descontos, retificações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado à formação do Fundeb e do percentual da repartição da receita de impostos, que serão computados nas linhas de deduções.

Contribuições: receitas originadas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional.

Receita Patrimonial: recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público. Essa linha será desdobrada em “Rendimentos de Aplicação Financeira” e “Outras Receitas Patrimoniais”.

Receita Agropecuária: receitas provenientes de atividades de exploração ordenada dos recursos naturais vegetais e animais em ambiente natural e protegido.

Receita Industrial: receitas provenientes das atividades industriais, que envolvem a extração e o beneficiamento de matérias-primas, bem como a produção e comercialização de bens relacionados às indústrias mecânica, química e de transformação em geral.

Receita de Serviços: receitas características da prestação de serviços nas diversas áreas de atividade econômica.

Transferências Correntes: receitas provenientes de recursos financeiros recebidos de outro ente federativo ou de suas entidades, decorrentes de doações, contratos, convênios, acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos, quando destinados a atender despesas classificáveis como correntes.

Outras Receitas Correntes: ingressos provenientes da arrecadação de outras receitas correntes, tais como multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e ressarcimentos; bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público; e demais receitas correntes de origens não classificáveis nas subcategorias econômicas anteriores.

DEDUÇÕES (II): registra as Transferências Constitucionais e Legais, a Contribuição do Empregador e Trabalhador para a Seguridade Social (aplicável apenas no demonstrativo da União), a Contribuição dos Servidores para o RPPS, a Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência, a Contribuição para o

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Custeio das Pensões Militares, os Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, as Deduções para o Fundeb e as Contribuições para o Pis/Pasep (aplicável apenas no demonstrativo da União), detalhadas a seguir.

Transferências Constitucionais e Legais: valores referentes às transferências constitucionais e legais, que representam repartição de receitas de impostos de um ente a outro, a exemplo do FPE e FPM transferidos pela União e das parcelas do ICMS e do IPVA transferidos pelos estados.

Contribuição dos Servidores para o Plano de Previdência: registra a parte da contribuição para o Plano de Previdência que é paga pelos próprios servidores, conforme alínea c do inciso IV do art. 2º da LRF, pois esses valores são vinculados ao custeio do RPPS.

Compensação Financeira entre Regimes de Previdência: receita proveniente da compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social que se compensarão financeiramente, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, inclusive no caso de cessão de servidores de um ente para outro ente da federação.

Contribuição para Custeio das Pensões Militares: contribuição dos militares para o custeio das pensões militares, em atendimento à alínea c do inciso IV do art. 2º da LRF, pois esses valores são vinculados ao custeio do RPPS.

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários: receitas orçamentárias provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras realizadas com recursos vinculados à previdência.

Dedução de Receita para Formação do Fundeb: valor retido automaticamente das receitas de transferências e impostos destinado à formação do Fundeb, de acordo com os percentuais definidos em lei.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II): RCL realizada em cada mês, o total realizado no período considerado e o total da previsão atualizada do exercício. São as receitas correntes (linha I) menos as deduções correspondentes (linha II).

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CR) (IV): valor das transferências obrigatórias da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em virtude das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, conforme disciplina o § 1º do art. 166-A da CR. Com base nessa regra, as receitas referentes às transferências da União em virtude das emendas individuais impositivas não deverão compor a base de cálculo da receita corrente líquida, para fins de aplicação dos limites da despesa com pessoal e de endividamento do entes recebedores das transferências.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV): RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme disciplina o § 1º, art. 166-A da CR. A RCL ajustada será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite de endividamento.

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CR) (VI): valor das transferências obrigatórias da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em virtude das emendas de bancada ao projeto de lei orçamentária, conforme disciplina o § 16 do art. 166 da CR. A Emenda Constitucional nº 100, de 2019, determinou a exclusão desse valor na base de cálculo da RCL, para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI): RCL dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancada, conforme disciplinam o § 1º, art. 166-A da CR e o § 16, art. 166 da CR, respectivamente. A RCL ajustada será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal.

Cabe ressaltar que deverão ser retiradas as duplicidades, que não se confundem com as deduções, já que essas devem inicialmente integrar a receita corrente bruta. Assim, as receitas intraorçamentárias devem ser excluídas do cálculo por caracterizarem duplicidades, uma vez que representam operações entre entidades integrantes do mesmo orçamento fiscal e da seguridade social, não sendo, portanto, computadas nas linhas referentes às receitas correntes brutas e nem deduzidas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.2 - Despesa com Pessoal

6.2.1- Dispositivos Legais e Constitucionais

A Constituição Federal – CR/88, em seu art. 169, estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas[706] da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A Lei Complementar 101/00 – LRF é o dispositivo legal que regulamenta as Despesas com Pessoal, especificamente nos arts. 18 a 20, para as suas definições e limites, e nos arts. 21 a 23, para dispor sobre seu controle. Seu art. 19 fixa o limite global dos Estados em 60% para o comprometimento da RCL com os gastos com pessoal. Já o art. 20 faz a repartição desse limite em nível de Poder e Órgão: 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; 6% para o Judiciário; 49% para o Executivo; e 2% para o Ministério Público do Estado.

A Despesa Bruta com Pessoal é apurada a cada quadrimestre, consistindo nos valores acumulados dos últimos doze meses, incluído o mês de referência, relativos ao somatório de Pessoal Ativo, Inativo e Pensionistas; Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta; e Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente, demonstrados nos Relatórios de Gestão Fiscal publicados quadrimestralmente pelos Poderes e Órgãos da Administração Pública Estadual.

Na verificação do atendimento dos limites definidos nos arts. 19 e 20 não serão computadas as seguintes despesas: (a) com indenizações por Demissões e em Programas de Incentivo à Demissão Voluntária, no Elemento de Despesa 94 – Indenizações Trabalhistas; (b) decorrentes de decisão judicial, no Elemento de Despesa 91 – Sentenças Judiciais, de competência de período anterior ao da apuração; (c) outras despesas de exercícios anteriores, da competência de período anterior ao da apuração, no Elemento de Despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores; e (d) com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes: i) da arrecadação de contribuições dos segurados; ii) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição; iii) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

Para serem registradas no Relatório de Gestão Fiscal, nas linhas de despesas não computadas, e, portanto, serem deduzidas para cômputo da Despesa Total com Pessoal – DTP, estas devem ser registradas primeiro nas linhas referentes à Despesa Bruta com Pessoal.

Registra-se que o inciso II do § 1º do art. 59 da LRF determina a emissão de alerta, por parte dos Tribunais de Contas, aos Poderes ou Órgãos, quando o montante da Despesa Total com Pessoal ultrapassar 90% (noventa por cento) do limite estabelecido. Quanto ao limite prudencial, o parágrafo único do art. 22 da LRF estabelece que, se a despesa exceder 95% do limite, são vedados ao Poder ou Órgão: (a) concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; (b) criação de cargo, emprego ou função; (c) alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (d) provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; e (e) contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações

[706] Os pensionistas foram formalmente acrescentados pela EC 109/21, mas já eram considerados no cálculo da despesa de pessoal por força da LRF e da ADI 6.129.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

previstas na lei de diretrizes orçamentárias. Cabe salientar que o art.25 da Resolução 24/2023, RITCEMG, que estabelece as competências do Tribunal/Pleno, determina em seu art. 142, inciso II, a emissão de alerta, nos termos do § 1º do art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, sobre matéria sujeita à sua competência;

De acordo com o art. 23 da LRF, se a Despesa Total com Pessoal do Poder ou Órgão ultrapassar os limites definidos no art. 20 ao final de um quadrimestre, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

No entanto, o Estado de Minas Gerais está em processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal - RRF, encontrando-se na fase de elaboração do Plano de Recuperação Fiscal. Apesar de o RRF ainda não estar vigente, determinadas prerrogativas e limitações já podem ser aplicadas na fase atual.[707] **De acordo com o art. 7º, V, do Decreto 10.681/21 (que regulamenta a LC 159/17), é possível que se faça jus às prerrogativas previstas nos arts. 10 e 10-A da LC 159/17**[708], **dentre as quais a suspensão da aplicabilidade do art. 23 da LRF durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal ou durante prazo pactuado no Plano de Recuperação. Em contrapartida, em observância ao art. 7º, II, do Decreto 10.681/21, o Estado já deve observar o disposto nos arts. 7º-D e 8º da LC 159/17**[709], **que trazem determinações e vedações estabelecidas no RRF.**

[707] Art. 7º Durante o período de elaboração do Plano de Recuperação Fiscal, o Estado deverá:
II - cumprir o disposto nos art. 7º-D e art. 8º da Lei Complementar nº 159, de 2017;
[...]
V - fazer jus às prerrogativas previstas nos art. 10 e art. 10-A da Lei Complementar nº 159, de 2017. (grifo nosso)

[708] Art. 10. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, fica suspensa a aplicação dos seguintes dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000:
I - art. 23; (grifo nosso)
II - alíneas "a" e "c" do inciso IV do § 1o do art. 25, ressalvada a observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal;
III - art. 31.
Parágrafo único. Para os Estados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal, o prazo previsto no caput do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será o mesmo pactuado para o Plano de Recuperação.
Art. 10-A. Nos 3 (três) primeiros exercícios de vigência do Regime de Recuperação Fiscal, ficam dispensados todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a União e a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para a realização de operações de crédito e equiparadas e para a assinatura de termos aditivos aos contratos de refinanciamento.

[709] Art. 7º-D. Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, os titulares de Poderes e órgãos autônomos, das Secretarias de Estado e das entidades da administração indireta deverão encaminhar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal relatórios mensais contendo, no mínimo, informações sobre:
I - as vantagens, aumentos, reajustes ou adequações remuneratórias concedidas;
II - os cargos, empregos ou funções criados;
III - os concursos públicos realizados;
IV - os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo e vitalícios;
V - as revisões contratuais realizadas;
VI - as despesas obrigatórias e as despesas de caráter continuado criadas;
VII - os auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza criados ou majorados;
VIII - os incentivos de natureza tributária concedidos, renovados ou ampliados;
IX - as alterações de alíquotas ou bases de cálculo de tributos;
X - os convênios, acordos, ajustes ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil; e
XI - as operações de crédito contratadas.
Parágrafo único. O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal disciplinará o disposto neste artigo, podendo exigir informações periódicas adicionais e dispensar o envio de parte ou da totalidade das informações previstas no caput.
Art. 8º-São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal:
I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal;
II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de:
a) cargos de chefia e de direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa;
b) contratação temporária;
V - a realização de concurso público, ressalvada a hipótese de reposição prevista na alínea 'c' do inciso IV;

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

- Análise Histórica do Grupo de Natureza de Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Na estrutura da natureza da despesa orçamentária, a classificação por grupo constitui um agregador de elementos da despesa com as mesmas características do objeto de gasto. O grupo de natureza da despesa de código 1 é denominado Pessoal e Encargos Sociais e agrega, de um modo geral, a totalidade das despesas orçamentárias de natureza remuneratória decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público.

6.3 - Previdência Social do Servidor Público

As normas previdenciárias aplicáveis aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, filiados aos regimes próprios de previdência, instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos, são regidas por preceitos legais fundamentados no art. 40 da CR/88 e são diferentes daqueles aplicados ao Regime Geral. A Constituição Federal estabelece, no parágrafo 5º, inciso III, do art. 165, que a LOA compreenderá, além do Orçamento Fiscal e do Orçamento de Investimento, o Orçamento da Seguridade Social; e, no § 1º do art. 195, que as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos.

Em Minas Gerais, a CE/89, em seu art. 157, determina que a LOA compreenderá o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, e o Orçamento de

VI - a criação, majoração, reajuste ou adequação de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios remuneratórios de qualquer natureza, inclusive indenizatória, em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares;
VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;
VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória;
IX - a concessão, a prorrogação, a renovação ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, ressalvados os concedidos nos termos da alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;
X - o empenho ou a contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação e outras de demonstrada utilidade pública;
XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil, ressalvados:
a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal;
b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal;
c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o art. 6o;
d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens em situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites constitucionais;
XII - a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a concessão de garantia, ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal, na forma estabelecida pelo art. 11;
XIII - a alteração de alíquotas ou bases de cálculo de tributos que implique redução da arrecadação;
XIV - a criação ou majoração de vinculação de receitas públicas de qualquer natureza;
XV - a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato citados nos incisos I e II do art. 9º;
XVI - a vinculação de receitas de impostos em áreas diversas das previstas na Constituição Federal.
§1º O Regime de Recuperação Fiscal impõe as restrições de que trata o caput deste artigo a todos os Poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado.
§ 2º As vedações previstas neste artigo poderão ser:
I - objeto de compensação; ou
II – afastadas, desde que previsto expressamente no Plano de Recuperação Fiscal em vigor.
§ 3º A compensação prevista no inciso I do § 2º deste artigo, previamente aprovada pelo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, se dará por ações:
I - com impactos financeiros iguais ou superiores ao da vedação descumprida;
II - adotadas no mesmo Poder ou no Tribunal de Contas, no Ministério Público e na Defensoria Pública.
§ 4º É vedada a compensação de aumento de despesa primária obrigatória de caráter continuado com receitas não recorrentes ou extraordinárias.
§ 5º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
§ 6º Ressalva-se do disposto neste artigo a violação com impacto financeiro considerado irrelevante, nos termos em que dispuser o Plano de Recuperação Fiscal.
§ 7º Ato do Ministro de Estado da Economia disciplinará a aplicação do disposto nos §§ 2º e 3º.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Portanto, a CE/89 não definiu a obrigatoriedade de um Orçamento da Seguridade Social, razão por que os gastos e fontes de financiamento pertinentes à previdência têm suas ações detalhadas no Orçamento Fiscal. De toda sorte, recomenda-se, pelo princípio da simetria, a necessidade de se observar a estrutura constitucional da Lei Orçamentária Anual.

6.3.5.1 - Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público – RPPS

A Lei Federal 9.717/98 dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Em Minas Gerais, para atender ao disposto no art. 40 da CR/88, o RPPS foi instituído nos termos da LC 64/02 e sua regulamentação deu-se por meio do Decreto 42.758/02. Ressalta-se que os servidores públicos militares e os parlamentares não se submetem às regras da LC 64/02. A massa de participantes desse plano previdenciário foi segregada em dois fundos distintos: o Fundo Financeiro de Previdência – Funfip, operacionalizado em regime de repartição simples, e o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – Funpemg, em regime financeiro de capitalização, o qual foi extinto em 6/12/13, pela LC 131/13, tendo o Funfip passado, então, à condição de seu sucessor para todos os fins de direito.

De acordo com o art. 48 da LC 64/02, o RPPS é gerido pelo Estado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg, observado o disposto nessa lei e as normas gerais de contabilidade e atuária, com vistas a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. O RPPS garante aos segurados o benefício da aposentadoria e, aos dependentes, o benefício de pensão por morte.

Cabe ressaltar que, em 22/9/20, foi editada a Lei Complementar Estadual 156, que altera a LC 64/02 e a LC 132/14, institui fundos de previdência e dá outras providências. Em seu art. 19, a LCE 156 estabelece a criação do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FFP – MG, fundo de previdência dos servidores públicos civis do Estado, sem personalidade jurídica e dotado de individualização contábil, cujo objetivo é garantir os benefícios previdenciários concedidos pelo RPPS. O Ipsemg é a sua entidade gestora e a SEF – MG, a sua agente financeira. O grupo coordenador do FFP – MG é constituído por representantes da Seplag – MG, da SEF – MG e do Ipsemg.

De acordo com o art. 21, fica extinto o Funfip, criado pela LC 77/04, sendo que o total dos recursos nele existentes, apurado até a data da entrada em vigor dessa lei complementar, será incorporado ao FFP – MG. Já no art. 22, fica criado o Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais – Fepremg, com o objetivo de buscar e manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social dos servidores públicos civis do Estado.

Importante observar que, além do FFP – MG, em operação a partir de 2021, do Fepremg e do Funprev – integrantes do RPPS e ainda não operacionalizados –, existem, também, no âmbito da previdência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM e o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg, assegurando, respectivamente, os benefícios dos militares e dos parlamentares estaduais. O Iplemg entrou em processo de extinção em 12/12/16, com a edição da LCE 140.

Cabe salientar que, até abril de 2022, os aportes de recursos destinados à cobertura da insuficiência financeira eram registrados como Aportes Periódicos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, instituído pela Portaria

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Conjunta STN/SOF 02, de 19/8/10, e, a partir de maio de 2022, passaram a ser registrados com nova nomenclatura – Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira do RPPS –, o que retratava a sua real situação financeira, recorrentemente deficitária. Já a partir do exercício financeiro de 2023, não mais foram realizados quaisquer aportes ao FFP-MG, sendo que as despesas previdenciárias, até então custeadas com esses aportes passaram a ser executadas no Caixa Único do Tesouro, apropriadas com recursos das Fontes 10, 15, e 96, conforme informado no Memorando.IPSEMG/GEFUNP.nº 38/2023.

Observa-se que, no exercício de 2023, deixaram de constar do Anexo 4 do RREO, as receitas e as despesas relativas à administração do RPPS, tendo em vista o entendimento publicado no MDF, 13ª edição, de que tais despesas são aquelas custeadas com as receitas provenientes da taxa de administração do RPPS, situação que não se aplica ao Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, foi adicionada pela SEF-MG, nota de rodapé explicativa junto à memória de cálculo do citado anexo.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.6 - Mecanismo de Ajuste Fiscal

Mecanismo de Ajuste Fiscal

Normativo	Resumo dos critérios observados na apuração
Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME	A apuração da relação entre a receita corrente e a despesa corrente é realizada bimestralmente.
	pessoal apurada para fins dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
	Para a apuração das receitas correntes, considera-se a fase da arrecadação.
	liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados - RPNP, no mês de dezembro.
	As receitas e despesas intraorçamentárias são consideradas na apuração.
	Em relação à repartição de receitas estaduais com os municípios, previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, utilizam-se os respectivos registros como dedução de receita, para que a apuração seja sensibilizada com base nessa premissa.
	O percentual é apresentado com duas casas decimais.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

6.7 - Demonstrativo de Operações de Crédito - Dívida

Operações de Crédito			
Normativo	**Dispositivo**	**Assunto**	**Entendimento**
LC 101/2000	art. 29, III	Definição	Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
	art. 29, § 1º		Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesa.
	art. 32	Condições à Realização	O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização para contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica (§ 1º, I); inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita (§ 1º, II); observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal (§ 1º, III); autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo (§ 1º, IV); atendimento ao disposto no inciso III, art. 167 da CR/88 – Regra de Ouro – (§ 1º, V); observância das demais restrições estabelecidas pela LRF (§ 1º, VI).
	art. 59, § 1º, III	Alerta	Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem que o montante das operações de crédito se encontra acima de 90% do respectivo limite.
Resolução 43/01, do Senado Federal	art. 7, I	Limite	O montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida RCL.
	art. 10	Limite ARO	O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da RCL

Garantias e Contragarantias			
Normativo	**Dispositivo**	**Assunto**	**Entendimento**
LC 101/2000	art. 59, § 1º, III	Alerta	Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem que o montante da concessão de garantia se encontra acima de 90% dos respectivo limite.
Resolução 43/01, do Senado Federal	art. 9	Limite	O saldo global das garantias concedidas pelos Estados não poderá exceder a 22% da RCL.
	art. 18, § 3º	Exigência de Contragarantia	Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades que integrem o próprio ente.

Dívida Consolidada			
Normativo	**Dispositivo**	**Assunto**	**Entendimento**
Lei 4320/64	art. 98	Definição	A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superiores a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.
LC 101/2000	art. 29, I		Dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
	art. 4, § 1º	Metas	Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas ao montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
	art. 54 e art. 55, I, b	Publicação	Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos Relatório de Gestão Fiscal, que conterá a Dívida Consolidada e Mobiliária.
	art. 59, § 1º, III	Alerta	Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando constatarem que o montante das dívidas consolidadas e mobiliárias se encontra acima de 90% do respectivo limite.
Resolução 43/01, do Senado Federal	art. 3º, I		A Dívida Consolidada Líquida dos Estados não poderá exceder em 2 (duas) vezes a Receita Corrente Líquida.

Resultados Primário e Nominal			
Normativo	**Dispositivo**	**Assunto**	**Entendimento**
LC 101/2000	art. 4, § 1º	Metas	Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas aos montantes dos resultados primário e nominal, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
	art. 9º	Monitoramento das metas	Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
	art.52 e art. 53, III	Publicação	O Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal acompanha o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, que deve ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.
MDF 13º Edição	Metodologias "acima da linha" e "abaixo da lina"		Os cálculos por meio da metodologia abaixo da linha avaliam as mudanças no estoque da dívida consolidada líquida, ao passo que o critério acima da linha examina as causas dos desequilíbrios, sendo elaborada a partir dos componentes do resultado (receitas e despesas). Diante de duas metodologias, o MDF 13º edição disciplina que a meta do resultado primário deve ser definida e acompanhada pelo método acima da linha e a meta do resultado nominal deve ser definida e acompanhada pelo método abaixo da linha.
	Resultado Primário		O resultado primário "acima da linha" é a diferença entre as receitas e despesas. As receitas primárias são as receitas orçamentárias que efetivamente reduzem o montante da DCL, que aumentam as disponibilidades sem um equivalente aumento da dívida, excluídas aquelas com característica financeira e as advindas de alienação de investimentos, sendo, portanto, receitas do orçamento apuradas pelo regime de caixa. Semelhantemente, as despesas primárias, computadas pelo mesmo regime contábil, são aquelas não financeiras que diminuem o estoque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma equivalente diminuição da dívida. A partir da 13º edição do MDF, No cálculo do resultado primário acima da linha, deve ser retirado o impacto das receitas e despesas do RPPS. Com esse objetivo, as receitas do RPPS serão deduzidas para o cálculo das receitas primárias e as despesas custeadas com essas receitas serão deduzidas para o cálculo das despesas primárias.
	Resultado Nominal		O resultado nominal representa, pela metododologia acima da linha, a soma da conta de juros, reconhecidos segundo o regime de competência, com as receitas primárias e as despesas primárias. Já pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal é obtido por meio da diferença entre o saldo da DCL de dezembro do ano anterior e o saldo da DCL do período atual. Desse modo, um resultado nominal com sinal positivo indica que houve uma diminuição da DCL, enquanto um resultado negativo indica que houve aumento.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

7.1 - Educação – Limite Constitucional de Aplicação em MDE

1 - Conceitos sobre VAAF, VAAT e VAAR

Segundo o Manual de Orientação do Novo Fundeb[710], do Ministério da Educação, a Complementação VAAF (Valor Aluno/Ano Final) corresponde à receita de recursos direcionada aos Estados e ao Distrito Federal que não alcançarem o mínimo definido nacionalmente. É um formato que já existia no extinto Fundeb, baseado em estimativas e ajustes, tendo por referência o número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino. Esse valor mínimo por aluno (VAAF-MIN) consiste em valor de referência e é calculado com base nos anos iniciais do ensino fundamental urbano, determinado contabilmente, consideradas as diferenças e ponderações.

A complementação VAAT (Valor Aluno/Ano Total) diz respeito aos recursos destinados à identificação das desigualdades e à promoção da equidade aos mais vulneráveis, como é o caso de Municípios que integram Estados que não recebem a complementação da União. Consideram-se, no cálculo dessa complementação, todos os recursos vinculados à Educação, não apenas aqueles que compõem o Fundeb (ex.: salário- educação), e poderá ser direcionada às redes públicas de ensino municipal, estadual ou distrital que não atinjam o valor aluno/ano mínimo estipulado. Sua implementação é progressiva, sendo de 2 pontos percentuais no primeiro ano a 10,5 pontos percentuais no sexto ano. A distribuição da complementação VAAT terá como parâmetro o valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN), definido nacionalmente. Seu cálculo deverá considerar, além do resultado da distribuição decorrente da Complementação VAAF, as seguintes receitas e disponibilidades:

> Receita do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundo - 5%;
>
> Receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências de Estados, Distrito Federal e Municípios vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino - 25%;
>
> Cotas estaduais e municipais da arrecadação do Salário-Educação;
>
> Parcela da participação pela exploração de petróleo e gás natural vinculada à educação; e
>
> Transferências decorrentes dos programas de distribuição universal geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (definidos em regulamento).

Por fim, a Complementação VAAR será designada com base na evolução dos indicadores, por meio do cumprimento das condicionalidades, como é o caso dos parâmetros técnicos de mérito e desempenho para o provimento do cargo de gestor escolar; da participação de pelo menos 80% dos estudantes em avaliações da educação básica; da redução de desigualdades socioeconômicas e raciais na educação, medidas em exames de avaliação; e das referenciais curriculares, entre outras. Sua implementação também é progressiva, iniciando-se com 0,75 pontos percentuais em 2023 até atingir 2,5 pontos percentuais no sexto ano. A destinação do VAAR observará o atendimento aos indicadores de melhoria elencados no art. 14 da Lei 14.113/20, alterados pela Lei 14.276/21.

A previsão legal da complementação VAAR reproduz, dentre as suas condicionantes (Incisos I, II, III, IV e V do § 1º do art. 14 da Lei 14.113/20), a exigência inserida na Emenda Constitucional 108/20, qual seja, a necessidade de legislação estadual que trate do chamado ICMS Educação (Inciso IV)[711]. A lei que disciplina a matéria, em Minas Gerais, é a de número 24.431, de 14/9/23, a qual produzirá efeitos a partir de janeiro de 2024 (art. 11).

[710] Disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/files/confudeb/Manual%20FUNDEB.pdf. Acesso em: 27 mar. 2024.
[711] Art. 14. A complementação-VAAR será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores referidos no inciso III do caput do art. 5º desta Lei.
[...]
IV - **regime de colaboração entre Estado e Município formalizado na legislação estadual** e em execução**,** nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020**.** (Grifo nosso).

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

2 - Precatórios decorrentes do Fundeb

A Lei 14.325/22 dispõe sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno, para a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – **Fundef,** previstos na Lei 9.424/96; ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – **Fundeb,** 2007-2020; e ao **Fundeb permanente**. O seu art. 1º dispõe que a Lei 14.113/20 passe a vigorar acrescida do art. 47-A:

> Art. 47A - Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:
>
> [...]
>
> **Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados**. (Grifo nosso).
>
> Art. 3º A União suspenderá o repasse de transferências voluntárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra de destinação dos precatórios estabelecida no art. 47-A da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica.

Quanto ao supracitado, registra-se que, por meio de memorandos da Diretoria de Controle Externo deste Tribunal - DCEE[712], foram encaminhados à Cfamge Expedientes da Presidência da Casa[713], referentes aos documentos protocolizados neste Tribunal[714], nos quais o Secretário de Estado de Fazenda – SEF/MG encaminha declarações[715], dentre as quais a de que o Estado está regular quanto ao pagamento de precatórios judiciais, nos termos do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias **e que, considerando as disposições do art. 47-A, §§ 1º e 2º da Lei 14.113/20 c/c com o art. 3º da Lei 14.325/22, não recebeu da União valores de precatórios cujo crédito seja decorrente do Fundef**, inviabilizando, assim, até o momento, qualquer pagamento por parte do Estado, derivado desse repasse.

Cumpre observar que, até o encerramento deste relatório, não foi editada, no Estado de Minas Gerais, lei específica sobre percentuais e critérios para o rateio entre os profissionais beneficiados por recursos do Fundef, em atendimento ao art. 2º da Lei 14.325/22, o que se fará necessário tão logo o Estado tenha recebido os recursos decorrentes da Ação Civil Ordinária – ACO 722/MG, do STF, julgada a favor do Estado. Contudo, em consulta ao portal da ALMG, em março/24, identificou-se o Projeto de Lei 399/23[716], que dispõe sobre esse rateio, o qual, desde 27/4/23, aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A relatoria foi atribuída ao Deputado Lucas Lasmar e a deliberação foi votada no primeiro turno.

Já em relação ao andamento processual da ACO 722[717], tem-se que, na audiência pública realizada no dia 15/3/23 na ALMG[718], foi informado pelo Estado que o cálculo do valor devido é complexo e que a União questiona os valores apresentados em sede de cumprimento de sentença. A ação ainda está em curso, com o seu cumprimento impugnado pela União, tendo sido o processo concluso ao Relator em 26/2/24.

---

712 Memorandos 007/DCEE/2023, de 11/01/23; 046/DCEE/2023, de 13/2/23; 102/DCEE/2023, de 29/6/23; 084/DCEE/2023, de 15/6/23; 148/DCEE/2023, de 4/8/23 e 223/DCEE/2023, de 20/11/23.
713 Expedientes 25/2023, de 9/1/23; 422/2023, de 10/2/23; 905/2023, de 29/6/23; 1356/2023, de 13/6/23; e 1890/23, de 3/8/23;
714 359101/2023; 379902/2023; 432701/2023;489701/2023; e 539701/23.
715 Declarações SEF/STE-SCCG-ATRI-2023, de 02/1/23; de 07/2/23; de 04/4/23; de 01/6/23; e de 02/8/23.
716 https://www.almg.gov.br/projetos-de-lei/PL/399/2023.
717 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2220289
718https://www.almg.gov.br/comunicacao/noticias/arquivos/Estado-e-criticado-por-falta-de-dados-sobre-precatorios-da-educacao/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Registra-se que, por meio do Ofício 20256/2023, de 17/11/23, este Tribunal comunicou ao responsável pela Assessoria Técnica e de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Fazenda a ausência da declaração de que trata o inciso XXXIII do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, referente à regularidade na destinação dos precatórios correspondentes ao rateio dos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica, estabelecidos no art. 47-A, §§ 1º e 2º, da Lei 14.113/20, e no art. 3º da Lei 14.325/22, a qual deveria ter sido anexada ao expediente nº 653301/2023, protocolizado nesta Corte de Contas em 14/11/23, juntamente com as demais declarações exigidas nos demais incisos do art. 29 da Portaria Conjunta, referente ao mês de novembro/2023.

Não obstante este Tribunal ter atestado a ausência da citada declaração junto ao expediente de novembro/23, foi recebida, por esta Corte, a Declaração SEF/STE-SCCG-ATRI – 2024, datada de 4/3/24, com os mesmos teores das anteriormente encaminhadas.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

8.1 - Função Educação

Descrição Pedagógica dos Padrões de Desempenho do Programa de Avaliação da Alfabetização – Proalfa e Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica – Proeb

Exercício de 2023

Disciplina	Nível	Descrição Pedagógica dos Padrões de Desempenho			
		Baixo	Intermediário	Recomendado	Avançado
		Pontos	Pontos	Pontos	Pontos Acima de
Língua Portuguesa	2º Ano do Ensino Fundamental	Até 350	de 350 a 450	de 450 a 600	600
	5º Ano do Ensinio Fundamental	Até 150	de 150 a 200	de 200 a 250	250
	9º Ano do Ensino Fundamental	Até 200	de 200 a 275	de 275 a 325	325
	3º Ano do Ensino Médio	Até 250	de 250 a 300	de 300 a 350	350
Matemática	2º Ano do Ensino Fundamental	Até 400	de 400 a 500	de 500 a 625	625
	5º Ano do Ensinio Fundamental	Até 175	de 175 a 225	de 225 a 275	275
	9º Ano do Ensino Fundamental	Até 225	de 225 a 300	de 300 a 350	350
	3º Ano do Ensino Médio	Até 275	de 275 a 350	de 350 a 375	375

Fonte: Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública - Simave 2019 - Revista do Sistema - SEE.

Áreas Temáticas dos Programas da Função Educação

Exercício de 2023

Área Temática		Programa
Advocacia-Geral	96	Desjudicializa Minas
Agricultura, Pecuária e Abastecimento	18	Ensino Superior para o Agronegócio e para a Agricultura Familiar
Cultura e Turismo	60	Formação Cultural
Desenvolvimento Social	89	Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional
Educação	21	Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg
	36	Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio nos Colégios Tiradentes da Polícia Militar
	48	Ensino Superior - Unimontes
	52	Ampliação e Modernização da Fundação Helena Antipoff
	85	Ensino Superior
	105	Educação Integral
	106	Ensino Fundamental
	107	Ensino Médio
	108	Educação Profissional
	110	Organização, Avaliação e Gestão Escolar
	112	Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino
	125	Desenvolvimento da Educação Básica
	131	Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff
	133	Desenvolvimento da Educação Profissional Técnica
	136	Memória Viva: Difusão Cultural, Patrimônio Material e Imaterial
	151	Suporte ao Sistema Educacional Mineiro
Planejamento e Gestão	77	Aprimoramento da Gestão Pública por meio de Ensino de Excelência
	705	Apoio às Políticas Públicas
Segurança Pública	7	Valorização do Servidor
	143	Promoção da Política Socioeducativa para Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a Lei
	155	Promoção de Defesa Civil

Fonte: PPAG 2020-2023 – Exercício 2023.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

13 - Mineração

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – Cfem

A Constituição Federal, em seu art. 20, § 1º, dispõe que é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, participação no resultado ou compensação financeira pela exploração, em seu território, de recursos naturais, dentre eles os minerais. A Lei 7.990/89, em seu art. 1º, determina que o aproveitamento de recursos minerais ensejará compensação financeira a ser calculada, distribuída e aplicada na forma da lei e será recolhida na venda, no ato de arrematação em hasta pública, na primeira aquisição sob o regime de permissão de lavra garimpeira e no consumo de bem mineral. Já a Lei 8.001/90, define os percentuais da distribuição da compensação financeira da Cfem.

As Leis 7.990/89 e 8.001/90 foram alteradas pela Lei 13.540, em 2017, e, entre as mudanças, destaca-se o aumento da base de cálculo e das alíquotas incidentes. A base de cálculo, no caso de venda de substância mineral, passou a ser a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua comercialização. Em relação à alíquota, poderá ser de até 3,5%. Além disso, a lei prevê que, quando afetados pela atividade de mineração e a produção não ocorrer em seus territórios, o Distrito Federal e os Municípios também terão direito a parcela da Cfem, observados os seguintes pressupostos: a) forem cortados pelas infraestruturas utilizadas para o transporte ferroviário ou dutoviário de substâncias minerais; b) forem afetados pelas operações portuárias e de embarque e desembarque de substâncias minerais; e c) estarem localizados onde se encontram as pilhas de estéril, as barragens de rejeitos e as instalações de beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no plano de aproveitamento econômico.

A Lei 14.514, de 29/12/22, alterou o inciso VII do § 2º do art. 2º da Lei 8.001/90, estabelecendo que o município em que ocorrer a produção também terá direito ao repasse da Cfem, na condição de afetado pela atividade de mineração, desde que esse valor seja superior àquele recebido na condição de produtor. Segundo a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil – Amig, "essa medida permitirá aos municípios produtores com ínfimos recebimentos de CFEM, participar como impactados pelas ferrovias, dutovias e estruturas de beneficiamento, quando os repasses desses critérios forem superiores ao repasse normal da CFEM como produtor". A Confederação Nacional de Municípios[719] exemplifica que:

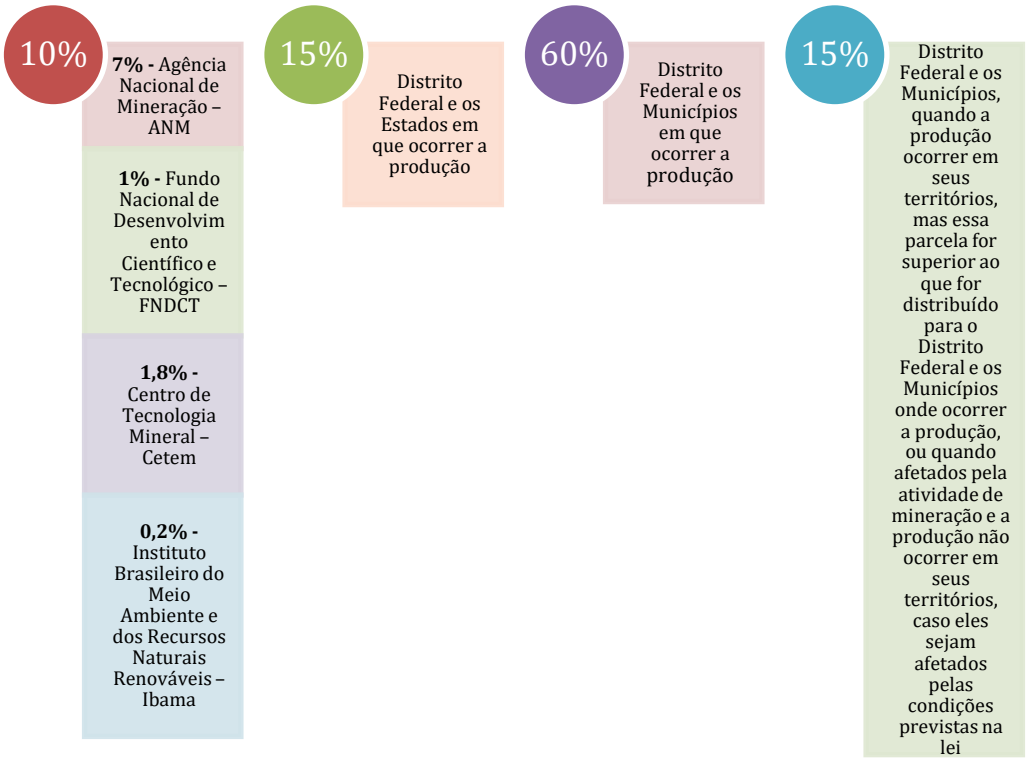
> [...] um Município que recebia R$ 10 mil reais como produtor, e que teria o direito de receber R$ 100 mil como afetado pela atividade mineral, com a nova legislação, irá receber o valor de R$ 110 mil, ou seja, passará a receber como produtor e afetado. Já os casos em que o valor apurado como produtor for maior que o valor a receber como impactado continuará recebendo apenas como cidades produtoras e os Municípios apenas afetados não terão modificações nas regras de recebimento.

Registra-se que o inciso VII do § 2º do art. 2º da Lei 8.001/90 foi regulamentado pelo Decreto 11.659, de 23/8/23[720], o qual foi complementado[721] pela Resolução ANM 143, de 21/11/23[722]. Com a atualização normativa, o montante arrecadado com a Cfem deve ser distribuído nas seguintes proporções (§ 2º do art. 2º da Lei 8.001/90):

[719] https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/lei-muda-distribuicao-da-cfem-em-municipios-produtores-e-impactados
[720] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11659.htm
[721] Art. 3º [...]§ 2º Resolução da ANM expedirá normas complementares relacionadas à forma e aos critérios de cálculo das parcelas previstas no caput e no § 1º.
[722] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anm-n-143-de-21-de-novembro-de-2023-524902502

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Percentuais de Distribuição da Cfem



Compete, portanto, à União, por meio da Agência Nacional de Mineração – ANM, arrecadar e, posteriormente, distribuir os valores relativos à Cfem. A arrecadação diz respeito aos valores recolhidos, pagos pelos contribuintes (no caso, aqueles que exercem a atividade de mineração) aos cofres públicos. Recebidos os recursos, a União deve fazer a distribuição, que consiste na transferência dos valores aos Estados, Municípios e entidades que possuem direito, de acordo com os critérios definidos em legislação. Distribuídos pela União, esses recursos tornam-se receita arrecadada dos entes que os recebem. Os valores arrecadados por contribuintes de um determinado Estado não necessariamente serão distribuídos a esse Estado, pois, conforme explicitado, os recursos são arrecadados e posteriormente distribuídos de acordo com os critérios legais.

De acordo com a Resolução ANM 143, de 21/11/23[723],

> Art. 2º Para fins desta Resolução, adotam-se as seguintes definições:
>
> I - município produtor: município onde ocorre a produção de determinada substância mineral em seu território autorizada por meio de títulos minerários regularmente concedidos e que fazem jus ao recebimento da parcela prevista no inciso VI do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para aquela substância.
>
> II - município afetado: município afetado pelas atividades de mineração delimitadas pelo inciso VII do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 1990, que incluem exclusivamente as infraestruturas utilizadas para o transporte ferroviário ou dutoviário, operações portuárias e de embarque e desembarque de substâncias minerais, e onde se localizem as pilhas de estéril, as barragens de rejeitos e as instalações de beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no plano de aproveitamento econômico.
>
> III - município produtor beneficiário da CFEM como afetado: município produtor de determinada substância mineral que faz jus ao valor adicional da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, correspondente à diferença entre a soma da CFEM apurada nas condições de afetado

[723] https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=RES&numeroAto=00000143&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=ANM/MME&cod_modulo=566&cod_menu=8303

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

pelas atividades de mineração e limítrofe, e a CFEM devida na condição de produtor para aquela substância.

IV - município limítrofe: municípios que de acordo com os dados do IBGE possuem divisa com o município onde ocorre a produção mineral devidamente autorizada e declarada na guia de recolhimento da CFEM, situados exclusivamente no território brasileiro.

V - ciclo anual de distribuição da CFEM aos municípios afetados: refere-se ao período de 12 meses que compreende a arrecadação da CFEM recolhida entre 1º de maio de um ano e 30 de abril do ano seguinte.

Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Finalidade das Ações com Despesas Empenhadas com a Fonte 72

	Ação	Finalidade
2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	Viabilizar a execução de serviços técnicos-administrativos de gerenciamento e suporte da área meio dos órgãos e entidades, elencando os recursos que não podem ser diretamente distribuídos nas ações finalísticas.
4216	Planejamento e Regulação de Recursos Hídricos	Promover a regularização e planejamento dos recursos hídricos, visando gestão dos recursos hídricos estaduais, por meio da regularização dos usos e intervenções em recursos hídricos, do planejamento e implementação dos planos de bacia e do enquadramento dos corpos de água.
4217	Fortalecimento da Gestão Participativa	Fundamentar, garantir e orientar a implementação da política estadual de recursos hídricos e de seus instrumentos de gestão e de entidades componentes do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos - SEGRH, com base nos dispositivos da Lei Estadual 13.199/99, proporcionar o gerenciamento, acompanhamento, monitoramento e apoio executivo nas diversas etapas previstas nos programas dos planos diretores e a integração das políticas municipais com a gestão de recursos hídricos.
4218	Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	Cobrança pelo uso de recursos hídricos é vinculada à implementação de programas, projetos, serviços e obras, de interesse público e definidos nos planos diretores de recursos hídricos de bacias hidrográficas, aprovados previamente pelos respectivos comitês de bacia hidrográfica. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão depositados para utilização exclusiva na bacia hidrográfica que deu origem à arrecadação.
4237	Gestão de Resíduos Sólidos	Promover a adequada gestão de resíduos sólidos, priorizando a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final adequada dos rejeitos, fomentando o desenvolvimento de novas tecnologias e a ampliação do parque industrial para destinação de resíduos no estado. Otimizar instrumentos de gestão institucional dos dados informados pelos empreendedores que implantem ou operem barragens no estado de minas gerais. Executar as diretrizes estabelecidas na Lei 23.291/2019, que institui a política estadual de segurança de barragens de resíduos e rejeitos, no que compete à Feam.
4238	Qualidade do Ar, do Solo e dos Efluentes Líquidos Industriais	Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio da gestão da qualidade do ar, do solo e de efluentes líquidos industriais. Controlar, monitorar e fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários.
4240	Prevenção de Acidentes e Planejamento Territorial	Promover a prevenção de acidentes, o planejamento territorial e a recuperação ambiental, buscando a manutenção e a melhoria da qualidade ambiental e da resiliência socioambiental dos territórios.
4241	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Promover ações de prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais, de forma integrada com outras instituições públicas, privadas e a sociedade civil organizada, visando garantir a integridade ambiental das unidades de conservação sob responsabilidade do Estado
4242	Sustentabilidade, Energia e Mudanças Climáticas	Promover a mitigação de gases de efeito estufa e a adaptação aos impactos causados pelas mudanças climáticas, assim como a transição energética, visando uma economia de baixo carbono e um desenvolvimento sustentável resiliente ao clima, bem como para alcance de compromissos climáticos assumidos pelo governo estadual no âmbito de neutralidade de emissões e da resiliência do território.
4264	Programas, Projetos e Pesquisas em Recursos Hídricos	Contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade das águas, seu uso racional e sustentável e a promoção da segurança hídrica no estado, aperfeiçoar e fortalecer a gestão das águas, promover e apoiar o levantamento, produção e difusão de conhecimentos,
4265	Monitoramento Hidrometeorológico	Contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através do aprimoramento das informações divulgadas sobre a qualidade e da quantidade das águas superficiais e subterrâneas, bem como, promover o monitoramento hidrometeorológico e a previsão do e a previsão do tempo no estado de minas gerais.
4266	Segurança de Barragens e Sistemas Hídricos	Promover a gestão de segurança de barragens de água de usos múltiplos e a definição das condições e regras de operação de reservatórios de acumulação de água, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos e mitigar os efeitos de secas e inundações
4273	Gestão e Recuperação de Áreas Degradadas, Impactadas e Contaminadas	Promover a recuperação ambiental de bacias hidrográficas e de áreas degradadas pela mineração, contaminadas e impactadas por acidentes e desastres ocorridos no estado de minas gerais.
4274	Controle e Monitoramento de Atividades Florestais	Controlar as ações referentes às intervenções ambientais, à destinação e consumo dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa ou plantada e ao cadastramento dos utilizadores de recursos florestais. Realizar a gestão de florestas plantadas e o monitoramento da cobertura vegetal do estado, por meio de soluções digitais inovadoras, visando à manutenção do equilíbrio ecológico, a preservação e o uso sustentável dos recursos florestais.
4276	Recuperação Ambiental	Buscar mecanismos e oportunidades para conservar, ampliar e consolidar as áreas de vegetação nativa e recuperar áreas degradadas ou alteradas.
4280	Gestão de Unidades de Conservação	Promover a administração das unidades de conservação estaduais, visando a manutenção da diversidade biológica e dos ecossistemas do estado, o incentivo a pesquisa científica, a educação ambiental, a restauração e a recuperação dos ambientes degradados, o turismo ecológico e o uso múltiplo sustentável dos recursos naturais.
4283	Proteção e Conservação da Fauna Silvestre	Promover a proteção, conservação e restauração da fauna silvestre no estado, bem como a manutenção e reposição do estoque pesqueiro.
4285	Gestão de Aeronaves do Sisema	Viabilizar o apoio e o assessoramento técnico especializado do comando de aviação do estado - comave/pmmg ao IEF e demais órgãos e entidades do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos - sisema, relacionados à gestão e operação de suas aeronaves, em especial, para ações de prevenção e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais, seu entorno e áreas de relevante interesse ecológico no estado de Minas Gerais, bem como atividades de fiscalização e proteção ambiental.
4317	Fiscalização Ambiental Integrada	Buscar a adequação dos empreendimentos e das atividades à legislação ambiental vigente e possibilitar a efetividade do exercício do poder de polícia, garantindo o poder dissuasivo da fiscalização ambiental, nos casos em que irregularidades forem observadas
4318	Atendimento de Denúncias e de Requisições	Realizar a gestão das denúncias e requisições que se relacionem ao descumprimento da legislação ambiental e de recursos hídricos, com a finalidade de assegurar a fiscalização e o efetivo exercício do poder de polícia ambiental.
4321	Promoção das Políticas Públicas de Saneamento	Apoiar ações de saneamento no Estado de Minas Gerais visando à melhoria do acesso e qualidade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos urbanos e drenagem pluvial urbana.
4339	Apoio ao Licenciamento Ambiental Municipal	Promover o fortalecimento da gestão ambiental municipal, no que tange à regularização ambiental, visando à realização dos processos de licenciamento, controle e fiscalização ambiental de forma descentralizada, democrática e eficiente.
4340	Licenciamento Ambiental	Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que atendam a documentação requerida pelo poder público conforme normas ambientais vigentes, visando o aumento da eficiência e, consequentemente, redução dos prazos de tramitação dos processos de licenciamento ambiental. Controlar, monitorar e fiscalizar as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários.
4348	Gestão Ambiental	Aprimorar a gestão ambiental por meio do cruzamento de informações georreferenciadas no estado, permitindo o direcionamento de ações territoriais no âmbito da Semad, do incentivo à cultura da elaboração de projetos ambientais para captação de recursos, desenvolvimento de instrumentos econômicos de gestão ambiental e ao fomento da educação ambiental e da educação humanitária para manejo ético, guarda responsável, proteção e bem-estar da fauna doméstica, visando à implementação de políticas públicas e ações ambientais nas temáticas correlatas.
4354	Centro Mineiro de Referência em Resíduos	Promover a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, contribuindo para a redução de rejeitos e consequentemente dos custos de coleta, transporte e destinação final de resíduos e para a inclusão sócio-produtiva dos catadores de materiais recicláveis.
4511	Ampliação do Programa de Fiscalização Preventiva	Informar e sensibilizar os empreendedores e/ou produtores rurais mineiros, a partir de ações específicas de fiscalização preventiva junto aos setores da indústria e agricultura, buscando a prevenção de danos ao meio ambiente.

Fonte: Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2020-2023

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

17. Anexos

Anexo I - Receita Fiscal por Fontes

Exercício de 2023 — R$ mil

	Fonte	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Arrecadação (C)	AV % (C)	AH % (C / B)
1	Convênios com a União e suas Entidades - Emendas Individuais	50.958	51.460	11.794	0,01	22,92
2	Convênios com a União e suas Entidades - Emendas de Bancada	156.706	156.706	86.600	0,08	55,26
3	Transferências do FNDE Vinculadas à Educação - Emendas Individuais	30.100	30.100	423	0,00	1,41
4	Transferências do FNDE Vinculadas à Educação - Emendas de Bancada	26.100	26.100	-	0,00	0,00
5	Transferências da União Vinculadas à Assistência Social - Emendas Individuais	300	300	-	0,00	0,00
6	Transferências da União Vinculadas à Assistência Social - Emendas de Bancada	100	100	-	0,00	0,00
9	Termos de Ajustamento, Doações Controladas por Instrumento Jurídico e Congêneres	450	10.034	11.877	0,01	118,36
10	Recursos Ordinários - Recursos não Vinculados de Impostos	63.922.028	63.927.033	65.659.435	59,31	102,71
11	Recursos de Desvinculação de Receitas	1.151.980	1.152.105	1.245.780	1,13	108,13
12	Operações de Crédito Contratuais - Swap	3	3	-	0,00	0,00
13	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - Regularização de Exercícios Anteriores	150	200	15.106	0,01	7.553,07
15	Recursos Ordinários - Outros Recursos não Vinculados	3.291.896	3.450.512	4.173.279	3,77	120,95
17	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art 5º - Audiovisual	-	140.704	140.030	0,13	99,52
19	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	-	106.498	106.498	0,10	100,00
20	Recursos Constituc. Vinculados aos Municípios	-	44.374	-	0,00	0,00
21	Cota Estadual do Salário Educação - Qese	800.100	800.100	748.303	0,68	93,53
23	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb	11.061.528	11.103.312	11.607.605	10,48	104,54
24	Convênios com a União e suas Entidades - exceto Emendas Individuais e de Bancada	753.944	780.407	128.164	0,12	16,42
25	Operações de Crédito Contratuais	39.806	40.016	35.299	0,03	88,21
26	Taxa Florestal - Administração Indireta	120.578	120.596	97.987	0,09	81,25
27	Taxa de Segurança Pública	1.068.766	1.068.766	1.380.665	1,25	129,18
29	Taxa de Expediente - Administração Direta	38.269	38.269	45.712	0,04	119,45
31	Utilização de Recursos Hídricos	65.445	65.485	70.450	0,06	107,58
32	Exploração de Recursos Minerais	520.624	520.624	328.619	0,30	63,12
33	Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	31.880	31.880	31.027	0,03	97,32
36	Transferências do FNDE Vinculadas à Educação - exceto Emendas Individuais e de Bancada	918.737	923.661	264.001	0,24	28,58
37	Transferências da União Vinculadas à Saúde	8.402	8.402	28.557	0,03	339,88
38	Transferências da União Vinculadas ao Esporte	17.000	17.000	21.758	0,02	127,99
39	Multas Pecuniárias e Juros de Mora Fixados em Sentenças Judiciais	6.140	6.140	9.363	0,01	152,50
40	Recursos Fundos Extintos - Lei nº 13.848/2001	3	3	-	0,00	0,00
42	Contribuição Patronal para o RPPS	5.887.784	5.887.784	6.166.834	5,57	104,74
43	Contribuição do Servidor para o RPPS	3.305.149	3.305.149	3.357.358	3,03	101,58
44	Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	42.000	42.000	42.046	0,04	100,11
45	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgão e Entidades do Estado	16.590	16.610	4.858	0,00	29,25
46	Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior ao Tesouro Estadual	7	25	11	0,00	42,72
47	Alienação de Bens de Entidades Estaduais	20.895	29.457	15.251	0,01	51,77
48	Alienação de Bens do Tesouro Estadual	15.665	15.665	38.770	0,04	247,50
49	Contribuição Patronal do Estado aos Institutos de Previdência	409.481	409.484	568.327	0,51	138,79
50	Contribuição do Servidor do Estado aos Institutos de Previdência	762.099	762.102	810.035	0,73	106,29
51	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico/ Combustíveis - Cide	37.755	37.755	13.173	0,01	34,89
52	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	33.151	33.152	48.569	0,04	146,50
53	Taxa de Incêndio	-	403	1.154	0,00	286,17
54	Taxa de Licenciamento da Faixa de Domínio das Rodovias	3.963	3.963	4.524	0,00	114,17
56	Transferências da União Vinculadas à Assistência Social - exceto Emendas Individuais e de Bancada	2.049	2.399	4.102	0,00	170,99
57	Transferências da União por meio de Portaria - exceto Emendas Individuais e de Bancada	65.250	159.678	231.755	0,21	145,14
59	Outros Recursos Vinculados	72.395	82.595	101.523	0,09	122,92
60	Recursos Diretamente Arrecadados	3.666.982	3.707.689	3.939.275	3,56	106,25
61	Recursos Diretamente Arrecadados com Vinculação Específica	188.398	188.402	252.521	0,23	134,03
62	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - Emendas Individuais	61.000	61.001	82.495	0,07	135,24
63	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - Emendas de Bancada	21.000	21.001	19.919	0,02	94,85
64	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Estruturação - Emendas Individuais	2.000	2.000	135	0,00	6,76
66	Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com os Estados e o Distrito Federal	771	771	466	0,00	60,52
67	Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com os Municípios	88.856	88.856	96.868	0,09	109,02
68	Convênios com as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior	12.332	39.087	27.443	0,02	70,21
69	Convênios com os Estados e o Distrito Federal	8.196	18.776	8.729	0,01	46,49
70	Convênios com os Municípios	162.301	162.816	139.901	0,13	85,93
71	Recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria	-	66.181	88.816	0,08	134,20
72	Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários	285.887	285.995	374.952	0,34	131,10
73	Acordos, Ajustes e demais Instrumentos de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades	80.132	80.156	85.672	0,08	106,88
74	Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com as Instituições Privadas e os Organismos do Exterior	18.692	47.392	44.470	0,04	93,83
77	Taxa de Fiscalização Judiciária e Taxas e Multas Judiciais	1.455.515	1.455.521	1.798.304	1,62	123,55
78	Contribuição Militar para Custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares	1.761.536	1.761.536	1.532.354	1,38	86,99
82	Notificação de Infração de Trânsito Estado	120.407	120.407	142.343	0,13	118,22
83	Notificação de Infração de Trânsito Funtrans	279.199	279.249	188.893	0,17	67,64
91	Taxa de Expediente - Administração Indireta	60.652	62.662	90.092	0,08	143,78
92	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Manutenção - exceto Emendas Indiv. e de Bancada	814.129	815.131	602.178	0,54	73,88
93	Transferências da União Vinculadas à Saúde - Bloco Estruturação - exceto Emendas Indiv. e de Bancada	861	861	474	0,00	55,06
94	Taxa Florestal - Administração Direta	6.941	6.941	12.564	0,01	181,02
95	Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Socioambientais	2.151.945	2.752.716	3.477.781	3,14	126,34
97	Transferências Especiais de Recursos da União	100.000	140.000	45.083	0,04	32,20
	Total	**106.103.956**	**107.574.255**	**110.708.350**	**100,00**	**102,91**

Fonte: Armazém de Informações - Siafi.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Anexo II - Despesa de Pessoal por Unidade Orçamentária

Exercícios 2022 e 2023 — R$

Unidade Orçamentária	Despesa Realizada				
	2022	AV (%)	2023	AV (%)	AH (%)
Poder Legislativo	**2.281.470.345**	**3,53**	**2.509.975.050**	**3,54**	**10,02**
1011 - Assembleia Legislativa Estado de Minas Gerais	1.459.297.399	2,26	1.619.498.702	2,29	10,98
1021 - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	822.172.946	1,27	890.476.347	1,26	8,31
Poder Judiciário	**6.631.113.211**	**10,26**	**8.150.881.132**	**11,51**	**22,92**
1031 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	6.559.035.685	10,15	8.064.826.448	11,39	22,96
1051 - Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	72.077.526	0,11	86.054.684	0,12	19,39
Ministério Público	**2.231.791.020**	**3,45**	**2.960.693.997**	**4,18**	**32,66**
1091 - Procuradoria-Geral de Justiça	2.231.791.020	3,45	2.960.693.997	4,18	32,66
Poder Executivo	**53.473.385.402**	**82,75**	**57.207.933.467**	**80,77**	**6,98**
1071 - Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais	8.373.139	0,01	7.560.735	0,01	(9,70)
1081 - Advocacia-Geral do Estado	953.877.263	1,48	925.216.121	1,31	(3,00)
1101 - Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais	9.007.519	0,01	11.538.045	0,02	28,09
1191 - Secretaria de Estado de Fazenda	1.241.066.242	1,92	1.218.532.078	1,72	(1,82)
1221 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	20.915.735	0,03	19.682.181	0,03	(5,90)
1231 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa	20.851.150	0,03	20.478.949	0,03	(1,79)
1251 - Policia Militar do Estado de Minas Gerais	12.039.002.556	18,63	12.115.369.392	17,10	0,63
1261 - Secretaria de Estado de Educação	10.649.488.339	16,48	12.648.256.607	17,86	18,77
1271 - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	24.749.566	0,04	23.206.178	0,03	(6,24)
1301 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade	18.397.856	0,03	28.758.916	0,04	56,32
1371 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	96.942.335	0,15	105.098.266	0,15	8,41
1401 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	1.330.193.039	2,06	1.357.753.129	1,92	2,07
1441 - Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais	623.128.082	0,96	696.769.887	0,98	11,82
1451 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	2.238.758.189	3,46	2.463.549.268	3,48	10,04
1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	63.446.429	0,10	62.869.645	0,09	(0,91)
1491 - Secretaria de Estado de Governo	37.193.009	0,06	39.260.089	0,06	5,56
1501 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	134.010.962	0,21	171.426.927	0,24	27,92
1511 - Policia Civil do Estado de Minas Gerais	2.588.183.464	4,01	2.546.379.920	3,60	(1,62)
1521 - Controladoria-Geral do Estado	50.367.723	0,08	54.313.776	0,08	7,83
1541 - Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	12.580.425	0,02	14.310.259	0,02	13,75
1631 - Secretaria-Geral	11.655.371	0,02	10.198.916	0,01	(12,50)
1711 - Secretaria de Estado de Comunicação Social	-	-	5.391.976	0,01	-
1721 - Secretaria de Estado da Casa Civil	-	-	4.038.135	0,01	-
1941 - EGE - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	178.051.710	0,28	169.236.209	0,24	(4,95)
2011 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais	380.567.422	0,59	368.577.060	0,52	(3,15)
2041 - Loteria do Estado de Minas Gerais	1.843.019	-	1.975.822	0,00	7,21
2061 - Fundação João Pinheiro	41.876.833	0,06	47.383.078	0,07	13,15
2071 - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais	9.947.737	0,02	10.028.688	0,01	0,81
2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente	28.244.015	0,04	29.493.485	0,04	4,42
2101 - Instituto Estadual de Florestas	109.070.612	0,17	115.628.893	0,16	6,01
2121 - Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de M.G.	1.913.591.690	2,96	1.959.036.186	2,77	2,37
2151 - Fundação Helena Antipoff	29.615.927	0,05	33.790.036	0,05	14,09
2161 - Fundação Educacional Caio Martins	7.969.898	0,01	6.530.910	0,01	(18,06)
2171 - Fundação de Arte de Ouro Preto	2.161.409	-	2.183.349	-	1,02

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Exercicios 2022 e 2023 R$

Unidade Orçamentária	Despesa Realizada				
	2022	AV (%)	2023	AV (%)	AH (%)
2181 - Fundação Clóvis Salgado	21.311.465	0,03	20.908.237	0,03	(1,89)
2201 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	14.024.091	0,02	13.395.923	0,02	(4,48)
2211 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa	7.727.636	0,01	6.590.478	0,01	(14,72)
2241 - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas	22.922.416	0,04	24.151.300	0,03	5,36
2251 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	15.747.351	0,02	16.215.431	0,02	2,97
2261 - Fundação Ezequiel Dias	95.422.705	0,15	97.298.956	0,14	1,97
2271 - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	1.191.807.179	1,84	1.249.262.227	1,76	4,82
2281 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais	1.998.813	0,00	2.033.324	0,00	1,73
2301 - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de MG	259.045.781	0,40	171.855.133	0,24	(33,66)
2311 - Universidade Estadual de Montes Claros	278.779.204	0,43	289.114.772	0,41	3,71
2321 - Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	145.419.857	0,23	156.967.278	0,22	7,94
2331 - Instituto de Meteorologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	13.108.361	0,02	13.346.302	0,02	1,82
2351 - Universidade do Estado de Minas Gerais	213.804.384	0,33	227.393.311	0,32	6,36
2361 - Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	-	-	277.180	-	-
2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária	188.497.686	0,29	193.355.554	0,27	2,58
2421 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais	8.094.346	0,01	8.205.498	0,01	1,37
2431 - Agencia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte	4.102.232	0,01	3.833.614	0,01	(6,55)
2441 - Agencia Reguladora de Serviços de Abastec. de Agua e de Esgot. Sanitário de MG	11.498.526	0,02	13.345.662	0,02	16,06
2461 - Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço	1.739.887	0,00	1.685.711	0,00	(3,11)
3041 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de M.G.	274.370.884	0,42	256.831.601	0,36	(6,39)
3051 - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	96.765.832	0,15	88.917.223	0,13	(8,11)
3151 - Empresa Mineira de Comunicação	10.408.133	0,02	12.447.841	0,02	19,60
4291 - Fundo Estadual de Saúde	403.364.191	0,62	386.937.294	0,55	(4,07)
4711 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de MG	15.318.295.777	23,71	16.659.740.506	23,52	8,76
Total	**64.617.759.977**	**100,00**	**70.829.483.646**	**100,00**	**9,61**

Fonte: Armazém de Informações - SIAFI.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Anexo III - Informações dos Convênios com Universidades

Exercício de 2022 — R$

Universidade	Convênios	Data	Objeto/Finalidade	Valor do Convênio
Universidade Federal do Triângulo Mineiro	1261002263/2022/SEE/MG	29/6/22	Construção de estrutura predial para implantação de laboratório para o ensino, pesquisa, extensão e inovação em urgência e emergência da UFTM.	8.709.130,96
	1261001345/2022/SEE/MG	26/5/22	Implantação do monitoramento de dados climáticos, energéticos e indicadores elétricos em sistemas fotovoltaicos. O presente projeto propõe-se na aquisição de usinas fotovoltaicas a serem instaladas no Campus Iturama da UFM destinadas para fins especificos de gerar energia sustentável para a UFTM e gerar informações através da avaliação anual do efeito do clima e do local de instalação sobre a eficiência na geração de energia, sendo os dados coletados utilizados para o desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino e tensão.	1.282.242,40
	1261001510/2022/SEE/MG	3/6/22	Realização do Projeto Sistemas Fotovoltaicos no Contexto De Microrredes, Agregadores E Usinas Virtuais.	929.659,80
Universidade Federal de Juiz de Fora	1261001558/2022/SEE/MG	7/6/22	Construção do Abrigo de Reagentes Químicos e da Coordenação de sustentabilidade da UFJ. Centralização do Armazenamento e Distribuição dos Produtos Químicos da UFJF irá causar um impacto significativo na recionalização das aquisições e compras.	5.687.787,01
	1261001386/2022/SEE/MG	27/5/22	Instalar infraestrutura de TI para apoiar cursos de graduação, pós-graduação e formação continuada na UFJF.	1.549.893,34
	1261001432/2022/SEE/MG	Sem Data	Realização do Projeto Ecomorfologia funcional de sementes florestais nativas do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora e potencial de uso em ações de ensino, educação ambiental e restauração florestal.	91.802,55
	1261001363/2022/SEE/MG	26/5/22	Aquisição de bens e serviços destinado à atualização do laboratório de pesquisa em educação matemática e melhoria/ampliação do atendimento aos professores do ensino fundamental e médio.	341.519,70
	1261001364/2022/SEE/MG	26/5/22	Aquisição de bens e serviços destinados ao "Projeto Pensamento Computacional: da teoria à prática nas escolas". A BNCC apresenta uma forte relação entre os conteúdos educacionais para o ensino básico e sua relação com o pensamento computacional, indicando a importância da temática para a formação de nossos alunos. Busca-se a formação dos professores e a aplicação e disponibilização de artefatos relaciondos ao pensamento computacional.	484.093,94
	126100365/2022/SEE/MG	26/5/22	Instalação de espaços 'cocriativos' e a transferência de saberes de empreendedorismo, linguagem de programação básica e desenvolvimento sustentável para a formação complementar de docentes e discentes da rede estadual de ensino, no âmbito do Programa de Apoio às Universidades Federais de Minas Gerais. A questão norteadora para este projeto é: como colaborar na oferta de uma educação transformadora, voltada para a formação de jovens habilitados a lidar com as novas realidades de vida, relações sociais e trabalho.	2.422.679,06
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri	1261001586/2022/SEE/MG	8/6/22	Construção do AgropecLabs Prédio 2. Estruturar 4 laboratórios que possam atender, simultaneamente, as áreas de produção vegetal e animal	3.611.602,58
	1261001587/2022/SEE/MG	8/6/22		3.611.602,58
	1261001617/2022/SEE/MG	9/6/22	Implantação dos Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento aplicados à produção de hidrogênio verde no Norte de Minas Gerais. Construção do Prédio de laboratórios de Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas e Engenharia Física para a pesquisa e desenvolvimento aplicados à área de energias renováveis do Norte de Minas.	3.309.966,12
	1261001640/2022/SEE/MG	10/6/22	Implementação dos Laboratórios de Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas e Engenharia Física para a Pesquisa e Desenvolvimento aplicados às áreas de mineração e energias renováveis do Norte de Minas Gerais	3.307.994,86
Universidade Federal de Itajubá	1261001786/2022/SEE/MG	20/6/22	Construção do Centro De Empreendedorismo UNIFEI - ITAJUBÁ. Visa atender o inciso II do art. 70 da LDB - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e quipamentos necessários ao ensino.	15.000.000,00
	1261001793/2022/SEE/MG	21/6/22	Construção do Centro De Empreendedorismo UNIFEI para o campus de ITABIRA.	15.000.000,00
	1261001794/2022/SEE/MG	21/6/22	Construção do Centro de Educação - Ceduc Itabira. Apoio institucional ao desenvolvimento de ações de melhoria contínua nos processos de ensino e de aprendizagem tendo como base a educação empreendedora que podem ocorrer em diferentes níveis de aprendizagem, incluindo ensino Infantil, Fundamental I e II, Eja, Médio e Superior.	8.599.914,70
Univesidade Federal de Alfenas	1261001808/2022/SEE/MG	21/6/22	Finalização e atualização dos complexos esportivos da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Com este projeto será possível atender as demandas laboratoriais relacionadas ao ensino de graduação e pós-graduação, ao apoio a projetos de pesquisa relacionados a reabilitação e nutrição, bem como, projetos de extensão da Universidade. Tem-se, ainda, um espaço para utilização da comunidade e também de parcerias com escolas da rede básica de ensino, de acordo com o Art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB.	2.500.000,00
	1261001809/2022/SEE/MG	22/6/22	Aquisição de equipamentos para atividades de ensino dos cursos da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Equipamentos necessáriaos aos laboratórios de ensino e à formação dos alunos, melhorando a infraestrutura dos 37 cursos de graduação oferecidos pela Universidade..	4.424.654,01
	1261001821/2022/SEE/MG	22/6/22	Implantação de geradores de energia solar fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar, proporcionando diminuição no custeio da instituição.	2.476.222,22
Universidade Federal de Viçosa	1261001820/2022/SEE/MG	21/6/22	Realização de obra - Centro Social Obra do Pavilhão de aula, na Praça Pública Adaptação das edificações quanto às normas de segurança contra incêndio e pânico e acessibilidade, no Prédio Público Reforma da UPI - Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas, obras de Urbanização (rampas, ponto de ônibus etc), adequação das instalações do prédio da Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CEAD), construção da adutora do Rio Turvo, construção do Reservatório de Água Instalação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica e reforma do Centro Social Melhorar. contribuir com o cumprimento no disposto na Lei nº 13.005/14, Plano Nacional de Educação, especialmente as metas 15, 16 e 17 que tratam da formação inicial, continuada e valorização dos professores da educação básica. Também se relaciona com a meta 4, voltada para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, visando o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, a garantia de sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, e serviços especializados; com a meta 8, que diz respeito à elevação da escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos;	65.550.889,92
	1261001737/2021 / SEE	27/12/21	Rrealização de: 1) Finalização da obra do Laboratório de ensino do Campus UFV Florestal: O Edifício contará com vários laboratórios na área de ciências exatas no Campus UFV - Florestal- MG, possibilitando desenvolvimento das atividades educativas. Atualmente este campus atua na ensino voltado para cursos técnicos e pós-médio e licenciaturas, além de Tecnologias em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Gestão Ambiental. 2) Finalização da obra do Multiuso do Campus UFV Rio Paranaíba. 3) Obra do edifício de Engenharia de Alimentos	4.880.000,00

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Exercício de 2022 — R$

Universidade	Convênios	Data	Objeto/Finalidade	Valor do Convênio
Universidade Federal de Uberlândia	1261001968/2022/SEE/MG	Sem Data	Aquisição de materiais e equipamentos utilizados para o processo de ensino e aprendizagem em diversos níveis da UFU, implementação de laboratórios - contemplando principalmente os níveis básico e técnico bem como o hospital Escola da Universidade na aquisição de mobiliário e equipamentos médicos hospitalares para garantir a formação dos profissionais de Saúde com, além do aprimoramento da infraestrutura tecnológica e de segurança da informação. Objetiva-se, portanto, aprimorar o acesso da Escola de Educação Básicas aos recursos necessários para o desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino e formação inicial e continua docentes.	25.164.615,39
	1261001792/2022SEE/MG	21/6/22	Conclusão da primeira etapa do CAMPUS da UFU em Patos de Minas com a construção do bloco 1APM e complemento para a construção do Bloco denominado 8DJU.Trata-se da construção da ampliação do Hospital das Clínicas - Pronto-Socorro e Centro de Trauma.	44.797.436,39
Universidade Federal de São João Del Rey	1261001288/2022/SEE/MG	13/6/22	Aquisição de equipamentos de última geração para implantação do Centro Multiusuário de Microscopia e Microanálise da UFSJ a fim de atender a crescente demanda qualificada de pesquisadores de diferentes campos do conhecimento por técnicas de microscopia eletrônica e óptica modernas, propiciando o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas na fronteira do conhecimento e reduzindo nossa dependência em relação a centros externos.	3.853.025,32
	1261001305/2022/SEE/MG	13/6/22	Aquisição de veículo e maquinário institucional. Trator agrícola e veículo caminhão automotivo pesado.	580.000,00
	1261001306/2022/SEE/MG	13/6/22	Atualização da infraestrutura dos Laboratórios de Química do Campus Alto Paraopeba da UFSJ,	173.370,80
	1261001326/2022/SEE/MG	13/6/22	Implementação do Projeto Cultura e Meio ambiente. Acompanhamento de produtores da região juntamente com alunos do ensino básico e profissionalizante conscientizando e incentivando o uso de técnicas mais sustentáveis para a produção agrícola. Demonstrar aos agricultores a importância de novas práticas de manejo das lavouras. Inserir os jovens como responsáveis pelas mudanças dos sistemas de produção agrícola. Nessa primeira etapa serão adquiridos equipamentos para execução da proposta.	250.000,00
	1261001328/2022/SEE/MG	13/6/22	Realização de Programa de Mobilidade Estudantil Pedal Livre. Aquisição de 300 bicicletas a serem compartilhadas entre os graduandos dos cursos de licenciatura.	642.000,00
	1261001330/2022/SEE/MG	13/6/22	Aquisição de Equipamentos Multiusuários para Análises de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) Multicampi.	1.908.705,00
	1261001331/2022/SEE/MG	13/6/22	Realização de Adequação instrumental do Núcleo de Criação de Animais de Laboratório (NUCAL) para o fomento a Educação Básica e profissional e desenvolvimento de tecnologias.	1.748.343,31
	1261001333/2022/SEE/MG	13/6/22	Implementação de detecção molecular na UFSJ campus Dom Bosco/DCNAT e campus Centro Oeste/Lapatex. Implementar, renovar e atualizar os laboratórios de culturas celulares e de detecção molecular.	1.172.390,00
	1261001334/2022/SEE/MG	13/6/22	Aquisição de uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos em Materiais com sistema eletromecânico para análise das propriedades mecânicas de materiais de construção.	526.629,20
	1261001335/2022/SEE/MG	13/6/22	Realização de Robótica Educacional / Ciência na escola: uma abordagem a partir da Aprendizagem Criativa utilizando Robôs Autônomos.	1.190.100,00
	1261001361/2022/SEE/MG	17/6/22	Aquisição de equipamentos de biologia molecular e biotecnologia. Equipar o laboratório de biotecnologia florestal da Universidade para formação continuada de professores do ensino básico, tecnológico e profissionalizante, aproximando universidade e escola pública.	1.500.000,00
	1261001362/2022/SEE/MG	13/6/22	Realização do programa sons das vertentes nas escolas: paisagens sonoras e produção de podcasts. O projeto prevê a capacitação em gravação e edição de áudio para alunos de cinco escolas estaduais de São João Dey Rei e Tiradentes	299.957,93
	1261001385/2022/SEE/MG	13/6/22	Oferecer oficinas de fotografia que possibilitarão através da utilização da linguagem fotográfica para alunos do ensino básico e tecnológico do Município de Sete Lagoas, promover uma maior conscientização ecológica em relação ao seu próprio ambiente e comunidade.	57.500,00
	1261001387/2022/SEE/MG	13/6/22	Realização de reestruturação do viveiro de mudas da UFSJ como ferramenta para o ensino básico, tecnológico e a educação ambiental.	3.000.000,00
	1261001393/2022/SEE/MG	17/6/22	Atualização e manutenção do Laboratório de Engenharia Química 2 (LEQ 2) visando atender a alta demanda das unidades curriculares de graduação do Curso de Engenharia Química.	183.300,10
	1261001409/2022/SEE/MG	30/5/22	Implantação do Projeto Semeando: horta escola como ferramenta de difusão de tecnologia, segurança alimentar e sustentabilidade para região de atuação do campus Sete Lagoas da UFSJ.	724.000,00
	1261001431/2022/SEE/MG	13/6/22	Realização de projeto de ensino que tem por objeto a aquisição de equipamentos para a criação de um Laboratório de Sistemas Embarcados e Internet das Coisas (LSEIC) no DTECH, Campus Alto Paraopeba, Universidade Federal de São João Del- Rei (UFSJ), de acordo com as especificações e quantidades apresentadas. O LSEIC tem como finalidade formar profissionais com habilidades nos recentes desenvolvimentos tecnológicos nas áreas de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), Indústria 4.0, Sistemas Embarcados, Microcontroladores e Computação de borda.	119.300,00
	1261001813/2022/SEE/MG	21/6/22	Implantação de usinas fotovoltaicas para os campi da UFSJ de forma a atender a demanda energética das unidades acadêmicas.	12.500.000,00
	1261002262/2022/SEE/MG	29/6/22	Objetivo Geral e específicos do projeto O objetivo central com este projeto é elaborar uma Escola Fazenda nas propriedades da Universidade Federal de São João del Rei- Campus de Sete Lagoas (UFSJ-CSL) para gerar e socializar tecnologia e ensino, por meio das ações de pesquisa universitária, para a comunidade do município de Jequitibá- Minas Gerais. Enquanto objetivos específicos, ressalte-se:1. Criar um ambiente de estímulo de aprendizagem e resolução de problemas pela aplicação da teoria na prática produtiva; 2. Promover a educação ambiental por meio de atividades multidisciplinar em ambientes de campo; e 3. Fomentar a qualificação técnica para atuar nos polos agroindustriais da região; 4. Repassar informações e tecnologias ao público alvo; 5. mostrar aos jovens, em idade escolar, o papel e a importância da agropecuária de modo a despertar o interesse pela continuidade da atividade desenvolvida por seus pais e o quanto são importantes para a sociedade. Público-Alvo e local das atividades a serem executadas O público a ser beneficiado iretamente do projeto serão 688 crianças matriculadas nas 04 escolas do ensino fundamental, e 220 adolescentes vinculados a única escola do ensino médio do município de Jequitibá.	1.133.540,00
	1261001908/2022/SEE/MG	23/6/22	Inteligência artificial na quantificação dos serviços ecossistêmicos e na estocagem de carbono em florestas de minas gerais: pesquisas e capacitações para o ensino básico, tecnológico e profissionalizante.	1.850.000,00
	1261001967/2022/SEE/MG	26/6/22	Aquisição de equipamentos para a montagem de um estúdio de TV e quatro centros de produção audiovisual na Universidade Federal de São João Del-Rei.	809.509,24
Universidade Federal de Lavras	1261001730/2022/SEE/MG	15/6/22	Realização de Implementação e Estruturação da Agência de Soluções Inovadoras GAIA: Desenvolvimento de Biomateriais e Materiais Avançados para Aplicação em Tecnologias Transformacionais para Energias Renováveis.	13.005.968,69
	1261001818/2022/SEE/MG	Sem Data	Realização de Consolidação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do campus UFLA Paraíso - Meta III: Centro de Convivência e Inovação.	8.894.374,89
	1261001066/2022/SEE/MG	Sem Data	Implementação e estruturação da agência de soluções inovadoras GAIA: desenvolvimento de biomateriais e materiais avançados para aplicação em tecnologias transformacionais para energias renováveis.	848.152,46
Universidade Federal de Ouro Preto	1261001289/2022/SEE/MG	3/6/22	Realização de ação educacional inovadora, sanitária e técnica para o enfrentamento da COVID-19 pela comunidade UFOPiana no sistema educacional dos municípios de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade .	1.250.029,28
	1261001728/2022/SEE/MG	15/6/22	Realização de Obras Emergenciais para Recuperação do Prédio da Escola de Minas na Praça Tiradentes - Ouro Preto.	8.905.455,39
	1261001729/2022/SEE/MG	15/6/22	Realização de revitalização e reestruturação do Cine Teatro Vila Rica. Trata-se de um equipamento urbano de atendimento ao público. O Cine está localizado no centro da cidade de Ouro Preto e está inserido no conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade, situado em frente ao Chafariz dos Contos, além de estar inserido nos três Livros Tombo do IPHAN. Em abril de 1986 o imóvel foi colocado à venda e então adquirido pela UFOP com o objetivo de manter a programação regular como cinema, único na cidade e região, e também como forma de consolidar um local de realização de palestras, encontros, seminários e eventos comunitários.	16.500.000,00
	1261001849/2022/SEE/MG	22/6/22	Proposta de sistema de tratamento das águas residuárias do campus da UFOP - Morro do Cruzeiro em Ouro Preto/MG.	2.484.280,45
Universidade Federal de Minas Gerais	1261002314/2022/SEE/MG	29/6/22	Realização de Projetos Estruturantes de Laboratórios de Ensino de Graduação da UFMG.	41.543.341,00

Fonte: Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Anexo IV - Atualização de Valores - IGP - DI até dez-2023

Período	2011	2012	2013	2014	2015
Janeiro	0,40516855	0,42261260	0,45694077	0,48263199	0,50222244
Fevereiro	0,40905817	0,42290843	0,45785465	0,48673436	0,50488422
Março	0,41155343	0,42527672	0,45927400	0,49393803	0,51099331
Abril	0,41361119	0,42961454	0,45899843	0,49616075	0,51569445
Maio	0,41365255	0,43352403	0,46046723	0,49392802	0,51775723
Junho	0,41311481	0,43651535	0,46396678	0,49081628	0,52127798
Julho	0,41290825	0,44315038	0,46461633	0,48811679	0,52430139
Agosto	0,41542699	0,44886702	0,46675357	0,48840966	0,52639860
Setembro	0,41854269	0,45281705	0,47310142	0,48850734	0,53387346
Outubro	0,42021686	0,45141332	0,47608196	0,49138953	0,54326963
Novembro	0,42202379	0,45254185	0,47741499	0,49699137	0,54973454
Dezembro	0,42134856	0,45552863	0,48070915	0,49887994	0,55215337
Fator Médio	**0,41471882**	**0,43956416**	**0,46634827**	**0,49137534**	**0,52521338**

Período	2016	2017	2018	2019	2020
Janeiro	0,56060132	0,59419476	0,59256462	0,63143088	0,68004543
Fevereiro	0,56503007	0,59455128	0,59345346	0,63932377	0,68011344
Março	0,56745970	0,59229198	0,59677680	0,64616453	0,69126730
Abril	0,56950255	0,58494756	0,60232683	0,65198001	0,69161293
Maio	0,57593793	0,58196433	0,61220499	0,65458793	0,69901319
Junho	0,58532572	0,57637747	0,62126562	0,65871183	0,71019740
Julho	0,58304295	0,57464834	0,62399919	0,65864596	0,72681602
Agosto	0,58555003	0,57602750	0,62824238	0,65528687	0,75494380
Setembro	0,58572570	0,57959887	0,63948792	0,65856330	0,77985694
Outubro	0,58648714	0,58017846	0,64115059	0,66218540	0,80855568
Novembro	0,58678039	0,58481989	0,63384147	0,66781398	0,82990155
Dezembro	0,59165066	0,58914756	0,63098919	0,67943394	0,83620880
Fator Médio	**0,57859118**	**0,58406233**	**0,61802525**	**0,65534403**	**0,74071104**

Período	2021	2022	2023	2024	2025
Janeiro	0,86054248	1,00437515	1,03448443	0,00000000	0,00000000
Fevereiro	0,88386318	1,01944078	1,03489822	0,00000000	0,00000000
Março	0,90304301	1,04360152	1,03137957	0,00000000	0,00000000
Abril	0,92309056	1,04788029	1,02096264	0,00000000	0,00000000
Maio	0,95447564	1,05511066	0,99717421	0,00000000	0,00000000
Junho	0,95552557	1,06165235	0,98271518	0,00000000	0,00000000
Julho	0,96938069	1,05761807	0,97878432	0,00000000	0,00000000
Agosto	0,96802355	1,05180117	0,97927371	0,00000000	0,00000000
Setembro	0,96269942	1,03896920	0,98368044	0,00000000	0,00000000
Outubro	0,97810261	1,03252759	0,98869721	0,00000000	0,00000000
Novembro	0,97242962	1,03066904	0,99364070	0,00000000	0,00000000
Dezembro	0,98458499	1,03386411	1,00000000	0,00000000	0,00000000
Fator Médio	**0,94298011**	**1,03979249**	**1,00214089**	**0,00000000**	**0,00000000**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Anexo V - Atualização de Valores - IPCA até dez-2023

Período	2011	2012	2013	2014	2015
Janeiro	0,47575543	0,50533752	0,53643759	0,56639920	0,60682772
Fevereiro	0,47956148	0,50761153	0,53965621	0,57030736	0,61423102
Março	0,48335001	0,50867752	0,54219260	0,57555419	0,62233887
Abril	0,48707181	0,51193306	0,54517466	0,57941040	0,62675747
Maio	0,48936105	0,51377601	0,54719180	0,58207569	0,63139548
Junho	0,49009509	0,51418704	0,54861450	0,58440399	0,63638350
Julho	0,49087924	0,51639804	0,54877908	0,58446243	0,64032908
Agosto	0,49269549	0,51851527	0,55009615	0,58592359	0,64173780
Setembro	0,49530678	0,52147081	0,55202149	0,58926335	0,64520319
Outubro	0,49743660	0,52454749	0,55516801	0,59173826	0,65049385
Novembro	0,50002327	0,52769477	0,55816592	0,59475612	0,65706384
Dezembro	0,50252339	0,53186356	0,56330105	0,59939522	0,66337166
Fator Médio	**0,49033830**	**0,51683438**	**0,54889992**	**0,58364081**	**0,63634446**

Período	2016	2017	2018	2019	2020
Janeiro	0,67179648	0,70776415	0,72797116	0,75546310	0,78712962
Fevereiro	0,67784264	0,71009977	0,73030067	0,75871160	0,78909744
Março	0,68075737	0,71187502	0,73095794	0,76440193	0,78964981
Abril	0,68490999	0,71287165	0,73256604	0,76875902	0,78720190
Maio	0,69025228	0,71508155	0,73549631	0,76975841	0,78421053
Junho	0,69266817	0,71343686	0,74476356	0,76983539	0,78624948
Julho	0,69627004	0,71514911	0,74722128	0,77129807	0,78907998
Agosto	0,69933363	0,71650789	0,74654878	0,77214650	0,79097377
Setembro	0,69989310	0,71765431	0,75013222	0,77183764	0,79603600
Outubro	0,70171282	0,72066846	0,75350781	0,77260948	0,80288191
Novembro	0,70297590	0,72268633	0,75192545	0,77654979	0,81002756
Dezembro	0,70508483	0,72586615	0,75305333	0,78548011	0,82096293
Fator Médio	**0,69195810**	**0,71580510**	**0,74203705**	**0,76973759**	**0,79445841**

Período	2021	2022	2023	2024	2025
Janeiro	0,82301534	0,90843969	0,96089591	0,00000000	0,00000000
Fevereiro	0,83009327	0,91761493	0,96896743	0,00000000	0,00000000
Março	0,83781314	0,93248029	0,97584710	0,00000000	0,00000000
Abril	0,84041036	0,94236458	0,98179977	0,00000000	0,00000000
Maio	0,84738576	0,94679370	0,98405791	0,00000000	0,00000000
Junho	0,85187691	0,95313721	0,98327066	0,00000000	0,00000000
Julho	0,86005493	0,94665588	0,98445059	0,00000000	0,00000000
Agosto	0,86753740	0,94324792	0,98671482	0,00000000	0,00000000
Setembro	0,87760084	0,94051250	0,98928028	0,00000000	0,00000000
Outubro	0,88857085	0,94606152	0,99165455	0,00000000	0,00000000
Novembro	0,89701227	0,94994038	0,99443119	0,00000000	0,00000000
Dezembro	0,90356046	0,95583001	1,00000000	0,00000000	0,00000000
Fator Médio	**0,86041096**	**0,94025655**	**0,98344752**	**0,00000000**	**0,00000000**

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Referências

Ações Cíveis Originárias 3108, 3215, 3225, 3233, 3235, 3244, 3252 e 3270.

ATRICON – Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Resolução 06, de 25 de novembro de 2016. Aprova as Diretrizes de Controle Externo Atricon 3210/2016, relacionadas à temática "Receita e renúncia de receita". Disponível em: https://www.atricon.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Diretrizes-receita-e-ren%C3%BAncia-de-receita.pdf .

BANCO CENTRAL DO BRASIL publicação Estatísticas Fiscais 07/02/2024 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202401_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf. Acesso em: 07 mar. 2024.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Taxas de juros básicas – Histórico. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros

BANCO DO BRASIL. Transferências Constitucionais. Disponível em: https://www.bb.com.br/site/setor-publico/transferencias-constitucionais/

BRASIL. - Coletiva-de-Imprensa 29/01/2024-Resultados-2023 publicação do IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração Disponível em https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2024/01/20240129_Coletiva-de-Imprensa-Resultados-2023_.pdf

BRASIL. - FBSP Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em sua Nota Técnica sobre Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19 – ED.2, de 29/5/20 Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/search?query=Viol%C3%AAncia%20Dom%C3%A9stica%20durante%20a%20Pandemia%20de%20Covid-19%20%E2%80%93%20ED.2,%20de%2029%2F5%2F20%20&view=list

BRASIL. - Infograficos Mineração em Números 2023 publicação do IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração Disponível em https://ibram.org.br/wp-content/uploads/2024/02/mineracao-em-numero-2023.pdf

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL aciona bandeira verde para o mês de dezembro. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/aneel-aciona-bandeira-verde-para-o-mes-de-dezembro#:~:text=Com%20o%20acionamento%20do%20pr%C3%B3ximo,em%20todo%20ano%20de%202023

BRASIL. Agência Nacional de Mineração. Observatório da Cfem. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDA5NGMyYmYtOWQyMi00NzA1LWFhOTQtNmU5NjEyMTI3ZDMxIiwidCI6ImEzMDgzZTIxLTc0OWItNDUzNC05YWZhLTU0Y2MzMTg4OTdiOCJ9&pageName=ReportSection7a43f884dc43352e5953

BRASIL. Ata de Copom nº 259ª, Definição da taxa básica de juros. disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom. Acesso em: fev. 2024.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

BRASIL. Decreto Federal 10.540 de 5 de novembro de 2020. Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10540.htm .

BRASIL. Decreto n. 10.681, de 20 de abril de 2021. *Regulamenta a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal*. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10681.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.681%2C%20DE%2020,Estados%20e%20do%20Distrito%20Federal.>.

BRASIL. Decreto n. 10.819, de 27 de setembro de 2021. *Regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e no art. 2º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997*. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10819.htm#:~:text=1%C2%BA%20Este%20Decreto%20regulamenta%20o,11%20de%20setembro%20de%201997.&text=VI%20%2D%20as%20medidas%20de%20refor%C3%A7o,Complementar%20n%C2%BA%20178%2C%20de%202021.>.

BRASIL. Decreto nº 11.659/2023. Regulamenta o disposto no inciso VII do § 2º, no § 3º e no § 5º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, para estabelecer o percentual de distribuição de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11659.htm.

BRASIL. Diário Oficial da União PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 Estabelece a padronização das fontes ou destinações de recursos a ser observada no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-stn/sof-n-20-de-23-de-fevereiro-de-2021-304861747

BRASIL. Diário Oficial da União PORTARIA Nº 710, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 Estabelece a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios. . disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-710-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389863

BRASIL. Diário Oficial da União. Decreto-Lei nº 667 de 2 de julho de 1969. Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0667.htm.

BRASIL. Diário Oficial da União. Lei nº 13.954 de 16 de dezembro de 2019. Altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, e o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares; revoga dispositivos e anexos da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, e da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; e dá outras providências. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.954-de-16-de-dezembro-de-2019-233744070.

BRASIL. Diário Oficial da União. Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960. Dispõe sobre as Pensões Militares. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3765.htm.

BRASIL. Diário Oficial da União. Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as Leis nos 3.765, de 4 de maio de

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2215-10.htm.

BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria/mtp-n-1.467-de-2-de-junho-de-2022-405580669.

BRASIL. Diário Oficial da União. Portaria Nº 17, de 16 de janeiro de 2023. Homologa o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que dispõe sobre a definição do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, para o exercício de 2023.https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-17-de-16-de-janeiro-de-2023-458228873

BRASIL. Direito à Saúde no Brasil: seus contornos, judicialização e a necessidade da macrojustiça – Ipea, 2019. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9714/1/TD_2547.pdf. Acesso em: 19 mar. 2024.

BRASIL. Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm.

BRASIL. Emenda Constitucional 109, de 15 de março de 2021. Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 168 e 169 da Constituição Federal e os arts. 101 e 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; acrescenta à Constituição Federal os arts. 164-A, 167- A, 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G; revoga dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e institui regras transitórias sobre redução de benefícios tributários; desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos; e suspende condicionalidades para realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc109.htm .

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Disponível em: https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae#:~:text=O%20Programa%20Nacional%20de%20Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Escolar%20(PNAE)%20%C3%A9%20um%20eixo,e%20os%20h%C3%A1bitos%20alimentares%20saud%C3%A1veis%3B

BRASIL. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Indica a porcentagem de alunos que deixaram de frequentar a escola após a data de referência do Censo Escolar. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/taxas_de_rendimento_escolar_2022.pdf

BRASIL. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Taxas de Transição. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-rendimento-escolar

BRASIL. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Taxas de Rendimento Escolar. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

BRASIL. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Resultado do Pisa– Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022 . Disponível em: https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2022/apresentacao_pisa_2022_brazil.pdf

BRASIL. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Divulgado resultado da 2ª etapa do Censo Escolar 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/divulgado-resultado-da-2a-etapa-do-censo-escolar-2022>

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021 | Nota informativa do Ideb 2021 Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados

BRASIL. INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/plano-nacional-de-educacao/relatorio-do-4o-ciclo-de-monitoramento-das-metas-do-plano-nacional-de-educacao-PNE-2022

BRASIL. Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 16 – Benefícios Fiscais, de novembro de 2020. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:10000 .

BRASIL. Lei Complementar Federal n. 159, de 2017. Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares no 101, de 4 de maio de 2000, e no 156, de 28 de dezembro de 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp159.htm

BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. *Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências*. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>.

BRASIL. Lei Complementar n. 159, de 19 de maio de 2017. Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares no 101, de 4 de maio de 2000, e no 156, de 28 de dezembro de 2016. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp159.htm>.

BRASIL. Lei Complementar n. 178, de 13 de janeiro de 2001. *Estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção e Equilíbrio Fiscal.* Disponível em: < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-complementar-n-178-de-13-de-janeiro-de-2021-298911357 >. Acesso em: 20 abr. 2022.

BRASIL. Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp108.htm.

BRASIL. Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp109.htm.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

BRASIL. Lei Federal 14.194, de 20 de agosto de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022 e dá outras providências. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/34722181 .

BRASIL. Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9717.htm

BRASIL. Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm

BRASIL. Lei Nacional 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/norma/602528 .

BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>

BRASIL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, de 8 de novembro de 2021. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943 .

BRASIL. Ministério da Economia. Comex Vis - Visualização dos Dados de Comércio Exterior. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis

BRASIL. Ministério da Economia. Manual de Demonstrativos Fiscais Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2023 – 13ª edição. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf >

BRASIL. Ministério da Economia. Metrô de Belo Horizonte é concedido à iniciativa privada com ágio de 33,9% sobre o valor mínimo. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/dezembro/metro-de-belo-horizonte-e-concedido-a-iniciativa-privada-com-agio-de-33-9-sobre-o-valor-minimo

BRASIL. Ministério da Economia. Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME. *Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021.* Disponível em: <https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:18750>

BRASIL. Ministério da Educação. Painel de Monitoramento do Plano Nacional de Educação. Disponível em: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGY5NWUyMDMtYzc0Mi00Y2Y5LTk3MmEtNThjMjJiY2NjNWExIiwidCI6IjI2ZjczODk3LWM4YWMtNGIxZS05NzhmLWVhNGMwNzc0MzRiZiJ9

BRASIL. Ministério da Educação. Reajuste no PNAE supera 40% em alguns estados. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2023/marco/reajuste-no-pnae-supera-40-em-alguns-estados

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

BRASIL. Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional - 13ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF Disponível em: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf-1

BRASIL. Ministério de Minas e Energia - Agência Nacional de Mineração - Resolução ANM nº 143, De 21 De Novembro De 2023 referente aos municípios afetados pela atividade de mineração disponível em: https://anmlegis.datalegis.inf.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&link=S&tipo=RES&numeroAto=00000143&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=ANM/MME&cod_modulo=566&cod_menu=8303

BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. *Manual Técnico de Orçamento – MTO 2023*. Disponível em: <mto2023 [Manual Técnico do Orçamento - MTO] (planejamento.gov.br)>

BRASIL. Nota Técnica SEI nº 2336/2023/MF. - Relatório de Avaliação do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal (PAF) Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/relatorio-de-avaliacao-do-programa-de-reestruturacao-e-de-ajuste-fiscal-paf/2022/114. Acesso em: 13/3/24.

BRASIL. Nota Técnica SEI nº 6482/2023/ME - Orientações sobre o tratamento contábil da Cobertura da Insuficiência Financeira nos Regimes Próprios de Previdência Social. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:19951.

BRASIL. Planalto, Presidencia da Republica, Casa Civil, DECRETO Nº 11.659, DE 23 DE AGOSTO DE 2023, estabelecer o percentual de distribuição de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM.

BRASIL. Resolução ANM nº 143, de 21 de novembro de 2023. Disciplina o disposto no Decreto nº 11.659, de 23 de agosto de 2023. Disponível em: < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anm-n-143-de-21-de-novembro-de-2023-524902502

BRASIL. Secretaria de Comunicação Social. Lei Paulo Gustavo. Disponível em: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias-regionalizadas/cultura/minas-gerais-tem-r-378-milhoes-da-lei-paulo-gustavo-para-projetos-culturais

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Instruções de Procedimentos Contábeis nº 14 – Procedimentos Contábeis Relativos aos RPPS. Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:17165.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal homologa acordo de compensação das perdas do ICMS sobre combustíveis. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=508442&ori=1#:~:text=As%20partes%20concordaram%2C%20ainda%2C%20em%20requerer%2C%20no%20prazo,compensa%C3%A7%C3%A3o%20de%20valores%20em%20raz%C3%A3o%20da%20LC%20194%2F2022.

BRASIL. Tesouro Nacional Transparente. Demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares Individuais para DF, Estados e Municípios. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/demonstrativo-relativo-as-emendas-parlamentares-individuais-para-df-estados-e-municipios/2022/114

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

BRASIL. Transferências Constitucionais – Sistema de Informações do Banco do Brasil https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/repasse-de-recursos/transferencias-constitucionais#/.

BRASIL.2ª Edição da Cartilha do Piso Nacional da Enfermagem: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sgtes/piso-da-enfermagem/publicacoes/2a-edicao-da-cartilha-do-piso-nacional-da-enfermagem-entenda-como-funciona-o-pagamento/view.

CEMIG.- Companhia Energética de Minas Gerais Bandeira Tarifária. Disponível em: https://www.cemig.com.br/atendimento/bandeira-tarifaria/

CNM - Confederação Nacional de Municípios. Lei distribuição muda de CFEM em e produtores impactados. Disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/lei-muda-distribuicao-da-em-municipios-produtores-e-impactados.

CNM - Confederação Nacional de Municípios. Municípios limítrofes recebem pela primeira vez recursos da Cfem. Disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipios-limitrofes-recebem-pela-primeira-vez-recursos-da-cfem-cnm-atuou-pela-ampliacao-da-distribuicao

FEIJÓ, Paulo Henrique; CARVALHO JR., Jorge Pinto de; RIBEIRO, Carlos Eduardo. *Entendendo a contabilidade orçamentária aplicada ao setor público.* Brasília: Gestão Pública, 2015.

FLEURY, 2012, pp. 159-162. Disponível em: https://www.redalyc.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=dHvUrMkYAs1qkzidO6Kz4KLHUPzikhllF0jCVsKTd-k,. Acesso em: 19 mar. 2024.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). Projeto de reconversão produtiva para territórios minerados - Mariana. Disponível em: <https://eventos.fgv.br/sites/eventos.fgv.br/files/arquivos/u595/proj. reconversao produtiva para territorios minerados - mariana.pdf

FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro, 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

G1. As consequências da guerra na Ucrânia para o Brasil. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/ucrania-russia/noticia/2023/02/as-consequencias-da-guerra-na-ucrania-para-o-brasil.ghtml

G1. Impasse sobre valor provoca suspensão de negociação do novo acordo de Mariana, diz MPF. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/12/05/impasse-sobre-valor-provoca-suspensao-negogogociacao-do-novo-acordo-de-mariana-diz-mpf.ghtml.

G1. Ranking da educação: Brasil nas está nas últimas lugares no Pisa 2022; veja notas de 81 matemática em anos matemática em ciências e leitura. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2023/12/05/ranking-da-educacao-brasil-esta-nas-ultimacoes-posicoes-no-pisa-2022-veja-notas-de-81-paragens-em-matematica-ciencias-letura.

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Especialistas discutem alternativas à mineração em 69 municípios mineiros. Disponível em: <https://ibram.org.br/noticia/especialistas-discutem-alternativas-a-minecao-em-69-municipios-mineiros/>.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. IBRAM debate reconversão produtiva em território minerado em BH. Disponível em: <https://ibram.org.br/noticia/ibram-debate-reconversao-produtiva-em-territorio-minerado-em-bh/>.

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS de Minas Gerais. Edital Termo de Parceria Parque Estadual do Rio Doce. Disponível em: http://ief.mg.gov.br/component/content/article/3306-nova-categoria/3238--edital-termo-de-parceria-parque-estadual-do-doce.

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS de Minas Gerais. Termos de Parceria. Disponível em: http://ww.ief.mg.gov.br/transparencia/termosdeparceria.

MINAS GERAIS. Agência Minas, reportagem "Exportações do agro mineiro batem recorde de volume em 2023"22/01/2024 Disponível em: https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/exportacoes-do-agro-mineiro-batem-recorde-de-volume-em-2023

MINAS GERAIS. Agência Minas. . Ensino Médio em Tempo Integral será ampliado para 721 escolas da rede estadual. Disponível em: <https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/ensino-medio-em-tempo-integral-sera-ampliado-para-721-escolas-da-rede-estadual>

MINAS GERAIS. Agência Minas. Secretaria de Educação prorroga inscrições do Trilhas de Futuro Educadores. Disponível em: <https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/secretaria-de-educacao-prorroga-inscricoes-do-trilhas-de-futuro-educadores>.

MINAS GERAIS. Agência Minas. Governo de Minas antecipa quitação dos débitos de ICMS e FUNDEB com os municípios. Disponível em: <https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-antecipa-quitacao-dos-debitos-de-icms-e-fundeb-com-os-municipios>.

MINAS GERAIS. Agência Minas. Governo de Minas assina contrato do Rodoanel da Região Metropolitana de BH. Disponível em: https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-assina-contrato-do-rodoanel-da-regiao-metropolitana-de-bh

MINAS GERAIS. Agência Minas. Governo de Minas lança Novo Regulamento do ICMS, mais simples e reorganizado. Disponível em: https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/governo-de-minas-lanca-novo-regulamento-do-icms-mais-simples-e-reorganizado

MINAS GERAIS. Agência Minas. Secretaria de Educação divulga cartilha com detalhes sobre o Plano de Enfrentamento ao Abandono e à Evasão Escolar. Disponível em: https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/secretaria-de-educacao-divulga-cartilha-com-detalhes-sobre-o-plano-de-enfrentamento-ao-abandono-e-a-evasao-escolar

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais - LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2023 Anexo I – Metas Fiscais .. disponível em:https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/653/85/1653085.pdf

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais - LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2023 Anexo II – Riscos Fiscais .. disponível em:https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/653/86/1653086.pdf

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Metodologia de Cálculo e Premissas Utilizadas nas Previsões de Receitas Informadas Pelos Órgãos Arrecadadores.. disponível em: https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/653/87/1653087.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais – Plano Estadual de Educação. Disponível em: https://www.educacao.mg.gov.br/documentos-legislacao/plano-estadual-de-educacao-lei-23-197-2018/

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Decreto com numeração especial nº 356, de 23/08/2021. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/DNE/356/2021/

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais Emenda ao Projeto de Lei nº 4.009, de 2022, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. disponível em: https://diariolegislativo.almg.gov.br/2022/L20221022.pdf Pagina 6

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais Lei nº 24.314, de 02/05/2023 - Fixa os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Secretários Adjuntos de Estado e dá outras providências. . .. disponível em: https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/leis/legislacao-mineira/lei/?tipo=LEI&num=24314&ano=2023&comp=&cons=

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais Lei nº 24.383, de 06/07/2023 - Dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/24383/2023/

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais PL399/2023 - Dispõe sobre o rateio de recursos extraordinários recebidos pelo Estado em decorrência de decisões judiciais que tratam das diferenças das transferências de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef - e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - para os profissionais da educação básica da rede estadual pública de ensino e dá outras providências. https://www.almg.gov.br/projetos-de-lei/PL/399/2023.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais Projeto de Lei 4009/2022 estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. . disponível em: https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/documento/?tipo=PL&num=4009&ano=2022&expr=(PL.2022040090310[codi])[txmt]

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Lei nº 24.271, de 20/01/2023, dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2020-2023, para o exercício de 2023.. disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24271/2023/

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, projeto de lei nº 359/2023, dispõe sobre a transferência das competências da Fundação Educacional Caio Martins – Fucam para a Secretaria de Estado de Educação – SEE. disponível em: https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/projetos-de-lei/texto/?tipo=PL&num=359&ano=2023

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Projeto de Lei nº 3.456/22, dispõe sobre a a criação do Programa Estadual de Incentivo aos Produtores Rurais atingidos pelas chuvas e dá outras providências... disponível em: https://www.almg.gov.br/projetos-de-lei/PL/3456/2022

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, publicação sobre: “Estado é criticado por falta de dados sobre precatórios da educação” disponível em:

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

https://www.almg.gov.br/comunicacao/noticias/arquivos/Estado-e-criticado-por-falta-de-dados-sobre-precatorios-da-educacao/

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Decreto 634, de 2023. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/634/2023/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Decreto 686, de 2023. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/686/2023/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Decreto 689, de 2023. Disponível em: https://ww.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DNE/689/2023/..

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Emenda Constitucional nº 104, de 14/09/2020 - Altera a Constituição do Estado, a fim de modificar o sistema de previdência social dos servidores públicos civis, estabelecer regras de transição e dar outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/EMC/104/2020/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estatuto do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg, publicado no Diário Oficial do Legislativo da ALMG em 30/06/2021. Disponível em: https://iplemg.mg.gov.br/iplemg/legislacao/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei Complementar nº 64, de 25/03/2002 - Institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos civis do Estado e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/leis/legislacao-mineira/lei/min/?tipo=LCP&num=64&ano=2002&comp=&cons=0.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei Complementar nº 125, de 14/12/2012 - Altera as leis nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LCP/125/2012/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei Complementar nº 140, de 12/12/2016 - Autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a criar entidade de previdência complementar, dispõe sobre o processo de extinção do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg – e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LCP/140/2016/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei Complementar nº 156, de 22/09/2020 - Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, institui fundos de previdência do Estado e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LCP/156/2020/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei Complementar nº 168, de 19/07/2022 - Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LCP/168/2022/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei nº 10.366, de 28/12/1990 - Dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/10366/1990/.

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei nº 12.278, de 29/07/1996 - Institui contribuição previdenciária para custeio parcial de aposentadoria de servidores públicos e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/12278/1996/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei nº 13.163, de 20/01/1999 - Promove a adequação da lei orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - Iplemg - às normas constitucionais e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/13163/1999/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei nº 5.301, de 16/10/1969 - Contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/5301/1969/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei nº 6.258, de 13/12/1973 - Cria o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/6258/1973/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Lei Complementar nº 131, de 06/12/2013 - Altera a lei complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, cria o fundo previdenciário de minas gerais - Funprev-mg - e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LCP/131/2013/.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/texto.html?a=2017&n=297&t=MSG>

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Despesas com Publicidade da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias no 4ºtrimestre DE 2023 Disponível em: https://diariolegislativo.almg.gov.br/2024/L20240112.pdf, p.. 6

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Lei nº 21.777, de 2015. Institui o Programa Estadual de Transporte Escolar – PTE-MG –, direcionado a alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/21777/2015/?cons=1>

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, 2019-2030. Disponível em: https://mediaserver.almg.gov.br/acervo/679/271/1679271.pdf. Acesso em: 19 mar. 2024.

MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Resultado das Ples 2022 para o exercício de 2023. Disponível em: https://www2.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ppag/2020-2023/2023/emendas/documentos/resultados-das-ples-2022-para-exercicio-2023.pdf

MINAS GERAIS. Atlas da violência 2023 Disponível em: 1https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/9350-223443riatlasdaviolencia2023-final.pdf

MINAS GERAIS. Concurso público para provimento de cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Disponível em: http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3165-concursos-publicos-em-andamento; e http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3311-edital-sejusp-n-01-2021

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Constituição do Estado de Minas Gerais (1989). Belo Horizonte: Assembleia Legislativa, 1989. (com Emendas).

MINAS GERAIS. Decreto Estadual 47.105, de 16 de dezembro de 2016. Dispõe sobre as regras de governança da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, de que trata o §1º do art.1º, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/47105/2016/?cons=1 .

MINAS GERAIS. Decreto Estadual 47.154, de 20 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito do Estado, nos termos da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/47154/2017/?cons=1 .

MINAS GERAIS. Decreto Estadual 48.566, de 26 de janeiro de 2023. Concede isenção ou redução de base de cálculo do ICMS na saída em operação interna de querosene de aviação com destino a empresa de transporte aéreo regular de passageiros. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48566/2023/?cons=1 .

MINAS GERAIS. Decreto Estadual 48.620, de 26 de maio de 2023. Institui o Censo Cadastral Previdenciário dos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/DEC/48620/2023/.

MINAS GERAIS. Decreto Estadual 48.735, de 26 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a remissão de créditos tributários relativos ao ICMS, inclusive suas multas e juros, decorrentes do encerramento do diferimento do ICMS nas operações com sucata, apara, resíduo ou fragmento, promovidas por cooperativas e associações de catadores, nas hipóteses que especifica. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48735/2023/ .

MINAS GERAIS. Decreto Estadual 48.738, de 26 de dezembro de 2023. Concede isenção do ICMS incidente na operação interna de bens destinados à implantação de uma unidade de pesquisa e produção de Hidrogênio na Universidade Federal de Itajubá – Unifei, nos termos autorizados pelo Convênio ICMS 152/23, de 29 de setembro de 2023. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48738/2023/ .

MINAS GERAIS. Diário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 6º Bimestre de 2023. Disponível em: http://diarioeletronico.fazenda.mg.gov.br/opendiariogeral/export/sites/diarioeletronico/Publicacoes/SCCG/demonstrativo_responsabilidade/2023/2024/RelatorioResumidodaExecucaoOrcamentaria-RREO6Bimestre2023.pdf.

MINAS GERAIS. Estado de Minas Gerais - Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social - Sistema Único de Assistência Social – SUAS - Programa Bolsa Merenda é um benefício ofertado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), através de transferência de recursos para cerca de 380 mil estudantes da rede estadual de ensino. .. disponível em: https://blog.social.mg.gov.br/programa-bolsa-merenda/

MINAS GERAIS. Estado de Minas Gerais - Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social - Sistema Único de Assistência Social – SUAS - Programa Renda Minas - programa de transferência de renda emergencial temporária do governo de Minas Gerais em parceria com a Caixa Econômica Federal, que vai atuar como

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

complemento ao Auxílio Emergencial, pago pelo Governo Federal. disponível em: https://blog.social.mg.gov.br/programa-renda-minas/

MINAS GERAIS. Estado De Minas Gerais - Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social - Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Programa Auxilio Emergencial Mineiro. .. disponível em: https://blog.social.mg.gov.br/category/auxilio-emergencial-mineiro/

MINAS GERAIS. Fundação Helena Antipoff. Chamamento Público - Projeto Cidadão Global de Minas para o Mundo. Disponível em: <http://fha.mg.gov.br/noticia/educacao/06/2022/chamamento-publico-projeto-cidadao-global-de-minas-para-o-mundo>.

MINAS GERAIS. Fundação João Pinheiro. Painel de Monitoramento dos ODS. Disponível em: https://shiny.fjp.mg.gov.br/ODS

MINAS GERAIS. Fundação João Pinheiro. Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Disponível em: https://fjp.mg.gov.br/sistema-estadual-de-monitoramento-e-avaliacao-de-politicas-publicas/

MINAS GERAIS. Governo de Minas – Desenvolvimento social - Acordo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo -O acordo firmado entre o Governo de Minas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios (AMM), o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TC-MG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG), homologado no dia 28 de julho de 2022 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), por intermédio da Advocacia-Geral do Estado (AGE),https://social.mg.gov.br/noticias-artigos/1912-conheca-o-acordo-do-piso-mineiro-de-assistencia-social-fixo

MINAS GERAIS. Jornal Minas Gerais, edição de 29/6/22. Disponível em: https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2022-06-29

MINAS GERAIS. Jornal Minas Gerais, edição de 4/11/21. Disponível em: https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-11-04

MINAS GERAIS. Lei 24.218, de 15 de julho de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2023. Disponível em: https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/orcamento-do-estado/ldo/leis/LDO-2023 .

MINAS GERAIS. Lei 24.272, de 20 de janeiro de 2023. Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2023. Disponível em: https://www.almg.gov.br/atividade-parlamentar/orcamento-do-estado/loa/leis/LOA-2023 .

MINAS GERAIS. Lei Estadual n.21.710, de 2015. Dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de Educação Básica e dá outras providências.https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/21710/2015/?cons=1

MINAS GERAIS. Lei n. 24.314, de 2023. Fixa os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Secretários Adjuntos de Estado e dá outras providências. Disponível em:https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24314/2023/

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Lei n. 24.404, de 2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24404/2023/

MINAS GERAIS. Lei Orçamentária Anual (LOA) disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/lei-orcamentaria-anual-loa/lei-orcamentaria-anual-loa

MINAS GERAIS. Metodologia MDF 13ª EDIÇÃO, disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lrf/2023/6-bimestre/anexo6.pdf . Acesso em: 06 mar. 2024.

MINAS GERAIS. Ministério Público de Minas Gerais – Noticia: "Entrega de viaturas e drones para fiscalização com foco no combate ao desmatamento ilegal e intervenções irregulares que degradam o meio ambiente no Estado" Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-entrega-veiculos-a-anm-para-uso-em-fiscalizacoes-de-barragens-no-estado-8A9480678AB4BCA0018B01E0F6634B93-00.shtml

MINAS GERAIS. Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Acordos com foco em segurança de barragens e recuperação ambiental são assinados com empresas Minérios Nacional e Vallourec. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/acordos-com-foco-em-seguranca-de-barragens-e-recuperacao-ambiental-sao-assinados-empresa-empresas-nacional-nacional-e-vallourec-8A94806784BE22510

MINAS GERAIS. Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Em acordo firmado com MPMG e governo de Minas, Valloure reconhecec reparação uma obrigação de integral integral de todos os causados. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/em-acordo-firmado-com-mpmg-e-governo-de-minas-vallourec-reconhece-a-brigacao-recoma-reparacao-de-de-todos-os-danos-causados.shtml.

MINAS GERAIS. Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). MPMG entrega veículos à ANM para uso em fiscalizações de barragens no estado. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-entrega-veiculos-a-anm-para-uso-em-fiscalizacoes-de-barragens-no--8estado94806AB4B0018B01E0F66B93-00.sht

MINAS GERAIS. Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Polícia Militar de Meio Ambiente recebe viaturas e drones com recursos provenientes de acordos celebrados pelo MPMG. Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/policia-militar-de-meio-ambiente-recebe-viaturas-e-drones-com-recursos-provenientes-de-acordos-celebrados-pelo-mpmg-8A9480678848BF5201888C5ACA297341-00.shtml.

MINAS GERAIS. N. 24.383, de 2023.Dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. Disponível em:https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/24383/2023/

MINAS GERAIS. PMDI 2019 – 2030 – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado Disponível em: http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-orcamento/plano-mineiro-de-desenvolvimento-integrado-pmdi/pmdi_2019-2030_virtual2.pdf Acesso em: 23 abr. 2023

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, Número do Convênio / Parceria SIAFI: 9408030, Pavimentação LMG-762 - Acordo Vale disponível em: https://www.transparencia.mg.gov.br/convenios/convenios-de-saida-de-recursos/convenios-de-saida/convenios-conslivre-detalhesconv/2023/01-01-2023/31-12-2023/72761

MINAS GERAIS. Portal da Transparência dos Estado de Minas Gerais – Acordo Judicial de Reparação da Vale. Disponível em: https://www.transparencia.mg.gov.br/eventos-extraordinarios/acordo-judicial-reparacao-vale?task=estado_recursosvale.listarProjetos&ano=&dataInicio=01/01/2021&dataFim=31/12/2023&consulta=1&filtro=

MINAS GERAIS. Portal da Transparência dos Estado de Minas Gerais – Convênios/ Parcerias de Saída de Recursos. Disponível em: https://www.transparencia.mg.gov.br/convenios/convenios-de-saida-de-recursos/convenios-de-saida/convenios-conslivre-detalhesconv/2023/01-01-2023/31-12-2023/72761

MINAS GERAIS. Portal de Emendas Estaduais de Minas Gerais. Disponível em: https://www.emendas.mg.gov.br/dados-de-emendas-2023/

MINAS GERAIS. PPAG – Governo do Estado de Minas Gerais, 2023. Disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/plano-plurianual-de-acao. Acesso em: 27 mar. 2024.

MINAS GERAIS. Pró-Brumadinho. Disponível em: https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho

MINAS GERAIS. Regiões Geográficas Intermediárias de Minas Gerais. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/2231-np-divisoes-regionais-do-brasil/15778-divisoes-regionais-do-brasil.html?=&t=acesso-ao-produto. Acesso em: 29 abril. 2024.

MINAS GERAIS. Relatório de Gestão Fiscal – 3° Quadrimestre. Disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/2023/

MINAS GERAIS. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6° Bimestre. Disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lrf/2023/6-bimestre/

MINAS GERAIS. Resolução nº 5.176, de 1997. Regimento Interno da ALMG. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/bitstream/11037/48030/1/RI%20Atualizada%202023-03-16%C2%AAed-MAR%C3%87O_A.pdf. Acesso em: 29 abril. 2024.

MINAS GERAIS. Resolução SEGOV nº 3, de 1 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre procedimentos e prazos para a execução das emendas parlamentares individuais, de blocos e de bancadas à Lei Orçamentária Anual de 2023, com vistas ao atendimento do disposto nos arts. 160 e 160-A da Constituição do Estado. Disponível em: https://www.emendas.mg.gov.br/resolucao-segov-no-3-de-1-de-fevereiro-de-2023/

MINAS GERAIS. Secretaria de Educação prorroga inscrições do Trilhas de Futuro Educadores. Disponível em: <https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/secretaria-de-educacao-prorroga-inscricoes-do-trilhas-de-futuro-educadores>.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Principais programas e projetos. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br/a-secretaria/principais-programas-e-projetos/>

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Painel de Monitoramento do Plano Estadual de Educação. Disponível em: https://lookerstudio.google.com/reporting/ec9c0100-72ec-4048-b94c-6fd37374aff1/page/p_3per9lavyc

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Plano de Enfrentamento ao Abandono e a Evasão Escolar. Disponível em: https://www.educacao.mg.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Plano-de-Enfrentamento-ao-Abandono-e-a-Evasao-Escolar.pdf

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Simave - Avaliação e Monitoramento da Educação de Minas Gerais. Disponível em: https://simave.educacao.mg.gov.br/#!/pagina-inicial

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Trilhas Educadores. Disponível em: https://trilhaseducadores.mg.gov.br/index.html

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Comunicado SEF nº 001, de 2023. Disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/comunicados/2023/csutri_001_2023.html

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Fazenda. Como se calcula o IPVA. Disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/impostos/ipva/calculo.html

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Fazenda. Evolução anual da arrecadação - Exercícios anteriores. Evolução da Receita do ICMS por Produto. Disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucao_anos_anterioresef.html

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Edital de Leilão BNDES nº 2/2022 – VDMG e CBTU/MG – PPI/PND. Disponível em: http://www.ppp.mg.gov.br/images/SEI_GOVMG_-_62805355_-_Contrato_2_2.pdf

MINAS GERAIS. Secretária de Planejamento e Gestão Relatório Semestral de Prestação de Contas Parcial - Fonte 95 – primeiro semestre/2023 Disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/documento/relatorio-semestral-de-prestacao-de-contas-parcial-fonte-95-primeiro

MINAS GERAIS. Secretaria de Planejamento e Gestão, base de dados do PPAG - Plano Plurianual Anual de Ação Governamental- disponível em: https://drive.google.com/drive/folders/1Wymwxghju1j0eeVEvEyyG_RDu3vEnVpm

MINAS GERAIS. Secretaria de Planejamento e Gestão, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, que contempla as diretrizes de atuação governamental de longo prazo, com vistas à promoção do desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado, devendo balizar os demais instrumentos de planejamento. Disponível em: https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/planejamento-e-orcamento/plano-mineiro-de-desenvolvimento-integrado-pmdi/plano-mineiro-de

MINAS GERAIS. Tesouro Estadual. Repasses aos Municípios – ACO 3.594. Disponível em: https://www.fazenda.mg.gov.br/tesouro-estadual/administracao-financeira/repasses-aco-3.594/

MINAS GERAIS. Transparência Minas Gerais. Convênios. Disponível em: <https://www.transparencia.mg.gov.br/convenios/convenios-de-saida/convenios-orgao-detalhesconv/48/2023/01-01-2023/31-12-2023/886/9179/71425>.

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas de Minas Gerais, Relatório Consolidado – TCEMG, Operação Educação – Fiscalização Ordenada Nacional https://www.tce.mg.gov.br/IMG/consolidado_TCEMG_final.pdf

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG). Retomada de obras em hospitais regionais começam a ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Disponível em: https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626744

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulta n. 1.015.790 Consulta. Apuração da Despesa Total com Pessoal. Lei de Responsabilidade Fiscal. Abono Pecuniário de Férias. Terço Constitucional de Férias. Férias Regulamentares e Prêmio Convertidas em Pecúnia ou Indenizadas. Despesas de Caráter Indenizatório. Exclusão da Despesa Total com Pessoal para Efeito de Apuração de Limites Legais. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/1015780#!

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Consulta n. 862.749 Consulta. Poder Executivo. Orçamento Público. Realocação de Recursos. Remanejamento, Transposição e Transferência. Necessidade de Prévia Autorização Legislativa. Autorização ou Estabelecimento de Percentual na LOA. Impossibilidade. Princípio da Exclusividade da Lei Orçamentária. Possibilidade de a LDO, excepcionalmente, prever realocações, desde que estas estejam vinculadas a possíveis alterações estruturais na administração. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/#!

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Decisão Normativa n. 02/2023. Estabelece orientações e esclarece conceitos acerca dos procedimentos para realocações orçamentárias previstas no inciso VI do art. 167 da Constituição da República, e estabelece distinção em relação aos créditos adicionais por anulação de dotação previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Disponível em: https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/Detalhe/1141904

MINAS GERAIS. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Instrução Normativa, n. 02, de 2018 Altera a disposição dos artigos constantes dos Capítulos II e III, bem como a redação do artigo 11 da Instrução Normativa n° 03/2017, que estabelece diretrizes para a fiscalização da gestão fiscal dos Municípios pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em cumprimento às normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, a partir do exercício financeiro de 2018. Disponível em: https://tclegis.tce.mg.gov.br/Home/DownloadPDF/1139136

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Parecer Prévio - Balanço Geral do Estado – 2020. Disponível em: https://tcnotas.tce.mg.gov.br/tcjuris/Nota/BuscarArquivo/3017473.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Processo 1.0000.22.067281-0/000. Disponível em: https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes2.jsp?listaProcessos=10000220672810001

MINAS GERAIS. Unidade PPP. Disponível em: http://www.ppp.mg.gov.br/

MINAS GERAIS. Unidade PPP. Estudo de Outorga de Concessão do Transporte Ferroviário. Disponível em: http://www.ppp.mg.gov.br/images/Anexos_metro.pdf

MINAS GERIAS. Lei Estadual 14.699, de 6 de agosto de 2003. Dispõe sobre as formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera as Leis Estaduais 6.763/75, 13.470/00, 14.062/01 e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/14699/2003/ .

MINAS GERIAS. Lei Estadual 19.266, de 17 de dezembro de 2010. Autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais créditos de propriedade do Estado. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/19266/2010/ .

MINAS GERIAS. Lei Estadual 19.407, de 30 de dezembro de 2010. Autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, dá nova redação ao art. 11 da Lei n°

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

14.699, de 6 de agosto de 2003, e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/19407/2010/ .

MINAS GERIAS. Lei Estadual 23.304, de 30 de maio de 2019. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/LEI/23304/2019/?cons=1 .

MINAS GERIAS. Lei Estadual 6.763, de 26 de dezembro de 1975 e alterações. Consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Disponível em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/LEI/6763/1975/ .

MINAS GERIAS. Mensagem nº 26/2023, DL de 20/5/23. Referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021 Disponível em: https://diariolegislativo.almg.gov.br/2023/L20230520.pdf#page=33

MINAS. Decreto n. 48.574, de 17 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2023 e dá outras providências. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48574/2023/>

MINAS. Secretaria de Estado de Fazenda. *Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 3º quadrimestre de 2023*. Disponível em: <https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/2023/index.html>

MINAS. Secretaria de Estado de Fazenda. *Relatório Resumido Execução Orçamentária – RREO, 6º bimestre de 2023*. Disponível em: <https://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/lrf/2023/6-bimestre/>

O TEMPO. IPVA em Minas: veja o quanto o imposto pode aumentar em 2023. Disponível em: https://www.otempo.com.br/economia/ipva-em-minas-veja-o-o-imposto-pode-de-aço-de-amor.

RODOANEL BH. Disponível em: https://rodoanelbh.com.br/

SEBRAE Minas Gerais. Reconversão produtiva. Disponível em: <https://oferta.sebraemg.com.br/reconversao-produtiva>

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 13ªEdição. Disponível em: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf-1

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 9ª Edição.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Portarias STN 688/05; STN/SOF 163/01.

SOLSTÍCIO ENERGIA. Tudo o que você precisa saber sobre Bandeiras Tarifárias. Disponível em: https://www.solsticioenergia.com/saiba-mais/bandeiras-tarifarias

TESOURO NACIONAL - Transferências Constitucionais Realizadas Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionais-realizadas

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

TESOURO NACIONAL Boletim Resultado do Tesouro Nacional, Vol. 29, N.12 – Publicado em 29/01/2024 Disponível em: https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:48787 Acesso em: 05 mar. 2024.

TESOURO NACIONAL Transparente. Transferências a Estados e Municípios. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios

TESOURO NACIONAL. Portarias de Fonte ou Destinação de Recursos. Disponível em: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/federacao/fonte-ou-destinacao-de-recursos

TESOURO NACIONAL. Transferências Constitucionais Realizadas. Disponível em: https://www.tesoutransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionais-realizadas.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Parecer Prévio e Síntese do relatório sobre as Contas do Presidente da República, Exercício de 2019. Regra de Ouro. Disponível em: https://sites.tcu.gov.br/contas-do-governo-2019/regra-de-ouro.htm

UNAÍ. Construção do Hospital Regional – Unaí e Minas alinham as bases para formalização de convênio. Disponível em: https://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu2/index.php/secretarias/noticias/46-saude/2060-construcao-do-hospital-regional-unai-e-minas-alinham-as-bases-para-formalizacao-de-convenio.html

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Lista de Abreviaturas e Siglas

ACO	Ação Cível Ordinária
ADCT	Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
AFD	Agência Francesa de Desenvolvimento
AGE	Advocacia--Geral do Estado
AH	Análise Horizontal
Aladi	Associação Latino-Americana de Integração
ALMG	Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
AMF	Anexo de Metas Fiscais
Amig	Associação dos Municípios Mineradores de MG e do Brasil
ANA	Avaliação Nacional de Alfabetização
ANM	Agência Nacional de Mineração
Apac	Associação de Proteção e Assistência a Condenados
APVP	Anos Potenciais de Vida Perdidos
ARO	Antecipação de Receita Orçamentária
ASPS	Ações e Serviços Públicos de Saúde
Atricon	Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
Atsisp	Assessoria Técnica do Sistema Integrado de Segurança Pública
AV	Análise Vertical
Bacen	Banco Central do Brasil
BB	Banco do Brasil S.A.
BDMG	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Bemge	Banco do Estado de Minas Gerais

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

BGE	Balanço Geral do Estado
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD	Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BO	Business Objects
CACGM	Coordenadoria de Análise das Contas de Governo Municipais
Caged	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CAM	Coeficiente de Atualização Monetária
CBMMG	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
CCP	Coordenação de Comissões Permanentes
CCPSP	Câmara de Coordenação das Políticas de Segurança Pública
CE/89	Constituição Estadual/89 – Constituição Mineira
Ceapa	Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas
CEE	Conselho Estadual de Educação
CEF	Caixa Econômica Federal
Cemap	Comitê Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
Cemig	Companhia Energética de Minas Gerais
Cepef	Comissão Estadual de Políticas de Enfrentamento à Fobia
Ceprev	Conselho Estadual de Previdência
CERH	Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Cetem	Centro de Tecnologia Mineral
Cfamge	Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado
CFC	Conselho Federal de Contabilidade
Cfem	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
CGE	ControladoriaGeral do Estado
Ciad	Centro de Atendimento e Despacho

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

CICC	Centro Integrado de Comando e Controle
CID	Classificação Internacional de Doenças
Cide	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Ciisp	Coordenadoria de Integração de Inteligência de Segurança Pública
Cinds	Centro Integrado de Informação de Defesa Social
Cisp	Centro Integrado de Segurança Pública
CNI	Confederação Nacional da Indústria
Codemig	Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Cohab	Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
Coinj	Coordenadoria da Infância e Juventude
Comad	Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas
Comipa	Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá
Comoveec	Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Cuturais
Conead	Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas
Confip	Conta Financeira de Previdência
Consep	Conselhos Comunitários de Segurança Pública
Consfundeb	Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Copam	Conselho Estadual de Política Ambiental
Copom	Comitê de Política Monetária
Copasa	Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Cope	Centro de Operações Especiais
CPC	Centro de Prevenção à Criminalidade
CPP	Comissão de Participação Popular da Assembleia
CR/88	Constituição da República de 1988
Cread	Centro de Referência em Álcool e Drogas

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

CTN	Código Tributário Nacional
DBGG	Dívida Bruta do Governo Geral
DLSP	Dívida Líquida do Setor Público
DC	Dívida Consolidada
Dcasp	Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
DCCV	Divisão de Crimes Contra a Vida
DCL	Dívida Consolidada Líquida
DDU	Disque Denúncia Unificado
DEA	Despesas de Exercício Anterior
DEER/MG	Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Deop	Departamento Estadual de Obras Públicas
DER/MG	Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
Detran/MG	Departamento de Trânsito de Minas Gerais
DF	Distrito Federal
DFC	Demonstração dos Fluxos de Caixa
DJE	Diário do Judiciário Eletrônico
DJME	Diário da Justiça Militar Eletrônico
DLSP	Dívida Líquida do Setor Público
DMT	Dry Metric Ton
DNPM	Departamento Nacional de Produção Mineral
DOE	Diário Oficial do Estado
DOPS-MG	Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais
DPMG	Defensoria Pública de Minas Gerais
DTP	Despesa Total com Pessoal
DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais
EAD	Ensino a Distância

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

EC	Emenda Constitucional
ECF	Emenda Constitucional Federal
EF	Ensino Fundamental
EFA	Escola Famílias Agrícolas
Efin	Execução Financeira
Efis	Execução Física
EGE	Encargos Gerais do Estado
EJA	Educação de Jovens e Adultos
EM	Ensino Médio
Emater	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
EMC	Empresa Mineira de Comunicação
Enasp	Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública
EO	Execução Orçamentária
Epamig	Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
EPE	Escritório de Prioridades Estratégicas
ESP/MG	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
EUA	Estados Unidos da América
Fahmemg	Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais
Faimg	Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais
Fapemig	Fundação de Amparo e Fomento à Pesquisa
Fastur	Fundo de Assistência ao Turismo
FAT	Fundo de Amparo ao Trabalhador
FBKF/FBCF	Formação Bruta de Capital Fixo
FCS	Fundação Clóvis Salgado
FDM	Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
Feam	Fundação Estadual do Meio Ambiente

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Feas	Fundo Estadual de Assistência Social
Fecafé	Fundo Estadual de Café
Fecidat	Fundo Especial de Créditos Inadimplidos e Dívida Ativa
FEE	Fórum Estadual de Educação
FEH	Fundo Estadual de Habitação
FEPDC	Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
FEPJ	Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Fepremg	Fundo Estadual de Previdência do Estado de Minas Gerais
FES	Fundo Estadual de Saúde
FET	Fundo Estadual do Trabalho
FEX	Fundo de Apoio às Exportações
FFP-MG	Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGV	Fundação Getúlio Vargas
FHA	Fundação Helena Antipoff
Fhemig	Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Fhidro	Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais
Fiimg	Fundo de Investimentos Imobiliários de Minas Gerais
Fiit	Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica
Findes	Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento
Fipe	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
FJP	Fundação João Pinheiro
FMI	Fundo Monetário Internacional
FNDCT	Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FNDE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

FOB	Free on Board
FPE	Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal
FPM	Fundo de Participação dos Municípios
Fucam	Fundação Caio Martins
Fundeb	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Funed	Fundação Ezequiel Dias
Fundef	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
Funderu	Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
Fundese	Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais
Fundhab	Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Fundomic	Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais
Funemp	Fundo Especial do Ministério Público
Funfip	Fundo Financeiro de Previdência
Funpemg	Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais
Funpren	Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes
Funprev-MG	Fundo Previdenciário de Minas Gerais
Funtrans	Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes
Gasmig	Companhia de Gás de Minas Gerais
GCGD	Gabinete Conselheiro Gilberto Diniz
Gepar	Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco
GIE	Grupo de Intervenção Estratégica
GMG	Gabinete Militar do Governador
Hemominas	Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
Hidroex	Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas
IAG	Identificador de Ação Governamental

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

IAP	Índice de Avaliação do Planejamento
Ibama	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ibram	Instituto Brasileiro de Mineração
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICT	Instituto de Ciência e Tecnologia
Ideb	Índice de Desenvolvimento da educação Básica
Idene	Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais
IDP	Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
IEEO	Índice de Equilíbrio da Execução Orçamentária
IEF	Instituto Estadual de Florestas
Iepha	Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
IES	Instituições Estaduais de Educação Superior
IGP-DI	Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna
IGTEC	Instituto de Geoinformação e Tecnologia
Ijuci	Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania
IMA	Instituto Mineiro de Agropecuária
IMRS	Índice Mineiro de Responsabilidade Social
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Ipead	Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais
Ipem	Instituto de Pesos e Medidas
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Iplemg	Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais
Ipsemg	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
IPSM	Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais
IPU	Identificador de Procedência e Uso
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte
ITCD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos
ITCMD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
ITR	Imposto Territorial Rural
Jucemg	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
LC	Lei Complementar
LDBEN	Lei Federal 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lemg	Loteria do Estado de Minas Gerais
LEP	Lei de Execução Penal
LINDB	Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LOA	Lei Orçamentária Anual
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101 de 04/5/00)
MC	Medida Cautelar
Mcasp	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MDE	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
MDF	Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
ME	Ministério da Economia
MEC	Ministério da Educação
MGI	Minas Gerais Participações S/A

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

MGS	Minas Gerais Administração e Serviços S/A
MPMG	Ministério Público do Estado de Minas Gerais
MPS	Ministério da Previdência Social
MS	Ministério da Saúde
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NBcasp	Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
NBC	Normas Brasileiras de Contabilidade
NOAS	Normas Operacionais da Assistência à Saúde
NOB	Normas Operacionais Básicas
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OF	Orçamento Fiscal
OI	Orçamento de Investimento
OLP	Obrigações Liquidadas a Pagar
Omid	Observatório Mineiro de Informações
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
OSC	Organização da Sociedade Civil
Oscip	Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PAD	Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais
PAF	Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal
Pasep	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
Pcasp	Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
PCMG	Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
PDI	Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

PDMG	Programa de Desenvolvimento de Minas Gerais
PDR	Plano Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais
PEB	Profissionais da Educação Básica
PEE	Plano Estadual de Educação
Pemse	Polo de Evolução das Medidas Socioeducativas
Pevcom-MG	Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais
PIB	Produto Interno Bruto
PIS	Programa de Integração Social
Pisa	Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
PL	Projeto de Lei
PLOA	Projeto de Lei Orçamentária Anual
PMDI	Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
PMMG	Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNE	Plano Nacional de Educação
PNPDEC	Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
PPAG	Plano Plurianual de Ação Governamental
PPP	Parceria Público-Privada
Presp	Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional
PRF	Polícia Rodoviária Federal
Proalfa	Programa de Avaliação de Alfabetização
Prodemge	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
Proeb	Programa de Avaliação da Rede Pública da Educação Básica
Proir	Programa de Infraestrutura Rodoviária
Prominas	Companhia Mineira de Promoções
PTA	Processo Tributário Administrativo

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

PVL	Pedido de Verificação de Limites e Condições
Qese	Cota Estadual do Salário-Educação
RCL	Receita Corrente Líquida
Reds	Registro de Eventos de Defesa Social
RGF	Relatório de Gestão Fiscal
RGPS	Regime Geral de Previdência Social
RICMS	Regulamento do ICMS
RIM	Relatório Institucional de Monitoramento
Risp	Regiões Integradas de Segurança Pública
RLR	Receita Líquida Real
RMBH	Região Metropolitana de Belo Horizonte
RPC	Regime de Previdência Complementar
RPM	Regiões de Polícia Militar
RPNP	Restos a Pagar Não Processados
RPP	Restos a Pagar Processados
RPPN	Reserva Particular do Patrimônio Nacional
RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
RPV	Requisição de Pequeno Valor
RREO	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
RRF	Regime de Recuperação Fiscal
Ruralminas	Fundação Rural Mineira
SAD	Serviço de Atendimento Domicilar
Sadipem	Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios
Saeb	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
Sapp-MG	Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

SCCG	Superintendência Central de ContadoriaGeral
SCGOV	Superintendência Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública
SCPPO	Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária da Seplag
Seap	Secretaria de Estado de Administração Prisional
Seapa	Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SEC	Secretaria Estadual de Cultura
Seccri	Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
Secex	Secretaria de Comércio Exterior
Secir	Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional
Sectes	Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Seda	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário
Sede	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Sedects	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Sedese	Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Sedinor	Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais
Sedpac	Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania
Sedru	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Seds	Secretaria de Estado de Defesa Social
SEE	Secretaria de Estado de Educação
Seedif	Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais
Seesp	Secretaria de Estado de Esportes
SEF	Secretaria de Estado de Fazenda
Semad	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Segov	Secretaria de Estado de Governo
SEGRH-MG	Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Seinfra	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

Seisp	Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública de Minas Gerais
Sejusp	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública MG
Selic	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
Semad	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Senasp	Secretaria Nacional de Segurança Pública
Seplag	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SER	Superintendência Regional de Ensino
SES	Secretaria de Estado de Saúde
Sesp	Secretaria de Estado de Segurança Pública
Setur	Secretaria de Estado de Turismo
SGAP	Sistema de Gestão e Administração de Processos
SGM	Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia
Siad	Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços
Siafi	Sistema Integrado de Administração Financeira
SIGBM	Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração
Sigcon	Sistema de Gestão de Convênios, Portaria e Contratos do Estado de Minas Gerais
Sigplan	Sistemas de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIM	Sistema de Informação de Mortalidade
Simade	Sistema Mineiro de Administração Escolar
Simave	Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública
Sinase	Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
Sindpec	Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
Sisema	Sistema Estadual de Meio Ambiente
STE	Subsecretaria do Tesouro Estadual
STF	Supremo Tribunal Federal
STN	Secretaria do Tesouro Nacional

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296

STN/SOF	Secretaria do Tesouro Nacional/Secretaria de Orçamento Federal
Suap	Subsecretaria de Administração Prisional
Suas	Sistema Único de Assistência Social
SUS	Sistema Único de Saúde
Susp	Sistema Único de Segurança Pública
TCEMG	Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
TFRM	Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários
Tice	Tecnologias da Informação e Comunicação
TJLP	Taxa de Juros a longo Prazo
TJMG	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
TJMMG	Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais
TRT	Tribunal Regional do Trabalho
Ufemg	Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais
UFs	Unidades da Federação
Ugeprevi	Unidade de Gestão Previdenciária Integrada
Unimontes	Universidade Estadual de Montes Claros
UO	Unidade Orçamentária
Utramig	Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
VPA	Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas
VPD	Variações Patrimoniais Diminutivas

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 3612296